ANTÓNIO SOARES
JÚLIO CRISPIM
LIBERAL FERNANDES
TOMÁS ALVES

LIÇÕES DE DIREITOS REAIS

TIMOR-LESTE

U.PORTO
FACULDADE DE DIREITO
UNIVERSIDADE DO PORTO

2.ª EDIÇÃO

2022

Título
LIÇÕES DE DIREITOS REAIS
TIMOR-LESTE

Autores
António Soares · Júlio Crispim · Liberal Fernandes · Tomás Alves

Editor
Universidade do Porto. Reitoria

Execução gráfica
Ana Paula Silva

ISBN
978-989-746

© António Soares · Júlio Crispim · Liberal Fernandes · Tomás Alves

All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this book may be made without written permission of the author. Short excerpts from it may, nevertheless, be reproduced as long as the source is acknowledged.

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO **14**

PARTE I
OS DIREITOS REAIS NO CÓDIGO CIVIL **17**

CAPÍTULO I
ENQUADRAMENTO E NOÇÃO DE DIREITO REAL **18**
1. O direito patrimonial 18
2. Classificação dos direitos 20
2.1. Direitos patrimoniais e direitos não patrimoniais 21
2.2. Direitos absolutos e direitos relativos 21
3. Distinção entre direitos reais e direitos de crédito 23
3.1. Doutrina clássica ou realista 24
3.2. Doutrina personalista ou obrigacionista 25
3.3. Teoria monista 26
4. Noção de direito real. O paradigma do pleno domínio 27
4.1. Os interesses típicos dos direitos reais 31
4.2. Obrigação passiva universal, obrigação geral de respeito e neminem leadere 32
5. Ordenação definitiva e ordenação provisória do domínio 33
5.1. Classificação dos direitos reais 34
6. Obrigações reais e ónus reais 36
6.1. Obrigações reais 36
6.2. Ónus reais 38
6.3. Confronto entre a obrigação real e o ónus real 39

CAPÍTULO II
OBJECTO DOS DIREITOS REAIS **41**
7. Conceito de coisa 41
8. Classificação das coisas 43
8.1. Coisas fora do comércio jurídico 43
8.2. Coisas corpóreas e incorpóreas 45
8.3. Coisas móveis e imóveis 49
8.4. Coisas simples e coisas compostas 55
8.5. Coisas fungíveis e não fungíveis 57
8.6. Coisas consumíveis e coisas não consumíveis 58

8.7. Coisas divisíveis e coisas indivisíveis 59
8.8. Coisas acessórias 60
8.9. Coisas futuras e coisas presentes 61
8.10. Frutos 61
8.11. Benfeitorias 64

CAPÍTULO III
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS REAIS 66
9. Princípios ligados ao lado interno 67
9.1. Princípio da coisificação 67
9.2. Princípio da actualidade ou da imediação 67
9.3. Princípio da especialidade ou da individualização 69
9.4. Princípio da compatibilidade ou da exclusão 73
9.5. Princípio da elasticidade ou da consolidação 76
10. Princípios ligados ao lado externo 78
10.1. Princípio da taxatividade ou do numerus clausus 78
10.2. Princípio da causalidade 82
10.3. Princípio da consensualidade 92
10.4. Princípio da publicidade 95

CAPÍTULO IV
CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS REAIS 108
11. Características ligadas ao lado interno 108
12. Características ligadas ao lado externo 109
12.1. Direito de sequela ou de seguimento 109
12.2. Direito de prevalência ou de preferência 110

CAPÍTULO V
POSSE 114
13. Posse *versus* direito real 115
14. Tutela da posse 118
14.1. Defesa da paz pública 118
14.2. A posse como valor económico 118
15. A posse como caminho para a aquisição do direito real 119
16. Sistema subjectivo e sistema objectivo da posse 119
17. A posse no Código Civil: o sistema subjectivo 122
17.1. Caracterização 122
17.2. Os elementos da posse 124
18. Detenção 126
19. Âmbito da posse 127
19.1. Objecto da posse 127
19.2. Direitos em termos dos quais se pode possuir 128
19.3. Presunções de posse 129
20. Capacidade para adquirir posse 130
21. Caracteres da posse 132
21.1. Posse titulada e posse não titulada 133
21.2. Posse de boa fé e posse de má fé 135
21.3. Posse pacífica e posse violenta 136

21.4. Posse pública e posse oculta 138
22. Aquisição da posse 141
22.1. Aquisição originária 143
22.2. Aquisição derivada 150
22.2.1. Tradição material ou simbólica 150
22.2.2. Tradição implícita 151
i) Constituto possessório 151
ii) Traditio brevi manu 153
23. Conjunções de posse 153
23.1. Posse simultânea 154
23.2. Composse 154
23.3. Posse in solidum 154
23.4. Acessão da posse 155
23.5. Sucessão mortis causa 156
24. Conservação e perda da posse 157
24.1. Conservação da posse 157
24.2. Perda da posse 157
25. Defesa da posse 159
25.1. Meios extrajudiciais 160
25.2. Meios judiciais 160
25.3. Regime das acções possessórias 163
26. Efeitos da posse 167
26.1. Presunção da titularidade do direito 167
26.2. Frutos 169
26.3. Benfeitorias 170
26.4. Encargos 171
26.5. Perda ou deterioração da coisa 172
26.6. Usucapião 172

CAPÍTULO VI
USUCAPIÃO 173
27. Noção de usucapião 174
28. Usucapião no direito romano 174
29. Usucapião durante o domínio português 177
30. Usucapião durante o domínio indonésio 178
30.1. Código Civil 178
30.2. Lei Base Agrária 179
31. Usucapião durante a missão da UNTAET 181
32. Usucapião no Código Civil 181
32.1. Pressupostos da usucapião 181
32.2. Capacidade para usucapir 183
32.3. Direitos adquiridos por usucapião 184
32.4. Prazos da usucapião 185
32.5. Suspensão e interrupção do prazo da usucapião 190
33. Problemas de constitucionalidade da usucapião 205

CAPÍTULO VII
DIREITO DE PROPRIEDADE 208

34. Características 209
35. Modalidades especiais de propriedade 212
35.1. Propriedade resolúvel 212
35.2. Propriedade temporária 213
36. Objecto 214
37. Expropriação 215
38. Requisição 217
39. Defesa de propriedade 218
39.1. Meios extrajudiciais 218
39.2. Meios judiciais 220
39.2.2. Acção de simples apreciação 220
40. Aquisição da propriedade 223
41. Ocupação 224
41.1. Caracterização 224
41.2. Animais bravios em estado de liberdade natural 225
41.3. Animais selvagens com guarida própria 225
41.4. Animais ferozes 226
41.5. Animais ou coisas móveis perdidas 226
41.6. Tesouros 228
42. Acessão 229
42.1. Caracterização 229
42.2. Acessão natural 231
42.3. Acessão industrial mobiliária 235
42.3.2. União ou confusão de má fé 237
42.3.3. Confusão casual 238
42.3.4. Especificação de boa fé 239
42.3.5. Especificação de má fé 239
42.4. Acessão industrial imobiliária 240
43. Extinção do direito de propriedade 248
CAPÍTULO VIII
PROPRIEDADE DE IMÓVEIS 250
44. Limites 251
44.1. Limites materiais 251
44.2. Limites de direito público 252
44.2.1. Lei de Bases do Ordenamento do Território. Servidões administrativas 252
44.2.2. Regime Jurídico da Classificação e Qualificação do Solo 254
44.3. Limites de direito privado: as relações de vizinhança 255
44.3.1. Proibição de emissão de fumos, ruídos e factos semelhantes 255
44.3.2. Proibição de construir instalações prejudiciais 257
44.3.3. Escavações 257
44.3.4. Passagem forçada momentânea 258
44.3.5. Ruína de construção 259
44.3.6. Escoamento natural de águas 259
44.3.7. Obras defensivas das águas 260
44.3.8. Construções e edificações 261
44.3.9. Estilicídio 263
44.3.10. Atravessadouros 264

45. Direito de demarcação 264
46. Direito de tapagem 265
47. Plantação de árvores 266
48. Apanha de frutos 268
49. Árvores ou arbustos situados na linha divisória 268
50. Fraccionamento e emparcelamento 269
50.1. Fraccionamento 269
50.2. Emparcelamento 272
51. Paredes e muros de meação 273

CAPÍTULO IX
ÁGUAS 276
52. Classificação das águas 276
53. Águas particulares 277
53.1. Delimitação 277
53.2. Requisição 279
53.3. Fontes e nascentes 279
53.4. Direitos dos proprietários dos prédios inferiores 280
53.5. Restrições ao uso das águas 281
53.6. Aquisição por terceiros de direitos incompatíveis 282
53.7. Aquisição por usucapião 283
54. Águas pluviais e águas de lagos e lagoas 283
55. Águas subterrâneas 284
56. Águas originariamente públicas 285
57. Condomínio das águas 286
57.1. Divisão das águas 287

CAPÍTULO X
MODALIDADES DO DIREITO DE PROPRIEDADE 289
58. Compropriedade 290
58.1. Natureza jurídica 290
58.2. Constituição 292
58.3. Posição dos comproprietários 293
58.4. Actos que cada comproprietário pode praticar 295
58.4.2. Disposição da quota ideal 298
58.4.3. Alienação ou oneração de parte especificada 299
58.5. Actos a praticar pela maioria dos comproprietários 299
58.6. Actos que exigem a unanimidade dos comproprietários 300
58.7. Direito de preferência dos comproprietários 301
58.8. A acção de preferência 303
58.9. Direito de exigir a divisão da coisa comum 305
58.10. Extinção da compropriedade 307
59. Propriedade em comunhão 307
60. Propriedade horizontal 308
60.1. Caracterização 308
60.2. Objecto 311
60.3. Propriedade horizontal de conjuntos de edifícios 313
60.4. Constituição da propriedade horizontal 315

60.5. Título constitutivo....316
60.6. Modificação do título constitutivo....321
60.7. Nulidade do título constitutivo....321
60.8. Direitos e limitações dos condóminos....323
60.9. Encargos dos condóminos....326
60.10. Destruição do edifício....328
60.11. Regulamento do condomínio....331
60.12. Órgãos de administração das partes comuns....332

CAPÍTULO XI
DIREITO DE USUFRUTO....338
61. Características....339
61.1. Natureza temporária....339
61.2. Plenitude do uso e fruição da coisa....341
61.3. Manutenção da forma ou substância da coisa....342
62. Objecto....342
63. Constituição....343
64. Modalidades....344
65. Regime geral....345
66. Direitos do usufrutuário....348
66.1. Alienação dos frutos antes da colheita....348
66.2. Coisas acrescidas....348
66.3. Benfeitorias úteis e voluptuárias....349
66.4. Constituição de servidões....349
67. Usufruto de coisas consumíveis....351
68. Usufruto de coisas deterioráveis....352
69. Usufruto de árvores e arbustos....352
70. Usufruto de matas e árvores de corte....353
71. Usufruto de plantas de viveiro....354
72. Usufruto de minas, pedreiras e águas....355
72.1. Usufruto de minas....355
72.2. Usufruto de pedreiras....357
72.3. Usufruto de águas....358
73. Usufruto sobre tesouros....358
74. Usufruto de universalidade de animais....359
75. Usufruto de rendas vitalícias....360
76. Usufruto de capitais postos a juro....360
77. Usufruto de dinheiro e capitais levantados....361
78. Usufruto de prémios e outras utilidades aleatórias....362
79. Usufruto de títulos de participação....362
80. Obrigações do usufrutuário....363
80.1. Relação de bens e caução....363
80.2. Obras, melhoramentos e plantações....365
80.3. Reparações ordinárias....365
80.4. Reparações extraordinárias....366
80.5. Impostos e outros encargos....367
80.6. Actos lesivos da parte de terceiros....367

81. Extinção do usufruto 367
81.1. Morte do usufrutuário ou decurso do prazo 368
81.2. Reunião do usufruto e da propriedade na mesma pessoa 369
81.3. Não uso 369
81.4. Perda parcial da coisa 370
81.5. Perda total da coisa 372
81.6. Renúncia 373
81.7. Mau uso da coisa 373
81.8. Restituição da coisa 374

CAPÍTULO XII
DIREITOS DE USO E HABITAÇÃO 376
82. Características 376
83. Constituição e extinção 378
84. Intransmissibilidade e não oneração 378
85. Obrigações específicas 379
86. Regime jurídico 379

CAPÍTULO XIII
DIREITO DE SUPERFÍCIE 381
87. Caracterização 381
88. Direito de superfície e propriedade superficiária 384
89. Constituição do direito de superfície 386
90. Constituição de servidões 387
91. Construção sobre edifício alheio 388
91.1. Caracterização 388
91.2. Exercício do direito de sobre-elevação 390
91.3. Regime especial da compropriedade 392
92. Direitos e deveres das partes 393
93. Extinção do direito de superfície 394
93.1. Não conclusão da obra ou da plantação 395
93.2. Decurso do prazo 397
93.2.2. Direitos reais constituídos pelo proprietário do solo 398
93.3. Reunião na mesma pessoa da superfície e da propriedade 399
93.4. Desaparecimento ou inutilização do solo 399
93.5. Expropriação por utilidade pública 400

CAPÍTULO XIV
SERVIDÕES PREDIAIS 401
94. Caracterização 402
94.1. Elementos 402
94.2. Conteúdo 405
95. Inseparabilidade 406
96. Indivisibilidade 407
97. Modalidades 408
97.1. Servidões aparentes e não aparentes 408
97.2. Servidões desvinculativas 409
98. Constituição 410
99. Servidões legais 411

99.1. Servidão de passagem de prédio encravado 412
99.2. Servidão de passagem para o aproveitamento de águas 414
99.3. Servidão de águas para gastos domésticos 414
99.4. Servidão de águas para fins agrícolas 416
99.5. Servidão de presa 416
99.6. Servidão de presa para aproveitamento de águas públicas 417
99.7. Servidão de aqueduto 418
99.8. Servidão de aqueduto para o aproveitamento de águas públicas 419
99.9. Servidão de escoamento 419
100. Exercício das servidões 420
100.1. Âmbito 420
100.2. Obras no prédio serviente 421
100.3. Encargos com as obras 422
100.4. Mudança do local da servidão 423
100.5. Exercício parcial 425
101. Extinção das servidões 425
101.1. Reunião dos prédios dominante e serviente na mesma pessoa 425
101.2. Não uso 426
101.3. Usucapio libertatis 427
101.4. Renúncia 428
101.5. Decurso do prazo 428
101.6. Desnecessidade 428
101.7. Remição 429
101.8. Aquisição do prédio dominante 429
101.9. Impossibilidade de exercício 430
101.10. Exercício em época diversa 431
101.11. Servidões constituídas pelo usufrutuário 431

CAPÍTULO XV
DIREITOS REAIS DE GARANTIA 432
102. Consignação de rendimentos 434
102.1. Características 434
102.2. Regime jurídico 435
102.3. Extinção 438
102.4. Remissão 438
103. Penhor 439
103.1. Penhor de coisas 440
103.2. Penhor de direitos 445
104. Hipoteca 448
104.1. Constituição 448
104.2. Objecto da hipoteca 451
104.3. Perda da coisa ou do direito 458
104.4. Regime jurídico 459
104.5. Espécies de hipotecas 465
104.5.3. Hipoteca voluntária 468
104.6. Redução da hipoteca 470
104.7. Transmissão dos bens hipotecados 472

104.8. Transmissão da hipoteca 475
104.9. Extinção da hipoteca 476
104.10. Renascimento da hipoteca 478
105. Privilégios creditórios 479
105.1. Caracterização 479
105.2. Privilégios mobiliários gerais 480
105.3. Privilégios mobiliários especiais 481
105.4. Privilégios imobiliários 481
105.5. Concurso de privilégios 482
105.6. Extinção dos privilégios 485
105.7. Aplicação de outras normas: remissão 485
106. Direito de retenção 485
106.1. Condições de constituição 486
106.2. Casos especiais de retenção 487
106.3. Direito de retenção e excepção ao não cumprimento do contrato 488
106.4. Regime jurídico 489

CAPÍTULO XVI
DIREITOS REAIS DE AQUISIÇÃO 491
107. Direitos potestativos de aquisição 492
108. Direitos reais de preferência 492
108.1. Preferências convencionais 494
108.2. Preferências legais 495
108.3. Concurso entre direitos reais de preferência 496
109. Promessas reais de alienação ou oneração 496

CAPÍTULO XVII
CONTRATO DE COMPRA E VENDA 498
110. Elementos essenciais e características 500
110.1. Elementos essenciais 500
110.2. Características 501
111. Efeitos da compra e venda 502
111.1. Eficácia real 503
111.2. Eficácia obrigacional 503
vi) Lugar e prazo da entrega da coisa 508
viii) Risco pela perda ou deterioração da coisa 509
111.3. Outros efeitos da compra e venda 514
112. Indisponibilidades relativas 516
112.1. Venda a filhos ou netos 516
112.2. Compra de bens do incapaz pelos seus representantes 517
113. Venda entre cônjuges 518
114. Venda de coisa ou direito litigioso 519
115. Venda com reserva de propriedade 520
115.1. Aspectos gerais 520
115.2. Natureza jurídica da cláusula 521
115.3. Forma da cláusula da reserva 522
115.4. Ineficácia da reserva inter partes 522
115.5. Eficácia da reserva em relação a terceiros 523

115.6. Efeitos da reserva entre as partes....524
115.7. Posição do comprador perante os credores do vendedor....525
115.8. Risco da perda de coisa....526
115.9. Transferência da reserva de propriedade para o financiador....526
116. Venda de coisas sujeitas a contagem, pesagem e medição....528
117. Venda de bens alheios....530
117.1. Âmbito....530
117.2. Legitimidade para invocar a nulidade....531
117.3. Obrigação de restituição do preço....532
117.4. Convalidação do contrato....533
117.5. Obrigação de indemnização....534
117.6. Nulidade parcial do contrato....536
117.7. Pagamento das benfeitorias....536
118. Venda de bens onerados....537
119. Venda de coisas defeituosas....539
119.1. Regime geral....539
119.2. Pressupostos da venda de coisa defeituosa....541
119.3. Tutela do comprador....542
119.4. Exercício dos direitos pelo comprador....546
119.5. Venda sob amostra....548
119.6. Venda de animais defeituosos....549
119.7. Garantia do bom funcionamento....549
120. Venda a contento e venda sujeita a prova....550
120.1. Venda a contento....551
120.2. Venda sujeita a prova....552
121. Venda a retro....553
121.1. Caracterização....553
121.2. Resolução do contrato....554
121.3. Efeitos da resolução....555
121.4. Oponibilidade a terceiros....556
122. Venda a prestações....556
122.1. Regime geral....556
122.2. Cláusula penal....558
123. Venda sobre documentos....560
123.1. Entrega de documentos....560
123.2. Venda de coisas em viagem....560

CAPÍTULO XVIII
NOÇÕES GERAIS SOBRE O REGISTO PREDIAL....562
124. Finalidade do registo....562
125. Obrigatoriedade do registo....564
126. Princípios do registo predial....566
126.1. Princípio da instância....566
126.2. Princípio da taxatividade....568
126.3. Princípio da legalidade....568
126.4. Princípio da especialidade....569
126.5. Princípio da prioridade....570

126.6. Princípio da legitimação ou da titulação prévia 571
126.7. Princípio do trato sucessivo 573
126.8. Princípio da publicidade 576
127. Actos sujeitos a registo 577
127.1. Factos sujeitos a registo 577
127.2. Ações, decisões, procedimentos e providências sujeitas a registo 579
128. Composição do registo 579
128.1. Descrição predial 580
128.2. Inscrição predial 580
128.3. Averbamentos 581
129. Vícios do registo 581

PARTE II
A ORDENAÇÃO ESPECIAL DOS IMÓVEIS 584

CAPÍTULO XIX
PLURALISMO JURÍDICO EM TIMOR- -LESTE E PROPRIEDADE DAS TERRAS 585
130. O pluralismo jurídico 585
131. Enquadramento do pluralismo jurídico 586
132. O direito costumeiro timorense 588
133. Vigência do direito português 589
133.1. Considerações históricas 589
133.2. O Decreto n.º 865, de 25 de Setembro de 1971 592
134. Vigência do direito indonésio 604
135. Vigência do direito da UNTAET 606
136. Período pós-restauração da independência 608

CAPÍTULO XX
OCUPAÇÃO E USO DE IMÓVEIS NO DIREITO COSTUMEIRO 611
137. A formação do direito costumeiro de uso e ocupação das terras e casas 611
138. Diversidade de usos e costumes ligada às terras e casas 613
139. Uso e ocupação costumeira das terras 614
139.1. Terras de uso e ocupação individual 615
139.2. Terras de uso e ocupação colectiva 617
140. Ritos e cerimónias tradicionais relacionados com a terra 617
140.1. Ritos ligados à água 618
140.2. Ritos relacionados com os animais de uso agrícola 619
140.3. Ritos ligados à produção e à colheita 620
140.4. Cerimónia de tara-bandu 620
141. Costumes ligados às casas 621
141.1. Casas de uso e habitação 621
141.2. Casas de usos e costumes 622
142. Regras costumeiras ligadas à aquisição e transmissão de terras e casas 623

CAPÍTULO XXI
PROPRIEDADE COMUNITÁRIA E ZONAS DE PROTECÇÃO COMUNITÁRIA 626
143. Enquadramento legal da propriedade comunitária e das zonas de protecção comunitária 626
144. Representação das comunidades 628

144.1. A Lei n.º 3/2009 628
144.2. A Lei n.º 13/2017 632

CAPÍTULO XXII
RESERVA CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE SOBRE A TERRA 633
145. O art. 54º, n.º 4, da Constituição 633
146. As pessoas estrangeiras, singulares ou colectivas 634
147. As pessoas colectivas religiosas 636
148. A Lei n.º 1/2003, de 10 de Março 637

CAPÍTULO XXIII
CONFLITOS SOBRE AS TERRAS EM TIMOR-LESTE E A LEI n.º 13/2017 641
149. O problema da disputa da terra 642
150. Mecanismos de resolução dos conflitos 645
151. Legislação aplicável 646
152. A Lei n.º 13/2017 649
152.1. Considerações gerais 649
152.2. Objectivos 651
153. Casos não disputados e casos disputados 653
153.1. Casos não disputados 654
153.2. Casos disputados 654
154. Período de validade dos direitos anteriores 656
155. Titularidade do direito de propriedade sobre bens imóveis 657
156. A posse como direito informal de propriedade 659
157. A usucapião especial 660
157.1. Caracterização 660
157.2. Direitos susceptíveis de usucapião especial 661
158. Bens imóveis dos estrangeiros 668
159. O domínio do Estado 668
159.1. Domínio público e privado do Estado 668
159.2. Bens imóveis do domínio público 669
159.3. Bens imóveis do domínio privado 669
160. Considerações finais 670

BIBLIOGRAFIA 671

ANEXO 673
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 673
Interpretação do Direito Vigente em 19 de Maio de 2002 676
Artigo 1.º 676
Artigo 5.º 676
Artigo 6.º 676
Disposições Gerais 690
Artigo 3.º 690
Artigo 4.º 691
Artigo 5.º 691
Artigo 6.º 692

Artigo 7.º 692
Artigo 8.º 692
Artigo 9.º 693
Artigo 10.º 693
Artigo 11.º 693
Artigo 12.º 694
Outras opções para a aquisição de Direitos Reais 695
Artigo 14.º 695

[1] Constituição da República

[2] Lei n.º 2/2002, de 7 de Agosto, interpretação do direito vigente em 19 de Maio de 2002

[3] Lei n.º 1/2003, de 10 de Março, regime jurídico dos bens imóveis

[4] Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de Julho, relativo à regularização da titularidade de bens imóveis em casos não disputados

[5] Decreto-Lei n.º 36/2014, de 17 de Dezembro, relativo à transmissão de direitos sobre bens imóveis no projecto Suai Supply Base

[6] Diploma Ministerial n.º 45/2016, de 14 de Setembro, sobre o levantamento cadastral

[7] Diploma Ministerial n.º 46/2016, de 14 de Setembro, sobre o cadastro nacional de propriedades

[8] Lei n.º 6/2017, de 18 de Abril, bases do ordenamento do território

[9] Lei n.º 8/2017, de 26 de Abril, lei da expropriação por utilidade pública

[10] Lei n.º 13/20017, de 5 de Junho, regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis

[11] Decreto-Lei n.º 8/2021, de 30 de Junho, regime jurídico da classificação e qualificação do solo

[12] Decreto-Lei n.º 14/2022, de 6 de Abril, Código do Registo Predial

APRESENTAÇÃO

Para além da indispensável revisão do texto anterior, designadamente do ponto de vista da sua organização, nesta segunda edição das *Lições de Direitos Reais - Timor-Leste* procurou-se dar maior desenvolvimento ao estudo do tema na perspectiva de proporcionar aos estudantes um texto mais completo, mantendo embora o mesmo carácter eminentemente prático. A primeira parte destas *Lições* aborda exclusivamente a disciplina contida no Código Civil (Lei n.º 10/2011, de 14 de Setembro), incluindo um capítulo sobre a compra e venda, e outro contendo breves noções sobre o registo predial. Por sua vez, a segunda parte versa sobre o direito costumeiro timorense e sobre a legislação especial relativa à atribuição do primeiro direito de propriedade, em particular das terras.

O facto de, deliberadamente, se omitir na primeira parte destas *Lições* referências bibliográficas (com ressalva para o capítulo VI) não significa que o texto seja produto de um autónomo privilégio de invenção ou de criação. Com efeito, ele é, sem reservas, amplamente tributário de duas obras marcantes da literatura jurídica portuguesa: o *Direito das Coisas*, de ORLANDO DE CARVALHO, e o *Código Civil Anotado*, de PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, com a colaboração de HENRIQUE MESQUITA — o primeiro pela sua originalidade, rigor e densidade científica, o segundo porque, entre outros motivos mais meritórios, facilita a tarefa de escrever sobre direitos reais.

Importa referir o art. 3º das normas transitórias da Lei n.º 10/2011, na medida em que estabelece que "aos direitos sobre bens imóveis aplicam-se as disposições do novo Código Civil após o reconhecimento ou atribuição dos primeiros títulos de direito da República Democrática de Timor-Leste sobre estes". Como este processo ainda não está concluído (embora, por razões óbvias, esteja mais avançado no que respeita aos casos não disputados - Lei n.º 27/2011, de 6-7), aquela norma pode originar alguma incerteza quanto à regulação das situações de posse e de domínio durante o período que precede o reconhecimento dos primeiros direitos de propriedade. Por isso, na ausência de regras precisas de harmonização, poderão levantar-se problemas de conformidade entre o Código Civil e as leis especiais.

Por fim, a recente publicação do Código de Registo Predial (Decreto-Lei n.º 14/2022, de 6 de Abril) veio permitir complementar aspectos relevantes relacionados com o regime e a dinâmica dos direitos reais.

Tal como na edição anterior, publica-se em anexo legislação complementar relativa aos direitos reais; a inclusão desses textos legais nestas *Lições* não dispensa a consulta do *Jornal da República*.

Os artigos referidos no texto sem indicação de diploma específico pertencem ao Código Civil.

Sobre os autores:

ANTÓNIO SOARES: licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (2009); Mestre em Direito, especialidade Direito Privado, pela Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Lorosa'e (2017); docente convidado da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Lorosa'e (2018-2020); Auditor na Câmara de Contas do Tribunal de Recurso/Tribunal de Contas. Auditor na Câmara de Contas do Tribunal de Recurso/Tribunal de Contas.

JÚLIO CRISPIM: licenciado e pós-graduado em Filosofia e Teologia pela STFK São Paulo, Flores, Indonésia (1995); Licenciado em Direito pela Universidade de Macau (2011); Mestre em Direito, especialidade Direito Privado, pela Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Lorosa'e (2017); Pós-graduado em Filosofia pela PUC (Pontifícia da Universidade Católica), Paraná,

Brasil (2020); Docente do Instituto de Filosofia e Teologia de Díli; Docente da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Lorosa'e.

LIBERAL FERNANDES: licenciado, mestre e doutorado pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; Docente da Faculdade de Direito da Universidade do Porto; Docente na Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Lorosa'e (2010).

TOMÁS ALVES: licenciado em Direito pela Universidade Nacional de Timor-Lorosa'e (2012); Mestre em Direito, especialidade Direito Privado, pela Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Lorosa'e (2017); Advogado da Miranda & Associados, Sociedade de Advogados, RL.

Com este trabalho pretendemos manifestar o nosso reconhecimento à Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Lorosa'e.

Díli/Porto, Abril de 2022

PARTE I

OS DIREITOS REAIS NO CÓDIGO CIVIL

CAPÍTULO I

ENQUADRAMENTO E NOÇÃO DE DIREITO REAL

1. O direito patrimonial.

2. Classificação dos direitos: 2.1. Direitos patrimoniais e direitos não patrimoniais. 2.2. Direitos absolutos e direitos relativos.

3. Distinção entre direitos reais e direitos de crédito: 3.1. Doutrina clássica ou realista. 3.2. Doutrina personalista ou obrigacionista. 3.3. Teoria monista.

4. Noção de direito real. O paradigma do pleno domínio. 4.1. Os interesses típicos dos direitos reais. 4.2. Obrigação passiva universal, obrigação geral de respeito e *neminem leadere*.

5. Ordenação definitiva e ordenação provisória do domínio. 5.1. Classificação dos direitos reais.

6. Obrigações reais e ónus reais: 6.1. Obrigações reais. 6.2. Ónus reais. 6.3. Confronto entre a obrigação real e o ónus real.

1. O direito patrimonial

Uma das principais funções do Direito consiste na ordenação do regime dos bens, em especial daqueles que são necessários à subsistência da vida humana; porque a escassez ou a dificuldade de acesso a esses bens suscita conflitos de

interesses, é indispensável uma ordem jurídica que arbitre ou regule a respectiva apropriação, utilização e disposição. O direito que se dirige a esses bens — entendidos como tudo aquilo que carece de personalidade, genericamente as coisas — designa-se direito patrimonial.

Em termos amplos, o direito patrimonial compreende não só as normas que regulam o acesso aos bens e o seu uso indirecto, mas também as que definem a sua apropriação e a sua imediata utilização; por isso, é constituído pelo direito das obrigações e pelos direitos reais ou direito das coisas[1], com exclusão do direito das pessoas e o direito de família[2].

O direito das obrigações é o ramo que regula o caminho para aceder à utilização dos bens; mesmo naqueles casos em que permitem a respectiva fruição, como sucede, por exemplo, na locação ou no comodato, esse desfrute ou uso é tão só mediato ou derivado, na medida em que depende da cooperação de outrem (o devedor). Por seu turno, os direitos reais constituem o específico ramo do direito patrimonial que regula o domínio ou a utilização directa das coisas, isto é, o autêntico e autónomo poder das pessoas sobre as coisas[3].

---

[1] O ramo do direito que vai ser objecto do nosso estudo tanto é designado por 'direitos reais' como por 'direito das coisas'; trata-se de expressões que traduzem a mesma realidade jurídica, o domínio e a utilização directa dos bens. Pode levantar-se a questão de saber qual das designações deverá ser utilizada. A formulação 'direitos das coisas' surge mais adequada para designar as regras referentes ao estatuto jurídico das coisas — o que significa que tenderia a abranger a matéria relativa ao art. 202º e s., isto é, o objecto do domínio e não propriamente o domínio directo e absoluto. Por seu turno, a expressão "direitos reais" surge mais bem posicionada para destacar uma categoria de direitos subjectivos, não se revelando apta para individualizar um ramo do direito civil. Em todo o caso, ambas as formulações ficam aquém da realidade normativa que é objecto do nosso estudo, pelo que podem ser usadas de modo indiferente; trata-se, por isso, de uma questão terminológica sem importância de maior.

[2] O direito sucessório distingue-se do restante direito patrimonial porque assenta no critério da sucessão *mortis causa,* além de que regula relações de natureza real e obrigacional.

[3] Os direitos reais estão situados no ramo do direito privado. Para distinguir o direito privado do direito público recorre-se por norma ao critério do tipo de relação existente entre os sujeitos intervenientes. O primeiro abrange as relações jurídicas estabelecidas entre os particulares ou entre os particulares e o Estado ou outros entes públicos sempre que estes intervêm com o mesmo tipo de poderes que cabem ao cidadão comum. O direito público regula as relações jurídicas em que uma das partes (pelo menos) intervém com poderes de soberania ("*jus imperii*"), isto é, com poderes que lhe permitem emitir ordens ou comandos gerais ou individuais que se impõem aos sujeitos passivos, mesmo contra vontade destes.

Assim, enquanto o direito das obrigações versa sobre a dinâmica patrimonial ou a mobilidade dos bens, o direito das coisas disciplina a estática patrimonial ou o domínio dos bens. Contudo, diferentemente do primeiro, o segundo possibilita a disposição plena das coisas e, em simultâneo, confere ao seu beneficiário uma maior segurança económica.

Ao disciplinar o domínio dos bens, em especial dos principais meios de subsistência, os direitos reais assumem uma importância vital, na medida em que constituem o ramo do direito que permite assegurar um controlo acrescido sobre os cidadãos. Na verdade, regular a atribuição e a utilização directa dos bens de maior importância sócio-económica (as estruturas económicas) não deixa de se traduzir inevitavelmente num domínio sobre as pessoas. É por este motivo que os direitos reais, em especial o direito de propriedade, desempenham um papel privilegiado na definição da organização das comunidades sócio-políticas.

Ora, é a maior segurança económica inerente ao domínio directo sobre as coisas (associada às vantagens não económicas que lhe correspondem — poder, autoridade, prestígio) que confere ao direito das coisas um relevo excepcional no direito patrimonial, de tal modo que constitui o alicerce de toda a ordem jurídica, qualquer que seja a natureza que esta assuma: o controlo dos bens (escassos) permite o controlo dos meios de subsistência e, desse modo, o controlo das pessoas e dos fins da sociedade. Ao direito das coisas cabe assim a função de consolidar as estruturas sócio-económicas, o que significa que desempenha uma função determinante na definição do modo de ser sócio-político das sociedades.

2. Classificação dos direitos

Os direitos regulados pelo Código Civil podem ser divididos em dois grandes grupos: direitos patrimoniais e direitos não patrimoniais, por um lado, e direitos absolutos e direitos relativos, por outro.

2.1. Direitos patrimoniais e direitos não patrimoniais

Direitos patrimoniais são aqueles que são redutíveis a dinheiro, isto é, que têm um equivalente pecuniário. Porque são susceptíveis de avaliação em dinheiro, a sua violação possibilita uma reintegração por restituição do mesmo ou de objecto semelhante; esta segunda modalidade de reintegração é conhecida por reintegração natural ou *in natura* (art. 501º), porquanto permite repor as coisas no mesmo estado anterior à violação do direito.

Os direitos não patrimoniais ou pessoais são aqueles que, pela natureza dos bens sobre que incidem, não podem ser objecto de avaliação pecuniária e, portanto, não são convertíveis em dinheiro, embora possam ser compensados monetariamente em caso de lesão (art. 430º).

Os direitos são avaliáveis em dinheiro quando possuem um valor de troca que, através da respectiva transacção, permitem obter um equivalente pecuniário; a avaliação monetária dos bens (e dos direitos que os regulam) depende das concepções dominantes na sociedade: por exemplo, nas sociedades esclavagistas, os direitos sobre os escravos eram de natureza patrimonial.

São patrimoniais os direitos reais, os direitos de crédito, os direitos sucessórios e alguns direitos de família (assim, o regime de bens – art. 1610º e s.); são pessoais os direitos de personalidade, alguns direitos de crédito, os direitos de família e alguns direitos reais (por exemplo, a propriedade de uma carta ou fotografia de uma pessoa de família).

2.2. Direitos absolutos e direitos relativos

Na distinção entre direitos absolutos e relativos atende-se à respectiva eficácia subjectiva e à identificação dos sujeitos envolvidos. Nos direitos relativos — de que são exemplo os direitos de crédito —, os sujeitos activo e passivo encontram-se concretamente identificados ou identificáveis, isto é, são pessoas certas e determinadas. Os direitos absolutos são aqueles que têm como sujeito activo o titular do direito e como sujeito passivo a generalidade dos indivíduos (sujeitos indeterminados) que podem interferir com o respectivo conteúdo; por isso, são

designados direitos com eficácia *erga omnes* (contra todos). É o caso dos direitos reais e dos direitos de personalidade.

Relativamente aos direitos reais, os sujeitos passivos estão obrigados a abster-se de praticar qualquer acto que possa impedir ou perturbar o respectivo exercício; esta obrigação designa-se obrigação passiva universal e constitui um dever que se impõe a todas as pessoas (universal) e que consiste numa atitude de mera abstenção ou de não interferência na esfera de poder tutelado pelo direito real.

Quanto aos direitos de personalidade, os sujeitos passivos não só estão vinculados pela obrigação geral de respeito, mas também por uma obrigação geral de auxílio que é uma obrigação positiva[4]. Com efeito, não sendo as pessoas físicas bens patrimoniais (bens traduzíveis em equivalente pecuniário), são, todavia, fonte de interesses e objecto de protecção jurídica.

O direito que tem por objecto a tutela da pessoa humana atribui aos respectivos titulares um poder directo e imediato, à semelhança do que acontece com o direito sobre as coisas. O direito da pessoa compreende os direitos sobre a própria pessoa e os direitos sobre a pessoa de outrem. Os primeiros constituem os direitos de personalidade, os quais tanto podem ser definidos como direitos sobre aspectos da personalidade que carecem de uma protecção especial (j*ura in se ipsum*) — a vida, a integridade física, a honra, a intimidade, a imagem, etc. —, como direitos sobre a pessoa considerada como um todo, caso em que se fala de um direito geral de personalidade (*jus in se ipsum*). Nestas situações, a pessoa é simultaneamente sujeito e objecto desses direitos.

Os direitos sobre a pessoa de outrem (*jura in persona*) visam tutelar a pessoa enquanto ser em desenvolvimento. Exemplo disso são as situações previstas nos arts. 1765º e 1767º que atribuem aos pais ou a quem exerce o poder paternal, respectivamente, o poder de educação dos filhos e o direito de reclamarem a entrega do filho menor em caso de abandono do lar. Com efeito, nos primeiros anos de vida ou nos casos de anomalia patológica a responsabilidade do desenvolvimento da pessoa recai sobre outras pessoas, encarregadas da respectiva vigilância e educação; ora, é esta a razão que justifica a admissão dos *jura in persona*,

[4] Cf. infra § 3.6.

se bem que com carácter excepcional e sempre no interesse da pessoa a que a eles está sujeita.

Contudo, esta objectivação não significa a coisificação da pessoa. Os direitos sobre a pessoa de outrem têm carácter excepcional, além de que constituem verdadeiros poderes-deveres, isto é, direitos limitados pela sua própria função de tutelar a pessoa que é o seu objecto. Nestes direitos, o autêntico titular do interesse que protegem não é o titular do direito, mas sim a pessoa sobre que versa; aliás, tanto nos direitos de personalidade como nos direitos sobre a pessoa de outrem não há oposição entre o titular do interesse tutelado e o bem que suscita esse interesse (o objecto do direito).

Por outro lado, a proletarização da pessoa, isto é, o facto de esta colocar à disposição de outrem as respectivas energias não legitima qualquer tentativa de coisificação do direito do credor (empregador) sobre o devedor (trabalhador), porquanto a isso se opõe não só a actual consciência jurídico-normativa, como o facto de semelhante coisificação nada ter a ver com a função sócio-económica que desempenha o direito das coisas. Este ramo do direito apenas contempla o domínio autêntico ou efectivo e um tal tipo de poder não é em termos normativos concretizável sobre a pessoa, ainda que tal possa acontecer no plano empírico. A obrigação de trabalhar não só não pode ser imposta juridicamente, como, do ponto de vista económico, o próprio sistema de livre apropriação exige a liberdade do trabalhador.

Em conclusão: um direito é relativo ou é absoluto conforme o respectivo sujeito passivo seja determinado ou determinável, ou indeterminado, respectivamente.

3. Distinção entre direitos reais e direitos de crédito

O facto de o direito das coisas versar sobre coisas permite distingui-lo dos direitos de personalidade (incluindo os direitos sobre a pessoa de outrem) e do direito das obrigações, já que o objecto deste último são as prestações, isto é, comportamentos, positivos ou negativos, inseparáveis da pessoa que os realiza ou executa (o devedor). Porém, quando encarada no plano dos interesses que

ambos satisfazem, a distinção entre direitos das coisas e direitos de crédito, máxime quando estes têm por objecto uma prestação de coisa (*dare*), não se apresenta muito nítida. Com efeito, na perspectiva dos interesses, o que na realidade conta é aquilo que se atribui, a coisa, independentemente da pessoa ou do modo por que se realiza essa prestação, ainda que o seja através da intervenção da autoridade pública (arts. 761º e 762º).

Também nas obrigações de *facere* ou de *non facere* a distinção não é inequívoca, porquanto o que interessa ao credor não é tanto a prestação do devedor, mas o bem ou o resultado que lhe propicia a acção ou a omissão deste.

Se atendermos à relação ou nexo entre o objecto da prestação e a pessoa que dela beneficia, o que releva é o efeito produzido ou alcançado e não propriamente a execução ou cumprimento da prestação; isto significa que, no plano dos interesses, não é possível estabelecer com clareza uma distinção entre o direito das coisas e os direitos de crédito. Daí a necessidade de recorrer a uma outra perspectiva que atenda ao respectivo conteúdo, de modo a possibilitar determinar o que os contrapõe.

Como o Código Civil não contém qualquer noção de direito real, a compreensão da natureza deste direito passa no essencial pela distinção técnico-jurídica ou estrutural entre os direitos reais e os direitos das obrigações. Esta distinção tem sido objecto de diferentes doutrinas, das quais iremos indicar as principais.

3.1. Doutrina clássica ou realista

A teoria clássica ou realista foi a primeira a elaborar uma distinção entre direito real e direito de crédito. Caracteriza o primeiro como sendo um poder directo e imediato sobre uma coisa, que se manifesta ou concretiza sem qualquer intermediário entre o titular do direito e o respectivo objecto: o aproveitamento da coisa faz-se sem qualquer colaboração de terceiros.

No direito de crédito, pelo contrário, o titular só acede ao objecto por intermédio de outro indivíduo, o devedor; consiste, por isso, no poder de exigir de outra pessoa uma prestação (de coisa, de fazer ou de não fazer), tendo por objecto imediato o comportamento do devedor.

Segundo esta doutrina, no direito real há dois elementos constitutivos: uma pessoa (o titular do direito) e uma coisa (objecto de direito), em que a primeira se encontra numa relação directa e imediata com a segunda, na medida em que se trata de uma ligação que é independente da intervenção de terceiros. No direito de crédito, diversamente, há uma relação indirecta e mediata com a coisa: o credor só tem acesso ao bem através da actuação do devedor. Verifica-se aqui uma relação triangular: o sujeito activo do direito (credor), o sujeito passivo (devedor) e o objecto da obrigação que consiste num facto positivo (*dare* ou *facere*) ou num facto negativo (*non facere*).

Assim, para a doutrina clássica, o direito real caracterizava-se por ser uma relação directa e imediata — isto é, sem intermediários — entre uma pessoa e uma coisa (relação homem — coisa), e o direito de crédito, uma relação indirecta e mediata entre a pessoa e a coisa, em que o acesso a esta resulta da actividade do devedor (relação homem – homem).

3.2. Doutrina personalista ou obrigacionista

A teoria clássica foi objecto de contestação com base na ideia de que toda a relação jurídica é uma relação entre pessoas (relação intersubjectiva), não sendo, por isso, admissível a existência de vínculos jurídicos em que uma das partes é uma coisa. A partir deste princípio, a doutrina personalista veio considerar que tanto as relações de crédito como os direitos reais são vínculos intersubjectivos e que apenas diferem entre si quanto ao número dos sujeitos passivos e ao objecto da obrigação.

Em relação ao primeiro aspecto – o número de sujeitos passivos –, o direito real traduz-se numa relação entre uma pessoa ou certas pessoas (lado activo) e todos os outros indivíduos (lado passivo); no direito de crédito, há uma relação entre pessoas determinadas ou individualizadas, quer do lado activo quer do lado passivo.

Por outro lado, o objecto da obrigação nos direitos reais consiste no dever de os sujeitos passivos se absterem de qualquer acto que possa prejudicar o titular do direito (obrigação passiva universal), o qual, no entanto, apenas se revela ou

manifesta quando um indivíduo ofende o direito real, surgindo então uma obrigação de responsabilidade civil.

Por sua vez, o direito de crédito apenas permite exigir uma prestação a pessoas determinadas ou determináveis; aqui não há um dever de abstenção, mas sim uma obrigação de prestar que, mesmo na forma de *non facere*, constitui uma verdadeira actuação.

A distinção reside, em conclusão, no facto de nos direitos reais existir, do lado passivo, uma obrigação passiva universal, enquanto nos direitos de crédito, uma obrigação de prestação que recai sobre indivíduos certos.

3.3. Teoria monista

Levada ao extremo, a teoria personalista permite concluir que não há uma diferença estrutural ou qualitativa entre os direitos das coisas e os direitos de crédito[5]. Constituindo ambos relações entre pessoas, dir-se-ia que a obrigação passiva universal não é mais do que uma variante da obrigação geral de respeito. Com efeito, ao considerar que a obrigação passiva universal não era específica dos direitos reais, na medida em que vigorava tanto para os direitos de crédito como para qualquer outro tipo de direitos, a teoria monista acabou por reduzir os direitos das coisas a direitos de crédito, admitindo que entre ambos havia apenas uma diferença quantitativa decorrente do número dos sujeitos passivos.

Para esta concepção, a divisão entre estes dois tipos de direitos deu lugar à distinção entre direitos fortes, em que o sujeito passivo é integrado por todos os homens, e direitos fracos, em que os sujeitos (activo e passivo) da relação jurídica estão determinados.

Ao anular qualquer diferença de estrutura entre o direito das coisas e o direito de crédito – o primeiro é reduzido a um simples feixe de obrigações -, a doutrina monista teve o mérito de obrigar a repor o problema da distinção entre duas realidades diferentes, embora dentro dos seguintes parâmetros: *i)* que todo

[5] A concepção monista teve como expoente René Demogue, Professor da Universidade de Paris (1872-1938).

o direito é intersubjectividade; *ii)* que a relação jurídica real não adquire o seu verdadeiro sentido se não for realçada a ligação do titular com a coisa.

4. Noção de direito real. O paradigma do pleno domínio

A doutrina moderna procura definir o direito real através de uma síntese entre a teoria clássica e a teoria personalista, considerando que cada uma delas se limita a pôr em destaque uma das dimensões essenciais da estrutura ou da anatomia do direito real.

Na verdade, a teoria personalista ou obrigacionista veio realçar que os fenómenos só são relevantes no plano jurídico na medida em que há protecção ou sanção; só quando a relação de poder ou de domínio de um sujeito sobre uma coisa é garantida pela ordem jurídica é que surge o direito real. A relação do titular com a coisa só é directa e imediata, porque a ordem jurídica impõe a todas as pessoas (excepto ao titular do direito) o dever de abster de interferir nessa relação (obrigação passiva universal). A teoria personalista sobrevaloriza o aspecto da tutela do direito real, mas deixa na sombra o seu conteúdo.

Com efeito, o poder directo sobre o bem não é uma realidade originária, mas um efeito da imposição pela ordem jurídica de um dever universal de abstenção ou de não ingerência nessa relação — a sanção (*protectio*) é o instrumento jurídico que permite o domínio do bem. Os factos só são juridicamente relevantes porque a sanção supõe um determinado conteúdo (*licere*); porém, são os interesses (ou melhor, a satisfação de interesses através dos bens) que constituem a raiz e a causa de toda a intervenção jurídica enquanto técnica operatória.

A premissa de que todo o fenómeno jurídico constitui no plano do dever-ser uma relação intersubjectiva implica que, apenas em sentido figurado, se possa dizer que um dos polos de uma relação é uma coisa. A relação jurídica constitui sempre uma relação homem-homem, ainda que o sujeito passivo possa ser desconhecido; aliás, é o facto de os sujeitos passivos do direito real não se encontrarem individualizados que, por um lado, permite destacar a relação directa do titular com a coisa e, por outro, esconder de certa forma a dimensão intersubjectiva. Ou seja, para a teoria personalista, a relação homem/coisa oculta uma

relação homem/homens, sendo os segundos aqueles contra quem a ordem jurídica protege aquela relação através da obrigação passiva universal que lhes impõe.

É por consistir num *non facere* geral que a obrigação passiva universal faz sobressair o poder da pessoa sobre uma coisa. A situação empírica que resulta do poder do titular sobre a coisa é de tal modo forte que acaba por encobrir aquele dever; o facto de a obrigação passiva universal ser uma pura e simples obrigação de não turbação deixa o titular numa situação de poder pleno e imediato sobre o objecto. Contudo, aquela obrigação existe e tem um conteúdo preciso: o devedor está adstrito a um dever de abstenção e este distingue-se da obrigação ligada a um direito de crédito por incidir sobre todos os cidadãos (*erga omnes*) e não sobre pessoas determinadas. Nestes termos, o direito de crédito consiste numa relação homem-homem determinados; o direito das coisas uma relação homem-feixe de homens, sendo estes todos os virtuais conflituantes com o domínio do titular.

Por seu turno, relativamente ao direito real, a doutrina clássica ou realista destaca a relação de poder com a coisa, ou seja, o interesse relativo ao domínio exclusivo do titular sobre uma coisa, mas esquece o aspecto indispensável relacionado com a protecção daquele poder. Neste sentido, a obrigação passiva universal está ao serviço do poder conferido pelo direito real, na medida em que é o instrumento que garante o autêntico domínio sobre as coisas.

Ora, se a satisfação do interesse subjacente ao direito real está na fruição imediata da coisa, é tendo em vista o acesso ao bem (perspectiva dos interesses) que o direito real ganha verdadeiro sentido. Por isso, o que acaba por ser decisivo para se compreender a estrutura dos direito real não é a *protectio*, mas o poder que se confere ao titular do direito: a dominação do bem sem a intervenção de outrem, isto é, o poder directo e imediato do titular sobre o objecto, o domínio absoluto e independente. Sendo um poder que não necessita do apoio do portador da obrigação (como sucede nos direitos de crédito), o direito real acaba por surgir como um poder desligado da sanção ou do instrumento jurídico que lhe garante a tutela que o caracteriza, apresentando-se antes como um poder puramente fáctico ou empírico.

Foi este aspecto empírico que a teoria personalista desvalorizou. Se todo o direito real ou de crédito prossegue sempre um poder sobre um determinado bem, há que reconhecer que não é possível separar a protecção jurídica da fruição empírica que a determina. Ou seja, o poder ou elemento empírico é tão caracterizador do direito real como é a protecção ou o elemento jurídico.

Todavia, não pode esquecer-se que é o interesse ligado ao poder directo sobre a coisa que constitui o elemento causante e conformante da *protectio*; esta é um simples instrumento de efectivação do acesso do homem ao bem. No direito real existe uma primazia funcional do conteúdo sobre a sanção, na medida em que é para tutelar esse poder directo sobre a coisa que a sanção foi criada e modelada da forma que se conhece.

A teoria clássica põe em destaque este aspecto causante do poder sobre a coisa (o conteúdo ou *licere* do direito real) relativamente à sanção, sustentando por isso que o que caracteriza o direito real não é a *protectio,* o tipo de tutela jurídica, mas o *licere* ou o conteúdo da actuação que ele permite.

Verifica-se assim que tanto a doutrina realista ou clássica como a teoria personalista ou obrigacionista constituem perspectivas unilaterais, o que significa que uma noção de direito real deverá englobar a dimensão ligada ao conteúdo (*licere* ou lado interno) e a dimensão ligada à protecção (sanção ou lado externo), uma vez que ambas se afiguram indispensáveis para caracterizar a relação dominial e distingui-la dos direitos de crédito.

No que respeita ao aspecto sancionatório ou lado externo, verifica-se que, no direito de crédito, a tutela é relativa — dirige-se apenas contra pessoa ou pessoas determinadas (devedores) — e que, no direito real, essa tutela é absoluta, porque abrange a generalidade das pessoas que podem interferir com o poder sobre a coisa. Por conseguinte, o direito de crédito possui uma eficácia relativa e o direito real uma eficácia absoluta ou *erga omnes*.

Quanto ao conteúdo ou lado interno, o direito de crédito tem por objecto um comportamento de outrem (prestação) e só mediatamente uma coisa (nas obrigações de *dare*); já no direito real o poder do titular incide de forma imediata sobre uma coisa. O direito de crédito consiste num poder de exigir ou de pretender certo comportamento específico do devedor relativo ao um bem e o

direito real num poder directo e imediato de usar, de fruir ou de dispor de uma coisa.

Ora, o recurso a uma noção abstracta de direito real revela-se útil na medida em que permite abranger os diferentes tipos de direitos reais; porém, essa noção só ganha sentido autêntico se for definida a partir do direito de propriedade, dado que este direito constitui a chave normativa de todo o ordenamento que regula o domínio sobre as coisas. Neste sentido, podemos definir o direito real como *i)* um poder directo e imediato sobre uma coisa (lado interno), *ii)* que se impõe à generalidade dos membros da comunidade jurídica (lado externo), *iii)* que constitui uma aproximação, derivação ou expressão do direito de propriedade, *iv)* com vista a organizar solidamente as infra-estruturas sócio-económicas.

Em relação ao que deve entender-se por membros da comunidade jurídica, dir-se-á que não se trata de toda a humanidade. O dever de cada um respeitar o direito real não significa que todas as pessoas do mundo estejam abrangidas pela obrigação passiva universal, mas apenas aquelas que estão em condições de possível turbação, juridicamente relevante, do direito real. Por isso, apenas são compreendidos naquela obrigação as pessoas que se encontrem numa situação em que lhes seja possível interferir na zona de domínio garantido pelo direito real e que são aquelas que estão sujeitas ao ordenamento jurídico que tutela o poder sobre a coisa.

Assim, por exemplo, a obrigação passiva universal referente a um direito de propriedade sobre uma coisa imóvel situada em Bissemanal abrange todos aqueles (nacionais ou não nacionais) que se encontram, de forma temporária ou não, no território de Timor-Leste, na medida em que são as únicas pessoas que estão sujeitas à ordem jurídica deste Estado e que se encontram em condições de poder interferir com esse direito real.

Já quanto aos direitos reais sobre coisas móveis convirá precisar melhor a determinação dos sujeitos passivos. Se considerarmos um direito de propriedade sobre um livro, por exemplo, que permanece em Timor-Leste, a solução é a mesma do caso anterior, ou seja, os sujeitos passivos são todas as pessoas que se encontrem no território do país. Mas, se esse livro for levado para Portugal? Então, desde que a ordem jurídica portuguesa reconheça – como é o caso – a ordem jurídica timorense (a ordem que tutela a propriedade sobre o livro), são

sujeitos passivos do direito real sobre o referido livro as pessoas subordinadas à ordem jurídica portuguesa, isto é, as que se encontram em território português durante o tempo em que o livro permanecer naquele país.

Não é, pois, o entrar numa relação material ou de facto com a coisa que é relevante para determinar os sujeitos passivos do direito real, mas sim o estar sob a alçada (directa ou indirecta) da ordem jurídica que tutela o direito sobre o bem.

4.1. Os interesses típicos dos direitos reais

Para melhor compreender o alcance da noção de direito real adoptada importa salientar que os direitos reais têm como função histórica organizar solidamente a atribuição dos grandes meios de riqueza, as infra-estruturas económicas da sociedade. Aquele ramo do direito tem por suporte ou modelo o direito de propriedade, uma vez que constitui o instrumento jurídico com capacidade para assegurar o pleno domínio das coisas e para extrair todas as potencialidades económicas que elas permitem. O direito das coisas inscrito no Código Civil tem como referência lógico-jurídica a *plena in re potestas*, pelo que os diversos *jura in re* aliena que prevê ou têm origem directa no direito de propriedade (os direitos reias de gozo e os direitos reais de garantia) ou a ele tendem a reconduzir-se (os direitos reais de aquisição), constituindo por isso derivações ou aproximações do pleno domínio.

Daí que se afigure necessário pôr em destaque os fins ou os interesses que explicam a existência deste ramo do direito patrimonial e que permitem compreender o seu significado e as funções que desempenha. Ora, atendendo à sua dimensão funcional, o direito real procura dar resposta a dois interesses: o da imediação e o da estabilidade ou segurança.

O primeiro consiste no interesse em assegurar que a satisfação das necessidades que as coisas propiciam se processe sem intervenção ou mediação de outra pessoa; como vimos, este interesse tem a ver com o conteúdo (*licere*) dos direitos reais. Ser titular de um direito real é ter um poder que permite aceder directa e imediatamente ao bem; trata-se de uma imediação jurídica e não física, porquanto o que releva não é tanto a aproximação empírica com a coisa — aliás, há direitos de crédito (comodato, locação, por exemplo) que também propiciam

o uso ou gozo de um objecto —, mas antes a ausência de uma mediação jurídica entre o titular e a coisa.

O outro interesse diz respeito à maior segurança ou estabilidade que o direito real confere em face dos ataques exteriores, pelo que diz respeito ao lado externo ou à *protectio* do direito real. Tem a ver com o interesse de que o direito real não seja objecto de contestação por parte de terceiros[6]: enquanto os direitos de crédito têm uma eficácia relativa, na medida em que não afectam a esfera jurídica de terceiros, o direito real impõe-se à generalidade dos membros da comunidade jurídica, ou seja, aos potenciais interferentes no poder do titular sobre a coisa, oferecendo uma maior segurança do que aqueles outros direitos.

Aliás, essa menor segurança ou estabilidade dos direitos de crédito advém do facto de não ser admissível o efeito externo das obrigações, excepto se se verificar abuso de direito, concorrência desleal ou violação dos bons costumes, o que é substancialmente mais limitado do que a eficácia externa derivar de forma directa do direito.

4.2. Obrigação passiva universal, obrigação geral de respeito e neminem leadere

Afirma-se, por vezes, que a obrigação passiva universal não goza de autonomia jurídica já que se identifica com a obrigação geral de respeito ou com o *neminem leadere*. Parece-nos estar perante conceitos distintos.

A obrigação geral de respeito visa proteger a autonomia jurídica das pessoas; impõe à generalidade dos membros da comunidade o dever de não impedir que as pessoas exerçam a sua liberdade jurídica; nesta perspectiva, possui um âmbito subjectivo idêntico ao da obrigação passiva universal. O facto de visar a tutela da personalidade faz com que a obrigação geral de respeito não tenha apenas um conteúdo negativo (a obrigação de não perturbar a liberdade dos outros), mas uma dimensão positiva, consubstanciada na obrigação de auxílio (art. 277º do Código Penal - omissão de auxílio). Desta forma, a obrigação geral de respeito

[6] Com efeito, este interesse da segurança ou da estabilidade é uma exigência lógica do poder direito e imediato sobre as coisas, cujo exercício reclama a não interferência de terceiros.

está longe de ser meramente passiva como acontece com a obrigação passiva universal, na medida em que engloba o dever de auxílio que é o inverso da passividade.

A obrigação passiva universal é específica do direito das coisas; ela não comporta qualquer aspecto ou conteúdo positivo de cuidar ou auxiliar, antes o simples dever de não interferir na esfera de disponibilidade que o direito real confere ao titular; consiste, por isso, na proibição de alguém perturbar o gozo ou a disponibilidade conferida pelo ordenamento jurídico sobre as coisas. A obrigação passiva universal não visa proteger de modo directo a pessoa do titular do direito, mas antes a reserva de domínio ou de poder sobre as coisas.

Por fim, o princípio geral do *neminem leadere* tem por objecto de referência todo o tipo de interesses da pessoa. Consiste num princípio programático e não num dever jurídico; poderá funcionar (eventualmente à sombra do abuso do direito) quando não existe violação de um direito concreto e, portanto, sempre que não há qualquer dever jurídico a ser cumprido. Por isso, possui uma esfera de acção diferente daquela que está reservada à obrigação geral de respeito e à obrigação passiva universal.

5. Ordenação definitiva e ordenação provisória do domínio

Como se disse, a ordenação dominial definitiva realiza-se através dos direitos reais, os quais são concebidos como uma aproximação, derivação ou expressão do direito de propriedade. Ao declarar que "o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas", o art. 1225º caracteriza o direito de propriedade não só como como um poder pleno (relação do titular com o objecto), mas também como um poder exclusivo (relativo à posição do titular face aos terceiros). Enquanto poder absoluto e perpétuo de usar, fruir e abusar (*jus utendi, fruendi et abutendi*), a propriedade surge assim como a raiz e o modelo de toda a ordenação das infraestruturas sócio-económicas das comunidades.

Os direitos reais têm como função disciplinar a atribuição e a utilização das coisas e, desse modo, definir juridicamente a estrutura económica do sistema social. Este objectivo só poderá ser assegurado se as relações de domínio sobre as coisas permanecerem no seu conjunto sujeitas ou reguladas através dos direitos reais.

Porém, nem sempre isso acontece; com efeito, há situações em que existem dúvidas sobre a existência ou a natureza de um direito real, ou sobre a pessoa do respectivo titular. É por esta razão que a ordem jurídica prevê um mecanismo de substituição a que recorre sempre que a disciplina dos direitos reais não funciona de forma plena.

Há, por isso, dois modos de regulamentação do domínio sobre os bens: a ordenação dominial definitiva, que se realiza por intermédio dos vários tipos de direitos reais previstos pela ordem jurídica; e a ordenação dominial provisória, que é realizada pelo instituto da posse, a qual constitui um mecanismo de recurso, criado não só para regular situações em que a ordenação definitiva é deficitária, mas também com o objectivo de restabelecer essa mesma ordenação dominial definitiva.

A regulação do domínio através da posse tem natureza provisória, porque cessa logo que seja reconhecido o correspondente direito real sobre a coisa; ou seja, a posse só actua como sistema de regulação do domínio na medida em que o titular do direito real não o exerce de modo a pôr fim à protecção jurídica estabelecida em favor do possuidor. Por outro lado, o carácter provisório da posse manifesta-se ainda no facto de, verificadas determinadas condições, poder dar origem à aquisição (originária) do correspondente direito real[7].

5.1. Classificação dos direitos reais

Recorrendo ao critério da função que desempenham na ordenação geral do domínio, os direitos reais dividem-se em dois grandes grupos: os direitos reais de gozo (ou de utilização) e os direitos reais instrumentais; estes têm como finalidade

[7] Infra, capítulo VI.

garantir o cumprimento de outros direitos (direitos reais de garantia ou de protecção) ou possibilitar a aquisição de outros direitos (direitos reais de aquisição).

Os direitos reais de gozo conferem o poder de usar, fruir e dispor, total ou parcialmente, de uma coisa. O uso e a fruição consistem na utilização do bem e na apropriação dos frutos que este produz; a disposição, no poder de alienar ou onerar a coisa ou os respectivos frutos. Pertencem a esta categoria, os direitos de propriedade, de usufruto, de uso e habitação, de superfície e a servidão predial; trata-se de uma enumeração fechada por força do princípio da taxatividade ou do *numerus clausus* dos direitos reais[8].

Só os direitos de gozo têm autonomia; daí serem designados por direitos principais. Já os direitos reais de garantia estão dependentes da existência de um crédito e os direitos reais de aquisição estão ao serviço de outros direitos reais; por isso, são considerados direitos reais acessórios ou instrumentais.

Os direitos reais de garantia ou de protecção conferem ao credor o direito de se fazer pagar à custa do valor de certos bens ou de rendimentos de bens certos e determinados do devedor ou de terceiro com preferência sobre os demais credores do devedor ou do terceiro (credores comuns ou não preferencialmente garantidos através dos mesmos bens).

Por sua vez, os direitos reais de aquisição atribuem ao titular o poder de, em consequência do respectivo exercício, adquirir um direito real de gozo ou de garantia ou, excepcionalmente, de um direito de crédito. Podem ser de fonte legal ou convencional.

Exceptuado o direito de propriedade, todos os restantes direitos reais constituem direitos reais sobre coisa alheia (*jura in re aliena*), na medida em que são derivações do direito de propriedade, e correspondendo por isso a limitações ou onerações do mesmo. A origem destes direitos radica nas relações de vizinhança e de convivência, em especial familiar (os direitos reais de gozo), ou são justificados por interesses meramente económicos (em particular, os direitos reais de garantia e de aquisição).

[8] Cf. § 10.1.

6. Obrigações reais e ónus reais

No âmbito do direito patrimonial existem outras figuras, não muito numerosas, que não podem ser classificadas nem como direitos reais nem como direitos de crédito, porquanto reúnem elementos que são comuns a estes dois tipos de direitos. São as obrigações reais (obrigações *propter rem*) e os ónus reais, aos quais iremos fazer uma breve referência[9].

6.1. Obrigações reais

As obrigações reais são encargos de conteúdo positivo (de fazer ou de prestar) que recaem sobre quem é titular de um direito real; diferentemente das obrigações em geral, em que o devedor é fixado no momento da constituição do vínculo, na obrigação real, o respectivo devedor é determinado por referência à titularidade de um direito real sobre a coisa que lhe serve de objecto.

As obrigações reais distinguem-se dos limites legais dos direitos reais[10] pelo facto de consistirem num *dare* ou um *facere* (ao contrário da dimensão negativa dos limites legais) e de serem elementos normativos que não integram o conteúdo (*licere*) do direito real a que estão ligadas.

As obrigações reais possuem não só uma relação estrutural ou genética com o direito real — o direito real é a causa da obrigação real —, como também um vínculo funcional ou instrumental, visto que estão ligadas ao normal aproveitamento ou exercício daquele direito. Por este motivo, as obrigações reais não se confundem com a obrigação de indemnização ou com a obrigação de *facere* resultante da violação do direito real (designadas por pretensões reais), as quais estão relacionadas com o poder directo e imediato dos direitos reais (lado

[9] Acompanhamos nesta matéria CARVALHO FERNANDES, *Lições de Direitos Reais*, *Quid Juris*, Lisboa, 2009, p. 185 e s.; ANTÓNIO SANTOS JUSTO, *Direitos Reais*, Coimbra Editora, 2012, p. 85 e s.

[10] Constituem limites dos direitos reais, por exemplo, não alterar a forma ou substância do bem dado em usufruto (art. 1439º); o dever de o proprietário do solo não impedir ou tornar mais onerosa a construção ou plantação do superficiário (art. 1532º). Cf. infra.

interno)[11]. Por isso, não constitui uma obrigação real o dever de o proprietário tapar a janela aberta ou de destruir a varanda edificada a menos de um metro e meio da estrema do terreno (art. 1280º, n.º 1), uma vez que o mesmo decorre da violação de normas que limitam o direito de propriedade e protegem o direito do titular do prédio vizinho[12].

Exemplos de obrigações reais:

- Obrigação dos consortes de pagar as despesas de reparação ou reconstrução da parede ou muro comum (art. 1295º, n.º 1);
- Obrigação dos comproprietários de pagar as despesas necessárias à conservação ou fruição da coisa comum, na proporção das respectivas quotas (art. 1331º, n.º 1);
- Obrigação dos condóminos de, na proporção do valor das suas fracções, pagar as despesas necessárias à conservação ou fruição das partes comuns e ao pagamento dos serviços de interesse comum (art. 1340º, n.º 1);
- Obrigação do usufrutuário de custear as despesas das reparações ordinárias, indispensáveis à conservação da coisa e as de administração (art. 1395º, n.º 1);
- Obrigação do dono do prédio serviente de custear as obras necessárias à constituição da servidão, quando se tenha obrigado a isso (art. 1457º, n.º 2).

A obrigação real consiste num vínculo de natureza obrigacional, na medida em que constitui numa prestação a cargo de determinada pessoa. Porém, a sua conexão com o direito real confere-lhe particularidades que a distinguem da obrigação em geral; essas especificidades manifestam-se a nível da constituição, da transmissão e da extinção da obrigação real.

No que respeita à sua constituição, já se aludiu à ligação funcional ou instrumental das obrigações reais com o direito real. Sendo obrigações que são indissociáveis do conteúdo do direito, a sua constituição tem natureza legal, o que significa que só existem nos casos estabelecidos pelo legislador (*numerus clausus*).

[11] Cf. § 11.

[12] Cf. infra.

A obrigação real transfere-se com a transmissão do direito real a que está ligada, acompanhando-o necessariamente (*ope legis*); contudo, o novo adquirente só responde pelas obrigações reais vencidas na vigência do seu direito, continuando o anterior titular responsável pelas dívidas constituídas antes da transmissão. Nas obrigações em geral, a transmissão da obrigação para terceiro depende do acordo das partes.

Quanto à extinção, verifica-se que, enquanto na obrigação comum, o devedor não pode de modo unilateral desonerar-se do respectivo cumprimento, na obrigação real, porque existe por causa do direito real, o devedor pode libertar-se unilateralmente do vínculo, renunciando ou transmitindo o direito real.

Assim acontece com a reparação ou reconstrução do muro ou da parede comum (art. 1295º, n.º 5), o pagamento das benfeitorias necessárias pelos comproprietários (art. 1331º, n.ºs 1 e 2), o pagamento das reparações ordinárias pelo usufrutuário (art. 1395º, n.º 3) ou os encargos com as obras realizadas no prédio serviente (art. 1457º, n.ºs 2 e 4). A renúncia nestas situações é seguida da reexpansão do direito de propriedade (princípio da elasticidade)[13]. A extinção da obrigação de contribuir para as despesas relacionadas com a reparação ou reconstrução do edifício destruído está dependente da transmissão da quota (art. 1349º, n.º 3).

6.2. Ónus reais

Não há um conceito unívoco de ónus real[14], sendo a expressão utilizada pelo legislador em situações e regimes diversos. Têm como denominador comum a existência de um encargo (uma obrigação) que recai sobre a coisa que lhe serve de objecto e que goza de eficácia *erga omnes*.

O ónus real é uma figura que possui no Código Civil uma importância limitada. Exemplos: reserva pelo doador, a seu favor, de certa quantia dos bens doados (art. 893º, n.º 1); prestações do superficiário (art. 1420º); apanágio do cônjuge sobrevivo (art. 1886º).

---

[13] Infra § 9.5.

[14] Cf. HENRIQUE MESQUITA, *Obrigações Reais e ónus reais*, Coimbra Editora, 1990, pág. 398 s.

O ónus real pode ser definido como um encargo ou uma obrigação (em geral de carácter periódico) imposta a quem é titular de um direito real, em benefício de outra pessoa. Possui características que o aproximam quer das obrigações quer dos direitos reais.

O aspecto obrigacional do ónus tem a ver com o facto de o seu beneficiário ter direito a uma prestação que é da responsabilidade do titular do direito real. Por sua vez, a dimensão real do ónus revela-se em dois aspectos: *i)* na eficácia do ónus relativamente ao adquirente da coisa sobre a qual incide; *ii)* no facto de a coisa sobre a qual incide o ónus servir também de garantia do pagamento da prestação. Com efeito, pelo valor da coisa, o titular do ónus beneficia de preferência no pagamento do encargo sobre os demais credores do titular do direito real ou sobre os credores dos posteriores adquirentes da coisa.

Todavia, diferentemente do direito real de garantia, no ónus real o titular da coisa é também sujeito passivo de uma obrigação e não apenas titular de uma coisa que garante uma dívida de outrem.

6.3. Confronto entre a obrigação real e o ónus real

A obrigação real e o ónus real têm em comum o facto de o sujeito passivo do encargo ser determinado em função da titularidade de um direito real, por um lado, e de a transmissão do direito real implicar a transferência do encargo, por outro.

Já a distinção entre obrigação real e o ónus real revela-se nos seguintes aspectos:

i) Diferentemente da obrigação real, no ónus existe um vínculo jurídico entre o respectivo beneficiário (credor) e o titular do direito real (devedor).

ii) No ónus real, o encargo constitui uma situação jurídica autónoma face ao direito real a que está ligado e recai directamente sobre a coisa (adere à coisa); na obrigação real, o encargo tem carácter acessório ou instrumental em relação ao direito real do qual deriva, além de que não incide sobre o objecto deste.

iii) No ónus, a coisa sobre a qual incide serve de garantia de pagamento do encargo; na obrigação real não se verifica este elemento de garantia.

iv) No caso de transmissão do direito real, no ónus real, o novo titular fica obrigado tanto em relação às obrigações vencidas após a transmissão, como em relação às anteriores; na obrigação real, o novo titular do direito real só responde pelas dívidas vencidas após a aquisição.

CAPÍTULO II

OBJECTO DOS DIREITOS REAIS

7. Conceito de coisa.

8. Classificação das coisas: 8.1. Coisas fora do comércio jurídico: 8.1.1. Coisas comuns a todos. 8.1.2. O domínio público. 8.2. Coisas corpóreas e incorpóreas: 8.2.1. Ideias artísticas e invenções industriais. 8.2.2. O estabelecimento comercial. 8.3. Coisas móveis e imóveis. 8.4. Coisas simples e coisas compostas. 8.5. Coisas fungíveis e coisas não fungíveis. 8.6. Coisas consumíveis e coisas não consumíveis. 8.7. Coisas divisíveis e coisas indivisíveis. 8.8. Coisas acessórias. 8.9. Coisas futuras e coisas presentes. 8.10. Frutos. 8.11. Benfeitorias.

7. Conceito de coisa

O objecto da relação jurídica é um bem, mas não é necessariamente uma coisa. Bem é tudo aquilo que é apto a satisfazer necessidades humanas, o que significa que, para além das coisas, o conceito compreende ainda as pessoas (ou os bens da personalidade) e as prestações. Como nem todos os bens são coisas em sentido técnico-jurídico, pode apontar-se ao art. 193º uma certa falta de rigor, na medida em que identifica o objecto da relação jurídica com a noção de coisa.

Em sentido amplo, coisa é todo o bem externo à pessoa humana, corpóreo ou incorpóreo, com suficiente economicidade e autonomia para poder ser

objecto de uma situação permanente e completa de domínio. Para constituir uma coisa, um bem tem de reunir certas características:

- Ser um bem económico ou escasso (a economicidade caracteriza-se pela escassez dos meios em relação às necessidades);
- Ser apto a satisfazer, directa ou indirectamente, necessidades da pessoa humana;
- Possuir autonomia, isto é, uma existência distinta e separada do homem;
- Ser susceptível de apropriação exclusiva.

Assim, não são coisas:

i) Os bens da personalidade;

ii) As prestações, porque são inseparáveis da pessoa do respectivo devedor;

iii) As situações económicas não autónomas. Estas constituem bens ou vantagens de natureza económica que apenas são susceptíveis de aproveitamento por quem disponha da titularidade das coisas às quais estão incindivelmente ligadas. É o caso dos valores do estabelecimento comercial que se traduzem em relações de facto com os clientes, fornecedores, etc., ou dos direitos sobre direitos[15] em que o titular beneficia das vantagens associadas ao direito que é o objecto do direito real, como, por exemplo, as proporcionadas pelo património do devedor, o direito de substituição em caso do desaparecimento da coisa (p. ex. o art. 635º), as garantias que asseguram o direito sotoposto ou a caução associada à constituição deste direito, como no direito de usufruto (art. 1391º).

[15] São os casos do penhor de direitos (art. 600º), da hipoteca de direitos (art. 622º, n.º 1, alíneas *c)* a *e)*) ou do usufruto de direitos (art. 1362º). Nestes exemplos, o direito real (direito sobreposto) tem por objecto um outro direito, real ou obrigacional (direito sotoposto), o que vem demonstrar, como veremos, que a noção de coisa para efeitos do Código Civil abrange também as coisas incorpóreas, designadamente os direitos (direitos coisificados) e as obras relativas à propriedade industrial e propriedade autoral.

8. Classificação das coisas

"As coisas são imóveis ou móveis, simples ou compostas, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou não consumíveis, divisíveis ou indivisíveis, principais ou acessórias, presentes ou futuras" (art. 194º) Esta classificação não é taxativa, já que a norma não refere as coisas corpóreas nem incorpóreas, nem as coisas fora do comércio jurídico (art. 193º, n.º 2).

8.1. Coisas fora do comércio jurídico

Coisas fora do comércio jurídico são aquelas que não podem ser objecto de relações de direito privado. Embora possa falar-se de comércio jurídico relativamente às relações de direito público, a alusão ao comércio jurídico no art. 193º, n.º 2, tem por referência apenas as situações disciplinadas pelo direito privado[16].

8.1.1. Coisas comuns a todos

As coisas fora do comércio jurídico por natureza são aquelas que não podem ser apropriadas por qualquer pessoa singular ou colectiva (*res communes omnium*), como, por exemplo, o ar, a luz solar, o mar, o calor, etc., muito embora possam ser objecto de direitos privados quando sejam objecto de fraccionamento (por exemplo, a água ou o ar engarrafado). Enquanto bens livres (bens não escassos), o ar ou a luz, por exemplo, não são coisas em sentido jurídico, não podendo, por isso, ser objecto de uma qualquer relação jurídica.

[16] Na sequência do Acordo celebrado entre a Santa Sé e a República Democrática de Timor-Leste, em 14-8-2015, ratificado pela Resolução n.º 18/2015 do Parlamento Nacional, que reconhece à Igreja Católica personalidade jurídica pública (art. 3º) e a titularidade dos seus bens imóveis (art. 12º), as relações jurídicas relativas a estes bens devem ser igualmente ser consideradas fora do comércio jurídico para efeitos do art. 193º, n.º 2.

8.1.2. O domínio público

Estão fora do comércio jurídico as coisas que se encontram situadas no domínio público (art. 3º da Lei n.º 1/2003; art. 2º, alínea *f),* do Decreto-Lei n.º 27/2011[17]). O domínio público é constituído pelas coisas que pertencem às pessoas colectivas de direito público[18] e a sua regulação está sujeita ao direito administrativo; assim sucede, por exemplo, com as estradas e as fontes públicas, pontes, rios, etc., cujo carácter público resulta da lei[19]. Cabe apenas à lei delimitar o âmbito do domínio público, tanto no que respeita à inclusão como à desafectação dos bens.

[17] Estes diplomas encontram-se publicados em anexo.

[18] As pessoas colectivas de direito público titulares de bens do domínio público (como de bens do domínio privado) devem exercer os correspondentes direitos de acordo com os fins a que estão adstritas.

[19] De acordo com o art. 8º da Lei n.º 13/2017, de 5-6 (regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis), são bens do domínio público do Estado: *a)* as águas costeiras e territoriais, as águas interiores, assim como o seu leito, as suas margens, observando uma faixa de proteção adequada e a plataforma continental; *b)* as camadas aéreas superiores ao território acima do limite reconhecido ao proprietário ou superficiário; *c)* o espaço pelo qual podem propagar-se ondas radioelétricas; *d)* as praias e a faixa da orla marítima e do contorno de ilhas, ilhéus, baías e estuários, medida da linha das máximas praia-mares, observando uma faixa de proteção de 50 metros para o interior do território; *e)* as águas fluviais e lacustres, lagos e lagoas e terrenos conexos, com exceção das águas consideradas privadas ou comunitárias nos termos do Código Civil; *f)* as jazidas de petróleo e gás natural; *g)* os depósitos minerais, os recursos hidrominerais e os recursos geotérmicos, bem como as cavidades naturais subterrâneas e outras riquezas naturais existentes no subsolo, com exclusão das águas de nascente e das massas minerais, tais como rochas, terras comuns e outros materiais habitualmente usados na construção; *h)* as infraestruturas ferroviárias, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada; *i)* os aeroportos e aeródromos de interesse público, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada; *j)* os portos artificiais e docas de interesse público, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada; *k)* as barragens de utilidade pública, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada; *l)* a rede viária, onde se incluem as estradas, ruas, caminhos públicos, praças, espaços verdes, bem como os seus acessórios e obras de arte, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada; *m)* os cemitérios públicos e os Jardins dos Heróis; *n)* os monumentos e imóveis de interesse nacional, contanto que hajam sido classificados e estejam integrados no domínio público; *o)* as instalações militares, as infraestruturas relevantes de segurança interna e as zonas territoriais reservadas para fins de proteção civil ou defesa militar; *p)* a faixa de terreno ao longo da fronteira terrestre.

Porém, nem toda a propriedade das entidades públicas integra o domínio público, uma vez que o Estado dispõe de um domínio privado (art. 2º, alínea *g),* do Decreto-Lei n.º 27/2011, e art. 9º da Lei n.º 13/2017)[20].

Por outro lado, os bens públicos podem ser objecto de aproveitamento pelos particulares através de duas formas: o uso comum e o uso privativo. O primeiro é aquele que é conferido a todos os particulares (a utilização das vias públicas, das bibliotecas públicas, das escolas públicas, etc.). O segundo verifica-se quando os particulares retiram benefício directo dos bens públicos com base num título jurídico especial (concessão); por exemplo, a instalação na via pública de esplanadas ou de bombas de gasolina, a construção de um aqueduto sob uma via pública para canalizar água para uma propriedade, etc.

Dado que as leis administrativas se limitam na maioria das situações a fixar os aspectos especificamente públicos do regime dominial do Estado ou de qualquer outra pessoa colectiva de direito público, o direito privado acaba por constituir a regulamentação supletiva aplicável. Por exemplo, o uso ou fruição dos bens do domínio público não é objecto de regulação pelo direito administrativo, limitando-se este a impor que aquele se realize em proveito ou em benefício de todos; é ainda com base no art. 1224º, que as pessoas colectivas de direito público podem usar em relação aos bens públicos dos meios de defesa da propriedade referidos no art. 1232º e s., sempre que as medidas de polícia de que dispõem sejam impróprias ou insuficientes.

8.2. Coisas corpóreas e incorpóreas

Coisas corpóreas (ou sensíveis) são aquelas que podem ser sentidas ou apreensíveis pelos sentidos. Não são apenas as coisas que ocupam um lugar no espaço, mas também as energias físicas (o calor, a electricidade, o gás, a energia atómica ou a energia solar).

As coisas incorpóreas (ou insensíveis) são as que não têm existência física, podendo apenas ser percebidas pelo espírito (*non tangere nec cerni potest*). Compreendem: *i)* as coisas imateriais ou ideais que são objecto da propriedade autoral

[20] Veja-se os arts. 2º e 4º da Lei n.º 1/2003.

e da propriedade industrial[21]; *ii)* os valores de organização (ou de combinação) de factores produtivos, de que é exemplo paradigmático o estabelecimento comercial; e *iii)* os direitos quando são objecto de outros direitos (direitos sobre direitos)[22].

8.2.1. Ideias artísticas e invenções industriais

As ideias artísticas e as invenções industriais são ideações (conceitos ou formas) que, saídas da mente do seu autor — as ideações só adquirem existência jurídica própria com a sua exteriorização da pessoa do respectivo criador —, adquirem autonomia não só perante este, como também em relação às coisas materiais que lhes servem de suporte físico e através das quais surgem no mundo sensível. As obras autorais apresentam-se como conjuntos de sinais comunicativos, subjectivamente organizados mas objectivamente expressos pelo seu autor, que são susceptíveis de exploração económica em resultado da sua (presumida) dignidade artística ou científica[23].

As coisas incorpóreas são bens que gozam de uma protecção jurídica que é independente da tutela conferida à dimensão criativa do autor (assegurada através dos direitos de personalidade) e da tutela de que gozam as coisas corpóreas

---

[21] Assim, as obras de engenho (as obras literárias, científicas, pinturas, etc.), os sinais distintivos do comércio e as invenções industriais. Os sinais distintivos do comércio visam não só atrair a clientela, como funcionam também como meios de tutela da empresa; é o caso da marca (consiste num sinal ou conjunto de sinais nominativos ou figurativos que individualizam o produto e o distinguem dos restantes) ou do logótipo (constituído por figuras, desenhos, nomes que individualizam o estabelecimento comercial). Os sinais distintivos são instrumentais em relação ao estabelecimento comercial ou produto a que se ligam.

Constituem invenções industriais as patentes (processos de fabrico ou outro tipo de invenções industriais), os modelos de utilidade (modelos de ferramentas ou outros instrumentos de uso prático), modelos (formas ou cores que definem a forma do bem fabricado), desenhos industriais, denominações de origem e indicações geográficas (sinais que individualizam a localidade ou zona de origem do produto).

[22] Cf. nota 15.

[23] ORLANDO DE CARVALHO, "Os direitos de personalidade de autor", in *Teoria Geral da Relação Jurídica*, coordenação de Francisco Liberal Fernandes/Maria Raquel Guimarães/Maria Regina Redinha, 4ª edição, Coimbra, Gestlegal, 2021, p. 271 s.

através das quais adquirem existência jurídica, designadamente através dos direitos reais e dos direitos de crédito que sobre elas incidam.

Ora, é a específica dimensão patrimonial das coisas incorpóreas, ou seja, a sua capacidade para serem exploradas em termos económicos, em moldes exclusivos, pelo seu criador (ou por quem este designar), que lhes confere um valor autónomo e as transforma numa fonte de interesses que apenas os direitos reais, pela sua vocação e natureza, permitem proteger.

Com ressalva para os sinais distintivos do comércio — que estão estritamente ligados ao estabelecimento comercial e às mercadorias que este produz (bens ou serviços), como ficou dito, pelo que possuem uma ligação ténue com a pessoa do seu criador —, as ideias artísticas e as invenções industriais são expressão da personalidade de quem as cria ou inventa; daí que alguns aspectos relacionados com a sua exploração económica sejam objecto de uma tutela que visa a salvaguarda da personalidade do seu autor: por exemplo, deixar inédita a obra, impedir a sua publicação sem nome ou com nome falso, ou com alterações, etc.

Por isso, qualquer ideação está na origem de dois direitos geminados: um direito real sobre a obra (direito patrimonial de autor, relacionado com a sua exploração económica em moldes exclusivos) e um direito de personalidade (direito moral de autor, ligado à pessoa do seu criador).

8.2.2. O estabelecimento comercial

O estabelecimento comercial é uma organização de factores produtivos, isto é, de coisas corpóreas e incorpóreas, e de pessoas. É a ideia de organização que confere ao estabelecimento a natureza de coisa incorpórea e que o distingue ou autonomiza juridicamente das coisas corpóreas e incorpóreas que o constituem.

Porém, a ideia de organização assume um carácter especial[24]. Por um lado, só adquire existência jurídica com a sua concretização através de bens materiais

[24] Nos termos do art. 37º, n.º 2, alínea *f)*, da Lei n.º 3/2004, de 4-2, relativa ao regime jurídico do notariado, estão sujeitos a escritura pública "os negócios de transmissão da propriedade de estabelecimentos comerciais ou industriais".

ou corpóreos, sem o que não subsiste como coisa[25]. Além disso, enquanto organização de coisas e de pessoas, o estabelecimento não se reduz a coisas materiais, na medida em que integra também elementos incorpóreos (sinais distintivos do comércio e invenções industriais) e situações de facto com valor económico (por exemplo, a clientela, os valores de confiança, de fama, etc.).

Por outro lado, ao desenvolver a sua actividade no âmbito das relações de mercado, o estabelecimento comercial constitui uma organização produtiva dotada de uma especial capacidade patrimonial ou lucrativa, razão pela qual o seu valor como um todo é distinto da mera soma dos valores de cada elemento que o compõe[26]. De facto, enquanto permanecer associado aos restantes bens do conjunto organizado, cada elemento do estabelecimento desempenha uma função económica que lhe confere uma valoração diversa daquela que possui quando considerado de forma isolada[27]. É a existência de uma ligação funcional dos elementos que atribui ao conjunto um valor autónomo ou próprio.

No Código Civil, o estabelecimento comercial é tratado como objecto do direito de propriedade nos arts. 90º, n.º 3, 1575º, 1170º, n.º 1, alínea *c)*, e 1821º, n.º 1, alíneas *a)* e *f)*. Embora o art. 1222º estabeleça que só as "coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objecto do direito de propriedade regulado neste código", é de considerar que há direitos de propriedade para além do âmbito contemplado naquele preceito e de que é exemplo a propriedade intelectual ou industrial, à qual é aplicável subsidiariamente o regime da propriedade previsto para as coisas corpóreas (art. 1223º, n.º 2). Aliás, além do estabelecimento comercial e da propriedade intelectual, o Código

[25] Se as criações artísticas e as invenções industriais adquirem autonomia uma vez exteriorizadas não só perante o seu autor, como também em relação às coisas materiais através das quais surgem no mundo sensível, o estabelecimento comercial e a sua ideia de organização dos factores produtivos só subsiste enquanto permanecer materializado (encarnado) no conjunto de bens corpóreos que lhe dão forma e o exteriorizam.

[26] É devido a esta característica que o estabelecimento é qualificado como uma coisa composta funcional.

[27] De uma maneira geral, pode dizer-se que, se o estabelecimento gerar lucros, cada elemento adquire no conjunto uma valoração superior à que possui considerado isoladamente; pelo contrário, essa valoração tenderá a ser inferior, se o estabelecimento originar prejuízos.

Civil admite que os direitos reais tenham por objecto direitos: o usufruto de direitos ("uma coisa ou direito alheio" - art. 1362º), o penhor de direitos ("coisa móvel, valor de créditos ou outros direitos" - art. 600º) ou a hipoteca de direitos (art. 622º, n.º 1, alíneas. *c)* a *e)*)[28].

8.3. Coisas móveis e imóveis

8.3.1. Coisas móveis

Quanto à distinção entre coisas móveis e coisas imóveis, a lei limita-se a fazer uma enumeração das coisas imóveis (art. 195º), considerando todas as demais coisas móveis (art. 196º, n.º 1). O n.º 2 deste artigo manda aplicar às coisas móveis sujeitas a registo o regime das coisas móveis em tudo o que não seja especialmente regulado[29]. Estão em regra sujeitos a registo, os automóveis, as aeronaves e os navios.

A distinção entre coisas imóveis e móveis é das mais importantes para a definição do regime dos direitos reais, na medida em que há aspectos jurídicos relevantes que variam consoante aquela natureza. Essa diferenciação é visível, por exemplo, na usucapião, na forma exigida para o negócio jurídico[30], na existência de direitos reais

---

[28] Sobre a figura dos direitos sobre direitos, veja-se ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas,* coordenação de Francisco Liberal Fernandes/Maria Raquel Guimarães/Maria Regina Redinha, 2ª edição, Coimbra, Gestlegal, 2021, p. 156, nota 5.

[29] É o caso, por exemplo, da hipoteca (arts. 620º e 622º, n.º 1, alínea *f)*).

[30] O art. 37º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4 de Fevereiro, que contém o regime jurídico do notariado (alterado pelo Decreto-Lei n.º 24/2009), exige escritura pública para a celebração dos seguintes actos: *i)* Os actos que importem reconhecimento, constituição, aquisição, modificação, divisão ou extinção dos direitos de propriedade, usufruto, uso e habitação, *enfiteuse*, superfície ou de servidão sobre coisas imóveis; i*i)* Os actos que importem revogação, rectificação ou alteração de negócios que por força da lei ou por vontade das partes tenham sido celebrados por escritura pública; *iii)* Os actos de constituição, modificação e distrate de hipoteca voluntária ou de consignação de rendimentos, e de fixação ou de alteração de prestações mensais de alimentos, quando onerem coisas imóveis; *iv)* Os actos de alienação ou repúdio de herança ou de legado desde que deles façam parte coisas imóveis; *v)* A cessão de hipoteca ou do grau de prioridade do seu registo, a extinção de garantia hipotecária e a cessão ou penhor de créditos hipotecários; *vi)* Os negócios de transmissão da propriedade de

que incidem apenas sobre imóveis (direito de habitação, direito de superfície, servidões prediais) ou no que respeita ao registo predial.

8.3.2. Coisas imóveis

i) Prédios rústicos e urbanos

Prédio rústico é uma parte delimitada de solo, bem como as construções nele existentes que não tenham autonomia económica (art. 195º, n.º 2); abrange a superfície do terreno, o subsolo e o espaço aéreo correspondente (art. 1264º). Por prédio urbano entende-se qualquer edifício incorporado no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro (art. 195º, n.º 2)[31]. Exige-se que o edifício esteja ligado ao solo por intermédio de alicerces ou estacas, não bastando estar apenas pousado ou assente no terreno; por isso, uma casa ou outra construção que seja desmontável é considerada uma coisa móvel.

Quando um prédio é composto por uma parte rústica e outra urbana, é a parte economicamente dominante que determina a classificação do prédio como

---

estabelecimentos comerciais ou industriais; *vii)* O contrato de renda perpétua e o de renda vitalícia se a coisa ou direito alienado for sobre um imóvel; *viii)* A partilha de coisas imóveis ou de quotas de sociedades das quais façam parte coisas imóveis; *ix)* a justificação notarial.

Nos termos do art. 54º (actos sujeitos a escritura pública) do Regulamento Notarial (Decreto-Lei n.º 25/2009, de 26-8), "são exarados por escritura pública todos os actos cuja lei ou regulamentos exijam essa formalidade ou ainda quando os interessados declarem pretender que a sua vontade negocial se revista desta forma". O art. 37º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 3/2004, define o que é escritura jurídica e o art. 55º do Decreto-Lei n.º 25/2009 enumera os requisitos que deve conter.

[31] A lei não define o que deve entender-se por logradouro de prédio urbano. Porém, nos termos do art. 195º, n.º 2, a noção de logradouro tem carácter residual; compreende o espaço contíguo do terreno que não é ocupado pela edificação, abrangendo assim jardins, árvores, pequenas hortas, piscinas, construções acessórias, etc., nele existentes.

Além disso, a noção de prédio urbano pressupõe a existência de um edifício (independentemente dos materiais usados) e não qualquer espécie de construção, como, por exemplo, uma simples parede ou muro. Por outro lado, o carácter abrangente da noção de prédio urbano significa que ela compreende qualquer tipo de edifício (casa) integrado no domínio privado qualquer que seja o tipo de utilização ou finalidade a que se destina (habitação, comercial, industrial, prestação de serviços, religiosa, desportiva, etc.).

rústico ou urbano (art. 195º, n.º 2). Se, por aplicação deste critério, o prédio for considerado urbano, o quintal que está adjacente à construção é qualificado como parte componente desse prédio.

Próxima desta classificação, é aquela que, para efeitos do ordenamento do território, a Lei n.º 6/2017, de 19-4 (bases do ordenamento do território), o Decreto-Lei n.º 8/2021, de 30-6 (regime de classificação e qualificação do solo) e o Decreto-Lei n.º 35/2021, de 29-12 (relativo aos instrumentos de planeamento territorial), estabelecem para solo rústico e solo urbano. De acordo com o art. 8º, n.º 6, da Lei n.º 6/2017, entende-se por solo rústico, "aquele para o qual é reconhecida vocação para atividades agrícolas, pecuárias, florestais, mineiras e espaços naturais de proteção e lazer"; e por solo urbano, "aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e edificação"[32]. Atendendo à finalidade do diploma — fixar as bases gerais da política pública de ordenamento do território —, aquela classificação não contraria a do Código Civil; contudo, ela integra-se num quadro legal que legitima a adopção de restrições à liberdade geral de transmissão, gozo e fruição da propriedade rústica e urbana.

Aliás, na mesma lógica de planeamento territorial, já o art. 1º, n.ºs 3 e 4, da Lei n.º 1/2003 qualificava como prédios urbanos os imóveis situados dentro dos limites das cidades e centros urbanos dos distritos, e prédios rurais os localizados fora das áreas urbanas legalmente estabelecidas. Acrescentava que os limites urbanos das cidades e dos centros populacionais eram determinados por diploma legislativo próprio, devendo ter-se em conta nessa definição se o uso actual ou futuro do solo era para habitação, comércio, indústria ou serviços como actividades principais, com inclusão nos projectos de desenvolvimento e planificação urbana (n.ºs 5 e 6 do mesmo artigo). Por sua vez, as áreas rurais são aquelas onde o uso de solo tem como actividade principal a agricultura ou indústrias agro-pecuárias (n.º 7 do mesmo artigo)[33].

[32] A classificação dos solos como urbanos ou rústicos pelo Decreto-Lei n.º 8/2021 respeita a distinção fixada pelo art. 8º, n.º 6, da Lei n.º 6/2017.

[33] De acordo com o art. 2º do CRPredial, prédio rústico, é "uma parte delimitada do solo e as construções nele existentes que não tenham autonomia económica" (alínea *b)*; prédio urbano, "o edifício incorporado no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro e que não tenham autonomia

ii) Águas

As águas são consideradas coisas imóveis. Nesta classificação, a lei não tem por referência as correntes das águas (o que nem sempre se verifica), mas tão só o local onde elas se encontram ou por onde correm. Um rio é uma coisa imóvel porque o que se considera nesta qualificação é o solo onde as águas se encontram incorporadas; já as fracções de água retiradas das fontes ou dos leitos de água, por exemplo, são coisas móveis, na medida em que possuem autonomia material relativamente à fonte ou outro leito de água.

iii) Árvores, arbustos e frutos naturais ligados ao solo

As árvores, arbustos e frutos naturais enquanto ligados ao solo são coisas imóveis, na medida em que formam com aquele um objecto juridicamente único; por isso, consideram-se abrangidos pelas relações jurídicas que tenham o imóvel por objecto. Só quando são separados materialmente do prédio é que adquirem autonomia e, nessa medida, passam a ser qualificados coisas móveis, mesmo que a separação se efectue sem a vontade do titular; no caso dos frutos, estes tornam-se coisas móveis quando separados (colhidos) da árvore que os gerou.

iv) Direitos inerentes aos imóveis

São também coisas imóveis, os direitos reais constituídos sobre as coisas imóveis mencionadas nas alíneas anteriores (art. 195º n.º 1, alínea *d*)). Trata-se de direitos que versam sobre coisas corpóreas (art. 1222º) e que, nessa medida, estão intrinsecamente ligados (relação directa e imediata) ao objecto sobre que incidem[34].

económica" (alínea *c)*; prédio misto, "aquele que é constituído por parte rústica e parte urbana" (alínea *d)*.

[34] Por exemplo, o direito usufruto sobre uma casa é classificado como uma coisa imóvel.

Porém, nem sempre isso acontece, em especial quando o direito real tem por objecto outro direito e só indirectamente a coisa sobre que este incide; por exemplo, na hipoteca do direito de superfície ou do direito de usufruto sobre um imóvel (art. 622º), ou no usufruto de direitos sobre imóveis ou sobre créditos, tenham estes por objecto coisas móveis ou imóveis (art. 1362º).

Por isso, pode colocar-se a questão de saber como deverá classificar-se um usufruto que tem por objecto um direito de crédito sobre coisa imóvel (por exemplo, um usufruto de um arrendamento): uma coisa imóvel ou uma coisa móvel? Semelhante dúvida coloca o problema de saber se o conceito de direito inerente do Código Civil não deverá compreender também aqueles direitos de crédito que, pela sua natureza, permitem ao titular o gozo imediato de coisas imóveis, como a locação ou o comodato, deixando assim de abranger apenas os direitos reais.

v) Partes integrantes e componentes

São imóveis as partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos (art. 195º n.º 1, alínea *e*)). De acordo com o n.º 3 deste mesmo artigo (e do art. 1º, n.º 2, da Lei n.º 1/2003), partes integrantes são coisas móveis por natureza que se encontram unidas materialmente, com carácter de permanência, a um prédio rústico ou urbano (considerado, para este efeito, como sendo a coisa principal). Trata-se de coisas que conservam a sua individualidade física distinta do prédio a que estão ligadas; no entanto, como se verá mais adiante[35], enquanto persistir a ligação material à coisa principal, não podem ser objecto de direitos reais autónomos ou distintos dos que incidem sobre aquela.

Para além das partes integrantes, são coisas imóveis as partes componentes a que o Código Civil se não refere de forma expressa, mas às quais aplicável o regime jurídico daquelas. As partes componentes têm igualmente uma ligação material como o prédio; distinguem-se das partes integrantes, na medida em que são coisas que fazem parte da estrutura do prédio e sem as quais este não está completo ou é impróprio para o uso normal a que se destina.

[35] Cf. infra § 9.3.

Assim, acontece com as portas, as janelas, as canalizações de água, as telhas ou os tijolos das paredes.

Diferentemente, as partes integrantes são coisas que não se integram na estrutura do prédio; sem elas a coisa principal está completa para o uso a que se destina, limitando-se a aumentar o seu valor ou utilidade. São partes integrantes dos prédios rústicos, por exemplo, os muros de vedação ou engenhos de tirar água; em relação aos prédios urbanos, os elevadores, as janelas exteriores, os para-raios, as antenas de televisão ou os corrimãos das escadas, quando ligados ao edifício.

Como se disse, as partes integrantes e as partes componentes são consideradas coisas imóveis enquanto estiverem ligadas materialmente a um prédio; passam a ser móveis a partir do momento em que forem dele separadas (art. 343º, n.º 2). Por isso, não basta realizar um negócio de compra e venda sobre uma porta existente numa casa para poder dizer-se que ela é objecto de direito real autónomo; é preciso ainda que seja separada fisicamente do imóvel para que esse direito se constitua (infra).

A noção de partes integrantes (art. 195º, n.º 3) e a sua qualificação como coisas imóveis significa que, não obstante manterem a respectiva individualidade física, a sua ligação material e permanente a um prédio rústico ou urbano retira-lhes a autonomia jurídica enquanto coisas *a se* e, nessa medida, priva-as da possibilidade de serem objecto de direitos específicos; do ponto de vista dominial, a individualidade material dessas coisas é absorvida pelo direito que versa sobre o prédio. Nestes casos verifica-se, pois, uma unificação legal da coisa principal, apesar da pluralidade de coisas materiais que a integram.

O mesmo regime vigora para os prédios entre si. Com efeito, recorrendo ao critério da autonomia económica para determinar a parte prevalecente ou dominante, a lei qualifica como rústico o prédio em que a dimensão rústica prevalece economicamente sobre as construções nele existentes; e como urbano, se a parte edificada possuir um valor superior ao solo em que está implantada e à restante área que lhe serve de logradouro. Em ambos os casos, a lei impõe uma unificação do objecto, não obstante a existência de uma diferenciação material entre parte rústica e parte urbana(art. 195º, n.º 2).

Na primeira situação, as construções deixam de possuir qualquer individualidade jurídica, ficando sujeitas ao regime dominial que versa sobre o prédio rústico; na segunda, o terreno não ocupado pele edifício segue o destino jurídico deste. Conforme a natureza rústica ou urbana do prédio, assim a construção ou o solo não ocupado pela edificação constituem partes componentes, respectivamente, do prédio rústico e do prédio urbano. Também nestes casos específicos, as coisas imóveis que não possuem autonomia económica não são consideradas coisas específicas ou coisas *a se*, não podendo por isso ser objecto de direitos reais diferentes dos que versam sobre a parte principal enquanto não se verificar a separação (jurídica) entre ambos.

Ora, da conjugação destes dois regimes (que, aliás, não passam de aspectos do mesmo tipo de arranjo jurídico) decorre que as partes comuns do edifício em propriedade horizontal, sejam partes integrantes ou partes componentes, constituem uma coisa única (unificação legal) e não uma universalidade de coisas autónomas, pelo que sobre elas recai um único direito real, não obstante os seus diversos elementos poderem ser objecto de direitos autónomos, o que reclama para tal a sua prévia separação do edifício[36].

8.4. Coisas simples e coisas compostas

Coisas simples são todas aquelas que, de acordo com o critério jurídico-económico, são consideradas como uma unidade. Apesar de serem compostas por múltiplos elementos, um relógio ou um automóvel, por exemplo, são coisas simples, na medida em que são consideradas como uma coisa única no comércio jurídico, designadamente para efeitos de transmissão ou oneração. Enquanto não forem autonomizados ou separados, os elementos que integram o conjunto não podem ser objecto de direitos reais independentes dos que incidem sobre a coisa simples.

[36] Cf. infra, § 60.1.

As coisas compostas ou universalidades de facto[37] são constituídas pela união ou combinação de várias coisas simples que, sem prejuízo do nexo que as envolve, conservam a sua individualidade material. São requisitos legais desta espécie de coisas: *i)* que sejam coisas móveis[38], *ii)* que pertençam todas ao mesmo titular, *iii)* que o conjunto tenha uma função económica unitária, e *iv)* que cada uma das partes que formam o todo (e não apenas este) possua uma individualidade económica e um valor no comércio jurídico independente do conjunto em que se integra. Aliás, nos termos do n.º 2 do art. 197º, as partes que constituem uma universalidade podem ser objecto de relações jurídicas próprias.

Nas universalidades de facto não estamos perante uma coisa nova, mas perante uma pluralidade ou uma colecção de coisas simples, ligadas entre si por um destino económico unitário. Trata-se de uma agregação de bens em que cada um desempenha a mesma função no conjunto ou de forma isolada; por isso, as coisas simples conservam na universalidade de facto o mesmo valor que possuem individualmente, daí resultando que o valor daquela reside no somatório do valor das unidades que a constituem.

São exemplos de universalidade de facto um rebanho, uma biblioteca, uma colecção de selos, uma manada de búfalos. Não constituem universalidade de facto um saco de milho, por exemplo, porque cada uma das unidades que o compõem não tem individualidade jurídico-económica própria: um simples grão de milho não tem valor suficiente para poder constituir objecto de uma relação jurídica autónoma.

Quanto a saber se a universalidade como um todo poderá ser objecto de uma relação jurídica única ou diversa daquela que pode incidir sobre cada um dos diferentes elementos que a compõem, tem havido entendimentos diversos. Duas teorias respondem de maneira oposta a esta questão.

---

[37] Diferentes destas, as universalidades de direito (de que é exemplo a herança) constituem conjuntos de relações jurídicas patrimoniais que a lei unifica para fins de circulação ou de transmissão (e não para fins de domínio); porém, não originam um valor jurídico autónomo, o que significa que o aglomerado de coisas (móveis ou imóveis) que as compõem não é objecto de um único direito de propriedade. Por isso, a transmissão da herança não é senão a transmissão de uma pluralidade de direitos sobre as coisas que a integram e, portanto, de direitos sobre coisas singulares.

[38] Não poderá falar-se em universalidades de facto relativamente a bens imóveis, porquanto cada imóvel tem a sua autonomia jurídica e económica.

Para uma — a teoria unitária —, o conjunto pode ser objecto de uma única relação jurídica; assim, para reivindicar uma manada de búfalos, por exemplo, não é preciso provar a propriedade de cada animal, sendo suficiente fazer prova da propriedade do conjunto dos animais.

A outra doutrina — a doutrina atomista — afirma que só as partes podem ser objecto de relações jurídicas, não a universalidade como tal. No entanto, dada a conexão económica entre os elementos que a compõem, esta doutrina admite soluções próximas da teoria anterior. Quanto ao exemplo supra referido, esta doutrina entende que, provado o domínio sobre a maioria das unidades do conjunto, deve presumir-se que o mesmo existe sobre as restantes.

Qual a solução a adoptar? No Código Civil admitem-se alguns casos de direitos sobre um conjunto: art. 203º, n.º 3 (frutos das universalidades de animais), art. 876º, n.º 2 (doação de universalidades de animais) e art. 1385º, n.º 2 (usufruto sobre universalidades de facto). Contudo, da simples circunstância de o legislador admitir em certos casos a existência de um único direito sobre uma universalidade não pode concluir-se que esta seja considerada em regra como uma coisa ou objecto único.

Por conseguinte, não é seguro por qual das teorias o legislador tenha optado. No entanto, a doutrina atomista afigura-se mais consentânea com o princípio da especialidade dos direitos reais, de que falaremos mais adiante[39].

8.5. Coisas fungíveis e não fungíveis

São fungíveis as coisas que são identificadas através do género ou quantidade, sendo a sua determinação obtida por meio de contagem, pesagem ou medição. Uma coisa é fungível quando pode ser substituída por outra do mesmo género, sem prejuízo da função que desempenha; por exemplo, o dinheiro, o ouro em barra, etc.

São não fungíveis todas as outras coisas.

Para o Código Civil, a fungibilidade das coisas não é física, não está inscrita nelas próprias, antes constitui uma qualidade jurídica ligada aos usos da vida e à

[39] Cf. § 9.3.

vontade das partes. Conforme o tipo de negócio jurídico celebrado, as mesmas coisas podem ser fungíveis ou não fungíveis. Por exemplo, se *A* entregar a *B* certas notas, convencionando-se que *B* restituirá as mesmas no final do contrato, estamos perante um contrato cujo objecto é, por vontade das partes, um bem não fungível, apesar de o dinheiro ser uma coisa fungível por excelência.

O interesse desta classificação das coisas pode ver-se nos arts. 473º a 476º (obrigações genéricas), 1062º a 1071º (mútuo), 1125º e 1126º (depósito irregular), 1151º (renda perpétua) e 2129º (legado de coisa genérica).

8.6. Coisas consumíveis e coisas não consumíveis

São consumíveis as coisas cujo uso regular importa a sua destruição ou alienação (art. 199º); trata-se de um conceito jurídico e não meramente físico. Na verdade, quando usadas, as coisas não se destroem do ponto de vista físico, apenas se modificam. O que se destrói é a sua forma ou função primitiva, deixando de servir para o uso a que se destinavam; por exemplo, o pão que é comido não é destruído em termos físicos ou materiais, mas é transformado noutras substâncias. São coisas consumíveis os alimentos, os combustíveis, etc.

Por outro lado, há coisas juridicamente consumíveis (como o dinheiro) cujo uso não implica qualquer alteração física; um livro, por exemplo, é do ponto de vista jurídico uma coisa não consumível, pois destina-se, por norma, a ser objecto de um uso (a leitura) que não altera a sua natureza material. A qualidade jurídica de coisa consumível determina-se recorrendo ao uso regular ou à utilização normal que dela se faz; nesse sentido, o livro não deixa de ser qualificado como coisa não consumível mesmo nos casos (excepcionais) em que é utilizado pelo proprietário como fonte de calor.

Para além das coisas cujo uso normal importa a sua destruição (jurídica, não física), são ainda coisas consumíveis aquelas cujo uso regular importa a sua alienação. Assim acontece com as coisas móveis pertencentes a um estabelecimento comercial: os livros de uma livraria, por exemplo, são coisas consumíveis, na

medida em que, para o livreiro, o uso regular dos livros é a sua venda e, portanto, a respectiva transferência para outra pessoa[40].

Coisas não consumíveis são aquelas cuja utilização de acordo com o seu destino normal ou corrente não importa a sua destruição ou alienação, mas tão só uma deterioração mais ao menos lenta. Quando a deterioração é relativamente rápida (o calçado, o vestuário, etc.) costuma falar-se em coisas deterioráveis que são uma variante das coisas não consumíveis[41].

8.7. Coisas divisíveis e coisas indivisíveis

São divisíveis as coisas (corpóreas) cujo fraccionamento não provoca alteração da substância, diminuição do valor ou prejuízo para o uso da coisa. Trata-se de coisas que podem ser fragmentadas em partes, desde que, isoladamente, mantenham a mesma função que desempenhavam no todo ou desde que o valor da coisa na sua globalidade seja igual ao valor da soma de cada uma das partes.

Trata-se, mais uma vez, de conceito jurídico que não corresponde de forma exacta à noção material de coisa divisível. Com efeito, do ponto de vista físico, todas as coisas são divisíveis; porém, no plano jurídico nem tudo pode ser dividido.

São indivisíveis as coisas que não podem cindir-se em partes quando dessa divisão resultar alteração da substância, diminuição do valor ou prejuízo para o uso da coisa; assim um automóvel, uma televisão, etc. Para além disso, há coisas que são indivisíveis por força da lei ou por vontade das partes; por exemplo, no domínio da compropriedade, podem as partes convencionar a indivisibilidade do objecto do direito (art. 1332º). Por seu turno, a lei impõe também a não divisibilidade em certas coisas, como as servidões (art. 1436º) ou a hipoteca (art. 630º).

São divisíveis, salvo disposição legal ou convencional em contrário, as coisas móveis definidas pela matéria ou pela quantidade: o ouro em barra, o óleo de

[40] Cf. o art. 1374º.

[41] Veja-se, por exemplo, o art. 1375º.

palma, os tecidos, etc. São indivisíveis os livros, as estátuas, os espelhos, as pinturas, etc.

Quanto aos imóveis, os prédios urbanos são em regra indivisíveis, salvo o caso da propriedade por andares ou horizontal (embora aqui se trate em rigor de uma divisão jurídica); os prédios rústicos são em geral divisíveis (através da colocação e muros, sebes ou outro tipo de vedação), salvas as restrições legais[42].

8.8. Coisas acessórias

São coisas acessórias as que, não sendo partes integrantes (art. 195º n.º 3), estão afectadas por forma duradoura ao serviço ou ornamentação de uma outra (art. 201º). Exemplos: a moldura em relação ao quadro, os acessórios de um automóvel, os animais e outros utensílios de lavoura em relação aos prédios rústicos. São principais as coisas cuja existência ou destino jurídico é independente de outros bens; trata-se de coisas que não estão ligadas a outras por um vínculo de subordinação física, económica ou jurídica.

As coisas acessórias diferenciam-se das partes integrantes, porque estas, ao estarem ligadas materialmente a um imóvel, acompanham o destino jurídico deste. As coisas acessórias, porque têm existência autónoma, não são afectadas pelas vicissitudes da coisa principal; aliás, o n.º 2 do art. 201º estipula que os negócios jurídicos que têm por objecto a coisa principal não abrangem as coisas acessórias, salvo convenção em contrário.

Concluindo: as coisas acessórias distinguem-se das partes integrantes por dois elementos: por um lado, a coisa principal à qual se unem pode ser móvel (e não apenas imóvel), por outro, a ligação àquela não tem que ser de natureza física.

[42] Cf. o art. 1296º e s.

8.9. Coisas futuras e coisas presentes

Mais uma vez estamos perante uma noção jurídica que não coincide com o significado comum dos termos. São futuras todas as coisas que não estão em poder do disponente ou a que este não tem direito ao tempo da declaração negocial, mas que espera vir a adquirir. O elemento que, em rigor, caracteriza as coisas futuras é o facto de tratar-se de bens em relação aos quais há uma expectativa jurídica de aquisição por parte do alienante; por exemplo, a colheita de café do próximo ano.

São presentes as coisas que já existem e que se encontram na esfera jurídica do transmitente.

Os actos de disposição que tenham por objecto uma coisa alheia estão sujeitos ao regime dos negócios sobre bens futuros se as partes os consideram nesta qualidade (arts. 343º, n.º 2, e 827º), afastando-se assim a aplicação do regime da venda de coisa alheia (art. 826º).

Às coisas futuras referem-se, por exemplo, os arts. 334º (prestação de coisa futura), 814º (contrato de compra e venda) e 876º (contrato de doação).

8.10. Frutos

8.10.1. Noção

Frutos são as utilidades que nascem, resultam ou se extraem periodicamente (em intervalos de tempo mais ou menos certos e regulares) de uma coisa sem diminuição da substância desta (art. 203º, n.º 1). São duas as características fundamentais dos frutos: a sua produção periódica e a não afectação da substância da coisa que os produz.

Este segundo requisito carece de uma precisão. Na verdade, consideram-se frutos os minérios extraídos de uma mina, embora sejam obtidos à custa da substância da coisa já que essa exploração contribui para o respectivo empobrecimento ou esgotamento; também as árvores de um prédio são consideradas frutos, quando se destinam a cortes regulares (matas de talhadia). Nestas situações, em que a extracção dos frutos afecta a substância da coisa que os produz, deve

ter-se em conta o destino económico daquela; neste sentido, o minério extraído de uma mina ou as árvores cortadas de uma mata constituem frutos, na medida em que são o rendimento do capital que a mina ou a mata representam.

Não são frutos os lucros ou as simples vantagens resultantes da utilização de uma coisa, por entender-se que são ganhos obtidos pelo trabalho ou pela actividade exercida sobre ela.

8.10.2. Espécies de frutos

Os frutos classificam-se em naturais e civis (art. 203º, n.º 2). Os primeiros provêm directamente de uma outra coisa; podem ser produtos orgânicos (por exemplo, o leite, o fruto das árvores, as crias dos animais, etc.) ou produtos inorgânicos (o petróleo, o minério extraído das minas ou a pedra das pedreiras). Os frutos civis são as prestações periódicas produzidas pela coisa resultantes de uma relação jurídica que sobre ela incida (por exemplo, as rendas, os juros).

Os frutos naturais não se distinguem apenas pela natureza do objecto, devendo ainda atender-se à relação jurídica a que estão interligados. Os cereais que o usufrutuário colhe do prédio são frutos naturais; porém, se os mesmos (ou uma parte) forem atribuídos ao proprietário, de acordo com o fixado no contrato de constituição do usufruto, já constituem frutos civis em relação a este.

O n.º 3 do art. 203º considera que são frutos das universalidades de animais as crias não destinadas à substituição das cabeças que vierem a faltar (isto é, as crias excedentes às necessárias para compensar as cabeças mortas), os despojos e todos os proventos auferidos.

Os frutos naturais comportam ainda várias classificações, sendo algumas delas igualmente válidas para os frutos civis. Assim, distingue-se entre frutos pendentes (art. 206º, n.º 2) e frutos colhidos ou percebidos: os primeiros mantêm ainda a ligação com a coisa principal (o prédio, através da árvore nele existente), nos outros tal ligação deixou de existir.

Distingue-se ainda entre frutos percebidos e frutos percipiendos (art. 1191º), sendo estes os que não foram colhidos ou que não chegaram a ser produzidos por culpa do possuidor.

8.10.3. Partilha dos frutos

Os frutos pertencem àquele que tem o direito de fruição sobre a coisa que os produziu; pode tratar-se do proprietário, do usufrutuário ou do arrendatário.

i) Frutos naturais

Se não for o proprietário da coisa que os produz, o titular do direito de fruição só adquire a propriedade dos frutos naturais no momento em que são percebidos ou colhidos (antes da separação tem um direito aos frutos, mas não sobre os frutos); com efeito, de acordo com art. 204º, n.º 1, quem têm direito aos frutos naturais faz seus todos os percebidos durante a vigência do seu direito.

Imagine-se que, durante o mesmo período de frutificação, duas ou mais pessoas sucedem na titularidade do direito de fruição: o prédio X é propriedade de *A* que nele faz uma sementeira; antes da colheita, arrenda-o a *B*. Quem tem direito aos frutos? Como sabemos, quer A, primeiro, quer *B*, mais tarde, têm direito de fruição sobre o prédio. Como se efectua a partilha dos frutos da coisa? Tratando-se de frutos naturais (como é nosso exemplo), eles pertencem na totalidade a quem tem o direito de fruição no momento da colheita, ou seja, *B* (art. 204º, n.º 1).

ii) Frutos civis

A partilha dos frutos civis faz-se proporcionalmente à duração do direito (n.º 2 do art. 204º); se *A,* proprietário de um prédio urbano, o atribuir em usufruto a *B* em 1 de Abril de 2018, as eventuais rendas respeitantes a este ano são assim repartidas, salvo convenção em contrário: *A* recebe três meses de renda e *B* receberá os restantes meses. É a chamada partilha ou divisão em função do tempo (*pro rata temporis)*.

iii) Frutos prematuros

Aquele que colher prematuramente os frutos naturais é obrigado a restituí-los, se vier a extinguir-se o seu direito antes da época normal da colheita (art. 205º). Se o titular do direito de fruição alienar os frutos pendentes, extinguindo-se o seu direito antes da separação dos frutos, a venda subsiste, ficando o alienante obrigado a restituir o dinheiro recebido, depois de deduzir as despesas suportadas com a respectiva produção (art. 1190º, n.º 3).

8.10.4. Restituição de frutos

O art. 206º fixa os direitos de quem é obrigado a restituir os frutos percebidos ou pendentes. Quanto aos frutos percebidos, quem os restitui tem direito a uma indemnização por todos os encargos de produção e colheita, desde que não sejam superiores ao valor dos frutos (n.º 1).

Relativamente aos frutos pendentes, estabelece o n.º 2 do mesmo artigo, que a pessoa obrigada à entrega da coisa não tem direito a qualquer indemnização, salvo nos casos fixados em lei, como, por exemplo, nas situações do art. 1190º, n.ºs 2 e 3 (para o possuidor de boa fé) ou do art. 1370º, 2ª parte (para o usufrutuário, quando termina o usufruto).

8.11. Benfeitorias

Benfeitorias são as despesas feitas para melhorar a coisa, podendo ter carácter conservador ou inovador (art. 207º). Podem corresponder a trabalhos ou obras realizadas, ou ao pagamento de encargos que a oneram, como, por exemplo, o imposto sucessório em caso de transmissão *mortis causa*, a amortização de uma dívida garantida pela hipoteca da coisa. As primeiras são as benfeitorias naturais, as segundas as benfeitorias civis.

As benfeitorias distinguem-se das despesas de produção (despesas de frutificação), uma vez que estas têm a ver directamente com a preparação das colheitas, por exemplo, enquanto aquelas visam a conservação da própria coisa.

As benfeitorias classificam-se em necessárias, úteis e voluptuárias. Benfeitorias necessárias são as despesas indispensáveis para evitar a perda, destruição ou deterioração da coisa. Benfeitorias úteis são as que, apesar de poderem ser dispensadas, aumentam o valor objectivo da coisa. São voluptuárias as que, não aumentando o valor objectivo da coisa nem sendo indispensáveis para a sua conservação, servem apenas para satisfação de quem as fez; são despesas que se traduzem em ornamentações ou embelezamento da coisa.

O regime jurídico das benfeitorias é regulado de acordo com os diferentes institutos em que são reconhecidas: por exemplo, quanto à posse (arts. 1193º a 1195º), à compropriedade (art. 1331º) ou ao usufruto (art. 1373º), etc.

CAPÍTULO III

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DOS DIREITOS REAIS

9. Princípios ligados ao lado interno: 9.1. Princípio da coisificação. 9.2. Princípio da actualidade ou da imediação. 9.3. Princípio da especialidade ou da individualização: 9.3.1. Conteúdo; 9.3.2. Âmbito de aplicação. 9.4. Princípio da compatibilidade ou da exclusão. 9.5. Princípio da elasticidade ou da consolidação.

10. Princípios ligados ao lado externo: 10.1. Princípio da taxatividade ou do *numerus clausus*. 10.1.1. Violação do artigo 1226º. 10.2. Princípio da causalidade. 10.2.1. Enunciado. 10.2.2. Tutela dos terceiros de boa fé: i) Artigos 234º e 282º; ii) Artigo 1940º. 10.3. Princípio da consensualidade. 10.4. Princípio da publicidade: 10.4.1. Significado. 10.4.2. Efeitos do registo: i) efeito imediato. ii) efeito central. iii) efeito lateral. 10.4.3. Cessação dos efeitos do registo. 10.4.4. Cancelamento do registo.

A constituição, transmissão ou oneração dos direitos reais obedece a um conjunto de princípios jurídicos. No capítulo anterior desdobrou-se a noção de direito real em duas dimensões: um lado interno (conteúdo ou *licere*) e um lado externo (sanção ou *protectio*), muito embora se tivesse dito que ambas eram partes integrantes do mesmo conceito, não sendo por isso legítimo autonomizá-los no plano dogmático.

Para melhor compreender a sua natureza, é possível dividir, por razões expositivas, os princípios constitucionais dos direitos reais em dois grupos, correspondentes ao lado interno (o poder directo e imediato) e ao lado externo (a eficácia *erga omnes*) da noção de direito real[43].

[43] Segue-se de perto neste capítulo ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas* cit., p. 141 e s.

9. Princípios ligados ao lado interno

9.1. Princípio da coisificação

O princípio da coisificação diz respeito ao objecto do direito real: o direito real versa sobre coisas e não sobre pessoas ou sobre prestações. Porque consistem em acções ou omissões das pessoas, as prestações são inseparáveis de quem as realiza, motivo pelo qual não podem ser objecto de um poder directo, sob pena de este se transformar num poder sobre as próprias pessoas. Como sabemos, as prestações são objecto do direito das obrigações e as pessoas dos direitos de personalidade.

Embora o art. 1222º limite às coisas corpóreas o objecto do direito de propriedade e dos outros direitos reais, viu-se a propósito da classificação das coisas que as coisas incorpóreas podem igualmente ser objecto do direito de propriedade regulado pelo Código Civil. Além disso, ainda que a restrição do objecto do direito real às coisas corpóreas, estabelecida naquele preceito, valesse para o direito de propriedade — o que não é verdade, como se disse —, o mesmo limite já não abrangeria o usufruto (usufruto de direitos - art. 1362º), o penhor (art. 600º - "créditos ou outros direitos"), a hipoteca (sobre direitos - art. 622º, n.º 1, alíneas *c)* a *e)*), os privilégios creditórios mobiliários especiais (art. 669º, n.º 2 - bens móveis), ou o direito de retenção (art. 688º - certa coisa).

Em conclusão, o direito real é um direito que versa sobre coisas corpóreas (art. 1222º), coisas incorpóreas (art. 1223º), direitos (arts. 600º ou 1362º) e sobre o estabelecimento comercial (arts. 90º, n.º 3, 1575º, 1170º, n.º 1, alínea *c)*, e 1821º, n.º 1, alíneas *a)* e *f)*).

9.2. Princípio da actualidade ou da imediação

O princípio da actualidade ou da imediação tem a ver com o facto de só poder haver direitos reais em face de coisas presentes, isto é, coisas que já existam em si e que existam em poder do alienante; daqui decorre que não podem

constituir-se nem transmitir-se direitos reais sobre coisas alheias[44] ou coisas futuras[45]. É o que prescreve o art. 343º, n.º 2.

Os negócios que visam a constituição ou transferência de direitos reais (negócios reais *quod effectum*) sobre coisa futura são válidos, mas produzem apenas efeitos obrigacionais, dando origem por isso a um direito de crédito na esfera do adquirente. Só quando a coisa se tornar presente no património do alienante é que se produz, e de forma automática, o efeito real; deste modo, o negócio que até então apenas possuía eficácia obrigacional, passa a partir daquele momento a produzir efeitos reais[46].

A validade do negócio sobre coisa futura decorre da lei, ao estabelecer uma distinção entre efeitos obrigacionais e efeitos reais, e ao considerar que é o mesmo negócio a produzir os dois tipos de efeitos ainda que em momentos diferentes. Os efeitos obrigacionais do negócio dirigido à produção do efeito real manifestam-se, nomeadamente, na obrigação de o transmitente adquirir a coisa ou na obrigação de diligenciar no sentido de que o prédio frutifique, se, por exemplo, se tratar da venda de uma colheita futura.

Como o domínio só se transfere quando a coisa se tornar presente, o risco da perda ou deterioração da coisa antes de ser entregue ao adquirente corre por conta do transmitente, salvo convenção em contrário (art. 730º)[47].

[44] Cf. infra § 117.

[45] Sobre a noção de coisa futura, cf. § 8.9.

[46] Cf. o art. 1238º, alínea *a)*.

[47] Sobre a venda de bens futuros, cf. infra, § 111.2.1.

9.3. Princípio da especialidade ou da individualização

9.3.1. Conteúdo

O princípio da especialidade significa que só há direitos reais sobre coisas certas e determinadas, sobre coisas individualizadas (art. 343º, n.º 2)[48]. A individualização ou determinação aqui exigida é em sentido jurídico e não necessariamente em sentido físico ou material, uma vez que nem sempre os dois coincidem[49].

Este princípio possui duas vertentes. A primeira é a de que não há direitos reais sobre coisas genéricas ou sobre coisas alternativas. Sendo as coisas genéricas (que, assim, se contrapõem a coisas específicas) aquelas cujo objecto é definido pela qualidade e quantidade[50], é indispensável a escolha ou concentração do objecto (especificação ou individualização) para que se constitua o direito real sobre elas[51]; na falta de convenção em contrário, compete ao devedor fazer a escolha (art. 473º). Num primeiro momento, o negócio real que tenha por objecto coisas genéricas só produz efeitos obrigacionais; os efeitos reais verificam-se, e

[48] Este princípio tem sido também designado por princípio da unicidade ou da unidade. Esta designação afigurar-se-ia incontestável, se o direito real apenas incidisse sobre coisas corpóreas, o que não é o caso, apesar do disposto no art. 1222º. Na verdade, sobre o estabelecimento comercial — que é um bem incorpóreo — constituem-se direitos reais distintos não só sobre o todo (o conjunto de coisas que o concretizam), como também sobre as coisas simples que o integram.

[49] Para além do que será dito em seguida quanto à segunda vertente do princípio da especialidade e ao tratamento que têm as partes integrantes (e componentes), admite-se a constituição de direitos reais autónomos sobre minas ou pedreiras (arts. 1380º a 1382º), assim como a propriedade de águas que nascem em terreno alheio (art. 1309º).

[50] Por exemplo, a alienação de 20 metros de determinado tecido ou de 1000 quilos de arroz ou de café de determinada colheita. Nestes casos, para que se adquira o direito real, é necessário, primeiro, proceder à escolha da parte do tecido que se pretende alienar ou do café vendido (concentração da obrigação) e, depois, à respectiva pesagem ou medição.

[51] Diferentemente, a coisa já será específica se a sua determinação estiver dependente apenas de um único acto. É o que se passa, por exemplo, com a venda da totalidade de uma produção, em que não há lugar a uma verdadeira escolha, uma vez que apenas é necessário proceder à pesagem da coisa para se determinar o preço.

de forma automática, logo que as coisas de tornem coisas certas e determinadas[52].

Por sua vez, nas obrigações alternativas[53], o direito real só se constitui com a escolha do objecto (art. 475º); a escolha pelo credor ou por terceiro só é eficaz com a notificação do devedor ou de ambas as partes (art. 476º, n.º 1).

Na sua segunda vertente, o princípio da especialidade diz respeito às coisas que, embora sejam certas e determinadas do ponto de vista físico, estão em termos materiais ligadas a uma outra (coisa principal). De acordo com este princípio, as coisas estreitamente conexas com outras não são coisas autónomas no plano jurídico, não podendo como tal ser objecto de direitos reais diversos dos que incidem sobre as coisas a que se encontram ligadas. É o que verifica com as partes integrantes e as partes componentes (art. 195º, n.º 1, alínea *e)*, e n.º 3)[54], e as coisas referidas no art. 195º, n.º 1, alínea *c)* (árvores, arbustos e frutos enquanto permanecerem ligados ao solo)[55], as quais, para efeitos do princípio da especialidade, são de uma forma geral consideradas coisas conexas.

Nestes casos, o direito real que recai sobre a coisa principal engloba também as coisas relativamente individualizadas. Dada a especial ligação das partes integrantes e componentes com a coisa principal, considera o legislador que aquelas formam com esta um todo único do ponto de vista jurídico (e também económico), razão pela qual as considera abrangidas pelo direito real que incide sobre a coisa principal. Ou seja, à existência de uma conexão material entre coisas distintas a lei faz corresponder um destino jurídico unitário; por isso, enquanto

---

[52] Cf. o art. 1238º, alínea *a)*.

[53] Embora não exista uma classificação específica para as coisas alternativas, na transmissão deste tipo de objectos está em causa a escolha ou concentração, de entre as várias coisas certas e determinadas consideradas pelas partes no negócio de transmissão, daquela ou daquelas que vão constituir o objecto do direito real que se pretende transmitir e adquirir. Por exemplo, A vende a *B* um dos dois prédios que possui em determinada zona do país, permitindo a *B* poder escolher o que mais lhe convém.

[54] O art. 195º apenas se refere de forma expressa às partes integrantes; porém, as partes componentes estão implicitamente aludidas no mesmo artigo. Veja-se supra, § 8.3.2.

[55] Imagine-se uma árvore plantada num quintal. Pode dizer-se que estamos perante um objecto individualizado no plano físico ou material; no entanto, enquanto estiver ligada ao solo, a árvore não pode ser objecto de direitos reais específicos. Apesar dessa delimitação material, juridicamente não é considerada uma coisa autónoma, mas uma parte integrante do terreno.

não for separada da coisa principal, a parte integrante ou componente é abrangida pelo direito real que recai sobre esta.

Uma consequência lógica do princípio da especialidade consiste no facto de as coisas autónomas que forem incorporadas ou integradas numa outra passam a ser abrangidas pelo direito de propriedade (ou outro direito real) que incida sobre essa coisa, extinguindo-se o direito (e a titularidade) que sobre elas existia.

Como se disse, só com a separação física ou jurídica (conforme os casos[56]) é que as coisas conexas podem ser objecto de um direito real autónomo; até lá, o negócio real *quod effectum* que sobre elas incida especificamente possui apenas eficácia obrigacional, o que significa que se limita a conferir ao adquirente um direito de crédito, o direito de exigir do alienante que lhe permita retirar do prédio as coisas alienadas (isto se não tiver sido convencionado regime diverso). O alienante não só tem de consentir nessa separação, como deve inclusive exercer as diligências necessárias para o efeito (art. 814º, n.º 1)[57].

O princípio da especialidade não se aplica às coisas acessórias; é que, salvo convenção em contrário, o negócio que incide sobre uma coisa não engloba as coisas acessórias, porquanto, apesar da sua ligação económica, estas gozam de autonomia face à coisa principal (art. 201º, n.º 2).

9.3.2. Âmbito de aplicação

O regime da acessão natural constitui uma afirmação princípio da especialidade na sua segunda vertente, isto é, da regra de que o direito real que recai sobre a coisa principal se estende às coisas que a ela se unem materialmente (art. 1245º e 1246º); contudo, por razões de equidade, esta regra sofre desvios nas situações previstas nos arts. 1249º, n.º 1, e 1251º, n.º 2[58].

---

[56] Quanto aos imóveis compostos por parte rústica e urbana (art. 195º, n.º 2), a separação da parte rústica da parte urbana (e vice-versa) só pode ter lugar no plano jurídico, através de um acto de reparcelamento. No entanto, e de acordo com o Código Civil, a divisão dos prédios rústicos está sujeitas a determinadas limitações quanto à área dos prédios resultantes da divisão; cf. infra § 50.1. sobre o fraccionamento.

[57] Sobre o contrato de compra e venda de coisa indeterminadas, cf. § 111.2.1.

[58] Infra, § 42.2.

Na acessão industrial mobiliária, a regra da prevalência do direito sobre o objecto enriquecido só vale para a acessão de má fé por parte do acessor (arts. 1334º e 1337º). Nos outros casos, aplica-se a regra do maior valor para determinar o titular da coisa[59].

Na acessão industrial imobiliária, aplica-se a regra da primazia do solo para os casos de incorporação de má fé (arts. 1260º, 1261º, n.º 2, e 1262º *a contrario*) e para a hipótese do art. 1259º. Havendo boa fé, vigora a regra do maior valor, o que significa que se verifica uma derrogação ao princípio da especialidade na sua segunda dimensão, uma vez que o direito de propriedade sobre o objecto enriquecido é atribuído ao titular do bem adjunto de maior valor e não ao dono do solo, a coisa principal (arts. 1260º, 1262º, n.º 1, e 1263º)[60].

Ainda em relação à segunda vertente do princípio da especialidade há outras situações em que este princípio sofre excepções. São os casos do direito de superfície, quando a propriedade superficiária é o resultado do exercício do direito de superfície (art. 1414º)[61], das servidões prediais quanto às obras feitas no prédio serviente pelo dono do prédio dominante (art. 1456º)[62] e da propriedade horizontal, na medida em que o direito que recai sobre a coisa principal (as partes comuns do prédio) é distinto daquele que recai sobre as fracções autónomas (partes componentes do edifício)[63]. Em todos estes exemplos há uma incorporação de coisas em terreno alheio; porém, o direito que recai sobre a coisa principal (o solo) não abrange as coisas conexas.

Em relação à primeira vertente do princípio — só há direitos reais sobre coisas juridicamente individualizadas —, a compropriedade, entendida como uma contitularidade de direitos de propriedade sobre quotas ideais da coisa e, portanto, sobre coisas não individualizadas[64], põe em causa a exigência de determinação do objecto do direito real.

---

[59] Infra, § 42.3.

[60] Infra, § 42.4.

[61] Infra, § 87.

[62] Infra, § 94.2.

[63] Infra, § 60.1.

[64] Infra, § 58.1.

Note-se que já não poderá falar-se em excepções ao princípio da especialidade relativamente às situações de domínio sobre as águas, minas, pedreiras[65] ou sobre a propriedade superficiária quando constituída separadamente da propriedade do solo (art. 1418º)[66], porque a lei procede nestes casos a um desmembramento ou divisão jurídica do objecto.

9.4. Princípio da compatibilidade ou da exclusão

De acordo com o princípio da compatibilidade ou da exclusão só pode existir um direito real sobre uma coisa (certa e determinada) na medida em que seja compatível com outro direito real que recaia sobre o mesmo bem, isto é, desde que não seja excluído por força de um direito real prevalente ou pré-existente. Com efeito, a natureza do direito real — um poder directo e imediato e, nessa medida, um poder de exclusão — afasta qualquer outro que com ele conflitue, isto é, que confira o mesmo tipo de faculdades (*licere*). A conflitualidade pode ser total (assim acontece com dois direitos de propriedade sobre a mesma coisa), como pode ser parcial, como é o caso do direito de propriedade e os *jura in re aliena*.

Por exemplo, é evidente a incompatibilidade de poderes entre um direito de propriedade e um direito de usufruto, porquanto o usufrutuário dispõe de um conjunto de faculdades que restringem ou limitam directa e imediatamente o *licere* da propriedade. Como veremos[67], a constituição de um direito real de garantia sobre uma coisa não limita os poderes de usar, fruir e dispor do respectivo dono. No entanto, para além de reduzir o valor de transmissão do bem, a existência de um tal direito constitui uma 'ameaça' para o direito de propriedade sobre a coisa dada em garantia, uma vez que, verificando-se o incumprimento da obrigação em causa, o credor pode desencadear a respectiva venda judicial ou extra-judicial e, desse modo, privar o proprietário do bem. Embora não se verifique nesta situação uma verdadeira incompatibilidade de poderes, há no

[65] Infra, § 55.

[66] Infra, § 88.

[67] Infra, capítulo XV.

entanto uma conflitualidade entre o direito de propriedade e o direito real de garantia, a qual não deixa de constituir uma outra dimensão da incompatibilidade entre direitos reais.

O princípio da incompatibilidade não obsta à possibilidade de coexistirem sobre a mesma coisa diferentes direitos reais, ou seja, vários graus de utilização ou de domínio, deste que exista uma harmonização entre os respectivos poderes. São as situações de concurso de direitos reais, as quais podem verificar-se:

- Entre direitos reais de género diferente: sobre o mesmo prédio podem coexistir direitos reais de gozo, direitos reais de garantia e direitos reais de aquisição. Como o *licere* de cada um destes direitos é distinto, é possível a existência em simultâneo de aproveitamentos diversos da mesma coisa. Assim, sobre uma quinta podem incidir, para além do direito de propriedade, um direito de usufruto, uma hipoteca ou um contrato promessa com eficácia real.
- Entre direitos reais do mesmo tipo ou género, mas de conteúdo diferente. É o que se passa com os direitos reais de gozo entre si: o mesmo prédio, por exemplo, pode em simultâneo ser objecto de uma servidão de passagem e de uma servidão de aqueduto, de um direito de usufruto e de um direito de superfície. Este concurso não é admissível entre direitos de propriedade nem entre outros direitos de conteúdo geral, isto é, de direitos que absorvem todas as utilidades que a coisa proporciona (por exemplo, dois usufrutos idênticos sobre o mesmo objecto).
- Entre direitos reais do mesmo tipo e com o mesmo conteúdo, desde que a lei estabeleça uma graduação entre eles. Podemos encontrar exemplos deste tipo de concurso entre direitos de preferência de fonte legal e de fonte convencional (art. 357º), entre direitos legais de preferência (arts. 1300º, 1425º e 1445º), ou entre direitos reais de garantia, como são os casos do concurso de hipotecas (art. 647º), de penhores (art. 619º, n.º 3), entre o direito de retenção e a hipoteca (art. 693º, n.º 2), entre privilégios especiais entre si (art. 679º), ou entre os privilégios imobiliários e a hipoteca, a consignação de rendimentos ou o direito de retenção (art. 685º).

O concurso entre direitos reais de garantia e entre direitos reais de aquisição é possível em virtude do *licere* destes direitos não conter directamente com o uso ou fruição da coisa, antes se limita a conferir um poder de execução privilegiada ou a permitir a aquisição da coisa, respectivamente.

Por seu turno, a compropriedade não constitui uma excepção ao princípio da compatibilidade, pois, como veremos, os direitos dos comproprietários incidem sobre quotas ideais da coisa[68]; assim, tendo cada direito um objecto distinto, não há qualquer incompatibilidade dos diferentes direitos que versam sobre a coisa.

Também na comunhão de direitos (ou propriedade colectiva) não há qualquer derrogação ao princípio da compatibilidade. Tal como na compropriedade, na comunhão de direitos há um objecto que pertence em contitularidade a mais do que um sujeito. Mas, ao contrário da figura anterior, na comunhão não há vários direitos idênticos e simultâneos sobre quotas ideais, mas apenas um único direito real sobre o bem. Cada um dos contitulares não tem qualquer direito individual sobre o todo ou sobre os bens (ou quotas ideais destes) que o integram; é ao conjunto dos titulares que pertence o único direito sobre as coisas[69]. Não havendo direitos reais da mesma espécie ou simultâneos sobre o mesmo objecto, não há poderes incompatíveis ou conflituantes.

O património comum dos cônjuges é o exemplo típico de propriedade em comunhão; porque estamos perante um conjunto de bens funcionalmente afectado à instituição familiar, não pode qualquer daqueles pedir a respectiva divisão (como seria o caso se fosse uma situação de compropriedade), porque a comunhão está finalisticamente ligada à relação pessoal existente entre os cônjuges. Só com a extinção desse vínculo pessoal é que cessa a razão de ser da propriedade em comunhão, podendo então cada um dos titulares pedir a divisão do património ou dispor da respectiva quota ideal nos termos gerais do regime aplicável à compropriedade.

[68] Cf. § 58.1.

[69] Cf. § 59.

9.5. Princípio da elasticidade ou da consolidação

O princípio da elasticidade dos direitos reais está directamente relacionado com a constituição dos diferentes direitos reais sobre coisa alheia (*jura in re aliena*) e com o facto de o núcleo da organização dominial residir no direito de propriedade. Aliás, estes aspectos foram realçados na noção de direito real anteriormente avançada, enquanto poder directo e imediato sobre uma coisa, que se impõe à generalidade dos membros da comunidade jurídica e que constitui uma aproximação, derivação ou expressão do direito de propriedade[70].

Esta dimensão nuclear do direito de propriedade significa que a constituição dos direitos reais menores só é possível através da contracção daquele direito, o qual fica limitado na exacta medida dos poderes proporcionados por esses direitos. Existe, por isso, um nexo causal ou de filiação entre a contracção do direito de propriedade e a constituição do novo direito real (aquisição derivada constitutiva), que afasta assim qualquer conflito entre o direito matriz e os restantes direitos reais.

Os direitos reais sobre coisa alheia constituem poderes que, tal como são modelados ou tipificados pelo legislador, não existiam autonomamente na esfera do proprietário, pelo que devem ser considerados direitos novos face ao direito de propriedade (direito progenitor); surgem, porque este direito se retraiu ou comprimiu na exacta medida da dimensão do direito constituído (teoria da oneração). A esta concepção contrapõe-se aquela que entende que os direitos reais menores não são mais do que parcelas ou fracções do direito de propriedade, pelo que a respectiva constituição é produto de uma simples transferência de poderes do proprietário para o titular (teoria do desmembramento).

Por seu turno, a extinção do direito real menor desencadeia a reexpansão automática do direito de propriedade ao seu estado ou conteúdo anterior (aquisição derivada restitutiva). Do ponto de vista jurídico, não se verifica neste caso qualquer fenómeno de transferência (ou de retrotransferência) do direito de um titular para o outro, mas antes a reexpansão do direito progenitor, determinada jurídico-geneticamente pela extinção do direito filial. É porque se retirou a carga

[70] Cf. § 4.

(o direito real menor) que onerava o direito progenitor que este readquire de forma automática o seu *licere* primitivo. Não há, em rigor, qualquer restituição de direitos, mas sim o regresso à dimensão originária do direito progenitor.

Esta capacidade jurisgénica do direito de propriedade para se contrair e reexpandir denomina-se elasticidade. Os dois fenómenos (a contração e a reexpansão) significam que aquele direito possui uma estrutura elástica que lhe permite sofrer contracções sem que isso implique a sua descaracterização ou mutação[71]. O direito de propriedade não é um depósito de direitos ou de faculdades diversas, mas uma estrutura jurídica infrangível, caracterizada por uma capacidade compressiva que lhe permite contrair-se — dando lugar aos *jura in re aliena* — e uma força reexpansiva que lhe possibilita readquirir o conteúdo ou poder anterior, uma vez extintos aqueles direitos. Daí que todo o direito real tenda a abranger o máximo das faculdades que abstractamente contém.

Esta elasticidade verifica-se também em relação àqueles direitos reais menores que, devido ao seu conteúdo, permitem que, sobre eles ou a partir deles, se constituam outros direitos reais mais restritos: é o caso dos direitos de usufruto e de superfície. Com efeito, a partir de um usufruto pode constituir-se uma servidão; a extinção desta origina a reexpansão automática do usufruto até ao limite das suas faculdades.

Já não admitem onerações ou contracções os direitos reais de aquisição e de garantia (na medida em que o respectivo conteúdo não permite qualquer outra margem de aproveitamento para além do respectivo *licere*), o direito de uso e habitação (porque é *intuitu personae*) e o direito de servidão (porque é inseparável dos prédios dominante e serviente)[72].

Há, porém, algumas situações em que a faculdade de reexpansão do direito real fica paralisada, o que se explica pela necessidade de proteger determinados interesses dos titulares dos direitos reais menores. É o que acontece nos casos

[71] Daí poder dizer-se que o princípio da elasticidade está implícito no princípio da compatibilidade.

[72] Veja-se *infra*, capítulos XII e XV, respectivamente.

previstos nos arts. 633º, n.º 3 (hipoteca sobre o direito de usufruto)[73] e 805º, n.º 4 (confusão e hipoteca ou penhor).

Quanto à primeira situação, verifica-se que se a hipoteca tiver por objecto o direito de usufruto e este se extinguir, aquela garantia extinguir-se-á igualmente (art. 633º, n.º 2). Já o n.º 3 do mesmo preceito estipula que, no caso de a extinção do usufruto resultar de renúncia ou transferência do direito do usufrutuário para o proprietário ou no caso de o usufrutuário adquirir a propriedade (a nua propriedade), a hipoteca subsiste, o que significa que o direito de propriedade não se reexpande de modo a recuperar o seu *licere* anterior. A manutenção da hipoteca justifica-se porque é a única forma de proteger o credor contra a possibilidade imprevisível de ver a subsistência sua garantia (o direito de usufruto) ficar dependente do arbítrio do usufrutuário.

No caso do art. 805º, n.º 4, a reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e de proprietário da coisa hipotecada ou empenhada não impede que a garantia real subsista, como se não houvesse confusão, se o credor tiver interesse em manter o grau de preferência conferido pelo seu direito real de garantia sobre os demais credores com garantias reais sobre o mesmo bem, para o caso de o bem onerado ser executado.

10. Princípios ligados ao lado externo

10.1. Princípio da taxatividade ou do numerus clausus

O princípio da taxatividade ou do *numerus clausus s*ignifica que só podem constituir-se os direitos reais previstos de forma expressa pela lei[74], seja quanto à sua configuração, seja quanto aos respectivos conteúdos ou parâmetros (art. 1226º). Diferentemente, no domínio dos contratos, incluindo os contratos reais

[73] Infra, § 89.3.8.

[74] Os direitos reais (propriedade, usufruto, etc.) são apresentados no Código Civil como modelos de utilização dos bens, de forma a poderem ser facilmente cognoscíveis pelos membros da comunidade jurídica.

quanto à constituição[75], admite-se a liberdade de criação de novas figuras para além das reguladas pelo legislador (*numerus apertus*), excepto em relação aos negócios jurídicos unilaterais para os quais vigora o regime de taxatividade (art. 392º).

Contudo, o princípio da taxatividade não impede que as partes possam modelar o conteúdo dos direitos reais, desde que não violem os limites previstos pelo legislador — o que, a verificar-se, implicaria a criação de novos direitos reais, não admitidos pela lei. Aliás, há um direito real em que expressamente se permite a intervenção das partes na definição do respectivo conteúdo: trata-se da servidão predial que admite um número indefinido de concretizações (art. 1434º).

Para justificar a opção pelo princípio da taxatividade são invocadas algumas razões. A primeira prende-se com o interesse público ligado à organização das infra-estruturas económicas, o qual aponta para que seja o Estado a fixar de forma imperativa os mecanismos jurídicos que regulam a utilização dos bens. Além disso, dado que a natureza absoluta dos direitos reais constitui um embaraço à circulação dos bens, não seria razoável permitir que os interessados criassem as figuras reais que entendessem, já que essa liberdade contribuiria para perturbar o comércio jurídico.

Por outro lado, a proliferação de direitos reais teria graves inconvenientes económicos, porquanto os bens que são objecto de concurso de direitos nunca são explorados tão eficazmente como os apropriados ou utilizados por uma só pessoa. Além disso, a liberdade de criação de direito reais permitiria a formação de ónus ou vinculações ocultas que criariam dificuldades ao funcionamento do registo predial.

Por fim, o regime do *numerus apertus* apresentar-se-ia também como uma fonte potencial de discórdias entre as pessoas, em virtude da possibilidade de se

[75] Convém distinguir os negócios reais quanto ao efeito (*quod effectum*) dos negócios reais quanto à constituição (*quod constitutionem*). Os primeiros consistem em negócios obrigacionais que têm como efeito imediato a transmissão, constituição, modificação ou extinção de um direito real. Os segundos são contratos ligados à constituição de direitos de crédito, que têm a especificidade de só estarem completos ou perfeitos com a entrega ao credor do objecto do contrato, a qual funciona assim como elemento integrante do acordo de vontades; são os casos do depósito (art. 1105º), do comodato (art. 1049º) e do mútuo (art. 1062º).

constituírem múltiplas situações de contitularidade ou concurso de direitos reais; daí o interesse em limitar o surgimento de novos direitos reais, restringindo as fontes de conflitos sociais.

A generalidade dos sistemas jurídicos não toma posição formal ou expressa sobre a taxatividade, ao contrário do que sucede no Código Civil. Apesar disso, pode dizer-se que os sistemas de domínio têm revelado a tendência para adoptarem na vida real um elenco restrito de formas dominiais (taxatividade prática). Ora, semelhante fenómeno contribui para desvalorizar o problema de política legislativa relacionado com a adopção ou não do princípio da taxatividade.

Com efeito, a experiência revela que, nos sistemas que não adoptam semelhante regime, as novas figuras criadas pelas pessoas enquadram-se no âmbito dos direitos reais regulados pela lei, não sendo mais do que combinações dos tipos legalmente previstos. Além disso, a existência de uma taxatividade prática é a tradução da própria lógica económica do domínio sobre as coisas centrada na livre acumulação e na livre apropriação individual. Se o modelo de domínio é a *plena in re potestas*, isto é, o exercício do domínio sem quaisquer entraves ou participações, as restrições a este modelo constituem situações de natureza excepcional. Ou seja, as formas através das quais o domínio surge participado ou limitado (os direitos sobre coisa alheia) possuem carácter especial, na medida em que se afastam da lógica do pleno domínio.

Deste modo, num regime em que o domínio é tendencialmente absoluto, a opção pela taxatividade acaba por não se revelar na prática contrária à natureza do sistema da livre apropriação e da livre exploração[76]. A liberdade de constituição das figuras reais tem como limite intrínseco ou funcional a salvaguarda da plena *in re potestas*, o que significa que a autonomia da vontade desempenha um papel criador muito restrito ou limitado relativamente à ordenação desenhada pelo legislador.

[76] A defesa do sistema do *numerus apertus* tem como argumento principal a ideia de que é um sistema que pode permitir um melhor tipo de aproveitamento dos bens do que o sistema da taxatividade.

10.1.1. Violação do artigo 1226º

Qualquer acto através do qual as partes criam figuras de direitos reais ou com um conteúdo diferente do tipificado na lei é nulo (arts. 1226º, n.º 1, e 285º). Porém, o regime instituído no primeiro artigo contribui para facilitar a aplicação das regras da conversão dos negócios inválidos, permitindo assim que o acto através do qual as partes pretendiam constituir um direito real não previsto na lei se transforme ou converta num negócio de eficácia obrigacional ou de natureza real, se bem que com um conteúdo diverso do inicialmente pretendido por aquelas. Para uma tal conversão, é necessário que se verifiquem os seguintes requisitos gerais desta figura (art. 284º):

(i) Que o negócio inválido contenha os requisitos de substância e de forma necessários para a constituição válida do negócio (obrigacional ou real com o conteúdo previsto pela lei) em que aquele se vai converter (art. 284º, primeira parte);

(ii) Que a vontade hipotética ou conjectural das partes seja no sentido da conversão, isto é, que aquelas teriam querido o novo negócio se tivessem previsto a invalidade do negócio que celebraram (art. 284º, segunda parte)[77].

Ao estipular na segunda parte do art. 1226º que "toda a restrição resultante do negócio jurídico, que não esteja nestas condições, tem natureza obrigacional", o legislador instituiu um regime especial (ou regime de favor) para a conversão, se bem que limitado aos casos em que as partes visavam a criação de restrições ao direito de propriedade não previstas na lei. Tal decorre do facto de o preceito consagrar uma presunção *juris tantum* de que a vontade hipotética das partes é no sentido de querer o negócio de natureza obrigacional resultante da conversão do negócio nulo[78].

[77] A vontade hipotética ou conjectural é aquela que as partes teriam se tivessem previsto a invalidade do negócio jurídico que celebraram.

[78] Este favorecimento da conversão, subjacente à presunção *iuris tantum* consagrada na segunda parte do art. 1226º, justifica-se não só pela existência de uma aproximação de interesses entre o direito real o direito de crédito (*vide* supra § 3), como também pela necessidade de tornar certa a constituição de um direito numa situação em que há dificuldade em provar a intenção das partes.

Nos termos do art. 284º, o negócio contrário ao princípio da taxatividade pode igualmente ser convertido em negócio real (de "conteúdo diferente"); neste caso, já não é aplicável a presunção estabelecida no 1226º, o que implica que a conversão deve preencher todos os requisitos fixados naquele artigo. A mesma presunção também não é aplicável aos desmembramentos do domínio (figuras parcelares), porquanto nestas situações os direitos constituídos apresentam-se autónomos ou isolados entre si: cada figura parcelar é um direito sobre coisa própria, de modo que, ao contrário das restrições, o primitivo dono perde toda a ligação com o domínio que alienou. Não existindo nestes casos de desmembramento do domínio qualquer relação orgânica (de direito progenitor e de direito filial) entre os direitos reais constituídos — ao contrário do que se verifica na constituição de direitos sobre coisa alheia ou de direitos de crédito —, compreende-se que aquela presunção *iuris tantum* não lhes seja aplicável, embora isso não impeça a conversão do negócio nulo se estiverem preenchidos os requisitos do art. 284º.

10.2. Princípio da causalidade

10.2.1. Enunciado

O princípio da causalidade está ligado à existência ou formação dos direitos reais. De acordo com este princípio, a constituição, modificação ou transmissão de qualquer direito real depende da existência, validade e procedência do título que fundamenta e desencadeia a produção do efeito real[79].

Em sentido amplo, o título compreende qualquer causa susceptível de dar origem à constituição de um direito real: o negócio jurídico (bilateral ou

[79] A compreensão de cada um destes elementos do princípio da causalidade remete-nos para noções já estudadas noutras disciplinas. Resumidamente, a inexistência abrange os actos enquadráveis nos arts. 236º e 237º (incluindo os negócios sob nome de outrem); a invalidade refere-se aos actos nulos ou anuláveis; por fim, a procedência ou ineficácia diz respeito aos actos que, embora válidos, não produzem de imediato os efeitos reais a que se dirigem (por exemplo, a venda de coisa futura ou de coisa indeterminada).

unilateral), a lei, a sentença, a usucapião, a ocupação, a acessão, o testamento, a criação e a invenção. Em sentido estrito, a noção de título é aplicável apenas às causas negociais de transmissão; neste sentido, título é o acto pelo qual se estabelece ou firma a vontade de atribuir e de adquirir um direito real.

O princípio da causalidade está consagrado no art. 343º, n.º 1. Ora, como este preceito se refere apenas ao negócio jurídico ou às formas derivadas de aquisição, será neste sentido estrito que a noção de título será usada nas considerações que se seguem.

Assim sendo, o princípio significa tão só que o efeito real é causado pelo acto (título) em que se manifesta a vontade de transmitir ou adquirir o direito real, formalizado ou não[80]. Por isso, toda a transmissão do direito real integra a sua causa, sendo inseparável dela: o título (causa *adquirendi*) não produz apenas consequências obrigacionais, mas também o próprio efeito real.

Dado que os efeitos reais se produzem em consequência da simples conclusão dos negócios reais *quod effectum* (infra), a invalidade destes origina a não aquisição dos direitos reais constituídos ou transmitidos[81]. Uma vez que, nos termos do Código Civil, o negócio obrigacional é simultaneamente real quanto ao efeito (negócio real *quod effectum*), só com a regularidade do título é que é possível a transmissão ou constituição (válida) do direito real; não verificando este pressuposto, não há produção do efeito real[82].

---

[80] Como se sabe, o Código Civil consagra a regra geral de que a validade dos negócios jurídicos não está dependente de forma especial, sendo suficiente o mero consenso das partes; excepcionalmente, prevê que determinados negócios jurídicos devem ser reduzidos a escrito para serem válidos (arts. 210º e 211º). Neste segundo caso, o facto de a declaração negocial estar sujeita a forma escrita (como é a regra para os negócios reais sobre coisas imóveis) não constitui qualquer excepção ao princípio da causalidade, visto que esta exigência diz apenas respeito ao meio através do qual a declaração de vontade negocial deve ser formulada ou exteriorizada.

[81] Para que possam surgir direitos reais na esfera jurídica de alguém é condição necessária e suficiente que o acto que lhe deu origem seja existente, válido e eficaz (ou procedente). Por razões de simplificação, referir-nos-emos na exposição do princípio da causalidade apenas aos casos de invalidade (nulidade ou anulabilidade) do negócio jurídico.

[82] O princípio que se opõe à causalidade é o princípio da abstracção. Segundo este, a transmissão do direito real depende apenas do acto que a efectiva (modo), abstraindo-se da respectiva causa de atribuição (título). A produção do efeito real (seja *inter partes*, seja em face de terceiros) é independente do negócio que necessariamente a coenvolve ou precede; o título não origina a transmissão do direito,

Ora, em determinadas situações (previstas pelo legislador de forma taxativa) a causa jurídica do direito real não se reduz ao mero acto de vontade (título), antes carece de um acto complementar — genericamente designado por modo —, sem o qual não se verifica ou efectiva a atribuição do direito real[83]. Nestes casos, a causa jurídica é complexa, na medida em que é integrada por dois actos distintos: o negócio jurídico, por um lado, e a entrega da coisa, o registo ou a notificação, conforme os casos, por outro. Assim acontece nos arts. 476º, n.º 1, 483º, 603º, 615º, n.º 2, 621º e 881º, n.º 2[84], em que a verificação do efeito real está sujeita a uma dupla dependência, porquanto o título só por si não é suficiente para a produção do efeito real, exigindo-se igualmente o modo. Por exemplo, para ser válida a constituição do penhor de móveis exige-se, para além do negócio real dirigido à constituição da garantia, a entrega ao credor ou a terceiro da coisa que lhe serve de objecto.

10.2.2. Tutela dos terceiros de boa fé

Tal como se encontra consagrado no art. 343º, o princípio da causalidade diz respeito apenas às aquisições derivadas, mais especificamente, à regularidade dos actos negociais que produzem efeitos reais. Com isso, visa-se proteger o autor da transmissão contra os eventuais vícios jurídicos que possam ocorrer no acto em que intervém[85]. Todavia, a existência de outros interesses — a protecção da boa fé de terceiros, quando combinada com a existência de uma vontade

esgotando todas as suas virtualidades no plano obrigacional. Ou seja, nos sistemas que seguem o princípio da abstracção (por exemplo, o direito alemão), a aquisição do direito real está dependente do acto em que se executa a vontade contida no título, abstraindo-se, por isso, da validade e da existência do negócio obrigacional.

[83] Neste sentido, modo é o acto em que manifesta ou concretiza a vontade contida no título, designadamente a entrega da coisa, o registo da aquisição ou a notificação do interessado.

[84] Cf. infra § 10.3.

[85] Embora a venda a retro (art. 861º) seja válida, o facto de poder ser utilizada como um negócio indirecto, designadamente para fins de garantia ou de administração, sugere que será necessário averiguar as verdadeiras motivações que lhe possam estar subjacentes, por forma a impedir que possa ser utilizada como um negócio em fraude à lei, ou seja, como um meio dirigido a contornar a proibição do pacto comissório ou como um acto que encobre uma simulação. Cf. § 121.

translativa de facto do titular do direito real — legitima desvios à regra da regularidade dos negócios jurídicos.

As derrogações ao princípio da causalidade encontram-se consagradas nos arts. 234º, 282º e 1940º, n.º 2, e no art. 6º do CRPredial[86], os quais, sob certas condições, permitem a aquisição do direito real por terceiros, não obstante a mesma ter origem num acto que sofre de uma invalidade, a falta de legitimidade do transmitente.

Excepções semelhantes às previstas no art. 282º estão consagradas na Lei n.º 1/2003 (arts. 9º e 16º, n.º 3), no Decreto-Lei n.º 27/2011 (art. 10º, n.ºs 8 e 9) e na Lei n.º 13/2017 (art. 82º, n.º 2). Porém, diferentemente do Código Civil, nas Leis n.º 1/2003 e n.º 13/2017, a tutela do terceiro de boa fé está ainda dependente do facto de o preço a pagar pelo adquirente constituir um valor justo à luz dos critérios de mercado.

Deve referir-se ainda que o regime estabelecido para a venda de bens alheios (art. 829º e s.) afasta-se apenas em parte do princípio da causalidade[87]. Embora não confira por si só direitos reais ao adquirente — não pondo por isso em causa aquele princípio — o regime aplicável consagra desvios ao regime geral da nulidade dos negócios jurídicos, designadamente o facto de a invalidade não poder ser oposta pelo vendedor ao comprador de boa fé (aquele que desconhecia que a coisa era alheia), nem pelo comprador doloso ao vendedor de boa fé (art. 826º, segunda parte), e ainda por se admitir a convalidação do contrato nulo (art. 829º).

Aliás, apesar de terem em comum a boa fé do adquirente, o que está na base da diferença de regimes entre os terceiros de boa fé e o adquirente de coisa alheia é o facto de verificar-se na primeira situação e de não existir na segunda uma vontade translativa de facto do proprietário. Com efeito, enquanto a tutela dos terceiros de boa fé pressupõe a existência de uma cadeia de transmissões na qual o proprietário da coisa intervém de forma activa — participa num negócio jurídico em que, embora inválido, manifesta uma vontade translativa real —, a

[86] A restrição ao princípio da causalidade decorrente do CRPredial será analisada a propósito do princípio da publicidade.

[87] Cf. § 117.

venda de coisa alheia tem lugar independentemente ou à revelia da vontade do proprietário.

i) Artigos 234º e 282º

As restrições consagradas nos arts. 234º e 282º são apenas aplicáveis aos terceiros de boa fé[88]; para estes preceitos, terceiros são todos aqueles que, integrando-se numa só cadeia de transmissões, vêm a ser afectados por uma ou várias causas de invalidades anteriores ao acto em que participaram. Esta noção de terceiro pode ser esquematizada através do seguinte exemplo: em 2019, *A* vende a *B* determinada coisa e, em 2020, *B* vende a mesma coisa a *C*. *C* é terceiro em relação a *A*, porque a sua aquisição tem origem (indirecta) no negócio jurídico que este último realizou com *B*.

Nesta cadeia de transmissões, pode configurar-se também uma aquisição *ex lege*, nos casos em que esta dependa directamente de uma aquisição anterior. Assim, por exemplo, se o terceiro de boa fé adquire um direito de superfície por força do art. 234º ou 282º, adquire também o direito de propriedade superficiária sobre a plantação ou obra construída, que é uma derivação legal do exercício daquele direito[89].

No que diz respeito à noção de boa fé, há uma diferença entre os dois preceitos: enquanto para o art. 234º a boa fé consiste no simples desconhecimento, com culpa ou sem culpa, por parte do terceiro do vício da simulação existente no acto anterior àquele em que intervém[90], para o art. 282º há outro grau de exigência, na medida em que o terceiro só é considerado de boa fé se não tiver culpa no desconhecimento da(s) invalidade(s) do(s) negócio(s) anterior(es) e, portanto, se

[88] De acordo com o n.º 2 do art. 234º, "a boa fé consiste na ignorância da simulação ao tempo em que foram constituídos os respectivos direitos"; segundo o n.º 3 do art. 282º, "é considerado de boa fé o terceiro adquirente que no momento da aquisição desconhecia, sem culpa, o vício do negócio nulo ou anulável".

[89] Cf. infra § 88.

[90] No entanto, nos termos do art. 234º, n.º 3, "considera-se sempre de má fé o terceiro que adquiriu o direito posteriormente ao registo da acção de simulação, quando a este haja lugar". Cf. o art. 4º, alínea *a)*, do CRPredial.

ignorar a ilegitimidade do transmitente. Dito de outra forma, o terceiro está de boa fé se, ao adquirir, estava convencido de que a outra parte tinha legitimidade para lhe transmitir ou constituir o direito real.

Importa salientar, em face do que ficou dito, que as derrogações consagradas naqueles preceitos têm um âmbito limitado, porquanto dizem respeito apenas às aquisições situadas numa mesma cadeia de transmissões da qual o proprietário faz parte e na qual manifesta uma vontade translativa real, e em que o terceiro de boa fé adquire o direito real de quem não tinha legitimidade para o transmitir em virtude de o não ter adquirido validamente. Recorrendo ao esquema anterior: em 2019, *A*, proprietário, vende a *B* determinada coisa, sendo o negócio nulo, e, em 2020, *B* vende a mesma coisa a *C*, não sofrendo este segundo negócio de vícios autónomos ou específicos. Ora, sendo o acto *A - B* inválido, *B* não adquire qualquer direito real, pelo que não o podia transmitir a *C*; se o fizer, o acto que celebra com este é inválido por falta de legitimidade. Apesar disso, permite-se, reunidas certas condições, que o terceiro (*C*) adquira os mesmos direitos reais que adquiriria se o negócio em que participa fosse válido[91].

Ou seja, as causas de invalidade (nulidade ou anulabilidade) relativamente às quais os terceiros adquirentes de boa fé são protegidos devem ser próprias do acto ou actos anteriores àquele em que o terceiro intervém; quanto ao negócio em que este participa, o único vício que pode conter para efeitos da aplicação dos arts. 234º e 282º (e, portanto, para o terceiro poder adquirir o direito real) é a falta de legitimidade do transmitente, derivada da invalidade do negócio real que anteriormente celebrara[92]. Se há outra causa de invalidade no negócio em que participa o terceiro, já não funciona a tutela prevista naqueles dois preceitos.

[91] Em rigor, a aquisição do terceiro de boa fé não é um consequência directa do negócio inválido em que participa (o que apenas se verificaria se se admitisse a respectiva convalidação, que não é o caso), antes resulta do facto de a lei obstar a que a invalidade desse acto seja invocada pelos interessados contra aquele.

[92] É por esta razão que a protecção dos terceiros de boa fé constitui tão só uma restrição ao princípio da causalidade, na medida que abrange apenas um determinado vício que afecta reflexamente o negócio em que intervém o terceiro. Com efeito, a protecção prevista nos arts. 234º e 282º não contempla os vícios específicos do próprio acto em que o terceiro participa, mas só os vícios (e nem todos) ocorridos em actos anteriores e que são geradores da ilegitimidade do transmitente. Daí poder dizer-se que a aquisição pelos terceiros de boa fé não é independente do título aquisitivo: ela pressupõe que o

O art. 234º aplica-se nos casos em que a invalidade do acto anterior àquele em que o terceiro intervém deriva apenas do vício da simulação do negócio real *quod effectum*[93]; por isso, se, para além da simulação, aquele acto sofrer de outros vícios (por exemplo, vício de forma), já não há lugar à aplicação do art. 234º, mas, eventualmente, do art. 282º. Exemplificando, *A* vende a *B* uma coisa, sendo o negócio inválido por simulação; por esse motivo, *B* não adquire qualquer direito real, pelo que não tem legitimidade para o transmitir. No caso de *B* alienar a *C* a coisa (de forma gratuita ou onerosa), se este negócio não contiver qualquer outro vício para além da falta de legitimidade de *B*, *C* pode beneficiar da protecção conferida por aquele preceito se, ao celebrar o negócio, estiver de boa fé, isto é, ignorar (com ou sem culpa) a existência da simulação anterior. Verificados estes requisitos, a aquisição do terceiro é imediata[94], ficando desde logo protegido contra a invocação da simulação por qualquer interessado, incluindo pelos simuladores.

Por sua vez, para além da boa fé do terceiro, o art. 282º, n.º 1, pressupõe um conjunto cumulativo de requisitos mais amplo do que os exigidos pelo art. 234º[95], de tal modo que a tutela que consagra é mais restrita ou mais apertada do que a proporcionada pelo artigo anterior. Assim, e recorrendo ao esquema anterior, para que o terceiro possa beneficiar do facto de ter adquirido de boa fé é necessário: *i)* que o negócio *A - B* seja nulo ou anulável[96]; *ii)* que diga respeito

---

acto realizado com o terceiro não contenha outros vícios (substanciais ou formais) para além da falta de legitimidade do transmitente, decorrente de transmissões anteriores.

[93] Nos termos do art. 231º, a simulação consiste numa divergência intencional entre a vontade real (o que se quer) e a vontade declarada (o que se diz), decorrente de um acordo entre declarante e declaratário com o intuito de enganar terceiros. Convém ter presente que, na simulação relativa, a invalidade do negócio simulado não afecta o negócio dissimulado (art. 231º, n.º 1); se este for válido, a aquisição do terceiro é válida, pelo que não é afectada pela invalidade do negócio simulado.

[94] Diversamente, tratando-se da aplicação do art. 282º, essa aquisição está sujeita a um período de consolidação ou de quarentena.

[95] O art. 282º abrange qualquer causa de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico, pelo que também é aplicável quando o primeiro negócio é nulo por simulação; no entanto, como o art. 234º confere uma tutela mais célere e menos exigente, será sempre mais conveniente recorrer ao respectivo regime.

[96] Por isso, o art. 282º não é aplicável quando, na cadeia de transmissões, há um negócio sancionado com a inexistência jurídica (coação física, declaração sob nome de outrem, declarações não sérias).

a bens imóveis ou móveis sujeitos a registo[97]; *iii)* que a aquisição pelo terceiro seja a título oneroso[98]; *iv)* que o terceiro tenha registado a sua aquisição[99] [100]; *v)* que o registo dessa aquisição seja anterior ao registo da acção de nulidade ou anulação, ou ao registo do acordo entre as partes acerca da invalidade do negócio.

A estas, acresce ainda uma outra exigência (art. 282º, n.º 2): que a acção de nulidade ou de anulação não seja proposta e registada dentro dos três anos posteriores à conclusão do negócio, o que significa que a protecção do terceiro de boa fé pode não se verificar no momento em que este adquire (como acontece no art. 234º) no caso de o negócio ser celebrado dentro daqueles três anos.

Sem a conjugação de todos estes requisitos não vigora a protecção consagrada no art. 282º. Porque podem surgir dúvidas relativamente à contagem daquele prazo de espera ou de quarentena, configure-se o seguinte exemplo: em 2017, *A* doa a *B* um imóvel que era seu, tendo o negócio sido celebrado através de um escrito simples; em 2019, *B* vende a *C* o bem, através de escritura pública (art. 809º), desconhecendo este, sem culpa, a invalidade do negócio anterior (por vício de forma). De acordo com o disposto no n.º 2 do art. 282º, a aquisição de *C*, inválida, só deixa de poder ser impugnada (por *A*, *B* ou por qualquer outra pessoa com interesse legítimo na impugnação) a partir de 2020, isto é, decorridos três anos após a data da realização do negócio entre *A* e *B* (2017) e desde que, até essa data, se encontrem preenchidos todos os requisitos previstos no n.º 1 do mesmo artigo[101].

---

[97] O art. 234º é aplicável aos bens móveis simples, aos móveis sujeitos a registo e aos imóveis.

[98] O art. 234º não estabelece quanto a este aspecto qualquer distinção, pelo que protege também o terceiro que tenha adquirido de forma gratuita.

[99] No art. 234º não se exige qualquer registo do negócio realizado pelo terceiro quando estejam em causa bens imóveis ou móveis sujeitos a registo. Independentemente da fé pública que o caracteriza, a existência do registo (definitivo) exigido no art. 282º é reveladora de que a vontade os restantes intervenientes foi no sentido da transmissão do direito.

[100] Em complemento deste regime, dispõe o art. 21º, nº 4, do CRPredial que: "a declaração de nulidade do registo não prejudica os direitos adquiridos a título oneroso por terceiro de boa-fé, se o registo dos correspondentes factos for anterior ao registo da ação de nulidade".

[101] Assim, o registo pelo terceiro da sua aquisição. No exemplo do texto pressupôs-se que o registo foi efectuado dentro dos referidos três anos; porém, se for realizado, por exemplo, em 2021, só a partir

ii) Artigo 1940º, n.º 2

Uma outra derrogação ao princípio da causalidade esta consagrado no art. 1940º, n.º 2. De acordo com este preceito, o terceiro que, a título oneroso e de boa fé, adquira do herdeiro aparente[102] bens determinados ou qualquer direitos dobre eles, pertencentes à herança, pode opor o seu direito ao herdeiro que intente a acção de petição da herança. A boa fé consiste no desconhecimento, com ou sem culpa, de que o transmitente é herdeiro aparente ou um simples possuidor; numa formulação positiva, há boa fé quando, no momento da aquisição, o terceiro julga estar a adquirir do verdadeiro herdeiro ou dono da coisa.

O herdeiro aparente é, em rigor, um possuidor e, nessa qualidade gozaria da presunção da titularidade do direito real (art. 1188º)[103]. Na situação pressuposta no art. 1940º, n.º 2, trata-se de um proprietário putativo a quem é reconhecida, erradamente, a titularidade dos bens da herança e, com isso, legitimidade para os transmitir enquanto aquela qualidade não lhe for retirada pelo tribunal.

A lei não fixa qualquer requisito de que dependa o reconhecimento da qualidade de herdeiro pelo círculo social em que actua; contudo, a noção legal ("por força de erro comum ou geral") permite deduzir que não se trata de um estatuto que, em regra, possa ser adquirido de forma instantânea. Por ser um possuidor, julga-se que, com as necessárias adaptações, são aplicáveis ao reconhecimento da qualidade de herdeiro aparente os pressupostos relativos à aquisição da posse pela prática reiterada (art. 1183º, alínea *a)*).

O regime do art. 1940º, n.º 2, contém aspectos que o afastam do disposto nos arts. 234º e 282º, anteriormente analisados, e que o aproximam da regra da posse vale título, inclusive quando estão em causa coisas imóveis[104]. Além disso, a

desta data é que os direitos do terceiro estão salvaguardados perante a acção de nulidade proposta pelos interessados.

[102] "Diz-se herdeiro aparente aquele que é reputado herdeiro por força de erro comum ou geral" (art. 1940º, n.º 3).

[103] Aliás, o herdeiro aparente é um possuidor privilegiado, na medida em que a lei lhe confere (ainda que de forma indirecta) legitimidade para transmitir direitos reais.

[104] O princípio da posse vale título significa que, se ignorar a ilegitimidade do transmitente, o possuidor adquire o correspondente direito sobre a coisa em termos definitivos, não lhe podendo ser exigida a respectiva restituição.

venda pelo herdeiro aparente apresenta semelhanças com a venda de coisa alheia, já que, em ambas as situações, o respectivo proprietário não tem qualquer papel activo na transmissão do direito real para o primeiro adquirente ou para o terceiro. Porém, enquanto na venda de coisa alheia não há produção de efeitos reais, a venda pelo herdeiro aparente possibilita a aquisição imediata de direitos reais[105].

Diferentemente da situação regulada no art. 282º, o adquirente do herdeiro aparente não está situado numa cadeia de transmissões de negócios jurídicos reais *quod effectum*[106], uma vez que a legitimidade daquele deriva tão só do reconhecimento social de que beneficia. Aliás, o art. 1940º, n.º 2, supõe que semelhante cadeia não existe, o que é inclusive confirmado pela segunda parte do mesmo número, ao admitir que a tutela do terceiro de boa fé se mantém mesmo que o herdeiro aparente esteja de má fé, isto é, ainda que tenha contribuído de forma intencional para ser reconhecido como tal.

O adquirente é designado terceiro porque, em rigor, adquire (ou é tutelado) contra o herdeiro reconhecido como tal na acção de petição da herança, apesar de nem o autor desta acção nem o *de cujus* terem contribuído de forma activa para a aquisição daquele. De acordo com o art. 1939º, na acção de petição da herança, o autor requer não só o reconhecimento da sua qualidade de sucessor, mas também a restituição dos bens da herança contra quem os possua na qualidade de herdeiro aparente. Por outro lado, o n.º 2 do mesmo preceito pressupõe que, à data da transmissão para o terceiro, o herdeiro aparente não preenche os requisitos que lhe permitam invocar a usucapião; aliás, se isso já se verificasse, o terceiro adquiria desde logo e de forma legítima.

Neste sentido, o disposto no art. 1940º, n.º 2, contém um particular regime restritivo do princípio da causalidade, ao permitir que um terceiro de boa fé

[105] A aquisição dos terceiros de boa fé decorre do facto de lhes ser inoponível pelos interessados a invalidade (a falta de legitimidade do transmitente) do acto aquisitivo em que participaram. Além disso, como nos outros casos, na situação regulada pelo art. 1940º, n.º 2, o negócio em que participa o adquirente não pode conter outras invalidades para além da ilegitimidade radical do herdeiro aparente; por isso, se houver outro vício no negócio celebrado com o terceiro, já não é aplicável a tutela prevista naquele preceito.

[106] Com efeito, se, subjacente à transmissão pelo herdeiro aparente, existisse uma cadeia de transmissões desencadeada pelo *de cujus*, a situação cairia no âmbito da aplicação do art. 282º.

adquira direitos reais directamente de um possuidor, ainda que travestido de herdeiro legítimo e, portante, de proprietário aparente[107].

10.3. Princípio da consensualidade

Estritamente relacionado com o princípio da causalidade está o princípio da consensualidade. Segundo este princípio, a produção dos efeitos reais dá-se por mero efeito do contrato, não sendo necessário para tal qualquer acto posterior ou complementar (art. 343º, n.º 1); desde que válido, o contrato real *quod effectum* é não só fonte de efeitos obrigacionais como de efeitos reais[108].

Na verdade, o Código Civil não estabelece qualquer distinção entre negócio obrigacional e negócio real no que diz respeito à transmissão ou constituição de direitos reais, a qual está por isso apenas dependente do mero acordo das partes. Assim, quem, sem reserva de domínio[109], receber de outrem determinada coisa (ou constituir um direito real menor) adquire a respectiva propriedade (ou o direito sobre coisa alheia) sem ter de efectuar qualquer acto ulterior (designadamente, a tradição nos móveis ou o registo nos imóveis), porquanto o contrato desencadeia por si só o efeito real.

Embora as designações sejam idênticas, este princípio dos direitos reais não se confunde com o princípio da consensualidade estudado a propósito da forma do negócio jurídico (art. 210º); neste último sentido, consensualismo significa não exigência de forma escrita para que o acto jurídico seja válido. O princípio da consensualidade para efeitos de negócio jurídico significa liberdade de forma,

---

[107] Em relação ao regime previsto nos arts. 234º e 282º sempre é possível afirmar que o terceiro adquire de quem é possuidor, uma vez que não se verificou qualquer transmissão de direitos reais. Porém, o que distingue estas duas situações do regulado no art. 1940º, n.º 2, decorre do facto de aqueles dois preceitos pressuporem uma cadeia de transmissões na qual o proprietário participa de forma activa, enquanto na última a aquisição do terceiro é, de todo, alheia a vontade do proprietário. Naquelas situações, a aquisição do terceiro radica (ainda que de forma mediata) numa vontade translativa de facto do titular do direito real, na segunda, a aquisição do herdeiro aparente não tem qualquer suporte na vontade do autor da herança.

[108] Cf. infra § 111.

[109] Sobre a venda com reserva de propriedade, cf. § 115.

opondo-se assim a formalismo (art. 209º)[110]. A exigência de um documento para a declaração negocial é apenas uma condição de validade do acordo das partes[111]; daí que, quando necessária, a falta de forma escrita gera a irregularidade do título (nulidade, nos termos do art. 211º), verificando-se a violação do princípio da causalidade e a consequente invalidade da transmissão ou constituição do direito real.

Relativamente aos direitos reais, consensualidade significa que estes direitos se transmitem pelo acordo das partes, formalizado ou não, dirigido a produzir essa transmissão ou constituição. Se o princípio da causalidade afirma que sem justa causa (título válido), não há produção do efeito real, o princípio da consensualidade dos direitos reais adianta que essa causa é condição necessária e também suficiente para a produção do efeito real. Deste modo, não se exige para esse resultado qualquer acto não reconduzível ao contrato, isto é, qualquer acto que esteja para além do documento indispensável para a validade do acordo das partes.

Como se disse, o princípio da consensualidade aplicado aos direitos reais significa que, uma vez perfeito (ou válido) o negócio real *quod effectum* (sujeito

---

[110] Veja-se o art. 37º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 3/2004, transcrito na nota 30.

[111] O art. 45.º do Decreto-Lei n.º 25/2009, de 26-8, que estabelece o Regulamento Notarial, define documento como sendo "qualquer objecto elaborado pelo homem com o fim de reproduzir ou representar uma pessoa, coisa ou facto".

Os tipos de documentos admitidos estão indicados no art. 46º do mesmo diploma:

"1. Os documentos escritos podem ser autênticos, particulares e autenticados. 2. São documentos autênticos todos aqueles que tenham sido emitidos com as formalidades legais pelo notário ou outro oficial provido de fé pública, nos limites da sua competência ou dentro do círculo de actividades que lhes é atribuído. 3. São documentos particulares todos os documentos que não tenham sido emitidos por autoridade pública, nos termos do número anterior. 4. São documentos autenticados os confirmados pelas partes nos termos prescritos nas leis notariais".

Por sua vez, os documentos notariais vêm definidos no art. 47º do mesmo diploma:

"1. Em conformidade com o estabelecido no Regime Jurídico do Notariado, são documentos notariais as escrituras públicas, as actas notariais, as cópias, os atestados, os certificados e todos os documentos que sejam lavrados com intervenção notarial nos termos da lei e regulamentos. 2. As escrituras públicas têm como objecto a declaração de vontades, actos jurídicos que impliquem prestação de consentimento, contratos e negócios jurídicos de toda a espécie. 3. As actas notariais têm como objecto a consignação de factos ou coisas presenciados pelo notário e as declarações que receba, sempre que a natureza do acto não requeira a formalidade de escritura pública e possa ter efeitos jurídicos. 4. As cópias, certificados, atestados e quaisquer outros documentos emitidos pelo notário têm como objecto o que a lei e regulamentos determinem. 5. O simples reconhecimento de letra e assinatura ou apenas de assinatura e os certificados não atribuem aos respectivos documentos a natureza de autênticos".

ou não a forma escrita, conforme o estipulado pela lei), o efeito real produz-se de forma imediata[112]. No entanto, este princípio sofre excepções naqueles casos em que, considerado em si mesmo, o negócio não produz efeitos reais quer entre as partes quer em relação a terreiros, mas tão só efeitos obrigacionais. Assim acontece:

i) No art. 881º, n.º 2, na medida em que a doação de móveis deve ser acompanhada da tradição da coisa doada, quando não é celebrada por escrito;

ii) No art. 603º, em que o penhor de coisas só se constitui pela entrega da coisa ao credor ou terceiro, pela entrega de "documento que confira a exclusiva disponibilidade dela" ou pela "simples atribuição da composse ao credor, se essa atribuição privar o autor do penhor de dispor materialmente da coisa";

iii) No art. 615º, n.º 2, uma vez que, para a constituição do penhor de créditos, é necessária a notificação ou a aceitação do devedor, ou o registo do acordo se se tratar de penhor de direitos sujeito a registo;

iv) No art. 621º, que prescreve que a hipoteca deve ser registada para ter efeitos reais entre as próprias partes;

v) No art. 661º, n.º 1, porque, para se verificar a cessão de hipoteca relativa a coisa ou direito hipotecado pertencente a terceiro, é exigido o consentimento deste;

vi) Na transmissão dos títulos ao portador, em que é necessária a respectiva entrega;

vii) No art. 476º, n.º 1, na medida em que a concentração pelo credor ou por terceiro do objecto nas obrigações genéricas e a consequente aquisição do direito real só é eficaz com a notificação do devedor ou a ambas as partes; e

viii) No art. 483º, que remete para o art. 476º quando, nas obrigações alternativas, a escolha do objecto cabe ao credor ou a terceiro.

[112] Diferentemente, por exemplo, o Código Civil Brasileiro atribui ao contrato de compra e venda apenas efeitos obrigacionais: "pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro" (art. 481º).

Como se viu a propósito dos princípios da actualidade e da especialidade, os negócios reais *quod effectum* que tenham por objecto coisas futuras ou indeterminadas são válidos, embora produzam apenas efeitos obrigacionais; o mesmo contrato produzirá efeitos reais, e de forma automática (no sentido de que não é exigida qualquer outra declaração negocial ou acto), quando o bem se torna presente ou é especificado. Para que, nestes casos, a eficácia real se produza é necessário a prática de outros actos que não se confundem com o negócio celebrado, designadamente, conforme os casos, a aquisição da coisa, a colheita ou a escolha.

Ora, tendo por referência as situações antes indicadas, poder-se-ia dizer que a transmissão do direito real sobre uma coisa futura ou indeterminada está ainda dependente, para além do negócio jurídico (título), de um acto autónomo deste (modo). Com efeito, cronologicamente, este acto é posterior ao negócio jurídico; porém, ele surge integrado no próprio título jurídico, porquanto é um elemento que concorre para a perfeição da declaração de vontade enquanto elemento do negócio real. Nessa medida, acaba por não beneficiar da autonomia jurídica que é conferida à entrega, ao registo ou à notificação nos casos anteriormente referidos.

10.4. Princípio da publicidade

10.4.1. Significado

Sendo o direito real é um poder *erga omnes*, afigura-se necessário que todos os interessados conheçam ou possam conhecer os actos jurídicos (e respectivas consequências) que tenham por objecto as coisas, designadamente os bens imóveis. O princípio da publicidade está assim ligado à necessidade pública de a situação jurídico-real dos prédios ser conhecida ou cognoscível de forma segura pelas pessoas que virtualmente afecte, em particular por aquelas que sejam ou pretendam ser parte de relações jurídico-reais sobre os mesmos. Daí que caiba aos Estados instituir um serviço que assegure essa publicidade, de modo a

permitir aos interessados conhecer com segurança a situação jurídica dominial existente sobre os imóveis[113].

Se, entre as partes do negócio jurídico translativo ou constitutivo, o direito real constitui-se em regra *solo consensu* (principio da consensualidade[114]), não se justificando por isso qualquer exigência de publicidade do acto (art. 5º, nº 1, do CRPredial)[115], já relativamente a terceiros, isto é, às pessoas com interesses conflituantes sobre a mesma coisa, afigura-se indispensável a instituição de um sistema que dê a conhecer a situação jurídica dos bens, isto é, de um sistema que assegure o registo dos actos translativos ou constitutivos de natureza real que interferem directamente com a configuração do quadro jurídico-dominial dos bens, com vista a garantir a segurança do comércio jurídico (art. 1º do CRPredial)[116]. Esta certeza traduz-se no facto de, através do registo predial, a ordem jurídica garantir não só a verdade e a legalidade dos actos jurídicos registados sobre os prédios — que assim ficam identificados através do registo —, como também assegurar a relevância jurídica (eficácia) perante terceiros dos direitos reais que derivam dos actos registados.

Porque a criação de semelhante serviço é dispendiosa, compreende-se que o interesse da segurança jurídica e da tutela dos terceiros se afigure predominante em relação aos factos jurídicos que tenham por objecto os imóveis e os móveis sujeitos a registo, não só porque tradicionalmente constituem os grandes meios

[113] Aliás, consagra o art. 119º CRPredial (caráter público do registo) que "qualquer pessoa pode pedir certidões dos atos de registo e dos documentos arquivados, bem como obter as informações verbais ou escritas sobre o conteúdo dos mesmos, mediante pagamento dos respetivos emolumentos, sendo o caso".

[114] Cf. § 10.3.

[115] Exceptua-se a constituição da hipoteca sobre imóveis, na medida em que a sua eficácia interpartes está dependente do registo (art. 5º, n.º 2, do mesmo Código).

[116] Como todos os registos públicos (registo civil, registo comercial, registo da propriedade industrial e autoral, registo das pessoas colectivas, registos dos bens móveis sujeitos a registo), também o registo predial é um serviço organizado e suportado pelos estados. A organização do registo predial é da competência do Ministério da Justiça, através da Direcção Nacional de Terras e Propriedades, organismo que está integrado na Direcção-Geral das Terras e Propriedades (art. 19º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14-6, que define a estrutura orgânica do Ministério da Justiça, alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2020, de 7-10).

de riqueza, como ainda porque são mais raramente transacionáveis comparados com os móveis simples[117].

Sendo a publicidade justificada mais pelo interesse de tutelar terceiros do que para garantir a eficácia *erga omnes* dos direitos reais, não admira que, num sistema que assenta no princípio da causalidade, o registo seja uma condição de eficácia do acto constitutivo ou translativo do direito real (do contrato real *quod effectum*) em face de terceiros e não uma condição de validade do mesmo.

O sistema de registo instituído pelo Código do Registo Predial tem natureza declarativa, uma vez que se limita a enunciar (declarar) a ocorrência de determinado facto jurídico real e a situação dominial por ele produzida[118]. Com efeito, nos sistemas de registo declarativo, os direitos reais constituem-se, transmitem-se e extinguem-se independentemente do registo dos factos de onde derivam; nestes sistemas, o registo não é um requisito de aquisição do direito nem da validade dessa aquisição.

Isto mesmo é confirmado pelo art. 5º, n.º 1, do referido Código (eficácia entre as partes) ao estabelecer que "os factos sujeitos a registo, ainda que não registados, podem ser invocados entre as próprias partes ou seus herdeiros".

Há, contudo, duas situações em que em que o registo é uma condição de validade da aquisição do direito e não apenas de eficácia do mesmo (registo constitutivo)[119]: são os casos do penhor de crédito sujeito a registo (art. 615º, n.º 2)[120] e da hipoteca (art. 621º e art. 5º, n.º 2, do CRPredial)[121]. Exceptuadas estas duas situações (em que o título não é suficiente para a constituição do direito real), a falta de registo dos factos reais *quod effectum* sujeitos a

[117] Apesar da dimensão que a propriedade dos bens imóveis continua a possuir nas sociedades modernas, não pode esquecer-se a crescente mobilização da riqueza para os títulos de participação financeira (que são coisas móveis).

[118] Assim, a compra e venda, a doação, a hipoteca, etc.

[119] O registo é constitutivo quando contribui para a criação de uma situação jurídica nova que não existiria sem a sua realização. Nesse sistema, o facto jurídico carece de ser registado para que a situação jurídica real possa surgir ou ser criada mesmo *inter partes*.

[120] Está sujeito a registo o penhor de créditos garantidos por uma hipoteca (crédito hipotecário) ou os créditos garantidos por uma consignação de rendimentos sobre imóveis.

[121] Cf. § 104.1.

registo não obsta à aquisição, modificação ou extinção do direito real entre as partes[122]. Por esse motivo, o registo não passa de um ónus jurídico que recai sobre os interessados.

No entanto, as medidas adoptadas nos arts. 10º e s. e 44º do CRPredial — que, respectivamente, instituem a obrigatoriedade do registo e o princípio do trato sucessivo — têm por objectivo fomentar a realização do registo predial e, desse modo, reduzir o desconhecimento de terceiros dos factos jurídicos, promovendo-se assim a coincidência da situação substantiva e da situação registal dos prédios[123].

10.4.2. Efeitos do registo predial

A instituição de um sistema de registo dos factos jurídico-reais dirigido, como se disse, a promover a segurança jurídica do comércio jurídico imobiliário não pode deixar de interferir com as regras substantivas relativas à aquisição derivada (constituição ou transmissão) dos direitos reais sobre imóveis.

Com efeito, uma aquisição não registada não pode ser oposta ou ser eficaz perante aquisições incompatíveis realizadas pelo mesmo transmitente a favor de terceiros, sobre o mesmo objecto (art. 6º do CRPredial). Nessa medida, a disciplina do registo predial pode entrar em conflito com o Código Civil (conflito entre o titular aparente ou registado e o titular verdadeiro de acordo com as regras substantivas), designadamente com o regime decorrente dos princípios da consensualidade e da causalidade (art. 343º, n.º 1)[124], e assumir consequências que se afastam do regime que regula a transmissão dos direitos reais.

[122] O facto de se estipular no art. 44º, n.º 2, do CRPredial que o registo de uma aquisição só pode fazer-se havendo registo em nome do transmitente não invalida a afirmação do texto, embora contribua para condicionar a sua aplicação.

[123] Cf. capítulo XVIII.

[124] Contudo, a derrogação decorrente do registo pode considerar-se admitida pelo próprio art. 343º, n.º 1 ("salvas as excepções prevista na lei").

O registo predial possui três efeitos: o efeito imediato do registo, o efeito central do registo e o efeito lateral do registo[125].

i) Efeito imediato

O primeiro é o efeito imediato do registo, uma vez que deriva directamente da fé pública que o caracteriza: "o registo definitivo constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito nos precisos termos em que o registo o define" (art. 8º do CRPredial)[126]. Na medida em que o registo predial é um serviço público, o legislador confere aos actos registados a presunção legal de que os direitos reais que deles derivam existem e que pertencem à pessoa em cujo nome o registo está lavrado, nos precisos termos em que o registo os definem.

Esta simples presunção de que a realidade substancial corresponde à declaração registal está relacionada com o facto de que o "registo, ainda quando só possa fazer-se havendo registo do causante ou transmitente ... e obedeça ao chamado princípio do trato sucessivo ..., não supõe um exame exauriente sobre a titularidade do direito e por isso não garante que o último que figura nele tem realmente esse direito: garante apenas que, se o tiver, ele é quem pode valer-se do registo"[127].

O registo não garante que não possa verificar-se uma desconformidade entre a situação substantiva e a situação registal, isto é, não assegura que o direito real existe efectivamente a favor da pessoa que consta no registo. Este apenas garante que, se o direito real existir, então pertence à pessoa que consta no registo como

[125] Segue-se, uma vez mais, ORLANDO DE CARVALHO, *Teoria Geral* cit., p. 170 e s.

[126] Também o art. 4º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6-7, relativo à regularização da titularidade de bens imóveis em casos não disputado, estabelece que "o registo do direito de propriedade na base de dados do Cadastro Nacional de Propriedades constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito". Cf. § 124.

[127] ORLANDO DE CARVALHO, *Teoria geral* cit., p. 170.

titular[128]. Daí o carácter relativo ou ilidível da presunção consagrada no art. 8º do CRPredial.

Como se disse, também o art. 4º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6-7, consagra uma presunção relativa à titularidade de bens imóveis em casos não disputados. No entanto, porque aos direitos reconhecidos ou atribuídos de acordo com esta Lei já é aplicável o Código Civil[129], o registo destes primeiros direitos de propriedade (e a presunção que dele deriva) confronta-se com a presunção da titularidade do direito decorrente da posse, consagrada no art. 1188º, segundo o qual "o possuidor goza da presunção da titularidade do direito excepto se existir, a favor de outrem, presunção fundada em registo anterior ao início da posse".

ii) Efeito central

Um segundo efeito do registo — que vigora no âmbito da aquisição derivada ou negocial dos direitos reais — está consagrado no art. 6º, n.º 1, do CRPredial: "enquanto não se mostrarem registados, os factos sujeitos a registo são inoponíveis a terceiros"[130].

---

[128] O titular inscrito no registo não precisa de provar que o direito real lhe pertence, porquanto cabe ao interessado afastar (elidir) essa presunção, seja provando, por exemplo, que o direito inscrito se extinguiu, ou que o título com base no qual efectuou o registo é falso, ou que o registo é nulo.

[129] Com efeito, segundo o art. 3º das normas transitórias da Lei n.º 10/2011 (que aprovou o Código Civil), "aos direitos sobre bens imóveis aplicam-se as disposições do novo Código Civil após o reconhecimento ou atribuição dos primeiros títulos de direito da República Democrática de Timor-Leste sobre estes".

[130] Art. 6º, n.º 2: "o disposto no número anterior não se aplica: a) à aquisição fundada na usucapião dos direitos referidos na alínea *a)* do n.º 1 do artigo 3.º; b) às servidões aparentes; c) aos factos relativos a bens indeterminados, enquanto estes não forem devidamente especificados e determinados". Além disso, "quem esteja obrigado a promover o registo, ou os seus herdeiros, não pode opor a sua falta aos interessados" (n.º 3).

Com efeito, nas situações previstas nas alíneas *a)* e *b)* o registo não se afigura necessário, porque os factos em causa são conhecidos ou cognoscíveis pelos interessados; no caso da alínea *c)* é porque os direitos reais ainda não se produziram (art. 343º, n.º 2).

Não obstante a organização do regime dominial sobre os imóveis assentar na atribuição e registo do primeiro direito propriedade, a alínea *a)* não deixa de significar que a usucapião continua a

Este efeito está relacionado com o facto de o registo predial desempenhar uma dupla função: uma positiva — os actos registados consideram-se conhecidos ou cognoscíveis pelos terceiros (princípio da fé pública registal) — e uma função negativa — os actos não registados são tratados como sendo desconhecidos pelos terceiros. Ou seja, o registo permite que os direitos registados, porque conhecidos ou cognoscíveis, sejam oponíveis a terceiros; inversamente, os direitos não registados, porque desconhecidos (clandestinos), não podem ser invocáveis perante terceiros.

Terceiros para efeito do registo predial "são aqueles que tenham adquirido de um autor comum, e de boa fé[131], direitos incompatíveis entre si". Trata-se de uma noção estrita, na medida em que não abrange todas as aquisições que recaiam sobre o mesmo objecto que tenham origem num autor comum, qualquer que seja a respectiva causa jurídica (legal ou judicial), mas apenas aquelas que são constituídas pelo dono do bem ("que tenham adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si")[132]. Engloba, contudo, tanto os negócios gratuitos como onerosos, como os direitos total ou parcialmente incompatíveis.

---

desempenhar um papel fundamental na organização imobiliária posterior à atribuição daquele primeiro direito.

[131] A boa fé consiste na ignorância por parte do terceiro da existência de uma anterior aquisição válida, incompatível com a que realiza. Embora a exigência de boa fé se possa justificar por razões de legalidade e, portanto, como um meio de combater a irregularidade do comércio jurídico (como se verá, a aplicação do efeito central do registo pressupõe que o negócio real primeiramente realizado seja válido e procedente), o certo é que a exigência de boa fé nem sempre contribui para garantir a segurança do comércio jurídico imobiliário (art. 1º do CRPredial).

Com efeito, no caso de aquela ser contestada, o terceiro terá de provar que realizou todas as diligências necessárias para apurar se já existia qualquer disposição incompatível em favor de outrem. Ora, um tal regime permite o recurso a esquemas menos lícitos destinados a demonstrar o conhecimento ou a cognoscibilidade por parte do terceiro da existência de uma aquisição anterior. Ou seja, para além da dificuldade geral da prova dos factos negativos (o desconhecimento da existência de um negócio anterior), a exigência de boa fé não evita práticas fraudulentas dirigidas à respectiva impugnação, designadamente por parte do primeiro adquirente que não registou e que, por esse motivo, tem interesse em manter o seu direito.

[132] Por regra, a aquisição derivada tem como partes intervenientes o anterior e o novo titular. Todavia, para que se verifique esta forma de aquisição nem sempre é necessário o concurso efectivo da vontade do primeiro (cf. MANUEL DE ANDRADE, *Teoria Geral da Relação Jurídica*, II vol., Coimbra, 1960, p. 14). Por isso, devem ser tratadas como formas de aquisição derivada para o regime dos terceiros para efeito do registo predial os casos em que a transmissão é resultado de uma decisão judicial

De fora desta noção (e do respectivo regime) ficam assim as situações em que o credor regista a penhora decretada sobre os bens do devedor (credor penhorante), ou regista uma hipoteca adquirida por via judicial, como ainda o terceiro que adquire o bem em processo executivo e registe o título de aquisição. Ou seja, de acordo com o art. 6º, n.º 4, do CRPredial, a noção de terceiros abrange apenas os que adquirem do mesmo alienante, excluindo aqueles outros cujos direitos tenham o mesmo alienante como simples sujeito passivo, ainda que este não tenha intervindo nos correspondentes actos jurídicos (arresto, penhora, hipoteca judicial).

Se *A* vender a *B* um imóvel registado em seu nome e, mais tarde, alienar o mesmo bem a *C*, não há dúvida de que este segundo negócio é inválido, porque *A* já não tinha legitimidade para o realizar. O mesmo se passa se *A* constituir em

---

de suprimento da declaração negocial do titular, seja porque a lei lhe impõe a obrigação de consentir na constituição do direito (assim nas servidões legais), seja porque o titular se vinculou a realizar determinado negócio real quanto ao efeito (p. ex., o contrato promessa de compra e venda). Assim, deverá ser qualificada como aquisição derivada, por exemplo, a transmissão resultante da execução específica requerida no âmbito de um contrato promessa ou a constituição de uma servidão legal decidida judicialmente na falta de acordo das partes (art. 1437º, n.º 2).

A estes exemplos pode acrescentar-se a situação contemplada no art. 1349º, n.º 1, relativo à propriedade horizontal, que prevê uma obrigação legal de venda por parte do condómino da respectiva quota, em caso de destruição de parte do edifício que represente, pelo menos, três quartos do seu valor; se a assembleia de condóminos determinar a reconstrução do edifício, "os condóminos que não queiram participar nas despesas da reconstrução podem ser obrigados a alienar os seus direitos a outros condóminos, segundo o valor entre eles acordado ou fixado judicialmente" (art. 1349º, n.º 3), podendo estes recorrer para o efeito à execução específica.

Contudo, não será possível falar em suprimento da vontade — e, portanto, de aquisição derivada para efeitos do art. 6º, n.º 4, do CRPredial — nos casos de venda executiva (art. 759º e s. do Código de Processo Civil), na medida em que a transmissão operada não assenta em qualquer vontade negocial do titular do bem, antes possui uma natureza coerciva, não obstante a garantia real que suporta essa venda seja voluntária. Com efeito, à constituição dessa garantia não pode ser atribuída uma vontade implícita de alienação por parte do devedor, ainda que tal possibilidade seja verosímil ou inerente, embora não seja necessária, ao direito real de garantia constituído. Além disso, o direito adquirido pelo arrematante ('terceiro') na venda em processo de execução é independente do registo do correspondente acto aquisitivo (ainda que possa dizer-se que o registo da penhora, ou a publicidade da acção executiva substituam a publicidade do registo predial e garantam a segurança do comércio imobiliário), pelo que se trata de uma aquisição que é autónoma ou independente do problema relativo à situação dos terceiros para efeitos de registo. Ou seja, o adquirente de venda voluntária e o adquirente posterior em processo executivo não são terceiros para efeitos do registo predial.

benefício de *C* um direito real limitado (de superfície, usufruto, hipoteca, etc.) e se a alienação a *B* tiver sido celebrada sem qualquer reserva.

Porém, se, naquele caso, *B* (que adquiriu validamente a propriedade sobre o imóvel) não efectuar o registo da sua aquisição e se *C* proceder ao registo do seu acto aquisitivo (ou se o fizer antes do registo daquele), *B* deixa de poder opor a *C* o acto jurídico que lhe transmitira o direito, o que implica que a ilegitimidade de *A* para celebrar o acto translativo com *C* fique suprida pela primazia do registo por este efectuado. Ou seja, por um lado, a ausência de registo de *B* não lhe permite invocar a aquisição do seu direito contra *C*, por outro, e inversamente, o registo de *C* possibilita-lhe opor o seu acto aquisitivo a *B*, tudo se passando como se o direito deste não existisse e *C* tivesse adquirido directamente de quem ainda era titular do direito. Daí que, no caso de os direitos transmitidos serem iguais (incompatibilidade total), o direito do terceiro fique a prevalecer sobre o de *B* e o direito deste se considere extinto por resolução[133]; se o direito do terceiro for menos denso (incompatibilidade parcial), o direito do primeiro adquirente fica onerado com o direito do terceiro.

O efeito central do registo está relacionado com a circunstância de o registo predial constituir uma condição de oponibilidade em face de terceiros do direito real adquirido, ou seja, com o facto de o registo ser uma condição de eficácia ou

[133] Com efeito, no exemplo referido, a aquisição pelo terceiro, que o registo torna eficaz e prevalente perante o anterior titular, constitui um facto de desencadeia a resolução do acto jurídico anteriormente celebrado e a consequente extinção do direito dele resultante, na medida em que sejam incompatíveis com os efeitos da segunda aquisição. Ou seja, em nome da segurança jurídica imobiliária, as leis do registo sujeitam os direitos por elas abrangidos a vicissitudes que os transformam em direitos potencialmente resolúveis, em resultado da eliminação dos efeitos do facto jurídico aquisitivo que lhes dá origem. Trata-se de uma consequência que se verifica sempre que os respectivos actos constitutivos não sejam registados e, além disso, que sejam confrontados com uma aquisição incompatível por terceiros, mas registada, realizada pelo mesmo transmitente. Isto não significa que a aquisição dos direitos reais abrangidos pelo registo esteja sujeita a uma condição resolutiva decorrente do contrato real (art. 1228º); o que se passa é, em nome da segurança jurídica imobiliária, a destruição de um facto jurídico real constitutivo em resultado da prevalência conferida pela lei a um facto jurídico posterior de conteúdo incompatível (total ou parcialmente) com o anterior. A aquisição registada de um direito incompatível pelo terceiro origina assim a resolução do contrato anteriormente celebrado, a qual, quanto aos seus efeitos, é equiparada à nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico (art. 368º). Neste caso, porém, a resolução não tem efeitos retroactivos, uma vez que, até ao registo, o direito pertence ao primeiro adquirente, fruto de uma aquisição válida.

de oponibilidade do direito em relação àqueles que tenham adquirido do mesmo transmitente ou causante direitos reais total ou parcialmente incompatíveis entre si. Em sentido inverso, este efeito significa que os actos sujeitos a registo (compra, doação, etc., de bens imóveis) são ineficazes em relação a terceiros enquanto não forem registados. A inoponibilidade tem como consequência que a regra geral da prioridade cronológica da aquisição dos direitos reais (como se verá em seguida) seja substituída ou derrogada pela regra da prioridade do registo.

Daqui resulta que o registo vem conferir (tornar eficazes) direitos a quem, de boa fé, os adquiriu de forma ilegítima, o que constitui uma derrogação ao princípio geral da aquisição derivada de direitos, ou seja, à regra de que ninguém pode transferir mais direitos dos que lhe pertencem. Esta restrição ao princípio da causalidade pressupõe certas condições que limitam o respectivo âmbito de aplicação: por um lado, que o negócio entre *A* e *B* seja regularmente celebrado e, por outro, que o negócio *A - C* não padeça de qualquer vício, excepto daquele relativo à ilegitimidade do transmitente resultante do facto de ter transferido em momento anterior, e de forma válida, o mesmo bem a *B*.

A explicação de semelhante regime reside na função negativa e positiva do registo, atrás enunciada. Com efeito, perante a falta de registo da aquisição do primeiro adquirente, para o terceiro tudo se passa (em termos objectos) como se essa aquisição não existisse, pelo que a sua aquisição, que era ilegítima mas que foi primeiramente registada, acaba por ser legitimada pelo facto de a primeira aquisição não poder ser oponível por falta de registo. Reflexamente, porque o terceiro registou (ou registou primeiro), a sua aquisição é oponível e prevalece sobre a primeira, fazendo com que esta decaia.

O processo translativo para o terceiro é complexo: compreende o acto de alienação ou oneração e a inscrição deste acto no registo, sendo a inscrição condição legal da eficácia (não da validade) da segunda transmissão. A lei protege aquele que confiou na aparência criada pelo registo em detrimento daquele que, por incúria ou por qualquer outra razão, não registou a sua aquisição, a qual, por isso mesmo, deve ser tratada como clandestina ou inexistente em relação a terceiros.

A inoponibilidade do direito não registado aplica-se também àqueles que tenham adquirido por usucapião direitos incompatíveis sobre o mesmo objecto,

uma vez que a aquisição originária produz efeitos em relação aos anteriores adquirentes independentemente do registo[134]. Pode dizer-se que, perante uma posse antagónica de que o primeiro adquirente tinha conhecimento (ou deveria ter, caso fosse um proprietário normalmente diligente), a ausência de registo por parte daquele durante o período de tempo necessário à usucapião, se não pode ser equiparada a uma renúncia ao seu direito, é reveladora pelo menos de um desinteresse pelo direito adquirido, razão pela qual não possa mais invocá-lo perante aquele que adquiriu por usucapião um direito incompatível.

Além disso, se, no momento em que o titular transmite o direito, um terceiro já era possuidor do bem, invocada a usucapião por este e retroagindo os efeitos dessa invocação à data do início da posse, o usucapiente acaba afinal por ser considerado o primeiro adquirente, substituindo-se assim ao adquirente do direito não registado antes da ocorrência da usucapião. Aliás esta retroacção vem consolidar/confirmar (de forma definitiva) a presunção de titularidade do direito que a posse confere desde o seu início; como estabelece o art. 1188º, n.º 1, trata-se de uma presunção que só pode ser afastada por outra presunção fundada em registo anterior ao início da posse.

Neste caso, a presunção decorrente da fé publica registal prevalece sobre a presunção resultante da posse, o que pode explicar-se pelo facto de, numa tal situação cronológica, a posse posteriormente adquirida revelar-se contrária ao direito registado, não podendo a presunção decorrente da posse prevalecer sobre a presunção do registo do direito e da fé pública associada a este. Pelo contrário, a lei faz prevalecer a presunção da titularidade fundada na posse sobre idêntica presunção decorrente registo do direito, efectuado após o início da posse; neste caso, a prevalência decorrente da posse tem a ver com a aparência de propriedade que ela confere, em virtude de o seu exercício corresponder normalmente à titularidade de um direito.

Se o primeiro adquirente do direito não regista não goza de qualquer presunção de titularidade susceptível de opor não só contra quem possui, como, por maioria de razão, contra quem adquire um direito incompatível por usucapião, independentemente de a posse do usucapiente provir do mesmo autor ou

[134] Cf. ORLANDO DE CARVALHO, *Teoria geral* cit., p. 300.

não[135]. Pela sua própria natureza, a aquisição originária, máxime por usucapião, prevalece sobre qualquer aquisição anterior (incompatível), tenha sido esta registada ou não antes de aquela ter sido invocada. O registo não obsta à usucapião do mesmo bem por outrem, a qual só pode ser impedida através de meios específicos, como a acção negatória da posse ou a acção de reivindicação do direito de propriedade.

iii) Efeito lateral

O terceiro efeito do registo, o efeito lateral, já foi referido no parágrafo 10.2.2. a propósito da tutela dos terceiros de boa fé (art. 282º), pelo que para lá se remete.

Contudo, pode colocar-se a questão de saber se o art. 21º, n.º 4, do CRPredial[136] interfere com o âmbito de aplicação do art. 282º. Embora ambos os preceitos possuam efeitos aquisitivos, trata-se, em todo o caso, de regimes que têm campos de aplicação distintos e autónomos.

Como se disse, o art. 282º aplica-se apenas àquelas situações em que, numa mesma cadeia de transmissões, se verificam vícios substanciais intercorrentes, isto para além da exigência do registo do terceiro de boa fé.

Por sua vez, o art. 21º, n.º 4, do CRPredial é aplicável aos casos em que, na cadeia de transmissões, apenas se verificam invalidades registais — o registo não pode suprir vícios de natureza substantiva — e, portanto, às situações em que o terceiro vê o registo da sua aquisição (desde que esta se encontre tutelada pelo direito substantivo) afectada por uma ou mais nulidades registais anteriores.

10.4.3. Cessação dos efeitos do registo

[135] A aquisição do terceiro usucapiente não é prejudicada mesmo que o negócio em que se funda a sua posse tivesse outros vícios para além da ilegitimidade do transmitente.

[136] "A declaração de nulidade do registo não prejudica os direitos adquiridos a título oneroso por terceiro de boa-fé, se o registo dos correspondentes factos for anterior ao registo da ação de nulidade".

"Os efeitos do registo transferem-se mediante novo registo e extinguem-se por caducidade ou cancelamento" (art. 16º do CRPredial).

A caducidade do registo verifica-se por força da lei ou pelo decurso do prazo da duração do negócio (art. 17º, n.º 1). Por sua vez, os registos provisórios[137] caducam se não forem convertidos em definitivos ou se não forem renovados dentro do respectivo prazo de vigência, nos termos do art. 107º (art 17º, n.º 2). A caducidade deve ser averbada ao registo logo que verificada (art. 17º, n.º 3).

Por sua vez, o cancelamento do registo tem por base a extinção dos direitos, ónus ou encargos neles definidos, em execução de decisão administrativa ou de decisão judicial transitada em julgado (art. 18º do CRPredial).

Além disso, a impugnação judicial de factos registados faz presumir o pedido de cancelamento do respectivo registo (art. 9º CRPredial).

10.4.4. Cancelamento do registo

"Os registos são cancelados com base na extinção dos direitos, ónus ou encargos neles definidos, em execução de decisão administrativa nos casos previstos na lei ou em execução de decisão judicial transitada em julgado" (art. 18º).

[137] Cf. os arts. 63º, 64º, 74 e 139º do CRPredial.

CAPÍTULO IV
CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS REAIS

11. Características ligadas ao lado interno.

12. Características ligadas ao lado externo. 12.1. Direito de sequela ou de seguimento. 12.2. Direito de prevalência ou de preferência.

Analisada a estrutura do direito real e os princípios que presidem à sua constituição e transferência, é altura de aludir às características que constituem a expressão da sua essência. Não se trata de elementos novos, a acrescentar aos indicados a propósito da definição do direito real, mas de simples desenvolvimentos dessa noção.

As características que vamos analisar dizem respeito ao lado interno e ao lado externo dos direitos reais, isto é, ao facto de o direito real ser um poder directo e imediato, e de possuir uma eficácia *erga omnes*, respectivamente.

11. Características ligadas ao lado interno

Enquanto poder directo e imediato sobre uma coisa, o direito real é independente das pretensões positivas a que possa dar origem. Se o direito de crédito supõe sempre uma pretensão a um determinado comportamento (ainda que este seja um *non facere*) — esgotando o seu conteúdo sempre que o devedor realiza a sua prestação —, o direito real existe e é independente das prestações a que possa dar origem (por exemplo em resultado da violação do direito ou decorrentes das relações de vizinhança), na medida em que se realiza com a mera exclusão dos possíveis interferentes, dispensando, por isso, qualquer contribuição positiva para afirmar a respectiva existência.

Por sua vez, os direitos sobre a pessoa (*jura in se ipsum*) postulam uma obrigação de respeito que não é redutível a uma posição de simples não turbação, antes exige o empenhamento de todos, do Estado principalmente, no desenvolvimento da personalidade de cada um.

12. Características ligadas ao lado externo

12.1. Direito de sequela ou de seguimento

O direito de sequela ou de seguimento consiste no poder que tem o titular do direito real de perseguir o objecto onde quer que este se encontre, nomeadamente reivindicando-o de um terceiro adquirente. Em consequência da sua eficácia *erga omnes*, o direito real permite exigir a coisa qualquer que seja a respectiva situação patrimonial, o que significa que o titular pode exercer os poderes inerentes ao seu direito ainda que o bem entre na esfera jurídica de outrem. Por exemplo, o arrendatário que venda a coisa locada não impede que o proprietário a reivindique do novo adquirente; também o titular do direito de preferência com eficácia real pode reivindicar a coisa indevidamente alienada a terceiro pelo obrigado à preferência (art. 1329º).

Esta característica não se encontra nos direitos de crédito, uma vez que estes têm a sua eficácia limitada às partes. Por exemplo, *A* promete vender o seu automóvel a *B*; se, em vez de cumprir a promessa, o vender a *C*, *B* não pode exigir que *C* lhe entregue a propriedade do veículo. Na verdade, sendo *B* um mero credor, o seu direito não acompanha o bem nas suas vicissitudes (neste exemplo, a transmissão para *C*); como o credor (*B*) não possui qualquer direito de sequela, não pode exigir mais do que uma indemnização a *A* pelo não cumprimento da promessa.

Diversamente, se a mesma promessa tiver eficácia real (art. 348º), o promitente-comprador poderá em situação semelhante obter a coisa para si, cabendo agora ao terceiro o direito de ser indemnizado pelo vendedor.

Há, no entanto, limites ou excepções ao direito de sequela. No que respeita a imóveis ou móveis sujeitos a registo, o princípio geral é da possibilidade de

sequela; porém, o exercício desta pode ficar paralisado: *(i)* nos casos em que o terceiro de boa fé adquire a coisa nos moldes previstos nos arts. 234º e 282º, e art. 6º do CRPredial; *(ii)* quando se verifique a aquisição por usucapião de um direito incompatível com o anterior; *(iii)* ou no caso da extinção do direito real pelo não uso.

Quanto aos móveis, a sequela não fica paralisada perante a boa fé do terceiro adquirente que recebeu a coisa de quem não era seu proprietário, não ficando assim o proprietário inibido de exercer o seu direito em face daquele. Contudo, direito de sequela relativo aos móveis decai perante a usucapião de um direito incompatível, ou quando o direito real se extingue pelo não uso ou ainda em virtude da tutela dos terceiros de boa-fé no caso do art. 234º.

12.2. Direito de prevalência ou de preferência

A outra característica ligada à eficácia *erga omnes* do direito real é a sua preferência ou prevalência. De acordo com esta dimensão, o direito real prevalece *(i)* sobre qualquer direito de crédito, ainda que constituído antes, e *(ii)* sobre qualquer outro direito real constituído em data posterior que seja total ou parcialmente incompatível com ele. Trata-se de uma prevalência que é congénita ao direito real, na medida em que deriva do seu carácter absoluto ou *erga omnes*; porque define uma área de reserva, o direito real não admite que outro poder dispute o mesmo domínio sobre a coisa. A regra da prioridade cronológica impede a validade da constituição ou transmissão posterior de direitos conflituantes com o direito anterior.

O direito de prevalência consiste no poder do titular do direito real de fazer valer o seu direito em relação a qualquer direito real constituído em data posterior sobre a mesma coisa, desde que seja incompatível com o seu[138]. Sobre a mesma coisa não podem coexistir dois direitos de propriedade, porque são direitos totalmente incompatíveis; no caso de isso se verificar[139], prevalece o

[138] Ou seja, de acordo com uma expressão latina muito usual, *prior in tempore, potior in jure* (primeiro no tempo, mais poderoso no direito).

[139] Por exemplo, *A* vende a *B* e depois a *C* a mesma coisa.

primeiro direito constituído, podendo o respectivo titular opor o seu direito de prevalência ao adquirente posterior. A prioridade temporal determina assim a prioridade jurídica.

Como se disse, a prevalência é uma consequência da eficácia absoluta do direito real: quem adquire um direito real pode opô-lo a todas as pessoas, incluindo as que, sem o seu consentimento, tenham posteriormente adquirido direitos incompatíveis. Podemos fundamentá-la no art. 343º, n.º 1 ("a constituição ou transferência de direitos reais sobre coisa determinada dá-se por mero efeito do contrato, salvo as excepções previstas na lei").

Examinemos cada um dos aspectos em que se desdobra a prevalência dos direitos reais. O primeiro pode ser enunciado deste modo: o direito real prevalece sobre qualquer direito com eficácia relativa ainda que constituído anteriormente. Esta característica explica-se pelo carácter pessoal e pela eficácia *inter partes* dos direitos de crédito, e pelo facto de os poderes conferidos ao credor não incidirem de forma directa sobre a coisa, mas apenas de forma mediata através da prestação do devedor. Devido à diferença entre estes dois tipos de direitos no que respeita à relação com a coisa, o vínculo obrigacional estabelecido pelo anterior titular do domínio não subsiste perante o novo direito real.

Uma excepção a esta regra consta do art. 988º, segundo o qual o contrato de locação subsiste apesar da mudança do titular do domínio sobre a coisa: "o adquirente do direito com base na qual foi celebrado o contrato sucede nos direitos e obrigações do locador, sem prejuízo das regras do registo". Outras excepções encontram-se no art. 681º, n.º 1, alínea *b)*[140] e no art. 782º do Código do Processo Civil (que confere prevalência ao direito de remição sobre o direito de preferência[141]).

A segunda dimensão do direito de prevalência dos direitos reais — o direito real prevalece sobre um outro direito real conflituante constituído em momento posterior — obsta à validade de qualquer constituição ulterior de direitos incompatíveis (no todo ou em parte) com o direito anterior. Esta dimensão

[140] Apesar de não ser um direito real por força do princípio da individualização, o privilégio mobiliário geral prevalece sobre os privilégios mobiliários especiais que constituem verdadeiros *jura in re aliena*; cf. § 105.2.

[141] Sobre o direito de remição, veja-se a nota 795.

explica-se pelo carácter *erga omnes* do direito real e pelo facto de excluir qualquer poder de idêntica natureza pertencente a outro titular.

Também nesta segunda dimensão direito de prevalência há excepções, como, por exemplo, nos casos de registo (na medida em que o direito não registado decai contra um direito posteriormente registado por terceiro)[142], da usucapião, da tutela dos terceiros de boa fé (arts. 234º e 282º) ou ainda nos casos em que os direitos reais se extinguem pelo não uso (infra).

Além disso, outras normas consagram derrogações à característica da prevalência: o art. 680º (prevalência dos privilégios por despesas de justiça sobre quaisquer outros privilégios e garantias reais já constituídos), os arts. 681º e 682º (a graduação dos privilégios consagrada nestes dois artigos é independente de qualquer prioridade cronológica[143]), o art. 685º (preferência dos privilégios sobre a consignação de rendimentos, hipoteca ou o direito de retenção, mesmo que estes direitos sejam anteriores), o art. 679º, n.º 2 (rateio para os créditos igualmente privilegiados, sem ter em conta a antiguidade de cada um), o art. 693º, n.º 2 (preferência do direito de retenção sobre imóveis em relação à hipoteca constituída sobre estes, ainda que o registo desta seja anterior) e no art. 357º (prevalência dos direitos legais de preferência sobre os direitos reais de preferência de fonte convencional ainda que estes sejam anteriores).

Refira-se que o art. 342º consagra o princípio da incompatibilidade para os direitos de crédito[144]. Trata-se de uma regra que se explica pelo princípio geral da aquisição derivada de direitos (*nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*), em que a constituição de um direito a favor de outrem implica a privação dos poderes jurídicos do transmitente e uma inibição de proceder a uma segunda transmissão incompatível com a primeira. Esta prevalência deixa incólume a liberdade negativa do transmitente e, portanto, a liberdade de não cumprimento do primeiro contrato celebrado, a qual, associada à inexistência

[142] Cf. § 10.4.

[143] Veja-se infra, § 105.5.

[144] "Quando, por contratos sucessivos, se constituírem, a favor de pessoas diferentes, mas sobre a mesma coisa, direitos pessoais de gozo incompatíveis entre si, prevalece o direito mais antigo em data, sem prejuízo das regras próprias do registo".

da eficácia externa das obrigações, faz com que o primeiro contrato a ser cumprido seja aquele que prevalece.

Por isso, se o devedor não cumprir a primeira transmissão e proceder a uma segunda incompatível, ao credor daquela não resta senão o direito a uma indemnização por perdas e danos, uma vez que a segunda transmissão prevalece sobre a primeira. Contudo, este regime de eficácia relativa não deixa de ser reforçado através do recurso à execução específica (art. 827º) e às acções possessórias contra o proprietário nos casos da locação (art. 966º, n.º 2), comodato (art. 1053º, n.º 2), depósito (art. 1108º, n.º 2) e parceria pecuária (art. 1046º, n.º 2).

Diferentemente, nos direitos reais, a regra da prioridade cronológica impede a validade da constituição ou transmissão posterior de direitos que sejam de algum modo conflituantes com o primeiro direito.

CAPÍTULO V
POSSE

13. Posse *versus* direito real.

14. Tutela da posse.

15. A posse como caminho para a aquisição do direito real.

16. Sistema objectivo e sistema subjectivo da posse.

17. A posse no Código Civil: o sistema subjectivo: 17.1. Caracterização. 17.2. Os elementos da posse: 17.2.1. Elemento material. 17.2.2. Elemento psicológico.

18. Detenção.

19. Âmbito da posse: 19.1. Objecto da posse. 19.2. Direitos em termos dos quais se pode possuir. 19.3. Presunções de posse.

20. Capacidade para adquirir posse.

21. Caracteres da posse: 21.1. Posse titulada e posse não titulada. 21.2. Posse de boa fé e posse de má fé. 21.3. Posse pacífica e posse violenta. 21.4. Posse pública e posse oculta.

22. Aquisição da posse: 22.1. Aquisição originária: 22.1.1. Ocupação e acessão. 22.1.2. Prática reiterada. 22.1.3. Inversão do título da posse: i) Caracterização. ii) Inversão por oposição do detentor. iii) Inversão por acto de terceiro. 22.1.4. Esbulho. 22.2. Aquisição derivada: 22.2.1. Tradição material ou simbólica. 22.2.2. Tradição implícita: i) Constituto possessório (bilateral e trilateral). ii) *Traditio brevi manu*.

23. Conjunções de posse: 23.1. Posse simultânea. 23.2. Composse. 23.3. Posse *in solidum*. 23.4. Acessão da posse. 23.5. Sucessão *mortis causa.*

24. Conservação e perda da posse: 24.1. Conservação da posse. 24.2. Perda da posse.

25. Defesa da posse: 25.1. Meios extrajudiciais. 25.2. Meios judiciais. 25.2.1. Acção de prevenção. 25.2.2. Acção de manutenção. 25.2.3. Acção de restituição. 25.2.4. Acção de restituição provisória. 25.2.5. Embargos de terceiro. 25.2.6. Defesa da composse. 25.3. Regime das acções possessórias: 25.3.1. Exclusão das acções possessórias. 25.3.2. Legitimidade. 25.3.3. Caducidade. 25.3.4. Consequências.

26. Efeitos da posse: 26.1. Presunção da titularidade do direito. 26.2. Frutos. 26.3. Benfeitorias. 26.4. Encargos. 26.5. Perda ou deterioração da coisa. 26.6. Usucapião (remissão).

13. Posse *versus* direito real

Na linguagem comum, o termo posse é usado muitas vezes como sinónimo de propriedade; no plano jurídico, as duas palavras correspondem a conceitos bem diversos: a propriedade é um direito real, a posse é uma situação de facto protegida pelo direito[145].

Como define o Código Civil, "a posse consiste num poder de facto sobre uma coisa correspondente ao exercício da propriedade ou de outro direito real" (art. 1171º). Ter a posse significa que, de forma intencional e voluntária, se exerce um poder de facto exclusivo sobre uma coisa, a qual, por isso, se encontra na esfera ou na órbita da disponibilidade ou autoridade empírica do titular, com exclusão de todos os outros[146]. Não se exige um poder efectivo e exercido de forma contínua ou permanente, mas tão só a possibilidade de, com uma certa estabilidade e uma intencionalidade qualificada, exercer actos materiais sobre a coisa. Para haver posse, tal como é definida no art. 1171º, não é necessário exercer-se um poder físico ou material sobre a coisa; é suficiente que a coisa se encontre na esfera do poder de facto ou empírico do titular[147].

Assim configurada, a posse satisfaz o mesmo tipo de fins ou interesses dos direitos reais: ela confere ao respectivo titular um poder de facto, directo e

[145] Neste capítulo segue-se de perto ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas* cit., p. 260 e s.

[146] Tem-se em mente nesta afirmação a posse exercida como proprietário; no § 39 falar-se das situações em que sobre a mesma coisa podem existir posses diversas.

[147] Por exemplo, um residente em Díli pode ser possuidor de uma casa em Baucau ainda que a use de forma ocasional.

imediato, sobre uma coisa, que é oponível a todos os não possuidores. Tal como o proprietário, o possuidor tanto pode exercer de forma directa o poder sobre a coisa, como por intermédio de outrem: é o que acontece quando, na sequência de um acto de natureza obrigacional, gratuito ou oneroso, o possuidor confere a um terceiro o uso ou a utilização da coisa. Nesta situação, o possuidor continua a retirar benefícios da coisa, sejam de natureza patrimonial (quando aufere um rendimento) sejam de natureza não patrimonial (a simples satisfação por favorecer uma pessoa).

O possuidor de um livro não só o possui quando o lê, mas também quando o coloca numa estante em sua casa; o possuidor de um automóvel não deixa de o ser, quando consente que ele seja conduzido por outrem; o possuidor de um anel mantém a posse ainda que o empreste a um terceiro ou o deposite à guarda de um banco, etc.

Ora, na grande maioria das situações, o direito (a disponibilidade jurídica) e a posse (a disponibilidade empírica) sobre uma coisa encontram-se reunidos na mesma pessoa. Quando posse e direito real coincidem no mesmo titular e, portanto, em que os poderes de facto são exercidos por força do direito real, a posse daí resultante é uma posse não autónoma; é designada posse causal, na medida em que é expressão de uma faculdade jurídica decorrente do direito real.

Mas pode acontecer que não se verifique a coexistência entre o exercício de poderes de facto e o exercício do direito real; quando assim é, a distinção entre os dois conceitos assume uma outra evidência e interesse. Se, por exemplo, o proprietário perde uma coisa que lhe pertence, conserva a propriedade mas deixa de ter a posse do objecto; o mesmo se verifica, quando, sem que tenha sido autorizado pelo respectivo dono, um agricultor começa a cultivar o terreno vizinho e a colher os respectivos frutos como se fosse o seu proprietário.

Considere-se ainda a hipótese do furto: este facto ilícito não extingue o direito de propriedade, mas impossibilita que o titular exerça de forma exclusiva os poderes de facto sobre a coisa correspondentes ao seu direito real; o lesado continua a ser proprietário, mas quem furta tem a coisa em seu poder, comportando-se como sendo o respectivo dono, embora o não seja. A propriedade pode também não coincidir com a posse no caso de a pessoa a quem o proprietário entregou a coisa se apropriar dela indevidamente, ou ainda quando alguém passa

a utilizar uma coisa em consequência de um negócio jurídico real nulo (por exemplo, por vício de forma).

Em todos estes exemplos, não há coincidência entre o poder jurídico e o poder de facto, porquanto quem exerce os poderes de facto sobre a coisa é uma pessoa diferente do titular do direito de propriedade (ou de outro direito real). Semelhante posse designa-se posse formal ou posse autónoma, porquanto o possuidor não é titular de qualquer direito real sobre a coisa, mas actua como se o fosse. É esta posse sem fundamento directo ou imediato no direito real que é objecto do art. 1171º e s.[148].

Constituindo um poder de facto exercido de forma idêntica ao direito real, a posse é um instituto adequado para preencher as lacunas relativas ao domínio das coisas, como acontece nas situações referidas anteriormente; ela apresenta-se como um instrumento apto para substituir de forma provisória o poder jurídico nos casos em que o sistema dos direitos reais não assegura o domínio efectivo sobre as coisas.

Poderá parecer estranho que o ladrão beneficie da posse (e da tutela possessória); trata-se de uma situação excepcional que constitui um 'preço' a pagar pelos benefícios trazidos pelo instituto da posse. Com efeito, é um dado sociológico que, na grande maioria das situações, propriedade e posse estão reunidas na mesma pessoa, o que permite dizer, com um elevado grau de segurança ou probabilidade, que quem tem a posse sobre uma coisa tem igualmente o correspondente direito de propriedade.

Por outro lado, como a prova do direito do direito real é na generalidade dos casos mais difícil do que a prova do poder de facto, o reconhecimento sem limites da posse acaba por constituir uma forma de beneficiar do ponto de vista probatório os próprios titulares do poder jurídico. Ora, é pelo facto de visar facilitar aos verdadeiros titulares (que, na grande maioria das situações, são

[148] Contudo, o titular do direito real pode invocar a posse formal em vez de recorrer ao direito real que lhe confere e legitima o poder que exerce. Isso poderá acontecer nos casos em que aquele tenha dificuldade em fazer prova do seu direito; como a prova da posse se apresenta mais simples ou mais fácil de conseguir do que a do direito, compreende-se que o titular do direito recorra à posse formal para defender os seus interesses. Nessas situações, são-lhe aplicáveis as normas do Código Civil relativas à posse.

também os possuidores) a prova do seu direito de propriedade (ou de um outro direito real) que o ordenamento jurídico acaba reflexamente por beneficiar aqueles que adquirem a posse através de um acto ilícito.

14. Tutela da posse

Como se disse, a nível do ordenamento jurídico, a posse é configurada como um mecanismo fáctico-jurídico independente de qualquer direito real, apresentando-se como um meio particularmente adequado para suprir as dúvidas ou lacunas sobre a titularidade ou identidade jurídica das situações dominiais.

14.1. Defesa da paz pública

Uma das razões para que a posse seja protegida tem a ver com a defesa da paz social ou pública. Pelo facto de tutelar as pessoas que exercem poderes de facto sobre uma coisa em moldes exclusivos, a posse evita ou previne a ocorrência de conflitos sociais despoletados pelas lacunas dominiais, impedindo assim que se recorra à autotutela directa.

14.2. A posse como valor económico

Outra razão para proteger a posse reside na função económica que desempenha. Na verdade, a utilização ou o aproveitamento das coisas através da posse significa a possibilidade de se formarem ou de se manterem valores económicos ou de exploração que merecem ser protegidos pelo direito. Por exemplo, o facto de determinada actividade ser exercida num imóvel (rústico ou urbano) relativamente ao qual há dúvidas quanto ao seu proprietário (verificando-se, por isso, uma lacuna a nível dos direitos reais), a posse sobre o prédio permite a manutenção dessa actividade. Com efeito, se uma tal posição de facto não fosse protegida através da posse, a exploração económica em causa poderia ser desfeita com relativa facilidade, advindo daí danos patrimoniais. Neste sentido, a posse

assegura a exploração de valores económicos, razão pela qual é merecedora de tutela jurídica.

15. A posse como caminho para a aquisição do direito real

Como se disse, é o facto de permitir a formação ou a continuidade de valores ou interesses de natureza económica que justifica que a ordem jurídica proteja a posse. Acresce, porém, que ela não é vista apenas pelo ordenamento jurídico como um meio de substituição do direito real, mas é encarada igualmente como um mecanismo dirigido à aquisição do direito real correspondente ao poder de facto exercido. Assim, quando *(i)* reúna determinadas características, *(ii)* se prolongue no tempo *(iii)* e o titular do direito real contra o qual é exercida permaneça passivo ou inerte, a posse é a via para a constituição (originária) de um novo direito real que vem substituir o anterior. É o fenómeno da usucapião (infra).

Esta forma de aquisição do direito real explica-se pelo facto de, para além do seu irredutível valor económico, a posse constituir um indicador ou um índice do direito real; como se disse, é um dado estatístico que, na grande maioria das situações, quem tem a posse tem o direito real e que a mudanças de possuidor correspondem mudanças de titularidade do direito real. Ora, sendo a posse um meio de conhecimento do direito real e do respectivo titular, compreende-se a sua aptidão para possibilitar a aquisição do direito real correspondente e a consequente consolidação do domínio jurídico-real[149].

16. Sistema subjectivo e sistema objectivo da posse

Quanto à delimitação das situações susceptíveis de serem objecto de tutela possessória deparamo-nos com dois sistemas possessórios, o sistema subjectivo e o sistema objectivo.

[149] É esta razão estatística ou sociológica que explica, como se verá adiante, que a posse constitua uma presunção do direito real (art. 1188º).

Para o sistema subjectivo, a posse constitui um poder de facto sobre uma coisa (*corpus*) exercido em termos de um direito real (*animus dominandi*); isto é, para além do exercício de poderes empíricos sobre a coisa, exige-se que esse exercício constitua a manifestação de uma intenção de domínio em termos idênticos ao direito de propriedade ou de um direito real menor. Assim, para o sistema subjectivo, não há posse quando deixam de coexistir na mesma pessoa aqueles dois elementos ou apenas um (por exemplo, quando se perde a coisa).

Para o sistema objectivo da posse (que vigora na Alemanha, Suíça ou Brasil[150]) basta o *corpus* para haver posse. Não é necessário que o poder de facto seja exercido em termos de direito real, podendo sê-lo também a título de um direito de crédito: o arrendatário ou o depositário são considerados possuidores, por exemplo. Para este sistema, a posse é na sua essência um poder de facto sobre uma coisa que, embora tenha de ser voluntário, não tem de revelar uma intencionalidade específica, podendo ser exercido tanto em nome próprio (direito real) como em nome alheio (direito de crédito). Neste sistema é valorizada a efectiva utilização das coisas (e não propriamente a relação de domínio em termos de um direito real, como sucede no sistema subjectivo), não sendo relevante a distinção entre *animus* e *corpus*.

No sistema objectivo não há posse quando se possui de forma manifesta para outrem, como é o caso o trabalhador subordinado[151]; no entanto, esta situação tem de ser inequívoca, pois, na dúvida, entende-se que há posse. Também não existe posse quando a ligação com a coisa é passageira[152]. Porém, quanto à usucapião, o sistema objectivo exige que a posse seja em nome próprio, isto é, em termos de um *jus in re*.

---

[150] De acordo com o Código Civil deste país, "considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade" (art. 1196º). "A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto" (art. 1197º).

[151] Segundo o Código Civil brasileiro, "considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas" (art. 1198º).

[152] Assim acontece quando alguém pega numa revista em casa de um amigo ou consulta um livro numa biblioteca.

A principal diferença entre os dois sistemas tem a ver com o âmbito da tutela possessória: enquanto no sistema subjectivo só é admitida em relação às situações possessórias e já não nos casos de detenção, diferentemente, o sistema objectivo confere tutela possessória a todos aqueles que, com um mínimo de intencionalidade, exercem poderes de facto sobre uma coisa, seja em nome próprio seja em nome alheio. Para o sistema subjectivo, se, por exemplo, *A* empresta a sua casa a *B*, este, porque exerce poderes de facto a título de um direito de crédito, não é considerado possuidor (mas um mero detentor), pelo que, em princípio, não beneficia dos meios de defesa da posse. Já no sistema objectivo, ambos são considerados possuidores e gozam por isso de tutela possessória: *A* é o possuidor mediato ou indirecto, porque não exerce directamente poderes sobre a coisa, e *B* é o possuidor imediato, porque é quem actua de forma directa sobre a coisa.

Contudo, se olharmos para o Código Civil, verifica-se que, em termos substantivos, as diferenças entre os dois sistemas são mais reduzidas do que, em teoria, poderiam parecer. Com efeito, há determinadas situações em que não há *animus possidendi* e às quais, a título excepcional, é conferida ao detentor a possibilidade de recorrer aos meios de defesa da posse para tutelar o seu poder, mesmo contra o proprietário. É o caso do locatário (art. 966º, n.º 2), do parceiro pensador (art. 1046º, n.º 2), do comodatário (art. 1053º, n.º 2) e do depositário (art. 1108º, n.º 2). Esta extensão da tutela possessória não é aplicável às formas de detenção previstas nas alíneas *a)* e *b*) do art. 1173º, nem aos restantes detentores enquadráveis na alínea *c)* do mesmo artigo.

A possibilidade de recorrer aos meios de defesa da posse contra o locador, o parceiro proprietário, o comodante ou o depositante (e apenas contra estes) origina uma aproximação significativa entre os dois sistemas possessórios no que diz respeito ao âmbito da tutela possessória que, como se disse, é uma das dimensões mais relevantes de todo o regime jurídico da posse.

17. A posse no Código Civil: o sistema subjectivo

17.1. Caracterização

A adopção pelo Código Civil do sistema subjectivo da posse (que é o prevalecente na maioria dos ordenamentos modernos) — na linha do Código Civil português de 1966 (art. 1251º) — decorre do art. 1171º, nos termos do qual "posse é o poder que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real". Esta noção legal acolhe assim os dois elementos da posse daquele sistema: o elemento material ou empírico ("quando alguém actua" - *corpus*) e o elemento psicológico ou intencional ("por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real" - *animus*)[153]. Este preceito revela que a posse compreende apenas as situações em que o poder de facto exercido sobre a coisa é exclusivo do titular e que, à semelhança do que acontece com os direitos reais entre si, é incompatível com qualquer outro poder de natureza idêntica[154].

O elemento material da posse consiste na prática de poderes ou de actos materiais sobre a coisa; o elemento psicológico traduz-se na intenção ou na vontade de agir como titular do direito real (de propriedade ou outro direito real) correspondente aos actos praticados. O elemento intencional não desempenha nesta noção um papel secundário relativamente à actuação, como se se tratasse de uma mera característica do *corpus*. De acordo com o art. 1171º, o *animus*

[153] De acordo com a lei civil, não há posse em termos de direito de crédito, muito embora o credor possa praticar actos materiais relacionados com o seu direito, como, por exemplo, cobrar juros ou recorrer a acções de defesa do direito. Por outro lado, quando se fala em tomada de posse de cargo público ou de emprego público — por exemplo, na Lei n.º 4/2009 de 15-7 (regime jurídico dos inquéritos parlamentares) ou na Lei n.º 8/2004, de 16-6 (que aprova o estatuto da função pública) —, o termo posse não tem o mesmo significado daquele que é objecto do nosso estudo. Trata-se de uma expressão que é tributária de uma época histórica em que os cargos públicos eram vistos como coisas e, nessa medida, objecto de propriedade e de posse.

[154] Como se viu em relação aos direitos reais (§ 9.4.), também a posse é compatível com o exercício de diferentes tipos de poderes sobre a mesma coisa (infra § 23, conjunções de posse). Assim, sobre o mesmo objecto pode, em simultâneo, haver posse em termos de direitos reais diferentes (propriedade, usufruto, etc.).

traduz uma intenção jurídico-real, ou seja, consiste na vontade de agir como titular de um direito real, sendo o *corpus* o exercício de poderes de facto através do qual se manifesta a vontade jurídico-real. Desse modo, a norma consagra uma ligação recíproca entre estes dois elementos, razão pela qual não há em rigor *animus* sem *corpus,* nem *corpus* sem *animus*; a coexistência de ambos elementos é necessária, pelo que, faltando um, deixa de haver posse.

A afirmação de que o Código Civil adoptou o sistema subjectivo da posse assenta em vários argumentos. Em primeiro lugar, no facto de, tal como o *corpus*, o *animus* ser um elemento constituinte da noção do art. 1171º, na medida em que é o significante de uma vontade de agir como titular de um direito real (e não de qualquer vontade), motivo pelo qual caracteriza e modela o poder de facto.

Mas ainda que se entenda que, naquela norma, o *animus* surge diluído numa simples característica do poder de facto, há outros preceitos em que aquele elemento intencional é determinante para a delimitação do fenómeno possessório.

Desde logo, a presunção contida no n.º 2, do art. 1172 ("presume-se a posse naquele que exerce o poder de facto"); com efeito, qual a necessidade de prever de forma expressa semelhante presunção, se o simples poder de facto, desde que não meramente circunstancial ou instantâneo, conferisse posse?

Em termos inversos, também o art. 1173º destaca na qualificação da posse o papel da vontade quanto ao exercício de poderes em termos de direito real, ao determinar que não constitui posse (ao contrário do que decorreria se vigorasse o sistema objectivo) o poder de facto que não é exercido com uma determina vontade ou intenção específica.

Por outro lado, a extensão com carácter de excepcionalidade da tutela possessória a situações de natureza obrigacional — que o sistema objectivo qualificaria *de jure* como posse (arts. 966º, n.º 2, 1046º, n.º 2, 1108º, n.º 2, e 1053º, n.º 2) — só ganha sentido no pressuposto de que o Código Civil não as considera situações possessórias.

Finalmente, a confirmação da recepção do sistema subjectivo pode ainda retirar-se do art. 1183º, alínea *a)*, ao consagrar a necessidade de correspondência entre a prática de actos materiais e o exercício do direito; trata-se de uma

correspondência que não careceria de ser destacada se vigorasse o sistema objectivo da posse.

17.2. Os elementos da posse

17.2.1. Elemento material

Enquanto exercício de poderes de facto, o *corpus* não tem de revelar-se através de uma actuação física sobre a coisa, como se disse; é suficiente que esta se encontre, com um mínimo de estabilidade, na esfera do poder empírico do titular. Assim, mantém a posse sobre um automóvel o possuidor que o deixa estacionado na garagem ou na rua, ou o empresta; apesar de não estar a usá-lo, conserva um poder de facto sobre o veículo.

O poder de facto pode manifestar-se através de uma actuação directa sobre a coisa ou através da recepção dos frutos que a coisa propicia. No primeiro caso, embora se verifique um contacto físico com a coisa, este não tem de ser contínuo ou permanente, podendo manifestar-se de forma ocasional, como se disse. Quanto ao aproveitamento dos frutos (fruição), pode nem haver qualquer ligação física com a coisa[155], como sucede quando o possuidor se limita a receber as rendas de um prédio que é usado por outra pessoa na sequência, por exemplo, de um contrato de arrendamento.

O art. 1172º, n.º 1, do Código Civil prevê em termos expressos a possibilidade de a posse ser exercida por intermédio de outra pessoa — qualquer poder tutelado pela ordem jurídica pode ser exercido através de representação[156] —, o que vem confirmar que a posse não pressupõe ou exige um contacto ou ligação

[155] Como se verá mais adiante, há certas formas de aquisição derivada da posse em que se dispensa inclusive a apreensão material da coisa (na sucessão na posse, art. 1175º, e no constituto possessório, art. 1184º).

[156] Quando exercida por representante, a posse produz todos os seus efeitos na esfera do representado (possuidor).

física com a coisa[157]. Como se referiu anteriormente, para haver posse é suficiente que a coisa se encontre na esfera de disponibilidade empírica do titular.

No mesmo sentido, estipula o art. 1173º, alínea *c)*, que os possuidores em nome de outrem actuam como representantes ou mandatários do possuidor, o que significa que os poderes de facto por aqueles praticados produzem os seus efeitos na esfera do representado/possuidor (arts. 249º e 286º)[158].

17.2.2. Elemento psicológico

O *animus possidendi* é de natureza psicológica. Para além do exercício do poder de facto (nos moldes acabados de referir), só há posse quando existe uma vontade ou uma intenção de agir sobre a coisa como sendo titular do respectivo direito de propriedade ou de outro direito real. O *animus* não tem de manifestar-se sempre em termos do direito de propriedade, podendo haver posse em termos de outros direitos reais (usufruto, superfície, etc.). Não se exige que esta intenção de domínio seja declarada pelo titular, mas deve deduzir-se da forma como este actua sobre a coisa.

Deve assim verificar-se uma correspondência entre os poderes de facto e a intenção ou a vontade de agir como titular do direito correspondente a esses poderes; na dúvida quanto aos termos em que a posse é exercida deve presumir-se que é em termos de direito de propriedade, porquanto este é o tipo de domínio em que assenta a ordenação jurídico-real.

---

[157] De igual modo, as presunções de posse (arts. 1172º e 1174º) ou o regime aplicável à conservação da posse (art. 1177º) constituem um indicador de que o legislador não concebe a posse como sendo necessariamente um poder material; posse e poder material ou físico sobre a coisa não têm de coexistir.

[158] Também no contrato de trabalho, os poderes de facto exercidos pelo trabalhador no âmbito da sua relação laboral, seja a título de direito de crédito ou de direito real, produzem os seus efeitos na esfera jurídica do empregador.

18. Detenção

Como se disse, o Código Civil adopta a concepção subjectiva da posse, o que significa que o exercício de poderes de facto sobre uma coisa que não seja acompanhado do *animus* possessório constitui detenção e não posse. A detenção consiste no exercício de poderes de facto com *animus detinendi*, isto é, em que o titular não tem intenção de agir como beneficiário do direito real, antes exerce o poder de facto em nome ou no interesse de outrem (direito de crédito).

As diferentes espécies de detenção estão previstas no art. 1173º. A alínea *a)* deste artigo refere-se aos detentores que praticam actos facultativos, ou seja, aos "que exercem o poder de facto sem intenção de agir como beneficiários do direito"; actos facultativos são aqueles em que o agente se aproveita da inércia ou da abstenção do titular do direito real. Por exemplo, atendendo ao disposto no art. 1287º, se o proprietário de árvore ou arbusto contíguo a prédio de outrem não proceder à apanha dos frutos que caem nesse prédio, o proprietário deste último pode fazê-lo, não porque tenha algum direito sobre os frutos, mas apenas porque o respectivo dono não os colheu[159].

Na alínea *b)* do art. 1173º alude-se aos detentores "que simplesmente se aproveitam da tolerância do titular do direito" (actos de mera tolerância); trata-se de actos que se fundam no consentimento do titular do direito, mas em que a pessoa que os pratica não é titular de qualquer direito real ou de crédito sobre a coisa. São actos independentes de qualquer vínculo jurídico, sendo praticados porque o titular permite ou tolera o seu exercício.

A alínea *c)* compreende os detentores por título jurídico, ou seja, "os representantes ou mandatários e, de um modo geral, os que possuem em nome de outrem". Esta norma abrange aqueles que exercem poderes de facto por força de um título jurídico constitutivo de uma relação de natureza obrigacional; por exemplo, o gestor de negócios, o arrendatário ou o depositário de um prédio possuído por terceiro actuam no âmbito do exercício dos seus poderes de

[159] Nos termos do art. 1311º, o dono de prédio para onde derivam as águas vertentes de qualquer fonte ou nascente alheia pode aproveitá-las no seu prédio; trata-se de uma utilização de que o dono do prédio beneficia enquanto e na medida em que o titular das águas não as aproveita, de tal modo que o respectivo aproveitamento não configura qualquer *animus* possessório, mas apenas *animus detinendi*.

representantes desse terceiro. No entanto, como se referiu anteriormente[160], o Código Civil confere a determinados detentores — locatário (art. 966º, n.º 2), parceiro pensador (art. 1046º, n.º 2), comodatário (art. 1053º, n.º 2) e depositário (art. 1108º, n.º 2) — a possibilidade de recorrer às acções possessórias mesmo contra o possuidor ou o proprietário, aproximando assim o sistema subjectivo da posse do sistema objectivo[161].

19. Âmbito da posse

19.1. Objecto da posse

A posse incide sobre as mesmas coisas que podem ser objecto do direito de propriedade, ou seja, não só as coisas corpóreas como também as coisas incorpóreas. Não são susceptíveis de posse as coisas fora do comércio jurídico, uma

[160] Supra, § 16.

[161] Porém, o contrato-promessa de alienação pode configurar uma situação possessória especial naqueles casos em que há um acordo de tradição da coisa prometida para a esfera do promitente comprador. Refira-se, em primeiro lugar, que, dada a sua natureza obrigacional, aquele contrato não é apto a transferir direitos reais, pelo que a simples tradição da coisa pelo proprietário promitente vendedor para o promitente comprador não poderá ser considerada um acto translativo da posse (por ausência de *animus* do adquirente). Quando muito constitui um contrato de comodato (art. 1349º), podendo neste caso o detentor usar dos meios de defesa da posse contra os actos do promitente vendedor que impeçam ou limitem o uso da coisa (art. 1053º, n.º 2). Nesta situação, o promitente comprador apenas poderia adquirir posse de forma originária, por inversão do título da posse.

Porém, nada impede que as partes confiram à tradição da coisa uma conotação jurídica diferente, designadamente quando, no pressuposto de que ambas confiam no cumprimento das respectivas obrigações (o que não exige que o promitente comprador tenha pago a maioria ou a totalidade do preço), pretendam através desse acto conferir ao promitente comprador os poderes inerentes à propriedade da coisa, ou seja, antecipar os efeitos práticos da realização do contrato prometido. Nesse caso, o acordo relativo à tradição da coisa goza de autonomia face ao contrato-promessa, na medida em que é juridicamente apto a dar origem a um encargo que versa directamente sobre a propriedade do promitente vendedor (art. 873º): enquanto a realização do contrato prometido transfere o direito de propriedade, o acordo de tradição da coisa nos moldes referidos é apto a transmitir a posse da coisa, na medida em que confere ao promitente comprador o correspondente *animus* e *corpus* (tradição material ou simbólica).

vez que não podem ser objecto de relações jurídicas privadas (arts. 193º, n.º 2, e 1187º, n.º 1, alínea *b)*).

Embora o sistema dos direitos reais esteja construído com base nas coisas corpóreas (de que é exemplo o art. 1222º), o estabelecimento comercial enquanto organização de factores produtivos pode igualmente ser objecto de posse. Apesar de ser um bem incorpóreo, a sua exploração é inseparável do exercício de poderes de facto seja sobre os elementos corpóreos e incorpóreos que o integram ou constituem, seja no âmbito das relações com os clientes, fornecedores ou os trabalhadores ao seu serviço[162].

Relativamente aos bens que são objecto de propriedade autoral e da propriedade industrial também podem ser exercidos poderes empíricos, como, por exemplo, a exploração de patentes, a edição de um livro, etc. Como se viu[163], estas criações apenas são relevantes para os direitos reais enquanto bens susceptíveis de exploração económica em moldes exclusivos e não enquanto bens passíveis de um gozo estético ou cognitivo (em particular nas obras artísticas), o qual está ao alcance de qualquer pessoa.

Neste sentido, a publicação de um livro, a reprodução ou a exposição de uma pintura, o registo das marcas e dos desenhos, ou o recebimento de rendimentos pela exploração de uma patente são exemplos reveladores da existência de poderes de facto ou empíricos exercidos sobre essas coisas em termos de um direito real.

19.2. Direitos em termos dos quais se pode possuir

Quanto aos direitos reais que permitem ter posse, os direitos reais de gozo são, por definição, susceptíveis de conferir esse poder, na medida em que o seu conteúdo traduz-se no exercício de poderes de facto ou empíricos (de uso e de

[162] Por exemplo, fazer campanhas publicitárias sobre os bens ou serviços produzidos, estipular prazos ou modalidades de pagamento com os credores, fixar condições de trabalho (seja de forma unilateral, seja por acordo) são actos reveladores de um poder de facto sobre o estabelecimento considerado no seu conjunto ou como coisa única.

[163] Supra, § 8.2

fruição) sobre a coisa[164]. Assim, a disponibilidade empírica tanto pode ser a título de propriedade, como de direito de usufruto, de uso e habitação, de superfície ou de servidão predial.

Para além destes, há direitos de garantia que conferem posse: é o caso do penhor de coisas (art. 603º) e do direito de retenção (art. 688º). Com efeito, nestas situações, a coisa que serve de garantia fica em poder do credor pignoratício ou do retentor, os quais não exercem poderes de uso ou de fruição (como acontece nos direitos reais de gozo), mas poderes que lhes permitem conservar os bens na sua esfera de disponibilidade unicamente com vista a conferir maior eficácia à garantia de que eles são objecto. Além disso, o art. 604º, alínea *a)* (e os arts. 692º e 693º, n.º 3, relativos ao direito de retenção, que remetem para aquela norma), confere ao credor o direito de "usar, em relação à coisa empenhada, das acções destinadas à defesa da posse, ainda que seja contra o próprio dono"[165].

Já os restantes direitos reais de garantia, como os direitos reais de aquisição não conferem posse, porquanto não atribuem qualquer poder de facto sobre a coisa sobre que incidem. É certo que na consignação de rendimentos é possível estipular que os bens passem para as mãos do credor (art. 595º, alínea *b)*); porém, é o próprio legislador a determinar que, nessa situação, o credor fica equiparado ao locatário, ou seja, a um detentor.

19.3. Presunções de posse

"Em caso de dúvida, presume-se a posse naquele que exerce o poder de facto, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do Artigo 1177º" (art. 1172º, n.º 2)[166]. Esta presunção (relativa ou *iuris tantum*) de posse ou, mais especificamente, de *animus* explica-se pela dificuldade que há em fazer prova da posse em nome próprio, em especial quando não se afigura fácil ou possível provar o direito real que a

[164] A posse em termos de servidão não aparente (art. 1438º, n.º 2) só é objecto de tutela jurídica quando se funda em título provindo do proprietário do prédio serviente ou de quem lho transmitiu (art. 1200º).

[165] No entanto, a posse em termos de direito real de garantia não conduz à usucapião (art. 1207º).

[166] "Presume-se que a posse continua em nome de quem a começou" (art. 1177º, n.º 2).

suporta. No entanto, a aplicação da presunção pressupõe que o interessado que a pretende invocar não pertença a qualquer das categorias de detentores previstas no art. 1173º.

Os efeitos práticos desta presunção são evidentes a nível do direito probatório, na medida em que obriga aquele que se arroga possuidor fazer prova de que a pessoa que exerce os poderes de facto não é o possuidor (inversão do ónus da prova). Essa prova poderá ser feita através de qualquer dos meios admitidos para o efeito.

Além disso, o art. 1174º contém duas outras presunções relativas. A primeira consiste na presunção de que se o possuidor actual fizer prova de que possuiu em tempo mais remoto considera-se que manteve a posse durante o período intermédio (n.º 1). Esta presunção tem o seu fundamento na regra que rege a conservação da posse (art. 1177º, n.º 1), ou seja, que a posse se mantém enquanto durar a possibilidade de continuar a exercê-la, e na presunção de que a posse continua em nome de quem a começou (infra). Assim, se fizer prova da posse em dois momentos temporalmente distintos, o possuidor actual goza da presunção de que possuiu no período intermédio. Trata-se de uma presunção relativa, não sendo por isso impeditiva da possibilidade de o interessado demonstrar que possuiu, no todo ou em parte, durante o período intermédio.

A segunda presunção consagrada no art. 1174º consiste no facto de, se for titulada, a posse actual fazer presumir a posse anterior, contando-se a sua duração desde a data do título (n.º 2).

O encadeamento desta série de presunções, conjugado com a presunção estabelecida no art. 1188º, n.º 1 ("o possuidor goza da presunção da titularidade do direito"), pode conduzir a que, não havendo quem prove uma posse antagónica, um detentor seja considerado (presunção *iuris tantum*) proprietário da coisa.

20. Capacidade para adquirir posse

Têm capacidade para adquirir posse todos os que têm uso da razão, e ainda os que não têm no que respeita às coisas susceptíveis de ocupação (art. 1186º).

Como se viu, para o sistema subjectivo, a posse exige um *animus possidendi*. Ora, este *animus* só existe se o titular tiver uma vontade minimamente esclarecida que lhe permita agir como proprietário ou titular de outro direito real. Porém, tratando-se do exercício de poderes de facto, não é necessário para adquirir posse um especial desenvolvimento da personalidade ou amadurecimento da vontade, bastando para tal que a pessoa tenha uma capacidade natural de entender e querer que o habilite a exercer poderes de facto sobre uma coisa como se ela fosse sua. Daí que à capacidade para adquirir posse baste o uso da razão, não se exigindo que o adquirente tenha o mesmo tipo de discernimento ou de desenvolvimento da personalidade que pressupõe o exercício de direitos ou a celebração de negócios jurídicos.

Presume-se que não têm uso da razão os menores de sete anos e os interditos por anomalia psíquica (art. 422º, n.º 2); trata-se de uma presunção relativa, pelo que é admissível a prova de que um menor de sete anos tem uso da razão e, portanto, que pode, por si, adquirir posse[167]. Relativamente às coisas susceptíveis de ocupação (art. 1239º e s.), nem sequer é exigido o uso da razão, bastando para a aquisição da posse a simples apreensão material da coisa (art. 1186º, segunda parte); embora o acto de apreensão tenha de ser voluntário, dispensa-se neste caso o *animus possidendi* (que supõe uma vontade específica), dada a natureza da coisa apreendida (uma coisa perdida ou que nunca teve dono).

Uma vez que a incapacidade pode ser suprida nos termos gerais do Código Civil, pode igualmente ser possuidor quem não tenha o uso da razão desde que a posse seja adquirida por um representante legal ou por alguém (com capacidade jurídica) que o faça em nome e no interesse do incapaz[168].

---

[167] A aquisição de posse pelos interditos por anomalia psíquica pode verificar-se nos eventuais intervalos de lucidez.

[168] Com ressalva para a sucessão *mortis causa*, a forma de os menores de sete anos ou os interditos por anomalia psíquica serem possuidores é através da representação. Aliás, o facto de se admitir que a posse seja exercida em nome de outrem (arts. 1172º, n.º 1, e 1173º, alínea *c)*) significa que pode igualmente ser adquirida por intermediário.

No caso de sucessão *mortis causa*, verifica-se também a aquisição da posse por incapaz na situação prevista no art. 1771º, n.º 3, ou seja, no caso em que o representante legal nada declare quanto à aceitação da liberalidade[169].

21. Caracteres da posse

O tratamento que a lei confere à posse está dependente das características que esta apresente. Tais características têm a ver com: *i)* o tipo de ligação da posse com o direito em termos do qual se possui; *ii)* o conhecimento com que é adquirida; *iii)* o facto de ser adquirida ou exercida de forma pacífica ou violenta; *iv)* e a circunstância de ser adquirida e exercida em moldes públicos ou ocultos. O relevo dessas características manifesta-se, em particular, a nível da tutela possessória e nos prazos exigidos para se adquirir o correspondente direito real por usucapião.

As características da posse determinam-se ao tempo em que esta é adquirida. Além disso, há características que são permanentes e que se fixam em definitivo aquando da respectiva aquisição (assim, a posse titulada ou não titulada, e a posse de boa ou de má fé), e outras que não são permanentes, sendo por isso passíveis de alteração durante o exercício da posse (a posse violenta e a posse oculta).

Por outro lado, as duas primeiras características vigoram, em princípio, no âmbito das relações entre possuidores consecutivos, enquanto as duas últimas são invocáveis relativamente a todos os outros interessados (infra).

[169] "Se ao filho for deixada herança ou legado, ou for feita proposta de doação que necessite de ser aceite, devem os pais aceitar a liberalidade, se o puderem fazer legalmente, ou requerer ao tribunal, no prazo de trinta dias, autorização para aceitar ou rejeitar" (art. 1771º, n.º 1); "se os pais nada declararem dentro do prazo fixado, a liberalidade tem-se por aceite, salvo se o tribunal julgar mais conveniente para o menor a rejeição" (art. 1771º, n.º 3).

21.1. Posse titulada e posse não titulada

Diz-se titulada "a posse fundada em qualquer modo legítimo de adquirir, independentemente, quer do direito do transmitente, quer da validade substancial do negócio jurídico" (art. 1179º, n.º 1). A posse é titulada sempre que a sua aquisição se funde ou tenha como causa um título aquisitivo (fundamento) idóneo, em abstracto, para atribuir o direito de propriedade ou outro direito real.

Como os negócios translativos ou constitutivos de direitos reais não conferem por si só posse (infra), a formulação da lei ("fundada") é tão só indicativa da existência de uma relação mediata ou indirecta entre a celebração daquele tipo de negócios e a aquisição (derivada) da posse. No quadro da ordenação provisória do domínio, o negócio jurídico é apenas causa de transmissão do direito, enquanto a aquisição da posse é sempre consequência de um facto jurídico autónomo daquele, ainda que ambos possam ser coexistentes.

Por outro lado, o negócio real é designado abstractamente idóneo (ou independente da sua validade substancial), porque, na sua apreciação, não são tidos em conta os vícios substanciais que contenha, como, por exemplo, a falta de legitimidade do transmitente ou qualquer outra causa de nulidade ou anulabilidade. Por isso, a expressão "modo legítimo" do art. 1179º, n.º 1, não poderá ser entendida no sentido de que o negócio translativo do direito real seja válido, porquanto, nesse caso, a posse adquirida seria uma posse causal. Diferentemente, se o negócio translativo do direito em que se funda a posse for nulo por vício de forma a posse é não titulada (art. 1179º, n.º 1, *a contrario*), o que se explica pela cognoscibilidade deste vício, ao contrário dos de natureza substancial.

Quanto ao alcance do segmento "independentemente…da validade substancial do negócio jurídico" importa salientar que, apesar do carácter geral desta formulação, há determinadas invalidades substanciais que não dão origem a posse, nem a posse titulada. Assim, na hipótese de a invalidade do negócio jurídico ser uma causa de inexistência (arts. 245º e 246º), a posse é não titulada, porquanto não existe qualquer título de aquisição idóneo, nem mesmo em

termos abstractos, para transmitir o direito[170]. Daí que, para caracterizar a posse, a expressão "modo legítimo" do art. 1179º, n.º 1, deva ser entendida como sinónimo de título existente para efeito do estabelecido nos arts. 236º e 237º.

Já nos casos em que o negócio é simulado pode nem haver posse. Com efeito, se for celebrado um negócio absolutamente simulado, nem o transmitente tem intenção de transmitir nem o adquirente tem vontade de adquirir: nestas situações, não há aquisição de posse por falta de *animus possidendi*. Se a coisa for entregue ao adquirente, este será um mero detentor.

O mesmo se passa se a simulação for relativa e o negócio dissimulado for de natureza obrigacional; neste caso, se passar a exercer poderes de facto (a título de depósito ou locação, por exemplo), o adquirente tem uma simples detenção. Porém, se o negócio dissimulado for de natureza real, então há posse (*animus*) e esta é titulada porque se funda num acto (o negócio dissimulado) que, em abstracto, é um título legítimo de aquisição; se o negócio dissimulado for nulo por vício de forma, a posse será não titulada.

A lei equipara a estas situações de simulação a celebração do negócio jurídico com reserva mental conhecida do declaratário (art. 235º, n.º 2).

Por fim, diga-se que o art. 1179º, n.º 1, não abrange as formas originárias de aquisição da posse, como a ocupação e a acessão (respectivamente, arts. 1239º e s., e 1245º e s.). Ora, sendo estas formas legítimas de aquisição do direito real, nos casos em que se verifique aquisição da posse, esta será titulada.

Em resumo, a posse é titulada quando se funda num título de aquisição que seja existente (requisito positivo) e que, tratando-se de um negócio jurídico, o título não sofra de vícios formais (requisito negativo).

A distinção entre posse titulada e posse não titulada é importante para efeitos: *i)* das presunções (arts. 1174º, n.º 2, e 1180º, n.ºs 2 e 3), *ii)* dos prazos da usucapião (arts. 1214º, 1216º, 1218º, 1219º e 1220º, n.º 2) e *iii)* da defesa da posse (art. 1198º, n.º 3).

[170] Ainda assim, pode haver posse nestes casos. Se, por exemplo, na sequência de coacção física exercida por *A* sobre *B*, o primeiro receber do segundo uma determinada coisa, é claro que tem posse porque tem *corpus* e *animus*; porém, a posse é não titulada, porquanto não existe qualquer título jurídico que lhe sirva de fundamento. Neste exemplo, a posse é adquirida de forma originária por esbulho (infra).

21.2. Posse de boa fé e posse de má fé

Diz-se de boa fé a posse que, no momento em que é adquirida, o possuidor ignorava que estava a lesar um direito de outrem (art. 1180º); inversamente, a posse é de má fé, quando o possuidor tem conhecimento de que, ao adquiri-la, está a lesar direitos alheios. Para a posse ser de boa fé exige-se um desconhecimento qualificado, o de que não se lesam direitos alheios (e não apenas meros interesses) com os quais a posse conflitue. Esse desconhecimento decorre da convicção de que a aquisição da posse se funda num direito próprio ou de que não existe qualquer direito de terceiro que esteja a ser lesado.

A boa fé ou a má fé da posse constituem conceitos psicológicos, o simples desconhecimento (ignorância) ou conhecimento de facto. A lei não consagrou qualquer critério ético-jurídico para essa avaliação, pelo que é indiferente que essa ignorância seja culposa ou não, como também não releva o meio através do qual o adquirente sabia que estava a lesar direitos.

No caso de a posse ser adquirida por representante ou intermediário, a boa fé deve existir neste. Todavia, atendendo ao disposto no art. 250º, se o representado estiver de má fé e se a sua vontade foi decisiva para a aquisição da posse, esta será de má fé ainda que o representante esteja de boa fé.

A boa fé ou a má fé é determinada no momento da aquisição da posse ("ao adquiri-la"), além de que, como se disse anteriormente, é uma característica permanente. A lei admite de forma excepcional que, após o momento da sua aquisição, uma posse de boa fé possa transformar-se em posse de má fé: é o que se passa em matéria de frutos (art. 1190º, n.º 1), de encargos (a que o art.1192º manda aplicar o regime dos frutos), nos casos de interrupção do prazo de prescrição (art. 314º e s. por remissão do art. 1212º) e em consequência da citação judicial (art. 361º, alínea *a)*, do Código de Processo Civil).

Sendo um conceito psicológico, naturalmente que a prova da boa fé pode revelar-se muito difícil. Para ultrapassar essa dificuldade, a lei estabelece que a posse titulada se presume *iuris tantum* de boa fé e a não titulada, de má fé (art. 1180º, n.º 2)[171]. Entende-se, assim, que a aquisição de uma posse titulada é um

[171] Trata-se, em ambos os casos, de uma presunção relativa (ou *iuris tantum*), pelo que se admite prova em contrário.

indicador sério de que o possuidor julgou ter adquirido um direito pertencente ao transmitente.

O relevo da distinção entre posse de boa fé e posse de má fé manifesta-se a nível da responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa (art. 1189º), do direito aos frutos produzidos pela coisa possuída (arts. 1190º e 1191º), da responsabilidade pelos encargos com a coisa (art. 1192º), da indemnização pelas benfeitorias realizadas com a coisa (art. 1193º e s.), ou dos prazos para a usucapião (arts. 1214º, 1215º, 1216º, 1218º, 1219º e 1220º, n.º 2).

21.3. Posse pacífica e posse violenta

É violenta a posse obtida por meio de coacção física ou moral; é pacífica quando, para a sua aquisição, não foi usado qualquer tipo de violência (art. 1181º, n.º 2). Nos termos do art. 246º, a ameaça de mal tanto pode ser exercida pelo adquirente como por terceiro e tanto pode respeitar à pessoa, à honra ou fazenda do declarante como de terceiro (n.º 2)[172].

No caso de a violência ser exercida sobre as coisas[173], a ameaça só é relevante para efeitos de classificar a posse como violenta, se o agente pretender com ela coagir ou intimidar o titular ou o possuidor da coisa. Por isso, a simples destruição de uma coisa sem qualquer intenção por parte do autor de condicionar a liberdade do possuidor não poderá ser qualificada como coacção moral. Já haverá violência se a pessoa que destrói ou ameaça destruir uma coisa souber ou previr que, com a sua conduta, está a coagir psicologicamente o possuidor ou terceiro.

Por outro lado, quanto à ilicitude da ameaça que caracteriza a coacção moral, importa recorrer ao conceito, mais amplo, de coacção contido no Código

[172] De acordo com o n.º 3 do art. 246º, "não constitui coacção a ameaça do exercício normal de um direito nem o simples temor reverencial". Se *A* entregar a *B* uma coisa em virtude de este o ter ameaçado de que vai recorrer aos tribunais para, por exemplo, que seja condenado a pagar-lhe uma dívida, a posse é pacífica.

[173] Por exemplo: *A* ameaça *B* de que lhe destrói uma determinada coisa (independentemente de esta ter valor patrimonial ou apenas afectivo) se não lhe der um certo objecto.

Penal (art. 158º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 19/2009, de 8-4)[174]. Dada a ligação do art. 246º à celebração de negócios jurídicos, a noção daquele preceito é mais abrangente, pelo que permite enquadrar todas as formas de violência que podem verificar-se relativamente à aquisição da posse desligada de qualquer negócio jurídico.

Assim, por exemplo, no designado roubo por esticão não há dúvida de que o meio de aquisição da posse é ilícito. Dado que não poderá falar-se nesta situação em negócio jurídico ou acto jurídico equiparável ou análogo (nem em acto celebrado através de coacção física, pelo facto de não poder considerar-se o desapossado como estando sujeito uma força absoluta que o priva da liberdade de escolha), não poderia aplicar-se àquela situação o disposto no art. 246º para classificar como violenta a posse adquirida, pelo facto de não se ter verificado qualquer declaração por parte do desapossado. Todavia, de acordo com o art. 158º do Código Penal, aquela forma de actuação é considerada coacção, pelo que a posse adquirida deve ser classificada como violenta.

Como refere a lei, é no momento da aquisição que se determina se a posse é pacífica ou violenta. Porém, no caso de ter sido adquirida com violência, a posse pode passar a ser exercida de forma pacífica se se verificar a cessação dos actos de violência praticados sobre o anterior possuidor. Ora, a lei dá relevo a essa alteração ao admitir que os prazos para a usucapião começam a contar a partir do momento em que a posse se torna pacífica, isto é, cessam os actos de violência (art. 1217º).

A determinação do momento em que cessa a violência é uma questão de facto, pelo é necessário atender às circunstâncias da situação concreta. Em todo o caso, dever-se-á partir do princípio de que a posse se torna pacífica, não propriamente quando o coactor cessa as ameaças, mas apenas a partir do momento em que o coagido deixa de se sentir ameaçado, o que pode não coincidir com a cessação efectiva da prática dos actos ilícitos. É só quando o desapossado readquire condições de liberdade para agir sem constrangimentos, que tem início a contagem do prazo para a usucapião, como também do prazo relativo à

[174] "Quem, por meio de violência ou de ameaça com mal importante, constranger outra pessoa a uma acção ou omissão, ou a suportar uma actividade ...".

caducidade das acções de defesa da posse (art. 1202º). Se, a partir de então, não actuar no sentido de defender a sua posse deve considerar-se que o desapossado aceita de forma livre que a posse continue a ser exercida pelo ex-coactor[175].

A diferença de tratamento entre posse pacífica e posse violenta revela-se nos arts. 1180º, n.º 3, 1187º, n.º 2, 1199º, 1215º, n.º 2, 1217º e 1220º.

Nas considerações anteriores tem-se referido (talvez por ser a situação mais verosímil) que é o adquirente quem exerce coacção e que é o coagido a pessoa que transmite ou perde a posse[176]. Contudo, não é necessário que tenha de ser assim, pelo que não é de excluir a possibilidade de as ameaças serem praticadas pelo transmitente sobre o adquirente. Neste caso, e se verificar coacção física, o adquirente não tem posse por falta de *animus*; havendo transferência da coisa, ele é um mero detentor, não se colocando por isso a questão da posse violenta. Se for vítima de coacção moral, e considerando que neste caso o coagido tem uma vontade juridicamente relevante, o adquirente é possuidor porque tem *animus* (e *corpus*), sendo no entanto a sua posse pacífica.

21.4. Posse pública e posse oculta

A posse pública é aquela que "se exerce de modo a poder ser conhecida pelos interessados" (art. 1182º); opõe-se-lhe a posse oculta, que é a exercida de forma clandestina. De acordo com a letra da lei, a posse é pública não apenas quando é conhecida de modo efectivo dos interessados, qualquer que seja o meio ou modo como foi obtido esse conhecimento, mas também quando é cognoscível por aqueles. A posse diz-se cognoscível, quando um interessado, razoavelmente diligente, poderia ter conhecimento do respectivo possuidor.

Distanciando-se dos restantes artigos relativos aos caracteres da posse, o art. 1182º refere-se ao exercício da posse (e não ao momento da sua aquisição) para determinar se a posse é publica ou oculta. Todavia, também aqui deveremos considerar que é no momento da aquisição que esta característica se determina.

---

[175] Cf. § 32.4. sobre a posse sob violência.

[176] Aliás, como refere o art. 1181º, n.º 2, a posse é violenta "quando, para obtê-la, o possuidor usou…".

Como a posse oculta só é relevante para efeitos de contagem do início da posse (art. 1187º, n.º 2) ou dos prazos para a usucapião quando se torna pública (art. 1217º) — os actos clandestinos não merecem protecção, uma vez que não são do conhecimento das pessoas com legitimidade para os contrariar —, daí a lei usar aquela redacção precisamente para dar destaque a essa situação.

A publicidade do direito real em termos do qual se possui, conferida pelo registo, não constitui presunção de posse pública. Como já se viu, a situação jurídica pode não coincidir com a situação empírica e ao direito real não corresponder o exercício de um poder de facto, verificando-se uma separação entre poder jurídico-real e poder empírico com *animus possidendi* (posse formal). Tendo o registo predial por função dar publicidade aos actos registados (art. 1º do CRPredial), no caso de se verificar o registo da mera posse (art. 3º, nº 1, alínea *d)*, do mesmo diploma), poder-se-á dizer que a posse se presume pública, tanto mais que o registo só pode ser realizado se aquela for pública (art. 1215º).

Para a posse ser considerada oculta não é necessário que o adquirente tenha intenção específica de esconder a coisa, bastando para tal o acto objectivo de a ocultar. Quanto a determinar em que circunstâncias uma posse é exercida de forma pública — e isso é particularmente relevante para os casos em que a posse foi adquirida de forma oculta —, há que reconhecer que a realidade social apresenta situações tão diversas que será difícil adoptar um critério seguro que afaste todas as dúvidas de qualificação.

A determinação do momento em que a posse deixa de ser oculta e se torna pública é uma questão de facto, pelo que deve ser apreciada à luz das circunstâncias concretas. Ainda assim, deve partir-se do princípio de que a ocultação cessa a partir do momento em que a posse é cognoscível (e, por maioria de razão, quando é conhecida) dos interessados. Com efeito, a partir de então, o desapossado fica em condições de poder obstar à usucapião (arts. 1217º e 1220º, n.º 1) e de defender a sua posse (art. 1202º); se, apesar desse conhecimento ou cognoscibilidade, se abstém de defender o seu direito ou a sua posse, deve considerar-se que aceita de forma livre que a posse continue a ser exercida por terceiro.

Não obstante esta regra geral, deve referir-se que a determinação da publicidade da posse coloca problemas específicos em relação aos bens móveis simples e, em menor escala, aos móveis sujeitos a registo; em relação aos imóveis

dificilmente se levantam questões deste tipo, porquanto a sua natureza obsta a que sejam ocultáveis[177]. Já as coisas móveis podem ser escondidas com relativa facilidade, embora haja diferenças quanto ao modo de ocultação dos móveis simples (que podem ser deslocados com relativa facilidade entre diferentes países e serem usados em locais de acesso limitado) e dos móveis sujeitos a registo (um automóvel pode na prática ser objecto de ocultação se for enviado para o estrangeiro ou se for alterada a sua matrícula original)[178].

Perante a facilidade real de ocultação dos bens móveis, torna-se necessário, em nome da segurança jurídica, recorrer a critérios mais próximos da realidade empírica que permitam ultrapassar a eventual impossibilidade prática de ser reestabelecida a ordenação dominial definitiva nos casos em que a posse de uma coisa móvel é adquirida de forma oculta. Com efeito, se se entender que, mesmo para os casos em que os móveis são levados para muitos quilómetros de distância do lugar onde ocorreu a aquisição da posse, a posse apenas se torna pública quando for conhecida dos interessados, então teremos de admitir que o possuidor nunca poderá invocar a usucapião, mantendo-se indefinidamente (na realidade, até ao desaparecimento ou destruição total da coisa) uma situação de lacuna dominial que não deixa de ser contrária à ideia de segurança jurídica que norteia a ordenação conferida pelos direitos reais. Aliás, o mesmo problema coloca-se no âmbito dos grandes aglomerados populacionais, dada a quase impossibilidade prática de a posse se revelar conhecida ou cognoscível dos interessados.

Daí a necessidade de, para ultrapassar semelhantes situações, recorrer ao critério da normal utilização da coisa para determinar se a posse se mantém oculta ou é exercida de forma pública. Assim, independentemente do local onde passou a ser exercida (que pode ser a muitas centenas ou milhares de quilómetros do local onde foi adquirida de forma oculta), a posse será pública se a coisa for utilizada de forma correspondente ao uso normal do mesmo tipo de coisas. Ainda que não se afigure fácil ou se verifique uma impossibilidade prática de

[177] Em relação aos imóveis, a posse oculta apenas é referida a propósito de determinadas servidões, como a posse em termos de servidão de aqueduto.

[178] Embora esta questão não se coloque em termos jurídicos quando a posse é adquirida de forma pública, o certo é que, se o possuidor se deslocar para lugar desconhecido do possuidor, cria-se uma quase impossibilidade prática de este poder defender a sua posse ou o seu direito.

conhecimento da posse pelos seus interessados[179], aquele critério é o que melhor contribui para que as lacunas dominiais não se prolonguem indefinidamente no tempo, com prejuízo para a segurança do comércio jurídico e para a ordenação do próprio domínio[180].

Implicações da diferença de regime entre posse pública e posse oculta podem ver-se nos arts. 1187º, n.º 2, 1202º, 1215º, n.º 2, 1217º ou 1220º.

22. Aquisição da posse

Sendo um bem com valor económico ou patrimonial, cuja existência jurídica é independente da titularidade do direito real a que corresponde, a posse pode ser objecto de transmissão não só entre vivos como *mortis causa,* além de que é susceptível de ser objecto de inscrição no registo predial (art. 3º, n.º 1, alínea *d)*, do CRPredial).

A posse está sujeita a formas de aquisição específicas, distintas das previstas para os direitos reais. Impõe-se, por isso, duas observações preliminares relativamente a esta matéria.

A primeira é a de que, ao contrário do que sucede com os direitos reais (como se viu no § 10.3.), a posse não se adquire por mero efeito do contrato, o mesmo é dizer, que os negócios jurídicos translativos ou constitutivos de direitos reais não conferem ou transmitem por si só a posse, sendo necessário para tal a prática de actos materiais através dos quais se manifesta ou revela a vontade transmitir e a vontade de adquirir. A segunda nota é para realçar que os actos de aquisição da posse têm sempre de integrar (ainda que em alguns casos de forma implícita) o elemento intencional (o *animus*) e o elemento material (o *corpus*).

[179] Por exemplo, se alguém furta um livro em Timor-Leste e passa a usá-lo num outro país nos mesmos termos em que o faria se fosse seu, a posse, que era oculta, torna-se pública a partir de então. De igual modo, a posse considera-se pública, se o adquirente colocar o livro numa estante no seu domicílio ao lado de outros livros que lhe pertencem, porquanto semelhante actuação é reveladora de que não pretende esconder o objecto.

[180] Cf. § 32.4. sobre a posse sob ocultação.

A posse pode ser adquirida de forma originária ou derivada (art. 1183º)[181]. Na primeira modalidade, a posse não tem qualquer ligação jurídica (não há qualquer dependência jurídico-genética) com a posse anterior, seja em termos de existência, âmbito ou conteúdo. Ainda que se verifique uma ligação temporal ou cronológica entre as duas, a posse adquirida de forma originária não provém da posse anterior, antes se adquire contra ou apesar dela, não havendo, por isso, qualquer participação juridicamente relevante nessa aquisição por parte do anterior possuidor. Para que se constitua uma posse antagónica em relação à posse anterior, o acto aquisitivo originário deve conter ou evidenciar o *corpus* e o *animus*, de modo que não restem dúvidas quanto à aquisição de uma nova posse e à extinção, por incompatibilidade, da anterior.

Constituem formas originárias de aquisição da posse a ocupação, a acessão, a prática reiterada, a inversão do título da posse e o esbulho (a modalidade residual). A prática reiterada, a inversão do título da posse e o esbulho têm em comum o facto de serem modos de aquisição da posse contra ou sem a vontade ou contribuição do anterior possuidor, constituindo nessa medida formas de usurpação da posse. Esta qualificação não é extensível à acessão e à ocupação, porque estas são modos legítimos de aquisição da propriedade e, em determinadas situações, também da posse.

Na aquisição derivada, a posse é adquirida na sequência (e por causa) da colaboração do anterior possuidor (o que significa que é muito mais reduzida a possibilidade de se verificarem conflitos), razão pela qual se admite que a aquisição da posse não tenha necessariamente de revelar o *corpus* e o *animus* com a mesma intensidade que se exige para a aquisição originária. A aquisição derivada pode verificar-se pela tradição da coisa, por *traditio brevi manu* e pelo constituto possessório.

Em qualquer das duas modalidades, o acto aquisitivo da posse pode ser praticado por meio de representante ou através de um gestor de negócios.

[181] Como se verá, existem outras formas de aquisição da posse para além daqueles que são indicadas neste preceito, o que significa que o seu elenco não é taxativo.

22.1. Aquisição originária

22.1.1. Ocupação e acessão

Sendo a ocupação e a acessão industrial formas de aquisição da propriedade[182], a aquisição da posse através destas vias ocupa naturalmente um espaço marginal ou residual. Assim, para a posse ser adquirida por ocupação são necessárias duas condições: a primeira, que o achador apreenda a coisa e actue como se fosse o respectivo dono (*corpus* e *animus*); a segunda, que não se encontrem preenchidos todos os requisitos indispensáveis à aquisição do direito de propriedade estabelecidos no art. 1239º e s.

De forma resumida, verifica-se aquisição da posse por ocupação nas situações previstas:

i) No art. 1241º, primeiro período, *in fine*, ou seja, quando os animais com guarida própria se mudem para guarida pertencente a pessoa diversa e enquanto não puderem ser reconhecidos individualmente;

ii) No art. 1243º, em relação às coisas perdidas, enquanto o achador não anunciar o achado (n.º 2).

Porém, se souber quem é o dono da coisa ou do animal e não o restituir a este, ou não anunciar o achado de acordo com as práticas locais ou não comunicar o facto às autoridades, o achador adquire posse originária através de esbulho.

A aquisição da posse por acessão acontece nos casos em que a pessoa que une coisa sua com objecto pertencente a outrem ignorar que esta é alheia, isto é, se estiver de boa fé, e se não estiverem preenchidos os pressupostos para a aquisição por acessão da propriedade sobre a coisa adjunta (infra). Se aquele que une os objectos souber que a coisa adjunta é alheia, isto é, estiver de má fé, adquire posse de forma originária sobre esse objecto, por esbulho.

[182] Cf. §§ 41 e 42.

22.1.2. Prática reiterada

A aquisição da posse pode derivar da prática reiterada, com publicidade, de actos materiais correspondentes ao exercício do direito real (art. 1183º, alínea *a)*). Esta forma de aquisição originária pressupõe uma determinada de relação de facto do agente com uma coisa, que seja reveladora da existência dos mesmos elementos que caracterizam a posse; daí a prática reiterada configurar uma situação pré-possessória.

Em primeiro lugar, exige-se a prática de actos materiais. Não é suficiente o exercício de simples poderes jurídicos sobre a coisa, na medida em que estes podem ser realizados por quem não tenha qualquer domínio de facto ou empírico sobre o bem. Para efeitos desta forma de aquisição, os actos jurídicos apenas são relevantes se forem acompanhados dos correspondentes poderes empíricos[183].

De igual modo, também não basta a mera possibilidade de actuar sobre a coisa, exigindo-se uma prática efectiva de actos materiais (não necessariamente de natureza física), ainda que realizados por intermediário. A natureza dos actos materiais depende do tipo de objecto em causa, sendo, por isso, diferentes conforme se trate de coisa móvel ou imóvel. Contudo, devem manifestar-se através de formas que gerem no quadro social em que são realizados a convicção de que correspondem ao exercício de um direito real por parte do respectivo autor.

Em segundo lugar, é necessário que se verifique a realização de uma série de actos (prática reiterada) que sejam reveladores da existência de uma ligação ou relação duradoura do agente com a coisa, não bastando para tal a prática de actos meramente passageiros[184]. Ligação duradoura não significa que a actuação sobre a coisa tenha de ser permanente ou contínua, isto é, que não possa fazer-se com intervalos; além disso, a ligação à coisa pode manifestar-se através de actos de natureza ou de tipo diverso[185]. O que se exige é que, através dos actos praticados,

[183] Por exemplo, a realização da venda da coisa ou de actos formais de mera administração.

[184] Será o caso de a pessoa se limitar a colher uma ou outra vez os frutos de uma plantação.

[185] Com efeito, a exploração de um prédio rústico envolve actos de diversa natureza, ainda que complementares. Porque as situações variam conforme a natureza das coisas (por exemplo, móvel ou

se estabeleça uma relação estável entre o agente e a coisa, que seja geradora nas pessoas mais próximas da convicção de que aquele dispõe de um poder exclusivo sobre o objecto. Não se exige que essa convicção seja no sentido de que o agente é o titular do direito real correspondente aos actos praticados.

Em terceiro lugar, os actos materiais devem ser praticados com publicidade. Com esta característica pretende-se impedir a aquisição da posse através de uma prática oculta ou clandestina; a exigência de publicidade não visa propriamente os interessados compreendidos na noção de posse pública (supra), mas antes as pessoas que integram o círculo social perante o qual os actos materiais são praticados.

Em quarto lugar, requer-se ainda que os actos materiais correspondam ao exercício de um direito real. Como a prática reiterada é uma forma de aquisição da posse em que se exige uma actuação duradoura, mais ou menos prolongada no tempo (embora sem estar sujeita a qualquer duração mínima como sucede na usucapião), compreende-se que, num sistema subjectivo como o do Código Civil, tenha de reunir os elementos da posse.

Por outro lado, como os actos materiais praticados podem dizer respeito a diferentes direitos reais[186], deve entender-se, na dúvida quanto ao direito real em termos do qual são realizados, que correspondem ao direito de propriedade e, portanto, a uma aquisição *uti dominus*.

imóvel), a apreciação da natureza dos factos praticados e a respectiva reiteração ou frequência exige uma avaliação das circunstâncias concretas do caso.

[186] Os actos de uso e fruição de um prédio são no essencial idênticos, independentemente de serem praticados pelo proprietário ou pelo usufrutuário. Aliás, essas dúvidas surgem porque não se requer que a prática reiterada esgote todos os poderes que integram o conteúdo do direito de propriedade, podendo manifestar-se através de alguns deles.

22.1.3. Inversão do título da posse

i) Caracterização

A inversão do título da posse consiste na conversão do detentor em possuidor por acto do próprio detentor (arts. 1183º, alínea *d)*, e 1185º). Trata-se de uma situação em que a pessoa que exerce poderes de facto sobre uma coisa na qualidade de detentor (qualquer que seja a modalidade de detenção - art. 1173º) transforma, por um acto seu, a detenção em posse, passando em consequência a comportar-se como se fosse titular do direito real sobre a coisa. A inversão é um processo de natureza psicológica, em que o detentor modifica ou substitui o seu *animus detinendi*, isto é, o título ou a razão pelo qual detinha, em *animus possidendi*. Verifica-se assim que uma "posse em nome de outrem" é substituída por uma "posse em nome próprio".

A inversão pressupõe um duplo requisito: *i)* que o inversor seja detentor quando se verifica a alteração psicológica; *ii)* e que aquele passe em consequência a actuar sobre a coisa como titular de um direito real. Não se trata apenas de uma pura modificação do *animus*, mas de uma alteração que tem de manifestar-se a nível do domínio empírico sobre a coisa. A inversão deve revelar-se através de actos que sejam inequívocos no sentido de que o detentor passou a comportar-se em relação à coisa, que até então considerava pertença de outrem, como se fosse o respectivo proprietário ou titular de outro direito real.

Por outro lado, a inversão do título da posse é uma aquisição instantânea porque ocorre no momento em que se verifica a mudança de *animus*. Pode dar-se por inversão do detentor ao possuidor ou por acto de terceiro capaz de transferir o direito real.

ii) Inversão por oposição do detentor

A inversão pode dar-se por oposição do detentor contra aquele em cujo nome possuía (art. 1185º, primeira parte). Para tal deve o detentor praticar actos (materiais ou jurídicos) que revelem inequivocamente que se comporta como titular de um direito real sobre a coisa.

A inversão por oposição pode assumir duas modalidades: oposição explícita e oposição implícita. A primeira verifica-se quando o detentor se opõe de forma expressa perante o possuidor, praticando actos na presença ou com o conhecimento daquele que são reveladores da autenticidade da mudança de *animus*. Assim acontece, por exemplo, se o arrendatário deixa de pagar a renda do prédio arrendado, invocando perante o senhorio que o prédio passou a pertencer-lhe[187].

Na oposição implícita, a inversão resulta de actos que constituem uma manifestação segura ou inequívoca de que o detentor passou a agir como titular de um direito real. Por exemplo*, A* é arrendatário de um prédio pertencente a *B;* no caso de *A* o vender a *C*, invocando perante este a qualidade de proprietário, estamos perante um acto que permite concluir com segurança que o alienante está a comportar-se como dono da coisa. Deste modo, quando vende a *C*, *A* inverte de modo implícito o título da posse, adquirindo-a originariamente; ao mesmo tempo, *C* adquire a posse do prédio de forma derivada, através da tradição da coisa (infra).

iii) Inversão por acto de terceiro

A inversão pode dar-se ainda por acto de terceiro capaz de transferir o direito (e não a posse, como se diz no art. 1185º, segunda parte)[188]. O terceiro é qualquer pessoa que é exterior à relação estabelecida entre o detentor e o possuidor, e que, invocando ser titular da coisa (em termos de propriedade ou de qualquer outro direito real), transmite o seu direito (ou o que alega ser o seu direito) para o detentor. Se confiar na seriedade do acto celebrado com o terceiro, o detentor passa na sequência dessa transferência a comportar-se como titular do direito

[187] Neste exemplo, o simples não pagamento das rendas poderia constituir um incumprimento do devedor; porém, é o acto de oposição perante o credor (independentemente do meio utilizado para o efeito) que permite qualificar a recusa do pagamento da renda como inversão do título da posse. Por outro lado, é indiferente a causa ou a justificação invocada para a cessão do pagamento; o que releva é tão só o acto de oposição.

[188] Com efeito, se o acto do terceiro fosse capaz de transferir a posse, esta seria adquirida de forma derivada.

real adquirido e a exercer poderes de facto sobre a coisa nos termos desse direito, ou seja, com *animus possidendi*, adquirindo a posse por inversão.

Nesta modalidade de inversão é indiferente a razão ou o título que o terceiro invoca para transferir o direito real para o detentor. O que releva é que o acto do terceiro seja translativo de direitos reais (negócio real *quod effectum*), ainda que seja nulo ou anulável e que, como se disse, o detentor confie (com culpa ou sem culpa) na seriedade do acto. Contudo, o negócio celebrado entre o detentor e o terceiro não pode conter vícios que o tornem inexistente, porquanto neste caso estamos perante um acto que não é juridicamente apto (por não haver vontade de acção, por exemplo) para desencadear ou provocar a alteração do *animus* do detentor.

De igual modo, se entre o terceiro e o detentor for celebrado um negócio absolutamente simulado, também não se verifica a inversão, porque o detentor não tem intenção de passar a exercer um direito real sobre a coisa. Se estivermos perante um negócio relativamente simulado e o negócio dissimulado for de natureza obrigacional, também não há inversão porque o detentor não tem *animus possidendi*; este *animus* já existe se o negócio dissimulado for de natureza real.

A inversão do título da posse verifica-se no momento em que o detentor participa no acto translativo ou constitutivo do direito real. Importa referir que, nesta situação, a inversão é um acto do próprio detentor, porquanto é na esfera deste que se verifica (e que só pode verificar-se) a mudança de *animus detinendi* em *animus possidendi*. O terceiro — que não pode transmitir qualquer posse, porque apenas invoca a titularidade de um direito real — limita-se a provocar essa alteração psicológica e a desencadear a aquisição originária da posse pelo detentor.

Por exemplo, *A* arrenda um prédio a *B*: *A* é possuidor a nome próprio e *B* é detentor em nome daquele. *C*, um estranho à relação possessória, vende o mesmo prédio a *B*; se este confiar na seriedade do negócio translativo em que participa, inverte o seu título de posse, adquirindo de imediato a posse do prédio a título de proprietário. A posse adquirida nestas circunstâncias é não titulada; dado que constitui uma aquisição contra ou sem a vontade do anterior possuidor, a inversão não é modo legítimo de adquirir um direito real nos termos do art. 1179º.

Se, em regra, o adquirente é um mero detentor, no entanto, são configuráveis situações de inversão do título da posse em que o inversor pode ser também possuidor. Sirva o seguinte exemplo: *A*, possuidor a título de direito de propriedade de um prédio, constitui um usufruto sobre o bem em benefício de *B* que, por sua vez, o arrenda a *C*[189]. Neste caso, *A* passa a ser possuidor em termos da propriedade de raiz, *B* é possuidor em termos de usufruto e detentor em termos da propriedade de raiz (detentor em nome de *A*), e *C* é detentor da propriedade de raiz em nome de *A* e detentor em termos de usufruto em nome de *B*. Ora, se *A* vender directamente o prédio a *C* sem qualquer reserva, isto é, como se sobre o bem não incidisse qualquer outro direito real, verifica-se o seguinte: *C* adquire a posse de *A* quanto à propriedade de raiz (aquisição derivada por *traditio brevi manu* (infra)) e, relativamente a *B,* adquire a posse em termos de usufruto por inversão do título[190].

É claro que se pressupõe neste exemplo que todos os actos translativos de direito reais são inválidos (embora existentes), sob pena de estarmos perante hipóteses de posse causal e não de posse formal.

22.1.4. Esbulho

O esbulho é a forma residual de aquisição originária, abrangendo as formas ilícitas de aquisição da posse que não constituam prática reiterada ou inversão do título da posse, ou seja, todas as restantes situações em que a posse é adquirida contra a vontade ou sem o consentimento do anterior possuidor (por exemplo furto, roubo, apropriação ou ocupação ilegais nos termos dos arts. 5º e 6º da Lei n.º 1/2003). Não podem por isso ser qualificadas como esbulho as privações

[189] O conteúdo do usufruto compreende semelhante faculdade; infra, § 66.

[190] Situação semelhante é aquela em que *A*, possuidor em termos de propriedade, constitui em benefício de *B* um usufruto sobre uma coisa que lhe pertence; no entanto, o negócio celebrado é nulo. Neste caso, *B* é possuidor em termos do direito de usufruto e detentor quanto à propriedade de raiz de *A*. Se um terceiro (*C*) vender a *B* o bem, invocando para o efeito ser o respectivo dono, e caso confie na seriedade do acto, então *B* adquire por inversão a posse em termos de propriedade de raiz pertencente a *A*, juntando assim à sua posse em termos de usufruto a posse em termos de propriedade de raiz, passando a ser um possuir pleno, ou seja, como proprietário da coisa.

lícitas do domínio decorrentes, por exemplo, da expropriação, nacionalização, ação directa ou da legítima defesa, apesar de terem lugar independentemente da vontade do titular.

O Código Civil refere-se ao esbulho nos arts. 1187º, n.º 2, e 1196º e s. Todavia, o conceito de esbulho constante nestes preceitos compreende qualquer apropriação ilícita da posse, pelo que os mesmos artigos são aplicáveis não só ao esbulho enquanto forma residual de aquisição originária, mas também à prática reiterada e à inversão do título da posse.

Só há aquisição da posse por esbulho se houver *corpus* e *animus*, o que acontece se o adquirente tiver a intenção de ficar com a coisa para si (*animus spoliandi*), qualquer que seja o período que a coisa permaneça na esfera do esbulhador.

22.2. Aquisição derivada

Na aquisição derivada, há transferência da posse por acordo entre o anterior e o novo possuidor. Por esse motivo, o acto através do qual se manifesta a vontade de transmitir e de adquirir não tem de revelar ou manifestar-se com a mesma intensidade que é exigida para a aquisição originária, sendo suficiente a entrega simbólica da coisa (por exemplo, a entrega das chaves da casa adquirida) ou, em certos casos, o simples acordo das partes (*solu consensu*) não acompanhado de qualquer acto de entrega da coisa.

A aquisição derivada pode dar-se por tradição material ou tradição simbólica (arts. 1183º, alínea *b)*), através de tradição implícita por constituto possessório (arts. 1183º, alínea *c)*, e 1184º) ou por *traditio brevi manu*.

22.2.1. Tradição material ou simbólica

Na tradição material, a coisa que é objecto da posse é entregue ao adquirente, sendo através deste acto que se manifesta a intenção de transmitir e de adquirir. Esta tradição (*traditio*) pode ser directa ou à distância.

A tradição é directa, quando a coisa passa de mão em mão (coisas móveis), isto é, quando é entregue directamente ao adquirente pelo transmitente, ou

quando o novo possuidor entra em contacto com a coisa (coisas imóveis), como, por exemplo, visitar o prédio transmitido. A tradição à distância (ou tradição *longa manu*) verifica-se quando a entrega da coisa não é directa, mas é feita com a coisa à vista das partes. Tem lugar muitas vezes na aquisição de coisas imóveis.

Na tradição simbólica verifica-se a entrega ao adquirente de uma coisa que representa ou simboliza o bem cuja posse se transfere. Assim, por exemplo, através da entrega das chaves ou da entrega de um documento (tradição documental) que confira poderes empíricos sobre a coisa.

Em qualquer destas modalidades existe um acto exterior ou explícito que materializa ou simboliza a tradição da coisa (*corpus*) e em que se manifesta a vontade de transmitir e de adquirir a posse (*animus*). Na maioria das situações, para que ocorra a *traditio* é suficiente a realização de um acto (ou de um número muito reduzido de actos). Porém, há situações em que a transmissão da posse requer a prática de um conjunto de actos que supõem uma certa continuidade e que se destinam a colocar o adquirente em condições efectivas de poder explorar ou fruir a coisa adquirida. É o que acontece com a transmissão do estabelecimento comercial em que é necessário que o adquirente tome conhecimento dos segredos de fabrico, dos clientes, dos fornecedores, etc., o que exige a realização de múltiplos actos que concorrem para o mesmo fim.

22.2.2. Tradição implícita

Na tradição implícita da posse não há qualquer acto que sensibilize ou materialize a transmissão da posse; esta transfere-se por mero consenso das partes (*solo consensu*). Esta forma de aquisição é admitida por razões de economia procedimental, permitindo evitar actos materiais que, atendendo à situação possessória existente, se mostram desnecessários. A tradição implícita compreende o constituto possessório e a *traditio brevi manu*.

i) Constituto possessório

O constituto possessório caracteriza-se pelo facto de a posse se transmitir por mero acordo das partes e em que o adquirente não é empossado na coisa,

isto é, não fica com a respectiva detenção material[191]. O constituto possessório pode ser bilateral ou trilateral.

Constituto possessório bilateral — Configure-se o seguinte exemplo: *A*, possuidor, transmite a *B* a posse de uma coisa, convencionando-se que *A* continue a utilizá-la. *B* adquire a posse, apesar de não se verificar qualquer acto explícito que materialize a aquisição, em virtude de, por acordo entre os intervenientes, o transmitente conservar a coisa na sua disponibilidade como detentor, isto é, em nome do novo possuidor (art. 1184º, n.º 1).

Constituto possessório trilateral — O constituto possessório trilateral pode ser assim exemplificado: *A*, possuidor, transmite a *B* a posse de uma coisa, convencionando-se que a mesma continua na detenção de *C* (art. 1184º, n.º 2). Neste exemplo — que é a única situação que o preceito contempla —, *C* , que já era detentor à data da transmissão da posse, mantém a mesma posição sem qualquer interrupção apesar do acordo celebrado entre transmitente e adquirente, com a diferença de que, a partir de então, é detentor em nome de *B*.

Contudo, uma outra situação de constituto possessório trilateral deve ser enquadrada no mesmo preceito, dada a semelhança de interesses em causa. É o caso de *A* transmitir a posse a *B*, convencionando-se que a coisa passa de imediato a ficar na disponibilidade de *C*, sem que *B* exerça poderes de facto sobre a coisa.

Em qualquer destas modalidades, a posse transfere-se de forma implícita, porque não há qualquer acto exterior que sensibilize ou materialize essa transmissão. O facto de a aquisição da posse derivar do acordo das partes explica que o acto da transmissão não tenha de revestir uma intensidade especial, como é necessário noutras formas de aquisição, designadamente na originária, ficando por isso o transmitente dispensado de entregar a coisa ao novo possuidor. Em qualquer

[191] Importa fazer uma observação relativamente à redacção do art. 1184º, em virtude de nele se aludir à titularidade e à transmissão do direito real. Com efeito, na situação prevista naquele preceito, se estivesse em causa a transmissão do direito real, a posse daí decorrente seria uma posse causal, ou seja, uma posse enquanto faculdade jurídica do direito real transferido. Ora, como se referiu, a posse regulada no Código Civil diz respeito à posse formal ou autónoma, isto é, à posse que é independente da titularidade do direito real, além de que os negócios jurídicos (inválidos) não transferem por si só a posse, como também se disse. Por isso, aquele preceito deve ser interpretado no sentido de que o que está em causa são actos translativos e aquisitivos da posse e não propriamente de direitos reais.

destes exemplos, a detenção pode ser exercida a título de actos facultativos, de actos de mera tolerância ou a título de um direito obrigacional (art. 1173º).

A admissão do constituto é justificada por razões de economia procedimental, permitindo evitar actos materiais que, atendendo à relação possessória existente entre os intervenientes, se revelariam inúteis por nada acrescentarem em termos de segurança jurídica ao processo aquisitivo da posse. Com efeito, se não fosse admitida a transmissão consensual, teríamos, no caso de constituto bilateral, que *A* (transmitente) deveria entregar a coisa a *B* (adquirente) que, em seguida, teria de a transferir para *A* (agora detentor); e no constituto trilateral, que *C* (detentor) teria de devolver a coisa a *A* (transmitente) que a entregaria a *B* (adquirente), o qual, por sua vez, a transferia para o mesmo detentor (*C*).

ii) Traditio brevi manu

Apesar de não estar prevista no Código Civil, não se levantam dúvidas quanto à admissão da *traditio brevi manu*. Consiste na conversão do detentor em possuidor por acordo entre as partes. Por exemplo: *A* é detentor (locação, comodato, etc.) de uma coisa, sendo *B* o possuidor; se *B* transmitir a posse a *A*, este torna-se possuidor sem que exista qualquer acto externo de tradição da coisa. Trata-se de uma transmissão por mero consenso (*solo consensu)*, porquanto o que se verifica é apenas uma modificação do *animus* do detentor.

23. Conjunções de posse

Tal como se verifica com os direitos reais[192], também em relação à posse é admissível a existência de várias posses de âmbito diverso sobre a mesma coisa (posse simultânea), como há situações em que a posse pode interferir com as posses subsequentes (sucessão e acessão).

[192] Supra, § 9.4.

23.1. Posse simultânea

Há posse simultânea quando, sobre a mesma coisa, coexistem duas ou mais posses em termos de direitos reais diferentes, como, por exemplo, de propriedade, de usufruto, de servidão, etc.

23.2. Composse

A composse é a situação possessória que corresponde à compropriedade dos direitos reais. Consiste na contitularidade de posses sobre a mesma coisa, em que cada compossuidor tem uma posse autónoma sobre uma quota ideal da coisa; há assim tantas posses quantas as quotas ideais em que a coisa está dividida. Quanto à determinação da quota de cada compossuidor é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no art. 1323º, n.º 2.

Tal como se consagra para a compropriedade (art. 1325º, n.º 1), também os compossuidores exercem em conjunto todos os poderes que pertencem ao possuidor em termos de direito da propriedade, participando separadamente nas vantagens e encargos da coisa na proporção das suas quotas.

Do mesmo modo que se dispõe para a acção de reivindicação — em que "cada consorte pode reivindicar de terceiro a coisa comum, sem que a este seja lícito opor-lhe que ela não lhe pertence por inteiro" (art. 1325º, n.º 2) —, também a invocação da usucapião por um dos compossuidores aproveita aos restantes (art. 1211º). Para estes efeitos, a lei admite a existência de uma solidariedade de interesses entre os compossuidores, independentemente de um tal efeito poder ser justificado por necessidades relacionadas com a organização técnica do domínio.

23.3. Posse in solidum

A posse *in solidum* corresponde à comunhão de direitos; trata-se de uma contitularidade, em que o conjunto dos titulares encabeça uma única posse que incide sobre o objecto que permanece indiviso.

23.4. Acessão da posse

A acessão ou junção da posse consiste na faculdade de o adquirente juntar à sua a posse anterior (art. 1176º, n.º 1). A acessão serve basicamente para facilitar a aquisição por usucapião do direito real correspondente à posse, na medida em que permite ao possuidor actual aproveitar a duração da posse anterior e, desse modo, encurtar o prazo necessário para a usucapião. Para efeitos de contagem do prazo para a usucapião (e apenas para este efeito), permite-se que o novo possuidor seja considerado nessa qualidade desde o início da posse do seu antecessor.

A acessão está sujeita a determinadas condições:

- Que a nova posse tenha sido adquirida de forma derivada por título diferente da sucessão *mortis causa*;
- A acessão só opera entre posses consecutivas, isto é, apenas em relação à posse anterior;
- A posse do acessor tem de ser pública e pacífica;
- A acessão é facultativa ("pode juntar");
- Tratando-se de posses consecutivas de conteúdo diferente, a acessão só pode ter lugar dentro da posse de menor âmbito (art. 1176º, n.º 2). Assim, se a posse anterior for exercida a título de propriedade e a nova posse a título de usufruto, a acessão apenas pode dar-se quanto à posse em termos de usufruto. O adquirente pode aproveitar a duração da posse anterior (embora exercida na qualidade de proprietário) para perfazer o prazo necessário para usucapir o direito de usufruto. Este maior favor relativamente à usucapião tem a ver com a circunstância de a posse ser adquirida com o acordo ou consentimento do anterior possuidor.

Porém, no caso previsto no art. 317º —" a interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, começando a correr novo prazo a partir do acto interruptivo" —, o tempo de posse ocorrido antes da interrupção da usucapião deixa de poder ser somado à posse anterior, afectando o

encurtamento do prazo. Nesse caso, à duração da posse anterior apenas pode ser junta a duração da posse posterior ao acto interruptivo[193].

23.5. Sucessão mortis causa

Na sucessão por morte do possuidor, o sucessor (herdeiro ou legatário) continua a posse do *de cujus*, não se verificando a aquisição de uma posse autónoma relativamente à anterior, como acontece na aquisição derivada. O sucessor fica com a mesma posse do possuidor, havendo por isso uma posse única.

Estipula o art. 1175º que, "por morte do possuidor, a posse continua nos seus sucessores desde o momento da morte, independentemente da apreensão material da coisa". Em face desta norma, conclui-se que a posse dos sucessores é a mesma do possuidor falecido; não só o título de aquisição de quem sucede é o do autor da herança, como a posse adquirida possui as mesmas características da posse daquele. Por exemplo, se o *de cujus* adquiriu de forma originária e de má fé, a posse dos sucessores considera-se também originária e de má fé.

Enquanto nas outras formas de aquisição há uma posse nova ou uma posse diferente da anterior, na sucessão o herdeiro ocupa a mesma posição do *de cujus*, não se verificando qualquer modificação subjectiva[194].

Na sucessão *mortis causa* há um aspecto do respectivo regime que merece ser salientado. Na verdade, ocorrendo a morte do possuidor, a posse só se adquire no momento em que o sucessor aceita a herança (art. 1914º), o que significa que, antes dessa aceitação, aquele não tem posse porque não tem *animus*. Ou seja, os dois elementos da posse apenas se consideram reunidos quando o sucessor aceita a herança, independentemente da apreensão material da coisa. Por isso, entre a data da abertura da sucessão (o momento da morte - art. 1895º) e a data da aceitação da herança não há posse, muito embora possa haver detenção. No entanto, o art. 1175º determina que, uma vez aceite a herança, a posse é

[193] Quanto à interrupção da usucapião, cf. infra, § 32.5.5.

[194] Isto é assim na sucessão legal. Diversamente, na sucessão testamentária (art. 2043º e s.) há um título autónomo dirigido à transmissão da posse que é diverso daquele em que se funda a posse do *de cujus*. Neste caso, poderá o sucessor, se isso lhe convier, invocar esse título aquisitivo e arrogar-se uma posse autónoma em relação à posse do anterior titular.

considerada como adquirida ("continua") desde o momento da abertura da sucessão, ou seja, desde a data da morte do anterior possuidor, ficcionando assim a existência de posse entre aqueles dois momentos (posse ficta).

24. Conservação e perda da posse

24.1. Conservação da posse

As condições para a conservação da posse são menos exigentes do que para a respectiva aquisição. A posse mantém-se enquanto se verificar a possibilidade de o possuidor continuar a actuação correspondente ao exercício do direito (art. 1177º). Por exemplo, o possuidor de uma casa não perde a posse se deixar de a habitar; enquanto não surgir uma posse contrária conserva a respectiva posse, porque goza da possibilidade de praticar actos materiais sobre a coisa correspondentes ao exercício do direito real correspondente.

De acordo com o n.º 2 do art. 1177º, presume-se que a posse continua em nome de quem a começou. Esta presunção é uma consequência lógica do disposto no número anterior, ou seja, do facto de a posse se manter na esfera do possuidor enquanto este tiver a possibilidade de continuar a exercer os poderes de facto com *animus possidendi*.

24.2. Perda da posse

Constituindo a posse uma conjugação necessária entre *corpus* e *animus*, perde-se a posse quando um destes elementos (ou ambos) deixa de existir na esfera do possuidor. A perda da posse é imediata, não estando dependente de qualquer outro requisito.

Assim, perde-se a posse por abandono da coisa mesmo que não se verifique a aquisição por outrem de uma posse incompatível (art. 1187º, n.º 1, alínea *a)*); o abandono consiste num acto intencional do possuidor no sentido de pôr fim à sua posse, deixando de ter *corpus* e *animus*.

Há também perda da posse quando se verifica a perda ou destruição material da coisa (art. 1187º, n.º 1, alínea *b)*). Nestes casos, o possuidor fica privado da sua posse (por ausência do objecto e, consequentemente, do exercício do *corpus*), embora não se verifique, como no abandono, uma intenção de rejeitar a posse. Por outro lado, perde-se a posse quando a coisa é posta fora do comércio por ter sido incorporada no domínio público; neste caso, a perda verifica-se não porque seja impossível o *corpus*, mas porque a coisa deixou de ser objecto das relações possessórias reguladas pelo Código Civil (art. 193º, n.º 2).

A perda de posse por cedência acontece quando o possuidor celebra um acto dirigido a transferir a posse para outrem (art. 1187º, n.º 1, alínea *c)*). Como se viu, deve tratar-se de um negócio translativo ou constitutivo de direito reais acompanhado da tradição da coisa[195].

Há ainda perda de posse quando, mesmo contra a vontade do anterior possuidor, alguém constitui uma nova posse sobre o mesmo objecto, incompatível com a anterior (art. 1187º, n.º 1, alínea *d)*). Este preceito prescreve ainda que a perda de posse só se verifica se a nova posse tiver durado mais de um ano; *a contrario*, durante esse período, o possuidor conserva a posse.

Porém, semelhante regime não se mostra conforme o sistema subjectivo da posse. Com efeito, consistindo a posse na conjunção de *corpus* e *animus*, como se explica que se mantenha a posse apesar de não existir *corpus*? Será que o legislador pretendeu fazer desta situação um caso de posse *solo animo* ou de posse meramente intencional?

Como não se vislumbram razões para admitir neste caso a consagração de uma excepção ao sistema subjectivo, deverá aquele segmento da alínea *d)* ser interpretado no sentido de que a posse se perde logo que se constitui uma posse antagónica sobre o mesmo objecto[196]; no entanto, se, no ano subsequente à perda de posse (art. 1202º), a coisa lhe for restituía por via judicial o ex-possuidor é tido (ficção legal) como nunca esbulhado (art 1203º).

[195] Como se viu, a posse transmite-se por tradição e não em consequência do negócio jurídico.

[196] Com efeito, tal como sucede com o direito de propriedade, também não podem coexistir sobre a mesma coisa duas posses plenas.

De acordo com o art. 1202º, o possuidor esbulhado dispõe de um ano a contar da privação da posse para intentar a acção de restituição. Ora, se se interpretar literalmente o art. 1187º, n.º 1, alínea *d)*, ou seja, que a posse só se perde decorrido um ano e dia a contar do início da nova posse (o qual se verifica com o acto de esbulho), teríamos de admitir que o esbulhado dispunha de um ano para ser restituído a uma posse que, afinal, ainda mantinha.

À semelhança do disposto nos arts. 1202º (relativamente à caducidade das acções de defesa da posse), 1217º e 1220º, n.º 1 (para a usucapião), estabelece o art. 1187º, n.º 2, que, para efeitos da perda da posse, "a nova posse de outrem conta-se desde o seu início, se foi tomada publicamente, ou desde que é conhecida do esbulhado, se foi tomada oculta; sendo adquirida por violência, só se conta a partir da cessação desta".

25. Defesa da posse

Enquanto poder de facto protegido pelo direito, a posse é susceptível de ser objecto de defesa contra actos que afectem o seu exercício, designadamente os praticados por terceiros. Significa isto que, à semelhança dos direitos reais, o ordenamento jurídico confere uma eficácia à posse que vai além das relações imediatas, razão pela qual podemos dizer que o possuidor goza de um direito de sequela (ou de para-sequela).

Como condição preliminar, a defesa da posse supõe que o interessado faça a prova da sua posse, o que, à partida, é bastante mais fácil do que a prova do direito real; as presunções de posse previstas nos arts. 1172º, n.º 2, 1174º e 1177º, n.º 2, contribuem, por sua vez, para facilitar o reconhecimento da posse. Por exemplo, de acordo com o art. 1172º, n.º 2, presume-se a existência de posse (*corpus* e *animus*) na pessoa que exerce o poder de facto sobre a coisa, o que significa que, provado o *corpus*, a lei presume a existência do *animus*, logo, da posse.

A posse é susceptível de defesa através de meios extrajudiciais e meios judiciais.

25.1. Meios extrajudiciais

Os meios extrajudiciais consistem na acção directa (arts. 1197º e 327º) e na legítima defesa (art. 328º). O facto de, relativamente à acção directa, o legislador se limitar a remeter para o art. 327º[197], significa que o possuidor pode recorrer a este meio nos mesmos moldes previstos para o titular de qualquer direito que seja lesado.

Apesar de não estar prevista em termos expressos, a legítima defesa deve também considerar-se admitida, dado constituir um meio geral de defesa da pessoa ou do património. O possuidor pode assim recorrer à legítima defesa nos termos gerais consagrados no art. 328º.

25.2. Meios judiciais

Embora a lei se refira apenas ao esbulho (art. 1196º a 1198º), as acções judiciais de defesa da posse são aplicáveis às restantes formas de privação ilícita da posse. Os meios judiciais de defesa da posse são os seguintes:

25.2.1. Acção de prevenção

A acção de prevenção tem lugar quando há um receio sério ou fundado de ser perturbado ou esbulhado da posse, sem que se verifique uma efectiva perturbação ou privação da mesma. Como o seu nome indica, esta acção tem natureza preventiva, na medida em que visa afastar as ameaças que recaiam sobre o possuidor ou o perigo de perturbação da posse (art. 1196º).

As ameaças podem revelar-se através de actos materiais ou jurídicos. Estes podem ser de curta ou de longa duração e serem praticados por particulares ou entidades administrativas. Com a acção de prevenção, pretende-se que o autor

[197] Idêntica remissão está prevista no art. 1235º, relativo à defesa da propriedade através da acção directa.

dos actos seja condenado a abster-se do comportamento susceptível de perturbar a posse, sob pena de ser responsabilizado pelos danos que causar[198].

25.2.2. Acção de manutenção

A acção de manutenção visa pôr fim aos actos que perturbam a posse, como, por exemplo, a passagem por um prédio alheio sem consentimento do titular (art. 1198º). Esta acção assenta em dois pressupostos: *i)* que o possuidor conserve a sua posse (se foi esbulhado, a acção competente é a de restituição); *ii)* e que se trate de actos materiais que, por qualquer modo, limitem ou afectem o exercício da posse. Trata-se de actos que configuram mais do que simples ameaça (acção de prevenção) mas menos do que um esbulho (acção de restituição).

25.2.3. Acção de restituição

A acção de restituição destina-se a obter a recuperação da posse nas situações em que o respectivo titular, contra ou sem a sua vontade, ficou privado, total ou parcialmente, de exercer ou da possibilidade de a exercer (art. 1198º). O recurso a esta acção pressupõe assim que o agente visou adquirir uma posse contrária (*animus spoliandi*) à do anterior possuidor.

Nem sempre se afigura isento de dúvidas saber se determinado acto é de turbação ou de esbulho; por isso, prevê-se no art. 409º, n.º 3, do Código de Processo Civil, como forma de assegurar eficácia à acção possessória que tenha sido proposta, que "se tiver sido requerida a manutenção em lugar da restituição da posse, ou esta em vez daquela, o juiz conhecerá do pedido correspondente à situação realmente verificada".

[198] Os preceitos que conferem tutela possessória aos detentores — arts 966º, n.º 2 (locatário), 1046º, n.º 2 (parceiro pensador), 1053º, n.º 2 (comodatário) e 1108º, n.º 2 (depositário) — não fazem qualquer referência à acção de prevenção.

O recurso às acções de manutenção ou de restituição supõe que o possuidor tenha uma posse de duração superior a um ano (posse de ano e dia)[199]. Se for inferior a um ano, o possuidor só pode recorrer àquelas acções contra quem não tiver melhor posse (art. 1198º, n.º 2); é melhor posse, segundo a ordem indicada no art. 1198º, n.º 3, a que for titulada; na falta de título, a mais antiga; se tiverem igual antiguidade, a posse actual.

25.2.4. Acção de restituição provisória da posse

No caso de ser privado da posse por qualquer meio violento (coacção física, moral, roubo), o possuidor pode recorrer à acção de restituição provisória (arts. 1199º do Código Civil e 317º e s. do Código de Processo Civil). Trata-se de um procedimento cautelar (e, portanto, de carácter expedito e de resolução rápida) no qual não há audiência do esbulhador. Devido ao seu carácter provisório, o efeito desta acção caduca se, no prazo de trinta dias contados da data da notificação da decisão do procedimento, o esbulhado não intentar a acção de restituição da posse destinada a decidir em termos definitivos o conflito (art. 313º do Código de Processo Civil)[200].

Como se refere na primeira parte do art. 1199º, o possuidor não está impedido de recorrer à acção de restituição antes da acção de restituição provisória.

25.2.5. Embargos de terceiro

Os embargos de terceiro constituem um meio de defesa da posse previsto especificamente para os casos em que o possuidor é afectado por uma diligência judicial, sem que o mesmo tenha intervindo no processo que lhe deu origem

[199] Este requisito pressupõe que o interessado não só faça prova de que é o possuidor actual, como também que conserva a possa há mais de um ano. Considera-se que a posse de duração inferior não tem estabilidade suficiente que justifique uma tutela judicial plena.

[200] Como se verá, o desapossado tem um ano, contado a partir do esbulho, para propor a acção de restituição da posse (art. 1202º).

(art. 1205º do Código Civil e art. 286º e s. do Código de Processo Civil[201]). Para efeitos do art. 1205º, o terceiro é a pessoa que não interveio (directa ou através de representante) no processo ou acto jurídico que desencadeou a diligência judicial.

25.2.6. Defesa da composse

À semelhança do que está previsto para a compropriedade (art. 1325º, n.º 2), também o compossuidor pode isoladamente usar das acções possessórias contra terceiros para defender a posse sobre a coisa comum, sem que aqueles possam invocar que o bem não lhe pertence por inteiro (art. 1206º, n.º 1). Esta faculdade vigora também para os detentores que gozam de tutela possessória (locatário, parceiro pensador, comodatário e depositário) no caso de serem contitulares do direito de crédito.

O limite consagrado no n.º 2 do art. 1206º — "nas relações entre compossuidores não é permitido o exercício da acção de manutenção" — tem a ver com o facto de os actos turbativos poderem ser confundidos com o exercício da posse, além de que são susceptíveis de ser solucionados no âmbito das relações internas. Já no caso de privação da posse levada a cabo por qualquer dos compossuidores, justifica-se o reconhecimento a cada um dos outros compossuidores da faculdade de recorrer à acção de restituição, uma vez que este é o meio que lhes possibilita readquirir a posse (art. 1206º, n.º 3).

25.3. Regime das acções possessórias

Outros aspectos relacionados com a defesa da posse regulados pelo Código Civil devem ser destacados.

[201] "Se a penhora, ou qualquer acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens, ofender a posse ou qualquer direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência, de que seja titular quem não é parte na causa, pode o lesado fazê-lo valer, deduzindo embargos de terceiro" (art. 286º do Código de Processo Civil).

25.3.1. Exclusão das acções possessórias

As acções possessórias não podem ser usadas para a defesa da posse das servidões não aparentes[202], excepto se estas se fundarem em título provindo do proprietário do prédio serviente ou de quem lho transmitiu (art. 1200º).

Na generalidade das situações, estas servidões são expressão da prática de actos facultativos, de actos de mera tolerância ou actos exercidos de forma oculta, motivo pelo qual a lei não confere aos seus titulares tutela possessória, designadamente contra o proprietário ou o possuidor *uti dominus*[203]. Todavia, se o proprietário do prédio serviente participou na constituição da servidão não aparente (não se limitando a facultar ou tolerar o exercício dos poderes de facto) já não há motivo para que as acções possessórias não sejam reconhecidas ao titular da servidão não aparente[204].

25.3.2. Legitimidade

No que respeita à legitimidade para intentar as acções possessórias, estabelece art. 1201º, n.º 1, que a acção de manutenção da posse pode ser proposta pelo possuidor perturbado ou seus herdeiros (legitimidade activa)[205] e apenas contra o perturbador (legitimidade passiva)[206].

A acção de restituição da posse também apenas pode ser proposta pelo esbulhado ou seus herdeiros (art. 1201º, n.º 2). Todavia, quanto à legitimidade

[202] De acordo com o art. 1438º, n.º 2, servidões não aparentes são aquelas que não se revelam por sinais visíveis e permanentes.

[203] É por esta razão que não é admissível a usucapião das servidões não aparentes (art. 1213º, alín*ea a)*).

[204] Porém, mesmo nesta hipótese, as servidões não aparentes não podem ser adquiridas por usucapião.

[205] A intervenção dos herdeiros só se afigura legítima quando o fazem em substituição do possuidor perturbado, o que supõe o falecimento deste.

[206] Se os actos de perturbação forem praticados por intermediário, este também poderá ser demandado. Além disso, como prescreve art. 1201º, n.º 1, os herdeiros do perturbador da posse já poderão ser demandados em acção de indemnização.

passiva, prescreve este preceito que a acção pode ser intentada contra o esbulhador ou seus herdeiros e também contra terceiro que seja possuidor da coisa (já não, se for detentor) e tenha conhecimento do esbulho.

Decorre assim do art. 1201º que, em termos de legitimidade activa, os terceiros afectados pela perturbação ou esbulho do possuidor não podem intentar acções possessórias para defender o possuidor.

Os detentores que podem recorrer às acções possessórias, inclusive contra o proprietário (locatário, parceiro pensador, comodatário e depositário), têm legitimidade para intentar a acção de manutenção destinada a defender a respectiva detenção ou o seu direito de crédito.

25.3.3. Caducidade

Relativamente à caducidade das acções de manutenção e de restituição da posse, incluindo a acção de restituição provisória, o possuidor perturbado ou esbulhado tem um ano, a contar da perda posse, para intentar a correspondente acção de defesa (art. 1202º). Se o não fizer nesse prazo, caduca o direito à respectiva proposição[207].

O prazo de um ano começa a contar a partir da perturbação ou do esbulho da posse; se a posse foi tomada de forma oculta, aquele prazo só se inicia quando a posse se tornar conhecida ou cognoscível dos interessados (segunda parte do art. 1202º).

Apesar da omissão legislativa, e por analogia com o disposto nos arts. 1187º, n.º 2, 1217º e 1220º, n.º 1, este regime de contagem do prazo de caducidade das acções de defesa da posse deve também ser aplicado nos casos em que a posse foi adquirida e mantida com violência, pelo que o prazo do ano só poderá a começar a ser contado a partir do momento em que os efeitos da violência cessarem. Se no caso da posse adquirida e mantida ocultamente o possuidor só está em condições de propor a acção quando sabe contra quem a pode intentar, o

[207] São assim aplicáveis a este prazo as normas do art. 319º e s. do Código Civil. Por força deste art. 319º, o prazo das acções possessórias não se suspende nem interrompe, o que pode ser explicado por um interesse de celeridade relativamente à resolução dos conflitos surgidos.

possuidor privado da sua posse com violência só reúne as condições de liberdade para reagir a partir da cessação da violência, isto é, quando deixa de se sentir ameaçado.

A turbação ou o esbulho da posse pode ter origem em actos isolados ou através de actos contínuos ou reiterados; neste segundo caso, torna-se necessário determinar quando tem início o prazo de caducidade. Assim, se cada um dos actos praticados consubstanciar em si uma turbação ou um esbulho, o prazo conta-se a partir da realização de cada um deles, na medida em que são reveladores por si de uma vontade ou intenção possessória contrária à posse do lesado. Se os diferentes actos forem complementares, o prazo de caducidade conta-se a partir da realização do último, porquanto só através da apreciação de todos actos praticados é que se torna possível determinar a existência de uma actuação lesiva da posse de outrem.

25.3.4. Consequências

O possuidor é considerado como nunca perturbado ou esbulhado se foi mantido ou restituído na sua posse em consequência da acção de manutenção ou de restituição da posse (art. 1203º). O relevo desta solução é evidente já que permite que o período durante o qual o possuidor esteve privado da posse conte para efeitos do prazo da usucapião. O efeito retroactivo conferido à decisão judicial que determina a restituição da posse significa que a lei considera existir *corpus* e *animus* (ficção jurídica) durante o período em que o possuidor restituído não teve posse.

O turbador ou esbulhador está obrigado a indemnizar o possuidor pelos danos que este haja sofrido em consequência da turbação ou do esbulho (art. 1204º). Porém, atendendo à regra geral do art. 497º do Código Civil[208], deve aquele reconstituir *in natura* a situação existente, pelo que a indemnização em dinheiro só tem lugar no caso de não ser possível a reintegração na posse.

[208] "Quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situação que existiria, se não se tivesse verificado o evento que obriga à reparação".

Porque está em causa a reparação do dano sofrido em consequência da turbação ou privação da posse, a caducidade da acção possessória impede o possuidor de exigir a correspondente indemnização.

26. Efeitos da posse

26.1. Presunção da titularidade do direito

O possuidor goza da presunção (*iuris tantum*) da titularidade do direito em termos do qual possui (art. 1188º, n.º 1)[209]. A importância desta presunção é evidente, especialmente naqueles casos (aliás, muito frequentes) em que o titular do direito real não tem elementos que lhe permitam provar com segurança o seu direito, isto para além da dificuldade (ou mesmo impossibilidade) de fazer prova das transmissões anteriores à sua aquisição. Deste modo, o titular do direito apenas tem de provar a posse (muito mais fácil do que a prova do direito), cabendo ao interessado afastar a presunção dessa titularidade.

Suponha-se que *A* é possuidor de uma coisa e que *B* vem a juízo reclamar a sua entrega, alegando que é o proprietário. Neste caso, *A* não tem de fazer prova do seu direito de propriedade, mas apenas da posse, o que significa que compete a *B* provar que é ele o dono da coisa e não *A*; havendo dúvidas quanto ao verdadeiro proprietário, prevalece a presunção a favor do possuidor.

Esta presunção assenta numa realidade sociológica já antes referida: a de que, no comum dos casos, a qualidade de possuidor coincide com a de proprietário ou de titular de outro direito real de gozo. Com efeito, quem exerce poderes de facto sobre uma coisa como proprietário é na grande maioria das situações o seu legítimo dono, o que significa que aquela presunção legal constitui um meio de proteger a titularidade do direito real nos casos em a sua invocação esteja comprometida pela impossibilidade ou dificuldade de prova.

[209] Assim, por exemplo, quem possui em termos de usufruto goza da presunção da titularidade do direito de usufruto.

Consequência colateral desta presunção da titularidade do direito é o facto de ela aproveitar a quem adquiriu a posse por meios ilegais ou fraudulentos (que, diga-se, constituem situações marginais no contexto global do comércio jurídico das coisas); contudo, este efeito pode ser encarado como o sacrifício jurídico a pagar para que a grande maioria das pessoas que tem a posse e a propriedade das coisas possam facilmente invocar o seu direito.

A presunção de titularidade do direito decorrente da posse cede perante idêntica presunção a favor de outrem fundada no registo anterior ao início da posse (art. 1188º, n.º 1, segunda parte). Esta última presunção é a que deriva do registo do facto aquisitivo do direito real (art. 8º do CRPredial).

Para dirimir este conflito relacionado com a determinação da antiguidade da posse, é importante ter em atenção a presunção consagrada no art. 1174º, n.º 2, relativa à determinação do início da posse; se a posse for titulada e se o título for anterior ao registo do direito, então presume-se que há posse desde a data do título. Ora, se por aplicação da presunção do art. 1174º, n.º 2, a posse for considerada anterior ao registo do direito, então a presunção da titularidade do direito real que decorre da posse prevalece sobre a que deriva do registo do direito.

Em regra, o registo do direito constitui presunção de que o direito existe e de que pertence à pessoa em cujo nome esteja inscrito (art. 8º do CRPredial). Ou seja, a fé pública que o registo confere e da qual deriva a presunção da titularidade do direito real prevalece relativamente a idêntica presunção que deriva da posse, mas apenas, ainda assim, no caso de o registo do direito ser anterior ao início da posse.

Deste modo, o art. 1188º, n.º 1, limita-se a estabelecer uma hierarquia entre dois tipos de presunções relativas à titularidade do direito real, em nada interferindo com as relações entre a aquisição por usucapião[210] e a existência anterior do registo de um direito incompatível. Aliás, por ser originária, a aquisição por usucapião prevalece sempre sobre os direitos anteriores e, por maioria de razão, sobre a presunção conferida pelo registo predial, independentemente da data deste, ainda que seja anterior ao início da posse que originou a usucapião.

[210] Aliás, atendendo à colocação sistemática do art. 1188º (efeitos da posse), a presunção consagrada nesta norma pressupõe que ainda não se verificou o tempo de duração da posse susceptível de permitir invocar a aquisição do direito por usucapião.

Por igual motivo, a presunção do art. 1188º, n.º 1, não obsta à aquisição do direito real pela aplicação do art. 6º, n.º 1, do CRPredial (efeito central do registo). Neste caso, a aquisição tabular é bastante para afastar aquela presunção.

26.2. Frutos

26.2.1. Frutos na posse de boa fé

Em matéria de frutos (como também de benfeitorias, encargos e de perda coisa), a boa fé do possuidor deve ser contínua, não sendo por isso determinante para essa caracterização apenas o momento da aquisição da posse. O direito aos frutos cessa logo que o possuidor tenha conhecimento de que está a lesar com a sua posse um direito alheio. Este regime constitui uma excepção ao critério de qualificação da boa ou má fé da posse (art. 1180º) e à natureza permanente desta característica, como se referiu.

O possuidor de boa fé faz seus os frutos naturais (art. 203º, n.º 2) colhidos até ao momento em que cessa a boa fé (art. 1190º, n.º 1). Este direito abrange tanto os frutos consumidos — sejam utilizados em proveito próprio, sejam alienados — como os não consumidos.

Relativamente aos frutos civis (art. 203º, n.º 2), o possuidor faz seus os correspondentes ao período em que estava de boa fé, devendo entregar ao titular do direito os frutos recebidos após cessar a sua boa fé (repartição *pro rata temporis*).

Os frutos naturais pendentes pertencem ao titular do direito real a partir do momento em que cessa a boa fé do possuidor. No entanto, o titular está obrigado a indemnizar o possuidor pelas despesas de produção efectuadas, desde que não sejam superiores ao valor dos frutos que vierem a ser colhidos (art. 1190º, n.º 2)[211].

No caso de o possuidor de boa fé alienar os frutos o negócio é válido; porém, o rendimento obtido com essa alienação, quando efectuada após a cessação da

[211] Este regime constitui uma excepção do disposto no art. 206º, n.º 2, do Código Civil. Já o critério fixado para a indemnização no art. 1190º, n.º 2, é idêntico ao estabelecido no n.º 1 daquele preceito.

boa fé, fica a pertencer ao titular do direito, o qual deverá indemnizar o possuidor nos termos anteriormente referidos (art. 1190º, n.º 3).

26.2.2. Frutos na posse de má fé

Se a posse tiver sido adquirida de má fé, o possuidor deve restituir ao titular do direito real os frutos produzidos até ao termo da posse (art. 1191º); todavia, aquele tem o direito a ser indemnizado pelas despesas de frutificação, desde que estas não sejam superiores ao valor dos frutos (art. 206º, n.º 1).

Além disso, o possuidor de má fé é responsável pelo valor dos frutos que um proprietário diligente (o proprietário médio colocado nas mesmas condições do possuidor) poderia ter colhido (frutos percipiendos), nos termos do art. 1191º, 2ª parte.

26.3. Benfeitorias

Em relação às benfeitorias necessárias e úteis (art. 207º, n.º 3)[212], o possuidor de boa fé e o possuidor de má fé têm direito a serem indemnizados pelo custo das benfeitorias necessárias que hajam realizado; além disso, podem levantar as benfeitorias úteis, desde que o façam sem detrimento da coisa (art. 1193º, n.º 1)[213]. Caso não seja possível esse levantamento, qualquer um deles tem direito a ser indemnizado de acordo com as regras do enriquecimento sem causa (arts. 408º e 1193º, n.º 2). Evita-se desta forma que o titular do direito enriqueça à custa do possuidor, ainda que este esteja de má fé[214].

Quanto às benfeitorias voluptuárias (art. 207º, n.º 3), o possuidor de boa fé pode levantá-las desde o faça sem detrimento da coisa, não tendo direito a ser

[212] Sobre a noção de benfeitoria, veja-se supra § 8.11.

[213] *A contrario*, é irrelevante para este efeito o detrimento das benfeitorias.

[214] Porém, nos termos do art. 1194º, "a obrigação de indemnização por benfeitorias é susceptível de compensação com a responsabilidade do possuidor por deteriorações".

indemnizado se o levantamento não for possível (art. 1195º, n.º 1). O possuidor de má fé perde as benfeitorias voluptuárias (art. 1195º, n.º 2)[215].

O possuidor de boa fé goza do direito de retenção sobre a coisa enquanto não lhe for pago o valor das benfeitorias a que tenha direito (arts. 688º e 690º, alínea *b)*).

26.4. Encargos

Distintos das benfeitorias, os encargos são as despesas relacionadas com a fruição da coisa: indemnizações (por danos causados pela coisa), amortizações e juros (por dívidas contraídas), impostos, rendas, etc. Os encargos (como as benfeitorias) distinguem-se das despesas de frutificação, uma vez que estas têm a ver directamente com a preparação e recolha das colheitas ou dos frutos.

Os encargos são pagos pelo possuidor e pelo proprietário na proporção do direito de cada um sobre os frutos colhidos ou produzidos no período a que dizem respeito (art. 1192º). À respectiva repartição é, pois, aplicável o regime dos frutos.

Assim, os encargos com os frutos naturais colhidos pelo possuidor até ao momento em que cessa a boa fé são suportados por aquele na medida em que os frutos lhe pertencem (art. 1190º, n.º 1).

Como os frutos civis relativos ao período em que esteve de boa fé pertencem ao possuidor e ao titular do direito os vencidos posteriormente, a repartição dos encargos é feita em termos proporcionais (repartição *pro rata temporis*).

---

[215] Este regime relativo às benfeitorias não é directamente aplicável aos detentores que beneficiam de tutela possessória, a não ser que as respectivas normas para ele remetam. Em relação ao locatário, dispõe o art. 1012º, n.º 1, que "sem prejuízo do disposto nos Artigos 974.º a 976.º e salvo estipulação em contrário, o locatário é equiparado ao possuidor de boa fé para efeito do direito a indemnização e do direito ao levantamento das benfeitorias que haja feito na coisa locada". Para o arrendamento de prédios rústicos, o art. 1038º, n.º 2, estabelece que o arrendatário tem o direito de levantar as benfeitorias úteis e voluptuárias sem detrimento do prédio e, no que respeita às benfeitorias úteis, o direito a ser indemnizado pelas mesmas findo o contrato, nos termos e condições prevista no art. 1193º, n.º 2. Por sua vez, o comodatário é equiparado quanto a benfeitorias ao possuidor de má fé (art. 1058º, n.º 1).

Se o possuidor adquiriu a posse de má fé, os encargos suportados com os frutos naturais ou civis são da responsabilidade do titular do direito real, uma vez que é este que tem direito aos frutos (art. 1191º).

26.5. Perda ou deterioração da coisa

O possuidor de boa fé só responde pela perda ou deterioração da coisa se tiver procedido com culpa (art. 1189º).

Já o possuidor de má fé responde mesmo que a perda ou deterioração da coisa não lhe seja imputável (art. 1189º, *a contrario*), excepto se provar que o mesmo resultado ter-se-ia verificado se o bem se encontrasse em poder do titular do direito (arts. 738º e 741º). A aplicação a este caso do regime de responsabilidade do devedor em mora explica-se pelo facto de, tal como se verifica em relação a este, também sobre o possuidor de má fé recai a obrigação de restituir a coisa ao respectivo titular.

26.6. Usucapião

Veja-se o capítulo seguinte.

CAPÍTULO VI
USUCAPIÃO

27. Noção de usucapião.

28. Usucapião no direito romano.

29. Usucapião durante o domínio português.

30. Usucapião durante o domínio da Indonésia: 30.1. Código Civil. 30.2. Lei Base Agrária.

31. Usucapião durante a missão da UNTAET.

32. Usucapião no Código Civil: 32.1. Pressupostos da usucapião. 32.2. Capacidade para usucapir. 32.3. Direitos adquiridos por usucapião. 32.4. Prazos da usucapião: 32.4.1. Usucapião de coisas imóveis. 32.4.2. Usucapião de coisas móveis. 32.4.3. Usucapião e posse sob violência ou sob ocultação. 32.5. Suspensão e interrupção do prazo da usucapião: 32.5.1. Noções. 32.5.2. Aplicação dos artigos 291º, 293º, 294º e 296º: i) Inderrogabilidade do regime da usucapião. ii) Renúncia à usucapião. iii) Invocação da usucapião. iv) Oponibilidade da usucapião por terceiros. 32.5.3. Causas bilaterais da suspensão. 32.5.4. Causas unilaterais da suspensão: i) A favor de militares e pessoas adstritas. ii) A favor de menores. iii) A favor de interditos e inabilitados. iv) Por motivo de força maior ou dolo do possuidor. v) A favor da herança. vi) Em caso de ineficácia da interrupção. 32.5.5. Interrupção da usucapião: i) Promovida pelo titular. ii) Compromisso arbitral. iii) Reconhecimento do direito. iv) Efeitos e duração da interrupção.

33. Problemas de constitucionalidade da usucapião.

27. Noção de usucapião

"A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua actuação" (art. 1207º). Do ponto de vista das formas de aquisição, a usucapião é uma forma de aquisição originária, porquanto o usucapiente adquire o seu direito, não por causa ou com origem no direito do anterior proprietário, mas apesar dele. Ou seja, não existe qualquer ligação jurídico-genética entre os dois direitos, embora se verifique uma relação cronológica entre ambos.

De acordo com aquele preceito, a usucapião é um efeito da posse; é um efeito possível, mas não necessário, na medida em que pode haver posse sem que se verifiquem as condições exigidas para a usucapião. Aliás, há direitos reais em termos dos quais se pode possuir, mas que não podem ser adquiridos por usucapião; estão neste grupo, o penhor e o direito de retenção, entre os direitos reais de garantia[216], e as servidões não aparentes e os direitos de uso e habitação, entre os direitos reais de gozo (art. 1213º)[217]. Também, as coisas que não são susceptíveis de propriedade privada, como as que se encontram fora do comércio, não podem ser adquiridas por usucapião[218].

28. Usucapião no direito romano

Historicamente, a usucapião (*usucapio*) era um modo de aquisição originária da propriedade exclusivo dos cidadãos romanos, ou seja, um modo de aquisição dos direitos reais através da transformação duma situação de facto em situação

[216] *Vide* infra, capítulo XV.

[217] Como expressamente refere o art. 1207º, só os direitos reais de gozo podem ser adquiridos por usucapião.

[218] Cf. A. SANTOS JUSTO, *Breviário de Direito Privado Romano*, Coimbra Editora, 2010, pág. 293-294.

jurídica em benefício daquele que exercia a gestão económica da coisa[219]. A base da usucapião era constituída por: *i)* posse de uma coisa alheia; *ii)* justa causa; *iii)* boa fé; *iv)* tempo legalmente determinado.

Como o próprio vocábulo indica, *usucapio* deriva de *usus*, que significa posse, e de *capio*, o verbo que significa tomar; *usucapio* significava tomar ou adquirir pela posse. A existência da usucapião tinha como *ratio* a necessidade de transmitir certeza e segurança jurídica a situações de facto prolongadas no tempo para reduzir a conflitualidade na ordem jurídica[220].

Neste entendimento, a boa fé consistia na convicção (estado subjectivo) do adquirente, no momento em que começa a possuir, de que a sua posse não lesava o direito do proprietário; assim, se mais tarde o adquirente viesse a saber que a sua posse lesava o direito de outrem, a usucapião verificar-se-ia igualmente. Vigorava o princípio de que a má fé superveniente não prejudicava a posse do possuidor, sendo irrelevante o motivo que lhe dera origem; por isso, se a boa fé tivesse na sua base um erro desculpável ou mesmo indesculpável não impedia a usucapião[221].

A justa causa explicar-se-á em conjunto com a preposição *pro* seguida da correspondente relação: *i) pro emptore*, quando ao comprador era atribuída a posse da coisa sem transferência da propriedade; *ii) pro donato*, se na doação de uma *res mancipi* não foi celebrado o negócio jurídico idóneo à transferência da propriedade e essa *res* foi entregue ao donatário, a doação servia de título ou justa causa da posse; *iii) pro suo*, é provável que se tenha utilizado para referir uma relação com o antigo possuidor sem denominação específica; *iv) pro soluto*, é possível que justificasse a posse de uma coisa que alguém entregara em cumprimento de legado *per damnationem* ou de promessa de doação ou de dote, cujo objecto fosse a transferência da propriedade de uma *res*, em que, sendo esse negócio inválido ou a coisa alheia, o título *pro soluto* justificava a posse.

---

[219] Cf. PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, com a colaboração de M. HENRIQUE MESQUITA, *Código Civil Anotado*, volume III, *op. cit.*, pág. 64.

[220] Cf. A. SANTOS JUSTO, *Breviário* cit., pág. 293.

[221] Cf. A. SANTOS JUSTO, Breviário cit., pág. 294.

A justa causa podia ser constituída por disposições judiciais ou administrativas: *i)* o *decretam* do pretor, quando outorgava a *bonomia possessio* dos bens do *de cujus* a quem o direito civil não reconhecia como herdeiro; os *decreta* daquele magistrado não transferiam a propriedade, mas constituíam uma justa causa da posse que torna possível, mais tarde, a aquisição da propriedade por usucapião; *ii)* a *missio ex secundum decreto*, perante a recusa do proprietário de uma casa em ruínas ou árvore que ameaçava cair prestar a caução de dano iminente, o pretor emitia um *secundum decretum* no qual autorizava a transferência da posse da coisa ruinosa para o vizinho ameaçado, constituindo este *decretum* uma justa causa da posse[222].

Cumpre ainda referir que, naquela época, a *iusta causa* e a *bona fides* deviam estar presentes para que a posse conduzisse à aquisição da propriedade por usucapião. Havia situações consideradas anómalas em que a usucapião podia ter lugar sem esses requisitos:

i) A usucapião *pro herede* verificava-se a favor de quem se apropriara das coisas duma herança antes de o herdeiro tomar a sua posse e permitia adquirir a sua propriedade ao fim de um ano. Através dessa *usucapio* procurou-se evitar que o culto dos *sacra privata* não ficasse deserto e proteger os credores, evitando dificuldades causadas pela demora e pelo desinteresse do herdeiro em aceitar a herança, sendo evidente a falta de *iusta* causa da posse. Em consequência, a jurisprudência permitia a sua rescisão, concedendo ao herdeiro o *interdictum quorum bonorum* e, depois, a acção de petição de herança contra quem já tivesse escapulido, tendo Marco Aurélio criado o *crime expilatae hereditatis* contra quem se apoderasse de coisas hereditárias;

ii) A cedência ao lesado do escravo, autor de um delito, como forma de ressarcir o dano causado e, se for cedido por quem não era dono, o possuidor adquiria a sua propriedade por usucapião, mesmo sem estar de boa fé[223].

Também na época clássica, no ano de 365, um *constitutio* de Constantino criou uma figura de usucapião extraordinária, através da qual concedia ao

[222] Cf. A. SANTOS JUSTO, *Breviário* cit., pág. 295.

[223] Cf. A. SANTOS JUSTO, *Breviário* cit., pág. 295-296.

possuidor a faculdade de contestar, por *exceptio*, a acção de reivindicação no caso de a sua posse ter, pelo menos, 40 anos, independentemente da existência ou não de justa causa e de boa fé. Foi, assim, criada a prescrição ou usucapião extraordinária que veio a ser absorvida pela *praescriptio* de 30 anos concedida por Teodósio II, no ano 424. Também essa nova *praescriptio* começou por desempenhar uma função extintiva, mas posteriormente juntou-se-lhe a função aquisitiva, quando ao possuidor foi concedida uma acção para recuperar a coisa que lhe fora subtraída; essa usucapião extraordinária exigia a boa fé, mas dispensava a justa causa da posse[224].

Por último, ainda na época clássica, a jurisprudência deu importância ao momento em que se perdia a propriedade de uma coisa abandonada pelo proprietário com a intenção de renunciar ao seu direito. Em face dessa importância, cada escola defendia as suas posições: assim, enquanto a escola Proculeiana defendia que o *dominus* só perdia a propriedade quando alguém ocupava a *res* abandonada, a escola Sabiana entendia que essa perda ocorria no momento do abandono.

Esta última posição foi acolhida no direito justificante, ao consagrar a solução da aquisição imediata das *res* abandonadas pelo proprietário e a sua aquisição mediata pelo não proprietário[225]. No segundo caso, permitia-se ao possuidor a aquisição de propriedade por usucapião.

29. Usucapião durante o domínio português

Em relação à usucapião em Timor-Leste durante o domínio de Portugal há a referir Código Civil de 1966. Dado que Código Civil Timorense acolheu, em moldes idênticos, o regime daquele diploma, proceder-se-á mais adiante à análise da respectiva disciplina.

[224] Cf. A. SANTOS JUSTO, *Breviário* cit., pág. 297-298.

[225] Cf. A. SANTOS JUSTO, *Breviário* cit., pág. 298-299.

30. Usucapião durante o domínio indonésio

30.1. Código Civil

Durante a ocupação pela Indonésia vigoraram em Timor-Leste todas as leis daquele país, incluindo as que regulam as relações jurídicas privadas; entre outras, o Código Civil, a Lei Base do Fundamento de Agrária e outras leis sobre terras que regulavam a aquisição do direito da propriedade privada por usucapião.

O Código Civil da Indonésia (CCI) não definia o conceito de usucapião, mas no capítulo VII do livro IV consagrava o conceito "*lewat waktu ou daluwarsa" (*que significa passado tempo), que é idêntico à prescrição. Nesse capítulo, o CCI consagrava 47 artigos (do artigo 1964.º a 1993.º) sobre as regras de prescrição.

Nos termos do artigo 1946.º do CCI, a prescrição era um meio legal para obter alguma coisa ou alguma razão para se libertar de uma relação, decorrido um tempo determinado e com a verificação dos critérios estabelecidos na lei.

Em relação à aquisição do direito da propriedade privada por usucapião, o art. 1955.º do CCI previa que o individuo devia actuar como proprietário nos termos da posse contínua e sem pausa, pública e segura.

Quanto à boa fé, o artigo 1963.º do CCI previa que, alguém com boa fé adquirisse certo bem imóvel, juros, ou outro crédito adquiria o direito de propriedade sobre o bem por usucapião se possuísse durante 20 anos. Alguém com boa fé que tem a posse durante 30 anos adquire o direito de propriedade do bem sem ser obrigado a mostrar o fundamento do seu direito.

O artigo 1964.º do CCI previa que um título que fosse inválido por vício de forma não podia ser utilizado como fundamento para usucapir com base numa posse de duração de 20 anos.

A ideia de prescrição extintiva e prescrição aquisitiva que se retirava dos preceitos referidos correspondia à usucapião. Há, pois, uma identidade conceitual entre o CCI, que tem raiz no Código Civil Holandês, e o CCP de 1966. Neste sentido, podemos dizer que a prescrição aquisitiva ou usucapião já tinha a sua existência histórica, tanto no tempo português como no tempo da Indonésia.

Significa isso que, durante esses períodos, o Estado atribuía aos particulares em Timor-Leste o título do direito de propriedade fundado na posse, isto é, por usucapião.

30.2. Lei Base Agrária

A Lei Base Agrária da Indonésia (LBFA), Lei n.º 5, de 1960, que entrou em vigor no dia 24 de Setembro de 1960, tinha como objectivo estabelecer: *i)* as bases fundamentais para elaboração das leis nacionais sobre a organização agrária, considerada como instrumento de prosperidade, felicidade e justiça para Estado e o povo, em concreto dos agricultores, no âmbito da realização dum povo justo e próspero; *ii)* as bases fundamentais para encontrar a unidade e simplicidade nas leis sobre a terra; *iii)* e as bases fundamentais para garantir a segurança jurídica dos direitos das terras de todo o povo[226].

A criação desta lei fundava-se no art. 33º, n.º 3, da Constituição da República da Indonésia, de 1945 [*UUD 1945 pasal 33.º ayat 3*], segundo o qual compete ao Estado organizar o domínio sobre as terras, águas e os recursos naturais com o fim de assegurar a prosperidade, a felicidade e liberdade da comunidade (art. 2º, n.º 3, *in fine,* da LBFA).

Através da Lei de 1960, podemos analisar o regime da usucapião aplicável às terras durante o tempo de ocupação da Indonésia, tanto mais que continuou a ser aplicada após a independência até à entrada em vigor da lei timorense sobre as terras.

Aquela lei definia propriedade como o direito mais forte e pleno que o indivíduo tem sobre a terra, o qual tem uma função social (art. 6.º do LBFA). A expressão "direito mais forte e mais pleno" neste artigo não significava um direito absoluto, mas era entendido em termos que permitiam distingui-lo dos direitos reais menores, tal como "hakguna-usaha", "hakguna-bangunan", "hak pakai" e outros.

[226] Pretendia-se com essa lei trazer para o povo da Indonésia a prosperidade, a felicidade e a justiça, em particular para os agricultores, pela razão de que a maioria do território era constituída por áreas de agricultura e a maioria do povo tinha como profissão a actividade agrícola.

Nos termos desta lei, o direito da propriedade podia ter origem no "uso e costume", reconhecida por decisão do governo e da lei (art. 22.º, n.º 1, do LBFA), e a sua transmissão era livre (art. 20.º, n.º 2, do LBFA).

O direito da propriedade que se estabelecia segundo o "uso e costume" ["hukum adat"] tinha a sua origem na abertura dos terrenos pelos antepassados, mantendo-se a sua apropriação de geração a geração até à aquisição do direito nos termos da lei vigente. Nesta forma de aquisição estava implícita a aquisição do direito da propriedade sobre terras por usucapião, que se verificasse nos termos do "uso e costume". Este consistia na prática reiterada com a convicção de que podia conferir o direito, uma vez que o direito costumeiro tinha a sua raiz profunda na economia de subsistência e na posição paternalística definida pelos laços familiares. Por isso, a lei agrária versava sobre terras com origem na comunidade tradicional, desde que o seu uso não contrariasse o interesse nacional. Neste sentido, considerava-se o direito à terra ligado ao uso e costume, constituído pelo conjunto de direitos e obrigações de determinado membro da comunidade tradicional sobre uma área do terreno.

Em relação com o estabelecimento do direito à propriedade através do direito costumeiro, a Lei n.º 5, de 1960, referia que o exercício do direito do uso e costume pelos membros da comunidade tradicional e outros direitos semelhantes devia estar de acordo com o interesse nacional (art. 3.º da LBFA) e determinava que cada membro da comunidade tradicional tinha o direito sobre a terra, individual ou colectivamente (art. 4.º, n.º 1, da LBFA), podendo apropriar-se e usar o terreno com uma determinada medida nos termos da lei (art. 4.º, n.º 2, da LBFA). Considerava-se isso como uma posse que permite a aquisição de direito por prescrição positiva ou usucapião.

Esta lei permitiu que timorenses adquirissem o direito de propriedade por prescrição positiva ou usucapião; aliás, esses timorenses possuem os certificados da aquisição de direito da propriedade [*hakmilik*] por usucapião nos termos do direito costumeiro reconhecido pela Lei de 1960.

31. Usucapião durante a missão da UNTAET

O regulamento n.º 1999/1 da UNTAET (Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste) consagrava que as leis vigentes em Timor-Leste antes de 25 de Outubro de 1999 mantinham-se válidas até à vigência de novas leis, desde que não entrassem em conflito com a observância de normas de direito humanos (art. 2.º) ou não tivessem sido revogadas por este regulamento (art. 3.º). Assim, foram reconhecidas as leis vigentes em Timor-Leste antes de 25 de Outubro de 1999, relativas ao direito da propriedade sobre bens imóveis.

Durante este período, a aquisição de direito por usucapião era regulada pelo Código Civil da Indonésia, pela Lei Base Agrária e por outras leis sobre as terras em vigor antes de 25 de Outubro de 1999, as quais podiam ser aplicáveis pelos tribunais sobre litígios quer das áreas urbanas quer das áreas rurais.

32. Usucapião no Código Civil

32.1. Pressupostos da usucapião

Um dos principais efeitos da posse consiste no facto de permitir a aquisição dos direitos reais em termos dos quais se possui e, desse modo, possibilitar a restauração da ordenação dominial definitiva. Com efeito, a situação possessória que se prolongue por certo período de tempo possibilita a aquisição do direito real correspondente à posse exercida; é nisto que consiste a usucapião (art. 1207º)[227].

A usucapião é, pois, uma forma de aquisição originária do direito real; pressupõe o exercício da posse durante um certo lapso de tempo e é ainda necessário que a mesma apresente determinadas características, designadamente que seja pública e pacífica (arts. 1217º e 1220º, n.º 1). As restantes características não

[227] Para além do Código Civil e da Lei n.º 1/2003, de 10 de Março, sobre o Regime Jurídico dos Bens Imóveis, parte I, da Titularidade de Bens Imóveis, o Regime da Definição de Titularidade dos Bens Imóveis, aprovado pela Lei n.º 13/2017, também contém um regime relativo à usucapião (usucapião especial).

constituem uma condição para a usucapião, embora tenham influência no decurso do prazo necessário para a respectiva verificação.

O art. 1207º enuncia os dois requisitos essenciais da usucapião: a posse e a sua duração (*tempus usucapionis*). A primeira é um facto juridicamente relevante, um poder de facto sobre as coisas a que tende o direito real. São susceptíveis de usucapião a propriedade e a propriedade horizontal, bem como outros direitos reais de gozo: o usufruto, o direito de superfície e as servidões prediais, excepto os direitos de uso e de habitação, e as servidões prediais não aparentes (art. 1213º).

O segundo requisito consiste no *tempus usucapionis*, ou seja, a duração da posse, fixada pela lei. Esta depende essencialmente dos caracteres da posse — para se produzir o efeito legal da usucapião, a posse tem que ser pública e pacífica, sendo ainda necessário atender a outros caracteres da posse — titulada ou não titulada e boa fé ou má fé — e à natureza dos bens — móveis ou imóveis —, como ao facto de a posse estar ou não inscrita no registo predial.

Aquela disposição prevê ainda que a posse faculta ao possuidor a sua aquisição, o que significa que, para ser eficaz, a usucapião necessita de ser invocada, judicial ou extrajudicialmente, por aquele a quem aproveita, pelo seu representante ou, tratando-se de incapaz, pelo Ministério Público (art. 294º, por força do art. 1212º); podem também invocar a usucapião os credores do possuidor ou terceiros com interesse legítimo na aquisição[228]. Não há, pois, aquisição por usucapião *ipso jure*.

O art. 1207º prevê que o possuidor só pode adquirir o direito a cujo exercício corresponde a sua actuação[229]. Assim, e em primeiro lugar, havendo uma actuação correspondente ao exercício do direito de propriedade e de um direito de usufruto, quem possui como proprietário pode adquirir a propriedade (o direito da propriedade de raiz) e quem possui como usufrutuário pode adquirir o direito de usufruto. Em segundo lugar, o preceito significa que, adquirido certo direito, a extensão ou os limites objectivos dele também têm de ser definidos

[228] Cf. PIRES DE LIMA/ ANTUNES VARELA, com colaboração de M. HENRIQUE MESQUITA , *Código Civil Anotado*, volume III, *op. cit.,* pág. 65.

[229] Cf. PIRES DE LIMA/ ANTUNES VARELA cit., pág. 66.

pela actuação do possuidor, em harmonia com a expressão latina *tantum praescriptum quantum possessum*[230] — tanto prescrito quanto possuído.

32.2. Capacidade para usucapir

A usucapião aproveita a todos os que podem adquirir posse (art. 1209º, n.º 1). Os incapazes podem adquirir por usucapião tanto por si como por intermédio das pessoas que legalmente os representam (art. 1209º, n.º 2). Ou seja, quem tem capacidade para adquirir posse (art. 1186º) tem também capacidade para usucapir; porém, em relação aos incapazes (veja-se o art. 422º, n.º 2), consagra-se um regime menos rigoroso do que o previsto para a aquisição da posse, na medida em que se admite que aqueles possam usucapir tanto por si como através de representante (art. 1209º, n.º 2).

Os detentores ou possuidores precários não podem adquirir para si por usucapião, excepto se adquirem posse por inversão do título da posse; mas, neste caso, o tempo necessário para a usucapião só começa a correr desde a inversão do título (art. 1210º). Invertido o título da posse, o possuidor precário transforma-se em possuidor e, como tal, poderá adquirir por usucapião.

A usucapião invocada por um compossuidor relativamente ao objecto comum aproveita aos demais compossuidores (art. 1211º), o que traduz o princípio de solidariedade existente na composse.

Questão diversa da capacidade para adquirir posse e para usucapir é a da legitimidade para invocar a prescrição aquisitiva. A razão de ser desta distinção tem a ver com o art. 54º, n.º 4, da Constituição, que proíbe os cidadãos não timorenses de adquirir a propriedade da terra — "só os cidadãos timorenses têm direito à propriedade privada da terra" —, designadamente por usucapião. Contudo, dado que a posse não conduz de forma necessária à usucapião, a proibição contida naquele preceito constitucional não deverá ser interpretada de forma a abranger a posse, na linha do princípio da interpretação restritiva dos limites aos direitos constitucionais.

[230] Cf. PIRES DE LIMA/ ANTUNES VARELA cit., pág. 66.

Assim, aos cidadãos não timorenses é aplicável o regime possessório em toda a sua extensão, excepto na parte relativa à aquisição da terra por usucapião, ou seja, podem ser possuidores das terras, mas não podem tornar-se proprietários das mesmas por usucapião, embora possam adquirir por este meio direitos reais de gozo sobre coisa alheia. Pelo mesmo motivo, e dentro do mesmo âmbito material, também aqueles não podem beneficiar da presunção estabelecida no art. 1188º, n.º 1 ("o possuidor goza da presunção da titularidade do direito").

32.3. Direitos adquiridos por usucapião

De acordo com a lei (art. 1207º), apenas podem ser adquiridos por usucapião os direitos reais de gozo, excluindo–se os direitos reais de garantia e de aquisição. A usucapião está ainda excluída para: *i)* as servidões prediais não aparentes *ii)* e os direitos de uso e de habitação (art. 1213º).

Relativamente a estas proibições, são apontadas as seguintes razões para a sua previsão[231]:

i) As servidões não aparentes, porque não se manifestam por sinais visíveis e permanentes, podem confundir-se com meros actos de tolerância e, além disso, podem ser exercidas sem conhecimento do titular do prédio serviente;

ii) Quanto ao direito de uso e habitação, aponta-se a "dificuldade séria, que é a atipicidade do uso e habitação, e sua confusão, quanto ao *corpus*, não só com a figura da propriedade, mas também com a do usufruto"[232]. A esta razão pode acrescentar-se o facto de este direito possuir uma natureza pessoal (*intuitu personae*), ou seja, de ser um direito que vocacionado apenas para satisfazer as necessidades pessoais do titular e da respectiva família (art. 1407º)[233]; ora, semelhante finalidade é incompatível com a possibilidade de o mesmo direito ser adquirido (por

[231] Cf. A. SANTOS JUSTO, *Direitos Reais*, *op. cit.*, pág. 382.

[232] Cf. José Gonçalves MARQUES, *Direito Reais*, Macau, 2010, pág. 354.

[233] Cf. infra, capítulo XII.

usucapião) por pessoa diversa daquela em benefício da qual havia sido originariamente constituído.

32.4. Prazos da usucapião

32.4.1. Usucapião de coisas imóveis

O Código Civil consagra que, havendo título de aquisição e registo deste, a usucapião das coisas imóveis tem lugar: *i)* quando a posse, sendo de boa fé, tiver durado por dez anos, contados desde a data do respectivo registo[234]; *ii)* quando a posse, ainda que de má fé, houver durado quinze anos, contados da mesma data (art. 1214.º).

Temos nesta disposição dois prazos de usucapião que têm como ponto de partida o critério do título e do registo. Primeiro, temos o prazo de dez anos, a contar da data do registo, para aqueles possuidores que adquirem a posse de boa fé (art. 1180.º, n.º 1). Segundo, há o prazo de quinze anos, também a contar da data do registo, para aqueles possuidores que adquirem a posse de má fé (art. 1180.º, n.º 2 e n.º 3). A diferença fundamental nestes dois prazos de usucapião tem a ver com a característica da boa fé ou da má fé da posse.

Não havendo registo do título de aquisição, mas registo da mera posse, a usucapião tem lugar: *i)* se a posse tiver continuado por cinco anos, contados desde a data do registo, e for de boa fé; *ii)* se a posse tiver durado dez anos, a contar da mesma data, ainda que não seja de boa fé (art. 1215.º, n.º 1). A mera posse só pode ser registada em vista de sentença passada em julgado, na qual se reconheça que o possuidor tem possuído pacífica e publicamente por tempo não inferior a cinco anos (art. 1215.º, n.º 2)[235].

Há nesta disposição dois prazos de usucapião que têm como base de contagem o registo da mera posse. Assim, o prazo é de cinco anos, se a posse for de boa fé (art. 1180.º, n.º 1); porém, a este prazo há que somar cinco anos de posse

[234] Cf. art. 3º, n.º 1, alínea *d)* , do CRPredial.

[235] Veja-se ainda o art. 138º do CRPredial.

que devem anteceder o registo da mera posse. O prazo da usucapião será de dez anos se a posse for de má fé (art. 1180.º, n.ºs 2 e 3), embora tenha de ser precedida de uma posse com uma duração de, pelos menos, cinco anos antes do registo da mera posse.

Por fim, não havendo registo do título nem da mera posse, a usucapião só pode dar-se no termo de quinze anos, se a posse for de boa fé, e de vinte anos, se for de má fé (art. 1216.º). Nesta situação temos também dois prazos de usucapião, cuja diferença tem a ver com a existência da posse de boa fé ou de má fé do possuidor.

Por último, se a posse tiver sido constituída com violência ou tomada ocultamente, os prazos da usucapião só começam a contar-se desde que cesse a violência ou a posse se torne pública (art. 1219º) [236]. Nestas hipóteses, a lei sujeita a aquisição por usucapião a uma condição suspensiva, porquanto só quando a posse se tornar pacífica ou pública (facto futuro e incerto) é que o prazo de usucapião começa a contar (em conjugação, aliás, com os outros caracteres, como a boa ou má fé, o título da posse ou a falta dele). A paralisação do decurso do prazo da usucapião significa que o legislador não permite que a posse produza os seus efeitos principais quando é adquirida e mantida com recurso a meios (a violência sobre o possuidor ou a ocultação da posse) que se afastam substancialmente das formas de aquisição dos direitos reais.

Note-se que a posse produz todos os seus efeitos quanto ao decurso do prazo para a usucapião no caso de ter sido adquirida de forma pública e de, posteriormente, o possuidor ocultar o objecto; porém, o mesmo não se verifica quando a posse, adquirida de forma pacífica, passa a ser exercida de forma violenta. Com efeito, no primeiro caso, apesar de a posse ter sido ocultada, o ex-possuidor está em condições de actuar contra o possuidor. Já no segundo caso, o exercício posterior de ameaças sobre o anterior possuidor significa que este deixa de reunir condições de liberdade que lhe permitam defender a sua posse.

Com semelhante medida anti-usucapião, o legislador pretende proteger o proprietário desapossado por meio de violência ou de forma clandestina, durante

[236] A propósito da questão de saber quando a posse adquirida com violência se torna pacífica ou a posse oculta passa a ser considerada pública, cf. supra, §§ 21.3. e 21.4., respectivamente.

o período em que continua a ser ameaçado ou desconhece quem é possuidor. Essa tutela prende-se com o facto de, no primeiro caso, o desapossado não ter condições de liberdade jurídica para defender o seu direito ou a sua posse e, na segunda situação, com a circunstância de desconhecer contra quem deve actuar por via judicial.

32.4.2. Usucapião de coisas móveis

Relativamente à usucapião de coisas móveis, a lei estabelece uma distinção entre móveis sujeitos a registo e móveis simples.

Em relação aos primeiros, se houver título de aquisição e registo deste, o possuidor de boa fé pode adquirir por usucapião passados dois anos; se estiver de má fé, o prazo é de quatro anos (art. 1218º, alínea *a)*). Se não houver registo do título de aquisição, o prazo para a usucapião é de dez anos, independentemente da boa fé do possuidor e da existência do título de aquisição (art. 1218º, alínea *b)*).

Quanto aos móveis não sujeitos a registo (coisas móveis simples), o prazo para a usucapião é de três anos, se a posse for titulada e de boa fé; o prazo é de seis anos, se a posse for não titulada e de má fé (art. 1219º).

32.4.3. Usucapião e posse sob violência ou sob ocultação

Se a posse tiver sido constituída com violência ou tomada ocultamente, os prazos da usucapião só começam a contar-se desde que cesse a violência ou a posse se torne pública. Consagrada de forma expressa pelo art. 1217º, esta regra é também aplicável à usucapião de coisas móveis por força do art. 1220º, n.º 1.

Assim, tenha a posse por objecto coisa imóvel ou móvel, os prazos da usucapião só começam a contar-se desde a cessação da violência — ou melhor, desde o momento em que o possuidor desapossado deixe de se sentir ameaçado —, ou a partir do momento em que a posse se torna conhecida ou cognoscível dos interessados, conforme os casos.

Estas normas apenas têm apenas por referência ou objecto de protecção o titular do direito contra quem a usucapião pode ser invocada[237], o que significa que, enquanto se mantiver a violência ou a ocultação da posse, excluem a possibilidade de terem início os prazos da usucapião das posses adquiridas posteriormente por terceiros. Com estes preceitos, a lei cuida tão só de proteger quem foi desapossado com violência ou de forma oculta e continua sujeito a essa violência ou a desconhecer a nova posse; esteja o bem na posse do adquirente ou de um terceiro, aqueles preceitos continuam a aplicar-se enquanto a ocultação ou as ameaças não tiverem cessado. Nestas situações, o prazo para a usucapião não corre ainda que a posse tenha sido adquirida de forma pacífica e pública por um terceiro e este esteja de boa fé, isto é, ignore a situação de violência ou de ocultação que continua a verificar-se relativamente ao possuidor ou titular do direito real desapossados.

Suponhamos o seguinte exemplo: em 2018, *A* vendeu a *B* uma determinada coisa, tendo este para o efeito exercido coacção moral sobre aquele; *B* continuou a ameaçar *A* e, em 2020, doou o bem a *C*. Quando é que este poderá adquirir o bem por usucapião, se no momento em que adquire, *B* mantinha as ameaças sobre *A*?[238].

Embora o terceiro (*C*) tenha adquirido de *B* de modo pacífico, por força do art. 1217º (e do art. 1220º, n.º 1), a sua posse é tratada, para efeitos da usucapião, como se fosse violenta; por isso, deverá ser qualificada como sendo uma posse pacífica nas relações *B* – *C* e uma posse *sob violência* quanto a *A*.

De acordo com os preceitos supra referidos, este arranjo jurídico é igualmente aplicável quando a posse é adquirida de forma oculta e o adquirente, mantendo a posse oculta, transmite a coisa a um terceiro; neste caso, a posse do terceiro é pública face a quem lha transmitiu (nas relações imediatas), mas é uma posse *sob ocultação* quanto ao primeiro transmitente (nas relações mediatas).

Contudo, o n.º 2 do art. 1220º consagra uma derrogação a esta regra relativamente à usucapião de coisas móveis simples: "se, porém, a coisa possuída

[237] Como se viu, o possuidor desapossado é presumido titular do direito real (art. 1188º).

[238] Idêntica questão coloca-se em relação à posse adquirida e mantida de forma oculta. Assim. se, em 2018, *A* furtar a *B* uma determinada coisa móvel e, em 2020, a doar a *C*, continuando a posse a ser oculta, quando poderá este invocar a usucapião?

passar a terceiro de boa fé antes da cessação da violência ou da publicidade da posse, pode o interessado adquirir direitos sobre ela passados quatros anos desde a constituição da sua posse, se esta for titulada, ou sete, na falta de título". Esta excepção pode explicar-se por interesses de certeza jurídica relativos à ordenação dominial, uma vez que aqueles bens gozam de uma mobilidade jurídica e geográfica que, na prática, pode impedir o titular de conseguir a respectiva reivindicação.

Com efeito, se antes de cessar a violência ou a ocultação, a posse for transmitida a um terceiro, este poderá invocar a usucapião se estiver de boa fé, isto é, se, à data da respectiva aquisição, ignorava que a posse do transmitente era violenta ou oculta nos termos expostos. Ainda assim, o adquirente está sujeito a prazos maiores do que os fixados para a situação normal de usucapião de móveis simples.

Na verdade, enquanto o art. 1219º estabelece que "a usucapião de coisas não sujeitas a registo dá-se quando a posse, de boa fé e fundada em justo título, tiver durado três anos, ou quando, independentemente da boa fé e de título, tiver durado seis anos", o art. 1220º, n.º 2, prescreve prazos mais longos: quatro anos se a posse for titulada e presumida de boa fé, e sete anos se for presumida de má fé por falta de título[239].

Apesar de o art. 1220º abranger indistintamente móveis simples e móveis sujeitos a registo, o n.º 2 deste preceito apenas deverá ser aplicável aos primeiros por razões de coerência técnico-jurídica. Com efeito, o regime excepcional consagrado no art. 1220º, n.º 2, fixa prazos mais longos para a usucapião do que fixados pelo regime geral (art. 1219º). Ora, se fosse aplicável aos móveis sujeitos a registo o regime daquele n.º 2, o prazo da usucapião acabaria por ser mais reduzido no regime excepcional (sete anos) do que o previsto para as situações gerais ou normais (10 anos – art. 1218º, alínea *b)*), solução que se afigura ilógica e contraditória, pelo que não será de admitir. Daí a necessidade de interpretar o disposto do art. 1220º, n.º 2, em termos restritos de forma a abranger a

[239] Por isso, o terceiro de boa fé a que se refere a parte inicial do art. 1220º, n.º 2, tanto pode ter uma posse de boa fé como de má fé (presunção *iuris tantum*), definida nos termos do art. 1180º. Ou seja, a boa fé do terceiro adquirente diz respeito ao simples desconhecimento de que, no momento em que adquire, a posse anterior continuava a ser violenta ou oculta.

usucapião de móveis simples e os móveis sujeitos a registo na situação da alínea *a)* do art. 1218º e excluir a sua aplicação à usucapião de móveis sujeitos a registo no caso do art. 1218º, alínea *b)*.

Por conseguinte, deduz-se, *a contrario*, de semelhante regime excepcional que, se estivermos perante a aquisição da posse de um bem imóvel ou de um móvel sujeito a registo nas condições anteriormente referidas, o prazo para a usucapião da posse adquirida por terceiro (esteja de boa fé ou de má fé) apenas começa a correr quando cessarem as ameaças ou a posse se torne pública em relação ao desapossado.

32.5. Suspensão e interrupção do prazo da usucapião

32.5.1. Noções

São aplicáveis à usucapião algumas das regras relativas à suspensão e interrupção do prazo da prescrição (art. 1212º)[240] que consistem em limitações ao princípio da continuidade do decurso do prazo da usucapião[241]. Com semelhantes medidas, tem o legislador em vista proteger em determinadas situações o proprietário da coisa perante a possibilidade de o possuidor adquirir por usucapião direitos reais sobre a coisa de que é dono e, assim, privá-lo do seu direito[242].

---

[240] "São aplicáveis à usucapião, com as necessárias adaptações, as disposições relativas à suspensão e interrupção da prescrição, bem como o preceituado nos Artigos 291º, 293º, 294º e 296º" (art. 1212º). Com efeito, usucapião e prescrição aquisitiva ou positiva são designações que exprimem a mesma realidade jurídica, mais especificamente, a aquisição originária de direitos reais em consequência da posse; nas palavras de MANUEL DE ANDRADE (*Teoria Geral da Relação Jurídica,* II vol., Coimbra, 1960, p. 445), "a prescrição aquisitiva é o verdadeiro e único modo originário de aquisição da propriedade imóvel, porque os factos jurídicos translativos de propriedade só transferem a propriedade que já existe".

[241] Dado que a suspensão ou interrupção dos prazos da usucapião constituem matéria ligada à ordenação domínio e aos interesses gerais que a ela presidem, dever-se-á considerar taxativa a enumeração legal dos factos suspensivos ou interruptivos.

[242] Estas regras são aplicáveis quando está em causa não apenas a aquisição da propriedade por usucapião, mas também de qualquer outro direito real de gozo.

A suspensão consiste na não contagem do prazo da usucapião enquanto durarem determinados factos ou situações tipificadas pelo legislador. Contudo, não inutiliza o prazo decorrido até ao momento em que tem início; por isso, se a posse se mantiver na mesma pessoa após a extinção da causa suspensiva, o prazo da usucapião continua a correr a partir de então e soma-se ao tempo decorrido antes da suspensão. Por sua vez, a interrupção da usucapião inutiliza o período da posse decorrido anteriormente, começando a contar-se novo prazo após a cessação dos efeitos do facto interruptivo (art. 317º, n.º 1, *ex vi* art. 1212º).

A suspensão pode ser bilateral (art. 309º) ou unilateral (arts. 310º a 313º)[243]. A primeira ocorre quando se constituem determinadas relações jurídicas entre possuidor e proprietário[244]; é unilateral, quando se verificam na esfera do proprietário qualquer uma das situações tipificadas pela lei.

A suspensão do prazo da usucapião pode ainda ser de início (arts. 309º, 310º e 311º), de curso (arts. 309º, 310º e 311º) ou de termo (arts. 311º, n.ºs 1, segunda parte, e 3, 313º, 318º, n.º 3). A suspensão de início acontece quando, ao tempo em que a posse é adquirida, já se verifica a situação legal que determina o efeito suspensivo, pelo que o prazo da usucapião nem sequer começa a correr; só se inicia quando a causa da suspensão se extinguir. De acordo com o art. 311º, n.º 1, por exemplo, o prazo da usucapião não se inicia se, no momento da aquisição da posse, o proprietário da coisa for um menor sem representante legal[245].

A suspensão é de curso nos casos em que, depois de a contagem do prazo usucapião já se ter iniciado, acontece o efeito suspensivo. Por exemplo, em 2015, *A* adquire a posse de uma determinada coisa, sendo *B* o respectivo proprietário; se, em 2018, mantendo-se a posse na esfera daquele, *A* e *B* casarem (entre si), o prazo da usucapião, que já se iniciara em 2015, suspende-se a partir da data do

[243] Estas causas têm em comum o facto de serem de natureza subjectiva, na medida em que têm a ver uma situação pessoal: menoridade, tutor e tutelado, cônjuge, herdeiro, trabalhador doméstico, etc.

[244] Nestes casos, a suspensão verifica-se independentemente da qualidade de possuidor ou de proprietário de qualquer das partes.

[245] De uma maneira geral, o prazo da usucapião não começa a correr quando a posse é adquirida posteriormente ao facto que origina a suspensão.

casamento até à dissolução deste, continuando a partir de então a correr novamente, se *A* se mantiver como possuidor (art. 309º, alínea *a)*)[246].

Por fim, a suspensão é de termo, quando o prazo legal já fez o seu decurso, mas a usucapião não pode ser invocada pelo possuidor porque a lei considera que o mesmo ainda não se completou ou venceu. De acordo com o art. 311º, n.º 1, segunda parte, por exemplo, se o proprietário da coisa for um menor com representante legal e o decurso do prazo para a usucapião se completar durante a sua menoridade, a usucapião não pode ser invocada pelo possuidor (isto é, o respectivo prazo não se venceu) enquanto não decorrer um ano a contar da maioridade do proprietário.

As situações que dão origem à suspensão do decurso do prazo têm em comum o facto de, durante o período em que perduram, implicarem para os titulares do direito real uma situação de dificuldade acrescida para defender os seus direitos perante as pessoas que exercem uma posse antagónica[247].

32.5.2. Aplicação dos artigos 291º, 293º, 294º e 296º

O art. 1212º manda aplicar à usucapião um conjunto de normas relativas ao instituto da prescrição (art. 291º e s.). A influência do tempo nas relações possessórias (como nos direitos reais em geral) manifesta-se de duas formas: na extinção de direitos[248] e na aquisição de direitos. A primeira situação verifica-se, por exemplo, a propósito da caducidade do direito de interpor acções de defesa

[246] Ou seja, o tempo de posse que decorrer após a dissolução da sociedade conjugal soma-se ao período que tiver ocorrido antes do casamento.

[247] Essa impossibilidade ou dificuldade acrescida pode decorrer da falta de capacidade jurídica do proprietário (no caso de ser menor ou interdito, ou por motivo de força maior) ou ser motivada pelo facto de a relação existente entre possuidor e proprietário (por exemplo, entre cônjuges ou entre pai e filho) constranger este a exercer o seu direito na pendência dessa relação. No caso do casamento, a admissão da usucapião poderia inclusive implicar a modificação do regime legal de bens (art. 1607º).

[248] A explicação mais comum para o instituto da prescrição extintiva reside na negligência do titular em exercer o seu direito ao longo do lapso de tempo fixado para o efeito pela lei, a qual é associada a uma presunção de renúncia ao direito.

da posse (art. 1202º); a segunda, relativamente à usucapião (art. 1207º)[249], se bem que esta aquisição implique a extinção do direito anterior.

i) Inderrogabilidade do regime da usucapião

"São nulos os negócios jurídicos destinados a modificar os prazos legais da prescrição ou a facilitar ou dificultar por outro modo as condições em que a prescrição opera os seus efeitos" (art. 291º). Atendendo aos interesses gerais de segurança jurídica que comandam o regime da posse e, em especial, da usucapião, a lei proíbe qualquer negócio ou acto através do qual as partes modifiquem as condições legais por que se rege aquela forma de aquisição, designadamente os prazos legais ou as regras relacionadas com a suspensão ou a interrupção do prazo da usucapião[250].

ii) Renúncia à usucapião

"A renúncia da prescrição só é admitida depois de haver decorrido o prazo prescricional" (art. 293º). Esta proibição não deixa de ser uma concretização do disposto no art. 291º, uma vez que o acto de renúncia antecipada teria como efeito necessário a modificação negocial do regime legal da prescrição.

Esta proibição já não se aplica no caso de a decisão de renúncia for manifestada após o decurso do prazo prescricional[251], uma vez que, estando nessa altura o possuidor em condições de poder livremente invocar a usucapião, deve ser-lhe reconhecida a faculdade de abdicar desse direito.

A renúncia pode ser tácita ou expressa (art. 208º), gratuita ou onerosa e, porque se trata de um negócio jurídico unilateral, não necessita de ser aceite pelo

[249] Como se viu, para a usucapião não basta apenas o decurso do tempo, mas também que a posse reúna determinadas características.

[250] Esta proibição não é impeditiva da fixação convencional de prazos da caducidade desde que não afectem as regras legais da prescrição (art. 321º, n.º 1).

[251] No entanto, a proibição já é aplicável se o prazo da usucapião ainda não começou a correr.

beneficiário para produzir efeitos (art. 293º, n.º 2). Apenas tem legitimidade para renunciar quem tiver legitimidade para usucapir (art. 293º, n.º 3).

iii) Invocação da usucapião

Para produzir o seu efeito aquisitivo, a usucapião tem de ser invocada, judicial ou extrajudicialmente, pelos interessados, não podendo essa invocação ser suprida de ofício pelo tribunal, ainda que tenha elementos para o fazer (art. 294º, primeira parte). Têm legitimidade para invocar a usucapião aquele a quem aproveita, o seu representante ou, tratando-se de incapaz, o Ministério Público (art. 294º, segunda parte)[252]; quanto aos representantes, esta legitimidade engloba tanto os representantes legais como voluntários.

Invocada com êxito a usucapião, considera-se que o momento da aquisição da propriedade é o do início da posse (art. 1238º, alínea *c)*).

A invocação extrajudicial da usucapião pode ter lugar através das formas admitidas por lei para a declaração negocial (arts. 208º e 210º). Embora seja um efeito *ex lege*, a aquisição por usucapião não é forçosa — aliás, o art. 1207º refere que a posse faculta ao possuidor —, pelo que é indispensável uma manifestação de vontade de conteúdo positivo por parte do possuidor, a qual pode ser exteriorizada através de uma mera declaração verbal (por mero consenso). Aquela forma de aquisição (tal como a acessão ou a ocupação) não está sujeita a qualquer formalismo externo específico, mas apenas à verificação dos respectivos pressupostos legais; por isso, quando validamente fundada, a simples declaração do possuidor conduz à aquisição imediata do direito perante o anterior proprietário e seus descendentes, constituindo o meio através da qual o efeito legal aquisitivo se efectiva ou consolida de forma potestativa.

Diversa é, no entanto, a situação nos casos em que o usucapiente pretende registar a sua aquisição, a fim de poder transmitir o seu direito (trato sucessivo) ou opô-lo a terceiros. Como o registo só pode ser lavrado com base em documentos que legalmente os comprovem (art. 58º do CRPredial), aquele precisa

[252] São também interessados na aquisição por usucapião os credores ou os herdeiros do usucapiente.

de obter um título (documento) que ateste o facto aquisitivo e permita a respectiva publicitação. Para suprir a falta do título (e não para invocar a usucapião) — com efeito, a aquisição por usucapião, como também por acessão, não está sujeita a qualquer requisito de forma —, o usucapiente pode recorrer à celebração de escritura pública de justificação notarial[253], para assim obter o documento que lhe permita registar a sua aquisição[254].

Se o usucapiente não tiver invocado anteriormente a usucapião de forma relevante, o pedido de justificação notarial constitui um meio extrajudicial dessa invocação, na medida em que lhe permite obter o título que certifica ou reconhece o facto aquisitivo e, através dele, registar o direito real em seu nome.

As justificações notariais assumem a forma de uma escritura pública especial, pelo que possuem o mesmo valor probatório da comum escritura pública (documento autêntico). Encontram-se previstas no art. 72º-A do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, que contém regime jurídico do notariado (alterado pelo Decreto-Lei n.º 24/2009)[255], estando os respectivos requisitos e o conteúdo definidos nos arts. 158º e 159º do Regulamento Notarial (Decreto-Lei n.º 25/2009, de 26-8)[256].

---

[253] Cf. os art. 136º a 138º do CRPredial.

[254] O interessado pode igualmente recorrer aos tribunais para obter a declaração judicial do acto que pretende registar.

[255] Art. 72º-A: "1. O interessado que pretenda justificar o seu direito por falta de título que o comprove ou com a finalidade de aquisição originária do direito por usucapião, pode obtê-lo mediante escritura de justificação notarial.

2. A justificação notarial, para fins de registo predial ou comercial, consiste na declaração feita pelo justificante, perante três declarantes, em que este se afirme, com exclusão de outrem, titular do direito a que se arroga, especificando a causa da aquisição e referindo as razões que o impossibilitam de a comprovar pelos meios normais.

3. Os requisitos e o conteúdo da escritura de justificação notarial, para efeitos do estabelecimento ou reatamento do trato sucessivo e para o estabelecimento do novo trato sucessivo, são definidos no regulamento notarial".

[256] Art. 158º do Regulamento Notarial (justificação para o reatamento do trato sucessivo no registo predial): "1. A justificação para o reatamento do trato sucessivo tem por objecto a dedução do trato sucessivo a partir do titular da última inscrição no registo predial e destina-se a suprir a impossibilidade de se obter título justificativo de alguma ou algumas das transmissões que fundamentam o direito do interessado.

Nos termos daquele art. 72º-A, n.º 2, a justificação notarial "consiste na declaração feita pelo justificante, perante três declarantes, em que este se afirme, com exclusão de outrem, titular do direito a que se arroga, especificando a causa da aquisição e referindo as razões que o impossibilitam de a comprovar pelos meios normais". Ora, como a usucapião interrompe a cadeia de transmissão relativas ao bem adquirido, a justificação notarial torna-se necessária para o estabelecimento de um novo trato sucessivo a partir da aquisição originária.

De acordo com o art. 159º do Regulamento Notarial[257], a justificação para o início de novo trato sucessivo consiste na afirmação feita pelo interessado, para efeitos de inscrição no registo predial, da aquisição originária do direito; nessa escritura deve fazer-se a indicação das circunstâncias de facto em que se baseia a aquisição do direito justificado, com dedução das transmissões que a tenham antecedido e sucedido e que sejam necessárias para a sua invocação (n.ºs 1 e 2). Quando a causa da aquisição se funde em usucapião baseada em posse não

2. Na escritura devem reconstituir-se todas as transmissões que, desde o titular inscrito, justificam o direito do interessado, especificando-se as suas causas e a identificação dos respectivos sujeitos.

3. A justificação faz-se por meio de declarações prestadas pelo interessado e nela devem indicar-se as razões que impossibilitam a obtenção do título justificativo a que se refere o n.º 1 do presente artigo".

Artigo 159º do Regulamento Notarial (justificação para o estabelecimento de novo trato sucessivo no registo predial): "1. A justificação para o estabelecimento de novo trato sucessivo consiste na afirmação feita pelo interessado, para efeitos de inscrição no registo predial, da aquisição originária do direito.

2. Na escritura deve fazer-se a indicação das circunstâncias de facto em que se baseia a aquisição do direito justificado, com dedução das transmissões que a tenham antecedido e sucedido e que sejam necessárias para a sua invocação.

3. Quando a causa da aquisição se funde em usucapião baseada em posse não titulada, devem consignar-se no instrumento as circunstâncias de facto que permitem a sua invocação.

4. À justificação prevista neste artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo anterior.

5. Na escritura devem reconstituir-se todas as transmissões que, desde o titular inscrito, justificam o direito do interessado, especificando-se as suas causas e a identificação dos respectivos sujeitos.

6. A justificação faz-se por meio de declarações prestadas pelo interessado e nela devem indicar-se as razões que impossibilitam a obtenção do título justificativo de alguma ou algumas das transmissões que fundamentam o direito do interessado".

[257] Cf. o art. 137º do CRPredial.

titulada, devem consignar-se no instrumento as circunstâncias de facto que permitem a sua invocação (n.º 3).

iv) Oponibilidade da usucapião por terceiros

"A prescrição [usucapião] é invocável pelos credores e por terceiros com legítimo interesse na sua declaração, ainda que o devedor a ela tenha renunciado" (art. 296º, n.º 1). É o caso, por exemplo, daqueles que constituíram garantias (pessoais ou reais) em benefício do usucapiente.

Contudo, no caso de renúncia por parte do devedor/usucapiente, os credores deste só podem invocar a usucapião se estiverem preenchidos os requisitos da impugnação pauliana (art. 544º e s.)[258]. Os restantes interessados nessa invocação não estão sujeitos aos condicionalismos daqueles, uma vez que os seus direitos estão directamente ligados à coisa susceptível de ser adquirida pelo devedor (art. 296º, n.º 2).

Se, demandado, o devedor/usucapiente não invocar a usucapião e for condenado, o caso julgado não afecta o direito reconhecido aos seus credores (art. 296º, n.º 3).

32.5.3. Causas bilaterais da suspensão da usucapião

A prescrição não começa nem corre (art. 309º):

i) Entre os cônjuges, ainda que separados judicialmente de pessoas e bens;

ii) Entre quem exerça o poder paternal e as pessoas a ele sujeitas, entre o tutor e o tutelado ou entre o curador e o curatelado[259];

[258] Este limite a que estão sujeitos os credores do devedor que não invocou a usucapião, enfraquecendo com essa abstenção o respectivo património, prende-se com a possibilidade de a renúncia à usucapião residir em interesses de natureza não patrimonial e, por esse motivo, de não lhe poder ser atribuída uma finalidade dirigida a afectar negativamente os interesses dos credores.

[259] Esta suspensão abrange também as relações entre adoptante e adoptado (art. 1865º).

iii) Entre as pessoas cujos bens estejam sujeitos, por lei ou por determinação judicial ou de terceiro, à administração de outrem e aquelas que exercem a administração, até serem aprovadas as contas finais;

iv) Entre as pessoas colectivas e os respectivos administradores, relativamente à responsabilidade destes pelo exercício dos seus cargos, enquanto neles se mantiverem;

v) Entre quem presta o trabalho doméstico e o respectivo patrão, enquanto o contrato durar;

vi) Enquanto o devedor for usufrutuário do crédito ou tiver direito de penhor sobre ele.

Quanto à alínea *a)*, é de referir que a separação judicial de bens ou de pessoas e bens (art. 1644º) não tem efeitos suspensivos, uma vez que não implica a dissolução da relação conjugal, razão pela qual subsistem os motivos que fundamentam a suspensão do prazo da usucapião.

Em relação à alínea *b)*, como são os representantes que, por regra, administram os bens dos representados, compreende-se que, na pendência dessa relação, não corra o prazo da usucapião em benefício dos administradores no que respeita a coisas que pertençam aos representados.

A alínea *c)* é aplicável aos administradores determinados por lei, decisão judicial ou por terceiro[260]; não abrange os administradores designados por procuração.

Relativamente à suspensão entre as pessoas colectivas e os respectivos administradores (alínea *d)*), veja-se o art. 156º.

É pelo facto de a relação de trabalho doméstico (alínea *e)*) possuir uma dimensão mais pessoal do que a normal relação de trabalho, que a lei a considera causa de suspensão da usucapião entre aquele trabalhador e o respectivo empregador.

[260] Em relação aos administradores designados por terceiro, veja-se o art. 1848º.

32.5.4. Causas unilaterais da suspensão da usucapião

i) A favor de militares e pessoas adstritas

A suspensão do prazo da usucapião beneficia os militares e os civis que estejam por motivo de serviço adstritos às forças militares, durante o tempo de guerra ou mobilização dentro ou fora do País (art. 310º).

ii) A favor de menores

Como se sabe, o menor não possui as condições de capacidade jurídica que lhe permitam defender os seus bens[261], particularmente nos casos em que são objecto de uma posse antagónica, susceptível de conduzir à perda, por usucapião, da propriedade ou de outro direito real de gozo. A representação é o meio jurídico para suprir essa incapacidade (art. 120º).

Ora, com vista a proteger o património dos menores, dispõe a lei que a usucapião "não começa nem corre contra menores enquanto não tiverem quem os represente ou administre seus bens, salvo se respeitar a actos para os quais o menor tenha capacidade" (art. 311º, n.º 1, primeira parte). *A contrario*, se o menor tiver representante a prescrição começa e corre, não se suspendendo. No entanto, se o menor (tal como o interdito ou o inabilitado) deixar de ter representante, qualquer que seja a causa, verifica-se de forma automática o efeito suspensivo até que lhe seja nomeado um novo representante.

No entanto, no caso de o menor ter quem o represente, o prazo da usucapião não se completa antes de decorrido um ano após o termo da incapacidade (art. 311º, n.º 1, segunda parte, *ex vi* art. 1212º). Ou seja, atingida a maioridade, o titular do direito real dispõe ainda de mais um ano para intentar contra o possuidor a acção de reivindicação da propriedade. Com esta suspensão de termo confere-se ao ex-menor um prazo para defender por si os seus direitos; com isto, a lei visa prevenir a hipótese de o representante não ter actuado com a diligência

[261] O art. 123º fixa as excepções à incapacidade dos menores.

exigível ou necessária para proteger os bens do representado, conferindo a este um período suplementar para suprir eventuais falhas ou omissões daquele.

iii) A favor de interditos e inabilitados

À suspensão do prazo da usucapião por interdição ou inabilitação são aplicáveis as regras da menoridade. Assim, verificando-se qualquer uma daquelas situações, suspende-se o decurso do prazo enquanto o interdito ou o inabilitado (o titular do direito real) não tiver representante legal; tal como se consagra para os menores, no caso de terem representante legal, o prazo para a usucapião corre, mas não se completa antes de decorrido um ano sobre o levantamento da interdição ou da inabilitação.

Porém, enquanto a menoridade cessa, a interdição ou inabilitação tanto pode ser levantada como nunca o ser (ou sê-lo decorrido um longo período). Para prevenir esta segunda hipótese — que implicaria a perpetuação da relação possessória —, prevê a lei um regime especial de usucapião. Assim, no caso de aquela incapacidade não ter sido levantada antes de decorrido o prazo que, na situação concreta, seria necessário para a usucapião poder ser invocada de acordo com o regime que seria aplicável se a suspensão se não houvesse verificado, a lei determina que a incapacidade do interdito ou do inabilitado se considera finda (presunção absoluta) decorridos três anos sobre aquele prazo (art. 311º, n.º 3). Como a lei manda aplicar aos interditos o regime previsto para os menores, àqueles três anos soma-se mais o ano previsto no n.º 1 do art. 311º (relativo à suspensão do termo da usucapião).

Findos estes prazos, mais longos do que os aplicáveis para os menores, o possuidor já poderá usucapir[262].

[262] No caso de a interdição ou inabilitação ser levantada antes de decorrido o prazo previsto no art. 311º, n.º 3, a contagem do prazo da usucapião rege-se pelas regras previstas para o menor. Assim, se o prazo normal da usucapião já se venceu, o titular do direito dispõe de um ano para obstar à usucapião (art. 311º, n.º 1).

iv) Por motivo de força maior ou dolo do possuidor

Se, no decurso dos últimos três meses do prazo da usucapião, o proprietário estiver impedido de fazer valer o seu direito por motivo de força maior, a contagem do prazo suspende-se pelo período do impedimento (art. 312º, n.º 1).

O n.º 2 deste preceito manda aplicar o mesmo regime no caso de o possuidor adoptar um comportamento com vista a induzir o proprietário a não defender o seu direito em tempo oportuno.

v) A favor da herança

Se o proprietário morrer sem que o cabeça-de-casal (art. 1943º) ou os seus herdeiros sejam conhecidos, o prazo da usucapião dos bens da herança não se completa antes de decorridos seis meses depois de haver pessoa por quem ou contra quem aquela possa ser invocada (art. 313º). Trata-se de uma suspensão através da qual se procura assegurar a possibilidade efectiva de a propriedade da herança ser reivindicada antes da usucapião.

vi) Em caso de ineficácia da interrupção

Relativamente à duração da interrupção (infra), estipula o art. 318º, n.º 3, que se, por motivo processual não imputável ao titular do direito real, o réu (o possuidor) for absolvido da instância[263] ou ficar sem efeito o compromisso arbitral, e se o prazo da usucapião tiver terminado ou terminar nos dois meses imediatos ao trânsito em julgado da decisão ou da verificação do facto que torna ineficaz o compromisso, a usucapião não pode ser invocada antes de decorridos esses dois meses.

[263] Veja-se o art. 240º do Código de Processo Civil relativo à absolvição da instância.

Trata-se de uma suspensão de termo[264], cuja finalidade é conferir ao proprietário um período de tempo que lhe permita opor-se à usucapião, em virtude de, por razões processuais que não lhe são imputáveis, a acção que propôs em defesa do seu direito não ter tido êxito.

32.5.5. Interrupção da usucapião

Como se disse, a interrupção da usucapião inutiliza o prazo da usucapião decorrido anteriormente. As causas interruptivas podem ter origem num acto do titular do direito real, do usucapiente ou de ambos (art. 314º e s.).

i) Promovida pelo titular

A usucapião "interrompe-se pela citação ou notificação judicial de qualquer acto que exprima, directa ou indirectamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence e ainda que o tribunal seja incompetente" (art. 314º, n.º 1)[265]. "Se a citação ou notificação se não fizer dentro de cinco dias depois de ter sido requerida, por causa não imputável ao requerente, tem-se a prescrição [a usucapião] por interrompida logo que decorram os cinco dias (art. 314º, n.º 2). "A anulação da citação ou notificação não impede o efeito interruptivo previsto nos números anteriores" (art. 314º, n.º 3).

Como decorre do n.º 1 deste preceito, não é qualquer acção do proprietário que interrompe a usucapião, designadamente o exercício extrajudicial do seu direito ou mesmo a propositura de uma acção judicial, mas tão só a citação ou notificação judicial do possuidor por aquele promovida[266]. A interrupção

[264] *A contrario*, esta suspensão de termo não se verifica se o possuidor for absolvido da instância por motivo processual imputável ao autor da acção (o titular do direito real). Nesse caso, é aplicável o disposto no n.º 2 do art. 318º.

[265] Para efeitos interruptivos, é equiparado à citação ou notificação qualquer outro meio judicial pelo qual se dê conhecimento ao possuidor da intenção de exercer o direito real sobre a coisa possuída (art. 314º, n.º 4).

[266] O legislador privilegiou nestes casos a maior segurança jurídica que os actos judiciais proporcionam.

verifica-se sempre que a notificação ou citação seja relativa a um acto em que o titular exprime, de forma directa ou indirecta, a intenção de exercer ou reaver o seu direito real relativo à coisa que é objecto de posse. Ainda de acordo com a mesma norma, verifica-se a interrupção mesmo que a citação ou notificação judicial não seja relativa ao processo em que se pretende defender o direito real.

É, pois, o conhecimento pelo possuidor da intenção específica do proprietário de defender o seu direito real, que constitui a causa da interrupção. Daí que este efeito se mantenha ou produza ainda que a citação seja anulada (art. 314º, n.º 3)[267] ou a vontade do proprietário seja levada ao conhecimento do possuidor através de qualquer meio judicial diverso da citação ou notificação (art. 314º, n.º 4).

Se a citação (ou notificação) tiver lugar nos cinco dias subsequentes ao requerimento, a interrupção produz-se no momento da citação; se esta não se fizer naquele período, considera a lei, por razões de celeridade processual, que a interrupção se tem por verificada decorridos cinco dias a contar da data em que foi requerida (art. 314º, n.º 2).

ii) Compromisso arbitral

"O compromisso arbitral interrompe a prescrição relativamente ao direito que se pretende usucapir" (art. 315º, n.º 1). Nos termos do art. 242º do Código de Processo Civil, "em qualquer estado da causa podem as partes acordar em que a decisão de toda ou parte dela seja cometida a um ou mais árbitros da sua escolha (n.º 1). "Lavrado no processo o termo de compromisso arbitral ou junto o respectivo documento, examinar-se-á se o compromisso é válido em atenção ao seu objecto e à qualidade das pessoas; no caso afirmativo, a instância finda e as partes são remetidas para o tribunal arbitral, sendo cada uma delas condenada em metade das custas, salvo acordo expresso em contrário" (n.º 2). "No tribunal arbitral não podem as partes invocar actos praticados no processo findo, a não ser aqueles de que tenham feito reserva expressa" (n.º 3).

[267] Com efeito, a nulidade da citação por razões de natureza processual não apaga o conhecimento do possuidor da vontade do titular do direito real.

iii) Reconhecimento do direito

Para efeitos da interrupção da usucapião, o reconhecimento é o acto através do qual o possuidor confirma o direito do proprietário da coisa que possui. Aquele acto jurídico unilateral interrompe o decurso do prazo da usucapião se for efectuado pelo possuidor perante o titular do direito (art. 316º, n.º 1)[268].

O reconhecimento pode ser expresso ou tácito; neste caso, porém, só é relevante quando resulte de factos que inequivocamente o exprimam (art. 316º, n.º 2)[269].

iv) Efeitos e duração da interrupção

Como já foi referido, a interrupção inutiliza para a usucapião todo o tempo decorrido anteriormente, começando a correr novo prazo a partir da cessação dos efeitos interruptivos, nos termos dos n.ºs 1 e 3 do art. 318º (art. 317º, n.º 1). O novo prazo para a usucapião é idêntico ao que era aplicável antes da interrupção (art. 317º, n.º 2).

A mesma regra não se aplica se a posse era de boa fé. Com efeito, o facto de a citação judicial ter como consequência a cessação da boa fé do possuidor (art. 361º, alínea *a)*, do Código de Processo Civil) significa que o novo prazo para a usucapião é o previsto para a posse de má fé, o qual é em regra mais extenso, como vimos.

Dado que a citação ou a notificação estão inseridas num processo judicial, compreende-se que os efeitos interruptivos se prolonguem até ao trânsito em julgado da decisão que puser termo a essa acção e que o novo prazo só comece a correr após este momento (art. 318º, n.º 1). Os números seguintes deste artigo prevêem excepções a essa regra.

Assim, em caso de desistência ou absolvição da instância, ou se esta for considerada deserta, ou se ficar sem efeito o compromisso arbitral o novo prazo da

[268] *A contrario*, não tem efeitos interruptivos o reconhecimento do direito efectuado perante terceiros.

[269] Será o caso, por exemplo, se o possuidor entregar ao proprietário os frutos do prédio sobre o qual exerce posse.

usucapião começa a correr logo após o acto interruptivo, isto é, imediatamente a seguir à data da citação nos termos fixados pelo art. 314º, n.º 2 (art. 318º, n.º 2).

A outra excepção consta do art. 318º, n.º 3. Se, por motivo processual não imputável ao titular do direito, o possuidor for absolvido da instância ou ficar sem efeito o compromisso arbitral, o novo prazo começa a contar-se desde a citação. Se o prazo da prescrição tiver entretanto terminado ou terminar nos dois meses imediatos ao trânsito em julgado da decisão ou da verificação do facto que torna ineficaz o compromisso, só se considera completada a usucapião após terem decorrido esses dois meses. Trata-se de uma suspensão de termo, dirigida principalmente para os casos em que os prazos de usucapião são mais reduzidos.

33. Problemas de constitucionalidade da usucapião

O facto de a Constituição prever apenas a expropriação e a requisição como formas ablativas do direito de propriedade ou do seu uso (art. 54º, n.º 3, da Constituição) coloca o problema de saber se tem amparo constitucional a admissão de outras figuras que permitem efeitos do mesmo tipo. São os casos da usucapião (art. 1207º e s.) e da acessão (art. 1245º e s.)[270]. No que diz respeito à usucapião, a mesma dúvida é ainda reforçada pela circunstância de o Código Civil não prever qualquer indemnização a cargo do usucapiente em benefício do ex-proprietário, situação que contraria o disposto naquele preceito constitucional ("a requisição e a expropriação por utilidade pública só têm lugar mediante justa indemnização, nos termos da lei")[271].

A previsão legal destas formas de extinção do direito de propriedade não poderá ser posta em causa se a respectiva razão de ser estiver alicerçada em direitos ou interesses fundamentais ainda que previstos fora do texto constitucional (art. 23º, primeira parte, da Constituição).

---

[270] Este problema não se coloca para a ocupação, porque esta envolve coisas sem dono ou sem dono conhecido.

[271] Diversamente, esta dimensão indemnizatória é assegurada pela Lei n.º 13/2017, de 5-6 (regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis), arts. 8º, n.º 6, 9º, n.ºs 2 e 3, e 47º e s.

Como se viu, por um lado, a posse permite, de forma temporária, resolver as dúvidas decorrentes da inaplicação do regime dos direitos reais e, por outro, a usucapião possibilita transformar em definitivas as situações provisórias de domínio, ao permitir ao possuidor adquirir um direito real de natureza correspondente aos poderes de facto exercidos. Este objectivo de consolidação do domínio a que se dirige a usucapião pode ser associado a finalidades, previstas na Constituição, relacionadas com o desenvolvimento da economia (art. 6º, alínea *d)*), o aumento do bem-estar material dos cidadãos (art. 6º, alínea *e)*), a tutela da liberdade de iniciativa e gestão empresarial e a organização em moldes juridicamente seguros dos sectores económicos (art. 138º). Daí que a admissão pelo legislador ordinário daquela forma de aquisição da propriedade (como também da acessão) se afigure legítima a nível constitucional.

Um dos conteúdos essenciais da propriedade tutelado a nível constitucional consiste no direito do proprietário a ser indemnizado de forma justa (princípio da equivalência de valores), sempre que, nas situações previstas na lei, seja privado da propriedade contra ou sem a sua vontade (art. 54º, n.º 3, da Constituição). Ora, é a não previsão pelo Código Civil de qualquer dever de indemnizar por parte do usucapiente, que coloca aquela forma de aquisição sob o escrutínio da Constituição[272].

Porém, no que respeita à legitimidade constitucional desta forma ablativa do direito de propriedade sem a correspondente indemnização é necessário estabelecer uma distinção conforme a usucapião resulte de um processo de transmissão derivada ou originária da posse. Assim, julga-se que a usucapião só será lesiva do direito à justa indemnização quando o primitivo proprietário for desapossado por usurpação, ou seja, contra o sem a sua vontade — a prática reiterada (art. 1183º, alínea *a*)), a inversão do título da posse (art. 1185º) ou o esbulho (modo residual).

[272] Embora o direito à justa indemnização previsto no art. 54º, n.º 3, da Constituição esteja contemplado em termos expressos relativamente à ablação do direito de propriedade que ocorra em benefício da autoridade pública, parece-nos inquestionável que o mesmo direito vigora também nas relações entre privados, na medida em que constitui um corolário não só do princípio geral do Estado de direito democrático (art. 1º da Constituição), como da eficácia do direito de propriedade (art. 54º da Constituição).

Diversamente, se o primitivo proprietário transferir a posse de forma derivada (seja por acto oneroso ou gratuito), já não poderá dizer-se que a subsequente usucapião constitua uma extinção forçada da propriedade, uma vez que tem na sua origem uma vontade translativa do anterior titular do direito real. Nesta situação particular, e apesar da não previsão de qualquer dever de indemnizar, o papel fundante da vontade do titular na usucapião poderá garantir o acolhimento constitucional desta forma originária de aquisição dos direitos reais.

CAPÍTULO VII
DIREITO DE PROPRIEDADE

34. Características.

35. Modalidades especiais de propriedade: 35.1. Propriedade resolúvel. 35.2. Propriedade temporária.

36. Objecto.

37. Expropriação.

38. Requisição.

39. Defesa da propriedade: 39.1. Meios extrajudiciais. 39.2. Meios judiciais: 39.2.1. Acção de prevenção contra o dano. 39.2.2. Acção de simples apreciação. 39.2.3. Acção negatória. 39.2.4. Acção de reivindicação. 39.2.5. Defesa dos outros direitos reais.

40. Aquisição da propriedade.

41. Ocupação: 41.1. Caracterização. 41.2. Animais bravios em estado de liberdade natural. 41.3. Animais selvagens com guarida própria. 41.4. Animais ferozes. 41.5. Animais ou coisas móveis perdidas. 41.6. Tesouros.

42. Acessão: 42.1. Caracterização. 42.2. Acessão natural: 42.2.1. Aluvião. 42.2.2. Avulsão. 42.2.3. Mudança de leito dos rios. 42.2.4. Formação de ilhas ou mouchões. 42.2.5. Lagos e lagoas. 42.3. Acessão industrial mobiliária: 42.3.1. União ou confusão de boa fé. 42.3.2. União ou confusão de má fé. 42.3.3. Confusão casual. 42.3.4. Especificação de boa fé. 42.3.5. Especificação de má fé. 42.4. Acessão industrial imobiliária: 42.4.1. Obras, sementeiras ou plantações realizadas em terreno próprio com materiais alheios. 42.4.2. Obras, sementeiras ou plantações feitas de boa fé com materiais próprios. em terreno alheio. 42.4.3. Obras, sementeiras ou plantações feitas de má-fé com materiais próprios. em terreno alheio. 42.4.4. Obras, sementeiras ou plantações realizadas com materiais alheios em terreno alheio. 42.4.5. Prolongamento de edifício em terreno alheio.

43. Extinção do direito de propriedade.

34. Características

O direito de propriedade está expressamente garantido na Constituição, cujo art. 54º dispõe: *i)* todo o indivíduo tem direito à propriedade privada, podendo transmiti-la em vida e por morte; *ii)* a propriedade não deve ser usada em prejuízo da sua função social; *iii)* a requisição e a expropriação da propriedade por utilidade pública só têm lugar mediante justa indemnização; *iv)* apenas os cidadãos nacionais têm direito à propriedade privada da terra[273].

Este preceito constitucional possui duas dimensões, uma de natureza subjectiva, outra de carácter objectivo. Por um lado, o art. 54º garante aos cidadãos o direito de adquirir a propriedade e de a transmitir em vida e por morte; porém, a propriedade da terra só pode ser atribuída aos cidadãos nacionais. Por outro lado, proíbe qualquer intromissão arbitrária do Estado (e das entidades públicas em geral) no direito de propriedade (faceta negativa), além de que obriga o Estado a defender a propriedade dos cidadãos, em especial através da intervenção legislativa ou administrativa (faceta positiva). No entanto, o n.º 2 daquele artigo estabelece que a propriedade deve ser usada sem prejuízo da sua função social.

O Código Civil não contém qualquer definição ou conceito de direito de propriedade, dada a dificuldade em condensar numa noção todas as suas características; limita-se a indicar o conteúdo ou o conjunto de poderes que ele confere. Assim, nos termos do art. 1225º, "o proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância das restrições por ela impostas"[274].

O direito de propriedade possui as seguintes características*: i)* plenitude de poderes; *ii)* indeterminação de poderes; *iii)* elasticidade; *iv)* perpetuidade.

Na sua dimensão corrente ou comum, o direito de propriedade confere ao titular o máximo das faculdades (jurídicas e materiais) que permitem o

[273] Cf. o capítulo XXII. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à propriedade privada está consagrado no art. 17.º, onde se estipula que "todo o indivíduo tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, e que ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade".

[274] O facto de a Lei n.º 13/2017, de 5-6, sobre o regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis, se referir ao direito de propriedade, sem o definir, significa que teremos de recorrer ao Código Civil, enquanto lei geral, para delimitar o respectivo conteúdo ou âmbito.

aproveitamento total, e em moldes exclusivos[275], das utilidades que a coisa pode proporcionar[276]. Por isso, sobre a mesma coisa, só pode existir um direito de propriedade, dado que o seu *licere* origina uma incompatibilidade radical com outro da mesma natureza.

É a plenitude dos poderes conferidos pelo direito de propriedade que permite considerar a inércia do titular uma dimensão do seu exercício; de igual modo, tem-se entendido que a própria destruição da coisa pelo titular é um dos aspectos do conteúdo do direito de propriedade.

Não é forçoso que o direito de propriedade contenha todos os poderes referidos naquele preceito, uma vez que pode haver propriedade sem que o titular disponha do uso e fruição do objecto (nos casos de requisição temporária das coisas), ou esteja privado do poder de disposição (na propriedade fiduciária - art. 2149º) ou ainda que o direito de propriedade possua um conteúdo limitado em consequência da constituição de diferentes direitos reais limitados sobre o mesmo objecto.

O direito de usar consiste no aproveitamento das utilidades proporcionadas pela coisa, muito embora em relação às coisas consumíveis o seu uso regular importe a sua destruição ou alienação (art. 199º). O direito de fruir traduz-se, em particular, no poder de colher os frutos (civis ou naturais) proporcionados pela coisa[277]. O direito de disposição tem a ver com a prática de actos (jurídicos e materiais) de transmissão ou oneração da coisa.

Consequência da referida plenitude é a indeterminação dos poderes do proprietário. Enquanto os direitos reais menores têm um conteúdo determinado pela lei ou pelas partes quando isso lhes é permitido (por exemplo, nos arts. 1368º e 1434º), no direito de propriedade os poderes do titular não se

[275] Como se viu a propósito da noção de direito real, este poder exclusivo é garantido pela obrigação passiva universal que abrange todos os membros da comunidade jurídica que, por qualquer modo (actos materiais ou jurídicos), possam interferir na reserva de poder (e de interesses) que o direito real tutela (ou aspira a tutelar). Cf. supra § 3.7.

[276] É claro que a natureza do objecto é determinante para a delimitação em concreto do conteúdo do direito de propriedade.

[277] Os frutos podem igualmente pertencer a quem, não sendo proprietário, tem direito à sua apropriação: o usufrutuário, o usuário, o superficiário, o locatário ou o possuidor de boa fé.

encontram tipificados, limitando-se a lei a impor certos limites ao seu exercício (infra). Assim, dentro desses limites, o proprietário pode actuar com plena liberdade sobre o objecto — daí a referida indeterminação de poderes —, podendo praticar actos materiais de uso ou consumo, ou actos jurídicos de fruição ou disposição. Estes últimos englobam não só a alienação da coisa e a constituição de direitos reais limitados a favor de outrem, como também o não exercício do direito, actos de má gestão, de destruição ou de abandono da coisa.

Corolário desta amplitude é a elasticidade do direito de propriedade (e, em menor escala, dos outros direitos reais de gozo)[278]. Consiste na capacidade de o direito sofrer contracções (e reexpansões) sem que isso implique a sua descaracterização jurídica. Com efeito, é a partir do direito de propriedade — que funciona assim como o direito progenitor por excelência — que se constituem ou derivam os restantes direitos reais (de gozo, garantia ou de aquisição), razão pela qual são designados direitos sobre coisa alheia (*jura in re aliena*). É pelo facto de possuir uma estrutura elástica que o direito de propriedade se pode contrair para dar origem à constituição de direitos reais menores (aquisição derivada constitutiva) e reexpandir logo que o direito se extinga, readquirindo o seu primitivo conteúdo (aquisição derivada restitutiva).

Apesar desta elasticidade, o direito de propriedade não poderá ser visto como o resultado de uma soma maior ou menor de poderes, mas antes como um direito unitário que constitui o centro e o núcleo de todos os poderes jurídicos sobre as coisas. É por isso que, por exemplo, a constituição de um direito de usufruto reduz os poderes do proprietário à propriedade de raiz, sem que isso implique a desfiguração do direito: o direito de propriedade subsiste, embora com um conteúdo mais limitado.

O direito de propriedade é um direito perpétuo. Esta característica não significa que o direito tenha uma duração ilimitada. mas tão só que ele não caduca nem se extingue pelo não uso ou pelo decurso do tempo. Uma vez que é considerado uma dimensão do seu conteúdo, o não uso da propriedade não constitui em si mesmo uma causa de extinção do direito; no entanto, ao permitir a

[278] Cf. supra § 9.5.

existência de uma posse contrária, o não uso pode conduzir à aquisição por usucapião de um direito real incompatível com o anterior.

Neste sentido, o art. 289º, n.º 3, estipula que "os direitos de propriedade, usufruto, uso e habitação, *enfiteuse*, superfície e servidão não prescrevem, mas podem extinguir-se pelo não uso nos casos especialmente previstos na lei, sendo aplicáveis nesses casos, na falta de disposição em contrário, as regras da caducidade". Além disso, "sem prejuízo dos direitos adquiridos por usucapião, a acção de reivindicação não prescreve pelo decurso do tempo" (art. 1234º).

35. Modalidades especiais de propriedade

Como se referiu a propósito da sua caracterização, o direito de propriedade é um direito pleno seja, entre outros aspectos, porque é livremente transmissível seja porque não é afectado pelo decurso do tempo (art. 289º, n.º 3). Porém, o art. 1227º admite a constituição da propriedade resolúvel e a propriedade temporária.

35.1. Propriedade resolúvel

"As partes podem subordinar a um acontecimento futuro e incerto a produção dos efeitos do negócio jurídico ou a sua resolução: no primeiro caso, diz-se suspensiva a condição; no segundo, resolutiva" (art. 261º). A propriedade resolúvel prevista no art. 1227º, n.º 1, é aquela cuja existência está sujeita a uma condição resolutiva[279]. A alusão na epígrafe do art. 1227º à propriedade resolúvel, ou seja, àquela cuja existência está sujeita a uma condição resolutiva, não significa (como o seu nº 1 o confirma) que a lei restrinja a liberdade de os

[279] Assim, verificada a condição, o interessado tem o direito de resolver o contrato celebrado com o terceiro, e reaver a coisa para si; o efeito devolutivo decorrente da declaração de resolução opera *de jure*. É claro que, sendo decretada a resolução do contrato, poder-se-á dizer que a propriedade teve um carácter temporário; contudo, impõe-se distinguir no plano técnico as duas situações: na propriedade resolúvel, a duração da permanência da propriedade na esfera do adquirente é incerta por natureza, podendo inclusive nunca acontecer a resolução; quando sujeita a um termo resolutivo o carácter temporário da propriedade é certo.

interessados poderem sujeitar a uma condição (suspensiva ou resolutiva) a alienação ou oneração do direito de propriedade (ou de outro direito real). No entanto, a previsão em termos expressos da propriedade sujeita a condição resolutiva justifica-se pelo facto de, na pendência desta condição. o titular não dispor de uma liberdade pela (do ponto de vista da respectiva eficácia) para transmitir o seu direito.

São exemplos de propriedade resolúvel: *i)* a propriedade dos bens do ausente recebida pelos herdeiros, após a declaração da morte presumida (art. 115º); *ii)* a propriedade resultante da venda a retro (art. 861º)[280]; *iii)* a propriedade que se constitui em renda perpétua (art. 1151º) ou em renda vitalícia (art. 1158º).

35.2. Propriedade temporária

A propriedade temporária é aquela que está sujeita a um termo resolutivo. Dado que este limite contrasta com o carácter perpétuo do direito de propriedade, a propriedade temporária só é admitida nas situações especialmente previstas pelo legislador (art. 1227º, n.º 2)[281]. É o caso da substituição fideicomissária no testamento, uma vez que o direito de propriedade se extingue com a morte do proprietário (art. 2149º)[282], do direito de propriedade superficiária quando constituída temporariamente (art. 1414º) ou da doação sujeita a substituição fideicomissária (art. 896º)[283].

---

[280] "Diz-se a retro a venda em que se reconhece ao vendedor a faculdade de resolver o contrato". Cf. infra, § 121.

[281] Não há qualquer obstáculo legal à constituição da propriedade sujeita a um termo suspensivo: não só porque se trata de uma manifestação do princípio geral da liberdade negocial, como ainda porque um tal termo em nada afecta o conteúdo do direito de propriedade.

[282] Art. 2149º: "Diz-se substituição fideicomissária, ou fideicomisso, a disposição pela qual o testador impõe ao herdeiro instituído o encargo de conservar a herança, para que ela reverta, por sua morte, a favor de outrem; o herdeiro gravado com o encargo chama-se fiduciário, e fideicomissário o beneficiário da substituição".

[283] Para justificar esta taxatividade relativamente à constituição da propriedade temporária, refere-se ainda que os interesses susceptíveis de serem alcançados com o recurso àquela modalidade de propriedade podem ser assegurados através da constituição de outros direitos reais de gozo.

Constituída uma propriedade temporária fora dos casos admitido na lei, o contrato é nulo (arts. 1226º e 285º), muito embora possa converter-se num negócio de natureza obrigacional ou real, se verificados os requisitos do art. 284º e 1226º[284].

36. Objecto

"Só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objecto do direito de propriedade regulado neste código" (art. 1222º); acrescenta-se no art. 1223º, n.º 1, que "os direitos de autor e a propriedade industrial estão sujeitos a legislação especial" e que "são, todavia, subsidiariamente aplicáveis aos direitos de autor e à propriedade industrial as disposições deste código, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e não contrariem o regime para eles especialmente estabelecido" (art. 1223º, n.º 2)[285].

Porém, apesar da natureza assertiva do art. 1222º, importa salientar que o Código Civil contém normas que se afastam daquele imperativo e que prevêem direitos reais que têm por objecto coisas incorpóreas (em sentido estrito) e direitos. É o caso do usufruto de direitos ("uma coisa ou direito alheio" - art. 1362º), do penhor de direitos ("coisa móvel, valor de créditos ou outros direitos" - arts. 600º e 613º e s.) ou da hipoteca de direitos (art. 622º, n.º 1, alíneas *c)*, *d)* e *e)*). Por sua vez, o estabelecimento é considerado objecto do direito de propriedade nos arts. 90º, n.º 3, 1575º, 1770º, n.º 1, alínea *c)*, ou 1822º, n.º 1, alínea *a)*).

Por outro lado, o disposto no art. 1223º acaba por se afastar da afirmação categórica do preceito anterior. Com efeito, naquele preceito, o direito de autor e o direito sobre as invenções industriais são considerados direitos de propriedade, o que significa que as coisas incorpóreas que lhes servem de objecto pertencem ao conjunto dos direitos reais regulados pelo Código Civil. Além disso, o facto de aqueles direitos estarem sujeitos a legislação especial e de aquele

[284] Para mais desenvolvimentos sobre a conversão dos negócios reais nulos em negócios obrigacionais por violação do art. 1226º, veja-se supra, § 10.1.1.

[285] Cf. supra § 8.2.

diploma lhes ser aplicável subsidiariamente não significa que essa legislação não possua natureza patrimonial nem que o respectivo conteúdo tenha por modelo normativo um tipo de direito de propriedade diverso do regulado naquele diploma.

Pelo contrário, na parte em que o direito de autor e o direito sobre as invenções industriais garantem ao criador/inventor a exclusividade da exploração económica das coisas sobre que incidem[286] — é esse poder exclusivo de uso, fruição e disposição económica das coisas incorpóreas que o art. 1223º designa por propriedade intelectual —, a adopção do Código Civil como matriz jurídica desses direitos apresenta-se como natural ou lógica, na medida em que contém os mecanismos legais indispensáveis para assegurar a respectiva exploração económica, precisamente o objectivo daqueles ramos do direito.

Ora, é a particular vocação do Código Civil para regular o domínio das coisas corpóreas que explica o seu papel subsidiário na definição da disciplina específica aplicável às coisas incorpóreas. Todavia, essa subsidiariedade não permite concluir que o direito da propriedade intelectual é constituído por estruturas jurídicas diversas ou autónomas das previstas para as coisas corpóreas, mas é tão só um indicador da existência de formas específicas de exploração ou de aproveitamento das coisas incorpóreas face às coisas corpóreas.

37. Expropriação

A expropriação por utilidade pública só tem lugar mediante justa indemnização, a fixar nos termos da lei (art. 53º, n.º 3, da Constituição)[287]; por sua vez, o art. 1229º estabelece que "ninguém pode ser privado, no todo ou em parte, do seu direito de propriedade senão nos casos fixados na lei".

[286] Os direitos de autor e de propriedade industrial garantem também ao respectivo titular o direito de não explorar a obra; porém, esta dimensão negativa dirige-se essencialmente à protecção da personalidade do autor/inventor e não à tutela do direito na sua dimensão patrimonial.

[287] Deduz-se desta norma que o confisco (apropriação pública sem indemnização) é proibido pela Constituição.

A expropriação consiste na privação definitiva da propriedade de imóveis por acto da autoridade pública e na sua subsequente transmissão para terceiro, mediante o pagamento de uma justa indemnização. Pode ser por utilidade pública e por utilidade particular.

O carácter excepcional da expropriação é um corolário do direito constitucional à propriedade (art. 54º da Constituição), mais especificamente, do direito de não ser privado de forma arbitrária da respectiva titularidade ou do seu uso, seja pelo Estado seja pelos particulares. Por isso, nos casos em que, por razões de interesse geral, a lei admita essa privação, o proprietário tem direito a ser indemnizado em moldes equitativos ou justos (art. 54º, n.º 3).

De acordo com o art. 3º, n.º 2, da Lei n.º 8/2017, de 26-4, que regula a expropriação por utilidade pública, a "expropriação compreende qualquer forma legalmente admissível de privação da propriedade privada ou de direitos ou interesses conexos, independentemente das pessoas ou entidades a quem pertença". Tem como beneficiário o Estado, entendido em sentido amplo[288]. Nos termos desta lei, a expropriação tem sempre carácter excecional[289], pelo que só é admissível nos casos em que a utilização do bem a expropriar prossegue um fim de utilidade pública (art. 4º, n.º 1)[290], devendo por isso o âmbito da expropriação limitar-se ao necessário para a realização do fim a que se destina (art. 11º, n.º 1).

O expropriado tem direito a uma justa indemnização destinada a compensar o prejuízo sofrido (art. 56º da Lei n.º 8/2017)[291]. Aquela é determinada com base no preço de mercado do imóvel, calculado à data da declaração de utilidade

[288] De acordo com o art. 6º, n.º 2, da Lei n.º 8/2017, "apenas as entidades públicas sob a administração direta do Estado podem ser beneficiárias da expropriação, sem prejuízo de poderem estas concessionar o bem imóvel para a prossecução do fim de utilidade pública a que foi destinado".

[289] Nos termos do art. 8º, n.º 3, da Lei n.º 8/2017, a expropriação "deve ser utilizada quando não seja possível utilizar outro imóvel para a finalidade a prosseguir ou redesenhar o projeto a implementar de forma viável ao seu fim".

[290] A expropriação é precedida de uma consulta pública (art. 22º) e de uma declaração de utilidade pública (art. 34º), ambos da Lei n.º 8/2017.

[291] Beneficiam do direito à indemnização todos os titulares dos direitos reais afectados e não apenas o proprietário (art. 1231º).

pública, devendo atender-se ao valor do solo e ao custo de substituição de eventuais construções ou plantações (art. 58º, n.º 1, da mesma lei); além disso, a indemnização deve contemplar os custos financeiros ou prejuízos resultantes da expropriação, designadamente com o realojamento, perdas comerciais e ainda com valores sem natureza patrimonial (art. 57º da mesma lei).

A expropriação por utilidade privada é em benefício de particulares e tem como finalidade principal regular conflitos de interesses entre proprietários vizinhos. Dos exemplos mais representativos desta modalidade é a constituição das servidões legais (art. 1447º e s.)[292], a aquisição do prédio encravado como meio de afastar a servidão de passagem (art. 1441º)[293] e a aquisição de paredes ou muros de meação (art. 1290º)[294].

Como se viu[295], a lei não prevê para o usucapiente qualquer obrigação de indemnizar o anterior proprietário, o que significa que semelhante omissão levanta sérias dúvidas quanto à constitucionalidade do regime da usucapião. Ainda assim, julga-se que a usucapião só será lesiva do direito à justa indemnização quando o primitivo proprietário for desapossado por usurpação (prática reiterada, inversão do título da posse ou esbulho). Já se transferir a posse de forma derivada (por acto oneroso ou gratuito), não poderá dizer-se que a usucapião constitua uma extinção forçada da propriedade, uma vez que o ex-titular participou no processo aquisitivo.

38. Requisição

A requisição por utilidade pública só tem lugar mediante justa indemnização, nos termos da lei (art. 53º, n.º 3, da Constituição). Por sua vez, o Código Civil determina que "só nos casos previstos na lei pode ter lugar a requisição temporária de coisas do domínio privado" (art. 1230º).

[292] Cf. § 99.

[293] Cf. § 101.8.

[294] Cf. § 51.

[295] Cf. § 33.

A requisição constitui um acto unilateral da Administração através do qual, de forma temporária e mediante indemnização, impõe a um particular a obrigação de prestar serviços[296], de ceder coisas ou de permitir a sua utilização com vista à realização de um interesse público ou de ordem social.

Enquanto a expropriação só pode incidir sobre imóveis (art. 3º da Lei n.º 8/2017), a requisição pode abranger móveis ou imóveis, como prestações de serviços. Além disso, em determinadas situações, a requisição pode implicar a transmissão da propriedade; será o caso da utilização de águas particulares quando se verifique, por exemplo, um incêndio ou uma escassez anormal de água.

Por outro lado, o facto de as servidões legais poderem ter carácter temporário permite considerar a sua constituição como uma modalidade particular de requisição de direito privado.

Na ausência de regulamentação específica, é de aplicar à indemnização pela requisição as regras previstas para a expropriação, com as necessárias adaptações. Têm direito a ser indemnizados todos os titulares dos direitos reais afectados pela medida e não apenas o proprietário (art. 1231º).

39. Defesa de propriedade

A eficácia *erga omnes* do direito real e o direito de sequela que lhe está associado podem adquirir efectividade através dos meios de defesa da propriedade, designadamente contra terceiros Esses meios dividem-se em judiciais e extrajudiciais.

39.1. Meios extrajudiciais

Os meios extrajudiciais de defesa da propriedade compreendem a acção directa (arts. 1235º e 327º) e a legítima defesa (art. 328º). Estes meios de reacção aplicam-se à defesa de todos os direitos subjectivos, não havendo por isso

[296] Um exemplo de requisição de serviços (neste caso, de actividade de trabalho) é aquela que pode recair sobre os trabalhadores em greve, no caso de não assegurarem o cumprimento da obrigação de serviços mínimos durante a greve nos sectores dos serviços essenciais (art. 18, n.º 8, da Lei n.º 5/2012, de 29-2, que regula o direito de greve).

qualquer especificidade nem limitação do respectivo âmbito quando versam sobre direitos reais.

Na parte relativa à defesa da propriedade, o Código Civil omite a legítima defesa, como também o faz relativamente à defesa da posse (art. 1197º). No entanto, a possibilidade de o proprietário (ou o possuidor) poder recorrer a este meio de defesa decorre da forma genérica como está previsto ("...afastar qualquer agressão actual e contrária à lei contra a pessoa ou património do agente ou de terceiro").

A acção directa reveste o âmbito fixado no n.º 2 do art. 327º: para evitar a perda da coisa, o titular do direito de propriedade pode apropriar-se, destruir ou deteriorar uma coisa, como também eliminar a resistência irregularmente oposta ao exercício do direito.

A lei reconhece ao proprietário formas específicas de acção directa dirigidas a tutelar o exercício do seu direito. São os casos dos arts. 1241º (recuperação dos animais selvagens com guarida própria)[297], 1269º, n.º 1 e 2 (passagem forçada momentânea)[298], 1272º, n.º 1, segunda parte, e n.º 2 (obras defensivas de águas)[299] ou do 1286º, n.º 1 (plantação de árvores ou arbustos na linha divisória dos prédios)[300].

[297] O dono de animais bravios com guarida própria pode recuperá-los directamente se estiverem em prédio alheio.

[298] O proprietário pode utilizar prédio alheio para levantar andaime ou colocar objectos para reparar edifício ou construção que lhe pertença (n.º 1); além disso, qualquer pessoa pode entrar em prédio alheio para apoderar-se de coisas suas que acidentalmente nele se encontrem (n.º 2).

[299] Trata-se da possibilidade de o proprietário reparar em prédio alheio obras defensivas de águas de forma a evitar prejuízos (n.º 1), ou de retirar de prédio alheio materiais cuja acumulação ou queda estorve o curso das águas e possa prejudicar o seu direito (n.º 2).

[300] Ao dono do prédio vizinho é permitido arrancar e cortar as raízes, o tronco ou ramos que se introduzirem ou pendam sobre o seu terreno se o dono das árvores o não fizer.

39.2. Meios judiciais

Comum aos meios de defesa da propriedade é o seu carácter imprescritível, sem prejuízo dos direitos adquiridos por usucapião (art. 1236º)[301]. Esta imprescritibilidade é um corolário da natureza perpétua do direito de propriedade, isto é, do facto de não se extinguir pelo não uso. Como se viu anteriormente, o não uso ou exercício da propriedade associada ao exercício de uma posse antagónica permite a usucapião e a consequente substituição do titular do direito; daí a referência daquele artigo à usucapião.

Além disso, nestas acções, o proprietário apenas tem de provar o seu direito, não precisando de demonstrar que o réu não possui o direito invocado para legitimar os seus actos.

39.2.1. Acção de prevenção contra o dano

O proprietário pode interpor acções de prevenção contra os titulares de prédios vizinhos de forma a que estes se abstenham de realizar determinados actos, designadamente: i) a emissão de fumo, fuligem, vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como a produção de trepidações ou de outros factos semelhantes (art. 1266º); *ii)* construir ou manter no seu prédio quaisquer obras, instalações ou depósitos de substâncias corrosivas ou perigosas que possam causar efeitos nocivos não permitidos por lei (art. 1267º, n.º 1); *iii)* abrir minas ou poços, ou realizar escavações no seu terreno que privem o prédio do apoio necessário para evitar desmoronamentos ou deslocações de terra (art. 1268º).

39.2.2. Acção de simples apreciação

O proprietário pode recorrer à acção de simples apreciação, quando o seu direito seja contestado ou posto em dúvida por terceiro; o fim desta acção é a declaração da existência do direito (acção de declaração positiva). Não está em

[301] Para além das acções de defesa da propriedade, o autor tem ainda o direito a ser indemnizado pelos danos sofridos.

causa a defesa contra uma agressão, mas apenas certificar o direito de propriedade, tornando-o incontestável. Assim, não há lugar à acção de reivindicação, mas de simples declaração, se, estando na posse da coisa, o autor se limita a pedir que o seu direito real seja reconhecido, por ter sido posto em dúvida pelo réu.

Na acção de simples apreciação, o autor pode também pretender que o tribunal declare a inexistência de direitos arrogados por terceiro em oposição com o seu direito de propriedade.

39.2.3. Acção negatória

Quando um terceiro perturbe ou limite o exercício dos poderes do proprietário, o meio de tutela é a acção negatória. Denomina-se negatória, porque é destinada a afastar (negar) o eventual direito correspondente aos actos praticados pelo terceiro e a declarar a existência do direito do autor/proprietário.

Esta acção também pode ser intentada sempre que alguém, embora não actue directamente sobre o objecto, se arroga em relação ao proprietário determinado direito; neste caso, a acção negatória tem uma finalidade preventiva.

39.2.4. Acção de reivindicação

A acção de reivindicação (ou petitória) só pode ser proposta pelo proprietário quando se encontre privado da coisa por se ter constituído sobre ela uma posse contrária ou uma detenção ilegítima (art. 1232º, n.º 1)[302]. Visa dois objectivos: o reconhecimento do direito de propriedade e a consequente restituição da coisa por parte do possuidor ou detentor; estes dois pedidos não afastam a obrigação de indemnizar, se for caso disso.

Nesta acção, o proprietário tem de fazer prova do seu direito e também que a detenção ou a posse da coisa se encontram na esfera do demandado[303]. Se a

[302] Além disso, "sem prejuízo dos direitos adquiridos por usucapião, a acção de reivindicação não prescreve pelo decurso do tempo" (art. 1234º).

[303] De acordo com o art. 337º, n.º 4, do Código de Processo Civil, nas acções reais a causa de pedir é o facto jurídico de que deriva o direito real: assim, o contrato, a usucapião, a cessão, a ocupação.

acção de reivindicação for julgada procedente, o demandado não pode recusar a entrega da coisa, excepto nos casos previstos na lei (art. 1232º, n.º 2). Assim acontece, por exemplo, quando o demandado goza de um direito de retenção (art. 688º).

Havendo esbulho, os encargos com a restituição são da responsabilidade do esbulhador e aquela deve verificar-se no lugar do esbulho (art. 1233º).

Com o objectivo de proteger a confiança de quem adquire de boa fé coisa a comerciante que negoceie em coisa do mesmo ou semelhante género[304], o art. 1221º prevê que o dono da coisa que pretenda reavê-la deve restituir o preço pago pelo adquirente, ficando então com o direito de regresso contra aquele que culposamente deu causa ao prejuízo. Esta exigência de reembolsar o comprador do preço que pagou pode ser considerada uma condição da acção de reivindicação e uma forma de a lei tutelar a boa fé do adquirente.

39.2.5. Defesa dos outros direitos reais

Os meios de defesa de propriedade aplicam-se, com as necessárias adaptações, à defesa de qualquer direito real (art. 1236º). Porém, nos casos em que os direitos reais se extinguem pelo não uso, as acções de defesa desses direitos estão sujeitas a caducidade, devendo por isso ser intentadas enquanto o respectivo prazo não decorrer.

Como se referiu a propósito da posse, é pelo facto de a prova do direito ser em muitas situações mais difícil do que a prova da posse (além de que, provada a detenção, a lei presume a posse – art. 1172º, n.º 2), que os proprietários recorrem às acções de tutela possessória para defender a sua titularidade.

[304] Com efeito, é legítimo acreditar que os bens existentes num estabelecimento comercial aberto ao público foram adquiridos validamente pelo comerciante e, por conseguinte, que este tem poder para os alienar.

40. Aquisição da propriedade

"O direito de propriedade adquire-se por contrato, sucessão por morte, usucapião, ocupação, acessão e demais modos previstos na lei" (art. 1237º)[305]. Como decorre da última parte deste preceito, trata-se de uma enumeração exemplificativa.

Há ainda outras formas de aquisição da propriedade ou de outros direitos reais: *i)* a percepção ou colheita dos frutos considerados isoladamente (art. 204º); *ii)* a expropriação (art. 1229º); *iii)* a lei (art. 1265º)[306]; *iv)* os direitos reais de aquisição; *v)* a renúncia (art. 1331º, n.º 3)[307]. Em relação às coisas incorpóreas, a propriedade adquire-se através da criação ou da invenção.

O art. 1237º não estabelece distinção entre aquisição originária e aquisição derivada. Recordando o que se estudou noutras disciplinas, na aquisição originária, o direito adquirido não depende jurídico-geneticamente do direito anterior; na aquisição derivada, a aquisição tem como causa o direito anterior existente no património do transmitente.

Quanto ao momento da aquisição do direito real, dispõe o art. 1238º que: *i)* no caso de contrato, o designado nos arts. 343º e 344º[308]; *ii)* na sucessão por morte, o da abertura da sucessão; *iii)* no caso de usucapião, o do início da posse; *iv)* na ocupação e acessão, o da verificação dos factos respectivos.

---

[305] O contrato, a sucessão por morte e a usucapião são também modos de aquisição de outros direitos reais.

[306] Determina este preceito que "as coisas imóveis sem dono conhecido consideram-se do património do Estado".

[307] "A renúncia do comproprietário está sujeita à forma prescrita para a doação e aproveita a todos os consortes, na proporção das respectivas quotas".

[308] No que diz respeito ao contrato, já vimos que os direitos reais se transferem por mero efeito do contrato real *quod effectum* (art. 343º, n.º 1); porém, quando se trata da transmissão de coisas futuras (art. 202º) e de coisas indeterminadas (arts. 473º e 477º), a aquisição do direito só se verifica (de forma automática) no momento em que, respectivamente, o transmitente adquire a coisa ou esta é determinada (art. 343º, n.º 2). Quanto aos direitos reais de aquisição (infra), há uma obrigação (do sujeito passivo do direito de preferência, do contrato promessa ou do direito potestativo) de celebrar o negócio translativo do direito real; em caso de incumprimento, o titular pode recorrer à via judicial para obter a propriedade da coisa.

Dado que as formas de aquisição derivada são objecto de outras disciplinas, iremos abordar apenas a aquisição originária por ocupação e por acessão, uma vez que a usucapião já foi estudada no capítulo VI.

41. Ocupação

41.1. Caracterização

A ocupação é uma forma de aquisição originária dos direitos reais[309]. Só podem ser objecto de ocupação as coisas móveis — as coisas imóveis sem dono conhecido consideram-se propriedade do Estado (art. 1265º) — que nunca tiveram dono (*res nullius*), que foram abandonadas ou perdidas e as coisas escondidas (art. 1239º). As coisas abandonadas são aquelas cujo titular as excluiu da sua esfera jurídica; pressupõe um acto material no sentido de as afastar da respectiva disponibilidade empírica e também uma vontade ou intenção de renunciar ao seu direito de propriedade[310].

São requisitos da ocupação: *a)* a apreensão material da coisa; *b)* e a intenção de o ocupante ficar com a coisa para si. Relativamente à capacidade para adquirir por ocupação, deve entender-se que, sendo esta uma mera operação material, não é necessária a capacidade de exercício de direitos; porém, o facto de a aquisição da posse das coisas susceptíveis de ocupação poder ser adquirida ainda que o ocupante não tenha o uso da razão (art. 1186º) significa que a aquisição da propriedade por ocupação exige o uso da razão, ou seja, pressupõe uma vontade com alguma relevância jurídica.

Saliente-se, como se indica na parte final do art. 1239º, que os casos de ocupação regulados nos preceitos seguintes constituem desvios ao regime geral fixado na primeira parte da norma.

---

[309] Do ponto de vista da classificação dos factos jurídicos, a ocupação (tal como a acessão) é uma mera operação jurídica (acto material) à qual a lei associa determinados efeitos jurídicos.

[310] O abandono constitui um acto jurídico, pelo que lhe são aplicáveis as regras do negócio jurídico na medida em que a analogia das situações o justifique (art. 286º).

Na ocupação, o momento da aquisição do direito é o da verificação dos factos respectivos, nos termos do art. 1238º, alínea *d)*.

41.2. Animais bravios em estado de liberdade natural

Em relação aos animais bravios que se encontram no seu estado de liberdade natural (*res nullius*), o Código Civil manda regular a respectiva ocupação pela legislação especial aplicável à caça e à pesca (art. 1240º). Exclui-se assim que os animais bravios susceptíveis de ocupação sejam pertença dos donos dos prédios onde se encontram.

41.3. Animais selvagens com guarida própria

Os animais selvagens com guarida própria são aqueles que não se encontram no seu estado de liberdade natural nem podem ser considerados domésticos[311]. Trata-se de animais que vivem em liberdade, mas que se recolhem com frequência em guarida feita pelas pessoas (animais mansuefactos); pertencem a quem construiu a guarida que utilizam (art. 1241º, n.º 1, primeira parte).

Para o caso de mudarem de guarida, o Código Civil prevê soluções diferentes. Se não puderem ser individualmente reconhecidos, os animais ficam a pertencer ao proprietário da nova guarida; se forem individualmente reconhecidos, o anterior proprietário pode reivindicá-los desde que o faça sem prejuízo para o dono da outra guarida (art. 1241º, n.º 1, segunda parte)[312].

O regime da aquisição previsto neste caso diverge do regime geral da ocupação — assim o determina a parte final do art. 1239º, como se disse —, na medida em que não se exige que o novo proprietário pratique qualquer acto material de apreensão dos animais, nem que se verifique o elemento intencional.

---

[311] Os animais domésticos são os que vivem de forma permanente sob o domínio das pessoas, estando por isso sujeitos ao regime das coisas móveis.

[312] Não se fixa qualquer prazo para a recuperação dos animais, pelo que se aplicam as regras gerais relativas à reivindicação. Como refere a lei, o direito de reocupação está dependente da possibilidade do reconhecimento individual dos animais.

Se foram atraídos por fraude ou artifício do dono da guarida, os animais selvagens continuam a pertencer ao primitivo proprietário, ficando o dono da outra guarida obrigado a entregá-los; se não for possível a restituição, deve o adquirente pagar o triplo do valor dos animais (art. 1241º, n.º 2). Este montante da indemnização funciona como uma medida sancionatória para o dono da nova guarida e como uma compensação acrescida para o dono da guarida anterior pelo dano ou incómodo sofrido.

41.4. Animais ferozes

Os animais ferozes e maléficos que se evadirem da clausura em que o seu dono os colocou podem ser destruídos ou ocupados livremente por qualquer pessoa que os encontre (art. 1242º). Apesar de, neste caso, os animais em causa não poderem ser considerados *res nullius* nem coisas abandonadas (pelo que não poderiam ser objecto de ocupação de acordo com o regime geral), a lei permite que terceiros os possam adquirir por ocupação, o que é visto como um meio mais célere ou prático de possibilitar garantir a segurança das pessoas.

Porém, é de admitir que o disposto no art. 1242º só deva ser aplicado no caso de o animal feroz fugido poder efectivamente fazer mal às pessoas, o que pode não suceder se estiver acorrentado ou sujeito a açaimes, por exemplo. Já quanto aos animais ferozes que estejam domesticados é aplicável o disposto no art. 1242º, porquanto, uma vez em liberdade, podem readquirir a sua ferocidade natural perante pessoas com quem não estão familiarizados.

41.5. Animais ou coisas móveis perdidas

Coisas perdidas são aquelas cujo paradeiro é desconhecido pelo seu dono; as coisas móveis esquecidas são tratadas como perdidas para efeitos da ocupação, excepto se se mantiverem na esfera da disponibilidade do respectivo dono[313].

[313] Neste caso, o dono conserva a propriedade.

O regime da ocupação das coisas móveis perdidas (art. 1243º) visa estabelecer uma ponderação entre os interesses do achador e do titular da coisa. Por um lado, impõe-se ao achador uma determinada actuação (dever de solidariedade) dirigida a entregar ao titular a coisa encontrada ou a permitir que este a possa reaver, sob pena de responsabilidade civil e penal; por outro lado, são conferidas certas garantias ao achador e determina-se qual o destino que o objecto terá no caso de não aparecer o respectivo dono a recuperá-lo[314].

Nem sempre se torna fácil para o achador saber se está perante uma coisa perdida ou abandonada. Com efeito, sendo uma coisa abandonada, a sua aquisição por ocupação é imediata, na medida em que é considerada sem dono. Já se for uma coisa perdida, a aquisição não só não é imediata, como o achador deve efectuar determinadas diligências para poder ficar com a coisa. Para determinar se uma coisa é perdida ou abandonada dever-se-á recorrer a critérios comuns, designadamente relacionados com o local onde a coisa foi encontrada (por exemplo, se foi na via pública ou num determinado edifício, ou num local ermo), com o valor da coisa ou com o respectivo estado de conservação.

O n.º 1 do art. 1243º prevê duas situações. A primeira contempla a hipótese em que o achador conhecer a pessoa a quem a coisa pertence; neste caso, deve entregá-la ao seu dono ou avisá-lo do achado. O aviso pode ser feito judicial ou extrajudicialmente; nesta segunda hipótese, é válido qualquer meio de comunicação.

A segunda situação é relativa ao caso em que o achador não sabe a quem a coisa pertence. Caso pretenda ficar com a coisa, exige-se agora que anuncie o achado ou avise as autoridades. Não se fixam formalidades específicas para o cumprimento desta obrigação, limitando-se a lei a estabelecer que o anúncio deve ser feito de modo mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades locais; em alternativa ao anúncio, o achador pode comunicar o achado às autoridades. Em qualquer das situações, deve observar os usos da terra, caso existam.

---

[314] "Aquele que encontrar animal ou outra coisa móvel perdida e souber a quem pertence deve restituir o animal ou a coisa a seu dono, ou avisar este do achado; se não souber a quem pertence, deve anunciar o achado pelo modo mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades locais, ou avisar as autoridades, observando os usos da terra, sempre que os haja" (art. 1243º, n.º 1).

Feito o anúncio ou a comunicação às autoridades nos moldes indicados, o achador só faz sua a coisa decorrido um ano a contar da comunicação ou do anúncio, sem que a mesma tenha sido reclamada (art. 1243º, n.º 2). Considera a lei que, findo este prazo, a coisa encontrada passa a ser considerada abandonada (presunção absoluta) e, portanto, uma *res nullius*, podendo então ser adquirida por ocupação. Porém, se após ter recebido o aviso ou de ter conhecimento do anúncio o dono da coisa da coisa declarar que não pretende ficar com ela, já não é necessário o decurso do prazo de um ano, porquanto o bem é considerado abandonado a partir de então e, nessa medida, susceptível de ocupação imediata.

Caso seja restituída a coisa ao seu dono, o achador tem direito a ser indemnizado pelo prejuízo havido e pelas despesas realizadas, bem como a um prémio dependente do valor do achado no momento da entrega (art. 1243º, n.º 3)[315]. Pretende-se com esta indemnização premiar a seriedade do achador e atribuir-lhe uma compensação pelas vantagens que acabou por proporcionar ao dono da coisa.

No caso de o dono da coisa não cumprir esta obrigação, confere-se ao achador um direito de retenção sobre a coisa encontrada; além disso, não responde pela perda ou deterioração da coisa, excepto de houver dolo ou culpa grave da sua parte (art. 1243º, n.º 4).

41.6. Tesouros

Um tesouro é uma coisa móvel de valor escondida ou enterrada, cujo dono é desconhecido. Discute-se se, para ser havida como tesouro, a coisa deverá ter sido enterrada voluntariamente ou se é suficiente um acontecimento fortuito (um naufrágio, uma derrocada, uma inundação). A melhor solução parece ser a de considerar que qualquer destes eventos (ou semelhantes) dá origem à formação de tesouros.

[315] Este prémio é "calculado pela forma seguinte: até ao valor de cem dólares norte-americanos, dez por cento; sobre o excedente desse valor até quinhentos dólares norte-americanos, cinco por cento; sobre o restante, dois e meio por cento" (art. 1243º, n.º 3). O direito ao prémio mantém-se no caso de a coisa encontrada ter sido furtada e depois abandonada.

O achador de um tesouro deve actuar nos termos previstos para as coisas perdidas (art. 1243º n.º 1), ou seja, avisar ou entregar o achado ao seu dono se souber a quem pertence[316], ou, não sabendo, comunicar às autoridades. Fica, no entanto, dispensado de anunciar ou de comunicar às autoridades quando seja evidente que o tesouro foi escondido ou enterrado há mais de vinte anos (art. 1244º, n.º 2, segunda parte).

Se o tesouro for devidamente anunciado, são aplicáveis ao respectivo dono as regras da usucapião, o que significa pode reavê-lo durante os prazos fixados para a usucapião de coisas móveis, os quais se contam a partir do conhecimento do achamento. Se aquele recuperar o tesouro — o que pode verificar-se enquanto não estiverem cumpridos os requisitos previstos no n.º 2 do art. 1244º ou não tiver decorrido o prazo da usucapião —, deve indemnizar o achador nos termos do art. 1243º, n.º 3.

Caso não seja possível determinar quem é o respectivo dono, o achador torna-se proprietário de metade do tesouro, ficando a outra metade a pertencer ao dono da coisa móvel ou imóvel onde o tesouro estava escondido (art. 1244º, n.º 1).

Se não comunicar às autoridades, ou se não avisar o respectivo dono se souber a quem o achado pertence ou se o ocultar do proprietário da coisa onde estava escondido, o achador perde em benefício do Estado todos os direitos que lhe pertenceriam, incluindo os que lhe poderiam caber se o tesouro fosse encontrado em propriedade sua (art. 1244º, n.º 3).

42. Acessão

42.1. Caracterização

"Dá-se a acessão quando com a coisa que é propriedade de alguém se une ou incorpora outra coisa que lhe não pertencia" (art. 1245º). Tal como a ocupação, a acessão é uma forma de aquisição originária em que o beneficiário

[316] Com efeito, a propriedade do dono do tesouro não caduca pelo decurso do prazo.

adquire um novo direito de propriedade que é independente das vicissitudes que possa ter sofrido o direito anterior, o qual se extingue. A acessão distingue-se da ocupação não só pelos objectos a que diz respeito, como ainda porque naquela não se exige a intenção específica de adquirir por parte de adjuntor, uma vez que o efeito aquisitivo resulta da lei.

A acessão consiste na união ou incorporação de duas (ou mais) coisas pertencentes a donos diferentes e na extensão ou alargamento do direito de propriedade do acessor sobre a coisa incorporada[317]. A noção legal destaca assim *(i)* a não pertença do objecto acrescido ao proprietário da coisa enriquecida e *(ii)* o facto de o bem acrescido se juntar à coisa principal, passando a fazer corpo com ela.

A acessão pode ser natural ou industrial. "A acessão diz-se natural, quando resulta exclusivamente das forças da natureza; dá-se a acessão industrial, quando, por facto do homem, se confundem objectos pertencentes a diversos donos, ou quando alguém aplica o trabalho próprio a matéria pertencente a outrem, confundindo o resultado desse trabalho com propriedade alheia" (art. 1246º, n.º 1). A acessão industrial pode ser mobiliária ou imobiliária: a primeira verifica-se apenas entre coisas móveis (união, confusão ou especificação); a segunda dá-se entre coisas imóveis e coisas móveis (art. 1246º, n.º 2)[318].

Por outro lado, a acessão industrial compreende duas modalidades: uma, em que o trabalho do homem consiste na união ou incorporação de coisas móveis pertencentes a donos diversos (união ou confusão); a outra, em que o trabalho do homem é aplicado sobre uma coisa móvel pertencente a outrem, confundindo-se o resultado do trabalho com a coisa (especificação).

Na união ou confusão, a aplicação do trabalho dá origem a uma coisa nova resultante da manipulação ou combinação das coisas antes existentes, de tal modo que o produto do trabalho surge confundido no resultado obtido (independentemente da maior ou menor modificação dos objectos em causa). Por

[317] A coisa incorporada tanto pode ser propriedade de outrem, como ser uma coisa sem dono (*res nullius*), dado que o art. 1245º alude a "coisa que lhe não pertencia".

[318] Como se verá, a acessão industrial imobiliária consiste na realização: *i)* de obras, sementeiras ou plantações com material alheio*; ii)* de obras, sementeiras ou plantações em terreno alheio; *iii)* ou de obras, sementeiras ou plantações em terreno alheio com material alheio; ou no prolongamento de edifício em terreno alheio.

sua vez, na especificação a coisa nova é produto apenas do trabalho realizado sobre a coisa existente (qualquer que seja o grau de modificação introduzido). Ou seja, em ambas as situações o resultado do trabalho confunde-se com a propriedade alheia: enquanto na união ou confusão, a incorporação do trabalho envolve bens de donos diferentes (do acessor e de terceiro), na especificação incide apenas sobre coisa pertencente a pessoa diversa do agente.

Como da acessão resulta a criação de um valor económico novo, o regime legal que regula este instituto define as regras que visam determinar a quem fica a pertencer o objecto criado: ao autor da iniciativa, ao titular dos bens utilizados ou a ambos se for possível a separação das coisas adjuntas.

O momento da aquisição do direito por acessão está fixado no art. 1238º, alínea *d)*.

42.2. Acessão natural

Relativamente à acessão natural, consagra o art. 1247º que "pertence ao dono da coisa tudo o que a esta acrescer por efeito de natureza". Este regime constitui uma concretização do princípio da individualização ou da especialidade dos direitos reais[319], nos termos do qual o direito real que recai sobre uma coisa (a coisa principal) abrange todas as coisas que lhe forem incorporadas ou integradas (art. 343º, n.º 2)[320]. A acessão natural pode verificar-se por aluvião, avulsão, mudança de leito dos rios e formação de ilhas ou mouchões.

Todas estas formas de acessão natural são tratadas no Código Civil como efeitos de fenómenos fluviais; contudo, algumas delas podem igualmente verificar-se em consequência de acontecimentos de natureza diferente, como deslizamentos de terras, tremores de terra ou ciclones.

[319] Cf. supra, § 9.3.

[320] Esta regra sofre, por razões de equidade, desvios nos arts. 1249º, n.º 1, e 1251º, n.º 2.

42.2.1. Aluvião

A aluvião consiste na incorporação nos prédios confinantes com qualquer corrente de água de tudo o que, de uma forma sucessiva e imperceptível, neles se depositar ou unir (art. 1248º, n.º 1). Verifica-se uma acumulação paulatina de pequenas quantidades de terra ou areia nos prédios inferiores decorrente da erosão dos terrenos a montante provocada pelas correntes de água. A aquisição da matéria incorporada é independente da vontade dos donos dos prédios, pelo que se verifica à medida que ocorre a incorporação, ou seja, de forma contínua ou permanente[321].

A aluvião considerada no art. 1248º, n.º 2, é diferente da anterior, sendo por isso designada aluvião imprópria. Não se trata do depósito de pequenas porções de terra ou de areia nas margens das correntes de água, mas de terrenos que, de forma impercetível, se vão deslocando de um terreno para outro por acção das águas, seja de uma margem para a outra, seja dos prédios superiores para os prédios inferiores. É pelo facto de esse movimento ser imperceptível que se determina no mesmo preceito que o proprietário do terreno perdido não pode invocar direitos sobre ele, incluindo o direito a qualquer indemnização.

42.2.2. Avulsão

Na avulsão verifica-se uma incorporação num prédio de uma porção conhecida de terreno ou de plantas pertencentes a terceiros. Diversamente da aluvião, o depósito desses materiais é provocado por uma acção brusca na natureza ("acção natural e violenta"), como uma inundação, um ciclone ou um tremor de terra (art. 1249º).

Quanto à definição do domínio sobre as coisas arrojadas no prédio alheio, consagra-se um regime diverso do anterior, em virtude de os bens incorporados serem determinados ou determináveis pelos respectivos proprietários. Assim, o dono do prédio enriquecido não adquire de imediato as coisas acrescidas, uma

[321] De acordo com o art. 1238º, alínea *d)*, nos casos de ocupação ou acessão, o momento da aquisição da propriedade é o da verificação dos factos respectivos.

vez que se confere ao titular destas o direito de exigir, dentro do prazo de seis meses a contar da incorporação, que lhe sejam entregues. Por sua vez, o proprietário do prédio onde as coisas foram depositadas pode requer ao tribunal que fixe um período mais curto para que o dono das coisas as remova. A remoção das coisas é da responsabilidade do respectivo proprietário; o dono do prédio está obrigado apenas a consentir nessa intervenção.

Se o proprietário não reivindicar as coisas no prazo legal nem as remover no prazo fixado judicialmente[322], o titular do prédio beneficiado adquire o direito sobre as mesmas, não estando obrigado a indemnizar o proprietário lesado ("nos termos do artigo anterior" - art. 1249º, n.º 2). Apesar de as coisas arrojadas para o prédio serem determinadas, a exoneração do dever de indemnizar explica-se pelo facto de o dono das coisas se ter desinteressado da respectiva reaquisição e ainda pela circunstância de, no caso de ter sido notificado por via judicial para a remoção, não cumprir a obrigação de as retirar.

42.2.3. Mudança de leito dos rios

"Se a corrente mudar de direcção, abandonando o leito antigo, os proprietários deste conservam o direito que tinham sobre ele, e o dono do prédio invadido conserva igualmente a propriedade do terreno ocupado de novo pela corrente" (art. 1250º, n.º 1). Este regime só tem aplicação para o leito das águas não navegáveis nem flutuáveis quando atravessam terrenos particulares (art. 1307º, n.º 1, alínea *b)*). O antigo leito do rio continua a ser dos titulares a quem pertencia antes do desvio[323]; o novo leito também não sofre alteração de titularidade, continuando a pertencer ao dono do terreno por onde passa agora a correr. Ou seja, a mudança do leito da corrente não origina qualquer modificação quanto à propriedade dos terrenos, seja dos que deixaram de ser ocupados, seja dos que passam a ser ocupados.

[322] Porque mais curto ("se antes não foi notificado"), o prazo fixado judicialmente para a remoção das coisas prevalece sobre o prazo legal de seis meses para reivindicar.

[323] Se a corrente passava pela linha divisória de dois prédios, após a mudança do leito a superfície deste é divida ao meio (art. 1307º, n.º 3).

Igual solução vale para o caso de a corrente se dividir em dois ramos ou braços, sem que o leito antigo seja abandonado (art. 1250º, n.º 2).

No caso de o leito da corrente desviada não constituir a linha divisória de dois prédios particulares contíguos em toda a sua extensão e ocupar maior extensão num deles, a solução adoptada no art. 1250º, n.º 1, não permite que o proprietário se aproprie do leito da corrente na parte em que ocupava apenas um prédio. Este regime afasta-se do disposto no art. 1307º, n.º 3, segundo o qual "quando a corrente passa entre dois prédios, pertence a cada proprietário o tracto compreendido entre a linha marginal e a linha média do leito ou álveo". Aliás, a aplicação daquele regime está inclusive salvaguardada pela parte final deste mesmo preceito ("sem prejuízo do disposto nos Artigos 1248º e seguintes"). Ora, como nenhum dos proprietários adquire mais terreno do que já possuía antes da mudança da corrente, não poderá falar-se neste caso de uma verdadeira acessão.

42.2.4. Formação de ilhas ou mouchões

"As ilhas ou mouchões que se formem nas correntes de água pertencem ao dono da parte do leito ocupado" (art. 1251º, n.º 1). Se foram formados por avulsão, "o proprietário do terreno onde a diminuição haja ocorrido goza do direito de remoção nas condições prescritas pelo art. 1249º" (art. 1251º, n.º 2).

Por conseguinte, à propriedade das ilhas ou mouchões formados no leito dos rios são aplicáveis as regras da avulsão e da aluvião.

42.2.5. Lagos e lagoas

"As disposições precedentes são aplicáveis aos lagos e lagoas quando aí ocorrerem factos análogos" (art. 1252º). Esta similitude de situações pode ocorrer quando os lagos ou lagoas estão delimitados por vários prédios e pertençam a todos ou a alguns dos proprietários dos prédios confinantes.

42.3. Acessão industrial mobiliária

Como se referiu anteriormente, dá-se acessão industrial quando, por facto do homem, se confundem objectos pertencentes a diversos donos, ou quando alguém aplica o trabalho próprio a matéria pertencente a outrem, confundindo o resultado desse trabalho com propriedade alheia (art. 1246º, n.º 1). A acessão industrial subdivide-se em acessão mobiliária e acessão imobiliária, consoante a natureza móvel ou imóvel das coisas que se incorporam (art. 1246º, n.º 2).

A acessão industrial mobiliária assume as formas de união ou confusão, e de especificação. Na união ou confusão verifica-se a junção de coisas pertencentes a proprietários diferentes; a especificação consiste no facto de alguém dar outra forma a uma coisa móvel pertencente a outrem, de tal modo que o bem não pode ser restituído ao estado anterior ou, podendo sê-lo, há perda do valor criado pelo acessor.

Na união, as coisas utilizadas podem ainda distinguir-se após a respectiva junção[324]; na confusão, essa distinção não é possível[325]. Na especificação cria-se uma coisa nova, com individualidade económica relativamente à coisa transformada[326]; são casos de especificação "a escrita, a pintura, o desenho, a fotografia, a impressão, a gravura e outros actos semelhantes, feitos com utilização de materiais alheios" (art. 1258º).

O regime da acessão industrial mobiliária diverge conforme o autor que realizou a união ou confusão, ou a especificação está de boa ou de má fé [327].

---

[324] Assim, quando são usadas madeiras de cor diferente para construir uma peça de mobiliário ou quando se aplica uma moldura a um quadro.

[325] Por exemplo, a mistura óleo de amendoim com óleo de palma ou a água com vinho, o loteamento de café de donos diferentes.

[326] É o caso da realização de uma escultura com material de terceiro ou a confecção de um casaco a partir de uma peça de tecido, a transformação do milho em pão ou do linho em tecido.

[327] A regra, decorrente do princípio da especialidade (supra), segundo a qual o direito real que recai a coisa principal (no caso específico, o objecto enriquecido) estende-se às coisas conexas ou adjuntas só vale, na acessão mobiliária, para os casos em que o acessor está de má fé (arts. 1254º e 1257º). Nas restantes situações, aplica-se a regra do maior valor para determinar o titular da coisa.

42.3.1. União ou confusão de boa fé

A acessão está dependente de duas circunstâncias: não ser possível a separação das coisas unidas e o autor da união ou confusão estar de boa fé no momento que junta as coisas (art. 1253º).

Sendo possível a separação das coisas unidas, não há acessão; contudo, a possibilidade de separação não se define em termos físicos ou mecânicos, mas em termos jurídico-económicos. Entende-se que a separação é impossível não só quando não é materialmente praticável, mas também quando dela resultar prejuízo para os donos das coisas, ainda que possa ser realizada do ponto de vista físico. O conceito de separação (e de detrimento da coisa) é jurídico-económico e não material.

A boa fé consiste na ignorância do autor da união de que é alheio o objecto que junta ou confunde com o seu. Como a acessão consiste numa operação material e possui semelhanças substantivas com a posse, parece mais conforme com a realidade em que aquela se verifica recorrer ao regime da posse para definir a boa fé (e a má fé). Daí que, por boa fé, se deva entender a ignorância do acessor de que, ao realizar a união, a confusão ou a especificação[328], estava a lesar direitos de outrem (art. 1180º); como se disse, trata-se de conceito de natureza psicológica e não ético-jurídico. Dado que, na maioria das situações, a união, a confusão ou a especificação não são actos instantâneos, a boa fé deverá verificar-se durante todo o tempo em que são realizadas[329].

Tal como as restantes normas relativas à acessão, o art. 1253º fixa as regras para determinar a quem fica a pertencer propriedade das coisas unidas. De acordo com o n.º 1 deste preceito, a propriedade do objecto resultante da união ou confusão é atribuída ao dono da coisa de maior valor, devendo para tal

[328] Aliás, este critério deverá ser igualmente aplicável no que respeita à acessão imobiliária industrial.

[329] É claro que se a união, confusão ou especificação for autorizada pelo dono da coisa a acessão é de boa fé, não obstante o seu autor saber que utiliza uma coisa alheia. Aliás, em rigor, não se verifica acessão nesta hipótese, mas antes um resultado que é consequência da celebração de um negócio jurídico (válido).

indemnizar o dono da outra coisa ou entregar-lhe coisa equivalente, caso pretenda ficar com ela.

Se as duas coisas adjuntas forem de igual valor, na falta de acordo dos respectivos donos sobre quem fica com a coisa final, abre-se licitação entre ambos, sendo o objecto atribuído a quem oferecer maior valor (art. 1253º, n.º 2). Se não quiserem licitar, a coisa é vendida a terceiros, sendo o produto da venda divido entre os interessados de acordo com a parte de cada um (art. 1253º, n.º 3).

Em qualquer das situações anteriores, o autor da confusão é obrigado a ficar com a coisa adjunta se o dono desta preferir ser indemnizado (art. 1253º, n.º 4)[330].

42.3.2. União ou confusão de má fé

Por oposição à boa fé, a má fé consiste no conhecimento de que, no momento da união ou confusão, o acessor sabia que lesava direito de outrem, ou seja, que unia coisa sua com coisa alheia. É devido à má fé do adjuntor, que o regime do art. 1254º procura no essencial proteger o proprietário da coisa alheia.

Determina-se agora que, se a coisa alheia poder ser separada sem detrimento[331] — no regime anterior, o não detrimento era referente às coisas adjuntas —, deverá ser restituída ao seu dono[332], o qual pode exigir ainda uma indemnização pelos danos sofridos. A indemnização não se prende com os danos sofridos pela coisa, uma vez que a sua separação é feita sem detrimento, mas com

[330] Como o valor do objecto resultante da união ou confusão pode não coincidir com o valor de cada uma das coisas que o compõem, consideradas isoladamente, no cálculo da indemnização a atribuir dever-se-á ter em vista o valor do objecto unificado. Assim, por exemplo, se cada uma das coisas utilizadas valer 10 dólares e o valor do objecto resultante da união for de 50 dólares, será este valor a ter em conta para determinar a indemnização a atribuir aos interessados.

[331] Como se disse a propósito da união de boa fé, a noção de detrimento tem um significado jurídico-económica e não material.

[332] O dono da coisa alheia pode exigir que a mesma lhe seja restituída mesmo que a separação origine detrimento da coisa pertencente ao autor da união. Havendo restituição da coisa adjunta, não há acessão.

os danos resultantes pela sua não utilização durante o período em que permaneceu unida com outra.

Se a separação da coisa alheia não for possível sem detrimento, colocam-se duas hipóteses: *i)* se o dono da coisa alheia preferir ficar com ambas as coisas, deve indemnizar ao autor da união segundo as regras do enriquecimento sem causa (art. 1254º, n.º 2)[333]; *ii)* se optar por não ficar com o objecto, o dono da coisa alheia pode exigir ao autor da união não só valor da coisa que lhe pertencia, como ainda uma indemnização pelos danos sofridos[334].

42.3.3. Confusão casual

A confusão é casual quando, apesar de ter sido produto da acção humana (e não das forças da natureza), a junção ou união das coisas não foi intencionalmente provocada pelo seu autor, não podendo por isso falar-se em união de boa fé ou de má fé. A esta situação é aplicável um regime semelhante ao da união ou confusão de boa fé.

Assim, se as coisas não puderem ser separadas sem detrimento — se essa separação for possível, não há acessão —, a coisa adjunta fica a pertencer na sua totalidade ao dono da coisa mais valiosa, o qual pagará ao outro proprietário o justo valor do bem que lhe pertencia; se aquele não pretender adquirir, pode o dono da coisa menos valiosa ficar, nos mesmo termos, com a coisa (art. 1255º, n.º 1). Se nenhum dos proprietários pretender ficar com a coisa para si, esta será vendida e o valor obtido é repartido de forma proporcional (art. 1255º, n.º 2). Se ambas as coisas forem de igual valor, é aplicável o disposto nos n.ºs 2 e 3 do art. 1253º.

[333] De acordo com o art. 413º, esta indemnização é calculada pelo valor obtido à custa do empobrecido.

[334] Aliás, a própria privação do uso da coisa é um dano indemnizável.

42.3.4. Especificação de boa fé

A especificação é de boa fé quando alguém dá nova forma a coisa móvel pertencente a outrem, ignorando estar a lesar o direito de outrem. Tal como vimos em situações anteriores, se a coisa puder ser restituída à primitiva forma sem perda do valor criado pela especificação, deve ser devolvida ao seu dono (art. 1256º, n.º 1, primeira parte). Neste caso não se verifica a acessão.

Se a coisa não puder ser restituída à primitiva forma ou não puder sê-lo sem perda do valor criado pela especificação, deverá atender-se aos valores da matéria e da especificação para determinar o titular da coisa. Se o valor criado pela especificação for superior ao valor da matéria, o autor da especificação tem o direito de ficar com o objecto; já se o valor da matéria for superior ao valor da especificação, aquele direito cabe ao dono da matéria (art. 1256º, n.º 1, segunda parte).

Em qualquer das situações anteriores, o proprietário que ficar com a coisa transformada é obrigado a indemnizar o outro do valor que lhe pertencer (art. 1256º, n.º 2)[335].

42.3.5. Especificação de má fé

Na especificação de má fé, o especificador transforma uma coisa móvel alheia, sabendo que está a lesar um direito de outrem. Determina neste caso o art. 1257º, que:

i) A coisa especificada deve ser restituída a dono da matéria no estado em que se encontrar; além disso, deve o especificador indemnizar o proprietário pelos danos sofridos pela não utilização da coisa (art. 1257º, primeira parte).

ii) Se o valor da especificação tiver aumentado em mais de um terço o valor da coisa transformada, o dono da matéria especificada deve

[335] Na determinação deste valor deve ter-se em contra o acréscimo de valor criado pela especificação.

indemnizar o especificador pelo valor que exceder aquele terço (art. 1257º, segunda parte)[336].

42.4. Acessão industrial imobiliária

Na acessão industrial imobiliária, a regra de que o direito real que recai sobre a coisa principal (neste caso, o solo) se estende às coisas conexas ou adjuntas só é aplicável para os casos de incorporação de má fé (arts. 1261º, 1262, n.º 2, e 1263º, *a contrario*) e no caso do art. 1259º. Na incorporação de boa fé vigora a regra do maior valor, em que a propriedade da coisa enriquecida é atribuída ao titular do bem de maior valor e não ao dono da coisa principal (arts. 1260º, 1262º, n.º 1, e 1263º).

A semelhança de facto existente entre benfeitorias (art. 207º) e acessão industrial imobiliária — a realização de melhorias num prédio — não elimina as diferenças entre os dois conceitos. Com efeito, a benfeitoria distingue-se da acessão pelo facto de ser realizada por quem tem uma ligação jurídica com o prédio (designadamente, de propriedade, posse, usufruto, arrendamento, etc.), que lhe confere o poder de realizar obras, sementeiras ou plantações, e ainda pelo facto de os melhoramentos realizados na coisa serem feitos com bens próprios. Já o benefício (a obra ou plantação) decorrente da acessão tem lugar sobre prédio alheio com o qual o autor da acessão não tem qualquer ligação jurídica que legitime a sua actuação, podendo também verificar-se em terreno próprio, mas em que são utilizados materiais alheios[337] [338].

---

[336] Esta limitação do montante da indemnização assume a natureza de uma sanção pelo facto de o acessor ter utilizado uma coisa que sabia não lhe pertencer.

[337] Cf. PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, com a colaboração de HENRIQUE MESQUITA, *Código Civil Anotado*, vol. III, p. 167. Nesta última hipótese, a acessão diz respeito apenas aos bens móveis alheios incorporados, o que afasta a possibilidade de o dono dos materiais adquirir o terreno do acessor ainda que o valor por aqueles trazido à totalidade do prédio seja maior do que o valor que este tinha antes da incorporação.

[338] Tal como sucede com o fraccionamento para construção (§ 50.1.), e não obstante tratar-se de uma matéria que, pela sua natureza pública, é estranha ao objecto destas Lições, importa ter em atenção que a acessão industrial imobiliária não pode servir de meio para defraudar as regras de direito público

42.4.1. Obras sementeiras ou plantações realizadas em terreno próprio com materiais alheios

"Aquele que em terreno seu construir obra ou fizer sementeira ou plantação com materiais, sementes ou plantas alheias adquire os materiais, sementes ou plantas que utilizou, pagando o respectivo valor, além da indemnização a que haja lugar" (art. 1259º)[339]. Embora este artigo não faça referência expressa nesse sentido, deverá entender-se que as obras ou plantações têm lugar em terreno próprio, por contraposição às situações reguladas nos dois artigos seguintes.

Enquanto nas restantes modalidades de acessão industrial imobiliária a solução legal varia conforme a junção seja realizada de boa fé ou de má fé, este preceito não estabelece qualquer diferença quanto a este aspecto, pelo que é aplicável nas duas situações, ou seja, haja ou não culpa do autor das obras ou plantações.

A lei não faz alusão à possibilidade de destruição da obra ou plantação realizada nem à separação das coisas unidas, não se verificando por isso qualquer regime objectivamente sancionatório sobre o autor da acessão para o caso de ter actuado de má fé. Perante o facto de a construção ou plantação ter sido realizada em terreno e com trabalho próprio[340], qualquer uma das referidas soluções, diversa da indemnização, traduzir-se-ia numa destruição de valor.

Depois, o dono dos materiais alheios tem sempre direito a ser ressarcido, evitando-se a possibilidade de enriquecimento à custa alheia. Assim, o autor da acessão não só tem de pagar o valor dos materiais utilizados[341], como indemnizar o respectivo dono pelos danos causados pela sua não utilização (art. 499º, n.º

---

aplicáveis às edificações urbanas; veja-se a Lei n.º 6/2017, de 19-4, e o Decreto-Lei n.º 8/2021, de 30-6, respectivamente, sobre o ordenamento do território, e sobre a classificação e qualificação do solo.

[339] Este preceito é uma concretização do princípio da individualização ou da especialidade dos direitos reais (supra), nos termos do qual o direito real que recai sobre uma coisa (a coisa principal) abrange todas as coisas que lhe forem incorporadas ou integradas (art. 343º, n.º 2).

[340] É claro que o dono do prédio pode ter contratado pessoas para realizar a incorporação. Porém, não há acessão no caso de a obra ou plantação ter sido realizada por terceiro, com materiais deste, no âmbito de um contrato celebrado com o dono do terreno.

[341] Diferentemente do regime consagrado no art. 1260º, o legislador não atendeu nesta situação ao valor acrescentado ao prédio em consequência das obras ou plantações realizadas.

1)[342]. Em relação aos materiais, admite-se que possam ser pagos em dinheiro ou serem entregues outros idênticos em qualidade e quantidade[343].

42.4.2. Obras, sementeiras ou plantações feitas de boa fé com materiais próprios em terreno alheio

No caso de realização de obras, sementeiras ou plantações com materiais próprios em terreno alheio[344], a boa fé consiste no desconhecimento por parte do autor da acessão de que o terreno era alheio; por sua vez, o n.º 4 do art. 1260º determina que há boa fé, se as obras foram feitas com autorização do dono do terreno. Tal como se referiu para a acessão mobiliária, a boa fé deve ser aqui entendida nos mesmos termos da posse, consistindo por isso na mera ignorância de que, durante a acessão, o autor ignorava que lesava um direito de outrem.

A interpretação do segmento legal "autorização do dono do terreno" não deixa de colocar algumas questões. Em primeiro lugar, parece não oferecer dúvidas quanto à possibilidade de aquisição de prédio alheio por acessão no caso de a autorização ser entendida como um efeito da celebração entre o proprietário e o acessor de um negócio de transmissão da propriedade, nulo ou anulável (se o negócio for inexistente não poderemos falar em qualquer espécie de autorização), ou de um contrato-promessa de compra e venda em que se verifica a entrega do imóvel.

Apesar da irregularidade ou ineficácia do título, é de admitir que, nestas situações, a vontade real do titular é juridicamente relevante e que a acessão se afigure como um meio aquisitivo a que não é estranha ou alheia a vontade daquele. Neste caso, a reintegração da ordenação dominial será em regra mais célere do que a proporcionada pela usucapião.

---

[342] Nos termos do art. 428º, o valor da indemnização poderá variar conforme o grau de culpa do autor da acessão.

[343] Segundo o art. 501º, "a indemnização é fixada em dinheiro, sempre que a reconstituição natural não seja possível, não repare integralmente os danos ou seja excessivamente onerosa para o devedor".

[344] Se o acessor for comproprietário do terreno não há acessão, porque o prédio não é alheio.

Fora deste quadro de transmissão da propriedade, a boa fé do acessor decorrente da autorização do anterior proprietário deverá ser entendida em termos mais limitados, sob pena de a acessão se poder transformar numa forma de "usurpação legítima" do direito de propriedade. Por exemplo, se a autorização para fazer obra ou plantar derivar de um contrato de arrendamento (ou constitutivo de qualquer outro direito de crédito ou de um direito real menor), já não será possível admitir que a acessão é de boa fé, visto que a actuação do acessor ultrapassa o âmbito da autorização concedida. Quando muito, estaremos nesta segunda hipótese perante uma acessão de má fé ou de uma posse adquirida por inversão do título.

Passando à análise das situações previstas no art. 1260º, exige-se para que haja acessão que as obras realizadas se encontrem incorporadas, ou seja, ligadas materialmente ao solo com carácter de permanência (art. 195º, n.º 3)[345], de tal forma que a respectiva separação não seja possível ou só o possa ser com detrimento da substância da coisa construída. Se a obra feita no prédio puder ser levantada sem esse tipo de dano não há acessão, uma vez que isso significa que não se verificou uma ligação material ao solo ao ponto de as coisas incorporadas terem perdido a sua autonomia jurídica e originado a formação de uma coisa nova.

Quanto à determinação da pessoa a quem é atribuído o prédio no seu todo, isto é, incluído o solo e as incorporações realizadas, a lei configura três hipóteses, todas dependendo da relação entre o valor do terreno antes da incorporação e o valor de todo o prédio após a respectiva realização:

i) Assim, se o acessor estiver de boa fé "e o valor que as obras, sementeiras ou plantações tiverem trazido à totalidade do prédio for maior do que o valor que este tinha antes, o autor da incorporação adquire a propriedade dele, pagando o valor que o prédio tinha antes das obras, sementeiras ou plantações" (art. 1260º, n.º 1)[346].

[345] Já em relação às sementeiras ou plantações, a incorporação no solo constitui o pressuposto para a sua existência.

[346] Exige-se que as obras ou plantações acrescentem ao prédio considerado na sua totalidade (isto é, ao prédio após a incorporação) um valor superior ao que este tinha antes da incorporação. Se, por exemplo, o prédio valia 1000 dólares antes das obras ou plantações e, em resultado destas, passou a

ii) "Se o valor for acrescentado for igual, há licitação entre o antigo dono e o autor da incorporação, pela forma estabelecida no n.º 2 do Artigo 1253º" (art. 1260º, n.º 2).

iii) Se o valor acrescentado for menor, o dono do terreno adquire as obras, sementeiras, devendo, no entanto, indemnizar o autor delas pelo valor que tinham ao tempo da incorporação (art. 1260º, n.º 3).

Importa ainda determinar a modalidade de aquisição consagrada neste preceito, designadamente quando estabelece que o acessor "adquire a propriedade" (n.º 1) e que as obras "pertencem ao dono do terreno" (n.º 3). Trata-se de uma aquisição potestativa ou de uma aquisição impositiva ou automática? Na primeira hipótese, o acessor ou o dono do terreno disporiam do direito (potestativo) de adquirir, mas era-lhes também reconhecida a liberdade de não adquirir o prédio ou as obras ou plantações, ficando ao seu critério a escolha. Na segunda hipótese, a aquisição impõe-se (*ex lege*), quisessem ou não os interessados ficar com as coisas[347].

Na situação prevista no n.º 1 do art. 1260º, não há dúvida de que o acessor agiu voluntária e deliberadamente no sentido de realizar obras ou plantações num terreno que julgava ser seu, e que o fez com o propósito de conseguir vantagens patrimoniais. No caso de ter sido autorizado pelo dono do terreno, a situação é idêntica, porquanto, segundo se julga, a situação contemplada no preceito é aquela em que existe uma vontade translativa e uma vontade aquisitiva do terreno por parte, respectivamente, do dono do terreno e do autor da acessão. Julga-se, por isso, que a aquisição do acessor é *ex lege*.

Com efeito, se, no momento da definição do direito de propriedade sobre o todo, o autor da incorporação pudesse recusar a aquisição do prédio, isso

valer 1500 dólares não se aplica o n.º 1 do art. 1260º, porque o valor trazido ao prédio (500) é inferior ao valor deste antes da incorporação (1000). Para que o critério do maior valor se verifique, será necessário que o prédio, depois das obras, sementeiras ou plantações, ficasse a valer mais de 2000 dólares. Tal não significa que o valor dos materiais (incluindo o trabalho) seja superior ao valor do terreno antes da incorporação; o que releva para efeitos do critério do maior valor é o preço de mercado do prédio após as obras, o qual nem sempre tem directamente a ver com o valor dos materiais incorporados.

[347] Em face do art. 1260º, é de concluir que o legislador não admitiu a destruição das obras ou plantações como meio de resolver o problema da titularidade do direito de propriedade sobre o prédio.

implicaria para o dono do terreno a obrigação de suportar um custo (o valor da construção ou da plantação[348]) que desconhecia ou ao qual era alheio[349].

Já no que respeita ao regime estabelecido no n.º 3 do art. 1260º — que confere ao dono do terreno a aquisição das obras, sementeira ou plantações, devendo indemnizar o acessor pelo valor que estas tinham à data em que foram realizadas —, pode argumentar-se, se bem que numa lógica inversa à solução anterior, que a propriedade das obras ou plantações é atribuída a alguém que foi alheio à respectiva realização. Apesar disso, a solução legal assenta num interesse de preservação do valor económico criado pela incorporação[350], além de que a aquisição se afigura vantajosa para o dono do terreno, na medida em que a lei manda atender ao valor das obras, plantações ou sementeiras ao tempo em que foram realizadas, excluindo assim do montante da indemnização qualquer valor resultante da valoração trazida à totalidade do prédio pela incorporação. Aliás, se essa maior valoração se verificar, aproveita por inteiro ao dono do terreno[351].

42.4.3. Obras, sementeiras ou plantações feitas de má fé com materiais próprios em terreno alheio

"Se a obra, sementeira ou plantação for feita de má fé, tem o dono do terreno o direito de exigir que seja desfeita e que o terreno seja restituído ao seu primitivo estado à custa do autor dela, ou, se o preferir, o direito de ficar com a obra, sementeira ou plantação pelo valor que for fixado segundo as regras do enriquecimento sem causa" (art. 1261º).

---

[348] Revelar-se-ia ainda mais lesivo para o proprietário do terreno se tivesse de indemnizar o acessor pelo valor trazido pelas obras à totalidade do prédio.

[349] De facto, mesmo que a autorização do dono do terreno seja entendida como uma consequência da alienação (inválida) realizada com o acessor, aquele não deixa de ser um terceiro alheio à actividade desenvolvida no prédio.

[350] A solução contrária, a de o proprietário do terreno poder mandar destruir a construção ou a plantação, revelar-se-ia manifestamente anti-económica.

[351] Além disso, o adquirente fica sempre com a possibilidade de alienar o prédio, pondo dessa forma fim a eventuais conflitos decorrentes da aquisição *ex lege*.

Verificando-se má fé de autor da incorporação[352], duas hipóteses são possíveis*: i)* o dono do terreno exige que a incorporação seja desfeita à custa do acessor, independentemente do nível de danos sofridos, de modo a restituir o terreno ao seu estado anterior[353]; *ii)* ou, em alternativa, o dono do terreno adquire a obra, sementeira ou plantação, indemnizando o autor da acessão nos termos do enriquecimento sem causa (art. 408º e s.).

42.4.4. Obras, sementeiras ou plantações realizadas com materiais alheios em terreno alheio

No caso de o autor da acessão utilizar materiais alheios em obra ou plantação realizada em prédio alheio, cabem ao dono dos materiais os direitos conferidos pelo art. 1260º àquele que incorpora de boa fé em terreno alheio materiais próprios, independentemente de o autor da incorporação estar de boa fé ou de má fé (art. 1262º). Assim, conforme as situações indicadas naquele artigo, o dono dos materiais pode: *i)* adquirir o prédio (n.º 1), *ii)* licitar o prédio (n.º 2) ou *iii)* ter direito a uma indemnização (n.º 3).

Porém, se o dono dos materiais tiver culpa na obra ou plantação, ou seja, se sabia que o prédio era alheio e, no entanto, deixou que os seus materiais fossem nele incorporados, é-lhe aplicável, nas relações com o dono do terreno, o regime previsto para o autor da acessão de má fé em terreno alheio. Neste caso, o dono do terreno pode exigir que o prédio seja restituído ao seu primitivo estado ou, se preferir, adquirir a obra, sementeira ou plantação pelo valor fixado segundo as regras do enriquecimento sem causa (art. 1262º, n.º 2, primeira parte).

Se o dono dos materiais tiver culpa na incorporação e o autor desta estiver de má fé, a responsabilidade de ambos relativamente à restituição do terreno ao primitivo estado é solidária; quanto à indemnização que, nos termos do enriquecimento sem causa, lhes deva ser paga pelo dono do terreno, no caso de este

[352] Nos termos do art. 1260º, n.º 4, *a contrario*, a má fé consiste no conhecimento pelo autor da acessão de que está a lesar direito de outrem e de que não foi autorizado a fazer a incorporação pelo dono do terreno.

[353] Uma vez que, nesta hipótese, nada é adquirido, não há qualquer acessão.

pretender ficar com as coisas incorporadas, é dividida entre os dois na proporção do valor dos materiais, sementes ou plantas e da mão-de-obra (art. 1262º, n.º 2, segunda parte).

Se o autor da acessão estiver de boa fé mantém o direito a ser indemnizado pelo trabalho efectuado.

42.4.5. Prolongamento de edifício em terreno alheio

No art. 1263º, n.º 1, regula-se o caso em que um construtor prolonga, de boa fé[354], sobre uma parcela de terreno alheio um edifício[355] construído em terreno próprio. Este preceito deve ainda aplicar-se no caso de o construtor ocupar a totalidade do terreno vizinho, o que, aliás, pode acontecer se for de pequenas dimensões; com efeito, o que determina a aplicação do art. 1263º é o facto de a construção ocupar principalmente terreno próprio e apenas uma parte se prolongar para terreno alheio. Além disso, o mesmo regime vigora no caso de a construção ser realizada ao abrigo de um direito de superfície (infra).

Se o proprietário do terreno não se opuser a essa construção no prazo de três meses a contar do início da ocupação[356], o construtor pode adquirir a propriedade da parcela ocupada; nesse caso deve pagar não só o seu valor, como também o prejuízo que possa resultar da depreciação do terreno restante.

O mesmo regime é aplicável ao titular de qualquer outro direito real existente sobre o terreno ocupado (art. 1263º, n.º 2).

Se, como se viu, o art. 1260º consagra uma modalidade de aquisição *ex lege*, o art. 1263º confere ao construtor um direito potestativo de aquisição ("o

[354] A boa fé consiste na ignorância de que o terreno é alheio (art. 1260º, n.º 4).

[355] Por edifício, deve entender-se qualquer construção destinada a fins habitacionais ou a qualquer tipo de actividade económica.

[356] Quanto à oposição do proprietário, deve aplicar-se o disposto nos arts. 204º, 215º e 286º.

construtor pode adquirir"), o que significa que a aquisição da parcela ocupada não é automática, mas constitui uma faculdade que aquele pode exercer ou não[357].

43. Extinção do direito de propriedade

Neste parágrafo procede-se a uma mera indicação/enunciação das situações que podem conduzir à extinção do direito de propriedade. Já foram analisadas as formas de aquisição originária (ocupação, acessão, usucapião e expropriação) que implicam a extinção do direito de propriedade existente na esfera do anterior titular.

A propriedade extingue-se ainda em consequência da celebração de um acto negocial translativo do direito (arts. 1237º e 1238º, alínea *a)*) (extinção subjectiva)[358]. Também a perda ou destruição total da coisa implica a extinção do direito por ausência de objecto (extinção objectiva)[359]. Quanto às coisas móveis, o abandono dá origem a que a coisa fique sem dono[360], tornado possível a sua aquisição por ocupação.

"As coisas imóveis sem dono conhecido consideram-se do património do Estado" (art. 1265º). Do mesmo modo que se reconhece ao proprietário o direito de destruir a coisa de que é dono, afigura-se admissível que aquela aquisição derive de uma renúncia voluntária do titular do direito[361], não só porque este acto se enquadra no conteúdo do direito de propriedade (art. 1225º), como constitui manifestação de uma reserva de liberdade negativa que deve ser

[357] Diferentemente dos casos de acessão regulados nos artigos anteriores, em que o direito de aceder é conferido ao dono do solo, nesta situação é o dono de um edifício que adquire o solo; daí esta modalidade de acessão ser designada por acessão invertida.

[358] Cf. capítulo XVII.

[359] Aliás, essa destruição pode ser uma consequência do uso da coisa, a exemplo do que sucede com as coisas consumíveis (art. 199º).

[360] Cf. § 43.

[361] Aliás, a renúncia está para os imóveis tal como o abandono para os móveis.

reconhecida a qualquer proprietário, ainda que se exija, por razões de segurança jurídica, que aquela vontade seja revelada de forma inequívoca.

Aliás, admite-se expressamente a renúncia ao direito de propriedade como meio de o respectivo titular se exonerar da obrigação de contribuir para as despesas relacionadas com o exercício do direito: no art. 1295º, n.º 5 (relativas à conservação do muro ou parede comum), no art. 1331º (pagamento pelo comproprietário das benfeitorias necessárias) ou no art. 1457º, n.º 4 (encargos com a realização das obras necessárias à constituição da servidão).

A característica da perpetuidade da propriedade significa que este direito não se extingue pelo não uso, ao contrário do que se verifica relativamente aos restantes direitos reais de gozo (infra); porém, a inércia do titular não deixa de possibilitar, como se viu, a aquisição de um direito incompatível por usucapião e a consequente extinção do anterior direito de propriedade. Ainda assim, não é o não uso que permite em si mesmo aquele desfecho, mas antes a combinação da inércia do titular com o exercício de uma posse antagónica.

Refira-se ainda a extinção (*ex lege*) dos direitos reais sobre os bens penhorados em consequência da respectiva venda em execução judicial ou extrajudicial (art. 758º, n.º 2).

CAPÍTULO VIII
PROPRIEDADE DE IMÓVEIS

44. Limites: 44.1. Limites materiais. 44.2. Limites de direito público: 44.2.1. Lei de bases do ordenamento do território. Servidões administrativas. 44.2.2. Regime jurídico da classificação e qualificação do solo. 44.3. Limites de direito privado: as relações de vizinhança: 44.3.1. Proibição de emissão de fumos, ruídos e factos semelhantes. 44.3.2. Proibição de construir instalações prejudiciais. 44.3.3. Escavações. 44.3.4. Passagem forçada momentânea. 44.3.5. Ruína de construção. 44.3.6. Escoamento natural de águas. 44.3.7. Obras defensivas das águas. 44.3.8. Construções e edificações. 44.3.9. Estilicídio. 44.3.10. Atravessadouros.

45. Plantação de árvores.

46. Direito de demarcação.

47. Direito de tapagem.

48. Apanha de frutos.

49. Árvores ou arbustos situados na linha divisória.

50. Fraccionamento e emparcelamento: 50.1. Fraccionamento. 50.2. Emparcelamento.

51. Paredes e muros de meação.

44. Limites

Como qualquer direito fundamental, o direito de propriedade está sujeito a restrições decorrentes de uma forma geral do confronto de direitos ou interesses com reconhecimento constitucional (art. 24º da Constituição)[362].

44.1. Limites materiais

A delimitação material dos imóveis faz-se em termos horizontais ou verticais. Os limites horizontais são definidos pelo espaço de solo que é objecto do direito, tendo como limite a linha divisória existente entre o prédio e o prédio ou prédios limítrofes ou confinantes. Se houver dúvidas quanto à delimitação deve recorrer-se à respectiva demarcação (art. 1273º).

Aos limites verticais da propriedade refere-se o art. 1264º, distinguindo entre limitação em profundidade e limitação em altura. A primeira consta no n.º 1: o proprietário tem direito ao solo em toda a sua profundidade, o que significa que o direito abrange o solo e o subsolo com tudo o que nele se encontre, desde que não esteja desintegrado do domínio privado por força da lei (por exemplo, as minas, as águas mineromedicinais, etc.) ou por negócio jurídico[363].

Para evitar algumas consequências que poderiam decorrer da aplicação ilimitada do n.º 1 do art. 1264º, o n.º 2 do mesmo artigo vem restringir os poderes do proprietário, ao consagrar que este não pode "proibir os actos de terceiro que, pela altura ou profundidade não haja interesse em impedir". Esse interesse deve ser apreciado segundo critérios objectivos ou sócio-económicos e não meramente subjectivos.

Quanto aos limites em altura, a lei contém uma solução semelhante à anterior. O direito de propriedade abrange o espaço aéreo correspondente às linhas

[362] Os limites ao exercício dos direitos reais costumam habitualmente ser tratados a propósito do direito de propriedade, muito embora sejam também aplicáveis aos outros direitos reais de gozo. Assim, por exemplo, o exercício de um direito de usufruto que verse sobre um imóvel não deixa de sofrer restrições semelhantes às aplicáveis àquele direito quanto aos respectivos limites materiais.

[363] A Constituição estabelece que os recursos do solo e do subsolo que sejam vitais para a economia são propriedade do Estado (art. 139º, n.º 1).

perpendiculares levantadas a partir dos limites do solo. Estabelece-se também que o proprietário não pode opor-se aos actos de terceiro sobre seu espaço aéreo do prédio relativamente aos quais não tenha interesse em impedir, como, por exemplo, a passagem de aeronaves ou de cabos eléctricos (n.º 2 do art. 1264º).

44.2. Limites de direito público

Já se referiram as restrições de direito público ao direito de propriedade previstas no Código Civil, designadamente a expropriação (art. 1229º) e a requisição temporária de bens do domínio privado (art. 1230º)[364]. São admissíveis ainda restrições de ordem pública fundadas em interesses de salubridade pública, segurança pública, decorrentes da proximidade das vias de comunicação e de transporte ou de instalações militares, impostos pelas regras do ordenamento do território, ou ainda por razões de defesa de valores artísticos, culturais, ambientais ou arqueológicos.

Como se poderá compreender, as considerações que se seguem são meramente enunciativas.

44.2.1. Lei de Bases do Ordenamento do Território. Servidões administrativas

A Lei de Bases do Ordenamento do Território — Lei n.º 6/2017, de 19 de Abril — define um conjunto de meios de intervenção do Estado no âmbito da política de ordenamento do território[365], susceptíveis de limitar o direito de propriedade privada e os demais direitos reais relativos ao solo[366]. Embora a sua

[364] Supra, §§ 37 e 38.

[365] Art. 2º, alínea *e)*, da Lei n.º 6/2017: «"ordenamento do território", política pública que visa organizar e definir o uso do solo, com vista a promover o desenvolvimento económico, social e cultural sustentável do País».

[366] Dispõe o art. 11º, n.º 2, desta lei que o "direito de propriedade privada e os demais direitos relativos ao solo são ponderados e compatibilizados, no quadro das relações jurídicas de ordenamento do território e de urbanismo, com princípios e valores constitucionais protegidos, nomeadamente nos domínios do ambiente, da cultura e do património cultural, da saúde pública, da educação, da habitação, da qualidade de vida e do desenvolvimento económico e social".

aplicação esteja dependente de diplomas específicos, são os seguintes os meios previstos naquela lei para atingir os fins a que se propõe (art. 12º, n.º 1): *i)* planeamento territorial[367]; *ii)* exercício do direito de preferência; *iii)* constituição do direito de superfície; *iv) s*ervidões administrativas; *v)* expropriações por utilidade pública; *vi)* operações de reparcelamento do solo urbano[368]; *vii)* operações de emparcelamento do solo rústico[369]; *viii)* reserva de solos; e *ix)* concessões de uso e de exploração do domínio público[370].

O art. 2º, alínea *i)*, da Lei n.º 6/2017 define servidão administrativa como o "meio de intervenção da Administração Pública que impõe um encargo sobre certo prédio em proveito da utilidade pública de uma coisa". As servidões administrativas constituem limites que, por razões de interesse público, recaem sobre um prédio (restringindo assim o *licere* do direito do proprietário) em benefício de outro prédio; podem ter origem legal ou em acto administrativo (desde que legitimado por lei). Como se estabelece na Lei n.º 8/2017, de 26-4, relativa à expropriação por utilidade pública, "podem constituir-se servidões administrativas sobre imóveis privados, quando estas sejam necessárias à realização de fins de interesse público" (art. 16º, n.º 1); "pela constituição da servidão é devida uma indemnização, nos termos gerais da presente lei" (n.º 2 do mesmo artigo).

---

[367] Os instrumentos de planeamento territorial vinculam directa e imediatamente os Estado e, quando tal for determinado pelo decreto do Governo que os aprovar, os particulares (art. 21º da Lei n.º 6/2017).

[368] Operações de reparcelamento de solo urbano são "atos de reestruturação do solo, levados a cabo pela Administração Pública, que consistem no emparcelamento de terrenos localizados em solo urbano e na sua posterior divisão" (art. 2º, alínea *d)*, da Lei n.º 6/2017).

[369] Operações de emparcelamento de solo rústico são "atos de reestruturação do solo levados a cabo pela Administração Pública destinados a pôr termo à fragmentação e dispersão de prédios rústicos pertencentes ao mesmo titular" (art. 2º, alínea *c)*, da Lei n.º 6/2017).

[370] Dispõe o art. 13º (restrições de utilidade pública) da Lei n.º 6/2017 que, "sem prejuízo da definição do regime do uso do solo pelos instrumentos de planeamento territorial, para a prossecução de finalidades de interesse público relativas à política de ordenamento do território, podem ser estabelecidas por lei restrições de utilidade pública ao conteúdo do direito de propriedade (n.º 1). "Quando, por lei ou instrumento de planeamento territorial, forem impostas restrições equivalentes a uma expropriação, a terrenos ou edifícios, os seus proprietários têm direito a uma compensação, nos termos da lei" (n.º 2).

Tal como as servidões prediais[371], as servidões administrativas podem assumir conteúdos diversos; por exemplo, "quando os espaços de uso público e os equipamentos e infraestruturas públicas de utilização coletiva se mantenham ou sejam integrados em titularidade privada, a Administração assegura o uso público dos bens em questão e regula os respetivos termos, nomeadamente através de servidões administrativas, de regulamentos administrativos de uso público de espaços privados ou de contrato" (art. 9º, n.º 2, da Lei n.º 6/2017).

Por sua vez, para além dos limites decorrentes da Constituição e da lei, a ocupação, a utilização e a transformação do solo estão subordinadas à respectiva classificação e qualificação fixada nos planos territoriais (art. 8º da Lei n.º 6/2017).

44.2.2. Regime Jurídico da Classificação e Qualificação do Solo

O Decreto-Lei n.º 8/2021, de 30 de junho — Regime Jurídico da Classificação e Qualificação do Solo — fixa os critérios de classificação e qualificação de solos, dando assim execução aos princípios orientadores consagrados na Lei n.º 6/2017 (art. 1º, n.º 1).

Embora o disposto naquele diploma apenas se aplique aos procedimentos de elaboração, alteração e revisão dos planos territoriais, em conformidade com o regime do uso do solo definido na Lei n.º 6/2017 (art. 1º, n.º 2), a qualificação do solo como rústico ou urbano, por um lado, e a sua classificação por categorias (respectivamente, arts. 5º e 6º do Decreto-Lei n.º 8/2021) constituem quadros formais susceptíveis de legitimar a fixação de restrições ao direito de propriedade, tal como é concebido pelo Código Civil.

Com efeito, à semelhança do art. 8º da Lei n.º 6/2017, também o art. 10º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 8/2021 estabelece que a qualificação do solo fixada pelos planos territoriais pode dar origem a regras diferenciadas para a ocupação, utilização e transformação dos solos, de acordo com as caraterísticas e potencialidades do território. Por sua vez, o art. 11º do mesmo Decreto-Lei fixa os

[371] Infra, capítulo XIV.

parâmetros , critérios e condicionamentos relativos às edificações e à transformação do solo rústico em solo urbano[372].

44.3. Limites de direito privado: as relações de vizinhança

As relações de vizinhança constituem o fundamento da sujeição da propriedade a determinados limites de direito privado. Com efeito, a proximidade dos prédios pode frequentemente originar que o exercício do direito de propriedade sobre um prédio afecte o uso ou fruição dos prédios contíguos[373]. Nestes casos, para evitar (e solucionar) a ocorrência de conflitos, fixam-se limites ao exercício do direito de propriedade, extensíveis, aliás, aos outros direitos reais de gozo.

Para além disso, recai sobre o proprietário um dever geral de prevenção, seja no sentido de adoptar medidas positivas destinadas a evitar a ocorrência de danos decorrentes da sua actuação, seja no sentido de se abster de realizar actos passíveis de provocar prejuízos sobre os prédios vizinhos.

São os seguintes os principais limites ao direito de propriedade:

44.3.1. Proibição de emissão de fumos, ruídos e factos semelhantes

"O proprietário de um imóvel pode opor-se à emissão de fumo, fuligem, vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à produção de trepidações e a outros quaisquer factos semelhantes, provenientes de prédio vizinho, sempre que tais factos importem um prejuízo substancial para o uso do imóvel ou não resultem

[372] "A qualificação dos solos deve, em função dos objetivos de planeamento, da classificação dos solos, dos critérios estabelecidos e dos usos dominantes e admissíveis para as diferentes categorias ou subcategorias, estabelecer o conjunto de parâmetros, de índices urbanísticos e quaisquer outros condicionamentos geométricos ou descritivos, que regulamentem o potencial edificável e as condições gerais em que se pode edificar e promover a ocupação e transformação dos solos" (n.º 1).

[373] Para além dos limites legais que serão indicados em seguida, o direito de propriedade (como outros direitos reais) possui uma elasticidade que lhe permite ser objecto de restrições convencionais. Como se viu anteriormente, essa liberdade está limitada pelo princípio da taxatividade ou do *numerus clausus* (art. 1226º) e sujeita ao regime decorrente da aplicação do art. 284º, conjugado com o disposto na segunda parte daquele preceito.

da utilização normal do prédio de que emanam" (art. 1266º). Trata-se de uma enumeração exemplificativa.

Este preceito visa tutelar o proprietário contra as emissões de coisas corpóreas provenientes de prédios alheios geograficamente próximos, ainda que não sejam contíguos. O art. 1266º é aplicável em duas situações distintas: por um lado, às emissões que prejudiquem de forma substancial o uso do prédio e, por outro, às emissões que não resultem da utilização normal do prédio de onde emanam. Este preceito é ainda aplicável mesmo que os dois requisitos não se verifiquem cumulativamente; assim, é legítima a oposição às emissões que não resultem da utilização normal do prédio vizinho mesmo que não causem prejuízos substanciais no prédio.

A apreciação da natureza do dano não deve ter por base o critério subjectivo do proprietário (ou do usufrutuário ou superficiário), mas antes critérios objectivos relacionados com a natureza do prédio e a sua utilização[374]. Por isso, o mesmo tipo de emissões deverá ser objecto de tratamento diverso conforme o prédio afectado seja, por exemplo, uma casa de habitação, um edifício onde labora uma fábrica ou um terreno de cultura.

Por outro lado, as emissões em causa não devem resultar da utilização normal do prédio de onde emanam; o uso habitual deverá ser aferido igualmente segundo critérios objectivos, ou seja, atendendo ao destino económico do prédio. Todavia, na apreciação do critério da utilização normal deve ainda atender-se aos usos e condições locais.

O art. 1266º abrange apenas as emissões que são provenientes do prédio de uma forma natural ou não direccionada; se as emissões forem objecto de condução especial ou directa para o prédio afectado, a norma não é aplicável ao dano causado, mas antes os preceitos relativos à responsabilidade civil.

[374] Também não afasta a aplicação do art. 1266º o facto de as emissões serem anteriores ao momento em que o prédio é objecto da utilização afectada.

44.3.2. Proibição de construir instalações prejudiciais

"O proprietário não pode construir nem manter no seu prédio quaisquer obras, instalações ou depósitos de substâncias corrosivas ou perigosas, se for de recear que possam ter sobre o prédio vizinho efeitos nocivos não permitidos por lei" (art. 1267º, n.º 1).

Como decorre do preceito, o fim pretendido com esta proibição é prevenir a ocorrência de danos nos prédios contíguos em consequência de obras feitas no prédio. Assim, o proprietário vizinho pode impedir a realização dessas obras se tiver um justo receito de que as mesmas venham a causar danos ilícitos no seu prédio; o justo receio deve ser apreciado segundo os padrões normais de cognoscibilidade ou de valoração, evitando-se desse modo que a defesa do aproveitamento dos prédios possa ficar sujeita a apreciações arbitrárias. Pelo contrário, o proprietário não pode opor-se se os efeitos lesivos das obras forem legalmente permitidos; é o que acontece, por exemplo, quando o dono constrói um muro no seu prédio, privando em consequência o vizinho das vistas ou reduzindo a exposição solar da sua habitação.

Caso tenha sido autorizada ou licenciada por entidade competente, a destruição da obra ou instalação só é possível a partir do momento em que o prejuízo se torna efectivo (art. 1267º, n.º 2).

Prevê-se também a obrigação de indemnizar quer o autor da lesão tenha agido com culpa ou sem culpa (art. 1267º, n.º 3). Se o proprietário tiver consentido na realização das obras pode verificar-se a constituição de uma servidão predial (seja por contrato, seja por usucapião) que tenha por conteúdo a manutenção das obras no prédio vizinho. Neste caso, deixa de haver lugar à indemnização pelos danos provocados pelas obras prevista naquele n.º 3.

44.3.3. Escavações

"O proprietário tem a faculdade de abrir no seu prédio minas ou poços e fazer escavações, desde que não prive os prédios vizinhos do apoio necessário para evitar desmoronamentos ou deslocações de terra" (art. 1268º, n.º 1). O autor das escavações, independentemente de culpa ("mesmo que tenham sido

tomadas as precauções julgadas necessárias"), é responsável pelos danos que causar no prédio vizinho (art. 1268º, n.º 2). À semelhança do n.º 3 do art, 1267º, trata-se de mais um caso de responsabilidade por actos lícitos.

44.3.4. Passagem forçada momentânea

"Se, para reparar algum edifício ou construção, for indispensável levantar andaime, colocar objectos sobre prédio alheio, fazer passar por ele os materiais para a obra ou praticar outros actos análogos, é o dono do prédio obrigado a consentir nesses actos" (art. 1269º, n.º 1).

Numa primeira leitura, este preceito apenas poderia ser aplicado quando estivesse em causa uma reparação de um prédio urbano. Porém, deve ser interpretado em termos mais amplos, de forma a abranger o levantamento de uma construção ou edificação, a abertura de janelas, como também actos de demolição. Daí que este direito de passagem deve ser reconhecido a quem tem direito a fazer obras no prédio, seja na qualidade de titular de direitos reais, seja de direitos de crédito (por exemplo, um arrendatário). No entanto, deve revelar-se indispensável à realização das obras, o que significa que não pode ser reconhecido sempre que existam outras formas, não excessivamente onerosas, para aceder ao prédio que se pretende reparar ou construir.

Embora possa dizer-se que esta obrigação de passagem momentânea reúne os elementos de uma servidão legal de passagem[375], o seu carácter temporário e a finalidade específica a que se dirige leva a que seja qualificada como um mero limite ao direito de propriedade, dispensando-se assim o formalismo e os requisitos necessários à constituição daquele direito real.

O n.º 2 do art. 1269º confere ainda a faculdade de passar sobre prédio alheio a quem pretender apoderar-se de coisa sua que, de modo acidental, nele se encontra. No entanto, admite-se a oposição do proprietário a essa passagem desde que entregue a coisa ao seu dono ou a quem tem legitimidade para a reclamar.

[375] Como prescreve o art. 1434º, as servidões podem ter por conteúdo quaisquer utilidades.

No n.º 3 do art. 1269º consagra-se a responsabilidade do beneficiário da passagem pelos danos causados no prédio vizinho. Tal como nas situações anteriores, estamos perante um caso de responsabilidade por actos lícitos.

44.3.5. Ruína de construção

"Se qualquer edifício ou outra obra oferecer perigo de ruir, no todo ou em parte, e do desmoronamento puderem resultar danos para o prédio vizinho, é lícito ao dono deste exigir da pessoa responsável pelos danos, nos termos do Artigo 426º, as providências necessárias para eliminar o perigo" (art. 1271º).

O proprietário de um prédio goza do direito de exigir a quem for responsável pelo edifício ou outra obra vizinha em risco de ruir que tome as medidas necessárias para eliminar esse perigo. A existência de perigo de ruir deve ser fundada, o que apenas será possível determinar perante as circunstâncias concretas.

A mesma faculdade deve ser reconhecida ao possuidor com *animus* de proprietário, porquanto, para além de se presumir dono do prédio, é a pessoa que está em melhores condições para avaliar o perigo de dano no prédio que possui. Aliás, esse reconhecimento é ainda uma forma mediata de tutelar não só a propriedade do titular contra o qual a posse é exercida (e que pode ainda exigir a entrega da coisa e exercer o seu direito de forma plena), como o direito que o possuidor possa vir a adquirir por usucapião.

Uma vez que as medidas preventivas devem ser requeridas a quem for responsável pelos danos, podem ser demandados, para além do proprietário, também o possuidor e as pessoas a quem cabe, por lei ou acto jurídico, conservar o edifício.

44.3.6. Escoamento natural de águas

"Os prédios inferiores estão sujeitos a receber as águas que, naturalmente e sem obra do homem, decorrem dos prédios superiores, assim como a terra e entulhos que elas arrastam na sua corrente" (art. 1271º, n.º 1).

Além disso, proíbe-se que os proprietários dos prédios para onde escoam as águas façam obras que prejudiquem o escoamento natural; por seu turno, os

titulares dos prédios superiores não podem fazer obras que tornem o escoamento mais lesivo para os prédios inferiores (art. 1271º, n.º 2, primeira parte). Este limite é aplicável mesmo que os prédios não sejam contíguos ou confinantes.

Quando ocorram as situações previstas no art. 1453º — basicamente, sempre que o escoamento não é natural, mas é provocado pela intervenção do homem —, pode constituir-se uma servidão legal de escoamento (art. 1271º, n.º 2, segunda parte). Neste caso, é necessário um título constitutivo da servidão[376], além de que recai sobre o titular do prédio dominante (o prédio superior) a obrigação de indemnizar o titular do prédio serviente (o prédio inferior).

Sobre o titular do prédio inferior recai ainda a obrigação de receber a terra e o entulho arrastados pela corrente. Porém, esta obrigação apenas abrange a terra e o entulho que sejam arrastados de forma natural pelas águas e já não as substâncias (nocivas e não nocivas) que a elas se juntem por acção do homem (art. 1271º).

44.3.7. Obras defensivas das águas

"O dono do prédio onde existam obras defensivas para conter as águas, ou onde, pela variação do curso das águas, seja necessário construir novas obras, é obrigado a fazer reparos precisos, ou a tolerar que os façam, sem prejuízo dele, os donos dos prédios que padeçam danos ou estejam expostos a danos iminentes" (art. 1272º, n.º 1).

Se num prédio existirem obras defensivas de águas, o seu titular está obrigado a assegurar a manutenção dessas obras e a proceder à respectiva reparação quando necessário, por um lado, e a construir novas obras em consequência da variação do curso de água, por outro. Caso não execute essas obras, deve consentir que as mesmas sejam realizadas pelos donos dos prédios afectados ou que estejam expostos a danos iminentes.

O mesmo regime é ainda aplicável quando seja necessário retirar do prédio materiais cuja permanência impede ou dificulta o curso das águas nos casos em que

[376] No caso das servidões legais, o título é uma sentença judicial ou um acto administrativo; veja-se o art. 1437º.

daí resultem ou possam resultar prejuízos para terceiros (art. 1272º, n.º 2). Tal como se verifica relativamente ao escoamento das águas, também esta segunda situação não reúne as condições para a constituição de uma servidão predial.

É irrelevante para a aplicação destes dois preceitos a razão ou a origem das obras defensivas, o motivo da variação do curso das águas, como também se as águas são públicas ou privadas.

As restrições ao direito de propriedade consistem pois na obrigação de o proprietário manter, reparar as obras ou retirar os materiais acumulados no prédio, ou, em alternativa, de autorizar que terceiros realizem essas tarefas. Compete ao proprietário a escolha da via para cumprir aquela obrigação[377].

Em qualquer das situações anteriores, as obras realizadas por terceiros não devem implicar prejuízo para o proprietário (excepto durante o período em que são realizadas), além de que "todos os proprietários que participam do benefício das obras são obrigados a contribuir para as despesas delas, em proporção do seu interesse, sem prejuízo da responsabilidade que recaia sobre o autor dos danos" (art. 1272º, n.º 3).

44.3.8. Construções e edificações

"O proprietário que no seu prédio levantar edifício ou outra construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem directamente sobre o prédio vizinho sem deixar entre este e cada uma das obras o intervalo de metro e meio". "Igual restrição é aplicável às varandas, terraços, eirados ou obras semelhantes, quando sejam servidos de parapeitos de altura inferior a metro e meio em toda a sua extensão ou parte dela" (art. 1280º, n.ºs 1 e 2).

Consagra-se neste preceito limites relacionados com as construções ou edificações que o proprietário pretenda levantar no seu terreno, em especial a abertura de janelas ou obras semelhantes ou equiparadas. Este limite abrange casas de habitação (edificações) e também qualquer outro tipo de construção

[377] Poderão surgir problemas de tutela dos interesses em confronto no caso de o consentimento do proprietário se revelar demorado. Por isso, perante uma situação de dano ou de perigo de dano, será de admitir que os terceiros interessados na realização imediata das obras possam substituir-se ao proprietário.

(armazéns, simples muros, etc.) que possam permitir o devassamento. A razão de ser destas restrições reside no interesse em evitar que os prédios sejam facilmente objecto de devassa ou de intromissão por estranhos, com prejuízo para a reserva da vida privada de quem neles habita ou trabalha.

A distância do metro e meio mede-se a partir da parte exterior da janela, porta ou terraço; se no prédio vizinho existir parede ou muro de meação (infra), aquela distância conta-se até à face exterior deste.

Estas restrições não se aplicam em três situações:

- Se os prédios estiverem separados por estrada, caminho, rua, travessa ou outra passagem por terreno do domínio público (art. 1281º). Se o terreno for desafectado do domínio público, a restrição legal passa a ser aplicada, embora apenas para o futuro.
- Se as aberturas consistirem em frestas, seteiras ou óculos para luz e ar, e estivem situadas pelo menos a um metro e oitenta centímetros de altura a contar do solo ou do piso, e não tenham numa das suas dimensões mais de quinze centímetros (art. 1283º). Estabelece a segunda parte deste artigo, que o proprietário vizinho "pode levantar a todo o tempo a sua casa ou contramuro, ainda que vede tais aberturas".
- Quanto às "aberturas, quaisquer que sejam as suas dimensões, igualmente situadas a mais de um metro e oitenta centímetros do solo ou do sobrado, com grades fixas de ferro ou outro metal, de secção não inferior a um centímetro quadrado e cuja malha não seja superior a cinco centímetros" (art. 1284º).

O proprietário que pretenda opor-se à abertura de janelas ou obras semelhantes em contravenção ao disposto na lei pode, conforme as situações, opor-se à construção ou exigir que as aberturas sejam tapadas ou os terraços demolidos. Porém, se o não fizer (ou não o fizer de forma atempada), adquire o vizinho, por usucapião, o direito de manter essas aberturas a menos de um metro e meio da linha divisória do prédio confinante; este direito designa-se servidão de vistas (art. 1282º). Contudo, nada obsta a que os titulares dos prédios vizinhos constituam por contrato essa mesma servidão, gratuita ou onerosamente.

Por sua vez, a constituição desta servidão implica para o titular do prédio serviente não só a obrigação de consentir no risco de devassamento, como

também a proibição de construir ou edificar no seu terreno sem respeitar a distância mínima legal entre a nova obra e as aberturas existentes no prédio dominante (art. 1282º, n.º 2).

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 9/2022, de 24 de Fevereiro, que aprovou o regime jurídico da edificação e urbanização, fixa um conjunto de procedimentos administrativos dirigidos ao licenciamento (controlo prévio) e à fiscalização (controlo sucessivo) das novas obras particulares de edificação e de urbanização, deixando para diploma especial a regulação das edificações já existentes. Trata-se de limites de ordem pública à liberdade de construção que têm como finalidade promover o planeamento urbano e a sustentabilidade ambiental, e garantir condições condignas de habitabilidade e de salubridade das habitações.

44.3.9. Estilicídio

"O proprietário deve edificar de modo que a beira do telhado ou outra cobertura não goteje sobre o prédio vizinho, deixando um intervalo mínimo de cinco decímetros entre o prédio e a beira, se de outro modo não puder evitá-lo" (art. 1285º, n.º 1).

Pretende-se com este limite que, caso não sejam canalizadas, as águas das chuvas caiam directamente para o prédio onde a edificação ou construção está situada, para só depois atingirem de forma natural os prédios inferiores. De acordo com a lei, este objectivo é conseguido se a berma do telhado estiver a uma distância de meio metro da extremidade do prédio.

Tal como na situação anterior, também o proprietário do prédio vizinho pode opor-se à construção do telhado na parte em que a respectiva beira não esteja a menos de meio metro da linha divisória do terreno, ou exigir que as águas sejam canalisadas. Se o não fizer (ou se não o fizer atempadamente), pode o vizinho adquirir o direito a manter o telhado naquelas condições, através a constituição de uma servidão de estilicídio. Esta pode ser adquirida por usucapião nos termos gerais, como também por contrato (art. 1285º, n.º 2).

44.3.10. Atravessadouros

Os atravessadouros são caminhos ou atalhos existentes sobre prédios particulares que podem ser usados por qualquer pessoa. Enquanto a servidão predial é constituída em benefício do titular de um prédio, no atravessadouro o encargo é em benefício do público, de qualquer interessado. O art. 1303º considera-os extintos, excepto se constituírem servidões prediais (infra).

Porém, o art. 1304º consagra a manutenção dos atravessadouros com posse imemorial, isto é, constituídos em épocas desconhecidas dos actuais utilizadores, que permitam o acesso a pontes afectadas ao uso público ou a fontes de manifesta utilidade pública. Neste segundo caso, e atendendo ao art. 1312º, n.º 1[378], as águas a que os atravessadouros imemoriais permitem aceder podem ser particulares.

O atravessadouro considera-se abolido a partir do momento em que é aberta via pública que permita o acesso à ponte pública ou à fonte de utilidade pública.

45. Direito de demarcação

"O proprietário pode obrigar os donos dos prédios confinantes a concorrerem para a demarcação das estremas entre o seu prédio e os deles" (art. 1273º). Quando haja dúvidas relativamente aos limites dos prédios, o proprietário de um deles pode obrigar os donos dos prédios confinantes a participar na demarcação das respectivas extremas. A demarcação é feita em conformidade com os títulos de cada prédio; se não existirem títulos ou estes forem insuficientes[379], aquela é feita de acordo com a posse dos confinantes sobre as faixas de terreno correspondentes às extremas ou através de outro meio de prova (art. 1274º, n.º 1).

Apesar da presunção de propriedade que resulta da posse, admite-se, caso não estejam reunidas as condições para invocar a usucapião, o recurso a outros

[378] "Ao proprietário da fonte ou nascente não é lícito mudar o seu curso costumado, se os habitantes de uma povoação ou casal há mais de cinco anos se abastecerem dela ou das suas águas vertentes para gastos domésticos".

[379] Por exemplo, no caso de os títulos não especificarem a área do prédio, limitando-se a indicar os prédios confinantes.

meios de prova (testemunhal, pericial) para afastar a situação possessória sobre a faixa de terreno correspondente à extrema. Esta relativa desconsideração dos efeitos da posse tem a ver com o facto de a apropriação daquela parcela de terreno poder ser resultante de um acto de usurpação.

Se não puder ser realizada de acordo com os critérios fixados no número anterior, a demarcação faz-se distribuindo o terreno em litígio em partes iguais (art. 1274º, n.º 2).

Por fim, "se os títulos indicarem um espaço maior ou menor do que o abrangido pela totalidade do terreno, atribui-se a falta ou o acréscimo proporcionalmente à parte de cada um" (art. 1274º, n.º 3). Assim, se os documentos indicarem, por exemplo, que cada um dos dois prédios contíguos têm uma área de 500 e de 250 metros quadrados, quando a área total de ambos é de 600, será atribuída a cada proprietário a área de 400 e de 200 metros, respectivamente. Caso de a área total dos dois prédios seja 900 metros quadrados, ficará cada proprietário com uma área de 600 e 300 metros quadrados, respectivamente.

"O direito de demarcação é imprescritível, sem prejuízo dos direitos adquiridos por usucapião" (art. 1275º). Por isso, se a faixa de terreno correspondente à extrema de um prédio confinante for possuída de forma exclusiva por um dos proprietários pode ser adquirida por este em termos definitivos através da usucapião.

46. Direito de tapagem

"A todo o tempo o proprietário pode murar, valar, rodear de sebes o seu prédio, ou tapá-lo de qualquer modo" (art. 1276º). O direito de tapagem constitui uma dimensão do conteúdo do direito de propriedade; visa impedir ou dificultar que pessoas ou animais se desloquem através do prédio. Não tendo autonomia relativamente ao direito de propriedade, aquela faculdade não se extingue pelo não uso nem está sujeita a qualquer prazo de prescrição (ou de usucapião).

A enumeração contida no art. 1276º é exemplificativa. Os artigos seguintes regulam algumas modalidades de tapagem.

Se pretender fazer escavações (abrir valas ou regueiras) a circundar o prédio, o proprietário é obrigado a deixar um espaço entre a vala e a linha divisória do prédio (mota externa) de largura igual à profundidade da vala e a conformar-se com o disposto no artigo 1268º, relativo às escavações (art. 1277º, primeira parte). Se fizer um muro de terra (valado), o proprietário deve deixar externamente regueira ou fosso (alcorca), salvo havendo, em qualquer dos casos, uso da terra em contrário. (art. 1277º, segunda parte).

O não cumprimento destes requisitos implica que se presumam comuns as valas, regueiras e valados entre prédios de donos diversos, desde que não haja sinal em contrário (art. 1278º, n.º 1). O n.º 2 deste artigo acrescenta que "é sinal de que a vala ou regueira sem mota externa não é comum o achar-se a terra da escavação ou limpeza lançada só de um lado durante mais de um ano; neste caso, presume-se que a vala é do proprietário de cujo lado a terra estiver".

A demarcação não pode feita através da plantação de sebes vivas nas estremas sem que sejam colocados marcos divisórios (art. 1279º, n.º 1). Pretende-se com esta proibição evitar que o desenvolvimento das sebes possa originar desvios na linha divisória dos prédios inicialmente estabelecida e a consequente ocupação do terreno vizinho[380].

47. Plantação de árvores

"É lícita a plantação de árvores e arbustos até à linha divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é permitido arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no seu terreno e o tronco ou ramos que sobre ele propenderem, se o dono da árvore, sendo rogado judicialmente ou extrajudicialmente, o não fizer dentro de três dias" (art. 1286º, n.º 1).

O dono do prédio pode plantar árvores ou arbustos até ao limite da respectiva superfície. Porém, o titular do prédio vizinho pode, por via judicial ou extrajudicial, solicitar ao dono das árvores o arranque das raízes que se

[380] "As sebes vivas consideram-se, em caso de dúvida, pertencentes ao proprietário que mais precisa delas; se ambos estiverem no mesmo caso, presumem-se comuns, salvo se existir uso da terra pelo qual se determine de outro modo a sua propriedade" (art. 1278º, n.º 2).

introduzirem no seu terreno e/ou o corte dos ramos ou do tronco que sobre ele propendam, ocupando o respectivo espaço aéreo. Se aquele o não fizer no prazo de três dias contados a partir da data em que foi notificado, pode o proprietário do prédio arrancar as raízes ou cortar o tronco e os ramos[381]. Em qualquer caso, os ramos e as raízes pertencem ao dono das árvores ou arbustos, pois, constituindo partes componentes, são abrangidas pelo direito de propriedade que incide sobre as árvores.

No entanto, o regime do art. 1286º, n.º 1, só é aplicável ao crescimento natural das árvores ou arbustos. Neste caso, se o dono do prédio vizinho não requerer o corte dos ramos ou raízes que ocupam o seu terreno não poderá falar-se em posse por parte do dono das árvores em termos do direito de servidão (e o consequente poder de manter as raízes e ramos em prédio alheio), uma vez que a lei não reconhece àquele o direito a que as suas árvores cresçam sobre prédio alheio.

Situação diversa ocorre quando, sem consentimento do proprietário do terreno, o dono das árvores conduzir deliberadamente os ramos das plantas ou arbustos sobre o espaço aéreo do prédio confinante. Neste caso, o dono das árvores pratica um acto ilícito; se o proprietário lesado não se opuser a essa situação (apesar de não ter consentido), pode aquele tornar-se possuidor em termos de servidão (porque exerce de forma intencional um poder de facto em termos de um direito real, reunido *animus* e *corpus*) e, posteriormente, adquirir o correspondente direito de servidão por usucapião e a consequente faculdade de obstar a que o vizinho possa arrancar as raízes ou corte os ramos.

O direito de plantação de árvores pode ser objecto de restrições quanto às espécies nocivas, nos termos definidos em legislação especial (art. 1286º, n.º 2).

[381] É pelo facto de o proprietário lesado poder, a todo o tempo, pôr fim ao dano, que lei não lhe reconhece o direito de exigir qualquer indemnização ao dono das árvores.

48. Apanha de frutos

"O proprietário de árvore ou arbusto contíguo a prédio de outrem ou com ele confinante pode exigir que o dono do prédio lhe permita fazer a apanha dos frutos, que não seja possível fazer do seu lado; mas é responsável pelo prejuízo que com a apanha vier a causar" (art. 1287º).

A apanha dos frutos tanto pode ser feita directamente da árvore ou do solo, se aqueles tiverem caído. A obrigação de consentir na colheita recai sobre o dono do prédio; se este estiver arrendado ou dado em usufruto, aquela obrigação transmite-se para o arrendatário ou usufrutuário.

O titular dos frutos é obrigado a indemnizar o dono do terreno pelos prejuízos causados com a colheita.

49. Árvores ou arbustos situados na linha divisória

"As árvores ou arbustos nascidos na linha divisória de prédios pertencentes a donos diferentes presumem-se comuns; qualquer dos consortes tem a faculdade de os arrancar, mas o outro tem direito a haver metade do valor das árvores ou arbustos, ou metade da lenha ou madeira que produzirem, como mais lhe convier" (art. 1288º).

Consagra-se nesta norma uma presunção relativa (*iuris tantum*) de contitularidade em regime de compropriedade e, como tal, susceptível de prova em contrário. Apenas são abrangidas por este preceito as árvores ou arbustos que tenham crescido naturalmente na linha divisória.

Cada comproprietário tem a faculdade de os arrancar (ou seja, extinguir a compropriedade), ficando o outro com metade do valor das árvores ou da lenha ou da madeira obtida, conforme o que mais lhe interessar.

Se a árvore ou o arbusto servir de marco divisório, só pode ser cortado ou arrancado por acordo (art. 1289º).

50. Fraccionamento e emparcelamento

As restrições ao direito de propriedade decorrentes do emparcelamento e do fraccionamento dos prédios rústicos são justificadas pela necessidade de criar estruturas fundiárias que permitam uma melhoria das condições da actividade agrícola e um aumento da produtividade das terras com aptidão agrícola. Embora por vias diferentes, o fraccionamento e o emparcelamento pretendem assegurar que as explorações agrícolas adquiram ou conservem uma determinada dimensão, considerada rentável do ponto de vista económico e socialmente sustentável ou atractiva.

50.1. Fraccionamento

O termo fraccionamento é sinónimo de divisão. A disciplina do Código Civil relativa ao fraccionamento dos prédios rústicos tem como objectivo impedir ou dificultar a divisão dos terrenos aptos para a cultura (abrangendo prédios com fins agrícolas, florestais ou pecuários) em parcelas de área inferior a determinada unidade mínima. Como refere em termos expressos o art. 1296º, n.º 1, "os terrenos aptos para cultura não podem fraccionar-se em parcelas de área inferior a determinada superfície mínima, correspondente à unidade de cultura fixada para cada zona do País; importa fraccionamento, para este efeito, a constituição de usufruto sobre uma parcela do terreno"[382].

Em regra, a proibição do fraccionamento compreende a divisão de prédio entre dois ou mais proprietários; por isso, não é considerado fraccionamento o facto de o prédio rústico passar a ser objecto de compropriedade, na medida em que não existe divisão da coisa, mas apenas modificação da titularidade do direito de propriedade sobre ela. Excepcionalmente, como vem indicado naquele

[382] O art. 15º do Decreto-Lei n.º 8/2021, relativo ao regime jurídico da classificação e qualificação do solo, determina que "os regimes de uso do solo estabelecidos no âmbito dos planos territoriais de âmbito municipal, sem prejuízo do disposto na lei, podem definir áreas mínimas ou máximas de divisão da propriedade em função do uso dominante e das opções de planeamento consideradas para cada categoria de solo rústico".

preceito, é considerado fraccionamento a constituição de usufruto sobre uma parcela do terreno, não obstante a propriedade de raiz continuar indivisa.

Também deverá ser considerado fraccionamento proibido, a constituição de uma hipoteca sobre parte de prédio rústico se aquela for de área inferior à unidade mínima de cultura. Esta proibição decorre da possibilidade de, por incumprimento do devedor, a parte onerada ser alienada a terceiro e originar uma propriedade autónoma.

Embora a lei o não refira de forma expressa, a constituição do usufruto só não será permitida se a parcela que lhe sirva de objecto tiver uma área inferior à unidade de cultura. Esta proibição é explicável por razões económicas, uma vez que permite evitar que o mesmo prédio seja objecto de aproveitamento ou exploração por pessoas distintas, com a diferença de que a posição ocupada pelo proprietário de raiz é em regra a de absentista. No plano económico, o usufruto acaba por ter nestes casos efeitos semelhantes aos do fraccionamento, com claros prejuízos a nível da exploração do prédio.

O fraccionamento também não é permitido quando dê origem a prédios encravados ainda que tenham área igual ou superior à unidade mínima de cultura (art. 1296º, n.º 2). Considera-se encravado, o prédio cuja exploração fica dependente da constituição de uma nova servidão de passagem, com todos os inconvenientes sociais e económicos associados a este direito, designadamente a desvalorização dos prédios dominante e serviente, e o risco de conflitualidade entre vizinhos.

O art. 1297º contempla as situações em que o fraccionamento é possível: *i)* em relação a terrenos que constituam partes componentes de prédios urbanos ou se destinem a algum fim que não seja a cultura; *ii)* no caso de o adquirente da parcela resultante do fraccionamento for proprietário de terreno contíguo ao adquirido, ainda aquela seja de área inferior à unidade de cultura, desde que a área da parte restante do terreno fraccionado corresponda, pelo menos, a uma unidade de cultura; *iii)* se o fraccionamento tiver por fim a desintegração de terrenos para construção ou rectificação de estremas[383].

[383] Relativamente à legitimidade do fraccionamento quando o solo é destinado à construção deverão ser observados as restrições a que estão sujeitas as edificações urbanas.

Por outro lado, a troca de terrenos com aptidão agrícola só é admissível nas situações previstas no art. 1298º[384]. O objectivo desta limitação é obstar a que os efeitos da troca de prédios possam na prática originar situações proibidas de fraccionamento, designadamente através da permuta de parcelas com uma área inferior à unidade de cultura.

Os mecanismos adoptados para garantir a prossecução dos objectivos sócio-económicos relacionados com a proibição do fraccionamento são de dois tipos. O primeiro consiste atribuição de um direito legal de preferência aos proprietários de terrenos confinantes de área inferior à unidade de cultura, nos casos de venda, dação em cumprimento de qualquer dos prédios a quem não seja proprietário confinante (art. 1300º, n.º 1). No art. 1301º indicam-se as hipóteses em que não há direito de preferência[385].

O direito de preferência é exercido através da acção de preferência. São os seguintes os pressupostos desta acção*: i)* que o prédio vendido ou dado em cumprimento seja de área inferior à unidade de cultura; *ii)* que o preferente tenha um prédio de área inferior à unidade de cultura; *iii)* que esse prédio seja confinante com aquele que foi transmitido onerosamente; *iv)* e que o adquirente não seja dono de prédio confinante.

O segundo meio previsto para garantir os interesses subjacentes à proibição do fraccionamento consiste na instituição de um regime especial para arguir a anulabilidade das transmissões em contravenção ao disposto na lei. Assim, diferentemente do regime geral da anulabilidade (art. 278º), confere-se ao Ministério Público ou a qualquer proprietário que goze de direito de preferência na compra dos terrenos legitimidade para propor a acção de anulação; além disso,

---

[384] "A troca de terrenos aptos para cultura só é admissível: a) Quando ambos os terrenos tenham área igual ou superior à unidade de cultura fixada para a respectiva zona; b) Quando, tendo qualquer dos terrenos área inferior à unidade de cultura, da permuta resulte adquirir um dos proprietários terreno contíguo a outro que lhe pertença, em termos que lhe permitam constituir um novo prédio com área igual ou superior àquela unidade; c) Quando, independentemente da área dos terrenos, ambos os permutantes adquiram terreno confinante com prédio seu".

[385] "Não gozam do direito de preferência os proprietários de terrenos confinantes: *a)* Quando algum dos terrenos constitua parte componente de um prédio urbano ou se destine a algum fim que não seja a cultura; *b)* Quando a alienação abranja um conjunto de prédios que, embora dispersos, formem uma exploração agrícola de tipo familiar".

consagra-se um prazo de três anos, a contar da celebração do acto, para arguir as invalidades verificadas.

No entanto, o regime de garantia previsto no Código Civil para a proibição do fraccionamento não impede a aquisição por usucapião ou por acessão industrial imobiliária de parcelas de prédios rústicos de área inferior à unidade de cultura. Além disso, o regime sancionatório que consagra é tolerante com semelhante possibilidade, na medida em que prevê a caducidade da acção de oposição ao fraccionamento, admitindo a possibilidade de a invalidade verificada ficar sanada pelo decurso do prazo.

Ora, sendo transitório o estado de ilicitude decorrente do fraccionamento, não é invocável neste caso a ressalva contida no art. 1207º ("salvo disposição em contrário") para obstar à usucapião. A aplicação deste segmento supõe uma impossibilidade legal permanente de adquirir ou constituir um direito real sobre determinado objecto, seja considerado em si mesmo, seja pelas suas características, seja pela finalidade a que se destina. Aliás, adquirem aqui particular destaque os limites decorrentes das normas sobre o ordenamento do território e sobre a classificação e qualificação do solo, respectivamente, a Lei n.º 6/2017, de 19-4, e o Decreto-Lei n.º 8/2021, de 30-6, os quais são também extensíveis ao fraccionamento para construção.

50.2. Emparcelamento

O emparcelamento consiste no "conjunto de operações de remodelação predial destinadas a pôr termo à fragmentação e dispersão dos prédios rústicos pertencentes ao mesmo titular, com o fim de melhorar as condições técnicas e económicas da exploração" (art. 1302º, n.º 1)[386].

Sabido que a dispersão e a fragmentação das terras constituem factores negativos para o desenvolvimento agrícola, principalmente quando se pretende que assuma uma dimensão mercantil, o emparcelamento tem como principal

[386] Segundo o art. 2º, alínea *c)*, da Lei n.º 6/2017, de 19-4, que fixa as bases do ordenamento do território, são operações de emparcelamento de solo rústico os actos de "reestruturação do solo levados a cabo pela Administração Pública destinados a pôr termo à fragmentação e dispersão de prédios rústicos pertencentes ao mesmo titular".

objectivo ultrapassar os inconvenientes sócio-económicos resultantes dessa fragmentação. De uma maneira geral, entre outros objectivos, o emparcelamento visa promover a concentração dos terrenos dispersos pertencentes ao mesmo proprietário, estabelecer um melhor ordenamento da propriedade através da eliminação dos encraves e da extinção das servidões prediais e a realização de obras de melhoramento na zona abrangida.

As operações de emparcelamento estão sujeitas a legislação especial de natureza administrativa.

51. Paredes e muros de meação

"O proprietário de prédio confinante com parede ou muro alheio pode adquirir nele comunhão, no todo ou em parte, quer quanto à sua extensão, quer quanto à sua altura, pagando metade do seu valor e metade do valor do solo sobre que estiver construído" (art. 1290º, n.º 1). O superficiário goza igual direito de comunhão forçada sobre a parede ou muro de meação alheio, porquanto, ao adquirir o direito de propriedade superficiária sobre a obra ou plantação situada num prédio que confina com outro (seja de terceiro, seja inclusive o prédio onde existe a obra ou as árvores), fica em situação idêntica à do proprietário (art. 1290º, n.º 2).

Confere-se ao proprietário o direito potestativo de adquirir comunhão no muro ou parede alheia que seja confinante com o seu prédio. A aquisição pode ser total ou parcial, seja em altura ou extensão; o facto de a lei impor que o adquirente pague metade do valor do solo em que está implantado o muro ou a parede significa que a aquisição abrange os alicerces e o solo correspondentes à parte adquirida.

O objectivo da lei é evitar conflitos entre os proprietários confinantes, decorrentes da possibilidade da queda do muro ou da parede, prevenindo a ocorrência de danos no prédio contíguo. Com a comunhão, a conservação do muro passa a

ser da responsabilidade dos contitulares, diminuindo-se assim o risco de dano[387], uma vez que "a reparação ou reconstrução da parede ou muro comum é feita por conta dos consortes, em proporção das suas partes" (art. 1295º, n.º 1).

No entanto, para não ter de suportar as despesas com a conservação ou reparação do muro ou parede, o proprietário adquirente pode renunciar ao seu direito de propriedade nos termos do art. 1331º (art. 1295º, n.º 5)[388]; porém, se, culposamente, provocou o dano ou a destruição do muro ou da parede, o proprietário renunciante fica obrigado a indemnizar o outro proprietário pelos prejuízos causados.

Com vista a resolver eventuais dificuldades quanto a determinar a quem o muro ou a parede pertencem, presume-se comum (*iuris tantum*) a parede ou o muro divisório de dois edifícios. Se estes forem da mesma altura, a presunção abrange toda a altura da parede; se os edifícios forem de altura diferente, é até à altura inferior (art. 1291º, n.º 1).

A presunção de comunhão mantém-se mesmo que um dos edifícios desapareça devido a demolição, porquanto o que releva para esse efeito é a manutenção da parede ou do muro na linha divisória dos edifícios. Também não afasta a presunção o facto de os dois edifícios não terem sido construídos na mesma data.

No que respeita à propriedade rústica, a lei consagra a presunção de comunhão relativamente aos muros que existam entre prédios rústicos, entre pátios, jardins ou entre quintais de prédios urbanos se não houver sinais em contrário (art. 1291º, n.º 2). O n.º 3 do art. 1291º indica os sinais que afastam a presunção de comunhão. Esta enumeração deve ser considerada taxativa, uma vez que interfere com a delimitação subjectiva da propriedade sobre as paredes ou muros de meação.

Já não existe presunção de comunhão quanto aos muros que separam prédios rústicos de quintais ou de jardins pertencentes a prédios urbanos. Com efeito, estando em causa prédios da natureza diversa, não haverá entre os respectivos proprietários o mesmo tipo de interesses que se verifica quando os prédios

[387] Nos termos do art. 1324º, "as regras da compropriedade são aplicáveis, com as necessárias adaptações, à comunhão de quaisquer outros direitos, sem prejuízo do disposto especialmente para cada um deles".

[388] O direito em causa abrange não só o muro como também o solo onde este está construído, dado que as duas coisas são inseparáveis ou incindíveis.

confinantes são ambos rústicos ou urbanos, e que justificam a presunção de contitularidade sobre os muros ou paredes.

Por outro lado, "o proprietário a quem pertença em comum alguma parede ou muro não pode abrir nele janelas ou frestas, nem fazer outra alteração, sem consentimento do seu consorte" (art. 1292º). Esta proibição decorre da natureza do direito constituído sobre o muro; com efeito, sendo a comunhão indivisível, a admissão de abertura de janelas implicaria uma divisão do direito.

Confere-se a cada um dos proprietários em comunhão, sem necessidade de consentimento do outro, o direito de "edificar sobre a parede ou muro comum e de introduzir nele traves ou barrotes, contanto que não ultrapasse o meio da parede ou do muro" (art. 1293º, n.º 1), excepto se a parede ou muro tiver uma espessura inferior a meio metro, caso em que pode ultrapassar mais de metade da espessura da parede ou do muro (art. 1293º, n.º 2).

Sem necessidade de consentimento dos restantes proprietários, é permitido a qualquer dos consortes "alterar a parede ou muro comum, contanto que o faça à sua custa, ficando a seu cargo todas as despesas de conservação da parte alterada" (art. 1294º, n.º 1). Em conformidade com este regime, consagra-se no n.º 2 do mesmo artigo o direito de, caso o muro ou parede comum não tenha condições para suportar o alçamento, o proprietário interessado o poder fazer na sua totalidade, pagando todas as despesas; se pretender aumentar-lhe a espessura deve para isso ocupar terreno seu, ficando a pertencer-lhe exclusivamente a parte aumentada.

Porém, o proprietário que não tenha contribuído para a obra "pode adquirir comunhão na parte aumentada, pagando metade do valor dessa parte e, no caso de aumento de espessura, também metade do valor do solo correspondente a esse aumento" (art. 1294º, n.º 3)[389].

[389] Este regime constitui um corolário do disposto no art. 1290º.

CAPÍTULO IX
ÁGUAS

52. Classificação das águas.

53. Águas particulares: 53.1. Delimitação. 53.2. Requisição. 53.3. Fontes e nascentes. 53.4. Direitos dos proprietários dos prédios inferiores. 53.5. Restrições ao uso das águas. 53.6. Aquisição por terceiros de direitos incompatíveis. 53.7. Aquisição por usucapião.

54. Águas pluviais e águas de lagos e lagoas.

55. Águas subterrâneas.

56. Águas originariamente públicas.

57. Condomínio das águas. 57.1. Divisão das águas.

52. Classificação das águas

"As águas são públicas, comunitárias ou particulares; as primeiras estão sujeitas ao regime estabelecido em leis especiais, as segundas aos usos e as terceiras às disposições dos Artigos seguintes" (art. 1305º).

Relativamente às águas públicas, a Lei n.º 13/2017, de 5-6 (regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis) estabelece no art. 8º (bens do domínio público do Estado), que "as águas fluviais e lacustres, lagos e lagoas e

terrenos conexos, com exceção das águas consideradas privadas ou comunitárias nos termos do Código Civil" (alínea *e)*). As águas de nascentes não integram o domínio público do Estado, nos termos da alínea *g)* daquele artigo.

As águas comunitárias são as que são usufruídas e partilhadas em comum por grupos de pessoas ou famílias, ou pelas estruturas tradicionais de liderança comunitária, de acordo com o direito costumeiro e as práticas comunitárias ou locais, nos termos regulados por lei.

De acordo com o art. 195º, as águas são consideradas coisas imóveis[390].

53. Águas particulares

53.1. Delimitação

São águas particulares:

i) As águas que nascerem em prédio particular e as pluviais que nele caírem, enquanto não transpuserem, abandonadas, os limites do mesmo prédio ou daquele para onde o dono dele as tiver conduzido, e ainda as que, ultrapassando esses limites e correndo por prédios particulares, forem consumidas antes de se lançarem no mar ou em outra água pública (art. 1306º, alínea *a)*).

Esta norma prevê duas categorias de águas particulares: as que nascem em prédio particular e as águas pluviais que nele caírem. Estas águas deixam de ser particulares a partir do momento em que são abandonadas (isto é, deixadas correr de forma livre pelo proprietário do terreno) e formem à saída do prédio (ou dos prédios para onde foram guiadas ou canalizadas) uma corrente que se dirija directa ou indirectamente para o mar. Porém, aquelas águas continuam a ser consideradas particulares se forem consumidas (por qualquer particular) antes de chegarem ao mar ou a outra água pública.

[390] Cf. supra, § 8.3.

ii) As águas subterrâneas existentes em prédios particulares (art. 1306º, alínea *b)*)[391].

iii) Os lagos e lagoas existentes dentro de um prédio particular, quando não sejam alimentados por corrente pública (art. 1306º, alínea *c)*). Considera-se que o lago ou lagoa é alimentado por corrente pública se tiver saída directa para o mar ou para águas de domínio público.

iv) As águas originariamente públicas que tenham entrado no domínio privado até 21 de Março de 1868[392], por preocupação, doação régia ou concessão (art. 1306º, alínea *d)*)[393].

v) As águas públicas concedidas perpetuamente para regas ou melhoramentos agrícolas (art. 1306º, alínea *e)*).

vi) As águas subterrâneas existentes em terrenos públicos, municipais ou de freguesia, exploradas mediante licença e destinadas a regas ou melhoramentos agrícolas (art. 1306º, alínea *f)*).

"Não estando fixado o volume das águas referidas nas alíneas d), e) e f), do número anterior, entende-se que há direito apenas ao caudal necessário para o fim a que as mesmas se destinam" (n.º 2 do art. 1306º).

São também particulares as obras para armazenamento ou derivação de águas, bem como o leito das correntes não navegáveis nem flutuáveis (art. 1307º). Assim, acontece relativamente aos poços, galerias, canais, levadas, derivação ou armazenamento de águas públicas ou particulares (alínea *a)*)[394], e ainda com o leito ou álveo das correntes não navegáveis nem flutuáveis que atravessam terrenos particulares (alínea *b)*)[395].

---

[391] Quanto ao direito de captação de águas subterrâneas, cf. o art. 1314º.

[392] Esta data é relativa ao último dia de vigência das normas anteriores ao Código Civil de 1867.

[393] A preocupação — um título de aquisição de águas públicas — consistia na realização de obras nos leitos ou nas margens dos rios navegáveis destinadas a desviar águas pera serem usadas na rega, para mover moinhos ou utilizadas noutras actividades.

[394] O disposto nesta alínea *a)* não impede que obras de idêntica natureza pertençam a entidades públicas e, nessa medida, integrem o domínio público.

[395] "Entende-se por leito ou álveo a porção do terreno que a água cobre sem transbordar para o solo natural, habitualmente enxuto" (art. 1307º, n.º 2).

Quando a corrente passa entre prédios pertencentes a proprietários diferentes, a divisão do leito das águas correntes é feita em partes iguais, ficando cada um com o espaço de terra (tracto) compreendido entre a linha marginal e a linha média do leito ou álveo (art. 1307º, n.º 3). Todavia, esta forma de divisão não afasta a aplicação do art. 1248º e seguintes; se se verificar mudança do leito das águas, o dono do prédio invadido conserva a propriedade do terreno ocupado de novo pela corrente e os proprietários do leito abandonado conservam o direito que tinham sobre ele (art. 1250º).

53.2. Requisição

"Em casos urgentes de incêndio ou calamidade pública, as autoridades administrativas podem, sem forma de processo nem indemnização prévia, ordenar a utilização imediata de quaisquer águas particulares necessárias para conter ou evitar os danos" (art. 1308º, n.º 1). "Se da utilização da água resultarem danos apreciáveis, têm os lesados direito a indemnização, paga por aqueles em benefício de quem a água foi utilizada" (art. 1308º, n.º 2).

Apesar da redacção deste preceito, o legislador não exclui o direito à indemnização do proprietário pela requisição das águas que lhe pertençam. Contudo, apenas o contempla no caso de os danos sofridos serem apreciáveis; como em muitas das situações de incêndio ou de calamidade pública a utilização da água não acarreta prejuízos para o respectivo dono (ou estes são patrimonialmente irrelevantes e, portanto, não susceptíveis de serem avaliados), compreende-se que não haja direito à indemnização.

53.3. Fontes e nascentes

"O dono do prédio onde haja alguma fonte ou nascente de água pode servir-se dela e dispor do seu uso livremente, salvas as restrições previstas na lei, nos usos e os direitos que terceiro haja adquirido ao uso da água por título justo" (art. 1309º). O reconhecimento deste direito não oferece dúvidas, na medida em que está compreendido no direito de propriedade sobre o prédio — a aquisição das águas é uma dimensão da propriedade sobre o imóvel (art. 1310º, n.º

1) —, muito embora isso não seja impeditivo da faculdade de o respectivo dono destacar as águas (desmembramento do objecto) e constituir direitos autónomos sobre as mesmas.

O direito à livre disposição das águas das nascentes ou fontes está sujeito a restrições resultantes da lei (arts. 1312º, 1447º e 1448º) ou decorrentes da aquisição por terceiros de direitos incompatíveis (art. 1310º), tal como decorre da segunda parte do art. 1309º.

53.4. Direitos dos proprietários dos prédios inferiores

As águas das nascentes ou de fontes que não são aproveitadas pelo respectivo proprietário escoam-se naturalmente para os prédios inferiores, ficando os donos destes obrigados a recebê-las, bem como a terra que for arrastada (arts. 1271º e 1312º); a título de compensação, os proprietários desses prédios podem utilizá-las (art. 1311º). Este aproveitamento por parte dos proprietários dos prédios inferiores pressupõe que, após abandonarem o prédio onde nasceram, as águas não tenham ingressado no domínio público; neste caso, é aplicável o disposto nas leis que regulam o uso das águas públicas pelos particulares.

No entanto, se forem privados desse uso pelo facto de as águas passarem a ser aproveitadas pelo proprietário da fonte ou nascente de onde provêm, os titulares dos prédios inferiores não poderão invocar qualquer direito ou posse susceptível de lhes conferir direito a uma indemnização nem recorrer às acções possessórias[396]. O abandono das águas pelo respectivo proprietário não o priva dos direitos sobre as mesmas, pelo que os donos dos prédios inferiores apenas podem usá-las como detentores por actos facultativos.

A existência de posse neste caso exigiria que o proprietário do prédio inferior impedisse o dono das águas de dispor livremente das águas abandonadas, o que implicaria que, através de obras, as mesmas fossem captadas directamente da fonte ou da nascente existente no prédio vizinho, adquirindo então uma posse

[396] No entanto, se a intervenção do dono das águas tiver como objectivo único privar (e prejudicar) os prédios vizinhos, pode considerar-se que actua com abuso de direito.

contrária ao direito de propriedade sobre as águas (cf. art. 1310º). Esta situação é diversa da contemplada no art. 1311º.

53.5. Restrições ao uso das águas

"Ao proprietário da fonte ou nascente não é lícito mudar o seu curso costumado, se os habitantes de uma povoação ou casal há mais de cinco anos se abastecerem dela ou das suas águas vertentes para gastos domésticos" (art. 1312º, n.º 1)[397]. "Se os habitantes da povoação ou casal não houverem adquirido por título justo o uso das águas, o proprietário tem direito a indemnização, que é paga, conforme os casos, pela respectiva junta de freguesia ou pelo dono da casa" (n.º 2 do mesmo artigo).

Da conjugação destes preceitos deduz-se que o direito ao uso das águas nascidas em determinado prédio pelos habitantes de uma povoação ou casal pode derivar de um título jurídico de aquisição (art. 1310º, n.º 1)[398], de um acto de natureza obrigacional, de uma situação possessória ou de detenção (acto de mera tolerância ou acto facultativo).

No caso de existir um título aquisitivo ou um direito de crédito, as condições de utilização das águas particulares (designadamente, períodos de aproveitamento, indemnização do proprietário, mudança do curso da água) são as estabelecidas no título constitutivo[399]. Porém, se derivar de um acto de mera detenção ou de posse, o aproveitamento da água pelos habitantes só é relevante para

---

[397] Por contraposição a povoação (aglomerado de casas), o termo casal designa uma simples quinta ou casa isolada; a norma abrange também a situação em que, numa povoação, apenas uma ou algumas casas aproveitam isoladamente as águas. Assim, não é necessário que todos os habitantes de uma povoação se abasteçam da nascente ou da fonte para que se constitua a restrição prevista no art. 1312º, n.º 1.

Por curso costumado deve entender-se a passagem ou o local do prédio utilizado para aceder directamente à fonte ou nascente, ou aos cursos formados pelas águas vertentes. Por fim, os gastos domésticos dizem respeito à satisfação das necessidades normais das pessoas; não abrangem a utilização da água para fins agrícolas ou industriais.

[398] A aquisição por usucapião do direito ao uso das águas está sujeita ao regime do art. 1310º, n.º 2; cf. infra, § 53.7.

[399] Cf. § 53.6.

efeitos de restringir o direito ao uso das águas pelo respectivo proprietário se essa utilização se destinar a gastos domésticos e tiver uma duração de, pelo menos, cinco anos[400].

Neste último caso, a lei impõe uma restrição ao proprietário das águas das fontes ou nascentes, o qual fica obrigado a consentir nesse uso e a não mudar o curso costumado das águas[401]; por outro lado, e como contrapartida, a lei confere-lhe direito a uma indemnização, a ser paga pela respectiva comunidade territorial local ou pelo dono do casal, conforme os casos.

53.6. Aquisição por terceiros de direitos incompatíveis

Uma outra limitação ao direito de propriedade das águas das fontes ou nascentes do dono do prédio verifica-se quando, através de justo título, um terceiro adquire um direito a usar essa água, que seja incompatível com o âmbito daquele (art. 1309º, segunda parte). "Considera-se título justo de aquisição da água das fontes e nascentes, conforme os casos, qualquer meio legítimo de adquirir a propriedade de coisas imóveis ou de constituir servidões" (art. 1310º, n.º 1)[402].

O terceiro tanto pode adquirir um direito de propriedade das águas, como, se for titular de um prédio contíguo, um direito de servidão que lhe permite aproveitar a água existente noutro prédio na medida das necessidades do seu prédio. Neste caso, o direito ao uso da água tem um âmbito mais restrito do que o permitido pelo direito de propriedade.

---

[400] *A contrario*, havendo título aquisitivo ou negócio obrigacional, o aproveitamento das águas pode não ficar limitado aos gastos domésticos e abranger actividades agrícolas.

[401] Em caso de oposição do proprietário da fonte ou nascente, o direito potestativo de aquisição deve ser integrado por uma sentença.

[402] Aos títulos aquisitivos da propriedade faz referência o art. 1237º e, em relação à servidão, o art. 1437º.

53.7. Aquisição por usucapião

Relativamente à possibilidade de adquirir por usucapião o direito de uso das águas das fontes ou nascentes em prédio alheio, o art. 1310º, n.º 2, consagra um regime específico ao estipular que a usucapião "só é atendida quando for acompanhada da construção de obras, visíveis e permanentes, no prédio onde exista a fonte ou nascente, que revelem a captação e a posse da água nesse prédio; sobre o significado das obras é admitida qualquer espécie de prova".

Esta exigência específica justifica-se por razões de segurança jurídica. Como se viu, os titulares dos prédios inferiores têm o ónus de receber as águas vertentes e também a faculdade de as aproveitar; porém esta utilização não decorre (ou pode não decorrer) de qualquer direito que tenham adquirido sobre as águas, sendo apenas uma consequência do facto de o proprietário não as aproveitar, constituindo nesse caso um mero acto facultativo.

Ou seja, o simples aproveitamento das águas pelos proprietários dos prédios inferiores tanto pode ser resultado de um ónus ou de um acto facultativo, como corresponder ao exercício de um direito real ou a uma situação possessória. Ora, é para ultrapassar eventuais dúvidas quanto à natureza dessa situação, que o legislador exigiu que a posse sobre as águas se manifeste através da realização de obras de captação no prédio, ou seja, através de actos materiais que sejam demonstrativos da existência de um *animus possidendi*. Admite-se, no entanto, qualquer meio de prova do significado dessas obras (art. 1310º, n.º 2, segundo período).

Por fim, o n.º 3 do art. 1310º prevê que a constituição da servidão de águas por destinação do pai de família (infra) não está dependente da existência dos sinais reveladores exigidos pelo art. 1439º.

54. Águas pluviais e águas de lagos e lagoas

O regime previsto para as fontes e nascentes é aplicável, com as necessárias adaptações, às águas pluviais referidas na alínea *a)* do n.º 1 do art. 1306º e às águas dos lagos e lagoas compreendidas na alínea *c)* do mesmo número (art. 1313º). Esta aplicação não se resume ao disposto nos arts. 1309º e 1310º, mas

abrange também o estabelecido nos dois artigos seguintes: o art. 1311º é aplicável aos lagos e lagoas no caso de se formar a partir destes um curso de água corrente; o art. 1312º é extensível aos lagos e lagoas, se o aproveitamento das respectivas águas for feito directamente[403].

55. Águas subterrâneas

"É lícito ao proprietário procurar águas subterrâneas no seu prédio, por meio de poços ordinários ou artesianos, minas ou quaisquer escavações, contanto que não prejudique direitos que terceiro haja adquirido por título justo" (art. 1314º, n.º 1)[404]. Os títulos de aquisição são os indicados no art. 1310º, n.ºs 1 e 2 (art. 1315º), o que significa que, no que respeita à aquisição por usucapião, são aplicáveis as observações anteriores[405].

Este direito do proprietário compreende a realização de obras para captar águas subterrâneas; o seu exercício está sujeito aos limites fixados no art. 1268º, como também às restrições decorrentes da aquisição (válida) por terceiros de direitos (de propriedade ou de servidão) que tenham por objecto as nascentes existentes no prédio ou relativos à exploração das águas subterrâneas. Ou seja, o facto de a nascente pertencer a terceiro não inibe o proprietário de explorar as águas subterrâneas desde que isso não prejudique o caudal da nascente.

Para além disso, a simples atribuição a terceiro do direito de explorar águas subterrâneas não impede o proprietário de proceder a idêntica exploração[406], excepto se resultar claramente daquele título constitutivo a consagração dessa proibição (art. 1315º, n.º 2)[407].

---

[403] As duas outras restrições legais constam nos arts. 1447º e 1448º, pelo que que serão abordados mais adiante a propósito das servidões prediais.

[404] Igual faculdade gozam o usufrutuário e o usuário (art. 1382º), bem como o superficiário (art. 1415º, n.º 2).

[405] Cf. § 53.7.

[406] Este direito de exploração é limitado pelos direitos que terceiros hajam adquirido sobre as águas (art. 1314º, n.º 1).

[407] O título constitutivo pode conter outras limitações à exploração das águas subterrâneas.

Por outro lado, e sem prejuízo do disposto no art. 1316º, "a diminuição do caudal de qualquer água pública ou particular, em consequência da exploração de água subterrânea, não constitui violação de direitos de terceiro, excepto se a captação se fizer por meio de infiltrações provocadas e não naturais" (n.º 2, do art. 1314º). Este direito de livre exploração pelo dono do prédio abrange as águas subterrâneas que naturalmente se infiltram no subsolo e atravessam o prédio, ou seja, as águas que por efeito da natureza atinjam o seu prédio. Não compreende as águas que, por acção do homem, tenham sido desviadas de outros prédios e, desse modo, se tenham infiltrado no prédio; uma vez que pertencem a terceiros, a respectiva captação pelo proprietário origina uma diminuição do seu caudal, afectando o direito daqueles.

O art. 1316º consagra outra restrição ao livre aproveitamento pelo proprietário das águas subterrâneas. Assim, na exploração dessas águas, o proprietário não pode alterar ou diminuir as águas de fonte ou de reservatório destinado a uso público; se o fizer, está obrigado a repor o caudal anterior. Não sendo possível essa reposição, "deve fornecer, para o mesmo uso, em local apropriado, água equivalente àquela de que o público ficou privado" (art. 1316º, segundo período)[408].

56. Águas originariamente públicas

"As águas referidas nas alíneas d), e) e f) do n.º 1 do Artigo 1306º são inseparáveis dos prédios a que se destinam, e o direito sobre elas caduca, revertendo as águas ao domínio público, se forem abandonadas, ou não se fizer delas um uso proveitoso correspondente ao fim a que eram destinadas ou para que foram concedidas" (art. 1317º).

A lei fixa um regime especial em relação às águas originariamente públicas apropriadas por particulares nas situações mencionadas no art. 1317º. Em primeiro lugar, consagra um nexo de inseparabilidade entre essas águas e os prédios

[408] Esta restrição não origina a constituição de uma servidão, dado que não pressupõe qualquer tipo de relação entre prédios.

a que se destinam, o que significa que: *i)* as águas não podem ser alienadas separadamente do prédio; *ii)* a transmissão do prédio implica a transmissão *ex lege* das águas; *iii)* e a aquisição por usucapião do prédio engloba também as águas. Em segundo lugar, as águas devem ser utilizadas para o fim para que foram concedidas ou destinadas, não podendo satisfazer outras necessidades (vinculação de fim), nem serem objecto de um uso não proveitoso. Por fim, estabelece-se um regime especial de caducidade do direito sobre essas águas, seja por abandono seja pelo não uso[409]; verificando-se a caducidade, o direito extingue-se de forma automática, revertendo as águas para o domínio público.

Este regime de caducidade e consequente reversão das águas para o domínio público cria uma impossibilidade legal de usucapião. É certo que a lei não fixa qualquer duração mínima para o não uso do direito (como se verifica relativamente aos direitos reais menores). Ora, o não uso das águas pelo proprietário pode permitir que um terceiro passe a exercer poderes de facto sobre as mesmas águas como titular de um direito real. Se essa posse tiver uma duração idêntica à dos prazos previstos para a usucapião, poderia esta ser invocada pelo possuidor? Ainda assim a resposta deve ser negativa.

Com efeito, mesmo aceitando, no limite, que, no silêncio da lei, o prazo de caducidade pelo não uso seria idêntico ao da usucapião, é de considerar que a reversão legal para o domínio público é imediata pelo que sempre precede no plano lógico-jurídico a invocação pelo particular da usucapião. Por isso, no momento em que esta forma de aquisição poderia produzir os seus efeitos, já as águas pertencem ao domínio público.

57. Condomínio das águas

"Pertencendo a água a dois ou mais co-utentes, todos devem contribuir para as despesas necessárias ao conveniente aproveitamento dela, na proporção do seu uso, podendo para esse fim executar-se as obras necessárias e fazer-se os trabalhos

[409] O abandono pressupõe um acto intencional de renúncia ao seu aproveitamento, não constituindo abandono a não utilização por simples inércia ou por motivo acidental; verificada a declaração de abandono, a reversão é imediata.

de pesquisa indispensáveis, quando se reconheça haver perda ou diminuição de volume ou caudal" (art. 1318º, n.º 1)[410].

Quando as águas pertencem em simultâneo a pelo menos duas pessoas, cada uma participa nas despesas relacionadas com o seu aproveitamento e conservação[411]. Porém, diferentemente do estabelecido no regime da compropriedade, as despesas são repartidas em função do uso que cada um faz das águas e não das quotas de cada um (art. 1325º, n.º 1)[412]. Ora, semelhante critério de divisão das despesas significa que não são apenas os comproprietários que têm a obrigação de participar nas despesas (desde que façam uso da água), mas também aqueles que aproveitam as águas independentemente de ser no quadro de uma relação jurídica (de natureza real ou obrigacional) ou no âmbito de uma simples relação de facto.

Outra diferença do regime do condomínio das águas quanto à compropriedade reside no facto de o co-utente não poder "eximir-se do encargo, renunciando ao seu direito em benefício dos outros co-utentes, contra a vontade destes" (art. 1318º, n.º 2). Na compropriedade, cada contitular pode renunciar ao seu direito para se eximir das despesas (art. 1331º, n.º 1), muito embora a renúncia esteja dependente do consentimento dos restantes quando estejam em causa despesas anteriormente aprovadas pelo interessado (art. 1331º, n.º 2).

57.1. Divisão das águas

"A divisão das águas comuns, quando deva realizar-se, é feita, no silêncio do título, em proporção da superfície, necessidades e natureza da cultura dos terrenos a regar, podendo repartir-se o caudal ou o tempo da sua utilização, como mais convier ao seu bom aproveitamento" (art. 1319º). Não sendo o condomínio das águas uma contitularidade necessária ou obrigatória, qualquer co-utente

[410] Veja-se também o art. 1331º.

[411] Porque se trata de uma contitularidade de direitos, são aplicáveis ao condomínio das águas as regras que vigoram para a compropriedade (art. 1323º e s.).

[412] Com efeito, em relação a um objecto como as águas não deixaria de revelar-se extremamente difícil (senão impossível) determinar a quota ideal de cada comproprietário.

tem a todo o tempo a faculdade de lhe pôr fim, requerendo a divisão das águas comuns (art. 1332º).

No procedimento de divisão podem verificar-se três situações. A primeira é existir um título de divisão (acordo ou sentença) e este estipular os termos dessa partilha; neste caso, aquela será efectuada em conformidade com o estabelecido no título. A segunda é não existir título ou este ser insuficiente, mas a utilização das águas comuns obedecer a um regime de repartição de facto, observado pelos interessados há mais de vinte anos; nesta hipótese, as águas continuam a ser aproveitadas nos mesmos termos, sem haver nova divisão, o que significa que a prática reiterada se impõe às partes (art. 1320º)[413]. Em terceiro lugar, não se verificando qualquer das situações anteriores, dispõe o art. 1319º que a divisão será feita proporcionalmente em função da superfície, necessidades e natureza da cultura dos terrenos a regar. Assim, determinado o direito de cada um[414], os interessados poderão optar por repartir o caudal ou fixar o período para a sua utilização, conforme o que mais convier ao bom aproveitamento das águas.

Tendo em vista pôr fim a sistemas arbitrários de utilização de águas comuns que não garantam um aproveitamento racional ou eficaz das mesmas, o legislador aboliu um conjunto de costumes que vigoravam relativamente à distribuição das águas comuns (art. 1321º). Consequência dessa abolição, é as águas passarem a ser consideradas indivisas, pelo que a sua posterior partilha deve obedecer ao regime do art. 1319º.

Por fim, a não ser que dos títulos resulte outro significado, o art. 1332º fixa o sentido se algumas expressões normalmente usadas nos títulos relativos ao aproveitamento de águas comuns (por exemplo, "uso contínuo", "uso diário", "uso hibernal", "uso semanal", etc.).

---

413 "A obrigatoriedade do costume impõe-se também aos co-utentes que não sejam donos da água, sem prejuízo dos direitos do proprietário, que pode a todo tempo desviá-la ou reivindicá-la, se estiver a ser aproveitada por quem não tem nem adquiriu direito a ela" (art. 1320º, n.º 2). Por analogia, o costume deve ter uma duração mínima de vinte anos.

414 Neste caso, trata-se do direito a uma fracção da água, a qual, dada a natureza do objecto em causa, não é equiparável à quota ideal de qualquer outra coisa corpórea.

CAPÍTULO X
MODALIDADES DO DIREITO DE PROPRIEDADE

58. Compropriedade: 58.1. Natureza jurídica. 58.2. Constituição. 58.3. Posição dos comproprietários. 58.4. Actos que cada comproprietário pode praticar: 58.4.1. Uso da coisa comum. 58.4.2. Disposição da quota ideal. 58.4.3. Alienação ou oneração de parte especificada. 58.5. Actos a praticar pela maioria dos comproprietários. 58.6. Actos que exigem a unanimidade dos comproprietários. 58.7. Direito de preferência dos comproprietários. 58.8. A acção de preferência. 58.9. Direito de exigir a divisão da coisa comum. 58.10. Extinção da compropriedade.

59. Propriedade em comunhão.

60. Propriedade horizontal: 60.1. Caracterização. 60.2. Objecto. 60.3. Propriedade horizontal de conjuntos de edifícios. 60.4. Constituição. 60.5. Título constitutivo. 60.6. Modificação do título constitutivo. 60.7. Nulidade do título constitutivo. 60.8. Direitos e limitações dos condóminos. 60.9. Encargos dos condóminos: 60.9.1. Despesas de conservação e fruição. 60.9.2. Despesas com inovações. 60.10. Destruição do edifício. 60.11. Regulamento do condomínio. 60.12. Órgãos de administração das partes comuns: 60.12.1. Assembleia de condóminos. 60.12.2. Administrador do condomínio.

58. Compropriedade

58.1. Natureza jurídica

"Existe propriedade em comum, ou compropriedade, quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares do direito de propriedade sobre a mesma coisa" (art. 1323º, n.º 1). "Os direitos dos consortes ou comproprietários sobre a coisa comum são qualitativamente iguais, embora possam ser quantitativamente diferentes; as quotas presumem-se, todavia, quantitativamente iguais na falta de indicação em contrário do título constitutivo" (art. 1323º, n.º 2).

A compropriedade consiste na contitularidade de direitos reais (de qualquer direito real, de propriedade, de usufruto, de superfície, etc.) sobre a mesma coisa. Distingue-se do concurso de direitos reais porque, neste, a coisa é objecto de direitos distintos[415], enquanto na compropriedade os direitos são da mesma natureza ou conteúdo. Distingue-se também da relação de condomínio ou de propriedade horizontal, porquanto nesta os contitulares não só têm um direito indivisível sobre uma coisa comum, como ainda direitos individuais sobre cada uma das fracções autónomas integradas na coisa comum[416].

São várias as concepções relativas à natureza jurídica da compropriedade. Sumariamente, a compropriedade tem sido definida como sendo: *i)* um único direito de propriedade fraccionado em quotas homogéneas, cabendo a cada titular uma quota ideal do direito; *ii)* um conjunto de vários direitos de propriedade em que cada um versa sobre a totalidade da coisa, embora o respectivo exercício se encontre limitado pelos direitos dos outros consortes; *iii)* um único direito, incidindo sobre a totalidade do objecto, encabeçado pela colectividade dos consortes (propriedade em comunhão ou colectiva); *iv)* uma pessoa jurídica formada pelo conjunto dos contitulares, em que cada um participa na formação de um novo sujeito de direito.

[415] Cf. supra § 9.4. sobre o princípio da compatibilidade.

[416] Cf. infra § 60.

Opta-se aqui pela doutrina tradicional ou clássica[417], nos termos da qual a compropriedade é constituída por vários direitos de propriedade idênticos (em termos qualitativos e não necessariamente quantitativos) sobre determinada coisa, corpórea ou incorpórea, incidindo cada um sobre quotas-partes da coisa idealmente consideradas (assim, um terço ou um quarto da coisa).

Em oposição à doutrina tradicional são avançados alguns argumentos, em particular: *i)* que o direito real não pode incidir sobre coisas ideais ou abstractas, visto que o seu objecto terá de ser sempre uma coisa individualizada; *ii)* se os direitos dos comproprietários incidem não sobre a coisa comum, mas sobre quotas ideais desta, aquela seria uma coisa sem dono; ou seja, se a quota é distinta da coisa comum, quem é o proprietário desta última?; *iii)* a redução dos direitos de cada consorte a uma quota abstracta ou ideal não se coaduna com os poderes que a lei lhes reconhece quanto ao uso e administração de toda a coisa.

Contra estes argumentos invoca-se: *i)* que o objecto dos direitos dos comproprietários se encontra determinado, porquanto a referência à quota ideal não passa de um simples modo de considerar a coisa, não podendo por isso ser esta encarada como um objecto diferente daquele sobre incide a compropriedade — um terço indeterminado de uma coisa é um terço dessa coisa e não de outra; *ii)* os poderes de cada consorte sobre o bem no seu todo não são um obstáculo lógico à doutrina tradicional: é que, sendo o direito sobre a quota ideal um poder que não incide sobre parte especificada, o mesmo direito abrange potencialmente todo o objecto; *iii)* a concepção tradicional é a que melhor explica a posição dos comproprietários no que respeita ao exercício do direitos e encargos sobre a coisa comum (art. 1325º), sobre o uso desta (art. 1326º), ao poder de cada consorte de alienar a sua quota ideal (art. 1328º) ou de exigir a divisão da coisa comum (art. 1332º).

De todo o modo, analisando o art. 1323º, dir-se-á que o legislador não tomou uma posição clara quanto à estrutura ou natureza jurídica da compropriedade, deixando a questão para a doutrina e jurisprudência. Com efeito, se o n.º 1 daquele preceito define compropriedade como uma contitularidade de um

[417] Cf. ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas* cit., p. 167, nota 8.

único direito de propriedade, no n.º 2 alude "aos direitos dos consortes", afastando-se do enunciado no número anterior.

De acordo com o art. 1323º, n.º 2, os direitos (as quotas) de cada comproprietário são qualitativamente iguais, embora possam ser quantitativamente diferentes; se o título constitutivo da compropriedade nada determinar quanto a este aspecto, as quotas presumem-se quantitativamente iguais. Todavia, esta presunção considera-se afastada se os consortes estipularem proporções diferentes no que respeita à participação de cada um nas vantagens e nos encargos com a coisa, ou se forem diferentes os valores pagos por cada um na aquisição da coisa. A fixação das quotas de cada consorte no título constitutivo pode posteriormente ser alterada; no entanto, o acordo modificativo deve respeitar os mesmos requisitos exigidos para a constituição da compropriedade.

58.2. Constituição

A compropriedade pode ser constituída por negócio jurídico *inter vivos* ou *mortis causa*[418]. Importa salientar que, em inúmeras situações, é a lei a estabelecer o regime de compropriedade com a vista solucionar ou prevenir potenciais conflitos de interesses entre titulares de direitos reais. São os casos da compropriedade resultante da usucapião invocada pelos compossuidores, ou adquirida por ocupação por duas ou mais pessoas em simultâneo sobre o mesmo bem, ou da presunção de compropriedade consagrada nos arts. 1288º (para as árvores ou arbustos nascidos na linha divisória de prédios pertencentes a donos diferente), 1278º (para as valas, regueiras e valados, entre prédios de diversos donos, nas condições deste preceito), 1279º, n.º 2 (para as sebes vivas nos termos aí previstos), etc.

Situação especial relativa à constituição da compropriedade decorre do art. 1336º, n.º 1. Com efeito, no caso de o título da propriedade horizontal ser declarado nulo, a lei determina que o prédio fica sujeito ao regime da compropriedade, com a particularidade de as quotas dos contitulares se considerarem

[418] Por exemplo, *A* e *B* compram em conjunto um automóvel; *A* constitui um legado em benefício de *B* e *C*, relativo a uma casa que era sua.

fixadas nos termos previstos no título constitutivo da propriedade horizontal, apesar de nulo; na falta dessa fixação, as quotas são definidas pelo valor relativo das respectivas fracções. Ou seja, trata-se de uma situação em que os direitos dos comproprietários não têm por objecto quotas ideais do bem, mas fracções certas e determinadas.

Uma outra especificidade deste regime consiste no facto de os comproprietários não gozarem do direito de pedir a divisão da coisa comum (art. 1332º), à semelhança do que a lei prevê no art. 1340º, n.º 2, relativamente à propriedade horizontal.

Porém, se a obra sobre-construída for modificada e passar a cumprir os requisitos exigidos no art. 1415º, pode a compropriedade dar lugar à constituição da propriedade horizontal.

58.3. Posição dos comproprietários

"Os comproprietários exercem em conjunto os poderes que pertencem ao proprietário singular; separadamente, participam nas vantagens e encargos da coisa, em proporção das suas quotas e nos termos dos Artigos seguintes" (art. 1325º, n.º 1). Significa a primeira parte desta norma que, independentemente de se exigir ou não a participação conjunta dos comproprietários para a realização de determinado acto sobre a coisa comum, a intervenção de todos torna lícita a prática de qualquer acto que a lei faculte ao proprietário singular.

A segunda parte do preceito consagra a regra da proporcionalidade entre a quota de cada comproprietário e a correspondente participação nas vantagens e nas despesas realizadas com a coisa. Esta regra tem natureza supletiva, dado não haver qualquer razão de interesse público que proíba os contitulares de convencionar condições diferentes e de afastar a correlação directa entre a quota de cada um e a participação nos proventos e encargos da coisa comum[419]. De qualquer modo, para o Código Civil, a medida da quota e a medida da participação nos

[419] Por exemplo, nada impede que a fruição da coisa seja conferida na sua totalidade apenas a um dos consortes.

custos e nos benefícios são realidades distintas: a primeira tem a ver com a divisão da coisa comum, a segunda com a respectiva fruição.

Se no título constitutivo da compropriedade nada se disser quanto às quotas dos contitulares, estas presumem-se iguais (art. 1323º, n.º 2), vigorando por isso a regra da proporcionalidade.

Por vantagens entende-se qualquer rendimento ou benefício proporcionado pela coisa comum (frutos naturais ou civis, o achamento de tesouros, outras utilidades), como também as modificações introduzidas na coisa. Tratando-se de mera alteração do valor da coisa, qualquer que seja a causa, a quota de cada consorte passa a contemplar esse aumento ou diminuição de valor, conforme as situações. Assim, se a coisa comum vale agora 10 000 dólares em vez dos anteriores 5 000, cada quota passa a ter um valor proporcional ao novo montante.

A alteração do valor da coisa comum pode ter natureza substantiva, se resultar de obras ou qualquer outro melhoramento nela efectuado; como estas vantagens de natureza material podem ter fontes diferentes (a acessão natural ou industrial imobiliária, a realização por terceiro ou por qualquer dos consortes), torna-se necessário conjugar a regra da participação proporcional nas vantagens com o regime aplicável à determinação da propriedade das obras, melhoramentos ou benfeitorias feitas na coisa comum.

Para efeitos do art. 1325º, os encargos constituem despesas, habituais ou não, relacionadas com o pagamento de impostos, rendas, amortizações, indemnizações, com a conservação ou melhoria da coisa, ou as despesas com a frutificação[420]. É uma noção de conteúdo amplo que abrange inclusive as despesas que o art. 1331º define como benfeitorias necessárias[421].

Dado que as vantagens proporcionadas pela coisa comum revertem em benefício dos comproprietários, compreende-se que todos eles tenham de contribuir[422] para as despesas necessárias para a obtenção dessas vantagens e que essa

[420] Os encargos constituem obrigações reais, porquanto os respectivos devedores são os comproprietários da coisa à data em que a despesa for decidida ou realizada, conforme as situações.

[421] A expressão benfeitorias necessárias do art. 1331º é usada em sentido lato, abrangendo não só as despesas com a conservação (evitar a perda, destruição ou deterioração da coisa) mas também com a fruição da coisa, pelo que parece não coincidir com a noção de benfeitorias necessárias do art. 207º.

[422] Trata-se de uma obrigação que é fixada pela lei.

participação deva ser em princípio proporcional à respectiva quota. Contudo, cada comproprietário pode renunciar ao seu direito como forma de evitar comparticipar nessas despesas (art. 1331º, n.º 1).

Quando se trate de despesas já aprovadas pelo consorte, a renúncia só é válida com o consentimento dos restantes; excepcionalmente, se essas despesas não vierem a realizar-se, o comproprietário pode revogar a sua decisão de renúncia (art. 1331º, n.º 2)[423]. Esta declaração está sujeita à forma prescrita para a doação[424] e aproveita a todos os consortes na proporção das respectivas quotas (art. 1331º, n.º 3).

Relativamente à legitimidade das acções de reivindicação da coisa comum, o n.º 2 do art. 1325º determina que "cada consorte pode reivindicar de terceiro a coisa comum, sem que a este seja lícito opor-lhe que ela lhe não pertence por inteiro". Quanto à legitimidade para propor outras acções, são aplicáveis as normas relativas à determinação das competências de cada comproprietário no que respeita à administração da coisa comum.

58.4. Actos que cada comproprietário pode praticar

Para além da acção de reivindicação (art. 1325º, n.º 2), os consortes têm o poder de, individualmente, usar a coisa comum (art. 1326º), de dispor ou onerar a sua quota ideal (art. 1328º, n.º 1) e de transmitir a sua quota especificada com o consentimento dos restantes comproprietários (art. 1328º, n.º 2).

58.4.1. Uso da coisa comum

"Na falta de acordo sobre o uso da coisa comum, a qualquer dos comproprietários é lícito servir-se dela, contanto que a não empregue para fim diferente

[423] A renúncia é assim admissível para a extinção da propriedade sobre a quota ideal de uma coisa em regime de compropriedade.

[424] Art. 881º: "1. A doação de coisas imóveis só é válida se for celebrada por escritura pública. 2. A doação de coisas móveis não depende de formalidade alguma externa, quando acompanhada de tradição da coisa doada; não sendo acompanhada de tradição da coisa, só pode ser feita por escrito".

daquele a que a coisa se destina e não prive os outros consortes do uso a que igualmente têm direito" (art. 1326º, n.º 1). "O uso da coisa comum por um dos comproprietários não constitui posse exclusiva ou posse de quota superior à dele, salvo se tiver havido inversão do título" (art. 1326º, n.º 2).

A noção de uso é distinta de fruição. Enquanto esta tem a ver com as vantagens económicas que o prédio propicia, o uso diz respeito à utilização das aptidões naturais do prédio[425]. Se, em relação aos frutos a lei estabelece a regra da proporcionalidade (art. 1325º)[426], no que respeita ao uso da coisa comum consagra-se o princípio segundo o qual cada comproprietário pode usar a coisa na sua totalidade e não apenas em parte, na proporção da respectiva quota (art. 1326º, n.º 1).

Esta última regra tem natureza supletiva, podendo, por isso, ser afastada não só pelo título constitutivo da compropriedade, como por acordo celebrado por todos os consortes ou pela maioria deles, nos termos estabelecidos no art. 1327º. No entanto, quando adoptado pela maioria dos comproprietários, o acordo não pode impedir qualquer dos consortes de usar a coisa comum, excepto se o visado consentir nessa exclusão.

O princípio de que cada comproprietário pode usar a coisa comum na sua totalidade depara-se com dois limites (art. 1326º, n.º 1). O primeiro é o de que a coisa comum não seja utilizada para fins diferentes daqueles a que se destina[427]; a afectação da coisa a um objectivo ou finalidade é determinada em concreto pelos consortes, seja no título constitutivo seja por acordo posterior. A fixação do fim da coisa comum não tem necessariamente de ser expressa, podendo

[425] Por exemplo, se o prédio comum for de uso agrícola ou nele nascerem águas particulares, todos os comproprietários podem cultivá-lo ou aproveitarem a água, desde que observem as regras que hajam estabelecido.

[426] Como se disse, os consortes podem adoptar um critério diverso.

[427] Admite-se, todavia, que um comproprietário use a coisa para fim diferente do fixado desde que isso não altere o destino económico da coisa e não prejudique a sua normal utilização pelos restantes contitulares.

decorrer do uso efectivo ou habitual que lhe é dado pelos consortes[428]. Assim, por exemplo, se um terreno é destinado à construção, não pode ser usado para fins agrícolas duradouros (e vice-versa)[429]; uma casa para habitação não pode ser explorada por um dos comproprietários como hotel ou similar. Por unanimidade, os comproprietários podem a todo o tempo alterar o destino da coisa.

O segundo limite ao uso da coisa comum consiste no dever de cada contitular não impedir ou não criar obstáculos a que os restantes consortes exerçam o direito de utilizar a mesma coisa nos termos estabelecidos[430].

Quanto à possibilidade de qualquer dos consortes colher isoladamente os frutos, temos de recorrer ao disposto no art. 916º (aplicável por força do art. 1327º). Se, na falta de convenção em contrário, todos os sócios tiverem igual poder para administrar (n.º 1), qualquer um pode efectuar a colheita dos frutos, na medida em que se trata de um acto de mera administração. Porém, se qualquer dos consortes se opuser à pretensão de um deles realizar a colheita ou se, por força do título constitutivo ou por deliberação válida dos comproprietários, a administração da coisa comum pertencer ao conjunto dos comproprietários ou apenas a alguns, cabe à maioria decidir sobre o momento e a forma de proceder à colheita (art. 916º, n.ºs 2 e 3). No caso de a apanha dos frutos se revelar indispensável para evitar a sua destruição ou deterioração, no todo ou em parte, qualquer consorte pode efectuá-la, ainda que a mesma esteja dependente do assentimento da maioria dos consortes (art. 916º, n.º 5).

Uma vez realizada a colheita, pode qualquer dos consortes, por sua iniciativa, aproveitar-se dos frutos? A resposta é negativa, uma vez que os frutos pertencem ao conjunto dos comproprietários e só estes podem decidir do destino a dar às coisas comuns. Relativamente aos frutos civis (art.203º, n.º 2), uma vez que se trata de prestações pré-determinadas e divisíveis, já é admissível que cada

[428] É claro que, se os consortes não se entenderem quanto ao fim a fixar à coisa, o mais provável é acabarem com a compropriedade (através da divisão da coisa comum) ou um ou mais comproprietários alienarem a sua quota aos restantes ou a terceiros, mantendo-se neste caso a coisa em comum.

[429] Porém, nada obsta a que o prédio seja utilizado para fins agrícolas enquanto a construção não se iniciar.

[430] Essa utilização não tem necessariamente de ser idêntica para todos os comproprietários (art. 1325º).

titular se aproprie da parte correspondente à sua quota no caso de os receber por inteiro.

"O uso da coisa comum por um dos comproprietários não constitui posse exclusiva ou posse de quota superior à dele, salvo se tiver havido inversão do título" [da posse] (art. 1326º, n.º 2). Uma vez que, de acordo com o n.º 1, deste artigo, cada comproprietário pode usar a coisa comum na totalidade independentemente da sua quota, aquele n.º 2 vem restringir à respectiva quota o âmbito da posse de cada consorte. O comproprietário só poderá arrogar-se possuidor da totalidade da coisa (ou de uma quota superior à inicial) — e, nessa medida, beneficiar da correspondente presunção da titularidade do direito — se tiver invertido o título da posse (art. 1185º); com efeito, dado que o uso pelo consorte da coisa comum na parte em que exceda a sua quota constitui um caso de detenção (seja por título jurídico, seja por mera tolerância dos restantes), exige-se que a intenção de possuir como único proprietário se revele através de actos inequívocos que afastem as dúvidas em relação à titularidade da posse sobre a coisa comum.

58.4.2. Disposição da quota ideal

Cada comproprietário pode dispor, total ou parcialmente, da sua quota ideal na compropriedade (art. 1328º, n.º 1, primeira parte). Este direito de disposição pode ser exercido inter-vivos ou *mortis causa*; como se verá em seguida, os restantes consortes gozam de um direito legal de preferência na aquisição dessa quota.

Este direito de dispor compreende não só a transmissão da propriedade da quota[431], mas também a constituição de direitos reais menores sobre ela, como o usufruto[432], o penhor ou a hipoteca[433].

---

[431] Como se viu a propósito das obrigações reais, a alienação da quota implica a transmissão para o adquirente dos encargos que a oneram.

[432] Nos termos do art. 1362º, o usufruto pode ter por objecto direitos.

[433] Tanto o penhor como a hipoteca podem incidir, respectivamente, sobre direitos sobre coisas móveis ou sobre direitos sobre coisas imóveis ou móveis sujeitas a registo (arts. 613º e 623º, n.º 1).

58.4.3. Alienação ou oneração de parte especificada

Cada comproprietário não pode alienar nem onerar parte especificada da coisa comum sem o consentimento dos restantes consortes (art. 1328º, n.º 1, segunda parte). Esse consentimento pode ser anterior, simultâneo ou mesmo posterior ao acto de disposição; deve obedecer à mesma forma a que está sujeita a alienação ou oneração da coisa (art. 1328º, nº 3).

A alienação ou oneração realizada sem a aceitação dos outros consortes é considerada disposição ou oneração de coisa alheia (art. 1328º, n.º 2)[434]. O consentimento não só confere ou reconhece a legitimidade do comproprietário para alienar, como é o acto através do qual os consortes determinam a parte da coisa comum que corresponde à quota ideal do disponente.

Nos termos do art. 826º, aquela alienação ou oneração é nula. A nulidade não pode ser oposta pelo vendedor ao comprador de boa fé (nem pelo comprador doloso ao vendedor de boa fé), mas apenas pelos restantes comproprietários (art. 1325º, n.º 2); além disso, o comproprietário alienante está obrigado a sanar a nulidade (art. 831º). Tratando-se de uma doação, é aplicável o art. 890º.

Por outro lado, possuindo a figura da conversão dos negócios jurídicos âmbito geral, não é de excluir a possibilidade de a alienação de parte especificada da coisa comum sem o consentimento dos outros comproprietários se converter num negócio de conteúdo diferente, designadamente, numa alienação da quota ideal, desde que se verifiquem os requisitos do art. 284º[435].

58.5. Actos a praticar pela maioria dos comproprietários

A administração da coisa comum rege-se pelo disposto no art. 916º, relativo à administração das sociedades (art. 1327º, n.º 1, primeira parte). O conceito de administração da coisa comum compreende os actos de fruição, de alienação dos frutos ou a realização de despesas com a conservação ou frutificação da coisa,

[434] Na verdade, não se verificando esse consentimento, pode dizer-se que o comproprietário está a dispor de uma coisa que ainda pertence a todos.

[435] Contudo, a conversão da venda de parte especificada em alienação de quota ideal não poderá prejudicar o direito legal de preferência dos restantes consortes (art. 1329º).

que possam considerar-se actos de gestão corrente ou normal. De acordo com este entendimento, tais actos podem ser realizados ou autorizados pela maioria dos consortes, evitando-se a exigência da unanimidade que tornaria mais difícil a gestão da coisa comum.

Assim, na falta de convenção em contrário, todos os consortes têm igual poder para administrar a coisa comum, independentemente da respectiva quota (art. 916º, n.º 1); este poder é, todavia, limitado pelo direito de oposição conferido aos restantes consortes, cabendo à maioria decidir sobre o mérito da oposição (art. 916º, n.º 2).

A determinação da maioria dos comproprietários obedece a um critério diferente do previsto para as sociedades[436], uma vez que se exige para a respectiva formação não só a maioria do número de consortes, como também que essa maioria represente, pelo menos, metade do valor total das quotas (art. 1327º, n.º 1, segunda parte). Não sendo possível formar esta maioria legal, qualquer dos comproprietários pode recorrer ao tribunal, que decide segundo juízos de equidade (art. 1327º, n.º 2).

Considera o art. 1327º, n.º 3, que os actos realizados pelo comproprietário contra a oposição da maioria legal dos consortes são anuláveis (art. 278º); além disso, a sua prática faz incorrer o seu autor em responsabilidade pelo prejuízo que causar.

58.6. Actos que exigem a unanimidade dos comproprietários

A disposição de toda a coisa comum, a alienação ou oneração de parte especificada da coisa comum (art. 1328º, n.º 1) ou a locação da coisa indivisa (art. 956º, n.º 2) são actos que carecem do consentimento de todos os comproprietários.

A exigência de unanimidade para onerar parte especificada da coisa comum explica-se pela natureza dos direitos reais de garantia, ou seja, pela possibilidade de a coisa dada em garantia ser objecto de alienação judicial e, portanto, de transmissão para terceiros, no caso de o comproprietário não saldar a dívida.

[436] Para estas, o critério adoptado é o da simples maioria pessoal (art. 916º, n.º 4).

58.7. Direito de preferência dos comproprietários

No caso de disposição onerosa (venda ou dação em cumprimento[437]) da quota ideal a terceiro[438], os restantes comproprietários têm o direito legal de preferência[439], ocupando o primeiro lugar entre os preferentes legais (art. 1329º, n.º 1)[440]. Se forem dois ou mais os preferentes, a quota alienada é adjudicada a todos na proporção das respectivas quotas (art. 1329º, n.º 3).

Este direito real de aquisição não é reconhecido no caso de a quota-ideal ser objecto de troca (em virtude de o bem recebido pelo comproprietário poder não ser verdadeiramente igual ao que transmite) ou de doação (pelo espírito de liberalidade que está subjacente a este tipo de negócio). Em ambas as situações, os interesses visados pelo comproprietário com a transmissão não são susceptíveis de serem satisfeitos ou equiparados à prestação pecuniária que pudesse receber dos restantes consortes.

Nos casos de comunhão (infra), não há direito de preferência entre os contitulares, na medida em que estes gozam do mesmo e único direito sobre a coisa. Além disso, e independentemente da indivisibilidade técnica do direito, o facto de a comunhão visar assegurar um determinado interesse comum aos contitulares retira qualquer sentido à transmissão da quota do direito a terceiro que não partilha dessa comunhão de interesses. Por exemplo, no caso de comunhão de muro confinante (art. 1290º), o proprietário não pode alienar a um terceiro o direito sobre o muro sem lhe transmitir igualmente o seu prédio; também na propriedade horizontal, como veremos, o condómino não pode alienar a sua

---

[437] Veja-se o art. 771º.

[438] *A contrario*, este direito de preferência não se verifica se a alienação for em benefício de qualquer dos comproprietários.

[439] Sobre o direito real de preferência, infra, § 108. Apesar de ser exercida de forma unilateral, esta preferência legal não pode ser qualificada como um direito potestativo, porquanto, ao contrário deste, é susceptível de violação.

[440] Exemplos de direitos legais de preferência: arts. 1300º (dos proprietários de terrenos confinantes de área inferior à unidade de cultura), 1425º, n.º 1 (do proprietário do solo relativamente à alienação da propriedade superficiária), e 1445º, n.º 1 (do proprietário onerado com uma servidão de passagem).

participação no direito de comunhão sobre as coisas comuns sem alienar a fracção de que é dono.

A previsão de semelhante direito legal de preferência visa dois objectivos. O primeiro é evitar que ingressem na compropriedade estranhos ou pessoas com quem os consortes não desejam partilhar a contitularidade, prevenindo-se desse modo a ocorrência de potenciais conflitos. O segundo é contribuir para a concentração do domínio num menor número de consortes e, no limite, promover a propriedade plena, assegurando-se assim uma melhor ou mais eficaz exploração da coisa e a eliminação da conflitualidade.

De acordo com os arts. 351º a 353º, para os quais remete o art. 1329º, n.º 2, o comproprietário que pretenda vender ou dar em cumprimento a terceiros a sua quota ideal deve dar conhecimento aos outros consortes do projecto de venda e das cláusulas do respectivo contrato (art. 351º, n.º 1)[441]. Para ser eficaz, a notificação para preferência deve ser enviada pelo comproprietário ou por alguém que o represente; pode ser judicial ou extrajudicialmente realizada. Nesta segunda hipótese, não se exige qualquer forma especial para a notificação, o mesmo acontecendo com a declaração de que se pretende exercer o direito de preferência (art. 210º). Apesar disso, e por razões de segurança jurídica, qualquer das referidas declarações deve ser feita por escrito.

De forma a garantir que os outros comproprietários possam manifestar a sua vontade de forma esclarecida, a notificação deve conter os elementos essenciais do contrato a realizar, designadamente a identificação da pessoa do comprador, o preço estipulado e as condições de pagamento; em termos mais genéricos, a notificação deve fazer referência a todos os elementos susceptíveis de interferir de forma decisiva na decisão de preferir ou não preferir.

[441] Como o direito de preferência e o dever legal de notificação estão previstos apenas para o caso de transmissão a terceiros, o comproprietário que pretenda alienar a sua quota a um dos consortes não está obrigado a comunicar aos restantes o negócio (a não ser que essa obrigação conste do título constitutivo da compropriedade); por essa razão, não está sujeito a qualquer dever de indemnizar os outros consortes pela falta de notificação.

Após o recebimento da comunicação[442], devem aqueles declarar no prazo de oito dias se pretendem exercer o direito de preferência, sob pena de este caducar[443].

Tendo em conta o princípio da taxatividade dos direitos reais e o facto de o direito de preferência dos consortes (como as restantes preferências legais) ter origem em norma legal de natureza imperativa, não é admissível a renúncia antecipada dos comproprietários ao direito de preferência que a lei lhes confere. Só perante a notificação enviada pelo alienante (ou após a venda da quota, no caso de não ter sido notificado) é que o comproprietário pode declarar que não pretende exercer o direito que a lei lhe confere; o não exercício desse direito é uma dimensão da liberdade jurídica que não se confunde com a renúncia antecipada. Quer o direito de preferência quer o direito de pedir a divisão da coisa comum (infra) são aspectos essenciais da compropriedade tal como o legislador a define; por isso, a possibilidade de os excluir ou de os tornar inoperacionais (que se verificaria com a admissão da renúncia antecipada) significaria a própria modificação do tipo legal da compropriedade e, consequentemente, a criação de um direito real com um conteúdo não previsto pelo legislador.

58.8. A acção de preferência

No caso de não serem notificados pelo consorte da venda ou dação em cumprimento a terceiros, os comproprietários podem recorrer à acção de preferência como meio de haver para si a quota alienada (art. 1330º, n.º 1)[444]; esta acção constitui uma manifestação do direito de sequela dos direitos reais, no caso, de um direito real de aquisição[445]. O negócio celebrado entre o comproprietário

[442] Nos termos do art. 215º, n.º 1, a comunicação torna-se eficaz logo que seja conhecida ou chegue ao poder dos restantes comproprietários.

[443] Se, no prazo estipulado, os comproprietários nada disserem, verifica-se a caducidade do seu direito de preferência. Já a declaração de que não pretendem preferir tem a ver com a liberdade de não exercício do direito.

[444] Como expressamente refere o art. 1329º, n.º 3, "sendo dois ou mais os preferentes, a quota alienada é adjudicada a todos, na proporção das suas quotas".

[445] Cf. infra, capítulo XVI.

alienante e o terceiro é válido, produzindo o efeito translativo normal; no entanto, a existência de um anterior direito real de aquisição sobre a quota faz com que essa transmissão seja ineficaz relativamente aos consortes não notificados. Ora, é a acção de preferência que garante a eficácia contra terceiros — seja o primeiro adquirente sejam os sub-adquirentes deste — do direito legal de preferência.

Atendendo ao que se disse a respeito do conteúdo da notificação, a acção de preferência pode ainda ter lugar noutras situações. Assim, no caso de terem sido notificados da alienação da quota e dos respectivos elementos ou condições essenciais[446], e de nada terem declarado no prazo legal, os consortes podem recorrer à acção de preferência se a transmissão da quota não foi realizada nos termos comunicados, designadamente se foi alienada a uma pessoa diversa ou em condições patrimoniais diferentes.

O mesmo se verifica se ocorreu simulação do preço, isto é, se as partes declararam um preço diferente do real. Se o comproprietário preferente optar por adquirir pelo preço declarado, deve intentar no prazo legal a acção de preferência nos termos gerais; se pretender preferir pelo preço que julga ser o real, deve começar por propor uma acção de simulação com vista à fixação pelo tribunal do valor da quota alienada e, após o trânsito em julgado desta decisão, intentar a acção de preferência no prazo geral.

A acção de preferência deve ser exercida nos seis meses posteriores à data em que o comproprietário teve conhecimento dos elementos essenciais da alienação, devendo depositar a totalidade do preço nos quinze dias seguintes à propositura da acção (art. 1330º, n.º 1)[447]. Aquele prazo conta-se a partir da data da alienação e não de uma eventual promessa de alienação. No caso de ter havido simulação do preço, o prazo inicia-se após o tribunal ter fixado em termos definitivos o preço da alienação. Se a transmissão da quota foi realizada em termos

[446] Como a lei não exige qualquer forma especial, a notificação aos comproprietários pode ser verbal (art. 210º), embora o recurso à forma escrita confira outra segurança jurídica.

[447] A noção de preço deste artigo abrange também as despesas obrigatórias que o adquirente teve de suportar para adquirir a quota, como impostos ou outros custos relacionados com a celebração do contrato. A obrigação do depósito do preço logo após a propositura da acção visa proteger o comproprietário alienante contra o risco da não realização do negócio e evitar que tenha de recorrer judicialmente em caso de incumprimento do preferente.

diferentes dos indicados na notificação, os seis meses contam-se a partir do momento em que os consortes tiveram conhecimento desse facto.

Se for favorável ao proponente, a sentença relativa à acção de preferência origina a substituição do adquirente pelo preferente na propriedade da quota; essa substituição tem efeitos desde a data da conclusão do negócio com o terceiro (art. 267º - retroactividade da condição)[448], o que significa que, em princípio, tudo se se passa como se a alienação tivesse sido celebrada inicialmente com o preferente.

No entanto, nos termos do art. 268º, "o preenchimento da condição não prejudica a validade dos actos de administração ordinária realizados, enquanto a condição estiver pendente, pela parte a quem incumbir o exercício do direito" (n.º 2); "à aquisição de frutos pela parte a que se refere o número anterior são aplicáveis as disposições relativas à aquisição de frutos pelo possuidor de boa fé" (n.º 3)[449].

Por fim, o direito de preferência e a respectiva acção não são prejudicados pela modificação ou pela rescisão por mútuo acordo (ou distrate) da alienação feita a terceiros, ainda que estes efeitos resultem de confissão ou transacção judicial (art. 1330º, n.º 2). Pretende-se com este preceito evitar que o vendedor e o comprador da quota usem de expedientes dirigidos a dificultar ou tornar ineficaz o exercício do direito de preferência.

58.9. Direito de exigir a divisão da coisa comum

O carácter voluntário da compropriedade explica que nenhum dos comproprietários seja obrigado a permanecer na indivisão, salvo quando se houver convencionado que a coisa se conserva indivisa (art. 1331º, n.º 1)[450]. Por outro lado,

[448] Uma vez que, nestas circunstâncias, o acto celebrado com o terceiro pode ser objecto de resolução e o direito por aquele adquirido reverter para o preferente, pode dizer-se que a propriedade do terceiro está sujeita a uma condição resolutiva, no caso, o vencimento da acção de preferência. No entanto, a declaração de nulidade ou de anulação da alienação da quota prejudica o direito de preferência, na medida em que obsta ao efeito de substituição da titularidade sobre a quota alienada.

[449] Veja-se o art. 1190º.

[450] Para além da natureza voluntária da compropriedade, são ainda os inconvenientes de ordem sócio-económica que lhe são associados que justificam o reconhecimento, com carácter imperativo, do direito de exigir a divisão da coisa comum.

a natureza imperativa deste preceito significa que não é admissível a renúncia ao direito de não permanecer na indivisão; contudo, essa imperatividade não impede que os comproprietários acordem temporariamente a indivisão.

A indivisão convencional não pode ter uma duração superior a cinco anos, muito embora seja susceptível de ser renovada, de forma ilimitada, através de novos acordos (art. 1331º, n.º 2)[451]. Se a coisa comum for um prédio ou uma coisa móvel sujeita a registo, a cláusula de indivisão só eficaz em relação a terceiros se for registada (art. 1331º, n.º 3).

A divisão da coisa comum pode ser realizada em termos substantivos — se a coisa comum puder ser fraccionada sem alteração da sua substância, diminuição de valor ou prejuízo para o uso a que se destina (art. 200º)[452] — ou ser realizada através da sua venda e consequente divisão do valor obtido entre os comproprietários, na proporção das respectivas quotas. No primeiro caso, adquire-se um direito de propriedade exclusivo sobre uma parte especificada da coisa; na segunda situação, o direito da cada titular recai sobre uma fracção do valor obtido com a alienação.

O direito de cada consorte de exigir a divisão da coisa comum e de extinguir a compropriedade constitui um dos aspectos essenciais da compropriedade, que possibilita distingui-la da comunhão de direitos; com efeito, nesta, a divisão da coisa comum está dependente da extinção prévia do fim que se visa prosseguir com aquela modalidade de direito de propriedade.

A divisão da coisa pode ser feita judicial ou extrajudicialmente (art. 1331º, n.º 1). A divisão extrajudicial ou amigável está sujeita à forma exigida para a alienação onerosa da coisa comum (art. 1331º, n.º 2)[453].

[451] Decorre desta norma que a renovação da convenção de indivisibilidade da compropriedade não pode ser tácita, exigindo-se sempre um acordo expresso.

[452] A divisão dos prédios urbanos pode dar origem à propriedade horizontal (infra).

[453] Cf. os arts. 210º e 809º. O não cumprimento da forma legal relativamente à divisão de imóveis origina para cada consorte a aquisição de posse formal (ou autêntica) sobre a parte especificada da coisa comum que lhe foi atribuída.

58.10. Extinção da compropriedade

Para além da divisão da coisa comum, a compropriedade pode extinguir-se quando um dos consortes ou um terceiro adquire a totalidade da coisa comum, seja através de negócios entre vivos ou *mortis causa*. Além disso, a compropriedade pode extinguir-se por usucapião, para o que é necessário que um consorte (ou um terceiro) exerça *uti dominus* a plenitude dos poderes sobre a coisa comum durante um determinado período.

59. Propriedade em comunhão

A propriedade em comunhão ou propriedade colectiva consiste na contitularidade de um único direito de propriedade sobre um património comum (coisa simples ou conjunto de coisas) afectado a um determinado fim. O direito abrange todas as coisas, as quais são concebidas como uma coisa única; por outro lado, esse direito não se confunde com os diferentes direitos que possam incidir sobre cada uma das coisas que compõem o conjunto. Individualmente, os titulares não têm qualquer direito sobre cada um dos bens que integram o património comum, mas sobre o todo ou o conjunto dessas coisas.

O que fundamenta a propriedade em comunhão é o facto de a coisa ou o conjunto de coisas sobre que incide estar, por força da lei, afectado a um determinado fim que é comum aos contitulares e que, em certa medida, é distinto dos meros interesses individuais de cada um. São exemplos de propriedade em comunhão, o património das sociedades não personalizadas (art. 187º, n.º 2), as partes comuns da propriedade horizontal (art. 1341º), o património comum dos cônjuges (art. 1614º e s.) ou a herança indivisa (art. 1910º). Também a situação regulada no art. 1290º origina uma propriedade em comunhão, a qual pode ser constituída por decisão judicial ou por contrato.

O objecto da propriedade comum não se reparte entre os contitulares em quotas ideais, antes pertence em bloco ou unitariamente ao conjunto daqueles. Por isso, cada um não tem direito a dispor ou onerar qualquer fracção ou quota ideal dos bens que integrem o património; o direito de propriedade (ou qualquer outro direito real) que versa sobre os bens é pertença do grupo e apenas deste.

Assim, qualquer dos respectivos titulares não pode requerer a divisão do património (e do direito) enquanto não se extinguir, nos termos fixados por lei, a causa que lhe deu origem. Com efeito, a propriedade em comunhão assenta na existência de uma relação pessoal ou de vizinhança próxima entre os contitulares, de modo que só quando essa ligação cessar é que aquela pode ser dissolvida e os bens serem divididos entre os contitulares ou passarem ao regime de compropriedade. Enquanto a divisão dos bens não se efectuar, cada contitular tem direito a uma quota ideal do património e não a uma parte especificada do mesmo; só na sequência da partilha é que os bens de cada um são determinados.

Nos termos do art. 1324º, "as regras da compropriedade são aplicáveis, com as necessárias adaptações, à comunhão de quaisquer outros direitos, sem prejuízo do disposto especialmente para cada um deles".

60. Propriedade horizontal

60.1. Caracterização

A propriedade horizontal constitui um subtipo do direito de propriedade, na medida em que não exorbita do âmbito deste direito[454]. Tem por objecto prédios urbanos e está sujeita a uma disciplina especial justificada pelo carácter indivisível do edifício e das fracções que o integram e cuja finalidade é promover, prevenir e solucionar os conflitos de interesses entre os diversos proprietários, impondo-lhes restrições especiais que vão além das contempladas pelo regime geral aplicável ao direito de propriedade.

A propriedade horizontal é vulgarmente conhecida por propriedade por andares; contudo, do ponto de vista jurídico, não é uma designação correcta, porquanto, por um lado, pode haver propriedade por andares e estar sujeita ao regime da compropriedade (art. 1336º, n.º 1), e, por outro, pode existir

[454] Cf. ORLANDO DE CARVALHO, *Direito das coisas* cit., p. 182, nota 38.

propriedade horizontal em que as fracções autónomas não estão sobrepostas (plano horizontal), mas situadas umas ao lado das outras (plano vertical)[455].

A propriedade horizontal possui uma natureza dualista, sendo constituída por *(i)* um direito de propriedade pleno e exclusivo sobre cada fracção autónoma (*ii)* e um direito de comunhão sobre as partes comuns do edifício. Aliás, a natureza imperativa do regime legal não permite que este arranjo estrutural que caracteriza a propriedade horizontal, sujeito igualmente ao princípio da taxatividade, possa ser objecto de modificações pelas partes.

Como se viu a propósito do princípio da especialidade[456], o regime da propriedade horizontal constitui uma excepção àquele princípio, porquanto o direito que recai sobre a coisa principal (as partes comuns) não se estende às coisas conexas (as fracções), originando assim uma dualidade dominial. Aliás, a construção jurídica adoptada pelo legislador espelha a estrutura de interesses subjacente a este tipo de propriedade, porquanto, relativamente a cada condómino, as partes comuns desempenham uma função instrumental ou complementar do direito sobre a fracção. Neste sentido, deve considerar-se que integram o objecto do direito sobre a fracção as partes integrantes ou componentes da unidade, desde que sejam de utilização exclusiva do condómino; é o caso, por exemplo, das janelas ou varandas existentes na fracção, não obstante estarem implantadas nas paredes externas que constituem parte comum do edifício.

O condómino pode transmitir, onerar ou arrendar livremente a sua fracção[457]. No que respeita à modificação desta, deve observar as restrições previstas

---

[455] Sobre as diferentes concepções da propriedade horizontal, veja-se PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, com a colaboração de HENRIQUE MESQUITA, *Código Civil Anotado* cit. vol. III, p. 395 s. Nas considerações que se seguem sobre a propriedade horizontal acompanhamos, uma vez mais, estes autores.

[456] Cf. supra, § 9.3.

[457] Art. 61º (actos de disposição sobre fracções autónomas) do Decreto-Lei n.º 25/2009, de 26-8, Regulamento Notarial:

"1. Nas escrituras que importem a aquisição ou disposição de fracções sujeitas à constituição de propriedade horizontal, além das referências cadastral e predial deve-se fazer menção do número de inscrição, em definitivo, do título constitutivo da propriedade horizontal.

2. O disposto no número anterior não se aplica se o acto de disposição ou oneração ocorrer no mesmo dia do acto da constituição no referido regime da propriedade horizontal.

nos arts. 1342º, n.º 3, e 1343º, n.º 3; em tudo o mais, goza do poder conferido ao proprietário singular. Todavia, não poderá demolir a sua fracção, na medida em que isso interfere com o direito de comunhão dos restantes condóminos sobre as partes comuns.

Os direitos de propriedade sobre cada fracção autónoma e o direito de comunhão sobre as partes comuns do edifício estão incindivelmente ligados: por um lado, a transmissão da fracção envolve a transferência do direito sobre as partes comuns; por outro, a comunhão sobre as partes comuns é forçada, na medida em que não é permitido aos titulares das fracções renunciar ao direito sobre elas como meio de se exonerarem das despesas com a conservação do prédio (art. 1340º, n.º 2), nem lhes é possível exigir a divisão das partes comuns enquanto proprietários da fracção (art. 1344º).

Embora o art. 1340º, n.º 1, refira que as partes comuns constituem objecto de um direito em compropriedade, há três aspectos do regime legal que conferem ao direito que sobre elas incide a natureza de uma propriedade em comunhão: *(i)* a proibição de renúncia do direito sobre as partes comuns (art. 1340º, n.º 2), *(ii)* o não reconhecimento de um direito de preferência na alienação das fracções e a *(iii)* impossibilidade de exigir a divisão das partes comuns (art. 1344º).

Com efeito, a estrutura material e funcional da propriedade horizontal — por um lado, as fracções autónomas são partes componentes do mesmo edifício e, nessa medida, materialmente inseparáveis deste, considerado no seu todo; por outro, há uma dependência funcional do direito sobre a fracção em relação às partes comuns, porquanto é a utilização destas que torna possível ou viável o uso da fracção — tem a sua tradução jurídica na incindibilidade entre o direito sobre as fracções e o direito sobre as partes comuns, e no facto de não existir no plano técnico-jurídico ou estrutural uma hierarquia entre eles.

Ora, é a interdependência indissolúvel de interesses existente entre os condóminos que confere ao direito sobre as partes comuns uma natureza diferente daquela que se verifica na compropriedade, na medida em que a relação de cada

3. É admissível a realização de actos pelos quais se transmitam ou onerem fracções autónomas de prédios em regime de propriedade horizontal cujo registo se mantenha provisório por natureza, desde que no instrumento se consigne a sujeição da plena eficácia do acto à condição da conversão em definitivo do registo da propriedade horizontal".

consorte com a coisa comum não apresenta o mesmo grau de necessidade ou de interdependência; por isso, enquanto na compropriedade, a coisa comum pode ser dividida, na propriedade horizontal está excluída a divisão das partes comuns.

60.2. Objecto

A propriedade horizontal só pode ter por objecto edifícios constituídos por unidades materialmente autónomas ou individuais ("do edifício"), ainda que integradas num conjunto de edifícios[458]. Como se indicou no parágrafo anterior, a propriedade horizontal versa sobre dois tipos de objectos: as fracções autónomas e as partes comuns do edifício. As primeiras devem constituir unidades independentes, distintas e isoladas entre si, com saída própria para uma parte comum do prédio ou para a via pública e pertencer a proprietários diversos (arts. 1334º e 1335º)[459]. Sobre cada fracção existe um direito de propriedade singular, exclusivo do respectivo proprietário[460].

As partes comuns vêm indicadas no art. 1341º. Compreendem dois grupos: as partes necessariamente comuns e as partes presumivelmente comuns.

São partes necessariamente comuns (art. 1341º, n.º 1):

i) O solo. O solo (e subsolo) em que assenta o edifício, incluindo o terreno que lhe serve de logradouro, é objecto do direito de comunhão dos condóminos, ainda que algumas parcelas da respectiva área sejam atribuídas aos diferentes condóminos a título de propriedade (assim, garagens, arrumos ou obras similares);

ii) Os alicerces, colunas, paredes mestras e todas as partes restantes que constituem a estrutura do prédio. Distintas das comuns partes, as paredes que dividem o interior das fracções integram o direito de

[458] Cf. § 60.3.

[459] Com efeito, mantendo-se o prédio na esfera de um único titular não estão reunidos os pressupostos para a aplicação do regime da propriedade horizontal, na medida em que este está depende da existência de uma contitularidade; daí a referência no art. 1334º a "proprietários diversos".

[460] Nos termos do art. 1338º, o título constitutivo da propriedade horizontal deve individualizar com rigor cada fracção, designadamente através da atribuição de letras ou números.

propriedade singular sobre a fracção. Já as paredes que dividem as fracções entre si devem ser consideradas comuns, porquanto, ainda que não sirvam de suporte à construção, são objectivamente indispensáveis ao uso do prédio pelos condóminos. Por outro lado, não será de excluir a aplicação a estas paredes do regime de propriedade consagrado no art. 1290º (comunhão forçada das paredes de meação);

iii) O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso de qualquer fracção;

iv) As entradas, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou passagem comum. Estas coisas consideram-se comuns a todos os condóminos ainda que sirvam de passagem ou de uso apenas a alguns dos condóminos. São ainda comuns, as coisas que habitualmente fazem parte das escadas ou das passagens, como os patamares, instalações eléctricas, janelas, etc.; e

v) As instalações gerais de água, electricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, comunicações e semelhantes. As instalações que sirvam apenas uma fracção são propriedade do condómino.

Possuindo o n.º 1 do art. 1341º natureza imperativa, os elementos a que faz referência devem considerar-se forçosamente comuns; no entanto, o preceito não consagra uma enumeração taxativa, o que significa que o título constitutivo da propriedade horizontal pode incluir nesse grupo todas ou apenas algumas das coisas indicadas no n.º 2 do mesmo artigo, embora não possa reduzir o elenco definido no n.º 1[461].

Além disso, a natureza desta enumeração e o facto de as coisas comuns pertencerem por definição ao conjunto dos condóminos não obsta a que algumas dessas partes comuns (como as presumivelmente comuns) possam ser afectadas ao uso de alguns (art. 1341º, n.º 1, alínea *c)*) ou apenas a um condómino (arts. 1341º, n.º 1, alínea *b)*), e n.º 3, e 1345º, n.º 3)[462].

[461] Além disso, o facto de serem necessariamente comuns e, portanto, objecto de um único direito encabeçado por todos os condóminos, impede que qualquer condómino possa adquirir direitos exclusivos por usucapião sobre qualquer das partes indicadas no n.º 1 do art. 1341º.

[462] Estes exemplos são reveladores de que, no que respeita às partes comuns, o regime legal consagra uma distinção entre titularidade e afectação ou uso.

As partes presumivelmente comuns (art. 1341º, n.º 2) são os pátios e jardins anexos ao edifício, os ascensores[463], as dependências destinadas ao uso e habitação do porteiro, as garagens e outros lugares de estacionamento, e, em geral, as coisas que não sejam afectadas ao uso exclusivo de um dos condóminos, com excepção das indicadas na alínea *b)*, do art. 1341º, n.º 1[464]. Trata-se de uma presunção que o título constitutivo pode afastar e atribuir a determinado ou determinados condóminos o domínio sobre algumas dessas partes[465]; contudo, o mesmo título pode conferir aos restantes condóminos a possibilidade de as usar ou fruir.

60.3. Propriedade horizontal de conjuntos de edifícios

"O regime previsto neste capítulo pode ser aplicado, com as necessárias adaptações, a conjuntos de edifícios contíguos funcionalmente ligados entre si pela existência de partes comuns afectadas ao uso de todas ou algumas unidades ou fracções que os compõem" (art. 1361º).

Para compreender o alcance desta norma, torna-se necessário recordar a posição do ordenamento jurídico relativamente à relação de domínio sobre conjuntos de coisas. A regra estruturante neste campo encontra-se estabelecida no art. 343º, n.º 2, nos termos da qual só há direitos reais sobre coisas certas e determinadas e, portanto, individualizadas (princípio da especialidade dos direitos reais). *A contrario*, não pode haver direitos reais específicos sobre colecções ou agregados de coisas móveis ou imóveis (universalidades) a não ser nos casos previstos na lei.

Ora, não obstante a redacção do art. 197º, não é seguro afirmar em relação às universalidades de coisas móveis, que o legislador tenha unificado o respectivo

[463] De acordo com o art. 1345º, n.º 4, "nas despesas dos ascensores só participam os condóminos cujas fracções por eles possam ser servidas".

[464] Ainda que o título constitutivo seja omisso, não podem presumir-se comuns as partes que objectivamente estejam afectadas ao uso de um condómino.

[465] Também não é de excluir que coisas presumivelmente comuns possam ser adquiridas por usucapião por um ou alguns condóminos.

objecto e, portanto, admita como regra a existência de um único direito sobre o conjunto de coisas autónomas que a compõem[466].

Já em relação às universalidades sobre coisas imóveis, o legislador parece ter afastado qualquer possibilidade de unificação jurídica. Por isso, perante o art. 1361º, é necessário determinar se este preceito consagra uma nova configuração do direito de propriedade horizontal, especialmente a nível da titularidade, ou se os seus efeitos têm apenas uma dimensão obrigacional, limitando-se à administração das partes comuns.

Esta questão preliminar prende-se com o facto de, embora situado na secção relativa à administração das partes comuns do edifício, aquele preceito mandar aplicar, com as necessárias adaptações, ao conjunto de edifícios contíguos o capítulo relativo à propriedade horizontal, o que indicia que admite que lhes sejam extensíveis não só as normas que dizem respeito à administração das partes comuns, como ainda as que se prendem com a definição da titularidade e do objecto do direito.

Ora, ao estabelecer que o respectivo âmbito de aplicação pode ser definido segundo critérios funcionais, em detrimento do critério da ligação material que define o regime geral da propriedade horizontal, o art. 1361º introduziu a possibilidade de o objecto deste direito abranger partes comuns de diferentes edifícios independentes embora contíguos e funcionalmente ligados entre si[467]. No limite, admite-se que cada proprietário da fracção seja titular de um direito em comunhão sobre as partes comuns relativas a todos os edifícios de um conjunto pré-delimitado, nos termos fixados pelo título constitutivo.

Porém, o carácter facultativo do art. 1361º e o facto de não adoptar qualquer modelo vinculativo significam que os interessados (especialmente o proprietário do solo ou o superficiário que pretende construir em regime de propriedade horizontal) dispõem de uma ampla liberdade quanto à delimitação do âmbito material da titularidade (e da administração) das partes comuns relativas aos diferentes edifícios, a definir no respectivo título constitutivo.

---

[466] *Vide* supra § 8.4.

[467] A contiguidade dos edifícios — definida pela existência de partes comuns afectadas ao uso de todas ou algumas unidades ou fracções do conjunto imobiliário — constitui um pressuposto essencial de aplicação do art. 1361º.

60.4. Constituição da propriedade horizontal

De acordo com o art. 1337º, "a propriedade horizontal pode ser constituída por negócio jurídico, usucapião ou decisão judicial, proferida em acção de divisão de coisa comum ou em processo de inventário" (n.º 1)[468]. "A constituição da propriedade horizontal por decisão judicial pode ter lugar a requerimento de qualquer consorte, desde que no caso se verifiquem os requisitos exigidos pelo Artigo 1335º" (n.º 2).

Sendo a propriedade horizontal uma contitularidade de direitos, a sua existência ou constituição está dependente do facto de o imóvel pertencer a dois ou mais condóminos[469]. Ora, o art. 1337º indica os modos através dos quais essa pluralidade de titulares pode constituir-se: por negócio jurídico, usucapião e por decisão judicial.

Qualquer que seja o título de aquisição, a aplicação do regime da propriedade horizontal pressupõe que o prédio em causa preencha os requisitos fixados no art. 1335º, sob pena de o respectivo domínio ficar sujeito ao regime da compropriedade (art. 1336º, n.º 1, primeira parte). Neste caso, a cada comproprietário é atribuída a quota fixada no título constitutivo (art. 1338º) ou, na falta dessa fixação, a quota correspondente ao valor relativo da fracção (art. 1336º, n.º 1, segunda parte).

Para que a decisão judicial proferida em acção de divisão de coisa comum ou em processo de inventário dê origem à propriedade horizontal é necessário que algum dos intervenientes no processo requeira a respectiva constituição, não podendo o tribunal suprir oficiosamente esse silêncio (art. 1337º, n.º 2)[470]. Além destes processos, a propriedade horizontal pode ter origem em sentença que decida um processo de execução específica proposto em virtude do incumprimento

[468] A estas formas de constituição da propriedade horizontal deve acrescentar-se também a constituição *ex lege*, como se verá a propósito do direito de superfície (§ 91).

[469] Por isso, ainda que objectivamente satisfaça os requisitos legais, enquanto o edifício tiver um único proprietário não é aplicável o regime da propriedade horizontal.

[470] A acção de divisão de coisa comum segue a forma do processo comum (art. 790º do Código de Processo Civil); para o inventário há um processo especial (art. 846º e s. do mesmo Código).

do contrato-promessa de compra e venda de uma fracção autónoma integrada num edifício.

A situação possessória susceptível de originar a propriedade horizontal por usucapião poderá ter origem, por exemplo, no caso de o único proprietário do edifício transmitir a um terceiro a posse sobre uma fracção, o que pode verificar-se, designadamente, em consequência da irregularidade formal do acto de alienação[471]. Invocada com êxito, a usucapião dá origem à aquisição de um direito de propriedade singular sobre a fracção e de um direito em comunhão relativo às partes comuns.

O negócio jurídico é o meio por excelência de constituição da propriedade horizontal, abrangendo as situações em que o proprietário do edifício transmite a outrem as fracções de que é dono. O negócio translativo pode ser entre vivos (compra e venda, dação em comprimento, troca, doação, etc.) ou *mortis causa* (testamento).

Embora o art. 1337º, n.º 1, não o refira, a lei pode também ser um título constitutivo da propriedade horizontal. Com efeito, no caso de o direito de superfície consistir na construção de um prédio sobre edifício alheio, determina o art. 1416º que, uma vez levantado o edifício — cuja construção está sujeita às condições impostas à constituição da propriedade horizontal, designadamente quanto à especificação do objecto[472] —, o superficiário transforma-se em condómino das partes comuns (art. 1341º).

60.5. Título constitutivo

O título constitutivo da propriedade horizontal é o documento ou acto em que indicadas as partes comuns e são especificadas as partes do edifício

[471] Nesta situação, a posse é não titulada; o possuidor tem uma posse singular em relação à fracção autónoma e uma posse *in solidum* relativamente às partes comuns.

[472] O incumprimento destes requisitos importa a sujeição do prédio ao regime da compropriedade (art. 1336º). Cf. § 91.2.

correspondentes às várias fracções, e em que é fixado o valor relativo de cada fracção[473], expresso em percentagem ou permilagem do valor total do prédio (art. 1338º, n.º 1). Além disso, o título constitutivo pode ainda conter a menção do fim a que se destina cada fracção ou as partes comuns, estabelecer o regulamento do condomínio — que disciplina o uso, fruição e conservação das partes comuns e das fracções autónomas (estas na parte em que interfiram com aquelas) —, como prever o compromisso arbitral para a resolução dos litígios emergentes da relação de condomínio (n.º 2 do art. 1338º).

Enquanto os elementos previstos no n.º 1 do art. 1338º devem constar obrigatoriamente no título constitutivo ("serão especificadas"), sob pena de este ser nulo (art. 1338º, n.º 3), as indicações constantes no n.º 2 do mesmo artigo são facultativas ("pode ainda conter"), muito embora a desconformidade entre o fim a que se destina cada fracção ou as partes comuns e aquele que foi fixado no projecto (do título constitutivo) aprovado pela entidade pública competente origine igualmente a nulidade do título (art. 1338º, n.º 3).

Nos termos do art. 37º, n.º 2, alínea *a)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, que contém o regime jurídico do notariado, é exigida escritura pública para a celebração dos actos que importem reconhecimento, constituição, aquisição, modificação, divisão ou extinção do direito de propriedade sobre imóveis[474].

[473] O valor da fracção releva para efeitos dos arts. 1345º (encargos de fruição e de conservação), 1347º (encargos com as inovações), 1349º (repartição do valor em caso de destruição do edifício) e 1351º, n.º 2 (determinação do número de votos).

[474] O art. 37º do Decreto-Lei n.º 3/2004 vem transcrito na nota 30.

Assim, o negócio constitutivo da propriedade horizontal deve revestir a forma de escritura pública[475] [476].

A constituição deste título deve preceder a transmissão ou oneração das fracções a terceiros, sem o que não se efectiva ou concretiza a constituição da propriedade horizontal[477]. Com efeito, embora o título constitutivo crie as bases legais para a formação da relação de condomínio, sem a existência de uma pluralidade de condóminos (dois, pelo menos) não é legalmente possível aplicar o regime da propriedade horizontal[478], seja no que respeita à administração das

[475] Veja-se o art. 1339º, n.º 1. O art. 62º (constituição de propriedade horizontal) do Regulamento Notarial (Decreto-Lei n.º 25/2009, de 26-8) determina que: "1. Os instrumentos de constituição da propriedade horizontal apenas podem ser lavrados se for junto documento emitido pelo serviço competente, com a antecedência máxima de seis meses, comprovativo de que as fracções autónomas satisfazem os requisitos legais para serem constituídas no referido regime. 2. Tratando–se de prédio construído para transmissão de fracções autónomas, o documento a que se refere o número anterior pode ser substituído pela exibição do respectivo projecto de construção e, sendo caso disso, dos posteriores projectos de alteração aprovados pela entidade competente. 3. O documento autêntico que se destine a completar o título constitutivo da propriedade horizontal, quanto à especificação de partes do edifício correspondentes às fracções autónomas ou ao seu valor relativo, expresso em percentagem ou permilagem, não pode ser lavrado sem a observância do disposto nos números anteriores. 4. O notário deve certificar se o prédio que se pretende constituir no regime da propriedade horizontal se encontra ou não descrito na conservatória competente, por certidão do registo predial passada com a antecedência máxima de seis meses. 5. Outros documentos necessários à instrução do processo devem ser emitidos com a antecedência máxima de seis meses, salvo disposição legal em contrário".

Relativamente à modificação da propriedade horizontal, o art. 63º do mesmo diploma estabelece que: "1. Os instrumentos de modificação do título constitutivo da propriedade horizontal que importem alteração da composição ou do destino das respectivas fracções apenas podem ser lavrados se for junto documento emitido pela entidade competente, com a antecedência máxima de seis meses, comprovativo de que a alteração está de acordo com os correspondentes requisitos legais. 2. No caso de a modificação exigir obras de adaptação, a exibição do projecto devidamente aprovado pela autoridade competente dispensa o documento a que se refere o número anterior".

[476] Quanto ao registo da propriedade horizontal, vejam-se os arts. 3º, n.º 1, alínea *b)*, 95º e 96º do CRPredial. Em face do disposto no art. 95º ("no caso de constituição de propriedade horizontal, além da descrição genérica do prédio, é feita uma descrição diferente para cada fração autónoma), poder-se-á dizer que o registo assume na propriedade horizontal uma natureza semi-constitutiva.

[477] Esta prioridade cronológica é exigível apenas no caso de alienação das fracções autónomas a terceiros. Excluída esta hipótese, o título constitutivo pode ter formalizado antes, durante ou após a construção do edifício.

[478] Poder-se-á caracterizar esta situação como constituindo uma suspensão de facto da aplicação das regras da propriedade horizontal.

partes comuns, seja quanto às limitações a que está sujeito o direito de propriedade sobre as fracções (art. 1342º).

Porém, a pluralidade de contitulares verifica-se não apenas entre os proprietários de diferentes fracções (a situação mais normal), mas também entre o proprietário originário do difício e os usufrutuários das fracções. De facto, a constituição em favor de terceiro de um direito de usufruto sobre uma fracção coloca problemas relacionados com o uso, fruição desta e com a administração das partes comuns, semelhantes aos que se verificam entre proprietários, cuja resolução justifica a aplicação do regime da propriedade horizontal.

Contudo, a simples existência do título constitutivo não deixa de produzir determinados efeitos jurídicos a nível das relações dominais, decorrentes do facto de as fracções independentes passarem a ter autonomia jurídica relativamente ao edifício e poderem ser objecto de direitos reais distintos[479]. Antes da formalização do título constitutivo, o prédio e as frações apenas podiam ser objecto de um único direito de propriedade ou de direitos sobre quotas ideais do prédio entendido como uma unidade jurídica (compropriedade). Depois dessa formalização, o prédio encontra-se dividido entre partes comuns e fracções autónomas, ainda que umas e outras pertençam à mesma pessoa. Ou seja, com o título constitutivo, o proprietário fica a dispor de tantos direitos de propriedade quantas as fracções em que o prédio se encontra dividido; por sua vez, cada fracção passa a constituir uma coisa com autonomia jurídica ou uma coisa *a se*.

Assim, se antes de existir um título constitutivo o proprietário apenas podia hipotecar o edifício no seu todo, posteriormente à sua formalização, as fracções já podem ser objecto de hipotecas distintas, como também de contratos de arrendamento autónomos. Por sua vez, a concentração da propriedade das fracções num único proprietário não implica a extinção do título constitutivo da propriedade horizontal, mas apenas a não aplicação do respectivo regime.

[479] Aspecto importante é o facto de a formalização do título constitutivo já possibilitar a celebração de contratos-promessa de compra e venda das fracções, permitindo ao construtor antecipar receitas antes da conclusão do edifício, por um lado, e ao futuro condómino garantir a aquisição da fracção pretendida, por outro.

Quanto à sua natureza, o título constitutivo de carácter negocial (incluindo o testamento) deve ser considerado como um negócio jurídico unilateral[480], na medida em que consiste numa declaração através da qual o proprietário sujeita um seu edifício ao regime da propriedade horizontal e procede à individualização das fracções nos termos do 1338º, n.º 1, as quais, por sua vez, devem preencher os requisitos do art. 1335º.

Para além do negócio jurídico, também a decisão judicial pode ser um título constitutivo da propriedade horizontal (e não apenas um acto dirigido a reconhecer a existência de uma pluralidade de condóminos), não obstante o tribunal só decidir a requerimento de qualquer interessado e a sua intervenção pressupor a verificação dos requisitos relativos ao objecto da propriedade horizontal (art. 1335º). Assim, nos processos de divisão de coisa comum ou de inventário que tenham por objecto um prédio constituído por unidades independentes, isoladas e distintas entre si, e com saída própria para a via pública ou para uma parte comum do prédio, o tribunal pode, a requerimento dos interessados, proceder ao preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 1338º, de forma que a sentença proferida constitui o título constitutivo da propriedade horizontal.

Já a usucapião ou a sentença que a reconheça não poderá dar origem ao título constitutivo nos moldes acabados referir, uma vez que a lei não faculta ao tribunal os poderes que prevê para o processo de inventário ou na acção de divisão de coisa comum. Ou seja, a usucapião funciona aqui apenas como um meio susceptível de permitir a formação da pluralidade de contitulares que constitui o pressuposto da aplicação regime da propriedade horizontal, não originado por si qualquer título constitutivo da mesma no sentido estabelecido pelo art. 1338º. Se a fracção adquirida por usucapião estiver integrada num prédio em regime de propriedade horizontal, mas pertencente apenas a uma pessoa, o efeito relevante da usucapião é, paralelamente à aquisição da fracção, a constituição de uma pluralidade de condóminos, sem a qual aquele regime não adquire eficácia. Se a fracção pertencer a um prédio não sujeito ao regime de propriedade horizontal, o usucapiente torna-se comproprietário do edifício na proporção da quota correspondente ao valor relativo da fracção adquirida (art. 1336º, n.º 1).

[480] Veja-se PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, *Código Civil* cit., III, p. 405.

60.6. Modificação do título constitutivo

A modificação do título constitutivo da propriedade horizontal está sujeita às seguintes condições: *i)* tem de ser aprovada por todos os condóminos[481], *ii)* deve ser realizada através de escrita pública (art. 1339º, n.º 1)[482] e *iii)* não pode contrariar o que impõe o art. 1335º (art. 1339º, n.º 2). Porém, este regime não é aplicável à divisão em novas fracções autónomas das fracções já existentes, quando autorizada no título constitutivo ou aprovada pela assembleia de condóminos sem qualquer oposição (art. 1339º, n.º 1).

O não cumprimento de qualquer destes requisitos implica a nulidade da modificação e a consequente repristinação do título constitutivo anterior. Quanto à legitimidade para invocar a nulidade motivada pelo incumprimento do disposto no art. 1335º é aplicável o regime específico previsto no art. 1336º, n.º 2 (art. 1339º, n.º 2).

60.7. Nulidade do título constitutivo

"A falta de requisitos legalmente exigidos importa a nulidade do título constitutivo da propriedade horizontal e a sujeição do prédio ao regime da compropriedade" (art. 1336º, n.º 1)[483]. Os requisitos exigidos são os previstos nos arts. 1334º e 1335º, muito embora, como se referiu, a pertença de todas as fracções a um único proprietário não origine a invalidade do título constitutivo da propriedade horizontal, mas tão só a não aplicação do respectivo regime.

---

[481] Se o prédio pertencer a um único proprietário, cabe a este a decisão de modificação, devendo, no entanto, proceder à alteração do título constitutivo por escritura pública.

[482] Prevê-se no art. 1339º, n.º 2, que "o administrador, em representação do condomínio, pode outorgar a escritura pública a que se refere o número anterior, desde que o acordo conste de acta assinada por todos os condóminos".

[483] A lei procede assim a uma conversão *ex lege* do título constitutivo da propriedade horizontal num título constitutivo da compropriedade, no pressuposto de que corresponde aos interesses das partes (art. 284º), o que se afigura inequívoco especialmente se o prédio já estiver construído. Além disso, o recurso ao regime da compropriedade justifica-se igualmente por razões técnico-jurídicas, na medida em que é a figura legal que, ao lado da propriedade horizontal (e da comunhão), incorpora a contitularidade de direitos reais sobre coisa comum.

Constituem igualmente causa de nulidade do título constitutivo a falta da especificação das partes do edifício correspondentes às várias fracções (n.º 1 do art. 1338º) e a não coincidência entre o fim a que se destina cada fracção ou a parte comum (art. 1338º, n.º 2, alínea *a)*) e o que foi fixado no projecto aprovado pela entidade pública competente (art. 1338º, n.º 3).

Trata-se de um regime de nulidade sujeito a dois tipos de especificidades. A primeira consiste na conversão *ex lege* do título constitutivo da propriedade horizontal em título constitutivo da compropriedade, estabelecendo-se ainda que o valor da quota de cada consorte é o fixado no título constitutivo ou, caso este seja omisso, o correspondente ao valor relativo da respectiva fracção (art. 1336º, n.º 1)[484].

A segunda especificidade diz respeito à legitimidade para invocar a nulidade. Em vez de poder ser arguida por qualquer interessado ou ser declarada oficiosamente pelo tribunal (como estabelece o art. 277º), só os condóminos e o Ministério Público têm legitimidade para invocar a nulidade do título constitutivo da propriedade horizontal; a intervenção daquele órgão está dependente da participação da irregularidade da construção por parte da entidade pública a quem caiba a aprovação ou fiscalização das construções (art. 1336º, n.º 2).

No caso de invalidade parcial do título constitutivo — o que pode suceder, por exemplo, se apenas algumas fracções não têm o seu valor fixado ou não estão individualizadas — deve admitir-se, de acordo com o princípio do aproveitamento dos negócios jurídicos, a redução do negócio e, assim, manter o regime da propriedade horizontal em relação às fracções devidamente individualizadas ou cujo valor está fixado, e sujeitar as restantes ao regime de compropriedade[485].

[484] Semelhante conversão é forçosa por razões de técnica jurídica, porquanto o Código Civil apenas prevê duas formas de contitularidade do domínio: a propriedade horizontal e a compropriedade.

[485] Nos termos do art. 283º, as partes podem opor-se à redução, demonstrando que a sua vontade era no sentido de que todas as fracções estivessem sujeitas ao regime da propriedade horizontal.

60.8. Direitos e limitações dos condóminos

Relativamente à natureza do domínio na propriedade horizontal, remete-se para o se referiu supra, a respeito dos direitos e encargos dos condóminos (art. 1340º).

A existência de uma irredutível interdependência de interesses entre os condóminos explica que os direitos daqueles estejam sujeitos, para além dos limites impostos em geral aos proprietários e aos comproprietários de coisas imóveis (art. 1342º, n.º 1)[486], a determinadas restrições especiais prescritas no n.º 2 do art. 1342º[487]. Os condóminos não podem:

i) Prejudicar, quer com obras novas quer por falta de reparação, a segurança, a linha arquitectónica ou o arranjo estético do edifício. Tem-se aqui em vista as obras realizadas ou não realizadas nas fracções que põem em causa a segurança, a linha arquitectónica ou a estética do edifício, conforme as situações. Relativamente às obras que interfiram com estes dois últimos aspectos, apenas não podem ser realizadas aquelas que sejam visíveis do exterior (por exemplo, fechar as varandas). Por outro lado, não se prevêem apenas obrigações de *non facere*, mas também de conteúdo positivo, como a obrigação de reparação;

ii) Destinar as fracções a usos ofensivos dos bons costumes;

iii) Dar à fracção uso diverso do fim a que é destinada. O fim a que a fracção se destina é determinado pelo título constitutivo. Assim, se este estabelecer que certas fracções (o fim não tem de ser idêntico para todas as fracções) são para habitação, não podem ser usadas para actividade comercial (por exemplo, para hospedagem); inversamente, se as fracções forem destinadas para o comércio não podem ser utilizadas para fins habitacionais. A alteração do fim das fracções exige a modificação do

[486] Estes limites estão relacionados, por exemplo, com as relações de vizinhança (art. 1266º e s.), as construções e edificações (art. 1280º), ou com o uso da coisa comum (art. 1326º). Uma vez que, nas relações entre os condóminos, são igualmente aplicáveis as limitações relativas ao uso da fracção (art. 1326º), é lícito àqueles adoptar regras susceptíveis de limitar a prática de certos actos na fracção, como, por exemplo, a posse de animais domésticos ou colocar determinados objectos na fachada principal.

[487] Estas obrigações que recaem sobre os condóminos relativas ao uso da fracção têm natureza legal.

próprio título constitutivo da propriedade horizontal, a qual tem de ser aprovada por todos os condóminos (art. 1339º, n.º 1);

iv) Praticar quaisquer actos ou actividades que tenham sido proibidos no título constitutivo ou por deliberação da assembleia de condóminos aprovada sem oposição. São várias as situações em que a assembleia de condóminos (regularmente convocada) pode adoptar deliberações que derroguem determinadas restrições legais.

A violação destas proibições é sancionada de acordo com a natureza dos actos praticados: a destruição[488], a reconstrução[489], a realização coerciva da obra[490] ou a indemnização pelos danos causados[491].

Contudo, permite-se a derrogação de alguns destes limites, sob determinadas condições. Assim, o condómino pode realizar obras na sua fracção que impliquem a modificação da linha arquitectónica ou do arranjo estético do edifício desde que não ponham em causa a respectiva segurança, se forem permitidas pela assembleia de condóminos e aprovadas por maioria representativa de dois terços do valor total do prédio (art. 1342º, n.º 3).

Também no caso de o título constitutivo não dispor sobre o fim da fracção, o condómino pode alterar o seu uso com a autorização da assembleia de condóminos, aprovada por maioria representativa de dois terços do valor total do prédio (art. 1342º, n.º 4).

Porém, não carece de autorização dos restantes condóminos a junção, numa só, de duas ou mais fracções do mesmo edifício, desde que estas sejam contíguas (art. 1343º, n.º 1); quando se trate da junção de fracções correspondentes a arrecadações e garagens não é necessário que as fracções habitacionais a que pertencem sejam contíguas (art. 1343º, n.º 2).

---

[488] Será o caso das obras que põem em risco a segurança, a linha estética ou arquitectónica do edifício.

[489] Assim, a realização das obras destinadas a repor a segurança, o arranjo estético ou arquitectónico do prédio.

[490] No caso de o condómino se recusar a destruir ou realizar determinada obra a que está obrigado por lei, pelo título constitutivo ou por decisão da assembleia de condóminos.

[491] Por exemplo, no caso da emissão de fumos, de ruídos, etc.

Por seu turno, é permitida a divisão de fracções em novas fracções autónomas quando previsto no título constitutivo ou quando haja autorização da assembleia de condóminos, aprovada sem qualquer oposição (art. 1343º, n.º 3)[492].

Nos casos previstos nos números anteriores, cabe aos condóminos que beneficiaram da deliberação da assembleia de condóminos, através de escritura pública, promoverem a alteração do título constitutivo na parte correspondente às matérias aprovadas (art. 1343º, n.º 4). A escritura pública deve ser comunicada ao administrador no prazo de trinta dias (art. 1343º, n.º 5).

Apesar de o n.º 1 do art. 1340º consagrar que os condóminos podem alienar ou onerar livremente a sua fracção — com a limitação de esta não poder ser transmitida sem as partes comuns (1340º, n.º 2) —, o art. 1344º afasta de forma imperativa qualquer direito de preferência dos condóminos no caso de alienação das fracções e proíbe que aqueles possam pedir a divisão das partes comuns[493]. Esta exclusão abrange as partes necessária ou presumivelmente comuns, como ainda as consideradas nessa qualidade pela assembleia de condóminos.

Esta proibição está ligada à unidade material do edifício e à relação de reciprocidade necessária entre o carácter instrumental das partes comuns e as fracções autónomas, por um lado, e de dependência funcional e estrutural das fracções em face das partes comuns, por outro[494]. Com efeito, a divisão das partes comuns poderia tornar inviável ou afectar profundamente a coabitação das diferentes pessoas no mesmo edifício.

A rejeição do direito de preferência é justificada pela necessidade de que as diversas fracções continuem a pertencer a donos diferentes, de modo a permitir que a propriedade horizontal desempenhe as suas finalidades de habitação, em especial nos aglomerados populacionais.

---

[492] Os votos correspondentes a abstenções não são considerados votos contra.

[493] Como se disse anteriormente, é a proibição de divisão que confere ao direito sobre as partes comuns a natureza de uma propriedade em comunhão e não de compropriedade.

[494] Encontrando-se as partes comuns definidas no título constitutivo da propriedade horizontal, nada obsta a que os condóminos procedam à sua modificação (desde que não contrariem o disposto no art. 1341º, n.º 1), de forma a poder dividi-las ou atribuí-las a título de propriedade a um condómino, ou a título de compropriedade a dois ou mais condóminos.

60.9. Encargos dos condóminos

60.9.1. Despesas de conservação e fruição

"Salvo disposição em contrário, as despesas necessárias à conservação e fruição das partes comuns do edifício e ao pagamento de serviços de interesse comum são pagas pelos condóminos em proporção do valor das suas fracções" (art. 1345º, n.º 1). Trata-se de uma responsabilidade imposta por lei (*ex lege*), o que significa que, mesmo no caso de serem causadas por determinados condóminos (ou terceiros), os condóminos no seu conjunto são responsáveis pelo respectivo pagamento, muito embora possam agir contra os autores do dano, nos termos das regras sobre responsabilidade civil. A responsabilidade de cada condómino por estas despesas é independente do respectivo montante e das causas que lhes deram origem, como também do uso dado à fracção de que é dono[495].

Este critério de repartição proporcional em função do valor de cada fracção tem natureza supletiva ("salvo disposição em contrário"), podendo por isso ser modificado no título constitutivo ou por deliberação dos condóminos[496]. Assim, os condóminos podem estipular que a repartição das despesas seja feita de acordo com o maior ou menor grau de utilidade proporcionada pelas partes comuns aos diferentes condóminos.

Porém, as despesas relativas ao pagamento de serviços de interesse comum podem ficar a cargo dos condóminos em partes iguais ou na proporção da respectiva fruição, desde que devidamente especificada e justificada a forma como essa repartição é feita. A lei permite o afastamento do critério geral baseado no valor da quota (art. 1345º, n.º 1) e a sua substituição pelo critério aferido pelo grau de fruição (critério da utilidade) para a repartição pelos condóminos

[495] Constituem encargos de conservação os custos com os contratos de seguro contra o risco de incêndio ou de desastre natural (por exemplo, inundações ou ciclones).

[496] Por sua vez, as receitas obtidas com as partes comuns (por exemplo, com o arrendamento do espaço de estacionamento do prédio ou uma indemnização por danos causados no prédio por terceiros) podem ser repartidas segundo o critério da proporcionalidade em função do valor da quota, se não lhes for dado outro destino pelos condóminos, designadamente a sua consignação às despesas do condomínio.

daquelas despesas específicas. Este regime apenas é aplicável se constar de disposição do regulamento de condomínio, aprovada sem oposição por maioria representativa de dois terços do valor total do prédio (art. 1345º, n.º 2).

Por sua vez, "as despesas relativas aos diversos lanços de escadas ou às partes comuns do prédio que sirvam exclusivamente algum dos condóminos ficam a cargo dos que dela se servem" (art. 1345º, n.º 3)[497]. Já as despesas de manutenção ou conservação dos ascensores são da responsabilidade apenas dos condóminos das fracções que são por eles servidas (art. 1345º, n.º 4).

As despesas urgentes e indispensáveis relativas à reparação das partes comuns podem ser realizadas por iniciativa de qualquer condómino, na falta ou impedimento do administrador (art. 1348º). A legitimidade da intervenção do condómino está dependente da circunstância de a obra se revelar cumulativamente necessária e urgente, e não apenas urgente ou apenas necessária[498]. Fora deste condicionalismo, o condómino que custear essas despesas poderá apenas ter direito a ser indemnizado nos termos do enriquecimento sem causa. Pretende-se com este critério obstar a que algum ou alguns condóminos possam tomar a iniciativa de impor gastos aos restantes, à revelia de qualquer decisão aprovada pela maioria dos proprietários das fracções.

60.9.2. Despesas com inovações

As obras que constituam inovações nas partes comuns dependem da aprovação da maioria dos condóminos, devendo representar dois terços do valor total do prédio (art 1346º, n.º 1). As obras inovadoras tanto podem destinar-se a melhorar as partes comuns já existentes, como a introduzir novas coisas comuns[499].

---

[497] Por exemplo, se as despesas forem realizadas no patamar do 2º andar, apenas os condóminos desse andar e dos andares superiores ficam obrigados a suportá-las se utilizarem aquele andar.

[498] O carácter de urgência e de indispensabilidade da obra deve ser apreciado segundo os padrões de um condómino normalmente sagaz e diligente.

[499] Assim, melhorar o sistema de canalização da água ou o sistema eléctrico, instalar um sistema de ar condicionado, um elevador, uma rampa de acesso, etc.

Não são permitidas inovações nas partes comuns se delas resultar prejuízo para algum ou alguns condóminos no que respeita à utilização das fracções ou das partes comuns (art. 1346º, n.º 2). Neste caso, uma aprovação pela maioria dos condóminos de uma obra naquelas condições é inválida, excepto se o condómino ou condomínios afectados manifestarem a sua concordância; se realizadas contra a oposição do interessado, este tem o direito de exigir a respectiva demolição.

Às despesas com as inovações é aplicável o regime das despesas necessárias à conservação e fruição das coisas comuns, previsto no art. 1345º (art. 1347º, n.º 1), ou seja, são pagas na proporção do valor da quota. A obrigação legal de contribuir para aquelas despesas mantém-se para os condóminos que não as tenham aprovado, excepto se a sua recusa for judicialmente considerada como fundada ou justificada (art. 1347º, n.º 2); a recusa considera-se sempre fundada, quando as obras tenham natureza voluptuária ou não sejam proporcionadas à importância do edifício, o que cabe ao tribunal da causa determinar (art. 1347º, n.º 3)[500].

Os condóminos que, nos termos da decisão judicial, hajam recusado, de forma justificada, participar nas despesas com as inovações podem posteriormente, mediante o pagamento da quota correspondente às despesas realizadas, passar a ser contitulares das inovações introduzidas e participar nas respectivas vantagens[501] (art. 1347º, n.º 4).

60.10. Destruição do edifício

Em caso de destruição do edifício, a lei prevê duas soluções quanto ao destino a dar à propriedade horizontal, dependentes do grau de desvalorização verificado.

[500] Este preceito não limita o âmbito das justificações que o condómino pode invocar para se recusar a participar nas despesas, mas tão só a consagrar um motivo específico.

[501] Será o caso, por exemplo, de passar a utilizar a piscina comum do prédio.

A primeira é para o caso de o edifício ficar totalmente destruído ou for afectado em pelo menos três quartos do seu valor[502], em que "qualquer dos condóminos tem o direito de exigir a venda do terreno e dos materiais, pela forma que a assembleia vier a designar" (art. 1349º, n.º 1). Trata-se de um regime que se afasta do previsto no art. 1332º para a compropriedade — aplicável às situações de comunhão por remissão do art. 1324º —, na medida em que se confere aos condóminos o direito de exigir a venda do edifício existente (do terreno e dos materiais sobrantes)[503] ou, noutra dimensão, o direito de se oporem à reconstrução do edifício[504]. O objectivo deste preceito é impedir que, contra a sua vontade, os condóminos tenham de suportar despesas imprevistas e avultadas no caso de a maioria dos condóminos decidir pela reconstrução do edifício.

Poderá parecer que a salvaguarda dos interesses dos condóminos seria alcançada através da divisão da coisa comum, assegurando-lhes o direito de não prosseguir na relação de condomínio. No entanto, perante semelhante perda de valor da propriedade, a norma do art. 1349º, n.º 1, pretende ir mais longe e exonerar esses condóminos das despesas com a acção de divisão e dos danos decorrentes da sua eventual morosidade (por contraposição à venda directa) e, desse modo, assegurar que os seus interesses não sejam afectados ou condicionados pelos outros condóminos.

Admite-se, todavia, a possibilidade de o título constitutivo da propriedade horizontal prever a reconstrução do prédio na hipótese de destruição superior a ¾ do seu valor. Equiparável a esta situação, é a existência de deliberação dos condóminos no mesmo sentido, adoptada em data anterior à destruição.

Nestes casos, porque apenas há interesses privados em jogo, é de reconhecer a validade da cláusula do título constitutivo ou da deliberação dos condóminos,

---

[502] A determinação desta percentagem é feita através da comparação entre o valor do edifício antes e após a destruição. A lei adopta assim o critério do valor em detrimento do critério da utilidade do prédio.

[503] Neste caso, a assembleia de condóminos fica obrigada a decidir os termos dessa venda (art. 1349º, n.º 1, *in fine*).

[504] Aliás, nada obsta a que os restantes contitulares adquiram em compropriedade o edifício vendido e o reconstruam em regime de propriedade horizontal; neste caso, porém, estamos perante a constituição de um novo direito.

restando então ao condómino oponente à reconstrução a alienação do direito correspondente à sua fracção — cujo preço é determinado em função do valor actual do prédio — e da respectiva participação no direito de comunhão sobre as partes comuns. Neste caso, poderá escolher o condómino ou condóminos adquirentes (art. 1349º, n.º 4).

A segunda solução relativamente ao destino a dar à propriedade horizontal é relativa aos casos em que a desvalorização do prédio é inferior a três quartos do seu valor. O princípio adoptado pela lei é o da reconstrução do edifício, desde que seja aprovada em assembleia pela maioria do número de condóminos e desde que estes representem a maioria do capital investido (art. 1349º, n.º 2). Se algum ou alguns condóminos não pretenderem (ou não puderem) suportar os custos com a reconstrução, a assembleia tem a possibilidade de decidir no sentido de os obrigar a vender aos outros condóminos os seus direitos (sobre a fracção e sobre as partes comuns), segundo o valor fixado por acordo ou judicialmente[505]. Esta deliberação específica — que deverá regular os termos da realização da venda — terá de ser adoptada pela maioria do número de condóminos representativa da maioria do capital (art. 1349º, n.º 3). Pretende-se, desta forma, impedir o enriquecimento à custa dos restantes condóminos por aqueles que não participam nas despesas de reconstrução e se recusam a alienar a sua fracção.

Diferentemente do regime geral (art. 1344º), a lei confere neste caso aos condóminos um direito legal de preferência[506]; trata-se, de um direito subordinado a um regime especial: por um lado, a sua constituição está dependente de uma decisão da assembleia de condóminos; por outro, havendo diferentes preferentes, cabe ao condómino alienante escolher o adquirente, se assim o

[505] Em rigor, esta obrigação de venda resulta directamente da lei, como não poderia deixar de ser. No entanto, a sua concretização fica dependente de uma deliberação qualificada da assembleia de condóminos.

[506] Apesar da redacção da norma, julga-se que, do ponto de vista técnico, o regime das preferências legais permite enquadrar o conflito de interesses em causa sem anular a garantia do direito de propriedade.

pretender (art. 1349º, n.º 4)[507]. Se o condómino se recusar a alienar, a venda poderá ser realizada judicialmente através de execução específica.

Se nenhum condómino manifestar interesse na aquisição — com efeito, os condóminos não estão obrigados a adquirir —, a transmissão pode ser realizada em benefício de terceiros[508]. No caso de o condómino transmitir a terceiro o seu direito sem comunicar aos restantes, estes podem recorrer à acção de preferência (art. 1330º).

Não é de excluir a hipótese de, na ausência de qualquer condómino interessado na compra ou no caso o condómino não conseguir vender a sua quota a terceiro, a assembleia dever assumir a compra das fracções em causa, na medida em que, na situação específica, essa aquisição pode ser qualificada como um acto de mera administração. Aliás, semelhante obrigação pode inclusive considerar-se implícita na deliberação que obriga os condóminos a vender a sua posição.

Se aquela dupla maioria não se verificar, a reconstrução não poderá ser imposta aos condóminos que dela discordarem. Como, por outro lado, estes não podem ser obrigados a vender os seus direitos (previsto apenas para a desvalorização superior a três quartos), no caso de a maioria não qualificada dos condóminos optar pela reconstrução (e decidir manter a propriedade horizontal), os restantes não poderão opor-se. No entanto, reconstruído o edifício, os condóminos que decidiram a realização das obras têm o direito de exigir dos outros uma indemnização, determinada segundo as regras do enriquecimento sem causa.

60.11. Regulamento do condomínio

"Havendo mais de quatro condóminos e caso não faça parte do título constitutivo, deve ser elaborado um regulamento do condomínio disciplinando o uso, a fruição e a conservação das partes comuns" (art. 1350º, n.º 1). Nos termos

[507] Se o condómino alienante não exercer essa faculdade de escolha, a atribuição da quota será feita através de acordo ou licitação entre os condóminos.

[508] Sobre o terceiro adquirente recai o dever de participar na reconstrução do edifício (obrigação real).

do n.º 2 do mesmo artigo, a respectiva elaboração compete à assembleia de condóminos ou ao administrador no caso de o regulamento não constar do título constitutivo da propriedade horizontal (art. 1338º, n.º 2, alínea *b)*). O regulamento do condomínio deve estar em conformidade com o título constitutivo da propriedade horizontal (art. 1350º, n.º 2, primeira parte), podendo, no entanto, regular aspectos que naquele são omissos ou integrar ou completar as suas disposições.

60.12. Órgãos de administração das partes comuns

Os órgãos de administração do condomínio são a assembleia de condóminos, o órgão deliberativo, e o administrador do condomínio, o órgão executivo (art. 1351º, n.º 1)[509].

A lei não acolheu as normas que regulam a administração da compropriedade, designadamente a possibilidade de se convencionar que aquela função seja exercida por determinado ou determinados comproprietários, com exclusão dos restantes (art. 916º, n.º 1, por remissão do art.º 1327º). Na propriedade horizontal, é nula a convenção ou deliberação que afaste qualquer condomínio da assembleia de condóminos ou da possibilidade de ser eleito administrador.

A assembleia de condóminos não constitui uma pessoa colectiva, muito embora possua a maioria dos elementos que compõem o respectivo substrato. Com efeito, naquela estão presentes o elemento pessoal (os condóminos), o elemento teleológico (o escopo da assembleia não é só comum aos condóminos como é permanente, na medida em que visa possibilitar a exercício pleno do direito de propriedade sobre a fracção) e o elemento organizatório (a assembleia e o administrador). Contudo, em face do direito constituído, falta o elemento intencional, ou seja, uma vontade juridicamente relevante para a formação de uma pessoa colectiva. Com efeito, os condóminos integram e participam na assembleia sem qualquer intenção de representarem ou constituírem uma nova pessoa

[509] Dado tratar-se de uma matéria que não tem directamente a ver com as relações de domínio sobre as coisas, não nos alongaremos na sua exposição, apesar da sua importância prática.

jurídica, distinta da respectiva personalidade jurídica, razão pela qual não há uma autonomia normativa do conjunto diversa dos condóminos.

60.12.1. Assembleia de condóminos

A assembleia de condóminos é constituída por todos os condóminos[510]. O número de votos de cada condómino é fixado no título jurídico da propriedade horizontal e corresponde às unidades inteiras que couberem na percentagem ou permilagem do valor total do prédio (art. 1351º, n.º 2). Apesar deste critério relativo à atribuição do número de votos, a participação de cada condómino naquele órgão tem a ver com o direito sobre as partes comuns, apesar da inseparabilidade dos dois direitos.

A assembleia é o órgão que administra as partes comuns, estando os seus poderes condicionados pelas disposições especiais constantes no título constitutivo. De acordo com o art. 1352º, n.º 1, a assembleia tem uma sessão ordinária na primeira quinzena de Janeiro, convocada pelo administrador, para, pelo menos, discutir e aprovar as contas respeitantes ao ano anterior e o orçamento das despesas a efectuar durante o ano. Esta é a única reunião a que a lei confere carácter de obrigatoriedade; no entanto, o título constitutivo pode fixar outras datas, assim como consagrar, com carácter de obrigatoriedade, a realização de outras assembleias.

Para além disso, a assembleia reúne quando for convocada pelo administrador ou por condóminos que representem, pelo menos, vinte e cinco por cento do capital investido (art. 1352º, n.º 2). A realização da assembleia é obrigatória sempre que os condóminos pretendam recorrer para aquele órgão dos actos do administrador; neste caso, a assembleia pode ser convocada pelos recorrentes, ainda que seja apenas um único condómino (art. 1360º). De igual modo, o administrador deve convocar uma assembleia quando se trate de revogar as deliberações inválidas ou ineficazes (art. 1354º, n.º 2).

[510] Por isso, no caso de a fracção estar arrendada, continua a pertencer ao condómino o poder de integrar a assembleia.

Em qualquer destas assembleias, os condóminos podem fazer-se representar por procurador (art. 1352º, n.º 3).

A assembleia deve ser convocada por meio de carta registada, enviada com dez dias de antecedência, ou mediante aviso convocatório feito com a mesma antecedência, desde que haja recibo de recepção assinado pelos condóminos (art. 1353º, n.º 1). A convocatória deve indicar o dia, hora, local e ordem de trabalhos da reunião e informar sobre os assuntos cujas deliberações só podem ser aprovadas por unanimidade dos votos (art. 1353º, n.º 2). A regra geral é a de que as deliberações devem ser tomadas por maioria dos votos representativos do capital investido, admitindo-se, no entanto, outro regime (art. 1353º, n.º 3).

Se não comparecer o número de condóminos suficiente e na convocatória não tiver sido desde logo fixada outra data, considera-se convocada nova reunião para uma semana depois, na mesma hora e local; nesta reunião, a assembleia pode deliberar por maioria de votos dos condóminos presentes, desde que estes representem, pelo menos, um quarto do valor total do prédio (art. 1353º, n.º 4).

No caso de ser exigida na convocatória a unanimidade dos votos, as deliberações podem ser aprovadas por todos os condóminos presentes desde que representem, pelo menos, dois terços do capital investido, na condição de serem posteriormente aprovadas pelos condóminos ausentes (art. 1353º, n.º 5). Neste caso, as deliberações têm de ser comunicadas a todos os condóminos ausentes, por carta registada com aviso de recepção, no prazo de trinta dias (art. 1353º, n.º 6)[511]. Após a recepção da carta, os condóminos têm noventa dias para comunicar, por escrito, à assembleia de condóminos o seu assentimento ou a sua discordância; o seu silêncio deve ser considerado como aprovação da deliberação comunicada (art. 1353º, n.ºs 7 e 8).

Deve ser registada a presença de cada condómino na assembleia; as deliberações devem ser lavradas em acta e assinadas, pelo menos, pelo presidente da assembleia.

[511] Os condóminos não residentes devem comunicar, por escrito, ao administrador o seu domicílio ou o do seu representante (art. 1353º, n.º 9).

As deliberações contrárias à lei ou a regulamentos aprovados são anuláveis a requerimento de qualquer condómino que as não tenha aprovado (art. 1354º, n.º 1). No prazo de 10 dias após a deliberação, pode ser exigido ao administrador que convoque uma assembleia extraordinária, a realizar nos vinte dias seguintes, a fim de revogar as deliberações inválidas ou ineficazes (art. 1354º, n.º 2)[512]. Pode ser requerida judicialmente a anulação ou a suspensão das deliberações ou submetê-las a um centro de arbitragem (art. 1354º, n.ºs 3, 4 e 5).

O direito de propor a acção anulação caduca no prazo de vinte dias contados sobre a deliberação da assembleia extraordinária ou, caso esta não tenha sido solicitada, no prazo de sessenta dias sobre a data da deliberação que aprovou a deliberação inválida (art. 1354º, n.º 4)[513].

Cabe ao administrador ou à pessoa que a assembleia designar para esse efeito representar judicialmente os condóminos contra os quais são propostas as acções (art. 1354º, n.º 6).

A assembleia pode estabelecer a obrigatoriedade da celebração de compromissos arbitrais para a resolução de litígios entre condóminos, ou entre condóminos e o administrador, e fixar penas pecuniárias para a inobservância das disposições do Código Civil, das deliberações da assembleia ou das decisões do administrador (art. 1355º, n.º 1). O montante das penas aplicáveis em cada ano nunca pode excede a quarta parte do rendimento colectável anual da fracção do infractor (art. 1355º, n.º 2).

60.12.2. Administrador do condomínio

O administrador é o órgão executivo das deliberações da assembleia de condóminos. É eleito e exonerado por esta (art. 1356º, n.º 1), por deliberação tomada segundo a regra geral, isto é, pela maioria dos votos representativos do capital investido, embora se admita outro regime (art. 1353º, n.º 3).

---

[512] São ineficazes as deliberações sobre assuntos para os quais a assembleia não tinha competência para decidir.

[513] Porém, as deliberações contrárias a normas imperativas (por exemplo, os arts. 1340º, n.º 2, 1341º, n.º 1, 1349º, etc.) são nulas (art. 285º), pelo que podem ser impugnadas a todo o tempo e por qualquer interessado.

Se a assembleia o não eleger, pode o tribunal, a requerimento de qualquer condómino, proceder à nomeação do administrador (art. 1356º, n.º 2). Enquanto este não for eleito ou nomeado, conforme as situações, o cargo deve ser obrigatoriamente exercido, a título provisório, pelo condómino cuja fracção ou fracções representem a maior percentagem do capital investido, salvo se outro condómino houver manifestado vontade de exercer o cargo e houver comunicado tal propósito aos demais condóminos (art. 1537º, n.º 1); este administrador provisório cessa funções logo que for eleito ou nomeado um administrador (art. 1537º, n.º 3).

Se se provar que praticou irregularidades ou foi negligente no cumprimento das suas funções, o administrador pode ser exonerado pelo tribunal a requerimento de qualquer condómino (art. 1356º, n.º 3).

Se assim for decidido pelos condóminos, o cargo de administrador é remunerado, podendo ser exercido tanto pelos condóminos como por terceiros. Na falta de deliberação diversa, a duração das funções é de um ano, renovável; o administrador mantém-se em funções para além desse período até ser eleito ou nomeado um outro (art. 1356º, n.ºs 4 e 5).

Além de outras que lhe sejam atribuídas pela assembleia, são funções do administrador (art. 1358º): *i)* convocar a assembleia dos condóminos; *ii)* elaborar o orçamento das receitas e despesas relativas a cada ano; *iii)* verificar a existência do seguro contra o risco de incêndio, propondo à assembleia o montante do capital seguro; *iv)* cobrar as receitas e efectuar as despesas comuns; *v)* exigir dos condóminos a sua quota-parte nas despesas aprovadas; *vi)* realizar os actos conservatórios dos direitos relativos aos bens comuns; *vii)* regular o uso das coisas comuns e a prestação dos serviços de interesse comum; *viii)* executar as deliberações da assembleia; *ix)* representar o conjunto dos condóminos perante as autoridades administrativas; *x)* prestar contas à assembleia; *xi)* assegurar a execução do regulamento e das disposições legais e administrativas relativas ao condomínio; *xii)* guardar e manter todos os documentos que digam respeito ao condomínio.

Além disso, em execução das funções que lhe pertencem ou quando autorizado pela assembleia, o administrador tem legitimidade para agir em juízo, quer contra qualquer dos condóminos, quer contra terceiros; pode também ser

demandado nas acções respeitantes às partes comuns do edifício (art. 1359º, n.ºs 1 e 2). Não possui legitimidade quando se trate de acções relativas a questões de propriedade ou posse dos bens comuns, salvo se a assembleia lhe atribuir poderes especiais (art. 1359º, n.º 3).

CAPÍTULO XI
DIREITO DE USUFRUTO

61. Características: 61.1. Natureza temporária. 61.2. Plenitude do uso e fruição da coisa. 61.3. Manutenção da forma ou substância da coisa.

62. Objecto.

63. Constituição.

64 Modalidades.

65. Regime geral.

66. Direitos do usufrutuário: 66.1. Alienação dos frutos antes da colheita. 66.2. Coisas acrescidas. 66.3. Benfeitorias úteis e voluptuárias. 66.4. Constituição de servidões.

67. Usufruto de coisas consumíveis.

68. Usufruto de coisas deterioráveis.

69. Usufruto de árvores e arbustos.

70. Usufruto de matas e árvores de corte.

71. Usufruto de plantas de viveiro.

72. Usufruto de minas, pedreiras e águas: 72.1. Usufruto de minas. 72.2. Usufruto de pedreiras. 72.3. Usufruto de águas.

73. Usufruto sobre tesouros.

74. Usufruto de universalidade de animais.

75. Usufruto de rendas vitalícias.

76. Usufruto de capitais postos a juro.

77. Usufruto de dinheiro e capitais levantados.

78. Usufruto de prémios e outras utilidades aleatórias.

79. Usufruto de títulos de participação.

80. Obrigações do usufrutuário: 80.1. Relação de bens e caução. 80.2. Obras, melhoramentos e plantações. 80.3. Reparações ordinárias. 80.4. Reparações extraordinárias. 80.5. Impostos e outros encargos. 80.6. Actos lesivos da parte de terceiros.

81. Extinção do usufruto: 81.1. Morte do usufrutuário ou decurso do prazo. 81.2. Reunião do usufruto e da propriedade na mesma pessoa. 81.3. Não uso. 81.4. Perda parcial da coisa. 81.5. Perda total da coisa. 81.6. Renúncia. 81.7. Mau uso. 81.8. Restituição da coisa.

61. Características

Dos direitos sobre coisa alheia, o mais complexo é o direito de usufruto. Consiste no "direito de gozar temporária e plenamente uma coisa ou direito alheio, sem alterar a sua forma ou substância" (art. 1362º)[514].

Nesta noção legal estão compreendidos os seguintes elementos do usufruto: *i)* natureza temporária; *ii)* plenitude do uso e fruição da coisa; *iii)* manutenção da forma ou substância da coisa.

61.1. Natureza temporária

O carácter temporário do usufruto revela-se no facto de a sua duração não poder exceder a vida do usufrutuário se este for uma pessoa física; sendo o titular uma pessoa colectiva, a duração do direito não pode exceder trinta anos (art. 1366º). Enquanto a propriedade tem natureza perpétua — embora excepcionalmente assuma natureza temporária (art. 1307º n.º 2)[515] —, o usufruto é, por definição legal, um direito de duração limitada.

[514] A lei refere expressamente que o usufruto tem por objecto uma coisa alheia; desta forma, pretende acentuar que, não obstante o carácter pleno do direito, o proprietário conserva a propriedade da coisa, designada por isso propriedade de raiz.

[515] Cf. supra, § 35.2.

Esta característica assenta em dois motivos. O primeiro tem a ver com as relações familiares e de vizinhança que estão na origem do usufruto e com o facto de a sua constituição visar em geral beneficiar determinadas pessoas pertencentes àqueles círculos sociais. O segundo está relacionado com a própria dimensão restritiva que o usufruto impõe ao direito de propriedade, pelo que a limitação temporal constitui o meio de mitigar alguns dos inconvenientes económicos que lhe são associados. Com efeito, reconhece-se que, perante uma restrição de tal amplitude, o proprietário não tenha grandes incentivos para melhorar as condições de exploração da sua propriedade, como terá ainda dificuldades em aliená-la por um preço favorável.

Como o art. 1366º tem carácter imperativo, a duração limitada do usufruto é um elemento essencial do tipo legal do usufruto; por isso, a constituição ou transmissão do usufruto em termos definitivos é nula por violação do princípio da taxatividade ou do *numerus clausus* (arts. 1226º e 285º).

Uma consequência importante desta temporalidade manifesta-se no caso de se verificar a transmissão do usufruto. A lei permite o trespasse deste direito, definitiva ou temporariamente[516], bem como a sua oneração (art. 1367º)[517]; em qualquer destes casos, porém, se o cedente do usufruto falecer antes do adquirente ou antes do decurso do prazo estabelecido, o usufruto extingue-se *de jure*. Ou seja, em relação ao trespasse do usufruto (com ressalva para as modalidades de usufruto de que se falará em seguida), é a morte do primeiro usufrutuário, e não a morte do sub-adquirentes do direito, que determina o limite da respectiva duração[518].

[516] Esta transmissão pode verificar-se através de qualquer dos modos de aquisição de direitos reais (doação, venda, dação em cumprimento, etc.). Diferente desta hipótese, é o acto do proprietário produzir meros efeitos obrigacionais, como, por exemplo, na locação ou no comodato.

[517] "O usufrutuário pode trespassar a outrem o seu direito, definitiva ou temporariamente, bem como onerá-lo, salvas as restrições impostas pelo título constitutivo ou pela lei" (art. 1367º, n.º 1).

[518] A lei equipara à morte a declaração de morte presumida (art. 111º). Se o ausente regressar após essa declaração haverá lugar à reconstituição da situação anterior, ou seja, à atribuição do usufruto (art. 115º).

Se for constituído por um certo período, o usufruto extingue-se vencido o prazo fixado, excepto se o usufrutuário falecer (ou extinguir-se, se for pessoa colectiva) em data anterior.

61.2. Plenitude do uso e fruição da coisa

O direito de usufruto não atribui ao usufrutuário o poder de dispor do objecto sobre que incide, mas a plenitude do uso e fruição da coisa[519]. Por uso entende-se a utilização directa da coisa; a fruição diz respeito ao aproveitamento dos frutos que o bem proporciona, sejam naturais (as colheitas que o prédio produz) sejam civis (as rendas recebidas com o arrendamento da coisa usufruída, por exemplo). Como se dirá adiante, é o título constitutivo que delimita o âmbito do usufruto e, portanto, as vantagens que o usufrutuário pode retirar da coisa.

Por isso, é em função das utilidades fixadas no título constitutivo que se determina a dimensão do gozo e fruição do bem; é que a constituição do usufruto não tem necessariamente de abranger todos os benefícios que a coisa pode proporcionar.

Esta plenitude de poderes de uso e fruição possibilita que o usufrutuário beneficie da faculdade de trespassar o usufruto por acto *inter vivos*, bem como o direito de, a partir dele, constituir outros direitos reais mais restritos, designadamente uma servidão predial, uma hipoteca (art. 1367º, n.º 1) ou uma locação[520]. No entanto, o título constitutivo pode estabelecer limites à liberdade de transmissão ou oneração do usufrutuário (art. 1367º, n.º 1, segunda parte).

A transmissão do usufruto não extingue o vínculo entre o primeiro usufrutuário e o proprietário, porquanto aquele continua a responder perante este pelos danos que as coisas padecerem por culpa da pessoa a quem o direito foi transmitido (art. 1367º, n.º 2).

---

[519] Aliás, é devido a esta plenitude que os poderes do proprietário da coisa ficam reduzidos à propriedade de raiz.

[520] Relativamente à hipoteca do direito de usufruto, veja-se o art. 633º (infra).

O art. 1369º consagra outros limites ao exercício do direito de usufruto, os quais, no entanto, podem ser afastados ou contemporizados no título constitutivo (art. 1368º). Assim, no silêncio das partes, o usufrutuário não só deve gozar e fruir a coisa segundo o critério de um bom pai de família, como deve ainda respeitar o destino económico da coisa (art. 1369º).

61.3. Manutenção da forma ou substância da coisa

Ao contrário do proprietário, o usufrutuário não pode alterar a forma e a substância da coisa, nem mesmo com o acordo daquele. A salvaguarda da forma ou substância da coisa é uma característica estruturante do direito de usufruto, que se impõe às partes. Por isso, se o título constitutivo admitir semelhante alteração deve ser considerado nulo, por violação do princípio do *numerus clausus* (arts. 1226º e 285º).

Há, todavia, um caso expressamente previsto pelo legislador em que se admite o usufruto sobre coisas que podem ser alienadas ou destruídas; é o caso do usufruto de coisas consumíveis (arts. 1374º e 199º). Com efeito, sendo bem consumível aquele cujo uso regular importa a sua destruição ou a sua alienação, o exercício do usufruto sobre aquelas coisas implica, conforme as situações, a alteração da forma ou da substância da coisa, ou a sua transferência para terceiros[521]; porém, até ao consumo ou a alienação do objecto, a situação é semelhante à do usufruto em geral.

62. Objecto

O direito de usufruto abrange coisas móveis e imóveis, corpóreas ou incorpóreas, designadamente direitos, como, por exemplo, créditos, direitos de autor, acções de sociedades ou de partes sociais (art. 1362º)[522].

[521] Daí que usufruto sobre coisas consumíveis seja designado por quase usufruto.

[522] Cf. supra § 9.1. sobre o princípio da coisificação.

A possibilidade de o usufruto ter por objecto direitos (incidam estes sobre coisa móvel ou imóvel) justifica-se pela sua finalidade. Sendo a função sócio-económica do usufruto proporcionar alimentos ou rendimentos a outra pessoa, este objectivo tanto pode ser alcançada através da fruição directa da coisa, como através dos rendimentos proporcionados por direitos, por exemplo, os juros dos créditos, os réditos das acções de uma sociedade, pelos direitos de autor ou pela renda obtida com a locação do objecto.

63. Constituição

"O usufruto pode ser constituído por contrato, testamento, usucapião ou disposição da lei" (art. 1363º). Os actos que importem reconhecimento, constituição, aquisição, modificação, divisão ou extinção do direito de usufruto sobre coisas imóveis estão sujeitos a escritura pública (art. 37º, n.º 2, alínea *a)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, relativo ao regime jurídico do notariado)[523]. O contrato de constituição do usufruto pode ter natureza gratuita ou onerosa.

A constituição do usufruto por contrato pode fazer-se por duas vias. Uma, em que o proprietário confere o direito a uma pessoa; outra, em que o proprietário aliena a terceiro a coisa, mas reserva para si (ou para outrem) o direito de usufruto[524]. Admite-se igualmente que o usufruto seja constituído por contrato de renda perpétua (art. 1151º) ou de renda vitalícia (art. 1158º).

No caso de ser constituído por testamento, o usufruto pode abranger a totalidade da herança, uma quota desta ou versar sobre bens (coisas ou direitos) certos e determinados. Nos termos do art. 1894º, n.º 4, o usufrutuário é havido como legatário, ainda que o seu direito incida sobre a totalidade do património. Acrescenta o n.º 5 do mesmo artigo, que "a qualificação dada pelo testador aos seus sucessores não lhes confere o título de herdeiro ou legatário em contravenção do disposto nos números anteriores".

---

[523] Transcrito na nota 30.

[524] Veja-se, por exemplo, o art. 892º. No caso de o alienante da coisa ter reservado para si o usufruto não é obrigatória a prestação de caução pelo usufrutuário (art. 1392º).

O usufruto pode também ser adquirido por usucapião, nos moldes antes estudados; como se viu, o art. 1207º admite a usucapião decorrente da posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais.

O usufruto pode ter origem judicial (o que ainda não deixa de ser por disposição da lei), designadamente em resultado da aplicação das regras da conversão do negócio jurídico nulo por violação do princípio da taxatividade[525].

64. Modalidades

"O usufruto pode ser constituído em favor de uma ou mais pessoas, simultânea ou sucessivamente, contanto que existam ao tempo em que o direito do primeiro usufrutuário se torne efectivo" (art. 1364º).

Esta norma consagra o usufruto simultâneo e o usufruto sucessivo. Trata-se de modalidades que prolongam a duração efectiva do usufruto para além da vida do primeiro titular[526].

Há usufruto simultâneo, quando duas ou mais pessoas adquirem ao mesmo tempo o direito[527]. Se não for fixado um prazo limite ao usufruto, este extingue-se apenas com a morte de todos os beneficiários. De acordo com o art. 1365º (direito de acrescer dos usufrutuários), se o usufruto simultâneo for constituído por contrato ou testamento, a propriedade só se torna plena com a morte do último beneficiário[528].

No usufruto sucessivo, o direito é atribuído sucessivamente a várias pessoas. Os usufrutuários irão exercer o seu direito de acordo com a ordem estabelecida

---

[525] *Vide* o que se referiu a propósito da aplicação do art. 1226º no § 10.1.1.

[526] Simultaneamente, estas modalidades não deixam de contribuir para agravar os inconvenientes associados a este direito, sejam de natureza económica (desincentivo do proprietário em melhorar o bem), sejam relacionados com a circulação dos bens (menor procura pelos bens onerados com o usufruto).

[527] Por exemplo, *A*, dono de um imóvel, atribui a *B* e a *C* o usufruto do prédio; ou *A* vende o prédio a *B*, reservando para si e para *C* o respectivo usufruto.

[528] Em relação ao direito de acrescer dos usufrutuários quando o usufruto simultâneo tenha sido constituído por doação, veja-se o art. 878º, n.º 2.

no título constitutivo, sendo que cada beneficiário só é chamado à titularidade depois de se extinguir o usufruto anterior. Neste caso, se não foi constituído por certo prazo, o direito só se extingue com a morte do último usufrutuário.

Comum a estas duas modalidades, é a exigência legal de que todos os interessados existam ao tempo em que o usufruto se torna efectivo (art. 1364º). Como expressamente refere a lei, só beneficiam do usufruto as pessoas que existirem quando o direito se torna efectivo e não quando é constituído, o que pode dar origem a que entre as duas datas se verifique um intervalo longo; será o caso de o usufruto estar sujeito a um termo ou condição suspensiva, ou de ter origem num testamento. Com isso, permite-se que o título constitutivo (por exemplo, o testamento) possa contemplar pessoas ainda não nascidas na data em que é elaborado.

65. Regime geral

"Os direitos e obrigações do usufrutuário são regulados pelo título constitutivo do usufruto; na falta ou insuficiência deste, observam-se as disposições seguintes" (art. 1368º).

Com ressalva para as características consagradas no art. 1362º — a natureza temporária do usufruto, a plenitude do uso e fruição da coisa e a preservação da sua forma ou substância —, em que a não observância de qualquer delas origina a nulidade do acto de constituição do usufruto (arts. 1226º e 285º), o art. 1368º confere às partes aquando da elaboração do título constitutivo do usufruto uma grande liberdade na delimitação do respectivo conteúdo[529], designadamente quanto ao âmbito das utilidades e correspondentes poderes conferidos ao usufrutuário. Além disso, nada obsta que, por acordo entre o usufrutuário e o proprietário de raiz, o título constitutivo possa ser alterado em data posterior à da sua elaboração, com ressalva para a inalteração das características essenciais do direito.

[529] No que diz respeito a este aspecto, não deixa de existir uma certa semelhança entre o usufruto e a servidão (art. 1433º), na medida em que, dentro dos respectivos limites estruturantes caracterizadores do tipo de direito fixados pelo legislador, ambos podem assumir conteúdos diversos.

No caso de o titulo constitutivo não estipular de forma diversa, o usufrutuário deve usar, fruir e administrar a coisa ou o direito como faria um bom pai de família e deve ainda respeitar o seu destino económico (art. 1369º) — limites que, como se sabe, não existem no direito de propriedade.

O critério do "bom pai de família" adoptado para configurar o exercício do direito de usufruto possui um conteúdo algo indeterminado; apesar disso, tem subjacente a ideia de que o usufrutuário deve administrar e conservar a coisa de forma prudente, de acordo com os usos e padrões dominantes no local em que é exercido. Ora, o facto de serem múltiplos os aproveitamentos que podem se conferidos através do usufruto (seja os delimitados pelo título constitutivo, sejam os permitidos pela própria natureza da coisa) explica o recurso ao critério do bom pai de família, na medida em que permite alguma flexibilidade ao usufrutuário quanto ao exercício do direito, como possibilita também uma certa liberdade de apreciação a quem tem por função avaliar a respectiva execução.

Além disso, deve ser respeitado o destino económico do bem. Altera-se o destino económico, quando é dada à coisa uma finalidade ou afectação diferente daquela que lhe era conferida pelo proprietário, ainda que essa modificação não implique a alteração da sua forma ou substância. Assim sucede, por exemplo, se o usufrutuário transforma uma casa de habitação num edifício para exercer uma actividade económica ou quando converte um terreno de cultivo num mero local de recreio ou nele constrói uma casa.

Diferentemente da solução aplicável quando se confere ao usufrutuário o poder de alterar a forma ou substância da coisa — em que se verifica a violação do princípio do *numerus clausus* —, em relação aos casos em que não é respeitado o fim económico da coisa ou o usufrutuário actua de forma negligente não há qualquer ruptura do tipo legal do direito de usufruto, mas antes a violação do título constitutivo, situação que confere ao proprietário o direito de rescindir ou resolver o contrato.

Um outro aspecto do regime geral do usufruto diz respeito aos frutos. Com efeito, o disposto no art. 1370º (indemnização do usufrutuário) constitui uma confirmação da regra geral relativa aos frutos naturais, consagrada no art. 204º, segundo a qual a aquisição dos frutos verifica-se no momento da respectiva

percepção ou colheita. A situação que esta norma visa resolver não se coloca relativamente aos frutos civis em virtude de a sua partilha ser feita *pro rata temporis*.

"O usufrutuário, ao começar o usufruto, não é obrigado a abonar ao proprietário despesa alguma feita; mas, findo o usufruto, o proprietário é obrigado a indemnizar aquele das despesas de cultura, sementes ou matérias-primas e, de um modo geral, de todas as despesas de produção feitas pelo usufrutuário, até ao valor dos frutos que vierem a ser colhidos" (art. 1370º)[530]. Este preceito compreende duas situações: a primeira é aquela em que o proprietário realiza as despesas de frutificação, mas é o usufrutuário a colher os frutos, em virtude de o seu direito já existir nesse momento. A segunda situação é a inversa, ou seja, é o usufrutuário quem realiza as despesas de frutificação, mas é o proprietário quem colhe os frutos, em virtude de, à data da respectiva percepção, o usufruto já ter terminado.

Consagra aquele preceito uma diversidade de tratamento entre usufrutuário e proprietário: no primeiro caso, o usufrutuário não tem de indemnizar o proprietário, embora possa convencionar-se em sentido diferente; no segundo, o usufrutuário tem direito a ser indemnizado pelo proprietário até ao valor dos frutos colhidos.

O primeiro regime é justificado pelo facto de se entender que o proprietário quis constituir o usufruto no estado em que o prédio se encontrava. Com efeito, no caso de o usufruto ser oneroso, poder-se-á entender que o preço estipulado já contempla as despesas realizadas com a frutificação; pelo contrário, se for gratuito, não se vê qualquer motivo para autonomizar um dever de indemnizar pelas mesmas despesas.

Por outro lado, com a atribuição ao usufrutuário do direito a ser indemnizado pretende-se que o proprietário não obtenha vantagens à custa daquele. Semelhante regra visa ainda evitar que, sendo o usufruto constituído por determinado período, o usufrutuário se abstenha de realizar despesas com a frutificação, na perspectiva de que, à data da colheita dos frutos, já o usufruto se encontra

[530] Esta norma é uma das excepções admitidas na parte final do art. 206º, n.º 2.

extinto e, portanto, de que não tira benefício nem é ressarcido das despesas que tenha efectuado.

66. Direitos do usufrutuário

66.1. Alienação dos frutos antes da colheita

Se os frutos, todos ou alguns, forem alienados pelo usufrutuário antes da colheita e o usufruto se extinguir antes que sejam colhidos, a alienação subsiste, mas o produto da alienação pertence ao proprietário, o qual deve indemnizar o usufrutuário pelas despesas de produção realizadas até ao valor dos frutos colhidos (art. 1371º). Este direito de indemnização obsta a que o proprietário possa enriquecer à custa do usufrutuário.

Apesar de o direito que legitima a transmissão dos frutos já não existir à data da respectiva colheita, a lei garante que a alienação de bens futuros produza os seus efeitos reais logo que aqueles sejam colhidos (art. 343º, n.º 2), permitindo assim que não sejam lesadas as expectativas do adquirente. Porém, o valor obtido com a alienação cabe ao proprietário, uma vez que os frutos alienados lhe pertencem à data da colheita (art. 204º).

66.2. Coisas acrescidas

"O usufruto abrange as coisas acrescidas e todos os direitos inerentes à coisa usufruída" (art. 1372º).

Como vimos, o proprietário pode adquirir por acessão (art. 1245º e s.); por isso, sendo um direito pleno de uso e fruição, o usufruto abrange as coisas que tiverem acrescido ao prédio antes ou durante o tempo em que vigore.

O mesmo se passa relativamente aos direitos inerentes. São direitos inerentes à coisa usufruída[531], por exemplo, as servidões prediais constituídas em benefício

[531] Relativamente à noção de direito inerente, veja-se § 8.3.

do titular de prédio vizinho[532]; daí que os encargos constituídos pelo proprietário se mantenham ainda que o uso e fruição do prédio pertença ao usufrutuário.

66.3. Benfeitorias úteis e voluptuárias

Desde que não altere a forma ou substância da coisa nem o seu destino económico, o usufrutuário tem a faculdade de realizar as benfeitorias úteis e voluptuárias que "bem lhe parecer" (art. 1373º, n.º 1), o que não deixa de limitar os poderes de oposição do proprietário[533]. Quanto a estas, aplica-se ao usufrutuário o que a lei prevê para o possuidor de boa fé (art. 1373º, n.º 2).

Findo o usufruto, o usufrutuário tem o direito de levantar as benfeitorias úteis realizadas, desde que o possa fazer sem detrimento da coisa (art. 1193º, n.º 1). Se o levantamento dessas benfeitorias implicar detrimento, o usufrutuário não poderá retirá-las; contudo, o proprietário tem o dever de indemnizar o usufrutuário pelo valor das despesas realizadas, calculado nos termos do enriquecimento sem causa (art. 1193º, n.º 2).

Já quanto às benfeitorias voluptuárias, o usufrutuário tem direito ao seu levantamento desde que o faça sem detrimento da coisa; no caso contrário, não pode levantá-las nem haver o valor delas (art. 1195º, n.º 1).

Tal como sucede em relação ao possuidor de boa fé, o proprietário pode compensar a obrigação de indemnizar o usufrutuário pelas benfeitorias por este realizadas através dos créditos que tenha sobre ele, resultantes da responsabilidade pela deterioração da coisa usufruída (art. 1194º).

66.4. Constituição de servidões

O usufrutuário pode constituir, nos mesmos moldes do proprietário, servidões em proveito do prédio (servidões activas) (art. 1383º, n.º 1)[534]. Como se

[532] Cf. infra, § 98.

[533] Sobre a noção de benfeitorias úteis e voluptuárias, veja-se o art. 207º.

[534] Sobre as servidões prediais, veja-se o capítulo XIV.

trata de vantagens que permitem um melhor aproveitamento do prédio, compreende-se que a sua constituição não careça do consentimento do proprietário, nem lhe seja aplicável a mesma limitação temporal prevista para as servidões passivas. Com efeito, findo o usufruto, o proprietário pode manter ou renunciar a essas servidões[535].

Já a duração das servidões que recaem sobre o prédio (servidões passivas), constituídas pelo usufrutuário, não pode ultrapassar o limite temporal do direito, o que significa que caducam com a respectiva extinção. Este regime é uma consequência natural da duração limitada do usufruto, impedindo-se assim o usufrutuário de criar ónus sobre o prédio que vinculem o proprietário após este recuperar a plenitude dos poderes sobre a coisa.

Como as servidões prediais não têm todas a mesma natureza (infra), há que fazer uma referência particular às servidões legais. Com efeito, embora cessem com a extinção do usufruto, estas servidões podem ser constituídas novamente pelo proprietário (ou pelo usufrutuário ou superficiário) do prédio dominante, o que não impede, todavia, que o beneficiário da servidão possa sofrer prejuízos enquanto o novo encargo não for constituído.

Durante a vigência do usufruto, o proprietário "não pode constituir servidões sem consentimento do usufrutuário, desde que delas resulte diminuição do valor do usufruto" (art. 1383º, n.º 2)[536]. Já as servidões que tenha constituído antes do usufruto, sejam activas ou passivas, mantêm-se relativamente ao usufrutuário[537]. Além disso, o proprietário de raiz tem a possibilidade de, durante o usufruto e sem o consentimento do usufrutuário, constituir servidões activas (art. 1383º, n.º 2), uma vez que estas acrescentam por definição valor (utilidade) ao prédio[538] e, nessa medida, ao usufruto.

---

[535] Veja-se o art. 1399º, n.º 1, alínea *e)*.

[536] *A contrario*, o proprietário de raiz pode constituir servidões passivas, sem o consentimento do usufrutuário, se delas não resultar qualquer diminuição do valor do usufruto nem excederem os limites do direito de usufruto.

[537] Dado que o título de constituição do usufruto deve ser observado pelas partes, não pode o proprietário durante a vigência do usufruto renunciar às servidões que tenha constituído, salvo se o usufrutuário consentir.

[538] Por isso, sempre poderá dizer-se que não diminuem o valor do usufruto.

No caso de o usufrutuário não consentir na servidão activa é aplicável o disposto no art. 1394º (infra), ou seja, todas as despesas realizadas para a respectiva constituição são da responsabilidade do proprietário, ficando, por outro lado, a pertencer-lhe os proventos decorrentes do aumento líquido do rendimento do prédio proporcionado pelas obras. Se o usufrutuário consentir na realização das obras, as despesas serão repartidas nos termos convencionados pelas partes.

67. Usufruto de coisas consumíveis

Se o usufruto tiver por objecto coisas consumíveis[539], o usufrutuário pode servir-se delas ou aliená-las. Findo o usufruto, se as partes tiverem determinado o valor das coisas, o usufrutuário é obrigado a restituir o seu valor (art. 1374º, n.º 1); se não foram avaliadas, deve devolver outras do mesmo género, qualidade ou quantidade, ou o respectivo valor, determinado à data em que findar o usufruto (art. 1374º, n.º 2).

Dada a natureza dos bens consumíveis, a constituição do usufruto sobre coisas deste tipo afasta um dos elementos essenciais do direito, a salvaguarda da forma ou substância da coisa. Contudo, este desvio acaba por ser suprido pela obrigação de restituição das coisas (em género, qualidade e quantidade) ou do respectivo valor, findo o usufruto[540].

Não obstante a sua natureza, consagra o art. 1374º, n.º 2, que "o usufruto de coisas consumíveis não importa transferência da propriedade para o usufrutuário"[541]. O relevo deste preceito manifesta-se a nível do risco de perecimento da coisa e a nível da salvaguarda do direito de propriedade.

---

[539] Coisas consumíveis são aquelas cujo uso regular importa a sua destruição (consumo material) ou a sua alienação (consumo jurídico) (art. 199º).

[540] O usufruto de coisas consumíveis apresenta um especial relevo económico quando se trata do usufruto sobre o estabelecimento comercial.

[541] Tem-se entendido que esta norma tem natureza supletiva, admitindo-se por isso que as partes possam estabelecer no título constitutivo que a transmissão da propriedade das coisas consumíveis se verifica no momento da constituição do usufruto; assim PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, *Código* cit., vol. III, p. 487.

No primeiro caso, se a coisa se perder ou for destruída antes de ser consumida, o risco corre por conta do proprietário de raiz, porquanto a transferência do direito sobre a coisa só se verifica com o acto material de consumo (art. 730º, n.º 1). No segundo caso, mantendo-se as coisas consumíveis na propriedade do cedente, este fica protegido em caso de execução do património do usufrutuário, na medida em que pode obstar a que os seus bens sejam executados, designadamente através de embargo de terceiros.

68. Usufruto de coisas deterioráveis

Coisas deterioráveis são aquelas cujo uso regular importa a diminuição ou perda de valor[542]. Findo o usufruto, o usufrutuário é obrigado a restituí-las tal como se encontrarem nesse momento, excepto se for responsável pela respectiva deterioração ou se deu à coisa um uso diverso daquele que lhe era próprio (art. 1375º, n.º 1).

Se não proceder à respectiva restituição, o usufrutuário é obrigado a indemnizar o proprietário pelo valor que as coisas tinham aquando da constituição do direito, excepto se provar que elas perderam todo o seu valor pelo facto de terem sido usadas de forma legítima (art. 1375º, n.º 2).

69. Usufruto de árvores e arbustos

As árvores ou arbustos, sejam frutíferos ou não, que pereçam naturalmente constituem propriedade do usufrutuário (art. 1376º, n.º 1). Este regime assenta na ideia de que as árvores ou arbustos que se extinguem de forma natural constituem frutos do prédio, pertencendo por isso ao usufrutuário.

Tratando-se de árvores ou arbustos frutíferos, o usufrutuário fica obrigado a plantar um número de plantas igual às que desapareceram de forma natural;

[542] Diversamente, como se viu, as coisas consumíveis extinguem-se pelo seu uso. Além disso, o grau de desvalorização das coisas deterioráveis depende não só da sua natureza material, como da forma como são usadas.

se essa plantação for impossível ou prejudicial[543], deverá substituir a anterior cultura por outra da mesma utilidade para o proprietário (art. 1376º, n.º 2)[544]. O não cumprimento desta obrigação legal faz incorrer o usufrutuário em responsabilidade pelos danos que causar ao proprietário em consequência da não replantação ou da não substituição da cultura.

No caso de perecimento acidental[545], as árvores ou arbustos caídos, arrancados ou quebrados pertencem ao proprietário; se se tratar de matas ou árvores de corte, o usufrutuário terá direito a ser indemnizado nos termos do n.º 2 do art. 1378º (art. 1377º, n.º 1).

No entanto, o usufrutuário pode utilizar a madeira das árvores ou dos arbustos derrubados acidentalmente nas reparações que seja obrigado a fazer[546] ou pode exigir ao proprietário que as retire do terreno (art. 1377º, n.º 2). Decorre deste último segmento normativo, que as árvores derrubadas ainda que sejam utilizadas pelo usufrutuário pertencem ao proprietário.

70. Usufruto de matas e árvores de corte

Nos casos em que o usufruto versa sobre árvores destinadas à produção regular de madeira ou lenha, o usufrutuário deve proceder ao respectivo corte segundo a ordem e as praxes usadas pelo proprietário ou, na sua falta, segundo o uso da terra (art. 1378º, n.º 1). Estejam agrupadas em matas ou estejam dispersas, trata-se de árvores que se destinam a ser cortadas com vista a um determinado fim económico, a produção de madeira ou de lenha. Na medida em que são em regra objecto de cortes periódicos, as árvores depois de cortadas constituem frutos do prédio, pertencendo por isso ao usufrutuário.

---

[543] Por exemplo, se o terreno não se revelar apto para as culturas nele existentes ou se as árvores ou arbustos sofrerem de doenças de tratamento difícil ou dispendioso.

[544] Independentemente do cumprimento desta obrigação, o usufrutuário adquire sempre a propriedade das referidas árvores ou arbustos.

[545] Por exemplo, em consequência de um incêndio ou de uma inundação.

[546] Nos termos do art. 1395º, o usufrutuário está obrigado a fazer as reparações ordinárias que sejam indispensáveis para a conservação da coisa.

Porém, para evitar que as árvores possam ser objecto de exploração de forma indiscriminada e, desse modo, afectar de forma excessiva o destino económico dado ao prédio pelo proprietário, o usufrutuário está sujeito a determinados limites relativamente ao direito de proceder ao respectivo corte: em primeiro lugar, deve respeitar a ordem e as praxes usadas pelo proprietário; na sua falta, deve seguir o uso da terra.

Porque deixam de poder ser qualificadas como frutos, as árvores que forem arrancadas ou cortadas por motivo de força maior pertencem ao proprietário[547]. Assim, se a fruição normal das matas ou árvores de corte for prejudicada consideravelmente em consequência de ciclone, incêndio, requisição do Estado ou outras causas análogas, deve o proprietário compensar o usufrutuário até ao limite dos juros da quantia correspondente ao valor das árvores mortas, ou até ao limite dos juros da importância recebida (art. 1378º, n.º 2). Trata-se de um regime que tem em vista limitar os danos sofridos pelo usufrutuário pelo facto de ter ficado privado dos rendimentos que seriam proporcionados pelas árvores (a madeira ou a lenha).

Há dois aspectos comuns ao usufruto de matas de corte (ou de talhadia), de plantas de viveiro, de minas ou pedreiras: por um lado, os bens extraídos pelo usufrutuário enquadram-se no âmbito do destino económico da coisa, por outro lado, a sua extracção afecta a substância desta. Considera-se, no entanto, que aqueles bens são considerados frutos, na medida em que constituem o rendimento do capital que a mina, a pedreira, o viveiro ou a mata representam.

71. Usufruto de plantas de viveiro

Tal como se verifica relativamente às matas e árvores de corte, as plantas de viveiro que sejam arrancadas constituem frutos do prédio, pelo que são

[547] Nestes casos, o uso da madeira ou lenha não corresponde ao destino económico normal da coisa e ao objecto do usufruto, uma vez que não foi obtida através do corte das árvores de acordo com a sua afectação económica.

propriedade do usufrutuário. O arranque das plantas integra-se no destino económico dos viveiros, pelo que não poderá dizer-se que prejudica a substância do prédio[548].

No que diz respeito ao tempo e ao modo de arranque das plantas, ou à substituição por novas plantas, o usufrutuário deve respeitar a ordem e as praxes do proprietário; na ausência dessas regras, fica obrigado a observar os usos da terra (art. 1379º).

72. Usufruto de minas, pedreiras e águas

O usufruto que tenha por objecto a exploração de minas, pedreiras e águas distingue-se do usufruto sobre o prédio onde elas existam. Ao admitir que as partes integrantes ou componentes (como é o caso do minério, das pedras ou da água) de um prédio sejam objecto de um direito distinto e autónomo da propriedade do terreno de que fazem parte, a lei procede a um desmembramento jurídico do objecto.

72.1. Usufruto de minas

As minas que sejam vitais para a economia pertencem ao domínio público do Estado (art. 139º, n.º 1, da Constituição, art. 8º, n.º 3, alínea *g)*, da Lei n.º 13/2017, e art. 3º da Lei n.º 12/2012, de 6 de Junho, relativa ao Código Mineiro)[549]. Por isso, o seu aproveitamento está dependente da uma licença de

[548] O facto de o usufrutuário ser obrigado a replantar o viveiro contribui para a preservação da substância da coisa.

[549] Art. 139º, n.º 1, da Constituição: "os recursos do solo, do subsolo, das águas territoriais, da plataforma continental e da zona económica exclusiva, que são vitais para a economia, são propriedade do Estado". Por sua vez, a Lei n.º 13/2017, art. 8º, n.º 3, alínea *g)*, estipula que "os depósitos minerais, os recursos hidrominerais e os recursos geotérmicos, bem como as cavidades naturais subterrâneas e outras riquezas naturais existentes no subsolo, com exclusão das águas de nascente e das massas minerais, tais como rochas, terras comuns e outros materiais habitualmente usados na construção".

O art. 3º do Código Mineiro, relativo à titularidade dos recurso minerais, estipula que: "todos os Recursos Minerais localizados no Território integram o domínio público do Estado" (n.º1); "Os Minerais

exploração[550], atribuída pela entidade pública competente a quem a requerer, seja o proprietário do terreno, o usufrutuário deste ou a qualquer outra pessoa, nos termos definidos pela legislação aplicável à concessão das minas[551].

Relativamente à exploração das minas que são propriedade do Estado, o Código Civil não confere ao dono do terreno qualquer preferência na concessão da respectiva exploração, pelo que aquele ocupa uma posição de terceiro, como qualquer outro interessado. Assim, a atribuição do usufruto de um terreno pelo respectivo dono não confere ao usufrutuário qualquer direito de exploração das minas aí existentes (quando sejam vitais para a economia do país), o qual deverá ser sempre concedido pela entidade competente. Nos restantes casos, as minas pertencem ao dono do terreno, sendo aplicável à sua exploração o regime geral dos direitos reais.

Atribuída o usufruto de mina pública já explorada pelo proprietário, o usufrutuário deve explorá-la de acordo com as praxes seguidas pelo respectivo titular (art. 1380º, n.º 1). À semelhança do estipulado em relação às plantas de viveiro ou das matas de corte, pretende-se com este limite evitar que o usufrutuário explore de

extraídos e produzidos nos termos deste Código são propriedade do Titular de Direitos Mineiros a quem tenham sido atribuídos os respetivos Direitos Mineiros" (n.º 2); "nos casos em que os Recursos Minerais ocorram ou sejam descobertos em terras privadas, o Estado pode adquirir a terra mediante negociação, nos termos previstos neste Código e na Lei Aplicável de forma a facilitar a respetiva extração (n.º 4).

Entende-se por recursos naturais a "concentração de ocorrências naturais de minerais dentro de, ou sobre, a crosta terrestre, de tal forma e quantidade que são razoavelmente justificados por um certo nível de confiança de conhecimento geológico" (art. 2º, alínea *xx)*).

[550] De acordo com o art. 31º (emissão da licença de exploração) do Código Mineiro, após a celebração do contrato mineiro, a "Autoridade Reguladora, mediante prévia autorização do membro do Governo responsável pelo setor dos Recursos Minerais, deve emitir uma licença de exploração para os recursos minerais existentes na área da concessão" A licença de exploração, permite ao seu titular desenvolver actividades mineiras de desenvolvimento, exploração, tratamento, comercialização de minerais e encerramento de minas". O contrato mineiro regula a atribuição de direitos mineiros para a condução de actividades mineiras de exploração, tratamento e comercialização de minerais extraídos da área de concessão (art. 2º, alínea *n),* da mesma Lei).

[551] Determina o art. 12º, n.º 2, do Código Mineiro que "qualquer pessoa singular ou coletiva que possua demonstrada capacidade técnica e financeira para a condução de Atividades Mineiras pode solicitar que lhe sejam atribuídos Direitos Mineiros". Permite-se ainda as actividades mineiras artesanais (art. 2º, alínea *d)*, do mesmo código).

forma intensiva ou excessiva a mina, prejudicando dessa forma os interesses do proprietário[552].

Diferente da situação anterior, é aquela que diz respeito ao usufruto constituído pelo proprietário sobre os terrenos onde já existam ou onde venham a existir explorações mineiras concedidas a terceiros. Neste caso, o usufrutuário tem direito a receber as quantias devidas ao proprietário do terreno a título de renda ou por qualquer outro título, na proporção da duração do usufruto (divisão *pro rata temporis*) (art. 1380º, n.º 2)[553].

72.2. Usufruto de pedreiras

Também as pedreiras que sejam vitais para a economia pertencem ao domínio público do Estado (art. 139º, n.º 1, da Constituição e art. 8º, n.º 3, alínea *g)*, da Lei n.º 13/2017)[554]. Por isso, valem aqui algumas das considerações relativas à concessão de minas.

"O usufrutuário não pode abrir de novo pedreiras sem o consentimento do proprietário" (art. 1381º, n.º 1, primeira parte). Se as pedreiras já estiverem em exploração na data em que o usufruto começa a produzir os seus efeitos, "tem o usufrutuário a faculdade de explorá-las, conformando-se com as praxes observadas pelo proprietário" (art. 1381º, n.º 1, segunda parte).

A proibição relativa à abertura de novas pedreiras prende-se com o interesse do proprietário em não permitir modificações no terreno sem o seu consentimento. Por outro lado, a continuação da exploração pelo usufrutuário das pedreiras que já estavam as ser exploradas ao tempo do início do usufruto assenta na própria rezão de ser deste direito, ou seja, na vontade do proprietário de

[552] Este regime é igualmente aplicável ao usufruto de minas que pertencem ao dono do terreno e são objecto de exploração directa, não dependente de licença.

[553] Quando o Estado não adquira a propriedade do solo, as relações entre o dono do terreno e o dono das minas são objecto de legislação especial. Veja-se, por exemplo, o Decreto-Lei n.º 36/2014, de 17-12, relativo à transmissão de direitos sobre bens imóveis no projecto Suai Supply Base.

[554] Importa, todavia, salientar que esta norma da Lei n.º 13/2017 exclui do domínio público as águas de nascente e as massas minerais, tais como rochas, terras comuns e outros materiais habitualmente usados na construção.

transferir para o usufrutuário a continuidade da exploração existente; daí que, neste caso, o usufrutuário deva conformar-se, salvo convenção em contrário, com as praxes observadas pelo proprietário.

Contudo, a proibição de abrir novas pedreiras não impede o usufrutuário de extrair pedra quando isso se revele necessário para realizar as reparações ou obras a que esteja obrigado em benefício do prédio (art. 1381º, n.º 2).

72.3. Usufruto de águas

Quanto à exploração das águas, "o usufrutuário pode, em benefício do prédio usufruído, procurar águas subterrâneas por meio de poços, minas ou outras escavações" (art. 1382º, n.º 1). Esta norma consagra uma derrogação ao disposto no art. 1373º, n.º 1, segunda parte — que proíbe que o usufrutuário altere a forma e a substância da coisa usufruída —, o que se explica pela utilidade que essas obras podem trazer para o prédio e para o proprietário. Assim, são aplicáveis ao usufrutuário as regras que o art. 1314º confere ao proprietário quanto à procura de águas subterrâneas.

Relativamente às obras realizadas pelo usufrutuário vigora o regime das benfeitorias necessárias ou úteis previsto no art. 1193º para o possuidor de boa fé (art. 1382º, n.º 2).

73. Usufruto sobre tesouros

"Se o usufrutuário descobrir na coisa usufruída algum tesouro, observam-se as disposições deste código acerca dos que acham tesouros em propriedade alheia" (art. 1384º). Uma vez que os tesouros não são considerados frutos, o usufrutuário não pode fazer seu o achado, sendo-lhe por isso aplicáveis as regras da descoberta de tesouros em prédio alheio. Nessa medida, apenas beneficia dos direitos conferidos ao achador nos termos do art. 1244º.

74. Usufruto de universalidade de animais

No capítulo sobre a classificação das coisas[555] referiu-se que o ordenamento jurídico não permite afirmar com segurança que as universalidades de facto são consideradas como uma coisa única (e, portanto, independentes do número de unidades que, em cada momento, as integrem) para efeitos da determinação do objecto dos direitos reais. Isto mesmo é confirmado no art. 1385º, n.º 1, ao estipular que, relativamente ao usufruto de universalidade de animais, o usufrutuário é "obrigado a substituir com as crias novas as cabeças que, por qualquer motivo, vierem a faltar". Este dever de recompor o número dos animais em falta significa que o legislador considerou cada uma das cabeças de forma autónoma para efeitos da determinação do objecto do usufruto. Desta forma, confere relevo ao número de animais (e, nessa medida, a cada um) e não ao seu conjunto.

A substituição dos animais que faltarem, imposta ao usufrutuário, implica que as novas crias só são consideradas frutos (e pertença do usufrutuário) na medida em que excedam as necessárias para manter o número de cabeças recebidas (art. 203º, n.º 3).

Como expressamente refere art. 1385º, n.º 1, não importa a causa que origina a diminuição do número das unidades, sendo por isso o preceito aplicável em caso de morte, consumo ou alienação dos animais. Regime diverso consagra o n.º 2 do art. 1385º: "se os animais se perderem, na totalidade ou em parte, por caso fortuito, sem produzirem outros que os substituam, o usufrutuário é tão somente obrigado a entregar as cabeças restantes", incluindo as crias. O que ressalta neste preceito é o facto de o usufruto da universalidade se considerar devolvido ainda que o número de animais entregues seja inferior ao recebido[556].

Embora seja apenas para efeitos de restituição, este preceito considera o usufruto independentemente do número de animais que compõem a universalidade. Nesta situação específica, o objecto do direito é tratado como um todo único (uma unidade), de tal forma que, considerando-se o proprietário

[555] Supra, § 7 e s.

[556] Em caso de perda dos animais por caso fortuito, deve o usufrutuário proceder, como é regra geral, à substituição dos animais perdidos pelas crias.

reintegrado no seu domínio com o número de cabeças existentes à data da entrega, o prejuízo pela perda dos animais por caso fortuito corre por conta deste.

No entanto, o usufrutuário é responsável pelos despojos dos animais se deles se tiver aproveitado (art. 1386º, n.º 3).

75. Usufruto de rendas vitalícias

"O usufrutuário de rendas vitalícias tem direito a perceber as prestações correspondentes à duração do usufruto, sem ser obrigado a qualquer restituição" (art. 1386º). Neste caso de usufruto de um crédito, confere-se ao usufrutuário o direito de receber todas as rendas a cargo do devedor, correspondentes à duração do usufruto, não ficando aquele obrigado a restituir ao titular qualquer importância recebida.

76. Usufruto de capitais postos a juro

"O usufrutuário de capitais postos a juro ou a qualquer outro interesse, ou investidos em títulos de crédito, tem o direito de perceber os frutos correspondentes à duração do usufruto" (art. 1387º, n.º 1). Esta norma estabelece uma separação entre capital e os rendimentos (juros ou outros interesses, ou dividendos dos títulos de crédito) por aquele proporcionados. Na medida em que os rendimentos constituem frutos civis, só estes integram o usufruto, mantendo-se o capital investido na esfera do respectivo titular.

Se bem que, durante a vigência do usufruto, pertença ao usufrutuário a gestão e a administração do capital investido ou a gestão da carteira de títulos, o legislador não deixou de cuidar dos interesses do titular do capital perante os riscos que novos investimentos decididos pelo usufrutuário podem envolver. Por isso, exige o acordo de ambos os interessados relativamente ao levantamento do

capital ou a novos investimentos em capital ou em títulos de crédito (art. 1387º, n.º 2)[557].

Esta exigência explica-se pelo facto de qualquer daquelas operações poder interferir com os rendimentos do usufrutuário e com o montante do capital ou o valor dos títulos. O acordo responsabiliza os dois interessados pelas novas aplicações, não podendo qualquer deles exigir compensação no caso de o novo investimento proporcionar rendimentos inferiores aos auferidos anteriormente, ou uma diminuição do capital.

A falta de acordo de qualquer das partes pode ser suprida por via judicial (art. 1387º, n.º 2).

77. Usufruto de dinheiro e capitais levantados

Se o usufruto tiver por objecto certa quantia em dinheiro e se, durante a vigência do direito, forem levantados capitais desse montante por acordo entre os interessados ou por suprimento judicial (nos termos do art. 1387º, n.º 2), tem o usufrutuário o direito de administrar esses valores de forma exclusiva ("como bem lhe parecer"), desde que preste a devida caução para garantir a restituição do capital[558]. Neste caso, corre por conta do usufrutuário o risco da perda da soma levantada (art. 1388º, n.º 1).

Se o usufrutuário não pretender administrar o capital levantado de forma livre, isto é, como único responsável — designadamente, por não pretender prestar a caução exigida ou correr riscos —, o investimento da importância levantada terá de fazer-se por acordo entre proprietário e usufrutuário; na ausência de acordo, pode o tribunal suprir o consentimento de qualquer das partes (art. 1388º, n.º 2).

[557] Nos termos do art. 1368º, as partes podem estabelecer um regime diferente do previsto neste preceito, o qual tem, por isso, natureza supletiva.

[558] Na prática, esta situação coloca o titular do capital na posição de mero credor face ao usufrutuário, visto que a prestação de caução salvaguarda os seus interesses ligados à titularidade do capital.

78. Usufruto de prémios e outras utilidades aleatórias

"O usufrutuário de títulos de crédito tem direito à fruição dos prémios ou outras utilidades aleatórias produzidas pelo título" (art. 1389º). Tal como nas situações anteriores, a lei distingue entre rendimentos e utilidades aleatórias (dividendos das acções e prémios), e capital (títulos de crédito): este pertence ao proprietário, aqueles, ao usufrutuário.

O levantamento dos prémios ou de outras utilidades aleatórias está sujeito ao disposto no art. 1378º, n.º 2; uma vez levantados, é aplicável à respectiva gestão o disposto no art. 1388º.

Se o prémio consistir numa prestação (uma viagem, por exemplo), deve ser atribuído ao usufrutuário na medida em que é equiparado a um fruto.

79. Usufruto de títulos de participação

O usufrutuário de acções ou de partes sociais tem direito aos lucros ou dividendos distribuídos correspondentes à duração do usufruto, a votar nas assembleias gerais e a usufruir os valores que, no acto de liquidação da sociedade ou da quota, caibam à parte social sobre que incide o usufruto (art. 1390º, n.º 1). Porém, se as deliberações sociais forem relativas à alteração dos estatutos ou dissolução da sociedade, o voto pertence em conjunto ao usufrutuário e ao titular da propriedade de raiz (art. 1390º, n.º 2).

Como os lucros ou dividendos podem corresponder a determinado período e apenas serem distribuídos posteriormente, deve ter-se em atenção o tempo a que correspondem e não ao momento em que são recebidos. Neste sentido, a lei manda atender aos lucros correspondentes ao tempo do usufruto, ou seja, aos lucros gerados ao longo da duração deste direito.

Por outro lado, não são atribuídos ao usufrutuário os lucros obtidos durante a vigência do direito, que não foram distribuídos pelos sócios por ter sido validamente decidido dar-lhes outras aplicações (amortização de dívidas, por exemplo).

80. Obrigações do usufrutuário

80.1. Relação de bens e caução

Constituído o usufruto, e antes da entrega dos bens, o usufrutuário está sujeito a duas obrigações: elaborar uma relação dos bens que integram o objecto do usufruto e prestar uma caução. Atendendo ao disposto no art. 1368º, estas obrigações preliminares têm carácter facultativo. Apesar disso, não é de admitir que a exigência da prestação de caução seja anterior à constituição do usufruto.

Antes de os receber, o usufrutuário deve elaborar uma relação de bens na qual seja indicado o estado em que se encontram e o valor dos bens móveis, se os houver. Essa relação pode ser feita com a assistência ou em colaboração com o proprietário; se for elaborada apenas pelo usufrutuário, deverá ser comunicada àquele (art. 1391º, alínea *a)*). Para além do seu carácter probatório, esta relação delimita as coisas que o usufrutuário deve restituir findo o seu direito, bem como aquelas que devam ser objecto de reparação.

Diferentemente do que estabelece para a não prestação de caução (infra), a lei não nos fornece qualquer indicação para o caso de, podendo fazê-lo, o usufrutuário se recusar a elaborar a relação de bens, se o proprietário o exigir. Tratando-se de uma obrigação que tem lugar após a constituição do usufruto, mas antes da entrega dos bens, duas soluções se apresentam: ou admitir que essa elaboração seja objecto de execução específica ou considerar a recusa como causa de resolução do usufruto.

Embora os princípios da autonomia contratual e da boa fé possam apontar no sentido da resolução do contrato, a solução adoptada pelo legislador para o caso de não ser prestada caução — que, na perspectiva dos interesses em confronto, assume maior relevo do que a relação de bens — induz-nos a concluir pela possibilidade de a elaboração da relação de bens ser objecto de execução específica.

O segundo dos deveres que precedem o exercício do direito consiste na prestação de uma garantia pelo usufrutuário, se lhe for exigida pelo proprietário; a caução tem em vista assegurar a restituição dos bens e acautelar as indemnizações a que o proprietário possa vir a ter direito.

A caução deve ser fixada tendo por referência: *i)* a restituição dos bens ou do respectivo valor, se forem bens consumíveis, *ii)* a reparação das deteriorações que, por culpa do usufrutuário, os bens venham a padecer, *iii)* e o pagamento de qualquer outra indemnização devida por aquele[559] (art. 1391º, alínea *b)*). No entanto, a garantia pode ser dispensada no título constitutivo e não é exigível no caso de o usufruto resultar da alienação da coisa com reserva de usufruto (art. 1392º).

Se o usufrutuário não prestar a caução devida, pode o proprietário exigir, no todo ou em parte[560], que: *i)* os imóveis sejam arrendados ou administrados por outrem; *ii)* os móveis sejam vendidos ou lhe sejam entregues[561]; *iii)* os capitais e o valor das vendas sejam emprestados a juros ou investidos em títulos de crédito nominativos; *iv)* os títulos ao portador se convertam em nominativos ou se depositem nas mãos de terceiro; *v)* a adopção de outras medidas adequadas[562] (art. 1393º, n.º 1). O objectivo das medidas referidas[563] é acautelar os interesses do proprietário relativamente à manutenção e restituição dos bens dados em usufruto.

Na falta de acordo do usufrutuário quanto ao destino a dar aos bens, a decisão cabe ao tribunal (art. 1393º, n.º 2).

A não prestação de caução implica que o usufrutuário fique privado da disponibilidade (ou da posse causal) dos bens ou de alguns deles, embora mantenha o direito aos respectivos frutos (juros, rendas ou outras utilidades). Por isso, haverá lugar ao levantamento das medidas fixadas a partir do momento em que a caução for prestada.

---

[559] Por exemplo, indemnizações decorrentes da prática pelo usufrutuário de actos que excedam o objecto do seu direito e que causem danos ao proprietário.

[560] Significa isto que a recusa em prestar caução não constitui causa de extinção do usufruto.

[561] Salvo convenção em contrário, o usufrutuário não pode usar neste caso as coisas móveis, designadamente se forem coisas consumíveis, uma vez que devem ser vendidas ou entregues ao proprietário, conforme a vontade deste.

[562] Deduz-se deste segmento que o elenco legal é exemplificativo.

[563] As medidas previstas variam em função da natureza dos bens dados em usufruto.

80.2. Obras, melhoramentos e plantações

Desde que não resulte diminuição do valor do usufruto, o proprietário pode fazer obras ou melhoramentos na coisa usufruída[564] ou novas plantações se o usufruto recair em prédios rústicos. O usufrutuário deve consentir nessa intervenção (art. 1394º, n.º 1)[565].

O usufruto estende-se às obras ou melhoramentos, pelo que o usufrutuário tem direito aos frutos produzidos pelas novas obras; porém, se da intervenção resultar um aumento do rendimento líquido da coisa, esse aumento pertence ao proprietário (art. 1394º, n.º 2).

80.3. Reparações ordinárias

O usufrutuário deve assegurar as despesas normais com a administração e ainda aquelas que se revelam necessárias à conservação da coisa (obrigações reais ou *propter rem*) (art. 1395º, n.º 1)[566]. Paralelamente a este critério finalista, a lei fixou um critério complementar para delimitar as reparações ordinárias.

Perante a grande variedade de situações susceptíveis de se verificar e dada a dificuldade em estabelecer critérios qualitativos que permitam distinguir as reparações ordinárias das reparações extraordinárias, o legislador adoptou um critério meramente quantitativo para definir reparação ordinária e o limite do custo da obra. Assim, são reparações ordinárias aquelas que, no ano em que forem necessárias, não excedam dois terços do rendimento líquido desse ano (art. 1395º, n.º 2). Para além de servir de complemento ao critério finalista, este segundo critério tem ainda por objectivo preservar o usufrutuário de despesas

[564] Tratando-se de reparações, são aplicáveis os dois preceitos seguintes.

[565] Por acordo entre as partes, podem igualmente ser realizadas obras ou melhoramentos que afectem o valor do usufruto.

[566] Veja-se o art. 207º, n.º 3, relativo às benfeitorias necessárias. A conservação da coisa deve ser entendida em sentido material e económico, abrangendo por isso as despesas que visam garantir a integridade ou preservação física da coisa, bem como as que se destinam a assegurar a respectiva capacidade ou aptidão económica.

avultadas. Todavia, este pode eximir-se das reparações ou despesas a que é obrigado, renunciando ao direito (art. 1395º, n.º 3).

A não realização das reparações ordinárias[567] pode ser causa de resolução do usufruto ou de responsabilidade do usufrutuário pelos danos causados ao proprietário, admitindo-se a possibilidade de serem executadas especificamente por este (ou por outrem a seu pedido).

80.4. Reparações extraordinárias

O proprietário é o responsável pelas reparações extraordinárias da coisa, cabendo ao usufrutuário avisá-lo em tempo para, querendo, as realizar ou mandar fazer. Compreendem todas as obras que não preenchem os requisitos estabelecidos para a delimitação das reparações ordinárias (art. 1396º, n.º 1).

Se as reparações extraordinárias se revelarem necessárias em virtude de má administração do usufrutuário[568], é aplicável o regime do art. 1395º, ou seja, devem ser suportadas por este (art. 1396º, n.º 1).

No caso de o usufrutuário ter avisado em tempo o proprietário, se este não efectuar as reparações extraordinárias[569] pode aquele realizá-las à sua custa se forem de utilidade real. Neste caso, o usufrutuário tem o direito de exigir ao proprietário o pagamento da importância que gastou ou do valor que as reparações tiverem no final do usufruto, se este valor for inferior ao seu custo (art. 1396º, n.º 2).

Se o proprietário fizer as reparações extraordinárias, é aplicável o regime do art. 1394º, n.º 2 (art. 1396º, n.º 3). Assim, o usufruto passa a abranger as reparações efectuadas e os frutos que delas resultarem, não ficando o usufrutuário obrigado a pagar juros das somas desembolsadas pelo proprietário ou qualquer

[567] Como refere o art. 1369º, o usufrutuário deve usar, fruir e administrar a coisa como faria um bom pai de família.

[568] Por exemplo, se o usufrutuário não tomou as medidas necessárias e habituais para assegurar o escoamento das águas e, em consequência disso, o prédio sofre graves danos.

[569] Em princípio, o proprietário não é obrigado a realizar as reparações extraordinárias.

outra indemnização. Se as reparações originarem um aumento do rendimento líquido da coisa, esse aumento fica a pertencer ao proprietário.

80.5. Impostos e outros encargos

Os impostos ou os encargos anuais que incidam sobre os rendimentos dos bens usufruídos devem ser pagos por quem for usufrutuário no momento do respectivo vencimento (art. 1397º). Embora as partes possam convencionar outro modo de divisão desse pagamento (art. 1368º), perante o Estado o devedor do imposto sobre o rendimento é sempre o sujeito passivo da relação tributária.

Os impostos e encargos que incidam sobre a coisa usufruída são da responsabilidade do respectivo proprietário.

80.6. Actos lesivos da parte de terceiros

Sempre que a actuação de terceiro seja susceptível de lesar o direito do proprietário, deve o usufrutuário, se tiver notícia dessa actuação, informar o proprietário do facto, sob pena de responder pelos danos que o terceiro possa causar (art. 1398º). Ao lado da eventual responsabilidade do usufrutuário acresce o dever de indemnizar por parte do terceiro.

Dado que deve actuar no exercício do seu direito como um bom pai de família (art. 1369º), perante a actuação lesiva do terceiro, o usufrutuário fica obrigado a adoptar as necessárias diligências para proteger o direito de propriedade, como, por exemplo, comunicar às autoridades competentes os factos ocorridos.

81. Extinção do usufruto

O art. 1399º enumera as causas específicas de extinção do usufruto. Com efeito, ao lado destas, há as causas gerais de extinção dos negócios jurídicos, como a nulidade ou anulação do acto constitutivo do direito, ou a verificação da condição resolutiva aposta ao negócio.

Além disso, o direito de usufruto pode extinguir-se por acordo; neste caso, se versar sobre imóveis, o negócio real *quod effectum* está sujeito a escritura pública (art. 37º, n.º 2, alínea *a)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, que contém o regime jurídico do notariado).

O usufruto também pode extinguir-se através da aquisição da liberdade do prédio por usucapião (*usucapio libertatis*)[570], como ainda por expropriação.

81.1. Morte do usufrutuário ou decurso do prazo

O usufruto extingue-se "por morte do usufrutuário, ou chegado o termo do prazo por que o direito foi conferido, quando não seja vitalício" (art. 1399º, n.º 1, alínea *a)*). Constituindo a duração limitada uma característica estruturante do usufruto (art. 1362º), decorrente das relações familiares ou de proximidade social que tradicionalmente rodeiam a sua constituição, a extinção do direito por morte do usufrutuário é uma manifestação daquela natureza. À semelhança das pessoas físicas, a extinção das pessoas jurídicas implica também a extinção do usufruto[571].

O usufruto extingue-se ainda pelo decurso do prazo por que foi constituído (usufruto temporário); se tiver por titular uma pessoa colectiva, a sua duração não pode ultrapassar trinta anos (art. 1366º).

Como se referiu, o facto de o usufruto ser trespassado em nada modifica as regras anteriores, porquanto, extinto o direito por qualquer das referidas causas, cessa igualmente o usufruto do terceiro adquirente.

Ainda quanto à duração do direito, o art. 1400º vem esclarecer que a concessão do usufruto até certa idade de terceira pessoa deve ser interpretada no sentido de que ele durará até ao ano em que essa pessoa perfizer a idade estipulada, ainda que faleça antes. Só não será assim, se for estabelecido que a duração do usufruto fica dependente da existência dessa pessoa com vida; neste caso, a morte desta determina a extinção do usufruto.

---

[570] Cf. § 101.3.

[571] Produz os mesmos efeitos da extinção, a declaração de invalidade do acto de constituição da pessoa colectiva.

Por exemplo, se *A* dá em usufruto a sua casa a *B* até que *C* faça 25 anos, o direito manter-se-á até à data em que *C* cumprir aquela idade, ainda que venha a falecer antes. De acordo com o art. 1400º, entende-se que, neste caso, a vontade do cedente era constituir o usufruto por determinado período e não que o direito durasse apenas enquanto *C* fosse vivo.

81.2. Reunião do usufruto e da propriedade na mesma pessoa

Extingue-se o usufruto, se este direito e a propriedade de raiz se reunirem na mesma pessoa (art. 1399º, n.º 1, alínea *b)*). Como vimos a propósito do princípio da elasticidade, esta reunião acontece na sequência da extinção do usufruto e na correspondente expansão ou consolidação do direito de propriedade. Como esta situação não apresenta qualquer particularidade, o alcance do preceito deverá ser outro, mais específico.

Com efeito, a situação aqui prevista tem a ver com a hipótese em que o usufrutuário adquire a propriedade de raiz, independentemente da causa (por morte, negócio jurídico ou usucapião); neste caso, o usufruto extingue-se por se considerar que é absorvido ou incorporado no direito de propriedade.

81.3. Não uso

Ao contrário do direito de propriedade que é um direito perpétuo, o usufruto extingue-se pelo não uso, mais especificamente, se não for exercido durante vinte anos qualquer que seja o motivo (art. 1399º, n.º 1, alínea *c)*)[572]. Com efeito, ao não exercício prolongado está subjacente a ideia de que o usufruto deixou de desempenhar qualquer função económico-produtiva, não se justificando por isso que, passado aquele período, o proprietário continue a não poder aproveitar de forma plena o bem que lhe pertence.

[572] De acordo com o art. 289º, n.º 3, "os direitos de propriedade, usufruto, uso e habitação, *enfiteuse*, superfície e servidão não prescrevem, mas podem extinguir-se pelo não uso nos casos especialmente previstos na lei ...".

De acordo com o art. 289º, n.º 3, à extinção pelo não uso dos direitos reais de gozo são aplicáveis, na falta de disposição em contrário, as regras da caducidade. Esta remissão tem consequências importantes, designadamente a não aplicação ao não uso das regras da suspensão e da interrupção do decurso do prazo (art. 319º) — o que pode ser visto como um meio de desincentivar a inércia económica e de promover a consolidação de forma mais célere do direito de propriedade. Por outro lado, a caducidade pode ser apreciada de forma oficiosa pelo tribunal (art. 324º).

81.4. Perda parcial da coisa

A perda parcial da coisa ou do direito (bem como a deterioração ou diminuição de valor) não determina a extinção do usufruto, o qual se mantém sobre a parte restante (art. 1401º, n.º 1). O mesmo se verifica, se a coisa se transformar noutra que tenha valor, ainda que possua uma finalidade económica distinta (art. 1401º, n.º 2). Por exemplo, se os animais de um rebanho tiverem morrido por acidente, o usufruto mantém-se sobre os respectivos despojos; se o usufruto versar sobre títulos, o direito continua sobre a coisa obtida com a sua venda ou troca, seja dinheiro ou qualquer outro bem (uma casa ou um automóvel).

Quando o usufruto tenha por objecto um prédio urbano, se este for parcialmente destruído por qualquer causa, o usufrutuário mantém o direito de usar e fruir o solo e os materiais restantes (art. 1402º, n.º 1). Contudo, ao proprietário de raiz é conferido o direito de ocupar o solo e os materiais se pretender reconstruir o edifício; neste caso, durante a vigência do direito, o proprietário deve pagar ao usufrutuário os juros correspondentes ao valor do solo e dos materiais (art. 1402º, n.º 2).

Os mesmos direitos gozam o usufrutuário e o proprietário de raiz se o usufruto tiver por objecto um prédio rústico no qual exista um edifício (de que é parte componente)[573]. Se este for destruído, o primeiro mantém o uso e fruição do solo e dos materiais correspondentes ao edifício, e o proprietário de raiz o

[573] Relativamente à classificação destes bens, veja-se o art. 195º, n.º 2.

direito de proceder à sua reconstrução, nos termos anteriormente referidos (art. 1402º, n.º 3).

A perda parcial da coisa pode verificar-se por culpa do usufrutuário ou do proprietário. No primeiro caso, é aplicável o disposto no art. 1405º (mau uso por parte do usufrutuário), sem prejuízo de o proprietário poder exercer as faculdades previstas no art. 1402º, n.º 2 (reconstrução do prédio); no segundo, o usufrutuário mantém os direitos já referidos, além da indemnização que lhe seja devida por aquele.

Se o proprietário tiver direito a indemnização pela perda parcial do objecto quando causada por facto gerador de responsabilidade, o usufruto não se extingue, transferindo-se para o valor da indemnização (art. 1403º, n.º 1). Idêntica sub-rogação se verifica quando a indemnização resulta de expropriação ou requisição da coisa ou direito, por extinção do direito de superfície ou por outros casos análogos[574].

No caso de o usufrutuário ter segurado a coisa ou pago os prémios do seguro quando efectuado pelo proprietário, o usufruto passa a abranger a indemnização devida pela seguradora (art. 1404º, n.º 1). Se os prémios do seguro forem pagos pelo proprietário, pertence a este por inteiro a indemnização devida (art. 1404º, n.º 3).

Porém, se o usufruto versar sobre um edifício, no caso de os prémios do seguro terem sido pagos pelo usufrutuário confere-se ao proprietário o direito de reconstruir o prédio com o produto da indemnização; nos termos anteriormente vistos, o usufruto passará a recair sobre o edifício reconstruído. Se a indemnização recebida for inferior ao custo com a reconstrução do prédio, o direito do usufrutuário fica a abranger a parte ou a quota do edifício de valor correspondente à indemnização paga pela seguradora (art. 1404º, n.º 2).

[574] É o caso, por exemplo, de o usufruto se extinguir em virtude da devolução da coisa sobre que incidia, na sequência da resolução da venda a retro; como o proprietário que constituiu o usufruto vai ser reembolsado do preço da coisa, o usufruto passa a ter por objecto esse valor.

81.5. Perda total da coisa

Como sucede em relação a qualquer direito real, a perda total da coisa implica a extinção do usufruto; no caso de versar sobre um direito, a extinção deste (o direito sotoposto) provoca igualmente a extinção do usufruto (o direito sobreposto) (art. 1399º, n.º 1, alínea *d)*).

No entanto, se o proprietário tiver direito a indemnização pela perda do objecto, o usufruto não se extingue, transferindo-se para o valor daquela (art. 1403º, n.º 1). Idêntica transferência acontece quando a indemnização é devida em consequência da expropriação ou requisição da coisa, por extinção do direito de superfície ou casos análogos (art. 1403º, n.º 2). Esta norma abrange apenas as hipóteses em que há uma obrigação de indemnizar os lesados (o proprietário e o usufrutuário), seja pela prática de actos ilícitos ou lícitos (nas situações do n.º 2), seja pelo risco[575]. Como, independentemente de abranger o valor integral ou apenas uma parte da coisa[576], a indemnização é de natureza global, o usufruto passa a incidir sobre esta (sub-rogação real).

No caso de o usufrutuário tiver feito o seguro da coisa (e não do direito de usufruto) ou pago os prémios do seguro feito pelo proprietário[577], o usufruto transfere-se (sub-rogação real) para a indemnização devida pelo segurador (art. 1404º, n.º 1). Se os prémios do seguro forem pagos pelo proprietário, pertence a este por inteiro a indemnização recebida (art. 1404º, n.º 3).

Tratando-se de um usufruto sobre um edifício, o proprietário tem o direito de proceder à respectiva reconstrução com o dinheiro pago pelo segurador, ainda que tenha sido o usufrutuário a fazer o seguro ou a pagar os prémios[578]. Neste caso, o

---

[575] Por isso, com ressalva para o disposto no art. 1402º, se a coisa for restituída ou reintegrada, o usufruto continua sobre essa coisa.

[576] Se a perda, deterioração ou diminuição de valor da coisa for apenas parcial, o direito do usufrutuário pode ter por objecto não só a coisa primitiva, como também o valor da indemnização.

[577] É equiparável a esta situação o caso de o seguro ter sido feito por terceiro e este ter pago os prémios no interesse e por conta do usufrutuário.

[578] Significa isto que a lei não confere ao usufrutuário a propriedade da indemnização paga pelo segurador, mas tão só o seu usufruto, por se entender que a despesa com os prémios é inerente ao uso e fruição da coisa.

usufruto transfere-se para o novo edifício (art. 1404º, n.º 2, primeira parte); se não for gasta a indemnização recebida, o usufruto passa a incidir sobre esta.

Todavia, se a despesa com a reconstrução for superior à indemnização recebida, o direito do usufrutuário é proporcional à indemnização, ficando a abranger a parte ou a quota do edifício de valor correspondente à importância paga pela seguradora (art. 1404º, n.º 2, segunda parte)[579].

Se a indemnização for superior ao custo, o direito do usufrutuário abrange a coisa e também a parte excedente da indemnização.

81.6. Renúncia

O usufruto extingue-se pela renúncia do usufrutuário (art. 1399º, n.º 1, alínea *e)*); a eficácia da renúncia não está dependente da aceitação do proprietário (art. 1399º, n.º 2).

Embora tenha como efeito a consolidação do direito de propriedade, a renúncia consiste num acto abdicativo do direito e não num acto de transmissão. Trata-se de um negócio jurídico unilateral.

81.7. Mau uso da coisa

Se o usufrutuário fizer mau uso da coisa[580], o usufruto não se extingue (art. 1405º, primeira parte); porém, se desse mau uso resultarem prejuízos consideráveis para o proprietário, tem este o direito de exigir a entrega da coisa para fins de administração ou obrigar o usufrutuário a adoptar as medidas previstas no art. 1393º para a falta de caução (art. 1405º, segunda parte).

No caso de lhe ser entregue a coisa, o proprietário deve compensar o usufrutuário, pagando-lhe anualmente os proventos líquidos da coisa decorrentes

[579] Por exemplo, se a indemnização paga pelo segurador for de 10 000 USD e a reconstrução tiver custado 15 000 USD, o usufruto abrange apenas uma quota do prédio, no caso 2/3 do prédio.

[580] Assim, não realizar as obras de conservação necessárias, destruir os bens que integram o usufruto, usar a coisa para fins ilícitos, etc. Trata-se de uma cláusula aberta que permite uma certa discricionariedade na apreciação do exercício do direito pelo usufrutuário.

da administração, depois de deduzidas as despesas e o prémio que, pela administração, lhe for atribuído (art. 1405º, segunda parte)[581].

Estas medidas não obstam a que o proprietário possa exigir ao usufrutuário uma indemnização pelos danos que o mau uso causar.

81.8. Restituição da coisa

"Findo o usufruto, deve o usufrutuário restituir a coisa ao proprietário, sem prejuízo do disposto para as coisas consumíveis e salvo o direito de retenção nos casos em que possa ser invocado" (art. 1406º). O dever de restituição da coisa ou do direito recai também sobre os sucessores do usufrutuário, se o usufruto se extinguir pela morte do usufrutuário.

A lei impõe uma obrigação de entrega ao proprietário da coisa ou do direito. O objecto do usufruto deve ser devolvido no estado em que se encontrar à data em que se constitui aquela obrigação. A restituição pode ser tornada efectiva através da acção de reivindicação (art. 1232º).

No usufruto de coisas consumíveis, o usufrutuário é obrigado a restituir o seu valor ou, se as coisas tiverem sido estimadas, a "restituição é feita pela entrega de outras do mesmo género, qualidade ou quantidade, ou do valor destas na conjuntura em que findar o usufruto" (art. 1374º). Se se tratar de coisas deterioráveis, o usufrutuário é obrigado a restituí-las tal como se encontrarem no fim do usufruto, a não ser que tenham sido deterioradas por uso diverso ou por culpa do usufrutuário (art. 1375º).

Poderá a coisa não ser entregue se os obrigados à restituição (o usufrutuário ou os seus herdeiros) beneficiarem de um direito de retenção sobre a mesma no caso de serem titulares de um crédito sobre o proprietário que lhes confira aquele direito (art. 688º).

[581] O prémio arbitrado ao proprietário pela sua actividade de administração da coisa é determinado por acordo das partes; na falta deste, deve ser fixado judicialmente.

CAPÍTULO XII
DIREITOS DE USO E HABITAÇÃO

82. Características.
83. Constituição.
84. Intransmissibilidade e não oneração.
85. Obrigações específicas.
86. Regime jurídico.

82. Características

"O direito de uso consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos frutos, na medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família" (art. 1407º, n.º 1). "Quando este direito se refere a casa de morada, chama-se direito de habitação" (art. 1407º, n.º 2).

O direito de uso versa sobre coisas móveis e imóveis; o direito de habitação apenas sobre imóveis que sejam casas de morada. O titular do direito de uso denomina-se usuário e do direito de habitação, morador usuário.

Nos termos do art. 37º, n.º 2, alínea *a)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, relativo ao regime jurídico do notariado, é exigida escritura pública para a celebração dos actos de constituição, aquisição, modificação, divisão ou extinção do direito de uso e habitação sobre coisas imóveis.

Dado que têm como razão de ser a satisfação de necessidades pessoais do titular e da sua família, os direitos de uso e habitação não podem ser constituídos a favor de pessoas colectivas. Essa finalidade específica confere-lhes um carácter *intuitu personae*.

De acordo com o art. 1409º, a medida das necessidades do usuário ou do morador usuário é fixada segundo a sua condição social. Ora, por permitir uma diferenciação de tratamento com base na posição social dos cidadãos, este preceito afigura-se inconstitucional, por violação do princípio da igualdade consagrado no art. 16º da Constituição[582].

O art. 1410º determina o âmbito dos membros da família para efeitos destes direitos. Nele estão incluídos o cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens, os parentes a quem o usuário tenha a obrigação legal de prestar alimentos[583], bem como as pessoas que, convivendo com o titular do direito e não sendo parentes ou afins, se encontram a seu serviço ou de determinadas pessoas[584]. Estão excluídos os filhos casados, por se pressupor que já têm autonomia económica e uma outra família. Não se incluem na noção legal de família, as pessoas a cargo do usuário, mas que não têm direito a alimentos nem vivem com ele.

[582] Esta norma proíbe expressamente que possa haver diferenciação de tratamento com fundamento na posição social dos cidadãos.

[583] São abrangidos os parentes em linha recta ou colateral de ambos os cônjuges (art. 1470º), incluindo, portanto, as pessoas ligadas por vínculos de afinidade.

[584] É o caso das pessoas com contrato de trabalho doméstico ou das pessoas que prestam serviços de assistência em caso de doença ou invalidez dos membros da família.

83. Constituição e extinção

Os direitos de uso e de habitação constituem-se e extinguem-se pelos mesmos modos do usufruto, sem prejuízo do disposto no art. 1213º, alínea *b)* (art. 1408º)[585]. Podem ser adquiridos por contrato, testamento ou disposição legal[586]; extinguem-se pelas formas previstas no art. 1399º. À semelhança do estipulado no art. 1464º para as servidões, também os direitos de uso e habitação pode extinguir-se por *usucapio libertatis*[587].

Dever-se-á admitir que, para além das causas de extinção previstas anteriormente, os direitos de uso e habitação se extinguem por uma outra razão que lhes é específica, ou seja, pela extinção das necessidades pessoais cuja satisfação justificou a respectiva constituição. Será o caso, por exemplo, de o morador usuário (e respectiva família) sair definitivamente da habitação em que morava.

84. Intransmissibilidade e não oneração

Uma vez que tem como finalidade satisfazer directamente as necessidades pessoais do usuário e da sua família, os direitos de uso e habitação não são transmissíveis, nem podem ser objecto de locação ou de qualquer direito real de garantia (art. 1411º)[588], ao contrário do usufruto que é livremente transmissível e sujeito a ónus (art. 1363º). Por exemplo, não é possível o arrendamento de uma casa de morada, objecto de um direito de habitação, porquanto este direito possibilita apenas ao respectivo titular a utilização directa da coisa[589].

---

[585] Como se viu, o direito de uso e habitação não é susceptível de ser adquirido por usucapião (art. 1213º, alínea *b)*), muito embora possa ser objecto de posse.

[586] Veja-se, por exemplo, o art. 1968º.

[587] Cf. § 101.3.

[588] Como veremos, o direito real de garantia encerra a possibilidade de alienação do objecto sobre o qual incide. Por isso, a oneração dos direitos de uso e habitação significaria admitir, ainda que mediatamente, a possibilidade de transferência daqueles direitos para um terceiro.

[589] O negócio através do qual o usuário arrenda a casa de morada a um terceiro é nulo, por falta de legitimidade (art. 285º).

Trata-se de um aspecto que possui carácter excepcional no âmbito do direito patrimonial e que constitui um dos seus principais elementos de identificação.

85. Obrigações específicas

"Se o usuário consumir todos os frutos do prédio ou ocupar todo o edifício, ficam a seu cargo as reparações ordinárias, as despesas de administração e os impostos e encargos anuais, como se fosse usufrutuário" (art. 1412º, n.º 1). "Se o usuário perceber só parte dos frutos ou ocupar só parte do edifício, contribui para as despesas mencionadas no número precedente em proporção da sua fruição (art. 1412º, n.º 2).

A obrigação prescrita no n.º 1 deste artigo é idêntica à prevista nos arts. 1395º e 1396º. Já o n.º 2 do mesmo artigo consagra a responsabilidade proporcional do usuário que não utiliza a totalidade da coisa ou dos frutos; nesse caso apenas responde em proporção da sua fruição no que respeita aos encargos definidos no n.º 1 do mesmo artigo.

86. Regime jurídico

Como se disse, os direitos de uso e habitação são regulados pelo seu título constitutivo, aplicando-se na falta ou insuficiência deste as disposições dos artigos seguintes (art. 1408º). Além disso, "são aplicadas aos direitos de uso e de habitação as disposições que regulam o usufruto, quando conformes à natureza daqueles direitos"[590] (art. 1413º).

Assim, o usuário deve respeitar a forma e a substância da coisa (art. 1362º), exercer o direito como um pai de família e respeitar o destino económico da coisa (art. 1369º); o uso e fruição da coisa está limitado ao âmbito das necessidades do usuário e da respectiva família, nos moldes definidos no art. 1410º.

[590] Esta remissão tem como referência o facto de os direitos de uso e habitação visarem a satisfação de necessidade pessoais e de permitirem apenas ao respectivo titular o uso e a fruição directa da coisa.

São igualmente aplicáveis ao usuário, entre outras, as normas dos arts. 1372º (acessão), 1373º (benfeitorias), 1375º (coisas deterioráveis), 1391º (relação de bens e caução), 1394º a 1397º (obras, reparações e impostos), 1406º (restituição da coisa), etc.

CAPÍTULO XIII
DIREITO DE SUPERFÍCIE

87. Caracterização.

88. Direito de superfície e propriedade superficiária.

89. Constituição do direito de superfície.

90. Constituição de servidões.

91. Construção sobre edifício alheio: 91.1. Caracterização; 91.2. Exercício do direito de sobre-elevação; 91.3. Regime especial da compropriedade.

92. Direitos e deveres das partes.

93. Extinção do direito de superfície: 93.1. Não conclusão da obra. 93.2. Decurso do prazo: 93.2.1. Direitos reais constituídos pelo superficiário. 93.2.2. Direitos reais constituídos pelo proprietário do solo. 93.2.3. Direitos reais que se mantêm. 93.3. Reunião na mesma pessoa da superfície e da propriedade. 93.4. Desaparecimento ou inutilização do solo. 93.5. Expropriação por utilidade pública.

87. Caracterização

O direito de superfície consiste na faculdade de fazer ou manter plantações ou obra em prédio (terreno ou edifício) alheio, perpétua ou temporariamente

(art. 1414º)[591]. Designa-se superficiário a pessoa a quem foi conferida a faculdade de plantar ou construir, e fundeiro o proprietário do terreno que consentiu na realização da obra ou plantação[592].

Os actos que importem reconhecimento, constituição, aquisição, modificação, divisão ou extinção do direito de superfície estão sujeitos a escritura pública (art. 37º, n.º 2, alínea *a)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, relativo ao regime jurídico do notariado).

Embora no art. 1414º se refira apenas a "terreno alheio", o objecto do direito de superfície é alargado pelo art. 1416º, ao admitir o direito de construir sobre edifício alheio (direito de sobre-elevação). Por conseguinte, o direito de superfície compreende diferentes modalidades: a realização de obras[593] ou de plantações em terreno alheio, a construção sobre edifício alheio, bem como o direito de manter as obras ou plantações já existentes e as realizadas. Este direito só pode incidir sobre imóveis, sejam prédios rústicos (art. 1414º) ou prédios urbanos (art. 1416º).

Por outro lado, admite-se que o direito de superfície possa ter por objecto a construção ou manutenção de obra no subsolo, superando-se assim a dimensão geométrica ou linear que o termo superfície lhe poderia conferir (art. 1415º, n.º 2).

A existência de uma ligação material e duradoura entre a obra e o solo constitui um elemento essencial do direito de superfície e da propriedade superficiária. Por exemplo, a utilização de um terreno para uma actividade económica em que a plantação é feita em vasos ou recipientes do mesmo tipo não pode concretizar-se através da constituição de um direito de superfície.

---

[591] Nos termos do art. 1417º, "o direito de superfície constituído pelo Estado ou por pessoas colectivas públicas em terrenos do seu domínio privado fica sujeito a legislação especial e, subsidiariamente, às disposições deste código".

[592] Deste modo, a mesma pessoa não pode em simultâneo ser titular do solo e superficiário, o que afasta a possibilidade de ser concedido ao comproprietário um direito de superfície sobre a coisa comum.

[593] Não há qualquer limitação quanto ao tipo de obras que podem ser construídas, seja no solo seja no subsolo; o que se exige é a sua ligação material a solo alheio. Na ausência desta ligação, a construção da obra não poderá ser realizada através do direito de superfície.

Quando tenha por objecto a construção de uma obra em terreno alheio, o direito de superfície pode abranger uma parte do terreno que não seja necessária à implantação da obra, desde que se revele útil para o uso da obra, como, por exemplo, uma área destinada a garagens, arrumos ou jardim (n.º 1 do art. 1415º). Se for uma construção sobre edifício alheio, há lugar à aplicação das regras da propriedade horizontal, as quais passam a substituir o regime do direito de superfície (infra).

O direito de superfície pode ser temporário ou ter uma duração perpétua[594]; é temporário quando se extingue pelo decurso do prazo fixado pelas partes (arts. 1414º, 1420º, n.º 2, 1426º, n.º 1, alíneas *a)* e *c)*). A lei não impõe qualquer duração mínima ao direito de superfície; se bem que, no que respeita a plantações, a situação típica aponte para que tenham uma certa duração (cf. art. 1426º, n.º 1, alínea *b)*), nada obsta a que o direito abranja plantações destinadas a durar apenas um ciclo vegetativo. Já quanto à realização de obras, estas podem durar um período curto.

Além disso, o direito de superfície pode ser gratuito ou oneroso; neste segundo caso, o preço pode ser pago numa única prestação ou em prestações anuais perpétuas ou temporárias (art. 1420º, n.º 1)[595]; as prestações deverão ser sempre pagas em dinheiro (art. 1420º, n.º 3)[596]. O facto de as prestações anuais serem temporárias não obsta a que o direito de superfície seja perpétuo (art. 1420º, n.º 2); já a fixação de uma prestação perpétua é incompatível com uma superfície temporária, à qual só poderá corresponder uma prestação única ou prestações temporárias.

Havendo mora no pagamento das prestações anuais, o proprietário do solo tem o direito de exigir o triplo das prestações em dívida (art. 1421º).

---

[594] A superfície perpétua origina uma situação anti-económica, já que é um estímulo à propriedade absentista.

[595] Se for única, a prestação constitui um preço idêntico ao do contrato de compra e venda (art. 813º, alínea *c)*); se as prestações forem anuais assumem a característica de uma obrigação real, na medida em que estão associadas à titularidade de um direito real.

[596] Quanto ao lugar e ao tempo do pagamento das prestações são aplicáveis as regras gerais do cumprimento das obrigações, respectivamente, art. 706º e s., e art. 711º e s.

Se não for exigido pelo proprietário, o não pagamento durante vinte anos das prestações (sejam as anuais, seja a prestação única) extingue a respectiva obrigação, mas o superficiário não adquire a propriedade do solo, salvo se for por usucapião (art. 1427º, n.º 1)[597]. O decurso deste prazo de vinte anos está sujeito ao regime da prescrição, pelo que são aplicáveis as regras relativas à suspensão e à interrupção do prazo, previstas no art. 309º e s. (art. 1427º, n.º 2).

O art. 1427º, n.º 1, refere-se à prescrição da obrigação geral de pagamento do superficiário (e à correspondente prescrição do direito do proprietário de exigir o respectivo cumprimento) e não propriamente à prescrição das diferentes prestações anuais. Assim, se a prestação do superficiário for única, o direito à sua exigência prescreve no prazo de vinte anos a contar da data em que se tornou exigível o respectivo pagamento. O mesmo prazo é aplicável, se se tiver adoptado um regime de prestações anuais; neste caso, o direito do proprietário de receber as prestações[598] prescreve vinte anos após a exigibilidade da primeira prestação anual que não for paga (art. 298º).

Já relativamente a cada uma das prestações anuais, a sua prescrição verifica-se nos termos do art. 301º, alínea *g)*, ou seja, no prazo de cinco anos a contar do respectivo vencimento. Por isso, pode haver prescrição de determinadas prestações anuais sem que a obrigação geral de pagamento tenha prescrito.

88. Direito de superfície e propriedade superficiária

Embora o Código Civil não contenha qualquer referência expressa, o direito de superfície desdobra-se em dois direitos distintos: por um lado, o direito de construir ou manter obra, ou fazer ou manter plantação sobre terreno ou sobre

[597] Este preceito afasta a possibilidade de o não pagamento das prestações ser considerado por si só um facto aquisitivo da posse do solo (por inversão do título da posse) com *animus* de propriedade. Para a aquisição da posse do solo e eventual usucapião exige-se que o não pagamento das prestações seja acompanhado de outros factos que revelem inequivocamente a vontade do superficiário de possuir o solo para si, como se fosse o respectivo dono.

[598] Trata-se do direito unitário ao recebimento das prestações e não do direito de receber cada uma das prestações convencionadas.

edifício alheio (direito de superfície propriamente dito), e, por outro, o direito de propriedade superficiária sobre a obra ou a plantação realizada, com exclusão do local do implante da plantação ou edificação.

A propriedade superficiária pode resultar do exercício do direito de superfície ou da aquisição da obra separadamente do solo (art. 1418º, segunda parte). Trata-se de uma modalidade especial ou limitada do direito de propriedade, porque o seu *licere* não é extensível ao local em que a edificação está implantada.

A redacção do art. 1418º, segunda parte, é inequívoca quanto à natureza deste direito, porquanto o termo alienação aí utilizado é sinónimo de transmissão da propriedade da obra ou da plantação, além de que exclui expressamente do objecto dessa alienação a propriedade do solo que, assim, permanece na esfera do transmitente (o proprietário fundiário).

A qualificação como propriedade superficiária decorre também do facto de o art. 1419º, n.º 1, prever a constituição *ex lege* das servidões indispensáveis ao uso e fruição da obra construída ou adquirida. Ora, como é característico da servidão predial, este direito pressupõe a existência de proprietários diferentes (art. 1453º). Além disso, o âmbito deste preceito é aplicável tanto ao caso em que a obra é construída, como quando é adquirida separadamente do solo.

Por um lado, o direito de propriedade superficiária sobre a obra não abrange o respectivo solo; por outro, o direito de propriedade sobre o solo não se estende às obras nele implantadas. Deparamo-nos com a coexistência de distintos direitos de propriedade sobre objectos juridicamente diferentes, muito embora no plano material se afigurem partes componentes de uma coisa una e indivisível.

A alienação de obras ou árvores separadamente da propriedade do solo onde estão edificadas ou implantadas pressupõe a admissão por parte do legislador da figura do desmembramento do objecto[599]. No caso em que a propriedade superficiária deriva do exercício do direito de superfície, verifica-se um outro tipo de restrição ao direito de propriedade do fundeiro decorrente da paralisação do

[599] Aliás, só desse modo é possível a coexistência de dois direitos de propriedade sobre diferentes elementos componentes de uma coisa (de um lado, o solo, do outro, as árvores ou as obras nele implantadas) que no plano material permanece una e indivisível. Por um lado, o direito de propriedade sobre as obras ou plantações que não abrange o respectivo solo, por outro, o direito de propriedade do fundeiro sobre o solo não abrange as obras ou plantações.

princípio de que o direito sobre o solo abrange todas as coisas que nele se integrarem (*superficies solo cedit).*

Estas duas dimensões do direito de superfície estão intimamente ligadas; na verdade, se o direito de construir ou plantar sobre a coisa alheia é a essência ou o núcleo irredutível do direito, a propriedade superficiária é a sua razão de ser[600]. É esta interligação que explica a que a lei os designe sob o mesmo nome; todavia, esta unificação nominal não pode fazer esquecer a existência de cada um deles.

Tal como o direito de superfície, assim a propriedade superficiária pode ser temporária ou perpétua.

89. Constituição do direito de superfície

O direito de superfície pode ser constituído por contrato, testamento ou usucapião (art. 1418º, primeira parte). Quanto à aquisição por usucapião, importa referir duas situações.

Se a propriedade superficiária estiver constituída, não oferece dificuldades admitir o exercício da posse sobre a obra ou a plantação por um terceiro[601] e a eventual aquisição do direito por usucapião, nos termos gerais.

Já quanto ao direito de superfície propriamente dito, como a posse em termos deste direito tem de manifestar-se através de actos materiais de plantação ou de construção[602], a sua aquisição por usucapião tenderá a coincidir com a usucapião da propriedade superficiária sobre o construído ou o plantado (ainda que de forma parcial), embora isso não se afigure necessário na medida em que a obra ou a plantação pode não ser realizada. Neste caso, poder-se-ia verificar a usucapião autónoma do direito de superfície.

---

[600] Como se verá em seguida, a obra ou a plantação tanto pode existir à data da constituição da superfície, como pode resultar do exercício do direito.

[601] Aliás, o mesmo pode verificar-se em relação ao possuidor superficiário no caso de o negócio constitutivo do direito ser nulo.

[602] Se a posse for exercida como se o solo fosse próprio, a verificar-se aquisição por usucapião, ela seria a título de propriedade plena.

Independentemente do acto jurídico em que se funda, a constituição do direito de superfície tem lugar através de dois processos lógico-jurídicos distintos. O primeiro, decorrente do art. 1414º e talvez a situação mais comum, verifica-se quando o proprietário confere a outrem o direito de plantar ou edificar sobre um prédio de que é dono, e de manter o plantado ou o edificado. Neste caso, constitui-se, em primeiro lugar, o direito de superfície propriamente dito e, num momento posterior, se o direito for exercido, o direito de propriedade superficiária sobre a coisa plantada ou edificada.

O segundo processo de constituição do direito de superfície apresenta uma ordem inversa (logicamente inversa). É a situação prevista no art. 1418º, segunda parte, em que o direito de superfície pode "resultar da alienação de obra ou árvores já existentes, separadamente da propriedade do solo". Nesta hipótese, verifica-se, numa primeira fase, a autonomização da propriedade superficiária, em resultado da venda da obra ou plantação já existente não acompanhada da propriedade do solo, e, numa segunda fase, como condição necessária da existência daquele direito de propriedade, a constituição do direito de manter a coisa transmitida no terreno do alienante, ou seja, o direito de superfície.

Por conseguinte, as plantações ou as obras podem existir ao tempo da constituição do direito de superfície propriamente dito (art. 1418º) ou serem um efeito do respectivo exercício (art. 1414º).

90. Constituição de servidões

Embora a constituição da superfície pudesse incluir os meios indispensáveis ao exercício normal do direito, o legislador entendeu por bem estipular expressamente que o título constitutivo da superfície deve fixar as servidões (respetivo local e demais condições de exercício) necessárias ao uso e fruição da obra ou da plantação, que vão onerar o prédio do fundeiro. Caso o título seja omisso ou não se verifique acordo entre o proprietário e superficiário, cabe ao tribunal, a requerimento da parte interessada (por norma o superficiário), proceder a essa fixação (art. 1419º, n.º 1).

Apesar de não especificar o respectivo âmbito, a lei confere ao superficiário o direito potestativo de constituir sobre o prédio do fundeiro as servidões prediais indispensáveis à realização da plantação ou da construção, e ao uso e fruição da obra ou das árvores, incluindo as reparações ordinárias ou extraordinárias da coisa.

O n.º 2 do art. 1419º refere-se à servidão de passagem do superficiário sobre prédio de terceiro, estabelecendo um limite à respectiva constituição. Com efeito, se à data da formação do direito de superfície o prédio era encravado, a possibilidade de o superficiário constituir sobre o prédio vizinho uma servidão de passagem para ter acesso à via pública não coloca problemas de maior, já que direito igual dispunha o fundeiro.

Porém, se o encrave resultar dos termos em que foi constituído o direito de superfície e a propriedade superficiária, a lei afasta a possibilidade de o superficiário obter passagem para a via pública de forma potestativa; neste caso, a passagem far-se-á através do terreno onde o edifício ou as árvores estão implantadas, ou através de prédio vizinho desde que o respectivo proprietário aceite.

91. Construção sobre edifício alheio

91.1. Caracterização

Sendo o direito de superfície um direito sobre coisa alheia, a disciplina prevista no art. 1416º não abrange os casos em que o direito de sobre-construir (ou de sobre-elevar ou de sobre-elevação) sobre um edifício é conferido a comproprietário ou a condómino. Conforme as situações, assim será aplicável nesses casos o disposto no art. 1325º (relativo aos direitos dos comproprietários) ou no art. 1346º (relativo às inovações no prédio em regime de propriedade horizontal). Daí nos parecer que o direito de construir sobre edifício alheio previsto no art. 1416º será sempre um direito atribuído a terceiros, muito embora não haja lugar à aplicação do regime da superfície no caso de aquele direito ser concedido a quem é mero arrendatário do edifício.

O direito de construir sobre edifício alheio é uma sub-modalidade do direito de superfície propriamente dito, sujeito a uma disciplina especial. Apear de o

art. 1414º aludir ao direito de construir sobre terreno alheio e o art. 1416º ao direito de construir sobre edifício alheio, julga-se que não se trata de figuras autónomas de direitos de superfície, tanto mais que o respectivo *licere* é idêntico, tem por objecto coisas imóveis (ainda que de natureza diferente), além de que na sua constituição intervém necessariamente o dono do terreno em ambos os casos.

Porém, diferente da questão relacionada com a tipologia dos direitos reais é o regime a que a lei sujeita o exercício do direito de sobre-edificar e, quanto a este aspecto, as diferenças são notórias. No entanto, as consequências produzidas não têm a ver com a natureza do direito, mas com o facto de, na construção de fracções sobre edifício alheio, estarem em causa interesses habitacionais de diferentes pessoas, que a lei entendeu por bem sujeitar ao instituto especialmente vocacionado para disciplinar essas relações de vizinhança ou de proximidade.

Neste aspecto, o que distingue o direito de construir em terreno alheio do direito de construir sobre edifício alheio é o facto de o segundo possuir uma existência provisória e, principalmente, de desencadear *ex lege* a extinção do próprio direito de superfície e da propriedade superficiária, e a sua substituição pela propriedade horizontal ou pelo regime da compropriedade.

Por outro lado, o direito de sobre-elevação não é um direito cuja atribuição seja exclusiva do proprietário superficiário, o que, a acontecer, significaria a existência de um novo direito real, um direito sobre direito, que versaria imediatamente sobre um direito, o direito de propriedade superficiária, e mediatamente sobre o objecto deste último.

Não nos parece que a norma do art. 1416º consubstancie a previsão de um direito de superfície de segundo grau, distinto do direito de superfície enquanto direito de construir sobre terreno alheio. Com efeito, a admissão de uma tal figura implicaria nos termos daquele artigo a extinção unilateral do direito de propriedade do fundeiro, consequência que se afigura incompatível com a tutela que lhe é conferida pelo Código Civil.

Aliás, se fosse um direito exclusivo do proprietário superficiário, a aplicação das regras da propriedade horizontal teria de versar apenas sobre a parte edificada (a nova e a já existente), mantendo-se incólume o direito do fundeiro sobre o

solo, caso em que seria necessário interpretar restritivamente a parte final do art. 1416º, tarefa que não se afigura fácil.

Com efeito, e dentro do princípio da taxatividade, cabe ao proprietário do solo definir os limites a que pretende sujeitar o seu direito. Compete-lhe, por isso, delimitar o âmbito da construção a ser edificada no seu prédio, como também excluir ou admitir o direito de sobre-elevação, tanto mais que o exercício de semelhante direito interfere directamente com o objecto e o *licere* do seu direito de propriedade, uma vez que a lei refere em termos expressos que, com a obra concluída, o construtor passa a ser condómino do solo. Daí que a constituição do direito de sobre elevação esteja igualmente na dependência da vontade do fundeiro.

O direito de sobre-construir pode versar tanto sobre um prédio em regime de propriedade horizontal, como em regime de compropriedade, como sobre uma propriedade simples. Na primeira situação verifica-se apenas a modificação do título constitutivo já existente; nos restantes casos opera-se uma reconfiguração da situação dominial, imposta pelo art. 1416º[603].

Por outro lado, uma interpretação *a contrario* do art. 1416º permite concluir que a construção sobre terreno alheio não está sujeita às mesmas regras da construção sobre edifício já existente[604].

91.2. Exercício do direito de sobre-elevação

Como se disse, o art. 1416º consagra a possibilidade de o superficiário construir não directamente sobre o solo, mas sobre um edifício alheio. Porém, a constituição do direito de sobre-elevação está sujeita a limitações, na medida em que a nova edificação deve em princípio observar os limites impostos para a

[603] Como é possível a construção no subsolo (art. 1415º, n.º 2), é aplicável o regime do art. 1416º no caso de o fundeiro permitir que o superficiário aumente as obras existentes no subsolo.

[604] Em face do art. 1416º, duas questões podem colocar-se: *i)* se o fundeiro conferir, em simultâneo, o direito de construir dois andares a duas pessoas, para cada uma habitar o seu, impõe-se o regime da propriedade horizontal ou podem os interessados optar pelo regime da compropriedade?; ii) no caso de estarmos perante um prédio rústico misto, a construção autorizada pelo proprietário sobre a parte urbana classifica-se como direito de superfície ou benfeitoria?

construção em propriedade horizontal — ser constituída por unidades independentes, distintas e isoladas das restantes, com saída própria para a via pública ou para uma parte comum do prédio. Além disso, concluída a obra o construtor (o superficiário) passa a ser condómino das partes referidas no art. 1341º.

Se a parte sobre-edificada respeitar aqueles requisitos e as regras de direito público sobre as edificações, e ressalvado o caso em que o direito de sobre-elevar versa sobre um edifício já constituído em regime de propriedade horizontal — hipótese em que a nova construção implica a alteração quantitativa do título constitutivo, destinada a incorporar as novas fracções, os novos condóminos, as novas partes comuns e a reavaliação de todas as fracções —, nas restantes situações a conclusão da obra determina, nos termos da segunda parte do art. 1416º, a extinção automática do direito de propriedade sobre o solo, do direito de superfície do construtor, do direito de propriedade superficiária sobre o edifício anteriormente existente e das servidões necessárias ao uso da obra, e a constituição *ex lege* de um novo direito de propriedade horizontal[605].

Assim, em substituição de todos aqueles tipos dominiais surge um direito de propriedade horizontal que abrange na sua plenitude o prédio onde teve lugar a sobre-elevação, e cuja estrutura jurídica é composta por direitos de propriedade singular sobre cada uma das fracções existentes e um direito de comunhão dos condóminos sobre as partes comuns do edifício, incluído o solo. Ou seja, a conclusão da obra desencadeia *ex lege* uma modificação/extinção das relações dominiais precedentes, dando origem a uma nova configuração jurídica, em que fundeiro e superficiário passam a ser contitulares das coisas comuns referidas no art. 1341º e proprietários autónomos das fracções que compõem o novo edifício.

Para além de ser uma solução que contribui para clarificar e simplificar o regime dominial, a reconfiguração do título jurídico explica-se pelo facto de o regime da propriedade horizontal permitir uma melhor gestão ou harmonização dos interesses das pessoas envolvidas, como ficou dito.

Estas modificações determinadas por lei carecem de ser tituladas; porém, o título da propriedade horizontal assume aqui uma função essencialmente declarativa. Com

[605] Enquanto a nova obra não se encontrar concluída e certificada (um pressuposto indispensável para determinar a sua sujeição ao regime da propriedade horizontal ou da compropriedade), subsistem os direitos anteriormente referidos.

efeito, não obstante a transformação estatutária desencadeada pela lei, continua a ser necessário individualizar as fracções, fixar o respectivo valor relativo, assim como especificar os aspectos indicados no art. 1338º.

91.3. Regime especial da compropriedade

Se a parte sobre-construída não respeitar os requisitos exigidos no art. 1335º não haverá lugar à constituição da propriedade horizontal, mas à sujeição do edifício, de todo o edifício, ao regime da compropriedade, de acordo com as regras previstas no art. 1336º. O objectivo imediato da previsão deste regime sucedâneo é possibilitar manter e aproveitar o valor económico criado, sem prejuízo naturalmente do respeito pelas regras de direito público sobre as edificações.

Se a parte levantada incidir sobre um prédio em propriedade horizontal, verifica-se uma dualidade de direitos e de regimes, ou seja, a coexistência da propriedade horizontal relativa ao prédio já existente e da compropriedade sobre a parte sobre-edificada. O que, convenhamos, não deixa de ser uma situação anómala — não solucionável através das regras da acessão imobiliária —, a carecer de um regulamento específico de administração.

Excluída esta situação, nos restantes casos de sobre-elevação, a sujeição *ex lege* do edifício na sua totalidade ao regime de compropriedade acaba por ter efeitos parcialmente idênticos aos previstos no art. 1416º, ou seja, a extinção do direito de superfície, da propriedade do fundeiro e da propriedade superficiária e das servidões prediais, na medida em que a compropriedade abrange todas as partes comuns do prédio, incluindo o solo. Trata-se, no entanto, de uma modalidade que se afasta em parte da tipologia legal comum, o que se explica pelo facto de versar sobre um objecto próximo da propriedade horizontal.

Com efeito, segundo a concepção clássica, a compropriedade caracteriza-se pela coexistência de diversos direitos de propriedade sobre quotas ideais da coisa comum e pela consequente não especificação destas (art. 1329º, n.º 1)[606]. Ora, o art. 1336º determina que as quotas dos diferentes comproprietários são as

[606] Cf. § 58.

correspondentes às fracções que lhes forem especificadamente atribuídas no título constitutivo da putativa propriedade horizontal, nos termos do art. 1338º. Além disso, na ausência de semelhante título, as quotas a atribuir a cada comproprietário são determinadas pelo valor correspondente às respectivas fracções.

Ora, apesar de esta configuração da compropriedade ser compatível com o direito de preferência dos comproprietários, é seguramente adversa à admissão do direito de divisão da compropriedade, tanto mais que as quotas dos diversos contitulares já se encontram especificadas.

Porém, se a obra sobre-construída passar a cumprir os requisitos exigidos no art. 1415º, pode a compropriedade dar lugar à constituição da propriedade horizontal.

92. Direitos e deveres das partes

Antes de realizada a construção ou a plantação, o proprietário do prédio tem o direito ao uso e fruição do solo, se bem que não pode impedir nem tornar mais oneroso o exercício do direito do superficiário (art. 1422º). Durante a construção, o fundeiro mantém-se como proprietário das terras que são retiradas do solo, como também lhe pertencem quaisquer coisas valiosas encontradas durante a execução das obras.

Depois da construção ou plantação, o fundeiro continua a fruir do subsolo, na parte não ocupada pela plantação ou pela obra, seja esta realizada no solo ou no subsolo, desde que não cause prejuízos ao superficiário. Caso se verifique dano, o superficiário pode exigir uma indemnização ou a destruição de tudo aquilo que torna mais oneroso ou afecte o exercício do seu direito (art. 1423º).

O proprietário tem o direito de alienar ou onerar o solo correspondente ao direito de superfície, por acto entre vivos ou *mortis causa* (art. 1424º). Se o direito de superfície for oneroso, o fundeiro tem direito a receber as prestações fixadas.

Por sua vez, na qualidade de proprietário da obra ou plantação, o superficiário tem o direito de a usar e de fruir de modo pleno, com o limite de não poder afectar o gozo e fruição do proprietário relativamente ao solo ou subsolo

na parte em que não sejam necessários ou úteis para o exercício do direito de superfície (art. 1415º).

Por outro lado, o superficiário tem o direito de reconstruir a obra ou a plantação no caso de estas terem sido destruídas, independentemente da causa (art. 1426º, n.º 1, alínea *b)*).

Pode também alienar ou onerar o direito de superfície (art. 1424º)[607]. Se o direito for temporário, o direito do adquirente, incluindo sobre a propriedade superficiária, cessa aquando da verificação do termo fixado; além disso, o superficiário pode transmitir o direito por um prazo inferior à duração do seu direito.

Se a superfície for perpétua, o superficiário pode alienar o seu direito (incluindo a propriedade superficiária) de forma temporária ou definitiva. No entanto, o proprietário do solo tem direito de preferência na venda ou dação em cumprimento do direito de superfície e da propriedade superficiária, o qual está graduado em último lugar (art. 1425º)[608]. São aplicáveis ao exercício deste direito do proprietário as regras previstas para os pactos de preferência (art. 351º e s.) e para a acção de preferência (art. 1330º). Por isso, em caso de alienação da obra ou plantação, o superficiário deve informar o proprietário do solo dos elementos essenciais do negócio, nos termos do art. 1330º.

93. Extinção do direito de superfície

As causas de extinção do direito de superfície (e da propriedade superficiária) encontram-se enumeradas nas diferentes alíneas do art. 1426º, n.º 1. No entanto, como confirma o n.º 2 deste artigo, as partes são livres de sujeitarem o direito a uma condição resolutiva ou de estipularem a extinção do direito em

[607] Veja-se o art. 622º, n.º 1. alínea *c)*, relativo à hipoteca do direito de superfície; o superficiário tem também a faculdade de constituir um usufruto ou uma servidão sobre a plantação ou construção.

[608] Não deixa de ser criticável a consagração desta regra, na medida em que não é acompanhada da atribuição ao superficiário de um direito de natureza idêntica em caso de transmissão onerosa da propriedade do solo.

consequência da destruição das árvores ou plantações, por exemplo[609]. O direito de superfície pode ainda extinguir-se através da aquisição da liberdade do prédio por usucapião (*usucapio libertatis*)[610].

Além disso, como se viu anteriormente, o direito de superfície (e a propriedade superficiária) extingue-se em consequência do exercício do direito de sobre-elevação.

93.1. Não conclusão da obra ou da plantação

A primeira das causas enunciadas prende-se com o facto de, enquanto restrição ao direito de propriedade, o direito de superfície se extinguir pelo não uso (art. 289º, n.º 3). Já o direito de propriedade superficiária sobre a obra ou plantação não se extingue pelo não uso, mas tão só o direito de construir ou de reconstruir.

Assim, o direito extingue-se:

a) "Se o superficiário não concluir a obra ou não fizer a plantação dentro do prazo fixado ou, na falta de fixação, dentro do prazo de dez anos" (art. 1426º, n.º 1, alínea *a)*);

b) "Se, destruída a obra ou as árvores, o superficiário não reconstruir a obra ou não renovar a plantação, dentro dos mesmos prazos a contar da destruição" (art. 1426º, n.º 1, alínea *b)*). Decorre deste preceito — reforçado, aliás, pelo n.º 2 do mesmo artigo — que a destruição da obra ou plantação não constitui causa de extinção imediata do direito de superfície, excepto se assim for estipulado no título constitutivo. O legislador optou pelo princípio da conservação do direito de superfície e da reconstrução da propriedade superficiária.

Em qualquer das duas situações, o prazo estabelecido é expressamente referido à conclusão da obra ou plantação — a qual deve corresponder à descrição

[609] A lei não fixa qualquer critério quantitativo ou qualitativo que permita densificar o conceito de destruição. É claro que as partes podem suprir esta omissão legislativa; no entanto, se o não fizerem, poder-se-á recorrer ao critério fixado no art. 1349º, n.º 1, relativo à destruição do edifício em regime de propriedade horizontal (supra, § 60.10.).

[610] Cf. § 101.3.

que lhe foi fixada no título constitutivo — e não à data do seu início[611]. Além disso, ao decurso destes prazos é aplicável o regime da prescrição (art. 1426º, n.º 3), com destaque para as normas relativas à suspensão e interrupção do decurso do respectivo prazo (art. 309º e s.).

Quanto ao regime da alínea *b)* justifica-se uma observação. Como se disse, a propriedade superficiária não se extingue pelo não uso, tal como qualquer direito de propriedade; porém, parece-nos que aquele preceito acaba por consagrar um regime excepcional de caducidade daquele direito pelo decurso do tempo, considerando-o como propriedade temporária.

Como se prescreve naquela norma, o direito do superficiário extingue-se — e com ele, necessariamente, a propriedade sobre a plantação ou a obra —, se, no prazo de dez anos a contar da destruição (ou no prazo fixado, se inferior), a obra ou plantação não for restituída ao estado em que se encontrava antes daquela ocorrência. Ora, como, apesar da destruição, o superficiário mantém o domínio sobre os materiais e sobre a parte da obra não destruída, ou seja, conserva a propriedade superficiária, aquele preceito acaba por determinar a extinção deste direito no caso de não ser observado o prazo para a reconstrução da obra, conferindo àquele direito um carácter temporário.

Dado que aquela alínea *b)* não consagra qualquer distinção quanto à natureza do direito, afigura-se problemática a sua aplicação no caso de a superfície ser perpétua, na medida em que isso implicaria a respectiva conversão num direito temporário e a modificação *ex lege* do título constitutivo. Daí que a melhor solução seja interpretar restritivamente o preceito e aplicá-lo apenas aos casos em que a superfície é temporária[612].

[611] Admite-se que as partes possam estabelecer no título constitutivo um regime diverso.

[612] No caso de o direito de superfície ser constituído para durar por um determinado período de tempo, a aplicação do art. 1426º, n.º 1, alínea *b)*), origina a extinção *ex lege* do direito de propriedade sobre as obras ou plantações antes do prazo estabelecido pelas partes.

93.2. Decurso do prazo

Uma outra causa de extinção do direito de superfície diz respeito ao decurso do prazo estabelecido para a sua duração (art. 1426º, n.º 1, alínea *c)*). De acordo com o art. 1428º, n.º 1, "sendo o direito de superfície constituído por certo tempo, o proprietário do solo, logo que expire o prazo, adquire a propriedade da obra ou das árvores"[613]. Verifica-se assim a extinção automática ou *ex lege* do direito de superfície e a consequente reexpansão do direito de propriedade sobre o solo.

Neste caso, salvo estipulação em contrário[614], o superficiário tem direito a uma indemnização, calculada segundo as regras do enriquecimento sem causa (art. 408º e s.) (art. 1428º, n.º 2)[615]. Se não houver lugar a indemnização, o superficiário responde pelas deteriorações da obra ou das plantações, quando haja procedido com culpa (art. 1428º, n.º 3).

A extinção do direito de superfície pelo decurso do prazo produz outros efeitos, em especial os regulados nos arts. 1429º a 1431º.

93.2.1. Direitos reais constituídos pelo superficiário

"A extinção do direito de superfície pelo decurso do prazo fixado importa a extinção dos direitos reais de gozo ou de garantia constituídos pelo superficiário em benefício de terceiro" (art. 1429º, n.º 1)[616]. Assim, a hipoteca, a servidão sobre a obra ou plantação, ou o usufruto, etc. constituídos pelo superficiário

[613] Este regime é aplicável seja quando a propriedade superficiária deriva da alienação da obra ou plantação separadamente do solo (art. 1418º), seja quando é o resultado do exercício do direito de construir ou de plantar. Além disso, as partes podem adoptar regime diverso do legal e estipular que as coisas que puderem ser separadas fiquem a pertencer ao superficiário.

[614] Deste modo, as partes podem adoptar não só outro critério de indemnização, como, no limite, excluir qualquer obrigação de indemnizar.

[615] Este critério – que as partes podem modificar – demonstra que a lei privilegia os interesses do fundeiro em detrimento do superficiário.

[616] *A contrario*, não são abrangidos por esta disposição os direitos reais adquiridos por terceiro de forma originária (usucapião ou acessão).

extinguem-se de forma automática, ainda que os terceiros ignorassem no momento da aquisição do direito a natureza temporária do direito de superfície[617].

Porém, se, em consequência da extinção dos direitos de gozo ou de garantia constituído em benefício de terceiro, o superficiário tiver direito a indemnização, aqueles direitos transferem-se para o valor desta, conforme o disposto nos lugares respectivos (art. 1429º, n.º 2)[618].

93.2.2. Direitos reais constituídos pelo proprietário do solo

Com a extinção do direito de superfície pelo decurso do prazo, os direitos que o fundeiro tenha constituído sobre o solo estendem-se ao objecto da propriedade superficiária, a obra e as árvores (art. 1430º). Este regime explica-se pelo facto de a natureza temporária da superfície ser considerada um elemento determinante para a constituição, durante a vigência do direito, de direitos reais de gozo ou de garantia sobre o solo. Com efeito, entende-se que os adquirentes desses direitos aceitaram celebrar os correspondentes negócios jurídicos na perspectiva da aquisição pelo transmitente dos bens que vierem a ser incorporados no terreno.

93.2.3. Direitos reais que se mantêm

Se direito de superfície for perpétuo ou, sendo temporário, se se extinguir antes do decurso do prazo estabelecido[619], os direitos reais constituídos sobre a obra ou a plantação, ou sobre o solo, respectivamente pelo superficiário e pelo

[617] Neste caso, os terceiros poderão eventualmente exigir ao superficiário uma indemnização.

[618] Por exemplo, nos termos do art. 626º, n.º 3, se a extinção do direito de superfície que é objecto de uma hipoteca conferir ao superficiário direito a uma indemnização, a garantia passa a incidir sobre as quantias pagas (sub-rogação da hipoteca). Regime semelhante consagra o art. 1403º, n.º 2, para o usufruto constituído pelo superficiário.

[619] Essa extinção pode ter como causa a não conclusão da obra, a reunião na mesma pessoa da superfície e da propriedade ou a verificação de uma condição resolutiva.

proprietário do solo, continuam a onerar de forma separada as duas parcelas como se não tivesse havido extinção da superfície (art. 1431º, primeira parte).

Uma vez vencido o prazo inicialmente fixado para a duração da superfície, passam a ser aplicáveis as normas dos arts. 1429º e 1430º aos direitos reais constituídos pelo superficiário e pelo fundeiro (art. 1431º, segunda parte).

93.3. Reunião na mesma pessoa da superfície e da propriedade

Extingue-se o direito de superfície quando se verifica a reunião na mesma pessoa do direito de superfície e do direito de propriedade sobre o solo, independentemente de haver ou não obra ou plantação. Neste caso, o direito de propriedade reexpande-se e recupera o seu *licere* anterior; havendo obra ou plantação, a consolidação do direito de propriedade do solo faz-se através da incorporação no seu âmbito de todas as coisas que sejam partes integrantes ou componentes, nos termos do princípio da especialidade ou da individualização[620].

93.4. Desaparecimento ou inutilização do solo

O desaparecimento ou inutilização do objecto é uma causa geral de extinção dos direitos reais. Se o desaparecimento do solo se verifica em situações excepcionais (subida das águas do mar, desvio do leito dos rios), a inutilização do solo pode resultar de fenómenos mais frequentes (a exploração de uma mina ou pedreira, por exemplo).

Além disso, as partes podem estipular a extinção do direito de superfície em consequência da destruição da obra ou plantação (art. 1426º, n.º 2).

[620] Cf. § 9.3.

93.5. Expropriação por utilidade pública

A expropriação por utilidade pública[621] do prédio onerado com um direito de superfície determina a extinção deste direito[622]. Neste caso, deve ser determinado o valor correspondente a cada um dos direitos, por forma a fixar a indemnização que cabe aos diferentes titulares (art. 1432º)[623].

[621] Veja-se a Lei n.º 8/2017, de 26-4, lei da expropriação por utilidade pública.

[622] Inversamente, a expropriação da propriedade superficiária determina a expropriação da propriedade do solo.

[623] Como se viu, o regime é diferente no caso de o prédio expropriado estar onerado com um usufruto, porquanto este direito passa a incidir sobre o montante da indemnização (art. 1403º).

CAPÍTULO XIV
SERVIDÕES PREDIAIS

94. Caracterização: 94.1. Elementos. 94.2. Conteúdo.

95. Inseparabilidade.

96. Indivisibilidade.

97. Modalidades: 97.1. Servidões aparentes e não aparentes. 97.2. Servidões desvinculativas.

98. Constituição.

99. Servidões legais: 99.1. Servidão de passagem de prédio encravado. 99.2. Servidão de passagem para aproveitamento de águas. 99.3. Servidão de águas para gastos domésticos. 99.4. Servidão de águas para fins agrícolas. 99.5. Servidão de presa. 99.6. Servidão de presa para aproveitamento de águas públicas. 99.7. Servidão de aqueduto. 99.8. Servidão de aqueduto para o aproveitamento de águas públicas. 99.9. Servidão de escoamento.

100. Exercício das servidões: 100.1. Âmbito de exercício. 100.2. Obras no prédio serviente. 100.3. Encargos com as obras. 100.4. Mudança do local da servidão. 100.5. Exercício parcial.

101. Extinção das servidões: 101.1. Reunião dos prédios dominante e serviente na mesma pessoa. 101.2. Não uso. 101.3. *Usucapio libertatis.* 101.4. Renúncia. 101.5. Decurso do prazo. 101.6. Desnecessidade. 101.7. Remição. 101.8. Aquisição do prédio dominante. 101.9. Impossibilidade de exercício. 101.10. Exercício em época diversa. 101.11. Servidões constituídas pelo usufrutuário.

94. Caracterização

94.1. Elementos

"Servidão predial é o encargo imposto num prédio em proveito exclusivo de outro prédio pertencente a dono diferente; diz-se serviente o prédio sujeito à servidão e dominante o que dela beneficia" (art. 1433º)[624]. Esta definição decompõe-se nos seguintes elementos: *i)* a servidão constitui um encargo; *ii)* o encargo recai sobre um prédio (prédio serviente); *iii)* as utilidades propiciadas pela servidão são gozadas por intermédio de outro prédio (prédio dominante); *iv)* os prédios em causa devem pertencer a donos diferentes.

Os actos que importem reconhecimento, constituição, aquisição, modificação, divisão ou extinção do direito de servidão estão sujeitos a escritura pública (art. 37º, n.º 2, alínea *a)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, relativo ao regime jurídico do notariado)[625].

Em primeiro lugar, a servidão consiste num encargo que recai directamente sobre um prédio, constituindo uma restrição ao direito de propriedade; é um direito limitado que impede o dono do prédio onerado de praticar actos que perturbem ou prejudiquem o exercício da servidão. O carácter real desta traduz-se no facto de constituir um poder que versa de modo directo sobre um prédio e que é oponível não só ao proprietário, como a terceiros (credores, arrendatários, etc.), incluindo os futuros adquirentes.

Além disso, é um direito que apenas pode ter por objecto prédios (rústicos e urbanos), excluindo-se assim todas as outras coisas imóveis[626]. Embora a proximidade entre os prédios se revele indispensável para o aproveitamento das

---

[624] No âmbito da respectiva liberdade contratual e dos poderes que o direito de propriedade confere, os proprietários são livres de constituir qualquer tipo de encargo sobre os respectivos prédios. Porém, para esses encargos assumirem a forma de direito real de servidão devem ser observados os requisitos específicos fixados na lei; todos os outros encargos que não obedeçam a esse condicionalismo constituem relações de natureza obrigacional.

[625] Reproduzido na nota 30.

[626] Por isso, a constituição de uma servidão sobre qualquer outra coisa imóvel que não um prédio viola o princípio da taxatividade (art. 1226º).

utilidades que podem propiciar, os prédios dominante e serviente não têm necessariamente de ser contíguos nem vizinhos, podendo entre eles existirem vários prédios ou mesmo uma via pública[627]. A servidão incide sobre o prédio no seu todo; porém, nos casos em que o seu exercício abrange apenas uma parte delimitada do prédio serviente (como sucede com a servidão de passagem), considera-se que incide apenas sobre essa parte[628].

Em terceiro lugar, o encargo imposto sobre o prédio (prédio serviente) deve beneficiar outro prédio (prédio dominante), podendo compreender diferentes tipos de utilidades (infra). Ou seja. as servidões prediais possibilitam o aproveitamento de certas utilidades proporcionadas por um prédio em benefício de outro prédio; são determinadas pelas necessidades económicas do prédio dominante e pelas possibilidades de o prédio serviente as proporcionar[629].

Assim, para que se constitua uma servidão não basta a simples existência de uma vantagem para o titular do prédio dominante; é indispensável que esse benefício seja retirado directamente do prédio serviente e, em simultâneo, que satisfaça necessidades ou interesses económicos do prédio dominante. A inerência estrutural e funcional da servidão aos prédios dominante e serviente é uma característica irredutível deste direito.

Com efeito, a utilidade proporcionada pela servidão tem de ser gozada através do prédio dominante (art. 1434º), ou seja, o encargo constituído tem de ser justificado com base nas necessidades de exploração do prédio, de modo a poder conferir uma vantagem para o seu titular. Por isso, não podem ser concedidas vantagens de carácter estritamente pessoal através da servidão predial.

Para que se verifique este requisito — que o gozo da servidão seja realizado por intermédio do prédio dominante — não se deve olhar apenas às necessidades

---

[627] Poderá ser o caso, por exemplo, da servidão de aqueduto ou da servidão legal presa.

[628] Aliás, é a própria lei a admitir a delimitação do local da servidão. Por exemplo, no caso de divisão do prédio serviente, apenas o titular da parte por onde a servidão era exercida antes da divisão é que continua a suportar o seu exercício (art. 1436º).

[629] Sendo esta a essencialidade das servidões, nada impede que se constituam encargos sobre um prédio em benefício de pessoas; nesse caso, o vínculo instituído tem apenas carácter obrigacional. Será o caso de um proprietário conferir a uma pessoa, titular do prédio vizinho, o direito de passear no seu quintal por simples recreio ou o direito de caçar no seu terreno.

do prédio dominante no seu estado natural, mas às necessidades económicas decorrentes ou associadas à actividade nele instalada. Se, por exemplo, o imóvel se destinar a habitação, pode ser objecto do direito de servidão o aproveitamento das águas sobrantes das nascentes do prédio contíguo para a satisfação dos gastos domésticos; ou, se num prédio existe um estabelecimento comercial, a faculdade de passar pelo terreno vizinho pode ser obtida através de uma servidão, na medida em que essa necessidade de passar esteja relacionada de forma directa com a actividade instalada no prédio[630].

Convirá, no entanto, esclarecer o facto de a lei definir servidão predial como uma relação entre prédios, um colocado numa posição de supremacia e o outro numa posição de inferioridade. Na verdade, enquanto direito real, a servidão é uma relação entre pessoas e coisas; como os titulares directos dessa relação e o conteúdo do direito são determinados através dos prédios envolvidos, o legislador pretende com a formulação adoptada conferir destaque a essa ligação de predialidade.

Ao definir a servidão como uma relação entre prédios, a lei não está em rigor a considerá-los titulares do direito, mas a reforçar a ideia da inerência activa e passiva do direito relativamente àquele tipo de coisas imóveis; pretende salientar que a imposição do encargo e o aproveitamento das vantagens — só alcançáveis através da colaboração dos titulares dos prédios — estão relacionados de forma estrita com os prédios envolvidos e com o tipo de utilização que lhes é dada pelos respectivos proprietários.

Aliás, uma consequência desta ligação estreita entre prédios é a consagração no art. 1435º do princípio da inseparabilidade das servidões: quer a posição activa quer a posição passiva inerentes à servidão predial não podem ser separadas dos prédios a que respeitam, de modo que a afectação de determinada servidão a um outro prédio não importa a sua transferência, mas antes a extinção do anterior e a constituição de um novo encargo.

A última nota em destaque no conceito de servidão é a de que os dois prédios — o que suporta o encargo e o que dele tira o proveito — pertençam a donos

[630] Neste exemplo, o mesmo encargo só poderia ser objecto de aproveitamento através de um direito de crédito se o edifício existente no prédio fosse para uso individual.

diferentes[631]. Com efeito, como se viu a propósito da propriedade, a plenitude deste direito compreende todos as formas possíveis de aproveitamento do objecto e de qualquer utilidade que possa proporcionar. Semelhante plenitude impossibilita que o proprietário seja titular de uma servidão sobre um prédio de que é dono (*nemine res sua servit*)[632].

94.2. Conteúdo

"Podem ser objecto da servidão quaisquer utilidades, ainda que futuras ou eventuais, susceptíveis de serem gozadas por intermédio do prédio dominante, mesmo que não aumentem o seu valor" (art. 1434º). Consagra-se assim o princípio da atipicidade do conteúdo das servidões.

Como se disse, o encargo que recai sobre o prédio serviente deve proporcionar uma vantagem ou utilidade ao prédio dominante. Contudo, não é essencial à constituição da servidão predial que a utilidade dê origem a um aumento do valor do prédio dominante, tal como é confirmado pela parte final do art. 1434º; será o caso, por exemplo, de o proprietário de uma casa de repouso constituir um direito de servidão em que o dono do prédio vizinho se vincula a não construir no seu terreno, com o objectivo de permitir que os hóspedes continuem a desfrutar de determinada paisagem.

As utilidades susceptíveis de serem aproveitadas através deste direito real podem ter conteúdo positivo ou negativo. As servidões são positivas quando permitem a prática de actos sobre o prédio serviente; por exemplo, a servidão de passagem, a servidão de aqueduto ou de presa. São negativas se impõem que dono do prédio serviente se abstenha de praticar determinada acto: a servidão de não levantar parede ou muro além de certa altura.

---

[631] Como a posse faz presumir a propriedade (art. 1188º), os possuidores têm igualmente legitimidade para constituir servidões.

[632] Assim, não é possível constituir uma servidão predial entre prédios pertencentes ao mesmo titular: se, por exemplo, o dono de um prédio fizer dele local de passagem para se dirigir outro prédio que lhe pertence, não se constituiu qualquer servidão de passagem, já que um tal acto é uma simples manifestação do direito de propriedade. No entanto, uma tal situação pode transformar-se numa servidão se um ou ambos os prédios em causa passarem a pertencer a donos diferentes (art. 1439º).

Além disso, as vantagens a proporcionar podem ser futuras ou eventuais; por exemplo, a constituição de uma servidão de não construir (ou de só construir até determinada altura) na eventualidade de ser construído determinado prédio no terreno confinante (art. 1282º).

95. Inseparabilidade

"Salvas as excepções previstas na lei, as servidões não podem ser separadas dos prédios a que pertencem, activa ou passivamente" (art. 1435º, n.º 1)[633]. Na medida em que são gozadas através de imóveis e o seu conteúdo é fixado de acordo com as necessidades do prédio dominante e com as possibilidades do prédio serviente, as servidões não podem ser autonomizadas nem do prédio que delas beneficia nem do prédio sobre que recaem. Por isso, não é permitida a sua transmissão ou oneração independentemente dos prédios a que respeitam, porquanto isso implicaria a sua desconfiguração enquanto direitos reais.

Além disso, e não obstante o valor que possua, a servidão não pode constituir objecto de hipoteca, uma vez que, em caso de execução da dívida garantida, o direito poderia ser transmitido a terceiro sem qualquer ligação com os prédios.

A inseparabilidade que esta norma prescreve não significa que a servidão diga apenas respeito aos encargos que, pela sua natureza substantiva, sejam insusceptíveis de separação material do prédio serviente, mas tão só que as utilidades a que correspondem não podem ser separadas juridicamente dos prédios envolvidos e conferidas a terceiros[634]. Nesse sentido, o preceito abrange tanto utilidades ligadas aos prédios (por exemplo, a servidão de passagem), como utilidades separáveis por natureza de ambos ou de um dos prédios (por exemplo, a servidão de águas ou a servidão de pastagem, se os animais pertencerem a uma exploração situada num prédio vizinho).

[633] Os arts. 1457º, n.º 2, *in fine*, e 1458º, n.º 1, consagram excepções ao princípio da inseparabilidade das servidões.

[634] Assim, a convenção pela qual se autoriza a colocação de um poste num prédio para conduzir cabos eléctricos ou para outro fim não origina a constituição de uma servidão predial.

O disposto no n.º 2 do art. 1435º ("a afectação das utilidades próprias da servidão a outros prédios importa sempre a constituição de uma servidão nova e a extinção da antiga") é um corolário do princípio da inseparabilidade. Por exemplo, se o direito de passar por um prédio for afectado a outro prédio, com o consentimento do dono daquele, verifica-se a extinção da primitiva servidão e a constituição de uma nova (desde que estejam preenchidos os respectivos requisitos legais), ainda que as partes designem o negócio como sendo de transmissão da servidão[635].

96. Indivisibilidade

"As servidões são indivisíveis: se o prédio serviente for dividido entre vários donos, cada porção fica sujeita à parte da servidão que lhe cabia; se for dividido o prédio dominante, tem cada consorte o direito de usar da servidão sem alteração nem mudança" (art. 1436º).

Significa esta regra que a divisão dos prédios, dominante ou serviente, não atribui a cada parcela (ao dono de cada parcela) daí resultante direitos mais amplos nem impõe maiores encargos do que os que lhes correspondiam antes da divisão. Isto é, relativamente ao objecto e exercício da servidão, tudo se passa como se não se tivesse verificado qualquer divisão dos prédios.

Se o prédio serviente para onde escoam as águas for dividido em várias parcelas, apenas ficará onerada com o encargo após a divisão a(s) parcela(s) para onde já corriam as águas. No caso de servidão de passagem, é o dono da parcela onde a passagem havia sido constituída que continua a suportar a servidão; se esta era exercida sobre várias partes do prédio, cada uma dessas partes continuará sujeita à servidão, nos mesmos termos.

Por outro lado, a divisão do prédio dominante não dá origem a qualquer pluralidade de servidões. Assim, se for dividido o prédio dominante que aproveitava água proveniente de outro prédio, cada um dos titulares das novas

[635] Com efeito, a transmissão da servidão a terceiro, quando não acompanhada do prédio correspondente, significaria a criação de um encargo diverso do anterior e, como isso, a descaracterização do conteúdo e razão de ser da servidão anteriormente constituída.

unidades não passa a gozar de um direito proporcional à respectiva área, mas apenas o direito de aproveitar a água que antes da divisão já lhe cabia. No caso de uma servidão de vistas, só a fracção onde se localize, por exemplo, a janela que está na sua origem mantém o direito à servidão; tratando-se de uma servidão de passagem, os donos das novas parcelas terão de continuar a passar pela parte do terreno do prédio serviente que já era utilizada para esse fim, ainda que, para isso, tenham de constituir servidões de passagem sobre as fracções autonomizadas. Se o prédio dominante, que beneficiava de uma servidão de aqueduto, for dividido em várias partes, cada um dos novos titulares não tem direito a construir um novo aqueduto no prédio serviente.

Está em causa com semelhante regime impedir que o prédio serviente seja onerado com múltiplos encargos, susceptíveis de o desvalorizar ou depreciar substancialmente. Todavia, entende-se que não se verifica essa excessiva oneração no caso de, na sequência da divisão do prédio dominante, a servidão de passagem, por exemplo, passar a beneficiar um número maior de pessoas do que antes da divisão.

97. Modalidades

As servidões assumem diferentes formas ou modalidades. Para além das servidões positivas ou negativas (de que já se falou) e das servidões legais (infra), importa mencionar as servidões aparentes e não aparentes, e as servidões desvinculativas.

97.1. Servidões aparentes e não aparentes

A servidão é aparente sempre que se manifesta por sinais visíveis e permanentes; pelo contrário, é não aparente, se não se revela por sinais visíveis e permanentes (art. 1438º, n.º 2). A exigência destes indícios destina-se a tornar segura a existência de um determinado encargo sobre prédio alheio; por outro lado, os sinais através dos quais se manifesta a servidão não podem oferecer dúvidas quanto ao seu significado ou alcance, além de que devem constituir

indicadores de que o encargo possui carácter estável ou duradouro e não apenas precário ou isolado. Além disso, desde que a sua existência seja permanente, os sinais reveladores da servidão não têm necessariamente de ser os mesmos.

Por sua vez, as servidões não aparentes podem consistir em actos praticados de forma oculta; na maioria das situações resultam de actos de mera tolerância consentidos pelo proprietário a vizinhos ou familiares (art. 1173º, alínea *b)*). Ora, é pelo facto de não se afigurar fácil distingui-las dos actos de mera detenção, que se prescreve no art. 1438º, n.º 1, que as servidões não aparentes não podem ser adquiridas por usucapião.

É, pois, a natureza não visível ou clandestina daquelas servidões, ou o facto de terem origem em actos que não conferem posse (nem qualquer outro direito) que levou o legislador a excluir, de forma absoluta, a possibilidade de serem oponíveis ao proprietário. Aliás, a sua aquisição por usucapião contribuiria para dificultar as relações de vizinhança ou familiares, pelo receio de os proprietários serem surpreendidos pela constituição de encargos com carácter real decorrentes de actos de mero favor.

97.2. Servidões desvinculativas

As servidões desvinculativas permitem a extinção dos encargos ou das restrições que limitavam o direito de propriedade pertencente àquele que as adquire: são os casos, como vimos, da servidão de vistas (art. 1362º) e da servidão de estilicídio (art. 1365º)[636], em que o titular do prédio adquire o direito de manter janelas, por exemplo, a menos de um metro e meio da extrema do seu prédio, ou de construir telhado cujo beiral diste a menos de meio metro do prédio vizinho.

Outro exemplo: é proibido fazer obras num prédio que possam prejudicar o prédio vizinho (art. 1267º); contudo, o titular deste prédio pode conferir ao dono do prédio contíguo o direito de fazer esse tipo de construções. Trata-se de uma servidão desvinculativa, na medida em que o titular do prédio dominante fica exonerado de uma restrição legal a que estava sujeito.

[636] Veja-se §§ 44.3.8. e 44.3.9., respectivamente.

98. Constituição

Quanto ao modo de constituição, as servidões podem ser voluntárias e legais. "As servidões prediais podem ser constituídas por contrato, testamento, usucapião ou destinação do pai de família" (art. 1437º, n.º 1). "As servidões legais, na falta de constituição voluntária, podem ser constituídas por sentença judicial ou por decisão administrativa, conforme os casos" (art. 1437º, n.º 2).

Relativamente às primeiras, o contrato pode ser oneroso (venda, troca, dação em cumprimento, etc.) ou gratuito[637]. Através de testamento, o testador pode constituir uma servidão sobre prédio pertence à herança ou sobre prédio que tenha legado a terceiro. Quanto à usucapião, já se disse que esta forma de aquisição originária não é aplicável às servidões não aparentes (art. 1438º, n.º 1); no entanto, este preceito qualifica a usucapião como um modo de aquisição voluntária, o que se explica pelo facto de aquela pressupor a inação do proprietário do prédio serviente e, nessa medida, um princípio de consentimento do exercício dos poderes de facto pelo proprietário usucapiente.

A constituição da servidão por destinação do pai de família pressupõe duas condições (art. 1439º). A primeira é que entre dois prédios pertencentes ao mesmo dono[638] ou entre duas fracções do mesmo prédio existam sinais visíveis e permanentes que sejam reveladores de uma relação estável de serventia ou de utilização de um prédio para o outro. Por exemplo, a existência de um caminho para passar de um prédio para o outro; não obsta a esta forma de constituição de servidão que entre os dois prédios pertencentes à mesma pessoa existam muros, sebes ou um curso de água. Por outro lado, como expressamente assinala a norma, esses sinais podem existir em ambos ou apenas num prédio.

---

[637] Nos termos do art. 37º, n.º 2, alínea *a)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, que regula o regime jurídico do notariado, exige-se escritura pública para a celebração dos actos que importem reconhecimento, constituição, aquisição, modificação, divisão ou extinção dos direitos de propriedade, usufruto, uso e habitação, *enfiteuse*, superfície ou de servidão sobre coisas imóveis. Cf. nota 30.

[638] É indiferente que se trate prédios urbanos ou rústicos, como também não é necessário que sejam contíguos. Por outro lado, o facto de a lei se referir a dois prédios não impede que esta forma de constituição da servidão possa abranger um número superior de prédios.

A segunda condição é verificar-se uma posterior separação (seja por contrato, usucapião, testamento ou expropriação) quanto ao domínio dos prédios ou das fracções do mesmo prédio. Porém, não haverá lugar à constituição dessa servidão se, ao tempo de separação, as partes declararem por escrito que afastam a respectiva constituição (art. 1439º)[639].

Por sua vez, as servidões legais caracterizam-se não respectivo conteúdo, mas pelo facto de poderem ser constituídas independentemente do consentimento do titular do prédio serviente. Ou seja, para além de poderem ter origem voluntária ("na falta de constituição voluntária"), a aquisição destas servidões pode derivar de um acto administrativo ou de uma decisão judicial proferida na sequência do exercício do direito potestativo que a lei confere ao dono do prédio dominante. Nestes casos, o titular do prédio serviente (e os titulares posteriores) encontra-se numa situação de sujeição, tendo, por isso, de suportar de forma inelutável a constituição do direito sobre o seu prédio.

Dado que correspondem a situações impositivas ou excepcionais quanto à forma de constituição, compreende-se que os pressupostos destas servidões estejam fixados na lei de forma taxativa. De todo o modo, a expressão 'servidão legal' não é sinónimo de servidão constituída ou imposta apenas por lei (como, por exemplo, se verifica com os direitos legais de preferência), mas de servidão que, para além de poder ter origem voluntária, é susceptível de ser constituída de forma coerciva, isto é, contra a vontade do dono do prédio serviente.

99. Servidões legais

As servidões legais que o Código Civil expressamente prevê são as servidões de passagem e as servidões de águas. As primeiras compreendem a servidão de passagem a favor do prédio encravado (art. 1440º)[640] e para o aproveitamento de águas (art. 1446º). As segundas, a servidão de águas para gastos domésticos

[639] A declaração, comum nos contratos translativos de direitos reais, de que o prédio é cedido 'livre de ónus ou encargos' é bastante para afastar a constituição da servidão.

[640] Designam-se encravados os prédios que não têm acesso a uma via pública por existirem prédios alheios de permeio.

(art. 1447º) e para fins agrícolas (art. 1448º)[641], a servidão de presa (art. 1449º), a servidão de presa para aproveitamento de águas públicas (art. 1450º), a servidão de aqueduto (art. 1451º) e a servidão de escoamento (art. 1453º).

Relativamente à propriedade superficiária (art. 1419º)[642], a lei admite a constituição potestativa das diversas servidões necessárias ao uso e fruição da obras ou árvores, sejam servidões de passagem, sejam servidões de águas.

99.1. Servidão de passagem de prédio encravado

Pela sua frequência e importância económica, a servidão de passagem confere aos proprietários cujos prédios (rústicos ou urbanos) não tenham comunicação com a via pública[643] nem condições que permitam estabelecê-la sem excessivo incómodo ou dispêndio[644], o direito de exigir a constituição de servidões de passagem sobre os prédios rústicos vizinhos (art. 1440º, n.º 1).

Não pode ser constituída de forma potestativa qualquer servidão de passagem sobre prédios urbanos por se entender que esse encargo afecta a reserva da vida privada (nos prédios de habitação) ou a actividade aí existente; contudo, já pode ter lugar através dos respectivos logradouros[645], em particular quintais, jardins ou terreiros adjacentes, como também através de quintas muradas (art. 1441º). No entanto, por consenso, nada impede a constituição de uma servidão de passagem por um edifício, em vez do respectivo logradouro.

---

[641] Na medida em que permitem a aquisição coerciva de água pertencente aos proprietários dos prédios vizinhos, as servidões de águas para gastos domésticos e para fins agrícolas consubstanciam uma expropriação por utilidade particular.

[642] Cf. § 90.

[643] Por via pública deverá entender-se qualquer espaço (estrada, caminho, praça) que pode ser usado livremente por todas as pessoas. Quanto à questão de saber se o mar, as águas flutuáveis ou navegáveis podem ser consideradas via pública para efeitos do art. 1440º, a resposta deve ser negativa, embora em situações especiais ou excepcionais possam ser consideradas nessa qualidade.

[644] O custo excessivo deve ser aferido não apenas pelo montante das despesas com as obras necessárias para aceder à via pública, mas tendo igualmente em atenção o tipo de exploração ou o nível de rendimento que se retira ou que é expectável vir a retirar-se do prédio.

[645] Veja-se o art. 195º, n.º 2.

Idêntico direito goza o proprietário que, através de terreno seu ou alheio, tenha comunicação insuficiente com a via pública (art. 1440º, n.º 2). Confere-se aos proprietários de prédios parcialmente encravados (encrave relativo)[646] — isto é, aqueles que têm uma ligação insuficiente para a via pública na perspectiva das respectivas necessidades económicas[647] — o direito de impor a constituição de servidões de passagem. A medida ou características da passagem devem ser determinadas em função do uso que é dado ao prédio encravado.

"A passagem deve ser concedida através do prédio ou prédios que sofram menor prejuízo, e pelo modo e lugar menos inconvenientes para os prédios onerados" (art. 1443º). Assim, no caso de a passagem poder estabelecer-se por mais do que um prédio[648], deve ser constituída sobre aquele ou aqueles que sofram menor prejuízo com a servidão. Determinados o prédio ou prédios servientes, deverá ser escolhida a faixa de terreno por onde a passagem implique menor dano para os respectivos proprietários.

A constituição da servidão de passagem confere ao dono do prédio onerado direito a uma indemnização correspondente ao prejuízo sofrido[649], sejam danos emergentes sejam lucros cessantes (art. 1444º). Sendo o encrave voluntário, a lei fixa um limite específico para a indemnização (art. 1442º, n.º 2).

No caso de o encrave, absoluto ou relativo, do prédio ter sido provocado pelo proprietário sem motivo relevante, este tem direito à constituição potestativa da servidão de passagem, embora deve suportar uma indemnização agravada

---

[646] Quanto às situações de encrave absoluto, que são objecto do n.º 1 do art. 1440º, sempre poderá dizer-se que a lei engloba nessa categoria prédios com ligação para a via pública (ainda que isso implique excessivo incómodo ou dispêndio) e, portanto, prédios que, em rigor, se encontram em situação de encrave relativo.

[647] Por exemplo, se num prédio rústico encravado for posteriormente construída uma empresa, compreende-se a necessidade de constituir uma nova servidão de passagem para permitir o acesso de viaturas, por exemplo.

[648] De acordo com o art 1440º, n.º 1, os prédios em causa serão aqueles que permitam a passagem sem excessivo incómodo ou dispêndio para o titular.

[649] Veja-se o art. 497º e s. (obrigação de indemnizar). Este regime afasta assim a possibilidade de o titular do prédio serviente poder aproveitar-se da situação de necessidade do proprietário do prédio dominante.

que, estando dependente do grau de culpa do proprietário, não poderá ultrapassar o dobro da que normalmente seria devida (art. 1442º, n.ºs 1 e 2).

Por conseguinte, o encravamento pode ser voluntário e não estar sujeito ao regime deste preceito se houver razões objectivas que o justifiquem; será o caso, por exemplo, de o proprietário levantar muro ou parede no local por onde acedia à via pública para impedir que o seu terreno seja alagado pela água das chuvas ou por cursos de água.

Por outro lado, apesar da eventual censura que possa recair sobre o proprietário relativamente a responsabilidade na situação de encravamento do seu prédio[650], o não reconhecimento do direito de passar sobre prédio alheio teria como efeito um mal maior, a impossibilidade de exploração do prédio.

99.2. Servidão de passagem para o aproveitamento de águas

Permite-se, nos termos vistos no parágrafo anterior para a servidão de passagem, a constituição coerciva da servidão de passagem pelos proprietários que dela necessitem para terem acesso a águas públicas com vista à satisfação das suas necessidades domésticas (art. 1446º, n.º 1). Porém, o recurso à constituição desta servidão só é admissível "depois de se verificar que os proprietários que as reclamam não podem haver água suficiente de outra proveniência, sem excessivo incómodo ou dispêndio" (art. 1446º, n.º 2).

99.3. Servidão de águas para gastos domésticos

O proprietário que não disponha da água indispensável para os seus gastos domésticos tem o direito de aproveitar de forma coerciva as águas sobrantes dos prédios vizinhos, na medida das necessidades do seu agregado familiar. A constituição desta servidão legal está sujeita aos requisitos fixados pelo art. 1447º, n.º 1.

[650] Por exemplo, porque deixou caducar pelo não uso uma servidão anterior.

Exige-se, em primeiro lugar, que o proprietário não tenha possibilidade de obter a água de que necessita, seja no seu prédio seja através da captação de águas públicas nos locais referidos no art. 1446º[651], ou que a respectiva captação se revele excessivamente incómoda ou dispendiosa[652]. Não obsta à constituição desta servidão o facto de o prédio em causa dispor de água; o que importa é que essa água não seja suficiente para satisfazer as necessidades do agregado familiar do proprietário.

Em segundo lugar, as águas devem destinar-se apenas para gastos domésticos, ou seja, para a satisfação das necessidades correntes do agregado familiar que vive no prédio, como dos animais domésticos nele existentes, com exclusão da água para irrigação das terras e a utilizada para fins industriais ou de recreio.

Além disso, o aproveitamento coercivo previsto neste preceito abrange apenas as águas sobrantes das nascentes ou reservatórios do prédio vizinho. As águas sobrantes são aquelas que simplesmente não são utilizadas para a exploração do prédio ou não são aproveitadas por terceiros que tenham direito a utilizá-las.

Por fim, o titular do prédio dominante deve indemnizar o proprietário do prédio serviente pelo valor da água utilizada[653].

Estão isentos da servidão legal de águas os prédios urbanos, bem como as quintas muradas, quintais, jardins ou terreiros adjacentes a prédios urbanos (art. 1447º, n.º 2).

Nos termos do art. 1459º, n.º 4, a constituição de semelhante servidão pode ser remida (infra).

---

[651] Como se viu, o art. 1446º confere ao proprietário um direito de servidão de passagem para captar água em fontes, poços e reservatórios públicos destinados a essa utilização ou em correntes de domínio público.

[652] À semelhança da servidão de passagem (art. 1440º), o incómodo ou onerosidade relacionada com a captação da água deve ser avaliado em função das necessidades concretas do prédio, se bem que devam ser aferidas neste caso pela necessidade de assegurar determinados interesses vitais.

[653] Porque se trata de águas sobrantes, o preço a pagar não é, em rigor, uma indemnização por danos causados.

99.4. Servidão de águas para fins agrícolas

Tal como na situação anterior, o proprietário tem o direito de aproveitar de forma coerciva a água existente nos prédios vizinhos para irrigar o seu prédio. Para a constituição desta servidão, exige-se, em primeiro lugar, que o proprietário não disponha nem consiga obter sem excessivo incómodo ou dispêndio a água necessária para a sua exploração agrícola[654]. Em segundo lugar, a água deve destinar à irrigação do prédio, afastando-se assim do âmbito desta servidão a aquisição de água para fins industriais ou de recreio. Em terceiro lugar, a água susceptível de ser aproveitada é a água sem utilização pelo respectivo proprietário. Por fim, o titular do prédio dominante deve pagar o justo valor da água que retira do prédio ou prédios vizinhos.

Não é possível constituir esta servidão legal sobre as águas provenientes de concessão[655]; além disso, não é permitida através desta servidão a exploração de águas subterrâneas em prédio alheio (art. 1448º, n.º 2)[656].

Nos termos do art. 1459º, n.º 4, esta servidão pode ser remida (infra).

99.5. Servidão de presa

A servidão de presa consiste no direito de o dono ou utente da água existente em prédio alheio a represar e a fazer derivar para o seu prédio (art. 1449º). Não se confunde com o direito ao uso da água existente em prédio alheio, sendo apenas um direito acessório ou um pressuposto deste último.

O direito à utilização da água pode derivar de uma servidão de aproveitamento ou de um direito de propriedade sobre a água. A servidão de presa tanto

---

[654] Como na servidão legal de águas, o que releva para a constituição desta servidão é o facto de o proprietário não conseguir obter água suficiente ou que apenas a possa obter com excessivo incómodo ou dispêndio; na apreciação deste requisito deve atender-se à situação concreta ou relativa do prédio.

[655] Com efeito, na concessão de águas públicas, é a autoridade pública concedente que determina o modo e os fins da utilização da água. A admissão de uma servidão legal sobre as águas concessionadas significaria uma alteração do contrato de concessão.

[656] Esta exclusão visa obstar a que o prédio serviente possa ser objecto de obras que impliquem perda de valor ou diminuição do seu aproveitamento.

pode ser constituída em favor dos proprietários que delas careçam para gastos domésticos ou para irrigação de terrenos, como em benefício dos donos de estabelecimentos industriais[657].

Embora a servidão legal de presa seja autónoma do direito à utilização da água, na prática acabam por coexistir. Com efeito, quem adquire o direito de aproveitar água existente em prédio alheio não deixa, por via de regra, de adquirir em simultâneo a faculdade de a represar e de canalizar para o seu prédio, de tal modo que esta dimensão pode considerar-se na prática englobada naquele direito[658]. Daí que, ao prescrever a constituição coerciva da servidão de presa, o art.1449º tenha principalmente em vista os casos em que o direito à água foi constituído ou adquirido sem a correspondente servidão de presa.

99.6. Servidão de presa para aproveitamento de águas públicas

Os donos dos prédios ou dos estabelecimentos industriais situados na margem de corrente não navegável nem flutuável[659], que tenham direito às águas públicas e que só possam aproveitá-las através da construção de represa, açude ou obras análogas, apenas podem impor coercivamente a servidão de travamento de presa[660] nos prédios que sejam fronteiros àqueles cujos proprietários têm direito à água (art. 1450º, n.º 1, alínea *a)*).

Igual faculdade gozam os proprietários que sejam titulares das águas públicas por concessão (art. 1450º, n.º 1, alínea *b)*). Neste caso, a servidão legal de presa considera-se implicitamente constituída em consequência da concessão; na falta de acordo, a indemnização é fixada pelo tribunal (art. 1450º, n.º 3).

---

[657] Como se viu, as servidões legais de águas não podem ser constituídas para fins industriais.

[658] Uma consequência deste englobamento poderá consistir no facto de o preço a pagar pela aquisição da água já incluir a indemnização devida pela constituição coerciva da servidão de presa.

[659] *A contrario*, deduz-se deste preceito que a servidão legal de travamento de presa não pode ser constituída quando estejam em causa correntes navegáveis ou flutuáveis, nem quando as águas públicas não tenham sido objecto de concessão.

[660] Do ponto de vista material, a servidão de travamento de presa consiste na construção de açude ou obras semelhantes para captar (travar) a água corrente.

Na situação prevista no n.º 1, alínea *a)*, do art. 1450º e no caso de a concessão das águas ter sido por interesse particular, a servidão de travamento de presa não pode ser constituída quando afecte casas de habitação, quintais, jardins ou terreiros que sejam contíguos aos prédios dos proprietários que têm direito à água (art. 1450º, n.º 2, primeira parte).

Se a água for concedida por utilidade pública, os prédios indicados anteriormente só ficam sujeitos à servidão de presa, se "no respectivo processo administrativo se tiver provado a impossibilidade material ou económica de executar as obras sem a sua utilização" (art. 1450º, n.º 2, segunda parte).

O proprietário fronteiro onerado com a servidão de travamento de presa, com direito de aproveitar-se daquelas águas, tem a possibilidade coerciva de adquirir comunhão na obra realizada, pagando a parte da despesa proporcional às vantagens que beneficiar (n.º 4 do art. 1450º).

99.7. Servidão de aqueduto

A servidão legal de aqueduto consiste na faculdade de, coercivamente, o proprietário de um prédio fazer obra em prédio rústico alheio destinada a conduzir para o seu prédio, por via subterrânea ou a descoberto, as águas particulares sobre as quais tenha direito; esta servidão pode ser utilizada para fins agrícolas, industriais ou para gastos domésticos. O titular do prédio dominante deve indemnizar o dono do prédio serviente pelo prejuízo que resulte da obra para o respectivo prédio (art. 1451º, n.º 1). A natureza, direcção e forma do aqueduto serão as mais convenientes para o prédio dominante e as menos onerosas para o prédio serviente (art. 1451º, n.º 3).

Estão excluídos da servidão de aqueduto os prédios urbanos, os quintais, jardins ou terreiros contíguos a casas de habitação; já as quintas muradas só estão sujeitas a este encargo quando o aqueduto seja construído subterraneamente (art. 1451º, n.º 1).

Caso o proprietário do prédio serviente sofra prejuízos decorrentes da infiltração ou erupção das águas ou da deterioração das obras feitas para a sua condução tem direito a ser indemnizado (art. 1451º, n.º 2).

Por fim, o proprietário o prédio serviente tem direito a usar água do aqueduto que não for necessária ao seu proprietário, devendo para o efeito indemnizar previamente o titular do prédio dominante e pagar um montante proporcional à despesa feita com a condução da água até ao ponto de onde pretende derivá-la (art. 1451º, n.º 4).

99.8. Servidão de aqueduto para o aproveitamento de águas públicas

A constituição coerciva ou forçada de servidão de aqueduto para aproveitamento de águas públicas é possível se estas tiverem sido objecto de concessão. Aplica-se, nesse caso, o disposto no art. 1450º, n.ºs 2 e 3, relativo à servidão de presa para aproveitamento de águas públicas (art. 1452º).

99.9. Servidão de escoamento

O escoamento das águas afigura-se necessário sempre que estas existam em excesso nos prédios, independentemente de serem provenientes das chuvas, de correntes de água, de fontes, minas ou poços, ou de derivarem de outro prédio. Porém, não poderá falar-se em servidão de escoamento se as águas sobrantes escorrem de forma natural para os prédios inferiores[661], mas apenas quando são realizadas obras que desviam o curso natural das águas, criando-se desse modo um encargo específico sobre o prédio vizinho.

Não estão sujeitos à servidão legal de escoamento os prédios que, nos termos do art. 1451º, n.º 1, não podem ser objecto de servidão legal de aqueduto (art. 1453º, n.º 4).

A constituição coerciva da servidão de escoamento é admitida nos casos em que a água em excesso existente num prédio (prédio dominante):

i) Resulte de obras de captação ou destinadas a conduzir água proveniente de outro prédio, quando realizadas para fins agrícolas ou industriais (art. 1453º n.º 1, alínea *a)*);

[661] Esta obrigação de receber as águas que decorrem naturalmente dos prédios superiores, que recai sobre os prédios inferiores constitui um limite geral do direito de propriedade; veja-se o art. 1271º.

ii) Provenha de obras realizadas para dar uma direcção definida a águas que seguiam o seu curso natural (art. 1453º n.º 1, alínea *b)*);

iii) Resulte de obras (regos, fossos, valas) destinadas à drenagem ou enxugo de prédios, de modo a poderem ser explorados de forma mais conveniente (art. 1453º n.º 1, alínea *c)*);

iv) Provenha das águas sobrantes resultante da concessão de águas públicas (art. 1453º n.º 1, alínea *d)*).

Os proprietários onerados com a servidão de escoamento podem aproveitar as águas escoadas desde que seja para utilizar nos seus prédios nos termos do art. 1311º (art. 1453º n.º 2). Aqueles proprietários são apenas detentores das águas, pelo que não podem impedir que sejam privados do respectivo uso no caso de o proprietário da fonte ou nascente lhes der novo aproveitamento.

Na indemnização a ser paga ao dono do prédio serviente deve ser deduzido o valor dos benefícios que o mesmo retire do uso da água; de igual modo, no caso da servidão de escoamento constituída nos termos da alínea b) do n.º 1, deve ser levado em conta no cálculo da indemnização o valor do prejuízo que já resultava para o prédio serviente do decurso natural das águas (art. 1453º n.º 3).

100. Exercício das servidões

100.1. Âmbito

"As servidões são reguladas, no que respeita à sua extensão e exercício, pelo respectivo título; na insuficiência do título, observa-se o disposto nos Artigos seguintes" (art. 1454º). Na linha do art. 1434º (que consagra o princípio da atipicidade do conteúdo da servidão), confere-se aos titulares dos prédios dominante e serviente liberdade para, dentro do quadro legal existente, determinar as condições de extensão e de exercício do direito. O preceito é igualmente aplicável às servidões adquiridas por usucapião ou por destinação do pai de família: no primeiro caso, a servidão será exercida nos mesmos moldes da posse; no segundo caso, corresponde à situação de facto existente ao tempo da separação das fracções ou dos prédios.

"O direito de servidão compreende tudo o que é necessário para o seu uso e conservação" (art. 1455º, n.º 1). Esta norma confere ao titular da servidão o direito de usar dos meios indispensáveis ao seu exercício e conservação[662].

"Em caso de dúvida quanto à extensão ou modo de exercício, entende-se constituída a servidão por forma a satisfazer as necessidades normais e previsíveis do prédio dominante com o menor prejuízo para o prédio serviente" (art. 1455º, n.º 2). Esta norma tem carácter subsidiário, na medida em que se destina a resolver algumas dúvidas que título constitutivo da servidão possa levantar. Perante a multiplicidade e variedade de poderes que a servidão pode conferir, o preceito elege as necessidades normais e previsíveis do prédio dominante como critério para delimitar o âmbito do direito[663]; complementarmente, determina que, do conjunto desses poderes normais e previsíveis, devem ser exercidos os que causarem menor dano ao prédio serviente.

100.2. Obras no prédio serviente

O proprietário do prédio dominante pode fazer obras no prédio serviente, dentro dos poderes que lhe são conferidos pelo art. 1455º, desde que não torne mais onerosa a servidão (art. 1456º, n.º 1). "As obras devem ser feitas no tempo e pela forma que sejam mais convenientes para o proprietário do prédio serviente" (art. 1456º, n.º 2).

Independentemente da vontade do dono do prédio serviente e desde que sejam necessárias para o uso e conservação da servidão[664], o proprietário do prédio dominante tem direito de fazer obras no prédio serviente desde que não altere o conteúdo da servidão, que as obras não a tornem mais onerosa para a

[662] Por isso, a exclusão no título constitutivo de determinadas faculdades só é válida na medida em que não sejam indispensáveis ao exercício da servidão.

[663] No caso de, posteriormente à constituição da servidão, o prédio dominante ser objecto de inovações ou alterações e, em consequência disso, se revelar necessário utilizar o prédio serviente de forma diversa, esse novo leque de poderes, porque imprevisto, não é abrangido pela servidão constituída.

[664] Por exemplo, numa servidão de águas, reparar o local onde a água é capturada ou substituir os canos que a conduzem.

outra parte e sejam realizadas quando e do modo mais conveniente para o titular do prédio serviente.

Desde que estejam preenchidas estas condições, o titular do prédio serviente não tem direito a qualquer indemnização pelos prejuízos ou incómodos sofridos.

100.3. Encargos com as obras

O princípio geral que a lei consagra é o de que as obras feitas no prédio serviente são suportadas pelo proprietário do prédio dominante, admitindo-se, no entanto, a possibilidade de as partes fixarem outro modo de repartição das despesas (art. 1457º, n.º 1). Se forem vários os prédios dominantes a aproveitar das utilidades da mesma servidão, as despesas com as obras são repartidas proporcionalmente às vantagens de que cada proprietário beneficia; admite-se, no entanto, que alguns dos proprietários possam exonerar-se do encargo se renunciarem ao direito de servidão em proveito dos outros titulares (art. 1457º, n.º 2).

Pelo facto de não beneficiar o titular do prédio serviente, mas os donos dos prédios dominantes, a renúncia tem aqui um carácter translativo (e não extintivo ou abdicativo). Ora, é por se verificar a transmissão da servidão para outros proprietários sem a correspondente transferência do prédio serviente, que esta norma consagra uma derrogação ao disposto no art. 1435º, n.º 2, segundo o qual "a afectação das utilidades próprias da servidão a outros prédios importa sempre a constituição de uma servidão nova e a extinção da antiga".

Diga-se, no entanto, que esta transferência das utilidades da servidão não se traduz em termos práticos numa maior oneração para o titular do prédio serviente; além disso, a solução legal pode ser vista como expressão da capacidade expansiva dos direitos reais (no caso, do direito de servidão) em consequência da extinção dos limites que oneravam ou comprimiam o respectivo conteúdo ou *licere*, concretamente as servidões dos restantes proprietários dos prédios dominantes.

No caso de o proprietário do prédio serviente retirar alguma vantagem da servidão deve contribuir para as obras, na proporção das utilidades de que beneficia (art. 1457º, n.º 3)[665].

Se o proprietário do prédio serviente se obrigou a custear as obras, só pode eximir-se desse encargo se renunciar ao seu direito de propriedade em benefício do titular do prédio dominante; no entanto, se a servidão onerar apenas uma parte do prédio, a renúncia pode limitar-se a essa parte específica (art. 1457º, n.º 4, primeira parte). Embora não seja obrigatória a aceitação da renúncia, o proprietário do prédio dominante fica obrigado a custear a totalidade das obras, ainda que não aceite a transmissão do prédio (art. 1457º, n.º 4, segunda parte).

Neste caso, a renúncia translativa tem como efeito necessário a divisão do prédio serviente. Por exemplo, se o proprietário do prédio serviente se obrigou a custear as despesas com a servidão de passagem que onera o seu prédio, apenas é transferida para o dono do prédio dominante a parte do terreno através da qual o direito é exercido.

100.4. Mudança do local da servidão

O proprietário do prédio serviente não pode prejudicar o uso da servidão (art. 1458º, n.º 1). Esta proibição diz respeito não só ao exercício da servidão, mas abrange igualmente os actos que dificultem a conservação das obras indispensáveis à manutenção do direito.

No entanto, o mesmo proprietário goza, a todo o tempo, da faculdade de exigir a mudança do local da servidão; essa mudança pode fazer-se dentro do mesmo prédio, para outro prédio pertencente ao mesmo proprietário[666] ou para prédio de terceiro com o consentimento do respectivo dono. Comum a todas estas situações é a verificação de uma dupla condição: que a mudança de local seja conveniente para o proprietário do prédio serviente e não prejudique os

[665] O benefício do titular do prédio serviente pode verificar-se, por exemplo, nos casos previstos no art. 1450º, n.º 4 (aproveitamento da obra realizada para a servidão de travamento da presa) ou no art. 1451º, n.º 4 (aproveitamento do excedente na servidão de aqueduto).

[666] O prédio para o qual se pode verificar a mudança da servidão não tem necessariamente de ser contíguo ao anterior.

interesses do proprietário do prédio dominante[667], por um lado, e que seja o titular do prédio serviente a suportar as despesas com a mudança, por outro (art. 1458º, n.º 1).

A admissão da mudança da servidão de um prédio para outro, seja do mesmo dono seja pertence a terceiro, importa uma derrogação ao disposto no art. 1435º, n.º 2, segundo o qual "a afectação das utilidades próprias da servidão a outros prédios importa sempre a constituição de uma servidão nova e a extinção da antiga". Porém, na situação contemplada no art. 1458º, n.º 1, a solução legal pode ser justificada por razões de economia processual — evita a necessidade de se proceder à extinção de um direito e à constituição de um outro idêntico ao anterior —, além de que, globalmente, é a que melhor corresponde aos interesses das partes envolvidas.

Por outro lado, admite-se a mudança do local da servidão a requerimento do proprietário do prédio dominante (art. 1458º, n.º 2). Tal como na situação anterior, esta mudança está dependente da circunstância de se revelar vantajosa para quem a requer, por um lado, e de não causar prejuízo relevante ao proprietário do prédio serviente, por outro. O custo com a mudança deve ser suportado pelo proprietário do prédio dominante.

Qualquer dos titulares dos prédios dominante e serviente pode requerer a alteração do modo e do tempo de exercício da servidão desde que se verifiquem os requisitos anteriormente referidos (art. 1458º, n.º 3)[668].

Por fim, as faculdades relacionadas com a mudança das servidões não podem ser objecto de renúncia nem ser limitadas por negócio jurídico (art. 1458º, n.º 4). Como se trata de poderes de natureza legal, não podem ser afastados ou modificados pelo título constitutivo da servidão; além disso, são faculdades aplicáveis para todas as servidões, tanto voluntárias como legais.

[667] A avaliação do prejuízo dos interesses do dono do prédio dominante deve obedecer a critérios objectivos.

[668] Há alteração do modo, quando, por exemplo, uma servidão de passagem, constituída para ser usada apenas por pessoas, passa a ser utilizada com recurso a veículos de transporte.

100.5. Exercício parcial

"A servidão não deixa de considerar-se exercida por inteiro, quando o proprietário do prédio dominante aproveita apenas uma parte das utilidades que lhe são inerentes" (art. 1462º). O exercício limitado da servidão é suficiente para garantir a conservação do direito, não podendo, por isso, ser associado a qualquer ideia de renúncia. Considera-se assim que o aproveitamento parcial das utilidades que constituem o objecto da servidão não afecta a manutenção do direito tal como foi constituído.

101. Extinção das servidões

O art. 1459º enumera os vários factos jurídicos que determinam a extinção da servidão. A estas causas, poder-se-á acrescentar o desaparecimento definitivo do prédio serviente ou dominante.

101.1. Reunião dos prédios dominante e serviente na mesma pessoa

Tal como se consagra relativamente aos direitos de usufruto (art. 1399º, n.º 1, alínea *b)*), uso e habitação (art. 1413º) e superfície (art. 1426º, n.º 1, alínea *d)*), também a servidão se extingue quando os prédios serviente e dominante passam a ser propriedade da mesma pessoa (art. 1459º, n.º 1, alínea *a)*)[669].

Contudo, a servidão não se extingue se o proprietário do prédio serviente se tornar comproprietário do prédio dominante, como também não se extingue se o proprietário do prédio dominante passa a ser comproprietário do prédio serviente, uma vez que, em ambas as situações, os prédios são propriedade de outras pessoas para além dos donos originários dos prédios envolvidos na servidão.

[669] Este regime consiste numa reafirmação do princípio do direito romano *nemine res sua servit*.

101.2. Não uso

A servidão extingue-se pelo não uso durante vinte anos, qualquer que seja o motivo (art. 1459º, n.º 1, alínea *b)*). Como estabelece o art. 289º, n.º 3, "os direitos de propriedade, usufruto, uso e habitação, *enfiteuse*, superfície e servidão não prescrevem, mas podem extinguir-se pelo não uso nos casos previstos na lei, sendo aplicáveis nesses casos, na falta de disposição em contrário, as regras da caducidade". Significa este preceito que, à semelhança do que sucede com os restantes direitos reais de gozo sobre coisa alheia, o decurso do prazo que conduz à extinção da servidão não está sujeito às regras da suspensão e interrupção da prescrição (art. 319º), além de que a caducidade pode ser apreciada oficiosamente pelo tribunal (art. 324º).

"O prazo para a extinção das servidões pelo não uso conta-se a partir do momento em que deixaram de ser usadas; tratando-se de servidões para cujo exercício não é necessário o facto do homem, o prazo corre desde a verificação de algum facto que impeça o seu exercício" (art. 1460º, n.º 1). A primeira parte deste preceito aplica-se às servidões cujo exercício depende do facto do homem, como, por exemplo, a servidão de passagem ou a servidão de aproveitamento de águas para fins domésticos; relativamente a estas, o não uso conta-se a partir do momento em que deixam de ser praticados os actos através dos quais as servidões se manifestam.

A segunda parte do art. 1460º, n.º 1, abrange as servidões cujo exercício não depende de facto do homem, como a servidão de presa ou de aqueduto. Nestes casos, o prazo começa a correr desde a verificação de algum facto que impeça o seu exercício, como, por exemplo, a destruição das obras feitas para qualquer daquelas servidões.

Quanto às servidões que são exercidas com intervalos de tempo ou em períodos determinados, o prazo para a extinção começa a contar-se desde o dia em que poderiam exercer-se e não foi retomado o seu exercício, e não desde o momento em que ocorreu o último uso da servidão (art. 1460º, n.º 2)[670].

[670] Por exemplo, se tiver sido constituída uma servidão de passagem para ser exercida apenas de dois em dois anos, o prazo de caducidade conta-se não a partir do último ano em que foi usada, mas a partir da data em que a servidão deveria novamente ser exercida.

Pertencendo o prédio dominante a vários proprietários, o exercício da servidão por um dos comproprietários impede a extinção do direito relativamente aos demais (art. 1460º, n.º 3).

101.3. Usucapio libertatis

A aquisição por usucapião da liberdade do prédio opera em benefício do proprietário do prédio serviente, começando o prazo da usucapião a contar a partir do momento em que aquele se opõe ao exercício da servidão (arts. 1459º, n.º 1, alínea *c)*, e 1464º, n.ºs 1 e 2)[671].

Suponha-se que, por sua iniciativa, o dono de um prédio onerado com uma servidão de passagem constrói um muro que impede o titular da servidão de utilizar o local fixado para a respectiva passagem. Com isso, o dono do prédio serviente passou a exercer o seu direito de propriedade como se a servidão de passagem não existisse. Ora, como o afastamento da servidão é contrário ao direito do dono do prédio dominante, o proprietário do prédio onerado adquire com essa oposição[672] a posse do prédio livre do encargo correspondente à servidão de passagem. Embora seja o proprietário do prédio, a oposição ao exercício da servidão dá origem a uma situação possessória correspondente a um direito de conteúdo mais amplo do que anteriormente.

Se essa posse se prolongar, sem oposição, durante 15 ou 20 anos, conforme seja de boa fé ou de má fé, respectivamente, o proprietário serviente adquire por usucapião o direito de se opor à passagem pelo seu prédio, libertando-o de forma definitiva de um encargo que o limitava. De acordo com a natureza elástica dos direitos reais, deparamo-nos neste caso com a extinção de um direito real menor por usucapião e a consequente reexpansão do direito progenitor na parte relativa ao conteúdo da servidão. O proprietário liberta-se assim, por sua iniciativa, da

[671] Diferente desta situação, é aquela em que alguém adquire a posse de um prédio na convicção de que sobre ele não incide qualquer ónus e que o possui nessa qualidade durante o tempo necessário para adquirir a respectiva propriedade por usucapião.

[672] A aquisição é por inversão do título da posse, porquanto há uma oposição por parte de quem era mero detentor relativamente ao local por onde era exercida a servidão de passagem.

restrição correspondente a um direito real menor através de uma aquisição originária restitutiva ou liberatória.

Por razões de segurança jurídica, exige-se que os actos de oposição ao exercício da servidão (e a consequente aquisição da posse do prédio na parte relativa ao conteúdo da servidão) sejam inequívocos.

101.4. Renúncia

A renúncia é outras das causas de extinção da servidão. Sendo um negócio jurídico unilateral, a renúncia produz o seu efeito extintivo independentemente de qualquer motivo e da aceitação do proprietário do prédio serviente, a pessoa que dela beneficia (art. 1459º, n.º 1, alínea *d),* e n.º 5).

101.5. Decurso do prazo

Tal como se verifica em relação a outros direitos reais de gozo, incluindo o direito de propriedade (arts. 1227º, n.º 2, 1399º, n.º 1, alínea *a)* , 1426º, n.º 1, alínea *c)*), as servidões constituídas temporariamente extinguem-se de forma automática verificado o decurso do prazo fixado.

101.6. Desnecessidade

A extinção por desnecessidade das servidões pode ocorrer quando o prédio dominante deixa de carecer das utilidades proporcionadas pelo prédio serviente[673] ou quando essas utilidades passem a ser asseguradas por outra via[674]. As situações de desnecessidade devem ter carácter objectivo e ser avaliadas à luz das circunstâncias existentes à data em que a extinção da servidão é requerida.

[673] Por exemplo, torna-se desnecessária uma servidão para gastos domésticos se a habitação foi definitivamente abandonada ou destruída.

[674] Assim acontece se a passagem para o prédio encravado passou a poder fazer-se através de um caminho público (e desde que a nova passagem não cause excessivo incómodo ou dispêndio ao titular).

A desnecessidade das servidões adquiridas por usucapião deve ser declarada judicialmente, a requerimento do proprietário do prédio serviente (art. 1459º, n.º 2)[675].

A idêntico requerimento está sujeita a extinção por desnecessidade das servidões legais, ainda que tenham sido constituídas por acordo. No caso de, pelos danos sofridos com a respectiva constituição, o titular do prédio serviente ter recebido uma indemnização, esta deve ser restituída no todo ou em parte ao dono do prédio dominante, cabendo ao tribunal determinar o montante dessa devolução, de acordo com as circunstâncias (art. 1459º, n.º 3).

101.7. Remição

Relativamente às servidões legais de aproveitamento de águas para gastos domésticos (art. 1447º) e para fins agrícolas (art. 1448º), confere-se ao proprietário do prédio serviente a faculdade de afastar ou de se exonerar da obrigação de consentir o aproveitamento das águas pelo titular do prédio dominante sempre que pretenda dar à água sobrante que é retirada do seu prédio um aproveitamento justificado. Todavia, essa remição só pode exigida após terem decorrido dez anos sobre a constituição da servidão.

No que respeita à restituição da indemnização, é aplicável o regime previsto para a extinção da servidão por desnecessidade (art. 1459º, n.º 4).

101.8. Aquisição do prédio dominante

Como se referiu anteriormente, a servidão legal de passagem não pode ter por objecto prédios urbanos. Contudo, já pode ter lugar através dos respectivos logradouros, como quintais, jardins ou terreiros adjacentes, como também através de quintas muradas. Ora, tendo em vista evitar a ocorrência de situações de

[675] Embora esteja subjacente a esta forma de extinção das servidões a verificação superveniente da desnecessidade, não é excluir, em particular no caso de a servidão ter sido adquirida por usucapião, a possibilidade de o proprietário do prédio serviente invocar a existência de desnecessidade originária da servidão para fazer cessar o encargo sobre o seu prédio.

devassa ou intromissão na vida privada originadas por essa passagem mesmo quando tenha lugar através do logradouro, a lei confere ao titular do prédio serviente o direito de adquirir de forma coerciva ou potestativa o prédio dominante — seja urbano ou rústico — pelo seu justo valor e, desse modo, subtrair-se à servidão (art. 1441º, n.º 1). Não havendo acordo quanto ao preço a pagar pelo dono do prédio serviente, aquele é fixado por via judicial; se forem dois ou mais os proprietários interessados, o prédio é objecto de licitação, revertendo o excesso para o alienante (art. 1441º, n.º 2).

Como refere a lei ("subtrair-se ao encargo"), o direito potestativo de aquisição do prédio dominante deve ser exercido quando o interessado pretende constituir a servidão de passagem (seja por via judicial seja extrajudicialmente), caducando se não for exercido nesse momento.

Por fim, qualquer que tenha sido o título constitutivo, confere-se ao proprietário do prédio serviente sujeito a uma servidão legal de passagem o direito de preferência no caso de venda, dação em cumprimento do prédio dominante (art. 1445º, n.º 1), sendo aplicável nestes casos o disposto no art. 351º a 353º (exercício do direito de preferência) e no art. 1330º (acção de preferência) (art. 1445º, n.º 2). Se forem mais do que um preferente, abre-se entre eles licitação, revertendo o excesso para o alienante (art. 1445º, n.º 3).

101.9. Impossibilidade de exercício

A impossibilidade superveniente do exercício da servidão — ocorra essa impossibilidade no prédio dominante ou no prédio serviente, por causa fortuita ou por culpa de alguma das partes —, não implica a respectiva extinção; esta só poderá ocorrer quando tiver decorrido um prazo de vinte anos (art. 1461º). Por exemplo, se uma servidão tiver por objecto a captação da água de determinado poço, o facto de este secar não implica a extinção imediata da servidão, mas só após vinte anos, contados a partir desse facto.

101.10. Exercício em época diversa

Se, por exemplo, uma servidão de passagem tiver sido constituída para ser utilizada apenas durante determinado mês por ano, o facto de o titular do prédio dominante deixar de passar no prédio serviente durante o período fixado no título constitutivo, mas passar a fazê-lo num período diferente não impede a extinção pelo não uso daquela servidão, decorridos vinte anos.

Porém, se continuar a utilizar o mesmo lugar de passagem durante um outro período diferente do estipulado, o proprietário do prédio dominante pode adquirir uma nova servidão de passagem por usucapião. Significa isto que, apesar de o local de passagem continuar a ser o mesmo, o legislador considera existirem aproveitamentos distintos e, nessa medida, servidões distintas sobre o prédio serviente: uma, que se extingue pelo não uso, é relativa à passagem durante um determinado mês, a outra, que poderá ser adquirida por usucapião, corresponde ao direito de passar noutro período.

101.11. Servidões constituídas pelo usufrutuário

"As servidões activas adquiridas pelo usufrutuário não se extinguem pela cessação do usufruto" (art. 1465º). Relativamente às servidões passivas, é aplicável o disposto na parte final do art. 1383º, n.º 1: o usufrutuário não pode constituir servidões passivas que ultrapassem a duração do seu direito.

As servidões activas temporárias constituídas pelo usufrutuário transmitem-se para o proprietário se o direito de usufruto se extinguir antes de se verificar a caducidade das servidões.

No caso de ter participado nas despesas para a constituição da servidão, o usufrutuário tem direito a ser indemnizado nos termos do art. 1193º, *ex vi* art. 1373º, n.º 2, uma vez que as servidões activas devem ser consideradas benfeitorias.

CAPÍTULO XV
DIREITOS REAIS DE GARANTIA

102. Consignação de rendimentos: 102.1. Características. 102.2. Regime jurídico. 102.3. Extinção. 102.4. Remissão.

103. Penhor: 103.1. Penhor de coisas: 103.1.1. Constituição. 103.1.2. Regime jurídico. 103.1.3. Transmissão do penhor. 103.1.4. Extinção. 103.1.5. Remissão. 103.2. Penhor de direitos: 103.2.1. Constituição. 103.2.2. Regime jurídico.

104. Hipoteca: 104.1. Constituição. 104.2. Objecto da hipoteca: 104.2.1. Prédios rústicos e urbanos. 104.2.2. Direitos: i) Direito de superfície. ii) Direito resultante de concessão. iii) Direito de usufruto. 104.2.3. Móveis sujeitos a registo. 104.2.4. Fábricas. 104.2.5. Acessórios do crédito. 104.3. Perda da coisa ou do direito. 104.4. Regime jurídico: 104.4.1. Indivisibilidade. 104.4.2. Proibição do pacto comissório. 104.4.3. Inalienabilidade dos bens hipotecados. 104.4.4. Substituição ou reforço da hipoteca. 104.4.5. Seguro da coisa. 104.4.6. Penhora dos bens. 104.4.7. Defesa do dono da coisa. 104.4.8. hipoteca e usufruto. 104.4.9. Administração da coisa hipotecada. 104.5. Espécies de hipoteca: 104.5.1. Hipoteca legal. 104.5.2. Hipoteca judicial. 104.5.3. Hipoteca voluntária. 104.6. Redução da hipoteca. 104.6.1. Redução voluntária. 104.6.2. Redução judicial. 104.7. Transmissão dos bens hipotecados: 104.7.1. Expurgação da hipoteca. 104.7.2. Renascimento de direitos reais. 104.7.3. Exercício antecipado da hipoteca. 104.7.4. Direitos do terceiro adquirente. 104.8. Transmissão da hipoteca. 104.8.1. Cessão da hipoteca. 104.8.2. Cessão do grau hipotecário. 104.9. Extinção da hipoteca. 104.10. Renascimento da hipoteca.

105. Privilégios creditórios: 105.1. Caracterização. 105.2. Privilégios mobiliários gerais. 105.3. Privilégios mobiliários especiais. 105.4. Privilégios imobiliários. 105.5. Concurso de privilégios. 105.5.1. Graduação entre privilégios. 105.7.2. Concurso entre privilégios e outros direitos reais. 105.6. Extinção dos privilégios. 105.7. Aplicação de outras normas: remissão.

106. Direito de retenção: 106.1. Condições de constituição. 106.2. Casos especiais de retenção. 106.3. Direito de retenção e excepção ao não cumprimento do contrato. 106.4. Regime jurídico.

Os direitos reais de garantia vêm tratados no Código Civil na parte relativa às garantias especiais das obrigações. Não se estranhe esta colocação, pois, embora constituam *jura in re*, a sua existência tem como única finalidade garantir o cumprimento das obrigações. São direitos reais instrumentais ou acessórios, uma vez que estão ao serviço da satisfação de direitos de crédito; por isso, não podem constituir-se ou subsistir sem a obrigação que garantem, ainda que esta seja futura ou condicional. Esta acessoriedade significa que a constituição do direito real de garantia está dependente da validade da obrigação que visa garantir e que aquele direito caduca automaticamente logo que a obrigação se extingue.

Os direitos reais de garantia distinguem-se da garantia comum dos credores — que é constituída pelo património do devedor — e de outras garantias pessoais (a fiança, a sub-fiança, ou o aval em matéria de títulos à ordem), porque, enquanto estas últimas garantem um crédito através do património em geral, os direitos reais de garantia fazem-no através de bens certos e determinados do devedor ou de terceiro. É porque incidem sobre coisas individualizadas que constituem direitos reais, assim se distinguindo das garantias pessoais, as quais são direitos de crédito com fins de garantia.

Os direitos reais de garantia ou de protecção são aqueles que conferem ao credor o poder de se fazer pagar do montante do seu crédito pelo valor ou rendimentos de bens certos e determinados do devedor ou de terceiro, com preferência sobre os outros credores do devedor ou desse terceiro.

É na fase da execução judicial de uma dívida que o direito real de garantia revela o seu conteúdo mais importante. Se *A* pedir emprestado a *B* mil dólares e, como garantia, constituir uma hipoteca sobre uma casa sua, o credor fica com o direito de, no caso de o devedor não cumprir, ser pago pelo valor obtido com a venda judicial daquele bem, com preferência sobre os demais credores de *A*, isto é, sobre os credores que não tenham qualquer direito real de garantia ou que possuam um direito real de garantia que não goze de prevalência relativamente

à hipoteca. É, pois, a atribuição de prioridade no pagamento do crédito o aspecto que confere especial relevo aos direitos reais de garantia.

São os seguintes os direitos reais de garantia: consignação de rendimentos, penhor, hipoteca, privilégios creditórios e direito de retenção. Apenas a consignação versa sobre os rendimentos das coisas que são objecto da garantia; nos restantes, são os bens que são directamente abrangidos pelo direito real, sendo através do respectivo valor (obtido pela respectiva venda judicial ou extrajudicial) que o credor satisfaz o seu crédito com preferência sobre os outros credores do mesmo devedor.

102. Consignação de rendimentos

102.1. Características

A consignação de rendimentos (também denominada antícrese) garante o cumprimento da obrigação através dos rendimentos de certos bens imóveis ou de certos bens móveis sujeitos a registo, incluindo títulos de crédito nominativos (arts. 590º, n.º 1, e 594º, n.º 2). Confere ao credor preferência no pagamento do seu crédito apenas pelo valor dos rendimentos consignados e não pelo valor dos bens que os produzem; quanto a estes, o credor ocupa a posição de credor comum. Tal como está previsto para a generalidades das garantias[676], a dívida a garantir através da consignação pode ser futura ou condicional (art. 590º, n.º 1).

Para além de funcionar como garantia, a consignação de rendimentos pode também ser utilizada para o pagamento da obrigação[677]. Com efeito, nos termos do art. 590º, n.º 2, os rendimentos dos bens onerados podem ser afectados ao pagamento da dívida e dos respectivos juros, ao pagamento da dívida ou apenas dos

[676] Veja-se o art. 600º, n.º 3, para o penhor, e o art. 620º, n.º 2, em relação à hipoteca. No caso de a obrigação ser condicional, a não verificação da condição implica a extinção do direito real de garantia; o mesmo acontece, se a obrigação futura não se constituir.

[677] Quando se estipula que os rendimentos constituem um meio de cumprimento, a dívida vai-se reduzindo na medida dos rendimentos recebidos pelo credor.

juros[678]. Assim, diferentemente dos outros direitos reais de garantia, a eficácia da consignação não está dependente do não cumprimento da obrigação garantida, o que acontece sempre que se convenciona imputar os rendimentos na dívida.

A afectação dos rendimentos é directa e imediata, não se exigindo qualquer colaboração específica do titular dos bens consignados; contudo, o credor não pode impedir o proprietário de alienar os bens que propiciam os rendimentos, embora o seu direito se mantenha em relação ao novo adquirente, na medida em que os rendimentos dos bens que este adquiriu continuam sujeitos à mesma consignação (direito de sequela).

102.2. Regime jurídico

A consignação pode ser voluntária ou ter origem judicial (art. 592º, n.º 1). É voluntária quando constituída pelo devedor ou por terceiro por negócio entre vivos ou por meio de testamento; é judicial quando resulta de decisão do tribunal (art. 592º, n.º 2).

Sendo voluntária, a consignação deve constar de escritura pública ou testamento quando incide sobre imóveis[679]; e de escrito simples quando recaia sobre móveis sujeitos a registo (art. 594º, n.º 1). Para produzir efeitos em relação a terceiros[680], a consignação, incluindo a judicial, está sujeita a registo declarativo; se tiver por objecto os rendimentos de títulos de crédito nominativos, deve a consignação ser mencionada nos títulos e averbada, nos termos da respectiva legislação" (art. 594º, n.º 2).

---

[678] De facto, o art. 593º n.º 1, refere que "a consignação pode fazer-se... até ao pagamento da divida garantida", e o art. 595º, n.º 2, alude à imputação dos rendimentos consignados no capital. Dado que os rendimentos consignados só podem ser imputados no cumprimento da dívida e/ou dos juros desta, não é permitido ao credor consignar em favor de terceiro os mesmos rendimentos.

[679] O art. 37º, n.º 2, alínea *b)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, que contém o regime jurídico do notariado, exige escritura pública para a celebração dos actos de constituição, modificação de consignação de rendimentos quando onerem coisas imóveis. Cf. nota 30.

[680] Para produzir efeitos entres as partes não é necessário qualquer registo, bastando por isso o mero acordo formalizado.

Só pode constituir a consignação de rendimentos quem os puder dispor, designadamente o proprietário, o comproprietário, o usufrutuário[681] ou o arrendatário (art. 591º, n.º 1). No caso de ter sido constituída por terceiro, é aplicável o disposto no art. 651º, ou seja, a consignação extingue-se se, por facto do credor, não puder dar-se a sub-rogação do terceiro nos direitos do credor (art. 591º, n.º 2)[682].

As partes podem consignar os rendimentos por um determinado número de anos ou até ao pagamento integral da dívida garantida (art. 593º, n.º 1). Se versar sobre rendimentos de bens imóveis, a consignação tem como limite de duração quinze anos (art. 593º, n.º 2). Este prazo deve também ser aplicado à consignação que versa sobre móveis sujeitos a registo.

Nos casos em que a consignação é temporária, se a obrigação garantida não estiver cumprida integralmente à data em que aquela se extingue pelo vencimento do prazo, permanece em dívida a parte não liquidada.

Se as partes tiverem estipulado prazo superior ao fixado no art. 593º, n.º 2, aplica-se ao negócio a regra prevista no art. 283º, pelo que o prazo considera-se reduzido até ao limite legal, salvo quando se mostre que a garantia não teria sido constituída por prazo inferior a quinze anos; neste caso, o contrato é nulo.

Quanto ao destino a dar aos bens cujos rendimentos são consignados, admite-se que as partes estipulem: *i)* que continuem em poder do concedente (que pode ser o devedor ou terceiro - art. 592º, n.º 2); *ii)* que passem para a esfera do credor, o qual fica, na parte aplicável, equiparado ao locatário, sem prejuízo da faculdade de os locar; *iii)* que passem para o poder de terceiro, por título de locação ou por outro, ficando o credor com o direito de receber os respectivos frutos (art. 595º, n.º 1).

Em qualquer destas modalidades, se a consignação garantir o capital e os juros, os rendimentos obtidos são imputados, em primeiro lugar, nos juros e,

---

[681] Como se viu, o usuário ou o morador usuário não podem dispor nem onerar os seus direitos (art. 1411º).

[682] Como se prescreve no art. 527º, n.º 1 (sub-rogação legal), "o terceiro que cumpre a obrigação só fica sub-rogado nos direitos do credor quando tiver garantido o cumprimento, ou quando, por outra causa, estiver directamente interessado na satisfação do crédito". "Ao cumprimento é equiparada a dação em cumprimento, a consignação em depósito, a compensação ou outra causa de satisfação do crédito compatível com a sub-rogação" (art. 527º, n.º 2).

em segundo lugar, no capital (art. 595º, n.º 2). Se a garantia abranger apenas os juros, os rendimentos remanescentes, se os houver, são atribuídos ao dono dos bens (o concedente da garantia).

No caso de os bens continuarem na esfera do concedente, e se não ficar estabelecido o recebimento pelo credor de uma importância fixa em cada período, este tem o direito de exigir ao concedente da garantia (o devedor ou terceiro) a prestação anual de contas (art. 596º, n.º 1). Por seu lado, se os bens passarem para o poder do credor ou de terceiro, o concedente tem o direito de exigir àquele a prestação anual de contas (art. 596º, n.º 2).

Procura-se com a medida de prestação de contas permitir o controlo dos rendimentos proporcionados pelos bens: no primeiro caso, confere-se ao credor a possibilidade de tomar conhecimento dos montantes que podem ser imputados à amortização do seu crédito; no segundo, atribui-se ao concedente a possibilidade de controlar os rendimentos produzidos pelos respectivos bens e obstar a um locupletamento indevido por parte do credor.

Se os bens cujos rendimentos estão consignados passarem para o poder do credor[683], deve este administrá-los como um proprietário diligente, como pagar os impostos e os encargos com as coisas (art. 597º, n.º 1)[684]. O credor só pode liberar-se destas obrigações se renunciar à garantia (art. 597º, n.º 2)[685]; é aplicável à renúncia da consignação de rendimentos o disposto no art. 665º relativo à renúncia da hipoteca (art. 597º, n.º 3).

---

[683] O acordo através do qual esses bens passam para a esfera do credor denomina-se pacto anticrético. Como é a própria lei que o equipara a locatário, o credor deve ser havido como mero detentor dos bens por título jurídico (art. 1173º, alínea *c)*). De todo o modo, como se viu (§ 16), o credor pode neste caso usar das acções de defesa da posse contra o concedente. Também na modalidade prevista no art. 595º, n.º 1, alínea *c)*, os bens são atribuídos a terceiro a título de locação ou de outro título de natureza obrigacional (por exemplo, como administrador).

[684] Nos termos do art. 595º, n.º 1, alínea *b)*, o credor pode locar os bens; no entanto, o terceiro que, nesse caso, receba os bens não está sujeito às obrigações específicas do credor, previstas no art. 597º, n.º 1.

[685] A renúncia à consignação de rendimentos está igualmente prevista pelo 598º, uma vez que a hipoteca pode extinguir-se por aquela forma (art. 664º).

102.3. Extinção

Podendo a consignação de rendimentos ser constituída por um certo período (art. 593º), é lógico que se extinga nesses casos pelo decurso do prazo. Como se referiu, a extinção da consignação não significa por si só que se extinga a obrigação que garante, uma vez que, salvo estipulação das partes, a sua duração não tem de coincidir com o prazo fixado para o cumprimento da obrigação[686].

A verificação de uma condição resolutiva aposta à consignação ou à obrigação conduz à extinção da garantia. Também a extinção do usufruto implica a extinção da consignação constituída pelo usufrutuário. Por outro lado, se forem executados os bens cujos rendimentos são consignados, a garantia transfere-se para o produto da venda (art. 758º, n.º 3).

Para além destas causas, a consignação extingue-se pelos mesmos motivos da hipoteca (art. 664º), com excepção da indicada na alínea *b)* do artigo 664º (art. 598º).

102.4. Remissão

É aplicável à consignação de rendimentos, com as necessárias adaptações, o que dispõem os arts. 626º, 628º a 630º, 635º e 636º relativamente à hipoteca (infra)[687]. Na aplicação destas normas — que regulam situações em que é a própria coisa o objecto do direito real de garantia —, dever-se-á ter em atenção que, neste caso, são os rendimentos que a coisa produz que constituem a garantia, como se disse.

[686] Sendo o direito real de garantia um direito acessório, é claro que se verifica a sua extinção automática no momento em que acontece o cumprimento integral da obrigação (art. 664º, alínea *a)*, aplicável por força do art. 598º).

[687] Merece particular destaque a aplicação da norma do art. 628º relativa à proibição do pacto comissório.

103. Penhor

O penhor é o direito real de garantia que confere ao credor o direito à satisfação do seu crédito, bem como dos juros, se os houver, com preferência sobre os demais credores, pelo valor de certa coisa móvel, ou pelo valor de créditos ou outros direitos não susceptíveis de hipoteca, pertencentes ao devedor ou a terceiro (art. 600º, n.º 1). A obrigação garantida pelo penhor pode ser futura ou condicional (art. 600º, n.º 3).

É havido como penhor o depósito a que se refere o n.º 1 do artigo 557º (caução imposta ou autorizada por lei) (art. 600º, n.º 2).

O penhor só pode ter por objecto bens móveis simples, créditos e outros direitos que não sejam susceptíveis de hipoteca (arts. 603º e 613º, respectivamente). Não podem ser empenhados os móveis sujeitos a registo (porque são objecto de hipoteca), bem como as coisas acessórias, porque estas, salvo declaração em contrário, não são abrangidas pela garantia que recai sobre a coisa principal (art. 201º, n.º 2). Também as universalidades de coisas móveis não podem ser objecto de penhor, porquanto este, como qualquer direito real, tem de incidir sobre coisas certas e determinadas, além de que é muito duvidoso que o Código Civil considere as universalidades como um objecto único para efeitos de direitos reais, como se disse[688].

Como sucede com os direitos reais de garantia em geral, também o penhor só pode ser constituído por quem tiver legitimidade para alienar os bens dados em garantia (art. 601º, n.º 1). No caso de o penhor ser constituído por terceiro, é aplicável o disposto no art. 651º (hipoteca constituída por terceiro)[689] (art. 601º, n.º 1).

"As disposições desta secção não prejudicam os regimes especiais estabelecidos por lei para certas modalidades de penhor" (art. 602º). De uma forma geral, os regimes especiais admitem a constituição do penhor em que o devedor não fica privado do uso da coisa.

---

[688] Cf. § 8.4.

[689] Tal como na consignação de rendimentos (art. 591º), a aplicação do art. 651º remete para o disposto no art. 527º, n.º 1 (sub-rogação legal).

O penhor pode ter por objecto coisas ou direitos, como se referiu[690].

103.1. Penhor de coisas

103.1.1. Constituição

O penhor de coisas tem origem negocial. Exige-se para a sua constituição não só o acordo das partes (o contrato de penhor), como ainda a entrega ao credor ou a terceiro da coisa dada em penhor[691], ou a entrega de um documento que confira a exclusividade da coisa (art. 603º, n.º 1). Admite-se também que a entrega possa consistir na atribuição da composse ao credor, desde que o devedor fique privado da possibilidade de dispor materialmente da coisa (art. 603º, n.º 2)[692].

Sem o desapossamento da coisa da esfera do credor (total no caso do n.º 1, parcial no do n.º 2) não há lugar à constituição do penhor[693]; a falta da entrega da coisa empenhada, da composse ou de documento que confira a exclusividade da coisa origina a invalidade (nulidade) do contrato de penhor.

Estas exigências específicas para a constituição do penhor de coisas — excepcionais na lógica do regime de transmissão dos direitos reais adoptado pelo Código Civil[694] — têm a ver com a natureza móvel das coisas que lhe servem de objecto e, em particular, com a necessidade de conferir eficácia à garantia. De

---

[690] O termo penhor é muitas vezes usado indistintamente para significar diferentes aspectos: o direito de penhor, o contrato de constituição do penhor e o objecto do penhor. Nesta exposição, é usado em regra como sinónimo de direito de penhor.

[691] Esta tanto pode pertencer ao devedor como a terceiro. A atribuição da coisa a terceiro pressupõe o acordo de ambas as partes.

[692] Esta privação da disponibilidade material torna a composse do devedor numa posse *solo animo* ou meramente intencional.

[693] Quando muito, na ausência de entrega da coisa, poderemos estar perante uma promessa de penhor.

[694] Como se viu a propósito do princípio da consensualidade (§ 10.3.), este caso constitui uma excepção ao sistema do título adoptado pelo Código Civil, já que a validade do acto constitutivo depende não apenas do contrato, mas também da entrega.

facto, sendo os bens móveis facilmente alienáveis e sonegáveis, a sua permanência na esfera do devedor permitira que pudessem ser transferidos para terceiros ou escondidos sem que o credor tivesse possibilidade de conhecer os novos adquirentes ou o paradeiro das coisas, inviabilizando-se assim a execução da garantia. Com a entrada dos bens na órbita do poder do credor, o risco de ineficácia do penhor fica substancialmente reduzido. Além disso, o desapossamento permite aos interessados ter um conhecimento mais seguro da situação patrimonial do devedor.

103.1.2. Regime jurídico

O credor pignoratício tem o direito de (art. 604º):

i) Usar, em relação à coisa empenhada, das acções destinadas à defesa da posse, ainda que seja contra o respectivo dono (alínea *a)*). Como se disse[695], o penhor é um direito real que confere posse, na medida em que reúne *corpus* e *animus*. Esta afirmação não é contrariada pelo disposto na alínea *a)*, do art. 604º — que assenta no pressuposto de que o credor pignoratício não é possuidor —, na medida em que esta norma pressupõe a constituição regular do direito de penhor, situação que, como se disse, não poderá ser qualificada posse formal ou posse autónoma, mas apenas posse causal. Não existindo nesta situação uma posse autêntica, no entanto, o legislador optou por conferir ao titular do direito a possibilidade de recorrer às acções possessórias para ser mantido ou restituído à disponibilidade da coisa empenhada. Este meio de tutela fica dependente da prova da posse, exigência mais fácil de satisfazer do que a prova do direito, cuja dificuldade é acrescida neste caso pelo facto de o acordo de penhor poder ser celebrado por mero consenso;

ii) Ser indemnizado das benfeitorias necessárias e úteis e de levantar estas últimas, nos termos do artigo 1193º (alínea *b)*). Esta norma apenas admite o levantamento das benfeitorias úteis se puder ser feito sem

[695] Cf. § 19.2.

detrimento da coisa; se tal não for possível, o credor deve ser indemnizado pelo devedor nos termos do enriquecimento sem causa;

iii) Exigir a substituição ou o reforço do penhor ou o cumprimento imediato da obrigação, se a coisa empenhada perecer ou se tornar insuficiente para a segurança da dívida, nos termos fixados para a garantia hipotecária (alínea *c)*)[696].

Como deveres, o credor pignoratício está obrigado a (art. 605º):

i) Guardar e administrar como um proprietário diligente a coisa empenhada, respondendo pela sua existência e conservação (alínea *a)*). A obrigação de administrar de modo diligente a coisa implica para o credor o dever de a explorar economicamente e de colher os respectivos frutos[697]. Ora, segundo o art. 606º, n.º 1, os frutos devem ser imputados, em primeiro lugar, ao pagamento das despesas feitas com a coisa, em segundo lugar, ao pagamento dos juros e, em terceiro lugar, ao pagamento do capital, salvo convenção em contrário[698]. Tendo sido convencionada a respectiva restituição ao autor do penhor (o devedor ou terceiro), não servindo por isso de garantia ao pagamento da obrigação, os frutos não se consideram abrangidos por aquele direito (art. 606º, n.º 2).

ii) Não usar dela sem consentimento do autor do penhor, excepto se o uso for indispensável à conservação da coisa (alínea *b)*). Se o credor o fizer ou se colocar em risco a perda ou deterioração da coisa, tem o cedente o direito de que aquele lhe preste uma caução idónea ou que a coisa seja depositada em poder de terceiro (art. 607º)[699].

---

[696] Veja-se o art. 635º.

[697] Se a coisa foi entregue a terceiro, é sobre este que recaem os deveres de guarda e administração como um proprietário diligente.

[698] O facto de os frutos produzidos pela coisa dada em penhor poderem servir, salvo convenção em contrário, de meio de pagamento do capital, significa que o penhor assume neste caso a natureza de uma consignação de rendimentos.

[699] Se for prestada caução, são aplicáveis os arts. 558º (caução resultante de negócio jurídico ou determinação do tribunal) e 559º (falta de prestação de caução).

iii) Restituir a coisa, extinta a obrigação a que serve de garantia (alínea *c)*). Dado que o penhor garante igualmente os juros (art. 600º), não há lugar à restituição da coisa empenhada, se a dívida por juros se mantiver após o cumprimento da dívida principal.

Por outro lado, se houver receio fundado de que a coisa empenhada se possa perder ou deteriorar no futuro, o credor e o autor do penhor têm a faculdade de proceder à sua venda antes do vencimento da obrigação, mediante prévia autorização judicial (art. 608º, n.º 1)[700]. Como, neste caso, a venda é anterior ao vencimento da obrigação, o credor não tem o direito de se fazer pagar pelo valor obtido com a alienação; daí que o art. 608º, n.º 2, determine uma substituição do objecto da garantia e o penhor passe a incidir sobre aquele valor. No entanto, o tribunal pode ordenar que o preço seja depositado, prevenindo assim o eventual gasto do dinheiro pelo credor[701].

No caso de ser o credor a requerer a venda antecipada, o autor do penhor que não esteja interessado na alienação da coisa tem a faculdade de impedir a transmissão, oferecendo outra garantia real idónea (art. 608º, n.º 3).

Vencida a obrigação, o credor adquire o direito de se pagar pelo produto da venda judicial da coisa empenhada[702], podendo a mesma ser feita extrajudicialmente, se as partes tiverem convencionado nesse sentido (art. 609º, n.º 1). No entanto, os interessados podem convencionar que a coisa empenhada seja adjudicada ao credor pelo valor que o tribunal fixar (art. 609º, n.º 2).

A garantia consagrada nesta norma — a de que a adjudicação é feita pelo valor que o tribunal arbitrar ou aceitar e não pelo valor fixado pelo credor ou pelas partes — está relacionada com a proibição do pacto comissório (infra). Assim, ainda que as partes tenham convencionado a adjudicação da coisa ao credor, essa atribuição não pode realizar-se antes de o tribunal fixar o valor da

[700] Está em causa o receio fundado tanto de perda ou deterioração material da coisa, como de redução do seu valor, isto porque o objectivo da norma é evitar que o credor possa ser afectado pela redução da garantia e que proprietário fique prejudicado pela diminuição do valor da coisa. Daí que o credor e o concedente do penhor possam requerer a venda antecipada da coisa empenhada.

[701] O depósito do preço não implica a extinção do penhor.

[702] Aliás, este direito do credor já está implícito na própria noção de penhor (art. 600º).

coisa empenhada; o não cumprimento deste pressuposto implica a nulidade da adjudicação (art. 285º).

Se for executado o penhor constituído por terceiro, este fica sub-rogado nos direitos do credor contra o devedor (art. 527º).

103.1.3. Transmissão do penhor

Na falta de convenção em contrário, a cessão do crédito importa a transmissão, para o cessionário, das garantias e outros acessórios do direito transmitido, que não sejam inseparáveis da pessoa do cedente (art. 517º, n.º 1).

Porém, o art. 610º, n.º 1, afasta-se desta regra geral, ao admitir que o direito de penhor possa ser transmitido independentemente da cessão do crédito, mandando aplicar neste caso o disposto sobre a transmissão da hipoteca, com as necessárias adaptações, ou seja, os arts. 661º e 662º[703]. A cessão da garantia só é possível, se o penhor não for inseparável da pessoa do devedor e se for para garantir um crédito pertencente a outro credor do mesmo devedor. Neste caso, a coisa objecto do penhor deverá ser entregue ao cessionário; se estiver na posse de terceiro, é necessário o consentimento deste para que a coisa empenhada seja entregue ao cessionário (art. 517º, n.º 2, *ex vi* art. 610º, n.º 2).

103.1.4. Extinção

O penhor de coisa extingue-se pela restituição da coisa empenhada ou do documento que confira a sua exclusiva disponibilidade. Dado que, como se viu, o desapossamento do concedente (nas várias modalidades previstas no art. 603º) é uma condição de validade do penhor, a restituição da coisa ao seu titular priva de eficácia o direito, razão pela qual se extingue.

[703] Nos termos do art. 661º, n.º 2, se o penhor tiver por objecto várias coisas, só pode ser cedido à mesma pessoa e na sua totalidade; o penhor cedido garante o novo crédito nos limites do crédito originariamente garantido (art. 662º, n.º 1).

O penhor extingue-se ainda pelas mesmas causas por que cessa a hipoteca (infra), com excepção da indicada na alínea *b)* do art. 664º (art. 611º)[704].

De acordo com o art. 805º, n.º 4 (confusão e direitos de terceiro), no caso de se verificar a reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e de proprietário da coisa empenhada, o penhor subsiste como se não houvesse confusão, na medida em que o credor tenha interesse na manutenção da garantia, designadamente para assegurar o grau de preferência que esta lhe confere face aos demais credores com outra garantia real sobre o mesmo bem[705].

103.1.5. Remissão

São aplicáveis ao penhor, com as necessárias adaptações, os artigos 626º, 628º a 633º, 635º e 636º (infra) (art. 612º). Destaque-se a proibição do pacto comissório, nos termos da qual é nulo o contrato segundo o qual o credor fica com a coisa empenhada em caso de incumprimento (art. 628º).

103.2. Penhor de direitos

103.2.1. Constituição

O penhor de direitos tem origem negocial. Recai sobre direitos que tenham por objecto coisas móveis e que sejam susceptíveis de transmissão (art. 614º)[706].

Relativamente à forma, são aplicáveis à constituição do penhor de direitos as regras exigidas para a transmissão dos direitos empenhados (art. 615º, n.º

[704] A exclusão consagrada nesta alínea *b)* está relacionada com o facto de os direitos reais sobre coisa móveis não serem registáveis, além de que, como a coisa empenhada está normalmente em poder do credor pignoratício, não se afigura fácil a um terceiro adquirir por prescrição.

[705] Será o caso, por exemplo, de existir sobre o mesmo bem outra garantia real constituída posteriormente. Se aquela reunião originasse a extinção do penhor, o credor poderia não conseguir satisfazer o seu crédito.

[706] Os direitos sobre imóveis, que são qualificados como coisas imóveis (art. 195º, n.º 1, alínea *d)*), constituem objecto de hipoteca.

1)[707]. Todavia, o penhor de créditos só é válido se a sua constituição for notificada ao devedor ou for aceite por este[708]; tratando-se de penhor sujeito a registo, a validade da respectiva constituição está dependente do registo do acordo e não apenas da aceitação pelo devedor (art. 615º, n.º 2)[709].

Em ambos os casos, estamos perante situações em que a validade da constituição de um direito real está dependente de um duplo requisito: o acordo (o título), por um lado, e a notificação do devedor ou a aceitação deste, ou o registo do acordo, por outro (o modo).

Enquanto na cessão de créditos, a notificação (ou aceitação) do devedor é tão só condição de eficácia do acto em relação a este (arts. 512º, n.º 1, e 518º, n.º 1), no penhor de créditos a notificação do devedor é uma condição de eficácia entre as partes (o titular do crédito e o credor pignoratício) e também em relação ao devedor, ou seja, é um requisito que interfere com a própria validade do acordo de constituição do penhor de créditos.

Contudo, em derrogação ao disposto no art. 615º, n.º 2, a falta de notificação ao devedor ou do registo do penhor (e a consequente invalidade deste) não impede a aplicação do art. 518º, n.º 2, com as necessárias adaptações (art. 615º, n.º 3). Assim, se, antes de ter sido notificado ou de ter aceitado o penhor, o devedor pagar a quem constituiu o penhor ou celebrar com ele algum negócio jurídico relativo ao crédito empenhado, nem o pagamento nem o negócio é oponível ao credor pignoratício, se este provar que o devedor tinha conhecimento da constituição do penhor. Ou seja, o conhecimento do devedor substitui neste caso o requisito da notificação ou da aceitação.

Embora não seja uma condição de validade e de eficácia do penhor, o titular do direito empenhado deve entregar ao credor pignoratício os documentos

[707] Veja-se, por exemplo, o art. 513º.

[708] Neste caso, a aceitação do devedor produz os mesmos efeitos da notificação.

[709] Está sujeito a registo o penhor de um crédito garantido por uma hipoteca (crédito hipotecário) ou os créditos garantidos por uma consignação de rendimentos sobre imóveis. Veja-se o art. 3º, nº 1, alínea *i)*, do CRPredial.

comprovativos do direito que estiverem na sua posse e em cuja conservação não tenha interesse legítimo (art. 616º)[710].

103.2.2. Regime jurídico

São extensivas ao penhor de direitos, com as necessárias adaptações, as disposições relativas ao penhor de coisas, em tudo o que não seja contrariado pela natureza especial desse direito ou pelo preceituado nos artigos seguintes (art. 613º). Assim, são aplicáveis ao penhor de direitos os arts. 604º e 605º relativos aos direitos e deveres do credor pignoratício.

Deste modo, o credor pignoratício é obrigado a praticar os actos indispensáveis à conservação do direito empenhado e a cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia (art. 617º)[711]. Aos juros recebidos pelo credor são aplicáveis as regras fixadas no art. 606º.

Quando o direito empenhado permita exigir ao devedor uma prestação, são aplicáveis às relações entre o obrigado e o credor pignoratício as disposições que, na cessão de créditos, regulam as relações entre o devedor e o cessionário, previstas no art. 512º e s. (art. 618º). Para além do art. 518º, n.º 2, para o qual remete o art. 615º, n.º 3, tem particular relevo para a disciplina daquela situação o regime do art. 520º, segundo o qual o devedor pode opor ao credor pignoratício, ainda que este os ignorasse, todos os meios de defesa que lhe seria lícito invocar contra o credor, com ressalva dos que provenham de facto posterior ao conhecimento do penhor.

Relativamente à cobrança dos créditos empenhados, o credor pignoratício deve proceder à cobrança do seu crédito logo que este se torne exigível (ainda que seja antes do vencimento do penhor), passando o penhor a incidir sobre a coisa prestada em satisfação desse crédito (art. 619º, n.º 1). Esta obrigação de cobrança visa prevenir a ocorrência de prejuízos para o credor, designadamente

[710] Haverá interesse legítimo em o titular do direito empenhado conservar na sua posse esses documentos, se forem necessários para efeitos de prova ou de defesa do direito.

[711] Em rigor, este dever já decorria do art. 605º, alínea *a)*, segundo o qual o credor pignoratício está obrigado a "guardar e administrar como um proprietário diligente a coisa empenhada, respondendo pela sua existência e conservação".

a prescrição do crédito ou o desaparecimento da coisa devida. O facto de o credor pignoratício passar a exercer o seu direito sobre a prestação recebida significa que se verifica uma sub-rogação do objecto do penhor.

Porém, tratando-se de prestação pecuniária ou de coisa fungível, não se verifica essa sub-rogação. Com efeito, se o direito do credor pignoratício passasse, nos termos do regime anterior, a incidir sobre o dinheiro recebido, haveria sempre o risco de este ser gasto e o autor do penhor ficar prejudicado. Daí estabelecer-se que o devedor deve realizar a prestação aos dois credores conjuntamente (o autor do penhor e o credor pignoratício); se estes não estiverem de acordo, tem a faculdade de consignar em depósito o objecto da prestação, à ordem conjunta de ambos (art. 619º, n.º 2).

Se sobre o mesmo crédito incidirem vários penhores, cabe ao credor pignoratício preferente a cobrança dos créditos empenhados[712]; os outros credores têm a faculdade de compelir o devedor a satisfazer a prestação ao credor preferente (art. 619º, n.º 3).

O titular do crédito empenhado não pode receber a respectiva prestação sem o consentimento do credor pignoratício. Com efeito, a cobrança do crédito pelo respectivo titular significa a completa perda de eficácia do penhor; por isso, quando aquela cobrança é consentida pelo credor pignoratício, extingue-se o penhor (art. 619º, n.º 4).

104. Hipoteca

104.1. Constituição

A hipoteca confere ao titular o poder de ser pago do montante do seu crédito pelo valor de certos bens imóveis ou equiparados, pertencentes ao devedor ou a

[712] Como, nos termos do art. 615º, n.º 2, a constituição do penhor de créditos depende da notificação ou aceitação do devedor, a ordem de preferência dos credores é fixada pela ordem cronológica das notificações ou das declarações de aceitação.

terceiro, com preferência sobre os credores comuns ou sobre outros credores que não gozem de preferência ou de prioridade de registo (art. 620º, n.º 1)[713].

Como acontece com o penhor (art. 600º, n.º 3), também a obrigação garantida pela hipoteca pode ser futura ou condicional (art. 620º, n.º 2)[714]. De uma maneira geral, a admissão da hipoteca respeitante a obrigações ainda não constituídas é justificada por razões de natureza económica, mais especificamente para permitir uma determinada segurança prévia em relação à concessão de crédito, embora a constituição da garantia esteja dependente do registo. São futuras, por exemplo, as obrigações previstas no art. 639º, alíneas *b)* a *d)*.

Enquanto no penhor o devedor é desapossado do objecto que serve de garantia, na hipoteca os bens mantêm-se na esfera do devedor (ou do terceiro); para que seja validamente constituída, a hipoteca, em qualquer das suas espécies (art. 637º), deve ser registada (art. 621º)[715], o que significa, como se viu[716], que a sua constituição está dependente de um duplo requisito: do título (contrato, lei ou sentença) e do registo deste[717]. A não existência de qualquer destes dois elementos origina a invalidade da causa aquisitiva da hipoteca[718].

É claro que a validade do título da hipoteca, designadamente do contrato, não é afectada pela falta de registo, dado que contrato (o título) e registo (o

---

[713] Excepcionalmente, o art. 693º, n.º 2, confere prevalência ao direito de retenção sobre a hipoteca ainda que registada anteriormente.

[714] O termo hipoteca é muitas vezes usado, de forma indistinta, para significar diferentes aspectos: o direito de hipoteca, o contrato de constituição da hipoteca e o objecto da hipoteca. Nesta exposição, é usado em regra como sinónimo de direito de hipoteca.

[715] Cf. os arts. 66º ("O registo de hipoteca legal ou judicial é feito com base em certidão do título de que resulta a garantia") e 111º do CRPredial ("1. O extrato da inscrição de hipoteca deve conter as seguintes menções especiais: a) o fundamento da hipoteca, o crédito, os seus acessórios e o montante máximo assegurado; b) tratando-se de hipoteca de fábrica, a referência ao inventário de onde conste a maquinaria e os móveis afetos à exploração industrial, quando abrangidos pela garantia. 2. A taxa de juro legal, se os documentos apresentados para o registo da hipoteca mostrarem que o capital vence juros, mas não indicarem a taxa convencionada").

[716] *Vide* § 10.3. sobre o princípio da consensualidade.

[717] Em face das diferentes espécies de hipoteca, são títulos constitutivos da hipoteca o contrato, a sentença e a lei.

[718] Esta exigência só é aplicável à constituição da hipoteca (art. 621º) e já não aos casos de cessão ou de cessão do grau da hipoteca; nestes, o registo não interfere com a eficácia real *inter partes*.

modo) são elementos autónomos ou distintos. Por isso, de acordo com as regras do negócio jurídico, se não padecer de qualquer vício autónomo, o contrato de hipoteca não pode ser considerado inválido se não for acompanhado do registo; contudo, não produz entre as partes (e muito menos em relação a terceiros) os efeitos reais a que se dirigia. Ora, é relativamente à possibilidade de o título jurídico da hipoteca não ter eficácia real — isto é, não ser oponível enquanto direito real não só entre as próprias partes, como em relação a terceiros — que se refere o art. 621º, quando estipula que a hipoteca deve ser registada para produzir efeitos entre as partes[719].

Daí ser conveniente estabelecer uma distinção entre título da hipoteca (contrato, lei e sentença), por um lado, e causa constitutiva da hipoteca (integrada pelo título e o registo deste), por outro, não obstante a sua complementaridade. Assim, não havendo registo, e apesar de válido, o título apenas possui eficácia obrigacional[720]; por outro lado, se considerarmos a causa constitutiva da hipoteca, dir-se-á que a falta de registo implica a sua nulidade, por violação de uma norma imperativa, o art. 621º (art. 285º)[721].

Para que a hipoteca exista (ou se constitua) enquanto direito real, o registo é mais do que um simples complemento do título, na medida em que é o acto em que são determinados os bens que vão constituir o objecto da garantia; aliás, é por esta razão que o registo é qualificado como constitutivo[722].

---

[719] Nos termos do art. 17º, n.º 2, da Lei n.º 1/2003, de 10-3 (regime jurídico dos bens imóveis - I Parte: titularidade de bens imóveis), o registo da hipoteca deve ser efectuado a requerimento do interessado na Direcção Geral das Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais (anterior Direcção de Terras e Propriedades), organismo que está na dependência do Ministério da Justiça (e cuja lei orgânica foi aprovada pelo Diploma Ministerial do Ministério da Justiça n.º 40/2019, de 11-9, publicado ao abrigo do art. 31º do Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14-6, que define a estrutura orgânica do Ministério da Justiça).

[720] O principal efeito obrigacional do título consiste em o devedor ficar obrigado a consentir no registo da hipoteca e na especificação dos bens que lhe servem de objecto.

[721] Com efeito, a sanção para a violação de uma norma legal imperativa é, conforme a norma aplicável, a nulidade, a anulabilidade ou a inexistência, e não a ineficácia em sentido estrito.

[722] Relativamente à hipoteca voluntária, determina o art. 650º, n.º 2, que a especificação do objecto da garantia deve constar do respectivo título constitutivo; contudo, é no acto do registo que as partes fixam de forma definitiva o bem sobre o qual vai incidir a hipoteca. Veja-se o art. 111º do CRPredial.

Dado que o registo da hipoteca pode não ser efectuado imediatamente após a formação do respectivo título, durante o período que separa os dois factos (período que a lei não limita, embora as partes o possam fazer), a eficácia real do título fica como que suspensa de facto ou em estado de aquiescência até à efectiva realização (ou não realização) do registo — até porque, como se disse, é no registo que se fixa o próprio objecto da hipoteca. Daí que a violação do art. 621º apenas pode ser declarada (e a causa constitutiva do direito real ser considerada nula) a partir do momento em que seja certo que o título da hipoteca não vai ser registado[723].

Ou seja, quer a eficácia real do título da hipoteca quer a declaração de invalidade da sua causa constitutiva podem ver-se indefinidamente adiadas. Sem a realização do registo, nem o título constitutivo da hipoteca é eficaz como acto real *quod effectum*, nem a causa de aquisição do direito está preenchida, permanecendo a sua constituição numa espécie de limbo jurídico.

104.2. Objecto da hipoteca

Uma vez que a hipoteca é das garantias mais utilizadas no quadro do crédito imobiliário, compreende-se a preocupação do legislador em definir o respectivo objecto com um especial cuidado (arts. 622º a 625º). A hipoteca pode ter objecto imóveis, móveis sujeitos a registo e direitos sobre coisas imóveis[724].

104.2.1. Prédios rústicos e urbanos

A noção de prédios rústicos e urbanos encontra-se definida no art. 195º, n.º 2. Os prédios podem ser onerados em toda a sua extensão, definida pelos seus limites materiais (art. 1264º, n.º 1), ou apenas em parte; neste caso, só as partes

[723] A certeza de que o registo não vai ser efectuado não elimina, ainda assim, a eficácia obrigacional do título da hipoteca; no entanto, coloca-o numa situação de inutilidade jurídica superveniente.

[724] A alínea *b)* do art. 622º — que admite a hipoteca sobre o domínio directo e o domínio útil dos bens enfitêuticos — deve considerar-se como não escrita, porquanto a enfiteuse é uma figura que não integra o conjunto dos direitos reais admitidos pela lei.

do prédio susceptíveis de propriedade autónoma sem perda da sua natureza imobiliária é que podem ser hipotecadas separadamente (art. 622º, n.º 2)[725]. Também a propriedade de raiz relativa a estes prédios pode ser hipotecada.

Assim, em relação aos prédios urbanos, a hipoteca de uma parte do prédio está condicionada à possibilidade de ela constituir uma fracção independente (arts. 1334º e 1335º); nesse caso, a garantia abrange a fracção e o direito de comunhão sobre as partes comuns, dada a inseparabilidade de ambos os direitos (art. 1340º)[726].

Quanto aos prédios rústicos, não pode ser hipotecada parte do prédio se este tiver uma área inferior à unidade mínima de cultura (art. 1296º, n.º 1), ou se puder resultar da oneração o encravamento da parcela onerada, ainda que esta respeite a área mínima de cultura (art. 1296º, n.º 2). Estas proibições têm a ver com a possibilidade de, por incumprimento do devedor, a parte onerada ser alienada a terceiro e originar uma propriedade autónoma de área inferior à área mínima de cultura.

A proibição da hipoteca quando o prédio (e, naturalmente, a parcela) é, na sua área total, inferior à unidade mínima de cultura decorre da necessidade de garantir eficácia aos direitos legais de preferência que a lei confere aos proprietários dos prédios confinantes, direitos que poderiam dessa forma ser eliminados, com prejuízo para os interesses gerais do desenvolvimento económico que estão associados à respectiva previsão[727].

Contudo, duas outras situações são aqui configuráveis: a hipoteca não será permitida se a parte a onerar tiver uma área inferior à unidade de cultura, ainda que o prédio seja de área superior, como também não o caso de a parte a hipotecar ser de área superior à unidade de cultura, mas a parte restante do prédio ser de área inferior a esta.

---

[725] Por exemplo, a hipoteca de uma casa de habitação que faz parte de um prédio rústico. Nestes casos a lei admite o desmembramento jurídico do objecto, na medida em que a hipoteca incide sobre uma parte componentes do prédio rústico.

[726] Como a constituição da propriedade horizontal está sujeita a determinados requisitos formais (art. 1337º), a hipoteca só poderá ser constituída quando aqueles se encontrarem satisfeitos.

[727] Cf. § 50.1.

Com ressalva para o que se disse quanto ao disposto no art. 622º, n.º 2, também as partes componentes ou integrantes (art. 195º) não podem ser hipotecadas separadamente da coisa principal (art. 625º, n.º 1, alínea *a)*), dado que não possuem autonomia jurídica para serem objecto de direitos distintos. Acresce que as partes integrantes são na sua existência material coisas móveis e estas não podem ser objecto de hipoteca. Por isso, as partes integrantes ou componentes dos prédios rústicos e urbanos, as árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto estiverem ligados ao solo são abrangidas pela hipoteca que recaia sobre o prédio (art. 625º, n.º 1, alínea *a)*).

Se um proprietário hipotecar um terreno seu e, posteriormente, construir nele um edifício, a hipoteca que onerava o solo passa a abranger a construção, na medida em que esta constitui uma parte componente do terreno, sujeita ao mesmo regime das partes integrantes. Por outro lado, dado pertencer ao dono da coisa tudo o que a esta acrescer por efeito da natureza (art. 1247º), a hipoteca dos prédios rústicos abrange também as coisas adquiridas pelo respectivo proprietário por acessão natural (art. 625º, n.º 1, alínea *b)*).

São igualmente abrangidas pela hipoteca que recai sobe os prédios as benfeitorias destinadas à sua conservação ou melhoramento (art. 207º), uma vez que constituem despesas que se incorporam nos bens onde são realizadas (art. 625º, n.º 1, alínea *c)*). Todavia, ficam ressalvados da hipoteca os direitos de terceiros sobre as benfeitorias, designadamente o direito ao respectivo levantamento; é o caso dos arts. 1193º e 1195º que conferem ao possuidor o direito de levantar as benfeitorias que hajam realizado na coisa possuída, desde que o possam fazer sem detrimento da coisa.

Por sua vez, as coisas acessórias não são abrangidas pela hipoteca que recaia sobre a coisa imóvel ou móvel sujeita a registo a que estão ligadas, salvo convenção em contrário (art. 201º, n.º 2).

É admissível a hipoteca de quota ideal de coisa comum certa e determinada ou de direito comum (art. 623º, n.º 1)[728]. Como a hipoteca da quota não é impeditiva da faculdade de os consortes procederem à divisão da coisa comum

[728] Por exemplo, o comproprietário pode hipotecar a sua quota ideal. Neste caso, se a dívida for executada, os restantes comproprietários gozam do direito de preferência quanto à aquisição da quota do executado.

(art. 1332º), compreende-se que, se o credor hipotecário consentir na respectiva divisão, a sua hipoteca fique limitada à parte dos bens atribuída ao devedor (art. 623º, n.º 2). O direito que tinha por objecto a quota ideal passa, com a divisão, a incidir sobre a coisa especificada que o devedor recebeu[729].

No que respeita à propriedade horizontal, o direito sobre as partes comuns não pode ser hipotecado separadamente da fracção (art. 1340º, n.º 2).

Podem ser hipotecadas de forma autónoma as águas particulares referidas no art. 1306º, n.º 1, alíneas *a)* a *c)* (art. 625º, n.º 1, alínea *a)*). Contudo, não o podem ser as indicadas nas restantes alíneas do mesmo número, dado que são inseparáveis dos prédios a que se destinam (art. 1317º).

Quanto às minas e pedreiras, já vimos que apenas são abrangidas directamente pelo Código Civil aquelas que tenham sido classificadas pela autoridade competente como não sendo de interesse vital para a economia do país[730]. Dentro destes limites, as minas e pedreiras podem ser objecto de usufruto (arts. 1380 e 1381º); porém, enquanto o usufrutuário pode hipotecar o seu direito (arts. 622º, n.º 1, alínea *e)*, e 633º), o proprietário não tem legitimidade para hipotecar as pedreiras ou as minas separadamente do solo, porque isso poderia originar a constituição de um direito real não previsto na lei (art. 1226º), isto é, de um

[729] Sendo a divisão da coisa comum uma competência exclusiva dos consortes, o consentimento do credor hipotecário pode ser entendido como uma declaração no sentido de que se conforma com o critério de divisão adoptado por aqueles. Por isso, é aceitável que o seu direito passe a ter por objecto a parte que coube ao devedor em resultado da divisão, na medida em que, na perspectiva do credor, essa alteração não prejudica os seus interesses.

O art. 623º, n.º 2, é omisso relativamente ao caso de o credor não consentir na divisão da coisa ou do direito, seja porque não concorda com o respectivo projecto, seja porque desconhecia o facto. Como ao devedor pode ser atribuída uma parcela da coisa de valor inferior ao que credor e devedor tinham atribuído à quota ideal (em princípio, de valor suficiente para garantir o pagamento da dívida), a divisão revelar-se-á neste caso lesiva dos direitos do credor. O meio que melhor poderia proteger o credor seria a impugnação da divisão; porém, este recurso poderia revelar-se excessivamente lesivo dos interesses dos restantes consortes, pelo que não será de admitir, apesar de a hipoteca da quota estar registada. Razoável parecer-nos a solução de aplicar, por analogia, o disposto no art. 635º (substituição ou reforço da hipoteca), uma vez que a hipoteca do credor passou a ser garantida pelo valor (inferior) da coisa recebida pelo devedor.

[730] Com efeito, as minas e as pedreiras que sejam vitais para a economia pertencem ao domínio público do Estado (art. 139º, n.º 1, da Constituição e art. 8º, n.º 3, alínea *g)*, da Lei n.º 13/2017).

direito de propriedade sobre as minas ou pedreiras distinto da propriedade do solo onde se encontram situadas.

Não podem ser objecto de hipoteca a meação dos bens comuns do casal nem a quota de herança indivisa (art. 624º). No primeiro caso, porque, estando o património comum dos cônjuges afectado a um fim específico, seria anómalo que um terceiro pudesse ingressar na titularidade desse património; além disso, a constituição da hipoteca seria contrária à impossibilidade de divisão dos bens comuns enquanto subsiste a união familiar.

No segundo caso, a proibição decorre do art. 620º, n.º 1, segundo o qual o objecto da hipoteca deve ser determinado, e do art. 650º, que declara nulas as hipotecas gerais, além de que a quota da herança pode incluir bens móveis simples. Esta proibição legal não impede que, havendo acordo entre os contitulares, seja constituída uma hipoteca sobre coisas certas e determinadas que pertençam ao património comum, ainda que seja para garantir a dívida de um dos contitulares.

104.2.2. Direitos

i) Direito de superfície

Em relação aos prédios onerados com o direito de superfície, tanto a propriedade do solo como a propriedade superficiária podem ser objecto de hipotecas autónomas, uma vez que constituem coisas ou partes juridicamente distintas entre si e com titulares diversos (art. 622º, n.º 1, alínea *c)*)[731].

Se a superfície for de natureza temporária, a sua extinção pelo decurso do prazo implica a extinção dos direitos reais de garantia constituídos pelo superficiário (art. 1429º, n.º 1)[732]. No entanto, se este receber alguma indemnização

[731] Os direitos de superfície, de usufruto ou de concessão sobre imóveis são os direitos considerados inerentes pelo art. 195º, n.º 1, alínea *d)*.

[732] Veja-se ainda o art. 626º.

pela extinção do seu direito, o direito do credor hipotecário transfere-se para o valor recebido (art. 1429º, n.º 2).

Se a superfície perpétua se extinguir (ou, sendo temporária, se se extinguir antes do decurso do prazo), a hipoteca constituída sobre a propriedade superficiária ou sobre o solo continua a onerar separadamente cada uma das parcelas, como se não tivesse havido extinção daquele direito (art. 1431º).

ii) Direitos resultantes de concessão

Os direitos resultantes de concessões em bens do domínio público podem ser hipotecados; no entanto, a constituição da garantia está sujeita às disposições legais relativas à transmissão dos direitos concedidos (art. 622º, n.º 1, alínea *d)*)[733].

iii) Direito de usufruto

A hipoteca pode incidir sobre o usufruto das coisas e direitos constantes das alíneas *a)* a *d)* (art. 622º, n.º 1, alínea *e)*). Porém, não é possível hipotecar o usufruto, se o título constitutivo ou a lei excluírem a faculdade de o usufrutuário trespassar o seu direito (art. 1367º, n.º 1)[734].

104.2.3. Móveis sujeitos a registo

A hipoteca pode ter por objecto as coisas móveis que, para este efeito, sejam equiparadas por lei às coisas imóveis (art. 622º, n.º 1, alínea *f)*). São considerados

[733] De acordo com o art. 2º, alínea *a)*, da Lei n.º 6/2017, de 19-4, que define as bases do ordenamento do território, as concessões de uso e de exploração do domínio público "são atos da Administração Pública que autorizam a utilização por particulares de bens que integram o património do Estado, durante um determinado período de tempo e mediante acordo a estabelecer entre a Administração e o particular".

[734] Veja-se o art. 633º.

como tal os navios, automóveis e as aeronaves, cuja respectiva transmissão e oneração é objecto dos diplomas específicos.

104.2.4. Fábricas

Embora o legislador não defina o que são fábricas enquanto objecto de direitos reais, o art. 625º, n.ºs 2 e 3, fixa um regime especial relativamente à hipoteca das estruturas materiais produtivas. Com efeito, para além do edifício e do terreno que lhe sirva de logradouro, a hipoteca de fábricas abrange os maquinismos e demais móveis desde que inventariados no título constitutivo, mesmo que não sejam partes integrantes dos respectivos imóveis. É por uma questão de segurança jurídica que apenas são abrangidos pela hipoteca os bens móveis individualizados no respectivo título constitutivo[735].

Com vista a conferir eficácia à garantia, os donos e possuidores dos bens abrangidos no registo de hipoteca não os podem alienar ou retirar sem consentimento escrito do credor e incorrem na responsabilidade dos fiéis depositários (art. 625º, n.º 3)[736].

104.2.5. Acessórios do crédito

Apenas os acessórios do crédito que constem do registo são abrangidos pela hipoteca (art. 627º, n.º 1). Constituem acessórios do crédito os juros, os juros moratórios, a cláusula penal fixada para o caso de incumprimento (art. 744º) ou as despesas com a constituição e registo da hipoteca. Relativamente aos juros, e ainda que as partes estabeleçam de forma diversa, a hipoteca não pode abranger mais do que os relativos a três anos (art. 627º, n.º 2), se bem que possa ser

[735] Cf. a nota 716 relativamente ao registo da hipoteca de fábricas.

[736] De acordo com o art. 717º, n.º 1, do Código de Processo Civil (administração dos bens depositados), "além dos deveres gerais do depositário, incumbe ao depositário judicial o dever de administrar os bens com a diligência e zelo de um bom pai de família e com a obrigação de prestar contas". O art. 1107º do Código Civil fixa as obrigações do depositário.

constituída nova hipoteca em relação aos juros que continuem em dívida (art. 627º, n.º 3)[737].

104.3. Perda da coisa ou do direito

Se o objecto da hipoteca (coisa ou direito) se perder, deteriorar ou diminuir de valor, e se o respectivo dono tiver direito a ser indemnizado, aquela garantia transfere-se para o valor da indemnização (sub-rogação), pelo que o credor mantém as preferências que lhes competiam em relação à coisa onerada (art. 626º, n.º 1).

Quanto às relações entre o obrigado à indemnização e o credor hipotecário, o n.º 2 do art. 626º determina que, se aquele pagar ao devedor, considera-se cumprida a sua obrigação. Se, antes desse pagamento, for notificado da existência da hipoteca — para este efeito, a lei considera que o registo da hipoteca não é bastante para assegurar esse conhecimento —, o devedor da indemnização apenas fica libertado da sua dívida se actuar em termos que não lesem o direito do credor sobre o montante da indemnização.

Assim, se pagar ao seu credor e, não obstante isso, o credor hipotecário conseguir o pagamento do seu crédito, o devedor da indemnização é considerado livre de qualquer obrigação perante o credor hipotecário. Diversamente, se o devedor hipotecário não satisfizer o crédito do credor hipotecário, o cumprimento realizado pelo devedor da indemnização não se considera liberatório, motivo pelo qual o credor hipotecário pode exercer sobre o crédito da indemnização os direitos de preferência inerentes à hipoteca.

O disposto nos números precedentes é aplicável às indemnizações devidas por expropriação ou requisição, por extinção do direito de superfície[738] ou casos análogos (art. 626º, n.º 3).

[737] Assim, em caso de execução, basta uma acção para se exigir o pagamento do capital e das obrigações acessórias.

[738] Veja-se o art. 1429º, n.º 2.

104.4. Regime jurídico

104.4.1. Indivisibilidade

A hipoteca é indivisível na medida em que subsiste por inteiro sobre cada uma das coisas sobre que incide e sobre cada uma das partes que as constituam, ainda que os bens ou o crédito sejam divididos, ou o crédito se encontre parcialmente satisfeito; admite-se, todavia, que as partes possam convencionar em sentido diferente (art. 630º). Se o objecto da hipoteca for constituído por várias coisas, cada uma delas responde pela totalidade da dívida; se o prédio hipotecado for dividido, qualquer das suas parcelas pode ser objecto de execução autónoma, como se a hipoteca tivesse por objecto coisas distintas.

104.4.2. Proibição do pacto comissório

O pacto comissório consiste na convenção pela qual o credor faz sua a coisa onerada no caso de o devedor não cumprir. É proibido pela lei não só para a hipoteca (art. 628º), mas também em relação aos restantes direitos reais de garantia: consignação de rendimentos (art. 599º), penhor (art. 612º), privilégios creditórios (art. 687º) e direito de retenção (arts. 692º e 693º).

A nulidade que é cominada a este acordo constitui uma forma de proteger o devedor, impedindo que sejam transferidos para o credor bens de valor superior à dívida. Reconhece, assim, o legislador que a situação de necessidade em que o devedor se encontra poderia levá-lo a aceitar acordos demasiados lesivos dos seus interesses, pelo que aquela proibição legal é uma forma de proteger a sua autonomia negocial contra credores pouco escrupulosos[739].

[739] Uma vez que o vencimento do crédito não afasta por si só a situação de necessidade do devedor, justifica-se que o pacto comissório continue a ser proibido mesmo quando celebrado depois daquele facto.

104.4.3. Inalienabilidade dos bens hipotecados

É igualmente nula a convenção que proíba o dono dos bens hipotecados de os alienar ou onerar; porém, é lícito convencionar que o crédito hipotecário se vencerá logo que esses bens sejam alienados ou onerados (art. 629º).

À semelhança do que sucede com o pacto comissório, esta proibição visa evitar que a liberdade jurídica do devedor possa ser restringida pelo credor, tanto mais que a venda dos bens hipotecados não afecta os interesses deste, dado que goza dos direitos de sequela e de prevalência quanto à tutela do seu crédito.

Já o mesmo risco de limitação da liberdade jurídica não poderá ser atribuído ao facto previsto na segunda parte do art. 629º, relativamente ao vencimento do crédito hipotecário.

104.4.4. Substituição ou reforço da hipoteca

O credor hipotecário tem o direito de exigir que o devedor substitua ou reforce a garantia quando, por causa que não lhe seja imputável, a coisa hipotecada perecer ou tornar-se insuficiente para a segurança da obrigação (art. 635º, n.º 1, primeira parte)[740]. A forma excludente como está redigido o preceito ("por causa não imputável ao credor") é um indicador de que o regime é aplicável quando a perda ou diminuição do valor da coisa hipotecada decorre de caso fortuito ou resulta da culpa do devedor.

Se o devedor não proceder à substituição ou reforço da garantia[741], tem o credor o direito de reclamar o cumprimento imediato da obrigação; se se tratar de uma obrigação futura (não podendo, por isso, ser exigido o respectivo cumprimento), o credor tem a possibilidade de exigir do devedor a constituição de hipoteca sobre outros bens que sejam seus (art. 635º, n.º 1, segunda parte).

Se a hipoteca for constituída por terceiro, no caso de se verificar a perda da coisa ou insuficiência da hipoteca, o credor pode exigir ao devedor (não ao

[740] A insuficiência da garantia pode já verificar-se no momento em que a hipoteca é constituída. Neste caso, a norma aplica-se sempre que se verifica o agravamento dessa insuficiência.

[741] A acção de reforço ou substituição da hipoteca segue a forma do processo comum.

terceiro titular dos bens hipotecados) o reforço ou substituição da garantia e, na ausência desta, o cumprimento imediato da obrigação. Tendo a hipoteca sido prestada por terceiro sem a participação do devedor, o credor não pode exigir ao devedor o reforço ou a substituição da hipoteca quando ocorra redução da garantia (art. 635º, n.º 2, primeira parte).

Ainda quanto a esta última situação, se a perda da coisa ou insuficiência da hipoteca for devida a culpa do terceiro que prestou a hipoteca, o credor tem o direito de exigir a este a substituição ou o reforço da garantia; se o terceiro o não fizer, tem o credor o direito de reclamar daquele o cumprimento imediato da obrigação ou, sendo a obrigação futura, de constituir hipoteca sobre outros bens do terceiro (art. 635º, n.º 2, segunda parte).

104.4.5. Seguro da coisa

Pode ser convencionada entre devedor e credor a obrigação de o primeiro segurar a coisa hipotecada[742]. Se o devedor não fizer o seguro no prazo estipulado ou o deixar extinguir por falta de pagamento dos respectivos prémios, tem o credor a faculdade de segurá-la à custa do devedor (art. 636º, n.º 1, primeira parte). Porém, se o seguro da coisa hipotecada for feito por um valor excessivo, pode o devedor exigir a redução do contrato de seguro para o valor ajustado da coisa, reduzindo assim os prémios a pagar (art. 636º, n.º 1, segunda parte).

Nas situações previstas anteriormente, em lugar do seguro, pode o credor reclamar o cumprimento imediato da obrigação (art. 636º, n.º 2).

104.4.6. Penhora dos bens

A penhora (art. 697º e s. do Código de Processo Civil) é um acto judicial através do qual os bens do devedor susceptíveis de, nos termos da lei substantiva, responderem pela dívida exequenda, são aprendidos pelo tribunal (ainda que se

[742] Com efeito, o seguro acaba por constituir uma segunda garantia para o credor, porquanto. se a coisa garantida se perder ou diminuir de valor, o direito do credor passa a versar sobre a indemnização atribuída ao devedor pela seguradora (art. 626º).

encontrem em poder de terceiro) que os vai afectar à satisfação do crédito do autor da execução (ou de terceiros, caso a penhora tenha por objecto bens sobre os quais tenham um direito real de garantia). Podem igualmente ser objecto da penhora bens de terceiro desde que a execução tenha sido movida contra ele (art. 699º, n.º 2, do mesmo Código) e os seus bens estejam vinculados à garantia do crédito (art. 752º).

É duvidoso que a penhora constitua um direito real de garantia não obstante conferir ao exequente preferência no pagamento sobre os restantes credores que não possuam garantias reais sobre os bens penhorados, salvo disposição legal em contrário (art. 756º); trata-se de uma preferência que visa garantir ao exequente a utilidade efectiva da acção executiva por ele intentada. Durante a penhora, o proprietário fica privado do direito de usar e fruir a coisa, o qual é transferido para o tribunal que, para o efeito, recorre a um depositário; além disso, os actos de disposição ou oneração que aquele realize sobre os bens penhorados não produzem efeitos sobre o exequente, excepto se registados antes da penhora (art. 753º).

"A venda em execução transfere para o adquirente os direitos do executado sobre a coisa vendida" (art. 758º, n.º 1), sendo os bens transmitidos livres dos direitos de garantia que os onerarem e dos demais direitos reais que não tenham registo anterior ao de qualquer arresto, penhora ou garantia, com excepção dos que, constituídos em data anterior, produzam efeitos em relação a terceiros independentemente de registo (n.º 2). "Os direitos de terceiro que caducarem nos termos do número anterior transferem-se para o produto da venda dos respectivos bens" (n.º 3 do mesmo artigo).

Em caso de penhora, o devedor que for dono da coisa hipotecada dispõe de dois direitos (art. 631º). Por um lado, pode opor-se a que outros bens sejam penhorados na execução enquanto não for reconhecida a insuficiência da garantia; a *contrario*, o terceiro que tenha constituído a hipoteca não pode invocar este direito de oposição. Por outro lado, o devedor pode impedir que, relativamente aos bens onerados, a execução se estenda para além do que é necessário para a satisfação dos direitos do credor.

104.4.7. Defesa do dono da coisa

O terceiro que seja dono da coisa ou titular do direito hipotecado tem o direito de opor ao credor os meios de defesa que o devedor tiver contra o crédito, ainda que o devedor a eles tenha renunciado, nos mesmos termos que são conferidos ao fiador (art. 632º, n.º 1). Assim, pede recorrer aos meios de defesa consagrados no art. 571º, n.º 1[743], designadamente invocar a extinção, a nulidade ou a prescrição da dívida garantida, como também o benefício de excussão (art. 572º e 573º)[744].

O dono da coisa ou titular do direito hipotecado tem a faculdade de se opor à execução enquanto o devedor puder impugnar o negócio de onde provém a sua obrigação, ou compensar a sua dívida com um crédito que tenha sobre o credor, ou o credor ser satisfeito por compensação com um crédito do devedor (n.º 2 do art. 632º).

104.4.8. Hipoteca e usufruto

Nos casos em que a hipoteca versa sobre a propriedade e em que, posteriormente à constituição da garantia, o prédio passou a ser objecto de um usufruto, se este direito se extinguir a hipoteca passa a abranger a coisa como se o usufruto nunca tivesse sido constituído (n.º 1 do art. 633º). Como a hipoteca abrangia o direito de propriedade na sua plenitude, a extinção do usufruto corresponde à extinção de uma restrição que versava sobre o bem hipotecado.

Se tiver por objecto o direito de usufruto, considera-se a extinta a hipoteca que o onerava se o direito se extinguir (n.º 2 do art. 633º). Sendo o usufruto um direito temporário, como se viu, compreende-se que a sua extinção determine a cessação de todos os direitos constituídos pelo usufrutuário.

---

[743] O regime do n.º 2 deste artigo ("a renúncia do devedor a qualquer meio de defesa não produz efeito em relação ao fiador") está contido no art. 632º, n.º 1.

[744] O benefício de excussão consiste no direito de o titular dos bens ou dos direitos dados em garantia se opor à respectiva execução enquanto existirem bens no património do devedor susceptíveis de serem executados para satisfazer o crédito.

No entanto, há situações que se afastam desta regra e, nessa medida, impedem o funcionamento da característica da elasticidade dos direitos reais. Com efeito, nos casos em que a extinção do usufruto resulta de renúncia ou da transferência do usufruto para o proprietário, ou em que o usufrutuário adquire a propriedade de raiz, a hipoteca subsiste, o que significa que o direito de propriedade não se reexpande de modo a recuperar o seu *licere* anterior (art. 633º, n.º 3).

A manutenção da hipoteca justifica-se nestes casos por ser a única forma de o credor garantir o seu direito perante a possibilidade — aliás, não prevista nem previsível no momento da constituição da hipoteca sobre o usufruto[745] — de a subsistência da hipoteca ficar dependente do arbítrio do usufrutuário e/ou do proprietário.

Situação semelhante está prevista no art. 805º, n.º 4. Assim, no caso de reunião na mesma pessoa das qualidades de credor e de proprietário da coisa hipotecada, a garantia real subsiste como se não houvesse confusão, na medida em que o credor tenha interesse na manutenção da hipoteca, designadamente para assegurar o grau de preferência por ela conferido face aos demais credores com garantia real sobre o mesmo bem[746].

104.4.9. Administração da coisa hipotecada

Os poderes de administração ordinária do dono da coisa hipotecada não são afectados pela constituição da hipoteca, pelo que pode alienar as partes integrantes (árvores, arbustos, frutos naturais) ou coisas acessórias abrangidas pela garantia. Porém, essa alienação só é oponível ou eficaz perante o credor hipotecário se se verificarem dois pressupostos (art. 634º).

Em primeiro lugar, que os actos de alienação se enquadrem no âmbito dos poderes de administração ordinária; são actos de administração ordinária os

[745] Este regime já não é aplicável no caso da extinção do usufruto pelo decurso do prazo, uma vez que este facto era previsível ou certo.

[746] Será o caso, por exemplo, de existir sobre o mesmo bem uma segunda hipoteca, constituída posteriormente. Se aquela reunião originasse a extinção da hipoteca, o credor poderia não conseguir satisfazer o seu crédito.

praticados por um proprietário normal ou razoável, com a diligência de um bom pai de família. Em segundo lugar, que a alienação seja anterior ao registo da penhora, porquanto, feita a penhora, a administração dos bens compete ao depositário judicial, a qual deve ser exercida com a diligência e zelo de um bom pai de família (art. 717º, n.º 1, do Código de Processo Civil).

104.5. Espécies de hipotecas

A hipoteca pode ter origem legal (art. 638º), resultar de uma sentença judicial (art. 644º) ou ser voluntária (art. 646º).

104.5.1. Hipoteca legal

"As hipotecas legais resultam imediatamente da lei, sem dependência da vontade das partes e podem constituir-se desde que exista a obrigação a que servem de segurança" (art. 638º). Esta modalidade de hipoteca visa garantir créditos do Estado e de determinados credores particulares que a lei protege de forma privilegiada. Trata-se de créditos em relação aos quais os respectivos titulares teriam dificuldades em garantir por meio de hipoteca voluntária.

A hipoteca legal decorre da lei, na medida em que é um efeito imediato da existência de determinadas obrigações. Se bem que a sua constituição seja independente da vontade das partes, para produzir efeitos a hipoteca legal carece de ser registada. A lei limita-se neste caso a individualizar a obrigação e a conferir ao respectivo credor o direito de registar a garantia.

Ainda assim, na hipoteca legal, a dimensão constitutiva do registo é mais ampla do que nas restantes hipotecas, porquanto é através dele que se determina o montante do crédito garantido e que são especificados os bens que constituem o objecto da garantia, excepto quando essa especificação decorra directamente da lei, como são os casos das alíneas *a)* e *e)* do art. 639º. Nas restantes situações contempladas neste preceito, e não havendo especificação judicial, o devedor e o credor devem fixar por convenção o montante do crédito a garantir e os bens que respondem pelo respectivo cumprimento, muito embora seja apenas o registo a conferir eficácia real a este acordo.

Relativamente aos bens sujeitos a hipoteca legal, determina-se no art. 642º que, quando os mesmos não forem especificados por lei ou no título respectivo, o registo poderá abranger qualquer bem do devedor, sem prejuízo do direito de redução (art. 652º e s.).

Os credores com hipoteca legal e os bens sobre os quais a garantia incide encontram-se indicados no art. 639º, embora nas situações previstas nas alíneas *e)* a *f)* do art.639º essa especificação possa ser feita por via convencional:

i) O Estado e as autarquias locais, sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos à contribuição predial, para garantia do pagamento desta contribuição (alínea *a)*)[747].

ii) O Estado e as demais pessoas colectivas públicas, sobre os bens dos encarregados da gestão de fundos públicos, para garantia do cumprimento das obrigações por que se tornem responsáveis (alínea *b)*);

iii) O menor, o interdito e o inabilitado, sobre os bens do tutor, curador e administrador legal, para assegurar a responsabilidade que vierem a assumir nessa qualidade (alínea *c)*). Cabe ao conselho de família[748] não só a determinação do valor da hipoteca, como ainda a especificação dos bens que são incluídos no registo da hipoteca (art. 640º, n.º 1). O registo pode ser requerido pelo tutor, curador ou administrador legal, vogais do conselho de família e qualquer dos parentes do incapaz (art. 640º, n.º 2)[749];

iv) O credor por alimentos sobre os bens especificados no registo (alínea *d)*). Este crédito pode resultar da lei (art. 1883º e s.) ou de negócio jurídico (art. 1882º);

v) Havendo, numa partilha, direito a tornas, o co-herdeiro a quem estas são devidas tem uma hipoteca legal sobre os bens adjudicados ao devedor para garantir o respectivo pagamento (alínea *e)*);

---

[747] Como se verá, o Estado e as autarquias gozam também de privilégio creditório pelos créditos por contribuição predial inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores (art. 678º, n.º 1).

[748] Relativamente ao conselho de família, veja-se o art. 1835º e s.

[749] Os efeitos do parentesco produzem-se em qualquer grau da linha recta e até ao sexto grau na colateral (art. 1472º).

vi) O legatário de dinheiro ou outra coisa fungível sobre os bens sujeitos ao cumprimento do legado ou, na sua falta, sobre os bens que os herdeiros responsáveis receberem do testador (alínea *f)*)[750].

No que diz respeito a estas duas últimas hipotecas legais, consagra-se uma limitação à regra geral relativa ao reforço da hipoteca (art. 635º). Com efeito, o credor só goza do direito de requerer o respectivo reforço, se a garantia puder continuar a incidir sobre os bens aí especificados, ou seja, sobre os bens adjudicados ao devedor ou sobre os bens sujeitos ao cumprimento do legado (art. 643º). Ao contrário da regra geral, a lei limita o reforço da hipoteca àqueles bens, porquanto são os únicos que podem responder pelo cumprimento da obrigação.

No caso de não possuir bens imóveis suficientes para a garantia hipotecária, o devedor pode requerer ao tribunal a substituição da hipoteca por uma caução se o credor o exigir (art. 641º, n.ºs 1 e 2, primeira parte)[751]. Exceptuam-se os casos das hipotecas destinadas a garantir o pagamento das tornas ou do legado de dinheiro ou outra coisa fungível (art. 641º, n.º 2, segunda parte).

104.5.2. Hipoteca judicial

A hipoteca judicial deriva de uma sentença (ou acto equivalente[752]) de condenação do devedor à prestação de uma quantia ou de uma coisa fungível, mesmo que não tenha transitado em julgado[753]; no registo da hipoteca —

---

[750] Se o autor do legado indicar os bens sujeitos ao cumprimento do legado, deverão ser estes os inscritos no registo da hipoteca.

[751] Veja-se o art. 824º, n.º 4, do Código de Processo Civil, relativo à substituição da hipoteca legal por caução. Por outro lado, "se a pessoa obrigada à caução a não prestar, o credor tem o direito de requerer o registo de hipoteca sobre os bens do devedor, ou outra cautela idónea, salvo se for diferente a solução especialmente fixada na lei" (art. 559º, n.º 1). "A garantia limita-se aos bens suficientes para assegurar o direito do credor (art. 559º, n.º 2).

[752] Nos termos do art. 671º do Código de Processo Civil "são equiparados às sentenças, sob o ponto de vista da força executiva, os despachos e quaisquer outras decisões ou actos da autoridade judicial que condenem no cumprimento duma obrigação" (n.º 1). "As decisões proferidas pelo tribunal arbitral são exequíveis nos mesmos termos em que o são as decisões dos tribunais judiciais" (n.º 2).

[753] Como só depois de transitar em julgado a sentença produz os seus efeitos, o registo da hipoteca nesta fase processual tem uma finalidade cautelar ou preventiva, possuindo por isso natureza provisória.

requerido pelo beneficiário da sentença — podem ser especificados quaisquer bens imóveis ou móveis equiparados do obrigado existentes à data daquele (art. 644º, n.º 1). Se os bens especificados no registo excederem o valor da dívida, o devedor pode requerer a respectiva redução (arts. 653º e 654º).

Se a sentença (o título) não determinar o montante da prestação, pode a hipoteca ser registada pelo quantitativo provável do crédito (art. 644º, n.º 2). Porém, se o devedor for condenado a entregar uma coisa ou a prestar um facto, a hipoteca só pode ser registada depois da conversão da prestação em indemnização pecuniária (art. 644º, n.º 3).

Relativamente às sentenças proferidas por tribunais estrangeiros que condenem um residente em Timor-Leste (nacional ou não) ao cumprimento de determinada prestação, determina o art. 838º do Código de Processo Civil que aquelas só produzem efeito no país após a respectiva revisão e confirmação. Neste sentido, o art. 645º do Código Civil estipula que tais sentenças, revistas e confirmadas em Timor-Leste, podem titular o registo da hipoteca judicial, mas apenas se no país de origem forem consideradas como título constitutivo de hipoteca judicial.

104.5.3. Hipoteca voluntária

A hipoteca voluntária deriva de contrato ou declaração unilateral, como o testamento (art. 646º). Só tem legitimidade para hipotecar quem puder alienar os respectivos bens (art. 649º)[754] ou a quem a lei confira poderes de disposição[755].

[754] Trata-se de um princípio formalizado também para a consignação de rendimentos (art. 591º) e o penhor (art. 601º).

[755] Embora dependentes da autorização do tribunal, os pais e o tutor podem hipotecar bens dos seus representados (arts. 1770º, n.º 1, alínea *a),* e 1822º, n.º 1, alínea *a)*, respectivamente).Tratando-se da hipoteca de bens alheios, é aplicável o regime previsto para a venda de coisa alheia (art. 826º *ex vi* art. 873º), pelo que o acto constitutivo é nulo, sem prejuízo da possibilidade de conversão (art. 829º) ou da aplicação das regras relativas à impugnação da nulidade (art. 826º, segunda parte). Sobre a venda de bens alheios, cf. infra, § 117.

O *licere* do direito da hipoteca — a preferência no pagamento da dívida garantida — não é incompatível com a possibilidade de a mesma coisa poder ser onerada com múltiplas hipotecas, uma vez que a lei estabelece entre elas uma ordem de prevalência ou graduação no pagamento. Daí o disposto no art. 647º, segundo o qual "a hipoteca não impede o dono dos bens de os hipotecar de novo; neste caso, extinta uma das hipotecas, ficam os bens a garantir, na sua totalidade, as restantes dívidas hipotecárias".

Quanto à forma da hipoteca, determina o art. 648º que o acto de constituição ou modificação da hipoteca voluntária sobre bens imóveis deve constar de escritura pública ou de testamento[756].

Como qualquer direito real, também a hipoteca deve ter por objecto bens certos e determinados, pelo que são nulas as hipotecas voluntárias que incidam sobre todos os bens do devedor ou de terceiro sem os mesmos estarem especificados (art. 650º, n.º 1)[757]; a respectiva individualização deve constar do título constitutivo da hipoteca, ou seja, deve ser fixada antes do registo (art. 650º, n.º 2).

Nos termos do art. 527º, n.º 1 (sub-rogação real), o terceiro que cumpre a obrigação fica sub-rogado nos direitos do credor quando tiver garantido o cumprimento da obrigação ou estiver directamente interessado na satisfação do crédito. De igual modo, o terceiro que, em benefício do devedor, constitui uma hipoteca fica sub-rogado nos direitos do credor, pelo cumprimento da

[756] O art. 37º, n.º 2, alínea *c)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004 (que contém o regime jurídico do notariado), sujeita a escritura pública os actos de constituição, modificação e distrate da hipoteca voluntária. Cf. nota 30.

[757] Esta referência à hipoteca voluntária não significa que, nas hipotecas judicial ou legal, não tenha de verificar-se idêntica especificação; simplesmente, enquanto naquela a especificação deve já constar do acordo, nas restantes essa determinação tem lugar apenas no acto do registo.

Por outro lado, a nulidade cominada neste preceito diz respeito não só à indeterminação do título (acordo ou testamento) de hipoteca — já não haverá nulidade se o título especificar todos os bens imóveis ou móveis equiparados do devedor ou de terceiro —, como também ao registo no caso de neste estarem indicados bens diferentes dos fixados no título.

obrigação. Todavia, a hipoteca extingue-se se, por facto negativo ou positivo do credor, aquele não puder ficar sub-rogado na posição deste (art. 651º, n.º 1)[758].

Por outro lado, o caso julgado proferido em relação ao devedor produz efeitos relativamente a terceiro que haja constituído a hipoteca, nos termos em que os produz em relação ao fiador (art. 651º, n.º 2). Assim, de acordo com o art. 569º, n.º 1, o caso julgado entre credor e devedor não é oponível ao terceiro (que não interveio no processo), mas a este é lícito invocá-lo em seu benefício, salvo se respeitar a circunstâncias pessoais do devedor que não excluam a responsabilidade do terceiro[759].

104.6. Redução da hipoteca

A hipoteca é, por norma, fixada em função do valor da dívida e dos bens abrangidos; no entanto, esse montante ou esses bens podem ser reduzidos por diversos factores. A hipoteca pode ser reduzida por via convencional ou judicial (art. 652º)[760].

104.6.1. Redução voluntária

Porque implica a modificação de um direito, a redução voluntária da hipoteca só pode ser consentida por quem dela puder dispor, sendo-lhe aplicável o regime estabelecido para a renúncia (art. 653º). Assim, nos termos do art. 665º,

---

[758] Por exemplo, se o credor possuir outras garantias sobre o mesmo devedor e se renunciar a elas, os bens do terceiro onerados pela hipoteca deixam de permanecer sujeitos ao cumprimento da obrigação.

[759] Assim, se o devedor invocar razões relacionadas com a falta de capacidade ou com os vícios de vontade (erro, dolo, coacção moral) para anular a dívida; nestes casos, como aqueles vícios não poderiam ser invocados pelo terceiro, o caso julgado não aproveita a este.

[760] Nos termos do art. 57º, n.º 1, do Código de Processo Civil, devem ser propostas no tribunal da situação dos bens as acções referentes a reforço, substituição, redução ou expurgação de hipotecas. O art. 37º, n.º 2, alínea *c)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, que contém o regime jurídico do notariado, determina que os actos de constituição, modificação e distrate de hipoteca voluntária estão sujeitos a escritura pública; cf. nota 30.

n.º 1, a redução da hipoteca deve ser expressa, exarada em documento autenticado[761] e não carece de aceitação do devedor ou do autor da hipoteca para produzir os seus efeitos. Os administradores de patrimónios alheios não podem reduzir as hipotecas constituídas em benefício das pessoas cujos patrimónios administram (art. 665º, n.º 2).

104.6.2. Redução judicial

Na hipoteca legal e judicial qualquer interessado[762] pode requerer a redução judicial da garantia, seja no que respeita aos bens sobre que incide, seja quanto ao montante do crédito, excepto se, por convenção ou sentença, a coisa onerada ou a quantia assegurada tiver sido especialmente indicada (art. 654º, n.º 1)[763].

Nesta última situação ou tratando-se de hipoteca voluntária — em que o objecto deve ser especificado no acordo de hipoteca (art. 650º, n.º 2) —, a redução judicial só é admitida em duas situações excepcionais[764]: *i)* a primeira é no caso de, qualquer que seja a causa, a dívida ter diminuído e se encontrar reduzida a menos de dois terços do seu montante inicial (art. 654º, n.º 2, alínea *a)*); *ii)* a segunda pode ocorrer quando, em virtude de acessões naturais ou benfeitorias, a coisa ou o direito hipotecado se tiver valorizado em mais de um terço do seu valor à data da constituição da hipoteca (art. 654º, n.º 2, alínea *b)*).

A redução da hipoteca pode também verificar-se em relação aos bens (coisas ou direitos) sobre que incide. Assim, se tiver por objecto uma única coisa ou direito, pode haver redução da hipoteca desde que o bem seja susceptível de ser

[761] Cf. nota 111.

[762] Para além do devedor ou do terceiro que constitui a hipoteca, são igualmente interessados na redução da hipoteca os credores com outras hipotecas posteriores sobre os mesmos bens, porquanto a redução da hipoteca anterior contribui para o aumento da capacidade garantística das suas hipotecas.

[763] Embora o preceito não o refira de forma expressa, o segmento "por convenção ou sentença" abrange a hipoteca legal, uma vez que também é indispensável nesta o acordo entre as partes para determinar os bens que ficam abrangidos pela hipoteca.

[764] Na primeira parte do art. 654º, n.º 1, admite-se a redução da hipoteca independentemente da causa invocada; nas restantes situações indicadas no mesmo preceito, a redução só pode ser requerida com fundamento em motivos específicos.

dividido sem encargos ou prejuízos para o autor da hipoteca (devedor ou terceiro)[765].

104.7. Transmissão dos bens hipotecados

104.7.1. Expurgação da hipoteca

Sendo transmitida a coisa onerada, a hipoteca continua a acompanhá-la por força do direito de sequela que caracteriza os direitos reais. Contudo, o adquirente pode ter interesse em libertar-se daquele encargo; desde que isso não prejudique os credores, a lei confere-lhe o direito de expurgar os bens adquiridos da hipoteca, nos moldes previstos nos arts. 655º e 656º.

O adquirente de bens hipotecados que registou o título de aquisição e que não é pessoalmente responsável pelo cumprimento da obrigação garantida tem o direito de expurgar a hipoteca (art. 655º): *i)* se pagar aos credores hipotecários todas as dívidas a que os bens estão hipotecados; ou *ii)* se declarar que está pronto a entregar aos credores, para pagamento dos seus créditos, até à quantia pela qual obteve os bens, ou aquela em que os estima, quando a aquisição tenha sido feita por título gratuito ou não tenha havido fixação de preço (como acontece na troca)[766].

O doador (e os seus herdeiros) tem ainda a faculdade de expurgação relativamente aos bens doados que o donatário haja hipotecado, desde que os mesmos bens regressem no todo ou em parte ao património do doador no caso de a doação ser revogada por ingratidão do donatário ou de ser reduzida em virtude de ofender a quota legítima dos herdeiros legitimários (inoficiosidade) (art. 656º).

Na acção judicial relativa à expurgação da hipoteca todos os credores hipotecários devem ser citados, sob pena de, enquanto tal não acontecer, a sentença

[765] Está em causa nesta hipótese a protecção do titular dos bens dados em garantia, sempre que a redução seja requerida por terceiros com interesse legítimo para tal.

[766] Note-se que, neste segundo caso, o adquirente não se declara pronto para pagar toda a dívida.

que declarar os bens livres de hipotecas não poder ser proferida (art. 657º, n.º 1). Pretende-se assim garantir que todos os credores hipotecários possam vir à acção defender os seus direitos.

Por isso, se o credor com hipoteca registada não for citado ou não comparecer a juízo de forma espontânea mantém os seus direitos de credor hipotecário, seja qual for a sentença proferida em relação aos outros credores (art. 657º, n.º 2).

Por fim, se o requerente da expurgação não depositar o preço devido fica sujeito a duas consequências: por um lado, o seu requerimento não produz efeitos nem pode ser renovado; por outro, é responsável pelos prejuízos que causar aos credores (art. 657º, n.º 3).

104.7.2. Renascimento de direitos reais

Como se viu, quando se reúnem na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor (art. 802º), de usufrutuário e de proprietário (art. 1339º, n.º 1, alínea *b)*), e de proprietário serviente e de proprietário dominante (art. 1459º, n.º 1, alínea *a)*) verifica-se a extinção *ex lege*, respectivamente, da dívida e do crédito, do direito de usufruto e da servidão predial.

Porém, essa extinção pode ser revertida relativamente ao adquirente de coisa hipotecada que, em data anterior à sua aquisição, tenha uma hipoteca, um usufruto ou uma servidão predial sobre a coisa adquirida. Embora essa aquisição ter originado a extinção imediata daqueles direitos, se os bens hipotecados forem transmitidos a um terceiro em processo de execução ou de expurgação da hipoteca verifica-se o renascimento daqueles direitos já extintos (art. 658º, n.º 1)[767].

Verifica-se idêntico renascimento no caso de o prédio hipotecado, vendido em processo de execução ou de expurgação da hipoteca, ser o prédio dominante de uma servidão que, à data do registo da hipoteca, recaía sobre um prédio pertencente ao adquirente daquele. Também neste caso, apesar de se ter verificado

[767] Esses direitos são atendidos "em harmonia com as regras legais relativas a essa venda" (art. 658º, n.º 1, última parte). Significa este segmento que o renascimento desses direitos só se verifica se os mesmos não caducarem de acordo com o disposto no art. 758º, n.º 2, para a venda em execução.

extinção da servidão no momento em que o terceiro adquiriu o prédio hipotecado (art. 1459º, n.º 1, alínea *a)*), considera-se que a servidão renasce e que é incluída na venda judicial do prédio hipotecado em processo de execução (art. 658º, n.º 2).

"Procurou-se, desta forma, não atribuir ao arrematante, na venda judicial, direitos superiores aos que teria se não fosse a intervenção episódica de um anterior adquirente"[768].

104.7.3. Exercício antecipado da hipoteca

Se a hipoteca se tornar insuficiente pode o credor exigir o imediato cumprimento da obrigação, se aquela não for substituída ou reforçada (art. 635º, n.º 1). Permite-se que, antes do vencimento do prazo para o cumprimento da obrigação, seja exercido o mesmo direito contra o adquirente da coisa ou direito hipotecado se este tiver culpa na diminuição do valor da garantia do crédito (art. 659º).

104.7.4. Direitos do terceiro adquirente

O terceiro adquirente da coisa hipotecada é havido como possuidor de boa fé para efeitos de perda da coisa, benfeitorias ou de frutos. A boa fé cessa a partir do momento em que há registo da penhora no caso de execução judicial, ou até à venda judicial da coisa ou do direito na expurgação da hipoteca.

Assim, relativamente à perda ou deterioração da coisa, o adquirente de boa fé só responde se tiver procedido com culpa (art. 1189º). Em relação aos frutos, o possuidor de boa fé faz seus os frutos naturais percebidos até ao dia em que souber que está a lesar com a sua posse o direito de outrem, e os frutos civis correspondentes ao mesmo período (art. 1190º, n.º 1). Quanto às benfeitorias, o possuidor de boa fé tem direito a levantar as benfeitorias voluptuárias se isso

[768] PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA , com a colaboração de HENRIQUE MESQUITA, vol. I, Coimbra, Coimbra Editora, 1982, p. 714.

não causar detrimento da coisa; no caso contrário, não pode levantá-las nem haver o valor delas (art. 1195º, n.º 1).

104.8. Transmissão da hipoteca

104.8.1. Cessão da hipoteca

A hipoteca pode ser transmitida sem ser acompanhada do crédito assegurado para garantir um crédito pertencente a outro credor do mesmo devedor, ou seja, uma dívida diversa da original. Para tal exige-se que estejam em causa dívidas do mesmo devedor e que a garantia não seja inseparável da pessoa do devedor[769]; além disso, devem ser observadas as regras da cessão de créditos previstas no art. 512º e s. (art. 661º, n.º 1).

Para a cessão da hipoteca não é necessário o consentimento do devedor (art. 512º, n.º 1); porém, se a coisa ou direito hipotecado pertencer a terceiro, exige-se o consentimento deste (art. 661º, n.º 1, segunda parte). Além disso, são aplicáveis à cessão os requisitos exigidos para o tipo de negócio (compra e venda, doação, troca, etc.) que lhe serve de base (art. 513º, n.º 1) e, em matéria de forma, o disposto no art. 513º, n.º 2 (escritura pública). A cessão só produz efeitos em relação ao devedor se este for notificado, judicial ou extrajudicialmente, ou se a aceitar (art. 518º, n.º 1).

Sendo a hipoteca indivisível (art. 630º), compreende-se que, quando verse sobre vários bens, a garantia só possa cedida à mesma pessoa e na sua totalidade, proibindo-se assim que seja dividida por diversos interessados (art. 661º, n.º 2).

A hipoteca cedida só garante o novo crédito até ao limite do crédito originário (art. 662º, n.º 1)[770]. Para poder garantir uma dívida superior à primitiva terá o devedor de dar o seu consentimento.

[769] Por convenção das partes, a hipoteca poderá ser considerada inseparável.

[770] Como a cessão da hipoteca não tem de ser consentida pelo devedor, esta medida legal impede que a garantia possa responder por um valor superior ao originário.

A extinção do crédito originário não determina a extinção da hipoteca transferida, se a respectiva cessão for registada (art. 662º, n.º 2).

104.8.2. Cessão do grau hipotecário

Existindo diversas hipotecas (ou outras garantias) sobre o mesmo objecto, a ordem de preferência no pagamento (grau hipotecário) é fixada pela data da respectiva constituição, ou seja, pela data do registo[771]. Trata-se de um corolário da característica da prevalência dos direitos reais[772].

É permitida a cessão do grau hipotecário resultante do registo a favor de qualquer outro credor hipotecário posteriormente inscrito sobre os mesmos bens, devendo para o efeito serem observadas as regras respeitantes à cessão do respectivo crédito (art. 663º); são, por isso, aqui aplicáveis as regras indicadas para a cessão da hipoteca.

Contudo, tal como na transmissão (art. 662º, n.º 1), também a cessão do grau hipotecário deve ser feita dentro dos limites do crédito originariamente garantido.

104.9. Extinção da hipoteca

A hipoteca extingue-se:

i) Pela extinção da obrigação

Sendo um direito acessório, a hipoteca cessa logo que se extinga, por qualquer causa, a obrigação a que serve de garantia (art. 664º, alínea *a)*). Quando o devedor liquida a totalidade da dívida garantida pela hipoteca, o credor deve emitir um documento em que declara que aquela está cumprida; esse documento é designado por distrate da hipoteca. Com o distrate, o autor da hipoteca

[771] Relativamente à prioridade do registo, veja os arts. 7º e 90º do CRPredial.

[772] Cf. § 12.2.

pode proceder ao cancelamento do registo hipotecário, com o que se extingue o direito real de garantia[773].

ii) Por prescrição

Diverso do previsto para a consignação de rendimentos (art. 598º) e para o penhor (art. 611º), a hipoteca extingue-se a favor do terceiro adquirente do prédio hipotecado decorridos, cumulativamente, vinte anos sobre o registo da aquisição e cinco sobre o vencimento da obrigação (art. 664º, alínea *b)*). Ou seja, se o credor não executar a garantia no prazo de cinco anos após o vencimento da obrigação e no caso de o proprietário do bem hipotecado já o tiver adquirido e registado há mais de vinte anos, prescreve o direito de executar a hipoteca. São por isso aplicáveis neste caso as regras estabelecidas no art. 291º e s., em particular as relativas à suspensão e interrupção da prescrição.

Embora os meios sejam diferentes e apesar de terem em comum o decurso do tempo, esta forma de extinção da hipoteca apresenta semelhanças com a *usucapio libertatis* prevista no art. 1464º para as servidões e extensível aos restantes direitos reais de gozo.

iii) Pelo perecimento da coisa hipotecada

O perecimento da coisa hipotecada deve total; se for parcial, a hipoteca mantém-se relativamente à parte que subsiste. Em duas situações, porém, a hipoteca não se extingue ainda que a coisa deixe de existir (art. 664º, alínea *c)*).

A primeira diz respeito à hipótese prevista no art. 626º em que a hipoteca se transfere para a quantia paga a título de indemnização pela perda da coisa hipotecada; a segunda verifica-se sempre que, por causa não imputável ao credor, a coisa hipotecada perece, passando a hipoteca a incidir sobre a coisa que a substituir (art. 635º).

[773] Quanto ao cancelamento do registo da hipoteca, veja-se os arts. 71 e 72º do CRPredial.

Se a hipoteca tiver por objecto direitos (usufruto, superfície), a extinção destes implica a extinção da hipoteca, sem prejuízo do disposto no art. 633º, n.º 3, para o usufruto, e nos arts. 1429º e 1431º em relação à superfície.

iv) Pela renúncia do credor

A renúncia do credor deve ser expressa e exarada em documento autenticado[774] [775], não carecendo de aceitação do devedor ou do autor da hipoteca para produzir os seus efeitos (arts. 664º, alínea *d)*, e 665º, n.º 1)[776]. Por sua vez, os administradores legais ou voluntários de patrimónios alheios não podem renunciar às hipotecas constituídas em benefício das pessoas cujos patrimónios administram (art. 665º, n.º 2)[777].

104.10. Renascimento da hipoteca

Se a causa extintiva da obrigação ou a renúncia do credor à garantia for declarada nula ou anulada, ou se, por qualquer outro motivo, se tornar ineficaz, a hipoteca renasce apenas desde a data da nova inscrição, se a anterior tiver sido cancelada (art. 666º).

Esta norma afasta-se do regime geral da nulidade ou anulabilidade, designadamente quanto à retroactividade da respectiva declaração (art. 280º, n.º 1). Com efeito, se tiver sido cancelado, o registo da hipoteca não se repristina em consequência da declaração de invalidade, sendo necessário proceder a uma nova inscrição. Deste modo, ficam protegidos os direitos de terceiros sobre a coisa

[774] Cf. nota 111.

[775] O art. 37º, n.º 2, alínea *c)*, do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, que contém o regime jurídico do notariado, determina que os actos de constituição, modificação e distrate de hipoteca voluntária estão sujeitos a escritura pública. Cf. nota 30.

[776] Sendo um negócio jurídico unilateral, a renúncia produz os seus efeitos com a declaração do renunciante.

[777] Ao lado destas causas especiais, a hipoteca pode igualmente extinguir-se pelo decurso do prazo fixado aquando da respectiva constituição, pela verificação de uma condição resolutiva, etc.

hipotecada adquiridos e registados entre o cancelamento da anterior hipoteca e o novo registo.

Há casos em que não se verifica o renascimento da hipoteca. Com efeito, "se o cumprimento for declarado nulo ou anulado por causa imputável ao credor, não renascem as garantias prestadas por terceiro, salvo se este conhecia o vício na data em que teve notícia do cumprimento da obrigação" (art. 700º). Preceitos semelhantes estão previstos para a dação em cumprimento (art. 773º), novação (art. 794º, n.º 2), remissão (art. 800º, n.º 3) e confusão (art. 807º, n.º 2).

105. Privilégios creditórios

105.1. Caracterização

O privilégio creditório é o direito que, em atenção à causa do crédito, a lei concede a certos credores de serem pagos pelo valor de determinados bens do devedor com preferência sobre outros credores, independentemente do respectivo registo (art. 667º)[778]. Este direito real de garantia tem origem apenas na lei, visando a sua previsão proteger de forma especial os titulares de determinados créditos, como aquele preceito refere. O Código Civil indica de forma taxativa quais os créditos e respectivos titulares que beneficiam dos privilégios creditórios.

Os privilégios creditórios podem incidir sobre coisas móveis e imóveis: no primeiro caso, designam-se privilégios mobiliários; quando incidem sobre imóveis, privilégios imobiliários (art. 669º).

Os privilégios mobiliários podem ser gerais ou especiais. São gerais, quando versam sobre o valor de todos os bens móveis existentes na esfera do devedor à data da penhora ou acto equivalente; são especiais, quando incidem sobre o valor

[778] Para além da dívida, o privilégio creditório abrange os juros relativos aos dois últimos anos (art. 668º).

de certos bens móveis. Os privilégios imobiliários recaem sobre o valor de bens imóveis; por isso, são sempre especiais.

Estes direitos reais de garantia não conferem quaisquer poderes materiais sobre a coisa, ao contrário do que acontece no penhor e no direito de retenção (infra).

105.2. Privilégios mobiliários gerais

Na medida em que beneficiam da sequela e da prevalência típicas dos direitos reais, os privilégios mobiliários gerais constituem garantias reais, mas não são direitos reais de garantia em virtude de o seu objecto não ser certo e determinado. É que, entre a data da sua constituição (o momento em que surge a dívida) e a da determinação do objecto deste direito (a data da penhora), os bens móveis que integram o património do devedor podem não ser (e em regra não serão) os mesmos. Não obstante a sua natureza, a lei não deixa de lhes conferir prevalência sobre outros privilégios: é o caso do art. 681º, alínea *a)*, em que os privilégios mobiliários gerais por impostos estão graduados antes de privilégios especiais.

São garantidos com privilégio mobiliário geral os seguintes créditos:

i) Do Estado e das autarquias locais por impostos indirectos e impostos directos inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores; este privilégio não compreende a sisa ou o imposto sobre as sucessões e doações, nem quaisquer outros impostos que gozem de privilégio especial (art. 670º);

ii) Por despesas do funeral do devedor, conforme a sua condição e costume da terra (art. 671º, n.º 1, alínea *a)*);

iii) Por despesas com doenças do devedor ou de pessoas a quem este deva prestar alimentos, relativo aos últimos seis meses (art. 671º, n.º 1, alínea *b)*);

iv) Por despesas indispensáveis para o sustento do devedor e das pessoas a quem este tenha a obrigação de prestar alimentos, relativo aos últimos seis meses (art. 671º, n.º 1, alínea *c)*);

v) Emergentes do contrato de trabalho, ou da violação ou cessação deste contrato, pertencentes ao trabalhador e relativos aos últimos seis meses (art. 671º, n.º 1, alínea *d)*).

O prazo de seis meses referido nas alíneas *iii)*, *iv)* e *v)* conta-se a partir da morte do devedor ou do pedido de pagamento (art. 671º, n.º 2).

105.3. Privilégios mobiliários especiais

Gozam de privilégio mobiliário especial os seguintes créditos:

i) Por despesas de justiça feitas directamente no interesse comum dos credores, para a conservação, execução ou liquidação de bens móveis, sobre estes bens (art. 672º, n.º 1);

ii) Do Estado, resultantes do imposto sobre as sucessões e doações, sobre os bens móveis transmitidos (art. 672º, n.º 2);

iii) Pelos fornecimentos de sementes, plantas e adubos, e de água ou energia para irrigação ou outros fins agrícolas, sobre os frutos dos prédios rústicos respectivos (art. 673º, alínea *a)*);

iv) O crédito da vítima de um facto que implique responsabilidade civil (seja por factos ilícitos, seja pelo risco) tem privilégio sobre a indemnização devida pelo segurador da responsabilidade em que o lesante haja incorrido (art. 675º);

v) O crédito do autor de obra intelectual, fundado em contrato de edição, sobre os exemplares da obra existentes em poder do editor (art. 676º)[779].

105.4. Privilégios imobiliários

Gozam de privilégio imobiliário os créditos:

[779] Os arts. 673º, alínea *b)*, 674º e 681º, alínea *c)*, englobam nos privilégios mobiliários especiais as dívidas de foros relativos ao ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e ao ano anterior, sobre os frutos dos prédios rústicos respectivos. Como a enfiteuse não está prevista no ordenamento nacional, devem aqueles preceitos considerar-se como não escritos.

i) Por despesas de justiça feitas directamente no interesse comum dos credores, para a conservação, execução ou liquidação dos bens imóveis, sobre estes bens (art. 677º);
ii) Por contribuição predial devida ao Estado ou às autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição (art. 678º, n.º 1);
iii) Do Estado, pela sisa e pelo imposto sobre as sucessões e doações, sobre os bens transmitidos (art. 678º, n.º 2).

105.5. Concurso de privilégios

Como se referiu a propósito da prevalência dos direitos reais, em matéria de privilégios creditórios a lei fixa várias excepções a esta característica[780]. Desde logo, o art. 679º consagra o princípio segundo o qual os créditos privilegiados são pagos pela ordem segundo a qual vão indicados nos artigos seguintes, afastando assim a regra da prioridade cronológica.

Como sobre as mesmas coisas podem incidir diversos privilégios e outros direitos reais , define-se nos arts. 680º a 682º a graduação entre os diferentes privilégios, e nos arts. 683º a 685º a graduação entre os privilégios e outros direitos reais.

Por outro lado, se sobre a mesma coisa existirem créditos igualmente privilegiados[781], estes serão pagos por rateio, na proporção dos respectivos montantes, sem se ter em conta a antiguidade de cada um (art. 679º, n.º 2).

105.5.1. Graduação entre privilégios

Estão graduados em primeiro lugar os privilégios por despesas de justiça, quer sejam mobiliários quer imobiliários. Prevalecem sobre os demais privilégios

[780] Cf. § 12.2.

[781] Por exemplo, sobre os frutos dos prédios rústicos podem incidir privilégios distintos por dívidas resultantes do fornecimento de sementes ou do fornecimento de energia (art. 673º, alínea *a)*).

e sobre as outras garantias, mesmo anteriores, que onerem os mesmos bens, e valem contra os terceiros adquirentes (art. 680º)[782].

Em segundo lugar, situam-se os privilégios mobiliários, gerais ou especiais, os quais se graduam pela seguinte ordem de preferência, independentemente da respectiva data de constituição[783]:

– Créditos por impostos, pagando-se em primeiro lugar o Estado e só depois as autarquias locais (art. 681º, n.º 1, alínea *a)*);

– Créditos por fornecimentos destinados à produção agrícola (art. 681º, n.º 1, alínea *b)*);

– Créditos da vítima de um facto que dê lugar a responsabilidade civil (art. 681º, n.º 1, alínea *d)*);

– Créditos do autor de obra intelectual (art. 681º, n.º 1, alínea *e)*); e

– Créditos com privilégio mobiliário geral, pela ordem segundo a qual são enumerados no artigo 671º (art. 681º, n.º 1, alínea *f)*)[784].

Esta ordem de preferência é aplicável ainda que os privilégios existam contra proprietários sucessivos da coisa (art. 681º, n.º 2)[785].

Por sua vez, os privilégios imobiliários estão graduados do seguinte modo:

– Os créditos do Estado, pela contribuição predial, pela sisa e pelo imposto sobre as sucessões e doações (art. 682º, alínea *a)*); e

– Os créditos das autarquias locais, pela contribuição predial (art. 682º, alínea *b)*).

---

[782] Este preceito consagra assim uma derrogação à regra de prevalência estabelecida no art. 864º (privilégio mobiliário especial e direitos de terceiro) relativamente às despesas de justiça.

[783] Como a enfiteuse não está prevista no ordenamento nacional, deve considerar-se como não escrito o preceito da alínea *c)* do art. 681º, n.º 1.

[784] Verifica-se nesta graduação que os privilégios especiais gozam de preferência face aos privilégios gerais, com ressalva para os previstos no art. 670º, que estão colocados em primeiro lugar.

[785] Este preceito é uma confirmação do direito de sequela dos direitos reais: os credores com privilégio mantêm essa garantia perante quem adquire a coisa sobre a qual incide.

105.5.2. Concurso entre privilégios e outros direitos reais

Como sobre a mesma coisa podem coexistir privilégios creditórios e outros direitos reais, o art. 683º e s. fixa a respectiva graduação. No que respeita ao conflito entre os credores com privilégio geral e os direitos de terceiros sobre os mesmos móveis do devedor, consagra-se a regra de que aqueles privilégios não valem contra os titulares de direitos que sejam oponíveis ao credor exequente (art. 683º). Tais direitos são aqueles que não são afectados pela penhora e englobam os direitos reais de gozo que os terceiros hajam adquirido, como também os direitos reais de garantia que o devedor tenha entretanto constituído.

Esta regra decorre da própria natureza dos privilégios gerais. Como o art. 669º, n.º 2, consagra que o objecto destes direitos só é determinado na fase de execução, isto é, na data da penhora das coisas (e não na data da constituição da dívida), antes desse momento o titular dos bens goza do direito de os transmitir ou onerar livremente. Vigora, ainda assim, a regra da prioridade cronológica.

No que respeita ao concurso entre privilégio mobiliário especial e direitos de terceiro, o legislador adoptou o princípio da prioridade cronológica para definir a respectiva graduação (art. 684º). Se, posteriormente à constituição do privilégio, os bens onerados são alienados, o credor privilegiado por opor a sua garantia ao terceiro adquirente, numa aplicação do direito de sequela.

O art. 680º consagra uma excepção à regra da prioridade cronológica para os créditos por despesas de justiça; no entanto, ela é apenas aplicável ao concurso entre direitos reais de garantia e não ao concurso dos privilégios por despesas de justiça com os outros direitos reais.

Nas relações entre o privilégio imobiliário e direitos de terceiro, o art. 685º estabelece dois critérios. Por um lado, adopta o princípio da prioridade cronológica para definir as relações entre aquele direito e os direitos adquiridos por terceiros sobre os mesmos bens; neste caso, o privilégio apenas é oponível a terceiros que hajam adquirido direitos reais sobre o imóvel já onerado com aquele direito real, não o sendo em relação aos direitos adquiridos ou constituídos antes do seu nascimento.

Por outro lado, o art. 685º consagra uma regra diversa da anterior nas relações entre o privilégio imobiliário, por um lado, e a consignação de rendimentos,

a hipoteca ou o direito de retenção, por outro, ao estabelecer que aquele primeiro direito prevalece sobre os outros ainda que seja posteriormente constituído.

105.6. Extinção dos privilégios

Os privilégios extinguem-se pelas mesmas causas por que se extingue a hipoteca (art. 686º). Também lhes é aplicável o disposto no art. 666º, relativo ao renascimento da hipoteca; assim, se a causa extintiva da obrigação ou a renúncia do credor à garantia for declarada nula ou anulada, ou ficar por outro motivo sem efeito, o privilégio renasce de imediato, na medida em que não está sujeito a registo.

105.7. Aplicação de outras normas: remissão

O art. 687º manda aplicar aos privilégios creditórios os arts. 626º e 628º a 633º, com as necessárias aplicações. Saliente-se o disposto no art. 628º relativo à proibição do pacto comissório.

106. Direito de retenção

O direito de retenção consiste no poder de o detentor de uma coisa (móvel ou imóvel) não a entregar a quem lha pode exigir enquanto este não cumprir uma obrigação a que está adstrito perante aquele, obrigação essa resultante de despesas efectuadas por causa da coisa ou por danos por ela causados (art. 688º). Este direito tem origem legal, pelo que a sua constituição é independente de qualquer declaração negocial.

Tal como os restantes direitos reais de garantia, o direito de retenção confere ao credor a possibilidade de executar o objecto retido e pagar-se do montante do seu crédito pelo valor obtido com a venda judicial ou extra-judicial do bem, com preferência sobre os demais credores que não possuam garantia privilegiada.

106.1. Condições de constituição

A constituição do direito de retenção está dependente das seguintes condições:

– Que o titular do direito detenha licitamente (ou por meios ilícitos, mas desconhecidos do detentor - art. 690º, alínea *a), a contrario*) uma coisa que está obrigado a entregar a outrem;

– Que, simultaneamente, seja credor da pessoa a quem está obrigado a restituir a coisa (art. 690º, *b)*);

– Que entre o dever de entregar a coisa ao respectivo titular e o crédito do detentor desta haja uma relação de conexão: que o crédito do detentor resulte de despesas feitas por causa da coisa (benfeitorias) ou de danos por ela causados[786];

– Que as despesas com a coisa tenham sido realizadas de boa fé (art. 690º, *b), a contrario*).

Por exemplo, nos arts. 1193º e 1195º, estão previstos dois casos em que o direito de retenção resulta das benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé; já o art. 1243º, n.º4, confere o direito de retenção ao achador de coisa perdida pelas despesas realizadas com a coisa.

Não há direito de retenção (art. 690º):

a) A favor dos que tenham obtido por meios ilícitos a coisa que devem entregar, se conhecerem a ilicitude à data da detenção;
b) A favor dos que tenham realizado de má fé as despesas de que proveio o crédito. Ainda que tenha adquirido a coisa de forma lícita ou de boa fé, se tiver posteriormente conhecimento de que a sua posse está a lesar um direito de outrem (art. 1180º, n.º 1), o possuidor ou o detentor não poderão invocar o direito de retenção para garantir o pagamento das despesas realizadas com a coisa após aquele conhecimento;
c) Em relação às coisas impenhoráveis. São impenhoráveis, total ou parcialmente, as coisas e os direitos indicados no art. 700º e s. do Código de Processo Civil. Uma vez que, pelo seu carácter de essencialidade, esses

[786] Um exemplo típico é o caso dos danos causados ao cuidador pelos animais à sua guarda no quadro de uma relação de custódia.

bens não podem ser subtraídos ao respectivo dono por via judicial, pela mesma razão não podem ser retidos pelos credores (além de que nem poderiam ser executados);

d) Quando a outra parte preste caução suficiente. Como esta assegura os interesses do credor, deixa de se justificar o direito de retenção.

106.2. Casos especiais de retenção

No que respeita a determinadas relações jurídicas, o art. 689º, n.º 1, enumera de forma taxativa as situações em que, excepcionalmente, é admitido o direito de retenção em relação a dívidas que se filiam na mesma relação jurídica e, portanto, em que não se verificam as condições enunciadas anteriormente[787]. São os casos:

i) Do transportador, sobre as coisas transportadas, pelo crédito resultante do transporte. Acrescenta o n.º 2 do art. 689º, que "quando haja transportes sucessivos, mas todos os transportadores se tenham obrigado em comum, entende-se que o último detém as coisas em nome próprio e em nome dos outros";

ii) Do albergueiro, sobre as coisas que as pessoas albergadas hajam trazido para a pousada ou acessórios dela, pelo crédito da hospedagem;

iii) Do mandatário, sobre as coisas que lhe tiveram sido entregues para execução do mandato, pelo crédito resultante da sua actividade;

iv) Do gestor de negócios, sobre as coisas que tenha em seu poder para execução da gestão, pelo crédito proveniente desta. Este direito de retenção está relacionado com as indemnizações a que o gestor poderá ter direito (arts. 403º e 407º);

v) Do depositário e o comodatário, sobre as coisas que lhe tiverem sido entregues em consequência dos respectivos contratos, pelos créditos deles resultantes;

[787] Porque se trata de uma norma excepcional, o art. 689º não pode ser aplicado por analogia (art. 10º).

vi) Do beneficiário da promessa de transmissão ou constituição de direito real que obteve a tradição da coisa a que se refere o contrato prometido, sobre essa coisa, pelo crédito resultante do não cumprimento imputável à outra parte, nos termos do art. 377º.

106.3. Direito de retenção e excepção ao não cumprimento do contrato

Ainda que apresentem semelhanças, o direito de retenção e a excepção ao não cumprimento do contrato constituem figuras distintas. A excepção vigora nas relações sinalagmáticas e funda-se no não cumprimento de uma das prestações a que os contraentes estão adstritos (art. 363º); supõe um contrato bilateral, isto é, a existência de duas obrigações provenientes da mesma relação jurídica (comunhão na fonte), em que uma é a causa jurídica da outra (relação sinalagmática).

Já o direito de retenção não decorre de um contrato bilateral, de modo que as obrigações existentes, apesar de conexionadas, são distintas entre si, uma vez que têm causas jurídicas distintas.

Por exemplo: *A* obriga-se a transportar uma coisa a *B*; enquanto *A* não efectuar o transporte, *B* pode recusar o pagamento do preço estipulado. Por sua vez, enquanto *B* não pagar, aquele pode recusar fazer o transporte. Estas faculdades de recusa são uma manifestação da excepção ao não cumprimento do contrato.

Já a faculdade de *A* de não entregar ao destinatário a mercadoria transportada enquanto *B* não pagar o preço do transporte constitui direito de retenção, uma vez que o transportador já cumpriu a sua obrigação; contudo, a recusa de entrega da coisa por parte de *A* apresenta uma conexão estreita com o contrato de transporte anteriormente firmado.

Outro exemplo: nos termos do contrato de compra e venda, o vendedor está obrigado a entregar a coisa ao comprador e este a pagar o preço (art. 813º, alíneas *b)* e *c)*). Assim, salvo convenção em contrário, enquanto o preço não for pago, o vendedor pode reter a coisa e, enquanto o bem não for entregue, o comprador pode não pagar. Como, neste caso, estamos perante uma obrigação de entrega de uma coisa (*dare*), a recusa em proceder à respectiva transmissão apresenta-se no plano dos factos como uma retenção; porém, do ponto de vista jurídico, essa

recusa é uma excepção ao não cumprimento do contrato, porquanto a parte apenas se limita a não cumprir uma das prestações do mesmo negócio. Nesta situação caso, aquele que retém a coisa não adquire qualquer direito real de garantia sobre ela, nem o direito de a executar para satisfazer o seu crédito.

Diferentemente, o direito de retenção decorre do não cumprimento de uma obrigação distinta das prestações resultantes da mesma relação jurídica, embora esteja conexionada com esta.

106.4. Regime jurídico

O direito de retenção só pode ser invocado quando o crédito do detentor estiver vencido. Porém, se se verificar alguma das circunstâncias que importam a perda do benefício do prazo (art. 714º)[788], o credor já poderá invocar o direito antes do vencimento do seu crédito (art. 691º, n.º 1, segunda parte); neste caso, tudo se passa como se o crédito já se tivesse vencido.

Além disso, a sua constituição não depende da liquidez do crédito do respectivo titular (art. 691º, n.º 2).

Verificando-se perda do benefício do prazo, o credor pode exigir a substituição ou reforço das garantias em vez do cumprimento imediato da obrigação (art. 714º, n.º 2). Porém, antes de fazer qualquer destas exigências, o credor pode recorrer ao direito de retenção, dada a forma simples como este se constitui.

Quando o direito de retenção recaia sobre coisas móveis, o respectivo titular goza dos direitos e está sujeito às obrigações do credor pignoratício, salvo no que respeita à substituição ou reforço da garantia (art. 692º). Dado que, no direito de retenção, a coisa detida está na esfera empírica do credor, até à entrega da coisa móvel são aplicáveis, quanto aos direitos e obrigações do titular da retenção, as regras do penhor, com as necessárias adaptações (art. 693º, n.º 3).

[788] Art. 714º (perda do benefício do prazo): "estabelecido o prazo a favor do devedor, pode o credor, não obstante, exigir o cumprimento imediato da obrigação, se o devedor se tornar insolvente, ainda que a insolvência não tenha sido judicialmente declarada, ou se, por causa imputável ao devedor, diminuírem as garantias do crédito ou não forem prestadas as garantias prometidas" (n.º 1).

Confere-se assim ao detentor da coisa um direito de preferência sobre os demais credores que não gozem de garantia privilegiada (art. 600º), sendo-lhe igualmente aplicáveis as normas dos arts. 604º a 606º, relativas aos direitos e deveres do credor pignoratício, e ao direito aos frutos da coisa retida. Por remissão do art. 612º, são-lhe também aplicáveis os arts. 626º e 628º (proibição do pacto comissório) a 633º[789].

Recaindo o direito e retenção sobre imóveis — na generalidade das situações, a retenção de coisas imóveis deriva da realização de benfeitorias por quem, de forma legítima e de boa fé, exerce poderes sobre a coisa —, os poderes e deveres do detentor são idênticos aos do credor hipotecário, com destaque para o direito de executar os bens e de ser pago com preferência sobre os demais credores do devedor (art. 693º, n.º 1).

O direito de retenção sobre imóveis prevalece sobre a hipoteca, ainda que esta tenha sido registada anteriormente (art. 693º, n.º 2). Quando concorre com um privilégio imobiliário, prevalece este ainda que seja posterior (art. 685º).

Dada a estrita ligação do direito de retenção a determinados créditos, compreende-se que aquele só possa ser transmitido quando acompanhado do crédito que garante (art. 694º). Como se viu, em relação ao penhor e à hipoteca admite-se a transmissão isolada destas garantias independentemente da cessão do crédito (arts. 610º, e 661º e 663º, respectivamente).

Por fim, o direito de retenção extingue-se pelas mesmas causas por que cessa o direito de hipoteca (art. 664º), e ainda pela entrega da coisa ao devedor (art. 695º). A entrega voluntária pelo detentor da coisa retida ao respectivo titular (o devedor), ainda que este não tenha cumprido a sua obrigação, equivale à renúncia da garantia.

[789] O art. 635º não se aplica, porque está expressamente afastado pelo art. 692º; o mesmo acontece com o art. 636º, uma vez que o direito de retenção não tem origem contratual.

CAPÍTULO XVI
DIREITOS REAIS DE AQUISIÇÃO

107. Direitos potestativos de aquisição.

108. Direitos reais de preferência: 108.1. Preferências convencionais. 108.2 Preferências legais. 108.3. Concurso entre direitos reais de preferência.

109. Promessas reais de alienação ou oneração.

Os direitos reais de aquisição (de preempção ou de prelação) são aqueles que conferem ao titular a possibilidade de adquirir, em consequência do seu exercício, um direito real de gozo ou de garantia sobre determinada coisa. As faculdades atribuídas por estes direitos não se traduzem em qualquer tipo de aproveitamento naturalístico das utilidades da coisa, mas tão só na possibilidade de constituição de direitos.

Porém, nem toda a aquisição de direitos reais deriva de um direito real de aquisição; com efeito, os titulares de direitos reais de gozo podem adquirir direitos sobre coisas conexionadas com o seu direito, como é o caso da propriedade dos frutos (art. 1305º). Nestas situações, o direito sobre os frutos não resulta de um direito autónomo (como são os direitos reais de aquisição), mas do exercício de um direito real de gozo.

São três os tipos de direitos reais de aquisição que a lei admite: os direitos potestativos de aquisição, os direitos reais de preferência e as promessas reais de alienação ou de oneração. Porque se trata de uma matéria que é objecto de estudo específico de outras disciplinas do curso, limitar-nos-emos a um breve enunciado.

107. Direitos potestativos de aquisição

Os direitos potestativos de aquisição existem por força da lei e nos termos por esta previstos. Este tipo de direitos coloca o sujeito passivo numa posição de sujeição, pelo que o seu exercício (quando válido) não pode ser contrariado. Exemplos:

i) Direito de adquirir comunhão em muros ou paredes comuns (art. 1290º);

ii) Direito do superficiário de constituir as servidões necessária ao uso e fruição da obra ou árvores (art. 1419º);

iii) Direito de constituir as seguintes servidões (servidões legais): de passagem (arts. 1440º e 1446º), de águas (arts. 1447º e 1449º), de presa (art. 1449º), de aqueduto (art. 1451º) e de escoamento (art. 1453º);

iv) Direito dos proprietários de quintas muradas, quintais, jardins ou terrenos adjacentes a prédios urbanos de se subtraírem à sujeição da servidão de passagem, adquirindo o prédio encravado (art. 1441º)[790].

108. Direitos reais de preferência

Os direitos reais de preferência — também designados de prevalência ou de preempção —, qualquer que seja a sua modalidade, conferem ao titular (preferente) a faculdade de adquirir uma coisa no caso de o obrigado à preferência

[790] O direito de invocar a usucapião (art. 294º, *ex vi* art. 1212º) possui uma natureza potestativa; porém, porque constitui uma forma específica de aquisição, a usucapião não poderá ser incluída neste grupo de direitos.

pretender aliená-la[791]. O exercício deste direito pressupõe que o titular aceite as condições propostas pelo vendedor.

A violação deste direito real — o que se verifica sempre que o obrigado a dar preferência (o proprietário) aliena o bem a um terceiro sem notificar o preferente das condições em que realizou a transmissão[792] — confere ao preferente a faculdade de, através da acção de preferência (art. 1330º), adquirir a propriedade da coisa alienada a outrem, ingressando assim na posição do adquirente[793]. Sendo os direitos dos terceiros adquirentes ineficazes relativamente ao preferente, através daquela acção, o titular do direito real de aquisição substitui-se, com efeitos retroactivos, ao adquirente ou sub-adquirentes da coisa, tudo se passando como se o contrato tivesse sido celebrado de início entre o alienante e o preferente.

Os direitos reais de preferência podem ter por fonte a vontade das partes ou a lei[794].

---

[791] Ao lado das preferências reais existem as preferências meramente obrigacionais que produzem efeitos apenas entre as partes; por esse motivo não asseguram ao credor uma efectiva aquisição do direito real em caso de incumprimento do devedor, mas tão só o direito a uma indemnização pelos danos sofridos.

[792] Este dever de notificação é comum a todos os direitos reais de aquisição, sejam de preferência (legais e convencionais) sejam provenientes de contrato-promessa.

[793] *Vide* § 58.8. sobre a acção de preferência.

[794] Estipula o art. 781ºdo Código de Processo Civil: "ao cônjuge que não esteja separado judicialmente de pessoas e bens e aos descendentes ou ascendentes do executado é reconhecido o direito de remir todos os bens adjudicados ou vendidos, ou parte deles, pelo preço por que tiver sido feita a adjudicação ou a venda" (n.º1). "O preço há-de ser depositado no momento da remição" (n.º 2). "O direito de remição pode ser exercido: a) No caso de venda judicial, até ser proferido despacho de adjudicação dos bens ao proponente; b) Na venda extrajudicial, até ao momento da entrega dos bens ou da assinatura do título que a documenta" (n.º 3).

Embora consista num direito de aquisição preferencial dos herdeiros e do cônjuge do executado relativamente a estranhos ao agregado familiar — "o direito de remição prevalece sobre o direito de preferência" (art. 782º do mesmo Código) —, a remição não tem na sua origem qualquer relação de natureza obrigacional, como sucede nos direitos reais de preferência, mas apenas interesses de natureza familiar, sejam de natureza económica ou afectiva, em que o objectivo é manter dentro da família o património objecto de execução. Além disso, o exercício do direito de remição não prejudica o ressarcimento dos interesses dos credores exequentes: em vez de provir do dinheiro proveniente da venda judicial ou extrajudicial dos bens, o pagamento dos créditos daqueles é feito pelos familiares do executado.

108.1. Preferências convencionais

As preferências reais convencionais constituem-se através dos pactos de preferência com eficácia real (art. 356º); podem ter por objecto tanto a aquisição de propriedade, como de outros direitos de gozo ou de garantia, ou de crédito (art. 358º).

O pacto de preferência consiste numa convenção através da qual alguém assume a obrigação de, em igualdade de condições, dar preferência a determinada(s) pessoa(s) no caso de alienar determinada coisa ou direito (art. 349º). Trata-se de um contrato unilateral, na medida em que apenas obriga a pessoa que se vincula a dar preferência: o obrigado à preferência conserva a liberdade de alienar ou não a coisa e de definir as respectivas condições negociais, não ficando o beneficiário vinculado a celebrar o negócio definitivo.

Para ter eficácia real e, desse modo, originar a constituição de um direito oponível a terceiros adquirentes, o pacto de preferência deve preencher os seguintes requisitos (art. 356º):

i) Ter por objecto coisa imóvel ou móvel sujeita a registo;
ii) Constar de escritura pública ou, no caso de o contrato de alienação não estar sujeito àquela forma, de documento particular com reconhecimento da assinatura da parte que se vincula (ou de ambas);
iii) Que as partes tenham expressamente atribuído ao pacto eficácia real;
iv) Que a convenção tenha sido registada (e registada antes do registo do negócio celebrado com o terceiro).

O registo funciona aqui como um elemento indispensável para que o pacto de preferência possua eficácia real mesmo entre as partes, muito embora seja nas relações com terceiros que ele assume o seu principal relevo e significado; daí poder dizer-se que, neste caso específico (como no contrato-promessa com eficácia real[795]), o registo possui uma natureza semi-constitutiva. A exigência de registo constitui também uma condição de eficácia do direito em relação a terceiros e, portanto, um requisito para o exercício do direito de sequela. Tendo eficácia real e havendo registo, a preferência é oponível ao adquirente de coisa,

[795] Cf. infra § 109.

facultando assim ao seu titular, através da acção de preferência (art. 1330º)[796], a aquisição da coisa alienada ao terceiro (art. 356º, n.º 2).

108.2. Preferências legais

Os direitos legais de preferência resultam directamente da lei, pelo que não carecem de registo para possuírem eficácia em relação a terceiros. Enquanto a publicidade das preferências convencionais advém do registo, nas preferências legais a mesma publicidade decorre da lei[797].

Como exemplos de direitos legais de preferência podem apontar-se, entre outros, os seguintes casos: *i)* do arrendatário na compra e venda ou dação em cumprimento do local arrendado (art. 988º); *ii)* dos proprietários dos terrenos de cultura na venda de prédios rústicos confinantes (art. 1300º); *iii)* do comproprietário no caso de venda ou dação em cumprimento a estranhos da quota ideal da coisa (art. 1329º); *iv)* do proprietário do solo na venda ou dação em cumprimento do direito de superfície ou da propriedade superficiária (art. 1425º)[798]; *v)* do proprietário de prédio onerado com a servidão legal de passagem relativamente à alienação do prédio encravado (art. 1445º); *vi)* dos co-herdeiros na venda ou dação em cumprimento a estranhos do quinhão hereditário (art. 1997º).

Os direitos legais de preferência não constituem direitos potestativos em sentido técnico, porquanto são passíveis de violação; a sua aparente potestatividade deriva do direito de sequela.

---

[796] Cf. § 58.8.

[797] O obrigado pela preferência legal pode recorrer ao disposto no art. 351º (conhecimento do preferente), sempre que pretenda desencadear o exercício do direito pelos respectivos titulares.

[798] Nesta situação, o direito de preferência apenas existe se estes direitos forem validamente constituídos.

108.3. Concurso entre direitos reais de preferência

Em caso de concurso entre um direito legal de preferência e um direito convencional de preferência, o primeiro prevalece sobre o segundo, mesmo que este goze de eficácia real (art. 357º, primeira parte). Trata-se de um desvio à regra segundo a qual os direitos reais não prevalecem sobre outros direitos reais anteriormente constituídos sobre a mesma coisa[799]; esta excepção é justificada pelos interesses de ordem pública em que assentam os direitos legais de preferência.

109. Promessas reais de alienação ou oneração

A terceira categoria de direitos reais de aquisição, as promessas reais de alienação ou oneração, deriva dos contratos-promessa com eficácia real (art. 348º). Estes contratos podem visar a transmissão da propriedade ou a constituição de qualquer direito sobre coisa alheia.

O contrato-promessa consiste num vínculo pelo qual alguém (o promitente vendedor) se obriga a celebrar um contrato, o contrato definitivo, com outra pessoa sobre uma coisa, ficando o promitente comprador obrigado a essa aquisição. Se, por exemplo, *A* promete vender a *B* determinado objecto de que é dono, estamos perante um contrato com eficácia obrigacional ou relativa, na medida em que os direitos e os deveres assumidos vinculam apenas os contraentes (art. 345º). Neste caso, se *A* vender o bem a um terceiro, *B* fica apenas com direito a uma indemnização por perdas e danos resultantes do incumprimento do contrato[800].

Porém, as partes podem conferir ao contrato-promessa eficácia real (art. 348º), o que torna a promessa oponível a terceiros. Para que tal se verifique é necessário:

i) Que o negócio verse sobre bens imóveis ou bens móveis sujeitos a registo;

[799] Supra, § 12.

[800] Abstrai-se destas considerações relativas à promessa simples o papel reservado à execução específica (art. 765º).

ii) Que conste de escritura pública ou, no caso de contrato prometido não estar sujeito a esta forma, de documento particular com reconhecimento da assinatura de quem se vincula;

iii) Que as partes tenham expressamente atribuído à promessa eficácia real;

iv) E que o contrato tenha sido registado antes do registo do negócio prometido celebrado com o terceiro. Neste caso, o registo constitui uma condição para que o contrato-promessa goze de eficácia real mesmo entre as partes, muito embora seja a nível das relações com terceiros que esse efeito assume toda o seu relevo; daí que o registo possua nesta situação particular uma natureza semi-constitutiva.

Verificados estes requisitos, o promitente comprador torna-se titular de um direito real, oponível a terceiros por força do registo, que lhe permite adquirir um direito real de gozo ou de garantia. Se o promitente-vendedor alienar ou onerar a coisa a um terceiro, o promitente-comprador pode opor o seu direito ao terceiro adquirente, recorrendo para o efeito à execução específica; mais concretamente, pode obter sentença judicial destinada a produzir os efeitos da declaração negocial do promitente-vendedor e, assim, adquirir o bem que havia sido transferido para terceiro, substituindo-se a este na respectiva titularidade[801].

[801] Artigo 765º (contrato-promessa): "se alguém se tiver obrigado a celebrar certo contrato e não cumprir a promessa, pode a outra parte, na falta de convenção em contrário, obter sentença que produza os efeitos da declaração negocial do faltoso, sempre que a isso não se oponha a natureza da obrigação assumida" (n.º 1).

CAPÍTULO XVII
CONTRATO DE COMPRA E VENDA

110. Elementos essenciais e características: 110.1. Elementos essenciais. 110.2. Características.

111. Efeitos da compra e venda: 111.1. Eficácia real. 111.2. Eficácia obrigacional: 111.2.1. Venda de coisas futuras ou indeterminadas. Venda aleatória.111.2.2. Dever de entregar a coisa: *i)* Âmbito. *ii)* Entrega de coisas futuras, indeterminadas ou genéricas. *iii)* Forma de entrega da coisa. *iv)* Obrigação de diligência. *v)* Conteúdo da obrigação de entrega. *vi)* Lugar e prazo da entrega da coisa. *vii)* Meios de defesa perante o incumprimento da obrigação de entrega. *viii)* Risco pela perda ou deterioração da coisa. 111.2.3. Dever de pagar o preço: *i)* Princípio nominalista. *ii)* Determinação do preço. *iii)* Lugar e tempo do pagamento do preço. *iv)* Redução do preço. *v)* Prescrição da obrigação de pagamento. *vi)* Resolução da compra e venda. 111.3. Outros efeitos da compra e venda: 111.3.1. Dever de quitação. 111.3.2. Dever de informação. 111.3.3. Despesas com o contrato.

112. Indisponibilidades relativas: 112.1. Venda a filhos ou netos. 112.2. Compra de bens do incapaz pelos seus representantes.

113. Venda entre cônjuges.

114. Venda de coisa ou direito litigioso.

115. Venda com reserva de propriedade: 115.1. Aspectos gerais. 115.2. Natureza jurídica da cláusula. 115.3. Forma da cláusula. 115.4. Ineficácia da reserva *inter partes*. 115.5. Eficácia da reserva em relação a terceiros: 115.5.1. Imóveis e móveis sujeitos a registo. 115.5.2. Móveis simples. 115.6. Efeitos da reserva entre as partes: 115.6.1. Incumprimento do comprador. 115.6.2. Incumprimento do vendedor: *i)* Registo da cláusula. *ii)* Falta de registo da cláusula. 115.7. Posição do comprador perante os credores do vendedor. 115.8. Risco da perda da coisa. 115.9. Transferência da reserva de propriedade para o financiador.

116. Venda de coisas sujeita a contagem, pesagem e medição.

117. Venda de bens alheios: 117.1. Âmbito. 117.2. Legitimidade para invocar a nulidade. 117.3. Obrigação de restituição do preço. 117.4. Convalidação do contrato. 117.5. Obrigação de indemnização: 117.5.1. Indemnização em caso de dolo de uma das partes. 117.5.2. Indemnização não havendo culpa do vendedor. 117.5.3. Indemnização pela não convalidação do contrato. 117.6. Nulidade parcial do contrato**.**117.7. Pagamento das benfeitorias.

118. Venda de bens onerados.

119. Venda de coisas defeituosas: 119.1. Regime geral. 119.2. Pressupostos da venda de coisa defeituosa. 119.3. Tutela do comprador: 119.3.1. Enunciado geral. 119.3.2. Anulação do contrato. 119.3.3. Reparação ou substituição da coisa. 119.3.4. Redução do preço. 119.3.5. Obrigação de indemnizar. 119.4. Exercício dos direitos pelo comprador: 119.4.1. Erro simples do vendedor: *i)* Denúncia dos defeitos. *ii)* Exercício dos direitos. 119.4.2. Dolo do vendedor: *i)* Denúncia dos defeitos. *ii)* Exercício dos direitos. 119.4.3. Forma da denúncia. 119.5. Venda sob amostra. 119.6. Venda de animais defeituosos. 119.7. Garantia do bom funcionamento: 119.7.1. Âmbito da garantia. 119.7.2. Denúncia do vício. 119.7.3. Exclusão de garantia. 119.7.4. Caducidade da acção.

120. Venda a contento e venda sujeita a prova: 120.1. Venda a contento. 120.2. Venda sujeita a prova.

121. Venda a retro: 121.1. Caracterização. 121.2. Resolução do contrato. 121.3. Efeitos da resolução.121.4. Oponibilidade a terceiros.

122. Venda a prestações: 122.1. Regime geral. 122.2. Cláusula penal.

123. Venda sobre documentos: 123.1. Entrega de documentos. 123.2. Venda de coisas em viagem.

Se bem que constitua uma matéria que não é por norma abordada na disciplina dos direitos reais, o contrato de compra e venda é uma figura que está muito presente na dinâmica das relações dominiais. Como forma de complementar esse aspecto, afigura-se-nos útil deixar aqui uma síntese do regime consagrado no Código Civil sobre o instituto[802].

[802] O regime do Código Civil não é directamente aplicável à venda judicial (que é regulada pelas leis de processo), nem à venda de coisas fora do comércio jurídico (que é objecto do direito público).

110. Elementos essenciais e características

110.1. Elementos essenciais

A compra e venda é um contrato típico ou nominado, na medida em que desempenha uma função económico-social própria ou típica: a transmissão da titularidade da propriedade ou de outro direito real (ou de um direito de crédito) contra o pagamento de um preço (art. 808º)[803].

São dois os elementos principais (ou essenciais) da noção de compra e venda:

– A transferência do direito de propriedade ou de outro direito real do património do vendedor para o património do comprador;

– O pagamento de um preço ou uma quantia pecuniária[804].

Como se viu a propósito do disposto no art. 343º, n.º 1[805], a compra e venda é simultaneamente um negócio obrigacional e um negócio real. Porém, a transferência do direito pode ser diferida, como acontece nos casos de venda de coisa futura ou coisa genérica, ou quando o negócio está sujeito a uma condição ou termo suspensivo.

Abrange a transmissão de bens (coisificáveis), mas já não de serviços, entendidos estes como bens cuja existência ou produção deriva directamente da prestação de trabalho ou do exercício de uma actividade laboral autónoma (art. 1074º). Por isso, apesar de ter por objecto a prestação de uma coisa (art. 1127º), o contrato de empreitada consiste na realização de uma actividade, não podendo ser qualificado como um contrato de venda de coisa futura.

A compra e venda abrange coisas materiais e coisas incorpóreas (por exemplo, segredos de fabrico, direitos de autor, etc.), direitos de crédito (arts. 810º e 514º), títulos de crédito, quotas sociais, bem como a transmissão da posse, a

[803] Além disso, o regime da compra e venda é aplicável "... aos outros contratos onerosos pelos quais se alienam bens ou se estabeleçam encargos sobre eles, na medida em que sejam conformes com a sua natureza e não estejam em contradição com as disposições legais respectivas" (art. 873º).

[804] Nos termos do art. 484º, a moeda utilizada como meio de pagamento tem de ter curso legal no País à data em que o cumprimento for efectuado.

[805] Veja-se supra, § 10.3.

cessão da posição contratual (arts. 359º), a alienação de universalidades (art. 1991º), do estabelecimento comercial (arts. 90º, n.º 3, e 1575º, n.º 1, alínea *b)*), do usufruto (art. 1367º), da superfície (art. 1424º), etc.

Quanto à constituição do direito de servidão, o princípio da inseparabilidade (art. 1435º) não permite a transmissão das servidões separadamente dos prédios a que respeitam, pelo que a sua constituição não é em rigor uma compra e venda, ficando por isso submetida ao art. 873º (aplicação da compra e venda aos outros contratos onerosos).

110.2. Características

A compra e venda é:

i) Um negócio consensual, porque se rege pelo princípio da liberdade de forma (art. 210º). Contudo, o contrato de compra e venda de bens imóveis só é válido se for celebrado por escritura pública (art. 809º); também a alienação da herança está sujeita a forma escrita (art. 1993º)[806].

ii) Um negócio real *quod effectum,* na medida em que a transmissão do direito não está dependente da entrega da coisa (arts. 343º, n.º 1, 808º, 813º alínea *a)*)[807].

iii) Um negócio oneroso, porque implica custos ou sacrifícios económicos para cada uma das partes. Como a lei concebe a doação remuneratória (art. 875º), também é admissível a compra e venda em que as partes reconhecem implícita ou explicitamente a não equivalência entre as prestações; neste caso fala-se de um negócio misto de venda e doação, e não apenas a uma compra e venda. Aliás, não sendo em rigor uma compra e venda (o pagamento é feito com coisa diversa do preço), a dação em cumprimento é igualmente onerosa (art. 771º).

iv) Um negócio bilateral e sinalagmático, porque envolve para ambas as partes prestações (créditos e débitos) recíprocas e correspondentes ou

[806] Veja-se o art. 37º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 3/2004, transcrito na nota 111.

[807] Cf. o princípio da consensualidade, § 10.3.

interdependentes (bilateralidade), sendo cada uma das prestações causa jurídica ou motivo determinante da outra (carácter sinalagmático).

A noção de prestações recíprocas é mais ampla do que o conceito de bilateralidade, na medida em que pode abranger conteúdos de um contrato que não se encontram numa relação de interdependência; assim acontece no contrato de arrendamento, em que a obrigação de restituir a coisa locada ou a obrigação de indemnizar os inquilinos pela realização de benfeitorias não tem como causa directa o dever de pagar a renda ou o de proporcionar o gozo da coisa locada.

v) Negócio comutativo, porque as prestações apresentam-se em regra certas, não se verificando incerteza quanto à respectiva existência ou conteúdo. Todavia, admite-se a celebração de contratos aleatórios, como sucede na venda bens futuros ou na venda de partes componentes, se as partes lhe atribuírem essa natureza (art. 814º, n.º 2), na venda de bens de existência ou titularidade incerta (bens que são meras expectativas) (art. 815º), ou na venda da herança ou quinhão hereditário (art. 1991º).

vi) Contrato de execução instantânea, na medida em que os efeitos essenciais da compra e venda decorrem do contrato, não sendo determinados em função do tempo. Na venda a prestações, por exemplo, o efeito translativo é imediato, apesar do fraccionamento do pagamento do preço; já os contratos de fornecimento (água, electricidade) podem ser vistos como uma compra e venda de coisas determinadas pelo género.

111. Efeitos da compra e venda

Os efeitos essenciais da compra e venda estão enumerados no art. 813º. São de natureza real (transmissão do direito) e de natureza obrigacional (obrigação de entrega da coisa e obrigação de pagar o preço). Embora o contrato seja uno (a compra e venda é simultaneamente obrigacional e real), estes efeitos não têm de coincidir no tempo.

111.1. Eficácia real

Como se referiu a propósito dos princípios da consensualidade e da causalidade dos direitos reais[808], a transmissão do direito real é uma consequência imediata ou automática do contrato real quanto ao efeito, validamente celebrado (art. 343º, n.º 1). Não obstante ter origem num negócio jurídico, o efeito real opera por força da lei.

Isto mesmo se verifica nos casos em que a transferência da propriedade é posterior à celebração do contrato, designadamente na venda bens futuros ou indeterminados (coisas genéricas ou em alternativa) (art. 343º, n.º 2); também aqui, o efeito real é uma consequência automática (*ex lege*) do facto de a coisa se tornar presente ou determinada, não sendo necessário celebrar um negócio ou acto complementar dirigido à produção do efeito real.

111.2. Eficácia obrigacional

Os deveres de entregar a coisa e de pagar o preço constituem efeitos necessários da compra e venda; na alienação de coisas futuras ou indeterminadas recai ainda sobre o vendedor um dever de diligência (infra).

111.2.1. Venda de coisas futuras ou indeterminadas. Venda aleatória.

Como se viu anteriormente[809], é válida a venda de coisas futuras[810] ou de coisas indeterminadas, mas o contrato só produz efeitos reais quando os bens se tornarem presentes ou determinados (art. 343º, n.º 2). Neste caso, "o vendedor fica obrigado a exercer as diligências necessárias para que o comprador adquira os bens vendidos, segundo o que for estipulado ou resultar das circunstâncias do contrato" (art. 814º, n.º 1).

---

[808] Supra, §§ 10.2. e 10.3.

[809] Cf. §§ 9.2. e 9.3.

[810] Cf. § 8.9.

No entanto, se for impossível ao vendedor cumprir o contrato por motivo que não lhe seja imputável (por exemplo, porque os frutos não se criaram), a compra e venda deixa de produzir efeitos. Neste caso, verifica-se a extinção da obrigação de entrega da coisa, ficando a outra parte desonerada do pagamento do preço ou, se já o tiver efectuado, com o direito de pedir a respectiva restituição (art. 729º).

Porém, este efeito extintivo não se produz se as partes conferirem ao negócio carácter aleatório[811], isto é, se considerarem os bens vendidos como sendo de titularidade ou existência incerta na esfera do vendedor e se se conformarem com essa incerteza[812]. A venda aleatória distingue-se da venda de coisa futura, porquanto nesta o vendedor tem uma expectativa jurídica de aquisição, enquanto naquela o vendedor tem uma mera probabilidade ou esperança de os adquirir. Em ambos os negócios, o comprador deve ter conhecimento da situação jurídica dos bens.

O negócio aleatório é válido, pelo que o risco do pagamento cai sobre o adquirente, o qual fica assim obrigado a pagar o preço estipulado ainda que os bens não venham a existir nem a pertencer ao vendedor (arts. 814º, n.º 2, e 815º); se o preço já tiver sido pago, não há direito à sua restituição.

Contudo, o facto de as partes considerarem que as coisas vendidas são incertas na esfera do vendedor não significa necessariamente que o contrato seja aleatório. Com efeito, o art. 815º limita-se a consagrar a presunção de que as partes quiseram atribuir ao contrato carácter aleatório se neste fizerem menção da incerteza quanto à existência ou titularidade do bem alienado. Trata-se de uma presunção relativa, sendo suficiente para a sua elisão a menção (ainda que não expressa) de que, apesar do reconhecimento daquela incerteza, as partes não quiseram atribuir ao contrato natureza aleatória (art. 815º, última parte)[813].

[811] Neste tipo de negócio não existe a obrigação de diligência por parte do vendedor relativamente à aquisição da coisa vendida, prevista no art. 814º, n.º 1.

[812] Como se sabe, o negócio é nulo se versar sobre coisas inexistentes (art. 271º).

[813] Neste caso será aplicável o regime da venda de coisas futuras ou indeterminadas.

111.2.2. Dever de entregar a coisa

i) Âmbito

O dever de o vendedor entregar a coisa (arts. 813º, al. *b)*, e 816º) tem como contrapartida o direito do adquirente a receber a coisa. Sendo o contrato de compra e venda um negócio obrigacional, podem as partes, no exercício da sua autonomia negocial, fixar os termos em que tal entrega pode ser feita, inclusive convencionar que o vendedor conserve a coisa em seu poder ou que ela seja entregue a um terceiro. Isto vem demonstrar que, não obstante ser um efeito legal do contrato, a entrega efectiva da coisa não é um elemento essencial para a transmissão do direito real, mas tão só uma obrigação específica que versa sobre o bem que foi objecto do contrato.

Salvo convenção em contrário, a entrega da coisa compreende também as partes integrantes, os frutos pendentes e os documentos relativos à coisa (art. 816º, n.º 2), devendo esta ser transferida tal como se encontrava ao tempo da venda (art. 816º, n.º 1).

Para que a coisa não se destrua ou deteriore, o vendedor fica obrigado a usar da diligência necessária, segundo o critério de um bom pai de família, para preservar o bem (arts 733º, n.º 2, e 421º, n.º 2), sob pena ter de indemnizar o adquirente (art. 733º, n.º 1). Este dever de guardar a coisa alienada por parte do vendedor decorre da obrigação que sobre ele recai de garantir que o bem seja entregue no estado em que encontrava à data da conclusão do contrato. Salvo convenção em contrário, as despesas com a guarda da coisa correm por conta do vendedor, uma vez que são inerentes à obrigação de entrega.

O dever de indemnizar cessa se o transmitente/vendedor provar que a ocorrência verificada sobre o objecto, impeditiva da entrega, não procede de sua culpa (art. 733º, n.º 1). Não havendo culpa, são aplicáveis as regras do risco (infra).

A entrega da coisa confere ao adquirente a posse causal da coisa[814].

[814] Sobre a posse causal, veja-se supra, § 13.

ii) Entrega de coisas futuras, indeterminadas ou genéricas

Relativamente às coisas futuras, indeterminadas ou genéricas, a entrega apenas se torna obrigatória quando a coisa se torna presente ou certa e determinada, porquanto é nesse momento, como se viu, que se produz a transmissão *ope legis* do direito real[815]. Nestes casos, os efeitos reais apenas se produzem para o futuro (art. 1238º, alínea *a)*).

iii) Forma de entrega da coisa

Com a entrega da coisa, o comprador passa a poder dispor de forma plena do bem adquirido. Tratando-se de coisas móveis, a entrega assume normalmente a forma de tradição material ou simbólica; em relação aos imóveis será em regra simbólica.

A entrega pode ser implícita, o que se verifica quando, por acordo entre as partes, a coisa continua em poder do transmitente ou se mantém ou seja transferida para um terceiro[816]. Também se a coisa vendida já estiver na disponibilidade do adquirente, a entrega será implícita[817].

No caso de, com a venda, não se verificar a entrega imediata da coisa por estipulação das partes, o transmitente deve ser considerado mero depositário e, nessa medida, detentor por título jurídico (art. 1173º, alínea *c)*) de acordo com o sistema subjectivo da posse consagrado no Código Civil.

iv) Obrigação de diligência

Tratando-se da venda de bens futuros, frutos pendentes e partes componentes ou integrantes, o vendedor tem a obrigação de exercer as diligências

[815] Relativamente às coisas genéricas, a determinação da coisa é regulada nos termos do art. 473º e s.

[816] É uma situação que tem como equivalente na posse o constituto possessório bilateral ou trilateral.

[817] Como acontece, aliás, na aquisição da posse por *traditio brevi manu.*

necessárias para que o bem se torne presente ou determinado e, portanto, para que o comprador possa adquirir efectivamente os bens alienados, segundo o que for estipulado ou resultar das circunstâncias do contrato (art. 814º, n.º 1). Se o negócio versar sobre uma coisa futura, o vendedor tem de procurar adquiri-la; se se tratar de uma parte integrante ou frutos tem de proceder à sua separação ou colheita[818].

Se o vendedor não cumprir essa obrigação de *facere*, torna-se impossível o cumprimento da obrigação de entrega (*dare*). Conforme aquele tenha ou não culpa na não entrega da coisa, assim são aplicáveis as regras do não cumprimento culposo (art. 732º) ou do não cumprimento não imputável ao devedor (art. 724º).

Verificando-se a impossibilidade não culposa do transmitente de cumprir a obrigação de adquirir ou obter a coisa[819], extingue-se a obrigação de entrega (art. 724º, n.º 1). Neste caso, o comprador fica exonerado do pagamento e, se já o tiver feito, pode exigir a respectiva restituição (art. 729º).

Se aquela impossibilidade de cumprimento for culposa, o vendedor deve indemnizar o comprador pelos danos sofridos pela não conclusão do contrato (art. 732º).

v) Conteúdo da obrigação de entrega

A obrigação de entrega do transmitente compreende, salvo declaração em contrário, a própria coisa, as suas partes integrantes e componentes, os frutos pendentes[820] e os documentos relativos à coisa ou direito (art. 816º, n.º 2).

Esta obrigação pode abranger a embalagem necessária ao transporte ou condicionamento da coisa; embora o Código Civil não preveja a entrega da embalagem, será obrigatória conforme os usos do comércio.

[818] A obrigação de colher os frutos, por exemplo, não se confunde com a obrigação de garantir a sua produção, porquanto esta pode, por acordo, ficar atribuída a terceiro.

[819] Por exemplo, se a coisa futura não chegou a ser construída ou fabricada.

[820] Sobre estas classificações, cf. supra, §§ 8.3. e 8.10., respectivamente.

Nos casos em que a embalagem é necessária para a entrega do bem (do leite, da água ou do gás, por exemplo) aquela tanto pode integrar o objecto do contrato[821] como não[822], tudo dependendo do acordo das partes.

vi) Lugar e prazo da entrega da coisa

A obrigação de entrega da coisa está sujeita às regras relativas ao lugar da prestação (art. 706º) e ao prazo da prestação (art. 711º).

Quanto ao lugar de entrega, o princípio geral é o de que deve ser feita no domicílio do vendedor, na falta de outra estipulação das partes (art. 706º, n.º 1). Tratando-se de coisa imóvel, se não for estabelecido que seja feita no local onde ela se encontra, a entrega no domicílio do devedor terá de ser simbólica.

Sendo uma coisa móvel, o lugar de entrega é aquele onde se encontrava a coisa ao tempo da compra e venda (art. 707º, n.º 1). Este regime é aplicável no caso de o objecto versar sobre uma coisa genérica que deve ser escolhida de um conjunto determinado, ou de coisa que deve ser produzida em certo lugar (art. 707º, n.º 2).

Quanto ao prazo de entrega (art. 711º/1), importa distinguir duas situações. Se não tiver sido convencionado um prazo certo, o comprador pode exigir a todo o tempo a entrega da coisa, como também o vendedor pode a todo o tempo proceder à respectiva entrega. Quando seja interpelado para o efeito, o transmitente fica em mora se não entregar a coisa (art. 739º, n.º 1).

No caso de ter sido fixado prazo certo ou este resultar da lei, o vendedor entra em mora se deixar ultrapassar o período estipulado (art. 739º, n.º 2, alínea *a)*).

O prazo de prescrição da obrigação de entrega da coisa vendida é de 20 anos (art. 300º).

[821] Assim, na venda de leite em pacote ou de cerveja em garrafa.

[822] Será o caso da venda da água em garrafões quando o comprador fica com a obrigação de devolver o recipiente.

vii) Meios de defesa perante o incumprimento da obrigação de entrega

Na ausência da entrega da coisa (quando já devida), o adquirente goza da possibilidade de propor uma acção de condenação, visando exigir a investidura na posse (posse causal) ou a entrega judicial da coisa. Aquela pode consistir na acção judicial de cumprimento (art. 751º), na execução específica da entrega da coisa (art. 761º) ou na obrigação de indemnização pelos danos resultantes do incumprimento ou da mora do vendedor (art. 732º). Além disso, o comprador pode também resolver o contrato (arts. 735º, n.º 2, e 367º).

A recusa de entrega da coisa pode configurar tanto um incumprimento de uma obrigação, como um caso de aquisição da posse por inversão do título da posse, tudo dependendo da intenção e, principalmente, da actuação do transmitente.

A acção de reivindicação não parece adequada para o caso de recusa de entrega, na medida em que aquela pressupõe a privação ou o não reconhecimento do direito de propriedade (art. 1232º), situação que não se verifica quando está em causa apenas a exigência da entrega da coisa adquirida.

viii) Risco pela perda ou deterioração da coisa

Recai sobre o adquirente o risco pela perda ou deterioração da coisa vendida quando esse facto não seja imputável ao alienante (art. 730º, n.º 1). Esta regra aplica-se apenas aos contratos comutativos (em que as prestações se apresentam como certas) que importem a transferência do domínio sobre uma coisa ou de outro direito real. Nos casos das coisas genéricas ou futuras ou das obrigações em alternativa, o risco está ligado ao momento da transferência para o adquirente do domínio do objecto da prestação.

Os n.ºs 2 e 3 do art. 730º constituem excepções ao n.º 1 do mesmo artigo, na medida em que estabelecem que o risco corre por conta de quem detém a coisa. Assim, verificando-se a transmissão do direito, se a coisa continuar em poder do alienante em consequência de termo estipulado em seu favor, o risco pela perda ou deterioração da coisa só se transfere para o adquirente com o vencimento do termo

ou com a entrega da coisa, não bastando para afastar esse risco o facto de o alienante colocar a coisa à disposição do adquirente (art. 730º, n.º 2)[823].

Se o contrato de compra e venda estiver sujeito a uma condição resolutiva, o risco da perda ou deterioração durante a pendência da condição corre por conta do adquirente se a coisa lhe foi entregue; se a condição for suspensiva, o risco corre por conta do alienante durante a pendência da condição (art. 730º, n.º 3, segunda parte).

111.2.3. Dever de pagar o preço

i) Princípio nominalista

A obrigação de pagar o preço é de natureza pecuniária; esta obedece ao princípio nominalista: o preço deve ser pago na moeda que tiver curso legal no país à data em que for efectuado (art. 484º).

ii) Determinação do preço

O dever de pagar o preço supõe que este esteja determinado. No entanto, no momento da celebração do contrato de compra e venda, não é necessário que já se encontre fixado, bastando que seja determinável (art. 271º).

O preço pode ser fixado pela autoridade pública (por exemplo, na expropriação por utilidade pública), pelas partes ou por um terceiro. Quando seja determinado pelas partes (por uma ou por ambas) ou por terceiro, deve ser fixado segundo juízos de equidade (art. 335º, n.º 1).

Tratando-se de preço fixado pelas partes (preço contratual), não se afigura necessário que se verifique uma equivalência entre aquele e o valor real da coisa. Isso não significa que a lei se desinteressa por completo da desproporção entre o

[823] No entanto, vencido o termo, se houver mora na entrega da coisa, o alienante é o responsável pela perda ou deterioração da coisa que deveria entregar, ainda que esses factos não lhe sejam imputáveis (art. 741º).

valor da coisa e o preço estipulado. Se o valor for manifestamente superior ao preço corrente, o contrato pode ser havido como um negócio misto de doação, um acto simulado (art. 231º) ou um negócio usurário (art. 273º).

Quando não se verifique nenhuma destas hipóteses ou quando as partes tenham optado pelo princípio do preço justo (art. 817º, n.º 2), a lei fixa dois critérios supletivos para a determinação do preço, em que o primeiro prevalece sobre o segundo (art. 817º, n.º 1):

– O preço devido é o preço praticado normalmente pelo vendedor à data da conclusão do negócio; este conceito de normalidade sugere que o preço só será aplicável se o vendedor negociar regular ou habitualmente o mesmo tipo de bens.

– O preço devido é o praticado no mercado (corrente) ou praticado no mercado bolsista no momento do contrato e no lugar do cumprimento pelo devedor. Porém, o preço da bolsa não é determinado da mesma forma: na bolsa de mercadorias, atende-se à média dos preços praticados em certa data; na bolsa de valores (títulos, ouro, divisas) o peço é o valor da última transacção na data considerada.

A aplicação do art. 817º supõe que as partes consideram a compra e venda concluída; contudo, se reservaram a fixação do preço para um momento ulterior, deve considerar-se esse facto como um indício de que o contrato ainda não se encontra finalizado.

Supletivamente, o preço pode ser fixado pelo tribunal, se os outros critérios não forem aplicáveis (art. 335º, n.º 2).

iii) Lugar e tempo do pagamento do preço

Quanto ao lugar e tempo do pagamento do preço, deve atender-se ao estipulado pelas partes, as quais gozam de uma ampla liberdade de composição dos seus interesses. Podem assim convencionar o pagamento antecipado, a espera de preço, o pagamento em prestações, etc. (art. 819º, n.º 2).

A regra do n.º 1 do art. 819º — o preço deve ser pago no momento e no lugar da entrega da coisa vendida — supõe que já tenha ocorrido a transmissão do direito de propriedade ("coisa vendida"), dado que o pagamento é a

contrapartida dessa transferência. Por outro lado, a estipulação da obrigação de pagar o preço no momento da entrega pressupõe que a obrigação do vendedor já se encontra cumprida, constituindo uma manifestação do carácter sinalagmático do contrato.

Se a entrega da coisa for faseada, o pagamento do preço apenas se torna obrigatório no momento da realização da última entrega, salvo se as partes convencionarem outra coisa, como o pagamento antecipado ou o pagamento do preço à medida das entregas que forem sendo realizadas.

Se, por estipulação das partes ou por força dos usos, o preço não for devido no momento da entrega da coisa, o pagamento será efectuado no domicílio do credor à data do respectivo cumprimento (arts. 819º, n.º 2, e 708º).

São igualmente aplicáveis quanto a este aspecto as regras dos arts. 710º (impossibilidade de prestação no lugar fixado) e 711º (determinação do prazo da prestação).

iv) Redução do preço

Tal como se estabelece na primeira parte do art. 818º, n.º 1, verifica-se redução do preço nos casos em que a nulidade ou anulação parcial não determina a invalidade de todo o negócio (art. 283º). Também o art. 727º, n.º 1, admite a redução proporcional do preço no caso de a prestação do vendedor se tornar parcialmente impossível. Como se verá mais adiante, nos arts. 822º, n.º 2, e 836º estão previstos outros casos de redução do preço.

A redução do preço em consequência da invalidade parcial do contrato está sujeita a dois critérios (art. 818º): *i)* se as partes tiverem discriminado as diversas parcelas do preço global, o preço a pagar é o que corresponde à parte válida do contrato (art. 812º, n.º 1)[824]; *ii)* se não houver discriminação do preço, a redução será feita por meio de avaliação, a qual pode ser judicial ou extrajudicial (art. 812º, n.º 2).

[824] Assim, se forem vendidas no mesmo contrato duas coisas, uma por 50 USD e outra por 30 USD, se a invalidade do contrato de verificar apenas em relação à segunda (por falta de legitimidade do vendedor, por exemplo), só é devido o preço relativo à primeira.

v) Prescrição da obrigação de pagamento

A obrigação de pagamento prescreve no prazo ordinário de 20 anos (art. 300º); relativamente aos créditos de comerciante por bens vendidos a não comerciante e que os não destine ao comércio, o art. 308º, alínea *b),* consagra uma prescrição presuntiva decorridos dois anos após o seu vencimento[825].

As prescrições presuntivas fundam-se no pressuposto de que, nas situações consideradas pela lei, o pagamento do preço já foi realizado dentro dos prazos referidos (art. 303º). Têm por objectivo proteger o comprador contra o risco de, designadamente nos casos em que não possui o recibo de quitação (art. 721º), lhe poder ser exigido um novo pagamento do preço, decorrido determinado período.

vi) Resolução da compra e venda

Sendo a compra e venda um contrato sinalagmático, a obrigação de pagamento do preço está ligada juridicamente à entrega da coisa (nexo de reciprocidade). Por isso, o não pagamento do preço pode dar origem à resolução do contrato (arts. 736º, n.º 2, e 367º), com a consequente devolução da coisa. A resolução é, assim, o meio de eliminar os efeitos do contrato.

A simples mora do pagamento não permite a resolução do contrato; daí que a resolução/rescisão da compra e venda só possa verificar-se quando a mora se transforma em incumprimento definitivo (art. 742º).

Porém, o art. 820º vem limitar esta faculdade resolutiva do vendedor, ao determinar que, salvo convenção em contrário, a falta de pagamento do preço não permite ao vendedor resolver o contrato se a propriedade da coisa (ou o direito sobre ela) já tiver sido transmitida e o bem entregue ao comprador (entrega da coisa antes do pagamento do preço). Neste caso, o vendedor não pode reclamar directamente a devolução da coisa, mas propor uma acção de

[825] Esta alínea abrange também "os créditos daqueles que exerçam profissionalmente uma indústria, pelo fornecimento de mercadorias ou produtos, execução de trabalhos ou gestão de negócios alheios, incluindo as despesas que hajam efectuado, a menos que a prestação se destine ao exercício industrial do devedor".

cumprimento para cobrança de preço (art. 751º) e exigir os juros de mora (art. 740º, n.º 1).

Assim, a resolução da compra e venda por falta de pagamento do preço é possível nas seguintes situações (art. 820º):

i) Existir convenção que admita a resolução[826];

ii) Não ter havido a entrega da coisa, mesmo que já se tenha verificado a transmissão do direito. Neste caso, como a compra e venda ainda não produziu todos os seus efeitos, o vendedor pode primeiramente recusar a entrega da coisa enquanto o comprador não pagar o preço (excepção ao não cumprimento do contrato - art. 363º) e resolver o contrato se a falta do pagamento do preço se mantiver;

iii) Não ter havido transmissão da propriedade ainda que a coisa já tenha sido entregue. É o que sucede na venda com reserva de propriedade (art. 344º), em que o vendedor conserva a titularidade do direito como forma de garantir o cumprimento da outra parte, situação que lhe permite resolver o contrato em caso de não pagamento.

111.3. Outros efeitos da compra e venda

111.3.1. Dever de quitação

O devedor que cumpre tem o direito de exigir quitação daquele a quem a prestação é feita (n.º 1 do art. 721º). A quitação consiste num documento particular em que o credor declara ter recebido o bem a que tem direito; sendo a compra e venda é um negócio bilateral, tanto o vendedor como o comprador têm direito a exigir quitação. O documento deve fazer menção da pessoa que efectuou a prestação devida, da data do cumprimento e ser assinado.

[826] O art. 367º, n.º 1, admite a resolução do contrato por convenção das partes.

Se aquele que cumpriu tiver nisso interesse legítimo, pode exigir que a quitação seja feita através de documento autêntico ou autenticado[827] ou que seja objecto de reconhecimento notarial.

O autor do cumprimento (o devedor ou terceiro) pode recusar a prestação enquanto a quitação não lhe for dada (art. 721º, n.º 2). Além disso, a não ser que tenha renunciado à quitação antes ou durante o cumprimento da prestação, é de reconhecer o direito à quitação mesmo depois de ter sido realizada a prestação correspondente.

111.3.2. Dever de informação

De acordo com o princípio da boa fé que deve presidir à realização do contrato (arts. 218º e 696º, n.º 2), o vendedor deve informar o comprador das características e qualidades da coisa vendida.

Este dever de informação adquire um especial relevo na venda de bens de consumo. Com efeito, a Lei n.º 8/2016, de 8-7, lei de protecção ao consumidor, consagra no seu art. 10º que o fornecedor deve "informar o consumidor, quer durante as negociações quer na celebração do contrato, de forma clara, objetiva, adequada e de fácil compreensão sobre as características dos bens e serviços, designadamente, sobre a especificação correta de quantidade, a composição, a qualidade, o preço, o período de vigência do contrato, os riscos associados, a garantia, o prazo de entrega, a assistência após o negócio jurídico e as consequências do não pagamento do preço do bem ou serviço".

Neste mesmo artigo consagram-se ainda obrigações de rotulagem, de informação quanto aos componentes do produto, data de validade, uso da língua portuguesa ou tétum nas informações, etc.

[827] Cf. nota 111 sobre a noção de documento autenticado.

111.3.3. Despesas com o contrato

Preço da venda e despesas do contrato são aspectos distintos (art. 812º). Segundo este preceito, "na falta de convenção em contrário, as despesas do contrato e outras acessórias ficam a cargo do comprador", assim como as despesas (emolumentos) relacionadas com a celebração da escritura ou do documento autenticado, ou as relativas às obrigações fiscais ligadas à transmissão do direito.

Porém, ficam a cargo de cada um dos titulares as despesas com a execução do contrato: do vendedor, as despesas com a embalagem ou envio da coisa; do comprador, as despesas com o pagamento do preço (por exemplo, comissões bancárias).

112. Indisponibilidades relativas

Há um conjunto de negócios de compra e venda que a lei limita a sua realização entre determinadas pessoas, afastando-se do regime comum. Não de trata de restrições relativas à capacidade de exercício, a vícios de vontade ou de situações de ilegitimidade, mas de proibições de venda que são justificadas pela especial relação pessoal existente entre comprador e vendedor.

A lei não adopta um regime único para estas situações, porquanto as sanciona com a anulabilidade, com a nulidade ou com um regime de invalidade mista.

112.1. Venda a filhos ou netos

A venda realizada pelos pais ou avós a filhos ou netos é anulável (art. 811º, n.º 2) no caso de não haver consentimento dos restantes filhos ou netos[828]. A venda de pais a filhos exige o consentimento dos restantes filhos, mas já não dos netos, excepto quando algum dos filhos tenha falecido. Se a venda for feita a netos, o consentimento deve ser dado pelos restantes filhos (que são os representantes das diferentes estirpes) e não pelos filhos destes.

[828] Este consentimento não está sujeito a qualquer forma especial (art. 210º).

O consentimento pode ser suprido judicialmente quando seja recusado ou não possa ser prestado por o interessado ser incapaz, estar ausente ou estar impedido de facto (art. 811º, n.º 1).

"A anulação pode ser pedida pelos filhos ou netos que não deram o seu consentimento, dentro do prazo de um ano a contar do conhecimento da celebração do contrato, ou do termo da incapacidade, se forem incapazes" (art. 811º, n.º 2).

Justifica-se esta proibição para impedir que, sob a forma de compra e venda, se possam fazer doações a alguns descendentes (filhos ou netos) com o objectivo de evitar a inclusão do bem na respectiva quota legitimária e prejudicar os restantes herdeiros. Pretende-se assim evitar actos simulados — sempre difíceis de provar — em prejuízo das legítimas expectativas dos descendentes.

Esta proibição deve igualmente abranger os casos de compra e venda por interposta pessoa, já que não há razão para distinguir esta situação da anterior.

A proibição consagrada no art. 811º é apenas no sentido descendente, já que não se proíbem as vendas de filhos a pais ou de netos a avós por ser bem menor a razão de recear nestes casos a existência de actos simulados.

É válida, contudo, a dação em cumprimento feita pelo ascendente; como este negócio supõe a existência de uma dívida do pai ou do avô a filho ou a neto, fica afastado o risco de simulação (art. 811º, n.º 3).

112.2. Compra de bens do incapaz pelos seus representantes

A lei proíbe também que, sem autorização do tribunal, os pais, tutor, curador, administrador legal de bens ou protutor (que exerça funções de tutela) adquiram (ou tomem de arrendamento), directamente ou por interposta pessoa, bens que são propriedade do incapaz que representam, excepto nos casos de subrogação legal, de licitação em processo de inventário ou outorga de partilha judicialmente autorizada[829].

[829] No âmbito da sucessão testamentária estão previstas igualmente situações de indisponibilidade relativa (arts. 2056º a 2061º).

i) Proibição de compra pelos pais

A compra (e o arrendamento) de bens ou direitos do menor efectuada pelos pais sem autorização judicial é anulável pelo filho até um ano após atingir a maioridade ou ser emancipado, ou pelos seus herdeiros (excluídos os pais responsáveis pela compra e venda) no prazo de um ano a contar do falecimento daquele (arts. 1773º e 1774º, n.º 1). A anulação pode ser requerida depois daquele prazo, se o herdeiro provar que só teve conhecimento do acto impugnado nos seis meses anteriores à propositura da acção (art. 1774º, n.º 2).

A compra sem a autorização judicial pode ser confirmada pelo tribunal (art. 1775º).

ii) Proibição de compra pelo tutor

Idêntica proibição à dos pais recai sobre o tutor (art. 1821º, alínea *b)*) e sobre ao administrador de bens (art. 1851º, n.º 1). Nestes casos, a venda é nula, embora se trate de uma nulidade sujeita a regime especial, na medida em que não pode ser invocada pelo tutor ou seus herdeiros, nem pela pessoa interposta de quem aquele se tenha servido (art. 1823º, n.º 1).

Contudo, o vício é sanável mediante confirmação do pupilo depois de ser maior ou emancipado enquanto a nulidade não for declarada por sentença transitada em julgado (art. 1823º, n.º 2).

113. Venda entre cônjuges

O princípio da imutabilidade das convenções antenupciais e dos regimes de bens fixados por lei, decorrente da celebração do casamento (art. 1607º, n.º 1), é garantido pela proibição da celebração de contratos de compra e venda (e de sociedade) entre os cônjuges, excepto quando estejam separados de pessoas e bens (art. 1607º, n.º 2). No entanto, é válida a dação em cumprimento feita pelo cônjuge devedor ao outro (art. 1607º, n.º 3). Como esta supõe a existência de uma dívida, fica afastado risco de simulação.

Quando os cônjuges fixem por via convencional ou adoptem o regime supletivo de bens ficam vinculados a esse regime como forma de proteger os credores. Ora, a compra e venda entre eles poderia funcionar como uma forma fácil de alterar esse regime e tornear aquele princípio da imutabilidade. Uma outra razão que justifica aquela proibição reside no facto de a compra e venda poder funcionar como um negócio simulado que esconde uma doação, elidindo-se dessa forma a regra da livre revogabilidade das doações entre cônjuges, prevista no art. 1642º, n.º 1[830].

114. Venda de coisa ou direito litigioso

Ainda que não se trate de uma situação de indisponibilidade relativa entre as partes, a proibição de venda de coisa ou direito litigioso tem a ver com as qualidades do objecto do negócio. As coisas ou direitos são litigiosos quando são alvo de contestação em juízo por qualquer interessado, ainda que o tribunal seja arbitral (art. 514º, n.º 3). Deverá entender-se que é com propositura da acção que o direito ou a coisa se consideram litigiosos.

O art. 810º remete para os arts. 514º a 516º, relativos à proibição da cessão de créditos e direitos litigiosos, que assim é extensível à venda de coisas litigiosas. Esta proibição abrange a transmissão por interposta pessoa, mesmo que não haja retransmissão do objecto para o verdadeiro comprador (art. 514º, n.º 2); o que releva é a prova da interposição de terceiro ou da presunção da sua existência (art. 514º, n.º 2) e não propriamente a transferência do bem.

Nos termos do art. 810º, n.º 2, essa venda é nula. Porque esta sanção é estabelecida no interesse do vendedor, o vício não pode ser invocado pelo comprador (art. 810, n.º 3), na medida em que lhe é imputada a ilicitude do acto. Daí que o comprador fique obrigado a reparar os danos sofridos pelo vendedor[831].

---

[830] Com efeito, na generalidade das situações, afigura-se difícil para os terceiros interessados conseguir fazer prova da simulação.

[831] Cf. o art. 515º.

O objectivo da norma é impedir que as pessoas referidas no art. 514º, n.º 1, possam aproveitar-se da sua posição, designadamente da influência que tenham sobre o processo relativo à coisa ou direito litigioso, para induzir o titular da coisa a vender-lhes o bem ou o direito por um preço inferior ao seu valor de mercado. Daí a previsão de excepções a essa proibição (art. 516º) quando não existe o risco ou o receio desse aproveitamento.

115. Venda com reserva de propriedade

115.1. Aspectos gerais

Dados os riscos que a venda a crédito envolve para o vendedor[832] e, não entrando em linha de conta com a possibilidade de recorrer aos direitos reais de garantia (o que pode afectar a actividade mercantil), é usual inserir nos contratos a crédito (especialmente dos bens de consumo duradouros) a inclusão da cláusula de reserva de propriedade, admitida de uma forma geral no art. 344º, n.º 1. Trata-se de uma estipulação contratual que visa promover os negócios a crédito e prevenir ou evitar o recurso à resolução do contrato de compra.

A reserva de propriedade consiste na faculdade de o alienante de certa coisa reservar para si o domínio desta até ao cumprimento das obrigações que recaem sobre o adquirente (em especial, o pagamento do preço) ou até à verificação de qualquer outro evento. Dada a formulação geral daquele preceito, é possível recorrer à reserva de propriedade para subordinar a respectiva transmissão à verificação de um facto diverso do pagamento do preço, embora seja este o facto em que normalmente assenta a fixação da cláusula. A venda com reserva é acompanhada em regra pela transferência a coisa, se bem que isso não seja uma imposição legal.

[832] Como se viu, a coisa vendida passa desde logo para a titularidade do comprador, além de que, nos termos do art. 820º, o vendedor não pode resolver o contrato por falta de pagamento do preço desde que a coisa tenha sido entregue ao adquirente, salvo convenção em contrário.

Com a estipulação da cláusula, um dos principais efeitos negócio real *quod effectum*, a transmissão do direito real, fica adiado; contudo, logo que a causa que justificou a reserva se concretize, a produção do efeito real verifica-se imediatamente, não sendo necessária qualquer declaração ou outro acto dos contraentes nesse sentido[833].

A reserva (*pactum reservati dominium*) confere ao vendedor uma posição de privilégio, porquanto, no caso de o adquirente não pagar o estipulado, aquele mantém a propriedade da coisa, não tendo de suportar o eventual concurso de outros credores do devedor, mesmo que o bem lhe tenha sido entregue.

Dado o princípio da consensualidade (art. 343º, n.º 1), a reserva só pode ser estipulada no âmbito de um compra e venda (é inseparável deste tipo de contrato) e antes de se verificar a transferência da propriedade, a qual é um efeito automático do contrato.

115.2. Natureza jurídica da cláusula

A reserva de propriedade constitui uma condição suspensiva. Com efeito, a referência no art. 344º, n.º 1, ao cumprimento total da obrigação ou à verificação de outro evento tem implícita a distinção entre obrigação de cumprimento e pagamento do preço, configurando assim o elemento de que depende a transmissão da propriedade como um facto futuro e incerto.

A qualificação como condição suspensiva não é excluída pelo facto de o art. 344º, n.º 1, afastar a retroactividade da condição, ao determinar que o efeito real apenas se produz após o pagamento. Aliás, a eficácia retroactiva decorrente da verificação da condição não é uma característica intrínseca desta cláusula, na medida em que a lei confere às partes a possibilidade de ser afastada (art. 267º).

[833] Com a reserva, o efeito real produz-se depois de o preço ser pago; sem a cláusula, o mesmo efeito é anterior ao pagamento, uma vez que decorre da conclusão do acordo entre as partes (art. 343º, n.º 1). Porém, esta modificação da ordem da transferência do domínio não constitui um efeito típico da reserva, na medida em que a mesma alteração pode resultar de um mero acordo das partes. Com efeito, o vencimento da obrigação de pagar o preço e o pagamento deste são realidades distintas, tanto do ponto de vista cronológico, como, principalmente, jurídico, ainda que estejam interligadas; como se viu, aliás, o pagamento do preço é uma obrigação que deriva do contrato.

Por outro lado, o facto de a lei excluir a eficácia retroactiva relativamente à transmissão quando há reserva não significa que o facto em causa não tenha natureza condicional, mas apenas que a produção dos efeitos decorrentes da verificação da condição se processa de uma outra forma diferente da retroactividade. E ainda que este efeito fosse um princípio geral dos negócios sob condição, nada impedia a existência de excepções introduzidas pelo legislador para além do disposto no art. 267º e, portanto, que o regime do art. 344º pudesse constituir uma dessas derrogações.

115.3. Forma da cláusula da reserva

Na ausência de uma regulamentação específica, deve admitir-se que a forma da cláusula relativa à reserva (inserida em regra no próprio contrato, embora não seja obrigatório) deve ser idêntica à forma que a lei impõe para o contrato de compra e venda a que aquela se reporta. Aliás, esta regra vigora para outras situações como, por exemplo, para o penhor de direitos (art. 615º) ou para a cessão de créditos (art. 513º, n.º 1).

Apesar do silêncio da lei, para se poder conferir à reserva eficácia em relação a terceiros deve aplicar-se a regra estabelecida para a forma do contrato-promessa com eficácia real e do pacto de preferência com eficácia real (arts. 348º e 356º).

115.4. Ineficácia da reserva **inter partes**

A reserva é ineficaz em relação à venda de coisas consumíveis, dada a natureza destes bens[834]. Também deve considerar-se ineficaz a reserva da propriedade quando versa sobre coisas que, pela sua natureza, se destinam a ser partes integrantes e, desse modo, a perderem autonomia jurídica (ou mesmo física), na medida em que passam a integrar a coisa principal e a ser objecto do direito que recai sobre esta.

[834] Cf. § 8.6.

115.5. Eficácia da reserva em relação a terceiros

101.5.1. Imóveis e móveis sujeitos a registo

Nos termos do art. 344º, n.º 2, a reserva de propriedade aposta num contrato de compra e venda de imóveis ou móveis sujeitos a registo só é eficaz perante terceiros se for registada. O registo obsta a que a propriedade da coisa seja transferida pelo vendedor para terceiro (que ainda é o proprietário) ou pelo comprador (detentor da coisa); efectuada uma segunda venda (ou qualquer tipo de oneração) da coisa pelo mesmo vendedor, o primeiro comprador pode resolver o contrato celebrado com o terceiro e haver a coisa para si.

Por outro lado, havendo registo da reserva, a eficácia da transmissão da coisa para o terceiro, efectuada pelo primeiro comprador, está sujeita a um facto futuro e condicional (o pagamento do preço ao primeiro vendedor); trata-se, por isso, de uma venda de coisa futura, pelo que apenas produzirá efeitos reais se aquele pagar o preço.

115.5.2. Móveis simples

Relativamente aos móveis simples, questiona-se se a reserva realizada por simples convenção das partes é eficaz em relação a terceiros; semelhante possibilidade — que é susceptível de afectar os credores do adquirente — poderia justificar-se como forma de facilitar a concessão de crédito.

O mais seguro será admitir que, quando diga respeito a móveis simples, a cláusula (escrita ou não) apenas produz efeitos entre as partes, à semelhança do que se estipula em relação à venda a retro não registada (art. 866º) ou aos meros direitos reais de aquisição de fonte convencional (arts. 348º e 356º).

115.6. Efeitos da reserva entre as partes

115.6.1. Incumprimento do comprador

A reserva de propriedade tem como função principal conferir garantias ao vendedor em face do incumprimento do comprador, permitindo-lhe:

i) A resolução do contrato. Como a resolução tem efeitos retroactivos (art. 368º), há devolução do preço pago pelo comprador, excepto se as partes convencionarem efeito diverso (art. 369º);

ii) A restituição da coisa ao vendedor, se o bem foi entregue ao comprador;

iii) Indemnização pelos danos decorrentes da resolução.

Como não goza de qualquer direito de preferência quanto ao pagamento do preço devido pelo comprador, o vendedor com reserva concorre em igualdade de posição com os credores comuns do comprador em caso de execução do património do comprador (art. 538º, n.º 1). Por outro lado, uma vez que a propriedade se mantém na esfera do vendedor, os credores do comprador não têm legitimidade para executar o bem, podendo aquele opor-se à execução através de embargos de terceiro (art. 286º do Código de Processo Civil).

115.6.2. Incumprimento do vendedor

i) Registo da cláusula

A cláusula (registada ou não) não confere ao comprador qualquer direito de preferência na aquisição da coisa, nem o direito de execução específica, porquanto a transferência do direito não provém do cumprimento da cláusula (por exemplo, do pagamento do preço), mas do contrato de compra e venda.

Assim, em caso de alienação pelo vendedor da coisa a terceiro, e havendo registo da cláusula, o comprador tem o direito de resolver o contrato (art. 371º). Discute-se se o pode fazer apenas depois do pagamento do preço ou se o poderá fazer mesmo antes de pagar o preço. É admitir esta segunda solução, porquanto

o que é oponível ao terceiro é a cláusula (registada) e não o direito de propriedade que ainda não foi transferido para o comprador[835].

Em caso de alienação da coisa a terceiro pelo vendedor, o comprador tem ainda direito a ser indemnizado pelos danos decorrentes da venda, designadamente pelo dano da confiança — o vendedor tem o dever de não obstar à transmissão do direito —, e pelos prejuízos que não sofreria se o contrato com o terceiro não se tivesse realizado (interesse contratual negativo)[836].

O direito de resolução com fundamento na cláusula de reserva decai perante a aquisição originária da coisa, por acessão ou usucapião.

ii) Falta de registo da cláusula

Não havendo registo, no caso de o vendedor alienar a coisa a terceiro, o comprador fica com a faculdade de resolver o contrato que celebrou, de exigir por inteiro as prestações já pagas e de ser indemnizado pelos danos sofridos pelo incumprimento; no entanto, a coisa objecto da venda permanece na esfera do terceiro.

115.7. Posição do comprador perante os credores do vendedor

A lei não regula expressamente a tutela a posição do comprador perante os credores do vendedor. Podem os bens alienados com reserva serem executados pelos credores do vendedor? Nesse caso, o comprador a quem tenha sido transferida a coisa pode opor-se à execução através de embargos de terceiros, nos termos do art. 286º do Código de Processo Civil[837]?

---

[835] Esta solução permite evitar interpor uma acção de reivindicação perante o terceiro após a aquisição da propriedade e evitar ainda que a coisa adquirida seja devolvida antes que possa deteriorar-se.

[836] Por exemplo, os lucros que poderia ter obtido com negócios relativos à coisa alienada.

[837] Prescreve este artigo que "se a penhora, ou qualquer acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens, ofender a posse ou qualquer direito incompatível com a realização ou o âmbito da

Em face do silêncio do legislador, julga-se que, perante a expectativa de aquisição, o comprador deverá ser equiparado ao possuidor de boa fé, na medida em que, tendo-lhe sido transferida a coisa (como é habitual), exerce sobre esta poderes de facto como se fosse proprietário. Nessa medida, o comprador beneficia do art. 286º daquele Código e das acções de defesa da posse, do regime dos frutos, etc.

115.8. Risco da perda de coisa

Apesar de a compra e venda com reserva estar sujeita a uma condição suspensiva, o risco da perda da coisa corre por conta do vendedor, ainda que a mesma tenha sido entregue ao comprador. Em abono desta posição pode invocar-se o art. 1189º: na posse, o risco pela perda da coisa pelo possuidor de boa fé recai sobre o proprietário, excepto se aquele teve culpa nessa perda (art. 741º). Além disso, o risco suportado pelo vendedor pode ser visto como uma contrapartida pela garantia de que beneficia com a reserva.

Se a perda da coisa for causada por terceiro, é o vendedor que deve ser indemnizado, uma vez que o risco recai sobre ele.

Se o comprador tiver culpa na perda da coisa, o vendedor mantém o direito ao preço, pelo que nada sofre em termos patrimoniais a não ser a perda da garantia que a reserva lhe proporcionava sobre o bem.

115.9. Transferência da reserva de propriedade para o financiador

Os contratos de compra e venda a crédito são cada vez mais financiados por terceiros, normalmente entidades bancárias. Esta realidade coloca o problema de saber se a cláusula de reserva da propriedade pode ser estabelecida em favor do financiador em vez do vendedor, como forma de garantia do crédito concedido por aquele ao comprador. Será admissível a celebração de um contrato de mútuo (entre o financiador e comprador) no qual se inscreva a favor do

diligência, de que seja titular quem não é parte na causa, pode o lesado fazê-lo valer, deduzindo embargos de terceiro".

financiador uma cláusula de reserva da propriedade? Pode o art. 344º ser interpretado no sentido de que abrange não só uma relação bilateral, mas também uma relação triangular e, portanto, não apenas um contrato (compra e venda) como também dois contratos interdependentes ou coligados: o de compra e venda (entre vendedor e comprador) e o contrato de mútuo (entre comprador e financiador) destinado a financiar aquela compra?

Do ponto de vista dos interesses poder-se-á argumentar que, destinando-se a reserva a proteger o vendedor-credor em face dos riscos de incumprimento, o mesmo instituto pode abranger a entidade que suporta o risco do incumprimento do comprador, o financiador. Assim, será de admitir a cessão da reserva de propriedade do vendedor para o financiador, mesmo quando não acompanhada da cessão do direito de propriedade?

No sentido dessa admissibilidade, invoca-se o facto de o art. 344º, n.º 1, permitir que a reserva seja condicionada à verificação de qualquer outro evento que não apenas o pagamento do preço ao vendedor, especificamente o pagamento do mútuo associado ao contrato de compra e venda. Dessa forma, equiparar-se-ia a venda com reserva celebrada entre vendedor e comprador à venda em que intervêm vendedor, comprador e financiador.

Contra esta posição pode dizer-se que o art. 344º, n.º 1, apenas é aplicável aos contratos de compra e venda e não aos contratos de mútuo, tanto mais que, no plano técnico-jurídico, a reserva destina-se apenas a suspender o efeito translativo da propriedade. Como o financiador não adquire a propriedade da coisa vendida, não se vê como poderá reservar para si a propriedade de uma coisa de que não é titular. Transmitir a reserva independentemente da propriedade é algo que nem a letra nem o espírito da norma permitem: esta visa apenas proteger o vendedor; ao financiador estão reservados outros meios: a hipoteca, a fiança ou o aval, o penhor, etc.

Nesta perspectiva, a cláusula de reserva aposta no contrato de mútuo é nula por violação de norma imperativa (art. 285º), na medida em que só é admissível no âmbito do contrato de compra e venda.

116. Venda de coisas sujeitas a contagem, pesagem e medição

A venda de coisas sujeitas a contagem, pesagem e medição versa sobre coisas determinadas (não coisas genéricas, definidas pelo género e qualidade), em que o preço é calculado em função do número (contagem), do peso (pesagem) ou da medida (medição) do bem vendido. É o caso, por exemplo, da venda de uma determinada biblioteca ou de um certo número de sacos de café, em que o objecto da compra e venda já se encontra definido ou individualizado.

Se as partes fizerem referência no contrato à quantidade ou à dimensão do bem torna-se necessária uma posterior operação de contagem, pesagem ou medição, conforme o objecto, a qual pode dar origem a uma discrepância entre o real (o resultado da contagem, medição ou pesagem) e o declarado no contrato. Dado que se está perante coisas especificadas, a venda produz os seus efeitos translativos antes de qualquer daquelas operações: o comprador adquire de imediato a propriedade, passando em consequência a suportar o risco pela perda ou deterioração dos bens (art. 730º). Contudo, a referida discrepância apenas pode ter reflexos na determinação do preço.

Os efeitos dessa diferença variam conforme o preço da venda tenha sido convencionado em função de cada unidade (venda por medida) ou tenha sido fixado para o conjunto das coisas (venda a corpo). O primeiro caso é regulado pelo art. 821º, pelo que o preço devido será proporcional ao número, peso ou medida real das coisas, ainda que no contrato se indique uma quantidade diversa. Neste caso, é a quantidade real que determina o preço final.

A segunda situação é objecto do art. 822º: o comprador deve pagar o preço declarado, ainda que não haja correspondência entre a quantidade real e a quantidade declarada. Se a diferença entre uma e outra for superior (para mais ou para menos) a um vigésimo (5%) da quantidade declarada, por razões de equidade que aproveitam a vendedor e comprador, o preço total sofre uma correcção, ou seja, uma redução ou aumento proporcional (conforme os casos),

permitindo-se assim uma aproximação entre o preço real e o preço declarado (como acontece na venda por unidade)[838].

No caso de aquela diferença ser inferior a 5%, a lei não permite qualquer correcção, por se entender que as partes quiseram vender e comprar o conjunto por um preço global (um só preço), sem atender especificamente às unidades envolvidas (medidas em número, quilos, metros, conforme o contrato).

Se se tratar de um contrato em que se estipula um único preço e em que é vendido um conjunto de coisas determinadas e homogéneas (da mesma natureza, mas não idênticas, por exemplo milho e arroz), com indicação do peso ou medida de cada uma delas, e se declare quantidade inferior à real quanto a algumas e superior quanto a outras, a lei determina que haverá uma compensação entre o excesso de uns bens e a falta de outros (art. 823º).

Por exemplo: *A* vende a *B* no mesmo contrato dois terrenos por 100 000 USD, tendo sido declarado que cada um tem uma área de 10 000 m 2; se, em resultado da respectiva medição, um tiver 8 000 m 2 e o outro 11 000 m 2, procede-se à compensação da menor área de um com a maior área do outro, até ao limite das respectivas áreas. Além disso, por razões de equidade, é de aplicar a este caso o disposto no art. 822º, n.º 2, e proceder a um ajustamento proporcional do preço à coisa efectivamente alienada.

O direito a exigir a diferença de preço nos casos já previstos caduca no prazo de seis meses (se se tratar de móveis) ou de um ano (para imóveis), a contar da respectiva entrega da coisa (art. 824º, n.º 1, primeira parte). Mas se a diferença de preço só for conhecida após a entrega da coisa (o que acontece quando a contagem, a medição ou a pesagem não é feita no momento da entrega das coisas) aquele prazo só começa a contar-se a partir desse momento (art. 824º, n.º 1, segunda parte).

Se as coisas tiverem de ser transportadas de um lugar para um outro, o prazo anteriormente referido só começa a contar a partir do dia da entrega ao

[838] Com esta medida, o legislador afasta a aplicação as regras do erro sobre o objecto. Contudo, o facto de a lei admitir a validade dos contratos não obstante a divergência entre a declaração e o objecto, não afasta a aplicação do regime da anulabilidade por erro, sempre que o comprador considere essencial que a coisa vendida tenha a quantidade declarada (peso, área ou medida) e a outra parte não ignore ou não devesse ignorar essa essencialidade.

comprador da coisa vendida (art. 824º, n.º 2). Com efeito, só após o transporte é que o comprador pode aperceber-se da discrepância existente.

No caso de, por aplicação do art. 821º[839] e 822º, n.º 2[840], a diferença de preço exigida pelo vendedor exceder em mais de um vigésimo o preço declarado, o comprador tem direito a resolver contrato, excepto se tiver procedido com dolo, isto é, com intenção de manter em erro o outro contraente (art. 825º, n.º 1). Entende o legislador que, quando essa diferença seja exigida pelo vendedor, o comprador pode não estar em condições de suportar o aumento do custo para além de um certo limite, tanto mais que, na grande maioria das situações, o erro (culposo ou não) é devido ao vendedor. Neste sentido, o comprador pode resolver o contrato se o aumento (diferença) de preço que lhe é exigido corresponder a um valor superior a um vigésimo do preço declarado ou contratualizado.

O direito de resolução caduca se não for exercido no prazo de três meses a contar da data em que o vendedor fizer por escrito a exigência do excedente. São aqui aplicáveis as regras dos arts. 367º e s.

117. Venda de bens alheios

O regime do contrato de venda de coisa alheia (art. 826º e s.) apresenta alguns aspectos específicos relativamente ao regime comum dos negócios nulos, em particular os relacionados com a invocação da nulidade, a convalidação e a obrigação de convalidação do negócio.

117.1. Âmbito

A venda de coisa alheia (ou *a non domino*) consiste na alienação como própria de uma coisa pertencente a outrem (arts. 826º e 838º). Se as partes

[839] Segundo o art. 821º, o vendedor apenas pode exigir o preço proporcional ao número, peso ou medida das coisas vendidas.

[840] Neste caso, o vendedor apenas pode exigir o aumento proporcional do preço, na proporção que exceda um vigésimo do preço.

considerarem os bens alheios como futuros, o negócio é válido, embora não produza de imediato efeitos reais (art. 827º)[841].

A aplicação do regime previsto no art. 826º e s. supõe que uma das partes do contrato esteja de boa fé; se ambas estiverem de má fé, isto é, se souberem que o objecto do negócio é um bem alheio, aplica-se o art. 276º e s (art. 826º, primeira parte), ou seja, a disciplina geral da invalidade do negócio jurídico, sem qualquer especificidade.

De fora do âmbito deste regime estão os terceiros de boa fé que beneficiam da tutela dos arts. 234º e 282º[842], bem como a venda de coisa no âmbito da representação sem poderes. Neste caso, o acto é ineficaz em relação ao proprietário da coisa (art. 259º, n.º 1), além de que, enquanto o proprietário não ratificar a venda, cabe ao comprador a possibilidade de revogar o negócio, salvo se conhecia a falta de poderes do representante (art. 259º, n.º 4).

117.2. Legitimidade para invocar a nulidade

A venda é bens alheios é nula (art. 826º), sendo por isso ineficaz relativamente ao proprietário[843]. Porém, o Código Civil contém regras específicas quanto à legitimidade para arguir a nulidade que diferem do regime geral aplicável a este tipo de vícios. Assim, nos termos do art. 826º, segunda parte, não só o vendedor (de boa ou má fé) não pode opor a nulidade do contrato ao

[841] Cf. supra, § 9.2.

[842] Supra, § 10.2. Com efeito, se a tutela dos terceiros de boa fé pressupõe a existência de uma cadeia de transmissões na qual o proprietário da coisa participa num negócio jurídico em que, apesar de inválido, manifesta uma vontade translativa real, a venda de coisa alheia tem lugar independentemente ou à revelia da vontade do proprietário.

[843] A nulidade não impede o funcionamento das regras da posse, pelo que o adquirente de coisa alheia pode tornar-se proprietário através da usucapião.

comprador de boa fé, como também o comprador doloso[844] não a pode opor ao vendedor de boa fé[845].

Ressalvadas estas restrições — que apenas se referem às relações entre vendedor e comprador —, em tudo o mais que diga respeito à arguição da nulidade do negócio aplica-se o regime geral. Assim, não só o tribunal pode declarar de forma oficiosa a invalidade — o que constitui uma forma de proteger o proprietário e de eliminar os efeitos práticos do contrato nulo —, como qualquer interessado pode invocá-la, designadamente o proprietário, o qual pode ainda recorrer à acção de restituição da posse ou à acção de reivindicação da propriedade da coisa[846].

117.3. Obrigação de restituição do preço

Quanto às consequências da nulidade, o art. 828º afasta-se do regime geral, aproximando-se da restituição prevista para o enriquecimento sem causa (art. 408º).

Com efeito, o comprador de boa fé tem direito à restituição integral do preço ainda que os bens se tenham perdido, deteriorado ou diminuído de valor por qualquer causa (art. 828º, n.º 1)[847]. Nesta última situação, o comprador não está obrigado a restituir o valor da coisa, como decorreria da aplicação do 280º, n.º 1, o que significa que o risco de perda ou deterioração corre por conta do vendedor.

Se, posteriormente à celebração do contrato, o comprador tiver conhecimento de que a coisa adquirida é alheia, já lhe poderá ser imputada

---

[844] O comprador diz-se doloso quando induz o vendedor a alienar-lhe a coisa, sabendo que não lhe pertence.

[845] Confrontando com o regime geral, verifica-se aqui uma limitação do número de interessados com legitimidade para arguir a nulidade do negócio.

[846] Cf. supra § 25.2.2. e § 39.2.3., respectivamente. Para que a acção de reivindicação possa ter provimento será sempre necessário ao proprietário da coisa arguir a nulidade da alienação e demonstrar que o comprador não se encontra protegido, designadamente por força da tutela dos terceiros de boa fé.

[847] O direito à restituição do preço mantém-se no caso de, após a celebração do contrato, o comprador tiver conhecimento de que a coisa adquirida é alheia.

responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, porquanto, nesse caso, tem o dever de guardar e conservar a coisa como depositário ou possuidor. Assim, se tiver culpa na perda ou deterioração da coisa será responsável pelos danos provocados (art. 1189º), devendo o montante dessa responsabilidade ser abatido à obrigação do vendedor de restituir por inteiro o preço da coisa vendida (art. 828º, n.º 1).

Inversamente, o comprador de má fé (o que conhece que a coisa é alheia) não pode pedir a restituição integral do preço, mas apenas requerer aquilo com que o vendedor se locupletou (art. 408º). Além disso, deve restituir os frutos produzidos pela coisa (art. 1190º) e não terá direito a ser indemnizado das benfeitorias realizadas (art. 835º, *a contrario*).

Se o comprador de boa fé tiver obtido benefícios em consequência da perda ou diminuição do valor da coisa (por exemplo, indemnização por danos causados na coisa, pagamento do seguro), o proveito obtido é abatido ao preço e indemnizações que o vendedor tenha de lhe pagar (art. 828º, n º 2). A redução do preço imposta ao comprador no caso de ter tirado benefício da perda ou deterioração da coisa não depende da culpa ou da falta de culpa daquele; justifica-se apenas como meio de evitar um enriquecimento injusto à custa do vendedor.

Esta limitação quanto à obrigação de restituir o preço aproxima o regime da nulidade na venda de coisa alheia à disciplina do enriquecimento sem causa, uma vez que o vendedor só terá direito a receber do comprador (recebimento que é feito por compensação, através da redução do preço que aquele tem de devolver) aquilo com que este se locupletou em consequência da diminuição ou perda da coisa comprada.

117.4. Convalidação do contrato

A disciplina aplicável à venda de coisa alheia consagra uma excepção ao regime geral da nulidade dos negócios. Consiste na convalidação do contrato, figura que, como se sabe, o art. 279º prevê apenas para os negócios anuláveis[848]. Assim, se o vendedor adquirir a coisa, a venda que era nula torna-se

[848] A confirmação é uma das formas de convalidação dos negócios jurídicos inválidos.

automaticamente válida e o comprador adquire *ex lege* e com efeitos para o futuro a respectiva propriedade, uma vez que até aí os bens pertenciam a outro proprietário (art. 829º).

Contudo, não se verifica a convalidação do contrato nos casos previstos no art. 830º[849], ou quando o proprietário se recusa ou não lhe é possível transmitir a coisa ao vendedor, ou ainda se a aquisição se verificar apenas na esfera dos sucessores do vendedor.

Além disso, recai sobre o vendedor a obrigação de sanar a nulidade da venda, devendo para o efeito adquirir a propriedade da coisa ou do direito vendido. Trata-se de obrigação de resultado, cujo cumprimento pressupõe que o vendedor tenha conhecimento da boa fé do comprador (art. 831º, n.º 1).

O comprador de boa fé pode ainda requerer que o tribunal fixe ao vendedor um prazo para o cumprimento da obrigação de convalidação; se esta não for cumprida na data estabelecida, aquele tem o direito de requer judicialmente a declaração de nulidade do contrato (art. 831º, n.º 2).

117.5. Obrigação de indemnização

Dado que a nulidade da venda de bens alheios é susceptível de causar danos a qualquer das partes, a lei prevê indemnizações específicas, tendo em vista eliminar ou reduzir os prejuízos que aquelas possam sofrer.

117.5.1. Indemnização em caso de dolo de uma das partes

Se uma das partes contratou com dolo, estando a outra de boa fé, esta tem direito a ser indemnizada por todos os prejuízos sofridos (danos emergentes e

[849] Consagra o art. 830º, n.º 1: "o contrato não adquire, porém, validade, se entretanto ocorrer algum dos seguintes factos: *a)* pedido judicial de declaração de nulidade do contrato, formulado por um dos contraentes contra o outro; *b)* restituição do preço ou pagamento da indemnização, no todo ou em parte, com aceitação do credor; *c)* transacção entre os contraentes, na qual se reconheça a nulidade do contrato; *d)* declaração escrita, feita por um dos estipulantes ao outro, de que não quer que o contrato deixe de ser declarado nulo".

lucros cessantes). Porém, a indemnização varia conforme haja ou não convalidação.

Assim, havendo convalidação, a indemnização compreende todos os danos resultantes do facto de o contrato não ter sido válido desde o início (interesse contratual positivo). Não havendo convalidação, a indemnização abrange todos os prejuízos resultantes da nulidade do negócio, ou seja, todos os prejuízos que a parte de boa fé não teria sofrido se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo) (art. 832º).

117.5.2. Indemnização não havendo culpa do vendedor

Se não houve culpa do vendedor, para além da restituição do preço, o comprador de boa fé tem direito a ser indemnizado pelos danos emergentes sofridos pelo facto de o negócio não ser válido e desde que esses danos não resultem de despesas voluptuárias (art. 833º)[850].

117.5.3. Indemnização pela não convalidação do contrato

O comprador tem ainda direito a uma indemnização pela não convalidação do contrato, isto é, pelo facto de o contrato de compra e venda não produzir a transmissão do direito; nessa medida, ela constitui uma espécie de obrigação de garantia do comprador quanto à verificação do efeito real. É uma indemnização que não tem directamente a ver com a nulidade da venda de coisa alheia, mas com o facto de não ter havido cumprimento da obrigação legal de convalidação.

Assim, havendo culpa do vendedor pela não convalidação, a indemnização (danos emergentes e lucros cessantes) pelos prejuízos sofridos acresce à indemnização pelos danos decorrente da invalidade, salvo na parte em que o prejuízo for comum (art. 843º, n.º 1). Com esta ressalva, o legislador pretende afastar a duplicação de indemnizações, dada a relação estreita existente entre as consequências da nulidade da venda e as consequências da não convalidação.

[850] Sobre a noção de despesas voluptuárias, cf. § 8.11.

Se actuou com dolo na celebração do contrato, o vendedor responde pelos lucros cessantes e pelos danos emergentes, ou seja, por todos os prejuízos decorrentes da não convalidação. Como relativamente aos lucros cessantes é impossível ou muito difícil saber se estes derivam da nulidade do contrato ou do não cumprimento da obrigação de convalidação, a lei afasta essa dificuldade atribuindo ao comprador a possibilidade de escolher entre a indemnização pelos lucros cessantes decorrentes da nulidade do contrato ou os decorrentes do não cumprimento ou do retardamento da obrigação de convalidação (art. 834º, n.º 2).

117.6. Nulidade parcial do contrato

A coisa vendida é parcialmente alheia se os bens alienados pertencerem ao vendedor e a outra(s) pessoa(s)[851]. Nos termos do art. 283º, admite-se redução do negócio à parte válida (nulidade parcial), salvo quando se mostre que o mesmo não teria sido concluído sem a parte viciada (nulidade total).

Sendo válida a venda apenas em relação à parte do vendedor, aplicam-se as regras anteriores relativas à venda da parte alheia e o preço será reduzido proporcionalmente (art. 836º).

117.7. Pagamento das benfeitorias

Sendo o comprador de coisa alheia um possuidor, tem direito a ser pago pelas benfeitorias que realizar, nos termos do art. 1192º. Assim, o comprador de boa fé ou má fé tem direito a ser indemnizado pelas benfeitorias necessárias; relativamente às benfeitorias úteis, tem direito a levantá-las sem detrimento da coisa ou, caso não possam ser retiradas, a ser indemnizado nos termos do enriquecimento sem causa. Tratando-se de benfeitorias voluptuárias não há direito de indemnização (sem prejuízo do direito a serem levantadas desde que não haja detrimento da coisa).

[851] Esta norma não abrange os casos em que os bens pertencem simultaneamente ao vendedor e a terceiros (compropriedade), mas as situações em que são alienadas coisas distintas que umas pertencem ao vendedor e outras a terceiros.

Como as indemnizações pelas benfeitorias devem ser pagas pelo dono da coisa, determina o art. 835º que o vendedor garante solidariamente o pagamento daquelas indemnizações ao comprador de boa fé. Se este contratou de má fé, o vendedor fica isento de qualquer obrigação de garantia; neste caso, o pagamento das indemnizações a que aquele tem direito são da responsabilidade exclusiva do dono da coisa.

118. Venda de bens onerados

Na venda de bens onerados estamos perante negócios reais em que sobre o direito transmitido incidem ónus ou encargos, como, por exemplo, direitos reais limitados, arrendamento, etc.[852].

Como estabelece o art. 839º, o vendedor tem o dever de entregar ao comprador a coisa livre de direitos susceptíveis de impedir ou limitar o uso, a fruição ou a disposição da coisa adquirida. Por isso, deve informar o adquirente, por exemplo, da existência de servidões, de direitos reais de garantia, de direitos de crédito ou de um direito de superfície sobre o prédio alienado.

Se o direito transmitido for objecto de ónus ou limitações que excedam os limites legais[853], o contrato de compra e venda é anulável, desde que se verifiquem os requisitos do erro (erro sobre o objecto - art. 242º), designadamente a essencialidade do erro para o comprador, ou do dolo (art. 244º),. É o que poderá acontecer se, no momento da celebração do contrato, o comprador não for de forma clara esclarecido pelo vendedor sobre a situação jurídica da coisa adquirida.

Porém, se as circunstâncias demonstrarem que sempre teria adquirido o bem apesar dos ónus existentes, mas por preço inferior, o comprador terá apenas direito à redução do preço, além da indemnização que lhe competir (arts. 845º e 283º).

---

[852] Neste contrato supõe-se que não existem vícios da coisa alienada, aos quais se refere o art. 847º e s. (venda de coisas defeituosas).

[853] Entende-se que apenas as limitações legais que recaem sobre os direitos reais (assim, servidões legais, direitos legais de preferência) são considerados os limites normais a que se refere o art. 839º.

Se se extinguirem os ónus ou limites não normais que afectavam o direito transmitido fica sanada a anulabilidade do contrato (art. 840º, n.º 1); é o caso, por exemplo, da expurgação da hipoteca com o pagamento ao credor hipotecário. A convalescença do contrato não implica a transferência *ex nunc* da coisa ou do direito vendido, uma vez que os ónus existentes não eram impeditivos da produção desse efeito.

Contudo, não se verifica a convalescença do contrato nos casos em que o comprador já tiver sofrido prejuízo por causa dos ónus ou limitações, ou se já tiver requerido judicialmente a anulação do contrato (art. 840º, n.º 2).

Tal como na venda de coisa alheia (art. 831º), sobre o vendedor de bem onerado recai a obrigação de fazer convalescer o contrato mediante a expurgação dos limites existentes sobre a coisa (art. 841º, n.º 1). Esta obrigação compreende o cancelamento do registo dos ónus, mesmo que na realidade estes não existam, o qual se destina a eliminar as presunções decorrentes do registo (art. 841º, n.º 3). O prazo para o vendedor sanar a anulabilidade é fixado pelo tribunal, a requerimento do comprador (art. 841º, n.º 2).

Em caso de anulação da venda por dolo do vendedor, o comprador tem direito a ser indemnizado pelo interesse contratual negativo (dano da confiança), isto é, pelo prejuízo que não sofreria se o negócio não se tivesse celebrado, o qual compreende os danos emergentes e os lucros cessantes (art. 842º).

Verificando-se um simples erro do vendedor, ainda que sem culpa, a indemnização abrange apenas os danos emergentes (art. 843º).

O incumprimento da obrigação de sanar a anulabilidade do contrato gera responsabilidade civil; a indemnização devida por esse incumprimento acresce à indemnização que decorre do disposto nos arts. 842º e 843º, salvo na parte em que o prejuízo seja comum (art. 844º n.º 1). No caso de o vendedor ter actuado com dolo, o "comprador escolhe entre a indemnização dos lucros cessantes pela celebração do contrato que veio a ser anulado e a dos lucros cessantes pelo facto de não ser sanada a anulabilidade" (art. 844º, n.º 2).

119. Venda de coisas defeituosas

119.1. Regime geral

Aos vícios da coisa são aplicáveis, com as necessárias adaptações, as regras da venda bens onerados previstas no art. 839º, em tudo o que não esteja regulado no art. 848º e s. (art. 847º)[854].

Como se viu, de acordo com o art. 839º, os vícios da coisa não são em si mesmo fundamento autónomo de anulação do negócio (não são vícios redibitórios); para o negócio ser anulado é ainda necessário a verificação dos pressupostos sobre o erro ou dolo, regulados nos arts. 242º ou 244º, vícios que estão relacionados com a formação da vontade. A lei conjuga assim no regime da venda de coisa defeituosa os vícios da vontade e a falta de qualidades do bem (funcionalização do vício da vontade).

O regime das coisas defeituosas pressupõe que o bem vendido já é defeituoso ao tempo da celebração do negócio (vício originário). Uma coisa é defeituosa quando é imprópria para o uso concreto a que se destina, nos termos específicos definidos no contrato ou quando, na falta de estipulação pelas partes do fim a que a coisa se destina, o bem adquirido não satisfaz a função normal das coisas da mesma categoria (art. 847º).

Se, após a celebração do contrato e antes de ser entregue ao comprador, a coisa se deteriorar, adquirindo vícios ou perdendo qualidades, são aplicáveis as normas relativas ao incumprimento dos contratos, previstas no art. 724º e s., e não as regras da venda de coisas defeituosas, as quais assentam no erro ou dolo do vendedor ao tempo da celebração do contrato (art. 852º).

Impõe-se, por isso, distinguir os casos em que os defeitos da coisa adquirida ocorridos antes da respectiva entrega são imputáveis ao vendedor dos casos em que o não são, muito embora, por força do art. 733º, deva presumir-se que são àquele imputáveis.

[854] Enquanto o regime da venda de bens onerados diz respeito aos vícios do direito transferido, na venda de coisa defeituosa estão em causa vícios do próprio bem.

Se o vendedor tiver culpa na deterioração da coisa torna-se responsável pelos danos causados ao comprador; se este já tiver pago o preço estipulado e pretender manter o contrato, a indemnização deve corresponder ao prejuízo total sofrido. Em alternativa — a resolução do contrato é apenas uma faculdade que pode ou não ser usada —, o comprador goza do direito de resolver o contrato; neste caso, pode exigir a restituição do preço por inteiro e reclamar os prejuízos resultantes da não celebração do contrato (art. 735º, n.º 2), uma vez que os direitos à resolução do contrato e à restituição do preço são independentes do direito à indemnização.

Se o defeito da coisa não for imputável ao vendedor, aplicam-se as normas do risco pela perda ou deterioração da coisa. Assim, em caso de venda de coisa especificada e tendo havido transferência da propriedade, o risco pelo defeito superveniente corre por conta do adquirente (art. 730º, n.º 1, *ex vi* art. 852º). Porém, nos termos do art. 731º, n.ºs 2 e 3, e do art. 733º, apesar da transferência do direito real, o risco pelo defeito só se transfere para o comprador após a entrega da coisa ou o envio da mesma.

Tratando-se de coisas genéricas ou futuras, são outras as consequências quanto ao risco por defeitos supervenientes, uma vez que não se verifica a transmissão de propriedade no momento do contrato (ou porque a coisa não está determinada ou porque não existe no património do alienante).

Assim, se a venda tem por objecto coisas genéricas, determina o art. 474º, que a deterioração da coisa vendida não afecta o negócio, nem limita a responsabilidade do vendedor enquanto a prestação for possível com coisas do mesmo género.

Relativamente às coisas futuras, o regime a aplicar aos defeitos supervenientes pode variar em função da sua natureza e das causas de deterioração. Assim, no caso de o defeito não ser imputável ao vendedor, são aplicáveis os arts. 724º (impossibilidade objectiva) e 727º (impossibilidade parcial); se o defeito for imputável ao vendedor, vigoram os arts. 735º (impossibilidade culposa) e 736º (impossibilidade parcial).

119.2. Pressupostos da venda de coisa defeituosa

Para além de mandar aplicar o regime do erro ou dolo nos motivos ou na declaração, o art. 847º, n.º 1, fixa regras específicas para a venda de coisas defeituosas. Com efeito, neste preceito são destacados quatro vícios da coisa vendida, cuja valoração assume um carácter objectivo, na medida em que a verificação de qualquer deles confere uma tutela ao comprador que é independente da existência de erro ou dolo na formação da sua vontade. São os casos em que:

– O defeito desvaloriza a coisa; ou

– O vício impede a realização do fim a que a coisa se destina[855]; ou

– A coisa não possui as qualidades asseguradas pelo vendedor; ou

– A coisa não possui as qualidades necessárias para a realização do fim a que a coisa se destina.

Ora, os arts. 847º e s. (e, por remissão, os artigos da secção anterior) apenas são aplicáveis quando a coisa possua qualquer dos vícios anteriormente enunciados. Os restantes defeitos são irrelevantes no que respeita àquele regime, ficando sujeitos por isso às regras relativas à anulabilidade dos negócios jurídicos com fundamento no erro sobre os motivos ou erro na declaração.

Por outro lado, as normas do art. 847º e s. não abrangem as deficiências quantitativas, as quais são reguladas pelo regime do incumprimento parcial de coisa genérica ou por aplicação do art. 821º (redução proporcional do preço). Ficam ainda de fora do mesmo regime, os casos de erro sobre as qualidades da coisa quando respeitam a aspectos distintos do enumerados no art. 847º[856] ou quando a coisa entregue é diferente da coisa vendida; estas situações são reguladas pelas regras do incumprimento dos contratos.

---

[855] O fim é determinado pelas partes ou, quando isso não aconteça, atende-se à função normal das coisas da mesma categoria (art. 847º, n.º 2).

[856] Por exemplo, a compra de um anel dourado na convicção errónea de ser de ouro maciço, ou a compra de um automóvel de um certo modelo que se julga, erradamente, ter determinada cilindrada ou outro tipo de qualidades.

119.3. Tutela do comprador

119.3.1. Enunciado geral

O comprador de coisa defeituosa está protegido relativamente aos vícios que desvalorizem a coisa considerada em si mesma, à falta das qualidades asseguradas pelo vendedor ou à falta das qualidades que impedem a realização do programa contratual do comprador ou dos fins a que este os destina, desde que sejam definidos e aceites pelas partes (art. 847º e s.).

Por um lado, a remissão para a secção relativa à venda de bens onerados significa que o comprador de coisas defeituosas não está protegido apenas pelo regime da anulabilidade (art. 839º)[857], mas beneficia também da convalescença do contrato (arts. 840º e 841º), da indemnização em caso de dolo (art. 842º), da obrigação de convalescença (art. 844º) e da redução do preço (art. 845º).

Para além destes mecanismos de protecção, o comprador de coisa defeituosa beneficia de outros meios de tutela, designadamente, o direito à reparação ou substituição da coisa (art. 848º), o direito à redução do preço (art. 845º), o direito à indemnização em caso de erro simples (art. 849º) e da garantia do bom funcionamento da coisa (art. 855º). Esta especial tutela está relacionada mais com as situações objectivas de dano do que com a formação da vontade do comprador como sucede na venda de bens onerados.

119.3.2. Anulação do contrato

Ao remeter para o art. 839º, o art. 847º contempla a possibilidade de o comprador anular o contrato, por erro ou dolo, nos termos dos arts. 238º e 242º ou do 245º.

[857] Este regime de anulação é aplicável a casos de dolo ou de erro sobre os motivos, de erro na declaração e nas situações em que existam outros efeitos para além dos indicados no art. 857º e que viciem a formação da vontade do comprador.

119.3.3. Reparação ou substituição da coisa

O vendedor tem a obrigação de transmitir a coisa sem defeitos. Por isso, sendo a coisa defeituosa, tem o dever de sanar a invalidade (obrigação de convalescença), mais especificamente, de expurgar os vícios da coisa, devendo para o efeito reparar ou substituir a coisa defeituosa se esta for fungível e a respectiva substituição se se revelar necessária. Este dever assenta aquilo que se designa por garantia edílica do vendedor[858], ou seja, no princípio de que este garante, pelo menos de forma tácita, que a coisa vendida não padece de defeitos. Decorre do art. 848º, n.º 1, que a obrigação de reparação precede ou tem a primazia sobre a obrigação de substituição.

Estes direitos do comprador não estão na dependência dos requisitos exigidos para a anulação do contrato, como se disse, o que significa que não só são independentes, como a sua aplicação tem primazia relativamente ao recurso à anulação.

A aplicação do dever de reparar ou substituir supõe que o comprador não tenha conhecimento dos defeitos no momento do contrato e, portanto, que comprou uma coisa contando que era outra.

Os deveres de reparação ou substituição do vendedor cessam se, à data do contrato, este desconhecia sem culpa o defeito ou a falta de qualidade da coisa (art. 848º, parte final), competindo-lhe alegar e provar esse desconhecimento[859]. O afastamento da responsabilidade do vendedor neste caso significa que recai sobre o comprador o risco da existência de vícios ocultos na coisa, o qual fica assim com o ónus de se precaver contra essa possibilidade através da verificação da idoneidade da coisa. Deste modo, deixa de existir nestas situações qualquer tipo de garantia edílica por parte do vendedor quanto aos defeitos da coisa, com a consequente quebra da confiança no comércio jurídico.

Porém, o facto de o vendedor não estar obrigado a reparar ou a substituir não impede que o comprador possa anular o contrato se se verificarem os

[858] Do termo latim *edil* – funcionário romano cuja função era garantir a boa construção e o bom funcionamento das obras públicas.

[859] Deduz-se desta norma que o cumprimento defeituoso é considerado ainda uma forma de cumprimento.

respectivos requisitos do erro ou do dolo. Pode o vendedor desconhecer sem culpa do vício e não estar obrigado à sua reparação, mas conhecer a essencialidade para o comprador do elemento sobre que incidiu o erro[860].

119.3.4. Redução do preço

Distinto do direito de reparação ou substituição é o direito de redução do preço (art. 845º), aplicável por remissão do art. 847º. Este direito é uma alternativa importante quando a coisa não possa ser reparada ou não seja substituível, ou quando não seja possível a anulação do contrato no caso de o vendedor demonstrar que, para o comprador, não era essencial que a coisa não tivesse vícios ou falta de qualidades.

119.3.5. Obrigação de indemnizar

Havendo dolo do vendedor (art. 244º), e anulado o contrato, aquele deve indemnizar o comprador pelos danos (lucros cessantes e danos emergentes) que não sofreria se não tivesse celebrado o negócio (interesse contratual negativo[861])

[860] Como se vê, o regime da compra e venda de coisas defeituosas do Código Civil não protege convenientemente o adquirente, pelo que, no âmbito das relações de consumo, as suas normas têm vindo a perder terreno em proveito de uma disciplina especial relativa à tutela do consumidor. Neste sentido, a Lei de Protecção ao Consumidor (Lei n.º 8/2016, de 8-7) confere outro tipo de tutela ao consumidor, consagrando, com carácter imperativo, um regime de responsabilidade objectiva pelos defeitos da coisa vendida. Consumidor é qualquer pessoa (singular ou colectiva) à qual são fornecidos bens (móveis ou imóveis) ou prestados serviços destinados ao uso não profissional, por pessoa que exerça uma atividade económica, com caráter profissional, com vista à obtenção de benefícios (art. 3º, alínea *a)*). A lei garante o direito do consumidor à qualidade dos bens e serviços que adquire (art. 5º, n.º 1, alínea *b)*), determinando que estes "devem ser aptos a satisfazer os fins a que se destinam e produzir os efeitos que lhes atribuem, segundo as normas legalmente estabelecidas e de modo adequado às legítimas expectativas do consumidor" (art. 7º, n.º 1). Por sua vez, o a art. 15º, n.º 1, estabelece que "o consumidor a quem seja fornecido um bem ou prestado um serviço defeituosos, salvo se dele tivesse sido informado e esclarecido antes da celebração do contrato, pode exigir, independentemente de culpa do fornecedor do bem, a reparação ou a sua substituição, a redução do preço ou a resolução do contrato".

[861] Por exemplo, os prejuízos resultantes da restituição do preço (juros que tenha de pagar para conseguir o dinheiro da compra), as despesas feitas com o contrato (escrituras, avaliadores, advogados,

e pelos lucros que poderia ter obtido se a coisa não tivesse defeitos (interesse contratual positivo) (art. 842º, *ex vi* art. 847º).

No caso de o comprador anular a compra por simples erro e independentemente de culpa, o vendedor é responsável pelos danos emergentes do contrato, isto é, pelos danos causados pela anulação e já não pelos benefícios que o comprador deixou de obter em consequência dessa anulação (art. 843º *ex vi* art. 847º), afastando-se assim do preceituado no art. 499º, n.º 1. O art. 849º exclui esta responsabilidade (e o correspondente dever de indemnizar) se o vendedor desconhecia sem culpa os vícios ou a falta de qualidades da coisa. Presume-se, no entanto, a culpa do vendedor, na medida em que esta só é afastada se aquele provar que desconhecia sem culpa o vício (art. 849º, segunda parte); ou seja, havendo erro, o vendedor só está obrigado a indemnizar se conhecia com culpa o vício ou a falta de qualidade da coisa.

Ainda por força da remissão do art. 847º, n.º 1, o vendedor tem a obrigação de sanar ou expurgar o defeito da coisa, isto é, reparar ou substituir a coisa (obrigação de convalescença), nos termos do art. 841º. Relativamente a esta obrigação, o vendedor está sujeito a responsabilidade por incumprimento (art. 732º e s.), por impossibilidade culposa no cumprimento (art. 735º) e por mora no cumprimento (art. 738º).

Aplicável por remissão do art. 847º, o art. 844º, n.º 1, consagra o cúmulo da responsabilidade pela não convalescença do contrato com a responsabilidade por dolo ou erro do vendedor, salvo na parte em que o prejuízo for comum. Porém, verificando-se responsabilidade por dolo do vendedor, afasta o n.º 2 do art. 844º esse cúmulo, ao conferir ao comprador a escolha entre ser indemnizado pelos lucros cessantes pela celebração do contrato que foi anulado ou pelos lucros cessantes pelo facto de não terem sido sanados os vícios da coisa.

---

etc.) e com o transporte da coisa, as despesas com a acção anulatória, o lucro que deixou de obter numa outra operação pelo facto de ter de restituir o preço com a invalidação do contrato.

119.4. Exercício dos direitos pelo comprador

119.4.1. Erro simples do vendedor

i) Denúncia dos defeitos

No caso de erro simples do vendedor, e tratando-se da venda de bens móveis, o comprador deve denunciar ao vendedor os defeitos da coisa nos trinta dias a partir do seu conhecimento e dentro dos seis meses após a entrega material (não simbólica) da coisa (art. 850º, n.ºs 1 e 2). Contudo, se se estabelecer que a coisa comprada deve ser transportada para determinado local, estes prazos só começam a contar quando a coisa for recebida (art. 857º).

Em relação aos bens imóveis, aqueles prazos são, respectivamente, de 1 e 5 anos (art. 850º, n.º 3).

Assim, se a denúncia não for feita dentro dos prazos indicados, caducam os direitos de reparação, substituição e de anulação, excepto se o negócio ainda não estiver cumprido (art. 278º, n.º 2). Ou seja, no limite, os prazos para a denúncia com vista à anulação, indemnização ou de reparação são de 6 meses ou 5 anos consoante a natureza móvel ou imóvel dos bens; findos estes prazos, os vícios que sejam conhecidos posteriormente já não podem ser objecto de reparação ou indemnização, nem o negócio ser anulado.

Conforme a natureza da coisa, o prazo de 30 dias ou de 1 ano vale para cada vício ou falta de qualidade; o prazo de 6 meses ou 5 anos é aplicável para a generalidade dos vícios, devendo cada um deles ser denunciado após o seu conhecimento nos prazos anteriormente referidos.

ii) Exercício dos direitos

Tendo havido denúncia atempada do vício, começa a correr um novo prazo, o da caducidade da acção relativa ao exercício dos direitos (art. 851º). Esta caduca se não for proposta no prazo de seis meses contados da data da denúncia (sejam bens móveis ou imóveis), excepto se o contrato não estiver integralmente

cumprido (i.e., não tiver sido entregue a coisa ou pago o preço), caso em que, nos termos do art. 278º, n.º 2, a anulabilidade pode ser arguida sem dependência de prazo, tanto por acção como por excepção.

Entende-se que aquele prazo de seis meses corre de igual forma a partir do reconhecimento pelo vendedor dos vícios da coisa (art. 322º, n.º 2).

Embora o art. 851º se refira apenas à acção de anulação em caso de simples erro do vendedor, é de considerar que os mesmos prazos são aplicáveis para as acções de reparação ou de substituição ou de indemnização. Com efeito, não há motivos para que estas acções estejam sujeitas a prazos diferentes da acção de anulação, designadamente os prazos gerais da prescrição. A justificação para esses prazos assenta na necessidade de não prolongar de modo excessivo o estado de incerteza subjacente ao regime de anulabilidade e de introduzir alguma segurança no comércio jurídico; além disso, evita a dificuldade (ou mesmo impossibilidade) de prova dos vícios quando, sendo os prazos longos, já tiverem decorrido alguns anos sobre a realização do contrato.

Por fim, afigurar-se-ia incoerente por parte do legislador prever, por um lado, um prazo supletivo de seis meses para a caducidade da acção de substituição ou de reparação nos casos em que o vendedor assume a garantia de bom funcionamento (art. 855º, n.º 2) e, por outro, admitir um prazo de vinte anos na falta dessa garantia, para intentar as mesmas acções.

119.4.2. Dolo do vendedor

i) Denúncia dos defeitos

Se houver dolo do vendedor, não há qualquer obrigação de denúncia dos defeitos por parte do comprador (art. 850º, n.º 1, *in fine*), podendo este intentar a acção de anulação ou de reparação no prazo de um ano a contar do momento em que teve conhecimento do vício. A não obrigação de denúncia torna inaplicáveis os prazos para a denúncia anteriormente referidos e respectivas consequências (art. 850º). Ou seja, em caso de dolo, são aplicáveis os prazos do art. 278º, ainda que não haja denúncia dos vícios.

ii) Exercício dos direitos

Havendo dolo do vendedor, a lei não estabelece qualquer prazo para o exercício dos direitos de reparação ou substituição, sendo de aplicar as regras da prescrição (art. 289º, n.º 1).

119.4.3. Forma da denúncia

Quanto à forma por que deve ser feita a denúncia, a lei não estabelece qualquer exigência especial, pelo que pode ser feita por qualquer dos modos admitidas para a declaração negocial (art. 208º). Pode também ser usada a notificação judicial avulsa ou a citação para acção de exercício do direito (art. 190º do Código de Processo Civil).

119.5. Venda sob amostra

A venda sob amostra consiste na venda de coisa específica realizada por referência a outro objecto, indicado como modelo ou amostra. Nestes negócios, o vendedor está obrigado a garantir que a coisa vendida possui qualidades iguais às da amostra (art. 853º); caso essa correspondência não se verifique, são aplicáveis as regras sobre a venda de coisas defeituosas. Isto é assim, porque a venda sobre amostra é diferente da venda sujeita a prova (infra): enquanto esta é feita sob condição suspensiva (art. 859º), aquela é uma venda considerada perfeita desde logo, sem dependência de qualquer evento futuro.

No entanto, a segunda parte do art. 853º contém um desvio à regra anterior, na medida em que admite que a venda sobre amostra pode não vincular o vendedor quanto às características do objecto. É o que sucede quando resultar da convenção das partes ou dos usos, que a amostra se destina a indicar de modo aproximado as qualidades do objecto.

119.6. Venda de animais defeituosos

Relativamente à venda de animais defeituosos, o art. 854º assegura a prevalência das leis especiais sobre o regime do Código Civil.

119.7. Garantia do bom funcionamento

119.7.1. Âmbito da garantia

Por convenção entre as partes ou por força dos usos, o vendedor pode garantir o bom funcionamento da coisa durante um determinado lapso de tempo, cabendo-lhe nesse caso reparar ou substituir a coisa (se esta for fungível), independentemente de culpa sua ou de erro do comprador (art. 855º, n.º 1). Ao prescindir da culpa do vendedor (art. 855º, n.º 1, última parte), o legislador instituiu um regime de responsabilidade objectiva, ainda que limitado.

Considera-se instituída esta garantia com base em meras declarações do vendedor relativas ao bom funcionamento da coisa vendida, não se entendendo ser necessário uma convenção expressa nesse sentido. Se o contrato não fixar qualquer prazo, a garantia é válida durante seis meses após a entrega da coisa, se os usos não estabelecerem um prazo maior (art. 855º, n.º 2). No caso de as coisas deverem ser transportadas, os seis meses contam-se após a respectiva recepção (art. 856º).

O art. 855º, n.º 1, apenas se refere à reparação e substituição, e não à anulação, redução do preço ou à indemnização. A garantia do bom funcionamento não afasta a responsabilidade pela falta de outras qualidades ou a existência de outros vícios da coisa[862], como também não exclui o recurso aos outros meios de tutela previstos para o comprador.

Por isso, se os vícios resultarem das situações previstas nos arts. 847º ou 853º, o comprador poderá requerer a anulação do contrato em vez da reparação ou substituição: é que o art. 855º visa reforçar a tutela do comprador e não enfraquecê-la, como seria o caso se lhe ficassem vedados os outros meios de protecção.

[862] Por exemplo, o motor do automóvel funciona, mas não tem a potência acordada; o relógio trabalha bem, mas não possui as outras qualidades contratadas, como a cor ou a pulseira.

Além disso, o art. 855º deixa de fora os casos em que a garantia é prestada pelo fabricante; neste caso verifica-se uma promessa pública de garantia ou um contrato unilateral de garantia, a que o vendedor é estranho.

119.7.2. Denúncia do vício

O defeito de funcionamento deve ser denunciado ao vendedor dentro do prazo de garantia de seis meses (art. 855º, n.º 2) e, salvo estipulação em contrário, até trinta dias após o respectivo conhecimento, embora dentro daquele prazo (art. 855º, n.º 3).

119.7.3. Exclusão de garantia

Tanto na venda de coisas defeituosas como na venda de bens onerados podem ser fixadas cláusulas contrárias às garantias referidas, excepto quando o vendedor tenha procedido com dolo (art. 846º *ex vi* art. 847º). Assim, tendo sido estipulada a exclusão da garantia, se se provar que o vendedor agiu com dolo, a cláusula de exclusão da responsabilidade considera-se nula ou como não escrita.

119.7.4. Caducidade da acção

A acção de reparação ou substituição da coisa caduca no fim do prazo para a denúncia do vício se aquela não tiver sido proposta, ou passados seis meses sobre a data em que a denúncia foi efectuada (art. 855º, n.º 4).

120. Venda a contento e venda sujeita a prova

Na venda a contento, a transmissão do direito está dependente de a coisa agradar (contentar) ao comprador e, portanto, da vontade deste (critério meramente subjectivo); na venda sujeita a prova, são circunstâncias objectivas, susceptíveis de serem apreciadas a nível judicial, que condicionam o efeito translativo.

120.1. Venda a contento

Na venda a contento, o vendedor está obrigado a permitir que o comprador examine a coisa (obrigação que pode ser judicialmente exigida), mas o comprador é soberano quanto à decisão de aceitar ou não a coisa; daí que a sua escolha não seja susceptível de apreciação judicial. É esta faculdade discricionária do comprador que caracteriza a venda a contento.

A proposta considera-se aceite nos termos definidos no art. 219º, n.º 1 (art. 857º, n.º 2). A rejeição pode ser feita de acordo com o art. 208º, incluindo por declaração tácita, como, por exemplo, através da simples devolução da coisa ao vendedor.

A venda a contento pode assumir duas modalidades. Por um lado, a venda pode ser feita sob reserva de a coisa agradar ao comprador; não se trata de uma venda sob condição, mas apenas de uma proposta contratual, cuja conclusão fica dependente da apreciação do comprador. Nesta modalidade, só o vendedor fica vinculado à proposta, nos termos do art. 219º, n.º 1; o comprador não tem de fundamentar ou justificar a sua decisão de não aceitar a venda.

Porém, de acordo com o n.º 2 do art. 857º, esta modalidade é compatível com a possibilidade de, feita a entrega da coisa, as partes convencionarem um prazo durante o qual o comprador deve manifestar a sua intenção de aceitar ou não aceitar a proposta (art. 219º), considerando-se esta aceite se o comprador nada disser durante esse período. Nesta sub-modalidade, a coisa deve ser entregue ao comprador e o prazo estipulado só começa a contar a partir da data da entrega; se, dentro desse prazo, o comprador se pronunciar pela não aceitação, o contrato considera-se como não celebrado.

Neste caso, os efeitos da compra e venda apenas se verificam, de forma automática, findo o prazo, na medida em que o silêncio tem aqui o valor de aceitação tácita[863]. Durante esse prazo, o comprador é considerado detentor por título jurídico e o risco da perda da coisa corre por conta do vendedor (art. 730º).

A segunda modalidade da venda a contento está prevista no art. 858º. Agora, o negócio a contento completa-se com a aceitação ou adesão do

[863] Trata-se de um dos casos previstos na lei em que o silêncio tem efeitos negociais (art. 209º).

comprador; este, contudo, fica com o direito de resolver unilateralmente o contrato se a coisa não lhe agradar.

Neste caso, a declaração relativa à compra e venda não é, como sucede na modalidade anterior, uma mera proposta contratual, nem o contrato pode ser visto como tendo sido celebrado sob condição ou termo resolutivo, dado que as partes não o subordinaram a qualquer evento (exterior a elas) futuro certo ou incerto. Trata-se antes de um contrato em que fica ao arbítrio do comprador poder resolvê-lo, isto é, restituir a coisa e receber o preço, se o tiver pago.

Ao contrário da modalidade anterior, agora opera-se a transmissão da propriedade, não obstante o direito de resolução unilateral do comprador; daí que, enquanto esse direito não for exercido, o risco da perda de coisa recai sobre o comprador. Aliás, sendo a perda da coisa imputável ao comprador, este nem sequer pode resolver o contrato, se a coisa não for fungível (art. 367º, n.º 2).

Quanto ao prazo para o comprador se pronunciar vigora o n.º 3 do art. 858º.

120.2. Venda sujeita a prova

Ao contrário da venda a contento — em que a formação do contrato depende do arbítrio do comprador —, na venda sujeita prova são circunstâncias objectivas, susceptíveis de apreciação judicial, que condicionam a conclusão ou não do contrato, e o consequente efeito translativo (art. 859º). Agora, a eficácia do contrato está dependente da idoneidade da coisa para a satisfação do fim a que se destina e ao facto de apresentar as qualidades asseguradas pelo vendedor, mais especificamente, do juízo que o comprador fizer da coisa relativamente à sua aptidão para satisfazer os interesses subjacentes ao negócio.

Esta modalidade de venda considera-se feita sob condição suspensiva, podendo as partes, no entanto, subordiná-la a condição resolutiva (art. 859º, n.º 1). A determinação desta modalidade de extinção do contrato tem relevo para efeitos da responsabilidade pelo risco da perda da coisa.

A prova das qualidades da coisa deve ser feita no prazo e segundo a modalidade estabelecida no contrato (art. 859º, n.º 2).

Se for atribuída natureza suspensiva à prova das qualidades do bem, considera-se que a condição (a idoneidade ou as qualidades da coisa) se tem por verificada, se o comprador não se pronunciar perante o vendedor sobre o resultado da prova no prazo estabelecido. Neste caso, o contrato torna-se eficaz ainda que não seja essa a vontade real do comprador (art. 859º, n.º 3).

Se à prova das qualidades da coisa for atribuído carácter resolutivo, o contrato deixa de poder ser resolvido pelo comprador decorrido o prazo estabelecido para a verificação das qualidades da coisa, ainda que a apreciação deste não tivesse sido favorável (art. 859º, n.º 3).

Ou seja, a lei faz recair sobre o comprador os efeitos do seu atraso na resposta ao vendedor, deixando com isso a eficácia do contrato de estar unicamente dependente do resultado da prova ou do exame da coisa.

No caso de existirem dúvidas sobre a modalidade de venda a contento escolhida pelas partes, presume-se que foi a regulada pelo art. 857º (art. 860º).

121. Venda a retro

121.1. Caracterização

"Diz-se a retro a venda em que se reconhece ao vendedor a faculdade de resolver o contrato" (art. 861º). Este negócio visa satisfazer o interesse de quem, precisando de dinheiro, não queira recorrer ao crédito e também não pretenda alienar em moldes definitivos os bens, conservando assim a expectativa e o direito de os recuperar.

Embora seja admitida sem qualquer limitação, a venda a retro pode constituir um negócio-meio, designadamente um contrato de financiamento com fins de garantia, em que *i)* o preço substitui o empréstimo, *ii)* a transmissão da coisa funciona como garantia para o comprador *iii)* e o direito de resolução representa a devolução do dinheiro emprestado. Por isso, torna-se indispensável averiguar as verdadeiras razões que motivam a sua celebração, por forma a saber se

constitui um negócio simulado ou um negócio em fraude à lei, em particular quando tem por escopo elidir a proibição do pacto comissário (art. 628º)[864].

Além disso, para prevenir a possibilidade ou risco de lesão dos interesses do vendedor, consideram-se nulas as cláusulas em que as partes convencionem qualquer tipo de compensação ou contrapartida em benefício do comprador em caso de resolução do contrato, para além da devolução do preço (art. 862º).

A venda a retro é um contrato real cujos efeitos translativos ficam sujeitos a uma condição resolutiva, o exercício do direito de resolução pelo vendedor. Atendendo ao disposto no art. 1228º, o comprador adquire uma propriedade resolúvel.

Sendo uma modalidade de compra e venda, são aplicáveis à venda a retro as regras relativas à forma deste negócio.

121.2. Resolução do contrato

Os prazos para a resolução da venda a retro estão fixados no art. 863º: dois ou cinco anos, conforme a venda versar sobre bens móveis ou imóveis, embora as partes possam fixar prazos mais reduzidos. Estes prazos contam-se a partir da venda (da transmissão da propriedade) e não do contrato-promessa, por exemplo.

Se as partes fixarem prazos superiores a dois ou cinco anos, conforme a natureza dos bens, a convenção é válida, mas os prazos consideram-se reduzidos aos limites legais.

A resolução da venda a retro é feita por meio de notificação judicial do comprador dentro dos prazos anteriormente referidos (art. 864º)[865]. No entanto, se respeitar a bens imóveis, a resolução deve ser reduzida a escritura pública ou escrito autenticado[866] no prazo de quinze dias, a contar da notificação, sob pena de caducidade do direito de a exercer (art. 864º, segunda parte).

---

[864] Cf. § 104.3.2.

[865] Este preceito afasta-se do regime geral consagrado no art. 371º, que prevê apenas a declaração à outra parte.

[866] Cf. nota 111 sobre a noção destes documentos.

No caso de ter sido vendida a retro uma coisa ou direito comum (compropriedade ou direito em comunhão), a resolução só pode ser exercida por todos os consortes que participaram na venda (art. 867º).

Porém, a parte que, por circunstâncias não imputáveis ao outro contraente, não estiver em condições de restituir o que houver recebido não tem o direito de resolver o contrato (art. 367º, n.º 2).

121.3. Efeitos da resolução

A resolução tem efeitos retroactivos (art. 368º). Permite ao vendedor readquirir a coisa e ao comparador receber o preço pago e o valor das despesas relacionadas com o contrato: o vendedor tem a obrigação de devolver o preço e o comprador de restituir a coisa[867].

A coisa regressa ao património do vendedor livre dos ónus ou encargos constituídos pelo comprador em benefício de terceiros, ainda que registados[868]. Com efeito, durante o prazo de resolução da venda a retro, os bens adquiridos pelo comprador devem ser considerados como coisas futuras, embora apenas para efeitos translativos. Como o comprador a retro adquire uma propriedade resolúvel, os negócios que celebre com terceiro e que tenham por objecto a transferência ou oneração do bem adquirido devem ser tratados como negócios sobre uma coisa que o vendedor espera vir a adquirir de forma plena, o que só se verifica depois de se completar o prazo para a resolução, sem que esta tenha sido exercida. Só então é que a propriedade do comprador a retro se torna plena e pode dispor dela livremente.

Contudo, até à notificação da resolução, nem o comprador deve restituir os frutos percebidos, nem o vendedor os juros que tenha auferido pelo dinheiro recebido em pagamento (art. 1190º, n.º 1).

---

[867] O facto de o cumprimento da obrigação de restituir a coisa ser sucessiva ao dever de reembolso do preço pago revela que resolução e restituição da coisa não se estruturam como uma relação sinalagmática.

[868] Se, por exemplo, o terceiro celebrou um contrato de locação, esta caduca com a resolução (art. 1006º, n.º 1, alínea *b)*).

A resolução fica sem efeito se, no prazo de quinze dias a contar da notificação da resolução, "o vendedor não fizer ao comprador oferta real das importâncias líquidas que haja de pagar-lhe a título de reembolso do preço e das despesas com o contrato e outras acessórias" (art. 865º).

121.4. Oponibilidade a terceiros

"A cláusula a retro é oponível a terceiros, desde que a venda tenha por objecto coisas imóveis, ou coisas móveis sujeitas a registo, e tenha sido registada" (art. 866º). *A contrario,* entende-se que não é possível opor a cláusula a retro relativamente à venda de móveis simples; nestas situações, a cláusula tem apenas eficácia obrigacional, pelo que não afecta os direitos de terceiros.

Tendo eficácia real, a resolução é exercida perante o terceiro adquirente — actuação que constitui uma manifestação do direito de sequela do direito real —, sendo a ele que é devido o pagamento do preço e das despesas mencionadas no art. 865º.

O mesmo efeito em relação a terceiros pode conseguir-se no caso de a cláusula a retro não ter sido registada: é o caso previsto no art. 370º, n.º 2, ou seja, quando a acção de resolução é registada antes do registo dos direitos adquiridos por terceiros.

122. Venda a prestações

122.1. Regime geral

A venda a prestações é aquela em que o vencimento do preço é fraccionado. Apesar da redacção do art. 868º, a venda a prestações não tem necessariamente de conter a cláusula da reserva de propriedade, podendo ser celebrada com ou sem essa cláusula. No entanto, a inclusão da reserva é uma prática frequente neste tipo de contratos.

Para se compreender melhor o regime daquele artigo, importa referir que ele contém uma derrogação aos arts. 715º e 735º. O primeiro destes artigos

dispõe que, na venda liquidada em prestações fraccionadas, a falta de cumprimento de uma das prestações importa a perda de benefício do prazo relativamente às restantes; o segundo determina, que, sendo o negócio bilateral, o incumprimento da prestação imputável ao comprador faculta ao vendedor a resolução do contrato.

Com efeito, na primeira parte do art. 868º estipula-se que, na venda a prestações com reserva de propriedade e feita a entrega da coisa, a perda do benefício do prazo verifica-se:

i) Na falta de pagamento de uma prestação de valor superior a 1/8 do preço;

ii) Na falta de pagamento de duas prestações, independentemente do valor (*a contrario*);

iii) Na falta de pagamento de duas prestações que não excedam 1/8 do preço[869].

Havendo perda de benefício do prazo, o credor pode interpelar o devedor para pagar a totalidade do preço (arts. 751º e 735º); se aquele não cumprir, o credor pode resolver o contrato no caso de não ter havido transmissão da propriedade (por ter sido estipulada a reserva de propriedade) e exigir uma indemnização pelos danos.

Porém, tendo a propriedade sido transmitida (na ausência de reserva), a perda do benefício do prazo tem como efeito a exigência das prestações em falta (e dos juros de mora relativamente às prestações futuras), mas já não a resolução do contrato (art. 868º, segunda parte).

Por outro lado, havendo ou não reserva de propriedade e entrega da coisa, a falta de pagamento de uma só prestação que não exceda 1/8 do preço não dá lugar à perda do benefício do prazo relativamente às prestações seguintes (art. 868º, segunda parte), nem permite resolver o contrato (art. 868º, primeira parte).

Quanto à possibilidade de o regime do art. 868º ser afastado por convenção em contrário, como expressamente a norma admite, tem-se entendido que este

[869] Deve entender-se que há perda do benefício do prazo nesta situação, já que as condições referidas nas alíneas anteriores são em alternativa.

preceito possui um certo grau de imperatividade, na medida em que tem por objectivo a protecção do comprador a prestações, em regra o contraente mais fraco. Com efeito, a sua exclusão por via convencional — seja restringindo as condições de perda de benefício do prazo[870], seja admitindo a resolução imediata do contrato em substituição da perda do benefício do prazo — seria na quase totalidade das situações uma imposição do vendedor e não o resultado de uma vontade contratual livremente assumida. Por isso, a norma tem sido interpretada no sentido de que apenas permite a estipulação de condições mais favoráveis para o comprador.

122.2. Cláusula penal

A cláusula penal consiste na fixação prévia da indemnização a pagar pelo comprador em caso de não pagamento do preço. A sua adopção tem em vista ultrapassar as consequências ou dificuldades decorrentes do incumprimento do comprador. Onde essa dificuldade se faz mais sentir é na venda com reserva relativa a bens não duradouros, em que a resolução do contrato pode não acautelar convenientemente os interesses do vendedor, uma vez que, quando é devolvido na sequência da resolução, o bem já perdeu parte do seu valor, o qual, na altura da retoma, pode inclusive ser inferior ao preço pago pelo comprador. Daí o problema de determinar a indemnização do credor.

Em primeiro lugar, admite-se que as partes acordem a ressarcibilidade de todo o prejuízo sofrido pelo incumprimento do comprador (art. 869º, n.º 1, última parte)[871]; neste caso, o vendedor tem direito a ser indemnizado por todos os prejuízos sofridos, sem qualquer limite, desde que faça prova dos mesmos.

Como esta prova deixa de ser exigida no caso de as partes fixarem previamente a indemnização a pagar pelo comprador, para evitar que o recurso à cláusula penal possa conduzir a abusos ou a enriquecimento injustificado — por exemplo, se a cláusula estipulada coincidir com o preço da coisa ou se afastar em

[870] Será o caso, por exemplo, se as partes estipularem que a perda do benefício do prazo ocorre sempre que se verificar a falta de pagamento de 1/10 do preço.

[871] Esta estipulação encontra-se igualmente admitida no art. 745º, n.º 2, *in fine*.

qualquer situação a devolução das prestações já pagas pelo comprador —, o art. 746º, n.º 1, consagra o princípio da redução equitativa da cláusula penal. Em reforço deste princípio, o art. 869º, n.º 1, primeira parte, determina que aquela cláusula não pode ultrapassar metade do preço da coisa comprada.

Ora, no caso de as partes fixarem uma cláusula penal e, simultaneamente, convencionarem a ressarcibilidade de todo o dano sofrido pelo incumprimento do comprador, se o vendedor provar o dano excedente à cláusula recebe uma indemnização pelo total dos danos sofridos; se o não provar, recebe o montante correspondente à cláusula penal.

Se a cláusula penal estipulada for maior do que metade do preço (ou quando a cláusula penal consista na não restituição das prestações já pagas e estas superarem metade do valor da coisa)[872], a indemnização é reduzida a 50% do preço, mesmo que o vendedor não tenha invocado qualquer dano ou este for inferior a 50% do preço (art. 869º, n.º 2, primeira parte). Não tendo sido estipulado a ressarcibilidade total do dano, se o vendedor provar prejuízos superiores a 50% do preço do bem vendido tem direito a ser indemnizado pelo dano excedente até ao limite da cláusula penal convencionada ou do valor das prestações pagas pelo comprador se se tiver convencionado a sua não restituição (art. 869º, n.º 2, segunda parte).

Exemplo: vendeu-se a prestações um automóvel por 30 000 USD e estipulou-se que, em caso de incumprimento integral, o comprador perderia as prestações já pagas. O comprador já tinha pago 20 000 USD à dada da resolução do contrato.

Nos termos da primeira parte do n.º 2 do art. 869º, o vendedor teria de restituir 5 000 USD ao comprador, porquanto a cláusula penal estipulada (o valor das prestações já pagas) é maior do que metade do preço; mas se o valor do automóvel à data do incumprimento for de 10 000 USD (ou inferior), o vendedor tem direito a ser indemnizado até 20 000 USD, o montante das prestações pagas pelo comprador.

[872] Para efeitos de aplicação desta norma, a cláusula penal fixada pelas partes tanto pode consistir numa indemnização, como a não devolução das prestações pagas pelo comprador.

Estes limites do art. 869º, n.º 2, são aplicáveis quer o vendedor resolva o contrato (no caso de ter sido estipulada a reserva de propriedade) quer exija o pagamento das prestações em falta.

123. Venda sobre documentos

123.1. Entrega de documentos

Na venda sobre documentos está em causa a alienação de bens que são representados por títulos que atestam as suas qualidades materiais e jurídicas[873], caso em que o vendedor não está obrigado a entregar as coisas, mas tão só os respectivos títulos (art. 871º). Por sua vez, com a entrega desses títulos, o comprador fica com o direito a receber as coisas ou o exercício do direito que eles representam.

Discute-se se a compra e venda versa sobre os documentos ou as coisas a que eles se referem. Tem-se entendido que o objecto da venda são as coisas e que o direito conferido pelo título diz respeito à entrega dos bens e não propriamente à aquisição da respectiva propriedade.

O risco nestes negócios pela perda ou deterioração da coisa segue o regime geral (art. 730º e s.).

123.2. Venda de coisas em viagem

Relativamente à venda de coisas em viagem, quando esse facto seja mencionado no contrato, a lei estabelece um regime especial para as coisas vendidas que sejam objecto de seguro contra os riscos de transporte. Assim:

– Se, no momento do negócio, a coisa ainda não tiver sido entregue ao transportador, aplica-se o art. 731º (promessa de envio), isto é, a transferência do risco opera-se com a entrega ao transportador.

[873] Por exemplo, títulos de crédito, documentos de transporte, cautelas de penhor, ordens de entrega.

– Se, depois de entregue ao transportador, a coisa alienada se tiver perdido casualmente é devido o preço, mesmo que o contrato tenha sido celebrado depois da perda da coisa (art. 872º, n.º 1, alínea *a)*). Por exemplo, vendem-se mercadorias que se supõem estar em viagem por terem sido entregues ao transportador; no caso de as mesmas se encontrarem perdidas ao tempo da celebração do contrato, o comprador não fica exonerado do pagamento do preço.

– Se a coisa foi entregue ao transportador, não pode o comprador anular o contrato com fundamento em defeitos nela produzidos casualmente depois da entrega (art. 872º, n.º 1, alínea *b)*).

– O risco do transporte recai sobre o comprador deste a data da compra (art. 872º, n.º 1, alínea *c)*).

Nos dois primeiros casos, supõe-se que foi vendido o bem entregue ao transportador e não o bem que existe no momento do contrato. Por isso, o risco corre por conta do comprador (alínea *a))*; se o seguro cobrir apenas parte do risco, o regime anteriormente referido vale apenas em relação à parte segurada (n.º 3).

Como uma das condições da aplicação deste regime é a existência de seguro contra os riscos de transporte, compreende-se que o risco recaia sobre o comprador em virtude de o seguro lhe garantir o pagamento da coisa perdida ou deteriorada.

No entanto, as duas primeiras alíneas do n.º 1 daquele artigo não se aplicam se, ao tempo do contrato, o vendedor já conhecia a perda ou os defeitos da coisa e dolosamente não o revelou ao comprador de boa fé (art. 872º, n.º 2). Neste caso, não é devido o preço se a coisa estava perdida, podendo o comprador anular o contrato com fundamento nos defeitos da coisa (art. 839º *ex vi* art. 847º).

CAPÍTULO XVIII
NOÇÕES GERAIS SOBRE O REGISTO PREDIAL

124. Finalidade do registo.

125. Obrigatoriedade do registo.

126. Princípios do registo predial: 126.1. Princípio da instância.126.2. Princípio da taxatividade. 126.3. Princípio da legalidade. 126.4. Princípio da especialidade. 126.5. Princípio da prioridade. 126.6. Princípio da legitimação ou da titulação prévia. 126.7. Princípio do trato sucessivo. 126.8. Princípio da publicidade.

127. Actos sujeitos a registo: 127.1. Factos sujeitos a registo. 127.2. Acções, decisões, procedimentos e providências sujeitas a registo.

128. Composição do registo: 128.1. Descrição predial. 128.2. Inscrição predial. 128.3. Averbamentos.

129. Vícios do registo.

124. Finalidade do registo

Dada a eficácia *erga omnes* dos direitos reais, o interesse em possibilitar que, de forma segura, seja conhecida ou cognoscível pelas pessoas (interessados) a situação jurídico-real dos prédios é algo que tem acompanhado a história das

sociedades. É a necessidade, reconhecida como sendo de interesse público, de proporcionar esse conhecimento ou publicidade a quem pretenda ser parte de relações jurídico-reais sobre os bens imóveis que explica que o registo predial seja um serviço assegurado pelos Estados[874]. Uma vez que é organizado pelo poder público, compreende-se que os factos e a situações registadas sejam em si mesmas confiáveis e, nessa medida, sejam consideradas como seguras pelos cidadãos. Esta confiança designa-se fé pública registal[875].

Em Timor-Leste, a entidade responsável pela organização do registo predial é Ministério da Justiça através da Direcção Nacional de Terras e Propriedades, organismo que, por sua vez, está integrado na Direcção-Geral das Terras e Propriedades, um serviço central daquele Ministério (art. 19º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 10/2019, de 14-6, alterado pelo Decreto-Lei n.º 46/2020, de 7-10).

O sistema de registo predial — instituído pelo Decreto-Lei nº 14/2022, de 6 de Abril — consiste no registo (ou no assento) de determinados factos jurídicos[876] relativos à constituição, transmissão ou restrição de direitos reais sobre imóveis, de modo a dar a conhecer aos interessados a situação jurídica desses prédios[877]. Por razões de segurança jurídica, compreende-se que os imóveis sobre os quais incidem o factos jurídicos registáveis sejam igualmente objecto de identificação no registo.

De acordo com o art. 1º do CRPredial, o registo predial destina-se a dar publicidade à situação jurídica dos prédios rústicos ou urbanos[878], tendo em vista

---

[874] Acompanha-se neste capítulo MOUTEIRA GUERREIRO, *Temas de registos e de notariado,* Almedina, Coimbra, 2010, p. 17 e s.; SEABRA LOPES, *Direito dos registos e do notariado*, Coimbra, Almedina, 2005, p. 233 e s.; A. SANTOS JUSTO, *Direitos reais* cit., p. 55 e s.

[875] Como se referiu (§ 10.4.), esta fé pública materializa-se, designadamente, no efeito imediato do registo consagrado no art. 8º do CRPredial, isto é, na presunção da titularidade do direito real conferida pelo registo. Por isso, quem beneficia do registo é presumido como sendo o titular do direito (e do imóvel) a que se refere o registo, estando por isso dispensado de provar o respectivo facto aquisitivo. No entanto, trata-se de uma presunção relativa que pode ser elidida por prova em contrário.

[876] Cf. infra § 127.

[877] Daí que o registo seja um sistema de base real (e não de base pessoal), uma vez que diz essencialmente respeito à situação dos prédios e não dos titulares dos direitos sobre os mesmos.

[878] Sobre estas noções, veja-se supra § 8.3. Convirá, no entanto, referir que o art. 93º, n.º 1, do CRPredial, relativo às discrições, determina que a descrição do prédio" tem por fim a identificação

conferir segurança ao comércio jurídico imobiliário; através dessa publicidade o registo garante (ainda que não de forma absoluta) a legalidade e a verdade das situações jurídicas que permite dar a conhecer. Neste quadro, o registo presume (*iuris tantum*) que o direito existe e pertence ao titular em nome do qual está inscrito (art. 8º do CRPredial)[879].

Na medida em que está em causa a segurança do comércio jurídico privado (art. 193º, n.º 2), o sistema de registo predial apenas é aplicável aos prédios que integram o domínio privado, incluindo os prédios do domínio privado do Estado (em sentido amplo). De fora deste sistema ficam pois os prédios que pertencem ao domínio público do Estado[880] ou de outras entidades públicas[881].

125. Obrigatoriedade do registo

O facto de sistema do registo predial ser de natureza declarativa e, por esse motivo, o registo não ser uma condição de validade do acto constitutivo ou translativo do direito real, permite que se verifique um desfasamento entre a situação substantiva e a situação registal dos prédios. Por isso, o CRPredial prevê que determinadas entidades estejam obrigadas à promoção do registo, tendo em vista fazer coincidir a titularidade substantiva com a titularidade tabular ou registal. Semelhante obrigatoriedade contribui para a limitação do âmbito material de aplicação do efeito central do registo e para agilizar o procedimento translativo relativo aos imóveis.

---

física, económica e fiscal dos prédios", o que significa que a noção de prédio para efeitos do registo compreende o solo e as respectivas partes componentes ou integrantes que possuam relevo físico e económico. Trata-se, por isso, de um conceito que abrange outras coisas imóveis (plantações, águas e as partes componentes ou integrantes) para além dos simples prédios rústicos ou urbanos, motivo pelo qual a noção de prédio (imóvel) para efeitos do registo vai além das definições do art. 195º, n.º 2.

[879] *Vide* § 10.4.2. relativamente aos efeitos do registo.

[880] Os bens imóveis do domínio público do Estado estão classificados n.º 3 do art. 8º da Lei n.º 13/2017.

[881] Tal como decorre do art. 193º, n.º 2, o registo predial não abrange os imóveis integrados no domínio público do Estado ou de entidades equiparadas, como a Igreja Católica.

Com efeito, o art.10º, n.º 1, do CRPredial determina que "é obrigatória a submissão ao registo predial de todos os factos referidos no artigo 3º" (excepto ...). Por sua vez, o art. 11º enumera as entidades que, pelo facto de intervirem na realização dos factos jurídico-reais, ficam obrigadas a promover o registo, substituindo-se, assim, aos interessados directos[882]. O art. 12º fixa os prazos para a respectiva realização[883].

Por sua vez, o art. 14º indica que a sanção para o incumprimento é de natureza administrativa, o pagamento do dobro dos emolumentos cobrados para o registo do acto. Significa isto que a falta de registo nas referidas situações não produz qualquer efeito negativo a nível dos efeitos translativos desencadeados pelos factos reais cujo registo deveria ser promovido pelas referidas entidades. Ou seja, este regime de obrigatoriedade em nada altera o princípio da consensualidade dos direitos reais[884].

---

[882] Art. 11º do CRPredial (sujeitos obrigados a pedir o registo):

"1. Estão obrigados a promover o registo as pessoas singulares e coletivas, privadas ou públicas, que intervenham como sujeitos ativos dos factos sujeitos a registo.

2. Estão igualmente obrigados a promover o registo:

a) Os tribunais, relativamente às ações, decisões e outras providências judiciais;

b) O Ministério Público, quando, em processo de inventário, for adjudicado a incapaz ou ausente em parte incerta qualquer direito sobre imóveis;

c) Os notários e as entidades que titulem o ato ou reconheçam assinaturas apostas num documento particular sujeito a registo.

3. A obrigação referida nos artigos anteriores existe também relativamente a quaisquer atos que impliquem alteração aos elementos da descrição.

4. A obrigação de pedir o registo extingue-se caso este se mostre promovido por pessoa com legitimidade para o fazer".

[883] "1. O registo deve ser pedido no prazo de 30 dias a contar da data em que os factos tiverem sido titulados.

2. Sem prejuízo de disposição legal em contrário:

a) O registo das ações e procedimentos cautelares deve ser promovido em idêntico prazo de 30 dias, a contar da entrada da petição inicial, remetendo-se cópia desta à conservatória competente;

b) No caso das decisões finais e das providências cautelares, o prazo de 30 dias conta-se a partir da data do trânsito em julgado, remetendo certidão da decisão à conservatória competente".

[884] Cf. § 10.3. Além disso, no § 10.4. tratou-se da questão da eficácia do registo, razão pela qual não se aborda neste capítulo.

126. Princípios do registo predial

O sistema do registo predial assenta em determinados princípios que o caracterizam e lhe definem a respectiva natureza jurídica e modo de funcionamento. Não se trata de princípios que interfiram com o direito substantivo (embora estejam ao serviço deste), mas apenas com o sistema do registo relativo aos factos a ele sujeitos. São os princípios da instância, da taxatividade, da legalidade, da especialidade, da prioridade, da legitimação, do trato sucessivo e da publicidade, que serão analisados em seguida de forma sumária.

126.1. Princípio da instância

O princípio da instância significa que o registo só pode ser efectuado a pedido das partes dos factos sujeitos a registo ou de outros interessados[885], salvo os casos de oficiosidade previstos na lei em que a entidade competente actua por sua iniciativa (art. 46º do CRPredial)[886]. A apresentação é o acto de submissão do pedido de registo pelo interessado aos serviços de registo predial, salvo quando se trate de registos oficiosos (art. 2º, alínea *a)*, do CRPredial).

Nos termos do art. 17º, n.º 2, da Lei n.º 1/2003, o registo dos bens imóveis deve ser efectuado, a requerimento do interessado, na Direcção de Terras e Propriedades (actualmente, Direcção Geral das Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais). Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 27/2011, determina no art. 10º, n.º 4, alínea *b)*, que "o registo efectua-se mediante pedido de quem tenha legitimidade".

Os pedidos do registo classificam-se em definitivos ou provisórios. São definitivos, quando produzem todos os seus efeitos legais; são provisórios, quando, por alguma circunstância, não produz os seus efeitos normais.

---

[885] Assim, um credor que pretende cancelar um encargo existente em benefício de um outro credor sobre o mesmo imóvel.

[886] "Têm legitimidade para pedir o registo os sujeitos, ativos ou passivos, da respetiva relação jurídica e, em geral, todas as pessoas que nele tenham interesse ou estejam obrigadas à sua promoção".

A obrigatoriedade de solicitar o registo não passa de uma imposição legal que recai sobre certas entidades, pelo que não poderá ser considerada um princípio caracterizador do registo predial, mas antes uma dimensão do princípio da instância, isto é, relativa, à legitimidade para requerer o registo.

O registo pode ser provisório por natureza (art. 106º do CRPredial)[887]; é provisório por natureza quando se verifiquem as situações que a lei considere como impeditivas da realização registo definitivo; nestes casos, para que o registo seja convertido em definitivo é necessário que ocorra um facto novo que exclua a causa de provisoriedade. O art. 107º fixa em seis meses o prazo geral de vigência do registo provisório; estabelece também prazos especiais.

No caso de contitularidade de direitos, determina o art. 47º do CRPredial que "o meeiro ou qualquer dos herdeiros pode pedir, a favor de todos os

[887] "1. São efetuadas provisoriamente por natureza as seguintes inscrições:

a) Das ações e procedimentos referidos no artigo 4.º;

b) De constituição da propriedade horizontal, antes de concluída a construção do prédio;

c) De factos jurídicos respeitantes a frações autónomas, antes do registo definitivo da constituição da propriedade horizontal, decorrente da falta de conclusão da construção do prédio;

d) De negócio jurídico anulável por falta de consentimento de terceiro ou de autorização judicial, antes de sanada a anulabilidade ou de caducado o direito de arguir;

e) De negócio jurídico, celebrado por gestor ou por procurador sem poderes suficientes, antes da ratificação;

f) De aquisição por venda judicial, antes de passado o título de adjudicação;

g) De aquisição por partilha em inventário, antes de transitada em julgado a sentença;

h) De hipoteca judicial, antes de transitada em julgado a sentença;

i) Da hipoteca a que se refere o artigo 635.º do Código Civil, antes de transitada em julgado a sentença que julgue procedente o pedido;

j) Da penhora, arresto ou apreensão em processo de falência ou insolvência, depois de ordenada a diligência, mas antes de esta ser efetuada;

k) De arrolamento ou outras providências cautelares, antes de transitado em julgado o respetivo despacho;

l) Da declaração de insolvência antes do trânsito em julgado da sentença.

2. Além das previstas no número anterior, são ainda provisórias por natureza:

a) As inscrições de penhora, de declaração de insolvência e de arresto, se existir sobre os bens registo de aquisição ou reconhecimento do direito de propriedade ou de mera posse a favor de pessoa diversa do executado, do insolvente ou do requerido;

b) As inscrições dependentes de qualquer registo provisório ou que com ele sejam incompatíveis;

c) As inscrições que, em reclamação contra a reforma de suportes documentais, se alega terem sido omitidas;

d) As inscrições dos direitos cujos títulos foram extraviados ou destruídos por motivos de calamidade, incêndio ou inundações, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º;

e) As inscrições efetuadas na pendência de recurso hierárquico ou impugnação judicial contra a recusa do registo ou enquanto não decorrer o prazo para a sua interposição".

titulares, o registo de aquisição de bens e direitos que façam parte de herança indivisa" (n.º 1). Também "qualquer comproprietário ou compossuidor pode pedir, a favor de qualquer dos demais titulares, o registo de aquisição dos respetivos bens ou direitos" (n.º 2).

O registo pode igualmente ser pedido pelos representantes. Nos termos do art. 49º do CRPredial, são representantes os mandatários com procuração que lhes confira poderes especiais para o acto (n.º 1). Porém, não carecem de procuração para pedir o registo quem tiver poderes de representação para intervir no respectivo título (n.º 2).

126.2. Princípio da taxatividade

O princípio da taxatividade significa que apenas os factos indicados pela lei podem ser objecto de registo. Os arts. 3º e 4º do CRPredial indicam os factos ou os tipos de factos jurídicos, incluindo acções judiciais e respectivas sentenças, que podem ser registados[888].

126.3. Princípio da legalidade

O princípio da legalidade (art. 81º do CRPredial) significa que só podem ser registados os factos baseados em títulos válidos e perfeitos. Assim, compete à entidade responsável pela realização do registo apreciar a viabilidade do pedido de registo com o objectivo de o recusar ou admitir. Para tal, deve atender às disposições legais aplicáveis ao caso (isto é, verificar se há alguma norma que obste ao registo), aos documentos apresentados e aos registos anteriores (n.º 1)[889], devendo em especial verificar "a identidade do prédio, a legitimidade dos

[888] Cf. § 127.

[889] A contrario, o responsável pelo registo não pode recorrer a elementos que não constem dos documentos apresentados para o registo ou que não resultem de registos anteriores.

interessados, a regularidade formal dos títulos e a validade dos atos neles contidos" (n.º 2) [890].

Face ao disposto nesta norma, verifica-se que a entidade responsável deve exercer um papel activo na apreciação dos pressupostos necessários à realização do registo. Com isso, pretende-se garantir que o registo (ou o novo registo) corresponda à nova situação jurídico-real constituída pelas partes.

Por isso, o registo deve ser recusado quando (art. 82º, nº 1):

a) For manifesto que o facto não está titulado nos documentos apresentados;
b) Se verifique que o facto constante do documento já está registado ou não está sujeito a registo;
c) For manifesta a nulidade do facto;
d) Por qualquer motivo não poder o facto ser registado como definitivo ou provisório por natureza;
e) O serviço de registo for territorialmente incompetente[891].

Contudo, não pode ser recusado o registo que seja titulado por decisão judicial transitada em julgado e que tenha sido notificado ao Ministério Público, salvo se dele resultar manifesta desarmonia com a situação jurídica do prédio resultante de registos anteriores (n.º 2).

126.4. Princípio da especialidade

O princípio da especialidade significa que o registo deve, de forma rigorosa, descrever e definir os factos jurídicos que se pretendem registar, identificar os respectivos sujeitos activo e passivo e determinar os prédios que lhe servem de objecto, bem como os direitos (e respectivo âmbito) que sobre eles incidem (arts. 93º e 108º do CRPredial).

---

[890] No caso de o acto a registar se basear numa decisão judicial transitada em julgado, o conservador não poderá examinar a questão relativa à validade do acto.

[891] Acrescenta-se no art. 82º que, no caso de recusa, é mencionado na ficha o ato recusado a seguir ao número, data e hora da respetiva apresentação, com indicação sumária do ato recusado (nº 3) e que o despacho de recusa é proferido pela ordem de registo no diário e é notificado por escrito aos interessados (nº 4).

Trata-se, como facilmente se percebe, de exigências que constituem um aspecto indispensável à garantia da segurança do comércio jurídico imobiliário.

126.5. Princípio da prioridade

O direito inscrito em primeiro lugar prevalece sobre os direitos incompatíveis posteriormente inscritos sobre os mesmos bens; a prioridade é definida "pela ordem da data da receção do pedido de registo, ou pela ordem temporal das respetivas apresentações, quando feitas dentro da mesma data" (art. 7º, n.º 1, do CRPredial)[892].

Em rigor, não é a data da realização do registo (nem a data do título constitutivo ou translativo do direito real) que determina a prioridade registal, mas sim a data da apresentação do respectivo pedido. De certa forma, este princípio possui semelhanças com o a característica da prevalência dos direitos reais[893], isto é, com a regra de que o direito primeiramente constituído prevalece sobre os posteriormente constituídos, desde que incompatíveis. A prioridade do registo significa que o primeiro direito registado prevalece sobre o posteriormente registado, ainda que este tenha sido constituído antes (e seja incompatível com o anterior).

Como se viu[894], não é possível a existência de direitos de conteúdo idêntico, pertencentes a pessoas diferentes, sobre a mesma coisa. Quando isso aconteça, torna-se necessário resolver esse conflito, recorrendo-se para o efeito à regra da prioridade cronológica do registo, que, assim, complementa ou substitui a regra da prioridade temporal que vigora para a constituição de direitos reais.

Se os direitos concorrentes forem totalmente incompatíveis entre si, a prioridade conferida ao primeiro direito registado determina a extinção das inscrições posteriores ou a exclusão da inscrição que se pretenda fazer. Se a incompatibilidade for parcial (o que sucede se os direitos concorrentes forem do mesmo

---

892 "A data dos registos corresponde à da apresentação do pedido de registo ou, se desta não dependerem, à data em que forem efetuados" (art. 90º do CRPredial).

893 Cf. § 12.2.

894 Cf. § 9.4.

tipo, mas de conteúdo diverso), verifica-se a oneração do direito mais denso pelo direito menos denso no caso de este ter sido primeiramente registado. Se os direitos forem do mesmo tipo e conteúdo (os direitos reais de garantia ou direitos reais de aquisição) é possível o registo dos diversos direitos, estabelecendo-se para o efeito uma graduação quanto à respectiva prioridade ou prevalência.

No caso de registo provisório que seja convertido em definitivo, a prioridade deste é fixada pela data em que o primeiro foi lavrado (art. 7º, n.º 2, do CRPredial). Além disso, em caso de recurso contra a recusa do registo, se o recurso proceder e o registo for realizado, a prioridade deste conta-se a partir da data da apresentação do acto recusado (art. 7º, nº 3).

126.6. Princípio da legitimação ou da titulação prévia

De acordo com o art. 15º, n.º 1, do CRPredial, só podem ser titulados os direitos reais quando transmitidos ou constituídos por quem os tenha definitivamente inscrito em seu nome os imóveis a que respeitam[895]. O princípio da legitimação ou da titulação prévia significa assim que quem pretender alienar ou onerar um prédio deve demonstrar que o mesmo está registado em seu favor[896].

Este princípio interfere de certa forma com a legitimidade para dispor dos imóveis, na medida em que determina que os títulos de transmissão ou oneração que lhes digam respeito só podem ser lavrados se o alienante tiver o prédio registado em seu nome. Em termos práticos, o princípio da legitimação faz depender a eficácia dos factos translativos ou constitutivos de direito reais sobre prédios da existência do registo a favor do alienante. Uma vez que o título (de compra e venda, por exemplo) não pode ser lavrado ou emitido pela entidade competente (os serviços de notariado), se o alienante não tiver registado o direito a transmitir em seu nome, o princípio da legitimação tem como consequência, embora por via indirecta, tornar o registo obrigatório para efeitos translativos.

---

[895] "Os factos de que resulte transmissão de direitos ou constituição de encargos sobre imóveis não podem ser titulados sem que os bens estejam definitivamente inscritos a favor da pessoa de quem se adquire o direito ou contra a qual se constitui o encargo".

[896] Naturalmente que, estando a ser reconstituído o sistema de registo predial, esta norma levará o seu templo a adquirir uma eficácia relevante.

Dado que está em causa a titulação dos direitos reais constituídos sobre os prédios que, como sabemos, está sujeita a forma escrita, este princípio acaba por se dirigir principalmente às entidades com competência para lavrar os respectivos títulos ou documentos, os notários e os outros oficiais providos de fé pública[897]. Trata-se de um princípio que contribui para a promoção efectiva do registo predial e da segurança do comércio jurídico, funcionando como um meio para compensar o facto de aquele ser declarativo.

Contudo, estão previstas n.º 2 do art. 15º algumas excepções ao princípio da inscrição prévia a favor da pessoa de quem se adquire o direito ou contra a qual se constitui o encargo. Assim,

i) A expropriação, a venda executiva, a penhora, o arresto e outras providências que afetem a livre disposição dos imóveis;

ii) Os actos de transmissão ou oneração praticados por quem tenha adquirido no mesmo dia os bens transmitidos ou onerados; e

iii) Os casos de extravio ou inutilização de registos por incêndio, inundação ou outra calamidade como tal reconhecida pelo membro do Governo responsável pela área da justiça.

A estas excepções devem acrescentar-se as dispensas de inscrição prévia previstas no art. 58º, n.º 1, do Regulamento Notarial (Decreto-Lei n.º 25/2009), relativamente:

i) Aos actos de alienação ou oneração gratuitas;

ii) Aos actos de partilha de herança ou de transmissão de prédios que dela façam parte, quando não descritos e inscritos, se os partilhantes ou

[897] O art. 3º do Decreto-Lei n.º 3/2004, de 4-2, alterado pelo Decreto-Lei n.º 24/2009, de 26-8, que consagra o regime jurídico do notariado, determina que "o órgão da função notarial é o notário" (n.º 1). "Os restantes funcionários notariais apenas podem praticar os actos que lhes sejam cometidos por disposição legal expressa" (n.º 2). "Excepcionalmente, desempenham funções notariais: a) os agentes consulares timorenses; b) as entidades a quem a lei atribua, em relação a certos actos, a competência dos notários" (n.º 3).

No mesmo sentido, o art. 57º do Regulamento Notarial (Decreto-Lei n.º 25/2009, de 26 de Agosto) determina que actos que importem aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, devem conter obrigatoriamente a menção do número de inscrição em definitivo no registo predial a favor do autor da herança ou da pessoa que pretenda dispor ou onerar o seu direito de propriedade (n.º 1, alínea *b)*).

transmitentes se encontrarem habilitados como únicos herdeiros, ou for feita, no mesmo acto ou dia, a respectiva habilitação de herdeiros;

iii) Aos actos de alienação ou oneração de bens outorgados por quem, no mesmo acto ou dia e com conhecimento pessoal do notário, tenha adquirido os bens partilhados, transmitidos ou onerados, o qual deve ser expressamente mencionado no texto da escritura;

iv) Aos casos de extravio ou inutilização do registo causado por incêndio, inundação ou outra calamidade como tal reconhecida por despacho do Membro do Governo responsável pela área da justiça.

Acrescenta o n.º 2 do mesmo artigo que "a falta de descrição e inscrição dos prédios prova–se através da exibição de certidão negativa do registo predial expedida com a antecedência máxima de seis meses".

126.7. Princípio do trato sucessivo

Relacionado com o princípio da legitimação, o princípio do trato sucessivo significa que a sucessão dos factos jurídicos translativos ou constitutivos dos direitos reais sobre determinado imóvel e dos respectivos titulares deve ser registada[898]. Neste sentido, e exceptuados os direitos adquiridos de forma originária, no registo deve estar descrita a cadeia de inscrições das alienações ou onerações sucessivas relativas a cada prédio, de forma que, por um lado, o adquirente só pode registar o seu direito se lhe for transmitido pelo titular do bem anteriormente registado e, por outro, que os titulares posteriores só o podem inscrever no registo se tiverem adquirido o direito do titular actualmente inscrito[899].

Neste sentido, determina o art. 44º, n.º 2, do CRPredial que "o registo definitivo de aquisição de direitos ou de constituição de encargos por negócio jurídico depende do registo prévio dos bens em nome de quem os transmite ou

[898] O princípio do trato sucessivo aplica-se apenas às transmissões ou onerações voluntárias, isto é, decorrentes de negócios jurídicos.

[899] O trato sucessivo assegura assim a nível do sistema do registo predial a efectividade do princípio geral da aquisição derivada de direitos *nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet*, uma vez que, salvo o caso da aquisição originária, o direito do adquirente tem de basear-se directamente no direito do transmitente. Cf. § 12.2.

onera"[900]. "No caso de existir sobre os bens registo de aquisição ou reconhecimento de um direito ou de mera posse, é necessária a intervenção prévia do respetivo titular, antes de ser lavrado definitivamente o novo registo, salvo se o facto for consequência de outro anteriormente registado" (art. 44º, nº 3)[901].

Trata-se de um princípio que assegura a legitimidade registal ou tabular, na medida em que prescreve uma exigência de continuidade (trato sucessivo) das inscrições correspondentes às vicissitudes jurídico-reais dos prédios, impondo que os respectivos registos estejam ligados uns dos outros, isto é, sejam contínuos ou sem rupturas. Desse modo, confere um grau elevado de segurança ou efectividade ao registo em geral e, em particular, à presunção consagrada no art. 8º do CRPredial, uma vez que, por força do princípio do trato sucessivo, o direito para ser registado tem de existir na esfera de quem o transmite.

Se o princípio da legitimação registal se dirige em especial às entidades com competência para lavrar os respectivos títulos ou documentos, os notários e os outros oficiais providos de fé pública, o princípio do trato sucessivo visa a entidade que é responsável pela elaboração do registo.

Se os interessados não dispuserem de títulos válidos e perfeitos para efectuar o registo (princípio da legalidade) podem suprir essa lacuna através das escrituras de justificação notarial. "O interessado que pretenda justificar o seu direito por falta de título que o comprove ou com a finalidade de aquisição originária do direito por usucapião, pode obtê-lo mediante escritura de justificação notarial" (art. 72º-A, n.º 1, do regime jurídico do notariado - Decreto-Lei n.º 3/2004).

A escritura de justificação notarial para fins de registo predial consiste na declaração feita pelo justificante, perante três declarantes, em que este se afirme, com exclusão de outrem, titular do direito a que se arroga, especificando a causa da aquisição e referindo as razões que o impossibilitam de a comprovar pelos

[900] Art. 44º, n.º 1: "A primeira inscrição de aquisição, em cada ficha, respeita ao direito de propriedade já reconhecido por sentença judicial ou reconhecido e atribuído no âmbito do regime especial para a determinação do primeiro titular dos bens imóveis regulado pelas Leis n.os 1/2003, de 10 de março, publicada no Jornal da República, Série I, n.º 9, de 30 de julho de 2003, e 13/2017, de 5 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de julho".

[901] Contudo, é dispensada a inscrição em nome dos titulares de bens ou direitos que façam parte de herança indivisa e a favor do herdeiro ou legatário universal sempre que esteja em causa o registo de factos relativos ao património hereditário (art. 45º do CRPredial).

meios normais (art. 72º-A, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 3/2004). Cabe ao notário decidir se as razões invocadas pelos interessados os impossibilitam de comprovar, pelos meios extrajudiciais normais, os factos que pretendem justificar (art. 72º-B, do mesmo diploma).

O procedimento para a obtenção dessas escrituras está regulado nos arts. 158º e s. do Regulamento do Notariado (Decreto-Lei n.º 25/2009, de 26-8) [902]. Os arts. 136º e s. do CRPredial prevêem o mesmo tipo de meios de suprimento; no entanto, mandam aplicar ao respectivo processo as regras do regulamento do regime notarial (art. 136º, n.º 2).

A justificação relativa ao trato sucessivo através de escritura de justificação notarial pode ser obtida em duas situações: para efeitos do reatamento do trato sucessivo (art. 158º do Regulamento Notarial) e para o estabelecimento do novo trato sucessivo (art. 159º do mesmo diploma). O CRPredial prevê ainda que as referidas escrituras sejam aplicáveis ao registo da mera posse e ao cancelamento, pedido pelo titular inscrito, do registo de quaisquer ónus ou encargos, quando não seja possível obter documento comprovativo da respetiva extinção (art. 138º).

A escritura de justificação para reatamento do trato sucessivo "tem por objecto a dedução do trato sucessivo a partir do titular da última inscrição no registo predial e destina-se a suprir a impossibilidade de se obter título justificativo

[902] Os requisitos da escritura de justificação notarial são definidos no art. 164º do Regulamento Notarial:

"1. As escrituras de justificação para fins de registo predial são instruídas com os seguintes documentos:

a) Certidão do teor da descrição dos prédios e de todas as inscrições em vigor;

b) Certidão da correspondente inscrição no cadastro.

2. As escrituras de justificação destinadas ao reatamento do trato sucessivo são ainda instruídas com os documentos comprovativos da regularidade fiscal das transmissões justificadas ou certidão comprovativa da impossibilidade da sua certificação.

3. As certidões previstas nos números anteriores são passadas com antecedência não superior a três meses.

5. Quando invocada a usucapião, devem ser juntos todos os documentos que possam fazer prova do direito invocado".

de alguma ou algumas das transmissões que fundamentam o direito do interessado" (art. 158º, n.º 1, do Regulamento Notarial)[903].

Por sua vez, escritura de justificação para o estabelecimento do novo_trato sucessivo "consiste na afirmação feita pelo interessado, para efeitos de inscrição no registo predial, da aquisição originária do direito" (art. 159º, n.º 1, do Regulamento Notarial)[904].

126.8. Princípio da publicidade

O princípio da publicidade significa que "qualquer pessoa pode pedir certidões dos atos de registo e dos documentos arquivados, bem como obter as informações verbais ou escritas sobre o conteúdo dos mesmos, mediante pagamento dos respetivos emolumentos, sendo o caso" (art. 119º)[905]. Trata-se de um princípio que está directamente relacionado com o objectivo primordial do registo, publicitar a situação jurídica dos prédios (art. 1º).

Como o registo predial constitui um registo dos factos jurídicos relativos aos prédios dos quais decorre a titularidade dos direitos reais, o acesso público ao

[903] Art. 158º: "Na escritura devem reconstituir-se todas as transmissões que, desde o titular inscrito, justificam o direito do interessado, especificando-se as suas causas e a identificação dos respectivos sujeitos" (n.º 2). "A justificação faz-se por meio de declarações prestadas pelo interessado e nela devem indicar-se as razões que impossibilitam a obtenção do título justificativo a que se refere o n.º 1 do presente artigo" (n.º 3).

[904] Artigo 159º: "Na escritura deve fazer-se a indicação das circunstâncias de facto em que se baseia a aquisição do direito justificado, com dedução das transmissões que a tenham antecedido e sucedido e que sejam necessárias para a sua invocação" (n.º 2). "Quando a causa da aquisição se funde em usucapião baseada em posse não titulada, devem consignar-se no instrumento as circunstâncias de facto que permitem a sua invocação" (n.º 3). "À justificação prevista neste artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo anterior" (n.º 4). "Na escritura devem reconstituir-se todas as transmissões que, desde o titular inscrito, justificam o direito do interessado, especificando-se as suas causas e a identificação dos respectivos sujeitos" (n.º 5). "A justificação faz-se por meio de declarações prestadas pelo interessado e nela devem indicar-se as razões que impossibilitam a obtenção do título justificativo de alguma ou algumas das transmissões que fundamentam o direito do interessado" (n.º 6).

[905] Art. 126º, n.º 1: "os dados referentes à situação jurídica de qualquer prédio que constem das bases de dados podem ser comunicados a qualquer pessoa que faça este pedido, nos termos previstos no presente Código".

registo permite a qualquer interessado saber a quem pertencem os prédios e quais os encargos ou limites que sobre eles incidem e respectivos titulares.

Contudo, com vista a proteger os dados pessoais, regula-se no art. 122º e s. do CRPredial a protecção dos dados pessoais.

127. Actos sujeitos a registo

Os arts. 3º e 4º do CRPredial enumeram, de forma taxativa, os actos sujeitos a registo. São eles os factos sujeitos a registo (art. 3º) e as acções, decisões, procedimentos e providências sujeitas a registo (art. 4º).

127.1. Factos sujeitos a registo

De acordo com o art. 58º, nº 1, do CRPredial, "só podem ser registados os factos constantes de documentos que legalmente os comprovem".

Por sua vez, os documentos arquivados são utilizados para a realização de novo registo sempre que referenciados e novamente registados no diário pelo número e data da sua apresentação (nº 2).

Os documentos escritos em língua estrangeira só serão aceites desde que se apresentem traduzidos para uma das línguas oficiais de Timor-Leste (nº 3).

Os documentos arquivados nos serviços da Administração Pública, certificados pela autoridade pública e que estejam dentro do prazo de validade, podem ser utilizados para a realização de registos, devendo tais documentos ser referenciados no pedido (nº 4)[906].

Como se indicou, o art. 3º, n.º 1, do CRPredial define taxativamente os factos sujeitos a registo:

[906] Acrescenta o nº 5 do mesmo art. 58º que: "para efeitos do disposto no número anterior, o apresentante fica obrigado a reembolsar o serviço de registo pelo montante das despesas com a obtenção desses documentos".

a) Os relativos ao reconhecimento, constituição, aquisição ou modificação do direito de propriedade, usufruto, uso e habitação, superfície ou servidão sobre os prédios[907];
b) Que determinem a constituição ou a modificação da propriedade horizontal;
c) Que confirmem as convenções anuláveis ou resolúveis que tenham por objeto os direitos mencionados na alínea a);
d) A mera posse;
e) As operações de emparcelamento de solo rústico e as de reparcelamento de solo urbano;
f) A promessa de alienação ou oneração, os pactos de preferência e a disposição testamentária de preferência, se lhes tiver sido atribuída eficácia real, bem como a cessão da posição contratual emergente desses factos;
g) A cessão de bens aos credores;
h) Que impliquem constituição, modificação ou cessação do grau de prioridade do registo da hipoteca e a consignação de rendimentos;
i) Que determinem a transmissão de créditos garantidos por hipoteca ou consignação de rendimentos, quando implique transmissão de garantia;
j) O arrendamento urbano e rústico por prazo inicial superior a 10 anos e as suas transmissões e sub locação;
k) A penhora;
l) O penhor e a penhora de créditos garantidos por hipoteca ou consignação de rendimentos;
m) A constituição do apanágio do cônjuge sobrevivo e as suas alterações;
n) O ónus de eventual redução das doações sujeitas a colação;
o) A concessão em bens do domínio público e as suas transmissões;
p) A afetação de imóveis;
q) Quaisquer outras restrições ao direito de propriedade, quaisquer outros ónus ou encargos e quaisquer outros factos sujeitos por lei a registo;

[907] Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, "o disposto na alínea a) do número anterior não se aplica à comunicabilidade de bens resultante do regime matrimonial".

r) Os factos jurídicos que impliquem a extinção de direitos, ónus ou encargos registados".

127.2. Ações, decisões, procedimentos e providências sujeitas a registo

Art. 4.º: "Devem ainda ser registadas:

a) As ações que tenham por fim, principal ou acessório, o reconhecimento, a constituição, a modificação ou a extinção de algum dos direitos referidos no n.º 1 do artigo anterior;
b) As ações que tenham por fim, principal ou acessório, a reforma, a declaração de nulidade ou a anulação de um registo ou do seu cancelamento;
c) Os procedimentos que tenham por fim o decretamento do arresto, do arrolamento ou de quaisquer outras providências que afetem a livre disposição de bens ou de créditos garantidos por hipoteca ou consignação de rendimentos;
d) As providências decretadas nos procedimentos referidos na alínea anterior;
e) As decisões finais das ações referidas nas alíneas a) e b), logo que transitem em julgado".

Relativamente às acções e procedimentos a se refere as alíneas *a)*, *b)* e *c)*, o que se regista é a respectiva petição inicial. O registo de tais acções tem natureza provisória, nos termos do art. 106º, n.º 1, alínea *a)*, do CRPredial, o qual se converte em definitivo após o trânsito em julgado das correspondentes sentenças.

128. Composição do registo

O registo predial é composto pela descrição do prédio a que respeita, pela inscrição dos factos que constituem os direitos e pelos respetivos averbamentos (art. 89º, n.º 1, do CRPredial).

128.1. Descrição predial

A descrição consiste na identificação física, económica e fiscal dos imóveis (art. 93º, n.º 1, do CRPredial); de cada prédio deve ser feita uma descrição distinta, o que permite diferenciar uns prédios dos outros (art. 93º, n.º 2).

A descrição é feita com base nos dados recolhidos e registados no âmbito do levantamento cadastral (art. 94º, n.º 1)[908] [909]. É este acto que dá início à história registal de cada bem imóvel e é a partir do qual que são inscritos todos os factos susceptíveis de serem registados relativamente a cada imóvel (art. 93º, n.º 3, do CRPredial).

O art. 95º refere-se às descrições subordinadas para a constituição da propriedade horizontal, em que, para além da discrição do prédio, deve ser feita uma descrição da cada fracção autónoma[910].

128.2. Inscrição predial

A inscrição tem por objecto os factos jurídicos que definem a situação jurídica dos prédios (art. 105º, n.º 1, do CRPredial); além disso, só podem ser lavradas com referência a descrições genéricas e a inscrição de qualquer facto respeitante a várias descrições é lavrada na ficha da cada uma delas (nº 2).

A inscrição pode ser definitiva ou provisória. É definitiva quando produz todos os seus efeitos previstos na lei.

---

[908] Nos termos do art. 96º, n.º 1, do CRPredial, a descrição genérica do prédio deve conter: "a) o número de ordem da descrição predial; b) a data da apresentação que originou a abertura da descrição; c) o número único de identificação do prédio; d) a natureza rústica, urbana ou mista do prédio; e) as confrontações e, havendo, a denominação da rua e número de polícia; f) o número do mapa da localização do prédio; g) a denominação do prédio, se a houver, e a sua situação, por referência ao lugar, posto administrativo e município; h) a composição sumária e a área do prédio; i) a indicação, caso esteja determinada, da situação do prédio em zona que goze de proteção especial determinada por lei, designadamente zona de proteção comunitária".

[909] Sobre o levantamento cadastral, cf. os Diplomas Ministeriais n.º 45/2016, de 14 de Setembro, e n.º 46/2016, da mesma data (em anexo).

[910] De acordo com o art. 97º do CRPredial, a descrição de cada fração autónoma deve conter: a) o número da descrição genérica do prédio, seguido da letra ou letras da fração autónoma, segundo a ordem alfabética; b) a composição sumária; e c) a menção do fim a que se destina, se constar do título.

A inscrição é provisória por natureza nos casos em que a lei o determina (art. 106º do CRPredial), estando a sua conversão em definitivo dependente da verificação de determinado facto[911]. A conversão do registo provisório em definitivo é feita por averbamento (art. 118º, nº 2, do CRPredial).

Os prazos de vigência das inscrições provisórias encontram-se fixados no art. 107º; caso não se verifique, dentro do prazo estabelecido, o facto que permite a conversão do registo provisório em definitivo, verifica-se a caducidade do primeiro.

128.3. Averbamentos

Os averbamentos constituem anotações dos factos que completam, actualizam ou restringem a inscrição (arts. 115º e 116º do CRPredial)[912]. Porém, salvo disposição em contrário, tratando-se de facto que amplie o objecto ou os direitos e os ónus ou encargos definidos na inscrição apenas pode ser registado mediante nova inscrição (art. 115º, n.º 2).

Os averbamentos devem conter os seguintes elementos gerais: a) o número, a data e a hora da apresentação ou, se desta não depender, a data em que é feito; b) o número da inscrição a que respeita; c) a menção do facto averbado e das cláusulas suspensivas ou resolutivas que condicionem os efeitos de atos de disposição ou de oneração; d) os sujeitos do facto averbado (art. 117º).

129. Vícios do registo

Os vícios do registo são de três tipos: inexistência, nulidade, anulabilidade e inexactidão.

---

[911] Só para referir um exemplo, o registo da constituição da propriedade horizontal só se converte em definitivo quando o prédio estiver concluído (art. 106º, nº 1, alínea *b)*, segunda parte, do CRPredial.

[912] Os averbamentos podem igualmente completar ou modificar as descrições.

O registo é inexistente quando for insuprível a falta de assinatura do registo (art. 19º do CRPredial). O suprimento da falta de assinatura está previsto no art. 92º[913].

O registo é nulo quando*: a)* for falso ou tiver sido lavrado com base em título falso; *b)* tiver sido lavrado com base em título insuficiente para a prova legal do facto registado; *c)* enfermar de omissões ou inexatidões de que resulte incerteza acerca dos sujeitos ou do objeto da relação jurídica a que o facto registado se refere; ou *d)* tiver sido lavrado sem apresentação prévia ou com violação do princípio do trato sucessivo (art. 20º do CRPredial).

Nos termos do art. 21º do CRPredial, a inexistência e a nulidade produzem as seguintes consequências: a) os registos inexistentes e os registos nulos não produzem quaisquer efeitos; b) a inexistência pode ser invocada por qualquer pessoa, a todo o tempo, independentemente da declaração judicial; c) a nulidade do registo só pode ser invocada depois de declarada por decisão judicial com trânsito em julgado; e d) a declaração de nulidade do registo não prejudica os direitos adquiridos a título oneroso por terceiro de boa-fé, se o registo dos correspondentes factos for anterior ao registo da ação de nulidade.

O registo é anulável que for assinado por pessoa sem competência funcional ou por conservador incompetente, salvo quando possa ser confirmado nos termos do disposto no artigo seguinte (art. 22º).

No entanto, esta anulabilidade pode ser confirmada (art. 23º)[914].

---

[913] O suprimento realiza-se através do exame dos documentos existentes no serviço do registo, de certidões desses documentos ou de documentos fornecidos pelo interessado (art. 92º, n.ºs 1 a 3). Se, perante esses documentos, se concluir que o registo podia ser lavrado, o registo é assinado e é feito o averbamento do suprimento da irregularidade com menção da data (n.º 4); caso contrário, o registo é considerado juridicamente inexistente (n.º 5). Não sendo o suprimento possível, o titular é notificado desse facto para efeitos de poder impugnar judicialmente a decisão (n.º 6).

[914] "1. Os registos referidos no artigo anterior devem ser conferidos com os respetivos documentos para se verificar se podiam ser efetuados.

2. Se se concluir que o registo podia ter sido efetuado, este é confirmado pela conservatória ou funcionário que forem competentes, com menção da data.

3. O registo confirmado tem eficácia retroativa à data em que foi realizado com o vício da incompetência.

4. No caso de se concluir que o registo não podia ter sido efetuado, deve ser instaurado, oficiosamente, processo com vista ao seu cancelamento".

Por sua vez, o registo é inexacto se for lavrado em desconformidade com o título que lhe serviu de base ou enferme de deficiências provenientes desse título que não sejam causa de nulidade ou de incompetência (art. 24º, n.º 1, do CRPredial). Os registos inexatos são rectificados nos termos dos arts. 140.º e s. do mesmo Código (n.º 2).

PARTE II
A ORDENAÇÃO ESPECIAL DOS IMÓVEIS

CAPÍTULO XIX
PLURALISMO JURÍDICO EM TIMOR-LESTE E PROPRIEDADE DAS TERRAS

130. Noção do pluralismo jurídico.

131. Enquadramento do pluralismo jurídico.

132. O direito costumeiro timorense.

133. Vigência do direito português: 133.1. Considerações históricas. 133.2. O Decreto n.º 865, de 25 de Setembro de 1971: 133.2.1. Terrenos do domínio público do Estado. 133.2.2. Terrenos do domínio público das autarquias locais. 133.2.3. Terrenos do património privado da província. 133.2.4. Terrenos das reservas. 133.2.5. Terrenos das povoações. 133.2.6. Terrenos do património público da província. 133.2.7. Terrenos de propriedade particular. 133.2.8. Conclusões.

134. Vigência do direito indonésio.

135. Vigência do direito da UNTAET.

136. Período pós-restauração da independência.

130. O pluralismo jurídico

Característica dominante das sociedades contemporâneas, o pluralismo jurídico não é um pensamento isolado, na medida em que só será entendido de forma integral quando articulado com a ideia de pluralismo cultural ou de diversidade cultural, incluindo a nível jurídico. O pluralismo jurídico pode ser abordado a partir do plano externo — dos Estados — ou a partir do plano

interno — de cada Estado — onde se encontram os diversos sistemas de valores, crenças e tradições.

No âmbito do Direito, especialmente no plano interno, o pluralismo jurídico opõe-se a monismo jurídico. Este, representado sobretudo por Kelsen, considera o Direito e o Estado como dois aspectos distintos, mas inseparáveis, da mesma realidade (o Estado é o Direito como actividade normativa; o Direito é o Estado como situação fixada pelas suas normas) reduz a criação e a aplicação das normas jurídicas ao Estado. O pluralismo jurídico sustenta, pelo contrário, que nem todo o Direito é criado e aplicado pelos órgãos estatais[915], ou seja, que o ordenamento jurídico não é redutível a uma única entidade criadora, a entidade estatal. Assim, o pluralismo jurídico permite que entidades não estatais possam criar e aplicar o Direito no mesmo ordenamento jurídico.

Neste sentido, falamos sobre a admissibilidade da coexistência de diferentes direitos no mesmo ordenamento jurídico. A partir deste entendimento, verifica-se que Timor-Leste admite, na realidade, a coexistência de diversos Direitos no seu direito interno, tal como se abordará em seguida.

131. Enquadramento do pluralismo jurídico

Timor-Leste teve na sua longa história quatro momentos que são decisivos para se perceber as questões relacionadas com o direito à terra: 450 anos de colonização portuguesa, 24 anos de ocupação indonésia (1975-1999), o período de transição sob a administração da UNTAET (1999-2002) e o período posterior à restauração de independência, em maio de 2002.

Em Timor-Leste vigorou o Direito Português durante cinco séculos, o Direito Indonésio durante duas décadas; ambos eram direitos da família continental europeia: o primeiro teve a origem no sistema jurídico Romano-Germânico e o segundo no sistema jurídico Romano-Francês. Vigorou também o Direito

[915] Cf. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, *O Direito, Introdução e Teoria Geral*, Coimbra, 2011, pág. 59-60.

Internacional durante dois anos ao longo dos mandatos da Organização das Nações Unidas (ONU).

No âmbito do pluralismo jurídico timorense consideramos, do ponto de vista histórico, a coexistência do Direito Português ou Direito Português do Ultramar com o Direito Costumeiro timorense, a coexistência do Direito Indonésio com o Direito Costumeiro timorense e a coexistência do Direito Legislado de Timor-Leste com o Direito Costumeiro timorense. Além disso, temos ainda a coexistência do Direito Costumeiro timorense e o Direito legislado timorense com outros direitos, tal como o Direito Internacional, e o Direito com base religiosa — por exemplo o Direito Canónico, o Direito Muçulmano e o Direito Hindu.

Ao falar do pluralismo jurídico timorense na actualidade podemos referir desde logo a coexistência do Direito Legislado com o Direito Costumeiro timorense. Como ponto de partida fundamental, temos a Constituição da República de Timor-Leste, cujo art. 2.º, n.º 4, estipula que "o Estado reconhece e valoriza as normas e os usos costumeiros de Timor-Leste que não contrarie a Constituição e a legislação que trate especialmente do direito costumeiro". Nestes termos, o Estado timorense permite a vigência do direito costumeiro na ordem jurídica interna e admite a aplicação da parte positiva do direito costumeiro ao lado do direito legislado.

No âmbito do Direito à propriedade privada, podemos considerar a conjugação das regras das leis positivadas (o art. 54.º da CRDTL, o art. 1171º e s. do Código Civil ou a Lei n.º 13/2017, regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis) e as regras costumeiras (normas de aquisição e uso privada das casas e terras) que regulam o direito à propriedade privada em Timor-Leste.

Relacionado ainda com o pluralismo jurídico timorense actual podemos referir a coexistência do Direito Legislado interno com o Direito Internacional tal como previsto no art. 9.º da CRDTL, sobre a recepção do Direito internacional no ordenamento jurídico timorense[916]. Nesta disposição constitucional não é

[916] "1. A ordem jurídica timorense adopta os princípios de direito internacional geral ou comum; 2. As normas constantes de convenções, tratados e acordos internacionais vigoram na ordem jurídica interna mediante aprovação, ratificação ou adesão pelos respectivos órgãos competentes e depois de publicadas no jornal oficial; 3. São inválidas todas as normas das leis contrárias às disposições das convenções, tratados e acordos internacionais recebidos na ordem jurídica interna timorense".

apenas contemplada a pluralidade jurídica do mesmo grau hierárquico, mas também a ideia da revogabilidade das normas legais internas pelo Direito internacional, (n.º 3), ou seja, permite a não aplicabilidade das normas internas contrárias às normas e princípios do direito internacional.

Limitamo-nos, contudo, a abordar a coexistência do Direito Costumeiro timorense com o direito legislado timorense, com algumas referências necessárias ou fundamentais aos direitos legislados anteriores, como o Direito Português, o Direito Indonésio e o Direito da UNTAET, que vigoraram ou que ainda se mantêm em vigor em Timor-Leste, para obter uma visão global e um melhor entendimento sobre a aquisição do direito de propriedade privada sobre coisas imóveis no âmbito do ordenamento timorense.

132. O direito costumeiro timorense

O Direito Costumeiro Timorense é constituído pelo conjunto de regras que regulam as relações costumeiras baseado no *uso* — "uma prática social mais ou menos constante e reiterada, mas desacompanhada do sentimento ou convicção da sua obrigatoriedade jurídica" — e no *costume* — "uma prática social constante observada com o sentimento ou convicção de que é juridicamente obrigatória"[917]. Estamos, desde logo, no campo da cultura timorense que, ao longo do tempo, deu origem as regras de conduta que vinculam e garantem uma convivência entre os cidadãos.

No plano do pluralismo jurídico e relativamente ao Direito Costumeiro timorense, consideramos importante a diversidade cultural timorense ou a diversidade dos *usos e costumes* correspondentes aos diferentes sistemas de valores, crenças e tradições que originaram uma multiplicidade de normas costumeiras, tal como normas de tétum, fataluku, macassae, uaimua, galolen, mambae, bunaq, baiqueno e outras. Mesmo assim, em relação às questões da propriedade privada baseada no *uso e costume* — tal como "a desbasta de uma mata para o cultivo temporário ou permanente e para abertura dos arrozais no terreno vago

[917] Cf. A. SANTOS JUSTO, *Introdução ao Estudo de Direito*, op. cit., 2009, pág. 211.

pelos antepassados no tempo já desconhecido pela geração adquirente"[918] — podemos encontrar uma identidade de concepções e modos de aquisição que constituem a base fundamental das relações patrimoniais originárias ou derivadas em Timor-Leste.

133. Vigência do direito português

133.1. Considerações históricas

Em Timor-Leste, a presença portuguesa remonta a 1513, tendo durado 450 anos, muito embora o território só se tenha tornado numa província ultramarina a partir de 1896 e formalmente reconhecida como tal desde 1926. O domínio de Portugal deixou uma civilização europeia, incluindo o seu sistema jurídico que foi adaptado do sistema jurídico da Europa continental ou da família romano-germânico.

Antes de chegada portuguesa à ilha, Timor consistia em vários pequenos reinos sob o controlo hereditário de um *liurai* ou pequeno rei, que englobava um número de sucos ou grupos étnicos. Por sua vez, esses sucos eram compostos por clãs ou assentamentos, mais tarde denominados povoações pelo governo português. Cada *liurai* tinha autoridade política sobre toda a terra do seu território que a alocava em geral em troca de um pagamento; contudo, poder obter um pedaço de terra para o cultivo, os habitantes tinham que submeter-se à sua autoridade.

Nesta tarefa, o *liurai* era muitas vezes assistido por sub-líderes (*dato*), que eram geralmente descendentes de assistentes dos *liurais* anteriores. Os *datos* e parentes do *liurai* não pagavam renda pelas terras que exploravam.

Os direitos sobre a terra só abrangiam o respectivo uso ou exploração; porém, aquele que trabalhava uma parcela de terra em particular tinha direitos superiores em relação a outros membros comunidades cuja utilização da terra

[918] Cf. BENJAMIN CARDOSO, Timor-Leste um Povo Três Direitos (é uma História de Direito), Dom Boaventura – Liurai de Manufahi, vol. I, pág. 38.

fosse menor. Por esta razão, a terra poderia ser realocada para outra pessoa se o possuidor inicial lhe tivesse dado uma utilização mínima; da mesma forma, se uma pessoa não usasse a terra, a propriedade era revertida para a comunidade. As transferências de terras entre os membros da comunidade ou de fora desta exigiam consentimento pela parte da comunidade ou do chefe desta.

Recuando ao período das descobertas e da conquista dos territórios pelo Reino de Portugal, do ponto de vista do direito internacional, vigorava naquela época o princípio "first come, first served", que se traduzia no facto da descoberta e conquista de um novo território legitimar a soberania exercida pelo país patrocinador da descoberta. Consequentemente, as terras conquistadas por expedições portuguesas passavam a pertencer à Coroa e mais tarde ao Estado Colonial, que podia dispor delas de forma livre[919].

Em Timor-Leste, a presença portuguesa resumiu-se, até meados do século XIX, a uma ocupação apenas das cidades portuárias localizadas no norte da ilha, de cariz exclusivamente mercantil. Apenas em finais do século XIX se deu a ocupação de todo o território e foi então criada uma rede administrativa e militar colonial. Acontece que a solução encontrada pela administração portuguesa para a fruição e uso do território de Timor-Leste nunca passou pelo reconhecimento da ocupação das terras feita pelos povos indígenas como direito de propriedade. Assim, foram raros os alvarás de propriedade perfeita atribuídos pela administração colonial portuguesa[920].

Relativamente aos alvarás de propriedade indígena, o Estado colonial português nunca deixou de considerar que as terras atribuídas por meio daqueles títulos continuavam a pertencer-lhe, reconhecendo ao respectivo titular apenas a possibilidade de ocupar e fruir a terra, sem qualquer contrapartida, mas não lhe atribuindo o direito de propriedade[921].

Durante o período da colonização portuguesa continuou a ser reconhecido aos *liurais* o governo dos reinos dispersos. A propriedade de terra começou então

---

[919] MARCELO, CAETANO, *História do Direito Português*, 2000, pág. 526, citado por PENHA, Rui, *Guia de Direitos Reais em Timor-Leste*, Tribunal de Recurso, 2012, pág. 182.

[920] PENHA, RUI, *Guia* cit., pág. 182, referindo-se ao Relatório da missão de trabalho em Timor-Leste de equipa técnica do Instituto dos Registos e do Notariado do Ministério da Justiça de Portugal.

[921] PENHA, RUI, *Guia* cit., pág. 183.

a ser regulada através das atribuições feitas pelo *liurai*, em grande parte para fins religiosos e comerciais.

Ao longo deste período houve constantemente conflitos com os timorenses. Para fortalecer o controlo, a administração portuguesa tomou medidas, tendo aprovado para o efeito uma lei que converteu em terra vaga toda a terra que não fosse garantida por título de propriedade emitido do Estado português. Baseada na Carta de Lei de 9 de maio de 1901, assim como do seu regulamento de 2 de dezembro de 1910, a administração portuguesa desenvolveu um mapa das terras, dividindo-as entre as controladas pelos *liurais* e aquelas "sem um mestre" ou sem dono. Estas últimas foram integradas no Estado Português, e poderia ser objecto de títulos de terra emitidos pela autoridade (alvarás).

Em 1910, o governador Timor português promulgou nova legislação que exigia que a propriedade da terra em «posse nativa» deveria ser aprovada pelo governador; por isso, a terra ocupada por vários membros da comunidade, em oposição à terra usada principalmente por uma pessoa, passou para o controlo português. Estas duas acções feitas pela administração portuguesa usurparam a "posse nativa" em vastas áreas de terra, além de que lhe permitiu assumir o controlo legal de regularização fundiária, longe dos *liurais.* Existiam também alguns diplomas que estabeleceram o quadro legal para a aquisição de terrenos "incultos" e "baldios".

Ou seja, a solução encontrada pela administração colonial portuguesa para a fruição e uso do território de Timor-Leste nunca passou pelo reconhecimento das ocupações das terras feitas pelos povos indígenas como direito de propriedade.

Contudo, porque a situação não era clara, na medida em que existia a ideia de que os titulares de alvará de propriedade indígena eram proprietários da terra, o Governador da Província de Timor veio expressamente declarar que apenas o Estado Colonial Português era proprietário da terra, com exceção dos casos de propriedade perfeita, através da Portaria do Governo da Província n.º 193, de 27 de Julho de 1914, onde se determinava que "a ninguém é reconhecida a propriedade perfeita dos terrenos, sejam os proprietários nacionais ou estrangeiros, indígenas ou não indígenas", acrescentando "aos indígenas é reconhecido o direito de aforamento dos terrenos que usufruem e habitam independentemente

da adjudicação em hasta pública" (artigo 11.º), o qual resultava da conversão dos títulos anteriores (§ 1º do artigo 11.º)[922].

No entanto, o direito de terras consuetudinário ou tradicional continuava a coexistir em paralelo com a lei de terras portuguesa.

133.2. O Decreto n.º 865, de 25 de Setembro de 1971

Em 1961, foi publicado o Decreto n.º 43 894, de 6 de Setembro, que aprovou o Regulamento da Ocupação e Concessão de Terrenos nas Províncias Ultramarinas (ROCTPU), tendo entrado em vigor no dia 1 de Novembro do mesmo ano. Neste diploma foi reunida e uniformizada a legislação dispersa e ultrapassada dos diversos territórios respeitante à concessão de terras do Estado no ultramar (primeira alínea do preâmbulo do mesmo Diploma Legislativo).

O Regulamento era de aplicação imediata apenas às províncias da Guiné, Angola e Moçambique, e podia ser mandado aplicar, por portaria, a outras províncias, conforme as circunstâncias locais recomendassem (art. 271.º do ROCTPU). Esse regulamento veio a ser extensivo a Timor, com algumas exclusões e adaptações, pela Portaria Ministerial n.º 21 283, de 11 de Maio de 1965, e foi publicado pelo Decreto n.º 718, de 7 de Maio de 1966.

O mesmo Decreto de 1961 determinava ainda que os governadores das províncias podiam publicar os diplomas legislativos que reconhecessem necessários para a sua perfeita execução (art. 271.º).

Assim, Governo da Província de Timor aprovou o Decreto n.º 865, de 25 de Setembro de 1971, sobre o Regulamento Complementar da Ocupação e Concessão de Terrenos (RCOCT)[923], que revogou os Diplomas Legislativos n.º 718, de 7 de Maio de 1966, e n.º 800, de 24 Maio de 1969, e demais legislação em contrário (art. 370.º do RCOCT). Segundo este diploma, procurou-se estabelecer um regime isento de lacunas e apto a dar maior rapidez e regularidade processual às concessões de terrenos, salvaguardando a justiça na distribuição e

[922] Carta de Lei de 9 de Maio de 1901 e o Diploma Legislativo n.º 718, publicado no *Boletim Oficial de Timor* n.º 18, de 7 de Maio de 1966.

[923] *Boletim Oficial de Timor*, n.º 39, Ano LXXII, de 25 de Setembro de 1971.

garantindo a valorização de terras; para proporcionar uma mais fácil consulta, englobava todas as disposições de base, devidamente esclarecidas e ordenadas, do Decreto de 1961 (introdução do RCOCT).

O art. 1.º do Decreto n.º 865 classificava os terrenos da província de Timor em terrenos do domínio público do Estado (art. 1.º), do património público da província (art. 1.º), os terrenos das reservas (art. 14.º), os terrenos vagos (art. 39.º), os terrenos das povoações (art. 27.º), os terrenos da ocupação conjunta (art. 277.º) e os terrenos da ocupação particulares (art. 278.º).

133.2.1. Terrenos do domínio público do Estado

De acordo com art. 2.º do Decreto n.º 865, o domínio público do Estado compreendia "(a) os leitos ou álveos das águas marítimas ou interiores, incluindo lagos, lagoas e cursos de água navegáveis ou flutuáveis, e os que, por decreto especial forem reconhecidos de utilidade pública como aproveitáveis para a produção de energia eléctrica ou para irrigação; (b) a plataforma submarina contígua à costa marítima portuguesa, limitada por uma linha de 200 metros de profundidade das águas, salvo se existir uma linha de separação se a plataforma se estender até às costas marítimas de outro Estado; (c) os terrenos das ilhas, ilhotas e mouchões formados junto à costa marítima, na foz dos rios ou nos leitos das correntes navegáveis ou flutuáveis; (d) os terrenos das valas abertas pelo Estado; (e) as zonas territoriais reservadas para a defesa militar; (f) os terrenos ocupados por aeródromos de interesse público, estradas e caminho públicos; (g) os terrenos situados numa zona considerada continuamente e no contorno de quaisquer baías estuários e esteiros, até 80 metros medidos no plano horizontal, a partir da linha das máximas praia-mares; (h) os terrenos situados numa zona contínua de 80 metros do nível normal das águas, confinantes com lagos navegáveis ou rios abertos à navegação internacional. (2) No caso de existência de cais, molhes, muros ou suportes de aterros ou de costa ter conformação que impeça a determinação da linha das máximas praia-mares, os 80 metros serão contados a partir das cristas de coroamento ou da orla acessível do terreno litoral, conforme os casos. (3) Entende-se por corrente navegável a que, em todo o ano ou na sua maior parte, é acomodada à navegação com fins comerciais de barcos de

qualquer forma, construção e dimensão, e por flutuável a que nos períodos acima indicados, sirva para derivação de objectos flutuáveis com os mesmos fins, e quando só uma parte da corrente for navegável ou flutuável, só a esta caberá a correspondente classificação".

Os terrenos acima mencionados só podiam ser objecto de uso privativo mediante autorização do Governador da província (art. 9.º, 1.ª parte, do RCOCT), mas sempre a título precário (art. 11.º, *in fine* do RCOCT). Para tal, os interessados apresentavam, em requerimento, as suas pretensões na secretaria da Comissão de Terras e dirigido ao Governador, e aquela Comissão, após informação da autoridade administrativa da área onde se situavam os terrenos e dos serviços relacionados, elaborava parecer fundamentado, submetendo o processo a despacho do Governador que, após audição do Conselho de Governo, proferia a decisão (art. 11.º, n.º 2, do RCOCT).

Sobre os referidos terrenos jamais podiam ser adquiridos direitos por meio de prescrição ou usucapião (art. 9.º, *in fine,* do RCOCT). No entanto, desde que incultos e devolutos, podiam ser ocupados, precariamente, pelos vizinhos das regedorias a fim de instalarem as suas habitações, culturas ou apascentamento de gados, mas sobre eles não podiam ser adquiridos direitos por aforamento ou arrendamento (art. 9.º, n.º 2 do RCOCT).

133.2.2. Terrenos do domínio público das autarquias locais

Pertenciam ao domínio público das autarquias locais os terrenos delimitados pelo Estado no acto de concessão de foral a uma autarquia local (art. 3.º do RCOCT). Os referidos terrenos (1) eram transferidos para o domínio público das autarquias locais, mediante a concessão de foral ao respetivo município; (2) a transferência só podia abranger áreas de povoações de concelho, mas dentro do mesmo concelho podiam ser incluídas no foral áreas de várias povoações. (art. 13.º do RCOCT). Uma vez transferidos para o domínio público da autarquia local, os terrenos podiam ser concedidos por esta a particulares, nos termos da lei (art. 14.º do RCOCT).

Competia ao Governador da província a concessão de foral às autarquias locais, desde que estivessem em condições de o receber (art. 16.º do RCOCT).

Os municípios interessados (1) deviam formular proposta para a concessão de foral, devidamente fundamentada e acompanhada de esboço topográfico da área pretendida; (2) a proposta evidenciava a importância da povoação a beneficiar e a influência que a concessão podia vir a ter no seu desenvolvimento e devia comprovar que a referida povoação já dispunha do plano de urbanização aprovado, serviços municipais de cadastro e, caso a importância da povoação o justificasse, que estava assegurado o abastecimento de água, o fornecimento de energia eléctrica e o saneamento (art. 17.º do RCOCT).

Com base nesta proposta, era organizado pela Comissão de Terras o processo de concessão de foral, devendo reunir-se as informações de todas as entidades que podiam ter interesse na criação da povoação com foral e, com parecer fundamentado, era submetido à decisão do Governador (art. 18.º do RCOCT). Após parecer do conselho de Governo, (1) o Governador da província decidia a concessão, que devia revestir a forma de portaria, onde detalhadamente se definia a área, abrangida pelo foral; (2) A autarquia local procedia em seguida à delimitação da área, colocando marcos que assinalavam o perímetro dessa área (art. 19.º do RCOCT).

Sobre os terrenos do património das autarquias locais não podiam ser adquiridos direitos por meio de prescrição ou usucapião (art. 15.º, n.º 1, do RCOCT). Também não podia haver aquisição por justificação de mera posse (art. 15.º, n.º 2, do RCOCT).

133.2.3. Terrenos do património privado da província

Pertencia ao património privado da província os terrenos vagos que, mediante despacho do Governador, fossem destinados: (a) à construção de edifícios para instalação de serviços públicos não dotados de personalidade jurídica, incluindo os seus logradouros; (b) ao funcionamento de serviços públicos não dotados de personalidade jurídica, até ao limite, por cada prédio, de 10 hectares nas povoações classificadas e de 1000 hectares nos restantes terrenos que não sejam para atribuição conjunta a populações (art. 4.º do RCOCT).

O processo de transferência de terrenos para o património privado da província, para os fins acima mencionados, era organizado pela Comissão de Terras

com base na proposta apresentada pelo serviço interessados, e devia conter informações desse e de outros serviços interessados que permitissem avaliar a necessidade e oportunidade da ocupação do terreno para os fins indicados e os reflexos que a aquisição podia ter relativamente aos interesses dos particulares na respectiva área (art. 20.º do RCOCT).

Era dada a necessária publicidade à pretensão, quer através de avisos a publicar no *Boletim Oficial*, quer por editais a afixar na administração do concelho onde se situava o terreno (art. 21.º, n.º 1, do RCOCT). Os administradores dos concelhos providenciavam, sempre que possível, através das autoridades tradicionais, que a pretensão chegasse ao conhecimento de toda a população (art. 21.º, n.º 2, do RCOCT).

O processo era submetido a despacho do Governador da província com parecer fundamentado da Comissão de Terras (art. 22.º, n.º 1, do RCOCT). No caso de transferência, ficava consignado no título da aquisição o prazo dentro do qual o terreno devia começar a receber a ocupação prevista, prazo que não podia exceder dois anos (art. 22.º, n.º 2, do RCOCT).

O título de aquisição a favor do património privado da província era passado pelo presidente da Comissão de Terras, com base no despacho do Governador da província, e era registado na Conservatória do Registo Predial para poder ter eficácia relativamente a terceiros (art. 23.º do RCOCT).

133.2.4. Terrenos das reservas

Denominavam-se reservas, os terrenos excluídos do regime geral de uso e ocupação, tendo em vista fins especiais; distinguiam-se em reservas totais, em que não era permitido qualquer uso ou ocupação por entidades públicas ou particulares, salvo os necessários à conservação da reserva ou à sua exploração para efeitos científicos ou turísticos, e em reservas parciais, em que só era permitido o uso ou ocupação para fins visados com a sua constituição (art. 5.º do RCOCT).

Eram reservas totais os parques nacionais e as reservas naturais definidas e estabelecidas como zona de protecção da flora ou da fauna (art. 27.º do RCOCT). As reservas parciais compreendiam: (a) reservas para povoações conforme decisão do Governador tendo em vista a criação de povoações; (b) reservas

de povoamento com vista a modificar ou aumentar o povoamento nas respectivas áreas, incluindo zonas de protecção para captação de águas para abastecimento da povoações e os terrenos livres destinados a construções de habitações para classes economicamente débeis; (c) reservas florestais de harmonia com a legislação especial relativa a florestas; (d) reservas para fins de saúde pública, para instalação de estabelecimentos oficiais ou particulares da saúde em zonas mais convenientes pelas suas condições naturais ou por outras circunstâncias, designadamente a necessidade de isolamento; (e) reservas para instalação de serviços públicos, incluindo os terrenos livres que para este fim forem destinados nas povoações classificadas; (f) reservas da fronteira, com largura efectiva de dois quilómetros, susceptível de ser alargada até dez quilómetros, não impedindo todavia o estabelecimento de povoações e a utilização de terrenos destas reservas nas formas permitidas na lei; (g) reservas para aproveitamentos hidroelétricos ou hidroagrícolas, em terrenos adjacentes aos troços de cursos de água, que se mostrem próprios para o efeito, em largura não superior a seis quilómetros para cada um dos lados do curso de água, e que só são ocupáveis, a título precário, pelos serviços ou empresas a quem for confiada a construção ou utilização do aproveitamento hidroeléctrico ou hidroagrícola; (h) reservas para explorações pecuárias, de harmonia com a legislação especial relativa ao fomento pecuário (art. 28.º do RCOCT).

A entidade interessada no estabelecimento da reserva enviava a proposta fundamentada com o esboço do terreno a reservar, desde que não estivesse já cadastrado, à Comissão de Terras, à qual cabia coligir os elementos úteis à apreciação da pretensão e fazer a necessária publicidade. Após a Comissão emitir o seu parecer fundamentado sobre a pretensão e sobre as reclamações, o interessado submetia o processo à decisão do Governador (art. 29.º do RCOCT).

A constituição de reservas era feita por meio de diploma legislativo, quando constituído pelo Governador da província, ou por simples portaria ministerial no caso de reservas de povoamento (art. 30.º do RCOCT). As reservas podiam coexistir quando os seus fins fossem compatíveis e segundo as formas de conjugação indicadas nos diplomas que as constituíam (art. 31.º do RCOCT).

A constituição de uma reserva não prejudicava os direitos anteriormente constituídos, mas fazia caducar as autorizações para o uso e ocupação a título precário, e também fazia cessar as demarcações provisórias, salvo se a licença de

demarcação contivesse, de forma expressa, indicação genérica ou especial de que eram conformes com os fins da reserva (art. 32.º do RCOCT). Quando a reserva fosse feita para criação de povoações, a área delimitada ficava imediatamente sujeita ao regime estabelecido para a concessão de terrenos para construção (art. 35.º do RCOCT).

Cada reserva era delimitada geográfica, corográfica e topograficamente, descrevendo-se todos os elementos que permitiam uma rápida identificação da região reservada, devendo ser colocados marcos que localmente permitissem o reconhecimento da área (art. 33.º do RCOCT). Tal como na constituição, o levantamento da reserva era feito mediante proposta da entidade interessada, devidamente informada pela Comissão de Terras, ou por iniciativa desta, que depois era submetida à decisão do Governador. O levantamento das reservas devia ser feito por diploma legislativo (art. 34.º do RCOCT).

133.2.5. Terrenos das povoações

Os terrenos pertencentes às povoações eram constituídos pela área delimitada para a sua instalação, incluindo os subúrbios, conforme as plantas apresentadas e aprovadas pelo diploma da sua criação (art. 6.º do RCOCT).

As povoações eram classificadas em povoações de primeira e de segunda ordem. Constavam de uma Lista de Classificação de povoações, que era aprovada por diploma do Governador e publicada no *Boletim Oficial,* a qual continha a descrição de cada povoação e seus subúrbios. Enquanto não funcionassem na província serviços próprios de agrimensura e cadastro, podia ser dispensada a classificação das povoações, sem embargo de delimitação, por diploma do Governador, da área da povoação existente ou a ser criada (art. 37.º do RCOCT).

As povoações de primeira ordem eram aquelas que possuíam planta topográfica aprovada abrangendo os subúrbios e que já tinham implantado no terreno o plano de urbanização ou, na falta deste, o plano de divisão em talhões ou quarteirões (art. 38.º do RCOCT). As povoações de segunda ordem eram aquelas em que já tinha sido feito um levantamento expedito ou fotográfico da aérea e em que já tinham sido aprovados pelo Governador os esboços para fins de demarcações e concessões (art. 39.º do RCOCT).

Segundo uma outra classificação, as povoações dividiam-se em povoações comerciais, suburbanas e marítimas. As povoações comerciais ou de carácter comercial eram as concentrações populacionais que possuíam determinadas características qualificadas em diploma especial e ainda as povoações sede de concelho, circunscrição ou posto administrativo. As povoações suburbanas eram as que se formavam nos subúrbios de outras povoações. As povoações marítimas eram aquelas em que o seu perímetro confinava com o mar ou com terrenos da faixa marítima até 80 metros do contorno de qualquer baía, estuário ou esteiro em pelo menos dois terços da sua extensão.

Classificada a povoação, os Serviços de Obras Públicas e Transportes providenciavam a implantação no terreno das obras necessárias, de acordo com a planta ou esboço aprovados (art. 47.º do RCOCT).

133.2.6. Terrenos do património público da província

Eram considerados do património público da província os terrenos vagos, isto é, os terrenos que não tinham entrado definitivamente no regime de propriedade privada ou que não integravam o domínio público do Estado ou das autarquias locais, ou o património privado da província (arts. 8º e 55º do RCOCT).

Os terrenos vagos classificavam-se em *(a)* terrenos destinados à agricultura, incluindo os terrenos demarcados para atribuição conjunta aos vizinhos das regedorias; *(b)* terrenos destinados à pecuária; *(c)* terrenos destinados a fins industriais; *(d)* terrenos destinados a construção, incluindo os terrenos dentro da área das povoações classificadas (art. 58.º do RCOCT).

Quanto aos terrenos vagos, a província gozava dos seguintes direitos: (a) dispor deles, nos termos estabelecidos neste diploma e mais legislação especial; (b) fazer utilizar pelos seus serviços os terrenos para eles reservados; (c) aproveitar os produtos dos terrenos, com sujeição aos regulamentos que disciplinavam as várias formas de aproveitamento (art. 56.º do RCOCT).

Em relação às autorizações sobre os terrenos vagos, podiam ser dadas tanto a serviços dotados de personalidade jurídica, como aos restantes, devendo especificar-se as condições a que ficava sujeita a respectiva utilização, designadamente

quanto ao pagamento de taxas se a natureza do serviço o permitisse. A autorização não impedia a concessão de terrenos aos serviços públicos dotados de personalidade jurídica e os organismos de coordenação económica gozavam para este efeito dos mesmos direitos atribuídos aos serviços públicos. As taxas pela utilização não podiam exceder um terço das que fossem estabelecidas para os particulares e dentro deste limite eram fixadas atendendo às possibilidades financeiras da entidade interessada e à projecção do empreendimento (art. 57.º do RCOCT).

Relativamente ao seu uso e ocupação, os terrenos situados nas povoações classificadas deviam ser destinados à construção de edifícios para residências, estabelecimentos comerciais ou industriais, incluindo as respectivas dependências e logradouros ou outros fins urbanos; os situados nos subúrbios das povoações deviam destinar-se a hortas, pomares e construções urbanas não podendo estas cobrir área superior a um por cento do terreno concedido, desde que não estivesse aprovado o respectivo plano de atalhamento. Nos terrenos destinados a fins agrícolas, agro-pecuário ou industriais podiam fazer-se as construções ou instalações necessárias à exploração (art. 59.º do RCOCT).

Quanto à disposição de terrenos vagos, podia ser feita a favor do património privado da província, do património público de uma autarquia local mediante a concessão de foral, e a favor de particulares (art. 60.º do RCOCT). Neste sentido, não podiam adquirir-se direitos sobre os terrenos vagos por meio de prescrição ou acessão imobiliária (art. 61.º do RCOCT). Também era absolutamente proibida a aquisição de terrenos vagos por justificação de mera posse, mesmo com registo dessa mesma posse, com se admitia no artigo 1295º do Código Civil de 1966, salvo nos casos expressamente previstos na lei (art. 62º do RCOCT).

A disposição de terrenos a favor de particulares podia ser feita por concessão por aforamento, concessão mediante arrendamento, alienação por venda e mediante licença para ocupação (art. 63.º do RCOCT).

Além disso, o Governador da província podia autorizar a utilização a título precário dos terrenos vagos ao demarcante de terrenos destinados a fins agrícola, antes da concessão provisória, sem prejuízo do regular andamento do processo de concessão; tal autorização não obrigava o Estado à outorga da concessão nem dava ao interessado direito à retenção de benfeitorias que introduzisse no terreno, nem a qualquer indemnização pelos prejuízos que viesse a ter caso o terreno não lhe

fosse concedido, Contudo, essa autorização não devia ser dada, em regra, antes de vistoriada a demarcação. Desde a data da notificação do despacho que autorizasse a ocupação dos terrenos até à publicação do despacho de concessão provisória, o demarcante ou detentor do terreno devia pagar anualmente uma taxa igual à importância do foro correspondente ao terreno (art. 64.º do RCOCT).

Por último, havia terrenos que não podiam ser objecto de disposição. Eram aqueles que só podiam ser ocupados por meio de licença especial, os terrenos abrangidos por uma reserva total e os terrenos destinados a ocupação conjunta por vizinhos das regedorias, salvo quando fosse autorizada a ocupação individual por qualquer vizinho que tivesse instalado, com carácter estável, povoações e culturas. Os terrenos das reservas parciais só eram alineáveis ou concedíveis para os fins especiais para que tivessem sido constituídas (art. 65.º do RCOCT).

133.2.7. Terrenos de propriedade particular

Os terrenos da propriedade particular eram aqueles que sobre os quais recaíam um direito de propriedade perfeita ou propriedade imperfeita proveniente de concessão definitiva (art. 7.º do RCOCT).

Em relação ao reconhecimento de direitos de propriedade, o art. 50.º do RCOCT estabelecia que (1) o Estado só reconhecia direitos de propriedade devidamente titulados**;** (2) quando na execução do cadastro ou de operações de demarcação fossem invocados direitos não titulados conforme o diploma, seria marcado um prazo para requerer o título; (3) passado o prazo fixado sem ter sido apresentado o requerimento ou quando se verificasse que o prédio não podia ser demarcado por impossibilidade de identificação, era proposto ao Governador o cancelamento oficioso da descrição e das inscrições que, relativamente a ele, existissem no registo predial; (4) o despacho do Governador era publicado no *Boletim Oficial* e era fixado um prazo para reclamações de terceiros, e não havendo reclamações ou sendo julgadas improcedentes, a Comissão de Terras requisitaria o cancelamento dos registos.

Quanto à validade de títulos anteriores, referia-se que (1) os possuidores de quaisquer títulos anteriores de concessão e para cuja substituição tivesse sido marcado certo prazo, e este já tivesse decorrido sem que se tivesse providenciado

a substituição por títulos de concessão ao abrigo do Regulamento da Ocupação e Concessão de Terrenos e diplomas complementares, não podiam fazer valer os seus direitos perante o Estado ou terceiros; (2) se durante as operações de demarcação, se verificasse que, dentro da área requerida existiam terrenos devida e efectivamente aproveitados, correspondendo a algum título que já não era válido e reconhecido, o seu possuidor podia deduzir reclamação e, com parecer da Comissão de Terras, o Governador podia fixar um prazo para o interessado solicitar a concessão da área ocupada, suspendendo-se o processo no qual se fazia a demarcação; (3) passado o prazo fixado sem ter sido apresentado o requerimento da concessão, o possuidor do título não mais podia invocá-lo para quaisquer fins, mencionadamente para reclamar contra a ocupação do terreno por terceiros (art. 51.º do RCOCT).

Em relação à propriedade perfeita não titulada, o art. 52.º do RCOCT estipulava que (1) aos titulares de propriedade perfeita, não adquirida por concessão do Estado, sobre prédios identificados quanto à localização, área e forma pelo processo de demarcação definitiva, podia ser passado título; (2) o requerimento dos interessados, era instruído com certidão da Conservatória do Registo Predial de que constasse a descrição do prédio, a inscrição da propriedade plena a favor do requerente e todos os actos de aquisição originária ou derivada relativa ao prédio; (3) era recusada a passagem do título quando da certidão apresentada resultassem dúvidas acerca do direito invocado pelo requerente.

De acordo com o art. 53.º do RCOCT, (1) os concessionários de terrenos ao abrigo de legislação anterior cujos títulos não tinham prazo para substituição podiam requerer a substituição dos seus títulos por outros passados nos termos deste diploma, quando os respectivos terrenos, estando registados na Conservatória, se encontrassem definitivamente cadastrados e se reconhecesse a validade das concessões cujos títulos se pretendia substituir; (2) a substituição dos títulos só podia ser autorizada quando o requerente entregasse o título anterior e o objecto da concessão pudesse identificar-se, não respondendo o Estado por qualquer prejuízo que para o concessionário pudesse advir da redução da área ou da impossibilidade de demarcação; (3) os conservadores, quando lhes era entregue ou remetido o novo título, deviam verificar os registos já feitos e consignavam essa

circunstância nas notas do registo que lançassem nesse título, devendo também fazer nos livros da Conservatória as anotações ou averbamentos correspondentes.

O art. 54.º do RCOCT estabelecia que a aquisição, por qualquer título, pela província de terrenos que tinham entrado definitivamente no regime de propriedade particular, obrigava a que as benfeitorias neles existentes fossem sujeitas a avaliação, e atendendo ao resultado desta, o Governador podia mandar sujeitar ao regime de terrenos vagos ou mantê-los fora deste regime.

133.2.8. Conclusões

Neste quadro legal instituiu-se que a adjudicação por concessão da terra fosse feita em praça pública e a propriedade ficasse sujeita ao regime enfitêutico, sem remissão de foro[924]. Por outro lado, foi estabelecido que podiam candidatar-se às concessões cidadãos e sociedades nacionais e estrangeiros residentes ou sediados em território português, proibindo-se depois, durante algum tempo, a sua transmissão a não nacionais.

Durante o período de administração portuguesa, de acordo com FITZPATRICK, no final de 1975, foram emitidos 2843 títulos de alvará principalmente em áreas urbanas e de agricultura fértil, cuja propriedade estava concentrada nas mãos de cinco principais grupos: o Estado Português, a elite mestiça, os liurais timorenses (chefes tradicionais) que tinham sido reconhecidos pelo Estado Português, a Igreja Católica e os comerciantes chineses[925]. Esses títulos podiam conferir a propriedade perfeita, o arrendamento por 20 anos que poderia ser convertido em aforamento após 40 anos, o arrendamento comercial por um período de menos de 30 anos, o direito de permitir o desenvolvimento de habitação por

[924] Cf. FERNANDO AUGUSTO DE FIGUEIREDO, *Timor na viragem do século XIX para o século XX: tipo de colonização e seus agentes,* Colóquio, Timor: Missões Científicas e Antropologia Colonial. AHU, 24-25 de Maio de 2011.

[925] DANIEL FITZPATRICK, *Land Claims in East Timor*, Asia Pacific Press, 2002, p. 39 ss., texto disponível em http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=2019775; Meabh CRYAN, *Empty Land'? The Politics of Land in Timor-Leste,* p. 142, disponível em http://press.anu.edu.au/apps/bookworm/view/ A+New+Era%3F/11781/ch09. xhtml

venda. A lei também reconhecia o direito de ocupação que incluía os direitos tradicionais e o contrato de arrendamento acordado para menos de cinco anos.

Existem vários estudos que demonstram que a maioria das terras nas áreas rurais de Timor-Leste não foi registada em qualquer sistema formal de administração da terra, sendo usufruídas em conformidade com os processos tradicionais. Ou seja, o direito à terra tem sido regulado através do direito costumeiro.

Aliás, da vigência do Direito Português resultaram problemas relativos ao modo de aquisição dos bens imóveis (por contrato, sucessão por morte, usucapião, ocupação, acessão e demais modos previsto na lei - art. 1317.º), cuja legitimidade não deixou de ser questionada após a independência.

134. Vigência do direito indonésio

Durante esse período de ocupação[926], a Indonésia estabeleceu várias políticas que visavam diretamente controlar a população timorense, as quais tiveram impacto na titularidade da propriedade da terra através da política de imigração ou transladação[927] de população indonésia da ilha de Java para zonas rurais desabitadas de Timor-Leste, que assim se transformaram em novas vilas. Aliás, a Indonésia tinha usado essa prática no seu território para pacificar alguns locais, através da introdução de população mais leal. Por seu turno, a política de desenraizamento

[926] A Indonésia invadiu o território timorense em Dezembro de 1975. A invasão é o processo militar de tomada de território que ocorreu desde meados do mês de Setembro até dia 7 de Dezembro do ano de 1975. Embora oficialmente só em 7 de Dezembro a Indonésia tenha realizado a invasão, os registos de tropas da indonésia em território timorense começou já em Setembro, registrando-se ataques maciços em 8 e 16 de Outubro. Após a invasão, a Indonésia estabeleceu uma assembleia legislativa, cujos 28 membros foram cuidadosamente escolhidos pelos funcionários dos serviços secretos indonésios; com a ajuda dos timorenses pro-invasão, essa assembleia declarou em 31 de Maio de 1976 que Timor-Leste queria tornar-se parte da Indonésia e, com isso, em 16 de Julho do mesmo ano, o presidente da Indonésia assinou a lei que formalizava a "integração" de Timor-Leste como a vigésima sétima província da República Indonésia. Mesmo assim, a ONU não reconheceu a invasão de Timor-Leste e adoptou, no dia 12 de Dezembro de 1975, a Resolução 3485 que definiu o direito inalienável de Timor-Leste à auto-determinação e independência e lamentou a invasão.

[927] Refere-se a deslocação da uma população de uma ilha/cidade populosa para outras zonas sem população.

e de deslocação da população timorense das áreas rurais de onde eram capazes de resistir ao exército indonésio por meio da guerrilha foi usada para melhor controlar os povos nativos e limitar a oposição à autoridade indonésia.

Apesar das Nações Unidas nunca terem reconhecido a anexação do território de Timor-Leste pela autoridade indonésia como sendo a sua vigésima sétima província[928], o governo indonésio emitiu títulos no território timorense sobre a terra. Estima-se que, em 1996, a administração Indonésia emitiu 34.965 títulos[929]. Nesse mesmo estudo de Daniel Fitzpatrick foi também revelado que apenas uma pequena percentagem destes títulos foi atribuída à população timorense e que a maioria das pessoas nunca registou sua terra perante o governo indonésio. Previsivelmente, alguns dos títulos emitidos pela Indonésia conflituavam com as reivindicações tradicionais da terra e com os títulos emitidos pela governação colonial portuguesa.

De acordo com Fitzpatrick, durante a ocupação Indonésia, foram emitidos 44.091 títulos de terra. Destes, estimava-se que entre 10 e 30 por cento foram emitidos de forma corrupta; mais de 30 por cento foram emitidos para os 25.000 cidadãos indonésios que se deslocaram para Timor a partir de outras províncias da Indonésia, sob o programa de transmigração (*Transmigrasi*).

Durante a ocupação, a Indonésia reconheceu a terra sem título (*tanah adat*) das comunidades, embora com pouco relevo legal[930]. No entanto, a propriedade pública e as propriedades abandonadas foram arrestadas pelos militares indonésios através de um decreto do exército indonésio (TNI), designado por SKEP40 (*Surat perintah Panglima tentara Indonésia*)[931], em que se determinava que todos os terrenos do Governo Português e as terras abandonadas ficavam sob o controlo do exército indonésio. Por outro lado, durante naquele período, o estatuto dos títulos emitidos durante o domínio português não foi esclarecido; só a partir

[928] JAMES CRAWFORD, *The creation of states in international law*, 2ª edição, 2006, p. 169.

[929] DANIEL FITZPATRICK, *Land Claims* cit., p. 44 ss.

[930] SOPHIE CHAO, *Brief #7 of 8: Democratic Republic of Timor-Leste,* National Updates on Agribusiness Large Scale Land Acquisitions in Southeast Asia, texto disponível em http:// www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/08/briefing-7-8-timor-leste.pdf, p. 126.

[931] É um Despacho feito pelo General das forças armadas indonésias que tinha a autoridade em Timor-Leste.

de 1991 é que esses títulos foram convertidos em títulos indonésios, através de um regulamento governamental.

Como seria de esperar, da vigência do Direito Indonésio resultaram problemas relacionados com a validade do respectivo modo de aquisição da propriedade sobre imóveis (e de outros direitos reais), cuja resolução teve de ser decidida após a independência. Com efeito, essa validade pode questionar-se a partir da formação e formulação da declaração pela Indonésia sobre a integração de Timor-Leste no seu território como sendo uma das suas províncias. Considerando que essa integração teve apenas um efeito interno e parcial, uma vez que não foi aceite de forma universal, seja do ponto de vista interno ou externo, pode considerar-se afectada a validade formal da aquisição da propriedade imóvel realizada de acordo com as leis da Indonésia em vigor em Timor-Leste, nomeadamente o Código Civil e a Lei n.º 5 de 1960, sobre a lei base dos fundamentos agrários, incluindo a suas alterações verificadas até ao dia 25 de Outubro do ano de 1999.

135. Vigência do direito da UNTAET

O Direito da UNTAET teve a sua origem no acordo tripartido, de 5 de Maio de 1999, entre Portugal, Indonésia e ONU, e nas resoluções da ONU sobre Timor-Leste, em especial a partir da vigência da resolução 1272 (1999), de 25 de Outubro de 1999, através da qual o Conselho da Segurança da ONU, agindo ao abrigo da Carta da Nações Unidas (capítulo VII), decidiu criar uma Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET), com a responsabilidade geral pela administração do território e com competência para exercer todos os poderes legislativos e executivos, incluindo a administração da justiça[932]. Com base nesta Resolução, Timor-Leste teve, a partir de

[932] O Direito da UNTAET teve a sua origem no acordo tripartido, de 5 de Maio de 1999, entre Portugal, Indonésia e ONU, e nas resoluções da ONU sobre Timor-Leste, em especial a partir da vigência da resolução 1272 (1999), 25 de Outubro de 1999, através da qual o Conselho da Segurança da ONU, agindo ao abrigo da Carta da Nações Unidas (capítulo VII), decidiu criar uma Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET), com a responsabilidade geral pela administração do território e com competência para exercer todos os poderes legislativos e executivos, incluindo a administração da justiça. Com base nesta Resolução, Timor-Leste teve, a partir de 1999, uma

1999, uma administração transitória dirigida pela ONU, a qual permitiu a criação de vários regulamentos, sendo de destacar o Regulamento n.º 1999/1 da UNTAET sobre os poderes da Administração Transitória em Timor-Leste (n.º 1, do art. 1.º).

A UNTAET teve como finalidade facilitar o processo de transição do país, na sequência da votação de Timor-Leste para independência em 1999, onde se estimava que 83% da população fora deslocada como resultado de violência perpetrada pela milícia pró-indonésia. Neste período, a maioria dos registos de terras e propriedades foi destruída.

A UNTAET foi confrontada com uma escassez de edifícios habilitáveis. Começou então por emitir acordos temporários de uso (*Temporary Use Agreements* (TUA'S)) para proteger as terras privadas abandonadas, conforme o regulamento n.º 1999/1. Além desses acordos, a UNTAET tomou medidas para estabelecer mecanismos na resolução de disputas dos direitos sobre a terra. Durante essa administração evitou-se abordar os direitos de propriedade privada e apenas se tratou da concessão de direitos temporários sobre os terrenos públicos e abandonados, dando origem a uma presunção de que a posse da terra em si era um direito. A administração transitória concentrou-se principalmente sobre os problemas imediatos de reassentar as pessoas deslocadas, fornecendo abrigo e alimento para estas pessoas, e impedir a propagação da violência.

Durante a administração UNTAET foi instituída a Unidade de Terras e Propriedades (*Land and Proprety Unit* - LPU), em dezembro de 1999, que foi investida de autoridade para decidir sobre as questões da terra e da sua propriedade. No entanto, o aspecto relacionado com a segurança da titularidade e posse da terra não foi substantivamente abordado durante este período, refletindo a complexidade e sensibilidade da tarefa no país pós-independência. Isto quer dizer que o direito à terra se manteve nesse período com os títulos obtidos durante a administração portuguesa e indonésia.

O Regulamento n.º 1999/1 dispunha ainda que as leis vigentes em Timor-Leste antes de 25 de Outubro de 1999 manter-se-iam válidas, desde que não

---

administração transitória dirigida pela ONU, a qual permitiu a criação de vários regulamentos, sendo de destacar o Regulamento n.º 1999/1 da UNTAET sobre os poderes da Administração Transitória em Timor-Leste (n.º 1, do art. 1.º).

entrassem em conflito com as normas sobre direitos humanos (art. 2º, n.º 1) e com as leis indonésias revogadas pelo referido regulamento (art. 3 º, n.º 1). Significa isto que aquele Regulamento permitiu a vigência no ordenamento jurídico timorense das leis indonésias anteriores a 25 de Outubro de 1999 que regulavam o regime aplicável ao direito de propriedade sobre bens imóveis.

Assim, através do Regulamento UNTAET n.º 1999/1 e, posteriormente, da Lei n.º 2/2002, o Estado timorense recebeu toda a lei indonésia que não seja contrária à Constituição Timorense, incluindo a legislação referentes aos bens imóveis, até que esta fosse revogada por legislação nacional.

136. Período pós-restauração da independência

Com o fim do mandato de transição de UNTAET, o país restaurou a sua independência, em 20 de Maio de 2002, passando a vigorar a nova Constituição da República. A parte II da Constituição consagra o direito de propriedade privada, tendo outras leis sido aprovadas.

O confronto entre os direitos relacionados com a titularidade e a posse da terra originou um dilema político que era necessário resolver, visto que o número de ocupantes da terra devido à deslocação massiva em 1975 e após o referendo de 1999 era particularmente elevado. A título de exemplo, em abril de 2000, a maioria de casas em Díli foi ocupada por quem não era o seu antigo proprietário. Segundo os dados registados, existem reclamações por parte dos proprietários originários contra indivíduos que não eram legítimos proprietários e que reivindicam os terrenos como compradores de boa-fé.

Não obstante os esforços empreendidos na continuação do trabalho realizado pela UNTAET, os sucessivos governos não conseguiram promulgar legislação para determinar os direitos de propriedade sobre os imóveis. Só em 2010 foi aprovado um projeto de Lei das Terras pelo Conselho Ministros, que, no entanto, não conseguiu obter a promulgação do Presidente da República na altura.

Três leis relacionadas com a terra foram promulgadas nos primeiros anos de independência, duas das quais sobre o arrendamento do Estado e sobre a

propriedade privada. A parte mais significativa da legislação, a Lei n.º 1/2003, define e regula a administração dos bens do Estado e da propriedade abandonada em 1999 e que não foi recuperada pelos seus legítimos proprietários.

Esta Lei forneceu uma base jurídica para alcançar algum progresso em relação à administração dos bens do Estado e à recolha de reivindicações de propriedade. A Direção Nacional de Terras e Propriedade recebeu mais de 12 000 reclamações, a grande maioria das quais foi apresentada por pessoas que abandonaram as suas casas nos três episódios trágicos: início de ocupação indonésia (1975), o período de independência (1999) e na crise de 2006[933].

Até hoje, a posse da terra associada aos títulos da administração portuguesa e indonésia continua a ter um peso reduzido. Estima-se que 97% da terra nas áreas rurais são geridas com base na posse costumeira, que constitui uma herança ancestral.

O direito costumeiro existente em Timor-Leste sobre a terra tem tido estudado por alguns autores, que demonstram que a existência de dois sistemas de posse da terra. Por um lado, um sistema de posse matrilinear em que é a mulher quem tem exclusivamente o direito à terra dos seus antepassados; assim, por exemplo, nos distritos de Bobonaro, Covalima, Manatuto e Manufahi. Nos restantes distritos prossegue-se um sistema de patrilinear, em que é o homem quem tem todo direito à terra[934].

A pergunta que se põe sobre os direitos à terra reside sobretudo nas questões relativas à consistência ou não dos títulos emitidos pela administração portuguesa e indonésia. Existem fortes argumentos morais e legais no sentido de que o título das terras obtido no período português deve ser reconhecido pela lei da ocupação do beligerante; é uma ideia desenvolvida nas Convenções de Haia, durante os anos de 1899 e 1907- a terceira conferência realizada em paris de 1907.

Atualmente são considerados os títulos portugueses e os indonésios, os quais estão a servir apenas como comprovativo de justificar a propriedade de facto;

[933] A crise de 2006 levou mais de 10% da população a deslocar-se, o que originou problemas sobre a propriedade da terra.

[934] PEDRO DAMIÃO HENRIQUES, *et.al., Funções da terra e da água para as comunidades rurais de Timor-Leste,* p. 10, texto disponível em http://tlstudies.org/pdfs/chp_15.pdf [5.3.2016].

porém, não foram ainda convertidos em títulos formalmente válidos. Os indivíduos que possuem esses títulos poderão chegar junto da Direção Nacional de Terras e Propriedades, na secção de registo cadastrais, e registar os seus direitos, quando não forem reclamados por ninguém. Por sua vez, quem tem posse consuetudinária, em consequência de sucessões dos antepassados, também pode requer o registo, quando não haver outros reclamantes.

Acresce que, através do Secretariado de Estado de Terras e Propriedades, o governo está a desenvolver esforços para que os terrenos sejam identificados pelos serviços nacionais de cadastro, a fim de proceder ao registo das propriedades privadas. Este levantamento cadastral é complexo já que envolve o conhecimento histórico da posse da terra desde a posse costumeira, os títulos obtidos durante a administração portuguesa e indonésia, até à ocupação ilegal ocorrida na crise de 2006.

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL), de 20 de Maio de 2002, veio conferir ao Parlamento Nacional (art. 167.º) uma vasta competência para legislar o direito positivo timorense (art. 95.º CRDTL). Além da competência exclusiva em determinadas matérias, o Parlamento Nacional pode ainda autorizar o Governo a legislar sobre certas matérias (art. 96.º da CRDTL). Ao lado da competência autorizada, a Constituição RDTL também consagra a competência exclusiva do Governo na matéria respeitante à sua própria organização e funcionamento, bem como à da administração directa e indirecta do Estado (n.º 3 do art. 115º).

CAPÍTULO XX
OCUPAÇÃO E USO DE IMÓVEIS NO DIREITO COSTUMEIRO

137. Formação do direito costumeiro de uso e ocupação das terras e casas.

138. Diversidade de usos e costumes ligada às terras e casas.

139. Uso e ocupação costumeira das terras: 133.1. Terras de uso e ocupação individual. 139.2. Terras de uso e ocupação colectiva.

140. Ritos e cerimónias tradicionais relacionados com a terra: 140.1. Ritos ligados à água. 140.2. Ritos relacionados com os animais de uso agrícola. 140.3. Ritos ligados à produção e à colheita. 140.4. Cerimónia de *Tara-bandu*.

141. Costumes ligados às casas: 141.1. Casas de uso e habitação. 142.2. Casas de usos e costumes: 142.2.1. Casas ligadas ao *lulik*. 142.2.2. Casas ligadas ao *ukun*.

143. Regras costumeiras ligadas à aquisição e transmissão de terras e casas.

137. A formação do direito costumeiro de uso e ocupação das terras e casas

Terras e casas em Timor-Leste, como em qualquer lado mundo, estão sempre ligadas ao trabalho e à cultura do homem. A partir da sua existência e da luta

pela sobrevivência, o homem adquire terras e constrói casas para garantir a segurança e sustentar o interesse do indivíduo e do colectivo. Neste sentido, falamos do acesso aos bens pelo homem na luta pela sua sobrevivência e da constituição da estrutura da propriedade sobre aqueles bens[935]. Assim, temos as seguintes fases fundamentais.

A primeira fase consiste no *apresamento* dos bens correspondente ao instinto e à necessidade do homem, não se verificando do ponto de vista psicológico qualquer hiato entre o *ser* e o *ter*, na medida em que o homem não se distingue verdadeiramente dos bens de que necessita. E enquanto não houver uma separação entre o homem necessitado e a presa não há uma verdadeira estrutura do *ter*, uma relação de propriedade, mas apenas uma posição de apresamento ou de abocamento do bem.

Depois, começa por haver consciência de que a necessidade implica uma certa capacidade de espera ou uma atitude de distanciamento entre o *ter* e o *ser*, surgindo então as primeiras bases psico-sociológicas para a criação das estruturas de propriedade. Estamos num âmbito de escassez, de hostilidade, de luta e de recolha directa, aquilo que, mais tarde, se traduziu numa economia de apresamento dos bens. É a esta economia de recolecção que está ligado o movimento dos grupos humanos, dirigido dos ambientes mais hostis para os menos hostis, das zonas mais agrestes para as zonas menos agrestes, na busca dos litorais e das planícies. Trata-se fundamentalmente, nesta segunda fase, de civilizações nómadas, vivendo em grupos em que poderá haver chefes, mas em que não há ainda estruturas de propriedade.

Posteriormente, esse movimento migratório vai passando por zonas mais férteis, começando a criar-se estruturas agrárias. É a chamada agricultura complementar do movimento nómada, ainda numa economia basicamente de recolecção. Com a descoberta de climas mais amenos, esses migrantes instalam-se; passa-se assim do nomadismo à sedentarização e criam-se as chamadas civilizações sedentárias que, por norma, são as civilizações ribeirinhas e as civilizações situadas nas montanhas. Inicia-se nesta fase, o desenvolvimento das estruturas

[935] Cf. JOSÉ GONÇALVES MARQUES, *Direito Reais*, Lições ministradas ao 4.º ano jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, Macau, s/e, 2010, pág. 9 e s.

de trabalho e cultura de que resulta o sistema de propriedade das civilizações sedentárias.

A construção da propriedade privada sobre terras e casas em Timor-Leste não se afasta das fases descritas, tendo os migrantes desta ilha passado pela economia de apresamento e pela fase do nomadismo ou recolecção, para darem origem a uma economia sedentária a partir do momento em que são descobertos lugares com climas e condições mínimas de sobrevivência.

Por conseguinte, podemos dizer que, por razões da escassez dos bens e de sobrevivência, os povos migrantes vão adquirindo identidade através da ocupação da terra para a construção da casa de morada e para as pastagens e o cultivo. Nesta fase, não podemos falar ainda de posse ou propriedade, mas é a partir dessa sedentarização que o conceito do uso e da ocupação das terras e casas adquire sentido e se vão formando as estruturas da propriedade através do reconhecimento da posse sobre esses bens.

Neste sentido, podemos entender o uso e a ocupação das terras e casas como condição *sine qua non* do reconhecimento da existência da posse sobre terras e casas, de que resulta posteriormente a possibilidade de atribuição sobre as mesmas do direito de propriedade privada por usucapião nos termos do direito legislado.

138. Diversidade de usos e costumes ligada às terras e casas

Em Timor-Leste, cada região ou zona tem os seus próprios hábitos no que respeita à aquisição ou uso das terras e casas, os quais, ao longo dos tempos, se foram constituindo nos costumes que caracterizam o modo de viver e conviver das várias sociedades timorenses. Neste sentido, a Constituição da República de Timor-Leste afirma expressamente o reconhecimento e a valorização pelo Estado das normas e dos usos costumeiros de Timor-Leste Estado (art. 2.º, n.º 4)[936].

Um dos elementos primários e fundamentais que caracteriza a identidade de cada sociedade timorense é a sua língua ou o dialecto; é partir dos diferentes

[936] "O Estado reconhece e valoriza as normas e os usos costumeiros de Timor-Leste que não contrariem a Constituição e a legislação que trate especialmente do direito costumeiro".

dialectos (Tetum, Fataluco, Macassae, Mambae, Bunaq, Uaimua, Midique, Nauete, Galolen, Baiqueno, entre outros) que podemos encontrar a diversidade de usos e costumes ligadas às terras e às casas em Timor-Leste. Ainda assim, encontram-se características comuns, tais como ritos ou cerimônias.

Tradicionalmente, no ponto de vista dos costumes, as terras e casas em uso e ocupação não são tratadas apenas como objectos de propriedade ou da posse, mas também de ritos e cerimónias tradicionais. Neste sentido, os timorenses identificam-se através das suas relações estritas com as terras e casas que usam e ocupam, e ao mesmo tempo dão uma importância fundamental aos ritos e cerimónias relacionados com a respectiva aquisição e uso por parte dos seus antepassados, e ao facto de serem objecto da propriedade ou posse ao longo de gerações.

As terras e casas são tratadas pelos timorenses como manifestação de uma propriedade ou posse que é exercida de forma contínua, de geração em geração, por si ou por intermédio de outros, de forma individual ou colectiva, independentemente do modo da sua aquisição, originária ou derivada, pelos seus antepassados e do uso individual ou colectivo que lhe é dado pela actual geração.

139. Uso e ocupação costumeira das terras

O uso e ocupação das terras não só está relacionado com ritos e cerimónias tradicionais, como constitui uma manifestação da propriedade ou da posse. Em qualquer dos casos, o uso das terras pode ser individual ou colectivo, de carácter temporário ou definitivo.

O uso e ocupação das terras de carácter temporário não têm uma ligação estrita com ritos e cerimónias tradicionais, nem constituem uma manifestação da propriedade ou da posse, porque, depois de dois ou três épocas da produção em que a terra já perdeu a sua fertilidade e reduziu ao mínimo a sua produção ou por razões da distância entre o terreno e a casa de morada principal, podem ser abandonadas.

Já o uso e ocupação individual das terras, de carácter definitivo, tem maior ligação com a propriedade ou a posse do que com ritos e cerimónias tradicionais, porque o uso e ocupação nesses casos é uma expressão do interesse individual

sem qualquer ligação ou intervenção com o *lulik* (alma dos seus antepassados) e *uma-lulik* (casa sagrada timorense).

Diferentemente, o uso e ocupação colectiva das terras de carácter definitivo possui uma relação estrita com ritos e cerimónias tradicionais e uma menor relação com a propriedade ou a posse, porque a sua aquisição originária (desbaste das florestas) ou derivada (com origem nas relações de barlaque) está ligada aos membros de *uma-lulik* ou aos seus antepassados (*lulik*) de origem conhecida ou desconhecida.

Quanto aos bens colectivos adquiridos de modo originário, constitui uma obrigação do colectivo celebrar os ritos e cerimónias ligado ao *lulik* e *uma-lulik*; são insusceptíveis de aquisição individual. Diversamente, em relação aos imóveis adquiridos de forma derivada, depende da vontade do respectivo titular celebrar ou não os ritos e cerimónias tradicionais, além de que são susceptíveis de aquisição individual.

139.1. Terras de uso e ocupação individual

O uso e ocupação individual, por si ou por intermédio de outrem, das terras depende necessariamente do respectivo modo da aquisição, originária ou derivada. A aquisição originária pelo individuo pode ser temporária ou definitiva, dependendo do fim da aquisição; a aquisição derivada das terras também pode ser temporária ou definitiva, dependendo do modo da sua aquisição.

O fim da aquisição será temporário, se o uso e a ocupação tiverem uma duração de uma ou duas épocas de chuvas; será definitivo no caso de tratar-se de abertura de terras para cultivar novos arrozais ou de novos quintais para cultivo ou plantação.

Ainda dentro do entendimento anterior, as terras adquiridas individualmente de forma originária podem ser usadas pelo particular, como podem ser usados pelo colectivo. Em ambos casos, os frutos colhidos destinam-se aos indivíduos ligados ao uso e ocupação da referida terra.

A aquisição individual pode ser por via do contrato costumeiro (*barlaque*[937]), doação, sucessão ou usucapião. A aquisição por barlaque tem motivos e fins colectivos, em consequência das relações costumeiras entre *Umane*[938] e *Fetosan*[939].

Assim, o uso e a ocupação dos bens, seja individual ou colectiva, tem fins comuns.

O modo de aquisição por doação depende também dos fins da doação, determinados entre o doador e o donatário; estes podem ser pessoas individuais ou colectivas. A doação pode ter motivos colectivos ou individuais, independentemente do doador ou donatário serem pessoas singulares ou colectivas.

A sucessão depende do facto da morte do proprietário ou possuidor e da aceitação do herdeiro ou legatário a partir da abertura da sucessão. A aquisição por sucessão também pode ser colectiva ou individual; é colectiva, porque o costume timorense considera a *Uma-lisan*[940] como último sucessor quando não existe o sucessor individual. O uso e a ocupação das terras adquiridas por sucessão pode ser individual ou colectiva e ter fins pessoais ou comuns, tudo dependendo de quem é o sucessor.

A aquisição por usucapião — no costume timorense, este conceito é desconhecido — pressupõe a posse (o uso ou ocupação) da terra durante um determinado período de tempo, nos termos do direito legislado.

---

[937] *Barlaque* (dote) significa o conjunto de bens pedidos ou oferecidos pela parte de noivo para a noiva. Significa também uma negociação ou acordo bilateral, nos termos do costume, entre as partes do noivo e da noiva. Neste sentido, falamos da relação entre *fetosan-umane*, uma relação costumeira constituída a partir da relação conjugal entre noivo e noiva de diferentes *knua* ou *Uma-lulik*.

[938] *Umane* significa da parte da noiva (diz respeito também a *knua* ou *Uma-lulik*, *lia-nain* e membros da família da noiva).

[939] *Fetosan* significa da parte do noivo (*knua* ou *Uma-lulik, lia-nain* e membros da família do noivo).

[940] *Uma-lisan* é a casa tradicional mais ligada ao poder local, chamada também *Uma-rota*, um conceito próximo de *Uma-lulik*, mas não é idêntico.

139.2. Terras de uso e ocupação colectiva

As terras de uso e ocupação colectiva dependem do modo da sua aquisição, originária ou derivada. É originária, a aquisição das terras na sequência de desbastes das florestas ou abertura do campo de arrozais em conjunto pelos membros de *uma-lulik* ou da comunidade; a aquisição é derivada quando decorre, por exemplo, das relações de *barlaque* ou *fetosan-umane*, ou das relações entre as comunidades locais. Distinguem-se em terras de uso e ocupação colectiva privada, e terras de uso e ocupação colectiva comunitária.

A aquisição colectiva privada é feita na maioria dos casos pelos membros de *Uma-lulik*[941] ou *Knua*[942] por causa das relações de *barlaque* ou de *fetosan* e *umane*. A aquisição é colectiva comunitária quando é levada a cabo por uma estrutura do poder comunitário, ou seja, pelo conjunto dos membros de uma comunidade de nível da *povoação ou aldeia* e de nível do *suco*.

Neste entendimento, podemos dizer que o uso e a ocupação das terras de natureza colectiva privada pertence a *Uma-lulik* ou *Knua,* e tem por finalidade responder aos fins comuns da própria *Uma-lulik* ou *Knua*. O uso e a ocupação das terras de natureza colectiva comunitária está sob a direcção da povoação ou aldeia e suco, e visa a satisfação das respectivas necessidades comuns.

140. Ritos e cerimónias tradicionais relacionados com a terra

Em Timor-Leste existem ritos e cerimónias tradicionais ligadas ao uso e ocupação das terras que traduzem a ideia de posse ou de propriedade.

[941] *Uma-lulik* é a casa sagrada timorense.

[942] *Knua* é o lugar onde está implantada a *Uma-lulik* ou o conjunto de *Uma-lulik*, incluindo *Uma-lisan*.

Ligados à terra e à água existem os ritos e cerimónias de *be-ulun*[943] ou *be-matan*[944], *be-liman*[945] ou *be-ain* [946], *be-hasan*[947] e *harí bandu*[948] ou *tara bandu*[949].

Há ainda as cerimónias ligadas aos animais que os membros da comunidade utilizam para trabalhar nos terrenos que usam e ocupam.

Podemos falar também dos ritos ligados às colheitas, realizadas pelos membros da comunidade que tem direito de uso ou ocupação dos respectivos terrenos.

Há ainda os ritos e cerimónias de proibições agrícolas, tais como *Harí bandu* e *Tara bandu*, os quais têm por finalidade proteger os produtos agrícolas dos membros da comunidade.

140.1. Ritos ligados à água

Os ritos e cerimónias de *be-ulun* ou *be-matan* são celebrados anualmente pelos membros da comunidade que tem direito de uso ou ocupação dos terrenos de cultivo para dar início aos trabalhos agrícolas, sendo dirigidos pelo chefe

[943] *Be-ulun* (cabeça de água) é a primeira porta da entrada de água da ribeira para os canais de abastimentos dos terrenos agrícolas.

[944] *Be-matan* (olho de água) é a nascente ou fonte que fornece as águas para os canais de abastecimento dos terrenos agrícolas.

[945] *Be-liman* (braços de água) são os canais iniciais de canalização de águas para abastimentos dos terrenos agrícolas.

[946] *Be-ain* (pés de água) constituem os últimos canais das águas para abastimentos dos terrenos agrícolas.

[947] *Be-hasan* (faces de água) são as portas da entrada de águas para cada terreno agrícola de determinado proprietário.

[948] *Harí bandu* (levantar os postes das proibições) cerimónia em que são fixadas proibições e as regras de conduta dos membros da comunidade em relação aos terrenos agrícolas e às produções agrícolas.

[949] *Tara bandu* (colocar as proibições em postes) rito em se procede à determinação dos tipos de terrenos agrícolas e das produções que são intocáveis pelos membros da comunidade, incluindo pelo próprio proprietário, durante determinado período.

tradicional ou pelo *lia-nain*[950]. Nestes ritos, o chefe tradicional oferece ao *lulik*[951] e ao *be-nain*[952] cabritos ou ovelhas e galos que, depois de mortos, são servidos aos membros da comunidade. Enquanto alguns cozinham a refeição, outros membros dão início à limpeza das *be-ulun* ou *be-matan*; por fim, os membros da comunidade comem as carnes e o arroz preparados em folhas de bananeira que são colocadas em cima das *be-ulun* ou *be-matan*.

Terminada a cerimónia, os membros da comunidade podem continuar com a limpeza das *be-liman* ou *be-ain* até que a água chegue ao terreno agrícola do último membro. Depois de a água passar as *be-liman* ou *be-ain*, cada membro da comunidade que tem o dever de realizar a cerimónia de *be-hasan*[953] para abrir as portas de água para o seu terreno, podendo, depois disso, iniciar os trabalhos agrícolas.

A partir desta realidade costumeira, entendemos que a ocupação e o uso das terras estão ligados às cerimónias tradicionais e que sobre os membros da comunidade existe um dever de realizarem todos os anos estes ritos.

140.2. Ritos relacionados com os animais de uso agrícola

Os animais agrícolas, tais como búfalos e cavalos, são utilizados frequentemente pelos agricultores nas lavouras e nos transportes dos produtos agrícolas. Aqueles animais têm áreas próprias de pastagens, ligadas ao *debu*[954]. Em relação aos búfalos, realiza-se anualmente um rito no *debu,* antes e depois dos trabalhos

---

[950] *Lia-nain* (dono da palavra) é o porta-voz da comunidade que dirige os respectivos ritos e cerimónias tradicionais.

[951] *Lulik* (sagrado) é a alma dos antepassados dos membros de *Uma-lulik* ou *Uma-lisan* da comunidade.

[952] *Be-nain* (dono da água) é o *lulik* dos antepassados que tem direitos e deveres sobre *be-ulun* ou *be-matan* e protegem as suas descendências no uso e fruição de *be-ulun* ou *be-matan*.

[953] *Cerimónia de be-hasan* (entrada principal de águas para campo de arrozais) são os actos rituais celebrados no momento da primeira entrada de águas no campo de arrozais para iniciar as lavouras anuais pelo quem usa ou ocupa os arrozais.

[954] *Debu* (centro de guarda e dos ritos) é o lugar onde os chefes tradicionais ou *lia-nain* costumam celebrar o rito de lavar os búfalos antes e depois das lavouras anuais.

agrícolas anuais, o *fase-karau*[955]. O *debu* e o *fase-karau* são indissociáveis, além de que estão ligados ao *Uma-lulik*, do qual constituem parte integrante; por isso, quem pode celebrar esse rito é o *lia-nain* de cada *Uma-lulik* ou um seu representante.

Assim, o direito de uso e ocupação do *debu* pertence à *Uma-lulik* que é o seu possuidor ou proprietário.

140.3. Ritos ligados à produção e à colheita

A produção e a colheita têm um rito próprio que ocorre antes e depois das colheitas. É celebrado pelo chefe tradicional e tem lugar nos terrenos de arrozais e milhos que pertencem a *Uma-lulik*; podem também ser celebrados nos terrenos privados dos membros da comunidade.

A forma da cerimónia é idêntica à celebrada relativamente à água, apenas se distinguindo quanto ao objecto: enquanto uma está ligada ao *rai-nain*[956], o rito da água ao *be-nain*, como se disse. O rito do *rai-nain* inicia-se antes do corte do arroz ou do milho e consiste no acto de pedir licença ao *rai-nain* para iniciar a colheita. No fim desta e antes de ser transportada para a *Uma-lulik*, deve ainda celebrar-se outro rito em que se agradece o produto colhido.

Embora se destinem a pedir licença e a agradecer aos antepassados que trabalharam os mesmos terrenos agrícolas, estes ritos estão ligados basicamente ao uso e a ocupação do terreno agrícola pelos membros de cada *Uma-lulik* e também ao seu *lulik* ou antepassados.

140.4. Cerimónia de tara-bandu

O *tara-bandu* é uma cerimónia anual cuja celebração é da iniciativa da autoridade da comunidade local e tem lugar após a época do cultivo das terras e antes das colheitas. Consiste no estabelecimento de proibições aos membros da

[955] *Fase-karau* (lavar os búfalos) é um rito de lavar os búfalos antes e depois das lavouras anuais.

[956] *Rai-nain* (dono da terra) não é o possuidor ou proprietário actual que usa ou ocupa o terreno agrícola, mas os seus antepassados que são considerados como *lulik*.

comunidade de colher os frutos existentes nos terrenos, próprios ou alheios, antes de as mesmas serem retiradas pela autoridade local.

A cerimónia de *tara-bandu* inicia-se com som do tambor tocado pelos moradores acompanhado pelos gritos dos outros moradores para que sejam publicadas as referidas proibições. No lugar onde é decretado o *bandu*, os membros da comunidade matam búfalos, ovelhas ou cabritos para o banquete em que participam em conjunto com os seus chefes. No caso de algum deles violar essas proibições, terá como sanção o dever de matar animais para serem servidos a todos os membros da comunidade.

Esta cerimónia deve ser celebrada em todas as aldeias do suco em causa, devendo ser colocados os símbolos do *bandu* nos pontos mais altos da fronteira geográficas do suco.

O *tara-bandu* dura até os chefes da comunidade decidirem levantar a proibição. Esta é anunciada através de sons de tambor e pelos gritos dos moradores, após o que é permitido aos membros da comunidade fazer as colheitas nos seus quintais, hortas ou arrozais.

141. Costumes ligados às casas

Em Timor-Leste, as casas dividem-se em casas de uso e habitação, e casas de uso e costumes. As casas de uso e habitação podem ser de uso e habitação definitiva e de uso e habitação provisória; nas casas de uso e costume há as ligadas ao *ukun*[957] e as ligadas ao *lulik*.

141.1. Casas de uso e habitação

As casas de uso e habitação podem ser de uso e habitação provisória e de uso e habitação definitiva. As primeiras são construídas em quintais, hortas ou

[957] *Ukun* (poder*)* significa poder político tradicional dos chefes tradicionais. O *ukun* está ligado e centralizado em *Uma-ukun* ou *Uma-rota*, onde o poder político tradicional exerce as funções de ordenar, dirigir, orientar ou coordenar a organização e o funcionamento do poder tradicional em comunidade.

campos de arrozais, sendo utilizadas ao longo da época da produção e da colheita. As segundas estão situadas perto de *Uma-lulik* ou de *Uma-rota*, ou perto do quintal, horta e arrozal, servindo para a residência da família. A casa de uso e habitação pertence normalmente ao possuidor ou proprietário do terreno e pode ser adquirida de forma originária ou derivada.

141.2. Casas de usos e costumes

As casas de usos e costumes dividem-se em *Uma-lulik* e *Uma-rota*. A primeira é a casa sagrada timorense ligada ao *lulik* e a segunda é a casa do poder tradicional ligado ao exercício da governação tradicional, reconhecido pelo órgão de administração pública.

141.2.1. Casas ligadas ao lulik

A *Uma-lulik* timorense situa-se num lugar fixo, no ponto alto da localidade, cuja determinação é feita de acordo com os ritos e cerimónias dirigido pelo *lia-nain*. A sua construção deve seguir os ritos e cerimónias tradicionais. Estes consideram-se sagrados porque estão ligados ao *lulik* (as almas dos antepassados), pelo que a casa é denominada *Uma-lulik*; esta constitui um lugar sagrado onde se reúnem todos os seus membros para oferecer os seus sacrifícios e as suas orações pelas almas dos seus antepassados.

Do ponto de vista do direito costumeiro, a *Uma-lulik* é uma pessoa colectiva com identidade própria (um nome) que possui capacidade para ser titular de direitos e assumir obrigações no âmbito de relações de natureza patrimonial e espiritual, independentemente dos direitos e obrigações de cada um dos seus membros. Sendo uma pessoa colectiva costumeira, a *Uma-lulik* deve ser reconhecida pelos órgãos estaduais competentes.

Por outro lado, a *Uma-lulik* é considerada um imóvel, independentemente dos outros bens imóveis que possua ou de que seja proprietária, e a sua propriedade pertence em comunhão aos respectivos membros.

141.2.2. Casas ligadas ao ukun

Em todas as comunidades timorenses existe um órgão de governação tradicional, a *Uma-rota*[958], cuja personalidade é reconhecida pela administração pública. A *Uma-rota* é a casa de governação tradicional, dirigida pelo chefe da comunidade, o chefe de *suco*[959] ou *liurai*[960], que é eleito ou nomeado, o qual tem o poder de decidir, de administrar e de julgar.

A *Uma-rota* é uma pessoa colectiva tradicional, possui identidade própria e tem capacidade para exercer os seus direitos e assumir as suas obrigações de natureza pessoal e patrimonial, estabelecidas no âmbito das relações tradicionais de subordinação e de coordenação com qualquer *Uma-rota* hierarquicamente superior ou inferior, e com os seus membros.

A *Uma-rota* tem posse ou direito de propriedade sobre os diversos imóveis que adquira, de modo originário ou derivado; é considerada um imóvel que pertence aos membros da comunidade em regime de comunhão.

142. Regras costumeiras ligadas à aquisição e transmissão de terras e casas

A aquisição e a transmissão de terras e casas em Timor-Leste têm os seus modos e as suas regras costumeiras ou tradicionais próprias, além das regras ou modos consagrados pelo direito legislado. Abordaremos apenas a aquisição e a transmissão de terras e casas de acordo com as regras costumeiras.

---

[958] *Uma-rota* (casa-rota), designada também *Uma-ukun (*casa de poder*)*, *Uma-liurai (*casa do chefe tradicional*) Uma-dom* (casa do chefe dos chefes tradicionais), significa casa de governação da comunidade tradicional.

[959] *Suco* é conjunto dos membros de uma comunidade tradicional, ligada à etnia ou dialecto, estabelecida em determinado local com uma duração indeterminada, dirigido pelo um chefe tradicional chamado *liu-rai*. Relativamente ao dialecto, vários sucos podem ter o mesmo ou um suco pode ter mais de um.

[960] *Liu-rai* (além-terra) é o chefe do suco ou chefe tradicional de uma comunidade ligada a uma etnia ou dialecto.

A aquisição das terras pode ser originária e derivada. A primeira — seja por pessoas singulares ou colectivas, privadas ou comunitárias — inicia-se com a colocação dos sinais ou marcações, tais como a limpeza da área visada, que indicam que algum membro da comunidade tem intenção de utilizar aquela área como campo agrícola, em termos provisórios ou definitivos. Observando o sinal ou a marcação colocada, os restantes membros da comunidade vão colocar sinais ou marcação em áreas diversas. Chegada a época da preparação do terreno agrícola, cada um inicia a desbasta da mata para o cultivo temporário ou permanente, ou para abertura dos arrozais na área marcada[961].

Na aquisição originária de casas, as pessoas — singulares ou colectivas privadas ou comunitárias — iniciam a ocupação do terreno com a colocação de sinais ou marcação na área destinada à construção, tais como colunas, travessões de madeira ou escavação de buracos. Este procedimento é comum à construção de casas de uso e habitação, de *Uma-lulik* ou de *Uma-rota*.

A aquisição derivada de terras e casas deriva da negociação entre o titular e o adquirente nos termos das relações costumeiras de transmissão de terras ou casas. Uma das formas típicas dessa aquisição é o contrato de *barlaque*, estabelecido entre *Uma-lulik* de *Umane* e de *Fetosan*, dirigido pelo seu *Katuas-uma*[962] ou *lia-nain*, em que é determinada a quantidade e o valor dos bens que constituem o objecto das transmissões estabelecidas entre as partes interessadas.

A sua execução pode verificar-se logo no início da sua celebração e ser feita de uma única vez ou em partes sucessivas, dependendo das necessidades concretas de cada interessado.

No sentido de cumprimento de direitos e obrigações nos contratos de *barlaque* a parte de *umane* pode cumprir, subsidiariamente, quando se observa a falta ou a insuficiência da contra-partida do *barlaque* retribuído; neste caso, a *Umane* indica um determinado terreno que será considerado como resposta

[961] Cf. BENJAMIN CARDOSO, *Timor-Leste um Povo Três Direitos (uma História de Direito), Dom Boaventura – Liurai de Manufahi*, volume 1, Díli, National Graphic and Printing Center of Timor-Leste, s/d, pág. 38.

[962] *Katuas-uma* (o velho da casa) é o chefe de *Uma-lulik* ou aquele que tem poder máximo de decidir, ordenar ou dirigir os ritos e as cerimónias costumeiras.

necessária para *Fetosan* que já cumpriu na totalidade a quantia ou valor estabelecido.

CAPÍTULO XXI
PROPRIEDADE COMUNITÁRIA E ZONAS DE PROTECÇÃO COMUNITÁRIA

143. Enquadramento legal da propriedade comunitária e das zonas de protecção comunitária.
144. Representação das comunidades: 144.1. A Lei n.º 3/2009; 144.2. A Lei n.º 13/2017.

143. Enquadramento legal da propriedade comunitária e das zonas de protecção comunitária

Através do Regulamento UNTAET n.º 1999/1 e da Lei n.º 2/2002, o Estado timorense recebeu toda a lei indonésia em vigor até 25 de Outubro de 1999, que não fosse contrária à Constituição Timorense, incluindo assim a legislação referentes aos bens imóveis, até que esta fosse revogada por legislação nacional. Tendo em conta essa recepção, é necessário analisar a regulação de terras comunitárias durante o período da ocupação indonésia.

O estatuto destas terras não é claro, embora existam várias referências em diferentes diplomas. A Lei Agrária Indonésia n.º 5/1960 *(Undang-Undang No.*

5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria/UUPA) reconhece direitos comunitários sobre a terra (*hak ulaya*t), com base no costume (*adat*). Embora as terras comunitárias sejam referidas em vários artigos (veja-se, entre outros, os artigos 5.º e 56.º daquela lei), tal regime nunca foi claramente estabelecido, sendo esta ambiguidade muitas vezes usada em desfavor da população. O reconhecimento de direitos sobre terras comunitárias foi ainda reforçado pelo Regulamento Ministerial 5/1999, de 25 de junho, apesar das dificuldades da sua implementação.

Também após a independência de Timor-Leste foi dado reconhecimento à propriedade comunitária. Assim, o artigo 4.º da Lei n.º 11/2011, de 14 de Setembro (que aprova o Código Civil), define a mesma como "a que se integra na utilização comum de uma comunidade, de acordo com os usos e costumes". A Lei n.º 13/2017 de 5 de junho, sobre o Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis, dispõe no seu Capítulo IV sobre Zonas de protecção comunitária e Bens imóveis comunitários.

Nos termos do artigo 27.º daquela Lei, considera-se propriedade da comunidade local os bens imóveis reconhecidos pela comunidade como sendo de seu uso comum e partilhado por um grupo de indivíduos ou famílias, organizados de acordo com os usos e costumes locais (*lisan*). Este direito é qualificado como como direito anterior primário e um direito informal de propriedade (infra)[963], e não pode ser alienado (art. 27.º n.º 2, 1ª parte, da Lei n.º 13/2017).

Por sua vez, as Zonas de Protecção comunitária são, nos termos do artigo 23.º da mesma lei, as áreas protegidas pelo Estado com a finalidade de salvaguardar os interesses comuns de uma comunidade local, através da protecção especial conferida a áreas habitacionais, áreas agrícolas, quer quando cultivadas ou em pousio, florestas, sítios de importância cultural, locais de culto sagrado ou ligados à tradição local, pastagens, fontes de água ou áreas onde haja recursos naturais, cujo uso seja compartilhado e necessário à sua subsistência. Uma Zona de Proteção Comunitária é, pois, uma área em que a comunidade desempenha

[963] Direitos informais de propriedade, são "os direitos sobre bens imóveis, costumeiros e decorrentes da posse duradoura, que tenham as caraterísticas essenciais do direito de propriedade" (art. 2.º al. *g)* da Lei n.º 13/2017). Veja-se também o art. 27.º n.º 4, da mesma Lei.

um papel na respectiva administração e relativamente o Estado deve desempenhar uma função tutelar.

A classificação da terra como uma Zona de Proteção Comunitária não afeta a titularidade dos direitos sobre os bens imóveis nela situados por parte de pessoas singulares ou colectivas, ou pelo Estado (art. 27.º da Lei n.º 13/2017), mas implica que a realização de atividades económicas na zona deve ser precedida da consulta da comunidade (art. 25.º n.º 3, da Lei n.º 13/2017).

144. Representação das comunidades

Outra questão que interessa colocar está relacionada com a representação comunitária, ou seja, com o problema de saber quem pode atuar em nome da comunidade a praticar atos, nomeadamente declarar a titularidade dos bens imóveis comunitários e celebrar contratos sobre os mesmos com terceiros. É possível um recurso pelas autoridades locais para representarem as comunidades que disputam os bens imóveis? Esta questão torna-se ainda mais relevante se forem tidos em conta os mecanismos para a protecção da posse existentes no Código Civil.

Neste caso, é preciso clarificar o que se entende por 'lideranças locais'. Em Timor-Leste é por vezes usada a expressão 'liderança local' para referir duas realidades distintas: por um lado, as lideranças comunitárias, reguladas pela Lei n.º 3/2009, de 8-7, sobre as lideranças comunitárias e sua eleição, onde se incluem os chefes de suco, conselho de suco e o chefe de aldeia. Por outro lado, as lideranças tradicionais (*liurais*), apontados como líderes da comunidade por via do costume. Note-se que, embora sejam duas lideranças distintas, estas são por vezes exercidas pela mesma pessoa.

144.1. A Lei n.º 3/2009

A Lei n.º 3/2009 define lideranças comunitárias (alterada pela Lei n.º 3/2015, de 12-8), como "um colectivo que tem por objectivo organizar a participação da comunidade na solução dos seus problemas, zelar pelos interesses e

representá-la sempre que necessário" (art. 2º, n.º 1). Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, a liderança comunitária é exercida pelo Chefe de Suco e pelo Conselho de Suco, nos limites do Suco e respectivas aldeias.

O artigo 3º, n.º 1, da mesma lei define o suco como "uma organização comunitária formada com base em circunstâncias históricas, culturais e tradicionais e que tem área estabelecida no território nacional e população definida"; os artigos 4º e 5º definem 'Chefe de Suco' e 'Conselho de Suco'. O artigo 10º n.º 1 define as áreas em que o Chefe de Suco e o Conselho de Suco podem desenvolver as suas actividades, e o art. 11º define a suas competências.

O artigo 10º é central para responder à questão da representação das comunidades pelas lideranças comunitárias. Este artigo define as áreas em que as lideranças comunitárias, eleitas nos termos desta lei, podem exercer as suas competências. Aquelas têm competência para, junto das suas comunidades, procurarem consensos e colaborarem com o Governo na tentativa de obterem o acordo de todos os seus membros; no entanto, não têm competência para, em nome de toda a comunidade, a vincular a um contrato, nem para onerarem os bens imóveis comunitários. O mesmo se diga relativamente às competências individuais de cada um dos órgãos das lideranças comunitárias que são referidas nos artigos 11º, 12º e 14º, os quais também não atribuem quaisquer competências específicas quanto a esta matéria.

Por outro lado, tal como consta da definição estabelecida pelo artigo 3º, n.º 1, o suco é caraterizado por uma população e uma área geograficamente definida, na qual as competências das autoridades locais são exercidas; o entanto, não foi até agora feita a delimitação dos sucos. Assim, ainda que o entendimento fosse de que as lideranças comunitárias poderiam representar as comunidades, existe sempre o problema de saber que território estaria abrangido pelos poderes atribuídos a esses líderes comunitários.

Em conclusão, parece-nos seguro pode dizer que as lideranças comunitárias, eleitas nos termos da Lei n.º 3/2009 (com as alterações introduzidas pela Lei n.º 3/2015, de 12-8), não tem competência reconhecida pela lei para representar vincular as comunidades a um possível contrato.

Importa agora analisar se será possível aos líderes tradicionais (*liurais*) vincularem contratualmente a comunidade.

A Lei n.º 10/2011 que aprova o Código Civil reconheceu a propriedade comunitária, mas nada diz quanto ao seu processo decisão e vinculação das comunidades. Contudo, o artigo 2º daquele Código estabelece que os costumes locais são atendíveis sempre que não contrariem a Constituição e a restante legislação vigente (aliás, no mesmo sentido do estabelecido no artigo 2º, n.º 4, da Constituição).

Mas importa frisar que a lei, ao referir 'costumes', não está a englobar todas e quaisquer práticas que sejam observadas dentro de uma comunidade local. Em termos jurídicos, entende-se por costume a prática reiterada de um comportamento, pela sociedade ou por uma comunidade, acompanhado da convicção da sua obrigatoriedade. Essa convicção de obrigatoriedade não pode derivar da vontade de um grupo dominante, mas de uma convicção espontânea da população por ela abrangida[964]. Por isso, terá em primeiro lugar que se aferir se existe aqui um costume em termos jurídicos.

Para que tal se verifique terá de ser provado que o processo seguido pela comunidade para a formulação de uma "vontade comunitária" foi no sentido de esta se vincular a determinado negócio, bem como provar que a nomeação da pessoa indicada para a vinculação da comunidade corresponde a uma prática reiterada, e que a comunidade em geral (e não só uma elite dentro ela) a entende como uma prática obrigatória e necessária. A prova da existência deste eventual costume será grande parte das vezes inglória, já que a alienação ou oneração de terras a entidades externas à comunidade não faz parte dos actos normais desta, não existindo frequência suficiente para se constituir um costume nos termos da lei. Por outro lado, levantar-se-iam bastantes questões quanto à verdadeira existência de uma consciência de obrigatoriedade por parte da comunidade, e se essa consciência teria sido livremente formada.

Assim, parece-nos difícil poder entender-se que existe aqui um costume em termos jurídicos. Mas ainda que ele exista, será ainda necessário verificar o seu respeito pelas normas da Constituição e restantes leis vigentes. Será importante ressalvar que estes terão sempre que respeitar o princípio da igualdade em geral,

[964] Veja-se, neste sentido, A. SANTOS JUSTO, *Introdução ao Estudo do Direito*, 3º ed, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, pág. 183 e s.; no mesmo sentido BAPTISTA MACHADO, *Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador*, Almedina, Coimbra, 1983, pág. 153 e s.

o princípio da igualdade de género, da protecção de grupo vulnerável como os cidadãos portadores de deficiências ou os idosos, da protecção da família, do trabalho, da propriedade privada e da habitação (vejam-se os artigos 16.º, 17º, 19º, 20º, 21º, 39º, 50º, 54º e 55º todos da Constituição).

Tendo em conta a natureza dos direitos em causa e as práticas tradicionais timorenses, dificilmente um costume que autorizasse uma única pessoa a tomar uma decisão em nome de uma comunidade não seria violador dos princípios acima referidos. Tal questão torna-se ainda mais gravosa tendo em conta a natureza social e económica do uso de terras comunitárias em Timor-Leste. Apesar de estas serem em geral designadas como comunitárias e de uso comunitário, elas são o mecanismo individual de subsistência de cada indivíduo e família, tornando muito mais gravoso a possibilidade de exclusão das pessoas afectadas por qualquer vinculação a um possível contrato.

Pelo exposto, parece-nos que leis costumeiras não se afiguram aptas para colmatar esta lacuna.

Uma forma de suprir essa lacuna poderia ser recorrer ao regime da compropriedade, com as necessárias adaptações, previsto no artigo 1323º e seguintes do Código Civil. Determina este regime, nos termos do artigo 1328º, que a oneração a alienação de parte do imóvel tem que ser feita com o consentimento de todos os comproprietários. Sendo esta interpretação seguida, entende-se também que deve ser obtido consentimento de todos os membros da comunidade, embora se alerte mais uma vez para o facto de a terra comunitária não corresponder necessariamente à divisão administrativa do suco, pelo que dentro destes dois sucos podem ser identificadas várias comunidades.

Note-se que o recurso ao regime da compropriedade resolve apenas a questão dos possíveis direitos comunitários que possam existir sobre este imóvel. Quanto aos possuidores dos imóveis, tendo em conta a presunção de titularidade e também os direitos de defesa da posse concedidos pelo Código Civil, a negociação terá que ser feita individualmente. Os possuidores devem ainda ter em consideração os princípios constitucionais que proíbem discriminação em relação ao género ou qualquer outra forma de discriminação, seja ela etária ou social.

144.2. A Lei n.º 13/2017

A Lei n.º 13/2017, de 5 de junho, pretende apenas determinar a titularidade dos bens imóveis, não a representação ou administração de terras comunitárias, as quais são deixadas para legislação posterior (art. 28º).

Um exemplo de bem imóvel comunitário são os terrenos reconhecidos como pertencendo à comunidade de Camenassa nos termos do artigo 3.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 36/2014, de 17 de dezembro, relativa à Transmissão de Direitos Sobre Bens Imóveis no Projecto Suai Supply Base[965]. Quanto à representação comunitária, a comunidade de Camenassa decidiu, livremente, ser representada perante o Estado, e perante quaisquer terceiros, pelos respectivos líderes comunitários tradicionais, investidos exclusivamente de acordo com os seus usos e costumes e aceites pelos respetivos membros (art. 3.º n.º 2, do mesmo Decreto-Lei). Nos termos do artigo 5.º n.º 4, al. *h),* deste diploma, o chefe de suco não é líder comunitário tradicional, mas sim testemunha para efeito da assinatura da escritura pública de constituição da sociedade comercial.

Quanto à forma de representação comunitária, o artigo 11.º, n.º 1, do mesmo diploma determina que "os membros da comunidade de Camenassa (...) deverão organizar-se em pessoas colectivas com ou sem fins lucrativos, destinadas a representar os seus interesses e, ou, fomentar o desenvolvimento económico local".

[965] Um dos objetivos da criação tal diploma foi, nomeadamente, afastar a incerteza sobre o direito de propriedade sobre terrenos privados, incluindo terrenos comunitários, e a natureza precária da legislação existente sobre o uso e o aproveitamento da terra.

CAPÍTULO XXII
RESERVA CONSTITUCIONAL DA PROPRIEDADE SOBRE A TERRA

145. O art. 54º, n.º 4, da Constituição.
146. As pessoas estrangeiras, singulares ou coletivas.
147. As pessoas colectivas religiosas.
148. A Lei n.º 1/2003, de 10 de Março.

145. O art. 54º, n.º 4, da Constituição

Norma fundamental no ordenamento dominial timorense é o art. 54º, n.º 4, da Constituição, segundo o qual "só os cidadãos timorenses têm direito à propriedade privada da terra"[966]. A Constituição entrou em vigor, apenas, em 20 de maio de 2002; porém, tem efeitos retroativos a restrição constitucional que veda aos estrangeiros a propriedade da terra

[966] "A questão da exigência da nacionalidade para a titularidade do direito de propriedade plena vigorava já no território nacional, por aplicação dos artigos 9.º, n.º 1, e 21.º, n.º 1, da Lei Agrária Indonésia, devidamente adaptada à RDTL", RUI PENHA, *Guia* cit., pág. 29.

Qualquer discriminação deverá, no entanto, ser muito restritivamente interpretada, como sempre resultaria do art. 2.º, em especial do § 2, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, recebida no ordenamento jurídico timorense, a qual constitui um padrão de interpretação dos direitos fundamentais constitucionais, nos termos do art. 23.º da Constituição.

O seu caráter de direito fundamental recomenda que as restrições que lhes sejam impostas por via legislativa obedeçam, pelo menos, aos princípios da preservação do conteúdo essencial e da não retroatividade (previstos no art. 24.º da Constituição) como limites intransponíveis para as leis restritivas de direitos, liberdades e garantias.

A Lei de Nacionalidade de Timor-Leste, promulgada no dia 30 de Outubro de 2002, define quais são os cidadãos timorenses[967]. Porém, esta lei, como é natural, apenas abrange as pessoas singulares e já não as colectivas.

146. As pessoas estrangeiras, singulares ou colectivas

Em face daquele preceito constitucional, poder-se-á concluir que os estrangeiros que adquiram a propriedade perfeita antes do dia 20 de maio de 2002 perdem automaticamente os seus direitos?

Parece que não, porquanto o art. 13.º, n.º 1, da Lei n.º 1/2003, de 10 de Março, que fixa regime jurídico dos bens imóveis - I Parte: Titularidade de bens imóveis, estipula que: "os cidadãos estrangeiros devem, no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor da presente lei, fornecer à DTP todos os dados sobre os bens imóveis de que foram proprietários até 19 de Maio de 2002, para os efeitos que a lei venha a estabelecer" (n.º 1) e que "são inexistentes

[967] "Artigo 3.º da Constituição (Cidadania), 1. Na República Democrática de Timor-Leste existe cidadania originária e cidadania adquirida. 2. São cidadãos originários de Timor-Leste, desde que tenham nascido em território nacional: a) Os filhos de pai ou mãe nascidos em Timor-Leste; b) Os filhos de pais incógnitos, apátridas ou de nacionalidade desconhecida; c) Os filhos de pai ou mãe estrangeiros que, sendo maiores de dezassete anos, declarem, por si, querer ser timorenses. 3. São cidadãos originários de Timor-Leste, ainda que nascidos em território estrangeiro, os filhos de pai ou mãe timorenses. 4. A aquisição, perda e reaquisição de cidadania, bem como o seu registo e prova, são regulados por lei".

quaisquer actos de disposição de bens imóveis realizados desde o dia 20 de Maio de 2002 por cidadãos estrangeiros" (n.º 3).

A reversão, como dispõe o n.º 2 do art. 13º do mesmo diploma, apenas tem lugar no caso da falta de fornecimento de dados sobre os bens imóveis. Entretanto, o prazo de um ano parece que nunca prescreve, já que o Diploma Ministerial n.º 16/2011, de 27 de julho, sobre o Levantamento Cadastral, veio validar as declaração de titularidade recolhidas em processo de levantamento cadastral realizado antes da sua entrada em vigor, incluindo os nacionais e/ou estrangeiros que nunca prestaram suas declarações de titularidade e apenas submeterem as mesmas desde a reabertura do período de publicações[968].

Os artigos 7.º, n.º 1, e 9.º, n.º 1, al. *d),* da Lei n.º 13/2017 prevêem, respectivamente, que "o direito de propriedade sobre os bens imóveis que se encontrem na posse das pessoas referidas no número anterior ou em relação aos quais as mesmas pessoas tenham declarado a existência de direitos anteriores ou se arroguem seus titulares, revertem para o Estado, excepto se ocorrer usucapião especial a favor de cidadão nacional" e que "os bens imóveis sobre os quais incidam direitos anteriores primários ou secundários pertencentes a cidadãos estrangeiros, que, nos termos da presente lei, *revertam* para o Estado respetivamente".

Os preceitos supra referidos apenas referem a palavra "reversão" e o texto integral da Lei n.º 13/2017 nada prevê sobre o procedimento da reversão e sobre o direito a indemnização, consagrado no art. 54º, n.º 3, da Constituição. Se a via escolhida não for a expropriação, o Estado tem a possibilidade estabelecer uma disciplina especial[969].

---

[968] Artigo 6, n.º 1, do Diploma Ministerial n.º 16/2011, de 27 de julho sobre o Levantamento Cadastral "São válidas as declarações de titularidade recolhidas em processo de levantamento cadastral realizado antes da entrada em vigor deste Diploma Ministerial, desde que seja reaberto o período de publicações para a submissão de novas declarações, com a republicação dos mapas cadastrais e as listas de declarantes, nos termos do Decreto-Lei n.º 27/2011".

[969] Se a questão da propriedade pertencente aos estrangeiros não se resolver no contexto dos primeiros títulos de propriedade (infra), estas propriedades vão continuar num *limbo jurídico*, impedindo sua utilização económica e social. Aliás, num documento preparado pelo projeto intitulado *Technical Framework for a Transitional Land Law for East Timor, Document for Discussion Prepared by Strengthening Property Rights in Timor-Leste Project (Ita Nia Rai), USAID/ARD Inc*,. de 2008, previase a possibilidade de, através duma lei da terra transitória que regulasse o art. 54º, n.º 4, da Constituição, não nacionalizar a propriedade pertencente aos estrangeiros e o pagamento de indemnização pela

No que respeita aos estrangeiros singulares, o regime aludido determina que os bens imóveis de declarantes estrangeiros titulares de direito anterior revertam para o Estado, salvaguardando-se a possibilidade de continuar a utilizá-los por meio de contrato de arrendamento celebrado com o Estado (art. 7º, n.º 3). Em relação às pessoas colectivas jurídicas nacionais, só as empresas pertencentes na totalidade a nacionais ou cujo capital seja integral e exclusivamente detido por cidadãos nacionais têm direito a comprar e possuir terras (art. 6º, n.º 1, alínea *b)*), o que pode ser visto como um sério constrangimento para o investidor que pretenda adquirir um imóvel através de uma pessoa jurídica, uma vez que não lhe pode ser reconhecido o direito de ser titular de terrenos em Timor-Leste.

A questão que se coloca é a seguinte: será que o tribunal se encontra impedido de julgar ações judiciais de reconhecimento do direito de propriedade a um cidadão estrangeiro? Nos termos do artigo 510.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, deve entender-se que este requisito não é um pressuposto processual, mas sim uma condição para a procedência da pretensão[970].

147. As pessoas colectivas religiosas

Do ponto de vista estritamente jurídico-formal, em Timor-Leste não existe um regime específico para a constituição e registo de Pessoas Coletivas Religiosas[971], pelo que as várias dioceses deverão fazer prova da sua constituição e registo enquanto pessoa coletiva, nos termos do Decreto-Lei n.º 5/2005, de 7 de Setembro, sobre Pessoas Coletivas Sem Fins Lucrativos.

---

expropriação pelo Estado. Cf. Ibere LOPES, *Technical Framework for a Transitional Land Law for East Timor, USAID/ARD Strengthening Property Rights in Timor-Leste Ita Nia Rai Project*, September 2008, p. 17.

[970] Rui PENHA, *Guia* cit., p. 30.

[971] Na Resolução do Governo n.º 18/2015, de 15 de abril, relativa ao terreno para a Santa Sé, refere-se "… qu*e* até ao momento não foi ainda regulamentado por lei o estatuto jurídico das entidades religiosas, através do qual se possam claramente determinar quais as instituições dentro de cada entidade que têm personalidade jurídica autónoma nos termos da lei".

Quanto à possibilidade de a Igreja Católica, possuidor da maior parte das terras em Timor-Leste, poder ser titular do direito da propriedade sobre a terra, a Constituição da RDTL é omissa, como também a legislação ordinária[972].

No entanto, em 14 de agosto de 2015, foi assinado o Acordo entre a Santa Sé e a República Democrática de Timor-Leste[973], que entrou em vigor em 2016[974], e no qual se reconhece a personalidade jurídica pública da Igreja Católica e a titularidade dos seus bens imóveis[975].

148. A Lei n.º 1/2003, de 10 de Março

Para além do Código Civil, o regime por que se rege o domínio dos bens imóveis em Timor-Leste consta da Lei n.º 1/2003, de 10 de Março, sobre o Regime Jurídico dos Bens Imóveis, parte I, da Titularidade de Bens Imóveis; da Lei n.º 19/2004, de 17 de Fevereiro, sobre o Regime Jurídico dos Bens Imóveis: Afectação Oficial e Arrendamento de Bens Imóveis do Domínio Privado do Estado; e a Lei n.º 12/2005, de 12 de Setembro, sobre o Regime Jurídico dos Bens

[972] Sobre tal questão, afirmou-se na Resolução do Governo n.º 16/2015 "que não foi ainda clarificado em legislação ordinária se entidades jurídicas que não pessoas singulares de nacionalidade timorense podem ser titulares do direito de propriedade nos termos do artigo 54º n.º 4, da Constituição, e que o Governo está limitado pelos limites jurídicos que a Constituição lhe impõe".

[973] Relativamente à Concordata celebrada entre a Santa Sé e a República Portuguesa, incluindo o Acordo Missionário que criou a Diocese de Díli, ambos de 7 de Maio 1940, pode entender-se que tais acordos não vinculavam a República Democrática de Timor-Leste.

[974] Resolução do Parlamento Nacional n.º 18/2015, de 11 de novembro, relativa a Ratificação o Acordo entre a República Democrática de Timor-Leste e a Santa Sé.

[975] Artigo 12.º do referido Acordo: "1. A República Democrática de Timor-Leste reconhece, em princípio, o direito da Igreja Católica e das outras pessoas jurídicas referidas no número 2 do artigo 3º, de adquirir, possuir, alienar e administrar autonomamente bens imóveis e compromete-se a regularizar a questão sobre o direito de propriedade em conformidade com a Constituição da República Democrática de Timor-Leste**.** 2. A Igreja Católica e a República Democrática de Timor-Leste constituirão uma Comissão conjunta "ad hoc", com a presença de um representante da Santa Sé, com a tarefa de encontrar soluções aceitáveis para ambas as Partes sobre questões não resolvidas, incertas, ou em discussão relativamente à propriedade de imóveis".

Imóveis, parte II, do Arrendamento entre Particulares. O nosso estudo concentrar-se-á especificamente na Lei n.º 1/2003.

Com a Lei n.º 1/2003, o Estado pretendeu iniciar uma política dirigida a resolver a indefinição da titularidade da propriedade das terras e casas com vista a criar condições de estabilidade necessária para o desenvolvimento económico da nação.

Esta lei versa sobre os prédios urbanos e rústicos, bem como as suas partes integrantes[976]. Neste entendimento, os prédios urbanos são os imóveis que se encontram dentro dos limites das cidades e nos centros urbanos dos distritos; os prédios rurais são aqueles que estão fora das áreas urbanas legalmente estabelecidas.

Áreas urbanas são aquelas onde o uso actual ou futuro do solo é para habitação, comércio, indústria ou serviços como actividades principais, com inclusão nos projectos de desenvolvimento e planificação urbana. As áreas rurais são aquelas onde o uso de solo tem como actividade principal a agricultura ou indústrias agro-pecuárias.

Segundo esta lei, coisa é tudo o que pode ser objecto de relações jurídicas, excluídas as coisas que se encontram no domínio público e as que são, pela natureza, insusceptíveis de apropriação individual (art. 1º da Lei n.º 1/2003). Por sua vez, os bens imóveis do domínio público estão fora do comércio jurídico e, por isso, são insusceptíveis de apropriação individual (art. 3º da mesma Lei).

Os bens imóveis do domínio privado são os prédios rurais e urbanos que podem ser objecto de negócio jurídico e cujos titulares são pessoas nacionais, singulares ou colectivas, ou o Estado (art. 2º da Lei n.º 1/2003). São bens imóveis do domínio privado do Estado: (a) todos os patrimónios imobiliários de que o Estado Português era proprietário em 7 de Dezembro de 1975; (b) os bens imóveis que, por força de lei ou negócio jurídico, sejam adquiridos pelo Estado (art. 4º, n.º 1, da Lei n.º 1/2003).

A Lei n.º 1/2003 refere-se igualmente à apropriação ilegal à ocupação ilegal dos imóveis do Estado. Esta verifica-se quando alguém tenha ocupado imóvel do

[976] Esta lei procurava ainda solucionar o problema da titularidade dos bens imóveis, criando um cadastro predial que permitisse mais tarde instituir um registo predial. A falta de continuidade legislativa levou a que não tenha sido feito o cadastro.

Estado, reivindicando-o como propriedade sua e o tenha conseguido como pagamento de favor ou através de meios fraudulentos; o adquirente incorre neste caso na prática de um crime de usurpação de imóvel (art. 5º, n.º 1, da Lei n.º 1/2003).

É considerada ocupação ilegal a utilização de um bem imóvel alheio por quem actue como sendo seu possuidor contra a vontade do respectivo dono (art. 6º, n.º 1, da Lei n.º 1/2003). De acordo com o art. 6º, n.º 2, da mesma lei, considera-se posse "o poder que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de qualquer outro direito real, podendo a posse ser exercida pelo titular do direito ou por intermédio de outrem".

A Lei n.º 1/2003 refere-se aos bens imóveis propriedade de cidadãos nacionais, aos bens imóveis propriedade de cidadãos estrangeiros e aos bens imóveis abandonados.

Em relação aos bens imóveis da propriedade de cidadãos nacionais, o art. 12º, n.º 1, refere que estes devem apresentar as suas reivindicações relativas ao direito de propriedade sobre bens imóveis tenham sido ilegalmente apropriados ou ocupados por terceiros, no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor da presente lei, para poderem fazer funcionar os procedimentos de mediação ou restituição administrativa dos respectivos títulos de propriedade, nos termos que a lei venha a estabelece. As reivindicações previstas são apresentadas à entidade competente, devendo ser logo juntos os correspondentes meios de prova (art. 12º, n.º 2, da Lei n.º 1/2003).

Os bens imóveis privados não reivindicados e sem proprietários identificados presumem-se propriedade do Estado (art. 12º, n.º 3, da Lei n.º 1/2003); essa presunção pode ser ilidida por via de recurso judicial, a interpor obrigatoriamente até 31 de Dezembro de 2008 (art. 12º, n.º 4, da Lei n.º 1/2003). As reivindicações e o recurso judicial não prejudicam o direito do proprietário de propor no tribunal civil competente a acção de indemnização que ao caso couber (art. 12º, n.º 5, da Lei n.º 1/2003).

Quanto aos bens imóveis da propriedade de cidadãos estrangeiros, a Lei n.º 1/2003 refere-se que estes devem, no prazo de um ano a contar da data da respectiva entrada em vigor, fornecer à entidade competente todos os dados sobre os bens de que foram proprietários até 19 de Maio de 2002, para os efeitos que

a lei venha a estabelecer (art. 13º, n.º 1, da Lei n.º 1/2003), devendo ainda apresentar os correspondentes meios de prova, sob pena de se presumir o estado de abandono desses bens imóveis e de os mesmos reverterem para o Estado (art. 13º, n.º 2). Consideram-se inexistentes quaisquer actos de disposição de bens imóveis realizados por cidadãos estrangeiros a partir de 20 de Maio de 2002 (art. 13º, n.º 3, da mesma Lei).

No tocante dos bens imóveis abandonados pelos cidadãos nacionais ou estrangeiros, a Lei n.º 1/2003 considera que os mesmos são temporariamente administrados pelo Estado (art. 15º, n.º 1, da Lei n.º 1/2003). A administração temporária desses bens visa: (a) acautelar os legítimos direitos dos cidadãos seus proprietários, (b) conceder temporariamente o seu uso a terceiros ou ao próprio Estado, e (c) assegurar que sejam usados sem prejuízo da sua função social (art. 15º, n.º 2, da Lei n.º 1/2003). É permitido o arrendamento desses imóveis a cidadãos nacionais ou estrangeiros e a pessoas singulares ou colectivas, mediante o pagamento de uma renda adequada (art. 15º, n.º 3, da Lei n.º 1/2003). O regime do arrendamento e da administração será objecto de legislação especial (art. 15º, n.º 4, da Lei n.º 1/2003).

A Lei n.º 1/2003 definiu também o conceito da posse, muito embora não tivesse consagrado o regime aplicável a este instituto, incluído a usucapião. Ainda assim, garantiu a existência do direito de propriedade adquirido legalmente no âmbito da vigência das leis anteriores. Assinale-se que aquela lei deu passos significativos na prevenção e resolução das situações da apropriação ilegal e da ocupação ilegal que ocorreu antes da sua entrada em vigor e que abrangeu bens imóveis do domínio privado do Estado e bens imóveis abandonados pertencentes a cidadãos nacionais ou estrangeiros.

CAPÍTULO XXIII
CONFLITOS SOBRE AS TERRAS EM TIMOR-LESTE E A LEI n.º 13/2017

149. O problema da disputa da terra.

150. Mecanismos da resolução dos conflitos.

151. Legislação aplicável.

152. A Lei n.º 13/2017 e o regime especial de aquisição da propriedade. 146.1. Considerações gerais. 146.2. Ojectivos.

153. Casos não disputados e casos disputados: 147.1. Casos não disputados. 147.2. Casos disputados.

154. Período de validade dos direitos anteriores.

155. Titularidade do direito de propriedade.

156. A posse como direito informal de propriedade.

157. A usucapião especial: 157.1. Caracterização. 157.2. Direitos susceptíveis de usucapião especial. 157.3. Os direitos informais de propriedade. 157.4. O direito de propriedade perfeita. 157.5. O *hakmilik*. 157.6. O aforamento.157.7. O *hakguna-bangunan* e *hakguna-usaha*. 157.8. As zonas de protecção comunitária. 157.9. Bens imóveis comunitários.

158. Bens imóveis dos estrangeiros.

159. O domínio do Estado: 159.1. Domínio público e privado do Estado. 159.2. Bens imóveis do domínio público; 159.3. Bens imóveis do domínio privado.

160. Considerações finais.

149. O problema da disputa da terra

A terra é um bem de grande importância para a sobrevivência da maior parte das populações rurais, pois, para além de suporte à produção de alimentos, fornece outros recursos naturais como água, floresta, caça e pesca, e serve de base à habitação; por isso, ela é só por si um bem precioso. Porém, não basta considerá-la um bem de valor e adjetivá-la com base em diversos predicados; é indispensável considerar que, pelo facto de possuir valor e ser considerada um elemento fundamental na vida da sociedade, a terra deve ser objecto de tratamento jurídico em ordem a regular as formas de acesso, posse e propriedade da terra[977].

A natureza endémica das disputas da terra em Timor Leste deriva em grande parte da história da colonização portuguesa, da invasão indonésia e das disputas entre os próprios nacionais após o referendo de 1999. Com efeito, durante a ocupação indonésia, muitos edifícios da administração do anterior governo português foram ocupados por particulares; por outro lado, a terra que anteriormente pertencia a determinados particulares (que fugiram de Timor-Leste durante a invasão indonésia) foi ocupada e/ou vendida por outros. Com a violência de 1999, a maioria dos edifícios e documentos oficiais foi queimada.

Quando Timor-Leste obteve a sua liberdade em 1999, muitas pessoas regressaram, inclusive algumas que tinha vivido no estrangeiro há mais de 25 anos. Esta situação levou à disputa e discussões entre os "proprietários" do período português e os do período indonésio.

O período considerado com maior impacto nos deslocados foi no início do ano 1999, após os 24 anos de resistência dos timorenses. Como consequência deste acontecimento, cerca de 450 000 pessoas foram deslocadas no interior do próprio território Timor Leste, e mais 300 000 fugiram ou foram transportados forçosamente através da fronteira terrestre para Timor Ocidental, segundo estimativa das estatísticas da Indonésia. Esse deslocamento originou uma crise humanitária que afectou mais de 75% da população e foi a partir aí que se gerou

[977] Timor-Leste possui uma área de cerca de 14.600 quilómetros quadrados com um declive superior a 40% que não são cultivados. Na maior parte da área cultivada domina a agricultura de subsistência: milho, arroz, mandioca, bata doce, legumes e frutas, embora haja também alguma produção de café, tabaco, cravo, amêndoa de cacau, baunilha e areca.

um ciclo endémico de conflitos sobre a terra, em que algumas pessoas aproveitaram o deslocamento ou abandono para reaver terras supostamente perdidas em resultado da desapropriação no período subsequente ao domínio português e indonésio. De facto, as fases cíclicas do deslocamento e da reocupação são a principal causa de conflitos relacionados com a terra em Timor Leste; a debilidade da segurança jurídica relativa à propriedade da terra minou tentativas de julgar conflitos de terra e colocou a carga primária para a gestão de conflitos em sistemas de mediação locais.

A problemática de ocupação e exploração da terra durante o período colonial, da ocupação indonésia e na sequência da crise de 1999 tornou claro que, após independência, o país não poderia harmonizar a curto prazo a sua política relativa à definição de propriedade da terra, não obstante os princípios primordiais consagrados sobre a questão na Constituição de República. Por isso, o problema da propriedade da terra ao longo destes períodos e após a independência continua latente, originando conflitos, por vezes com consequências sociais graves.

Os regimes legais adoptados após a independência para clarificar os bens do domínio público e privado, as ocupações ilegais e o mecanismo de regularização da propriedade não foram bem implementados. Não são ainda suficientes e abrangentes para, de forma clara, enquadrarem a realidade dos problemas que se levantam no âmbito da propriedade, uso e posse útil de terra, e os conflitos emergentes. As disputas sobre a terra que surgem no seio das comunidades podem afectar o desenvolvimento económico, uma vez que prejudicam o crescimento do emprego, reduzem a produção agrícola e provocam o desinteresse dos investidores nacionais e estrangeiros. Apesar de, desde o início de restauração da independência, os governos terem criado mecanismos jurídicos e estabelecido medidas políticas, continua a haver disputas de terra, pois, sem uma lei das terras devidamente aplicada, este problema continua a persistir.

Além de acontecimentos relacionados com a invasão e ocupação, muitas vezes os conflitos também estavam relacionados com o padrão de migração e de casamento que conduziu a que grupos exteriores a determinada área geográfica ocupassem a terra tradicionalmente pertencente ao grupo originário. Nalguns casos, esses grupos ingressavam na propriedade tradicional através de casamento, embora os membros do grupo originário pudessem disputar ou contestar essa

ligação. Noutros casos, os grupos exteriores sentiam que a ocupação da terra de longo prazo pela caça e cultivo reflectia o direito do usuário anterior ou os direitos de retorno da propriedade. Apesar de esses grupos reconhecerem a autoridade do grupo tradicional de origem, afirmam por vezes que este perdeu o direito devido à colaboração com a administração indonésia. Esta alegação tem vindo em muitos dos casos a complicar disputas sobre a aplicação do direito costumeiro.

Por outro lado, há casos em que a terra é permanentemente sujeita a reivindicações devido ao facto de ter sido alienada ou arrendada sem o consentimento dos proprietários tradicionais ou com o envolvimento de outras pessoas que reivindicavam a posse naquele momento. Em outras situações, a terra é reivindicada por diferentes grupos entrelaçados devido à migração, ao deslocamento ou ao desenvolvimento económico.

Porque as disputas de terra envolvem o recurso económico mais fundamental, os grupos são resistentes aos modelos vencedor-perdedor no julgamento legal formal e são também resistentes à arbitragem local através de mecanismos tradicionais que operam dentro dos grupos.

De qualquer forma, podemos dizer que os problemas subjacentes às disputas da terra em Timor-Leste decorrem do facto de os deslocados afetados pelo referendo de 1999 e pela crise de 2006 ocuparem ilegalmente propriedades privadas e propriedades do Estado. E, por outro lado, a ocupação devida ao abandono dos proprietários durante o período de invasão indonésia deu origem a que as pessoas que regressaram a Timor-Leste após a crise de 2006 reclamassem o seu direito de propriedade, através da apresentação de alvará emitido pela administração portuguesa.

Urge então perguntar: com a ausência de legislação própria que regule a propriedade imóvel será que os direitos de propriedade baseados nos títulos da administração portuguesa e indonésia ainda são válidos?

A resposta a esta pergunta foi elaborada pelo Ministério da Justiça através da Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais, no texto intitulado "*Ita nia rai: pergunta no resposta kona-ba prosesu foti dadus kona-ba*

rai"[978], em que se dizia que os títulos da administração portuguesa e indonésia já não eram válidos, uma vez que assentavam no direito de outro Estado. Quem possuía estes títulos tinha que fazer nova declaração no momento de levantamento de dados, mostrando os títulos anteriores para evidenciar a propriedade, se o caso era objecto de disputa, sob pena de o direito de propriedade não ser garantido.

150. Mecanismos de resolução dos conflitos

A resolução de conflitos relacionados com a disputa de terra varia em função de grau de gravidade dos casos. Ao longo dos últimos anos, os mecanismos usados para a resolução são, designadamente, a mediação com autoridades locais (justiça tradicional) e a mediação com autoridade judicial (justiça formal). Os dois mecanismos são viáveis, dependendo das partes escolher qual é mais vantajoso em termos de custo e benefício.

Podemos avaliar qual dos dois mecanismos é mais justo e vantajoso. O mais utilizado na resolução de conflito da terra é a mediação a nível de autoridade local (justiça tradicional). Assim, sendo o caso disputado, as partes comunicam ao chefe da aldeia (representante da autoridade local mais próximo), ao chefe de *suku*, *lia nai* e à polícia comunitária. Estes reúnem-se com as partes envolvidas na disputa e com as respectivas testemunhas; as autoridades ouvem os argumentos apresentados por cada uma das partes e posteriormente propõem uma solução para o problema. Se as partes concordarem com a solução apresentada pelas autoridades, o problema fica resolvido e fazem-se as pazes em público para evitar futuros conflitos. Caso não concordem com a solução apresentada pelas autoridades locais, as partes podem avançar com o processo para tribunal (justiça formal).

De salientar que a percepção dos mecanismos usados na resolução de conflitos depende muito da evolução do conhecimento das comunidades. As comunidades que vivem nas áreas urbanas são propensas à resolução por via da justiça

[978] "A nossa terra: perguntas e respostas sobre o processo de levantamentos de dados da terra", elaborado pela Ministério da Justiça e apoiado pela USAID.

formal, ao passo que nas áreas rurais as comunidades preferem uma solução através da mediação local, uma vez que a justiça formal em Timor-Leste está ainda em fase de reconstrução, além de que o seu conhecimento é limitado.

Segundo os dados fornecidos pela Direcção de Terras e Propriedades, entre 2002 e 2007, o total dos processos registados foram 749 nos 13 distritos: 240 foram decididos através da mediação com as autoridades locais, 65 resolvidos pelo Tribunal e 440 casos estavam pendentes[979]. Esta estatística demonstrou que, comparada com a justiça formal, o mecanismo de resolução através de mediação local é preferível pela comunidade.

Com a entrada em vigor do direito timorense, verificou-se uma evolução no funcionamento do direito formal, a confiança na justiça formal aumentou, os processos civis e as questões do direito das coisas passaram progressivamente a ser objecto de apreciação pelos tribunais.

151. Legislação aplicável

A Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET), ao abrigo da Resolução n.º. 1272, de 25 de outubro de 1999, do Conselho Segurança, tinha competência para tomar medidas relacionadas com a administração dos bens móveis e imóveis, públicos e privados[980]. Aquela administração transitória foi confrontada com numerosas situações de apropriação ou ocupação ilegítima de imóveis, a grande maioria das quais não foram solucionadas.

Com o reconhecimento internacional da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, e o estabelecimento de um governo nacional, tornou-se imperativo adoptar um quadro legal, baseado nos princípios constitucionais, que regulasse o regime da propriedade de bens imóveis, de forma a iniciar uma política que permitisse resolver a indefinição da titularidade dos bens imóveis públicos e privados.

[979] Cf. Daniel FITZPATRICK, *Mediating land conflict in East Timor*, s/d, p. 185.

[980] Cf. o artigo 7.° do Regulamento da UNTAET n.º 1999/1.

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste (CRDTL) estabelece no seu artigo 54.° os princípios gerais relativos à propriedade privada, reconhecendo inequivocamente esse direito e referindo que ela deve ter uma função social e que só os cidadãos nacionais têm direito à propriedade privada da terra. Estabelece ainda no seu artigo 161° que a apropriação ilegal de bens móveis e imóveis é considerada crime.

Assim sendo, o Estado timorense tem procurado criar o regime jurídico que regule a propriedade privada, com todos os desafios políticos e técnicos que isso implica. Numa situação em que o vazio das leis é preponderante, cabe aos tribunais resolver os litígios, como o caso da disputa das terras, recorrendo para o efeito aos direitos subsidiários. Durante o período de transição da administração UNTAET até a aprovação do Código Civil timorense, os tribunais tinham utilizado legislação indonésia para julgar os casos, sem prejuízo de aplicar algumas leis aprovadas pelo primeiro governo timorense. Aliás, o Código Civil indonésio continuou a ser aplicado nos termos de regulamento UNTAET n.º 1999/1, art. 3º.

Na administração transitória, a UNTAET foi forçada a adoptar uma abordagem minimalista para resolver os problemas da administração da terra, pressionada pelo aumento das questões verificado na sequência da deslocação da população no pós-referendo. Neste esforço, elaborou uma proposta para a criação de uma comissão de terra com a função de iniciar a identificação da titularidade dos imóveis urbanos não disputados; contudo, não foi possível a sua concretização por razões de ordem política.

Após a administração UNTAET, foi criada uma unidade de terras e propriedade sujeita ao controlo do ministério das infraestruturas. O primeiro governo constitucional adoptou uma lei para regular a situação dos imóveis, a Lei n.º 1/2003, sobre o regime jurídico dos bens imóveis (Parte I), a qual define os bens do domínio dos privados e do Estado, bem como o despejo administrativo para os imóveis do Estado.

Posteriormente, criou o regime jurídico dos bens imóveis: afetação oficial e arrendamento de bens imóveis do domínio privado do Estado (Decreto-Lei n.º 19/2004). Esse regime, que regula a defesa e consolidação do património do Estado, impõe às entidades competentes o dever de administrá-lo de modo efectivo e sistemático para que cumpra a sua função económica e social.

Sucede-se a Lei n.º 12/2005, de 12 de novembro, relativa ao regime jurídico dos bens imóveis (Parte II), que regula o arrendamento entre os particulares. É um quadro jurídico que foi preciso estabelecer para haver segurança jurídica no âmbito das relações contratuais de arrendamento, a fim de promover a paz social e incentivar o investimento nacional e estrangeiro.

Em 2011, foi aprovado o Regime de Regularização de Bens Imóveis em Casos Não Disputados (Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de julho). Através de um levantamento cadastral nacional, atualmente ainda em curso, é feita uma identificação da situação fáctica dos bens imóveis. Por força daquele diploma, é registado o direito de propriedade a favor do Estado e dos declarantes nacionais individuais nos casos não disputados, ou seja, em que há apenas um declarante ou um grupo de declarantes. Este Decreto-lei tem como objectivo dar a esta maioria de casos sem disputa o devido reconhecimento jurídico e regularizar a situação dos declarantes; os elementos recolhidos são inseridos na base de dados do Cadastro, para que seja feito o reconhecimento do direito de propriedade sobre bens imóveis.

De qualquer forma, pode considerar-se que, no ano de 2011, houve um grande avanço legislativo, porque foi aprovado o Código Civil timorense que revogou alguns diplomas e o código civil indonésio.

Considerando que a entrada em vigor daquele Código não solucionava ainda a questão de terras em Timor-Leste, o Parlamento Nacional timorense aprovou em 2012 uma nova lei de terras (também designada por Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis) que visava uma solução para a questão do direito de propriedade individual sobre as terras de Timor-Leste. Porém, esta lei veio a ser objeto de veto pelo Presidente José Ramos Horta[981].

Com a aprovação pelo Parlamento Nacional da Lei n.º 13/2017, de 5 de Junho, regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis, foram revogadas as leis anteriores sobre o mesmo objecto e cuja aplicação tinha por

[981] Em relação à Lei Transitória sobre a Terra, o presidente apresentou uma série de razões para a vetar, em particular: a falta de consenso público sobre a lei; o grande poder discricionário dado ao Estado para adquirir terras; a falta de clareza na definição das terras do domínio público, do mecanismo de compensação circundante e das terras da igreja; o poder conferido ao Ministro da Justiça na escolha dos membros da Comissão Cadastral; e a falta de proteção dada aos cidadãos que ocupavam habitações.

base a norma do art. 165.º da CRDTL em conjugação com as normas do referido Regulamento da UNTAET.

152. A Lei n.º 13/2017

152.1. Considerações gerais

Como se disse, em consequência dos diversos regimes jurídicos vigentes em Timor-Leste (Código Civil Português de 1867, Código Civil Português de 1966, Código Civil Indonésio e actual Código Civil Timorense), que consagraram soluções muito diversas, sobretudo no que respeita ao Código Civil Indonésio, o regime existente revelava-se ineficaz para resolver o problema do direito de propriedade sobre os bens imóveis, sobretudo aquele que se referia à hierarquia dos títulos de propriedade que foram sendo emitidos sobre o mesmo bem imóvel ao longo de décadas e ao abrigo de diferentes regimes jurídicos[982].

Encontravam-se, assim, por solucionar a generalidade das questões resultantes das ocupações dos imóveis em Timor-Leste, seja em resultado de ocupação originada em tempos remotos, seja em relação às ocupações efetuadas na sequência das inúmeras convulsões mais recentemente vividas no país (invasão indonésia de 1975, crises de 1999 e de 2006).

Por outro lado, em consequência das referidas convulsões políticas e sociais, todos os registos oficiais de bens imóveis foram ou destruídos, ou, uma pequena parte, levados para os arquivos indonésios. As autoridades timorenses deixaram, deste modo, de ter ao seu dispor um dos instrumentos fundamentais para a segurança jurídica e paz social — um registo predial organizado e actualizado —, o que tornou praticamente impossível reconstituir todas as transmissões a que um bem imóvel foi sujeito e aferir os seus legítimos proprietários.

[982] Como se salienta no preâmbulo da L. n.º 13/2017, "na verdade, existem situações em que, em virtude da atribuição de direitos por diferentes administrações ou por aplicação dos critérios previstos nesta lei, haverá mais do que um declarante válido para o mesmo bem imóvel. Nestes casos, a lei estabelece os critérios para a resolução de disputas e determina o pagamento de uma indemnização à parte à qual não é reconhecido o direito de propriedade, por forma a reparar a perda do seu direito".

A situação traduzia-se numa falta absoluta de garantias relativamente aos direitos das pessoas que, de boa-fé, ocupam bens imóveis, pois vêem-se confrontadas com a impossibilidade de provar o direito a que se arrogam. A situação de total incerteza jurídica é geradora de inúmeros conflitos sociais e sérias disputas, que podem assumir alguma gravidade e que urge resolver quanto antes. Por isso, os objectivos principais da Lei n.º 13/2017, de 5 de junho, relativa ao regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis, são a clarificação da situação jurídica da propriedade e a promoção da distribuição e do acesso à terra.

O art. 2.º n.º 2, da Lei n.º 10/2011, de 14 de Setembro, que aprovou o Código Civil de Timor-Leste, prescreve que "o novo Código Civil não é aplicável às acções que estejam pendentes nos tribunais à data da sua entrada em vigor, salvo o disposto na presente Lei", e o art 3º da mesma lei, determina que as disposições relativas aos bens imóveis previstas no Código Civil não são aplicáveis, salvo após o reconhecimento ou atribuição dos primeiros títulos de direito de propriedade. Por aqui se vê a importância central da Lei n.º 13/2017[983].

Esta Lei não alude apenas ao reconhecimento dos direitos, mas também à atribuição do primeiro direito de propriedade[984]. Reconhecimento e atribuição são duas coisas diferentes que podem não existir ao mesmo tempo, pelo que se torna necessário saber em que momento é reconhecido o primeiro direito de propriedade e igualmente em que momento o mesmo é atribuído ao respectivo titular. Como, em relação aos casos disputados, o reconhecimento dos direitos anteriores apenas tem lugar após a entrada em vigor da Lei n.º 13/2017 de 5 de junho, que institui o Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis, a atribuição do direito real só faz sentido após o reconhecimento dos mesmos, nos termos fixados por este diploma.

[983] A matéria relativa à atribuição dos primeiros títulos de direito de propriedade consta também do Decreto-Lei nº 27/2011, de 6 de Julho, que estabelece o regime de regularização da titularidade de bens imóveis em casos não disputados, do Diploma Ministerial n.º 46/2016, de 14 de Setembro, relativo ao regime de regularização da titularidade de bens imóveis em casos não disputados. Contudo, será sobre a Lei n.º 13/2017 que versará a nossa atenção.

[984] A Lei n.º 13/2017 não define formalmente o que é o primeiro direito de propriedade; também a Lei n.º 10/2011, de 14 de Setembro, que cria o Código Civil de Timor-Leste, não contém qualquer definição do género.

O artigo 54.º, n.º 1, da CRDTL estipula que "todo o indivíduo tem direito à propriedade privada, podendo transmiti-la em vida e por morte, nos termos da lei". Será inconstitucional, por violação ao artigo 54.º, n.º. 1, da CRDT, a proibição de aplicar as disposições dos direitos sobre bens imóveis do Código Civil, contida no artigo 3.º da Lei n.º 10/2011? Parece que não, porque semelhante proibição não está à margem de dimensão objectiva-positiva do artigo 54.º, n.º 1, da CRDTL, isto é, não constitui uma proibição de defender o direito de propriedade dos cidadãos, em especial pela intervenção legislativa.

Ao abrigo da dimensão objectiva-positiva dos artigos 54.º, n.º 1, da CRDTL e 1265.º do Código Civil, o legislador procura salvaguardar com essa proibição a propriedade dos legítimos proprietários dos imóveis, a qual poderia ser lesada através da sua contínua alienação, gratuita ou oneroso, até à constituição de um registo público de imóveis e à entrada em vigor da Lei de Terras, nos termos da Deliberação da Autoridade n.º 5/2016 de 29 de setembro respectivamente.

Então qual será a consequência jurídica dos actos de disposição de bens imóveis após a entrada do vigor do Código Civil? Em princípio, tais actos são considerados ilegais, salvo disposição legal em contrário.

Aliás, um dos exemplos da transmissão de direitos sobre bens imóveis admitida por lei é a transmissão de direitos sobre bens imóveis no projecto *Suai Supply Base,* nos termos da Decreto-Lei n.º 36/2014, de 17 de Dezembro.

Além disso, o artigo 3.º da Lei n.º 10/2011 coloca a seguinte questão: será que o tribunal se encontra impedido de julgar ações judiciais de reconhecimento do direito de propriedade a um cidadão ou a uma comunidade, sabendo que se está a falar do reconhecimento nos termos da Lei n.º 13/2017? Como é possível ao Tribunal julgar o direito de propriedade de um cidadão ou uma comunidade que não é reconhecido por lei?

152.2. Objectivos

O regime especial de definição da titularidade dos bens imóveis previsto na Lei n.º 13/2017 visa responder à necessidade de resolução dos problemas sobre a disputa das terras e dos prédios urbanos, a qual decorre em parte devido à falta de registo da propriedade e ao não reconhecimento dos direitos adquiridos de forma

legítima durante a administração portuguesa e indonésia. Como se afirma no preâmbulo daquela Lei, procura-se chegar a soluções em que se tenha em conta a história de Timor-Leste das últimas décadas e que sejam informadas pelo conhecimento acumulado ao longo de vários anos de estudos e consultas públicas relativas a questões relacionadas com a propriedade de imóveis, procurando criar um equilíbrio entre as diferentes posições existentes na sociedade timorense.

Assim, tendo como referência central a situação histórica e jurídica de Timor-Leste, o legislador pretende clarificar com esta lei dois aspectos: a situação jurídica da propriedade e a promoção da distribuição e do acesso à terra (art. 1º, n.º 1).

O primeiro objectivo tem a ver com o facto de o artigo 165.º da Constituição, a Lei n.º 2/2002, de 7 de agosto, que admite em conjunto a legislação anterior, bem como a Lei n.º 1/2003, de 10 de Março, relativamente aos bens imóveis do Estado, obrigam ao reconhecimento dos direitos formais anteriores adquiridos por timorenses durante as anteriores administrações (portuguesa e indonésia). A consideração destes direitos tem subjacente a vontade de suprimir, em termos definitivos, a incerteza de titularidade dos imóveis e as situações de conflito social e político ocorridas ao longo dos anos até ao presente, para que seja instituída uma nova organização dominial.

Com a criação da nova figura de direito anterior de propriedade, o legislador pretende organizar e regularizar a situação histórica existente durante a administração portuguesa e a administração indonésia, em especial reconhecer e restabelecer os direitos informais-costumeiros que não foram formalmente reconhecidos por falta de registo, e os direitos de aforamento que vigoravam durante a administração portuguesa após a proclamação da independência e durante a administração indonésia.

O reconhecimento dos direitos informais de propriedade visa corrigir as injustiças praticadas antes da independência de Timor-Leste, devido à falta de formalização de direitos, permitindo àqueles que anteriormente não tenham obtido os documentos que titulassem os seus direitos de propriedade os possam invocar nos mesmos termos daqueles que tiveram os seus direitos formalizados.

No que toca a acesso à terra, pode dizer-se que é garantido de duas formas: por um lado, através da criação do Cadastro Nacional de Propriedades, permitindo-se o surgimento de um mercado de bens imóveis seguro e transparente;

por outro lado, através da clarificação dos bens pertencentes ao domínio do Estado, proporcionando a este realizar uma melhor gestão do seu património, o que pode passar pela distribuição de bens àqueles que de outra forma não têm acesso à terra (art. 30º da Lei n.º 13/2017).

Por outro lado, a Lei formaliza a propriedade comunitária e cria a figura das zonas de protecção comunitária. Embora alguns aspectos destas figuras necessitem de densificação em legislação posterior, assegura-se desde já o direito de as comunidades, enquanto tais, reclamarem os seus bens imóveis e de verem a sua propriedade comunitária reconhecida, estabelecendo-se ainda princípios que balizam a regulamentação das zonas de protecção comunitária.

O objectivo da distribuição da terra da Lei n.º 13/2017 processa-se através do reconhecimento do direito de propriedade a possuidores ou aos titulares de outros direitos anteriores que não seja o direito de propriedade, excepto em relação aos bens no domínio do Estado.

Ora, a Lei não garante que a política de distribuição seja justa. Com efeito, considerando a história cultural dos timorenses em que, na maioria dos casos, a sucessão do direito à terra cabe aos homens em detrimento das mulheres, verifica-se que essa falta de equidade na distribuição da terra irá continuar a persistir.

Importa ainda considerar que, sendo a falta de registo uma das principais causas que podem obstar ao reconhecimento do primeiro direito de propriedade, a distribuição justa da terra irá manter-se dependente do levantamento de dados levado a efeito pela actual Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais.

153. Casos não disputados e casos disputados

No que respeita a quem deve ser reconhecido e atribuído o direito de propriedade, a Lei n.º 13/2017 estabelece critérios para duas situações, a saber: a primeira tem em conta os casos em que apenas há um declarante do direito de

propriedade não contestado (caso não disputado)[985]; a segunda quando há mais de um declarante, havendo uma especial atenção do legislador para a sua resolução (caso disputado).

Por isso, os principais problemas que se colocam à aplicação da Lei n.º 13/2017 prendem-se precisamente com os casos disputados.

153.1. Casos não disputados

Nos casos não disputados não há dificuldade em reconhecer o titular do direito de propriedade, tendo em conta os seus antecedentes históricos conhecidos. Assim, de acordo com a Lei n.º 13/2017, sempre que haja apenas um declarante dos imóveis possuídos, é reconhecido o direito de propriedade ao:

i) Declarante titular do direito informal de propriedade, propriedade perfeita ou *hakmilik* (art. 36º);

ii) Declarante titular do direito anterior secundário que está na posse actual e pacífica do bem imóvel declarado, sobre a parte do bem imóvel que possuir (art. 37º, n.º 1 e 2);

iii) Declarante de posse incontestada, desde que a posse seja pacífica (art. 38º).

Em qualquer destas situações não haverá aquisição se o bem em causa se encontrar situado em área do domínio público do Estado; além disso, a aquisição apenas versa sobre a parte do imóvel possuída.

153.2. Casos disputados

Os casos disputados são aqueles em que há mais de uma declaração válida de titularidade do direito de propriedade sobre um mesmo bem imóvel, em virtude de exercício da posse ou da existência de diferentes direitos anteriores sobre o mesmo bem.

[985] Os casos não disputados são igualmente objecto do Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de Julho, relativo à regularização da titularidade de bens imóveis em casos não disputados, e do Diploma Ministerial n.º 46/2016, de 14 de Setembro, sobre o cadastro nacional de propriedades.

Neste caso, o legislador identificou as seguintes situações:

i) Entre titulares de anterior direito primário;

ii) Entre titulares de direito anterior primário e secundário;

iii) Entre os titulares de direito anterior secundário;

iv) Entre titulares de direito anterior primário e usucapião especial;

v) Entre titulares de direito secundário e usucapião especial; e

vi) Entre declarantes sem posse.

Sendo esta matéria a que levanta mais problemas jurídicos, o legislador estabelece as respectivas soluções. Assim, determina:

a) A atribuição do direito de propriedade a possuidor de bem ou de uma parte dele, se a disputa é entre o declarante titular dos direitos anteriores primários (art. 41º, n.º 1). Sobre a parte do imóvel não possuída por qualquer dos declarantes, o direito é atribuído ao declarante titular do direito mais recente (art. 41º, n.º 2);
b) A atribuição o direito de propriedade ao titular do direito anterior primário independentemente da posse, se a disputa é entre o declarante titular do direito anterior primário e o declarante de direito secundário (art. 42º);
c) A atribuição do direito em função a posse, quando a disputa é entre o declarante titular do direito anterior secundário (art. 43º, n.º 1). Sobre a parte não possuída por qualquer dos declarantes, o direito de propriedade é atribuído ao declarante titular do direito mais recente (art. 43º, n.º 2);
d) Se a disputa é entre o declarante da titularidade do direito anterior primário e usucapião especial, o direito de propriedade é atribuído ao declarante titular do direito anterior primário em detrimento do declarante possuidor, ainda que este cumpra os requisitos da usucapião (art. 44º);
e) Caso a disputa seja entre o declarante da titularidade do direito anterior secundário e usucapião especial, o direito de propriedade é atribuído ao possuidor que cumprir os requisitos da usucapião. Caso o possuidor não cumpra esses requisitos, atribui-se o direito de propriedade ao declarante do direito anterior secundário (art. 45º).

Trata-se de soluções sociais e juridicamente viáveis, tendo em vista a urgência de solucionar os problemas ocorridos ao longo dos anos.

Cabe ao Ministério de Justiça proceder ao reconhecimento destes títulos através da Comissão Cadastral. Caso não sejam dirimidos os problemas de disputas por negociação, mediação ou outras formas de acordo, são resolvidos por decisão administrativa com base no regime previsto na lei ou por decisão judicial (art. 39º, n.º 2).

A Lei n.º 13/2017 estabelece critérios da compensação quando exista duplicidade de direitos. Nos casos em que, em virtude da atribuição de direitos por diferentes administrações ou por aplicação dos critérios previstos, há mais do que um declarante válido para o mesmo bem imóvel, determina o pagamento de uma indemnização à parte à qual não é reconhecido o direito de propriedade, por forma a reparar a perda sofrida (art. 48º).

154. Período de validade dos direitos anteriores

Quanto ao aforamento, é considerado válido aquele cuja data de caducidade era posterior à proclamação de independência (28 de novembro de 1975). Relativamente ao direito de superfície (*hakguna-bangunan*) e ao usufruto (*hakguna-usaha*) são considerados válidos quando a sua caducidade era posterior à realização de referendo (30 de agosto de 1999).

No entanto, os requisitos da usucapião especial (infra) colocam uma outra dificuldade relacionada com o respectivo prazo, já que o legislador fixa 31 de dezembro de 1998 como data limite para o início da posse susceptível de a ela conduzir (art. 21º, al. *b)*). Isto quer dizer que, por um lado, é considerado possuidor durante o período de ocupação aquele cuja posse não seja violenta e, por outro lado, que não é reconhecido o direito de propriedade por usucapião especial àqueles que iniciaram a posse do imóvel em data posterior a 31-12-1998, mesmo que seja pacífica e pública.

155. Titularidade do direito de propriedade sobre bens imóveis

No que respeita à legitimidade para ser reconhecido titular do primeiro direito de propriedade, o legislador não se afasta do consagrado na Constituição da República (n.º 4 do art. 54º). Assim, o artigo 6.º da Lei n.º 13/2017 determina que apenas podem ser titulares do direito de propriedade sobre bens imóveis: *i)* os cidadãos timorenses; *ii)* as pessoas colectivas nacionais[986], de direito timorense, constituídas exclusivamente por cidadãos nacionais e/ou cujo capital seja integralmente detido por cidadãos nacionais; *iii)* as comunidades locais no respeitante à propriedade da terra comunitária; e *iv)* as pessoas colectivas sem fins lucrativos a quem, por lei, seja concedido este direito[987].

Daqui decorre que as pessoas colectivas nacionais com capital detido por estrangeiros não possuem legitimidade para adquirirem a propriedade das terras[988] nem, como se viu a propósito do regime das partes integrantes ou da propriedade horizontal, da propriedade de prédios urbanos, na medida em que o domínio destes implica sempre o domínio do terreno onde estão construídos.

Deste modo, o direito de propriedade sobre os bens imóveis que se encontrem na posse de pessoas estrangeiras ou em relação aos quais as mesmas tenham declarado a existência de direitos anteriores ou se arroguem seus titulares reverte para o Estado, excepto se ocorrer usucapião especial a favor de cidadão nacional.

---

[986] De acordo com o n.º 2., do mesmo artigo, "o regime para a identificação das pessoas coletivas referidas na alínea b) do número anterior é definido por diploma ministerial do Ministro da Justiça".

[987] A proibição que a lei refere é independente de se tratar de direitos anteriores primários ou secundários ao tempo da vigência da nova lei. A propriedade anteriormente detida por qualquer destes sujeitos reverte a favor do Estado, excepto se tiver sido adquirida por usucapião especial por cidadão nacional.

[988] O facto de as pessoas colectivas nacionais com capital dominado por estrangeiros não poderem adquirir a propriedade das terras pode pôr em causa o plano político-económico de captar o investimento estrangeiro. Isto é, como é que o Estado pode garantir que as empresas estrangeiras invistam em Timor-Leste, quando o direito de propriedade dos imóveis regulado no art. 1264º não lhes é reconhecido?

No entanto, a pretensão do legislador nesse preceito não é limitar a posse dos imóveis por pessoas colectivas estrangeiras, mas sim de impedir que possam ser titulares do direito de propriedade, nos termos de Constituição. Quer isso dizer que aquelas entidades podem adquirir outros direitos reais de gozo, como o usufruto ou o uso e habitação, nos termos previstos no art. 1362º.

Contudo, não se proíbe em absoluto o domínio sobre imóveis em razão de nacionalidade.

Na verdade, o facto de a inibição abranger apenas o acesso ao direito de propriedade significa que ela não é extensível aos restantes direitos reais de gozo, como o direito de superfície ou o direito de usufruto. Ainda assim, o n.º 3 do art. 7º da Lei n.º 13/2017 estabelece que as pessoas estrangeiras, singulares ou colectivas, titulares de direitos anteriores que mantenham a posse de bem imóvel revertido para o domínio privado do Estado podem continuar a utilizar o bem imóvel por meio de contrato de arrendamento.

Sabendo, por outro lado, que a regra geral nos direitos reais é a de que a propriedade dos prédios urbanos é definida ou determinada pela propriedade do solo onde aqueles estão construídos ou implantados, a conclusão lógica é a de que os não timorenses não podem ser proprietários de imóveis urbanos.

Todavia, através do direito de propriedade superficiária (supra) — direito que deriva do exercício do direito de superfície e que tem por objecto as construções e plantações, com exclusão da propriedade do solo onde se encontram situadas — poderá ser superado aquele o obstáculo constitucional.

Note-se que o recurso, sem qualquer restrição, a este direito pode criar situações cuja conformidade constitucional se afigura duvidosa. Ou seja, se o direito de superfície for temporário não haverá eventualmente problemas de incompatibilidade com a lei fundamental; porém, no caso de a superfície ser perpétua, coloca-se a dúvida sobre se um tal regime, pelos efeitos que produz, não contraria a norma constitucional que veda a propriedade da terra aos cidadãos não timorenses.

Com efeito, se a propriedade superficiária for perpétua (em consequência da natureza perpétua do direito de superfície em que se funda), a disponibilidade do solo fica a pertencer em termos definitivos ao superficiário, limitando-se o respectivo proprietário limita-se a auferir uma renda periodicamente, isto no caso de não receber o preço de uma só vez. Em qualquer das situações e não obstante continuar a poder usufruir do subsolo (que na maioria das situações não será mais do que um uso formal ou teórico), o proprietário de raiz fica sem a fruição direta plena do solo, originando-se deste modo uma situação em que

não se afigura garantido o fim que se julga estar subjacente ao art. 54º, n.º 4, da Constituição.

Esta dúvida deixaria de existir se o direito de superfície fosse apenas temporário, ainda que se admitisse que a sua duração pudesse ser longa, de forma a garantir-se o retorno do investimento, caso em que ficaria assegurada a possibilidade de os cidadãos timorenses usufruírem o domínio pleno do solo.

156. A posse como direito informal de propriedade

A Lei n.º 13/2017 define posse como sendo "o uso ou a possibilidade efetiva de uso do bem imóvel para fins de habitação, cultivo, negócio, construção ou para qualquer outra actividade que requeira a utilização física do bem imóvel, por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade" (artº 10º). Esta definição adopta a teoria subjectiva da posse, na medida em que alude não só ao elemento *corpus* como ao elemento *animus*, como se verifica no Código Civil.

Contudo, por razões que têm a ver com os objectivos específicos daquela Lei, a posse é ainda qualificada como um direito informal de propriedade[989], enquanto o Código Civil a qualifica como uma mera situação de facto. Com isso, confere-se ao possuidor actual um benefício especial, porquanto no caso de disputa entre titulares de direitos anteriores primários, se um dos declarantes for possuidor do imóvel ou de parte dele, é-lhe atribuído o direito de propriedade sobre a parte do bem imóvel que possui (art. 40º da Lei n.º 13/2017). Caso o declarante não tenha posse, a propriedade é atribuída ou reconhecida ao declarante do direito mais recente (art. 45º da mesma lei).

Parece-nos que esta qualificação especial permitirá resolver os problemas de muitos timorenses, uma vez que a maioria dos casos de conflitos ocorridos tem a ver com a posse dos imóveis e a falta de títulos relativos à propriedade. Afigura-se, por isso, que este critério corresponda às expectativas da maioria dos timorenses, sendo de esperar um justo mecanismo de distribuição da terra.

[989] Esta qualificação não poderá considerar-se de todo anormal se tivermos em conta que, segundo o Código Civil, um dos efeitos da posse é a presunção (relativa) da titularidade do direito real correspondente à posse exercida (art. 1188º).

157. A usucapião especial

157.1. Caracterização

Denomina-se usucapião especial o mecanismo de aquisição do direito de propriedade sobre bem imóvel através da posse mantida por certo lapso de tempo, desde que estejam preenchidos os requisitos definidos pela lei (artigo 19.º e s. da Lei n.º 13/2017). Contudo, os imóveis situados em áreas do domínio público do Estado não podem ser objeto de usucapião especial (artigo 20.º da mesma Lei).

Atribui-se o direito de propriedade por usucapião especial ao declarante possuidor actual que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos:

a) Ter nacionalidade timorense e ser possuidor o imóvel com *animus* de proprietário[990], continuamente[991], de forma pública e notária[992];

b) Ter iniciado a posse de forma pacífica[993] até 31 de Dezembro de 1998, sem usar violência física ou coação moral[994] (artigo 21.º da Lei n.º 13/2017)[995].

---

[990] "Possui com *animus* de proprietário aquele que nos actos de exercício da posse não exclua implícita ou explícita a convicção de ser titular do direito de propriedade" (artigo 13.º da Lei n.º 13/2017).

[991] "Por efeitos deste diploma, posse duradoura é a que transcorre ininterruptamente por pelo menos vinte anos" (artigo 15.º da Lei n.º 13/2017).

[992] "Posse pública e notória é a que se exerce de modo a poder ser conhecida pelos interessados" (artigo 14.º da Lei n.º 13/2017).

[993] "Posse pacifica é a que foi obtida sem violência ou ameaça" (artigo 16.º da Lei n.º 13/2017).

[994] "Considera-se violenta a posse quando, para obtê-la, o possuidor usou de coacção física ou de coacção moral, nos termos definidos no Código Civil"(artigo 16.º da Lei n.º 13/2017).

[995] Embora o Código Civil forneça uma definição de posse violenta (art. 1181º e 246º), que inclui a utilização de coacção física e moral, não resolve a questão de saber se a intimidação geral da população pelos militares indonésios será considerada abrangida por esta definição. É provável que esta questão seja deixada aos tribunais a decidir, o que envolve o risco de alguma incerteza jurídica.

Não podem adquirir por usucapião especial os meros detentores[996] nos termos do artigo 11.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2017. O mesmo se verifica relativamente aos bens imóveis que tenham sido ocupados em resultado dos actos de deslocação forçada de populações ocorridos durante a administração indonésia (art. 20.º, n.º 2, da mesma Lei).

Por outro lado, o instituto da usucapião especial distancia-se da aplicação do regime geral ou comum da posse, não obstante a usucapião invocada de acordo com este último continue a ser uma forma de aquisição da propriedade, passível de ser reconhecida pela comissão cadastral (art. 72º).

O possuidor que preencha os requisitos da usucapião especial tem direito a uma compensação financeira se for preterido na atribuição do primeiro direito de propriedade (art. 48º, n.º 1, alínea *b)*).

157.2. Direitos susceptíveis de usucapião especial

Relativamente à aquisição de direito da propriedade privada por usucapião especial temos de considerar as seguintes classificações:

i) Os direitos anteriores primários (art. 3º, n.º 2, da Lei n.º 13/2017) — os direitos informais de propriedade (costumeiros e decorrentes da posse duradoura[997]), o direito de propriedade perfeita e o *hakmilik*) (art. 2.º, al. *g)* da Lei n.º 13/2017);

ii) Os direitos anteriores secundários — o aforamento, a superfície (*hakguna- bangunan*) e o usufruto (*hakguna-usaha*) (art. 3º, n.º 2, da Lei n.º 13/2017);

iii) Os direitos dos estrangeiros (art. 7.º da Lei n.º 36/2017);

---

[996] São considerados meros detentores do bem imóvel: a) Os que usam o imóvel sem a intenção de agir como beneficiários do direito, como os arrendatários; b) Os que simplesmente se aproveitam da tolerância do legítimo possuidor; c) Os representantes ou mandatários do possuidor, bem como todos os que possuem em nome de outrem (artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017). Os meros detentores não são possuidores, pelo que nunca podem adquirir o direito de propriedade por usucapião, excepto de inverterem o título da posse.

[997] "Para efeitos deste diploma, posse duradoura é a que transcorre ininterruptamente por pelo menos vinte anos" (artigo 16.º, da Lei n.º 13/2017.

iv) Os direitos sobre bens imóveis do domínio público do Estado (art. 8.º da Lei n.º 13/2017);
v) Os direitos sobre bens imóveis do domínio privado do Estado (art. 9.º da Lei n.º 13/2017);
vi) Os direitos nas zonas de protecção comunitária (art. 24.º da Lei n.º 13/2017); e
vii) Os direitos sobre bens imóveis comunitários (art. 28.º da Lei n.º 13/2017).

157.2.1. Os direitos informais de propriedade

Pela lei timorense, será atribuída por usucapião especial a titularidade do direito de propriedade dos imóveis que são objecto de direitos informais de propriedade (art. 3.º, n.º 1, al. a), da Lei n.º 13/2017) quando não contestados (art. 36.º, *in fine,* da mesma), desde que a posse seja pacífica (art. 38.º, n.º 1, *in fine*), excepto se o bem estiver situado em área do domínio público do Estado (art. 38.º, n.º 2).

Consideram-se direitos informais da propriedade os direitos sobre bens imóveis, originados à luz do direito costumeiro e decorrentes da posse duradoura — aquela que decorre ininterruptamente por um período mínimo de 20 anos (art. 15.º da Lei n.º 13/2017) —, que tenham as características essenciais do direito de propriedade (art. 2.º, al. *g)*, da mesma Lei).

A aquisição do direito da propriedade relativa aos direitos informais de propriedade deverá preencher os requisitos de usucapião especial, segundo a qual só podem adquirir os cidadãos nacionais que tenham a posse do imóvel com *animus* de proprietário, continuamente, de forma pública e notória, desde que tenha iniciado a posse de forma pacífica, até 31 de Dezembro de 1998, sem usar de violência física ou coacção moral, e desde que não possua outro imóvel para habitação ou cultivo a não ser o possuído (art. 21.º da Lei n.º 13/2017).

Mas, havendo disputa entre declarantes da titularidade de direitos informais da propriedade, se um deles for possuidor do imóvel ou de parte dele, é-lhe atribuído por usucapião especial o direito de propriedade sobre a parte que possui (art. 40.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017), sendo a parte que não é possuída por

nenhum deles atribuída por usucapião especial ao declarante titular do direito mais recente, salvo nos casos de titularidade de direitos informais de propriedade, que prevalecem sobre os restantes (arts. 41.º, n.º 2, e 45.º da Lei n.º 13/2017).

157.2.2. O direito de propriedade perfeita

Será reconhecido o direito de propriedade perfeita dos bens imóveis objecto de direitos anteriores primários (art. 3.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2017) quando não seja contestado (art. 36º da mesma Lei) e não estiver situado em área do domínio público do Estado (art. 38.º, n.º 2, da mesma Lei). Considera-se direito de propriedade perfeita o direito de gozo de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição de bens imóveis, reconhecido como tal pela lei aplicável durante a administração portuguesa (art. 3.º, n.º 1, al. b), e art. 2.º, al. m), da Lei n.º 13/2017). Neste caso, a titularidade do direito de propriedade perfeita não é adquirida por usucapião, mas por reconhecimento do direito da propriedade adquirido segundo a lei aplicável durante a administração portuguesa.

Mas, quando houver disputa entre declarantes sobre a titularidade de direito de propriedade, se um dos declarantes for possuidor do imóvel ou da parte dele é-lhe atribuído por usucapião especial o direito de propriedade sobre a parte do bem imóvel que possui (art. 40.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017), sendo a parte do imóvel que não é possuído por nenhum deles (art. 40.º, n.º 2, da mesma Lei) atribuída por usucapião especial ao declarante titular do direito mais recente, salvo nos casos de titularidade de direitos informais de propriedade que prevalecem sobre os restantes (art. 45.º, n.º 1, da mesma Lei).

157.2.3. O hakmilik

A lei timorense também reconhece a titularidade da propriedade privada sobre dos bens imóveis (*hakmilik*), enquanto direito anterior primário (art. 3.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2017), quando não seja contestado (art. 36º *idem*) e não estiver situado em área do domínio público do Estado (art. 38.º, n.º 2, da mesma Lei).

Considera-se *hakmilik* o direito de gozo de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição de bens imóveis, reconhecido como tal na lei aplicável durante a administração indonésia (art. 3.º, n.º 1, al. *b)*, e art. 2.º, al. *l)*, da Lei n.º 13/2017). Neste sentido, a titularidade do direito da propriedade sobre *hakmilik* não é adquirida por usucapião, mas pela atribuição do direito da propriedade reconhecido pela lei aplicável durante a administração indonésia.

Mas, se houver disputa entre declarantes da titularidade de *hakmilik* e se um deles for possuidor do imóvel ou de uma parte é-lhe atribuído por usucapião especial o direito de propriedade sobre a parte do bem imóvel que possui (art. 40.º, n.º 1 da Lei n.º 13/2017); a parte do imóvel que não é possuída por qualquer deles é atribuída por usucapião especial ao declarante titular do direito mais recente, salvo nos casos de titularidade de direitos informais de propriedade, que prevalecem sobre os restantes (arts. 40º, n.º 2, e 45º da Lei n.º 13/2017).

157.2.4. O aforamento

Considera-se aforamento o direito do foreiro ao uso e fruição de um bem imóvel, mediante o pagamento de um foro, com possível direito de remição, reconhecido como tal na lei aplicável durante a administração portuguesa (art. 2.º, al. *a)*, da Lei n.º 13/2017)[998].

Será ainda atribuído por usucapião especial o direito de propriedade ao declarante da titularidade de aforamento sobre bens imóveis, como direito anterior secundário (art. 3.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2017), cuja caducidade seja posterior a 28 de Novembro de 1975, quando essa titularidade não seja disputada (art. 37.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017), excepto se o bem estiver situado em área do domínio

[998] Aforamento é o contrato pelo qual o senhor de um prédio concede a outro o domínio útil dele, com reserva do domínio directo. O aforamento foi considerado no período colonial português o instrumento jurídico mais adequado para levar a cabo a ocupação efectiva da terra com fins produtivos, garantindo, em simultâneo, a manutenção da titularidade do direito de propriedade no Estado colonizador.

O aforamento, também designado por emprazamento ou enfiteuse, constituía um desmembramento do direito de propriedade em dois domínios, directo e útil, dando lugar ao pagamento de um foro pelo titular do domínio útil ao senhorio ou titular do domínio directo (art. 1491º, n.º 1, do Código Civil Português de 1966).

público do Estado (art. 38.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2017). Neste caso, para a atribuição da propriedade por usucapião especial o foreiro deve preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) ter um aforamento válido, (b) estar na posse actual e pacífica do bem imóvel declarado, e (c) ter uma posse duradoura (art. 37.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017).

Para efeitos de atribuição da propriedade, é duradoura a posse quando tenha perdurado por um período superior a 20 anos aplicável à usucapião de boa fé prevista no artigo 1216º (art. 37.º, n.º 3, da Lei n.º 13/2017). Quando essa posse tenha perdurado por um período inferior a 20 anos, é reconhecido o direito a manter a utilização actual do imóvel, através do gozo de um direito correspondente (art. 37º, n.º 5, da mesma Lei); o direito de manter a utilização dos imóveis por parte do seu possuidor actual será regulamentado por diploma próprio (art. 37º, n.º 6, *idem*).

Mas quando a disputa for entre:

i) Declarante de direito anterior primário e declarante da titularidade de um direito anterior secundário o direito de propriedade é atribuído ao titular do direito anterior primário, independentemente da posse (art. 41º).

ii) Entre declarantes da titularidade de direitos anteriores secundários, o direito de propriedade é atribuído em função da posse de cada um (art. 42º, n.º 1). A parte do imóvel que não é possuída por nenhum deles reverte para o Estado (n.º 2 do mesmo artigo).

iii) Entre declarante possuidor e declarante titular de direito secundário anterior, o direito de propriedade do bem imóvel é atribuído ao possuidor que cumprir os requisitos da usucapião especial (art. 44º, n.º 1). Se o possuidor actual não cumprir os requisitos da usucapião especial, o direito é atribuído por usucapião especial ao titular do aforamento (n.º 2 do mesmo artigo). O possuidor só pode adquirir por usucapião especial o direito de propriedade sobre a parte do imóvel que possuir (art. 44.º, n.º 3) e ao titular do aforamento apenas é reconhecido o direito de propriedade da parte do imóvel que anteriormente possuía (art. 44.º, n.º 4, *idem*).

157.2.5. O hakguna-bangunan *e* hakguna-usaha

Considera-se *hakguna-bangunan* o direito a construir ou manter, temporariamente, uma obra em terreno alheio, reconhecido como tal pela lei aplicável durante a administração indonésia (art. 2.º, al. *f)*, da Lei n.º 13/2017). *Hakguna-usaha* é o direito ao aproveitamento económico da terra do domínio do Estado por um determinado tempo, reconhecido como tal pela lei aplicável durante a administração indonésia (art. 2º, al. *k)*, da mesma Lei).

Será atribuído por usucapião especial o direito de propriedade ao declarante da titularidade de *hakguna-bangunan* e *hakguna-usaha* sobre bens imóveis como direitos anteriores secundários (art. 3º, n.º 2, da Lei n.º 13/2017), cuja caducidade seja posterior a 30 de Agosto de 1999 (art. 3º, n.º 4, *idem*), em caso não disputado, excepto se estiver situado em área do domínio público do Estado (art. 38º, n.º 2, da mesma Lei).

Não sendo o caso disputado, é atribuída por usucapião especial o direito de propriedade com fundamentos nos direitos de *hakguna-bangunan* e *hakguna-usaha*, quando estes preencham cumulativamente os seguintes requisitos (art. 37º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017):

(a) Sejam válidos;

(b) Esteja o declarante na posse actual e pacifica do bem imóvel;

(c) A posse seja duradoura. É duradoura a posse quando tinha perdurado por um período superior ao prazo de 20 anos aplicável à usucapião de boa fé prevista no artigo 1216.º (art. 37.º, n.º 3). Mas, quando a posse tenha perdurado por um período inferior ao prazo de 20 anos, é reconhecido o direito a manter a utilização actual do imóvel, através do gozo de um direito correspondente, nos termos gerais do direito (art. 37.º, n.º 5, da Lei n.º 13/2017) e ainda nos termos do regulamento próprio (art. 37.º, n.º 6).

Mas quando a atribuição do primeiro direito for disputada entre:

(1) Declarante de direito anterior primário e declarante do *hakguna-bangunan* e *hakguna-usaha*, o direito de propriedade é atribuído por usucapião especial ao titular do direito anterior primário, independentemente da posse (art. 41.º da Lei n.º 13/2017);

(2) Declarantes de *hakguna-bangunan* e *hakguna-usaha*, o direito de propriedade é atribuído por usucapião especial em função da posse de cada um (art.

42.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017). A parte do imóvel que não é possuída por nenhum deles reverte para o Estado (art. 42.º, n.º 2, da Lei n.º 13/2017);

(3) Declarante possuidor e declarante titular de *hakguna-bangunan* e *hakguna-usaha*, o direito de propriedade do bem imóvel é atribuído por usucapião especial ao possuidor que cumprir os requisitos da usucapião especial (art. 44.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017). Se o possuidor actual não cumprir os requisitos da usucapião especial, o direito é atribuído por usucapião especial ao titular do *hakguna-bangunan* e do *hakguna-usaha* (art. 44.º, n.º 2, da mesma Lei), os quais adquirem o direito de propriedade correspondente à parte do imóvel que possuíam (art. 44.º, n.º 3, *idem*), sendo reconhecido ao titular do *hakguna-bangunan* e do *hakguna-usaha* apenas o direito de propriedade sobre a parte do imóvel anteriormente possuída (art. 44.º, n.º 4, da Lei n.º 13/2017).

157.2.6. As zonas de protecção comunitária

Quanto às zonas de protecção comunitária (art. 23º e s. da Lei n.º 13/2017), os particulares têm a possibilidade de aquisição de direito da propriedade por usucapião especial nos casos em que os direitos anteriores estejam situados nessas zonas (art. 26.º da mesma Lei).

157.2.7. Bens imóveis comunitários

Os bens imóveis comunitários, entendidos como aqueles que são objecto de uso comum e partilhados por um grupo de indivíduos ou famílias, organizados de acordo com os usos e costumes locais (art. 27.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017), são inalienáveis e impenhoráveis (art. 27.º, n.º 2, da mesma Lei) e os correspondentes direitos são qualificados como direitos informais de propriedade para efeitos de disputa (art. 27.º, n.º 4).

Neste sentido, a aquisição do direito de propriedade individual por usucapião especial não tem lugar, mas pode haver lugar à aquisição do direito de propriedade colectiva pela *uma-lulik* (casa sagrada timorense), se o ordenamento jurídico lhe reconhecer essa personalidade (art. 28.º da Lei n.º 13/2017).

158. Bens imóveis dos estrangeiros

A lei timorense não permite às pessoas singulares ou colectivas estrangeiras que serem titulares do direito de propriedade sobre bens imóveis (art. 6.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017). Esta disposição cumpre a regra constitucional, segundo a qual só os cidadãos nacionais têm direito à propriedade privada da terra (art. 54.º, n.º 4 da CRDTL)**.**

Assim, os bens imóveis que se encontrem na posse das pessoas estrangeiras ou em relação aos quais as mesmas tenham declarado a existência de direitos anteriores ou se arroguem seus titulares revertem para o Estado, excepto se se verificar usucapião especial a favor de cidadão nacional (arts. 7º, n.º 2, e 21º da Lei n.º 13/2017).

Os estrangeiros titulares de direitos anteriores que mantenham a posse de bem imóvel revertido para o domínio privado do Estado podem continuar a utilizá-lo por meio do contrato de arrendamento, nos termos gerais da lei sobre arrendamento dos bens imóveis do Estado (Decreto-Lei n.º 19/2004, sobre o regime jurídico dos bens imóveis: afectação oficial e arrendamento de bens imóveis do domínio privado do Estado).

159. O domínio do Estado

159.1. Domínio público e privado do Estado

A Lei n.º 13/2017 procede à demarcação do domínio público e privado do Estado. O domínio público compreende os bens situados nas áreas previstas no art. 8º; estes bens não são susceptíveis de propriedade privada, nem mesmo através da usucapião especial (art. 21º).

O domínio privado do Estado é constituído pelos imóveis que actualmente se encontram na sua posse e os que tenham sido utilizados na administração portuguesa e indonésia, nos termos referidos no art. 9º. Este preceito determina ainda que propriedade do Estado prevalece sobre direitos dos particulares que versem sobre os mesmos bens.

Prevê-se também a reversão automática a favor do Estado dos bens cujos proprietários não sejam cidadãos nacionais, excepto se aqueles tiverem sido objecto de usucapião especial por parte de nacionais (art. 7º, n.º 2); não se define, contudo, a que titulo essa reversão se processa, se por expropriação ou outra.

O Estado assume ainda a gestão e proteção das zonas de proteção comunitária e bens imóveis comunitários (art. 24º) com a finalidade de salvaguardar os interesses das comunidades locais através da protecção especial conferida a áreas habitacionais, áreas agrícolas, cultivadas ou em pousio, florestas, sítios de importância cultural, locais de culto sagrado ou ligados à tradição local, pastagens, fontes de água ou áreas onde haja recursos naturais cujo uso seja compartilhado e necessário à subsistência da comunidade. Entende-se que, por esta via, assegura-se a não discriminação das comunidades.

159.2. Bens imóveis do domínio público

Os bens imóveis do domínio público do Estado estão classificados n.º 3 do art. 8º da Lei n.º 13/2017. Mas, pode acontecer que no processo da identificação exista um titular de direito anterior sobre o bem imóvel do domínio público do Estado. O particular que tiver a posse e preencher os requisitos da usucapião especial, nos termos desta lei, não adquire qualquer direito em virtude o bem integrar o domínio público do Estado; porém, deve ser indemnizado nos termos dos arts. 8º, n.º 6, e 47º da Lei n.º 13/2017.

Assim, pode acontecer a aquisição por usucapião especial sobre o bem imóvel situado no domínio público do Estado, mas apenas temporariamente, porque depois da aquisição do direito sobre o bem imóvel, esse direito reverte para o domínio do Estado mediante uma indemnização.

159.3. Bens imóveis do domínio privado

Em relação aos bens imóveis do domínio privado do Estado (art. 9.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2017), os particulares têm a possibilidade de aquisição de direito da propriedade por usucapião especial nos casos de direitos informais de propriedade (art. 9.º, n.º 2, da mesma Lei); porém, se o bem estiver na posse do Estado,

a posse deste prevalece sobre quaisquer direitos anteriores, sem prejuízo do direito a indemnização do titular do direito anterior (art. 9, n.º 3, *idem*).

Neste caso, o anterior titular pode manter a utilização do imóvel por contrato de arrendamento nos termos gerais da lei sobre arrendamento dos bens imóveis do Estado (Decreto-Lei n.º 19/2004 sobre regime jurídico dos bens imóveis: afectação oficial e arrendamento de bens imóveis do domínio privado do Estado).

160. Considerações finais

Podemos dizer de uma forma geral que, na perspectiva do regime inscrito no Código Civil, algumas das soluções adoptadas na Lei n.º 13/2017 são, no mínimo, originais. Nota-se isso nos casos em que a atribuição do primeiro direito de propriedade tem por fundamento o exercício da posse durante um determinado período ou em que a posse é a única situação de facto que concede ao possuidor o direito a uma indemnização. Por sua vez, em algumas situações, a usucapião pode constituir título de atribuição do primeiro direito de propriedade, noutras não lhe é reconhecido o mesmo efeito, não derivando claramente da lei o motivo para semelhante diferenciação.

Poderemos dizer que, por um lado, a Lei n.º 13/2017 é clara no sentido de que a atribuição dos primeiros direitos de propriedade tem como efeito a extinção dos direitos reais de gozo sobre coisa alheia. Por outro, deixa alguma incerteza quanto à sorte dos direitos reais de garantia (e dos direitos reais de aquisição) que incidam sobre os prédios cuja primeira titularidade é atribuída, se bem que na lógica do regime previsto esteja implícita a extinção de qualquer direito real conflituante ou incompatível com a atribuição do primeiro direito de propriedade, na medida em que este é reconhecido livre de qualquer ónus ou encargos.

BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, Manuel de, *Teoria Geral da Relação Jurídica,* II vol., Coimbra, 1960.

ASCENSÃO, José de Oliveira, *O Direito, Introdução e Teoria Geral*, Coimbra, 2011.

CARDOSO, Benjamin, Timor-Leste um Povo Três Direitos (é uma História de Direito), D. Boaventura – Liurai de Manufahi, volumes 1 e 2, Díli, s/d.

CARVALHO, Orlando de, *Direito das Coisas*, coordenação de Francisco Liberal Fernandes/Maria Raquel Guimarães/Maria Regina Redinha, 2ª edição, Coimbra, Gestlegal, 2021.

CARVALHO, Orlando de, *Teoria Geral da Relação Jurídica*, coordenação de Francisco Liberal Fernandes/Maria Raquel Guimarães/Maria Regina Redinha, 4ª edição, Coimbra, Gestlegal, 2021.

CHAO, Sophie, *Brief #7 of 8: Democratic Republic of Timor-Leste,* National Updates on Agribusiness Large Scale Land Acquisitions in Southeast Asia, http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/08/briefing-7-8-timor-leste.pdf.

CRYAN, Meabh, *Empty Land'? The Politics of Land in Timor-Leste*, http://press.anu.edu.au/appsboworm/view/A+New+Era%3F/1781/ch09. xhtml

CRYAN, Meabh, Whose Land Law? Analysis of the Timor-Leste Transitional Land Law, The Asia Foundation, Díli, 2016.

CRAWFORD, James, The creation of states in international law, 2ª edição, 2006.

FERNANDES, Luís A. Carvalho, *Lições de Direitos Reais*, *Quid Iuris*, Lisboa, 2010.

FIGUEIREDO, Fernando Augusto de, *Timor na viragem do século XIX para o século XX: tipo de colonização e seus agentes,* Colóquio, Timor: Missões Científicas e Antropologia Colonial. AHU, 24-25 de Maio de 2011.

FITZPATRICK, Daniel*, Land Claims in East Timor*, Asia Pacific Press, 2002, http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id= 2019775.

FITZPATRICK, Daniel, Mediating land conflict in East Timor, s/d.

HENRIQUES, Pedro Damião, et. al., *Funções da terra e da água para as comunidades rurais de Timor-Leste,* http://tlstudies.org/pdfs/ chp_15.pdf.

JUSTO, A. Santos*, Direitos Reais*, Coimbra Editora, Coimbra, 2012.

JUSTO, A. Santos, *Breviário de Direito Privado Romano*, Wolters Kluwer Portugal, Coimbra, Coimbra Editora, 1ª Edição, 2010.

JUSTO, A. Santos, *Introdução ao Estudo de Direito*, 4ª. Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2009.

LIMA, Pires de/Antunes VARELA, com colaboração de Henrique MESQUITA, *Código Civil Anotado*, vol. I, II e III, Coimbra Editora, 1987.

LOPES, Ibere, Technical Framework for a Transitional Land Law for East Timor, USAID/ARD Strengthening Property Rights in Timor-Leste Ita Nia Rai Project, 2008.

MACHADO, Baptista, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, Coimbra, 1983.

MARQUES, José Gonçalves, *Direito Reais*, Macau, 2010.

MESQUITA, Henrique*, Obrigações Reais e ónus reais*, Coimbra Editora, 1990.

PENHA, Rui, *Guia de Direitos Reais em Timor-Leste*, Tribunal de Recurso, 2012.

ANEXO

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

[1] **Constituição da República**

Artigo 6.º

Objectivos do Estado

O Estado tem como objectivos fundamentais:

b) Garantir e promover os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos e o respeito pelos princípios do Estado de direito democrático;

d) Garantir o desenvolvimento da economia e o progresso da ciência e da técnica; e) Promover a edificação de uma sociedade com base na justiça social, criando o bem-estar material e espiritual dos cidadãos;

i) Promover o desenvolvimento harmonioso e integrado dos sectores e regiões e a justa repartição do produto nacional;

j) Criar, promover e garantir a efectiva igualdade de oportunidades entre a mulher e o homem.

Artigo 16.º

Universalidade e igualdade

Todos os cidadãos são iguais perante a lei, gozam dos mesmos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres.

Ninguém pode ser discriminado com base na cor, raça, estado civil, sexo, origem étnica, língua, posição social ou situação económica, convicções políticas ou ideológicas, religião, instrução ou condição física ou mental.

Artigo 17.º

Igualdade entre mulheres e homens

A mulher e o homem têm os mesmos direitos e obrigações em todos os domínios da vida familiar, cultural, social, económica e política.

Artigo 54.º

Direito à propriedade privada

1. Todo o indivíduo tem direito a propriedade privada, podendo transmiti-la em vida e por morte, nos termos da lei.

2. A propriedade privada não deve ser usada em prejuízo da sua função social.

3. A requisição e a expropriação por utilidade pública só têm lugar mediante justa indemnização, nos termos da lei.

4. Só os cidadãos nacionais têm direito a propriedade privada da terra.

Artigo 95.º

Competência do Parlamento Nacional

1. Compete ao Parlamento Nacional legislar sobre as questões básicas da política interna e externa do país.

2. Compete exclusivamente ao Parlamento Nacional legislar sobre:

e) Direitos, liberdades e garantias;

Artigo 96.º

Autorização legislativa

1. O Parlamento Nacional pode autorizar o Governo a legislar sobre as seguintes matérias:

k) Regime geral da requisição e da expropriação por utilidade pública;

l) Meios e formas de intervenção, expropriação, nacionalização e privatização dos meios de produção e solos por motivo de interesse público, bem como critérios de fixação, naqueles casos, de indemnizações.

Artigo 138.º

Organização económica

A organização económica de Timor-Leste assenta na conjugação das formas comunitárias com a liberdade de iniciativa e gestão empresarial e na coexistência do sector público, do sector privado e do sector cooperativo e social de propriedade dos meios de produção.

Artigo 139.º

Recursos naturais

1. Os recursos do solo, do subsolo, das águas territoriais, da plataforma continental e da zona económica exclusiva, que são vitais para a economia, são propriedade do Estado e devem ser utilizados de uma forma justa e igualitária, de acordo com o interesse nacional.

Artigo 141.º

Terras

São regulados por lei a propriedade, o uso e a posse útil das terras, como um dos factores de produção económica.

Artigo 165.º

Direito anterior

São aplicáveis, enquanto não forem alterados ou revogados, as leis e os regulamentos vigentes em Timor-Leste em tudo o que não se mostrar contrário à Constituição e aos princípios nela consignados.

[2] **Lei n.º 2/2002, de 7 de Agosto**

Interpretação do Direito Vigente em 19 de Maio de 2002

O reconhecimento internacional da independência proclamada a 28 de Novembro de 1975, com a consequente transferência dos poderes de soberania, aconselha a aprovação de uma lei facilitadora da interpretação do direito recebido, já que é a própria Constituição da República que determina que o direito anteriormente vigente no país é aplicável "....enquanto não forem alterados ou revogados, as leis e os regulamentos vigentes em Timor-Leste, em tudo o que se não mostrar contrário à Constituição e aos princípios nela consignados".

O Parlamento Nacional decreta, nos termos do n.º 1 do art.º 95.° e do art.º165.° da Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.°

Direito aplicável

A legislação vigente em Timor-Leste em 19 de Maio de 2002 mantém-se em vigor, com as necessárias adaptações, em tudo o que se não mostrar contrário à Constituição e aos princípios nela consignados.

Artigo 2.°

Transferência de poderes

Os poderes atribuídos ao Administrador de Transição pela legislação vigente em Timor-Leste em 19 de Maio de 2002 passam a ser exercidos pelas autoridades competentes da República Democrática de Timor-Leste, em conformidade com a Constituição e os princípios nela consignados.

Artigo 3.°

Validade das nomeações

As nomeações vigentes em Timor-Leste em 19 de Maio de 2002 mantêm transitoriamente a sua validade até que novas nomeações tenham lugar, em conformidade com a lei.

Artigo 4.°

Validade dos documentos

Quaisquer documentos, certificados, licenças ou autorizações, emitidos pela Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste, doravante designada abreviadamente por UNTAET, e válidos em Timor-Leste em 19 de Maio de 2002, são válidos, sem prejuízo do prazo de caducidade dos mesmos ser anterior a esta data e de poderem ser, entretanto, substituídos por novos documentos, em conformidade com a lei.

Artigo 5.°

Missões estrangeiras

As missões de representação estrangeiras estabelecidas em Timor-Leste em 19 de Maio de 2002, nos termos do Regulamento da UNTAET n.º 2000/31, de 27 de Setembro, mantêm o seu estatuto até que sejam acreditadas como missões diplomáticas ou consulares junto da República Democrática de Timor-Leste.

Artigo 6.°

Efeitos

A presente lei produz efeitos desde o dia 20 de Maio de 2002.

[3] **Lei n.º 1/2003, de 10 de Março**

Regime jurídico dos bens imóveis - I Parte:

titularidade de bens imóveis

A ocupação de Timor-Leste, entre 1975 e 1999, foi um acto ilegal, conforme reconhecido a nível internacional, designadamente, pelas Resoluções n.ºs 384, de 22 de Dezembro de 1975, e 389, de 22 de Abril de 1976, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, razão pela qual a Indonésia não sucedeu, em Timor-Leste, à Administração portuguesa.

A Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (doravante designada abreviadamente por UNTAET) teve, ao abrigo da Resolução n.º 1272, de 25 de Outubro de 1999, do Conselho Segurança, o poder de governar transitoriamente Timor-Leste, o que lhe permitiu somente administrar bens móveis e imóveis, públicos e privados, conforme estabelecido no artigo 7° do Regulamento da UNTAET n° 1999/1.

Das várias medidas temporárias tomadas pela UNTAET relativas à propriedade de imóveis, destaca-se o Regulamento n° 2000/27, que visou congelar a situação jurídica de determinados desses bens. Essa administração transitória foi confrontada com numerosas situações de apropriação ou ocupação ilegítima de imóveis, conforme o testemunham as Ordens Executivas n.ºs 2002/5 e 2002/7, a grande maioria das quais não foram solucionadas. Actualmente não existe qualquer registo predial de bens imóveis, públicos ou privados, na sequência da destruição do país e da estrutura da sua Administração Pública, ocorrida durante o período do terrorismo organizado que se viveu em 1999, mas a elaboração de um cadastro predial nacional já foi iniciada.

Inúmeros imóveis, que constituem agora património do Estado de Timor-Leste, foram ilegitimamente ocupados ou apropriados. Da mesma forma, inúmeros imóveis propriedade de cidadãos, designadamente cidadãos nacionais ausentes no estrangeiro e cidadãos estrangeiros, foram também ilegalmente ocupados ou apropriados.

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste estabelece, no seu artigo 54.°, os princípios gerais relativos à propriedade privada, reconhecendo inequivocamente esse direito e referindo que ela deve ter uma função social e que só cidadãos nacionais têm direito à propriedade privada da terra. Estabelece ainda, no seu artigo 161.°, que a apropriação ilegal de bens móveis e imóveis é considerada crime.

Com o reconhecimento internacional da independência de Timor-Leste, em 20 de Maio de 2002, e o estabelecimento de um governo nacional baseado nos resultados de eleições democráticas, tornou-se imperativo estabelecer um quadro legal, baseado nos princípios constitucionais, que regule o regime da propriedade de bens imóveis, de forma a iniciar uma política que permita resolver a indefinição da titularidade dos bens imóveis públicos e privados, a qual, por um lado, afecta o património do Estado, retirando-lhe importantes recursos para administrar o país, e, por outro lado, cria instabilidade social, com repercussão no atraso do início do desenvolvimento do país.

A fim de dar conteúdo útil aos artigos 138.°, 140.° e 141.° da Lei Fundamental, o Estado tem o dever constitucional de criar condições para o desenvolvimento económico da nação, sendo técnica e juridicamente indispensável dispor de um cadastro predial que sirva de base ao futuro registo dos títulos de propriedade.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Bens imóveis

1. Bens imóveis, para os efeitos da presente lei, são os prédios urbanos e rurais, bem como as suas partes integrantes.

2. É parte integrante toda a coisa móvel ligada materialmente ao prédio com carácter de permanência.

3. Prédios urbanos são os imóveis que se encontram dentro dos limites das cidades e centros urbanos dos distritos.

4. Prédios rurais são aqueles que estão fora das áreas urbanas legalmente estabelecidas.

5. Os limites urbanos das cidades e dos centros populacionais serão determinados por diploma legislativo próprio.

6. A definição das áreas urbanas deve ter em conta se o uso actual ou futuro do solo é para habitação, comércio, indústria ou serviços como actividades principais, com inclusão nos projectos de desenvolvimento e planificação urbana.

7. As áreas rurais são aquelas onde o uso de solo tem como actividade principal a agricultura ou indústrias agro-pecuárias.

8. Coisa, para efeitos da presente lei, é tudo o que pode ser objecto de relações jurídicas, excluídas as coisas que se encontram no domínio público e as que são, pela sua natureza, insusceptíveis de apropriação individual.

Artigo 2.º
Bens imóveis do domínio privado

Para efeitos do previsto na presente lei, consideram-se bens imóveis do domínio privado os prédios rurais e urbanos que podem ser objecto de negócio jurídico e cujos titulares são pessoas nacionais privadas, singulares ou colectivas, ou o Estado.

Artigo 3.º
Bens imóveis do domínio público

1. Os bens imóveis são do domínio público quando estejam fora do comércio jurídico e sejam insusceptíveis por natureza de apropriação individual.

2. Os recursos minerais do solo e subsolo estão sujeitos a legislação especial.

Artigo 4.º
Património imobiliário privado do Estado

1. Os bens imóveis do domínio privado do Estado de Timor-Leste compreendem:

a) Todo o património imobiliário de que o Estado Português era proprietário em 7 de Dezembro de 1975;

b) Os bens imóveis que, por força de lei ou negócio jurídico, sejam por ele adquiridos.

2. A disposição de bens do património imobiliário privado do Estado é regulamentada por decreto-lei.

CAPÍTULO II
ILÍCITOS

Artigo 5.º

Apropriação ilegal

1. Quem tenha beneficiado ou ocupado imóvel do Estado, reivindicando-o como propriedade sua, e tenha conseguido o respectivo título, como pagamento de favor ou através de meios fraudulentos, incorre no cometimento de um crime de usurpação de imóvel.

2. Quem se tenha ilegalmente apropriado de bem imóvel alheio é punido pelo tribunal competente com uma multa fixada entre 30 e 180 dias, sendo cada dia de multa correspondente a uma quantia compreendida entre um e duzentos dólares americanos, que é calculada em função da situação económica do condenado.

3. Se a multa não for voluntariamente paga, será substituída por prestação de trabalho a favor da comunidade durante o tempo correspondente.

4. Se o condenado se recusar o cumprir a pena de prestação de trabalho a favor da comunidade, é cumprida pena de prisão por igual período de tempo, podendo o condenado a todo o tempo evitar, total ou parcialmente, o cumprimento da pena, pagando a multa a que foi condenado ou prestando trabalho a favor da comunidade.

5. O cidadão que, notificado pela Direcção de Terras e Propriedades, doravante designada abreviadamente por DTP, de que se encontra a ocupar um imóvel em situação irregular, vier, no prazo de 30 dias a contar dessa notificação, a desocupar o imóvel ou a regularizar a sua ocupação não é passível de procedimento criminal.

6. Em caso algum haverá lugar a prisão preventiva.

7. O procedimento criminal por crime de usurpação de imóvel não obsta a quaisquer outros procedimentos judiciais ou administrativos com vista à restituição dos rendimentos colectados a terceiros pelo uso do imóvel e indevidamente percebidos pelo condenado.

Artigo 6.º

Ocupação ilegal

1. Para efeitos do previsto na presente lei, considera-se ocupação ilegal o acto de quem utilize bem imóvel alheio ou aja como sendo seu possuidor contra a vontade do dono.

2. Para efeitos da presente lei, posse é o poder que se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de qualquer outro direito real, podendo a posse ser exercida pelo titular do direito ou por intermédio de outrem.

3. A ocupação ilegal de bem imóvel alheio é punida com multa de 30 a 90 dias, à taxa diária fixada entre um mínimo de cinquenta cêntimos e um máximo de cem dólares americanos, calculada em função da situação económica do condenado, de forma a que, dentro dos limites fixados, o seu quantitativo constitua pena correspondente ao grau de culpa do condenado.

4. A multa prevista no número anterior não é convertível em prisão, mas a sua falta de pagamento determina a apreensão e execução dos bens do condenado que forem necessários à liquidação da multa em dívida.

5. À ocupação ilegal aplica-se, com as devidas adaptações, o previsto nos n.ºs 5 e 6 do artigo anterior.

6. Não são considerados ocupantes ilegais terceiros que comprovadamente tenham agido de boa fé.

CAPÍTULO III
DESPEJO ADMINISTRATIVO DE BENS IMÓVEIS DO ESTADO

Artigo 7.º
Requisitos

1. Identificado um imóvel da propriedade do Estado, a DTP deve notificar os seus ocupantes desse facto e ordená-los a que o desocupem no prazo de 30 dias, sob pena de despejo administrativo e sem prejuízo do procedimento correspondente à responsabilidade prevista no capítulo anterior.

2. Os ocupantes dispõem do prazo de 10 dias, a contar da data da notificação, para, querendo e por escrito, recorrer da decisão para o Ministro da Justiça.

3. Há indeferimento tácito do recurso previsto no número anterior quando não haja resposta ao recurso no prazo de 15 dias a contar da data da sua interposição.

Artigo 8.º
Procedimentos

1. Decorrido o prazo previsto no n.º 1 do artigo anterior, a DTP pode proceder administrativamente ao despejo dos bens imóveis da propriedade do Estado ilegalmente apropriados ou ocupados, podendo recorrer às forças policiais, caso seja necessário.

2. O recurso judicial interposto da ordem de desocupação não suspende o despejo administrativo que esteja em curso.

3. Correm por conta do despejado as despesas relativas ao despejo administrativo, devendo a DTP remeter ao Ministério Público certidão do montante das despesas para apreensão e execução dos bens do despejado num montante que permita o respectivo pagamento.

4. O despejo administrativo não dá direito a qualquer indemnização nem a qualquer compensação por construções ou benfeitorias realizadas no imóvel.

Artigo 9.º
Terceiros de boa fé

O despejo administrativo não prejudica os direitos adquiridos por terceiros de boa fé.

Artigo 10.º
Recurso judicial

1. Do despejo administrativo há recurso para os tribunais judiciais, a interpor no prazo de 30 dias a contar da prática do acto.

2. O tribunal competente para apreciar o recurso é o da situação dos bens imóveis em causa.

3. As custas do processo são fixadas pelo tribunal, numa quantia compreendida entre cinquenta e quinhentos dólares americanos, enquanto não for aprovado e entrar em vigor o código das custas judiciais.

Artigo 11.º

Trâmites do recurso judicial

1. A petição de recurso deve referir os fundamentos de facto e de direito e conter a formulação clara e precisa do pedido.

2. A petição de recurso deve ainda ser instruída com documento comprovativo do acto objecto de recurso e com todos os documentos probatórios.

3. Distribuído o recurso, o juiz pode convidar o recorrente a corrigir as deficiências da petição.

4. Quando o juiz entender que não se verifica extemporaneidade, ilegitimidade das partes ou manifesta ilegalidade do recurso, ordena o envio de cópias ao Ministério da Justiça, a fim de este responder, querendo, no prazo de 30 dias.

5. Recebida a resposta do Ministério da Justiça ou decorrido o prazo a ela destinado, e nos casos em que o recurso possa afectar os direitos de terceiros, o juiz ordena a citação dos mesmos para, no prazo de 15 dias, responderem.

6. Juntas as respostas ou decorridos os respectivos prazos, o juiz pode requisitar os documentos que considere necessários ou notificar as partes para os apresentarem.

7. Em seguida, os autos correm, pelo prazo de quarenta e oito horas, o visto do Ministério Público, devendo a decisão ser proferida em 15 dias.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 12.º

Bens imóveis propriedade de cidadãos nacionais

1. Os cidadãos nacionais cujos bens imóveis tenham sido ilegalmente apropriados ou ocupados por terceiros devem apresentar as suas reivindicações relativas ao direito de propriedade sobre esses bens no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor da presente lei, para poderem fazer funcionar os procedimentos de mediação ou restituição administrativa dos respectivos títulos de propriedade, nos termos que a lei venha a estabelecer.

2. As reivindicações previstas no número anterior são apresentadas à DTP, devendo ser logo juntos os correspondentes meios de prova.

3. Os bens imóveis privados não reivindicados e sem proprietários identificados presumem-se propriedade do Estado.

4. A presunção a que se refere o número anterior pode ser ilidida por via de recurso judicial, a interpor obrigatoriamente até 31 de Dezembro de 2008.

5. As reivindicações e o recurso judicial previstos no presente artigo não prejudicam o direito do proprietário de propor no tribunal civil competente a acção de indemnização que ao caso couber.

Artigo 13.º

Bens imóveis propriedade de cidadãos estrangeiros

1. Os cidadãos estrangeiros devem, no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor da presente lei, fornecer à DTP todos os dados sobre os bens imóveis de que foram proprietários até 19 de Maio de 2002, para os efeitos que a lei venha a estabelecer.

2. Para efeitos do previsto no número anterior, devem ser logo juntos os correspondentes meios de prova, sob pena de se presumir o estado de abandono desses bens imóveis e de os mesmos reverterem, por isso, para o Estado.

3. São inexistentes quaisquer actos de disposição de bens imóveis realizados desde o dia 20 de Maio de 2002 por cidadãos estrangeiros.

Artigo 14.º

Comunicação obrigatória

1. Para o efeito de instauração do procedimento criminal referido nos artigos 5.º e 6.º da presente lei, a DTP deve comunicar ao Ministério Público as apropriações e ocupações de que tenha conhecimento por força das reivindicações apresentadas ao abrigo dos artigos 12.º e 13.º da presente lei.

2. Devem igualmente ser comunicadas ao Ministério Público as apropriações e ocupações de imóveis do Estado de que a DTP tenha conhecimento oficioso.

3. O incumprimento dos deveres previstos nos números anteriores constitui falta disciplinar grave.

Artigo 15.º

Bens imóveis abandonados

1. Os bens imóveis abandonados, da propriedade de cidadãos nacionais ou estrangeiros, são temporariamente administrados pelo Estado.

2. A administração temporária dos bens imóveis referidos no número anterior visa:

a) Acautelar os legítimos direitos dos cidadãos seus proprietários;

b) Conceder temporariamente o seu uso a terceiros ou ao próprio Estado;

c) Assegurar que sejam usados sem prejuízo da sua função social.

3. É permitido o arrendamento dos bens imóveis a que se referem os números anteriores a cidadãos nacionais ou estrangeiros e a pessoas singulares ou colectivas, mediante o pagamento de uma renda adequada.

4. O regime do arrendamento e da administração previsto nos números anteriores é regulamentado por decreto-lei.

Artigo 16.º

Actos passados relativos aos bens imóveis do Estado

1. São inexistentes quaisquer actos de disposição, relativos ao património imobiliário de que o Estado português era proprietário em 7 de Dezembro de 1975, que tenham sido celebrados, seja a que título for, entre 7 de Dezembro de 1975 e 19 de Maio de 2002, designadamente os praticados pela Administração indonésia.

2. Os bens imóveis adquiridos ou construídos por entidades públicas dentro do período referido no número anterior revertem automaticamente para o Estado.

3. Para efeitos do previsto no número anterior, são salvaguardados os direitos de terceiros de boa-fé que tenham adquirido onerosamente os respectivos bens mediante justo preço, sendo o Estado credor dos remanescentes montantes em dívida pela sua aquisição, caso o pagamento não tenha sido total.

4. Nenhum acto da Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste pode ser interpretado como conferindo qualquer direito de propriedade sobre bens imóveis do Estado.

Artigo 17.º

Entidade competente

1. A DTP, na dependência do Ministério da Justiça, é a entidade responsável pela execução da presente lei.

2. Até à entrada em vigor dos diplomas legais relativos ao registo predial e ao cadastro predial, a DTP é a entidade competente para proceder ao registo dos bens imóveis e elaborar o respectivo cadastro.

3. A DTP deve apresentar os projectos de diplomas legais referidos no número anterior e um diploma que regulamente o previsto no artigo 15.º, bem como elaborar a sua lei orgânica.

Artigo 18.º

Contagem dos prazos

1. Os prazos previstos na presente lei contam-se em dias seguidos e iniciam-se no dia seguinte ao do evento a partir do qual se começam a contar.

2. No caso de o termo do prazo não recair em dia útil, aquele transfere-se para o primeiro dia útil seguinte.

Artigo 19.º

Revogações

É revogada toda a legislação contrária à presente lei.

Artigo 20.º

Produção de efeitos

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

[4] **Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de Julho**

Regularização da titularidade de bens imóveis em casos não disputados

A Constituição da República Democrática de Timor-Leste assegura no artigo 54.° o direito de todos os cidadãos à propriedade privada da terra. O pleno exercício deste direito depende da resolução do estado de indefinição quanto à titularidade dos bens imóveis situados em território nacional.

Desde Outubro de 2008, a Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais, do Ministério da Justiça, deu início a um intenso trabalho de recolha de informações sobre a titularidade de bens imóveis, com o objectivo de compor o Registo Nacional de Propriedades e esclarecer a situação fáctica e jurídica dos bens imóveis no nosso país.

Este exercício de recolha de dados, denominado processo de levantamento cadastral, permite a todos os cidadãos reivindicar seus direitos de propriedade sobre bens imóveis por meio da submissão de "declarações de titularidade", nas áreas que vão sendo sujeitas ao processo. Estas declarações e os mapas cadastrais identificando cada parcela de terra ou prédio são publicados localmente, em painéis instalados em lugares públicos de fácil acesso, e a nível nacional, em jornais, sítios na internet e por meio de campanhas de rádio e televisão. Esta ampla publicação permite às autoridades verificar a existência de possíveis disputas em relação aos direitos de propriedade dos bens imóveis cadastrados, tal qual percebidos pela população.

Em Abril de 2011, após mais de 35.000 (trinta e cinco mil) parcelas levantadas, o Governo pôde verificar que em 92% (noventa e dois por cento) dos casos não houve disputa sobre a propriedade dos bens imóveis cadastrados. Para esta grande maioria de Timorenses, o direito de propriedade sobre sua terra ou casa é consensual, isto é, seja na aldeia, no Suco, no Distrito ou no país, não é questionado por terceiros.

Com o objectivo de dar a esta maioria de casos sem disputa o devido reconhecimento jurídico e regularizar a situação dos declarantes nos casos sem disputa inseridos na base de dados do Cadastro, o presente Decreto-Lei pretende reconhecer o direito de propriedade sobre bens imóveis, quando tal direito não seja contestado.

Assim, o Governo decreta, nos termos dos artigos 54.°, número 1, e 115.°, número 1, alínea b), da Constituição da República de Timor-Leste, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.°

Objecto

1. O presente Decreto-lei estabelece o regime para o reconhecimento do direito de propriedade sobre bens imóveis não disputados, para efeitos de registo.

2. Este regime tem por fim:

a) Reconhecer, para efeitos de registo, o direito de propriedade de bens imóveis sobre os quais não exista disputa a pessoas nacionais individuais;

b) Registar os bens imóveis do domínio privado do Estado reconhecidos por lei; e

c) Identificar definitivamente os declarantes nos casos de bens imóveis em disputa.

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos da presente lei, entende-se por:

a) *Declaração de titularidade,* o acto por meio do qual uma ou mais pessoas singulares declaram ser titulares do direito de propriedade de um bem imóvel perante a Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais (DNTPSC), no âmbito do processo de levantamento cadastral;

b) *Declarante,* a pessoa que tenha submetido declaração de titularidade válida e tempestiva, individualmente ou em grupo, como pretendente a titular;

c) *Declarante incontestado,* o único declarante de titularidade de um bem imóvel ou o grupo de declarantes em concordância;

d) *Caso disputado,* o caso em que há mais do que uma declaração sobre um mesmo bem imóvel, ou nos casos sobre os quais não haja acordo entre as extremas de dois ou mais bens imóveis;

e) *Bem imóvel,* é o solo e tudo o que a ele está ligado com carácter de permanência, designadamente os edifícios, nos termos previstos no Código Civil;

f) *Domínio público do Estado,* são as áreas definidas na lei, sobre as quais não pode haver apropriação por particulares;

g) *Domínio privado do Estado,* são os bens imóveis do Estado que, nos termos da lei, podem ser objecto de comércio jurídico.

Artigo 3.°

Cadastro Nacional de Propriedades

1. O Cadastro Nacional de Propriedades é a base de dados que contém a informação oficial sobre bens imóveis recolhida através do processo de levantamento cadastral.

2. Compõem o Cadastro Nacional de Propriedades a base de dados cadastral e a base de dados do registo de propriedades.

Artigo 4.°

Efeitos do reconhecimento

1. A validação das declarações de titularidade nos casos não disputados serve de base ao registo, e as informações validadas integram a base de dados do registo de propriedades.

2. O registo do direito de propriedade na base de dados do Cadastro Nacional de Propriedades constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito.

Artigo 5.°

Processo de Levantamento Cadastral

O levantamento cadastral é a recolha de dados sobre bens imóveis realizada pela Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais em conformidade com o enquadramento procedimental específico, previsto em Diploma Ministerial, e com a finalidade de compor o Cadastro Nacional de Propriedades.

Artigo 6.º

Igualdade de direitos

O reconhecimento do direito de propriedade para efeitos de registo é assegurado igualmente a homens e mulheres, sendo vedada qualquer forma de discriminação.

Artigo 7.º

Domínio Público

Não é reconhecido o direito de propriedade sobre bens imóveis situados em área do domínio público do Estado.

Artigo 8.º

Casos não disputados

1. É reconhecido o direito de propriedade, para efeitos de registo, a favor do declarante incontestado.

2. O reconhecimento do direito de propriedade para efeitos de registo depende de Despacho Ministerial.

3. Salvo nos casos previstos na lei, este reconhecimento pode ser contestado, a todo o tempo, em Tribunal.

4. O processo de emissão de certificados de registo é regulado por Diploma Ministerial.

5. Os acordos resultantes de negociação ou mediação, em que as partes tenham concordado sobre a transmissão definitiva de direitos de propriedade sobre o bem imóvel, são válidos para efeitos de declaração de titularidade.

Artigo 9.º

Casos disputados

1. A resolução litigiosa dos casos disputados é regulada nos termos da lei.

2. Os casos disputados podem ser resolvidos a qualquer tempo, por vontade das partes.

3. O reconhecimento do direito de propriedade para efeitos de registo, nos casos referidos no número anterior, é regulado por Diploma Ministerial.

4. A identificação definitiva dos declarantes nos casos disputados fixa os possíveis declarantes de titularidade relativos a cada bem imóvel, salvo transmissão da declaração.

Artigo 10.º

Actualização da base de dados do registo de propriedades

1. A base de dados do registo de propriedades deve ser actualizada sempre que houver alteração da titularidade de um bem imóvel, por transmissão *inter vivos,* herança ou outros actos permitidos por lei.

2. Os requisitos de forma para a transmissão do direito de propriedade de bem imóvel são fixados em Diploma Ministerial.

3. O procedimento de actualização da informação cadastral e do registo da transmissão de titularidade é regulado por Diploma Ministerial.

4. O procedimento de actualização deve respeitar os seguintes princípios:

a) Os factos de que resulte transmissão de direitos sobre imóveis não podem ser titulados sem que os bens estejam definitivamente inscritos a favor da pessoa de quem se adquire o direito;

b) O registo efectua-se mediante pedido de quem tenha legitimidade.

5. As transmissões de direitos de propriedade reconhecidos no âmbito deste diploma só podem ser feitas a favor de pessoais individuais nacionais ou do Estado.

6. A transmissão a favor de pessoas colectivas nacionais depende de legislação própria.

7. A transmissão de bens imóveis, posterior à atribuição do direito de propriedade pelo presente regime, está sujeito à autorização do cônjuge, nos termos da lei.

8. A declaração de nulidade ou a anulação do negócio jurídico que respeite a bens imóveis não prejudica os direitos adquiridos sobre os mesmos bens, a título oneroso, por terceiro de boa fé, se o registo da aquisição for anterior ao registo da acção de nulidade ou anulação ou ao registo do acordo entre as partes acerca da invalidade do negócio.

9. Os direitos de terceiro não são, todavia, reconhecidos, se a acção for proposta e registada dentro dos três anos posteriores à conclusão do negócio.

10. As acções e decisões judiciais que impliquem a constituição, modificação ou extinção e direitos de propriedade sobre bens imóveis estão sujeitas a registo.

Artigo 11.°

Processos judiciais

1. As partes em processo judicial em que esteja em causa a titularidade de um bem imóvel ficam obrigadas a informar o Ministério da Justiça da existência da lide, antes do fim do prazo para a submissão de declarações de titularidade, sob pena de o registo ser feito em favor da parte declarante.

2. As decisões transitadas em julgado são inscritas na base de dados do registo de propriedades mediante a apresentação de certidão comprovativa.

Artigo 12.°

Crimes

A prática de corrupção de activa e passiva, a falsificação de documentos, a apresentação de falsas declarações no âmbito aplicação do presente Decreto-Lei, são punidos nos termos do Código Penal.

Artigo 13.°

Disposições Transitórias

1. São válidas as declarações de titularidade recolhidas antes da entrada em vigor deste Decreto-lei, observada a exigência de republicação e reabertura de prazo para a submissão de novas declarações.

2. Os mapas cadastrais das áreas incluídas na base de dados do Cadastro antes da entrada em vigor deste Decreto-lei, bem como suas respectivas listas de declarantes, devem ser republicados.

Artigo 14.°

Suspensões

1. Suspende-se a aplicação da alínea a) do n° 3 do artigo 37° do Decreto-Lei 3/2004, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 24/2009, sendo essa matéria, transitoriamente, regulada pelo n° 2 do artigo 10.° do presente diploma.

2.A suspensão é levantada pela aprovação de legislação que o expressamente o preveja.

Artigo 15.°

Revogações

São revogadas todas as normas de direito indonésio actualmente em vigor em Timor-Leste que regulem a forma de transmissão de direitos reais, quando aplicáveis aos bens imóveis já sujeitos ao procedimento de registo, previsto neste diploma.

Artigo 16.°

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor dia seguinte ao da sua publicação.

[5] **Decreto-Lei n.º 36/2014, de 17 de Dezembro**

Transmissão de direitos sobre bens imóveis no projecto Suai Supply Base

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento económico-social da República Democrática de Timor-Leste, o Governo aprovou o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional 2011-2030, o qual prevê a criação de um amplo conjunto de infraestruturas para apoiar projetos que gerem oportunidades de emprego e de desenvolvimento sectorial.

As referidas infraestruturas incluem a construção de várias instalações de apoio às atividades petrolíferas e indústrias conexas na costa sul do país, com o objetivo de atrair investimento e desenvolver o setor industrial de Timor-Leste, de forma a gerar benefícios económicos diretos decorrentes das suas atividades, sendo os referidos investimentos realizados no âmbito do Projeto Tasi Mane, que é um projeto plurianual que envolve a criação de três pólos industriais na costa sul de Timor-Leste, desde Suai até Beaço, e que abrange a Base Logística do Suai e indústrias conexas (Suai Supply Base), a Refinaria de Betano e as Instalações da Indústria Petroquímica, bem como as Instalações de Gás Natural Liquefeito de Beaço, que formarão o núcleo da indústria petrolífera de Timor-Leste.

Porém, um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento de Timor-Leste, que tem sido frequentemente identificado por potenciais investidores nacionais e internacionais, prende-se com a incerteza sobre o direito de propriedade sobre terrenos privados e a natureza precária da legislação existente que trata das questões relacionadas com o uso e o aproveitamento da terra.

Apesar de este problema já ter sido anteriormente identificado pelo Governo, a verdade é que a natureza sensível dos problemas de terras em Timor-Leste contribuiu para o atraso na aprovação da legislação específica sobre terras, circunstância que afetou, negativamente, a capacidade de financiamento, estruturação e implementação de projetos que carecem do uso da terra, incluindo em terrenos que, de acordo com a Constituição e a legislação aplicável, são considerados como propriedade do Estado.

Acresce que, mesmo quando os proprietários privados e demais ocupantes dos terrenos desejam cooperar na realização de projetos de investimento, o quadro jurídico atualmente existente não é suficientemente claro para permitir que as partes interessadas possam celebrar os acordos necessários para oferecer, a longo prazo, a estabilidade e a proteção necessárias ao investimento, e criar as condições para o desenvolvimento sócio-económico das populações.

Os problemas acima identificados também se aplicam aos terrenos comunitários, que apesar de serem reconhecidos no ordenamento jurídico de Timor-Leste, nomeadamente no Código Civil, não têm ainda regulamentação adequada.

Após vários anos de estudos detalhados de natureza jurídica, sócio-cultural, ambiental e técnica, foi identificada uma zona, sita em Suco Camenassa, Sub-Distrito Suai Vila, Distrito Covalima, com as características ideais para implementação do projeto da Suai Supply Base, que inclui terrenos comunitários. Sendo que os membros da comunidade, após vários anos de consultas públicas em que lhes foi apresentado o projeto, respetivas oportunidades e implicações, decidiram negociar com o Estado a transmissão, pelo prazo de cento e cinquenta anos, dos seus direitos de propriedade e uso da terra, de acordo com o direito costumeiro local, tendo já chegado a acordo quanto aos termos e condições da referida transmissão, incluindo as medidas de preservação dos locais sagrados e de culto ("lulik") e dos cemitérios, e nomeado como seus representantes um conjunto de líderes comunitários das várias estruturas existentes na comunidade.

Considerando que é imprescindível para o sucesso do projeto Suai Supply Base que a propriedade dos terrenos comunitários ou privados possa ser transmitida para o Estado, nos termos do disposto no artigo 1227º do Código Civil, aprovado pela Lei n.º 10/2011, de 14 de setembro, que prevê que a transmissão do direito de propriedade nos termos acordados só é admissível nos casos previstos na lei. Tendo a comunidade de Camenassa proposto a transmissão do direito de propriedade sobre os seus terrenos ao Estado, por um período de 150 anos, e tendo-se procedido ao levantamento cadastral das parcelas, bem como à realização de uma avaliação de impacto ambiental e emissão da correspondente licença ambiental de acordo com a legislação vigente, tendo os direitos dos utilizadores efectivos sido, igualmente, acautelados no processo de transmissão.

Considerando que o modelo de economia social de mercado tem sido visto como uma forma adequada de criar as condições necessárias para o desenvolvimento sustentável a longo prazo das comunidades locais, foi acordado como contrapartida da transmissão dos terrenos a atribuição aos membros da comunidade de uma participação de 10% no capital social da sociedade comercial a ser criada para gerir os terrenos afetos ao projeto;

Demonstrando a comunidade de Camenassa interesse em estabelecer pessoas colectivas que lhe permitam tomar parte no desenvolvimento proporcionado pelo projeto;

Uma vez que a República Democrática de Timor-Leste possui um sistema de registo predial que ainda se encontra em fase de implementação;

O Governo decreta, nos termos das alíneas e) e o) do n.º 1 do artigo 115.º e do artigo 141.º da Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Objeto

O presente Decreto-Lei estabelece o regime especial aplicável à transmissão de direitos de propriedade sobre bens imóveis comunitários ou privados e transmissão do uso dos terrenos a favor do Estado, tendo em vista a sua utilização na implementação do projeto Suai Supply Base.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação geográfica

O presente Decreto-Lei aplica-se à área delimitada no Anexo I ao presente diploma e do qual é parte integrante, onde será implementado o projeto Suai Supply Base.

Artigo 3.º

Bens Imóveis Comunitários

1. Para efeitos do presente Decreto-Lei e legislação conexa, são considerados bens imóveis comunitários os terrenos reconhecidos como pertencendo à comunidade de Camenassa, de acordo com os seus usos e costumes tradicionais, e não sendo suscetíveis de constituir propriedade privada, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 10/2011, de 14 de setembro.

2. Para efeitos do presente Decreto-Lei, a comunidade de Camenassa decidiu, livremente, ser representada perante o Estado, e perante quaisquer terceiros, pelos respetivos líderes comunitários tradicionais, investidos exclusivamente de acordo com os seus usos e costumes e aceites pelos respetivos membros.

Artigo 4.º

Bens Imóveis Privados

1. Para efeitos do presente Decreto-Lei, são considerados bens imóveis privados todos os terrenos e edificações, conforme definidos no Código Civil, do domínio privado não pertencentes ao Estado nem, coletivamente, a uma comunidade.

2. É considerado como proprietário privado a pessoa, pessoas ou a entidade jurídica relativamente às quais a lei reconhece o direito de propriedade sobre determinados bens imóveis.

3. Os bens imóveis privados podem ser utilizados para implementação do projeto Suai Supply Base através da constituição de direitos de propriedade por tempo determinado nos termos do artigo 5.º, através da transmissão do direito de propriedade, ou através da constituição de outros direitos fundiários, conforme previsto no Código Civil.

Artigo 5.º

Constituição e Transmissão do direito de Propriedade

1. Os bens imóveis comunitários e privados serão utilizados para implementar o projeto Suai Supply Base através da constituição, por intermédio deste Decreto-Lei, de um direito de propriedade, nos termos do n.º 2 do artigo 1227.º do Código Civil, pelo prazo de 150 anos, que será transmitido por contrato a celebrar nos termos da lei aplicável, a favor do Estado, tal como coletivamente aprovado pela comunidade de Camenassa e aceite pelo Estado.

2. O direito de propriedade sobre os bens imóveis referidos no número anterior será utilizado como entrada em espécie do Estado para o capital social da sociedade comercial estabelecida para implementação do projeto Suai Supply Base nos termos do artigo 6. º.

3. A sociedade comercial referida no número anterior é constituída por intermédio de escritura pública, a celebrar entre o Estado e os representantes indicados pela comunidade de Camenassa nos termos do n.º 2 do artigo 3.º, ou o proprietário privado ou os seus representantes.

4. A escritura pública de constituição da sociedade comercial referida no número anterior conterá, nomeadamente, os seguintes elementos obrigatórios:

a) A descrição dos bens imóveis utilizados como entrada em espécie;

b) Um mapa detalhado dos bens imóveis devidamente georreferenciado;

c) Os estatutos da sociedade comercial e demais elementos e requisitos exigidos pela legislação aplicável;

d) As limitações à transmissão de ações na sociedade comercial referidas no artigo 6º.

e) A declaração dos membros da comunidade de Camenassa de que abdicam de qualquer reivindicação em relação aos terrenos referidos no artigo 2.º e quaisquer direitos com eles relacionados;

f) A identificação dos representantes da comunidade de Camenassa que intervêm no ato, incluindo o seu nome completo e o título de liderança comunitária tradicional, ou a identificação do proprietário privado ou dos seus representantes nomeados;

g) Quaisquer acordos, contratos, entendimentos, declarações ou escritos semelhantes anteriormente estabelecidos, celebrados ou acordados entre o Estado e a comunidade de Camenassa ou proprietários privados;

h) A assinatura de todos os representantes da comunidade de Camenassa ou de proprietários privados, bem como do Chefe de Suco enquanto testemunha; e

i) A assinatura do representante do Estado.

5. Durante a duração do direito de propriedade constituído nos termos do presente Decreto-Lei, o Estado é considerado o exclusivo e legítimo proprietário do terreno, beneficiando de todos os direitos estabelecidos nos artigos 1222.º e seguintes do Código Civil, sem que os membros da comunidade de Camenassa possam revogar ou por qualquer outra forma prejudicar tais direitos.

Artigo 6.º

Participação acionista

1. Os membros da comunidade de Camenassa titulares dos direitos identificados de acordo com os seus usos e costumes, nos termos do mapa cadastral em anexo, terão direito a receber ações preferenciais correspondentes a 10% do capital social da sociedade comercial a criar ao abrigo do n.º 2 do artigo anterior.

2. As ações referidas no número anterior serão representadas por títulos nominativos de valor proporcional às áreas identificadas de acordo com os usos e costumes da comunidade de Camenassa, nos termos do mapa cadastral em anexo.

3. Para efeitos de participação na assembleia geral da sociedade os titulares de ações preferenciais devem nomear um representante comum, nos termos da Lei Sobre Sociedades Comerciais.

4. Só é permitida a transmissão de ações referidas neste artigo entre cidadãos nacionais, tendo o Estado direito de preferência na respectiva aquisição.

5. O ónus referido no número anterior deve ser expressamente incluído no respetivo título e registado junto das autoridades competentes pelo registo comercial, sendo nulo o negócio jurídico celebrado em violação deste ónus.

Artigo 7.º

Compensação Direta aos Membros da Comunidade pela Perda de Culturas Agrícolas e de Árvores

1. Os proprietários privados e os utilizadores efetivos dos imóveis transmitidos terão direito a uma compensação pela perda de culturas agrícolas e de árvores determinada nos termos do ponto 2 da Resolução do Governo n.º 20/2014, de 6 de agosto.

2. As compensações referidas no número anterior, devem ser disponibilizadas aos proprietários privados ou aos utilizadores efetivos, mediante a assinatura de um recibo de quitação e declaração de que abdicam de qualquer reivindicação em relação aos terrenos referidos no artigo 2.º e quaisquer direitos com eles relacionados.

Artigo 8.º

Direitos Fundiários Menores

1. Uma vez transmitida a propriedade sobre bens imóveis, a sociedade comercial referida no artigo 5.º, pode constituir e transmitir os seguintes direitos fundiários sobre os mesmos a qualquer pessoa singular ou coletiva

de direito timorense ou com uma representação registada em Timor-Leste, para o exercício de actividades dentro do perímetro do projeto Suai Supply Base:

a). Direito de usufruto;

b). Direito de superfície;

c). Arrendamento.

2. Os direitos fundiários enumerados nas alíneas do número anterior não poderão constituir-se por um prazo superior ao do direito de propriedade que lhes serve de base e caducam com o termo do direito de propriedade, não sendo devida qualquer compensação a favor dos seus beneficiários por parte da sociedade comercial, do Estado ou de qualquer das suas instituições, das comunidades locais ou dos proprietários privados.

3. À constituição e transmissão dos direitos fundiários enumerados nas alíneas do n.º 1 aplicam-se as disposições do Código Civil.

Artigo 9.º

Registo e Utilização dos Terrenos

1. Qualquer direito transmitido nos termos dos acordos abrangidos pelo presente Decreto-Lei deverá, no prazo de 60 dias após a respetiva transmissão, ser registado junto do Ministério da Justiça, através da entidade competente para o registo predial, nos termos a regulamentar por Diploma Ministerial do Ministro da Justiça.

2. A entidade junto da qual os direitos são registados deverá abrir livros próprios destinados ao registo dos factos e direitos previstos neste Decreto-Lei.

3. Os terrenos ou os direitos adquiridos nos termos do presente Decreto-Lei pelo Estado serão geridos pela sociedade comercial referida no artigo 5.º, que será responsável pela gestão imobiliária do projeto Suai Supply Base.

Artigo 10.º

Princípios de Utilização de Bens Imóveis

A utilização de bens imóveis pela sociedade comercial referida no artigo 5.º deve contribuir para criar as condições para o desenvolvimento económico e sustentável das populações, de acordo com os princípios da economia social de mercado.

Artigo 11.º

Formas de Representação dos Interesses Coletivos

1. Os membros da comunidade de Camenassa e os proprietários privados deverão organizar-se em pessoas colectivas com ou sem fins lucrativos, destinadas a representar os seus interesses e, ou, fomentar o desenvolvimento económico local.

2. As pessoas colectivas referidas no número anterior devem reger-se pelos seguintes princípios, e pelas demais disposições legais aplicáveis:

a). Democraticidade – todos os membros da pessoa coletiva têm o direito de participar na vida da mesma, incluindo o direito de, nos termos dos respetivos estatutos e disposições legais aplicáveis, eleger e ser eleito para os órgãos sociais;

b). Boa governação – os membros dos órgãos sociais e demais corpos representativos exercerão as suas funções no mais estrito cumprimento da legalidade e das regras estabelecidas nos respetivos estatutos e nos regulamentos internos que vierem a ser aprovados;

c). Transparência – a atuação da pessoa coletiva e dos membros dos seus órgãos sociais será pautada pela transparência, nomeadamente no que diz respeito à publicação e disponibilização das decisões dos órgãos sociais, às atividades que venha a promover e às suas contas;

d). Determinação das formas de representação – os membros da pessoa colectiva devem, a cada momento, determinar a forma de representação que melhor reflecte os seus interesses coletivos, sem prejuízo da legislação aplicável; e

e). Promoção do desenvolvimento da comunidade – as pessoas coletivas terão como fim a promoção económica e social da comunidade, sem discriminação de qualquer espécie.

3. O Estado pode assegurar o apoio necessário à constituição e funcionamento das pessoas coletivas mencionadas no presente artigo.

CAPÍTULO II

Levantamento Cadastral, Reivindicações e Disputas de Terras

Artigo 12.º

Levantamento Cadastral, Reivindicações e Disputas de Terras

1. Cada utilizador efetivo ou proprietário privado, nos acordos celebrados com o Estado respeitantes à compensação referida no artigo 7.º, reconhece, expressamente, que participou no levantamento cadastral realizado pelas autoridades competentes, tendo tido oportunidade de levantar todas as questões e de obter todos os esclarecimentos necessários à defesa dos seus interesses e direitos e abdica de qualquer reivindicação em relação aos terrenos referidos no artigo 2.º por um período correspondente à duração do projeto.

2. Quaisquer reivindicações e disputas relativamente à titularidade ou à ocupação de terras que venham a ocorrer após a conclusão do processo de levantamento cadastral e que não possam ser resolvidos amigavelmente por via negocial, serão dirimidas com recurso aos tribunais judiciais, nos termos da lei.

3. Nos casos previstos no número anterior, nenhuma reivindicação ou disputa afetará os direitos adquiridos pelo Estado, pela sociedade comercial referida no artigo 5.º ou quaisquer direitos adquiridos por terceiros de boa-fé e registados nos termos do disposto no artigo 9.º.

4. No caso de reivindicação ou disputa, qualquer compensação devida nos termos do artigo 7.º, e ainda não paga, deverá ser depositada numa conta bancária exclusivamente aberta para esse efeito e paga ou disponibilizada apenas após a reivindicação ou disputa estar definitivamente resolvida pela via negocial ou, caso tenha existido recurso aos tribunais judiciais, após uma decisão final com trânsito em julgado ter sido emitida.

CAPÍTULO III

Disposições Finais

Artigo 13.º

Outras opções para a aquisição de Direitos Reais

1. Nada no presente Decreto-Lei deve ser interpretado como forma de limitação ou restrição do direito de o Estado adquirir terrenos para a implementação do projeto Suai Supply Base nos termos de qualquer outro mecanismo previsto na lei, incluindo a expropriação e a compra e venda nos termos do Código Civil.

2. A compra e venda de terrenos nos termos do número anterior deve obedecer ao disposto no ponto 1 da Resolução do Governo n.º 20/2014, de 6 de agosto, e implica a renúncia pelo respetivo vendedor aos direitos e benefícios previstos no presente Decreto-Lei.

Artigo 14.º

Entrada em vigor

O presente Decreto-Lei entra em vigor 30 dias após a data da sua publicação.

[6] **Diploma Ministerial n.º 45/2016, de 14 de setembro**

Sobre o levantamento cadastral

Na sequência do trabalho realizado pela Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais, do Ministério da Justiça, no sentido de esclarecer a titularidade dos bens imóveis no nosso país e dando cumprimento ao artigo 54.º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, foi aprovado um contrato público relativo ao projecto de Criação e Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Timor-Leste, através da Resolução do Governo n.º 28/2013, de 4 de Dezembro, o qual foi adjudicado à joint venture Grupo Média Nacional – GMN, Holding/Arm Apprize.

O Sistema Nacional de Cadastro (SNC) baseou o seu trabalho no enquadramento legislativo providenciado pelo Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de Julho, relativo à Regularização da Titularidade de Bens Imóveis em Casos não Disputados, e pelos Diplomas Ministeriais n.º 16/2011, de 27 de Julho, sobre Levantamento Cadastral, e n.º 23/2011, de 23 de Novembro, relativo ao processo de conversão das declarações de titularidade não disputadas em registo de propriedade.

Urge, porém, adaptar a legislação em vigor, nomeadamente a regulamentação existente, de modo a adequá-la ao trabalho de levantamento cadastral encetado pelo SNC. Este não só emprega novas metodologias técnicas de recolha de dados, como pretende criar um período adicional – período de pré-publicação – o qual permitirá a instauração de controlos adicionais para efeitos de determinação da titularidade da propriedade.

Assim,

O Governo, pelo Ministro da Justiça, manda ao abrigo do previsto no Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de Julho, publicar o seguinte diploma:

Artigo 1.º

Sistema Nacional de Cadastro

1. A Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais, do Ministério da Justiça, no âmbito das atribuições definidas pelo Artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 2/ 2013, de 6 de Março, que aprova a Orgânica do Ministério da Justiça, concessionou a prossecução de parte dessas atribuições à joint venture Grupo de Média Nacional – GMN, Holding/Arm Apprize, através do contrato público relativo ao projecto de Criação e Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Timor-Leste, aprovado pela Resolução do Governo n.º 28/2013, de 4 de Dezembro.

2. A celebração do contrato público previsto no número anterior dá origem ao serviço público denominado de Sistema Nacional de Cadastro (doravante "SNC"), com as competências seguintes:

a) Elaboração de campanhas de socialização e informação pública das comunidades e respectivas lideranças comunitárias sobre o levantamento cadastral;

b) Definição, aprovação e publicação das áreas de colecção para efeitos de levantamento e gestão da informação cadastral;

c) Levantamento cadastral sistemático, com a recolha e registo de informação cadastral geométrica e alfanumérica, através do sistema aplicacional dedicado ARMGEO;

d) Constituição e gestão duma base de dados geográficos, denominada de base de dados cadastral, composta pela informação cadastral referida na alínea anterior;

e) Representação da informação cadastral através de mapas cadastrais, plantas de prédio e listagens de declarantes segundo casos disputados e não disputados;

f) Organização e realização de períodos de pré-publicação e publicação;

g) Quaisquer outras resultantes do presente diploma e demais legislação em vigor.

3. A joint venture Grupo de Média Nacional – GMN, Holding/Arm Apprize coopera com a Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais na prossecução das competências previstas no número anterior.

Artigo 2.º

Levantamento cadastral

1. O levantamento cadastral é o processo de recolha de dados sobre prédios realizado pelo SNC, em áreas de colecção predeterminadas, com a finalidade de compor a base de dados cadastral do Cadastro Nacional de Propriedades.

2. As áreas de colecção referidas no número anterior são definidas pelo SNC com base nas opções técnicas e disponibilidade de serviço.

3. O levantamento cadastral referido no n.º 1 do presente Artigo é obrigatoriamente realizado por recurso à metodologia definida, desenvolvida e implementada pelo SNC, nomeadamente através da utilização do sistema aplicacional dedicado ARMGEO.

4. Nos termos do número anterior, qualquer levantamento cadastral com recurso a outras metodologias e sem registo da informação cadastral na base de dados geográficos do SNC através do sistema aplicacional dedicado ARMGEO não é considerado válido para efeitos de sujeição a publicação e eventual definição da titularidade da propriedade, sem prejuízo do disposto no Artigo 11.º.

Artigo 3.º

Publicitação do levantamento cadastral

1. O levantamento cadastral em cada área de colecção deve ser precedido de campanhas de informação pública sobre a sua realização, que informem sobre os seus objectivos e efeitos.

2. A localização e a data de início do levantamento cadastral para cada área de colecção, ou conjunto de áreas de colecção, são publicadas previamente no Jornal da República, salvo nos casos previstos no Artigo 11.º.

3. A localização, a data de abertura e o prazo para a submissão de declarações de titularidade durante o período de publicação para cada área de colecção, ou conjunto de áreas de colecção, são publicados previamente no Jornal da República.

Artigo 4.º

Informações cadastrais

1. O levantamento cadastral procede à recolha e registo, em cada área de colecção, das informações necessárias à composição da base de dados cadastral do Cadastro Nacional de Propriedades.

2. As informações previstas no número anterior compõem as declarações de titularidade, nos termos do Artigo 6.º.

3. A recolha de dados cadastrais é efectuada por recurso a meios informáticos e em formato digital, através da utilização do sistema aplicacional dedicado ARMGEO, salvo o disposto nos números seguintes e no Artigo 8.º em matéria de declaração do proprietário.

4. Os nomes e assinaturas dos vizinhos são recolhidos através de formulário próprio do SNC, constante do Anexo I, que é parte integrante do presente diploma.

5. A assinatura do ou dos declarantes é recolhida através de formulário próprio do SNC, constante do Anexo II, que é parte integrante do presente diploma.

Artigo 5.º

Número Único de Identificação do Prédio

1. A cada prédio é atribuído um Número Único de Identificação do Prédio (doravante "NUIP").

2. O NUIP é um código atribuído automaticamente pelo sistema aplicacional dedicado ARMGEO, que tem como principal função identificar, de forma inequívoca e única, os prédios registados na base de dados cadastral.

3. O NUIP é composto por 18 algarismos, divididos da seguinte forma:

a) Código da quadrícula geográfica (6 dígitos);

b) Código da área de colecção (6 dígitos);

c) Código do utilizador (3 dígitos);

d) Código sequencial do prédio (3 dígitos).

4. O NUIP é comunicado aos declarantes através da sua inserção no formulário próprio do SNC, constante do anexo III, que é parte integrante do presente diploma.

Artigo 6.º

Declaração de titularidade

1. Durante o processo de levantamento cadastral, o SNC recolhe declarações de titularidade da propriedade (doravante "declarações de titularidade") de pessoas singulares ou colectivas sobre prédios situados nas áreas de colecção.

2. Nenhum declarante singular pode ser impedido de apresentar declarações de titularidade sobre os prédios de que entenda ser titular, mediante demonstração da respectiva nacionalidade Timorense nos termos do Artigo seguinte.

3. As declarações de titularidade referidas no n.º 1 do presente Artigo incluem as informações cadastrais necessárias, nomeadamente:

a) A configuração geométrica do prédio;

b) A informação alfanumérica relevante de caracterização do prédio e de cada declarante;

c) Cópia digital do documento de identificação de cada declarante, nos termos do Artigo seguinte;

d) Cópia digital dos meios de prova da titularidade da propriedade que o declarante possa apresentar, nos termos do Artigo 8.º;

e) Outros dados ou documentos que se entendam ser necessários.

4. Os acordos resultantes de negociação ou mediação em que as partes tenham concordado sobre a transmissão definitiva de direitos de propriedade sobre prédios são reconhecidos para efeitos de declaração de titularidade.

5. Nos casos em que os declarantes não possuam documentos de prova da titularidade da propriedade, é obrigatório o preenchimento e apresentação da declaração do proprietário, nos termos do Artigo 8.º.

6. A cada declaração de titularidade é atribuído um número de identificação ("ID declaração").

7. Cabe à DNTPSC, e subsidiariamente às entidades públicas, submeter a declaração de titularidade dos prédios do Estado.

Artigo 7.º

Documentos de identificação

1. Para o levantamento e registo duma declaração de titularidade é obrigatória apresentação, por cada declarante singular, dum documento de identificação, com o propósito de demonstração da nacionalidade Timorense.

2. Para efeitos do referido no número anterior, aceita-se a apresentação dos seguintes documentos de identificação:

a) Bilhete de identidade;

b) Cartão de eleitor;

c) Passaporte;

d) Certidão de baptismo;

e) Certidão de nascimento/RDTL.

Artigo 8.º

Documentos de prova da titularidade

1. O levantamento e registo duma declaração de titularidade obriga à apresentação mínima, pelo declarante, dum documento de prova da titularidade da propriedade.

2. Caso o declarante não possua quaisquer documentos de prova de titularidade, é obrigatória a apresentação ao SNC duma declaração do proprietário, cujo formulário consta do Anexo IV, que é parte integrante do presente diploma.

3. Para o preenchimento adequado do formulário referido no número anterior é obrigatório o preenchimento de todos os campos e a assinatura do próprio proprietário, bem como de três testemunhas e, no mínimo, de duas das três lideranças comunitárias ou representantes da administração municipal seguintes:

a) Chefe de Aldeia;

b) Chefe de Suco; ou

c) Administrador do Posto Administrativo.

4. Em casos devidamente fundamentados, nomeadamente em caso de indefinição de fronteiras administrativas ou de prédios que ocupam mais do que um suco ou aldeia, pode ser autorizada a assinatura da declaração do proprietário pelas lideranças comunitárias ou representantes da administração municipal referentes a todos os municípios, sucos e aldeias envolvidos.

Artigo 9.º

Período de pré-publicação

1. Os dados recolhidos no levantamento cadastral por área de colecção são representados num mapa cadastral e listagem de declarantes, os quais são previamente submetidos para apreciação da DNTPSC, incluindo a delegação municipal onde se localiza a área de colecção, durante um período de trinta dias, designado por período de pré-publicação.

2. Durante este período, a DNTPSC pode proceder à submissão de declarações de titularidade de prédios do Estado que ainda não tenham sido declarados.

Artigo 10.º

Período de publicação

1. Após conclusão do período de pré-publicação referido no Artigo anterior, o mapa cadastral e a listagem de declarantes são publicados por um período de sessenta dias.

2. Nos casos em que as características físicas da área de colecção o justifiquem, o SNC, em articulação com a DNTPSC, pode determinar a publicação do mapa cadastral por um período superior a sessenta dias.

3. O período de publicação deve ser determinado e divulgado antes de seu início, não havendo extensão do prazo.

4. Não são aceites declarações de titularidade submetidas fora do prazo previsto nos n.ºs 1 e 2 do presente Artigo.

5. Durante o período de publicação, os declarantes podem:

a) Submeter novas declarações de titularidade sobre prédios identificados no mapa cadastral que ainda não tenham sido submetidas nos termos dos Artigos 4.º e 6.º;

b) Solicitar a alteração da configuração geométrica dum prédio já declarado;

c) Solicitar a alteração de informação alfanumérica de uma declaração de titularidade já levantada;

d) Solicitar a eliminação de uma declaração de titularidade já levantada.

6. As operações identificadas nas diversas alíneas do número anterior podem resolver ou criar disputas de propriedade entre declarantes.

Artigo 11.º

Levantamento cadastral anterior

1. São válidas as declarações de titularidade recolhidas em processo de levantamento cadastral anterior, não realizado com recurso à metodologia de levantamento cadastral implementada pelo SNC, nomeadamente através da utilização do sistema aplicacional dedicado ARMGEO, desde que:

a) Os dados recolhidos sejam melhorados, actualizados e complementados através da metodologia de levantamento cadastral implementada pelo SNC e por recurso ao sistema aplicacional dedicado ARMGEO;

b) Seja aberto um período de pré-publicação e um novo período de publicação, nos termos dos Artigos 9.º e 10.º.

2. Os levantamentos cadastrais referidos no número anterior não estão sujeitos à exigência do n.º 2 do Artigo 3.º.

Artigo 12.º

Revogação

O presente diploma revoga o Diploma Ministerial n.º 16/2011, de 27 de Julho, sobre Levantamento Cadastral.

[7] **Diploma Ministerial n.º 46/2016, de 14 de Setembro**

Sobre o cadastro nacional de propriedades

Na sequência do trabalho realizado pela Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais, do Ministério da Justiça, no sentido de esclarecer a titularidade dos bens imóveis no nosso país e dando cumprimento ao artigo 54.º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste, foi aprovado um contrato público relativo ao projecto de Criação e Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Timor-Leste, através da Resolução do Governo n.º 28/2013, de 4 de Dezembro, o qual foi adjudicado à joint venture Grupo Média Nacional – GMN, Holding/Arm Apprize.

O Sistema Nacional de Cadastro (SNC) baseou o seu trabalho no enquadramento legislativo providenciado pelo Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de Julho, relativo à Regularização da Titularidade de Bens Imóveis em Casos não Disputados, e pelos Diplomas Ministeriais n.º 16/2011, de 27 de Julho, sobre Levantamento Cadastral, e n.º 23/2011, de 23 de Novembro, relativo ao processo de conversão das declarações de titularidade não disputadas em registo de propriedade.

Urge, porém, adaptar a legislação em vigor, nomeadamente a regulamentação existente. Assim, é incluída uma definição mais aprofundada de Cadastro Nacional de Propriedades, composto pela base de dados cadastral e pela base de dados de registo de propriedade. Igualmente, são estabelecidas regras em matéria de averbamento. Finalmente, este diploma encontra- se em linha com as novas regras a aprovar em matéria de levantamento cadastral, as quais prevêem a utilização de novas metodologias técnicas de recolha de dados pelo SNC, bem como um período adicional de pré-publicação.

Assim,

O Governo, pelo Ministro da Justiça, manda ao abrigo do previsto nos números 2 e 4 do artigo 8.º, no número 3 do artigo 9.º e no número 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 27/2011, publicar o seguinte diploma:

Artigo 1.º

Cadastro Nacional de Propriedades

1. O Cadastro Nacional de Propriedades é a base de dados relativos aos prédios sujeitos ao processo de levantamento cadastral do Sistema Nacional de Cadastro (doravante "SNC"), composta pela base de dados cadastral e pela base de dados do registo de propriedades.

2. A base de dados cadastral é constituída, actualizada e gerida pelo SNC com base em informações cadastrais, através do sistema aplicacional dedicado ARMGEO.

3. A base de dados do registo de propriedades é constituída, actualizada e gerida pela Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais (doravante "DNTPSC"), com base na informação proveniente da base de dados cadastral, fornecida pelo SNC.

4. O registo de informações cadastrais na base de dados cadastral motiva a existência dos dois grupos de declarações de titularidade seguintes:

a) Grupo I: As declarações que, após o período de publicação, reuniram todos os requisitos necessários para o reconhecimento do direito de propriedade – casos não disputados segundo a alínea a) do n.º 1 do Artigo seguinte;

b) Grupo II: As declarações que ainda não foram submetidas a período de publicação ou que, após o período de publicação, não reuniram os requisitos necessários para o reconhecimento do direito de propriedade – casos não disputados ou disputados segundo a alínea b) do n.º 1 do Artigo seguinte.

5. Para efeitos do disposto no número anterior, caso disputado significa que existe mais do que uma declaração de titularidade sobre o mesmo prédio, ou que não existe acordo entre as extremas de dois ou mais prédios.

6. Sempre que uma declaração de titularidade passe a reunir os requisitos necessários para reconhecimento do direito de propriedade, transita do Grupo II para o Grupo I da base de dados cadastral.

7. As declarações de titularidade constantes do Grupo I da base de dados cadastral são registadas na base de dados do registo de propriedades após publicação do Despacho Ministerial previsto no n.º 3 do Artigo 2.º.

Artigo 2.º

Lista de casos disputados e não disputados

1. Findo o prazo de publicação de cada área de colecção nos termos do Artigo 10.º do Diploma Ministerial n.º 45/2016, de 14 de Setembro, o SNC prepara:

a) Lista de casos não disputados, em que os declarantes sejam pessoas singulares nacionais, grupo de pessoas singulares nacionais ou o Estado;

b) Lista de casos disputados e de casos não disputados, em que o declarante seja uma pessoa singular não identificada como nacional, pessoa colectiva ou tenha declarado a titularidade de terras comunitárias ou de prédios passíveis de constituírem domínio público ou privado do Estado.

2. Ambas as listas são assinadas pelo Director Municipal da DNTPSC, correspondente ao Município onde se localiza a área de colecção.

3. A lista referida na alínea a) do n.º 1 do presente Artigo é enviada ao Ministro da Justiça, para elaboração do Despacho Ministerial de homologação da transição para o Grupo I da base de dados cadastral e reconhecimento do direito de propriedade para efeitos de registo na base de dados do registo de propriedades.

4. As listas referidas no n.º 1 do presente Artigo seguem o modelo estabelecido nos Anexos I e II respectivamente, os quais são parte integrante do presente diploma.

Artigo 3.º

Declarações de titularidade submetidas durante o período de publicação

1. A lista referida na alínea a) do n.º 1 do Artigo anterior não inclui:

a) As novas declarações de titularidade sobre prédios não declarados, ocorridas durante o período de publicação, mesmo que configurem casos não disputados;

b) As declarações de titularidade que tenham procedido à solicitação de alterações de configuração geométrica que acresçam à dimensão territorial de prédios já declarados através da reclamação de prédios não declarados, ocorridas durante o período de publicação, mesmo que configurem casos não disputados.

2. A lista referida na alínea b) do n.º 1 do Artigo anterior não inclui situações de alteração de configuração geométrica semelhantes às previstas na alínea b) do número anterior, quando estas configurem casos disputados.

3. As declarações de titularidade referidas nos n.ºs 1 e 2 deste Artigo são sujeitas a novos períodos de pré-publicação e publicação, nos termos dos Artigos 9.º e 10.º do Diploma Ministerial n.º 45/2016, de 14 de Setembro.

4. Para efeitos do disposto em matéria de alterações de configuração geométrica, sempre que:

a) Esta alteração consista num acréscimo até 5% da dimensão territorial do prédio; e

b) Seja solicitada em virtude de informações incorrectas fornecidas pelo declarante ou da imprecisão da delimitação das extremas no sistema aplicacional dedicado ARMGEO pelo SNC; conforme declaração constante do Anexo III, o qual é parte integrante do presente diploma, a assinar conjuntamente pelo declarante e pelo SNC, tais alterações não motivam a realização de novo período de pré-publicação e publicação.

5. Findo o novo período de pré-publicação e publicação referido no n.º 3 do presente Artigo, são preparadas as listas previstas no n.º 1 do Artigo anterior, seguindo-se os demais trâmites do presente diploma.

Artigo 4.º

Certificado de registo de propriedade

1. Emitido o Despacho Ministerial previsto no n.º 3 do Artigo 2.º, a lista é remetida ao SNC, para transição das respectivas declarações de titularidade para o Grupo I da base de dados cadastral.

2. Posteriormente, mediante comunicação prévia por escrito pelo SNC, a DNTPSC converte as declarações de titularidade em registo de direito de propriedade na base de dados do registo de propriedade, sendo emitido o correspondente certificado de registo de propriedade.

3. O certificado de registo de propriedade é emitido a favor do declarante incontestado, nomeadamente o único declarante de titularidade do prédio ou grupo de declarantes em concordância, constituindo presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito.

4. O certificado de registo de propriedade segue o modelo estabelecido no Anexo IV, o qual é parte integrante do presente diploma.

5. O certificado de registo de propriedade é assinado pelo Director Municipal da DNTPSC do município em que se localiza o prédio.

6. Para efeitos do número anterior, a DNTPSC deve enviar cada certificado de registo de propriedade para as suas delegações municipais para assinatura pelo Director Municipal e entrega ao declarante incontestado.

7. Igualmente, a DNTPSC deve remeter uma cópia da lista dos certificados de registo de propriedade para as suas delegações municipais, para efeitos de publicação.

Artigo 5.º

Averbamentos

1. O Cadastro Nacional de Propriedades deve ser actualizado sempre que houver alteração da titularidade de um prédio, por transmissão inter vivos, sentença judicial, herança ou outros actos requeridos por lei.

2. A actualização do Cadastro Nacional de Propriedades deve ser sempre iniciada pela actualização da base de dados cadastral pelo SNC.

3. Posteriormente, mediante comunicação prévia por escrito pelo SNC, a alteração introduzida na base de dados cadastral é actualizada na base de dados do registo de propriedade pela DNTPSC.

4. A actualização da base de dados de registo de propriedade motiva a emissão de novo certificado de registo de propriedade a favor do declarante incontestado, aplicando- se o disposto nos n.ºs 5 a 7 do Artigo anterior com as devidas adaptações.

5. O procedimento de actualização do Cadastro Nacional de Propriedades obedece ao princípio do trato sucessivo.

Artigo 6.º

Acordos entre as partes sobre os casos disputados

1. Os casos disputados que constam na lista referida na alínea b) do n.º 1 do Artigo 2.º podem ser resolvidos a qualquer tempo, por vontade das partes.

2. O acordo entre as partes deve seguir o formulário constante do Anexo V, que é parte integrante do presente diploma.

3. O formulário de acordo é assinado pelas partes, por 2 testemunhas por cada parte e pelo Director Municipal da DNTPSC ou o seu substituto legal, que preside o acto, devendo este ser assistido por um representante do SNC.

4. O SNC pode disponibilizar mediadores para efeitos de obtenção de acordo entre as partes em casos disputados.

5. O formulário referido nos n.ºs 2 e 3 do presente Artigo é preenchido em tantos exemplares quanto o número de partes, mais um para efeitos de envio ao SNC.

6. Para efeitos de registo do acordo entre as partes e das correspondentes alterações de configuração geométrica e/ou alfanuméricas daí decorrentes, é obrigatória a inserção de uma cópia digital do formulário previsto no presente Artigo na base de dados cadastral, através do sistema aplicacional dedicado ARMGEO.

7. Quaisquer outros documentos apresentados pelas partes devem ser copiados e remetidos ao SNC, para efeitos de inserção duma cópia digital na base de dados cadastral, através do sistema aplicacional dedicado ARMGEO.

Artigo 7.º

Tramitação subsequente

1. Os acordos celebrados em cada área de colecção são integrados em lista, preparada pelo SNC, assinada pelo Director Municipal da DNTPSC e enviada periodicamente ao Ministro da Justiça, para elaboração do Despacho Ministerial de homologação da transição para o Grupo I da base de dados cadastral e reconhecimento do direito de propriedade para efeitos de registo na base de dados do registo de propriedades.

2. Após a emissão do Despacho Ministerial são seguidos os procedimentos estabelecidos nos artigos 2.º e 4.º do presente diploma, com as necessárias adaptações.

3. A lista referida no n.º 1 do presente Artigo segue o modelo estabelecido no Anexo VI, que é parte integrante do presente diploma.

Artigo 8.º

Revogação

O presente diploma revoga o Diploma Ministerial n.º 23/2011, de 23 de Novembro, relativo ao processo de conversão das declarações de titularidade não disputadas em registo de propriedade.

[8] **Lei n.º 6/2017, de 19 de Abril**

Bases do ordenamento do território

A aprovação da Lei de Bases do Ordenamento do Território visa dar tradução aos vários princípios e normas constantes da Constituição que orientam o exercício desta política pública e que, nessa medida, constituem verdadeiras diretrizes que devem estar consagradas na legislação ordinária.

Destaca-se que, ao nível dos fins do Estado, a Constituição estabelece como objetivo fundamental da política pública de ordenamento do território a promoção e desenvolvimento harmonioso e integrado dos setores e regiões, bem como a justa repartição do produto nacional. Além desta, outras finalidades cometidas ao Estado convocam necessariamente um conjunto de medidas cuja repercussão territorial não pode ser negligenciada pelos planos territoriais. São os casos da garantia do desenvolvimento da economia, da criação do bem-estar material dos cidadãos, da proteção do ambiente e dos recursos naturais, e da afirmação e valorização do património cultural, os quais constituem interesses públicos com expressão territorial que devem ser ponderados na definição das bases gerais do planeamento territorial.

Do ponto de vista dos direitos fundamentais, avultam com relevância para a elaboração do quadro legal do planeamento territorial o reconhecimento na Constituição do direito à propriedade privada, do direito à habitação e do direito ao ambiente.

Em síntese, a Constituição da República contém um conjunto de orientações para o exercício da liberdade de conformação do legislador ordinário, designadamente em matéria de prossecução de fins e ponderação de interesses públicos com relevância espacial, de organização administrativa e territorial, de efetivação de direitos fundamentais com ligação às políticas públicas de ordenamento do território e do urbanismo, e na definição do regime aplicável ao planeamento territorial.

A aprovação da Lei de Bases do Ordenamento do Território permite, assim, definir especificamente os fins e princípios orientadores da Administração Pública na definição da política de Ordenamento do Território, a identificação dos diversos interesses públicos com dimensão territorial, a utilização dos instrumentos de planeamento territorial como meio de intervenção da Administração Pública, bem como definir a tipologia e os objetivos a que os mesmos devem obedecer.

A presente Lei de Bases prevê consequentemente a existência de dois grandes tipos de instrumentos de planeamento territorial: os de âmbito nacional e os de âmbito municipal. Os primeiros devem assumir a forma de um Plano Nacional de Ordenamento do Território e pode ser complementado com planos setoriais de âmbito nacional, para cada uma das políticas públicas que a Administração Pública entenda por conveniente.

Os segundos, de âmbito municipal, abrangem a circunscrição autárquica, sendo os órgãos descentralizados da administração os responsáveis pela elaboração do plano municipal de ordenamento do território. Quando necessário, podem ainda ser elaborados e aprovados planos do uso do solo.

Por último, a presente Lei visa enquadrar a adoção de medidas cautelares dos planos, prevenindo a alteração das circunstâncias de facto existentes em determinada parcela do território, garantindo a liberdade da Administração Pública na elaboração de planos territoriais e evitando que a futura execução do plano fique comprometida. Para tanto, estabelecem-se duas figuras, quais sejam as medidas preventivas e as medidas provisórias, que se diferenciam entre si por envolverem, respetivamente, a definição de formas negativas (proibições e limitações) e de formas positivas (aptidões e vocações), que determinam um regime transitório aplicável a uma parcela do território.

Assim,

O Parlamento Nacional decreta, nos termos do n.º 1 do artigo 95.º da Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I

Objeto, fins e princípios gerais

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei estabelece as bases gerais da política pública de ordenamento do território.

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos do presente diploma, entende-se por:

a) "Concessões de uso e de exploração do domínio público", atos da Administração Pública que autorizam a utilização por particulares de bens que integram o património do Estado, durante um determinado período de tempo e mediante acordo a estabelecer entre a Administração e o particular;

b) "Ecossistemas específicos", complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e microrganismos e o seu ambiente não-vivo que interage como uma unidade funcional e que, pelas suas características próprias, devam ser protegidos;

c) "Operações de emparcelamento de solo rústico", atos de reestruturação do solo levados a cabo pela Administração Pública destinados a pôr termo à fragmentação e dispersão de prédios rústicos pertencentes ao mesmo titular;

d) "Operações de reparcelamento de solo urbano", atos de reestruturação do solo, levados a cabo pela Administração Pública, que consistem no emparcelamento de terrenos localizados em solo urbano e na sua posterior divisão;

e) "Ordenamento do território", política pública que visa organizar e definir o uso do solo, com vista a promover o desenvolvimento económico, social e cultural sustentável do País;

f) "Orla marítima", porção do território onde o mar, coadjuvado pela ação eólica, exerce diretamente a sua ação e que se estende, para o lado da terra, a uma faixa de 50 metros medida a partir da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais, e se estende, para o lado do mar, até à batimétrica dos 30 metros;

g) "Plano regional de ordenamento do território de âmbito supramunicipal", instrumento de planeamento territorial com âmbito territorial mais alargado do que um município e que abrange uma determinada região do território, com conteúdo, função e força vinculativa equivalentes a um plano municipal de ordenamento do território.

h) "Reserva de solo", afetação de um determinado solo para a instalação de equipamentos, infraestruturas urbanísticas e espaços de utilização coletiva, mediante a respetiva aquisição pela Administração Pública, quando a mesma seja de propriedade privada, no prazo fixado nos instrumentos de gestão territorial;

i) "Servidão administrativa", meio de intervenção da Administração Pública que impõe um encargo sobre certo prédio em proveito da utilidade pública de uma coisa;

j) "Zonas costeiras", porção de território influenciada direta e indiretamente, em termos biofísicos, pelo mar, que se estende, para o lado da terra, até um limite definido em regulamentação própria, medido a partir da linha da máxima praia-mar de águas vivas equinociais, e se estende, para o lado do mar, até ao limite do mar territorial.

Artigo 3.º

Fins do ordenamento do território

O ordenamento do território prossegue os seguintes fins:

a) O desenvolvimento harmonioso e sustentável do território nacional, assegurando uma repartição equilibrada dos diferentes usos do solo e promovendo a sua utilização racional e eficiente;

b) A valorização das potencialidades do solo, enquanto suporte físico para a realização das atividades humanas, fonte de matérias-primas e reserva de biodiversidade;

c) A coesão nacional, garantindo a igualdade de oportunidades de todos os cidadãos no acesso às infraestruturas, equipamentos e funções urbanas;

d) A integridade territorial, salvaguardando as especificidades próprias dos municípios fronteiriços;

e) A racionalização e sustentabilidade das áreas urbanas, promovendo a melhoria das condições de vida dos aglomerados urbanos e de habitabilidade das edificações, assim como a requalificação das áreas mais carenciadas de serviços urbanos;

f) A valorização do espaço rural, através da melhoria das condições de habitação e do aproveitamento das potencialidades do solo;

g) A proteção e valorização do património natural, cultural e paisagístico, nomeadamente das zonas costeiras, das margens das lagoas e rios, das áreas agrícolas, das áreas florestais e dos ecossistemas específicos;

h) O desenvolvimento económico, social e ambiental do território, mediante o aproveitamento racional dos recursos através de atividades humanas desenvolvidas nos solos;

i) A proteção das populações e do património face a desastres naturais e a intervenções suscetíveis de provocarem impactos negativos, prevenindo os seus efeitos.

Artigo 4.º

Princípios gerais

O ordenamento do território está subordinado aos seguintes princípios gerais:

a) Coordenação das diversas intervenções públicas com incidência territorial e justa ponderação dos interesses públicos entre si e destes com os interesses privados;

b) Sustentabilidade das soluções contidas nos instrumentos de planeamento territorial, nas dimensões económica, social, cultural e ambiental;

c) Solidariedade intergeracional, assegurando às gerações presentes e futuras um património ordenado e equilibrado;

d) Subsidiariedade, coordenando os procedimentos dos diversos níveis da Administração Pública e dos níveis e especificidades territoriais, de forma a privilegiar o nível decisório mais próximo do cidadão;

e) Equidade, através da justa repartição dos benefícios e dos encargos decorrentes da aplicação dos instrumentos de planeamento territorial;

f) Prevenção, através da antecipação, prevenção e redução das causas que provoquem efeitos que sejam suscetíveis de alterar a qualidade do ambiente;

g) Precaução, através da adoção de medidas eficazes para impedir ou minimizar a alteração da qualidade do ambiente;

h) Eficiência Ambiental e Social, estabelecendo a consecução do benefício económico e social máximo por cada unidade dos recursos naturais consumida e por cada unidade de resíduos produzida;

i) Participação dos cidadãos nos procedimentos de formação, de dinâmica e de execução dos instrumentos de planeamento territorial, e garantia do acesso à informação produzida nos referidos procedimentos;

j) Segurança jurídica e proteção da confiança, mercê da estabilização dos regimes legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 5.º

Gestão integrada da zona costeira

O sistema de ordenamento do território deve ainda considerar as especiais necessidades de gestão integrada da zona costeira e em particular da orla marítima, tendo em vista nomeadamente:

a) Proteger e valorizar, numa perspetiva de sustentabilidade, a zona costeira, preservando o domínio público marítimo e o acesso público ao mar;

b) Prevenir os fenómenos de degradação natural e os fenómenos provocados pelas atividades humanas, e incentivar a recuperação de áreas degradadas;

c) Valorizar o património natural, histórico-cultural e paisagístico;

d) Estimular as atividades socioeconómicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da zona costeira;

e) Compatibilizar os diferentes usos e atividades específicos da zona costeira, potenciando a utilização dos recursos que lhe são próprios, com respeito pela capacidade de carga dos sistemas naturais, e minimizando situações de risco e impactos ambientais, económicos e sociais.

Artigo 6.º

Direito ao ordenamento do território

1. Todos têm direito a um ordenamento racional, proporcional e equilibrado do território, de modo que a prossecução do interesse público em matéria de política de ordenamento do território se faça no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos de cada um.

2. Todos têm o direito de participar na elaboração, execução e fiscalização do cumprimento dos instrumentos de planeamento territorial, através da participação em consultas públicas, da apresentação de propostas, recomendações e reclamações.

3. Todos têm o direito de acesso à informação e aos documentos que fazem parte dos procedimentos de elaboração e execução dos planos de ordenamento do território, na posse das entidades públicas, nos termos da lei.

Artigo 7.º

Dever de ordenar e planear

O Estado e as demais entidades públicas promovem o ordenamento do território, no âmbito das respetivas atribuições e competências, de modo a assegurar um sistema articulado de planeamento territorial que promova uma adequada organização e utilização do território nacional na perspetiva da sua valorização e do seu desenvolvimento sustentável, conforme os fins previstos na presente lei.

CAPÍTULO II

Estatuto jurídico do solo

Artigo 8.º

Regime de uso do solo

1. O uso do solo faz-se de acordo com os limites previstos na Constituição, na lei, nos planos territoriais em vigor e em conformidade com a respetiva classificação e qualificação.

2. O regime de uso do solo define a disciplina relativa à respetiva ocupação, utilização e transformação.

3. O regime de uso do solo é estabelecido pelos planos territoriais de âmbito municipal através da classificação e qualificação do solo.

4. A classificação do solo determina o seu destino básico e assenta na distinção fundamental entre solo rústico e urbano.

5. A qualificação do solo define, com respeito pela sua classificação, o conteúdo do seu aproveitamento possível por referência a uma atividade ou utilização dominante.

6. Para efeitos do presente artigo, entende-se por:

a) Solo rústico, aquele para o qual é reconhecida vocação para atividades agrícolas, pecuárias, florestais, mineiras e espaços naturais de proteção e lazer;

b) Solo urbano, aquele para o qual é reconhecida vocação para o processo de urbanização e edificação.

Artigo 9.º

Espaços de uso público e equipamentos e infraestruturas públicas de utilização coletiva

1. Os espaços de uso público e os equipamentos e infraestruturas públicas de utilização coletiva integram o domínio público do Estado.

2. Quando os espaços de uso público e os equipamentos e infraestruturas públicas de utilização coletiva se mantenham ou sejam integrados em titularidade privada, a Administração assegura o uso público dos bens em questão e regula os respetivos termos, nomeadamente através de servidões administrativas, de regulamentos administrativos de uso público de espaços privados ou de contrato.

Artigo 10.º

Domínio privado do Estado e política de ordenamento do território

Sem prejuízo de outras finalidades previstas na lei, os bens imóveis do domínio privado do Estado podem ser afetos à prossecução de finalidades de política de ordenamento do território, nomeadamente para:

a) A instalação de espaços de uso público, infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva;

b) A realização de intervenções públicas ou de iniciativa pública, nos domínios da agricultura, das florestas, da habitação social e da reabilitação urbana;

c) Outros fins de interesse coletivo.

Artigo 11.º

Propriedade privada

1. A todos é garantido o direito de propriedade privada, nos termos da Constituição e da lei e no respeito pela sua função social.

2. O direito de propriedade privada e os demais direitos relativos ao solo são ponderados e compatibilizados, no quadro das relações jurídicas de ordenamento do território e de urbanismo, com princípios e valores constitucionais protegidos, nomeadamente nos domínios do ambiente, da cultura e do património cultural, da saúde pública, da educação, da habitação, da qualidade de vida e do desenvolvimento económico e social.

3. A utilização e classificação do solo realizam-se na forma e dentro dos limites estabelecidos na lei e nos instrumentos de planeamento territorial vinculativos para os particulares.

Artigo 12.º

Meios de intervenção pública

1. O Estado e as demais entidades públicas intervêm relativamente ao solo, dentro das respetivas atribuições e das competências dos seus órgãos, para a prossecução das finalidades que lhes são atribuídas no âmbito da política de ordenamento do território e no respeito das leis, dos regulamentos e dos planos territoriais aplicáveis, nomeadamente, através dos seguintes meios:

a) Planeamento territorial;

b) Exercício do direito de preferência;

c) Constituição do direito de superfície;

d) Servidões administrativas;

e) Expropriações por utilidade pública;

f) Operações de reparcelamento do solo urbano;

g) Operações de emparcelamento do solo rústico;

h) Reserva de solos;

i) Concessões de uso e de exploração do domínio público.

2. Na adoção das medidas referidas no número anterior, o Estado e as demais entidades públicas devem considerar, em especial, a proteção e valorização:

a) Do património natural, cultural e paisagístico;

b) Da zona costeira;

c) Das margens das lagoas e ribeiras;

d) Dos recursos hídricos;

e) Das áreas agrícolas e florestais;

f) Das áreas protegidas;

g) Dos ecossistemas específicos;

h) Do ordenamento e qualificação das áreas urbanas.

3. O Estado e as demais pessoas coletivas de direito público, no âmbito das respetivas atribuições e competências, e para a promoção dos fins do ordenamento do território definidos na presente lei, podem comprar, vender ou permutar bens que integrem o domínio privado do Estado ou do poder local.

Artigo 13.º

Restrições de utilidade pública

1. Sem prejuízo da definição do regime do uso do solo pelos instrumentos de planeamento territorial, para a prossecução de finalidades de interesse público relativas à política de ordenamento do território, podem ser estabelecidas por lei restrições de utilidade pública ao conteúdo do direito de propriedade.

2. Quando, por lei ou instrumento de planeamento territorial, forem impostas restrições equivalentes a uma expropriação, a terrenos ou edifícios, os seus proprietários têm direito a uma compensação, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Sistema de planeamento territorial

Artigo 14.º

Planeamento territorial

1. O planeamento territorial contribui para a realização dos objetivos da política pública de ordenamento do território.

2. O sistema de planeamento territorial organiza-se a nível nacional e municipal em função da natureza e da incidência dos interesses públicos prosseguidos.

Artigo 15.º

Ponderação de interesses públicos e privados

Os instrumentos de planeamento territorial identificam, graduam e harmonizam os vários interesses públicos e privados com projeção no ordenamento do território, tendo em vista a mais correta utilização do território em termos ambientais, económicos, sociais e culturais.

Artigo 16.º

Planos de âmbito nacional

1. Os instrumentos de planeamento territorial de âmbito nacional definem o quadro estratégico para o ordenamento do espaço nacional, estabelecendo as orientações a considerar a nível municipal e a

compatibilização das políticas públicas setoriais do Estado, assim como, na medida do necessário, a salvaguarda de valores e recursos de reconhecido interesse nacional.

2. São instrumentos de planeamento territorial de âmbito nacional o plano nacional de ordenamento do território e os planos setoriais.

Artigo 17.º

Planos de âmbito municipal

1. Os instrumentos de planeamento territorial de âmbito municipal estabelecem, de acordo com as orientações de âmbito nacional, o regime de uso do solo e a respetiva programação e execução.

2. São instrumentos de planeamento territorial de âmbito municipal o plano municipal de ordenamento do território e o plano de uso do solo.

3. O plano municipal de ordenamento do território define o quadro estratégico e programático da gestão e utilização do território do município, com base na estratégia de desenvolvimento local.

4. O plano de uso do solo é um plano operacional de execução das diretivas do plano municipal de ordenamento do território e tem natureza vinculativa para os particulares e entidades públicas.

Artigo 18.º

Princípios da coordenação e articulação

As entidades responsáveis pela elaboração e aprovação dos instrumentos de planeamento territorial coordenam e articulam entre si a formação e a execução dos referidos instrumentos, nomeadamente mediante a identificação e ponderação dos planos, programas e projetos existentes ou em preparação, tendo em vista assegurar a sua compatibilização.

Artigo 19.º

Relações entre instrumentos de planeamento territorial

1. As opções e o modelo de desenvolvimento territorial contidos no plano nacional de ordenamento do território orientam e enquadram a elaboração dos demais instrumentos de planeamento territorial, de âmbito nacional ou municipal, que devem ser compatíveis com aqueles.

2. Os instrumentos de planeamento territorial de âmbito municipal observam as orientações definidas nos instrumentos de planeamento territorial de âmbito nacional.

3. Nas relações entre instrumentos de planeamento territorial de âmbito municipal contraditórios entre si, o plano posterior prevalece sobre o plano preexistente.

Artigo 20.º

Validade

1. A validade dos instrumentos de planeamento territorial e dos atos de gestão urbanística que lhes dão execução depende da sua conformidade com o direito aplicável.

2. São inválidos os instrumentos de planeamento territorial:

a) Que ofendam o disposto em instrumento de planeamento territorial ou as proibições ou limitações resultantes das medidas preventivas ou medidas provisórias que devam respeitar;

b) Contrários a servidões de direito administrativo, limitações e restrições de utilidade pública ou que permitam a realização de ações em desconformidade com os fins que determinaram a exclusão de áreas dos respetivos âmbitos.

3. São inválidos os atos administrativos de gestão urbanística praticados em violação de qualquer instrumento de planeamento territorial vinculativo dos particulares.

Artigo 21.º

Vinculação jurídica

1. Os instrumentos de planeamento territorial vinculam as entidades públicas.

2. Os planos de uso do solo vinculam ainda direta e imediatamente os particulares.

3. Os planos de ordenamento do território podem igualmente vincular direta e imediatamente os particulares, total ou parcialmente, quando tal for determinado pelo decreto do Governo que os aprovar.

Artigo 22.º

Elaboração e aprovação

1. O Plano Nacional de Ordenamento do Território é elaborado e aprovado pelo Governo sob forma de decreto-lei.

2. Os planos setoriais são elaborados pelo órgão da Administração Central do Estado responsável pela respetiva política pública e aprovados por decreto do Governo.

3. Os instrumentos de planeamento territorial de âmbito municipal são adotados pelos órgãos deliberativos das Autarquias Municipais, e aprovados por decreto do Governo.

Artigo 23.º

Publicidade

Os instrumentos de planeamento territorial são publicados no Jornal da República.

Artigo 24.º

Execução dos planos de uso do solo

1. A Administração Pública pode executar os planos de uso do solo através de um programa de execução, aprovado por decreto do Governo, sob proposta do órgão da Administração Central do Estado responsável pela área do ordenamento do território.

2. A execução dos planos de uso do solo consiste na concretização das opções e intervenções urbanísticas neles previstas pela Administração Pública e pelos particulares, nomeadamente com recurso aos meios de intervenção pública no solo previstos no artigo 8.º.

Artigo 25.º

Alteração e revisão

1. Os instrumentos de planeamento territorial são pontualmente alterados ou globalmente revistos sempre que a evolução das perspetivas de desenvolvimento económico e social o justifique.

2. A alteração e a revisão dos instrumentos de planeamento territorial seguem, com as necessárias adaptações, os procedimentos previstos para a sua elaboração, aprovação e publicação.

Artigo 26.º

Suspensão

1. A suspensão total e parcial dos instrumentos de planeamento territorial ocorre quando se verifiquem circunstâncias excecionais resultantes da alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento económico-social incompatíveis com a concretização das opções estabelecidas no plano.

2. A suspensão dos instrumentos de planeamento territorial é determinada por decreto-lei no caso do Plano Nacional de Ordenamento do Território e por decreto do Governo nos demais casos.

3. Os órgãos representativos do Poder Local e os Conselhos Consultivos Municipais são ouvidos previamente à suspensão de instrumentos de planeamento territorial do respetivo município.

4. O ato que determina a suspensão deve indicar a fundamentação, o prazo e a incidência territorial da suspensão, bem como indicar expressamente as disposições suspensas.

Artigo 27.º

Medidas cautelares

1. Por razões de interesse público, podem ser estabelecidas, pelo prazo máximo a definir em regulamentação própria, medidas preventivas nas áreas territoriais para as quais tenha sido decidida a elaboração, alteração, suspensão ou revisão de instrumentos de planeamento territorial, com o objetivo de impedir que ocorram alterações do território ou das situações jurídicas existentes que possam limitar as opções de planeamento ou dificultar a sua execução.

2. Quando a salvaguarda do interesse público a prosseguir, mediante a elaboração ou a revisão de um instrumento de planeamento territorial, não se possa obter mediante a imposição das proibições ou limitações a que se refere o número anterior, podem ser estabelecidas, pelo prazo máximo a definir em regulamentação própria, medidas provisórias que definam de forma positiva o regime transitoriamente aplicável a uma determinada área do território e que se revelem necessárias para a salvaguarda daqueles interesses.

3. A adoção de medidas cautelares é fundamentada e estabelece a duração das medidas e pode dar lugar a indemnização, nos termos da lei.

4. O procedimento para a adoção das medidas cautelares é definido em regulamentação própria.

Artigo 28.º

Avaliação

As entidades responsáveis pela elaboração dos instrumentos de planeamento territorial promovem a permanente avaliação da adequação e concretização da disciplina consagrada nos mesmos, bem como dos impactos significativos da sua execução no ambiente.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

Artigo 29.º

Aplicação direta

As regras e princípios estabelecidos na presente lei aplicam-se à elaboração de quaisquer instrumentos de planeamento territorial cujo procedimento de elaboração esteja em curso à data da respetiva entrada em vigor.

Artigo 30.º

Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

1. O Plano Regional de Ordenamento do Território, os Planos Setoriais Regionais e os planos de uso do solo para a Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno são aprovados por decreto do Governo, sob proposta da Autoridade da Região.

2. O Plano Regional de Ordenamento do Território tem âmbito supramunicipal, com conteúdo equiparado ao de um plano municipal de ordenamento do território e deve conter as especificidades próprias do território de Oe-Cusse Ambeno, definidas no regime jurídico dos instrumentos de planeamento territorial.

3. Na Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno não há lugar à elaboração e aprovação de planos municipais de ordenamento do território.

Artigo 31.º

Ilha de Ataúro

1. O Plano de Ordenamento da Ilha de Ataúro é aprovado por decreto do Governo, sob proposta do Conselho de Administração da Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataúro.

2. O Plano de Ordenamento de Ataúro é equiparado ao plano municipal de ordenamento do território, devendo conter as especificidades próprias da insularidade do seu território, definidas no regime jurídico dos instrumentos de planeamento territorial.

3. Podem ainda ser aprovados, por decreto do Governo, sob proposta do Conselho de Administração da Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataúro, planos de uso do solo para a Ilha de Ataúro.

Artigo 32.º

Diplomas complementares

O Governo aprova, no prazo de 90 dias, os seguintes diplomas complementares:

a) Regime Jurídico dos Instrumentos de Planeamento Territorial;

b) Regime Jurídico da Edificação e Urbanização;

c) Regime Jurídico de Classificação e Qualificação do Solo.

Artigo 33.º

Regime transitório

1. Todos os instrumentos de planeamento atualmente em vigor devem ser reconduzidos às modalidades previstas na presente lei, nos termos previstos no número seguinte.

2. No prazo de 90 dias após a entrada em vigor da presente lei, compete ao Ministro responsável pela área do ordenamento do território proceder à identificação dos instrumentos de planeamento cuja adaptação seja necessária.

3. Até à instalação dos órgãos representativos do Poder Local, as competências atribuídas a estes são asseguradas pelos órgãos da Administração Central do Estado responsável pela área do ordenamento do território, com a participação dos órgãos e serviços da Administração Local do Estado, nos termos a regulamentar por decreto do Governo.

Artigo 34.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação.

[9] **Lei n.º 8/2017, de 26 de Abril**

Expropriação por utilidade pública

A presente lei define o regime aplicável à expropriação de bens imóveis e estabelece regras e procedimentos para os casos em que o Estado, com vista à prossecução de um fim de utilidade pública, se vê impelido, face à ausência de outras soluções alternativas viáveis, a chamar a si a propriedade de bens imóveis que se encontravam na esfera do domínio privado.

Tal prerrogativa do Estado, tida como importante exceção ao direito de propriedade privada, justifica-se, desde logo, pela importante função social que a propriedade cumpre, enquanto meio com aptidão para a satisfação de interesses coletivos.

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 54.º da Constituição da República, a expropriação por utilidade pública surge legitimada pela relevante função social da propriedade, impondo-se sempre que as necessidades coletivas exigem a afetação de bens privados à realização de fins públicos. Mas, por sua vez, não dispensa, antes impõe, todo um conjunto de garantias que fazem parte do próprio regime jurídico da expropriação, destacando-se o direito a uma prévia e justa indemnização.

Com efeito, o Estado, quando tiver de adquirir para o seu domínio público, bens imóveis necessários para a realização de ações beneficiadoras de toda a comunidade, deve, primeiramente, esgotar todas as vias que a lei lhe concede, incluindo as vias contratuais próprias do direito privado.

Como forma de balizar a possibilidade de o Estado expropriar bens imóveis pertencentes a privados, foram estabelecidos os princípios da excecionalidade, legalidade, justiça, igualdade, proporcionalidade, imparcialidade e boa-fé da expropriação.

Procurou-se ainda densificar o conceito de utilidade pública, listando os casos nos quais é admitida a expropriação, mas obrigando sempre à fundamentação da utilidade pública de cada projeto.

Foi dada grande importância aos requisitos prévios à expropriação. Prevê-se um rigoroso planeamento dos projetos, no qual se exige a realização de levantamentos cadastrais nas áreas não cadastradas, licenciamento ambiental, estudos de impacto social e a realização de um plano de realojamento. Tal planeamento, aliado a uma definição clara e abrangente dos interessados na expropriação, procura minimizar os impactos que a implementação de projetos pode ter nas populações locais. As diferentes alternativas estudadas no planeamento dos projetos são ainda sujeitas a um processo de consulta pública, de forma a dar voz ativa às pessoas afetadas. Só após o planeamento e consulta dos projetos, e quando não seja possível a aquisição dos bens imóveis por via do direito privado, é que o Estado pode recorrer à expropriação.

Atendendo às consequências da expropriação, entendeu-se que deve caber ao Conselho de Ministros a competência para a declaração de utilidade pública.

Aos particulares é dada a possibilidade de recorrer à arbitragem com recurso para o tribunal quando exista desacordo quanto ao valor da indemnização, e recurso direto para o tribunal quando estes entendam não estar preenchido o conceito de utilidade pública.

Sendo a justa indemnização um dos pontos principais da expropriação, foram estabelecidos critérios quanto aos princípios da respetiva avaliação, apesar de se ter dado primazia à compensação através da entrega de bens imóveis alternativos, como forma de evitar a perda de meios de subsistência pelas populações afetadas. Embora, teoricamente fosse possível recorrer à legislação anteriormente vigente no país para colmatar esta lacuna, tendo por base o disposto no artigo 1.º da Lei 1/2002 e o artigo 3.º do Regulamento n.º 1999/01

da UNTAET, na prática, esta não é compatível quer com os princípios constitucionais timorenses, quer com o enquadramento institucional que foi criado em Timor-Leste. É por isso fundamental aprovar esta lei para que, quando necessário, possa o Estado recorrer a este mecanismo constitucionalmente previsto de acordo com um procedimento estabelecido na lei.

A elaboração da presente lei foi informada pelo conhecimento acumulado ao longo de vários anos de estudos e consultas públicas relativas a questões relacionadas com a propriedade de imóveis. Tendo em conta o impacto desta lei na vida das populações, houve um especial cuidado em uniformizá-la com os instrumentos de direito internacional dos quais Timor-Leste é parte, tais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW).

O Parlamento Nacional decreta, nos termos do n.º 1 do artigo 95.º e da alínea k) do n.º 1 do artigo 96.º da Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei estabelece o regime jurídico aplicável às expropriações por utilidade pública.

Artigo 2.º

Definições

Para os efeitos da presente lei, entende-se por:

a) "Arbitragem", a primeira instância no processo de expropriação litigiosa, tendo em vista a tentativa de conciliação entre a entidade beneficiária da expropriação e o interessado, relativamente ao valor da indemnização devida em virtude da expropriação por utilidade pública, evitando-se o recurso a um processo judicial;

b) "Declaração de utilidade pública", o ato constitutivo do procedimento expropriativo, através do qual o Estado identifica um fim concreto de utilidade pública a prosseguir pela expropriação e determina os bens necessários à realização daquele fim;

c) "DNTPSC", a Direção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais do Ministério da Justiça ou qualquer outra entidade do Estado que, nos termos da lei, prossiga as respetivas atribuições;

d) "Entidade beneficiária da expropriação", entidade sob a administração direta do Estado, em proveito da qual é feita a expropriação, para que nos bens expropriados prossiga o fim estabelecido na declaração de utilidade pública;

e) "Expropriação amigável", o acordo formalizado entre a entidade beneficiária da expropriação e os interessados, após a declaração de utilidade pública, sobre o valor da justa indemnização do bem a expropriar;

f) "Expropriação litigiosa", processo litigioso no qual se determina o valor da justa indemnização, sempre que não exista acordo com os interessados quanto ao valor desta;

g) "Expropriação por utilidade pública", o processo pelo qual a Administração, para prosseguir um fim de interesse público, restringe os direitos dos interessados sobre um determinado bem imóvel, transferindo esse bem para o património do Estado, mediante o pagamento de justa indemnização.

Artigo 3.º

Admissibilidade das expropriações

1. Os bens imóveis e os direitos a eles inerentes podem ser expropriados por motivo de utilidade pública, mediante o pagamento de justa indemnização nos termos da presente lei.

2. A expropriação compreende qualquer forma legalmente admissível de privação da propriedade privada ou de direitos ou interesses conexos, independentemente das pessoas ou entidades a quem pertençam.

3. Os bens imóveis comunitários podem ser objeto de expropriação, nos termos da presente lei.

Artigo 4.º

Utilidade pública

1. A expropriação só é admissível nos casos em que o bem a expropriar deva prosseguir um fim de utilidade pública.

2. A utilidade pública deve estar compreendida nas atribuições, fins ou objeto da entidade beneficiária da expropriação.

3. Para efeitos de expropriação, consideram-se motivos de utilidade pública:

a) Defesa e segurança nacionais;

b) Vias públicas, rodovias, túneis, ferrovias e instalações acessórias;

c) Sistemas de transportes públicos;

d) Reservatórios, barragens, estruturas de distribuição, irrigação e escoamento de água ou saneamento;

e) Portos, aeroportos e terminais;

f) Exploração de petróleo, gás, minerais e infraestruturas de energia geotérmica;

g) Serviço público de produção e distribuição de energia elétrica;

h) Sistemas de telecomunicações;

i) Recolha e tratamento de lixo;

j) Hospitais públicos, centros de tratamento, diagnóstico e demais infraestruturas essenciais ao serviço de saúde pública;

k) Serviços públicos de combate a incêndios e de proteção civil;

l) Cemitérios públicos e Jardins dos Heróis;

m) Instalações públicas, sociais, culturais e espaços verdes;

n) Preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais;

o) Proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza;

p) Estruturas de proteção contra deslizamentos de terras, cheias ou outros mecanismos de defesa contra desastres naturais;

q) Habitações sociais;

r) Estabelecimentos de educação e ensino públicos;

s) Instalações desportivas e mercados públicos;

t) Outros casos previstos por leis especiais.

4. O preenchimento de alguma das alíneas anteriores não constitui presunção de utilidade pública, devendo esta ser justificada nos termos da presente lei.

Artigo 5.º

Interessados do procedimento de expropriação

1. Para os fins da presente lei, consideram-se interessados do procedimento de expropriação:

a) Os titulares de direitos reais sobre o imóvel a expropriar;

b) Os titulares de direitos obrigacionais que tenham por objeto o imóvel a expropriar, nomeadamente, direito de arrendamento, direitos de passagem, pastorícia, plantação e partilha de culturas ou recursos naturais;

c) Os que ocupem o imóvel a expropriar aquando da publicação prevista no n.º 1 do artigo 23.º.

2. Os interessados são identificados através do Cadastro Nacional de Propriedades ou, se este ainda não se tiver realizado na área afetada pela expropriação, através do levantamento cadastral, podendo ainda sê-lo durante os estudos de impacto social e ambiental, a vistoria do imóvel ou mediante identificação dos interessados comunicada à entidade beneficiária da expropriação.

3. As diligências previstas na presente lei são realizadas junto de todos os que forem identificados como interessados.

Artigo 6.º

Entidade beneficiária da expropriação

1. Considera-se entidade beneficiária da expropriação a entidade a quem o bem objeto da expropriação deva ser atribuído para prossecução do interesse público subjacente à mesma.

2. Apenas as entidades públicas sob a administração direta do Estado podem ser beneficiárias da expropriação, sem prejuízo de poderem estas concessionar o bem imóvel para a prossecução do fim de utilidade pública a que foi destinado.

Artigo 7.º

Levantamento cadastral obrigatório e resolução de casos em disputa

1. No caso de o bem imóvel a expropriar ainda não se encontrar inserido no Cadastro Nacional de Propriedades, procede-se obrigatoriamente ao levantamento cadastral sistemático da área, conforme previsto no Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis.

2. No caso de existirem dúvidas ou casos em disputa de propriedade ou de outros direitos sobre o bem imóvel a expropriar, nos termos estabelecidos no Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis, é obrigatória a notificação de todos aqueles que se arroguem de tais direitos.

3. O levantamento cadastral e a resolução dos casos em disputa é feita nos termos do Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis.

Artigo 8.º

Princípios da expropriação

1. Compete à entidade beneficiária da expropriação e aos demais intervenientes no procedimento expropriativo, prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos interessados, observando, nomeadamente, os princípios da legalidade, da justiça, da igualdade, da proporcionalidade, da imparcialidade e da boa-fé.

2. Na ponderação da expropriação, deve ser dado especial valor aos bens imóveis que tenham elevado valor cultural e espiritual para os interessados.

3. A expropriação tem sempre caráter excecional e apenas deve ser utilizada quando não seja possível utilizar outro imóvel para a finalidade a prosseguir ou redesenhar o projeto a implementar de forma viável ao seu fim.

4. A expropriação deve deixar os interessados definidos no artigo 5.º, afetados pela expropriação, num padrão de vida no mínimo igual ao que se encontravam antes da expropriação.

Artigo 9.º

Dever de informação

1. A entidade beneficiária da expropriação ou qualquer outra entidade interveniente no processo deve assegurar que, durante o processo de expropriação, são tomadas todas as medidas necessárias para que os interessados sejam informados de todos os seus direitos, nomeadamente o direito a ser consultado, indemnizado, realojado, representado por advogado ou a recorrer administrativa ou judicialmente das decisões da Administração.

2. Todos os documentos a serem notificados ou apresentados aos interessados devem ser redigidos nas duas línguas oficiais.

Artigo 10.º

Dever de respeito pelos grupos vulneráveis

Na implementação dos procedimentos previstos na presente lei, a entidade beneficiária da expropriação ou qualquer outra entidade interveniente devem ter em consideração as necessidades especiais dos grupos vulneráveis, estando obrigadas a tomar as necessárias providências para garantir a adequada informação, consulta e participação destes grupos, de forma a promover o direito à igualdade e à não discriminação.

Artigo 11.º

Limite da expropriação

1. A expropriação deve limitar-se ao necessário para a realização do seu fim, podendo, todavia, atender-se a exigências futuras, de acordo com um programa de execução faseada e devidamente calendarizada.

2. Constitui um limite à expropriação o pedido de expropriação total previsto na presente lei.

Artigo 12.º

Pedido de expropriação total

1. Quando seja necessário expropriar apenas parte de um prédio, podem os interessados requerer a expropriação total do seu direito:

a) Se a parte restante não assegurar, proporcionalmente, os mesmos cómodos que oferecia todo o prédio;

b) Se os cómodos assegurados pela parte restante não tiverem interesse económico para o interessado, determinado objetivamente.

2. O pedido de expropriação total deve ser requerido pelos interessados durante o processo de aquisição por via do direito privado.

3. Se for iniciado o procedimento expropriativo, o pedido de expropriação total pode ser apresentado até ao termo do prazo previsto no n.º 1 do artigo 50.º.

4. Na falta de acordo entre a entidade beneficiária da expropriação, a DNTPSC e os interessados, sobre a necessidade da expropriação total, podem os interessados recorrer para o tribunal de primeira instância da localização do bem.

5. Decretada a expropriação total, é a entidade beneficiária da expropriação notificada para efetuar depósito complementar do montante indemnizatório, sendo correspondentemente aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 50.º.

6. O recurso a que se refere o n.º 3 do presente artigo tem efeito meramente devolutivo em relação ao processo de expropriação.

Artigo 13.º

Expropriação em casos especiais

1. Quando a necessidade da expropriação decorra de calamidade pública ou de exigências de segurança interna ou de defesa nacional, o Estado ou as autoridades públicas por este designadas ou legalmente competentes podem tomar posse administrativa imediata dos bens destinados a prover à necessidade que determina a sua intervenção, sem qualquer formalidade prévia, seguindo-se, sem mais diligências, o estabelecido na presente lei sobre fixação da indemnização em processo litigioso.

2. Sempre que possível, deve ser promovida uma vistoria destinada à elaboração do relatório de avaliação do bem, nos termos previstos nos artigos 26.º e 27.º, cumprindo-se, com as necessárias adaptações, o disposto nesses artigos.

3. A realização da expropriação prevista no n.º 1 carece de autorização do Ministro da Justiça.

Artigo 14.º

Transmissão da propriedade do bem imóvel a expropriar

1. As transmissões de propriedade ou de quaisquer outros direitos ou interesses não impedem a continuação do procedimento de expropriação.

2. O novo titular considera-se sub-rogado nos direitos e nas obrigações do primitivo titular.

Artigo 15.º

Ónus e encargos

1. O bem expropriado é adquirido livre de ónus ou encargos.

2. Sempre que o destino a dar ao imóvel não seja afetado, pode conservar-se algum direito real ou obrigacional sobre o bem expropriado, desde que tal se revele compatível com o novo destino a dar ao bem e exista acordo entre a entidade beneficiária da expropriação e o titular do direito.

Artigo 16.º

Constituição de servidões administrativas

1. Podem constituir-se servidões administrativas sobre imóveis privados, quando estas sejam necessárias à realização de fins de interesse público.

2. Pela constituição da servidão é devida uma indemnização, nos termos gerais da presente lei.

Artigo 17.º

Desistência da expropriação

1. Nas expropriações por utilidade pública é lícito à entidade beneficiária da expropriação desistir total ou parcialmente da expropriação.

2. No caso de desistência, os interessados são indemnizados nos termos gerais de direito, considerando-se, para o efeito, iniciada a expropriação a partir da publicação no Jornal da República da declaração de utilidade pública.

CAPÍTULO II

Procedimento de expropriação

SECÇÃO I

Atos preliminares

Artigo 18.º

Formalidades prévias ao ato de expropriação

Salvo as exceções previstas na presente lei quanto à expropriação em casos especiais prevista no artigo 13.º, a expropriação é precedida da realização dos seguintes atos, pela ordem sequencial indicada:

a) Planeamento do projeto;

b) Consulta pública;

c) Vistoria;

d) Tentativa de aquisição por via do direito privado.

Artigo 19.º

Planeamento do projeto

1. No planeamento do projeto que preveja a expropriação de bens imóveis, são realizadas as seguintes diligências:

a) O levantamento cadastral, quando a área abrangida pelo projeto não estiver ainda cadastrada nos termos da lei*;*

b) O licenciamento ambiental do projeto, nos termos da lei;

c) O estudo de impacto social;

d) O plano de realojamento, no caso de o bem imóvel em causa estar a ser utilizado para fins habitacionais;

e) O relatório de análise das várias alternativas do projeto;

f) O relatório justificativo da utilidade pública do projeto;

g) Outros documentos que venham a ser exigidos por lei.

2. O levantamento cadastral previsto na alínea a) do número anterior é efetuado pela DNTPSC, a requerimento da entidade beneficiária da expropriação.

3. À entidade beneficiária da expropriação cabe diligenciar pela realização das atividades previstas nas alíneas b) a f), devendo informar o Ministério da Justiça do início do planeamento do projeto.

Artigo 20.º

Identificação dos bens imóveis a expropriar

Os bens imóveis a expropriar são identificados através:

a) Da sua localização administrativa;

b) Da identificação das confrontações da parcela;

c) Das coordenadas geográficas das estremas das parcelas de terreno;

d) Do esboço geométrico da parcela, georreferenciado;

e) Do tipo de parcela de acordo com as especificações técnicas;

f) Da informação atualizada sobre a sua titularidade e quaisquer outros dados relevantes;

g) Da menção de quaisquer outras descrições cadastrais existentes;

h) Através das descrições que venham a ser criadas na conservatória do Registo Predial a que pertençam.

Artigo 21.º

Estudo de impacto social e plano de realojamento

1. O estudo de impacto social tem como objetivo identificar as consequências positivas e negativas na vida dos interessados, causadas pela expropriação.

2. O plano de realojamento consiste num plano de ação no qual se estabelece os procedimentos para mitigar os efeitos adversos e compensar as perdas sofridas pelos interessados com a expropriação.

3. O plano de realojamento tem por base:

a) Os resultados do estudo de impacto social;

b) A consulta feita com as pessoas interessadas relativamente a alternativas viáveis à sua indemnização;

c) Os princípios estabelecidos no artigo 8.º.

4. O plano de realojamento deve conter:

a) As diferentes alternativas ao realojamento para escolha dos interessados;

b) Os mecanismos para o restabelecimento dos rendimentos e meios de subsistência perdidos pelos interessados;

c) O calendário para a sua implementação;

d) A estimativa de custos da implementação de diferentes alternativas;

e) Os mecanismos de supervisão da implementação do plano de realojamento.

5. Sempre que possível, o estudo de impacto social e o plano de realojamento devem ser realizados conjuntamente com os estudos de impacto ambiental.

Artigo 22.º

Consulta pública

1. Terminada a fase do planeamento do projeto, dá-se início à respetiva consulta pública, destinada a publicitar as opções tomadas e a debater as várias alternativas para a sua implementação.

2. No âmbito da consulta pública realizam-se as seguintes atividades:

a) Disponibilização do projeto para consulta;

b) Audiências públicas;

c) Relatório da consulta pública.

3. A consulta pública é aberta a todos os que tenham interesse em nela participar.

Artigo 23.º

Aviso sobre o início da consulta pública

1. A entidade beneficiária da expropriação promove a publicação no Jornal da República de um aviso sobre o início da fase da consulta, do qual deve constar o projeto, a identificação da entidade beneficiária da expropriação, a identificação do bem imóvel a expropriar e da sua localização, o prazo para a consulta, as datas e o local da realização das sessões de audiência pública.

2. O aviso referido no número anterior deve ainda ser publicado em dois jornais de circulação nacional e, através de edital, na sede de suco do local do bem imóvel.

3. O projeto, juntamente com os documentos relacionados com a fase do planeamento do projeto, são obrigatoriamente disponibilizados para consulta, na sede de suco do local do bem imóvel, por um período máximo de sessenta dias.

4. Durante este período, qualquer pessoa pode apresentar à entidade beneficiária da expropriação, por escrito, comentários que entenda relevantes relativos ao projeto.

Artigo 24.º

Sessões de audiência pública

1. A entidade beneficiária da expropriação é obrigada a realizar sessões de audiência pública no local do bem imóvel a expropriar, destinadas à apresentação do projeto e à consulta dos interessados.

2. A realização das sessões de audiência pública deve ser anunciada com uma antecedência mínima de dez dias, nos termos do disposto no artigo anterior.

3. Durante as sessões de audiência pública, para além da descrição detalhada do projeto, devem ser apresentados os resultados obtidos durante a fase de planeamento do projeto, bem como outros documentos que sejam relevantes para a completa informação dos interessados.

4. A informação prestada aos participantes deve ser apresentada em linguagem simples e adequada.

5. Durante as sessões de audiência pública deve ser dado tempo adequado aos participantes para apresentarem comentários.

6. No final de cada sessão de audiência pública é elaborada uma ata.

Artigo 25.º

Relatório da consulta pública

1. Após o termo do período da consulta pública, a entidade beneficiária da expropriação elabora o relatório da consulta pública.

2. O relatório da consulta pública deve conter os seguintes elementos:

a) Descrição dos atos de consulta pública realizados;

b) Descrição dos meios e formas escolhidos para a publicitação do projeto e participação dos interessados;

c) Atas das sessões de consulta pública realizadas;

d) Análise crítica das propostas, comentários e perguntas escritas e orais apresentadas pelos interessados durante a consulta pública;

e) Descrição das alterações ao projeto em consequência da consulta pública;

f) Identificação dos bens imóveis, direitos e interessados afetados.

3. No final da consulta pública, é disponibilizada, na sede de suco do lugar do bem a expropriar, uma cópia do relatório para quem tiver interesse em consultá-lo.

Artigo 26.º

Vistoria do bem a expropriar

1. Após a divulgação do relatório da consulta pública, é realizada uma vistoria ao imóvel a expropriar, pela entidade beneficiária da expropriação, pela DNTPSC e pelos interessados da expropriação, destinada a recolher todas as informações relevantes sobre o bem imóvel que se pretende expropriar.

2. Após acordo da data para a realização da vistoria com a DNTPSC, a entidade beneficiária da expropriação notifica os interessados, com a antecedência mínima de quinze dias, da hora e local do início da vistoria.

3. A notificação referida no número anterior deve dizer se a expropriação é total ou parcial.

4. Os interessados podem comparecer à vistoria e formular, por escrito ou oralmente, as questões que tiverem por pertinentes, as quais devem ser respondidas no relatório do bem a expropriar.

5. Da vistoria é elaborado um auto com a descrição de todos os dados recolhidos.

Artigo 27.º

Relatório da vistoria do bem a expropriar

1. No prazo de trinta dias a contar da data da realização da vistoria, a entidade beneficiária da expropriação, em conjunto com a DNTPSC, elabora um relatório que inclui:

a) Uma descrição concreta e individualizada do bem a expropriar, no qual descreve, em todos os seus aspetos materiais e jurídicos, os bens e direitos afetados pela expropriação;

b) Relatório de avaliação, no qual é determinado o valor dos direitos de cada interessado afetado pela expropriação, avaliado nos termos do artigo 56.º e seguintes.

2. O relatório do bem a expropriar é notificado aos interessados.

3. Se os interessados forem desconhecidos, é aplicável o disposto no n.º 5 do artigo 28.º.

Artigo 28.º

Tentativa de aquisição por via de direito privado

1. Exceto nos casos de expropriação previstos no artigo 13.º, a entidade beneficiária da expropriação, em conjunto com a DNTPSC, antes de requerer a declaração de utilidade pública, toma as diligências necessárias destinadas a adquirir os bens ou direitos por via de direito privado.

2. Para os efeitos do disposto no n.º 1, a notificação do relatório do bem a expropriar a que se refere o n.º 2 do artigo anterior é obrigatoriamente acompanhada de uma proposta de aquisição do bem.

3. A proposta de aquisição do bem deve indicar:

a) O valor a pagar pelo bem a cada interessado, o qual tem como referência o valor da avaliação constante do relatório do bem a expropriar;

b) Os bens imóveis ou direitos que podem ser cedidos como alternativa ao pagamento do valor do bem;

c) O local, a data e a hora para a realização de uma sessão de negociação com os interessados.

4. A proposta de aquisição do bem deve ser notificada aos interessados com a antecedência mínima de dez dias em relação à data da realização da sessão de negociação.

5. Para além da sua notificação direta aos interessados, a notificação a que se refere o n.º 4 é publicitada através de edital a afixar no local da situação do bem e na respetiva sede de suco e através de aviso em dois jornais de circulação nacional.

Artigo 29.º

Sessão de negociação

1. As sessões de negociação para a aquisição do bem por via do direito privado são públicas.

2. Não havendo acordo durante a primeira sessão entre os interessados e a entidade beneficiária, podem ser marcadas novas reuniões.

3. Os interessados têm direito a pronunciarem-se sobre a proposta apresentada, a requerer a expropriação total do bem nos termos do artigo 12.º, a pedir esclarecimentos ou a apresentar contrapropostas, indicando de forma fundamentada o valor que atribuem aos bens a expropriar.

4. De cada sessão de negociação é lavrada uma ata, que é assinada pelos interessados e pela entidade beneficiária.

Artigo 30.º

Objeto do acordo

1. Durante a tentativa de aquisição do bem por via do direito privado, a entidade beneficiária da expropriação, a DNTPSC e os interessados podem acordar sobre:

a) O montante do valor a pagar pelo bem;

b) O pagamento do montante referido na alínea anterior ou de parte dele em prestações, os juros respetivos e o prazo de pagamento destes;

c) O modo de satisfazer as prestações;

d) A indemnização através da cedência de bens ou direitos nos termos do artigo 61.º;

e) A expropriação total no caso das expropriações parciais;

f) Outras condições acessórias.

2. O acordo apenas vincula o Estado após aprovação do órgão máximo da entidade beneficiária da expropriação e do Ministro da Justiça, no caso de a indemnização ser paga através da cedência de bens imóveis ou direitos do Estado, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 61.º.

Artigo 31.º

Forma legal a que deve obedecer o acordo

1. O acordo entre a entidade beneficiária da expropriação, a DNTPSC e os interessados deve constar de escritura pública de aquisição por via do direito privado, lavrada perante o notário público ou outra forma estabelecida por lei para a transmissão dos direitos em causa.

2. O acordo celebrado nos termos do número anterior que tenha por objeto apenas parte de um prédio, qualquer que seja a sua área, constitui título bastante para efeitos da sua desanexação e registo.

Artigo 32.º

Insucesso da tentativa de aquisição por via do direito privado

1. Decorridos quarenta e cinco dias desde a primeira negociação sem que tenha havido acordo entre as partes, pode a entidade beneficiária da expropriação requerer a declaração de utilidade pública.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as partes podem chegar a acordo para aquisição por via do direito privado em qualquer fase do processo de expropriação.

SECÇÃO II

Declaração de utilidade pública

Artigo 33.º

Parecer e apresentação do pedido

1. O requerimento da declaração de utilidade pública deve mencionar obrigatoriamente os seguintes elementos:

a) Os bens a expropriar;

b) O motivo de utilidade pública, devidamente fundamentada;

c) A intervenção ou utilização prevista para o bem a expropriar;

d) A identificação dos interessados e os seus direitos relativamente ao imóvel em causa;

e) A necessidade da expropriação nos termos do n.º 3 do artigo 8.º, com a indicação das outras alternativas estudadas e as propostas feitas durante a consulta pública;

f) Parecer do Ministro da Justiça.

2. O requerimento deve ser instruído com os seguintes elementos:

a) Estudo do impacto ambiental do projeto a implementar;

b) Estudo do impacto social da expropriação;

c) Plano de realojamento;

d) Os imóveis identificados como possível alternativa à indemnização;

e) Documentos relativos ao processo de tentativa de aquisição por via do direito privado;

f) A previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação;

g) Outros documentos produzidos nas fases anteriores do processo expropriativo;

h) Indicação da dotação orçamental que vai suportar os encargos com a expropriação e da respetiva cativação ou caução correspondente ou, em alternativa, declaração emitida pelo órgão diretivo do Fundo Financeiro Imobiliário confirmando que este vai suportar o pagamento da indemnização devida.

3. O requerimento é apresentado pela entidade beneficiária ao Conselho de Ministros, precedido do pedido de parecer fundamentado do Ministro da Justiça.

4. O Ministro da Justiça pode requerer à entidade beneficiária da expropriação que junte quaisquer outros documentos ou preste os esclarecimentos que entenda necessários.

5. O Ministro da Justiça elabora o parecer no prazo de quinze dias, a contar da receção do pedido e remete-o ao Conselho de Ministros.

6. O requerimento para a declaração de utilidade pública é notificado aos interessados, contendo os elementos previstos nas alíneas do n.º 1.

Artigo 34.º

Declaração de utilidade pública

1. A competência para a declaração de utilidade pública da expropriação dos bens imóveis e direitos a eles inerentes é do Conselho de Ministros.

2. A declaração de utilidade pública é aprovada por Resolução do Governo, devendo ser devidamente fundamentada e obedecer aos demais requisitos fixados nesta lei.

Artigo 35.º

Publicação da declaração de utilidade pública

1. A declaração de utilidade pública e a sua renovação são obrigatoriamente publicadas no Jornal da República e notificadas aos interessados conhecidos e devem ser averbadas no Cadastro Nacional de Propriedades e, ainda, no registo predial quando este exista.

2. A publicação da declaração de utilidade pública deve identificar sucintamente os bens sujeitos a expropriação, com referência à descrição cadastral e predial quando esta exista, mencionar os direitos, ónus ou encargos que sobre eles incidem e os nomes dos respetivos titulares, e indicar o fim da expropriação.

3. A identificação referida no número anterior pode ser substituída por planta, em escala adequada e graficamente representada, que permita a delimitação legível do bem necessário ao fim de utilidade pública.

4. Quando se trate de expropriação por zonas ou lanços, da publicação do ato declarativo consta a área total a expropriar, a sua divisão de acordo com o faseamento, os prazos e a ordem de aquisição.

Artigo 36.º

Dever de comunicação

1. Após a notificação da declaração de utilidade pública, os interessados devem comunicar à entidade beneficiária da expropriação, por escrito, qualquer alteração da sua residência habitual ou sede.

2. A alteração da residência habitual ou da sede dos interessados que não tenha sido comunicada nos termos descritos no número anterior não constitui fundamento para a repetição de quaisquer termos ou diligências do procedimento expropriativo.

Artigo 37.º

Uso temporário de bens imóveis vizinhos

1. A declaração de utilidade pública confere à entidade beneficiária da expropriação o direito a usar temporariamente bens imóveis vizinhos e neles efetuar os trabalhos necessários ou impostos para a execução dos fins a que se destina a expropriação, nos termos previstos nos estudos ou projetos aprovados ou daqueles que forem definidos na declaração de utilidade pública.

2. A área a ser usada e a duração do uso devem limitar-se ao estritamente necessário à realização dos fins em causa.

3. O uso temporário de prédios vizinhos confere aos interessados o direito a indemnização pelos danos causados, nos termos gerais de direito.

4. A entidade beneficiária da expropriação notifica previamente os interessados prejudicados pelo uso temporário, com a antecedência mínima de trinta dias, do período no qual este irá decorrer e propõe o valor da indemnização prevista no número anterior.

5. Se falhar o acordo entre as partes quanto ao valor da indemnização, esta deve ser determinada nos termos gerais de direito.

6. O uso temporário deve respeitar os princípios estabelecidos no artigo 8.º.

Artigo 38.º

Expropriação por zonas ou lanços

1. A expropriação pode ser feita de uma só vez, por zonas ou lanços.

2. No caso de expropriação por zonas ou lanços, o ato de declaração de utilidade pública deve determinar, além da área total, a divisão desta e a ordem e os prazos para início da aquisição.

3. Os bens abrangidos pela segunda zona ou lanço e seguintes continuam na propriedade e posse dos interessados até à data estabelecida nos termos do número anterior.

4. Para o cálculo da indemnização relativa a prédios não compreendidos na primeira zona definida nos termos do n.º 2, são atendidas as benfeitorias necessárias neles introduzidas no período que mediar entre a data da declaração de utilidade pública e a data da aquisição da posse pela entidade beneficiária da expropriação da respetiva zona ou lanço.

5. A declaração de utilidade pública a que se refere o presente artigo caduca, relativamente aos bens cuja arbitragem não tiver sido promovida pela entidade beneficiária da expropriação, dentro do prazo de 1 ano a contar do termo fixado para a aquisição da respetiva zona ou lanço.

6. Os interessados têm direito a ser indemnizados pelos prejuízos, direta e necessariamente resultantes do facto de o bem ter estado sujeito a expropriação.

Artigo 39.º

Caducidade da declaração de utilidade pública

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, a declaração de utilidade pública caduca se não for promovida a constituição da arbitragem no prazo de 1 ano a contar da data da publicação da declaração de utilidade pública.

2. A declaração de utilidade pública que tenha caducado, pode ser renovada em casos devidamente fundamentados, no prazo máximo de 1 ano a contar da data da sua caducidade, aproveitando-se os atos já praticados.

3. Tratando-se de obra contínua, a caducidade não pode ser invocada depois de aquela ter sido iniciada em qualquer local do respetivo traçado, salvo se os trabalhos forem suspensos ou estiverem interrompidos por prazo superior a dois anos.

Artigo 40.º

Posse administrativa

A entidade beneficiária da expropriação pode tomar posse administrativa do bem a expropriar após a publicação e notificação da declaração de utilidade pública e preenchidos todos os requisitos previstos no artigo seguinte.

Artigo 41.º

Requisitos prévios à posse administrativa

1. A investidura administrativa na posse dos bens não pode efetivar-se sem que previamente tenham sido:

a) Publicada e notificada a declaração de utilidade pública e notificados os interessados da data e hora a partir da qual tem efeito a tomada de posse administrativa do bem pela entidade beneficiária da expropriação;

b) Realizada a relação dos bens a expropriar destinada a fixar os elementos de facto suscetíveis de desaparecerem e cujo conhecimento seja de interesse ao julgamento do processo;

c) Implementado o plano de realojamento;

d) Entregues os bens imóveis de substituição, livres de ónus e encargos conforme o acordado com os interessados;

e) Efetuado o depósito do montante da justa indemnização junto de uma instituição bancária, à ordem dos interessados, se aquele e estes forem conhecidos e não houver dúvidas sobre a titularidade dos direitos afetados.

2. Deve ser concedido aos interessados um prazo razoável para que estes desocupem o bem expropriado, o qual não pode exceder noventa dias.

3. O prazo para desocupação do imóvel deve ser especialmente alargado quando esteja em causa o realojamento ou perda de meios de subsistência dos interessados, garantindo-se sempre o respeito pelos princípios estabelecidos no artigo 8.º.

4. A DNTPSC pode recorrer às autoridades policiais a fim de efetivar o despejo administrativo, nos casos em que os bens expropriados não se encontrem livres e desocupados, tendo decorrido o prazo para a sua desocupação.

5. O depósito prévio é dispensado nos casos de expropriação por motivos especiais a que se refere o artigo 13.º e deve o mesmo ser efetuado no mais curto prazo possível.

Artigo 42.º

Despejo

1. As situações de despejo a que houver lugar por força da aplicação da presente lei são reguladas por decreto-lei.

2. O despejo deve ser realizado em condições que garantam a dignidade da pessoa humana, os direitos e a segurança das pessoas por ele afetadas, bem como o respeito pelos princípios da proporcionalidade, da adequação e da não discriminação.

SECÇÃO III

Expropriação amigável

Artigo 43.º

Expropriação amigável

1. A notificação da declaração de utilidade pública pela entidade beneficiária da expropriação aos interessados deve ser acompanhada da proposta de aquisição por expropriação amigável.

2. Após a notificação, os interessados têm o prazo de vinte dias, contados a partir da receção da proposta, para se pronunciarem sobre a proposta apresentada ou apresentar contraproposta.

3. Na falta de acordo sobre o valor ou termos da indemnização dá-se início ao processo de arbitragem.

4. Havendo acordo entre as partes aplica-se o disposto no artigo 31.º, com as necessárias adaptações.

SECÇÃO IV

Expropriação litigiosa

SUBSECÇÃO I

Arbitragem

Artigo 44.º

Arbitragem

1. Na falta de acordo sobre o valor da indemnização, é este fixado por meio de arbitragem, da qual cabe recurso para os tribunais comuns.

2. A arbitragem destina-se unicamente a fixar o montante da justa indemnização devida pela expropriação.

3. Da decisão arbitral cabe sempre recurso com efeito meramente devolutivo, para o tribunal de primeira instância do lugar da situação dos bens ou da sua maior extensão.

Artigo 45.º

Promoção da arbitragem

Compete ao Ministério da Justiça, por requerimento da entidade beneficiária da expropriação, promover a constituição e o funcionamento da arbitragem, a qual corre junto de um árbitro único nomeado para esse efeito pelo tribunal de primeira instância da localização do bem imóvel a expropriar.

Artigo 46.º

Designação do árbitro

1. Para os efeitos do disposto no artigo anterior, o Ministério da Justiça solicita a designação de um árbitro diretamente ao tribunal de primeira instância da localização do bem imóvel a expropriar, remetendo-lhe logo todos os documentos constantes do processo.

2. O despacho de designação do árbitro é proferido no prazo de dez dias.

3. O tribunal notifica a entidade beneficiária da expropriação, a DNTPSC e os interessados da nomeação de árbitro.

Artigo 47.º

Autuação

1. É aberto um processo de expropriação com referência a cada um dos imóveis abrangidos pela declaração de utilidade pública.

2. Quando dois ou mais bens imóveis tenham pertencido ao mesmo proprietário ou conjunto de comproprietários, é obrigatória a apensação dos processos em que não se verifique acordo sobre os montantes das indemnizações.

Artigo 48.º

Competência do árbitro único

Ao árbitro cabe fixar o valor da justa indemnização no caso de falta de acordo entre as partes, podendo ordenar a repetição das diligências que se mostrem necessárias, a fim de tomar uma decisão fundamentada quanto ao valor da indemnização devida.

Artigo 49.º

Decisão arbitral

1. A decisão do árbitro fixa o valor da justa indemnização e deve ser devidamente fundamentada e indicar os elementos que servem de base ao cálculo da indemnização proposta, bem como a justificação dos critérios de cálculo adotados.

2. Para além de fixar o valor da justa indemnização, o árbitro pode ainda responder a eventuais questões suscitadas pelas partes.

3. O árbitro decide no prazo máximo de trinta dias a contar da sua nomeação e notifica as partes da sua decisão no prazo de sete dias.

4. Em casos devidamente justificados, designadamente em razão do número de arbitragens, o prazo de decisão a que se refere o número anterior pode ser prorrogado até sessenta dias, a requerimento do árbitro, dirigido ao tribunal que o nomeou.

5. Não tendo sido apresentada impugnação judicial da decisão arbitral nos termos do artigo 50.º, a entidade beneficiária da expropriação diligencia o pagamento do montante arbitrado nos termos do artigo 62.º ou remete a decisão arbitral para o Fundo Financeiro Imobiliário, quando aplicável.

SUBSECÇÃO II

Impugnação judicial da decisão arbitral

Artigo 50.º

Impugnação judicial da decisão arbitral

1. A impugnação judicial da decisão arbitral deve ser interposta no prazo de trinta dias a contar da notificação da decisão arbitral às partes.

2. A impugnação judicial da decisão arbitral tem efeito meramente devolutivo relativamente ao andamento da expropriação.

3. Existindo impugnação judicial da decisão arbitral, o juiz deve atribuir imediatamente aos interessados o montante sobre o qual se verifique acordo e ordenar para esse efeito que a entidade beneficiária da expropriação ou o Fundo Financeiro Imobiliário efetue o depósito do montante em causa junto de uma instituição bancária no prazo de quinze dias, e notifica de tal depósito os interessados.

4. Qualquer dos titulares do direito à indemnização pode requerer, no prazo de quinze dias a contar da notificação da decisão a que se refere o número anterior, que lhe seja entregue a parte da quantia sobre a qual se verifica acordo e que lhe couber, mediante prestação de garantia bancária ou seguro-caução de igual montante.

5. O valor do processo corresponde ao valor oferecido pela entidade beneficiária da expropriação ou o solicitado pelos interessados, no caso de este ser superior.

Artigo 51.º

Dúvidas sobre a titularidade de direitos

1. Se o pagamento da indemnização depender da decisão de uma questão prévia ou prejudicial respeitante à titularidade da indemnização, esta é decidida nos termos do Regime Especial para a Definição da Titularidade dos Bens Imóveis.

2. Enquanto não estiver definitivamente resolvida a questão da titularidade do direito à indemnização, não se procede a nenhum pagamento que dela dependa, sem que seja prestada caução.

3. A caução prestada garante também o recebimento da indemnização por aquele a quem, na respetiva ação, seja reconhecido definitivamente o direito à mesma.

Artigo 52.º

Avaliação

1. A realização de nova avaliação requerida por alguma das partes segue as regras do Código de Processo Civil aplicáveis à peritagem.

2. Cabe à entidade beneficiária da expropriação o pagamento dos encargos com a avaliação e inspeção judicial.

3. Não há lugar à realização de uma segunda avaliação.

Artigo 53.º

Decisão

1. O juiz fixa o montante das indemnizações a pagar pela entidade beneficiária da expropriação, por sentença devidamente fundamentada nos termos do Código de Processo Civil.

2. A sentença é notificada às partes, podendo dela ser interposto recurso com efeito meramente devolutivo.

3. É aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 50.º, com as necessárias adaptações.

CAPÍTULO III

Garantias dos interessados

Artigo 54.º

Reclamação e recurso hierárquico

A reclamação e o recurso hierárquico dos atos administrativos previstos na presente lei fazem-se nos termos gerais do procedimento administrativo.

Artigo 55.º

Impugnação judicial da expropriação

1. A impugnação judicial da existência de motivo de utilidade pública ou da violação dos princípios da expropriação é feita diretamente no tribunal de primeira instância da localização do bem imóvel a expropriar.

2. A impugnação judicial pela falta de cumprimento dos requisitos para tomada de posse administrativa do bem expropriado ou do não reconhecimento de interessados, pode ser feita diretamente no tribunal de primeira instância da localização do bem imóvel a expropriar.

3. As impugnações a que se referem os números anteriores devem ser apresentadas no prazo de noventa dias a contar respetivamente da notificação da decisão de expropriar, da notificação para a tomada de posse administrativa do bem ou do conhecimento do ato em que o interessado não é reconhecido.

4. A impugnação judicial tem efeito meramente devolutivo, salvo decisão de suspensão da execução ordenada por providência cautelar não especificada.

CAPÍTULO IV

Justa indemnização

SECÇÃO I

Determinação da justa indemnização

Artigo 56.º

Direito a justa indemnização

1. A expropriação por utilidade pública de quaisquer bens ou direitos confere aos interessados o direito de receber o pagamento prévio de uma justa indemnização.

2. Havendo acordo dos interessados, deve ser dada preferência ao pagamento da indemnização através da transmissão da propriedade de um bem imóvel do Estado.

3. Na expropriação de direitos diversos da propriedade plena, a indemnização é determinada de harmonia com o valor fixado para aquele imóvel.

4. Ficam sub-rogados no preço quaisquer ónus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.

Artigo 57.º

Princípios da compensação

A determinação da justa indemnização deve ter em conta:

a) O princípio da compensação dos interessados pelos custos financeiros resultantes da expropriação, tais como custos com o realojamento, perdas comerciais ou outros;

b) O princípio da compensação dos interessados por outros valores sem natureza patrimonial.

Artigo 58.º

Cálculo do montante da indemnização

1. Sem prejuízo dos princípios acima estabelecidos, a indemnização é calculada com base no valor de mercado do imóvel, calculado à data da declaração de utilidade pública, tendo em conta o valor do solo e o custo de substituição de eventuais construções ou plantações.

2. Nos casos de renovação ou de emissão de nova declaração de utilidade pública, o montante da indemnização apurado deve ser objeto de atualização.

3. Para os efeitos da aplicação da presente lei, o valor dos bens imóveis urbanos e rústicos, tendo em conta as suas finalidades, seja industrial, comercial, agrícola, habitacional ou outra, deve ser objeto de regulamentação posterior por Decreto do Governo.

Artigo 59.º

Publicidade da indemnização

1. Os valores, os bens imóveis ou quaisquer outros direitos transmitidos a título de indemnização são públicos.

2. A entidade beneficiária da expropriação promove a publicação no Jornal da República dos valores pagos ou dos bens imóveis entregues em alternativa à indemnização, nos termos da presente lei.

3. A publicação a que se refere o artigo anterior deve ser feita no prazo máximo de quinze dias após o pagamento de quaisquer quantias.

SECÇÃO II

Pagamento da indemnização

Artigo 60.º

Meios de pagamento da indemnização

1. A indemnização resultante de expropriação por utilidade pública é paga em dinheiro, de uma só vez, ou em espécie, através da cedência de um bem equivalente, salvo as exceções previstas nos números seguintes.

2. Nas aquisições por via do direito privado, as partes podem acordar no pagamento da indemnização em prestações ou na cedência de bens ou direitos de acordo com o previsto no artigo seguinte.

3. O disposto no número anterior aplica-se à transação judicial ou extrajudicial na pendência do processo de expropriação.

4. As indemnizações a serem pagas por expropriações efetuadas ao abrigo da presente lei podem ser satisfeitas através do Fundo Financeiro Imobiliário.

Artigo 61.º

Cedência de bens ou direitos

1. As partes podem acordar que a indemnização seja satisfeita, total ou parcialmente, através da cedência de bens ou direitos aos interessados.

2. No caso de indemnização através da cedência de bens imóveis, a DNTPSC é responsável pela identificação, de entre os imóveis do domínio privado do Estado, de um imóvel com características semelhantes ao imóvel expropriado.

3. A cedência de bens imóveis obedece ao disposto na legislação aplicável aos bens do domínio privado do Estado.

Artigo 62.º

Forma de pagamento da indemnização

1. Alcançado o valor da indemnização, a entidade beneficiária da expropriação diligencia o pagamento do montante em causa no prazo não superior a trinta dias ou requer ao Fundo Financeiro Imobiliário a realização do pagamento no mesmo prazo, quando aplicável.

2. A entidade beneficiária da expropriação notifica os interessados da realização do depósito feita em seu nome junto de uma instituição financeira.

3. Os interessados podem levantar os montantes depositados, sem prejuízo da sua impugnação nos termos do artigo seguinte e do disposto no n.º 2 do artigo 51.º.

Artigo 63.º

Impugnação dos montantes depositados

1. Quando o pagamento a que se refere o artigo anterior não tenha sido efetuado ou sendo o mesmo insuficiente, os interessados podem impugnar judicialmente os montantes recebidos, especificando os valores devidos, apresentando e requerendo todos os meios de prova.

2. Admitida a impugnação, o Fundo Financeiro Imobiliário ou a entidade beneficiária da expropriação é notificada para responder no prazo de quinze dias e para apresentar e requerer todos os meios de prova.

3. Produzidas as provas que o juiz considerar necessárias, é proferida decisão que fixa os montantes devidos e determina a realização do depósito complementar que for devido, no prazo de quinze dias.

4. Não tendo sido efetuado o depósito no prazo fixado, o juiz ordena o pagamento por força das cauções prestadas ou as providências que se revelarem necessárias, designadamente a notificação do serviço que tem a seu cargo os avales do Estado, para que este efetue o depósito do montante em falta, em substituição do Fundo Financeiro Imobiliário ou da entidade beneficiária da expropriação.

5. No caso de aquisição por via do direito privado ou expropriação amigável, decorridos trinta dias sobre a data acordada para o pagamento de qualquer prestação, sem que a mesma se mostre realizada, o interessado pode requerer as providências a que se referem os números anteriores, devendo juntar a cópia do acordo celebrado.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 64.º

Lista de árbitros

1. O árbitro nomeado pelo tribunal de primeira instância da localização do bem imóvel a expropriar deve ser escolhido de entre peritos constantes de uma lista oficial.

2. O Ministério da Justiça promove a criação da lista oficial de árbitros, os quais devem ser selecionados de entre pessoas com formação específica para a avaliação de bens imóveis.

3. Enquanto não for publicada a lista a que se refere o número anterior, a nomeação deve obedecer a uma avaliação curricular de entre potenciais candidatos e deve-se procurar nomear peritos com conhecimentos em áreas tais como engenharia, arquitetura, economia ou direito ou outras áreas relevantes.

4. A nomeação referida no número anterior pode igualmente recair sobre uma pessoa singular ou coletiva com reconhecida experiência na avaliação de bens imóveis.

Artigo 65.º

Plano anual de expropriações e respetivos encargos

1. Para efeitos da planificação anual dos procedimentos expropriativos e respetivos encargos, os ministérios interessados apresentam ao Ministro da Justiça, até sessenta dias antes da data de apresentação e discussão em Conselho de Ministros da Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado, uma lista de expropriações previsíveis para o ano a que o Orçamento respeita e respetiva estimativa de indemnizações.

2. Com base nos dados facultados pelos diversos ministérios ao abrigo do n.º 1, o Ministro da Justiça elabora um plano anual de expropriações, a ser aprovada por Resolução do Conselho de Ministros.

3. Os dados indicados ao abrigo do n.º 1 do presente artigo e constantes da lista referida no n.º 2 devem ser utilizados na aprovação dos montantes a serem afetos ao Fundo Financeiro Imobiliário, para efeitos de pagamento de indemnizações resultantes de expropriação ou aquisições por via do direito privado.

Artigo 66.º

Fundo Financeiro Imobiliário

1. É criado o Fundo Financeiro Imobiliário, como fundo autónomo, dotado de autonomia administrativa, patrimonial e financeira e com personalidade jurídica.

2. O Fundo Financeiro Imobiliário destina-se a financiar:

a) Compensações a pagar pelo Estado nos termos do Regime Especial para a Definição da Titularidade de Bens Imóveis, independentemente de quem venha a suportar efetivamente o encargo da compensação, constituindo-se na obrigação de reembolsar o Estado;

b) Outros encargos financeiros decorrentes da implementação do Regime Especial para a Definição da Titularidade de Bens Imóveis;

c) Aquisição, desenvolvimento e implementação de projetos de habitação social nos termos previstos no Regime Especial para a Definição da Titularidade de Bens Imóveis;

d) Pagamento das indeminizações devidas pelo Estado e o financiamento das operações de realojamento decorrentes da aplicação do Regime Jurídico das expropriações.

3. A entidade responsável pelas operações do Fundo Financeiro Imobiliário é o Conselho de Administração, o qual é nomeado pelo Governo.

4. Constituem receitas do Fundo Financeiro Imobiliário:

a) Dotação orçamental atribuída anualmente pela lei que aprova o Orçamento Geral do Estado;

b) Outras receitais atribuídas por lei ou por contrato.

5. O Fundo Financeiro Imobiliário é regulado por decreto-lei.

Artigo 67.º

Aplicação da lei aos projetos anteriores

A presente lei não se aplica aos projetos iniciados antes da sua entrada em vigor.

Artigo 68.º

Revogação

São revogadas todas as normas que disponham em sentido contrário ao disposto nesta lei.

Artigo 69.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

[10] **Lei n.º 13/2017, de 5 de Junho**

Regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis

A presente lei visa clarificar a situação jurídica da propriedade da terra, efetivando as diferentes dimensões do direito à propriedade privada previsto no n.º 1 do artigo 54.º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste.

O processo de regularização da titularidade dos bens imóveis previsto na presente lei afigura-se fundamental para assegurar a paz e o desenvolvimento social e económico do país.

As soluções adotadas têm em conta a história de Timor-Leste das últimas décadas e foram informadas pelo conhecimento acumulado ao longo de vários anos de estudos e consultas públicas relativas a questões relacionadas com a propriedade de imóveis, de modo a garantir um equilíbrio entre as diferentes posições existentes na sociedade timorense.

Neste sentido, e tendo por base a situação histórica e jurídica de Timor-Leste, foram estabelecidos como objetivos principais da presente lei a clarificação da situação jurídica da propriedade e a promoção da distribuição e acesso à terra.

A clarificação dos direitos de propriedade é feita através do reconhecimento de direitos de propriedade anteriores. Com efeito, a Constituição e demais legislação subsequente exigem a salvaguarda de direitos formais anteriores, pertencentes a timorenses que validamente os adquiriram durante precedentes administrações.

Os artigos 54.º e 165.º da Constituição, a Lei n.º 2/2002, de 7 de agosto, que recebe em bloco a legislação anterior, bem como a Lei n.º 1/2003, de 10 de março, relativamente aos bens imóveis do Estado, obrigam ao reconhecimento destes direitos.

Por sua vez, é necessário ter em conta o limite estabelecido pela proibição constitucional constante do n.º 4 do artigo 54.º, que veda aos cidadãos estrangeiros a propriedade privada da terra.

Para além do reconhecimento de direitos anteriormente formalizados, a presente lei procede à criação da figura dos direitos informais de propriedade, com vista a corrigir as injustiças praticadas antes da independência de Timor-Leste, devido à falta de formalização de direitos.

Este direito informal de propriedade é correspondente a um direito tradicional e individual à terra, permitindo que aqueles que anteriormente não tenham obtido documentos relativamente aos seus direitos de propriedade os possam agora invocar, nos mesmos termos daqueles que anteriormente tiveram os seus direitos formalizados. Neste campo, a presente lei opera a formalização destes direitos através do seu registo.

A promoção da distribuição da terra é feita através do reconhecimento do direito de propriedade a possuidores desta ou aos titulares de outros direitos anteriores que não o direito de propriedade, de acordo com os critérios estabelecidos na lei. Evita-se a propriedade e administração centralizada da terra, dando ampla oportunidade aos privados de terem direitos sobre a terra juridicamente reconhecidos e de serem independentes na administração dos seus imóveis.

O acesso à terra é garantido de duas formas: por um lado, através da criação do Cadastro Nacional de Propriedades, permitindo-se o surgimento de um mercado de bens imóveis seguro e transparente; por outro lado, através da clarificação dos bens pertencentes ao domínio do Estado, possibilitando ao Estado realizar uma melhor gestão do seu património, que pode passar pela distribuição àqueles que de outra forma não tiveram acesso à terra.

A presente lei estabelece ainda os critérios para a resolução de disputas e o princípio da compensação quando exista duplicidade de direitos. Na verdade, existem situações em que, em virtude da atribuição de direitos por diferentes administrações ou por aplicação dos critérios previstos nesta lei, haverá mais do que um declarante válido para o mesmo bem imóvel. Nestes casos, a lei estabelece os critérios para a resolução de disputas e determina o pagamento de uma indemnização à parte à qual não é reconhecido o direito de propriedade, por forma a reparar a perda do seu direito.

A lei reconhece ainda a propriedade comunitária e cria a figura das zonas de proteção comunitária. Embora alguns aspetos destas figuras necessitem de densificação em legislação posterior, assegura-se desde já o direito das comunidades, enquanto tal, reclamarem os seus bens imóveis e verem a sua propriedade comunitária reconhecida, estabelecendo-se ainda princípios que balizam a regulamentação das zonas de proteção comunitária.

Houve também um especial cuidado em conformar a lei com os instrumentos de direito internacional dos quais Timor-Leste é parte, tais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW).

Assim, O Parlamento Nacional decreta, nos termos do n.º 1 do artigo 95.° e do artigo 54.º da Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.°

Objeto

1. A presente lei estabelece o regime especial para a definição da titularidade de bens imóveis através do reconhecimento e da atribuição dos primeiros direitos de propriedade sobre bens imóveis.

2. O regime especial para a definição da titularidade de bens imóveis tem por fim clarificar a situação jurídica dos bens imóveis, promover a distribuição da propriedade aos cidadãos e garantir o acesso de todos à terra.

3. O reconhecimento e a atribuição dos primeiros direitos de propriedade sobre bens imóveis têm como princípios orientadores o respeito pelos direitos anteriores, o reconhecimento da posse como fundamento para a atribuição do direito de propriedade e a indemnização nos casos de duplicidade de direitos.

Artigo 2.°

Definições

Para efeitos da presente lei, entende-se por:

a) "Aforamento", o direito do foreiro ao uso e fruição de um bem imóvel, mediante o pagamento de um foro, com possível direito de remição, reconhecido como tal na lei aplicável durante a administração portuguesa;

b) "Bem imóvel", o solo e tudo o que a ele está ligado com carácter de permanência, designadamente os edifícios, nos termos previstos no Código Civil;

c) "Declaração de titularidade", o ato pelo qual uma ou mais pessoas, singulares ou coletivas, declaram a titularidade do direito de propriedade sobre um bem imóvel, com vista a verem formalmente reconhecido esse direito no âmbito do processo de levantamento cadastral;

d) "Declarante", a pessoa, singular ou coletiva, que tenha apresentado uma declaração de titularidade do direito de propriedade sobre um bem imóvel, válida e tempestiva, individualmente ou em grupo;

e) "Declarante incontestado", o único declarante da titularidade do direito de propriedade sobre um bem imóvel ou o grupo de declarantes em concordância quanto à titularidade de um bem imóvel;

f) "Declarante possuidor", o declarante que se encontre na posse atual do bem imóvel sobre o qual declarou a titularidade do respetivo direito de propriedade;

g) "Direitos informais de propriedade", os direitos sobre bens imóveis originados à luz do direito costumeiro e decorrentes da posse duradoura, que tenham as características essenciais do direito de propriedade;

h) "DNTPSC", a Direção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais do Ministério da Justiça ou qualquer outra entidade do Estado que, nos termos da lei, prossiga as respetivas atribuições;

i) "Grupos vulneráveis", o conjunto de pessoas que, em virtude de questões relacionadas com a sua etnia, religião, proveniência, condição social, género, orientação sexual, idade, incapacidade física ou mental, está numa posição mais suscetível de ver violados os seus direitos como cidadãos;

j) "Hakguna-bangunan", o direito a construir ou manter, temporariamente, uma obra em terreno alheio, reconhecido como tal na lei aplicável durante a administração indonésia;

k) "Hakguna-usaha", o direito ao aproveitamento económico da terra do domínio do Estado por um determinado período de tempo, reconhecido como tal na lei aplicável durante a administração indonésia;

l) "Hakmilik" o direito de gozo de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição de bens imóveis, reconhecido como tal na lei aplicável durante a administração indonésia;

m) "Propriedade perfeita", o direito de gozo de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição de bens imóveis, reconhecido como tal na lei aplicável durante a administração portuguesa.

Artigo 3.º

Direitos anteriores

1. Para efeitos da presente lei, consideram-se direitos anteriores:

a) Os direitos sobre bens imóveis, costumeiros e decorrentes da posse duradoura, que tenham as características essenciais do direito de propriedade, designados nesta lei como direitos informais de propriedade;

b) Os direitos sobre bens imóveis concedidos pelas administrações portuguesa e indonésia no território de Timor-Leste, respetivamente, o direito de propriedade perfeita e o aforamento, o *hakmilik*, o *hakguna-bangunan* e o *hakguna-usaha*.

2. Para efeitos da presente lei, são direitos anteriores primários os direitos informais de propriedade, o direito de propriedade perfeita e o hakmilik e são direitos anteriores secundários, o aforamento, o hakguna-bangunan e o hakguna-usaha.

3. Os direitos anteriores secundários de aforamento, cuja caducidade seja posterior a 28 de novembro de 1975, são considerados válidos.

4. Os direitos anteriores secundários de hakguna-bangunan e hakguna-usaha, cuja caducidade seja posterior a 30 de agosto de 1999, são considerados válidos.

Artigo 4.°

Igualdade de direitos

O direito de propriedade de bens imóveis é assegurado em condições de igualdade a homens e mulheres, sendo proibida qualquer forma de discriminação na titularidade, acesso, gestão, administração, gozo, transferência ou disposição destes.

Artigo 5.°

Dever de respeito dos grupos vulneráveis

As entidades responsáveis pela aplicação da presente lei ficam obrigadas a respeitar as necessidades especiais dos grupos vulneráveis, devendo, para o efeito, tomar todas as medidas necessárias para garantir a adequada informação, consulta e participação destes grupos, de forma a promover o direito à igualdade e à não discriminação.

Artigo 6.°

Titularidade do direito de propriedade sobre bens imóveis

1. Apenas podem ser titulares do direito de propriedade sobre bens imóveis:

a) Os cidadãos timorenses;

b) As pessoas coletivas nacionais, de direito timorense, constituídas exclusivamente por cidadãos nacionais e ou cujo capital seja integral e exclusivamente detido por cidadãos nacionais;

c) As comunidades locais, no respeitante à propriedade dos bens imóveis previstos na presente lei;

d) As pessoas coletivas sem fins lucrativos a quem, por lei, seja concedido este direito.

2. O regime para a identificação das pessoas coletivas referidas na alínea b) do número anterior é definido por diploma ministerial do Ministro da Justiça.

Artigo 7.°

Pessoas singulares e coletivas estrangeiras

1. As pessoas singulares ou coletivas estrangeiras não têm direito à titularidade do direito de propriedade sobre bens imóveis.

2. O direito de propriedade sobre os bens imóveis que se encontrem na posse das pessoas referidas no número anterior ou em relação aos quais as mesmas pessoas tenham declarado a existência de direitos anteriores ou se arroguem seus titulares, reverte para o Estado, exceto se ocorrer usucapião especial a favor de cidadão nacional.

3. As pessoas estrangeiras, singulares ou coletivas, titulares de direitos anteriores que mantenham a posse de bem imóvel revertido para o domínio privado do Estado nos termos do número anterior, podem continuar a utilizar o bem imóvel, por meio de contrato de arrendamento, nos termos gerais da lei sobre arrendamento dos bens imóveis do Estado.

4. Revertem ainda para o Estado os bens imóveis cujos titulares de direito anterior são pessoas coletivas extintas, exceto se ocorrer usucapião especial ou ordinária por terceiros devidamente identificados no âmbito do processo de reconhecimento e atribuição dos primeiros direitos de propriedade.

Artigo 8.º

Bens do domínio público do Estado

1. Integram o domínio público do Estado os bens cuja inclusão em tal domínio seja determinada por lei, individualmente ou mediante a identificação por tipos.

2. A inclusão e manutenção de quaisquer bens no domínio público do Estado assentam sempre no pressuposto de que os bens são indispensáveis à satisfação do interesse público e de necessidades coletivas.

3. Sem prejuízo de lei especial que classifique outros bens como dominiais públicos, integram o domínio público:

a) As águas costeiras e territoriais, as águas interiores, assim como o seu leito, as suas margens, observando uma faixa de proteção adequada e a plataforma continental;

b) As camadas aéreas superiores ao território acima do limite reconhecido ao proprietário ou superficiário;

c) O espaço pelo qual podem propagar-se ondas radioelétricas;

d) As praias e a faixa da orla marítima e do contorno de ilhas, ilhéus, baías e estuários, medida da linha das máximas preia-mares, observando uma faixa de proteção de 50 metros para o interior do território;

e) As águas fluviais e lacustres, lagos e lagoas e terrenos conexos, com exceção das águas consideradas privadas ou comunitárias nos termos do Código Civil;

f) As jazidas de petróleo e gás natural;

g) Os depósitos minerais, os recursos hidrominerais e os recursos geotérmicos, bem como as cavidades naturais subterrâneas e outras riquezas naturais existentes no subsolo, com exclusão das águas de nascente e das massas minerais, tais como rochas, terras comuns e outros materiais habitualmente usados na construção;

h) As infraestruturas ferroviárias, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada;

i) Os aeroportos e aeródromos de interesse público, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada;

j) Os portos artificiais e docas de interesse público, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada;

k) As barragens de utilidade pública, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada;

l) A rede viária, onde se incluem, designadamente, as estradas, ruas, caminhos públicos, praças, espaços verdes, bem como os seus acessórios e obras de arte, observando-se uma faixa de proteção confinante adequada;

m) Os cemitérios públicos e os Jardins dos Heróis;

n) Os monumentos e imóveis de interesse nacional, contanto que hajam sido classificados e estejam integrados no domínio público;

o) As instalações militares, as infraestruturas relevantes de segurança interna e as zonas territoriais reservadas para fins de proteção civil ou defesa militar;

p) A faixa de terreno ao longo da fronteira terrestre.

4. O Cadastro Nacional de Propriedades identifica e caracteriza os bens do domínio público do Estado.

5. A identificação, determinação de faixas e o regime de utilização do domínio público do Estado são regulados por lei.

6. O titular de direito anterior ou aquele que preencha os requisitos da usucapião especial a quem, nos termos desta lei, devesse ser reconhecido o direito de propriedade sobre um bem imóvel, mas que perca esse direito por o bem passar a ser considerado parte do domínio público do Estado, deve ser indemnizado.

7. A indemnização referida no número anterior é calculada nos termos da presente lei**.**

Artigo 9.°

Bens imóveis do domínio privado do Estado

1. São bens imóveis do Estado:

a) Os bens imóveis que foram propriedade ou que tenham sido utilizados pela administração pública portuguesa até 7 de dezembro de 1975;

b) Os bens imóveis que foram propriedade ou que tenham sido utilizados pela administração pública indonésia até 19 de outubro de 1999;

c) Os bens imóveis que se encontram na posse atual do Estado e nos quais são desenvolvidas atividades relacionadas com a administração pública ou atividades de interesse público;

d) Os bens imóveis sobre os quais incidam direitos anteriores primários ou secundários pertencentes a cidadãos estrangeiros, que, nos termos da presente lei, revertam para o Estado;

e) Os bens imóveis sobre os quais incidiam direitos anteriores secundários revertidos para o Estado nos termos do n.º 6 do artigo 3.°.

2. O disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 não prejudica o estabelecido na presente lei relativamente a direitos informais de propriedade, à propriedade comunitária, bem como a possíveis direitos indemnizatórios.

3. No que respeita aos bens mencionados na alínea c) do n.º 1, a posse do Estado prevalece sobre quaisquer direitos anteriores, sem prejuízo do direito a indemnização do titular do direito anterior, nos termos previstos na presente lei.

4. Os bens imóveis sem dono conhecido e os baldios consideram-se património do Estado.

5. O regime de utilização e disposição dos bens do domínio privado do Estado é regulado por decreto-lei.

CAPÍTULO II

Posse

Artigo 10.°

Conceito

1. Para efeitos da presente lei, a posse é o uso ou a possibilidade efetiva de uso do bem imóvel para fins de habitação, cultivo, negócio, construção ou para qualquer outra atividade que requeira a utilização física do bem imóvel, por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade.

2. A posse tanto pode ser exercida pessoalmente como por intermédio de outrem.

3. O senhorio exerce a posse por intermédio do arrendatário.

4. São indícios da posse as construções, as plantações, as cercas e as vedações.

Artigo 11.°

Mero detentor

1. São considerados meros detentores do bem imóvel:

a) Os que usam o bem imóvel sem a intenção de agir como beneficiários do direito, nomeadamente o arrendatário;

b) Os que simplesmente se aproveitam da tolerância do legítimo possuidor;

c) Os representantes ou mandatários do possuidor, bem como todos os que possuem em nome de outrem.

2. Os meros detentores não podem adquirir para si, por usucapião especial, o direito de propriedade sobre o bem imóvel possuído.

Artigo 12.°

Proteção à posse

Até que os primeiros direitos de propriedade sejam reconhecidos ou atribuídos no âmbito do regime especial estabelecido pela presente lei, o possuidor atual e pacífico goza de plena proteção legal nos termos do Código Civil.

Artigo 13.°

***Animus* de proprietário**

Atua com *animus* de proprietário aquele que nos atos de exercício da posse não exclua implícita ou explicitamente a convicção de ser titular do direito de propriedade.

Artigo 14.°

Posse pública e notória

A posse é pública e notória quando é exercida de modo a poder ser conhecida pelos interessados.

Artigo 15.°

Posse duradoura

Para os efeitos da presente lei, a posse duradoura é a que decorre ininterruptamente por um período mínimo de vinte anos.

Artigo 16.°

Posse pacífica

1. A posse é pacífica quando foi obtida sem violência ou ameaça.

2. A posse é violenta quando, para a obter, o possuidor tenha usado de coação física ou coação moral, nos termos definidos no Código Civil.

Artigo 17.°

Interrupção da posse

1. Há esbulho sempre que alguém for indevidamente privado do exercício da posse ou fruição do bem imóvel possuído ou da possibilidade de a continuar.

2. Para os efeitos da presente lei, considera-se na posse atual e pacífica o declarante nacional da titularidade de direito anterior que tenha sido esbulhado após 31 de dezembro de 1998 e que tenha sido impedido de recuperar a posse.

Artigo 18.°

Sucessão e acessão na posse

Para efeitos de determinação da data do início da posse, o declarante possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, desde que sejam contínuas e pacíficas, independentemente da forma de transmissão, nos termos do Código Civil.

CAPÍTULO III

Usucapião especial

Artigo 19.°

Noção

A usucapião especial é um mecanismo que possibilita a aquisição do direito de propriedade sobre um bem imóvel no âmbito do regime especial para a definição da titularidade de bens imóveis previsto na presente lei, em virtude da posse mantida por certo período de tempo, dependendo da verificação dos requisitos constantes do presente capítulo.

Artigo 20.°

Bens imóveis insuscetíveis de aquisição por usucapião especial

1. Os bens imóveis que integram o domínio público do Estado não podem ser objeto de usucapião especial.

2. A usucapião especial não se aplica aos bens imóveis que tenham sido ocupados em resultado dos atos de deslocação forçada de populações ocorridos durante a administração indonésia.

Artigo 21.°

Requisitos da usucapião especial

Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o direito de propriedade sobre um bem imóvel apenas pode ser atribuído por usucapião especial ao declarante possuidor atual que, cumulativamente:

a) Tenha nacionalidade timorense e possua o imóvel com *animus* de proprietário, continuamente, de forma pública e notória;

b) Tenha iniciado a posse pacificamente, até 31 de dezembro de 1998, sem usar de violência física ou coação moral;

c) Não tenha outro imóvel para habitação ou cultivo a não ser o da posse.

Artigo 22.°

Capacidade para adquirir

1. A usucapião especial aproveita a todos os que podem adquirir.

2. Os incapazes podem adquirir por usucapião especial, tanto por si como por intermédio das pessoas que legalmente os representam.

CAPÍTULO IV

Zonas de proteção comunitária e bens imóveis comunitários

Artigo 23.°

Zonas de proteção comunitária

As zonas de proteção comunitária são áreas protegidas pelo Estado com a finalidade de salvaguardar os interesses comuns de uma comunidade local através da proteção especial conferida a áreas habitacionais, áreas agrícolas, quer quando cultivadas ou em pousio, florestas, sítios de importância cultural, locais de culto sagrado ou ligados à tradição local, pastagens, fontes de água ou áreas onde haja recursos naturais cujo uso seja compartilhado e necessário à sua subsistência.

Artigo 24.°

Proteção

Nas zonas de proteção comunitária, cabe ao Estado:

a) Garantir que as práticas costumeiras respeitem a Constituição, sejam participativas, não discriminatórias e assegurem a igualdade de género;

b) Promover a sustentabilidade ambiental e sociocultural no uso dos recursos naturais e dos meios de vida da comunidade local;

c) Proteger os bens imóveis comunitários da especulação imobiliária.

Artigo 25.°

Uso de bens imóveis em zonas de proteção comunitária

1. O uso de bens imóveis por indivíduos, famílias e grupos em zonas de proteção comunitária deve ser respeitado pela comunidade e protegido pelo Estado.

2. Cabe ao Estado assegurar que a utilização por terceiros, de bens imóveis situados em zonas de proteção comunitária, para fins de natureza económica:

a) Beneficia a comunidade local como um todo, de forma inclusiva e não discriminatória;

b) É feita de forma sustentável do ponto de vista ambiental e sociocultural;

c) Respeita os meios de vida da comunidade local e o seu acesso aos recursos naturais.

3. A utilização por terceiros de bens imóveis situados em zonas de proteção comunitária para fins de natureza económica deve ser precedida de consulta à comunidade local, obedecendo ao disposto em legislação especial.

Artigo 26.°

Titularidade dos bens imóveis em zonas de proteção comunitária

A classificação de uma área como zona de proteção comunitária não afeta a titularidade dos direitos sobre os bens imóveis nela situados, por parte de pessoas singulares ou coletivas ou pelo Estado, sem prejuízo das limitações decorrentes do regime de proteção**.**

Artigo 27.°

Bens imóveis comunitários

1. Consideram-se propriedade da comunidade local os bens imóveis reconhecidos pela comunidade como sendo de seu uso comum e partilhado, por um grupo de indivíduos ou famílias, organizados de acordo com os usos e costumes locais.

2. Os bens imóveis comunitários são inalienáveis e impenhoráveis.

3. A demarcação de bens imóveis comunitários segue as regras estabelecidas na presente lei e o que vier a ser determinado em diploma próprio.

4. A propriedade dos bens imóveis comunitários é considerada como um direito informal de propriedade, para efeitos de disputa.

Artigo 28.°

Regime das zonas de proteção comunitária e bens imóveis comunitários

O regime das zonas de proteção comunitária e dos bens imóveis comunitários é regulado por lei.

CAPÍTULO V

Levantamento cadastral

Artigo 29.°

Cadastro Nacional de Propriedades

1. O Cadastro Nacional de Propriedades é o sistema de registo predial, que contém a informação oficial sobre a situação jurídica dos bens imóveis, recolhida através do processo de levantamento cadastral.

2. O Cadastro Nacional de Propriedades é composto pela informação cadastral e pelo registo predial.

3. Só podem integrar o Cadastro Nacional de Propriedades as informações recolhidas no âmbito do levantamento cadastral previsto no presente capítulo.

4. Cabe ao membro do Governo responsável pela área da justiça, através da DNTPSC, o estabelecimento, a administração e a atualização do Cadastro Nacional de Propriedades.

Artigo 30.°

Levantamento cadastral sistemático

1. O levantamento cadastral consiste na recolha de dados sobre bens imóveis em áreas de coleção contíguas e predeterminadas, de modo sistemático e em conformidade com um enquadramento procedimental específico, tendo por finalidade compor o Cadastro Nacional de Propriedades.

2. O levantamento cadastral é realizado pelo membro do Governo responsável pela área da justiça, através da DNTPSC.

Artigo 31.°

Informações recolhidas

1. Através do levantamento cadastral são recolhidas, em cada área de coleção, as informações necessárias à composição do Cadastro Nacional de Propriedades, nomeadamente:

a) A localização administrativa do bem imóvel;

b) O esboço geométrico da parcela, georreferenciado;

c) A localização georreferenciada da parcela;

d) O tipo de parcela de acordo com as especificações técnicas;

e) As declarações de titularidade de pessoas singulares, coletivas ou do Estado sobre o bem imóvel, para os efeitos do disposto no artigo seguinte;

f) Outros dados que sejam tecnicamente relevantes.

2. A cada parcela de terreno é atribuído um número único de identificação.

Artigo 32.°

Declaração de titularidade

1. Durante o processo de levantamento cadastral, o membro do Governo responsável pela área da justiça, através da DNTPSC, recolhe declarações de titularidade de pessoas singulares, coletivas ou das comunidades locais sobre bens imóveis situados nas áreas de coleção.

2. Com as declarações de titularidade referidas no número anterior, são também recolhidas cópias dos meios de prova que os declarantes puderem apresentar.

3. Ninguém pode ser impedido de apresentar declarações sobre as parcelas de que entender ser titular.

4. A cada declaração é atribuído um número de identificação.

5. Os acordos resultantes de negociação ou mediação em que as partes tenham concordado sobre a transmissão definitiva de direitos de propriedade sobre bem imóvel são válidos para efeitos de declaração de titularidade.

6. A apresentação das declarações de titularidade dos bens imóveis do Estado compete ao membro do Governo responsável pela área da justiça através da DNTPSC e subsidiariamente às demais entidades do Estado.

7. Deve ser incentivada a declaração de titularidade conjunta entre casais.

Artigo 33.°

Publicação

1. As informações recolhidas na área de coleção são dispostas num mapa cadastral e lista de declarantes, e publicadas por um período de 90 dias.

2. Nos casos em que as características físicas da área de coleção o justifiquem, o membro do Governo responsável pela área da justiça, através da DNTPSC, pode estender o prazo previsto no número anterior por um período adicional de mais 30 dias.

3. O período de publicação deve ser determinado e divulgado antes do seu início, não podendo ser estendido após a sua divulgação.

4. Durante o período de publicação, o membro do Governo responsável pela área da justiça, através da DNTPSC, recolhe declarações de titularidade sobre bens imóveis identificados no mapa cadastral que ainda não tenham sido submetidas nos termos dos artigos 31.° e 32.°.

5. Não são aceites declarações de titularidade submetidas fora do prazo previsto nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo**.**

Artigo 34.°

Levantamento cadastral em Zona de Proteção Comunitária

O levantamento cadastral de bens imóveis em Zona de Proteção Comunitária deve ser precedido de consulta à comunidade local e obedece aos demais requisitos estabelecidos em legislação própria.

Artigo 35.°

Gratuitidade do levantamento cadastral

O levantamento cadastral sistemático é gratuito.

CAPÍTULO VI

Definição da titularidade de bens imóveis

SECÇÃO I

Casos não disputados

Artigo 36.°

Titular de direito anterior primário

É reconhecido o direito de propriedade ao declarante da titularidade de direito informal de propriedade, propriedade perfeita ou hakmilik, quando não contestado.

Artigo 37.°

Posse atual de titular de direito anterior secundário

1. É atribuído o direito de propriedade ao declarante da titularidade de direito anterior secundário que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Seja um direito anterior secundário válido, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do artigo 3.° da presente lei;

b) Esteja na posse atual e pacífica do bem imóvel declarado; e

c) A posse seja duradoura.

2. O declarante só adquire o direito de propriedade sobre a parte do bem imóvel que possuir.

3. Para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1, a posse é duradoura quando tenha perdurado por um período superior ao prazo de vinte anos aplicável à usucapião de boa-fé previsto no artigo 1216.° do Código Civil.

4. Nos casos em que não se verifiquem os requisitos previstos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1, o direito de propriedade sobre os bens imóveis aí referidos reverte para o Estado.

5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, ao possuidor atual e pacífico que seja titular de um direito anterior secundário válido sobre um bem imóvel, por um período inferior a vinte anos, é reconhecido o direito a manter a utilização atual do bem imóvel, através do gozo de um direito atual correspondente, nos termos gerais de direito.

6. O direito a manter a utilização dos bens imóveis por parte do seu possuidor atual que seja titular de um direito anterior secundário válido é regulamentado por diploma próprio.

7. O disposto nos n.ºs 3 e 4 não exclui o direito do declarante da titularidade de direito anterior secundário válido que se encontre na posse atual e pacífica do bem imóvel, a ser indemnizado pelas construções, plantações e benfeitorias que houver feito no bem imóvel, sempre que não seja possível assegurar-lhe a utilização do mesmo bem imóvel.

Artigo 38.°

Posse incontestada

1. É atribuído o direito de propriedade ao declarante incontestado em caso não disputado, desde que a posse seja pacífica.

2. Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que o bem imóvel em causa estiver situado em área do domínio público do Estado.

3. O declarante só adquire o direito de propriedade sobre a parte do bem imóvel que possuir.

SECÇÃO II

Casos disputados

Artigo 39.°

Definição e resolução

1. Diz-se disputado o caso em que há mais de uma declaração válida de titularidade do direito de propriedade sobre um mesmo bem imóvel, em virtude de exercício da posse ou da existência de diferentes direitos anteriores sobre esse mesmo bem.

2. Os casos disputados que não puderem ser dirimidos por negociação entre as partes, mediação ou outras formas de acordo, são resolvidos por decisão administrativa com base no regime previsto na presente lei ou por decisão judicial.

Artigo 40.°

Disputa entre titulares de direito anterior primário

1. Nos casos disputados entre declarantes da titularidade de direitos anteriores primários, se um dos declarantes for possuidor do imóvel ou de parte dele, é-lhe atribuído o direito de propriedade sobre a parte do bem imóvel que possui.

2. O direito de propriedade sobre a parte do imóvel que não é possuída por nenhum dos declarantes é atribuído nos termos do artigo 45.°.

Artigo 41.°

Disputa entre titular de direito anterior primário e titular de direito anterior secundário

Nos casos disputados entre declarante da titularidade de um direito anterior primário e declarante da titularidade de um direito anterior secundário, o direito de propriedade é atribuído ao titular do direito anterior primário, independentemente da posse.

Artigo 42.°

Disputa entre titulares de direito anterior secundário

1. Nos casos disputados entre declarantes da titularidade de direitos anteriores secundários, o direito de propriedade é atribuído em função da posse de cada um.

2. O direito de propriedade sobre parte do imóvel que não é possuída por nenhum dos declarantes reverte para o Estado.

Artigo 43.°

Titular de direito anterior primário e usucapião especial

É reconhecido o direito de propriedade ao declarante da titularidade de um direito anterior primário, em detrimento do declarante possuidor, ainda que este cumpra os requisitos da usucapião especial.

Artigo 44.º

Titular de direito anterior secundário e usucapião especial

1. Nos casos disputados entre declarante possuidor e declarante titular de direito secundário anterior, o direito de propriedade do bem imóvel é atribuído ao possuidor que cumprir os requisitos da usucapião especial.

2. Se o possuidor atual não cumprir os requisitos da usucapião especial, o direito é atribuído ao titular de direito anterior secundário.

3. O declarante possuidor só adquire o direito de propriedade sobre a parte do bem imóvel que possuir.

4. Nos casos referidos no n.º 2, ao titular do direito anterior secundário apenas é reconhecido o direito de propriedade sobre a parte do imóvel que anteriormente possuía.

Artigo 45.º

Disputa entre declarantes sem posse

Nos casos disputados entre declarantes da titularidade de direito anterior primário, não se encontrando nenhum dos declarantes na posse do bem imóvel, o direito de propriedade é atribuído ao declarante titular do direito mais recente, salvo nos casos de titulares de direitos informais de propriedade, que prevalecem sobre os restantes.

Artigo 46.º

Casos disputados envolvendo delimitações

1. A demarcação é feita em conformidade com os títulos de cada um dos declarantes da titularidade do direito e, na falta de títulos suficientes, em harmonia com a posse em que estejam os confinantes ou segundo o que resultar de outros meios de prova.

2. Se os títulos não determinarem os limites dos prédios ou a área pertencente a cada imóvel e a questão não puder ser resolvida pela posse ou por outro meio de prova, a demarcação faz-se distribuindo o terreno em litígio por partes economicamente iguais.

3. Se os títulos indicarem um espaço maior ou menor do que o abrangido pela totalidade do terreno, atribuir-se-á a falta ou o acréscimo proporcionalmente à parte de cada um.

CAPÍTULO VII
Indemnização e reembolso

SECÇÃO I
Indemnização

Artigo 47.º
Admissibilidade

1. Tem direito a ser indemnizado:

a) O declarante da titularidade de direito anterior a quem, em caso disputado, não tenha sido atribuído o direito de propriedade por força da aplicação do regime previsto na presente lei;

b) O declarante possuidor a quem, ainda que cumpridos os requisitos da usucapião especial, não tenha sido atribuído o direito de propriedade por força da aplicação do regime previsto na presente lei.

2. Nos casos referidos na alínea a) do número anterior em que o título designa um fim específico para a concessão do direito anterior secundário, cabe indemnização ao declarante titular apenas quando, no momento em que o declarante tenha sido desapossado, dava ao bem imóvel a finalidade original designada no título.

3. Nos casos referidos na alínea b) do n.º 1, havendo mais do que um possuidor do imóvel, deve a indemnização ser partilhada entre eles.

4. Não são abrangidos pelo n.º 1 os casos em que a perda do direito se dê por usucapião ordinária.

5. A indemnização é paga pelo Estado, sem prejuízo do direito de reembolso previsto nos artigos seguintes.

6. As indemnizações a que se refere o n.º 1 só são pagas após a resolução definitiva da disputa.

Artigo 48.º
Aproveitamento eficiente do imóvel

1. A indemnização deve corresponder ao valor mais elevado do aproveitamento eficiente do imóvel, no momento em que o declarante foi desapossado, atualizado à data da decisão que reconhece o direito de propriedade a terceiro.

2. Entende-se por aproveitamento eficiente do imóvel o uso mais provável do imóvel em determinada data, devendo este aproveitamento ser fisicamente possível, justificado, legalmente permitido, financeiramente possível e maximamente produtivo.

3. Salvo prova em contrário, o valor do aproveitamento eficiente do imóvel é calculado com base no uso legal efetivamente dado pelo declarante no momento em que foi desapossado.

4. O valor da indemnização para titulares de direitos anteriores secundários ou possuidores com usucapião especial, é aferido com base no valor de indemnização que seria atribuído a um titular de direito anterior primário.

5. No processo de avaliação do imóvel a Comissão de Terras e Propriedades dá oportunidade aos declarantes para se pronunciarem sobre o disposto no n.º 3.

Artigo 49.°

Cedência de bens ou direitos

1. Os declarantes e o Estado podem acordar que a indemnização seja satisfeita, total ou parcialmente, através da cedência de um bem imóvel do Estado de valor equivalente.

2. A cedência de direitos sobre bens imóveis é regulada pela legislação aplicável à utilização do domínio privado do Estado.

Artigo 50.°

Arrendamento de bens imóveis do Estado

1. Os bens imóveis do domínio privado do Estado podem ser objeto de arrendamento especial ou alienados a favor de ocupantes protegidos contra o despejo.

2. O regime de arrendamento especial e de alienação de bens imóveis do domínio privado do Estado é regulado por decreto-lei.

SECÇÃO II

Reembolso

Artigo 51.°

Obrigação de reembolsar

1. Nos casos disputados, quando ao declarante possuidor for atribuído o direito de propriedade por usucapião especial, deve este proceder ao reembolso ao Estado do valor da indemnização pago ao declarante da titularidade de direito anterior secundário.

2. O valor do reembolso referido no número anterior corresponde aos limites do bem imóvel sobre o qual lhe for atribuído o direito de propriedade.

Artigo 52.°

Perdão da dívida

1. O Estado pode conceder no todo ou em parte a isenção do pagamento referido no artigo anterior, quando se verifiquem circunstâncias de grave carência económica.

2. O regime de isenção total ou parcial de reembolso do Estado deve assegurar o não empobrecimento e perda de condição de vida dos declarantes obrigados ao reembolso.

Artigo 53.°

Garantia do reembolso

1. A obrigação de reembolso é garantida por hipoteca sobre o bem imóvel, constituída a favor do Estado.

2. A hipoteca é inscrita no cadastro do bem imóvel, até posterior inscrição no registo predial.

Artigo 54.°

Regime das indemnizações e reembolsos

Sem prejuízo do disposto na presente secção, o regime das indemnizações e reembolsos é regulado em diploma próprio.

CAPÍTULO VIII

Reconhecimento e atribuição dos primeiros direitos de propriedade

SECÇÃO I

Procedimento administrativo

SUBSECÇÃO I

Comissão de Terras e Propriedades

Artigo 55.°

Criação

1. É criada a Comissão de Terras e Propriedades para a apreciação dos casos disputados no âmbito do processo de reconhecimento e atribuição dos primeiros direitos de propriedade e outras competências atribuídas por lei.

2. A Comissão de Terras e Propriedades tem natureza independente e goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Artigo 56.°

Composição

1. A Comissão de Terras e Propriedades é constituída por:

a) Seis juristas, designados pelo Primeiro-Ministro, sob proposta do Ministro da Justiça;

b) Três técnicos especializados no domínio das terras e propriedades, indicados pelo Ministro da Justiça, sob proposta do Diretor Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais.

2. Cada uma das autoridades mencionadas no número anterior designa ainda um membro suplente, que substitui os membros efetivos nas suas ausências ou impedimentos.

3. Os membros da Comissão devem ser escolhidos de entre pessoas de reconhecida idoneidade e integridade moral e ética, de modo a assegurar que o exercício das suas funções é desempenhado com imparcialidade, integridade, competência, compromisso e responsabilidade.

4. O Ministro da Justiça nomeia o presidente da Comissão, de entre os seus membros.

5. A Comissão de Terras e Propriedades pode organizar-se em painéis arbitrais com autonomia decisória, compostos por, no mínimo, dois juristas e um técnico especializado em terras e propriedades.

6. No cumprimento de suas funções, a Comissão tem apoio de um Secretariado Técnico.

7. O mandato dos membros da Comissão é de quatro anos, renovável.

Artigo 57.º

Funcionamento

1. As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos membros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

2. A Comissão de Terras e Propriedades rege-se pela presente lei, pelo decreto-lei que a regula e pelo regimento interno aprovado pelos seus membros, no âmbito das suas funções e das suas competências.

SUBSECÇÃO II

Decisão administrativa de casos disputados

Artigo 58.º

Início do processo

Encerrado o prazo para a submissão de declarações de titularidade do direito de propriedade sobre bens imóveis no âmbito do levantamento cadastral previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 32.º, o membro do Governo responsável pela área da justiça, através da DNTPSC, envia os casos disputados à Comissão de Terras e Propriedades.

Artigo 59.º

Diligências probatórias

No procedimento de resolução de casos disputados, a fim de formar a sua convicção sobre a veracidade dos factos constantes das declarações, a Comissão de Terras e Propriedades, diretamente ou através da DNTPSC, por meio das suas direções municipais, pode designadamente:

a) Convocar os declarantes da titularidade do direito de propriedade sobre bens imóveis, individual ou simultaneamente, para prestar esclarecimentos;

b) Ouvir testemunhas apresentadas pelos declarantes;

c) Consultar as autoridades locais e comunitárias;

d) Solicitar a apresentação de documentos adicionais dos declarantes;

e) Realizar todas as diligências probatórias necessárias para a confirmação das informações constantes das declarações.

Artigo 60.º

Decisão dos casos disputados

Nos casos disputados, a Comissão de Terras e Propriedades:

a) Reconhece ou atribui o direito de propriedade aos declarantes de acordo com os critérios estabelecidos na presente lei e com a sua convicção sobre os factos alegados, formada no processo de levantamento cadastral e através das diligências probatórias efetuadas;

b) Determina a existência das obrigações de indemnização e reembolso, nos termos deste diploma, e fixa os seus respetivos valores, de acordo com o previsto no artigo 48.°.

Artigo 61.°

Conteúdo da decisão

A decisão administrativa deve ser fundamentada de facto e de direito e conter os seguintes elementos:

a) A identificação dos titulares e das parcelas;

b) A existência da obrigação ou não de indemnizar;

c) A existência da obrigação ou não de reembolsar; e

d) Os montantes a serem indemnizados e reembolsados.

Artigo 62.°

Impedimento

1. Aplicam-se aos membros da Comissão de Terras e Propriedades os impedimentos previstos no artigo 87.° do Código de Processo Civil, com as necessárias adaptações.

2. O membro da Comissão de Terras e Propriedades impedido nos termos do número anterior, é substituído por membro suplente na deliberação sobre caso disputado.

3. É anulável, por recurso administrativo a interpor pela parte prejudicada, a decisão sobre um caso disputado na qual um membro impedido da Comissão de Terras e Propriedades tenha votado.

Artigo 63.°

Suspeição

1. Os declarantes podem opor suspeição ao membro da Comissão de Terras e Propriedades se estiver preenchido algum dos fundamentos previstos no artigo 92.° do Código de Processo Civil, com as necessárias adaptações.

2. Os declarantes em casos disputados podem opor suspeição contra o membro da Comissão de Terras e Propriedades a qualquer momento, por requerimento dirigido ao presidente da Comissão de Terras e Propriedades, até ao dia anterior ao da decisão administrativa.

3. Os incidentes de suspeição são instruídos e decididos pelo presidente da Comissão de Terras e Propriedades, aplicando-se o disposto nos artigos 94.° e 95.° do Código de Processo Civil, com as necessárias adaptações.

4. Se a suspeição for oposta contra o presidente da Comissão de Terras e Propriedades, o incidente é instruído e decidido pelo membro que o substitui.

5. Se a suspeição for considerada procedente, o caso disputado é distribuído a outro painel arbitral, ou o membro objeto de suspeição é substituído por um suplente na votação do caso.

Artigo 64.°

Eficácia diferida

1. A decisão administrativa nos casos disputados referidos no artigo 60.° só produz efeitos após o termo do prazo para a impugnação judicial.

2. Findo o prazo mencionado no número anterior, sem que tenha sido deduzida impugnação judicial, a decisão administrativa adquire eficácia imediata.

SECÇÃO II

Impugnação judicial

Artigo 65.°

Prazo para impugnar

A decisão administrativa proferida nos casos disputados é suscetível de impugnação judicial, com efeito suspensivo, a deduzir no prazo de 60 dias a contar da sua notificação.

Artigo 66.°

Competência para conhecer da impugnação

1. Os tribunais judiciais são competentes para decidir a impugnação judicial referida no artigo anterior.

2. A impugnação judicial reveste a forma do processo comum, com as especialidades constantes dos artigos 67.°, 68.° e 69.°.

Artigo 67.°

Legitimidade

Têm legitimidade para impugnar a decisão administrativa os declarantes titulares de direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos que se considerem lesados.

Artigo 68.°

Notificação da interposição da impugnação judicial

Recebida a impugnação judicial, o tribunal notifica a entidade competente para a atribuição de títulos de propriedade da sua interposição, para que suspenda de imediato o processo de atribuição e emissão de títulos.

Artigo 69.°

Intervenção do Estado no processo judicial

Mesmo que não seja parte no processo, o Estado é citado a intervir na causa nos termos do artigo 276.° e seguintes do Código de Processo Civil, em todos os casos em que o Estado possa ser constituído na obrigação de pagar indemnizações que não constem da decisão da Comissão de Terras e Propriedades ou seja pedido por alguma das partes o aumento do valor da indemnização estabelecido pela Comissão de Terras e Propriedades.

SECÇÃO III

Registo e atribuição de títulos

Artigo 70.°

Registo de direitos e emissão de títulos

O registo no Cadastro Nacional de Propriedades e a emissão de títulos são regulados por decreto-lei.

Artigo 71.°

Efeitos da atribuição de títulos de direito de propriedade sobre bens imóveis

1. A atribuição de um título de direito de propriedade sobre um bem imóvel confere ao seu titular o direito de atuar como proprietário deste.

2. A usucapião tem lugar cinco anos após o primeiro registo do bem imóvel nos termos desta lei, aplicando-se posteriormente os prazos previstos no Código Civil.

3. O reconhecimento de um direito de propriedade nos casos disputados constitui caso julgado apenas entre as partes.

CAPÍTULO IX

Disposições complementares, transitórias e finais

Artigo 72.°

Crimes

A prática de corrupção ativa e passiva, a falsificação de documentos, a prestação de falsas declarações e outros crimes praticados no âmbito de aplicação da presente lei são punidos nos termos do Código Penal e demais legislação aplicável.

Artigo 73.°

Posse de bem imóvel de estrangeiro por cidadão nacional

1. O bem imóvel de uma pessoa singular ou coletiva estrangeira, revertido ao Estado por força da presente lei, que tenha sido ocupado pacificamente por cidadão nacional, pode vir a ser adquirido por este através de procedimento a ser regulado por decreto-lei.

2. O cidadão nacional mencionado no número anterior beneficia da presunção de posse atual prevista no n.º 2 do artigo 17.° desta lei.

3. No caso de ter sido celebrado contrato de arrendamento com o Estado sobre bem imóvel e este pretender alienar, é deduzido do preço o valor das rendas pagas ao Estado pelo ocupante.

4. Faculta-se ao cidadão nacional ocupante e residente em bem imóvel revertido ao Estado o direito de habitação renovado tacitamente aos seus herdeiros e legatários, até à entrada em vigor do decreto-lei que regula o procedimento de aquisição referido neste artigo.

5. O uso não residencial do bem imóvel revertido para o Estado deve ser regularizado por meio de contrato de arrendamento ou outras formas permitidas por lei.

Artigo 74.°

Bens imóveis abandonados sob administração do Estado

1. Os contratos de arrendamento celebrados ao abrigo da Lei n.º 1/2003, de 10 de março, relativos a bens imóveis abandonados, mantêm-se até ao termo do seu prazo, sem prejuízo de o titular particular a quem tenha sido atribuído ou reconhecido o direito de propriedade assumir a posição de senhorio.

2. As rendas recebidas pelo Estado até ao reconhecimento ou a atribuição do direito de propriedade sobre bem imóvel abandonado constituem receita do Estado e não podem ser reclamadas pelo titular a quem venha a ser atribuído ou reconhecido o direito de propriedade.

3. Para efeitos do presente diploma, não há posse do arrendatário ou do ocupante arbitrário de bem imóvel abandonado.

4. Para efeitos do disposto no presente artigo, consideram-se abandonados os bens imóveis assim identificados pela DNTPSC ao abrigo da Lei n.º 1/2003, de 10 de março.

Artigo 75.°

Casos disputados sobre bens imóveis ocupados em resultado de atos de deslocação forçada de populações

1. Os casos disputados sobre os bens imóveis que tenham sido ocupados em resultado dos atos de deslocação forçada de populações ocorrida durante a administração indonésia, são resolvidos caso-a-caso pela Comissão de Terras e Propriedades, nos termos da presente lei.

2. Nos casos referidos no número anterior, quando, da aplicação da presente lei, resultar o despejo dos ocupantes atuais desses bens imóveis, o Estado promove, através do serviço competente do Ministério da Justiça para a área do cadastro, das terras e propriedades, a conciliação dos interesses das partes, nomeadamente com vista a alcançar consenso quanto à indemnização a que houver lugar ou às alternativas viáveis à sua compensação.

3. O Estado assume, através dos mecanismos previstos na lei, o pagamento das indemnizações a que houver lugar nos casos referidos no número anterior, sem prejuízo do reembolso a que eventualmente tiver direito.

Artigo 76.°

Despejo

1. As situações de despejo a que houver lugar por força da aplicação da presente lei são reguladas por decreto-lei.

2. O despejo deve ser realizado em condições que garantam a dignidade da pessoa humana, os direitos e a segurança das pessoas por ele afetadas, bem como o respeito pelos princípios da proporcionalidade, da adequação e da não discriminação.

Artigo 77.°

Tributação progressiva

A tributação sobre bens imóveis deve ser progressiva, nos termos a definir por lei.

Artigo 78.°

Processos judiciais

1. Os processos judiciais transitados em julgado não são afetados pela presente lei.

2. A presente lei aplica-se aos processos judiciais pendentes.

3. O juiz pode suspender o processo judicial em curso, aguardando decisão no processo de atribuição e reconhecimento dos primeiros direitos de propriedade, quando entender mais adequado à resolução do litígio.

Artigo 79.°

Reclamações anteriores

1. As reclamações submetidas no âmbito da Lei n.º 1/2003, de 10 de março, são consideradas declarações de titularidade sempre que tecnicamente viáveis.

2. São tecnicamente viáveis as reclamações que identifiquem inequivocamente o reclamante e o bem imóvel reclamado.

3. Os reclamantes referidos no n.º 1 têm o ónus de verificar se a sua reclamação foi inserida nos mapas cadastrais durante o período de publicação, nos termos do artigo 33.°, devendo apresentar nova declaração quando tal não tenha acontecido.

Artigo 80.°

Levantamento cadastral e declarações de titularidade anteriores

O levantamento cadastral, as declarações de titularidade recolhidas e os atos de reconhecimento do direito de propriedade para efeitos de registo emitidos ao abrigo do Decreto-lei n.º 27/2011, de 6 de julho, são considerados válidos.

Artigo 81.º

Presunções

Ficam sem efeito as presunções constantes do artigo 12.° da Lei n.º 1/2003, de 10 de março**.**

Artigo 82.°

Atos de disposição relativos aos bens imóveis do Estado

1. Os atos de disposição dos bens imóveis do Estado que tenham ocorrido, por qualquer título, desde 7 de dezembro de 1975 até à entrada em vigor da presente lei, são nulos.

2. A nulidade não prejudica os direitos dos terceiros de boa fé que tenham adquirido, a título oneroso, esses bens e que por eles tenham pago justo preço.

3. Nos casos em que o Estado não possa recuperar o bem por força da aplicação do disposto no número anterior, o Estado tem o direito a ser indemnizado por quem tenha vendido ilegitimamente, de má-fé, no montante em que este se tenha enriquecido, nos termos gerais de direito.

4. Para os efeitos do disposto nos números anteriores, considera-se de boa-fé o comprador que, no momento da compra do bem imóvel, desconhecia que o vendedor não era o legítimo proprietário.

5. Ao disposto no presente artigo aplicam-se subsidiariamente as regras do regime da venda de bens alheios previsto no Código Civil.

Artigo 83.°

Fundo Financeiro Imobiliário

As obrigações financeiras do Estado que venham a resultar a aplicação da presente lei, nomeadamente em sede de indemnizações, são satisfeitas com recurso ao Fundo Financeiro Imobiliário, previsto na lei que regula a expropriação por utilidade pública.

Artigo 84.°

Revogação

São revogados todos os diplomas ou normas que disponham em sentido contrário ao disposto na presente lei.

Artigo 85.°

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação.

[11] **Decreto-Lei n.º 8/2021, de 30 de Junho**

Regime jurídico da classificação e qualificação do solo

Após a aprovação da Lei n.º 6/2017, de 19 de abril, que estabelece as bases do ordenamento do território, torna-se necessário criar o conjunto de normas que possibilitem o desenvolvimento e implementação de modelos de organização espacial pelos instrumentos de planeamento territorial.

No n.º 2 do artigo 54.º da Constituição da República indica-se, claramente, a defesa do princípio da função social da propriedade, quando se determina que a "propriedade privada não deve ser usada em prejuízo da sua função social". Esta norma constitucional atribui ao Estado o direito, mas também o dever, de implementar políticas que defendam as aptidões e qualidades naturais do solo para que seja maximizada a forma como se faz o uso do território; como tal, compete ao Estado assegurar os superiores interesses comunitários através da definição das regras de ocupação, uso e transformação do solo.

O presente diploma, ao estabelecer os princípios e critérios para a classificação e qualificação dos solos, é um regime que estrutura a forma de zonamento do território, através da definição e implementação do regime dos solos, no âmbito dos instrumentos de planeamento de nível municipal, instrumento central para a prossecução do modelo de organização espacial pretendido ao definir a disciplina de ocupação, utilização e transformação do solo.

Confere, ainda, uma uniformização de termos e conceitos que irá resultar numa maior facilidade na conceção, leitura, compreensão e utilização dos instrumentos de planeamento por técnicos e pela população em geral, nomeadamente pelas comunidades locais das áreas de intervenção desses instrumentos de planeamento. Em consonância com o que estabelece a Lei de Bases para o Ordenamento do Território, a classificação do solo determina o destino básico dos terrenos, onde se admite a existência de duas classes, o solo urbano e o solo rústico.

Atendendo ao estado de desenvolvimento das infraestruturas no país, entendeu-se adequado incluir-se na classe do solo urbano a distinção entre solos urbanizados e solos urbanizáveis, de modo a que o Estado possa efetuar um planeamento programado da expansão dos perímetros urbanos, antecipando as dinâmicas territoriais em resposta às dinâmicas demográficas e económicas e num quadro de sustentabilidade ambiental, de criação de condições para uma maior competitividade e de promoção de melhores condições de vida para as populações urbanas.

Quanto ao solo rústico é aquele que, pela sua reconhecida aptidão, se destina, nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, pecuário, florestal, à conservação, valorização e à exploração de recursos naturais, de recursos geológicos ou energéticos, assim como daquele que se destina a espaços naturais, culturais, de recreio e lazer, e, de forma supletiva, aquele que não seja classificado como urbano.

A qualificação do solo define, com respeito pela sua classificação, o conteúdo do seu aproveitamento, por referência às potencialidades de desenvolvimento do território, definindo os respetivos usos dominantes, a admissibilidade e restrição de uso, através de regras para a ocupação, utilização e transformação dos solos.

O Governo decreta, ao abrigo das alíneas b), c) e k) do n.º 1 do artigo 115.º e da alínea d) do artigo 116.º da Constituição da República, e do artigo 32.º da Lei n.º 6/2017, de 19 de abril, para valer como lei, o seguinte:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Objeto e âmbito

1. O presente diploma estabelece os critérios de classificação e qualificação de solos e as categorias de qualificação dos solos rústicos e urbanos, aplicáveis a todo o território nacional.

2. Os critérios e categorias referidos no número anterior aplicam-se aos procedimentos de elaboração, alteração e revisão dos planos territoriais de âmbito municipal, em conformidade com o regime do uso do solo definido na Lei de Bases do Ordenamento do Território.

Artigo 2.º
Servidões administrativas e restrições de utilidade pública

1. As servidões administrativas e restrições de utilidade pública que afetem a disciplina de ocupação, utilização e transformação dos solos provenientes de quadros legais próprios e que tenham expressão espacial e impacto territorial são devidamente integradas e representadas nos planos territoriais de âmbito municipal através da respetiva carta de condicionantes.

2. Nas áreas abrangidas por servidões administrativas e restrições de utilidade pública, os respetivos regimes prevalecem sobre as demais disposições dos regimes de uso do solo das categorias em que se integram.

CAPÍTULO II
CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SOLOS

Secção I
Classificação dos solos

Artigo 3.º
Conceito

1. A classificação do solo traduz uma opção de planeamento pela qual se faz a distinção fundamental entre as classes de solo rústico e de solo urbano, considerando a natureza, funções, potencialidades e destino básico do solo.

2. A classificação e a reclassificação dos solos nas classes de solo rústico e de solo urbano são definidas nos planos territoriais e âmbito municipal, nos termos do disposto no presente diploma e no regime jurídico dos instrumentos de planeamento territorial.

Artigo 4.º

Classes

Os solos são classificados como urbanos ou rústicos.

Artigo 5.º

Classificação do solo como rústico

1. A classificação do solo como rústico faz-se de acordo com a sua aptidão agrícola, florestal, pecuária, mineira e condição natural, em função das características pedológicas, dos recursos naturais e dos valores ambientais existentes, abrangendo ainda os solos que não revelem aptidão ou que não justifiquem a sua afetação a fins urbanos.

2. A classificação visa o desenvolvimento equilibrado e sustentável do sistema rural, o enquadramento e suporte das atividades económicas associadas à agricultura, pecuária, floresta e mineração, a melhoria da qualidade de vida das populações rurais e a criação de condições para a sua fixação, a proteção de recursos naturais e a defesa e valorização do ambiente, e deve ser feita no quadro da estratégia de planeamento e objetivos de ordenamento do território, com ponderação dos seguintes critérios:

a) Aptidão para o aproveitamento agrícola, florestal e pecuário;

b) Potencial de exploração de recursos geológicos e energéticos;

c) Relevância na conservação, valorização ou aproveitamento de recursos e valores naturais e paisagísticos;

d) Proteção e valorização de sítios não urbanos com relevância patrimonial e histórico-cultural;

e) Proteção e valorização de estruturas naturais com relevância e sensibilidade ecológica, nomeadamente na manutenção do cíclico hídrico, prevenção de riscos naturais, defesa das zonas costeiras e salvaguarda dos ecossistemas e da biodiversidade;

f) Aproveitamento das características e potencial dessas áreas para o turismo e atividades culturais e de recreio e lazer diretamente ligadas à natureza e ao mundo rural, ainda que ocupado por equipamentos e infraestruturas;

g) Enquadramento de atividades religiosas ligadas a eventos e espaços do mundo rural;

h) Enquadramento de atividades económicas diretamente ligadas à exploração agrícola, florestal, pecuária e mineira, nomeadamente no âmbito da indústria transformadora e logística;

i) Proteção e valorização das comunidades e povoamentos rurais;

j) Localização de equipamentos, infraestruturas indispensáveis à defesa nacional, segurança e proteção civil, incompatíveis com a integração em solo urbano;

k) Afetação a infraestruturas, equipamentos ou outros tipos de ocupação humana que não confiram o estatuto de solo urbano;

l) Enquadramento dos solos que não estando abrangidos pelos critérios antes mencionados não tenham aptidão ou não justifiquem a sua classificação como solos urbanos.

Artigo 6.º

Reclassificação para o solo rústico

1. A reclassificação de solo urbano como solo rústico é efetuada no âmbito da alteração ou revisão dos planos territoriais de âmbito municipal, quando a atualização das previsões de crescimento demográfico e de desenvolvimento socioeconómico ou os resultados da implementação do plano territorial de âmbito municipal em vigor permitam considerar excessiva a área definida como urbanizável.

2. A reclassificação para solo rústico deve obedecer aos critérios apresentados no artigo anterior.

Artigo 7.º

Classificação do solo como urbano

1. A classificação do solo como urbano visa o equilíbrio e qualificação do sistema urbano, assegurando o suporte e racionalização das dinâmicas internas, a qualificação habitacional, a prestação de serviços aos cidadãos, a resposta às dinâmicas demográficas e tendências de desenvolvimento económico, a gestão racional do solo e demais recursos territoriais e a sustentabilidade ambiental.

2. O solo urbano inclui os terrenos total ou parcialmente urbanizados ou edificados e os terrenos de urbanização programável, com reconhecida vocação para o processo de urbanização e edificação.

3. A classificação do solo como urbano deve ser feita de acordo com a estratégia de planeamento territorial e os modelos de desenvolvimento local e de crescimento e qualificação dos sistemas urbanos definidos nos planos territoriais de âmbito municipal, considerando cumulativamente os seguintes critérios:

a) Inclusão no modelo de organização do sistema urbano;

b) Existência ou previsão de existência de conjuntos edificados com estruturas comuns, interdependências funcionais, espaços e nexos de socialização;

c) Existência ou previsão de existência de conjuntos edificados com diversidade funcional, ao nível residencial e de diferentes atividades económicas, suportados em infraestruturas, equipamentos e serviços urbanos coletivos, nomeadamente ao nível dos transportes, da administração, da saúde, da educação, do abastecimento de água, saneamento, eletricidade e comunicações;

d) Existência ou previsão de existência de conjuntos edificados plurifuncionais e/ou geradores de grandes fluxos de pessoas e de bens;

e) Inserção na estrutura ecológica, imprescindível para o equilíbrio do sistema urbano;

f) Aptidão geomorfológica para a edificação e urbanização;

g) Carácter estratégico para a criação de núcleos residenciais, instalação de atividades económicas ou instalação de infraestruturas ou equipamentos necessários às dinâmicas de crescimento e à qualificação dos sistemas urbanos;

h) Inexistência de restrições, condicionamentos ou regimes de proteção que devam prevalecer e que possam ser inconciliáveis com a edificação e urbanização.

Artigo 8.º

Reclassificação para solo urbano

1. A reclassificação de solo rústico como solo urbano é efetuada no âmbito da alteração ou revisão dos planos territoriais de âmbito municipal, para responder à necessidade comprovada de novas áreas urbanas em função da dinâmica demográfica, do desenvolvimento socioeconómico ou de estratégias de qualificação urbana.

2. A reclassificação para solo urbano deve obedecer aos critérios apresentados no artigo anterior.

Artigo 9.º

Perímetro urbano

O perímetro urbano é delimitado e compreende os solos urbanos, que incluem os solos parcialmente urbanizados ou edificados e, quando existam áreas de expansão, os solos de urbanização programável, que devem formar no seu todo um território coeso e com interdependência funcional.

Secção II

Qualificação do solo

Artigo 10.º

Conceito

1. A qualificação do solo traduz as opções de planeamento e do modelo de organização territorial para responder às estratégias de desenvolvimento local, a alocação de usos e a necessidade de adequar e estabelecer diferenciadamente as regras para a ocupação, utilização e transformação dos solos, de acordo com as caraterísticas e potencialidades do território.

2. A qualificação do solo faz-se em plano territorial de âmbito municipal e alinhada com a classificação dos solos, definindo categorias e subcategorias para os solos rústico e urbano, em função do conteúdo do seu aproveitamento atual ou programado, por referência a uma utilização dominante.

3. A qualificação considera, em função do contexto territorial e das opções de planeamento, a conciliação, hierarquização, admissibilidade e restrição de usos e as regras para a ocupação, utilização e transformação dos solos.

4. A qualificação considera o princípio da multifuncionalidade dos espaços rústicos e urbanos, através da compatibilização e integração de usos de acordo com as necessidades e potencialidades territoriais e no âmbito da gestão racional, salvaguarda e valorização dos recursos naturais, ambientais, paisagísticos e culturais.

5. As subcategorias de solos visam um maior detalhe na diferenciação dos usos admitidos, nomeadamente ao nível da sua hierarquização, compatibilidades, incompatibilidades, ou quando se mostrem necessárias à regulação específica de questões morfotipológicas, das caraterísticas e dimensionamento das operações urbanísticas ou de outras ações de transformação dos solos.

Artigo 11.º

Parâmetros, índices e condicionamentos para a edificação e de transformação dos solos

1. A qualificação dos solos deve, em função dos objetivos de planeamento, da classificação dos solos, dos critérios estabelecidos e dos usos dominantes e admissíveis para as diferentes categorias ou subcategorias, estabelecer o conjunto de parâmetros, de índices urbanísticos e quaisquer outros condicionamentos geométricos ou descritivos, que regulamentem o potencial edificável e as condições gerais em que se pode edificar e promover a ocupação e transformação dos solos.

2. Os parâmetros, índices e condicionamentos a considerar nas categorias e subcategorias de solo podem ser, nomeadamente:

a) Parâmetros:

i. Altura das fachadas;

ii. Altura dos pisos;

iii. Número máximo/mínimo de pisos;

iv. Afastamentos máximos/mínimos;

v. Profundidade máxima da empena;

vi. Polígono máximo de implantação;

vii. Área máxima/mínima do lote ou parcela de terreno;

viii. Frente máxima/mínima do lote ou parcela de terreno;

b) Índices:

i. De construção (área de construção/área de terreno);

ii. De implantação (área de implantação/área de terreno);

iii. De impermeabilização (área de impermeabilização/área de terreno);

iv. Habitacional (número de fogos/área de terreno);

v. Populacional (número de habitantes/área de terreno);

vi. De áreas verdes ou espaços exteriores de utilização coletiva (área verde/área de construção por tipo de uso);

vii. De áreas para equipamentos de utilização coletiva (área de equipamento/área de construção por tipo de uso);

viii. De estacionamento (área de estacionamento ou número de lugares/área de construção por tipo de uso);

c) Outros condicionamentos (geométricos/descritivos):

i. Ângulo de afastamento (altura/afastamento);

ii. Alinhamento (vertical/horizontal);

iii. Morfológicos;

iv. Tipológicos;

v. Processos construtivos, materiais e acabamentos de construção.

Artigo 12.º

Incompatibilidades

1. Os planos territoriais de âmbito municipal e a normativa associada à qualificação do solo deve prevenir a coexistência de utilizações que sejam incompatíveis, devendo em cada categoria ou subcategoria de solos serem identificados os critérios de restrição ou não admissibilidade da instalação de usos ou de realização de operações urbanísticas.

2. Em nenhum caso podem ser admitidas:

a) Operações de loteamento urbano em solos rústicos;

b) Atividades agropecuárias em solos urbanos que possam afetar as respetivas condições de higiene e salubridade;

c) Atividades, infraestruturas e equipamentos com impacto ambiental ou com nível de risco que ponham em causa a segurança e a qualidade de vida de zonas residenciais ou os usos e funções admitidos para as categorias e subcategorias de espaço em que se inserem, designadamente em espaços agrícolas e florestais.

Artigo 13.º

Espaços canais e de reserva de solos

1. Os espaços canais e de reserva de solos não constituem uma categoria própria de solos, mas estabelecem um regime de salvaguarda que se pode sobrepor a solos classificados como rústicos ou urbanos e qualificados em qualquer uma das suas respetivas categorias ou subcategorias.

2. O regime de salvaguarda estabelece condicionamentos à ocupação, utilização e transformação dos solos que prevalecem sobre qualquer outro regime que incida sobre os solos.

3. Os espaços canais e de reserva de solos assumem as seguintes figuras:

a) Espaços canais para infraestruturas, destinados a estabelecer um regime de proteção para os solos ocupados por infraestruturas territoriais ou urbanas de desenvolvimento linear, incluindo as faixas de proteção adjacentes estabelecidas para a sua proteção e bom funcionamento, ou a assegurar a reserva de área para a sua criação futura;

b) Espaços de reserva de solos para equipamentos, destinados a estabelecer um regime de proteção para os solos ocupados por equipamentos públicos ou de utilização coletiva ou a assegurar a reserva de área necessária à sua futura implantação, alteração ou ampliação;

c) Espaços de reserva de solos destinados a estabelecer um regime de proteção de espaços verdes, zonas de proteção comunitária, espaços exteriores de utilização coletiva ou a assegurar a reserva de área necessária à sua futura criação, alteração ou ampliação.

Subsecção I

Qualificação de solo rústico

Artigo 14.º

Critérios de qualificação de solo rústico

A qualificação do solo rústico em categorias e subcategorias tem por base os fundamentos da sua classificação e ainda os seguintes critérios:

a) Alinhamento com as estratégias, políticas e programas de âmbito nacional, supra municipal, municipal, local e setorial, relativamente ao ordenamento agroflorestal, ao aproveitamento sustentável dos recursos energéticos e geológicos e à proteção e valorização do património natural, paisagístico e cultural;

b) Compatibilidade com programas de gestão ou regimes jurídicos de proteção e valorização dos recursos naturais;

c) Predominância das atividades no domínio da exploração agrícola, pecuária e florestal, de aproveitamento dos recursos energéticos e geológicos, de proteção e valorização das funções naturais do solo e da sua incidência na defesa do ambiente e do equilíbrio ecológico, de salvaguarda de valores culturais e paisagísticos e de prevenção e mitigação de riscos naturais, ambientais ou tecnológicos;

d) Acolhimento de infraestruturas e equipamentos de apoio às comunidades e atividades rurais que não determinem a classificação do solo que ocupam como urbano;

e) Acolhimento de atividades compatíveis com as atividades dominantes que contribuam para a diversificação e dinamização da economia local, salvaguardando a sustentabilidade ambiental e paisagística;

f) Qualificação dos povoamentos rurais, defesa e valorização de edificações e das estruturas tradicionais e das caraterísticas identitárias das comunidades rurais.

Artigo 15.º

Estrutura fundiária rural

Os regimes de uso do solo estabelecidos no âmbito dos planos territoriais de âmbito municipal, sem prejuízo do disposto na lei, podem definir áreas mínimas ou máximas de divisão da propriedade em função do uso dominante e das opções de planeamento consideradas para cada categoria de solo rústico.

Artigo 16.º

Categorias de solo rústico

1. As categorias de solo rústico previstas no número seguinte são reguladas pelos planos territoriais de âmbito municipal e visam estabelecer em concreto as regras de ocupação, utilização e transformação dos solos.

2. São categorias de solo rústico:

a) Espaços agrícolas;

b) Espaços florestais;

c) Espaços de exploração de recursos naturais;

d) Espaços naturais;

e) Espaços rústicos indiferenciados;

f) Povoamentos rurais;

g) Outras categorias de solo rústico.

3. Os planos territoriais de âmbito municipal podem proceder à desagregação das categorias referidas no número anterior em subcategorias adequadas à estratégia de desenvolvimento local e ao modelo de organização espacial do território municipal.

Artigo 17.º

Espaço agrícola

1. O regime dos espaços agrícolas tem como uso dominante as atividades agrícolas e pecuárias, baseia-se nas características, aptidão e potencial para o efeito dos terrenos abrangidos e deve promover o seu aproveitamento de forma económica e ambientalmente sustentável.

2. A utilização admitida não pode comprometer as funções naturais dos solos que ponham em causa o equilíbrio ecológico e o desempenho ambiental do território, nomeadamente no que se refere ao ciclo hidrológico, à prevenção de riscos naturais ou ao sequestro do carbono.

3. Podem ser pontualmente admitidos outros usos quando inerentes ou necessários ao desenvolvimento e sustentabilidade da atividade agrícola ou pecuária, nomeadamente no domínio da habitação, infraestruturas, equipamentos coletivos, indústria, armazenagem ou aproveitamento de recursos naturais, se devidamente justificados e desde que não exista comprovadamente prejuízo para o uso dominante.

4. Pode ainda ser admitido de modo excecional e pontual o uso turístico, de recreio e lazer ou para fins culturais ou religiosos, quando justificado em função do património cultural ou natural e paisagístico e desde que não exista comprovadamente prejuízo para o uso dominante.

Artigo 18.º

Espaço florestal

1. O regime dos espaços florestais tem como uso dominante a atividade silvícola, baseia-se nas características, aptidão e potencial para o efeito dos terrenos abrangidos e deve promover o seu aproveitamento de forma económica e ambientalmente sustentável.

2. A utilização admitida não pode comprometer funções naturais dos solos que ponham em causa o equilíbrio ecológico e desempenho ambiental do território, nomeadamente no que se refere ao ciclo hidrológico, à prevenção de riscos naturais ou ao sequestro do carbono.

3. Podem ser pontualmente admitidos outros usos quando inerentes ou necessários ao desenvolvimento e sustentabilidade da atividade silvícola, nomeadamente no domínio da habitação, infraestruturas, equipamentos coletivos, indústria, armazenagem ou aproveitamento de recursos naturais, se devidamente justificados e desde que não exista comprovadamente prejuízo para o uso dominante.

4. Pode ainda ser admitido excecional e pontualmente o uso turístico, de recreio e lazer ou para fins culturais ou religiosos, quando justificado em função do património cultural ou natural e paisagístico e desde que não exista comprovadamente prejuízo para o uso dominante.

Artigo 19.º

Espaços para exploração de recursos naturais

1. O regime dos espaços destinados à exploração de recursos naturais tem como uso dominante o aproveitamento económico dos recursos energéticos e minerais, baseia-se nas características, aptidão e potencial dos terrenos abrangidos e deve promover esse aproveitamento de forma económica e ambientalmente sustentável.

2. O regime de utilização do solo deve prever a minimização dos impactos ambientais e mecanismos para, findo o prazo definido para a exploração, promover a regeneração natural e paisagística das áreas intervencionadas.

3. Só podem ser admitidos outros usos quando demonstrem ser inerentes, necessários ou compatíveis com a atividade de exploração e não agravem os impactos ambientais que dela resultam.

Artigo 20.º

Espaços naturais

1. O regime dos espaços naturais destina-se às áreas identificadas como de sensibilidade e relevante valor ambiental e paisagístico, desde que o seu uso dominante não seja agrícola, florestal ou de exploração de recursos naturais, incluindo a necessária proteção das zonas costeiras, a prevenção de riscos naturais, a manutenção do ciclo hidrológico, a proteção de ecossistemas e da biodiversidade e a valorização da paisagem, e é fortemente restritivo relativamente a quaisquer atividades de artificialização ou alteração das condições e funções naturais dos solos.

2. As atividades que envolvam a artificialização ou alteração das condições e funções naturais dos solos são admitidas nesta categoria de solo com caráter excecional e apenas quando:

a) Estritamente necessárias à prossecução dos objetivos de planeamento e de proteção referidos no número anterior;

b) Decorram de formas ancestrais das comunidades locais ocuparem e viverem no território, sempre sem prejuízo dos objetivos de planeamento e de proteção referidos no número anterior;

c) Sejam formas muito contidas de turismo de natureza, sempre sem prejuízo dos objetivos de planeamento e de proteção referidos no número anterior;

d) Estejam previstas na legislação ambiental.

Artigo 21.º

Espaços rústicos indiferenciados

1. O regime dos espaços rústicos indiferenciados destina-se ao conjunto de solos cujas características, aptidão e potencial não justifiquem a sua inclusão em nenhuma das categorias de solo rústico antes mencionadas, nem se mostrem adequados ou necessários para afetação a usos urbanos.

2. Estão vedadas ações de urbanização ou que potenciem a conurbação do território, os usos são limitados aos admissíveis em solo rústico e a forma de ocupação contida, pontual e sem prejuízo da predominância das funções naturais dos solos.

Artigo 22.º

Povoamentos rurais

1. Os povoamentos rurais constituem-se como áreas edificadas, com nexo urbano, utilização predominantemente habitacional e de apoio a atividades localizadas em solo rústico, dispondo de infraestruturas e de serviços de proximidade, mas para onde não se adequa a classificação de solo urbano, nomeadamente no que se refere às regras de edificação, requisitos e dimensionamento de equipamentos e infraestruturas, de localização e dimensionamento de espaços verdes ou de utilização coletiva e da conciliação ou incompatibilidade de usos.

2. As regras de ocupação, utilização e transformação dos solos devem considerar a necessária conciliação entre o imperativo da melhoria de condições de habitabilidade, conforto, segurança e salubridade das habitações, dos serviços e espaços coletivos e a proteção e valorização do património edificado e das formas tradicionais de habitar e de viver em comunidade das populações rurais.

Artigo 23.º

Outras categorias de solo rústico

1. Os planos territoriais de âmbito municipal podem estabelecer, em função das opções de planeamento e do modelo de organização territorial adotado e em conformidade com as orientações e programas territoriais e sectoriais existentes, outras categorias de solo rústico para áreas de ocupação antrópica que não determinem a classificação do solo que ocupam como urbano e justifiquem a constituição de uma categoria com um regime de uso específico.

2. Podem ser estabelecidas as seguintes outras categorias de solo rústico:

a) Espaço cultural e religioso: área de valor patrimonial de relevo que interessa proteger e valorizar;

b) Espaço turístico: área de atividade turística dominante, de características compatíveis e admitidas pelo solo rústico e enquadrada em opções de planeamento territorial ou de desenvolvimento sectorial;

c) Espaço industrial: área de atividade industrial ou de armazenagem dominante, de caraterísticas compatíveis e admitidas pelo solo rústico e enquadrada em opções de planeamento territorial ou de desenvolvimento sectorial;

d) Espaço de equipamentos e infraestruturas: área ocupada por equipamentos, infraestruturas ou outras estruturas e ocupações incompatíveis com a integração em solo urbano, que justificam a constituição de uma categoria ou subcategoria com um regime próprio;

e) Espaço de edificações dispersas: área ocupada por construções dispersas, de apoio a atividades localizadas em solo rústico, que deve ser objeto de um regime de uso específico que vise a sua contenção e melhoria da sua qualidade, nomeadamente das condições de habitabilidade e da dotação em infraestruturas e serviços públicos de apoio.

Subsecção II

Qualificação de solo urbano

Artigo 24.º

Critérios de qualificação de solo urbano

1. A qualificação do solo urbano em categorias e subcategorias tem por base os fundamentos da sua classificação e ainda os seguintes critérios:

a) Alinhamento com as estratégias, políticas e programas de âmbito nacional, supra municipal, municipal, local e sectorial, nomeadamente relativas ao ordenamento do território, à estruturação e desenvolvimento da rede e dos sistemas urbanos ou à organização e desenvolvimento do espaço urbano;

b) Compatibilidade com programas de gestão ou regimes jurídicos de proteção e valorização dos recursos e valores naturais, ambientais, paisagísticos e culturais;

c) Respeito pelo princípio da multifuncionalidade do espaço urbano, através da compatibilização e integração de usos;

d) Espaços de edificação homogénea com estrutura urbana estabilizada e predominância ou exclusividade da função residencial, de atividades económicas ou de natureza multifuncional;

e) Espaços e conjunto de edificações em estruturas urbanas pouco qualificadas e suscetíveis de processos de qualificação ou regeneração urbana;

f) Espaços com caraterísticas naturais e funcionais adequadas para os processos de edificação e urbanização;

g) Espaços considerados estratégicos para a criação de núcleos residenciais, para a instalação de atividades económicas ou para a instalação de infraestruturas e equipamentos de apoio ao crescimento e qualificação dos sistemas urbanos;

h) Inexistência de restrições, condicionamentos ou regimes de proteção que devam prevalecer e que possam ser inconciliáveis com a edificação e urbanização.

2. A qualificação do solo urbano efetua-se através da sua inclusão em categorias de planeamento e categorias funcionais, definidas pelos planos territoriais de âmbito municipal, com o objetivo de estabelecer em concreto as regras de ocupação, utilização e transformação dos solos, com base nos seguintes critérios:

a) As categorias de planeamento são estabelecidas para efeitos de execução do plano territorial de âmbito municipal com base no grau de urbanização do solo, no grau de consolidação do tecido urbano e na programação da urbanização e da edificação, assentando na distinção fundamental entre solo urbanizado e solo urbanizável;

b) As categorias funcionais são estabelecidas com base na função dominante e em caraterísticas morfotipológicas de organização do espaço urbano.

3. As categoriais funcionais são de estabelecimento obrigatório para o solo urbanizado e de estabelecimento recomendado para o solo urbanizável.

4. Os planos territoriais de âmbito municipal podem proceder à desagregação das categorias de planeamento e das categorias funcionais referidas no número anterior, em subcategorias adequadas à estratégia de desenvolvimento local e ao modelo de organização espacial do território considerado.

Artigo 25.º

Unidades mínimas de execução ou urbanização

Os regimes de uso do solo estabelecidos nos planos territoriais de âmbito municipal podem definir unidades mínimas de execução ou critérios de progressão de urbanização do território, nomeadamente relacionados com a resolução dos sistemas de infraestruturas e dos serviços urbanos, e da necessidade de espaços e equipamentos de utilização coletiva.

Artigo 26.º

Categorias de planeamento do solo urbano

1. As categorias de planeamento do solo urbano são as seguintes:

a) Solo urbanizado: aquele que se encontra total ou parcialmente urbanizado ou edificado, dotado de infraestruturas urbanas e equipamentos coletivos e onde predominam as funções urbanas;

b) Solo urbanizável: aquele que é destinado à expansão urbana programada através de plano territorial de âmbito municipal.

2. Os planos territoriais de âmbito municipal podem proceder à desagregação das categorias referidas no número anterior em subcategorias, com base no grau de urbanização e no tipo de intervenções de urbanização previstas.

Artigo 27.º

Categorias funcionais do solo urbano

1. As categorias funcionais de solo urbano são as seguintes:

a) Espaços habitacionais, que se destinam preferencialmente e se caracterizam pelo uso residencial, podendo admitir outros usos que sejam complementares ou compatíveis;

b) Espaços de atividades económicas, que se destinam preferencialmente e se caracterizam pela instalação de atividades económicas, nomeadamente, comércio, indústria, armazéns e serviços;

c) Espaços turísticos, que se destinam preferencialmente e se caracterizam por áreas afetas predominantemente ao uso turístico, podendo admitir outros usos que lhe sejam complementares ou compatíveis;

d) Espaços de uso misto, que se caracterizam pela diversidade de usos, correspondendo normalmente a centralidades ou eixos estruturantes urbanos;

e) Espaços de património cultural construído ou imóvel, que se caracterizam por áreas ocupadas predominantemente por estruturas produzidas pelo homem e dotadas de reconhecido valor histórico, cultural, artístico e técnico;

f) Espaços de uso especial, que se destinam a equipamentos coletivos e infraestruturas estruturantes;

g) Espaços de requalificação urbana, que correspondem a áreas situadas em perímetro urbano com problemas de estruturação e ordenamento, insuficiência ou deficiência de condições de habitabilidade, infraestruturação, espaços, equipamentos e serviços urbanos;

h) Espaços verdes, que correspondem a áreas com funções de equilíbrio ambiental, de valorização paisagística e de acolhimento de atividades ao ar livre de recreio, lazer e desporto.

2. Os planos territoriais de âmbito municipal podem proceder à desagregação as categorias referidas no número anterior em subcategorias, adequadas à estratégia de desenvolvimento local e ao modelo de organização espacial do território considerado.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Artigo 28.º
Disposições transitórias

O presente diploma aplica-se aos procedimentos a iniciar ou em curso relativos à elaboração, alteração ou revisão dos instrumentos de planeamento territorial de âmbito municipal.

Artigo 29.º
Regulamentação

O presente diploma é regulamentado por diploma ministerial do membro do Governo responsável pela área do plano e ordenamento.

Artigo 30.º
Disposições finais

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

[12] **Código de Registo Predial**

Decreto-Lei n.º 14 /2022, de 6 de Abril

A aprovação de diploma que regule o registo da situação jurídica dos bens imóveis é necessária tendo em vista a importância do comércio jurídico imobiliário no desenvolvimento económico do País e tendo em consideração que o investimento imobiliário depende de um sistema de registo predial seguro e credível.

Decorreram mais de dezassete anos sobre a data da aprovação da Lei n.º 1/2003, de 10 de março, respeitante à titularidade dos bens imóveis, que reconhecia, no seu preâmbulo, a necessidade de se estabelecer um quadro legal, baseado em princípios constitucionais, que regulasse o regime da propriedade de bens imóveis, dando início a uma política que permitisse resolver a indefinição da titularidade dos bens imóveis, públicos e privados. O mesmo diploma considerava ser técnica e juridicamente indispensável a existência de um cadastro predial que servisse de base ao futuro registo dos títulos de propriedade. Quer pelo seu objetivo, quer pelo seu conteúdo material, aquele diploma legal consagra um regime geral com o fim específico de determinar, após a independência do Estado de Timor-Leste, a primeira titularidade do direito de propriedade, um dos direitos reais entre os vários direitos reais de gozo (a que acrescem os de garantia) que podem ser exercidos sobre os bens imóveis.

Em 7 de julho de 2011 entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 27/2011, do dia imediatamente anterior, que vem dar continuidade ao objetivo da referida Lei n.º 1/2003, dispondo, em concreto, sobre a regularização da titularidade de bens imóveis nos casos em que sobre os mesmos não exista disputa dessa mesma titularidade, casos esses que são a esmagadora maioria, como é reconhecido no preâmbulo desse diploma, facto que se constatou após o levantamento cadastral de, naquela data, mais de 35.000 imóveis. Conforme dispõe o referido decreto-lei, é "com o objetivo de dar a esta maioria de casos sem disputa o devido reconhecimento jurídico e regularizar a situação dos declarantes nos casos sem disputa inseridos na base de dados do Cadastro" que se "pretende reconhecer o direito de propriedade sobre bens imóveis, quando tal direito não seja contestado". Por forma a operacionalizar aquele objetivo, entram em vigor no dia 15 de setembro de 2016 os Diplomas Ministeriais n.ºs 45/2016 e 46/2016, de 14 de setembro, regulamentando, respetivamente, matérias sobre o levantamento cadastral e sobre o Cadastro Nacional de Propriedades, tendo sido em simultâneo, em seis anexos ao último daqueles diplomas, aprovados todos os formulários necessários ao procedimento do levantamento cadastral em causa, levantamento esse que culmina com a emissão de um Certificado de Registo de Propriedade que contém a menção do número único de identificação do prédio (NUIP) e o nome do titular do direito de propriedade, determinando-se assim o primeiro titular daquele direito real.

No entanto, o regime jurídico vigente continuava a revelar-se ineficaz para resolver o problema do direito de propriedade sobre os bens imóveis, em especial daquele que respeita à hierarquia dos títulos de propriedade que foram sendo emitidos sobre o mesmo imóvel ao longo de diversas décadas e ao abrigo de diferentes regimes jurídicos (Código Civil Português de 1867, Código Civil Português de 1966, Código Civil Indonésio e Código Civil Timorense). Os diplomas legais publicados após a independência destinados a determinar o titular do direito de propriedade de cada imóvel também se revelavam insuficientes.

Assim, é aprovada a Lei n.º 13/2017, de 5 de junho, que entrou em vigor 90 dias após a sua publicação, com dois objetivos principais: a clarificação da situação jurídica da propriedade e a promoção da distribuição e acesso à terra. Esta lei tem importância central, pois dispõe sobre o regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis e alude não só ao reconhecimento como também à atribuição do primeiro direito de propriedade, regulando, em consonância com o referido Decreto-Lei n.º 27/2011, os casos não disputados e estabelecendo critérios de hierarquia entre titulares de direitos anteriores para a determinação do titular do direito de propriedade nos casos disputados. Prevê ainda a criação de uma Comissão de Terras

e Propriedades com a missão de resolver os casos disputados no âmbito do processo de reconhecimento e atribuição dos direitos de propriedade.

A Lei n.º 10/2011, de 14 de setembro, aprova o Código Civil e dispõe no artigo 3.º que aos direitos sobre bens imóveis se aplicam as disposições do novo Código Civil, mas apenas após o reconhecimento ou atribuição dos primeiros títulos de direito de propriedade sobre aqueles. Assim, descortina-se claramente no quadro jurídico que regula os direitos sobre imóveis um regime destinado a determinar o primeiro detentor do direito de propriedade de cada imóvel, reconhecendo e atribuindo esse direito e emitindo, no âmbito de um prévio e necessário levantamento cadastral, um certificado de registo de propriedade, e um segundo regime, regulado pela lei substantiva do Código Civil, mais amplo, que se destina a regular não só o direito de propriedade mas também todos os outros direitos reais de gozo e de garantia. No entanto, este último regime só se poderá aplicar após a determinação daquele primeiro titular do direito de propriedade no âmbito daquele primeiro referido regime.

Decorreram mais de oito anos sobre a aprovação do Código Civil, sendo que alguns direitos de propriedade já se transmitiram entre vivos e outros por mortis causa.

Urge assim, por um lado, possibilitar aos adquirentes a publicitação e exercício pleno do direito fundamental de propriedade e, por outro, aos serviços de registo predial transcrever aquele primeiro direito de propriedade e de seguida proceder às sucessivas atualizações, garantindo assim a segurança no comércio jurídico da propriedade dos imóveis.

De notar que, sendo a base de dados dos serviços cadastrais uma base de dados eminentemente técnica destinada a registo dos elementos que compõem a parte física do prédio, a sua descrição, e que aquela apenas regista o nome do titular do primeiro direito de propriedade, não estando por isso projetada para a sua completa identificação nem para a indicação das diferentes causas de aquisição do direito de propriedade, nem mesmo para registo dos restantes direitos reais, sejam os de gozo, sejam os de garantia, ou ainda para o registo de diferentes ónus ou encargos que oneram os imóveis ou de outros factos sujeitos a registo previstos por lei, e enquanto não for criada uma base de dados e um sistema informático que permitam ser operada pelo jurista a quem for atribuída competência para registar e confirmar, com segurança, os dados respeitantes às descrições prediais e a todos os factos jurídicos sujeitos a registo sobre essas mesmas descrições – as várias e sucessivas inscrições e averbamentos a lavrar – é adotado como suporte de registo predial o sistema de fichas de registo a aprovar no âmbito deste código.

Atendendo a que a terra assume, em Timor Leste, uma importante função social, reconhecida constitucionalmente no n.º 2 do artigo 54.º da Constituição, reconhecendo-se também o dever de respeitar os grupos vulneráveis, conforme dispõe o artigo 5.º da referida Lei n.º 13/2017, bem como a necessidade de salvaguardar os interesses comuns das comunidades locais protegendo as suas áreas habitacionais, agrícolas, locais de culto sagrado e recursos naturais compartilhados e necessários à sua subsistência, verificando-se que é reconhecida por lei a existência de bens imóveis situados em zonas classificadas como de proteção comunitária, conforme disposto nos artigos 23.º a 27.º da mesma Lei n.º 13/2017, prevendo ainda, por sua vez, a Lei n.º 6/2017, de 19 de abril, sobre as Bases do ordenamento do Território, a existência de determinadas restrições sobre o direito de propriedade derivadas da utilidade pública de que certos imóveis, ou imóveis localizados em determinadas zonas, se revestem, restrições estas que devem ser registadas sob a forma de ónus no registo predial, conclui-se ser inequívoco que o registo predial assume em Timor-Leste não só uma função de publicidade da situação jurídica dos imóveis com vista à segurança do comércio jurídico imobiliário, mas também, e em simultâneo, embora acessoriamente, uma função de proteção destes imóveis em oposição à pressão que o mercado imobiliário possa exercer sobre eles. Tal desiderato é conseguido através da sujeição a registo de quaisquer restrições ao direito de propriedade, conforme dispõe a alínea q) do n.º 1 do artigo 3.º do código que se aprova pelo presente diploma, e da obrigação de menção na descrição do

imóvel da sua eventual localização nessas zonas protegidas, vertida na alínea i) do n.º 1 do artigo 96.º do mesmo código, bem como da necessidade de especificar através da inscrição o conteúdo dessas limitações ao direito de propriedade.

Por este motivo, o artigo 1.º do código aprovado pelo presente diploma dispõe sobre a função acessória de proteção, de acordo com o respetivo conteúdo legal, destes imóveis.

Tendo em conta a necessidade de regularizar e fazer inscrever no registo predial os direitos de propriedade que já foram, e ainda vão sendo, determinados através do referido regime especial para a definição da titularidade dos bens imóveis, é prevista disposição legal no artigo 44.º, sobre o trato sucessivo, do código, determinando ser esta a primeira inscrição de direito a lavrar sobre cada descrição predial, extraída dos títulos de direito de propriedade emitidos no âmbito daquele regime legal especial. Verificando-se que os certificados entretanto emitidos não possuem elementos suficientes para inscrever o direito de propriedade a favor do titular neles determinado, faltando por exemplo a menção do estado civil e, sendo casado, o nome do cônjuge e o respetivo regime de bens, entre outros elementos que devem ingressar no registo, está ainda previsto, no n.º 2 do artigo 62.º, procedimento de sanação destas insuficiências resultantes do facto de o levantamento cadastral ter um caráter eminentemente técnico e não jurídico. Também se prevê a desnecessidade de indicação dos sujeitos passivos nos requisitos gerais destas inscrições originárias, conforme determina o n.º 4 do artigo 108.º.

Salienta-se, finalmente, a previsão de um período de *vacatio legis* de cento e vinte dias, por forma a dotar os serviços de registo e notariado e os serviços da Direção de Terras e Propriedades de um quadro de funcionários em número necessário e com formação destinada à implementação prática do código aprovado pelo presente diploma.

Assim, o Governo decreta, nos termos das alíneas b), e), k) e o) do n.º 1 do artigo 115.º e d) do artigo 116.º da Constituição da República, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º

Aprovação do Código do Registo Predial

É aprovado o Código do Registo Predial, publicado em anexo, que faz parte integrante do presente diploma.

Artigo 2.º

Tabela emolumentar

O regime emolumentar dos atos de registo predial é aprovado por diploma ministerial do membro do Governo responsável pela área da justiça.

Artigo 3.º

Modelos de impressos

Os modelos de livro-diário, fichas de registo, verbetes reais e pessoais, certidão de registo e pedido de registo são aprovados por diploma ministerial do membro do Governo responsável pela área da justiça.

Artigo 4.º

Disposição transitória

Enquanto não for possível a nomeação de conservadores para preenchimento de todos os lugares necessários, os registos são lavrados por funcionários públicos licenciados em direito recrutados por concurso público, nos termos do Regime Geral de Carreiras da Administração Pública.

Artigo 5.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 120 dias após a sua publicação.

TÍTULO I
NATUREZA E VALOR DO REGISTO

CAPÍTULO I
OBJETO E EFEITOS DO REGISTO

Secção I
Fins e factos sujeitos a registo

Artigo 1.º

Fins do registo

1. O registo predial destina-se essencialmente a dar publicidade à situação jurídica dos prédios, tendo em vista a segurança do comércio jurídico imobiliário.

2. O registo predial confere ainda segurança ao comércio jurídico imobiliário dos direitos reais que, nos termos da lei, podem ser exercidos sobre imóveis situados em zonas de proteção comunitária e exerce uma função acrescida de proteção destes direitos ao inscrever oficiosamente sobre eles os ónus previstos na lei.

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos do disposto no presente Código, considera-se:

a) "Apresentação", o ato de submissão do pedido de registo pelo interessado aos serviços de registo predial, salvo quando se trate de registos oficiosos;

b) "Prédio rústico", uma parte delimitada do solo e as construções nele existentes que não tenham autonomia económica;

c) "Prédio urbano", o edifício incorporado no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro e que não tenham autonomia económica;

d) "Prédio misto", aquele que é constituído por parte rústica e parte urbana;

e) "Qualificação do pedido", a verificação pelo conservador se o pedido de registo submetido preenche os requisitos necessários para ser lavrado nos termos em que foi requerido;

f) "Registo oficioso", o efetuado pelos serviços de registo predial na sequência de determinação legal.

Artigo 3.º

Factos sujeitos a registo

1. Estão sujeitos a registo os seguintes factos jurídicos:

a) Os relativos ao reconhecimento, constituição, aquisição ou modificação do direito de propriedade, usufruto, uso e habitação, superfície ou servidão sobre os prédios;

b) Que determinem a constituição ou a modificação da propriedade horizontal;

c) Que confirmem as convenções anuláveis ou resolúveis que tenham por objeto os direitos mencionados na alínea a);

d) A mera posse;

e) As operações de emparcelamento de solo rústico e as de reparcelamento de solo urbano;

f) A promessa de alienação ou oneração, os pactos de preferência e a disposição testamentária de preferência, se lhes tiver sido atribuída eficácia real, bem como a cessão da posição contratual emergente desses factos;

g) A cessão de bens aos credores;

h) Que impliquem constituição, modificação ou cessação do grau de prioridade do registo da hipoteca e a consignação de rendimentos;

i) Que determinem a transmissão de créditos garantidos por hipoteca ou consignação de rendimentos, quando implique transmissão de garantia;

j) O arrendamento urbano e rústico por prazo inicial superior a 10 anos e as suas transmissões e sublocação;

k) A penhora;

l) O penhor e a penhora de créditos garantidos por hipoteca ou consignação de rendimentos;

m) A constituição do apanágio do cônjuge sobrevivo e as suas alterações;

n) O ónus de eventual redução das doações sujeitas a colação;

o) A concessão em bens do domínio público e as suas transmissões;

p) A afetação de imóveis;

q) Quaisquer outras restrições ao direito de propriedade, quaisquer outros ónus ou encargos e quaisquer outros factos sujeitos por lei a registo;

r) Os factos jurídicos que impliquem a extinção de direitos, ónus ou encargos registados.

2. O disposto na alínea a) do número anterior não se aplica à comunicabilidade de bens resultante do regime matrimonial.

Artigo 4.º

Ações, decisões, procedimentos e providências sujeitas a registo

Devem ainda ser registadas:

a) As ações que tenham por fim, principal ou acessório, o reconhecimento, a constituição, a modificação ou a extinção de algum dos direitos referidos no n.º 1 do artigo anterior;

b) As ações que tenham por fim, principal ou acessório, a reforma, a declaração de nulidade ou a anulação de um registo ou do seu cancelamento;

c) Os procedimentos que tenham por fim o decretamento do arresto, do arrolamento ou de quaisquer outras providências que afetem a livre disposição de bens ou de créditos garantidos por hipoteca ou consignação de rendimentos;

d) As providências decretadas nos procedimentos referidos na alínea anterior;

e) As decisões finais das ações referidas nas alíneas a) e b), logo que transitem em julgado.

Secção II

Eficácia do registo

Artigo 5.º

Eficácia entre as partes

1. Os factos sujeitos a registo, ainda que não registados, podem ser invocados entre as próprias partes ou seus herdeiros.

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a eficácia da constituição de hipoteca sobre imóveis depende da realização do registo, mesmo entre as próprias partes.

Artigo 6.º

Oponibilidade a terceiros

1. Enquanto não se mostrarem registados, os factos sujeitos a registo são inoponíveis a terceiros.

2. O disposto no número anterior não se aplica:

a) À aquisição fundada na usucapião dos direitos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º;

b) Às servidões aparentes;

c) Aos factos relativos a bens indeterminados, enquanto estes não forem devidamente especificados e determinados.

3. Quem esteja obrigado a promover o registo, ou os seus herdeiros, não pode opor a sua falta aos interessados.

4. Terceiros, para efeitos de registo predial, são aqueles que tenham adquirido de um autor comum, e de boa fé, direitos incompatíveis entre si.

Artigo 7.º

Prioridade do registo

1. O direito inscrito em primeiro lugar prevalece sobre os que forem registados posteriormente sobre os mesmos bens, o qual se deve verificar da seguinte forma:

a) Pela ordem da data da receção do pedido de registo; ou

b) Pela ordem temporal das respetivas apresentações, quando feitas dentro da mesma data.

2. O registo convertido em definitivo conserva a prioridade que tinha como provisório.

3. Um registo feito na sequência de recurso de um ato recusado que venha a ser julgado procedente conserva a prioridade correspondente à apresentação do ato recusado.

Artigo 8.º

Efeitos do registo

O registo definitivo constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito nos precisos termos em que o registo o define.

Artigo 9.º

Impugnação dos factos registados

A procedência da impugnação judicial de factos registados abrange automaticamente o pedido de cancelamento do respetivo registo.

Secção III

Obrigatoriedade do registo

Artigo 10.º

Obrigatoriedade do registo

1. É obrigatória a submissão ao registo predial de todos os factos referidos no artigo 3.º, exceto:

a) Quando devam ser registados provisoriamente por natureza, nos termos do n.º 1 do artigo 106.º;

b) Quando se trate de aquisição sem determinação de parte ou direito.

2. É igualmente obrigatório o registo das ações, decisões, procedimentos e providências referidas no artigo 4.º.

3. Excetua-se do disposto no número anterior o registo da providência cautelar se já se encontrar pedido o registo da ação principal.

Artigo 11.º

Sujeitos obrigados a pedir o registo

1. Estão obrigados a promover o registo as pessoas singulares e coletivas, privadas ou públicas, que intervenham como sujeitos ativos dos factos sujeitos a registo.

2. Estão igualmente obrigados a promover o registo:

a) Os tribunais, relativamente às ações, decisões e outras providências judiciais;

b) O Ministério Público, quando, em processo de inventário, for adjudicado a incapaz ou ausente em parte incerta qualquer direito sobre imóveis;

c) Os notários e as entidades que titulem o ato ou reconheçam assinaturas apostas num documento particular sujeito a registo.

3. A obrigação referida nos artigos anteriores existe também relativamente a quaisquer atos que impliquem alteração aos elementos da descrição.

4. A obrigação de pedir o registo extingue-se caso este se mostre promovido por pessoa com legitimidade para o fazer.

Artigo 12.º

Prazos para efetuar o pedido de registo

1. O registo deve ser pedido no prazo de 30 dias a contar da data em que os factos tiverem sido titulados.

2. Sem prejuízo de disposição legal em contrário:

a) O registo das ações e procedimentos cautelares deve ser promovido em idêntico prazo de 30 dias, a contar da entrada da petição inicial, remetendo-se cópia desta à conservatória competente;

b) No caso das decisões finais e das providências cautelares, o prazo de 30 dias conta-se a partir da data do trânsito em julgado, remetendo certidão da decisão à conservatória competente.

Artigo 13.º

Comunicações obrigatórias

1. Para efeitos do disposto no artigo anterior, os serviços que celebrem a escritura pública ou reconheçam as assinaturas apostas em documentos particulares sujeitos a registo devem remeter ao serviço de registo competente, até ao último dia útil de cada mês, uma relação dos atos praticados no mês anterior.

2. Devem proceder de igual forma as secretarias dos tribunais relativamente às ações, decisões e providências cautelares.

3. Na relação referida nos números anteriores deve ser identificado o facto e a sua data, bem como indicados o nome e o endereço dos sujeitos ativos.

Artigo 14.º

Sanção pelo atraso na obrigação de registar

1. A promoção do registo após o decurso do prazo legal referido no n.º 1 do artigo 12.º determina para as entidades que, estando obrigadas a promovê-lo, não o façam o pagamento do dobro dos emolumentos cobrados para o registo do referido ato.

2. A responsabilidade pelo agravamento do emolumento previsto no número anterior recai sobre a entidade que está obrigada a promover o registo e não sobre aquela que é responsável pelo pagamento do emolumento.

3. O disposto no número anterior não se aplica aos tribunais e à Comissão de Terras e Propriedades, bem como ao Ministério Público, ficando estes sujeitos às sanções disciplinares previstas na lei, sem prejuízo dos deveres dos sujeitos com legitimidade para efetuar o registo, nos termos do presente Código.

Artigo 15.º

Legitimação de direitos sobre imóveis

1. Os factos de que resulte transmissão de direitos ou constituição de encargos sobre imóveis não podem ser titulados sem que os bens estejam definitivamente inscritos a favor da pessoa de quem se adquire o direito ou contra a qual se constitui o encargo.

2. Excetuam-se do disposto no número anterior:

a) A expropriação, a venda executiva, a penhora, o arresto e outras providências que afetem a livre disposição dos imóveis;

b) Os atos de transmissão ou oneração praticados por quem tenha adquirido no mesmo dia os bens transmitidos ou onerados;

c) Os casos de extravio ou inutilização de registos por incêndio, inundação ou outra calamidade como tal reconhecida pelo membro do Governo responsável pela área da justiça.

Secção IV

Cessação dos efeitos do registo

Artigo 16.º

Transferência e extinção

Os efeitos do registo transferem-se mediante novo registo e extinguem-se por caducidade ou cancelamento.

Artigo 17.º

Caducidade

1. Os registos definitivos caducam por força da lei ou pelo decurso do prazo de duração do negócio.

2. Os registos provisórios caducam se não forem convertidos em definitivos ou renovados dentro do prazo da respetiva vigência, nos termos do artigo 107.º.

3. Desde que verificados os respetivos pressupostos, a caducidade deve ser averbada ao registo logo que verificada, oficiosamente ou sob invocação dos interessados.

Artigo 18.º

Cancelamento

Os registos são cancelados com base na extinção dos direitos, ónus ou encargos neles definidos, em execução de decisão administrativa nos casos previstos na lei ou em execução de decisão judicial transitada em julgado.

CAPÍTULO II
VÍCIOS DO REGISTO

Artigo 19.º
Inexistência

O registo é juridicamente inexistente quando for insuprível a falta de assinatura do registo.

Artigo 20.º
Nulidade

O registo é nulo quando:

a) For falso ou tiver sido lavrado com base em título falso;

b) Tiver sido lavrado com base em título insuficiente para a prova legal do facto registado;

c) Enfermar de omissões ou inexatidões de que resulte incerteza acerca dos sujeitos ou do objeto da relação jurídica a que o facto registado se refere;

d) Tiver sido lavrado sem apresentação prévia ou com violação do princípio do trato sucessivo.

Artigo 21.º
Regime da inexistência e da nulidade

1. Os registos inexistentes e os registos nulos não produzem quaisquer efeitos.

2. A inexistência pode ser invocada por qualquer pessoa, a todo o tempo, independentemente da declaração judicial.

3. A nulidade do registo só pode ser invocada depois de declarada por decisão judicial com trânsito em julgado.

4. A declaração de nulidade do registo não prejudica os direitos adquiridos a título oneroso por terceiro de boa-fé, se o registo dos correspondentes factos for anterior ao registo da ação de nulidade.

Artigo 22.º
Incompetência

É anulável o registo assinado por pessoa sem competência funcional ou por conservador incompetente, salvo quando possa ser confirmado nos termos do disposto no artigo seguinte.

Artigo 23.º
Confirmação

1. Os registos referidos no artigo anterior devem ser conferidos com os respetivos documentos para se verificar se podiam ser efetuados.

2. Se se concluir que o registo podia ter sido efetuado, este é confirmado pela conservatória ou funcionário que forem competentes, com menção da data.

3. O registo confirmado tem eficácia retroativa à data em que foi realizado com o vício da incompetência.

4. No caso de se concluir que o registo não podia ter sido efetuado, deve ser instaurado, oficiosamente, processo com vista ao seu cancelamento.

Artigo 24.º

Inexatidão do registo

1. O registo é inexato quando for lavrado em desconformidade com o título que lhe serviu de base ou enferme de deficiências provenientes desse título que não sejam causa de nulidade ou de incompetência.

2. Os registos inexatos são retificados nos termos dos artigos 140.º e seguintes.

TÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO REGISTO

CAPÍTULO I
REGRAS DE COMPETÊNCIA

Artigo 25.º

Competência territorial

1. Salvo disposição legal em contrário, são competentes para efetuar o registo de direitos que incidem sobre bens imóveis os serviços de registo predial do município da área da localização do imóvel e os serviços de registo predial da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno quanto aos imóveis nela situados.

2. Se a localização do prédio abranger área de competência administrativa de vários serviços, o registo efetuar-se-á no serviço de registo onde se localizar a maior área do prédio.

3. Os factos respeitantes a dois ou mais prédios situados na área de diversos serviços de registo são registados em cada um deles na parte respetiva.

4. Tratando-se de concessões em vias de comunicação, o serviço competente é o da área correspondente ao ponto onde se inicia a referida via.

Artigo 26.º

Alteração da competência do serviço de registo

1. A competência do serviço de registo predial municipal é alterada, como consequência da alteração da situação do prédio, se houver alteração da definição dos limites dos municípios.

2. Os registos no novo serviço de registo são feitos com base em documento que comprove a alteração da situação do prédio, emitido pela entidade responsável.

3. Quando solicitado o registo de prédios situados em área já desanexada de um serviço de registo, o mesmo só pode ser feito neste se a apresentação for anterior à desanexação.

Artigo 27.º

Alteração dos limites administrativos

1. Em caso de alteração dos limites administrativos dos municípios, os registos transitam para o serviço de registo que passar a ser competente, com base em documento que comprove essa alteração emitido pela entidade responsável.

2. Quando solicitado o registo de prédios situados em área já desanexada de um serviço de registo, o mesmo só pode ser feito neste se a apresentação for anterior à desanexação.

Artigo 28.º

Transferência dos registos

No novo serviço de registo só podem ser efetuados registos relativos a prédios registados noutro serviço de registo quando forem transferidas, oficiosamente, as fichas ou emitidas certidões gratuitas dos registos em vigor.

CAPÍTULO II

SUPORTES DOCUMENTAIS E ARQUIVO

Secção I

Diários e fichas

Artigo 29.º

Suportes informáticos

O registo predial é, sempre que possível, organizado através do recurso a meios informáticos.

Artigo 30.º

Diário

Existe em cada um dos serviços de registo um diário, em suporte informático ou documental, que serve para anotar, por ordem da data e hora da entrada, os pedidos de registo e respetivos documentos.

Artigo 31.º

Fichas

Existe em cada um dos serviços de registo fichas de registo, em suporte informático ou documental, destinadas a descrições, inscrições e averbamentos.

Artigo 32.º

Ordenação das fichas

As fichas de registo são ordenadas por municípios, dentro destes por posto administrativo e dentro de cada um deles pelo respetivo número de ordem de identificação de prédio.

Secção II

Ficheiros reais e pessoais

Artigo 33.º

Ficheiro real

1. Para efeitos de busca, há em cada serviço de registo um ficheiro real.

2. O ficheiro real é constituído por verbetes que indicam cada prédio, ordenado por município e posto administrativo e com as seguintes menções:

a) Número de identificação do prédio;

b) Situação do prédio e sua natureza rústica, urbana ou mista;

c) Sendo o prédio urbano, nome da rua e número de polícia.

Artigo 34.º

Ficheiro pessoal

1. Para os efeitos referidos no n.º 1 do artigo anterior, há ainda em cada serviço de registo um ficheiro pessoal.

2. O ficheiro pessoal é constituído por verbetes, dos quais constam:

a) A identificação dos proprietários ou possuidores dos prédios, ordenados alfabeticamente, bem como o seu estado civil e residência;

b) Os números de identificação dos prédios e as localidades onde se situam.

3. Quando as condições técnicas o permitam, devem os verbetes existir apenas em suporte eletrónico e o seu preenchimento ser feito de forma automática, nos termos de diploma ministerial aprovado pelo membro do Governo responsável pela área da justiça.

Secção III

Arquivo e acesso aos dados

Artigo 35.º

Arquivo de documentos

1. Ficam arquivados pela ordem das apresentações os documentos que serviram de base à realização dos registos, bem como o comprovativo do pedido.

2. Se as condições técnicas permitirem o seu arquivo em suporte eletrónico, os documentos em papel que basearam atos de registo, bem como as certidões que contenham elementos que não possam ser recolhidos por acesso às respetivas bases de dados, são devolvidos aos interessados.

3. Por despacho do responsável máximo dos serviços de registos e notariado, pode ser determinado o arquivo dos documentos em suporte eletrónico.

4. Os documentos arquivados em suporte eletrónico referidos no número anterior têm a força probatória dos originais.

5. Ficam igualmente arquivados os documentos previstos no artigo 55.º.

Artigo 36.º

Documentos provisoriamente arquivados

Enquanto as condições técnicas não permitirem o seu arquivo eletrónico, os documentos respeitantes a atos recusados permanecem no serviço de registo quando tenha sido interposto recurso hierárquico ou impugnação judicial ou enquanto o prazo para a sua interposição não tiver expirado.

Artigo 37.º

Acesso às bases de dados

1. Os serviços públicos intervenientes no processo de regularização da propriedade imóvel têm acesso às respetivas bases de dados logo que para isso existam condições técnicas.

2. O acesso à informação contida nas bases de dados referidas no número anterior dá-se mediante ligação informática entre os serviços, de forma a obterem informação necessária à realização dos fins próprios de cada um.

3. O uso oficioso das informações obtidas não pode exceder os fins referidos no número anterior.

CAPÍTULO III
REFERÊNCIAS CADASTRAIS

Artigo 38.º

Harmonização do registo com o cadastro

1. As descrições prediais não podem ser abertas nem atualizadas, quanto à sua localização, área e confrontações, em contradição com a correspondente inscrição cadastral ou com o pedido de retificação ou alteração desta.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, os interessados devem comunicar aos serviços cadastrais todas as informações que alterem a localização, área e confrontações do prédio.

3. A área de cada uma das parcelas deve ser certificada pelo cadastro.

4. A apresentação e o arquivo da planta cadastral são obrigatórios para a realização de qualquer ato de registo que determine a abertura de descrição ou a sua atualização quanto aos elementos de identificação física mencionados no n.º 1.

Artigo 39.º

Atualização da descrição com o cadastro

A área constante da descrição registal pode ser sempre atualizada com base em documento comprovativo emitido pelos serviços cadastrais de onde conste a retificação da mesma ou através do acesso direto às informações necessárias.

Artigo 40.º

Harmonização do título com o registo predial

Nos títulos respeitantes a factos sujeitos a registo, a identificação dos prédios não pode ser feita em contradição com a respetiva descrição registal.

Artigo 41.º

Obrigatoriedade de atualização prévia das informações cadastrais

Para efeitos do disposto nos artigos anteriores, o interessado deve solicitar, previamente à titulação de qualquer ato, a atualização ou retificação no cadastro e no registo predial dos dados referentes à situação física do prédio.

Artigo 42.º

Alterações cadastrais

1. Quando ocorra qualquer alteração no cadastro, o respetivo serviço central deve comunicar aos serviços de registo, de preferência por via eletrónica, todas as alterações referentes à situação física do prédio.

2. O serviço central de cadastro deve comunicar igualmente as referências correspondentes a todos os prédios objeto de alteração.

Artigo 43.º

Prova de situação cadastral

1. Para a realização de atos de registo sobre qualquer prédio deve ser feita prova prévia da inscrição cadastral.

2. A prova exigida no número anterior faz-se mediante acesso direto à informação constante da base de dados do serviço central do cadastro ou pela exibição de documento atualizado emitido por essa entidade.

3. A prova exigida nos números anteriores é dispensada para os cancelamentos de registos.

TÍTULO III
PROCESSO DE REGISTO

CAPÍTULO I
PRESSUPOSTOS

Secção I
Inscrição prévia e continuidade das inscrições

Artigo 44.º
Princípio do trato sucessivo

1. A primeira inscrição de aquisição, em cada ficha, respeita ao direito de propriedade já reconhecido por sentença judicial ou reconhecido e atribuído no âmbito do regime especial para a determinação do primeiro titular dos bens imóveis regulado pelas Leis n.ºs 1/2003, de 10 de março, publicada no Jornal da República, Série I, n.º 9, de 30 de julho de 2003, e 13/2017, de 5 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de julho.

2. O registo definitivo de aquisição de direitos ou de constituição de encargos por negócio jurídico depende do registo prévio dos bens em nome de quem os transmite ou onera.

3. No caso de existir sobre os bens registo de aquisição ou reconhecimento de um direito ou de mera posse, é necessária a intervenção prévia do respetivo titular, antes de ser lavrado definitivamente o novo registo, salvo se o facto for consequência de outro anteriormente registado.

Artigo 45.º
Dispensa de inscrição

1. É dispensada a inscrição em nome dos titulares de bens ou direitos que façam parte de herança indivisa.

2. É também dispensada a inscrição a favor do herdeiro ou legatário universal sempre que esteja em causa o registo de factos relativos ao património hereditário.

Secção II
Legitimidade e representação

Artigo 46.º
Regra geral de legitimidade

Têm legitimidade para pedir o registo os sujeitos, ativos ou passivos, da respetiva relação jurídica e, em geral, todas as pessoas que nele tenham interesse ou estejam obrigadas à sua promoção.

Artigo 47.º

Contitularidade de direitos

1. O meeiro ou qualquer dos herdeiros pode pedir, a favor de todos os titulares, o registo de aquisição de bens e direitos que façam parte de herança indivisa.

2. Qualquer comproprietário ou compossuidor pode pedir, a favor de qualquer dos demais titulares, o registo de aquisição dos respetivos bens ou direitos.

Artigo 48.º

Pedido de averbamentos às descrições

1. Salvo quando se trate de factos que constem de documento autêntico, os averbamentos às descrições só podem ser pedidos:

a) Pelo proprietário ou possuidor definitivamente inscrito ou com a sua intervenção;

b) Por qualquer interessado inscrito ou com a sua intervenção, não havendo proprietário ou possuidor inscrito;

c) Por qualquer interessado inscrito que tenha requerido a notificação judicial do proprietário ou possuidor inscrito, não havendo oposição deste no prazo de 30 dias, a partir da data da notificação.

2. A intervenção referida nas alíneas a) e b) do número anterior tem-se por verificada desde que os interessados tenham intervindo nos respetivos títulos ou processos.

3. A oposição referida na alínea c) do n.º 1 é anotada à descrição mediante apresentação de requerimento do proprietário ou possuidor inscrito.

Artigo 49.º

Representação voluntária

1. O registo pode ser pedido por mandatário com procuração que lhe confira poderes especiais para o ato.

2. Não carecem de procuração para pedir o registo aqueles que tenham poderes de representação para intervir no respetivo título.

CAPÍTULO III
DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES PARA REGISTO

Secção I
Disposições gerais

Artigo 58.º

Prova documental

1. Só podem ser registados os factos constantes de documentos que legalmente os comprovem.

2. Os documentos arquivados são utilizados para a realização de novo registo sempre que referenciados e novamente registados no diário pelo número e data da sua apresentação.

3. Os documentos escritos em língua estrangeira só serão aceites desde que se apresentem traduzidos para uma das línguas oficiais de Timor-Leste.

4. Os documentos arquivados nos serviços da Administração Pública, certificados pela autoridade pública e que estejam dentro do prazo de validade, podem ser utilizados para a realização de registos, devendo tais documentos ser referenciados no pedido.

5. Para efeitos do disposto no número anterior, o apresentante fica obrigado a reembolsar o serviço de registo pelo montante das despesas com a obtenção desses documentos.

Artigo 59.º

Menções obrigatórias

1. Dos atos notariais, processuais ou outros que contenham factos sujeitos a registo devem constar os seguintes elementos:

a) A identidade dos sujeitos, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 108.º;

b) O número de ordem de identificação do prédio;

c) A indicação do registo prévio a que se refere o n.º 1 do artigo 15.º;

d) A advertência da obrigação de o representante legal do incapaz ou ausente em parte incerta que titule o ato extrajudicial requerer o registo dos direitos sobre imóveis adjudicados.

2. A comprovação dos elementos constantes do registo pode ser feita por certidão ou consulta informática, o que deve ser mencionado no texto do ato.

3. Da certidão dos atos referidos no n.º 1, passada para fins de registo, devem constar todos os elementos aí previstos.

Artigo 60.º

Declarações complementares

1. São admitidas declarações complementares dos títulos:

a) Para completar a identificação dos sujeitos, sem prejuízo das exigências de prova do estado civil;

b) Para esclarecimento das divergências entre os elementos que o integrem, quando contraditórios entre si ou com a descrição, em virtude de alteração posterior, acompanhadas do respetivo documento cadastral que comprove os dados corretos.

2. Os erros sobre elementos da identificação do prédio de que os títulos enfermem podem ser retificados por documento emitido pelo serviço central do cadastro de onde constem os dados devidamente retificados.

Artigo 61.º

Forma das declarações para registo

1. As declarações para registo, principais ou complementares, são feitas por escrito, no espaço próprio da respetiva requisição ou em documento avulso.

2. As declarações mencionadas no número anterior devem ser assinadas e conter a indicação do número, data e entidade emitente do respetivo bilhete de identidade ou documento de identificação equivalente do signatário.

Secção II

Critérios para o registo e cancelamento de registos em casos especiais

Subsecção I

Casos especiais

Artigo 62.º

Primeiro registo de aquisição do direito de propriedade

1. Em cada descrição predial o primeiro registo de aquisição de direito de propriedade é lavrado por transcrição do dispositivo da sentença judicial ou do título de direito de propriedade emitido na sequência do regime especial previsto no Decreto-Lei n.º 27/2011, de 6 de julho, e na Lei n.º 13/2017, de 5 de junho.

2. A informação em falta necessária a completar os requisitos gerais e especiais da inscrição de aquisição, caso não possa ser obtida pelos serviços de registo de forma oficiosa junto de outros organismos públicos, deve ser fornecida aos serviços de registo predial, mediante prova documental bastante, pelo titular do direito de propriedade ou seus legítimos representantes ou pelos seus herdeiros, sendo o caso.

Artigo 63.º

Penhora

1. O registo provisório da penhora é efetuado com base na certidão comprovativa de a mesma ter sido judicialmente ordenada.

2. O registo referido no número anterior é convertido em definitivo em face da certidão do termo de penhora comprovativo da execução da diligência.

Artigo 64.º

Aquisição por venda judicial

O registo provisório de aquisição por venda judicial em processo de execução é efetuado oficiosamente com base em certidão do título de adjudicação, contendo a identificação do adquirente, do prédio, do pagamento do preço e da data da venda.

Artigo 65.º

Aquisição de bens de herança indivisa

O registo de aquisição em comum e sem determinação de parte ou direito de bens que façam parte de herança indivisa é feito com base em documento comprovativo da habilitação e declaração identificativa dos bens.

Artigo 66.º

Hipoteca legal e judicial

O registo de hipoteca legal ou judicial é feito com base em certidão do título de que resulta a garantia.

Artigo 67.º

Afetação de imóveis

O registo de afetação de imóveis é feito com base em declaração do proprietário ou possuidor inscrito.

Artigo 68.º

Ações e procedimentos cautelares

O registo provisório de ação e de procedimento cautelar é feito com base em certidão de teor do articulado ou do seu duplicado, desde que acompanhada de prova da sua apresentação ao tribunal.

Artigo 69.º

Decisões judiciais

O registo das decisões judiciais é feito com base em:

a) Certidão da decisão; ou

b) Comunicação efetuada pelo tribunal acompanhada de cópia daquela.

Artigo 70.º

Contrato para pessoa a nomear

1. A nomeação de terceiro em contrato para pessoa a nomear é registada com base em:

a) Instrumento de ratificação;

b) Declaração do contraente originário da qual conste que foi validamente comunicada ao outro contraente.

2. As assinaturas da declaração referida na alínea b) do número anterior devem ser reconhecidas presencialmente, salvo se feitas na presença de funcionário do serviço competente para o registo no momento do pedido.

3. O reconhecimento previsto no número anterior pode igualmente ser dispensado quando o registo seja promovido pelo declarante através da internet, com recurso a meios eletrónicos que permitam determinar a identidade do interessado, nos termos a definir por diploma ministerial do membro do Governo responsável pela área da justiça.

Subsecção II

Cancelamentos

Artigo 71.º

Cancelamento de hipoteca

1. O cancelamento do registo de hipoteca é feito com base em documento de que conste o consentimento do credor.

2. O documento referido no número anterior deve conter a assinatura reconhecida presencialmente, salvo se esta for feita na presença do funcionário do serviço de registo competente no momento do pedido.

Artigo 72.º

Cancelamento de hipoteca para garantia de pensões periódicas

A hipoteca para garantia de pensões periódicas é cancelada em face da certidão de óbito do respetivo titular e de algum dos seguintes documentos:

a) Recibos de pagamento das pensões vencidas nos cinco anos anteriores à morte do pensionista;

b) Declaração, assinada pelos herdeiros habilitados do pensionista, de não estar em dívida nenhuma pensão;

c) Certidão, passada pelo tribunal da residência dos devedores, comprovativa de não ter sido distribuído, nos últimos 10 anos, processo para cobrança das pensões, se o pensionista tiver morrido há mais de cinco anos.

Artigo 73.º

Cancelamento do registo de penhora, arresto e outras providências cautelares

1. O cancelamento dos registos de penhora, arresto e outras providências cautelares, nos casos em que a ação já não esteja pendente, faz-se com base na certidão passada pelo tribunal competente que comprove essa circunstância e a respetiva causa, fazendo-se, nos outros casos, com base em certidão da decisão judicial que os tenha dado sem efeito.

2. O referido no número anterior aplica-se igualmente aos processos de execução fiscal, relativamente à extinção ou não existência da dívida à entidade fiscal competente.

3. Nos casos de adjudicação ou de venda judicial em processo de execução de bens penhorados ou arrestados, só após o registo da adjudicação ou da venda se podem efetuar os cancelamentos referidos no número anterior.

Artigo 74.º

Cancelamento dos registos provisórios

1. O cancelamento dos registos provisórios por natureza de hipoteca voluntária é feito com base em declaração por escrito do respetivo titular.

2. A assinatura do declarante deve ser reconhecida presencialmente, salvo se for feita perante funcionário dos serviços de registo no momento do pedido.

3. No caso de existirem registos dependentes dos registos referidos no n.º 1, é igualmente necessário o consentimento dos respetivos titulares, prestado em declaração com idêntica formalidade.

4. O cancelamento do registo provisório de ação e de procedimento cautelar é feito com base em certidão da decisão transitada em julgado que:

a) Absolva o réu do pedido ou da instância;

b) A julgue extinta; ou

c) A declare interrompida.

5. O cancelamento referido no número anterior pode ainda ser feito com base em comunicação efetuada pelo tribunal, acompanhada de cópia da decisão e indicação do respetivo trânsito em julgado.

CAPÍTULO IV
APRESENTAÇÃO

Artigo 75.º
Registo da apresentação

1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os documentos apresentados para registo são registados no diário pela ordem, data e hora dos pedidos.

2. O registo dos documentos por via eletrónica é regulado por diploma ministerial do membro do Governo responsável pela área da justiça.

3. Por cada facto sujeito a registo é feita anotação de apresentação diferente no diário, segundo a ordem de entrada no serviço de registo.

4. Para fins de registo no diário, os averbamentos de anexação ou desanexação necessários à abertura de novas descrições consideram-se como um único facto.

5. Feita a apresentação, é lançada nota do correspondente número de ordem e data na requisição e em cada um dos documentos apresentados.

6. Antes da feitura do registo são oficiosamente mencionados no impresso-requisição os factos que devam ser registados oficiosamente por dependência do pedido.

Artigo 76.º
Elementos da apresentação

1. O registo de apresentação deve conter os seguintes elementos:

a) O número de ordem, a data, a hora da apresentação e a modalidade do pedido;

b) O nome do apresentante, quando se trate de entidade oficial que nessa qualidade formule o pedido de registo;

c) O facto que se pretende registar;

d) Os números das descrições dos prédios a que o facto respeita, a natureza e o município e o posto administrativo da sua localização;

e) A espécie dos documentos apresentados e o seu número.

2. As indicações para o registo no diário resultam do pedido de registo.

Artigo 77.º
Apresentações conjuntas

1. Se forem apresentados conjuntamente a registo diversos documentos relativos ao mesmo prédio, as apresentações são registadas no diário pela ordem de antiguidade dos factos que se pretendam registar, independentemente da ordem indicada na requisição.

2. Quando os factos que se pretendam registar tiverem a mesma data, o registo no diário é feito da seguinte forma:

a) Pela ordem da respetiva dependência; ou

b) Sob o mesmo número de ordem, quando forem independentes entre si.

Artigo 78.º

Comprovativo da apresentação

1. É emitido um documento comprovativo da apresentação por cada pedido de registo.

2. Do comprovativo constam:

a) A identificação do interessado;

b) O número de ordem, a data e, sendo efetuada de forma eletrónica, a hora da apresentação;

c) O facto, os documentos e as quantias entregues, bem como o pedido de urgência, se for caso disso.

3. O comprovativo referido no número anterior é emitido de forma eletrónica, se possível, e devolvido ao interessado, nos termos do n.º 2 do artigo 35.º.

Artigo 79.º

Rejeição da apresentação

1. A apresentação deve ser rejeitada apenas quando:

a) Os documentos não respeitarem a atos de registo predial;

b) Não tiverem sido indicados no pedido de registo o nome e a residência do interessado e tais elementos no puderem ser recolhidos dos documentos apresentados ou por qualquer meio idóneo, designadamente por comunicação com o interessado;

c) O pedido não for feito em modelo aprovado ou se dele não constarem os elementos necessários e não for possível supri-los por qualquer meio idóneo, nomeadamente pela comunicação com o interessado;

d) As quantias devidas pelo ato de registo não forem pagas;

e) For possível verificar no momento da apresentação que o facto constante do documento já está registado.

2. O disposto na alínea b) do número anterior não se aplica aos casos de retificação de registo ou apresentação por entidade oficial.

3. A rejeição deve ser fundamentada em despacho a notificar ao interessado, para efeitos de impugnação, nos termos do disposto nos artigos 166.º e 172.º e seguintes.

4. À rejeição são aplicadas, com as devidas adaptações, as disposições relativas à recusa.

Artigo 80.º

Encerramento do diário

1. Salvo os casos mencionados no presente Código, as apresentações só podem ser efetuadas dentro do horário legal de abertura do serviço de registo ao público.

2. O diário é encerrado após o registo da última apresentação do dia.

3. Não tendo havido apresentações, faz-se a menção dessa circunstância, mencionando-se, em qualquer dos casos, a data da feitura do último registo em cada dia.

4. Se as condições técnicas não permitirem a utilização do diário em suporte informático, a menção de que não houve apresentações deve ser devidamente rubricada e as rasuras, emendas ou entrelinhas são expressamente ressalvadas pelo conservador ou pelo ajudante na linha seguinte à da última anotação do respetivo dia.

CAPÍTULO V
QUALIFICAÇÃO DO PEDIDO DE REGISTO

Artigo 81.º
Princípio da legalidade

1. Compete ao conservador apreciar a viabilidade do pedido de registo, a qual deve ser apreciada baseando-se em:

a) Disposições legais aplicáveis;

b) Documentos apresentados; e

c) Registos anteriores.

2. O conservador deve verificar especialmente a:

a) Identidade do prédio;

b) Legitimidade dos interessados;

c) Regularidade formal dos títulos; e

d) Validade dos atos neles contidos.

Artigo 82.º
Recusa do registo

1. O registo deve ser recusado quando:

a) For manifesto que o facto não está titulado nos documentos apresentados;

b) Se verifique que o facto constante do documento já está registado ou não está sujeito a registo;

c) For manifesta a nulidade do facto;

d) Por qualquer motivo não poder o facto ser registado como definitivo ou provisório por natureza;

e) O serviço de registo for territorialmente incompetente.

2. Não pode ser recusado o registo que seja titulado por decisão judicial transitada em julgado e que tenha sido notificado ao Ministério Público, salvo se dele resultar manifesta desarmonia com a situação jurídica do prédio resultante de registos anteriores.

3. No caso de recusa, é mencionado na ficha o ato recusado a seguir ao número, data e hora da respetiva apresentação, com indicação sumária do ato recusado.

4. Os despachos de recusa são proferidos pela ordem de registo no diário e são notificados por escrito aos interessados.

Artigo 83.º
Liquidação de impostos

Nenhum ato sujeito a liquidação de impostos pode ser registado sem que se mostrem pagos ou assegurados os direitos da administração fiscal.

Artigo 84.º

Convolação

Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, o serviço de registo pode proceder à convolação do pedido nos seguintes termos:

a) Se existir qualquer divergência entre o pedido de registo e os documentos apresentados que não resulte em contradição entre os mesmos, o registo é feito com base na qualificação permitida pelos documentos;

b) Quando forem pedidos e apresentados diferentes atos de registo de facto ou factos de que se deva lavrar um único registo, este é feito com menção do número da primeira apresentação, considerando-se as outras neste incluídas;

c) Se for pedido e apresentado um único ato de registo incluindo factos de que se devam lavrar registos diferentes, o serviço competente para efetuar o registo procede às necessárias apresentações, realizando-se os respetivos registos.

Artigo 85.º

Junção de elementos em falta

1. O registo não é recusado quando os documentos apresentados não estão completos, se:

a) A emissão dos referidos documentos puder ser feita pelas entidades ou serviços da Administração Pública;

b) A informação que deles consta puder ser obtida através de acesso direto à base de dados destes serviços; ou

c) Puderem ser solicitados esses documentos diretamente a essas entidades ou serviços.

2. O serviço de registo competente é reembolsado pelo interessado das despesas resultantes dos pagamentos devidos às entidades referidas no número anterior.

3. A falta de apresentação de título que constitua motivo de recusa nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 82.º pode ser suprida, nos termos previstos nos números anteriores, desde que o facto sujeito a registo tenha sido titulado em data anterior à da apresentação.

4. Se o registo for recusado porque o facto foi titulado posteriormente à data da apresentação, deve ser feita nova apresentação.

5. Nos casos em que o prédio não tenha sido devidamente identificado no pedido, o serviço de registo deve:

a) Comunicar este facto ao interessado, por qualquer meio idóneo, para que este, no prazo de cinco dias, declare por escrito se pretende que seja efetuada uma nova apresentação;

b) Solicitar ao interessado, sendo o caso, que venha confirmar a identificação do prédio objeto de registo.

6. A declaração prevista no número anterior equivale à renúncia de impugnação, devendo a nova apresentação ser efetuada imediatamente após a última apresentação pessoal do dia em que foi efetuado o despacho de recusa.

Artigo 86.º

Desistências

1. É permitida a desistência do pedido de registo, mediante declaração escrita, assinada pelo requerente, depois de feita a apresentação e antes de efetuado o registo.

2. Tratando-se de facto sujeito a registo obrigatório, apenas é possível a desistência quando:

a) Exista deficiência que justifique recusa; ou

b) For apresentado documento que comprove a extinção do facto.

TÍTULO IV
ATOS DE REGISTO

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 87.º
Prazo e ordem dos registos

1. Os registos são efetuados no prazo máximo de 15 dias e pela ordem da data de apresentação no Livro de Diário.

2. Em relação a cada ficha, os registos são efetuados pela ordem temporal dos registos no Livro de Diário.

3. Quando o registo no Livro de Diário dos factos que constem do pedido de registo não corresponder à ordem da respetiva dependência, deve na feitura dos registos:

a) Seguir-se a ordem da referida dependência; e

b) Mencionar-se no extrato a alteração efetuada.

Artigo 88.º
Competência

1. O conservador é a entidade competente para lavrar e assinar os atos de registo, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2. O conservador pode designar um funcionário do serviço para o auxiliar apenas na execução do registo.

Artigo 89.º
Forma e redação

1. O registo predial é composto:

a) Pela descrição do prédio a que respeita;

b) Pela inscrição dos factos que constituem os direitos,

c) Pelos respetivos averbamentos.

2. As descrições, inscrições e averbamentos são efetuados por extrato, com base nos respetivos títulos, e executados, sempre que possível, em suporte informático.

3. Se as condições técnicas não permitirem a realização do registo em suporte informático, o mesmo pode ser datilografado ou manuscrito a preto com carateres legíveis, de permanência assegurada.

4. Relativamente aos registos efetuados nos termos dos números anteriores, devem ser ressalvadas as palavras emendadas, rasuradas, entrelinhadas ou traçadas, sob pena de serem consideradas como não escritas ou eliminadas, sem prejuízo do disposto no Código do Processo Civil sobre esta matéria.

Artigo 90.º

Data

A data dos registos corresponde à da apresentação do pedido de registo ou, se desta não dependerem, à data em que forem efetuados.

Artigo 91.º

Assinatura

1. Os registos são assinados:

a) Pelo conservador;

b) Pelo seu substituto legal, quando em exercício; ou

c) Por quem for devidamente autorizado, nos termos do artigo 4.º do diploma que aprova o presente Código.

2. Os registos efetuados em suporte informático são validados pelo conservador ou seu substituto legal com menção da respetiva qualidade, através da introdução de código de acesso reservado.

3. Após a validação a que se refere o número anterior, é extraída cópia diária dos atos registados em suporte informático para constituir arquivo de segurança.

Artigo 92.º

Suprimento da falta de assinatura

1. Os registos que não tiverem sido assinados devem ser conferidos pelos respetivos documentos para se verificar se podiam ou não ser efetuados.

2. Se os documentos apresentados para o registo não estiverem arquivados e a prova não puder ser obtida oficiosamente, mediante acesso direto à informação constante da base de dados dos serviços competentes, são pedidas certidões gratuitas aos respetivos serviços.

3. Se a prova obtida nos termos do número anterior não for suficiente, deve ser solicitada ao interessado a junção dos documentos necessários no prazo de 30 dias.

4. Se se concluir que podia ser efetuado, o registo é assinado e feito o averbamento do suprimento da irregularidade com menção da data.

5. Concluindo-se que o registo não podia ser efetuado, é averbado que a falta é insuprível e o registo é considerado juridicamente inexistente.

6. Deve notificar-se este facto ao respetivo titular, para efeitos de impugnação.

CAPÍTULO II
DESCRIÇÕES E AVERBAMENTOS

Secção I
Descrições

Artigo 93.º
Finalidade

1. A descrição tem por fim a identificação física, económica e fiscal dos prédios.

2. De cada prédio é feita uma descrição distinta.

3. No seguimento da descrição do prédio são lançadas as inscrições ou as correspondentes cotas de referência.

4. As inscrições ou as cotas de referência devem mencionar que a informação deixou de estar em vigor quando:

a) As inscrições relativas a uma determinada descrição forem canceladas ou caducarem;

b) Se transferirem os efeitos do registo anterior, através da feitura de um novo registo.

Artigo 94.º
Abertura de descrições

1. As informações recolhidas e registadas na respetiva base de dados, no âmbito do levantamento cadastral, fornecem as menções que compõem a descrição do prédio, sem prejuízo do seu completamento, quando necessário.

2. A atribuição do número de descrição é sequencial, dentro de cada posto administrativo e pela ordem da respetiva apresentação, dependendo sempre de uma inscrição, definitiva ou provisória, ou de um averbamento.

Artigo 95.º
Descrições subordinadas

No caso de constituição de propriedade horizontal, além da descrição genérica do prédio, é feita uma descrição diferente para cada fração autónoma.

Artigo 96.º
Menções gerais das descrições dos prédios

1. O extrato da descrição do prédio deve conter:

a) O número de ordem da descrição predial;

b) A data da apresentação que originou a abertura da descrição;

c) O número único de identificação do prédio;

d) A natureza rústica, urbana ou mista do prédio;

e) As confrontações e, havendo, a denominação da rua e número de polícia;

f) O número do mapa da localização do prédio;

g) A denominação do prédio, se a houver, e a sua situação, por referência ao lugar, posto administrativo e município;

h) A composição sumária e a área do prédio;

i) A indicação, caso esteja determinada, da situação do prédio em zona que goze de proteção especial determinada por lei, designadamente zona de proteção comunitária.

2. Sendo o registo efetuado em suporte informático, e logo que as condições técnicas o permitam, a descrição predial pode conter a planta cadastral e a sua data, dispensando-se, em tal caso, a menção das confrontações referidas na alínea e) do número anterior.

3. Na descrição genérica de prédio em regime de propriedade horizontal é mencionada a série das letras correspondentes às frações autónomas.

4. Na descrição de prédio resultante de anexação ou desanexação de outros são mencionados os números das respetivas descrições.

Artigo 97.º

Menções das descrições subordinadas

A descrição de cada fração autónoma deve conter:

a) O número da descrição genérica do prédio, seguido da letra ou letras da fração autónoma, segundo a ordem alfabética;

b) A composição sumária;

c) A menção do fim a que se destina, se constar do título.

Artigo 98.º

Bens do domínio público

Na descrição de imóveis objeto de concessões em bens do domínio público deve observar-se o seguinte:

a) Quando a concessão se referir a parcelas delimitadas de terreno, são as mesmas descritas nos termos do artigo 96.º com as necessárias adaptações;

b) Quando a concessão respeitar a vias de comunicação, é feita uma única descrição no serviço de registo competente, com os elementos de individualização constantes do respetivo título.

Artigo 99.º

Prédios constituídos a partir de um ou de vários prédios ou parcelas

1. É aberta nova descrição quando o registo incidir sobre prédio constituído por:

a) Uma ou mais parcelas de um ou mais prédios;

b) Por dois ou mais prédios;

c) Por prédios e parcelas de outro ou outros prédios.

2. As inscrições existentes sobre a descrição de que foi desanexada uma parcela são mencionadas na ficha respeitante à nova descrição.

3. O disposto no número anterior também se aplica às descrições total ou parcialmente anexadas.

Artigo 100.º

Descrições duplicadas

1. Quando for detetada uma duplicação de descrições, deve proceder-se:

a) À transcrição numa das fichas de todos os registos existentes nas outras fichas; e

b) Ao averbamento nas fichas referidas na parte final da alínea anterior da menção da sua inutilização, com indicação da descrição que se mantém.

2. Nas descrições que se mantêm é também averbada a duplicação verificada, com a menção dos números das descrições inutilizadas.

Artigo 101.º

Inutilização de descrições

1. As descrições não podem ser canceladas, devendo, no entanto, ser averbada a sua inutilização relativamente:

a) Às descrições de frações autónomas, quando houver demolição do prédio e de cancelamento ou caducidade da inscrição de constituição ou alteração da propriedade horizontal;

b) Às descrições de prédios totalmente anexados;

c) Às descrições de prédios cuja área seja totalmente dividida em lotes de terreno destinados à construção;

d) Às descrições dos prédios de cada proprietário submetidos a emparcelamento;

e) Às descrições sem inscrições em vigor.

2. No averbamento de inutilização de qualquer descrição é mencionada a respetiva causa.

Secção II

Averbamentos às descrições

Artigo 102.º

Alteração da descrição

1. Os elementos das descrições podem ser alterados, completados ou retificados por averbamento.

2. As alterações resultantes de averbamentos não prejudicam os direitos de quem neles não teve intervenção, desde que definidos em inscrições anteriores.

Artigo 103.º

Requisitos gerais

Os averbamentos à descrição devem conter os seguintes elementos:

a) O número de ordem privativo;

b) O número e a data da apresentação correspondente ou, se desta não dependerem, a data em que são feitos;

c) A menção dos elementos da descrição alterados, completados ou retificados;

d) A natureza e data do documento principal, salvo se o averbamento for oficioso e dependente de outro ato de registo.

Artigo 104.º

Atualização oficiosa das descrições

1. Os elementos das descrições devem ser oficiosamente atualizados quando a alteração possa ser comprovada por um dos seguintes meios:

a) Acesso à base de dados da entidade competente;

b) Documento emitido pela entidade competente; ou

c) Documento lavrado com intervenção de pessoa com legitimidade para pedir a atualização.

2. Por decisão da entidade responsável máxima pelo serviço de registo, quando se mostrarem reunidas as condições técnicas e exista harmonização na informação constante das competentes bases de dados, os elementos da descrição podem ser atualizados automaticamente.

CAPÍTULOIII
INSCRIÇÕES E SEUS AVERBAMENTOS

Secção I
Inscrição

Artigo 105.º

Finalidade da inscrição

1. As inscrições visam definir a situação jurídica dos prédios, mediante extrato dos factos a eles referentes.

2. As inscrições só podem ser lavradas com referência a descrições genéricas ou subordinadas.

3. A inscrição de qualquer facto respeitante a várias descrições é lavrada na ficha de cada uma destas.

Artigo 106.º

Provisoriedade por natureza

1. São efetuadas provisoriamente por natureza as seguintes inscrições:

a) Das ações e procedimentos referidos no artigo 4.º;

b) De constituição da propriedade horizontal, antes de concluída a construção do prédio;

c) De factos jurídicos respeitantes a frações autónomas, antes do registo definitivo da constituição da propriedade horizontal, decorrente da falta de conclusão da construção do prédio;

d) De negócio jurídico anulável por falta de consentimento de terceiro ou de autorização judicial, antes de sanada a anulabilidade ou de caducado o direito de arguir;

e) De negócio jurídico, celebrado por gestor ou por procurador sem poderes suficientes, antes da ratificação;

f) De aquisição por venda judicial, antes de passado o título de adjudicação;

g) De aquisição por partilha em inventário, antes de transitada em julgado a sentença;

h) De hipoteca judicial, antes de transitada em julgado a sentença;

i) Da hipoteca a que se refere o artigo 635.º do Código Civil, antes de transitada em julgado a sentença que julgue procedente o pedido;

j) Da penhora, arresto ou apreensão em processo de falência ou insolvência, depois de ordenada a diligência, mas antes de esta ser efetuada;

k) De arrolamento ou outras providências cautelares, antes de transitado em julgado o respetivo despacho;

l) Da declaração de insolvência antes do trânsito em julgado da sentença.

2. Além das previstas no número anterior, são ainda provisórias por natureza:

a) As inscrições de penhora, de declaração de insolvência e de arresto, se existir sobre os bens registo de aquisição ou reconhecimento do direito de propriedade ou de mera posse a favor de pessoa diversa do executado, do insolvente ou do requerido;

b) As inscrições dependentes de qualquer registo provisório ou que com ele sejam incompatíveis;

c) As inscrições que, em reclamação contra a reforma de suportes documentais, se alega terem sido omitidas;

d) As inscrições dos direitos cujos títulos foram extraviados ou destruídos por motivos de calamidade, incêndio ou inundações, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º;

e) As inscrições efetuadas na pendência de recurso hierárquico ou impugnação judicial contra a recusa do registo ou enquanto não decorrer o prazo para a sua interposição.

Artigo 107.º

Prazo de vigência das inscrições provisórias

1. Salvo disposição legal em contrário, é de seis meses o prazo de vigência do registo provisório.

2. As inscrições referidas nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e na alínea c) do n.º 2 do artigo anterior mantêm-se em vigor pelo prazo de cinco anos, renovável por períodos de igual duração, a pedido dos interessados, a efetuar nos últimos 15 dias do prazo em curso, mediante a apresentação de documento que comprove a subsistência da razão da provisoriedade emitido com antecedência não superior a 30 dias em relação ao termo daquele prazo.

3. As inscrições referidas na alínea a) do n.º 2 do artigo anterior mantêm-se em vigor pelo prazo de um ano, salvo o disposto no n.º 5 do artigo 139.º, e caducam se a ação declarativa não for proposta e registada dentro de 30 dias a contar da notificação da declaração prevista no n.º 4 do mesmo artigo.

4. As inscrições referidas na alínea b) do n.º 2 do artigo anterior mantêm-se em vigor pelo prazo do registo de que dependem ou com o qual colidem, salvo se antes caducarem por outra razão.

5. As inscrições referidas nas alíneas a) e g) a l) do n.º 1 do artigo anterior não estão sujeitas a qualquer prazo de caducidade.

6. Nos casos previstos no número anterior, a conversão do registo em definitivo determina a conversão oficiosa das inscrições dependentes e a caducidade das inscrições incompatíveis, salvo se outra for a consequência da requalificação do registo dependente ou incompatível.

7. Sem prejuízo do disposto no artigo 174.º, as inscrições referidas na alínea d) do n.º 2 do artigo anterior mantêm-se em vigor na pendência de recurso hierárquico ou de impugnação judicial ou enquanto estiver a decorrer o prazo para a sua interposição.

8. Nos casos previstos no n.º 3 do presente artigo, o cancelamento ou a caducidade do registo provisório determina a conversão oficiosa da inscrição incompatível, salvo se outra for a consequência da requalificação desta.

9. As inscrições referidas na alínea c) do n.º 1 do artigo anterior são convertidas oficiosamente na dependência do registo definitivo da constituição da propriedade horizontal.

Artigo 108.º

Requisitos gerais

1. O extrato da inscrição deve conter:

a) O número, a data e a hora da apresentação;

b) A menção de que a inscrição é provisória por natureza, quando for o caso, com indicação do número e alínea aplicáveis do artigo 106.º;

c) O facto que se inscreve;

d) A identificação dos sujeitos ativos do facto inscrito, pela menção do nome completo, número de identificação fiscal caso exista, estado civil e residência das pessoas singulares, e a menção do nome do cônjuge e do regime de bens do casamento, se os sujeitos forem casados, ou, sendo solteiros, a indicação de serem maiores ou menores;

e) A denominação ou firma, número de registo comercial, número de identificação fiscal e sede das pessoas coletivas;

f) O número da inscrição ampliada, quando se trate de inscrição de ampliação.

2. Quando o facto registado recaia sobre diversos prédios, deve fazer-se a menção dessa circunstância.

3. Os sujeitos passivos são indicados, em cada inscrição, pela seguinte forma:

a) Pelo nome completo das pessoas singulares; ou

b) Pela denominação ou firma, número de registo, sede e número de identificação fiscal das pessoas coletivas.

4. As inscrições do direito de propriedade efetuadas na sequência do regime especial de definição da titularidade de bens imóveis não carecem da menção de sujeito passivo.

5. Quando os sujeitos de inscrição não puderem ser identificados pela forma prevista neste artigo, mencionam-se as circunstâncias que permitam determinar a sua identidade.

Artigo 109.º

Convenções e cláusulas acessórias

Do extrato das inscrições constam obrigatoriamente as seguintes convenções ou cláusulas acessórias:

a) As convenções de reserva de propriedade e de venda a retro estipuladas em contrato de alienação;

b) As cláusulas fideicomissárias de pessoa a nomear, de reserva de dispor de bens doados ou de reversão deles e, em geral, outras cláusulas suspensivas ou resolutivas que condicionem os efeitos de atos de disposição ou oneração;

c) As cláusulas que excluam da responsabilidade por dívidas o beneficiário de bens doados ou deixados;

d) A convenção de indivisão da compropriedade, quando estipulada no título de constituição ou aquisição.

Artigo 110.º

Requisitos especiais

O extrato da inscrição deve ainda conter as seguintes menções especiais:

a) Na de aquisição, a causa;

b) Na de usufruto, uso, habitação e direito de superfície, o conteúdo dos direitos e as obrigações dos titulares destes direitos e, na parte regulada pelo título, a causa e a duração, quando determinada;

c) Na de servidão, o encargo imposto, a duração, quando temporária, e a causa;

d) Na de operações de transformação fundiária, a identificação do título e as condições da operação;

e) Na de promessa de alienação ou de oneração de bens, o prazo da promessa, se estiver fixado;

f) Na de pacto ou disposição testamentária de preferência, o contrato ou o testamento a que respeita, a duração da preferência e as demais condições especificadas no título respeitantes às prestações das partes;

g) Na de decisão judicial, a parte dispositiva, a data e a menção de haver transitado em julgado;

h) Na de ação ou procedimento, o pedido e o valor dele;

i) Na de apanágio do cônjuge sobrevivo, as prestações mensais fixas ou, na falta destas, a forma por que os alimentos devem ser prestados;

j) Na de cessão de bens aos credores, as obrigações dos cessionários especificadas no título, a causa e o montante global dos créditos, bem como o prazo e o preço convencionados para a venda, se tiverem sido fixados;

k) Na de penhora, arresto ou apreensão de bens em processo de falência ou insolvência, a identificação do processo, a data destes factos e a quantia exequenda ou por que se promove o arresto e ainda, caso a inscrição seja provisória nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 106.º, o nome, estado e residência do titular da inscrição;

l) Na de arrolamento, as datas da diligência e do despacho;

m) Na de outros atos ou providências cautelares, o seu conteúdo e a data do negócio jurídico ou do respetivo despacho;

n) Na de declaração de insolvência, a data em que a sentença foi proferida e a data do respetivo trânsito em julgado e ainda, caso a inscrição seja provisória nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 106.º, o nome, estado e residência do titular inscrito;

o) Na de consignação de rendimentos, o prazo de duração ou, se for por tempo indeterminado, a quantia para cujo pagamento se fez a consignação e a importância a descontar em cada ano, se tiver sido estipulada uma quantia fixa;

p) Na de constituição de propriedade horizontal, o valor relativo de cada fração, expresso em percentagem ou permilagem, e a existência de regulamento, caso este conste do título constitutivo, e, na de alteração do título constitutivo, a descrição da alteração;

q) Na de afetação do imóvel, o valor representado pelo prédio a favor da entidade competente;

r) Na de qualquer restrição, ónus ou encargo, o seu conteúdo;

s) Na de concessão, o conteúdo do direito, na parte especialmente regulada no título, e o prazo da concessão;

t) Na que tenha por base um contrato para pessoa a nomear, o prazo para a nomeação e, quando exista, a referência à estipulação que obste à produção dos efeitos do contrato.

Artigo 111.º

Requisitos especiais da inscrição de hipoteca

1. O extrato da inscrição de hipoteca deve conter as seguintes menções especiais:

a) O fundamento da hipoteca, o crédito, os seus acessórios e o montante máximo assegurado;

b) Tratando-se de hipoteca de fábrica, a referência ao inventário de onde conste a maquinaria e os móveis afetos à exploração industrial, quando abrangidos pela garantia.

2. A taxa de juro legal, se os documentos apresentados para o registo da hipoteca mostrarem que o capital vence juros, mas não indicarem a taxa convencionada.

Artigo 112.º

Inscrição de factos sujeitos a registo constituídos conjuntamente com outros

O registo da aquisição ou mera posse acompanhada da constituição de outro facto sujeito a registo ou da extinção de facto registado determina a realização oficiosa do registo desses factos.

Artigo 113.º

Inscrição de propriedade limitada

1. É inscrita como aquisição em propriedade plena a que respeitar a prédio sobre o qual exista ou se deva lavrar oficiosamente inscrição de usufruto ou uso e habitação.

2. A inscrição de propriedade limitada pelos direitos referidos no número anterior, fora das circunstâncias aí mencionadas, contém a menção das limitações que recaem sobre a referida propriedade.

3. Se a plena propriedade for inscrita com base na aquisição separada da propriedade e do direito de usufruto, ainda que por títulos diferentes, deve proceder-se oficiosamente ao cancelamento do registo daquele direito.

Artigo 114.º

Unidade da inscrição

É feita uma única inscrição nos seguintes casos:

a) Quando os comproprietários ou compossuidores solicitarem no mesmo pedido o registo de aquisição ou posse das quotas-partes respetivas, ainda que por títulos diferentes;

b) Quando o proprietário ou possuidor tenha adquirido o direito em quotas indivisas, ainda que por títulos diferentes.

Secção II

Averbamentos à inscrição

Artigo 115.º

Alteração das inscrições

1. A inscrição pode ser completada, atualizada ou restringida por averbamento.

2. Salvo disposição em contrário, o facto que amplie o objeto ou os direitos e os ónus ou encargos definidos na inscrição apenas pode ser registado mediante nova inscrição.

3. É averbada à inscrição da propriedade feita nos termos do n.º 2 do artigo 113.º a extinção do usufruto ou uso e habitação, sem prejuízo do cancelamento oficioso do respetivo registo, se existir.

4. Os averbamentos são lançados a cada uma das inscrições lavradas nos termos do n.º 3 do artigo 105.º.

Artigo 116.º

Averbamentos especiais

1. São registados por averbamento às respetivas inscrições os seguintes factos:

a) A penhora, o arresto, o arrolamento, o penhor e os demais atos ou providências sobre créditos garantidos por hipoteca ou consignação de rendimentos;

b) A transmissão e o usufruto dos créditos referidos na alínea anterior;

c) A cessão de hipoteca ou do grau de prioridade da sua inscrição;

d) A convenção de indivisão da compropriedade, quando não deva ser inserida nas inscrições, nos termos da alínea d) do artigo 109.º;

e) A transmissão, o usufruto e a penhora do direito de titulares da inscrição de bens integrados em herança indivisa e a declaração de insolvência que afete este direito, bem como quaisquer providências cautelares que afetem a livre disposição desse direito;

f) A cessão da posição contratual emergente da promessa de alienação ou oneração de imóveis ou de pacto de preferência com eficácia real;

g) A transmissão de imóveis por efeito de transferência de património de um ente coletivo para outro ou de trespasse de estabelecimento comercial;

h) O trespasse do usufruto;

i) A consignação judicial de rendimentos de imóveis objeto de inscrição de penhora;

j) A transmissão de concessões inscritas;

k) A conversão das concessões provisórias em definitivas e das gratuitas em onerosas;

l) A transmissão e a sublocação dos arrendamentos inscritos.

2. São registados nos mesmos termos:

a) As providências decretadas nos procedimentos cautelares registados;

b) A conversão do arresto em penhora;

c) A decisão final das ações inscritas;

d) A conversão em definitivos, no todo ou em parte, dos registos provisórios;

e) A renovação dos registos;

f) A nomeação de terceiro, ou a sua não nomeação, em contrato para pessoa a nomear;

g) O cancelamento total ou parcial dos registos.

3. Podem ser lavrados provisoriamente por natureza os averbamentos de factos referidos no n.º 1 que tenham de revestir esse caráter quando registados por inscrição.

4. A conversão em definitiva da inscrição de ação, quando haja uma decisão, em que se julgue modificado ou extinto um facto registado, determina o correspondente averbamento oficioso de alteração ou cancelamento.

5. O referido no número anterior aplica-se igualmente aos casos em que se declare nulo ou anulado um registo.

6. A inscrição de aquisição, em processo de execução, de bens penhorados determina o averbamento oficioso de cancelamento dos registos dos direitos que forem judicialmente mandados cancelar.

Artigo 117.º

Requisitos gerais

1. O averbamento deve conter os seguintes elementos:

a) O número, a data e a hora da apresentação ou, se desta não depender, a data em que é feito;

b) O número da inscrição a que respeita;

c) A menção do facto averbado e das cláusulas suspensivas ou resolutivas que condicionem os efeitos de atos de disposição ou de oneração;

d) Os sujeitos do facto averbado.

2. É aplicável à menção e identificação dos sujeitos, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 108.º.

Artigo 118.º

Requisitos especiais

1. Os averbamentos referidos no n.º 1 do artigo 116.º devem satisfazer, na parte aplicável, os requisitos fixados no artigo 110.º.

2. O averbamento de conversão de registo provisório em definitivo deve conter apenas essa menção, salvo se envolver alteração da inscrição.

3. O averbamento de cancelamento deve conter apenas essa menção, mas, sendo parcial, especifica o respetivo conteúdo.

TÍTULO V
PUBLICIDADE E PROVA DO REGISTO

CAPÍTULO I
PUBLICIDADE

Artigo 119.º
Caráter público do registo

Qualquer pessoa pode pedir certidões dos atos de registo e dos documentos arquivados, bem como obter as informações verbais ou escritas sobre o conteúdo dos mesmos, mediante pagamento dos respetivos emolumentos, sendo o caso.

Artigo 120.º
Certidões e cópias não certificadas

1. As certidões devem, sempre que possível, revestir a forma de cópias emitidas por via informática, nas quais é aposta a menção da sua certificação.

2. Podem ser emitidas cópias informáticas não certificadas, com o valor de informação, dos registos, dos despachos e de quaisquer documentos.

Artigo 121.º
Pesquisas

Para efeitos do disposto nos artigos anteriores, apenas os funcionários dos serviços de registo podem consultar as fichas e documentos, de acordo com as indicações dadas pelos interessados.

CAPÍTULO II
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Artigo 122.º
Finalidade das bases de dados

1. As bases de dados do registo predial têm por finalidade organizar e manter atualizada a informação respeitante à situação jurídica dos prédios, com vista à segurança do comércio jurídico, nos termos e para os efeitos previstos na lei.

2. A informação referida no número anterior não pode ser utilizada para qualquer outra finalidade incompatível com a que aí é mencionada.

Artigo 123.º

Entidade responsável pelo tratamento das bases de dados

1. O responsável máximo dos registos e notariado é o responsável pelo tratamento das bases de dados, nos termos e para os efeitos definidos na lei, sem prejuízo da responsabilidade que, nos termos da lei, é atribuída aos conservadores.

2. Cabe à entidade mencionada no número anterior assegurar o direito de informação e de acesso aos dados pelos respetivos titulares, bem como velar pela legalidade da consulta ou comunicação da informação.

Artigo 124.º

Dados recolhidos

1. São recolhidos para tratamento automatizado os seguintes dados pessoais respeitantes aos sujeitos do registo:

a) Nome e número de identificação fiscal caso exista;

b) Estado civil, com menção de maioridade ou menoridade, quando solteiros;

c) Nome do cônjuge e regime de bens;

d) Residência habitual ou domicílio profissional.

2. Relativamente aos interessados dos pedidos de registo, são recolhidos os dados referidos nas alíneas a) e d) do número anterior e o número do documento de identificação.

3. São ainda recolhidos quaisquer outros dados referentes à situação jurídica dos prédios.

Artigo 125.º

Modos de recolha

1. Os dados pessoais constantes das bases de dados são recolhidos do pedido de registo e dos documentos apresentados.

2. Os modelos destinados ao pedido de registo devem estar conformes com a lei que defina a proteção de dados pessoais.

Artigo 126.º

Comunicação de dados

1. Os dados referentes à situação jurídica de qualquer prédio que constem das bases de dados podem ser comunicados a qualquer pessoa que faça este pedido, nos termos previstos no presente Código.

2. Os dados pessoais referidos no n.º 1 do artigo 124.º podem ainda ser comunicados aos serviços do Estado e demais pessoas coletivas de direito público para prossecução das respetivas atribuições legais e estatutárias.

3. As entidades referidas no número anterior podem ser autorizadas a consultar as bases de dados, sempre com respeito pelas normas de segurança da informação e quando as condições técnicas o permitirem.

4. A consulta referida no número anterior depende da celebração de protocolo com a Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado, que define claramente os seus limites face às competências definidas na lei.

5. A informação pode ser divulgada para fins de investigação científica ou de estatística, desde que não possam ser identificáveis as pessoas a que respeita.

6. A comunicação de dados está sujeita ao pagamento dos encargos que forem devidos, nos termos de tabela a aprovar em diploma legal.

Artigo 127.º

Acesso direto aos dados

1. Podem aceder diretamente aos dados referidos nos números n.os 1 e 2 do artigo anterior:

a) Os magistrados judiciais e do Ministério Público, no âmbito das suas funções;

b) As entidades com competência legal para garantir a segurança interna e prevenir a sabotagem, o terrorismo, a espionagem e a prática de atos que, pela sua natureza, podem alterar ou destruir o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido, no âmbito da execução das suas funções.

2. As condições de acesso direto pelas entidades referidas no número anterior são definidas por despacho do responsável máximo dos registos e notariado.

3. As entidades autorizadas a aceder diretamente aos dados obrigam-se a adotar as medidas necessárias à estrita observância das regras de segurança estabelecidas na lei.

4. Os magistrados judiciais e do Ministério Público podem fazer-se substituir por funcionários por si designados.

Artigo 128.º

Direito à informação

1. Qualquer pessoa tem o direito de ser informada sobre os dados pessoais que lhe respeitem e a respetiva finalidade, bem como sobre a identidade e o endereço do responsável pela base de dados.

2. A atualização e a correção de eventuais inexatidões realizam-se nos termos e pela forma previstos no presente Código e demais leis ou regulamentos.

Artigo 129.º

Segurança da informação

1. Às bases de dados devem ser conferidas as garantias de segurança necessárias a impedir a consulta, a modificação, a supressão, o acrescentamento ou a comunicação de dados por quem não esteja legalmente habilitado.

2. Para efeitos de controlo de admissibilidade da consulta, as pesquisas efetuadas pelas entidades que tenham acesso à base de dados são registadas informaticamente, devendo manter-se obrigatoriamente uma lista atualizada das pessoas autorizadas a aceder às bases de dados.

Artigo 130.º

Sigilo

1. A comunicação ou revelação dos dados pessoais registados na base de dados só pode ser efetuada nos termos previstos no presente Código.

2. Os funcionários de registo, bem como as pessoas que, no exercício das suas funções, tenham conhecimento dos dados pessoais registados nas bases de dados do registo predial, ficam obrigados a sigilo profissional, nos termos da lei.

CAPÍTULO III
MEIOS DE PROVA

Artigo 131.º
Certidões

1. O registo prova-se por meio de certidões.

2. A validade das certidões de registo é de um ano, podendo ser revalidadas por períodos de igual duração se a sua informação se mantiver atual.

3. As certidões podem ser disponibilizadas em suporte eletrónico, nos termos a definir por diploma ministerial do membro do Governo responsável pela área da justiça.

4. As certidões disponibilizadas nos termos do número anterior fazem prova, para todos os efeitos legais e perante qualquer autoridade pública ou entidade privada, nos mesmos termos da correspondente versão em suporte de papel.

5. Faz igualmente prova, para todos os efeitos legais e perante qualquer autoridade pública ou entidade privada, a disponibilização da informação constante da certidão em sítio da internet, nos termos legalmente previstos.

6. Por cada processo de registo é entregue ou enviada ao requerente uma certidão gratuita do registo efetuado.

7. Sempre que se suscitarem dúvidas acerca da situação jurídica do prédio pode ser requerida confirmação da manutenção das informações constantes de certidão, ainda que no prazo legal de validade.

Artigo 132.º
Competência para a emissão

1. As certidões e as cópias não certificadas de registos podem ser emitidas e confirmadas pelo serviço que realizou o registo, sem prejuízo de a confirmação poder ser efetuada por qualquer serviço de registo, desde que as condições técnicas o permitam.

2. Enquanto as condições técnicas não permitirem a sua emissão por qualquer serviço de registo, as certidões de documentos ou despachos são enviadas pelo serviço de registo da área da situação do prédio.

3. As certidões negativas de registos têm de ser confirmadas pelo serviço de registo da área da situação do prédio.

4. Para a emissão dos documentos referidos nos números anteriores é competente o conservador ou qualquer funcionário do serviço de registo designado por aquele.

Artigo 133.º

Pedido de certidão

1. As certidões podem ser pedidas verbalmente ou por escrito.

2. Os pedidos de certidão devem conter, além da identificação do requerente, o número da descrição predial e o município e posto administrativo da localização do prédio ou prédios a que respeitem, bem como, sendo o caso, a identificação das frações autónomas a que respeitem.

Artigo 134.º

Conteúdo da certidão

1. As certidões de registo devem conter:

a) A reprodução das descrições dos atos de registo em vigor respeitantes ao prédio em causa, salvo se tiverem sido pedidas com referência a todos os atos de registo;

b) A menção das apresentações pendentes sobre o prédio em causa;

c) As irregularidades ou deficiências de registo não retificadas;

d) Os documentos arquivados para os quais os registos remetam.

2. As certidões pedidas referentes a certos atos são passadas de forma a não induzirem em erro acerca do conteúdo do registo e da posição dos seus titulares e devem referir os factos registados ou os títulos apresentados que alterem a situação jurídica resultante dos atos a que se refere o pedido.

3. Se for encontrado descrito um prédio que apenas ofereça semelhança com o identificado no pedido, será passada a certidão daquele, mencionando-se esta circunstância, devendo os interessados declarar, nos instrumentos ou processos para os quais a certidão se destine, se existe relação entre ambos os prédios.

Artigo 135.º

Emissão ou recusa de certidões

1. As certidões são emitidas no prazo de dois dias úteis após a receção do pedido em impresso de modelo oficial.

2. As certidões referidas no número anterior devem mencionar a data de emissão e conter a rubrica do funcionário em todas as folhas, devidamente numeradas.

3. As certidões negativas de registos são emitidas no prazo máximo de cinco dias úteis.

4. Sem prejuízo de outros fundamentos de recusa de emissão de certidão previstos na lei, a emissão da certidão deve ser recusada nos casos seguintes:

a) Se o pedido não contiver os elementos previstos no n.º 2 do artigo 133.º;

b) Se o prédio não estiver sujeito a registo.

TÍTULO VI
SUPRIMENTO, RETIFICAÇÃOE RECONSTITUIÇÃODO REGISTO

CAPÍTULO I
MEIOS DE SUPRIMENTO

Artigo 136.º
Justificação relativa ao reatamento do trato sucessivo

1. Nos casos em que existam uma ou mais transmissões não registadas a partir do último titular inscrito e até à transmissão para o atual pretenso titular sobre um prédio já descrito, a falta das referidas inscrições pode ser suprida mediante escritura de justificação notarial.

2. À justificação é aplicável o disposto no regime notarial e no respetivo regulamento.

Artigo 137.º
Justificação relativa ao novo trato sucessivo

1. Nos casos excecionais em que exista inscrição de aquisição, reconhecimento ou mera posse, a falta de intervenção do respetivo titular, exigida pelo n.º 3 do artigo 44.º, pode ser suprida mediante escritura de justificação notarial.

2. Nos casos mencionados no número anterior, a usucapião implica novo trato sucessivo a partir do titular do direito assim justificado.

Artigo 138.º
Outros casos de justificação

As disposições relativas à justificação notarial para efeitos do restabelecimento do trato sucessivo ou estabelecimento do novo trato sucessivo são aplicáveis, com as devidas adaptações:

a) Ao registo da mera posse;

b) Ao cancelamento, pedido pelo titular inscrito, do registo de quaisquer ónus ou encargos, quando não seja possível obter documento comprovativo da respetiva extinção.

Artigo 139.º
Suprimento em caso de arresto ou penhora

1. Havendo registo provisório de arresto ou penhora de bens inscritos a favor de pessoa diversa do requerido, o juiz deve ordenar a citação do titular inscrito para declarar, no prazo de 15 dias, se o prédio ou o direito ainda lhe pertence.

2. No caso de ausência ou falecimento do titular da inscrição, deve fazer-se a citação deste ou dos seus herdeiros, independentemente de habilitação de herdeiros, afixando-se editais, pelo prazo de 30 dias, na sede da localidade da área da situação dos prédios e no serviço de registo competente.

3. Se o citado declarar que os bens não lhe pertencem ou não fizer nenhuma declaração, o tribunal emite certidão do facto ao serviço de registo predial para conversão oficiosa do registo em definitivo.

4. Se o citado declarar que os bens lhe pertencem, o juiz remete os interessados para os meios processuais comuns e o facto é comunicado ao serviço de registo predial, bem como a data da notificação da declaração, para ser averbado no registo.

5. O registo da ação declarativa na vigência do registo provisório é averbado neste e prorroga o respetivo prazo até que seja cancelado o registo da ação.

6. No caso de procedência da ação, deve o interessado pedir a conversão do registo no prazo de 10 dias a contar do trânsito em julgado.

CAPÍTULO II
RETIFICAÇÃO DO REGISTO

Secção I
Regime aplicável

Artigo 140.º
Processo de retificação

A retificação dos registos é efetuada segundo as disposições do presente capítulo e, subsidiariamente, do Código do Processo Civil, com as devidas adaptações.

Artigo 141.º
Iniciativa

1. Os registos inexatos e os registos indevidamente lavrados devem ser retificados por iniciativa do conservador, logo que tome conhecimento da irregularidade ou a pedido de qualquer interessado, ainda que não inscrito.

2. Os registos nulos nos termos das alíneas b) e d) do artigo 20.º podem ser cancelados com o consentimento dos interessados ou em execução de decisão judicial.

3. Os registos nulos por violação do princípio do trato sucessivo só podem ser retificados mediante a feitura do registo em falta, após o cumprimento dos artigos 136.º e 137.º, conforme o caso, e se não estiver registada a ação de declaração de nulidade.

4. Salvo o disposto no número anterior, a retificação é feita por averbamento.

Artigo 142.º

Desconformidade com o título

1. A inexatidão proveniente da desconformidade com o título é retificada oficiosamente em face dos documentos que serviram de base ao registo.

2. Se a retificação puder prejudicar direitos de titulares inscritos, é necessário o consentimento de todos ou decisão judicial.

3. Entende-se que a retificação de registo inexato por desconformidade com o título não prejudica o titular do direito nele inscrito.

4. Não são considerados titulares inscritos, para efeitos do presente artigo, aqueles cuja titularidade foi erradamente inscrita e a que respeita a retificação que se pretende obter.

Artigo 143.º

Deficiência de títulos

1. As inexatidões provenientes de deficiência dos títulos que não sejam causa de nulidade só podem ser retificadas com o consentimento de todos os interessados ou por decisão judicial.

2. A retificação que não envolva prejuízo de titulares inscritos, desde que baseada em documento bastante, pode ser feita a pedido de qualquer interessado, sem necessidade do consentimento dos restantes interessados.

3. Quando a retificação for declarada pelo respetivo cabeça-de-casal, presume-se que dela não resulta prejuízo para a herança.

Artigo 144.º

Registos indevidamente lavrados

1. Os registos indevidamente lavrados que enfermem de nulidade nos termos das alíneas b) e d) do artigo 20.º podem ser cancelados mediante consentimento de todos os interessados ou por decisão judicial em processo de retificação.

2. Os registos lançados em ficha distinta daquela em que deviam ter sido lavrados são oficiosamente transcritos na ficha que lhes corresponda, averbando-se ao registo errado a sua inutilização e a indicação da ficha em que foi transcrito.

Artigo 145.º

Efeitos da retificação

1. A retificação do registo inexato não prejudica os direitos adquiridos a título oneroso por terceiros de boa-fé, se o registo dos factos correspondentes for anterior ao registo da retificação ou da pendência do respetivo processo.

2. A boa-fé consiste na ignorância da inexatidão registal.

Artigo 146.º

Requisitos do pedido

1. No pedido de retificação devem ser especificados os fundamentos e a identidade dos interessados.

2. O pedido de retificação é acompanhado dos meios de prova necessários e do pagamento dos emolumentos devidos.

3. É rejeitado o pedido por falta de pagamento dos emolumentos devidos.

Artigo 147.º

Formas de retificação

O consentimento necessário à retificação pode ser prestado:

a) Por requerimento de todos os interessados pedindo a retificação;

b) Em conferência convocada pelo conservador.

Artigo 148.º

Retificação com consentimento de todos interessados

Se a retificação tiver sido requerida por todos os interessados, é retificado o registo, sem necessidade de outra qualquer formalidade, quando se concluir, em face dos documentos apresentados, que estão verificadas as condições para que a retificação seja feita.

Artigo 149.º

Retificação em conferência

1. Requerida a retificação ou nulidade do registo indevidamente lavrado e não sendo a retificação requerida por todos os interessados, o conservador, por sua iniciativa ou a pedido de qualquer deles, convoca, por carta registada com aviso de receção, uma conferência de todos para deliberarem sobre a retificação.

2. O requerimento ou o auto de notificação da inexatidão são registados no diário, juntamente com os documentos, e a pendência da retificação é averbada ao respetivo registo.

3. Se o conservador e todos os interessados acordarem na retificação, lavra-se auto do acordo.

Artigo 150.º

Casos de dispensa de consentimento dos interessados

1. A retificação que não seja suscetível de prejudicar direitos dos titulares inscritos é efetuada, mesmo sem necessidade do seu consentimento, nos casos seguintes:

a) Sempre que a inexatidão provenha da desconformidade com o título, analisados os documentos que serviram de base ao registo;

b) Sempre que, provindo a inexatidão de deficiência dos títulos, a retificação seja requerida por qualquer interessado com base em documento bastante.

2. Deve entender-se que a retificação de registo inexato por desconformidade com o título não prejudica o titular do direito nele inscrito.

3. Presume-se que a retificação não prejudica a herança se tal for declarado pelo respetivo cabeça-de-casal.

Artigo 151.º

Averbamento de pendência da retificação

1. Quando a retificação não deva ser efetuada nos termos dos artigos 149.º e 150.º, é averbada ao respetivo registo a pendência da retificação, com referência ao registo no diário do pedido ou do auto de verificação da inexatidão, consoante os casos.

2. O averbamento a que se refere o número anterior não prejudica o decurso do prazo de caducidade a que o registo a retificar esteja sujeito.

3. Os registos de outros factos que venham a ser efetuados e que dependam, direta ou indiretamente, da retificação pendente são efetuados provisoriamente nos termos previstos na alínea b) do n.º 2 do artigo 106.º, sendo-lhes aplicável, com as adaptações necessárias, os n.ºs 4 a 7 do artigo 107.º.

4. O averbamento da pendência é oficiosamente cancelado mediante decisão definitiva que indefira a retificação.

Artigo 152.º

Indeferimento liminar

1. Sempre que o pedido se demonstre manifestamente improcedente, o conservador indefere liminarmente o requerido, por despacho fundamentado de que notifica o requerente.

2. A decisão de indeferimento liminar pode ser impugnada mediante recurso hierárquico ou impugnação judicial nos termos do artigo 156.º.

3. Em caso de recurso hierárquico, e face aos fundamentos alegados, o conservador pode reparar a sua decisão de indeferimento liminar, mediante despacho fundamentado que ordene o prosseguimento do processo, do qual é notificado o recorrente.

4. Não sendo a decisão reparada, são notificados os interessados a que se refere o artigo seguinte para, no prazo de 10 dias, impugnarem os fundamentos do recurso, remetendo-se o processo à entidade competente.

Artigo 153.º

Notificação dos interessados não requerentes

1. No caso de haver interessados não requerentes, o conservador ordena a sua notificação para, no prazo de 10 dias, deduzirem oposição à retificação pretendida, devendo juntar os elementos de prova e pagar os emolumentos devidos.

2. Se a notificação pessoal não for possível, por ausência em parte incerta ou incerteza de quem sejam os interessados, a notificação é efetuada nos termos previstos no Código do Processo Civil para as citações editais, com as devidas adaptações.

3. Os editais são afixados, pelo prazo de 30 dias, no serviço de registo em que corre o processo e na sede do suco da última residência conhecida do ausente ou incerto, devendo deles constar:

a) Os nomes dos interessados requerentes, bem como o serviço onde corre o processo;

b) A pretensão dos requerentes da retificação;

c) A inexatidão verificada ou cometida;

d) O prazo para a dedução de oposição.

4. Volvido o prazo referido nos n.ºs 2 e 3 sem que os interessados venham ao processo, o conservador ordena que a notificação prevista no n.º 1 seja efetuada ao Ministério Público, com entrega dos elementos necessários à defesa e indicação do prazo para a dedução de oposição.

5. As notificações dos menores e incapazes são efetuadas na pessoa dos seus representantes legais, sem prejuízo da possibilidade de intervenção acessória do Ministério Público.

6. No caso de se verificar o falecimento de qualquer interessado, seguem-se os trâmites do incidente de habilitação previsto no Código do Processo Civil.

Artigo 154.º

Instrução

1. Recebida a oposição ou decorrido o respetivo prazo, o conservador procede às diligências necessárias de produção de prova.

2. A prova testemunhal é feita mediante apresentação das testemunhas pela parte que as tiver indicado, em número não superior a três, devendo os respetivos depoimentos ser reduzidos a escrito, por extrato.

3. A perícia é requisitada pelo conservador ou realizada por perito a designar nos termos previstos nos artigos 629.º e seguintes do Código do Processo Civil, aplicáveis com as necessárias adaptações.

4. O conservador pode, em qualquer caso, proceder às diligências e produção de prova que considerar necessárias.

Artigo 155.º

Decisão do conservador

A decisão sobre o pedido de retificação é proferida pelo conservador no prazo de 10 dias após a conclusão das diligências probatórias.

Secção II

Meios de impugnação

Artigo 156.º

Recurso hierárquico e impugnação judicial

1. A decisão sobre o pedido de retificação pode ser impugnada por qualquer interessado mediante interposição de recurso hierárquico ou de impugnação judicial.

2. A interposição de recurso hierárquico ou impugnação judicial é apresentada no serviço de registo predial onde foi proferida a decisão e registada no diário.

3. O prazo para o recurso hierárquico e para a impugnação judicial é de 15 dias, contados da data da notificação da decisão do conservador.

4. O recurso hierárquico segue a tramitação prevista no Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/2008, de 27 de agosto, com as necessárias adaptações.

5. A impugnação judicial segue a tramitação prevista no Código do Processo Civil para os recursos de decisões de autoridades administrativas.

6. O recurso hierárquico e a impugnação judicial têm efeito suspensivo da decisão do conservador.

7. A interposição de impugnação judicial faz precludir o direito de interposição de recurso hierárquico pelo mesmo interessado.

8. Verificada a interposição de recurso hierárquico por algum dos interessados e impugnação judicial por outros, esta fica suspensa até ao trânsito em julgado da decisão do recurso hierárquico.

9. Na improcedência do recurso hierárquico, o conservador promove o prosseguimento da impugnação judicial com remessa ao tribunal competente.

10. Tendo o recurso hierárquico sido julgado procedente, a impugnação judicial é julgada inútil, sem prejuízo de dever prosseguir, a requerimento do interessado que a interpôs, na parte que lhe for desfavorável.

Artigo 157.º

Devolução do processo e execução da decisão ou sentença

1. Após o trânsito em julgado do recurso hierárquico ou da impugnação judicial, o processo de retificação é devolvido pela entidade decisora ao serviço de registo predial competente.

2. O conservador efetua oficiosamente a retificação ou o cancelamento do averbamento de pendência da retificação, em conformidade com a decisão proferida em sede de recurso ou de impugnação.

Artigo 158.º

Isenção de custas

1. Os processos de retificação estão isentos de custas quando o pedido for julgado procedente ou a retificação for promovida pelo conservador.

2. O registo da retificação ou da sua pendência é gratuito, salvo se se tratar de inexatidão proveniente de deficiência dos títulos.

CAPÍTULO III
RECONSTITUIÇÃO DO REGISTO

Secção I
Métodos

Artigo 159.º

Aplicabilidade

1. Em caso de extravio ou inutilização dos suportes documentais, os registos podem ser reconstituídos por reprodução a partir dos arquivos existentes.

2. A reconstituição consiste na reelaboração do registo com base nos respetivos documentos, ainda que apresentados pelo interessado, ou por reforma dos referidos suportes.

3. A data da reconstituição dos registos deve constar da ficha.

Artigo 160.º

Arquivos de duplicação

1. Devem ser arquivadas cópias de segurança, em locais diferentes da situação dos serviços de registo predial, dos suportes documentais ou das fichas.

2. As cópias a depositar no arquivo de preservação podem ser extraídas por fotocópia ou microfilme ou por via eletrónica.

Artigo 161.º

Reelaboração do registo

1. O extravio ou inutilização de uma ficha determina a reelaboração oficiosa de todos os registos respeitantes ao prédio, com base nos respetivos documentos arquivados ou apresentados pelos interessados.

2. Devem ser requisitados aos serviços competentes os documentos necessários à reelaboração do registo.

3. Os documentos referidos no número anterior são gratuitos e isentos de quaisquer outros encargos legais.

Secção II

Reforma

Artigo 162.º

Aplicabilidade

Quando o registo não possa ser reconstituído pela forma prevista nos artigos anteriores, procede-se à reforma dos respetivos suportes.

Artigo 163.º

Processo de reforma

1. O processo de reforma inicia-se com a remessa ao Ministério Público do auto elaborado pelo conservador, do qual devem constar:

a) As circunstâncias do extravio ou inutilização;

b) A especificação dos suportes documentais abrangidos; e

c) A referência ao período a que correspondem os registos.

2. O Ministério Público requer ao juiz a citação edital dos interessados para, no prazo de dois meses, apresentarem no serviço de registo predial competente títulos, certidões e outros documentos de que disponham, indicando-se também nos editais o período a que os registos respeitem.

3. Decorrido o prazo dos editais e julgada válida a citação por despacho transitado em julgado, o Ministério Público promove a comunicação do facto ao conservador.

4. O termo do prazo a que se refere o número anterior é registado no diário, procedendo-se, de seguida, à reconstituição dos registos em face das fichas subsistentes e dos documentos arquivados e apresentados.

Artigo 164.º

Reclamações

1. Concluída a reforma, o conservador participa o facto ao Ministério Público, a fim de este promover nova citação edital dos interessados para examinarem os registos reconstituídos e apresentarem no serviço de registo, no prazo de 30 dias, as suas reclamações.

2. Quando a reclamação tiver por fundamento a omissão de alguma inscrição, esta é lavrada como provisória por natureza, com base na petição do reclamante e nos documentos apresentados.

3. Se a reclamação visar o próprio registo reformado, devem ser juntas ao processo de reclamação cópias do registo impugnado e dos documentos que lhe serviram de base e averbar-se ao registo a pendência da reclamação.

4. Cumprido o disposto nos n.ºs 2 e 3, as reclamações são remetidas, para decisão, ao tribunal competente, com a informação do conservador.

Artigo 165.º

Suprimento de omissões não reclamadas

1. A omissão de algum registo que não tenha sido reclamada só pode ser suprida por meio de ação intentada contra aqueles a quem o interessado pretenda opor a prioridade do registo.

2. Julgada procedente a ação, é o registo lavrado com a menção das inscrições a que se refere.

3. A ação não prejudica os direitos decorrentes de factos registados antes do registo da ação que não tenham constado dos suportes documentais reformados.

TÍTULO VII
IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES DE QUALIFICAÇÃO DO CONSERVADOR

CAPÍTULO I
MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DA RECUSA DA PRÁTICA DE ATOS DE REGISTO

Secção I
Recurso hierárquico

Artigo 166.º

Admissibilidade do recurso

1. As decisões do conservador de recusa da prática de qualquer ato de registo nos termos requeridos podem ser impugnadas mediante a interposição de recurso hierárquico.

2. A recusa de retificação de registos só pode ser apreciada no processo próprio regulado no presente Código.

Artigo 167.º

Legitimidade

Têm legitimidade para impugnar as decisões do conservador os requerentes e os interessados diretamente prejudicados.

Artigo 168.º

Requisitos

1. O recurso hierárquico interpõe-se no serviço de registo onde foi proferida a decisão recorrida, por meio de requerimento dirigido ao mais elevado superior hierárquico dos serviços, do qual deve constar:

a) O ato recorrido;

b) Os fundamentos em que se baseia o recurso;

c) O pedido, com os termos em que deve ser ordenada, no entender do recorrente, a realização do ato.

2. O prazo para a interposição de recurso hierárquico é de 15 dias a contar da notificação a que se refere o n.º 5 do artigo 82.º.

Artigo 169.º

Tramitação posterior

1. Interposto recurso hierárquico, este é sempre submetido à apreciação do conservador, o qual, perante os fundamentos do recurso, profere despacho, no prazo de 10 dias, a sustentar ou a reparar a decisão.

2. O despacho emitido pelo conservador é notificado ao recorrente.

3. Sendo a decisão reparada parcialmente, o recorrente é ainda notificado para, no prazo de 10 dias, vir dizer se desiste do recurso ou se mantém interesse no seu prosseguimento.

4. Sendo sustentada a decisão inicial, o processo é remetido ao responsável máximo dos serviços de registos e notariado, no prazo máximo de cinco dias, instruído com cópia do pedido de registo, do despacho da qualificação do registo, do requerimento de interposição de recurso, do despacho de sustentação e dos documentos necessários à sua apreciação.

Artigo 170.º

Audição do notário

No caso de ser interposto recurso hierárquico da qualificação do conservador que se fundamente em vício de que alegadamente enferme título lavrado por notário, este deve ser ouvido, sempre que possível, pelo órgão responsável dos serviços de registos e notariado.

Artigo 171.º

Decisão do responsável máximo dos serviços de registo predial

1. O recurso hierárquico é decidido pelo responsável máximo dos serviços de registos e notariado no prazo de 30 dias.

2. A decisão proferida é notificada ao recorrente e comunicada ao conservador que sustentou a decisão.

3. Sendo procedente o recurso hierárquico, o conservador dá cumprimento à decisão no prazo máximo de cinco dias.

Secção II

Impugnação judicial

Artigo 172.º

Tramitação

1. Tendo o recurso hierárquico sido julgado improcedente, ou não tendo a decisão sido proferida e notificada ao recorrente no prazo máximo de 90 dias, o interessado pode impugnar judicialmente a decisão de qualificação do conservador.

2. A impugnação judicial é proposta mediante apresentação do requerimento no serviço de registo predial competente, no prazo de 20 dias a contar da notificação da decisão que tiver julgado improcedente o recurso hierárquico ou do decurso do prazo referido no número anterior.

3. O processo é remetido ao tribunal competente no prazo de cinco dias, instruído com o de recurso hierárquico.

4. A tramitação posterior decorre nos termos das disposições do Código do Processo Civil aplicáveis aos recursos de decisões de autoridades administrativas.

Artigo 173.º

Efeitos da interposição do recurso ou da impugnação

1. A interposição de recurso hierárquico ou a propositura de impugnação judicial deve ser imediatamente averbada na ficha respetiva a seguir ao averbamento da recusa ou ao registo provisório.

2. São ainda averbadas a improcedência ou a desistência do recurso ou da impugnação, bem como, no caso da impugnação, a sua deserção.

3. Com a propositura da impugnação judicial ou a interposição de recurso hierárquico fica suspenso o prazo de caducidade do registo provisório, até lhe serem averbados os factos referidos no número anterior.

Artigo 174.º

Efeitos das decisões

Julgado procedente o recurso hierárquico ou a impugnação judicial, deve o conservador, consoante os casos:

a) Lavrar o registo recusado, com base na apresentação correspondente; ou

b) Converter oficiosamente o registo provisório em definitivo, com base na apresentação correspondente à interposição da impugnação;

c) Averbar a caducidade dos registos provisórios incompatíveis com o ato inicialmente recusado.

Artigo 175.º

Registos dependentes

1. No caso de recusa, julgado procedente o recurso hierárquico ou a impugnação judicial, deve o conservador converter oficiosamente os registos dependentes, salvo se outra for a consequência da requalificação do registo dependente.

2. Verificando-se a caducidade do direito de impugnação ou qualquer dos factos previstos no n.º 2 do artigo 173.º, é averbada a caducidade dos registos dependentes e são convertidos os registos incompatíveis, salvo se outra for a consequência da requalificação do registo dependente.

Artigo 176.º

Valor do recurso e da impugnação

1. O valor do recurso é o do facto cujo registo foi recusado ou feito provisoriamente.

2. O valor da impugnação judicial é apurado nos termos do Código do Processo Civil.

CAPÍTULO II
IMPUGNAÇÃO DA CONTA DOS ATOS E DA RECUSA DE PASSAGEM DE CERTIDÕES

Artigo 177.º

Admissibilidade de recurso hierárquico e de impugnação judicial

1. O interessado tem o direito de recorrer hierarquicamente ou de impugnar judicialmente os erros da liquidação da conta

dos atos ou da aplicação da tabela emolumentar, bem como a recusa da passagem de qualquer certidão pelo conservador.

2. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, ao recurso hierárquico e à impugnação judicial a que se refere o número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 166.º a 176.º.

3. Nos recursos hierárquicos a que se refere o presente artigo, o prazo estabelecido no n.º 1 do artigo 171.º é reduzido para 15 dias.

4. Tratando-se de recusa de emissão de certidão, o prazo para a interposição do recurso hierárquico conta-se a partir da comunicação do despacho de recusa.

Artigo 178.º

Efeitos das decisões

1. Tratando-se de decisão respeitante à conta do ato, deve a mesma ser reelaborada de acordo com o decidido, nela se fazendo menção expressa desse facto, no prazo de cinco dias.

2. No caso de recusa de emissão de certidão, e na procedência do recurso ou da impugnação, o conservador procede à respetiva emissão no prazo de dois dias.

TÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Artigo 179.º
Pagamento dos emolumentos e taxas

1. Pelos atos praticados pelos serviços de registo predial são cobrados, no momento do pedido, os emolumentos previstos na lei.

2. As contas que tenham de entrar em regra de custas de processo são pagas com as custas a que haja lugar.

3. É responsável pelo pagamento o sujeito ativo dos factos.

4. Sem prejuízo da responsabilidade imputada ao sujeito ativo e salvo o disposto no número seguinte, quem apresenta o registo deve proceder à entrega das custas devidas.

5. O Ministério Público está dispensado do pagamento prévio dos emolumentos e outros encargos devidos pelos atos praticados nos serviços de registo, devendo estas quantias entrar em regra de custas de processo.

Artigo 180.º
Responsabilidade civil e criminal

1. Quem fizer registar um ato falso ou juridicamente inexistente, para além da responsabilidade criminal em que possa incorrer, responde pelos danos a que der causa.

2. Na mesma responsabilidade incorre quem prestar ou confirmar declarações falsas ou inexatas, no serviço de registo ou fora dele, para que se efetuem os registos ou se lavrem os documentos necessários.